

Servizi digitali inclusi

Questo volume (VOL-03) è collegato ai servizi digitali Capitale Personale: aggiornamenti operativi, schede compilabili, planner, Bando Decoder e materiali di lavoro collegati ai moduli interni.

COSA AGGIUNGE IL DIGITALE

Servizio	Funzione
Bando Decoder	Trasforma il bando in piano di studio e priorit�.
Planner	Organizza tempi, prove, ripassi e simulazioni.
Servizio	Funzione
Schede modulo	Adatta il Metodo BANDO alla famiglia concorsuale del volume.
Aggiornamenti	Segnala fonti ufficiali da verificare prima della pubblicazione o della prova.

BANDO IN PRATICA

Il volume resta utilizzabile anche senza piattaforma: il digitale accelera compilazione, verifica e aggiornamento, ma non sostituisce il libro.

VOL-03

FUNZIONI CENTRALI, FISCO, PREVIDENZA E ISPETTIVO

Percorso specialistico per funzioni centrali
generaliste, fisco, dogane, previdenza e ispettivo.

CAPITALE PERSONALE

Volume operativo Metodo BANDO per ministeri,
pcm, avvocatura dello stato, agenzie fiscali,
riscossione, inps, inail ed enti pubblici non
economici.

Copyright e note editoriali

Questo volume appartiene alla linea ConcorsoBook OS / Capitale Personale ed è costruito come libro-workbook per la preparazione ai concorsi pubblici italiani.

Le informazioni normative e procedurali devono essere verificate sulle fonti ufficiali vive prima dell'uso professionale o della pubblicazione definitiva.

Il volume non promette copertura totale di ogni bando, né aggiornamento automatico: offre un metodo riusabile, una struttura modulare e strumenti di lavoro collegati al perimetro editoriale dichiarato.

Perimetro volume: Funzioni centrali, Fisco, Previdenza e Ispettivo.

Sommario

Percorso specialistico per funzioni centrali generaliste, fisco, dogane, previdenza e ispettivo.

Modulo	Percorso interno	Stato
M-FC01	Ministeri e Presidenza del Consiglio	15 sezioni
M-FC02	Agenzie Fiscali	16 sezioni
M-FC03	Enti pubblici non economici	19 sezioni

Verticali del volume

- Ministeri, PCM e Avvocatura dello Stato
- ADM dogane e accise
- Tecniche ispettive INPS/INAIL
- Previdenza e servizi EPNE

Premessa

Questo volume tratta funzioni centrali, fisco, previdenza e ispettivo come un unico libro. I moduli interni (M-FC01, M-FC02, M-FC03) non sono libri separati per il lettore: sono sezioni coordinate dello stesso percorso editoriale.

La struttura segue una regola precisa: prima le pagine comuni del volume, poi il sommario, la premessa e l'indice completo; solo dopo iniziano i moduli interni, ciascuno con una pagina unica di frontespizio e sommario.

Il lettore deve poter partire dal volume, capire subito il perimetro, vedere l'indice completo e poi attraversare i moduli nell'ordine previsto, senza incontrare di nuovo servizi digitali, copyright o premessa generale a ogni cambio modulo.

Indice completo

M-FC01

Ministeri e Presidenza del Consiglio

Cap. 1	Lavorare nei Ministeri e nelle Funzioni Centrali	11
Cap. 2	Anatomia del bando ministeriale/RIPAM	26
Cap. 3	Profili professionali, CCNL e mansioni	34
Cap. 4	Governo, Ministeri e amministrazione centrale	43
Cap. 5	Presidenza del Consiglio dei ministri	52
Cap. 6	Organizzazione interna dei Ministeri	61
Cap. 7	Avvocatura dello Stato	71
Cap. 8	PIAO, performance, anticorruzione e valore pubblico	82
8.1	Il PIAO come strumento integrato	83
8.2	Il ciclo della performance	85
8.3	Prevenzione della corruzione e gestione del rischio	87
8.4	Dal programma ministeriale al controllo	89
8.5	Applicazione in prova ed errori da evitare	91
Cap. 9	Contabilità dello Stato e bilancio ministeriale	95
9.1	Principi e fonti della contabilità dello Stato	95
9.2	Bilancio dello Stato e ciclo della programmazione	97
9.3	Entrate, spese, competenza, cassa e residui	98
9.4	Gestione ministeriale, rendiconto e controlli	100
9.5	Decisione di spesa e uso nelle prove	101
Cap. 10	Contratti pubblici, PNRR e amministrazione digitale	105
10.1	Dal fabbisogno al contratto ministeriale	105
10.2	Soggetti, scelta dell'operatore ed esecuzione	107
10.3	Ciclo digitale dei contratti e tracciabilità	108
10.4	Progetto PNRR: vincoli, dati e controlli	110
10.5	CAD e procedimento digitale ministeriale	111
10.6	Caso integrato e metodo per le prove	113
Cap. 11	Casi pratici ministeriali	117
11.1	Metodo del caso ministeriale	118
11.2	Protocollo, termini, accesso e fascicolo	120
11.3	Trasparenza, privacy e anticorruzione	122
11.4	Coordinamento ministeriale, PIAO e performance	124
11.5	Spesa e controllo amministrativo-contabile	125
11.6	Contratto digitale e progetto PNRR	127
11.7	Contenzioso e rapporto con l'Avvocatura	129
Cap. 12	Quesiti situazionali e codice di comportamento	134
12.1	Lettura del quesito ministeriale	135
12.2	Codice generale, codice integrativo e doveri del dipendente	136
12.3	Imparzialità, regali, interessi e astensione	138
12.4	Pubblico, servizio e riservatezza	139
12.5	Collaborazione, gerarchia, errore e responsabilità	140
12.6	Tecnologie, risorse e comunicazione digitale	142
12.7	Strategia di prova e diario degli errori	143
Cap. 13	Matrice materie e piano 30/60/90	149
13.1	Dal bando alla matrice M-FC01	149
13.2	CORE, ALTA, MEDIA, MOD e VERIF	151
13.3	Profilo, prova e priorità ministeriali	153
13.4	Tempo reale e settimana sostenibile	155
13.5	Giorni 1-30: fondazioni e diagnosi	156
13.6	Giorni 31-60: consolidamento e prove	158
13.7	Giorni 61-90: simulazione, correzione e tagli	159
Cap. 14	Simulazione finale e diario degli errori	164
14.1	Configurare la simulazione dal bando	165
14.2	Architettura della prova mista M-FC01	167

CAPITALE PERSONALE

14.3	Svolgere la sessione e gestire il tempo	168
14.4	Correggere risultato, processo e strategia	170
14.5	Classificare gli errori per causa	172
14.6	Costruire il diario degli errori M-FC01	174
14.7	Dal diario al piano di recupero	175
Cap. 15	Appendici operative	182
15.1	Appendice A - Glossario operativo M-FC01	183
15.2	Appendice B - Tavole Ministeri, Presidenza e Avvocatura	188
15.3	Appendice C - Bando Decoder M-FC01	192
15.4	Appendice D - Checklist finale e controllo fonti	196
15.5	Appendice E - Cento domande originali di ripasso	199
15.6	Appendice F - Schema risposta orale M-FC01	207

M-FC02**Agenzie Fiscali**

Cap. 16	Mappa delle Agenzie fiscali e dei profili concorsuali	214
Cap. 17	Bando Decoder fiscale	231
Cap. 18	Ordinamento e organizzazione di AE, ADM e AdER	248
Cap. 19	Diritto tributario e teoria dell'imposta	263
19.1	Principi, fonti e categorie del tributo	265
19.2	Presupposto, soggetti e obbligazione tributaria	271
19.3	TUIR, IRPEF e IRES	274
19.4	IVA: operazioni, soggetti, detrazione e adempimenti	278
19.5	Quadro UE fiscale, IVA e dogane	280
19.6	Accertamento e riscossione	284
Cap. 20	Accertamento, controlli e compliance fiscale	292
Cap. 21	Adempimenti fiscali: redditi, IVA, dichiarazioni	311
Cap. 22	Riscossione nazionale e lavoro in AdER	334
Cap. 23	Dogane e procedure doganali ADM	347
Cap. 24	Accise, giochi e monopoli	362
Cap. 25	Catasto, cartografia, estimo e pubblicit� immobiliare	375
Cap. 26	Contabilit� aziendale ed economia d'impresa per il fisco	388
Cap. 27	Civile e commerciale applicati a fisco, dogane e riscossione	402
Cap. 28	Casi pratici, quiz e orale nelle Agenzie fiscali	413
Cap. 29	Appendici operative	440
Cap. 30	Sanzioni amministrative e reati tributari	467
Cap. 31	Tutela e processo tributario	481

M-FC03**Enti pubblici non economici**

Cap. 32	Lavorare negli enti pubblici non economici	498
32.1	Perimetro M-FC03 e confini	499
32.2	Core, delta EPNE e profilo concreto	501
32.3	Enti guida ed enti di orientamento	504
32.4	Riconoscere un bando M-FC03	506
32.5	Decoder iniziale, rischi e checklist	508
32.6	Dalla classificazione alla decisione operativa	512
Cap. 33	Ordinamento e governance degli EPNE	518
33.1	Natura dell'EPNE e quadro ordinamentale	519
33.2	Normativa, statuto, regolamenti e atti generali	521
33.3	Organi, indirizzo e gestione	523
33.4	Governance interna, vigilanza esterna e responsabilit�	524
33.5	Bilancio, controlli, PIAO e trasparenza	526
33.6	Schema operativo e applicazione concorsuale	528
Cap. 34	INPS: previdenza, servizi e prestazioni	535

CAPITALE PERSONALE

34.1	Ruolo dell'INPS e protezione previdenziale	536
34.2	Contribuzione, posizione assicurativa e requisiti	538
34.3	Prestazioni e bisogni tutelati	540
34.4	Servizi, utenti e canali di accesso	545
34.5	Domanda, istruttoria, dati e comunicazione	547
34.6	Mappa operativa e applicazione concorsuale	551
Cap. 35	INAIL: assicurazione sociale, prevenzione e prestazioni	557
35.1	Ruolo dell'INAIL, inquadramento e fonti	558
35.2	Assicurazione sociale, rischio e rapporto assicurativo	560
35.3	Infortunio sul lavoro e malattia professionale	561
35.4	Prevenzione e funzioni dell'INAIL	563
35.5	Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro	565
35.6	Prestazioni, procedimento e applicazione concorsuale	567
Cap. 36	Procedimenti EPNE e rapporto con cittadini e imprese	576
36.1	Principi e disciplina del procedimento amministrativo negli EPNE	577
36.2	Qualificare la richiesta e avviare la pratica	579
36.3	Istruttoria, partecipazione, integrazione ed esito	581
36.4	Accesso, trasparenza e protezione dei dati	583
36.5	Servizi digitali, sportello e back office	585
36.6	Griglia operativa e applicazione concorsuale	586
Cap. 37	Bilancio, patrimonio e controlli negli EPNE	593
37.1	Principi e disciplina della contabilità nell'EPNE	594
37.2	Bilancio preventivo, rendiconto e documenti dell'ente	596
37.3	Entrate, spese, pagamenti e tracciabilità	598
37.4	Patrimonio, inventari e agenti contabili	599
37.5	Sistemi contabili e controlli interni	601
37.6	Controlli esterni e applicazione concorsuale	603
Cap. 38	Performance, PIAO e valore pubblico negli EPNE	610
38.1	Performance amministrativa e ciclo della performance	611
38.2	PIAO: funzione, struttura e integrazione	613
38.3	Obiettivi, indicatori, monitoraggio e miglioramento	614
38.4	Rischi corruttivi, trasparenza e protezione dei dati	616
38.5	Organizzazione, personale, competenze e responsabilità	618
38.6	Valore pubblico e applicazione concorsuale	619
Cap. 39	Personale EPNE e CCNL Funzioni Centrali	628
39.1	Il personale EPNE nel lavoro pubblico	629
39.2	CCNL, comparto, area, famiglia, profilo e mansioni	631
39.3	Leggere il profilo nel bando e nell'organizzazione	633
39.4	Doveri, codice di comportamento e responsabilità professionale	635
39.5	Competenze trasversali e quesiti situazionali	637
39.6	Applicazione concorsuale: profilo, doveri e condotta	639
Cap. 40	Contratti, acquisti e forniture negli EPNE	645
40.1	Dal fabbisogno al ciclo dell'acquisto EPNE	646
40.2	Soggetti, RUP e responsabilità nel progetto contrattuale	649
40.3	Oggetto, strumenti di acquisto e procedure	651
40.4	Ciclo digitale, ANAC e tracciabilità	653
40.5	Esecuzione, pagamenti, trasparenza e controlli	655
40.6	Applicazione concorsuale: mini-caso acquisto/affidamento	657
Cap. 41	Bando Decoder EPNE	664
41.1	Identità del concorso e gerarchia delle fonti	665
41.2	Ente, profilo e perimetro M-FC03	667
41.3	Prove, punteggi, soglie e aggiornamenti	670
41.4	Materie: nucleo comune, delta EPNE, appendici e rinvii	672
41.5	Compilare il Decoder e produrre il piano di allenamento	674
41.6	Applicazione concorsuale: bando campione EPNE	677
Cap. 42	Casi pratici EPNE	683
42.1	Leggere il caso come fascicolo ridotto	684
42.2	Competenza, sportello, back office e sequenza amministrativa	687
42.3	Dati personali, accesso, trasparenza e canali	690

CAPITALE PERSONALE

42.4	Casi di servizio INPS e INAIL	692
42.5	Mini-atti e risposta sintetica 10/20/30 righe	693
42.6	Laboratorio integrato, correzione e trasferimento	696
Cap. 43	Quesiti situazionali EPNE	702
43.1	Riconoscere il quesito situazionale EPNE	704
43.2	Competenze trasversali e comportamento pubblico	706
43.3	Gerarchia di scelta e lettura delle opzioni	708
43.4	Trappole comportamentali e scenari di servizio	710
43.5	Simulazioni INPS, INAIL e altri EPNE	712
43.6	Laboratorio, motivazione e diario errori	714
Cap. 44	Piano 30/60/90 per INPS, INAIL ed EPNE	721
44.1	Dal Bando Decoder al piano verificabile	722
44.2	Giorni 1-30: perimetro, nuclei e prime prove	724
44.3	Giorni 31-60: consolidare e trasformare in prova	726
44.4	Giorni 61-90: simulare, correggere e aggiornare	728
44.5	Adattare il piano a INPS, INAIL e altri EPNE	730
44.6	Laboratorio: piano personale, caso e ciclo di controllo	731
Cap. 45	Vigilanza ispettiva INPS-INAIL	736
45.1	Quando il bando attiva il sottoprofilo ispettivo	737
45.2	Vigilanza come funzione pubblica	739
45.3	INPS, INAIL e INL: perimetri e raccordi	740
45.4	Materie da attivare e profondità di studio	742
45.5	Metodo di risposta e scheda sottoprofilo	744
45.6	Laboratorio del sottoprofilo ispettivo	747
Cap. 46	Glossario previdenza, assicurazione e prestazioni	751
46.1	Usare il glossario nella preparazione concorsuale	752
46.2	Lessico INPS: previdenza, contribuzione, domanda e prestazione	753
46.3	Lessico INAIL: assicurazione sociale, rischio, evento e prevenzione	755
46.4	Termini comuni: procedimento, servizio, accesso e dati	758
46.5	Coppie da non confondere e trasferimento nelle prove	760
46.6	Laboratorio del lessico INPS-INAIL	762
Cap. 47	Schede rapide ACI, ENAC, ISTAT, ENEA, ASI, CONI e CRI	766
47.1	Costruire la scheda ente dal bando	767
47.2	ACI ed ENAC: servizi, mobilità e regolazione	770
47.3	ISTAT: statistica ufficiale, dati e profilo	771
47.4	ENEA e ASI: missione tecnico-scientifica e confine del modulo	773
47.5	CONI e CRI: ordinamento, servizi e cautela	774
47.6	Laboratorio della scheda ente	776
Cap. 48	Errori tipici nei bandi EPNE	779
48.1	Fonte, portale, gestore, ente e profilo	780
48.2	Materie comuni, delta EPNE e integrazioni	782
48.3	Allegati, rettifiche, avvisi e dati instabili	784
48.4	Bando campione, appendici e rinvii	786
48.5	Prove, soglie e output di allenamento	788
48.6	Laboratorio anti-dispersione e diario errori	789
Cap. 49	Rinvii ragionati ad altri moduli	793
49.1	Perimetro, materia dominante e tre esiti	793
49.2	Restare in M-FC03 o attivare un'appendice	795
49.3	Ricerca, ICT e profili tecnico-ingegneristici	796
49.4	Appalti, PNRR, fiscalità e authority	798
49.5	Sanità, sociale e carriere speciali	799
49.6	Laboratorio della decisione e scheda dei rinvii	800
Cap. 50	Materie integrative INAIL/RIPAM	804
50.1	Core, delta e priorità di studio	805
50.2	Unione europea e diritto civile essenziale	806
50.3	Lavoro, legislazione sociale e sicurezza	808
50.4	Scienze delle finanze e processo civile essenziale	811
50.5	Reati contro la pubblica amministrazione	813
50.6	Profilo assistente sociale: orientamento e confini	815

M-FC01

Ministeri e Presidenza del Consiglio

Sezione interna del volume VOL-03 — Funzioni centrali, Fisco, Previdenza e Ispettivo.

Blocco	Sommario del modulo
Avvio	1 Lavorare nei Ministeri e nelle Funzioni Centrali; 2 Anatomia del bando ministeriale/RIPAM; 3 Profili professionali, CCNL e mansioni; 4 Governo, Ministeri e amministrazione centrale
Blocco	Sommario del modulo
Sviluppo	5 Presidenza del Consiglio dei ministri; 6 Organizzazione interna dei Ministeri; 7 Avvocatura dello Stato; 8 PIAO, performance, anticorruzione e valore pubblico
Blocco	Sommario del modulo
Allenamento	9 Contabilità dello Stato e bilancio ministeriale; 10 Contratti pubblici, PNRR e amministrazione digitale; 11 Casi pratici ministeriali; 12 Quesiti situazionali e codice di comportamento
Blocco	Sommario del modulo
Strumenti	13 Matrice materie e piano 30/60/90; 14 Simulazione finale e diario degli errori; 15 Appendici operative

Lavorare nei Ministeri e nelle Funzioni Centrali

B
BANDO**A**
AREE**N**
NUCLEI**D**
DIARIO**O**
OUTPUT

Lavorare nei Ministeri e nelle Funzioni Centrali

Apertura editoriale

Un concorso per un Ministero non è un concorso amministrativo generico con un logo diverso in copertina. Cambiano il contesto, il linguaggio, la scala delle decisioni, i rapporti tra uffici, il peso dell'organizzazione centrale dello Stato e il modo in cui le materie comuni entrano nella prova.

Chi prepara questa famiglia come se fosse un concorso qualsiasi rischia due errori. Da un lato resta troppo astratto: studia diritto amministrativo, pubblico impiego, trasparenza e contabilità come blocchi separati, ma non sa collegarli al lavoro di un'amministrazione centrale. Dall'altro lato si perde in decine di fonti istituzionali, norme e pagine web senza capire che cosa serve davvero per il bando che ha davanti.

Per evitare entrambi gli errori non occorre memorizzare l'elenco corrente dei Ministeri, né conoscere tutti gli uffici della Presidenza del Consiglio o dell'Avvocatura dello Stato. Occorre invece riconoscere la famiglia M-FC01, leggere il bando con il Metodo BANDO e trasformare il perimetro istituzionale in un piano di studio utilizzabile.

La domanda guida è:

NOTA

questo bando appartiene davvero alla famiglia Ministeri/Funzioni Centrali e che cosa cambia nel mio modo di prepararlo?

Obiettivo del capitolo

Alla fine del capitolo devi saper fare cinque cose:

1. riconoscere quando un bando rientra nel perimetro M-FC01;
2. distinguere Ministeri, Presidenza del Consiglio, Avvocatura dello Stato e altri enti centrali che non appartengono a questo modulo;
3. capire perché il nucleo comune del Metodo BANDO resta necessario ma non basta da solo;
4. tradurre amministrazione, profilo, prove e materie in una prima mappa di studio;
5. compilare una checklist iniziale per decidere se usare questo modulo e con quale profondità.

Il risultato atteso non è una conoscenza enciclopedica dell'amministrazione statale. È una competenza operativa: leggere un bando ministeriale, capire dove sei, isolare ciò che conta e non disperdere tempo in contenuti non richiesti.

Come usare questo capitolo

Questo è un capitolo di orientamento. Va letto prima di entrare nei dettagli dei capitoli successivi:

- il capitolo 2 smonta il bando ministeriale o RIPAM;
- il capitolo 3 traduce area, profilo, CCNL e mansioni in piano di studio;
- i capitoli 4, 5 e 6 costruiscono la mappa istituzionale di Governo, Ministeri, Presidenza e organizzazione interna;
- il capitolo 7 isola l'Avvocatura dello Stato;
- i capitoli 8, 9 e 10 trattano le materie specialistiche ricorrenti: PIAO, performance, contabilità, contratti, PNRR e digitale;
- i capitoli 11, 12, 13 e 14 trasformano la preparazione in casi, situazionali, piano 30/60/90 e simulazione finale.

Non saltare questo primo passaggio. Se sbagli famiglia, sbagli materiali. Se sbagli perimetro, studi troppo o troppo poco. Se non capisci il tipo di amministrazione, le materie comuni restano parole da manuale invece di diventare risposte da prova.

Mappa BANDO del capitolo

Fase	Domanda operativa	Output
B - Bando	Quale amministrazione assume o gestisce la procedura? Ministero, PCM, Avvocatura, RIPAM, altra amministrazione?	Identificazione della famiglia M-FC01
A - Aree	Quali aree entrano: amministrativo, giuridico, contabile, digitale, tecnico, supporto, organizzazione?	Prima mappa delle materie
Fase	Domanda operativa	Output
N - Nuclei	Quali nuclei rendono di più per questa famiglia? Organizzazione centrale, pubblico impiego, procedimento, PIAO, contabilità, contratti, digitale, etica?	Lista priorità
D - Diario	Dove potrei confondere questa famiglia con enti locali, agenzie fiscali, EPNE, uffici giudiziari o Authority?	Diario dei rischi di perimetro

Fase	Domanda operativa	Output
O - Output	Che cosa devo produrre: quiz, risposta breve, caso ministeriale, orale, quesito situazionale, checklist?	Primo piano di allenamento

La famiglia non sostituisce il bando. Serve a leggerlo meglio.

Che cosa comprende la famiglia M-FC01

Nel Metodo BANDO, M-FC01 indica il modulo specialistico per concorsi collegati a Ministeri, Presidenza del Consiglio dei ministri e Avvocatura dello Stato, nel perimetro delle Funzioni Centrali.

Non è un'etichetta. Il modulo si attiva quando il bando porta il candidato dentro l'amministrazione centrale dello Stato, oppure dentro procedure concorsuali con struttura, materie e prove tipiche delle amministrazioni centrali.

Dentro il perimetro rientrano, in linea generale:

- Ministeri e amministrazioni centrali statali;
- Dipartimenti, direzioni generali, uffici centrali e strutture ministeriali;
- Presidenza del Consiglio dei ministri, quando il bando riguarda profili compatibili con questo modulo;
- Avvocatura dello Stato, per i profili amministrativi, giuridico-amministrativi, contabili, tecnici o di supporto previsti dai bandi;
- concorsi gestiti tramite inPA, RIPAM/Formez o procedure autonome quando il contenuto appartiene alla famiglia Ministeri/Funzioni Centrali.

Fuori dal perimetro, salvo raccordi, restano:

- Agenzie fiscali, che richiedono modulo tributario/fiscale dedicato;
- enti pubblici non economici, che possono avere logiche previdenziali, assistenziali o settoriali proprie;
- uffici giudiziari, quando il bando è centrato su ordinamento giudiziario, cancellerie e servizi di giustizia;
- Authority indipendenti, perché hanno ordinamenti, funzioni e prove spesso specifiche;
- carriere speciali, corpi e profili avanzati che richiedono moduli autonomi.

Questa distinzione evita una trappola frequente: pensare che "centrale" significhi sempre "ministeriale". Non è così. Molte amministrazioni sono nazionali o centrali, ma non appartengono per questo allo stesso percorso di studio.

Dentro o fuori: tabella di perimetro

Usa questa tabella quando apri un bando.

Segnale nel bando	Lettura probabile	Decisione
Ministero indicato come amministrazione titolare o sede di assegnazione	Dentro M-FC01	Attiva modulo Ministeri/Funzioni Centrali
Presidenza del Consiglio dei ministri	Dentro M-FC01, con attenzione alla disciplina specifica PCM	Attiva modulo e verifica capitolo PCM
Segnale nel bando	Lettura probabile	Decisione
Avvocatura dello Stato	Dentro M-FC01 per profili compatibili, con lessico istituzionale proprio	Attiva modulo e verifica capitolo Avvocatura
Procedura RIPAM/Formez per più amministrazioni centrali	Probabilmente dentro, ma va letto il codice concorso	Attiva Bando Decoder e separa profili
Segnale nel bando	Lettura probabile	Decisione
Agenzia delle Entrate, Dogane, Entrate-Riscossione o profili fiscali	Fuori o raccordo limitato	Serve modulo fiscale/tributario
INPS, INAIL, lavoro, vigilanza, previdenza	Fuori o raccordo limitato	Serve modulo previdenza/lavoro
Segnale nel bando	Lettura probabile	Decisione
Comune, Regione, Città metropolitana, ente locale	Fuori M-FC01	Serve modulo enti locali o regionale
Uffici giudiziari e cancellierato	Di norma fuori, anche se collegati al Ministero della giustizia	Serve modulo giustizia
Segnale nel bando	Lettura probabile	Decisione
Authority indipendente	Fuori, salvo materie comuni	Serve modulo dedicato o scheda specifica

Il controllo non si fa sul nome commerciale del concorso. Si fa su amministrazione, profilo, prove e materie.

Perché Ministeri e Funzioni Centrali non sono "enti locali più grandi"

Un errore comune è preparare un concorso ministeriale come se fosse un concorso comunale con più posti. Il nucleo comune resta valido, ma il contesto cambia.

Negli enti locali il candidato incontra spesso organi comunali, servizi diretti al cittadino, determinazioni, deliberazioni, regolamenti locali, bilancio locale, sportelli e gestione territoriale. Nei Ministeri e nelle amministrazioni centrali il baricentro si sposta più spesso su funzioni statali, indirizzo, coordinamento, organizzazione centrale, attuazione di politiche pubbliche, rapporti tra livelli amministrativi, gestione di programmi, procedure nazionali, personale, contratti, bilancio statale, digitalizzazione e controllo.

La differenza non elimina le materie comuni. Le cambia di taglio.

Il diritto amministrativo non resta procedimento in astratto: diventa modo di gestire istruttorie, atti, pareri, flussi documentali e rapporti tra uffici centrali. Il pubblico impiego non riguarda solo il rapporto di lavoro: entra nell'organizzazione del personale, nelle responsabilità, nel codice di comportamento e nella performance dentro apparati complessi. La contabilità non si ferma alle definizioni di entrata e spesa: nei profili ministeriali può collegarsi a bilancio dello Stato, capitoli, impegni, pagamenti, rendicontazione, monitoraggio e responsabilità.

I contratti pubblici non sono solo gara: diventano programmazione, affidamento, esecuzione, controlli, trasparenza, tracciabilità e, quando il bando lo richiede, PNRR o progetti complessi.

La regola di studio è:

NOTA

materia comune, taglio ministeriale.

Se applichi questa regola, non studi da zero. Riusi il core del libro base e lo orienti alla famiglia M-FC01.

Le tre porte del modulo: Ministeri, PCM, Avvocatura

Il modulo ha tre porte principali.

MINISTERI

I Ministeri sono amministrazioni centrali con funzioni di settore. Il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e le fonti ufficiali del Governo e della Presidenza del Consiglio servono a inquadrare organizzazione del Governo, ministeri, agenzie e apparati centrali. Per il candidato, però, non serve partire da una ricostruzione storica. Serve capire che ogni Ministero ha una funzione pubblica riconoscibile e una struttura organizzativa che incide sul lavoro degli uffici.

In un bando ministeriale devi cercare:

- quale Ministero o amministrazione assume;
- se il concorso è unico o articolato in codici/profili;
- se la sede è centrale, territoriale o distribuita;
- quale area professionale o famiglia di profilo è richiesta;
- quali materie generali sono comuni a tutti i profili;
- quali materie cambiano in base al codice concorso.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

La Presidenza del Consiglio dei ministri non va confusa con un Ministero ordinario. Ha una funzione di supporto, impulso e coordinamento legata al Presidente del Consiglio e alle strutture della Presidenza. Per i concorsi, questo significa che il candidato deve leggere con cura il bando e non applicare automaticamente gli schemi ministeriali generici.

Le fonti contrattuali ARAN distinguono inoltre la disciplina della Presidenza dal comparto ordinario delle Funzioni Centrali. Nel capitolo 3 questo aspetto verrà tradotto in lettura di area, profilo e mansioni.

In questo capitolo ti basta una regola:

NOTA

se il bando è PCM, non studiare solo "Ministeri"; verifica anche ordinamento, profilo e disciplina specifica richiamata dal bando.

AVVOCATURA DELLO STATO

L'Avvocatura dello Stato ha una identità istituzionale propria. Non è un Ministero e non va trattata come una direzione generale qualunque. Nei concorsi per profili compatibili con M-FC01, il candidato deve comprenderne ruolo, funzioni, lessico e organizzazione essenziale senza trasformare il modulo in un manuale specialistico per avvocati dello Stato.

Per profili amministrativi, contabili, informatici, tecnici o di supporto, la domanda pratica è:

NOTA

quale parte del mio lavoro sostiene una funzione istituzionale di consulenza, patrocinio, supporto o organizzazione?

Il capitolo 7 sviluppa questo raccordo. Qui basta riconoscere che l'Avvocatura rientra nel modulo, ma richiede un capitolo e un lessico dedicati.

Che cosa significa lavorare nelle Funzioni Centrali

"Funzioni Centrali" non è una formula da imparare a memoria. Per il candidato è una chiave per capire il contesto professionale.

Lavorare in questa famiglia può significare occuparsi di:

- istruttorie amministrative e gestione documentale;
- supporto a procedimenti, atti, pareri, decreti, note e provvedimenti;
- personale, organizzazione, formazione, relazioni sindacali e gestione interna;
- performance, PIAO, anticorruzione, trasparenza e controlli;
- bilancio, contabilità, impegni, pagamenti, rendicontazione e monitoraggio;
- contratti pubblici, acquisti, servizi, forniture, lavori o supporto a procedure;
- digitalizzazione, sicurezza, dati, protocollo, interoperabilità e servizi online;
- rapporti con cittadini, imprese, altre amministrazioni, organi di controllo o soggetti istituzionali;
- attuazione di programmi, piani, progetti nazionali o linee di intervento.

Ogni profilo copre solo una parte di questo campo. Il candidato deve però riconoscere il linguaggio dell'amministrazione centrale e adattare le materie alla funzione messa a bando.

Profili: non basta leggere il nome

Nei concorsi M-FC01 potresti incontrare profili amministrativi, giuridici, economico-finanziari, contabili, informatici, tecnici, statistici, comunicativi, di supporto o specialistici. Il nome del profilo non basta.

Un "funzionario amministrativo" in un Ministero può avere un taglio diverso da un "funzionario amministrativo" in un Comune. Un profilo "giuridico" può richiedere più attenzione ad atti, procedimento, organizzazione e normativa settoriale. Un profilo "contabile" può spostare il peso su bilancio, controlli, spesa, rendicontazione e contratti. Un profilo "informatico" non richiede solo informatica generale, ma anche dati pubblici, sicurezza, servizi digitali, privacy e amministrazione digitale.

Per questo il capitolo 3 userà tre domande:

Domanda	perché conta
Quale area o famiglia professionale indica il bando?	Determina livello atteso e funzioni generali.
Quale profilo concreto viene descritto?	Indica il lavoro reale, non solo la materia.
Domanda	perché conta
Quale CCNL o disciplina è richiamata?	Aiuta a leggere inquadramento, mansioni e contesto.

In questo capitolo devi imparare il principio:

NOTA

il profilo è il ponte tra programma d'esame e lavoro reale.

Se ignori il profilo, studi materie. Se lo capisci, studi per una funzione.

Come riconoscere un bando M-FC01

Quando apri un bando, non chiederti subito "quante pagine devo studiare?". Chiediti prima se il bando appartiene davvero a questo modulo.

PRIMA LETTURA: IDENTITÀ DEL CONCORSO

Controlla:

- amministrazione titolare;
- eventuale ente gestore della procedura;
- codici concorso;
- profili;
- aree o inquadramenti;
- sedi;
- requisiti;
- prove previste.

Se la procedura è pubblicata su inPA o gestita da Formez/RIPAM, non fermarti al portale. Il portale ti dice dove leggere; il bando ti dice come studiare.

SECONDA LETTURA: FAMIGLIA E PROFILO

Chiediti:

- l'amministrazione appartiene al perimetro Ministeri/PCM/Avvocatura?
- il profilo è amministrativo generale o specialistico?
- ci sono materie di organizzazione dell'amministrazione specifica?
- la procedura è multi-profilo?
- il codice concorso cambia materie, prove o sedi?

Nei concorsi multi-profilo questa lettura è decisiva. Due codici nello stesso bando possono richiedere piani diversi.

TERZA LETTURA: PROVA CHE SELEZIONA DAVVERO

Individua:

- preselettiva o prova unica a quiz;
- prova scritta teorica, sintetica o teorico-pratica;
- prova orale;
- valutazione titoli;
- prove informatiche, linguistiche o situazionali;
- soglie e punteggi.

Non basta sapere "ci sarà" una prova". Devi capire quale prova elimina, quale prova distingue e quale prova richiede output.

Bando Decoder M-FC01

Compila questa scheda appena riconosci un possibile bando M-FC01.

Campo	Risposta
Amministrazione titolare	
Ente gestore, se diverso	
Campo	Risposta
Fonte ufficiale del bando	
Ministero/PCM/Avvocatura/altra amministrazione	
Campo	Risposta
Codice concorso	
Profilo	
Campo	Risposta
Area/inquadramento	
Sedi o ambito territoriale	

Campo	Risposta
Prove previste	
Materie comuni	
Campo	Risposta
Materie specifiche M-FC01	
Materia killer	
Campo	Risposta
Output principale da allenare	Quiz / risposta breve / caso / orale / situazionale
Capitoli del libro base da riusare	
Campo	Risposta
Capitoli di questo modulo da attivare subito	
Dubbi da verificare su fonte ufficiale	

Se non riesci a compilare le righe "codice concorso", "profilo", "prove" e "materia killer", non hai ancora letto il bando in modo professionale.

Materie ricorrenti: core, modulo, profilo

La preparazione M-FC01 nasce da tre strati.

STRATO 1: CORE COMUNE

È il capitale che arriva dal libro principale:

- Costituzione e ordinamento dello Stato;
- diritto amministrativo;
- pubblico impiego;
- procedimento, provvedimento, accesso;
- trasparenza, anticorruzione, privacy;
- informatica e PA digitale di base;
- inglese, logica, comprensione e metodo di prova;
- quiz, scritto, orale, diario errori e simulazione.

Questo strato non si abbandona mai.

STRATO 2: MODULO M-FC01

È ciò che caratterizza Ministeri e Funzioni Centrali:

- organizzazione del Governo e dei Ministeri;
- Presidenza del Consiglio dei ministri;
- Avvocatura dello Stato;
- CCNL e profili nel perimetro centrale;

- PIAO, performance e valore pubblico in amministrazioni centrali;
- contabilità dello Stato e bilancio ministeriale;
- contratti pubblici, PNRR, digitale e processi amministrativi centrali;
- casi pratici e quesiti situazionali con taglio ministeriale.

Questo strato dà specializzazione.

STRATO 3: PROFILO CONCRETO

È la parte che non può essere decisa prima del bando:

- materia settoriale del Ministero;
- livello di dettaglio richiesto;
- competenze tecniche del profilo;
- prove specifiche;
- sedi, mansioni, titoli e preferenze;
- eventuali allegati o programmi differenziati.

Questo strato decide la profondità.

La formula operativa è:

NOTA

core comune + modulo M-FC01 + profilo concreto = piano utile.

Cosa non devi fare

Ci sono quattro comportamenti da evitare subito.

1. NON TRASFORMARE IL MODULO IN ENCICLOPEDIA

I Ministeri, la PCM e l'Avvocatura hanno storia, organizzazione, norme, strutture e competenze molto ampie. Il candidato non deve leggere tutto. Deve leggere ciò che serve al bando, al profilo e alla prova.

2. NON USARE DATI NUMERICI NON VERIFICATI

Numero di dipendenti, posti annui, stime di assunzione, graduatorie e trend devono venire da fonti ufficiali aggiornate, come il Conto annuale RGS o i bandi ufficiali. Se il dato non è verificato, non entra nella risposta come numero.

3. NON CONFONDERE PORTALE E BANDO

inPA, Formez e RIPAM possono essere canali fondamentali, ma non sostituiscono il bando. Il portale pubblica, gestisce o informa; il bando definisce requisiti, prove, materie, punteggi e termini.

4. NON STUDIARE SOLO TEORIA

Nei concorsi M-FC01 la teoria deve diventare output:

- risposta sintetica;
- quiz a tempo;
- orale ordinato;
- caso di ufficio;

- scelta situazionale;
- checklist di procedimento;
- diario errori.

Se dopo una settimana hai solo letto pagine, ma non hai prodotto nulla, il metodo non sta funzionando.

Checklist iniziale: questo bando è M-FC01?

Spunta la casella solo quando hai trovato l'informazione nel bando o in una fonte ufficiale collegata.

Controllo	Si/No	Nota
L'amministrazione titolare è un Ministero, la PCM o l'Avvocatura?		
Se la procedura è RIPAM/Formez, ho identificato il codice concorso corretto?		
Controllo	Si/No	Nota
Ho distinto ente gestore e amministrazione di destinazione?		
Ho letto profilo, area e mansioni essenziali?		
Controllo	Si/No	Nota
Ho individuato prove, punteggi e soglie?		
Ho separato materie comuni e materie specialistiche M-FC01?		
Controllo	Si/No	Nota
Ho verificato se ci sono materie settoriali del Ministero?		
Ho capito se serve capitolo PCM o Avvocatura?		
Controllo	Si/No	Nota
Ho segnato dati numerici da verificare su RGS o fonte ufficiale?		
Ho scelto il primo output da allenare?		

Se rispondi "no" a più di tre righe, non iniziare ancora dallo studio intensivo. Completa prima la decodifica.

Da sapere in 5 righe

M-FC01 è il modulo per Ministeri, Presidenza del Consiglio e Avvocatura dello Stato nel perimetro delle Funzioni Centrali. Non sostituisce il libro base: lo orienta verso l'amministrazione centrale. Il bando resta la fonte decisiva per profilo, prove, materie e profondità. I dati numerici vanno citati solo se verificati su fonti ufficiali. La preparazione funziona quando produce output: checklist, quiz, risposta, caso, orale o diario errori.

Caso guidato

Luca trova un bando pubblicato su inPA. Il titolo parla di profili amministrativi per amministrazioni centrali e la procedura è gestita tramite un soggetto esterno. Nel bando ci sono più codici concorso: uno amministrativo, uno contabile, uno informatico. Luca pensa di preparare tutto con un manuale generale per concorsi pubblici e una banca dati di quiz.

La partenza è debole. Il manuale generale può coprire il core, ma non basta a decidere priorità e taglio.

Con il Metodo BANDO, Luca fa prima tre controlli:

1. identifica amministrazioni di destinazione e codici concorso;
2. separa profilo amministrativo, contabile e informatico;
3. legge prove, materie e soglie per il codice che lo riguarda.

Scopre che il suo profilo richiede diritto amministrativo, pubblico impiego, organizzazione dell'amministrazione centrale, elementi di contabilità pubblica, contratti pubblici, informatica e inglese. A questo punto costruisce tre strati:

- core: amministrativo, pubblico impiego, trasparenza, digitale, inglese e metodo quiz;
- modulo M-FC01: Ministeri, organizzazione centrale, PIAO, bilancio, contratti e casi ministeriali;
- profilo: materie specifiche del codice concorso.

La decisione pratica diventa:

Settimana	Azione
1	Bando Decoder, core amministrativo, mappa profilo, prime simulazioni brevi
2	Organizzazione Ministeri/PCM, pubblico impiego, PIAO e diario errori
Settimana	Azione
3	contabilità, contratti, digitale e casi ministeriali
4	Simulazioni a tempo, risposta orale, revisione degli errori

Luca non studia meno. Studia con una gerarchia.

Domanda da commissario

Domanda: perché un concorso per Ministeri e Funzioni Centrali non va preparato come un concorso amministrativo generico?

Risposta modello: perché il nucleo comune resta necessario, ma il contesto istituzionale cambia il taglio della preparazione. Nei Ministeri e nelle Funzioni Centrali contano organizzazione centrale dello Stato, funzioni dei Ministeri, profilo professionale, CCNL applicabile, PIAO, performance, contabilità dello Stato, contratti, digitale e casi di ufficio centrale. Il bando resta la fonte decisiva per capire quali di questi elementi sono davvero richiesti e con quale profondità.

Domanda-trappola

Domanda: Se un bando è pubblicato su inPA ed è gestito da RIPAM/Formez, appartiene sempre al modulo M-FC01?

Risposta corretta: No. Il canale di pubblicazione o gestione non basta. Bisogna guardare amministrazione titolare, profilo, codice concorso, materie e prove. inPA e RIPAM/Formez possono riguardare procedure diverse; M-FC01 si attiva quando il contenuto del bando rientra nel perimetro Ministeri, PCM, Avvocatura o Funzioni Centrali.

Perché è una trappola: confonde il portale o il gestore con la famiglia concorsuale. Il Metodo BANDO parte dal bando, non dall'etichetta esterna.

Errore tipico

L'errore più frequente è comprare o aprire materiali prima di aver capito il perimetro.

Il candidato legge "Ministero" e inizia subito da diritto amministrativo generale. Oppure legge "Funzioni Centrali" e apre fonti su tutti i Ministeri, sulla PCM, sull'Avvocatura, su contabilità, contratti, PNRR e digitale senza decidere priorità.

La correzione è:

1. identifica la famiglia;
2. identifica il profilo;
3. identifica la prova che seleziona;
4. separa core, modulo e profilo;
5. produci un output entro 48 ore.

Mini-esercizio

Prendi un bando reale o simulato e compila questa griglia in 20 minuti.

Domanda	Risposta
qual è la fonte ufficiale del bando?	
Quale amministrazione assume?	

Domanda	Risposta
Quale soggetto gestisce la procedura, se diverso?	
Il bando è dentro M-FC01? perché?	
Domanda	Risposta
Quale profilo/codice concorso preparo?	
Quali sono le tre materie comuni principali?	
Domanda	Risposta
Quali sono le tre materie M-FC01 principali?	
Quale materia dipende dal profilo concreto?	
Domanda	Risposta
Quale prova pesa di più?	
Quale output preparo per primo?	
Domanda	Risposta
Quale dato devo verificare su fonte ufficiale prima di citarlo?	

Correzione: se la risposta alla quarta riga è vaga, non hai ancora riconosciuto il modulo. Se l'output è "leggere il manuale", non hai ancora trasformato il bando in azione.

Diario errori del capitolo

Apri una pagina del diario e registra almeno tre possibili errori di perimetro.

Errore	Come lo riconosco	Correzione
Confondere Ministero e Comune	Studio atti locali o TUEL senza che il bando lo richieda	Torno a organizzazione centrale e profilo ministeriale
Confondere portale e famiglia	Penso che ogni procedura inPA/RIPAM sia M-FC01	Leggo amministrazione, profilo e codice concorso
Errore	Come lo riconosco	Correzione
Confondere core e modulo	Studio solo amministrativo generale	Aggiungo organizzazione, PIAO, bilancio, contratti o settore se richiesti
Confondere modulo e profilo	Studio tutti i capitoli specialistici allo stesso livello	Peso le materie in base a prove e punteggi

Errore	Come lo riconosco	Correzione
Citare numeri non verificati	Uso stime trovate in materiali non ufficiali	Verifico RGS, bando o fonte ufficiale aggiornata

Il diario serve a impedire che un errore di partenza diventi un mese di studio dispersivo.

Checklist operativa finale

Prima di passare al capitolo 2, devi poter rispondere senza appunti:

Verifica	Risposta pronta?
So spiegare che cosa comprende M-FC01?	
So dire che cosa resta fuori dal modulo?	
Verifica	Risposta pronta?
So distinguere Ministeri, PCM e Avvocatura come porte diverse del modulo?	
So usare la tabella dentro/fuori per un bando reale?	
Verifica	Risposta pronta?
So separare core comune, modulo M-FC01 e profilo concreto?	
So compilare il Bando Decoder M-FC01?	
Verifica	Risposta pronta?
So indicare almeno un output da produrre per il mio bando?	
So quali dati non devo citare senza verifica ufficiale?	

Se una risposta manca, non è un fallimento. È il primo elemento del tuo piano di studio.

Anatomia del bando ministeriale/RIPAM

B
BANDO

A
AREE

N
NUCLEI

D
DIARIO

O
OUTPUT

Anatomia del bando ministeriale/RIPAM

Apertura editoriale

Il bando ministeriale o RIPAM stabilisce il perimetro reale della preparazione. Indica chi assume, per quale profilo, con quali requisiti e attraverso quali prove; precisa inoltre materie, punteggi, soglie e tempi. Va letto prima di scegliere un manuale.

Il candidato che studia senza aver scomposto il bando rischia di preparare materie corrette ma con priorità sbagliate. Nei concorsi delle Funzioni Centrali questo rischio aumenta, perché le procedure possono riguardare Ministeri, Presidenza del Consiglio dei ministri, Avvocatura dello Stato o procedure gestite tramite inPA, RIPAM/Formez o canali ministeriali autonomi. La forma concreta della prova, però, resta sempre quella indicata dal bando specifico.

L'obiettivo non è conoscere a memoria ogni formula del bando, ma trasformarlo in una scheda operativa. Da quel momento il candidato sa che cosa deve studiare, che cosa deve allenare, che cosa deve controllare e quali errori deve evitare prima della domanda e durante la preparazione.

Obiettivo

Al termine di questo capitolo il candidato deve saper:

- leggere un bando ministeriale o RIPAM senza perdersi tra articoli, allegati e rinvii;
- distinguere ente, profilo, area, requisiti, prove, materie, titoli, punteggi e scadenze;
- costruire una griglia di lettura del bando M-FC01;
- collegare ogni elemento del bando a una decisione di studio;
- evitare l'errore di iniziare dai quiz o dai manuali prima di aver capito la procedura.

Mappa BANDO

Fase	Domanda guida	Azione del candidato
Bando	Che cosa dice davvero la procedura?	Il candidato individua ente, posti, profili, requisiti, prove, materie, punteggi e scadenze.
Fase	Domanda guida	Azione del candidato
Aree	Quali grandi aree di studio emergono?	Il candidato collega le materie a diritto amministrativo, pubblico impiego, organizzazione centrale, contabilità, contratti, digitale e lingua/logica se previste.

Fase	Domanda guida	Azione del candidato
Nuclei	Quali nuclei hanno più probabilità di essere decisivi?	Il candidato seleziona concetti ad alta resa: procedimento, competenze, trasparenza, responsabilità, organizzazione ministeriale, prove scritte e orali.
Fase	Domanda guida	Azione del candidato
Diario	Che cosa devo monitorare durante la preparazione?	Il candidato registra scadenze, errori ricorrenti, materie deboli, rinvii ufficiali e aggiornamenti del bando.
Fase	Domanda guida	Azione del candidato
Output	Che cosa devo produrre per arrivare pronto?	Il candidato costruisce una scheda bando, una checklist pre-domanda, un piano di studio e simulazioni coerenti con le prove previste.

Le sette domande che scompongono il bando

1. QUALE AMMINISTRAZIONE STA ASSUMENDO?

Il primo elemento da isolare è l'amministrazione procedente. Nei concorsi delle Funzioni Centrali il bando può riguardare Ministeri, Presidenza del Consiglio dei ministri, Avvocatura dello Stato o altre amministrazioni centrali compatibili con il perimetro del modulo.

L'amministrazione procedente chiarisce sia la possibile sede di lavoro sia il contesto nel quale si collocano le mansioni. Un profilo amministrativo in un Ministero non è una generica posizione d'ufficio: può comportare procedimenti, atti, flussi documentali, programmazione, controlli e rapporti con cittadini, imprese o altre amministrazioni.

Quando la procedura passa da inPA o da RIPAM/Formez, il candidato deve controllare il portale ufficiale, il bando, gli allegati e gli eventuali canali indicati dall'amministrazione. Il portale non sostituisce il bando; lo rende accessibile e operativo. Il bando, però, resta il testo da decodificare.

2. QUAL È IL PROFILO?

Il profilo professionale è il ponte tra il bando e la vita lavorativa. Indica il tipo di ruolo richiesto, il livello di accesso, l'area di inquadramento e, quando presenti, le competenze attese.

Il candidato deve evitare una lettura superficiale. Due concorsi possono avere materie simili, ma profili diversi. Un profilo amministrativo, contabile, informatico, tecnico o gestionale richiede un diverso equilibrio tra teoria, casi pratici, linguaggio professionale e prova orale.

Per approfondire area, famiglia professionale, competenze e mansioni, vai al capitolo 03.

Nel modulo M-FC01 il profilo va letto insieme al contesto delle amministrazioni centrali. Questo significa domandarsi: il lavoro sarà più vicino a procedimenti amministrativi, gestione del personale, contabilità pubblica, performance, contratti, digitale, istruttorie, segreterie tecniche o supporto agli uffici di livello centrale?

3. QUALI REQUISITI DEVO POSSEDERE?

I requisiti sono la porta di ingresso. Il candidato deve verificare requisiti generali, titolo di studio, eventuali requisiti specifici, condizioni di ammissione e modalità di dichiarazione nella domanda.

Questa verifica deve precedere lo studio. Non ha senso costruire un piano di sessanta giorni se il candidato non ha ancora controllato titolo richiesto, termini di presentazione, modalità di candidatura e documenti necessari.

Il controllo dei requisiti deve essere scritto, non mentale. Il candidato deve compilare una mini-scheda con tre colonne: requisito richiesto, prova personale del possesso, punto del bando in cui è indicato. Questa pratica riduce il rischio di errori nella domanda e prepara anche a eventuali controlli successivi.

4. QUALI PROVE SONO PREVISTE?

La forma della prova dipende sempre dal bando specifico. Il quadro generale dei concorsi pubblici è fornito dal D.P.R. 487/1994, come modificato dal D.P.R. 82/2023, ma il candidato non deve trasformare questa informazione in una guida astratta alla normativa concorsuale. Deve usarla come cornice e poi leggere la procedura concreta.

Il bando può prevedere quiz, prova scritta, prova teorico-pratica, prova orale, accertamenti di lingua, informatica o competenze trasversali. Ogni forma richiede un allenamento diverso.

Se la prova è a quiz, il candidato deve allenare tempo, esclusione delle alternative, riconoscimento degli errori e diario degli sbagli. Se la prova è scritta o teorico-pratica, deve allenare struttura della risposta, uso delle parole chiave, definizione, funzione, esempio e conclusione. Se è previsto l'orale, deve preparare esposizioni ordinate, collegamenti e risposte a domande incrociate.

Il bando indica dunque due cose diverse: che cosa studiare e come quel contenuto verrà valutato.

5. QUALI MATERIE SONO DAVVERO CENTRALI?

Le materie indicate nel bando non hanno tutte lo stesso peso operativo. Il candidato deve classificarle.

Le materie obbligatorie sono quelle espressamente indicate come oggetto di prova. Le materie probabili sono quelle che, pur non sempre dettagliate in modo analitico, sono coerenti con il profilo e con la famiglia concorsuale. Le materie accessorie servono a completare la preparazione, ma non devono assorbire il tempo principale. Le materie killer sono quelle in cui un errore pesa molto perché bloccano la comprensione di molte altre: per esempio procedimento amministrativo, pubblico impiego, trasparenza, responsabilità, contabilità essenziale o contratti pubblici, quando previste.

Le materie orali richiedono una trasformazione ulteriore: non basta saperle leggere, bisogna saperle spiegare.

Le espressioni «materie probabili» e «materie killer» sono etichette operative del Metodo BANDO, non categorie giuridiche del bando. Servono a ordinare il lavoro personale; non autorizzano ad aggiungere al programma materie che la procedura non richiede.

Nel perimetro ministeriale e centrale ricorrono spesso aree come organizzazione statale centrale, pubblico impiego, diritto amministrativo operativo, contabilità pubblica, performance, contratti pubblici, digitale, casi situazionali e quesiti collegati al lavoro negli uffici centrali. Il candidato deve comunque restare fedele al bando effettivo e non presumere materie non indicate.

6. COME FUNZIONANO PUNTEGGI, SOGLIE E TITOLI?

Punteggi e soglie trasformano la preparazione in strategia. Una prova con soglia minima richiede prima solidità e poi eccellenza. Una procedura con titoli richiede anche il controllo documentale. Una graduatoria basata su più elementi impone di capire dove si può guadagnare punteggio e dove si rischia di perderlo.

Il candidato deve segnare:

- punteggio massimo di ogni prova;
- eventuale soglia minima;
- criteri di valutazione, se presenti;
- peso dei titoli;
- regole sulla graduatoria;
- eventuali precedenze, preferenze o riserve, senza confonderle con il merito della preparazione.

Questi elementi non vanno letti solo alla fine. Devono orientare il piano. Se una prova pesa molto, deve ricevere più simulazioni. Se una soglia è selettiva, il candidato deve prima assicurarsi una base ampia e stabile. Se l'orale completa la valutazione, bisogna iniziare presto a parlare ad alta voce, non soltanto negli ultimi giorni.

7. QUALI SCADENZE GOVERNANO LA PROCEDURA?

Ogni bando contiene un calendario implicito o esplicito. Anche quando le date delle prove non sono ancora note, esistono termini per la domanda, finestre di comunicazione, diari da consultare, avvisi ufficiali e canali da monitorare.

Il candidato deve costruire un calendario minimo con:

- termine per presentare la domanda;
- data o periodo degli avvisi successivi;
- canali ufficiali da controllare;
- eventuali documenti da preparare;
- periodo disponibile per lo studio;
- data interna per completare il primo giro di programma;
- data interna per iniziare simulazioni e ripasso.

Nel Metodo BANDO il calendario non è un'agenda passiva. È una struttura di decisione. Se restano trenta giorni, il candidato deve selezionare nuclei e simulazioni. Se restano sessanta giorni, può alternare teoria, quiz e casi. Se restano novanta giorni o più, può costruire una preparazione più ciclica e consolidata.

Griglia di lettura del bando M-FC01

La griglia seguente deve essere compilata prima di scegliere manuali, corsi o batterie di quiz.

Campo da leggere	Che cosa cercare	Decisione pratica
Amministrazione	Ministero, Presidenza del Consiglio, Avvocatura o altra amministrazione centrale	Capire il contesto organizzativo e i casi probabili.
Gestore procedura	inPA, RIPAM/Formez o procedura ministeriale autonoma	Stabilire quali portali e avvisi ufficiali monitorare.
Campo da leggere	Che cosa cercare	Decisione pratica
Profilo	Area, famiglia professionale, mansioni, competenze richieste	Collegare le materie al lavoro reale.
Posti	Numero, eventuale distribuzione, sedi se indicate	Valutare concorrenza, preferenze e compatibilità personale.
Campo da leggere	Che cosa cercare	Decisione pratica
Requisiti	Titolo di studio, requisiti generali e specifici	Verificare l'ammissibilità prima dello studio.
Domanda	modalità, termine, allegati, dichiarazioni	Preparare la candidatura senza errori formali.
Campo da leggere	Che cosa cercare	Decisione pratica
Prove	Quiz, scritto, teorico-pratico, orale, lingua, informatica	Scegliere il tipo di allenamento.
Materie	Programma d'esame e competenze	Costruire aree, nuclei e priorità.
Campo da leggere	Che cosa cercare	Decisione pratica
Punteggi	Massimi, soglie, criteri e titoli	Capire dove si decide la graduatoria.
Diario	Avvisi, date, convocazioni, comunicazioni ufficiali	Impostare controlli periodici e promemoria.
Campo da leggere	Che cosa cercare	Decisione pratica
Rischi	Materie deboli, scadenze, documenti, prove sottovalutate	Aprire il diario errori e il piano di recupero.

Esempio di scomposizione senza dati non verificati

Immaginiamo un bando per un profilo amministrativo in un'amministrazione centrale, gestito tramite canali ufficiali digitali. Il candidato non deve copiare il titolo del bando e iniziare a studiare diritto amministrativo in modo generico. Deve procedere così.

Prima individua l'amministrazione e il profilo. Se il profilo riguarda attività amministrative, istruttorie, documentali o di supporto agli uffici, il candidato collega subito il programma a procedimento, organizzazione della PA, pubblico impiego, trasparenza, contratti e digitale, nei limiti del bando.

Poi legge le prove. Se è prevista una prova a quiz, il candidato crea sessioni a tempo e un diario errori. Se è prevista una prova scritta, prepara schemi di risposta. Se è previsto l'orale, trasforma ogni argomento in una spiegazione da due minuti.

Infine controlla punteggi, soglie e avvisi. Se la soglia della prova scritta è decisiva, il primo obiettivo non è sapere tutto, ma superare stabilmente il livello minimo con margine. Se i titoli incidono, il candidato prepara documenti e dichiarazioni con anticipo. Se gli avvisi successivi sono pubblicati su canali ufficiali, li inserisce nel calendario.

A questo punto la lettura del bando produce decisioni concrete di studio.

Checklist prima di iniziare a studiare

Prima di aprire il manuale, il candidato deve poter rispondere a queste domande:

- Ho identificato l'amministrazione e il profilo?
- Ho verificato di possedere i requisiti richiesti?
- Ho annotato il termine di presentazione della domanda?
- Ho capito quali prove sono previste?
- Ho distinto materie centrali, accessorie e ad alto rischio?
- Ho segnato punteggi, soglie e titoli?
- Ho individuato i canali ufficiali da monitorare?
- Ho trasformato il programma in aree e nuclei?
- Ho aperto un diario per errori, dubbi e aggiornamenti?
- Ho deciso quale output allenare: quiz, risposta scritta, caso o orale?

Se una risposta manca, il piano di studio non è ancora pronto.

Da sapere in 5 righe

Il bando ministeriale o RIPAM è la fonte operativa che trasforma il concorso in un piano di preparazione. Il candidato deve leggere ente, profilo, requisiti, prove, materie, punteggi, soglie, titoli e scadenze prima di iniziare a studiare. La forma della prova dipende dal bando specifico: quiz, scritto, teorico-pratico e orale richiedono allenamenti diversi. InPA e gli altri canali ufficiali servono per cercare, presentare e monitorare la procedura, ma il bando resta il testo da decodificare.

Una buona scheda bando permette di passare da studio generico a preparazione mirata.

Caso guidato

Giulia trova un concorso per un profilo amministrativo in un'amministrazione centrale. La prima reazione è acquistare un manuale generale e iniziare dai quiz. Prima di farlo, applica il Bando Decoder.

Legge il bando e compila la scheda. L'amministrazione appartiene al perimetro delle Funzioni Centrali. Il profilo è amministrativo. Le prove previste richiedono conoscenze giuridico-amministrative e competenze operative. Il bando indica materie, modalità di prova, punteggi e canali per gli avvisi successivi.

Giulia divide il programma in aree: diritto amministrativo, organizzazione della PA, pubblico impiego, trasparenza, digitale e altre materie indicate. Poi seleziona i nuclei: procedimento, provvedimento, responsabilità, doveri del dipendente pubblico, accesso, organizzazione ministeriale, uso degli strumenti digitali se previsto.

A questo punto costruisce tre output: quiz a tempo per le materie nozionistiche, risposte sintetiche per gli argomenti centrali e spiegazioni orali da due minuti per i concetti più probabili. Nel diario registra ogni errore con una categoria: non conoscevo la regola, ho letto male la domanda, ho confuso due istituti, non sapevo collegare il concetto al profilo.

Dopo una settimana Giulia non sta più studiando "per un concorso pubblico" in modo generico. Sta preparando quel bando, per quel profilo, con quelle prove.

Domanda da commissario

Domanda: perché il candidato non deve limitarsi a leggere l'elenco delle materie del bando?

Risposta modello: Il candidato non deve limitarsi all'elenco delle materie perché il bando contiene anche il profilo, le prove, i punteggi, le soglie, i titoli, le scadenze e le modalità operative della procedura. Le materie indicano che cosa può essere richiesto, ma la forma della prova indica come quel contenuto verrà valutato. In un concorso ministeriale o RIPAM la stessa materia può richiedere un allenamento diverso se viene chiesta in un quiz, in una risposta scritta, in un caso teorico-pratico o all'orale.

Per questo il bando deve essere trasformato in una scheda operativa di studio.

Domanda-trappola

Domanda: Se un concorso è pubblicato su inPA, è sufficiente controllare il portale per conoscere tutta la procedura?

Risposta corretta: No. inPA è il portale operativo per cercare bandi, profili, requisiti, prove e procedure, ma occorre leggere anche il bando, gli allegati, il sito dell'amministrazione procedente e gli altri canali ufficiali indicati. Il rischio è confondere il luogo digitale della procedura con il contenuto completo della disciplina concorsuale. Per studiare correttamente, il candidato deve decodificare il bando specifico.

Mini-esercizio

Prendi un bando ministeriale o RIPAM e compila questa scheda in forma sintetica.

Voce	Risposta del candidato
Amministrazione precedente	
Gestore o canale della procedura	
Profilo e area	
Requisiti principali	
Voce	Risposta del candidato
Termine per la domanda	
Prove previste	
Materie centrali	
Materie accessorie o di completamento	
Voce	Risposta del candidato
Punteggi e soglie	
Titoli valutabili, se presenti	
Canali da monitorare	
Primo rischio personale	
Voce	Risposta del candidato
Primo output da allenare	

Dopo aver compilato la scheda, scrivi in tre righe quale sarà la tua priorità della prima settimana. La priorità deve derivare dal bando, non dalla materia che ti piace di più.

Errore tipico

L'errore più frequente è iniziare a studiare dal nome della materia, non dalla struttura della prova. Il candidato legge "diritto amministrativo" e apre un capitolo generale, senza chiedersi se quella materia verrà valutata con quiz, risposta sintetica, caso pratico o orale.

Questo comportamento disperde lo studio: il candidato accumula pagine lette senza costruire output valutabili. Per correggerlo, accanto a ogni materia va indicata la prova corrispondente. Se la materia entra nei quiz, servono domande a tempo. Se entra nello scritto, servono risposte ordinate. Se entra all'orale, servono spiegazioni ad alta voce. Se entra in un caso, servono soggetti, competenza, procedimento, vincoli e decisione.

Profili professionali, CCNL e mansioni

B
BANDO

A
AREE

N
NUCLEI

D
DIARIO

O
OUTPUT

Profili professionali, CCNL e mansioni

Apertura editoriale

Due bandi possono indicare materie molto simili e richiedere preparazioni diverse. La differenza emerge quando si leggono il profilo, l'area di inquadramento, le competenze richieste e le attività che la persona selezionata dovrà svolgere.

Il titolo del profilo è un primo segnale, non una descrizione completa del lavoro. «Funzionario amministrativo», «assistente», «specialista economico» o «funzionario informatico» possono assumere significati operativi diversi secondo l'amministrazione, il bando e gli allegati. Per questo il candidato non deve costruire il piano sulla sola denominazione.

Il CCNL aiuta a interpretare il contesto professionale. Non sostituisce il bando e non decide da solo che cosa sarà chiesto in prova. Offre però il lessico necessario per distinguere comparto, area, famiglia professionale, profilo, competenze e mansioni. Una lettura ordinata di questi elementi permette di collegare il programma d'esame al lavoro reale senza trasformare la preparazione in uno studio sindacale o retributivo.

La domanda da tenere presente è:

NOTA

quale lavoro descrive davvero il profilo e come cambia, di conseguenza, il mio piano di studio?

Obiettivi del capitolo

Al termine del capitolo saprai:

1. distinguere comparto, area dirigenziale, area di inquadramento, famiglia professionale, profilo e mansioni;
2. capire a che cosa serve il CCNL nella lettura di un concorso;
3. riconoscere la specificità contrattuale della Presidenza del Consiglio senza confonderla con l'ordinamento istituzionale;
4. collegare profilo e attività alle materie da rendere prioritarie;
5. individuare la forma di prova che può mettere maggiormente in difficoltà quel profilo;
6. compilare una scheda profilo basata sul bando e sulle fonti ufficiali richiamate.

Mappa BANDO

Fase	Domanda	Azione	Output
B - Bando	Quali area, profilo, competenze e attività sono indicati?	Evidenzia le formule esatte e i rinvii agli allegati.	Scheda anagrafica del profilo
A - Aree	Quali materie sostengono quelle attività?	Separa core comune, materia ministeriale e specializzazione.	Mappa delle aree
Fase	Domanda	Azione	Output
N - Nuclei	Quali concetti servono per svolgere o spiegare il lavoro?	Seleziona i nuclei ad alta resa senza aggiungere materie estranee.	Lista delle priorità
D - Diario	Dove rischi di confondere titolo, mansione e programma?	Registra dubbi, fonti da verificare e scarti tra le etichette.	Diario del profilo
Fase	Domanda	Azione	Output
O - Output	Come verranno valutate le competenze?	Collega materia e attività a quiz, scritto, caso, orale o prova tecnica.	Piano di allenamento

Le parole da non confondere

Il lessico del lavoro pubblico contiene livelli diversi. Se vengono trattati come sinonimi, il candidato rischia di dedurre dal CCNL ciò che deve invece leggere nel bando, oppure di attribuire al titolo del profilo mansioni che non sono state indicate.

COMPARTO E AREA DIRIGENZIALE

Il comparto individua un ambito della contrattazione collettiva per il personale non dirigente. L'area dirigenziale riguarda invece la contrattazione della dirigenza. Questa distinzione serve a capire quale disciplina collettiva consultare e quale contesto professionale è richiamato dalla procedura.

Per un candidato non dirigente, trovare nel bando il riferimento alle Funzioni Centrali non significa conoscere già area, famiglia o mansioni. Significa aver individuato il perimetro contrattuale generale. Occorre poi leggere l'inquadramento e il profilo effettivamente messi a concorso.

La parola «area» può inoltre comparire in contesti diversi. Occorre verificare se il testo parla di area contrattuale della dirigenza, area di inquadramento del personale o area tematica del programma d'esame. Il significato dipende dalla frase e dalla fonte in cui compare.

AREA DI INQUADRAMENTO E FAMIGLIA PROFESSIONALE

L'area di inquadramento colloca il posto nel sistema professionale applicabile. Contribuisce a definire il livello generale delle attività e delle responsabilità attese, ma non descrive da sola il contenuto concreto del lavoro.

La famiglia professionale raggruppa lavori accomunati da competenze e attività affini. È una chiave organizzativa più specifica dell'area, ma ancora non coincide necessariamente con il profilo del bando. Una stessa famiglia può comprendere posizioni con specializzazioni differenti; allo stesso modo, denominazioni simili possono essere usate in amministrazioni diverse con contenuti non identici.

Il candidato deve quindi leggere la sequenza completa:

NOTA

area di inquadramento → famiglia professionale → profilo del bando → competenze e attività dichiarate.

Saltare un passaggio porta a un piano generico. Fermarsi alla famiglia professionale può far perdere una materia tecnica; fermarsi al titolo del profilo può nascondere attività contabili, digitali o organizzative presenti negli allegati.

PROFILO, COMPETENZE E MANSIONI

Il profilo è la denominazione con cui la procedura identifica il tipo di posizione da coprire. Le competenze indicano ciò che la persona deve sapere applicare o dimostrare. Le mansioni descrivono le attività lavorative coerenti con l'inquadramento e con l'organizzazione dell'amministrazione.

I tre elementi sono collegati, ma non sono intercambiabili. Il profilo orienta; le competenze qualificano; le mansioni rendono concreto il lavoro. Il programma d'esame, a sua volta, stabilisce che cosa può essere valutato nella procedura.

Un bando può richiedere conoscenze di diritto amministrativo a profili diversi. Per un profilo amministrativo-giuridico, quelle conoscenze possono sostenere istruttorie, atti, accesso e trasparenza. Per un profilo economico-contabile possono accompagnare bilancio, spesa, rendicontazione e controlli. Per un profilo ICT possono servire a collocare progetti digitali, dati e servizi nell'azione amministrativa. La materia è comune; funzione e profondità cambiano.

A che cosa serve il CCNL per il candidato

Il CCNL è utile quando chiarisce il sistema professionale e il contesto del rapporto di lavoro. Può aiutare a comprendere:

- il perimetro contrattuale applicabile;
- l'ordinamento professionale richiamato;
- il rapporto tra aree e famiglie professionali;
- il lessico delle attività e delle responsabilità;
- gli istituti del rapporto di lavoro che il bando include nel programma;
- il contesto della responsabilità disciplinare, da studiare nella profondità richiesta dalla prova.

Non è invece una scorciatoia per prevedere il programma. Il CCNL non autorizza a inserire automaticamente nel piano ogni istituto che disciplina. Se il bando richiede pubblico impiego, codice di comportamento o responsabilità disciplinare, il candidato deve individuare il perimetro esatto della materia e usare il nucleo generale del VOL-01. Questo capitolo aggiunge il taglio delle Funzioni Centrali, non riscrive tutta la disciplina del lavoro pubblico.

Retribuzioni, indennità, progressioni e altri dettagli economici cambiano nel tempo e possono dipendere dal contratto applicabile. Non servono per classificare il profilo, salvo che la procedura li richiami espressamente. Prima di citarli occorre verificare la fonte ufficiale vigente.

Funzioni Centrali e Presidenza del Consiglio

La Presidenza del Consiglio dei ministri richiede una verifica specifica. La documentazione ARAN e la disciplina contrattuale applicabile distinguono il comparto e l'area della Presidenza dal perimetro ordinario delle Funzioni Centrali. Di conseguenza, un candidato a una procedura PCM non deve applicare automaticamente etichette, ordinamenti professionali o istituti ricavati da un diverso contratto.

La distinzione riguarda il contratto. L'ordinamento istituzionale della Presidenza, le sue funzioni e la sua organizzazione sono sviluppati nel capitolo 05. Qui interessa una sola conseguenza operativa: quando il bando riguarda la PCM, occorre controllare quale contratto richiama, quale area indica e come descrive profilo e attività.

Questa cautela vale per ogni amministrazione. L'etichetta M-FC01 aiuta a scegliere il modulo; il bando decide il percorso concreto.

Dal profilo alle materie prioritarie

La tabella non sostituisce il programma d'esame. Serve a formulare ipotesi di lavoro da confermare sul bando e sugli allegati.

Famiglia operativa	Segnali nelle attività	Materie da controllare nel bando	Prova potenzialmente critica
Amministrativo-giuridica	istruttorie, atti, procedimenti, accesso, personale, supporto normativo	amministrativo, pubblico impiego, trasparenza, organizzazione, eventuale normativa di settore	scritto sintetico, caso amministrativo o orale
Economico-contabile	bilancio, spesa, rendicontazione, controlli, acquisti, monitoraggio	contabilità pubblica, bilancio dello Stato, contratti, amministrativo, eventuale economia	caso contabile, quesito applicativo o orale tecnico

Famiglia operativa	Segnali nelle attività	Materie da controllare nel bando	Prova potenzialmente critica
ICT e digitale	servizi digitali, dati, infrastrutture, sicurezza, interoperabilità, supporto tecnico	informatica, CAD, dati, sicurezza, privacy, project management, oltre al core indicato	prova tecnica, caso progettuale o quesiti specialistici
Tecnica o specialistica	progettazione, valutazioni, attività scientifiche o tecniche di settore	disciplina tecnica richiesta, normativa settoriale, sicurezza o contratti se previsti	elaborato tecnico, caso o colloquio specialistico
Famiglia operativa	Segnali nelle attività	Materie da controllare nel bando	Prova potenzialmente critica
Supporto operativo	gestione documentale, segreteria, protocollo, relazione con utenti e uffici	procedimento essenziale, pubblico impiego, digitale, trasparenza e materie del bando	quiz, situazionale o prova pratica

La colonna «materie da controllare» non è un elenco da studiare integralmente. È un filtro. Se una materia non compare nel programma e non è necessaria per comprendere una materia espressamente richiesta, non va aggiunta per abitudine.

PROFILI AMMINISTRATIVO-GIURIDICI

Il rischio tipico è studiare molto diritto in astratto e poco lavoro amministrativo. La descrizione delle attività può indicare se il baricentro cade su procedimento, atti, personale, trasparenza, contenzioso, supporto normativo o organizzazione. La prova critica diventa quella che impone di applicare la regola: caso, risposta sintetica o orale con collegamenti.

PROFILI ECONOMICO-CONTABILI

La parola «contabile» non basta a stabilire il programma. Occorre verificare se il bando richiama contabilità dello Stato, bilancio, controlli, rendicontazione, contratti, economia o discipline aziendali. Le mansioni aiutano a ordinare le priorità, ma non possono introdurre argomenti assenti dalla procedura.

PROFILI ICT E DIGITALI

Quando il contenuto tecnico è dominante, il percorso può richiedere il volume ICT oltre al raccordo M-FC01. Il modulo ministeriale resta utile per il contesto dell'amministrazione centrale; non deve però sostituire la preparazione specialistica. Il candidato deve distinguere la materia tecnica dalla sua applicazione nella PA.

PROFILI TECNICI E SPECIALISTICI

Un profilo tecnico non è una variante del profilo amministrativo. Se il bando pesa progettazione, territorio, lavori, valutazioni o altre competenze verticali, serve il percorso specialistico pertinente. M-FC01 conserva funzione di raccordo per organizzazione centrale, procedimento e materie comuni effettivamente previste.

Dalle mansioni alla prova critica

Le mansioni non dicono con certezza quale domanda uscirà. Permettono però di capire quale prestazione merita più allenamento, purché la forma di prova sia confermata dal bando.

Attività descritta	Prestazione da allenare	Controllo necessario
Istruire una pratica o predisporre un atto	ricostruire soggetti, competenza, fasi, vincoli e decisione	la prova prevede caso o quesito applicativo?
Analizzare dati contabili o monitorare spesa	leggere una situazione, motivare controlli e conseguenze	quali discipline contabili sono nel programma?
Attività descritta	Prestazione da allenare	Controllo necessario
Gestire servizi digitali o dati	spiegare requisiti, rischi, scelte e impatto amministrativo	quanto pesa la componente tecnica?
Supportare utenti o uffici	scegliere condotta, comunicazione e passaggio corretto	sono previsti situazionali o prova pratica?
Attività descritta	Prestazione da allenare	Controllo necessario
Fornire supporto giuridico o specialistico	esporre una regola, applicarla e segnalarne i limiti	scritto, orale o entrambi?

La prova critica non è necessariamente la materia più difficile. È la forma in cui il candidato rischia di non trasformare la conoscenza in prestazione. Chi conosce la teoria ma non sa organizzare un caso ha un problema diverso da chi risponde bene ma non domina i concetti tecnici.

Scheda profilo M-FC01

Compila la scheda usando il bando, gli allegati e le fonti ufficiali richiamate.

Campo	Dato rilevato	Fonte/punto da cui deriva
Amministrazione		
Codice concorso		
Comparto o disciplina richiamata		
Area di inquadramento		
Campo	Dato rilevato	Fonte/punto da cui deriva
Famiglia professionale, se indicata		
Profilo		
Competenze richieste		
Attività o mansioni descritte		
Campo	Dato rilevato	Fonte/punto da cui deriva
Materie espressamente previste		
Materie comuni da riusare dal VOL-01		
Modulo specialistico necessario		
Prove previste		
Campo	Dato rilevato	Fonte/punto da cui deriva
Prova critica personale		
Fonte ufficiale da monitorare		
Dubbi da verificare		

Concludi la scheda con una frase operativa:

NOTA

Per questo profilo devo rafforzare _____, riusare dal VOL-01 _____, aggiungere dal modulo specialistico _____ e allenare soprattutto _____.

Da sapere in 5 righe

1. Comparto, area, famiglia professionale, profilo e mansioni descrivono livelli diversi.
2. Il CCNL chiarisce il contesto professionale, ma non sostituisce il bando.
3. Il nome del profilo non basta: vanno lette competenze, attività, materie e prove.
4. La PCM richiede il controllo della disciplina contrattuale specificamente richiamata.
5. Il piano nasce dall'incrocio tra profilo concreto, programma e prestazione richiesta.

Caso guidato

Elena confronta due procedure delle Funzioni Centrali. Entrambe richiamano diritto amministrativo, pubblico impiego e competenze digitali. Nel primo bando il profilo svolge istruttorie, predispone atti e supporta procedimenti. Nel secondo analizza dati di spesa, collabora alla rendicontazione e supporta controlli amministrativo-contabili.

Se Elena guardasse soltanto le materie comuni, costruirebbe due piani quasi identici. Leggendo profili e attività, individua invece due baricentri. Per il primo profilo rafforza procedimento, provvedimento, accesso, trasparenza e scrittura di risposte applicative. Per il secondo verifica il peso di contabilità dello Stato, bilancio, rendicontazione e controlli, senza presumere argomenti non indicati.

Poi controlla le prove. Il primo bando prevede un quesito teorico-pratico; il secondo una prova con forte componente tecnico-contabile. Elena mantiene il core comune, ma distribuisce diversamente studio e simulazioni. Non ha inventato due programmi: ha letto due funzioni professionali attraverso i rispettivi bandi.

Domanda da commissario

Domanda: qual è la differenza tra area di inquadramento, famiglia professionale e profilo?

Risposta modello: l'area colloca il posto nel sistema professionale e indica il livello generale delle attività. La famiglia professionale raggruppa lavori accomunati da competenze e attività affini. Il profilo è la posizione concreta identificata dalla procedura. Per preparare il concorso occorre leggere questi elementi insieme alle competenze, alle mansioni, alle materie e alle prove indicate dal bando.

Domanda-trappola

Domanda: due bandi che usano lo stesso titolo di profilo richiedono lo stesso piano di studio?

Risposta corretta: no. La denominazione può essere simile, ma amministrazione, inquadramento, attività, programma e prove possono cambiare. Il titolo orienta; il bando e gli allegati definiscono il percorso concreto.

Errore tipico

L'errore più frequente è trasformare il titolo del profilo in una previsione automatica. Il candidato legge «amministrativo» e studia tutto il diritto disponibile, oppure legge «informatico» e trascura il contesto amministrativo.

La correzione richiede tre passaggi: trascrivere le attività dichiarate, collegarle soltanto alle materie del programma e individuare la prestazione richiesta dalla prova. Se uno dei tre passaggi manca, il piano resta incompleto.

Mini-esercizio

Scegli un profilo di un bando che stai preparando e completa le frasi.

1. L'area di inquadramento indicata è _____.
2. La famiglia professionale o il raggruppamento richiamato è _____.
3. Il profilo è _____.
4. Le tre attività più significative sono _____.
5. Le materie che il bando collega direttamente a quelle attività sono _____.
6. Il nucleo comune che posso riusare dal VOL-01 è _____.
7. L'eventuale modulo specialistico necessario è _____.
8. La prova che richiede più allenamento è _____ perché _____.

Controllo finale: sottolinea in ogni risposta la parola o il passaggio del bando da cui hai ricavato l'informazione. Se non trovi il fondamento, sposta la risposta tra i dubbi da verificare.

Governo, Ministeri e amministrazione centrale

B
BANDO

A
AREE

N
NUCLEI

D
DIARIO

O
OUTPUT

Governo, Ministeri e amministrazione centrale

Apertura editoriale

Governo, Presidenza del Consiglio e Ministeri compaiono spesso nella stessa pagina di un bando. Non indicano però la stessa realtà. Il Governo è un organo costituzionale complesso; la Presidenza del Consiglio è la struttura che supporta il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni; i Ministeri sono apparati dell'amministrazione statale organizzati per settori di intervento.

La distinzione serve nei quiz e aiuta a capire dove si colloca il posto messo a concorso. Chi confonde il ministro con il ministero, oppure considera la Presidenza un ministero ordinario, perde il rapporto tra indirizzo politico, coordinamento e gestione amministrativa.

Questo capitolo costruisce la mappa istituzionale essenziale. Non elenca tutti i ministeri esistenti né descrive i loro uffici interni: denominazioni e assetti possono cambiare, mentre dipartimenti, direzioni generali e flussi saranno affrontati nel capitolo 06.

Obiettivi del capitolo

Al termine del capitolo saprai:

1. collocare il Governo nell'ordinamento costituzionale;
2. distinguere Presidente del Consiglio, Consiglio dei ministri e ministri;
3. separare Governo, Presidenza del Consiglio e Ministeri;
4. riconoscere la differenza tra organo politico e apparato amministrativo;
5. spiegare il rapporto tra indirizzo politico-amministrativo e gestione;
6. usare correttamente l'espressione «amministrazione statale centrale»;
7. costruire una risposta da quiz, scritto o orale senza affidarti a un elenco imparato a memoria.

Mappa BANDO

Fase	Domanda	Azione	Output
B - Bando	Quale amministrazione assume e quale organo o struttura è richiamato?	Trascrivi la denominazione esatta e individua la fonte ufficiale.	Identità istituzionale del posto
A - Aree	Il tema appartiene a costituzionale, amministrativo o organizzazione della PA?	Collega la domanda alla materia prevista dal programma.	Area corretta di studio
Fase	Domanda	Azione	Output
N - Nuclei	Devo distinguere organo, funzione, apparato o competenza?	Ricostruisci il rapporto tra soggetti senza sovrapporli.	Mappa dei concetti
D - Diario	Quale coppia continuo a confondere?	Registra l'errore: Governo/PCM, ministro/ministero, indirizzo/gestione.	Errore da ripassare
Fase	Domanda	Azione	Output
O - Output	La prova chiede riconoscimento, confronto o esposizione?	Allenati con quiz, risposta sintetica o schema orale.	Prestazione verificabile

La mappa istituzionale essenziale

La parola «Governo» può essere usata nel linguaggio comune per indicare in modo generico l'intero apparato statale. Nello studio concorsuale questo uso è troppo impreciso. Occorre distinguere almeno quattro livelli:

- il Governo, organo costituzionale che determina e attua l'indirizzo politico generale secondo le regole dell'ordinamento;
- il Presidente del Consiglio dei ministri, che dirige la politica generale del Governo e mantiene l'unità dell'indirizzo politico e amministrativo;
- il Consiglio dei ministri, sede collegiale delle decisioni governative;
- i ministri, componenti del Governo e titolari, quando hanno un dicastero, della responsabilità politica del relativo settore amministrativo.

A questi soggetti si collegano apparati distinti. La Presidenza del Consiglio supporta le funzioni del Presidente e il coordinamento governativo. I Ministeri curano settori dell'amministrazione statale. Gli uffici amministrativi trasformano obiettivi e norme in procedimenti, atti, servizi, controlli e uso delle risorse.

La mappa non descrive una catena gerarchica unica. Il Consiglio dei ministri non è l'«ufficio superiore» di tutti i dipendenti ministeriali, e la Presidenza del Consiglio non è il vertice amministrativo di ogni ministero. La relazione cambia secondo il piano considerato: costituzionale, politico, organizzativo o gestionale.

Il Governo: un organo costituzionale complesso

Il Governo è definito complesso perché comprende più componenti tra loro collegate: Presidente del Consiglio, ministri e Consiglio dei ministri. La sua unità non elimina le diverse funzioni dei soggetti che lo compongono.

Sul piano costituzionale, il Governo esercita funzioni di indirizzo politico e partecipa all'attuazione delle politiche pubbliche attraverso gli strumenti previsti dall'ordinamento. Sul piano amministrativo, le decisioni politiche devono tradursi in obiettivi, programmi e attività degli apparati competenti. È in questo passaggio che il candidato deve evitare una scorciatoia: Governo e amministrazione collaborano, ma non coincidono.

Per il quadro generale sulla formazione del Governo, sul rapporto fiduciario e sulle fonti si rinvia a capitolo sul Governo. Qui interessa soprattutto riconoscere chi fa che cosa e come quel ruolo si collega ai Ministeri.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Il Presidente del Consiglio non è semplicemente il «capo di tutti i ministri» nel senso gerarchico proprio di un ufficio amministrativo. La sua funzione riguarda la direzione della politica generale del Governo, il mantenimento dell'unità dell'indirizzo e il coordinamento dell'attività dei ministri.

Nelle prove, la distinzione produce una conseguenza precisa. Se una domanda parla di coordinamento dell'azione governativa o di unità dell'indirizzo, il riferimento è al ruolo del Presidente. Se parla invece della gestione di una pratica, dell'adozione di un atto amministrativo o dell'organizzazione di un ufficio, occorre individuare l'amministrazione e il dirigente competenti.

La Presidenza del Consiglio fornisce al Presidente il supporto organizzativo necessario. Non va però confusa con la persona o con l'organo: «Presidente del Consiglio» e «Presidenza del Consiglio» non sono espressioni intercambiabili.

CONSIGLIO DEI MINISTRI

Il Consiglio dei ministri è l'organo collegiale nel quale Presidente e ministri assumono le decisioni attribuite al Governo nella sua dimensione collegiale. La collegialità significa che la decisione appartiene al Consiglio come organo, non alla semplice somma di dichiarazioni individuali dei ministri.

In una risposta orale conviene indicare prima la natura collegiale, poi la funzione nell'indirizzo governativo e infine distinguerlo dai singoli ministeri. Il Consiglio dei ministri decide sul piano governativo; un Ministero è un apparato amministrativo di settore.

MINISTRI

I ministri sono componenti del Governo. Quando sono posti a capo di un dicastero, assumono la responsabilità politica del settore affidato e definiscono obiettivi e priorità nel quadro dell'indirizzo governativo. L'apparato ministeriale non si esaurisce però nella figura del ministro: comprende strutture, dirigenti, personale, risorse e procedimenti.

Esistono anche incarichi ministeriali senza la titolarità di un dicastero. Questo dato impedisce di trattare «ministro» e «ministero» come sinonimi. Il primo indica una carica politica; il secondo un'organizzazione amministrativa.

Ministero, ministro e apparato amministrativo

Un Ministero è un'amministrazione dello Stato organizzata per curare un settore di interessi pubblici. La sua identità deriva dalle funzioni attribuite dall'ordinamento, non soltanto dalla denominazione usata in un determinato momento.

Il ministro opera sul piano politico e politico-amministrativo. L'apparato svolge invece l'attività amministrativa: istruisce procedimenti, adotta gli atti di competenza, gestisce personale e risorse, realizza programmi, eroga servizi e verifica risultati. La distinzione aiuta a leggere frasi che nei quiz possono sembrare equivalenti:

Espressione	Piano prevalente	Domanda da porsi
Ministro	politico	Quale responsabilità e indirizzo gli spettano?
Ministero	istituzionale e organizzativo	Quale settore di amministrazione cura?
Espressione	Piano prevalente	Domanda da porsi
Ufficio ministeriale	amministrativo	Quale competenza o attività esercita?
Dirigente	gestionale	Quali atti, risorse e risultati sono affidati alla gestione?
Espressione	Piano prevalente	Domanda da porsi
Dipendente	operativo-professionale	Quali attività svolge secondo profilo, competenza e assegnazione?

Il nome di un ministero non basta a ricostruirne l'organizzazione interna. Per quella servono la normativa vigente e gli atti organizzativi ufficiali. Ai fini di questo capitolo è sufficiente comprendere che il dicastero collega un settore politico a un apparato amministrativo, senza confondere i due livelli.

Indirizzo politico-amministrativo e gestione

La separazione tra indirizzo e gestione è uno dei passaggi più importanti per comprendere il funzionamento dei Ministeri.

Gli organi di governo definiscono obiettivi, priorità, programmi e criteri generali; verificano inoltre la rispondenza dei risultati agli indirizzi impartiti. I dirigenti esercitano i poteri di gestione: adottano gli atti amministrativi e organizzano risorse, personale e attività nell'ambito delle competenze assegnate.

I due piani restano collegati. L'indirizzo privo di attuazione resta un obiettivo; la gestione priva di obiettivi perde il riferimento istituzionale. La distinzione serve a rendere riconoscibili responsabilità diverse e a proteggere l'imparzialità della gestione amministrativa.

Per la disciplina generale della dirigenza e del pubblico impiego si rinvia a sezione su indirizzo politico e gestione. Nel modulo M-FC01 questa regola viene letta nel contesto di un'amministrazione centrale.

UN ESEMPIO ESSENZIALE

L'organo politico stabilisce che una determinata politica pubblica debba essere rafforzata e indica obiettivi e priorità. L'apparato competente traduce l'indirizzo in programmi, procedimenti, assegnazione di risorse, atti e controlli. Il dirigente risponde della gestione affidata; il ministro risponde politicamente dell'indirizzo e dei risultati secondo le regole dell'ordinamento.

L'esempio non consente di attribuire automaticamente ogni singolo atto al ministro o ogni scelta al dirigente. Per risolvere un caso concreto occorre sempre controllare la competenza prevista dalla fonte applicabile.

Che cosa significa amministrazione statale centrale

L'amministrazione statale centrale comprende apparati che operano a livello statale e svolgono funzioni riferite a interessi nazionali. I Ministeri ne costituiscono una componente fondamentale, ma l'amministrazione dello Stato non coincide esclusivamente con essi.

Nel sistema possono operare anche agenzie e altre strutture con compiti specifici. Inoltre, la pubblica amministrazione nel suo complesso comprende realtà diverse dallo Stato centrale: enti territoriali, enti pubblici, autorità e altre amministrazioni previste dall'ordinamento.

Per lo studio valgono alcune regole:

1. «pubblica amministrazione» è una categoria più ampia di «Ministeri»;
2. «amministrazione statale» non significa automaticamente «singolo ministero»;
3. la presenza di una funzione pubblica non basta a classificare un ente nella famiglia M-FC01.

Per scegliere il modulo corretto bisogna leggere la natura dell'amministrazione che bandisce, non soltanto la materia trattata o il portale sul quale compare l'avviso.

Governo, PCM e Ministeri: confronto operativo

Soggetto o struttura	Identità essenziale	Funzione da ricordare	Errore da evitare
Governo	organo costituzionale complesso	indirizzo politico generale e funzioni attribuite dall'ordinamento	usarlo come sinonimo di tutta la PA
Presidente del Consiglio	componente e guida del Governo	direzione della politica generale, unità dell'indirizzo e coordinamento	descriverlo come dirigente generale dei ministeri
Soggetto o struttura	Identità essenziale	Funzione da ricordare	Errore da evitare
Consiglio dei ministri	organo collegiale del Governo	decisioni governative collegiali	confonderlo con una conferenza di uffici amministrativi
Ministro	componente del Governo; può essere titolare di dicastero	indirizzo e responsabilità politica del settore	confonderlo con il Ministero
Soggetto o struttura	Identità essenziale	Funzione da ricordare	Errore da evitare
Presidenza del Consiglio	struttura di supporto al Presidente	supporto, coordinamento e funzioni attribuite	considerarla un ministero ordinario
Ministero	amministrazione statale di settore	attuazione amministrativa attraverso il proprio apparato	identificarlo con la sola persona del ministro

Il capitolo 05 svilupperà la specificità della Presidenza del Consiglio. Il capitolo 06 entrerà nell'organizzazione interna dei Ministeri. La tabella fissa i confini; gli approfondimenti restano nei due capitoli indicati.

Come può essere chiesto in prova

QUIZ

Nel quiz vengono spesso scambiate natura e funzione. Prima di scegliere la risposta, individua il soggetto centrale: Governo, Presidente, Consiglio, ministro, Presidenza o Ministero. Poi chiediti se l'opzione descrive un organo politico, una struttura o un'attività gestionale.

RISPOSTA SINTETICA

Una buona risposta procede in quattro passaggi:

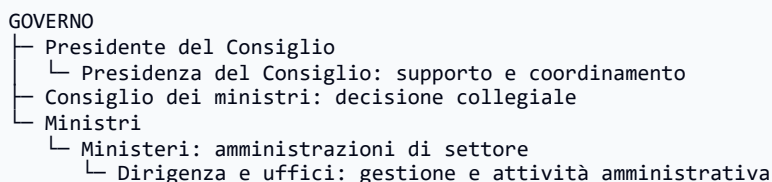
1. definisce il soggetto;
2. ne indica la funzione;
3. lo distingue dal concetto più vicino;
4. chiude con una conseguenza amministrativa.

ORALE

All'orale evita l'elenco di nomi correnti. Parti dalla mappa stabile, chiarisci indirizzo e gestione, quindi usa un esempio. Se il commissario chiede l'assetto attuale di un ministero specifico, segnala la fonte organizzativa pertinente e rispondi entro il perimetro del programma.

Schema gerarchico-funzionale

Lo schema seguente rappresenta relazioni funzionali, non una gerarchia amministrativa assoluta:



Per leggere lo schema, usa tre domande:

- chi determina o coordina l'indirizzo?
- quale apparato cura il settore amministrativo?
- chi esercita la competenza gestionale nel caso concreto?

Da sapere in 5 righe

1. Il Governo è un organo costituzionale complesso, non il sinonimo dell'intera amministrazione.
2. Presidente del Consiglio, Consiglio dei ministri e ministri hanno funzioni distinte.
3. Il ministro è una carica politica; il Ministero è un apparato amministrativo di settore.
4. Gli organi politici definiscono indirizzi e obiettivi; la dirigenza esercita la gestione.
5. La Presidenza del Consiglio non è un ministero ordinario e sarà approfondita separatamente.

Caso guidato

Un quesito descrive tre azioni: definire una priorità politica nazionale, coordinare l'azione dei ministri e adottare un provvedimento amministrativo nell'ambito di una direzione generale.

La prima azione appartiene al piano dell'indirizzo governativo. La seconda richiama la funzione del Presidente del Consiglio. La terza riguarda la gestione amministrativa e richiede di individuare l'ufficio e il dirigente competenti.

L'errore sarebbe assegnare tutte e tre le azioni al «Governo» in modo indistinto. La soluzione consiste nel cambiare piano a ogni passaggio: politico generale, coordinamento, gestione concreta.

Domanda da commissario

Domanda: qual è la differenza tra ministro e Ministero?

Risposta modello: il ministro è un componente del Governo e, quando è titolare di un dicastero, esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e assume la responsabilità politica del settore. Il Ministero è invece l'apparato dell'amministrazione statale organizzato per curare quel settore. Gli organi politici definiscono obiettivi e priorità; dirigenti e uffici esercitano la gestione secondo le competenze attribuite.

Domanda-trappola

Domanda: la Presidenza del Consiglio è il ministero sovraordinato a tutti gli altri ministeri?

Risposta corretta: no. La Presidenza è la struttura di supporto al Presidente del Consiglio e svolge funzioni di coordinamento e quelle attribuite dall'ordinamento. Non è un ministero ordinario posto al vertice gerarchico degli apparati ministeriali.

Errore tipico

L'errore più frequente è rispondere usando un'unica parola — «Governo» — per organi, strutture e uffici diversi. Usare un termine generico nasconde la competenza e indebolisce anche una risposta formalmente plausibile.

Per correggerla, completa sempre la frase: «Il soggetto è _____; opera sul piano _____; svolge la funzione di _____; non va confuso con _____».

Mini-esercizio

Classifica ogni voce come organo o carica politica, struttura di supporto, amministrazione oppure soggetto della gestione. Aggiungi una funzione e un errore da evitare.

Voce	Categoria	Funzione	Errore da evitare
Governo			
Presidente del Consiglio			
Consiglio dei ministri			
Ministro titolare di dicastero			

Voce	Categoria	Funzione	Errore da evitare
Presidenza del Consiglio			
Ministero			
Dirigente ministeriale			

Controllo: se hai usato «dirige» o «dipende» in più righe, verifica il significato. Direzione politica, coordinamento e dipendenza gerarchica non sono la stessa relazione.

Checklist per una risposta orale di 90 secondi

- Ho definito il Governo come organo costituzionale complesso?
- Ho distinto Presidente, Consiglio e ministri?
- Ho separato ministro e Ministero?
- Ho chiarito il ruolo della Presidenza senza anticipare il capitolo 05?
- Ho distinto indirizzo politico-amministrativo e gestione?
- Ho evitato elenchi di strutture correnti non richiesti?
- Ho concluso con un esempio o una conseguenza pratica?

Presidenza del Consiglio dei ministri

B
BANDO

A
AREE

N
NUCLEI

D
DIARIO

O
OUTPUT

Presidenza del Consiglio dei ministri

Apertura editoriale

Un bando della Presidenza del Consiglio dei ministri può assomigliare a un concorso ministeriale: profili amministrativi, tecnici o specialistici, materie comuni e prove organizzate secondo regole generali. L'amministrazione che assume, però, non è un ministero ordinario.

La Presidenza è la struttura che supporta il Presidente del Consiglio nell'esercizio delle sue funzioni. Il suo lavoro è legato all'unità dell'indirizzo governativo, al coordinamento, all'impulso e al supporto tecnico-amministrativo. Questa identità incide sul lessico del bando, sulle attività descritte e sul contesto di impiego del profilo.

Per preparare una procedura PCM non basta aggiungere una sigla al piano delle Funzioni Centrali. Occorre distinguere Presidente e Presidenza, capire la funzione delle strutture indicate dal bando e verificare il contratto collettivo effettivamente richiamato.

Obiettivi del capitolo

Al termine del capitolo saprai:

1. definire la Presidenza del Consiglio e distinguerla dal Governo e dai Ministeri;
2. spiegare il rapporto tra Presidente del Consiglio e struttura di supporto;
3. riconoscere le funzioni di supporto, impulso e coordinamento;
4. leggere il lessico organizzativo di dipartimenti, uffici, Segretario generale e strutture di missione;
5. distinguere l'assetto stabile dai dettagli organizzativi da verificare;
6. riconoscere la specificità contrattuale della PCM;
7. trasformare un bando PCM in una scheda di studio e di prova.

Mappa BANDO

Fase	Domanda	Azione	Output
B - Bando	Il posto appartiene davvero alla PCM e quale struttura è indicata?	Trascrivi amministrazione, codice, profilo, struttura e rinvii agli allegati.	Identità della procedura
A - Aree	Quali materie derivano dal programma e quali dal contesto PCM?	Separa nucleo comune, ordinamento PCM e specializzazione del profilo.	Mappa delle aree

Fase	Domanda	Azione	Output
N - Nuclei	Quali funzioni e termini organizzativi devo padroneggiare?	Seleziona Presidente/Presidenza, supporto, coordinamento, strutture e contratto.	Nuclei prioritari
D - Diario	Dove confondo PCM, Governo e Ministeri?	Registra l'errore e la fonte ufficiale da ricontrollare.	Diario istituzionale
Fase	Domanda	Azione	Output
O - Output	La prova chiede quiz, risposta, caso o conoscenza tecnica?	Collega ogni nucleo alla prestazione prevista.	Piano di allenamento

Presidente e Presidenza: organo e struttura

Il Presidente del Consiglio dei ministri è un componente del Governo con funzioni di direzione della politica generale e di mantenimento dell'unità dell'indirizzo politico e amministrativo. La Presidenza del Consiglio dei ministri è invece l'apparato che lo supporta nell'esercizio di tali funzioni.

Distinguere organo e struttura evita due errori. Il primo è attribuire alla persona del Presidente ogni attività amministrativa svolta dagli uffici. Il secondo è trattare la Presidenza come un soggetto politico autonomo dal Presidente. Gli uffici operano nell'ambito delle competenze attribuite e forniscono supporto organizzativo, tecnico e amministrativo.

Il capitolo 04 ha già collocato Presidente, Consiglio dei ministri, ministri e Ministeri nella mappa istituzionale. Qui il punto di osservazione cambia: interessa come la struttura PCM rende possibile l'esercizio delle funzioni presidenziali e di coordinamento.

Termine	Che cosa indica	Che cosa non indica
Presidente del Consiglio	organo e carica di governo	l'intero apparato della Presidenza
Presidenza del Consiglio	struttura di supporto	un ministero sovraordinato agli altri
Termine	Che cosa indica	Che cosa non indica
Governo	organo costituzionale complesso	la sola Presidenza
Ministero	amministrazione statale di settore	una componente interna della PCM

Le funzioni della PCM

La Presidenza non concentra tutte le funzioni dei Ministeri. La sua specificità deriva dal sostegno alle attribuzioni del Presidente e dalle attività di raccordo che attraversano più settori dell'azione governativa.

SUPPORTO AL PRESIDENTE

Il supporto comprende attività che consentono al Presidente di esercitare le proprie funzioni: istruttoria, assistenza giuridica e amministrativa, analisi, predisposizione di documenti, organizzazione dei processi decisionali e monitoraggio delle questioni affidate alle strutture competenti.

«Supporto» non significa attività meramente esecutiva. Un ufficio può dover ricostruire dati, confrontare posizioni, verificare conseguenze amministrative e preparare elementi utili a una decisione. Il contenuto concreto dipende dalla struttura e dal profilo indicati nel bando.

IMPULSO E COORDINAMENTO

L'impulso avvia o orienta attività necessarie all'attuazione di obiettivi e decisioni. Il coordinamento mette in relazione amministrazioni, strutture o politiche che non possono essere gestite come compartimenti isolati.

Coordinare non equivale a sostituirsi a ogni amministrazione competente. La PCM favorisce raccordo, coerenza e circolazione delle informazioni nei limiti delle attribuzioni previste. Il singolo Ministero continua a esercitare le competenze del proprio settore.

Nei quiz, il termine «coordinamento» può essere usato come esca per suggerire una gerarchia assoluta. Occorre invece chiedersi quale funzione è attribuita, quali soggetti partecipano e quale fonte disciplina il rapporto.

SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO

Le funzioni presidenziali richiedono attività amministrative ordinarie e specialistiche: gestione documentale, personale, bilancio, contratti, digitale, comunicazione istituzionale, analisi normativa, monitoraggio e competenze tecniche riferite alle politiche trattate.

Il fatto che una mansione sia comune ad altre amministrazioni non elimina il contesto PCM. Un profilo contabile può lavorare su risorse e rendicontazione; un profilo giuridico su istruttorie e atti; un profilo ICT su servizi e dati. Cambia il raccordo con le strutture e con le funzioni della Presidenza.

PCM non è un ministero ordinario

La differenza è funzionale, non soltanto nominale. Un Ministero è organizzato attorno a un settore di amministrazione; la PCM sostiene funzioni di direzione, impulso e coordinamento che possono attraversare più ambiti.

Profilo di confronto	Presidenza del Consiglio	Ministero
Centro funzionale	supporto alle funzioni del Presidente e coordinamento	amministrazione di uno o più settori attribuiti
Rapporto con l'indirizzo	raccordo con l'unità dell'azione governativa	indirizzo politico-amministrativo del settore
Profilo di confronto	Presidenza del Consiglio	Ministero
Organizzazione	strutture definite dall'ordinamento PCM e dagli atti organizzativi vigenti	strutture definite dalla disciplina del Ministero e dai relativi atti organizzativi
Contrattazione	comparto e area PCM da verificare	disciplina contrattuale richiamata per l'amministrazione interessata
Profilo di confronto	Presidenza del Consiglio	Ministero
Rischio di studio	trattarla come ministero gerarchicamente superiore	ridurre il Ministero alla persona del ministro

La PCM non dirige gerarchicamente tutti gli uffici ministeriali. Il coordinamento governativo e la gerarchia amministrativa sono relazioni diverse. Per risolvere una domanda concreta servono la funzione considerata e la fonte che la disciplina.

Come leggere l'organizzazione della Presidenza

L'organizzazione della PCM si comprende partendo dalle funzioni, non da un elenco imparato a memoria. Dipartimenti, uffici, Segretariato generale e strutture di missione sono termini ricorrenti, ma la loro configurazione può cambiare attraverso atti organizzativi.

DIPARTIMENTI E UFFICI

Un dipartimento aggrega attività riferite a un'area funzionale ampia. Gli uffici svolgono compiti più circoscritti o specialistici. La denominazione, la collocazione e le competenze effettive devono essere verificate sulla disciplina organizzativa vigente.

Per il candidato conta saper leggere tre elementi:

- la funzione assegnata alla struttura;
- il rapporto con le attribuzioni del Presidente o con il supporto generale;
- le attività concrete richiamate dal profilo.

Se il bando indica una struttura, non bisogna dedurre automaticamente che l'assegnazione sia immutabile o che il programma coincida con tutte le sue competenze. Il bando e gli allegati stabiliscono il perimetro della prova.

SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario generale è un riferimento centrale nel raccordo organizzativo e amministrativo della Presidenza. Per una risposta concorsuale è prudente collegarne il ruolo al funzionamento complessivo della struttura, evitando di attribuire poteri puntuali senza aver verificato il testo vigente.

Quando il bando o il programma richiamano il Segretariato generale, il candidato deve controllare la fonte applicabile e distinguere il livello di coordinamento amministrativo dalle funzioni politiche del Presidente.

STRUTTURE DI MISSIONE

Le strutture di missione rispondono a esigenze, programmi o obiettivi specifici. Per questo è rischioso studiarle attraverso un elenco fisso: possono essere istituite, modificate o cessare secondo gli atti che ne regolano attività e durata.

Ai fini della prova interessa il criterio: finalità specifica, perimetro definito, collegamento con un obiettivo e fonte istitutiva. Se un bando richiama una struttura di missione determinata, occorre verificarne l'atto vigente e le attività effettivamente descritte.

Un assetto che va verificato

L'ordinamento della Presidenza poggia su fonti normative e atti organizzativi. Il d.lgs. n. 303/1999 offre la cornice primaria; la legge n. 400/1988 concorre al quadro delle funzioni governative; i DPCM e le pagine ufficiali descrivono l'organizzazione applicabile in un dato momento.

La regola di studio è questa: il manuale insegna la struttura concettuale stabile, mentre l'elenco corrente degli uffici va controllato vicino alla prova e al cut-off di pubblicazione.

CONTROLLO IN QUATTRO MOSSE

1. Individua nel bando la struttura eventualmente richiamata.
2. Apri la pagina ufficiale PCM dedicata all'organizzazione.
3. Risali all'atto organizzativo indicato o vigente.
4. Registra data della verifica, funzione e possibili aggiornamenti.

Una pagina web è utile per l'assetto vivo, ma non sostituisce la norma o l'atto organizzativo. Allo stesso modo, una norma generale non garantisce che l'elenco degli uffici sia rimasto invariato.

La specificità contrattuale della PCM

Le fonti ARAN distinguono la contrattazione della Presidenza dal comparto e dall'area ordinari delle Funzioni Centrali. Questa specificità incide sulla lettura di area, profilo, ordinamento professionale e istituti del rapporto di lavoro.

Il candidato deve quindi verificare:

- quale contratto richiama il bando;
- se la procedura riguarda personale non dirigente o dirigenza;
- quale area e profilo sono messi a concorso;
- quali competenze e attività sono descritte;
- quali parti del pubblico impiego rientrano nel programma.

Il CCNL non sostituisce il bando e non autorizza a studiare ogni istituto contrattuale. Retribuzioni, indennità, progressioni e disciplina di dettaglio vanno consultate soltanto se pertinenti e sempre sul testo ufficiale applicabile. Il capitolo 03 contiene il metodo generale per leggere profilo, CCNL e mansioni.

Come leggere un bando PCM

Un bando PCM va letto su due piani. La prima è comune a ogni procedura: requisiti, profilo, materie, prove, titoli, soglie e scadenze. La seconda riguarda l'identità dell'amministrazione: funzioni della PCM, struttura eventualmente indicata, specificità contrattuale e attività del profilo.

Domanda	Dove cercare	Decisione di studio
Chi assume?	intestazione e amministrazione procedente	confermare che la procedura è PCM
Quale struttura è richiamata?	bando, allegato, sito ufficiale	verificare funzione e fonte organizzativa
Domanda	Dove cercare	Decisione di studio
Quale contratto si applica?	bando e fonti ARAN	collocare area e profilo
Quali attività sono previste?	profilo e allegati	ordinare le materie prioritarie
Domanda	Dove cercare	Decisione di studio
Quali prove sono previste?	articoli della procedura	scegliere quiz, scritto, caso, orale o tecnica
Quali dati possono cambiare?	avvisi e pagine ufficiali	impostare il monitoraggio

La denominazione «PCM» non aggiunge automaticamente materie al programma. L'ordinamento della Presidenza va studiato nella profondità richiesta dal bando; la specializzazione professionale deriva dal profilo e dalle prove.

Scheda PCM

Compila la scheda con bando, allegati, fonte organizzativa e contratto ufficiale.

Campo	Dato rilevato	Fonte e data di verifica
Amministrazione procedente		
Codice procedura/profilo		
Campo	Dato rilevato	Fonte e data di verifica
Struttura PCM richiamata		
Funzione della struttura		

Campo	Dato rilevato	Fonte e data di verifica
Atto organizzativo da controllare		
Comparto o area contrattuale		
Campo	Dato rilevato	Fonte e data di verifica
Area di inquadramento		
Profilo		
Campo	Dato rilevato	Fonte e data di verifica
Attività e competenze		
Materie espressamente previste		
Campo	Dato rilevato	Fonte e data di verifica
Nucleo comune da riusare		
Specializzazione necessaria		
Campo	Dato rilevato	Fonte e data di verifica
Prove e output richiesti		
Fonte ufficiale da monitorare		
Campo	Dato rilevato	Fonte e data di verifica
Ultimo controllo effettuato		

Chiudi con una frase operativa:

NOTA

Per questa procedura PCM devo comprendere la funzione di _____, verificare _____, riusare dal nucleo comune _____ e allenare soprattutto _____.

Da sapere in 5 righe

1. Il Presidente del Consiglio è un organo; la Presidenza è la struttura che lo supporta.
2. La PCM svolge funzioni di supporto, impulso e coordinamento senza essere il vertice gerarchico di tutti i Ministeri.
3. Dipartimenti, uffici, Segretariato e strutture di missione vanno letti per funzione e fonte.
4. L'assetto organizzativo corrente deve essere verificato su DPCM e sito ufficiale.
5. La PCM ha una specificità contrattuale: contratto, area e profilo si controllano sul bando e su ARAN.

Caso guidato

Marco prepara un concorso PCM usando il piano di un precedente concorso ministeriale. Le materie comuni coincidono in parte, quindi mantiene diritto amministrativo e pubblico impiego. Poi nota che il nuovo bando richiama una struttura della Presidenza, descrive attività di raccordo tra amministrazioni e indica una disciplina contrattuale specifica.

Marco non aggiunge indiscriminatamente tutto l'ordinamento PCM. Consulta la fonte ufficiale della struttura, annota la funzione, controlla il contratto richiamato e collega le attività alle materie effettivamente previste. Per l'orale prepara una risposta sulla differenza tra Presidente e Presidenza; per il caso si allena a distinguere coordinamento e competenza gestionale.

Il piano precedente conserva il nucleo comune, ma va adattato. Il contesto PCM cambia lessico, confini istituzionali e verifica delle fonti.

Domanda da commissario

Domanda: qual è la differenza tra Presidente del Consiglio e Presidenza del Consiglio?

Risposta modello: il Presidente del Consiglio è un componente del Governo con funzioni di direzione della politica generale e di coordinamento dell'attività dei ministri. La Presidenza del Consiglio è l'apparato che supporta l'esercizio di tali funzioni attraverso strutture amministrative, tecniche e organizzative. I due concetti sono collegati, ma non coincidono: il primo indica l'organo, il secondo la struttura di supporto.

Domanda-trappola

Domanda: poiché coordina l'azione governativa, la Presidenza del Consiglio è gerarchicamente superiore a tutti i Ministeri?

Risposta corretta: no. Le funzioni di impulso e coordinamento non trasformano la PCM nel superiore gerarchico generale degli apparati ministeriali. Ogni rapporto deve essere letto secondo le competenze e le fonti applicabili.

Errore tipico

L'errore più comune è imparare l'elenco corrente dei dipartimenti senza capire le funzioni della Presidenza. L'elenco può cambiare e, da solo, non spiega il rapporto tra Presidente, strutture e amministrazioni coinvolte.

Per correggere l'errore bastano quattro colonne: termine, funzione, fonte e data di verifica. Solo dopo si aggiunge la denominazione corrente della struttura richiesta dal bando.

Mini-esercizio

Per ciascuna voce indica identità, funzione e fonte da controllare.

Voce	Identità	Funzione	Fonte da controllare
Presidente del Consiglio			
Presidenza del Consiglio			
Dipartimento PCM			
Ufficio PCM			
Voce	Identità	Funzione	Fonte da controllare
Segretario generale			
Struttura di missione			
CCNL PCM richiamato			

Controllo finale: evidenzia le risposte che dipendono dall'assetto corrente. Per ciascuna indica la data dell'ultima verifica; se manca, la voce resta nel diario delle fonti vive.

Checklist per l'orale

- Ho distinto Presidente, Presidenza e Governo?
- Ho spiegato perché la PCM non è un ministero ordinario?
- Ho descritto supporto, impulso e coordinamento senza inventare una gerarchia?
- Ho chiarito la funzione generale delle strutture senza affidarmi a un elenco obsoleto?
- Ho segnalato che DPCM e sito ufficiale vanno verificati?
- Ho ricordato la specificità contrattuale?
- Ho collegato il profilo alle attività e alla prova concreta?

Organizzazione interna dei Ministeri

B
BANDO

A
AREE

N
NUCLEI

D
DIARIO

O
OUTPUT

Organizzazione interna dei Ministeri

Apertura editoriale

Un organigramma ministeriale mostra caselle e collegamenti. Per il candidato, però, la domanda utile non è soltanto «chi sta sopra chi?». Occorre capire quale struttura esercita una funzione, da quale fonte deriva la competenza e come una pratica passa da un ufficio all'altro.

I Ministeri non adottano tutti lo stesso modello organizzativo. Possono essere articolati in dipartimenti oppure secondo un modello fondato sulle direzioni generali. Possono inoltre disporre di uffici centrali e articolazioni territoriali. Denominazioni, numero e attribuzioni cambiano con la normativa e con gli atti organizzativi applicabili.

Il capitolo propone un metodo per leggere la struttura senza affidarsi a elenchi destinati a invecchiare. Funzioni, competenze, responsabilità e flussi formano la mappa di base; l'organigramma corrente va verificato ogni volta.

Obiettivi del capitolo

Al termine del capitolo saprai:

1. leggere l'organizzazione ministeriale attraverso funzione, struttura e fonte;
2. distinguere modello dipartimentale e modello per direzioni generali;
3. riconoscere il ruolo di dipartimenti, direzioni generali e uffici;
4. distinguere uffici centrali e articolazioni territoriali;
5. collegare indirizzo politico-amministrativo e gestione;
6. ricostruire competenza, responsabilità e passaggi di una pratica;
7. verificare l'organigramma vigente senza trattarlo come dato permanente;
8. trasformare l'organizzazione in risposte da quiz, orale e caso pratico.

Mappa BANDO

Fase	Domanda	Azione	Output
B - Bando	Quale Ministero, struttura e profilo sono indicati?	Trascrivi denominazioni e rinvii agli allegati.	Identità organizzativa
A - Aree	Il programma richiede ordinamento, organizzazione o attività specifiche?	Separa nucleo comune, struttura ministeriale e materia professionale.	Mappa delle aree

Fase	Domanda	Azione	Output
N - Nuclei	Quali competenze e relazioni devo distinguere?	Seleziona modello, strutture, centro-territorio, gestione e flussi.	Nuclei prioritari
D - Diario	Quale passaggio dell'organigramma non so motivare?	Registra fonte, dubbio e data di verifica.	Diario delle competenze
Fase	Domanda	Azione	Output
O - Output	Devo riconoscere una struttura o risolvere un passaggio di pratica?	Allenati con quiz, risposta orale, schema o caso.	Prestazione verificabile

Leggere un Ministero: funzione, struttura e fonte

L'organizzazione non si ricava dal nome di un ufficio. Una denominazione come «direzione generale», «dipartimento» o «ufficio territoriale» orienta la lettura, ma non sostituisce la fonte che attribuisce le competenze.

Per ogni casella dell'organigramma servono tre informazioni:

- funzione: quale risultato o attività istituzionale sostiene;
- competenza: quali atti, procedimenti o risorse può gestire;
- fonte: quale norma o atto organizzativo definisce struttura e attribuzioni.

Il quarto elemento è il rapporto con le altre strutture. Un ufficio può fornire istruttoria a una direzione, ricevere dati da un'articolazione territoriale o coordinarsi con una struttura di altro Ministero. Il collegamento grafico, da solo, non chiarisce chi adotta l'atto finale né chi risponde del termine.

METODO DELLE QUATTRO DOMANDE

Quando incontri una struttura, chiediti:

1. Per quale funzione è stata istituita?
2. Quali competenze le sono attribuite?
3. Chi esercita la responsabilità gestionale?
4. Quale fonte descrive l'assetto oggi vigente?

Questo metodo vale più della memorizzazione di un organigramma. Permette di aggiornare la mappa quando una struttura cambia nome, viene accorpata o riceve competenze diverse.

I modelli organizzativi

Il d.lgs. n. 300/1999 costituisce la fonte primaria di riferimento per l'organizzazione dei Ministeri dopo la riforma del 1999. Il testo vigente e le discipline dei singoli Ministeri devono essere verificati prima di formulare affermazioni puntuali.

Ai fini concorsuali è utile distinguere due modelli generali: organizzazione per dipartimenti e organizzazione per direzioni generali. La distinzione incide sul modo in cui le funzioni vengono aggregate e coordinate.

MODELLO DIPARTIMENTALE

Nel modello dipartimentale, il dipartimento raccoglie aree funzionali ampie e tra loro connesse. Svolge una funzione di coordinamento rispetto alle strutture inserite nel proprio perimetro e consente di leggere insieme politiche, risorse e attività che richiedono un raccordo unitario.

Il dipartimento non coincide con una direzione generale di dimensioni maggiori. Aggrega più ambiti e ne coordina l'attività secondo l'assetto previsto. All'interno possono operare direzioni generali e uffici con competenze più circoscritte.

Per riconoscere il modello, non basta trovare la parola «dipartimento» in una pagina. Occorre verificare l'atto organizzativo del Ministero, la collocazione delle direzioni e le funzioni attribuite al capo del dipartimento e agli altri dirigenti.

MODELLO PER DIREZIONI GENERALI

Nel modello per direzioni generali, le funzioni amministrative sono ripartite tra direzioni generali coordinate secondo l'assetto previsto per quel Ministero. La direzione generale costituisce un centro di responsabilità gestionale riferito a un insieme omogeneo di competenze.

La denominazione, da sola, non chiarisce le attribuzioni. Una direzione può occuparsi di personale, bilancio, digitale, affari giuridici oppure di una funzione settoriale propria del Ministero. Per sapere che cosa fa bisogna leggere l'atto organizzativo e distinguere le competenze della direzione da quelle degli uffici che vi appartengono.

CONFRONTO ESSENZIALE

Profilo	Modello dipartimentale	Modello per direzioni generali
Unità ampia di raccordo	dipartimento	coordinamento previsto tra direzioni
Articolazione gestionale	direzioni e uffici nel perimetro dipartimentale	direzioni generali e uffici secondo l'assetto vigente
Profilo	Modello dipartimentale	Modello per direzioni generali
Domanda da evitare	«il dipartimento adotta sempre ogni atto»	«tutte le direzioni hanno le stesse competenze»
Controllo decisivo	attribuzioni e rapporti nell'atto organizzativo	attribuzioni di ciascuna direzione e ufficio

La tabella descrive una logica di lettura, non un modello valido in modo identico per ogni amministrazione.

Dipartimenti, direzioni generali e uffici

Ampiezza delle funzioni, livello di responsabilità e competenze attribuite distinguono le strutture. La posizione più alta nell'organigramma non comporta, di per sé, il potere di adottare ogni provvedimento.

DIPARTIMENTO

Il dipartimento aggrega aree funzionali ampie e assicura il raccordo previsto dall'organizzazione. La sua funzione va letta insieme a quella delle direzioni e degli uffici che vi fanno capo. Nei quiz può essere confuso con un Ministero autonomo oppure con una singola direzione: entrambe le equivalenze sono scorrette.

DIREZIONE GENERALE

La direzione generale presidia un insieme definito di competenze e responsabilità gestionali. Può coordinare uffici, gestire risorse e adottare gli atti attribuiti al relativo livello dirigenziale. Non ogni attività della direzione è svolta personalmente dal direttore generale: istruttorie e operazioni sono distribuite tra uffici e personale secondo incarichi e competenze.

UFFICI

Gli uffici costituiscono articolazioni operative o specialistiche. Possono curare procedimenti, istruttorie, gestione documentale, supporto, controlli o servizi. Il loro livello e la loro collocazione dipendono dall'assetto del Ministero.

Per rispondere con precisione, separa:

- struttura organizzativa;
- dirigente responsabile;
- ufficio che cura l'istruttoria;
- soggetto competente ad adottare l'atto;
- personale che svolge le attività assegnate.

Confondere questi piani produce formule vaghe come «decide il Ministero» quando la domanda richiede l'individuazione dell'ufficio o del dirigente competente.

Uffici centrali e articolazioni territoriali

Un Ministero può esercitare le proprie funzioni attraverso strutture centrali e, quando previste, articolazioni territoriali. Il rapporto tra centro e territorio dipende dalla materia, dalla distribuzione delle competenze e dagli atti organizzativi.

Gli uffici centrali possono svolgere funzioni di indirizzo amministrativo, coordinamento, programmazione, gestione di risorse comuni, elaborazione normativa o trattamento di procedimenti accentrati. Le articolazioni territoriali operano più vicino ai destinatari, ai luoghi o ai fenomeni amministrati e possono curare attività istruttorie, controlli, servizi o procedimenti attribuiti.

«Territoriale» non significa subordinato in ogni decisione né privo di competenze proprie. Allo stesso modo, «centrale» non significa competente a sostituirsi liberamente a ogni ufficio periferico. Bisogna verificare:

1. quale ufficio riceve l'istanza o avvia l'attività;
2. quale struttura cura l'istruttoria;
3. chi adotta l'atto o valida il risultato;
4. quali comunicazioni devono passare tra centro e territorio.

Una distribuzione chiara delle competenze riduce duplicazioni e ritardi ed elimina i passaggi privi di funzione.

Indirizzo politico-amministrativo e gestione

Il capitolo 04 ha distinto ministro e Ministero. Nell'organizzazione interna, quella distinzione diventa operativa.

Gli organi politici definiscono obiettivi, priorità, programmi e criteri generali e verificano i risultati rispetto agli indirizzi. I dirigenti esercitano la gestione amministrativa, adottano gli atti di competenza e organizzano risorse, personale e attività. La cornice generale è sviluppata in sezione su indirizzo politico e gestione.

Nel Ministero, l'indirizzo deve raggiungere le strutture competenti senza trasformarsi in sostituzione politica nella gestione. La dirigenza, a sua volta, non determina l'indirizzo politico: traduce obiettivi e regole in attività amministrativa e risponde dei risultati assegnati.

ESEMPIO

L'organo politico fissa la priorità di ridurre i tempi di un servizio. La struttura competente analizza il processo, assegna responsabilità, organizza personale e strumenti, modifica le modalità operative consentite e monitora i risultati. Il primo livello decide l'obiettivo; il secondo sceglie e attua le soluzioni gestionali nell'ambito delle competenze.

Per attribuire un singolo atto occorre comunque consultare la fonte applicabile. L'esempio illustra il rapporto tra piani, non sostituisce la disciplina della competenza.

Come si ricostruisce il flusso di una pratica

Una pratica non «sale» necessariamente lungo tutto l'organigramma. Il suo percorso dipende da competenza, istruttoria, controlli e decisione finale. Ogni passaggio deve quindi avere una funzione riconoscibile.

COMPETENZA

Per prima cosa occorre individuare l'ufficio competente. La scelta dipende dalla materia, dal territorio, dal tipo di atto e dalle attribuzioni organizzative.

Prima di inoltrare una pratica bisogna verificare:

- oggetto e richiesta;
- amministrazione competente;
- struttura interna competente;
- eventuale competenza territoriale;
- soggetto responsabile del procedimento o dell'attività;
- atto finale previsto.

Il candidato non deve inventare il nome dell'ufficio quando la traccia non lo fornisce. Può indicare «l'ufficio competente secondo il regolamento organizzativo» e spiegare quali elementi servono per individuarlo.

PASSAGGI E RESPONSABILITÀ

Ogni passaggio deve avere un motivo: acquisire un dato, svolgere un controllo, formulare un parere, autorizzare una spesa, adottare un atto o comunicarne l'esito. Inviare la pratica «per conoscenza» a molte strutture non sostituisce l'individuazione della responsabilità.

Una griglia utile è:

Passaggio	Domanda di controllo
Ricezione	chi riceve e registra?
Assegnazione	chi individua ufficio e responsabile?
Passaggio	Domanda di controllo
Istruttoria	quali fatti, documenti e regole vanno verificati?
Raccordo	serve il contributo di un'altra struttura?
Passaggio	Domanda di controllo
Decisione	chi ha la competenza per l'atto finale?
Comunicazione	chi riceve l'esito e con quale tracciabilità?
Passaggio	Domanda di controllo
Monitoraggio	chi controlla termine, risultato ed eventuali criticità?

La griglia non impone sette fasi a ogni procedimento. Serve a controllare che i passaggi presenti abbiano una funzione e una responsabilità.

TRACCIABILITÀ E COORDINAMENTO

Il flusso deve consentire di ricostruire chi ha ricevuto, istruito, controllato e deciso. Protocollo, sistemi documentali, assegnazioni e registrazioni interne sostengono la tracciabilità secondo le regole applicabili.

Il coordinamento serve quando più uffici contribuiscono allo stesso risultato. Le rispettive competenze restano distinte e vengono raccordate. Se due strutture hanno compiti distinti, il flusso deve chiarire quale contributo fornisce ciascuna e chi assume la decisione finale.

L'organigramma corrente va verificato

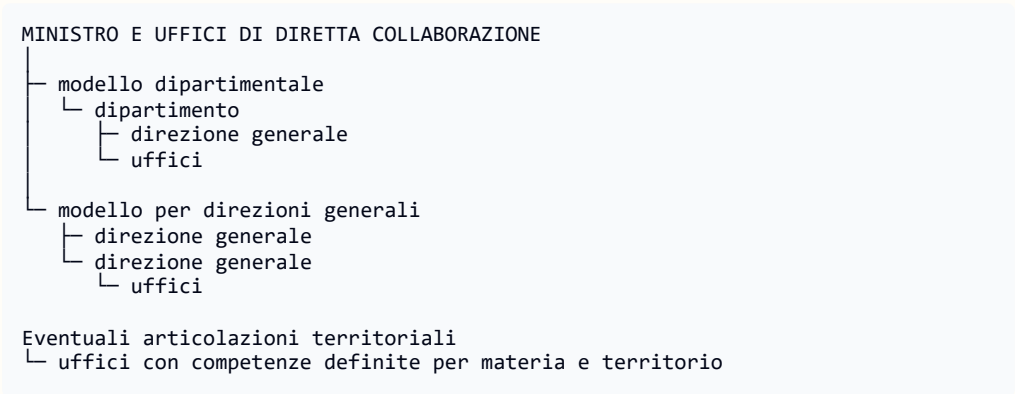
Funzioni e relazioni organizzative tendono a essere più stabili dei nomi, del numero, della collocazione e delle attribuzioni degli uffici. Un capitolo destinato a durare deve quindi evitare di presentare come permanente l'organigramma rilevato in una singola data.

CONTROLLO DELLE FONTI ORGANIZZATIVE

- 1. Parti dalla norma primaria che inquadra il Ministero.
 - 2. Individua il regolamento di organizzazione vigente.
 - 3. Controlla gli atti che definiscono uffici e attribuzioni.
 - 4. Confronta il risultato con il sito istituzionale aggiornato.
 - 5. Registra data, fonte e struttura rilevante per il bando.
- Il sito aiuta a leggere l'organizzazione viva, ma la pagina descrittiva non sostituisce l'atto che attribuisce la competenza. Se pagina e fonte normativa sembrano discordanti, il dato resta da verificare prima di essere usato in una risposta puntuale.

Schema tipo di un Ministero

Lo schema è orientativo e mostra livelli possibili, non l'organigramma di ogni Ministero:



La posizione grafica non prova la competenza su un atto. Per completare lo schema aggiungi sempre fonte, funzione e responsabilità.

Struttura, funzione e prova

Struttura o relazione	Funzione da comprendere	Come può essere chiesta
Dipartimento	aggregazione e coordinamento di aree funzionali ampie	confronto con direzione generale
Direzione generale	gestione di un insieme definito di competenze	quiz su funzione o risposta orale
Struttura o relazione	Funzione da comprendere	Come può essere chiesta
Ufficio	istruttoria, attività operativa o specialistica	caso sul responsabile e sul flusso
Articolazione territoriale	esercizio di competenze vicino al territorio	caso centro-territorio

Struttura o relazione	Funzione da comprendere	Come può essere chiesta
Organo politico/dirigenza	indirizzo distinto dalla gestione	domanda teorica o situazionale
Atto organizzativo	attribuzione corrente di strutture e competenze	ricerca della fonte corretta

Come può essere chiesto in prova

QUIZ

Il quiz tende a scambiare denominazione e competenza. Scarta le risposte assolute: «sempre», «ogni atto», «qualsiasi ufficio». Individua il modello e verifica quale relazione è realmente descritta.

ORALE

Una risposta ordinata segue questa sequenza:

1. definizione del modello;
2. funzione delle strutture principali;
3. distinzione tra indirizzo e gestione;
4. rapporto tra centro e territorio;
5. avvertenza sulla fonte organizzativa vigente.

CASO PRATICO

Nel caso pratico, al disegno dell'organigramma devi aggiungere oggetto, competenza, ufficio istruttore, contributi necessari, decisore, comunicazione e controllo del termine.

Da sapere in 5 righe

1. L'organigramma si legge insieme a funzioni, competenze e fonti.
2. I Ministeri possono seguire un modello dipartimentale o un modello per direzioni generali.
3. Dipartimento, direzione e ufficio non sono sinonimi e non adottano automaticamente gli stessi atti.
4. Centro e territorio esercitano le competenze attribuite; la posizione grafica non consente sostituzioni libere.
5. L'assetto corrente va verificato sul regolamento e sugli atti organizzativi vigenti.

Caso guidato

Un ufficio territoriale riceve una richiesta che contiene dati incompleti e riguarda una materia coordinata da una direzione centrale. L'addetto, per prudenza, inoltra l'intero fascicolo a tre strutture centrali senza indicare una domanda precisa. Dopo alcune settimane nessun ufficio considera la pratica assegnata a sé.

La prima correzione consiste nell'individuare la competenza. L'ufficio territoriale deve verificare se può curare l'istruttoria, quali elementi mancano e quale struttura centrale deve eventualmente fornire un contributo o adottare l'atto. L'inoltro deve indicare oggetto, richiesta, termine e responsabilità del passaggio.

Se la direzione centrale deve esprimere un parere, il fascicolo resta tracciato e il contributo viene acquisito nel procedimento. Se invece la competenza finale appartiene alla struttura centrale, il trasferimento deve risultare dall'atto organizzativo e l'assegnazione deve essere esplicita. In entrambi i casi, «mandare tutto a tutti» non è coordinamento.

Il caso è didattico: il flusso reale dipende dalla materia e dalle fonti del Ministero interessato.

Domanda da commissario

Domanda: qual è la differenza tra dipartimento e direzione generale?

Risposta modello: il dipartimento è una struttura che aggrega aree funzionali ampie e assicura il raccordo previsto dal modello organizzativo. La direzione generale presidia invece un insieme definito di competenze gestionali e può coordinare uffici. La configurazione concreta dipende dall'organizzazione del singolo Ministero: per attribuire funzioni e atti occorre verificare la disciplina vigente.

Domanda-trappola

Domanda: se una direzione generale è collocata sopra un ufficio territoriale nell'organigramma, può sostituirsi in qualsiasi momento all'ufficio nell'adozione degli atti?

Risposta corretta: no. La collocazione organizzativa non attribuisce una competenza generale di sostituzione. Occorre verificare competenze, poteri e presupposti stabiliti dalle fonti applicabili.

Errore tipico

L'errore più frequente consiste nel memorizzare nomi e caselle senza collegarli alle rispettive funzioni. Quando l'organigramma cambia, quella preparazione perde valore e, anche prima del cambiamento, non aiuta a risolvere un caso sulla competenza.

Per correggere l'errore, aggiungi a ogni struttura tre colonne: funzione, competenza e fonte. Se una colonna resta vuota, la mappa non è ancora utilizzabile.

Mini-esercizio

Scegli il Ministero indicato nel tuo bando e compila la griglia usando soltanto fonti ufficiali.

Elemento	Dato rilevato	Fonte e data	Effetto sul profilo/prova
Modello organizzativo			
Dipartimento o direzione di riferimento			
Elemento	Dato rilevato	Fonte e data	Effetto sul profilo/prova
Ufficio indicato dal bando			
Funzione della struttura			
Elemento	Dato rilevato	Fonte e data	Effetto sul profilo/prova
Competenza rilevante			
Rapporto centro-territorio			
Elemento	Dato rilevato	Fonte e data	Effetto sul profilo/prova
Dirigente o responsabile da individuare			
Flusso essenziale della pratica			
Elemento	Dato rilevato	Fonte e data	Effetto sul profilo/prova
Dato organizzativo da monitorare			

Controllo finale: prova a eliminare una freccia dal flusso. Se non cambia nulla, quel passaggio è probabilmente inutile o non è stato spiegato. Se cambia la responsabilità, annota quale fonte giustifica il collegamento.

Checklist per l'orale

- Ho definito il modello organizzativo senza generalizzarlo a tutti i Ministeri?
- Ho distinto dipartimento, direzione generale e ufficio?
- Ho spiegato il rapporto tra centro e territorio attraverso le competenze?
- Ho separato indirizzo politico-amministrativo e gestione?
- Ho indicato che la posizione nell'organigramma non basta per attribuire un atto?
- Ho richiamato regolamento e atti organizzativi vigenti?
- Ho concluso con un esempio di flusso o una conseguenza pratica?

Avvocatura dello Stato

B
BANDO

A
AREE

N
NUCLEI

D
DIARIO

O
OUTPUT

Avvocatura dello Stato

Apertura editoriale

Un'amministrazione riceve un atto giudiziario. Il termine indicato non consente attese, il fascicolo è incompleto e alcuni documenti contengono informazioni riservate. Chi lavora sul caso deve capire che cosa trasmettere, a quale struttura, con quale priorità e attraverso quale canale. Un invio generico o tardivo può compromettere la gestione della controversia.

Nel modulo M-FC01 l'Avvocatura dello Stato va letta per la sua funzione specifica: è l'organo legale dello Stato e assiste le amministrazioni nelle attività di difesa e consulenza previste dall'ordinamento. È distinta sia dai Ministeri e dagli uffici giudiziari sia dallo studio legale di una singola amministrazione.

Per un profilo amministrativo non serve trasformare il capitolo in un corso di tecnica processuale. Serve comprendere identità, funzioni, organizzazione essenziale e flusso dei documenti. Patrocinio, parere, contenzioso, fascicolo e termine diventano così parole operative, non definizioni da memorizzare isolate.

Obiettivi del capitolo

Al termine del capitolo saprai:

1. collocare l'Avvocatura dello Stato nel sistema delle amministrazioni centrali;
2. distinguere difesa in giudizio, patrocinio e consulenza giuridica;
3. separare attività consultiva e attività contenziosa;
4. comprendere il rapporto tra Avvocatura e amministrazioni assistite;
5. distinguere Avvocatura generale dello Stato e Avvocature distrettuali;
6. ricostruire il flusso amministrativo di un fascicolo legale;
7. leggere un bando dell'Avvocatura attraverso profilo, attività e prova;
8. usare questi nuclei in quiz, orale e caso pratico.

Mappa BANDO

Fase	Domanda	Azione	Output
B - Bando	L'amministrazione è l'Avvocatura? Quale profilo e quale sede sono indicati?	Leggi bando, allegati, area, requisiti e prove.	Identità della procedura
A - Aree	Quali materie riguardano ordinamento, lavoro amministrativo e contenzioso?	Separa nucleo comune, disciplina dell'Avvocatura e competenze del profilo.	Mappa delle aree

Fase	Domanda	Azione	Output
N - Nuclei	Quali funzioni, strutture e flussi devo distinguere?	Seleziona patrocinio, consulenza, organizzazione, fascicolo, termini e riservatezza.	Nuclei prioritari
D - Diario	Quale passaggio non so motivare o collegare a una fonte?	Registra dubbio, fonte da controllare e data della verifica.	Diario delle verifiche
Fase	Domanda	Azione	Output
O - Output	Devo riconoscere una funzione, spiegare l'istituzione o gestire un caso?	Allenati con quiz, risposta orale, schema e fascicolo guidato.	Prestazione concorsuale

Che cos'è l'Avvocatura dello Stato

Il R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611 costituisce una base ordinamentale storica dell'Avvocatura dello Stato. La disciplina vigente deve essere verificata prima di attribuire poteri, casi di patrocinio o regole processuali puntuali.

Nel perimetro di questo capitolo, l'Avvocatura dello Stato è l'organo legale dello Stato. La sua funzione si esprime soprattutto in due direzioni:

- tutela in giudizio delle amministrazioni assistite, secondo la disciplina applicabile;
- consulenza giuridica alle amministrazioni, nei casi e con le modalità previste.

Queste funzioni richiedono un rapporto continuo con gli apparati amministrativi. L'Avvocatura riceve atti, informazioni e documenti; valuta il quadro giuridico; cura l'attività legale di competenza; restituisce richieste, pareri o indicazioni. L'amministrazione, però, conserva le proprie responsabilità organizzative e decisionali.

ORGANO LEGALE DELLO STATO

L'espressione «organo legale dello Stato» aiuta a evitare due errori. Il primo è considerare l'Avvocatura una normale direzione interna di un Ministero. Il secondo è trattarla come un soggetto estraneo alla pubblica amministrazione, chiamato solo quando una controversia è già iniziata.

La funzione legale comprende infatti sia la dimensione contenziosa sia quella consultiva. Nel primo caso occorre gestire una lite o un giudizio. Nel secondo l'apporto giuridico può servire a valutare una questione prima o al di fuori della fase giudiziale.

In prova occorre riconoscere se il fascicolo riguarda una difesa o un parere e individuare le informazioni necessarie all'organo legale. La competenza ad adottare l'atto amministrativo finale non passa automaticamente all'Avvocatura.

CHE COSA NON È

L'Avvocatura non è	Perché la distinzione conta
un Ministero	non esercita le funzioni politiche e amministrative settoriali proprie di un dicastero
un giudice o un ufficio giudiziario	tutela e assiste le amministrazioni; non decide la controversia
L'Avvocatura non è	Perché la distinzione conta
lo studio legale privato del singolo ufficio	opera come istituzione pubblica secondo il proprio ordinamento
l'amministrazione titolare di ogni decisione	la funzione legale non cancella competenze e responsabilità amministrative
L'Avvocatura non è	Perché la distinzione conta
una materia esclusivamente per profili legali	fascicoli, protocollo, termini, documenti e riservatezza coinvolgono anche profili amministrativi

La tabella offre una mappa iniziale dell'istituzione; per attribuzioni e regole puntuali resta necessaria la disciplina normativa.

Difesa in giudizio e patrocinio

Il patrocinio riguarda l'assistenza e la rappresentanza legale nei giudizi secondo il perimetro stabilito dalle fonti applicabili. Nel linguaggio concorsuale è spesso associato alla difesa delle amministrazioni statali e degli altri soggetti eventualmente ammessi dalla legge.

Nel patrocinio vanno distinti tre elementi:

1. il soggetto o l'amministrazione il cui interesse è coinvolto;
2. l'Avvocatura che cura l'attività legale di propria competenza;
3. l'autorità giudiziaria davanti alla quale si svolge il giudizio.

Sovrapporre questi piani porta a risposte errate. L'Avvocatura svolge la funzione legale, mentre il giudice decide la controversia e l'amministrazione conserva le valutazioni di propria competenza. Per questo la trasmissione all'organo legale deve fornire il contesto necessario.

Un fascicolo utile alla difesa deve consentire di comprendere almeno:

- quale atto o fatto ha generato la controversia;
- quale amministrazione e quale ufficio sono coinvolti;
- quali documenti ricostruiscono la vicenda;
- quali scadenze risultano dagli atti ricevuti;
- chi può fornire chiarimenti sull'istruttoria amministrativa;
- quali informazioni richiedono cautele di accesso e trasmissione.

Il dettaglio processuale dipende dalla materia e dalla fonte vigente. Se un bando richiede specifiche regole di rappresentanza, notificazione o rito, quelle regole devono essere studiate sulle fonti previste dal programma, non ricavate per analogia da questo schema.

Consulenza giuridica e pareri

La funzione consultiva aiuta l'amministrazione a esaminare questioni giuridiche attraverso il contributo dell'organo legale. Il parere non è una formula astratta: nasce da una domanda definita, da fatti ricostruiti e da documenti pertinenti.

Una richiesta vaga produce una risposta meno utile. Prima dell'invio, l'amministrazione dovrebbe quindi chiarire:

- il quesito giuridico;
- il contesto amministrativo;
- gli atti già adottati;
- le alternative considerate;
- il termine entro il quale il contributo è necessario;
- i documenti indispensabili alla valutazione.

ATTIVITÀ CONSULTIVA

Nell'attività consultiva il centro del fascicolo è il quesito. L'amministrazione espone il problema e fornisce gli elementi necessari; l'Avvocatura svolge la funzione giuridica prevista dal proprio ordinamento.

La consulenza non trasferisce automaticamente all'Avvocatura la titolarità della decisione amministrativa. L'ufficio competente deve comprendere il parere, valutarlo nel quadro applicabile e adottare gli atti che rientrano nelle proprie attribuzioni.

Per l'orale è utile seguire questa sequenza:

1. definire la funzione consultiva;
2. spiegare il rapporto con l'amministrazione;
3. distinguere parere e decisione amministrativa;
4. aggiungere un esempio di quesito documentato;
5. richiamare la necessità di verificare la fonte vigente.

ATTIVITÀ CONTENZIOSA

Nell'attività contenziosa il centro del fascicolo è la controversia. Occorre ricostruire i fatti, individuare gli atti rilevanti, controllare le scadenze e mantenere un collegamento tracciabile tra amministrazione e Avvocatura.

La differenza rispetto alla consulenza non dipende soltanto dal nome del documento. Cambiano lo scopo e il rischio operativo:

Profilo	Attività consultiva	Attività contenziosa
Domanda centrale	quale valutazione giuridica serve?	quale controversia deve essere gestita?
Materiale iniziale	quesito, fatti, atti e alternative	atto ricevuto, fascicolo, cronologia e documenti

Profilo	Attività consultiva	Attività contenziosa
Rischio tipico	quesito generico o documentazione insufficiente	ritardo, fascicolo incompleto o termine non presidiato
Output	contributo consultivo secondo la disciplina	attività di difesa e gestione legale di competenza

Il rapporto con le amministrazioni

Avvocatura e amministrazione cooperano, ma non hanno lo stesso compito. L'amministrazione conosce il procedimento, gli uffici coinvolti, i fatti e le ragioni degli atti adottati. L'Avvocatura esercita la funzione legale prevista dall'ordinamento.

Il rapporto funziona quando ciascun soggetto fornisce il proprio contributo e il flusso rende visibili responsabilità e scadenze.

INFORMAZIONI E DOCUMENTI

Una trasmissione completa contiene i documenti pertinenti, ordinati in modo comprensibile. Inviare indiscriminatamente tutto ciò che è disponibile rende più difficile ricostruire il caso.

Una nota di trasmissione efficace indica:

- oggetto del caso;
- amministrazione e ufficio referente;
- tipo di richiesta;
- cronologia essenziale;
- elenco degli allegati;
- termine conosciuto o urgenza rilevata;
- recapito del responsabile o referente;
- eventuali cautele sulla documentazione.

Se manca un documento, l'assenza va dichiarata. Se un dato non è verificato, non deve essere presentato come certo. Se un allegato contiene informazioni riservate, il canale e le autorizzazioni vanno gestiti secondo le regole applicabili.

RESPONSABILITÀ E DECISIONI

L'assistenza legale non rende indistinte le responsabilità. Occorre separare:

- ricostruzione amministrativa dei fatti;
- raccolta e conservazione dei documenti;
- attività legale dell'Avvocatura;
- decisione dell'ufficio o dell'organo competente;
- controllo di termini e comunicazioni.

La frase «se ne occupa l'Avvocatura» è quindi insufficiente. Una risposta professionale chiarisce che cosa viene affidato alla funzione legale e quali attività restano all'amministrazione.

Avvocatura generale e Avvocature distrettuali

La disciplina e la documentazione istituzionale distinguono l'Avvocatura generale dello Stato e le Avvocature distrettuali. Questa articolazione consente di leggere l'istituzione in una dimensione centrale e territoriale, ma non autorizza a dedurre competenze puntuali dalla sola denominazione.

Per orientarsi servono quattro domande:

1. quale ufficio è indicato dal bando o dall'atto?
2. quale materia e quale territorio sono coinvolti?
3. quale fonte assegna la competenza?
4. quale struttura riceve e gestisce il fascicolo?

L'Avvocatura generale e le Avvocature distrettuali non vanno trattate come repliche identiche. La configurazione concreta, le sedi e le attribuzioni devono essere verificate sul sito istituzionale e sulle fonti vigenti.

Nel quiz, la trappola tipica consiste nell'associare automaticamente «generale» a ogni attività nazionale e «distrettuale» a ogni documento proveniente dal territorio. Il criterio corretto resta la competenza prevista dall'ordinamento applicabile.

Il lavoro amministrativo sul fascicolo

Per un profilo amministrativo, il fascicolo è il punto in cui organizzazione, documentazione e funzione legale si incontrano. Il lavoro non consiste nel decidere la strategia difensiva, ma nel rendere disponibili informazioni corrette, ordinate, tempestive e protette.

RICEZIONE E CLASSIFICAZIONE

Alla ricezione di un atto occorre identificare almeno:

- mittente e destinatario;
- oggetto;
- data e modalità di ricezione;
- amministrazione o ufficio coinvolto;
- eventuale termine indicato;
- livello di riservatezza;
- struttura cui assegnare il documento secondo le regole interne.

Classificare significa collocare il documento nel fascicolo corretto e collegarlo agli atti pertinenti. Se l'ufficio gestisce molte pratiche, un oggetto generico come «contenzioso» non consente di ritrovare il caso. I riferimenti devono identificarlo senza esporre dati oltre il necessario.

TERMINI E TRACCIABILITÀ

Il termine non va ricordato informalmente. Deve essere rilevato, registrato e monitorato secondo il sistema adottato dall'ufficio.

Una griglia minima comprende:

Controllo	Domanda operativa
Ricezione	quando e attraverso quale canale è arrivato l'atto?
Assegnazione	chi ha ricevuto la responsabilità del passaggio?
Controllo	Domanda operativa
Scadenza	quale termine risulta dalla fonte o dall'atto?
Completezza	quali documenti mancano?
Controllo	Domanda operativa
Trasmissione	quando e a chi è stato inviato il fascicolo?
Riscontro	quale richiesta o comunicazione è rientrata?
Controllo	Domanda operativa
Aggiornamento	il diario del fascicolo riflette l'ultimo evento?

La tabella è organizzativa e non stabilisce termini processuali. I termini concreti devono essere verificati nella fonte applicabile.

RISERVATEZZA E ACCESSI

Un fascicolo legale può contenere dati personali, atti interni, valutazioni e altri documenti che richiedono cautele. La riservatezza impone di applicare correttamente autorizzazioni, canali, limiti e misure di protezione, nel rispetto delle regole di accesso.

Il nucleo comune su privacy, trasparenza e accessi è sviluppato in capitolo su trasparenza, accessi e privacy. Qui conta l'applicazione al lavoro quotidiano:

- accedere solo per ragioni di servizio;
- evitare copie e inoltri non necessari;
- verificare destinatario e allegati;
- usare i canali previsti;
- registrare i passaggi;
- segnalare errori o incidenti secondo le procedure applicabili.

Come leggere un bando dell'Avvocatura

Il nome dell'amministrazione identifica solo il contesto. Un bando dell'Avvocatura può riguardare profili differenti, con attività e prove diverse.

La lettura deve seguire cinque livelli:

1. amministrazione e sede: quale struttura assume e dove sono collocati i posti;
2. area e profilo: quale inquadramento e quale denominazione risultano dal bando;
3. requisiti: quali titoli e condizioni sono richiesti;
4. attività: quali competenze professionali emergono dagli allegati;
5. prove e materie: quale prestazione verrà valutata.

Per un profilo amministrativo possono assumere rilievo organizzazione, gestione documentale, strumenti digitali, rapporto con le amministrazioni, riservatezza e controllo dei flussi. Per un profilo diverso il peso delle materie cambia. Il bando e gli allegati restano la fonte decisiva.

Il metodo generale su area, profilo, CCNL e mansioni è nel 03 Profili Professionali Ccnl Mansioni. Questo capitolo aggiunge il contesto dell'Avvocatura senza duplicare quel nucleo.

Mappa funzione-ufficio-documento

Funzione	Soggetto o struttura da individuare	Documento o informazione	Rischio operativo
Difesa	Avvocatura competente secondo la fonte	atto ricevuto, cronologia, fascicolo	ritardo o documentazione incompleta
Consulenza	struttura competente per il parere	quesito, fatti, atti e alternative	richiesta vaga
Funzione	Soggetto o struttura da individuare	Documento o informazione	Rischio operativo
Raccordo	ufficio dell'amministrazione e referente	nota di trasmissione e allegati	responsabilità non chiare
Organizzazione	Avvocatura generale o distrettuale	fonte di competenza	invio alla struttura errata
Funzione	Soggetto o struttura da individuare	Documento o informazione	Rischio operativo
Gestione fascicolo	personale e responsabili interni	protocollo, assegnazioni, scadenze	perdita di tracciabilità
Riservatezza	utenti autorizzati e destinatari corretti	dati e documenti protetti	accesso o inoltro improprio

Usa la mappa come strumento di controllo. Per ogni riga devi poter indicare la fonte o il dato del bando che giustifica la scelta.

Come può essere chiesto in prova

QUIZ

Il quiz può confondere Avvocatura, amministrazione assistita e autorità giudiziaria. Prima di scegliere la risposta, individua la funzione descritta: difesa, consulenza, decisione amministrativa o decisione giudiziaria.

Diffida delle formule assolute: «sempre», «qualsiasi amministrazione», «ogni parere», «tutti gli atti». Il perimetro concreto dipende dalla disciplina vigente.

ORALE

Una risposta efficace può seguire questa traccia:

1. definizione dell'Avvocatura come organo legale dello Stato;
2. distinzione tra funzione contenziosa e consultiva;
3. rapporto con le amministrazioni assistite;
4. organizzazione generale e distrettuale;
5. conseguenza operativa per fascicoli, termini e riservatezza;
6. richiamo alla fonte vigente.

CASO PRATICO

Nel caso devi ricostruire il flusso senza improvvisare la soluzione processuale. Parti dall'atto ricevuto, individua amministrazione e ufficio, rileva il termine, ordina i documenti, assegna responsabilità, trasmetti alla struttura competente e registra ogni passaggio.

Da sapere in 5 righe

1. L'Avvocatura dello Stato è l'organo legale dello Stato, distinto da Ministeri e uffici giudiziari.
2. Le funzioni centrali per il capitolo sono difesa in giudizio e consulenza giuridica.
3. L'Avvocatura assiste l'amministrazione, ma non assorbe automaticamente le sue competenze decisionali.
4. Avvocatura generale e Avvocature distrettuali vanno lette attraverso le fonti organizzative vigenti.
5. Per i profili amministrativi contano fascicolo, documenti, termini, tracciabilità e riservatezza.

Caso guidato

Un ufficio di un'amministrazione statale riceve un atto che riguarda un provvedimento adottato mesi prima. L'addetto protocolla il documento, ma lo inoltra con oggetto generico a più destinatari. Non segnala il termine indicato, non allega la cronologia del procedimento e invia insieme documenti non pertinenti contenenti dati personali.

Il fascicolo va anzitutto reso identificabile. L'ufficio collega l'atto al procedimento, individua il referente, rileva il termine e ricostruisce gli eventi essenziali. Ordina i documenti pertinenti ed esclude quelli estranei, che non diventano utili solo perché inviati «per completezza».

Occorre poi individuare la struttura competente dell'Avvocatura sulla base delle fonti e delle regole applicabili, non per intuizione. La nota di trasmissione formula una richiesta chiara e indica allegati, scadenza e recapito del referente.

Prima dell'invio restano da controllare destinatari, canale e necessità dei dati trasmessi. Il fascicolo deve conservare traccia di chi lo ha ricevuto, assegnato, integrato e inviato.

Il caso non stabilisce una procedura processuale universale. Mostra il metodo amministrativo per evitare tre errori: fascicolo incompleto, termine non presidiato e diffusione non necessaria di documenti.

Domanda da commissario

Domanda: quali sono le principali funzioni dell'Avvocatura dello Stato e come si rapporta alle amministrazioni?

Risposta modello: l'Avvocatura dello Stato è l'organo legale dello Stato. La disciplina e la documentazione istituzionale ne individuano le funzioni di difesa in giudizio e consulenza giuridica per le amministrazioni assistite secondo la disciplina applicabile. L'amministrazione fornisce fatti, atti e documenti e conserva le proprie competenze decisionali; l'Avvocatura esercita la funzione legale. Organizzazione e attribuzioni puntuali devono essere verificate sulle fonti vigenti.

Domanda-trappola

Domanda: quando l'Avvocatura esprime un parere, decide sempre al posto dell'amministrazione quale provvedimento adottare?

Risposta corretta: no. La funzione consultiva fornisce il contributo giuridico previsto dall'ordinamento, ma non trasferisce automaticamente all'Avvocatura la competenza amministrativa. L'ufficio o l'organo competente deve adottare la decisione secondo le fonti applicabili.

Errore tipico

L'errore più frequente consiste nello studiare il solo lessico giuridico e trascurare il lavoro organizzativo. Conoscere la parola «patrocinio» serve a poco se il candidato non sa spiegare quali atti raccogliere, chi presidia il termine e come mantenere la tracciabilità.

Un secondo errore è l'opposto: ridurre tutto a protocollo e fascicolo senza comprendere la differenza tra consulenza e contenzioso. Il metodo corretto unisce funzione legale e flusso amministrativo.

Mini-esercizio

Leggi una traccia o un bando riferito all'Avvocatura e compila la griglia usando soltanto dati presenti nelle fonti ufficiali.

Elemento	Dato rilevato	Fonte	Azione o conseguenza
Struttura dell'Avvocatura			
Area e profilo			
Funzione consultiva o contenziosa			
Amministrazione coinvolta			

Elemento	Dato rilevato	Fonte	Azione o conseguenza
Atto o quesito iniziale			
Documenti necessari			
Termine da verificare			
Referente o responsabilità			
Elemento	Dato rilevato	Fonte	Azione o conseguenza
Cautela di riservatezza			
Output richiesto dalla prova			

Controllo finale: elimina dalla griglia ogni dato che non sai collegare a una fonte. Per ciascun campo vuoto annota dove cercarlo: bando, allegato, norma, atto organizzativo o sito istituzionale.

Checklist per l'orale

- Ho definito l'Avvocatura senza confonderla con un Ministero o un giudice?
- Ho distinto difesa, patrocinio, consulenza e parere?
- Ho separato funzione legale e competenza amministrativa?
- Ho spiegato il rapporto con le amministrazioni attraverso atti e documenti?
- Ho distinto Avvocatura generale e Avvocature distrettuali senza inventare attribuzioni?
- Ho collegato il profilo amministrativo a fascicolo, termini e tracciabilità?
- Ho richiamato riservatezza e accessi senza formulare regole assolute?
- Ho concluso indicando la necessità di verificare le fonti vigenti?

PIAO, performance, anticorruzione e valore pubblico

B BANDO	A AREE	N NUCLEI	D DIARIO	O OUTPUT
-------------------	------------------	--------------------	--------------------	--------------------

PIAO, performance, anticorruzione e valore pubblico

Apertura editoriale

Un ufficio può rispettare una scadenza e tuttavia non migliorare il servizio. Può raggiungere un obiettivo numerico creando nuovi rischi, oppure pubblicare molti dati senza rendere davvero comprensibile l'azione amministrativa. PIAO, performance, prevenzione della corruzione, trasparenza e valore pubblico servono a leggere insieme questi problemi.

Il candidato deve padroneggiare i collegamenti tra le cinque nozioni. La prova può chiedere di associare un obiettivo alle risorse, scegliere un indicatore, riconoscere un rischio, proporre una misura e spiegarne il controllo. Nel lavoro ministeriale queste dimensioni diventano attività, responsabilità, documenti e verifiche.

Il capitolo sviluppa l'applicazione specialistica agli uffici delle amministrazioni centrali. La disciplina generale di trasparenza, accesso civico, protezione dei dati, pubblico impiego e comportamento è trattata nel VOL-01; qui viene richiamata nei punti in cui entra nel ciclo organizzativo.

Obiettivi del capitolo

Al termine dovrai saper:

- spiegare la funzione integrativa del PIAO;
- distinguere obiettivo, attività, output, risultato, indicatore e impatto;
- collegare performance organizzativa, contributo individuale e valore pubblico;
- leggere la prevenzione della corruzione come gestione del rischio;
- applicare trasparenza e protezione dei dati senza automatismi;
- ricostruire il flusso obiettivo → attività → indicatore → rischio → misura → monitoraggio;
- usare questi collegamenti in quiz, orale e caso pratico.

Mappa BANDO

Passaggio	Domanda da porre	Output di studio
B — Bando	Il programma cita PIAO, performance, anticorruzione, trasparenza o organizzazione?	Elenco delle fonti e profondità richiesta dalla prova.
A — Aree	Quali collegamenti servono con pubblico impiego, organizzazione, digitale e contabilità?	Mappa dei raccordi, senza duplicare il VOL-01.

Passaggio	Domanda da porre	Output di studio
N — Nuclei	Quali concetti devo distinguere e collegare?	Scheda PIAO-obiettivi-indicatori-rischi-misure.
D — Diario	Quali confusioni ripeto?	Registro degli errori ricorrenti.
Passaggio	Domanda da porre	Output di studio
O — Output	Devo riconoscere, spiegare o decidere?	Quiz ragionato, risposta orale e soluzione di un caso.

8.1 Il PIAO come strumento integrato

Il Piano integrato di attività e organizzazione è uno strumento di programmazione e governance. Il Piano integra obiettivi, organizzazione, persone, competenze, rischi e risultati. La qualità dell'integrazione dipende dalla coerenza tra queste dimensioni, non dal fatto che compaiano nello stesso documento.

La disciplina di riferimento comprende il quadro istitutivo del PIAO, il D.P.R. n. 81/2022 sugli adempimenti assorbiti e il D.M. n. 132/2022 sul Piano tipo. Termini, soglie, regimi semplificati e dettagli applicativi si ricavano dal testo vigente e dal bando concreto.

CHE COSA INTEGRA

Lo studio del PIAO parte dalle relazioni tra le sue componenti. Un obiettivo richiede attività; le attività richiedono organizzazione, personale e competenze; l'esecuzione presenta rischi; i risultati devono essere misurati; le informazioni dovute devono essere rese conoscibili nei limiti previsti.

Il collegamento segue questa sequenza:

1. individuare il bisogno pubblico;
2. formulare un obiettivo comprensibile;
3. assegnare attività, responsabilità e risorse;
4. scegliere indicatori coerenti;
5. riconoscere rischi e misure di prevenzione;
6. monitorare avanzamento e risultati;
7. correggere scostamenti e criticità.

Se l'obiettivo promette tempi più brevi, ma il piano del personale non considera le competenze necessarie e la gestione del rischio non presidia i passaggi vulnerabili, l'integrazione è solo formale.

INTEGRAZIONE NON SIGNIFICA CANCELLAZIONE DELLE RESPONSABILITÀ

L'assorbimento di strumenti di programmazione non elimina gli obblighi sostanziali né rende indistinti i ruoli. Ogni ufficio conserva le competenze attribuite dalle fonti e dagli atti organizzativi. Dirigenti, responsabili, strutture di supporto, organismi di valutazione e organi di indirizzo intervengono secondo funzioni differenti.

Nel quiz, l'alternativa errata usa spesso formule assolute: «il PIAO sostituisce ogni adempimento», «un unico ufficio risponde di tutte le sezioni», «l'integrazione elimina i controlli». La risposta corretta riconosce che il documento coordina dimensioni diverse, mentre competenze, responsabilità e verifiche restano disciplinate dalle fonti applicabili.

LA STRUTTURA DEL PIAO

In una risposta concorsuale, le sezioni del Piano vanno ricondotte alle domande organizzative cui rispondono.

Dimensione	Domanda organizzativa	Esempio di evidenza
Valore pubblico	Quale beneficio vogliamo produrre?	Risultato atteso per utenti o collettività.
Performance	Quali obiettivi e indicatori rendono il risultato misurabile?	Target, tempi, qualità, avanzamento.
Dimensione	Domanda organizzativa	Esempio di evidenza
Rischi e trasparenza	Che cosa può compromettere legalità e risultato?	Rischio, misura, responsabile, controllo.
Organizzazione	Quali strutture e processi devono cooperare?	Ruoli, flussi, dipendenze e responsabilità.
Dimensione	Domanda organizzativa	Esempio di evidenza
Capitale umano	Quali persone e competenze servono?	Fabbisogni, formazione e sviluppo organizzativo.

Queste dimensioni non sono compartimenti stagni. Un fabbisogno formativo può nascere da un obiettivo di performance; una misura preventiva può modificare un flusso; un indicatore può mostrare che il servizio è più rapido ma meno accessibile.

VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E RISCHI CORRUTTIVI

L'amministrazione definisce il beneficio perseguito, traduce la direzione in obiettivi misurabili e presidia i rischi che potrebbero compromettere legalità, imparzialità o risultato.

Supponiamo che un Ministero voglia ridurre i tempi di risposta a una categoria di istanze. Il numero delle pratiche chiuse misura soltanto una parte del risultato. La valutazione considera anche qualità, correttezza, accessibilità, arretrato, reclami e protezione dei dati. Una scorciatoia che accelera il flusso saltando controlli non genera buon andamento.

ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO

Gli obiettivi diventano credibili quando sono collegati a uffici, responsabilità e competenze. Se un processo deve essere digitalizzato, il Piano deve rendere visibile chi governa il flusso, quali competenze mancano, quali attività formative sono necessarie e come verrà controllato l'esito.

Questo raccordo non autorizza a inventare organigrammi standard. La struttura concreta dipende dal Ministero e dagli atti vigenti. Il metodo stabile consiste nel chiedere: quale funzione, quale ufficio, quale competenza, quale fonte, quale risultato?

Nella prova, una sezione del Piano va quindi letta insieme alle altre componenti che ne condizionano l'attuazione. Un obiettivo privo di responsabilità, competenze o indicatori resta incompleto; allo stesso modo, una misura organizzativa acquista senso quando è collegata al risultato da ottenere e al rischio da governare.

8.2 Il ciclo della performance

La performance riguarda la capacità dell'amministrazione di orientare attività e risorse verso risultati osservabili. Il D.Lgs. n. 150/2009 costituisce la fonte primaria consolidata per misurazione e valutazione nelle pubbliche amministrazioni.

Il ciclo non coincide con la valutazione finale della singola persona. Comprende programmazione degli obiettivi, definizione degli indicatori, monitoraggio, misurazione, valutazione e uso delle evidenze per responsabilità e miglioramento.

OBIETTIVI E INDICATORI

Un obiettivo descrive il cambiamento o il risultato perseguito. Un'attività descrive ciò che l'ufficio fa. Un output è il prodotto immediato dell'attività. Un risultato mostra l'effetto conseguito; l'impatto guarda al beneficio più ampio prodotto nel tempo.

Concetto	Domanda	Esempio didattico
Attività	Che cosa facciamo?	Riesaminiamo il flusso delle istanze.
Output	Che cosa produciamo?	Nuova procedura e personale formato.
Concetto	Domanda	Esempio didattico
Risultato	Che cosa cambia nel servizio?	Riduzione dell'arretrato con qualità controllata.
Impatto	Quale beneficio più ampio emerge?	Servizio più tempestivo e accessibile.
Concetto	Domanda	Esempio didattico
Indicatore	Con quale evidenza osserviamo il cambiamento?	Tempi, arretrato, errori, reclami o accessibilità.

Un indicatore utile deve essere pertinente all'obiettivo, alimentabile con dati affidabili e interpretabile. Misurare soltanto ciò che è facile può distorcere il comportamento. Se l'ufficio viene osservato solo sul numero di pratiche chiuse, potrebbe trascurare qualità e casi complessi.

MISURAZIONE, VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO

Misurare significa rilevare evidenze rispetto a criteri e indicatori. Valutare significa interpretare quelle evidenze nel contesto, considerando obiettivi, responsabilità e fattori rilevanti. Il monitoraggio accompagna l'attuazione e consente di rilevare scostamenti prima della chiusura del ciclo.

La performance organizzativa riguarda risultati di amministrazione, struttura o processo. La dimensione individuale considera il contributo della persona secondo il sistema applicabile. Le due dimensioni sono collegate, ma non sovrapponibili.

VALORE PUBBLICO: DAL RISULTATO AL BENEFICIO COLLETTIVO

Il valore pubblico è il beneficio prodotto dall'amministrazione per cittadini, imprese e collettività, preservando la capacità di generarlo nel tempo. Nel linguaggio operativo sposta la domanda da «abbiamo svolto l'attività?» a «quale miglioramento verificabile abbiamo prodotto e a quali condizioni?».

Il valore pubblico richiede una relazione verificabile tra bisogno, risultato, destinatari, indicatori, risorse e rischi. Un servizio più rapido può creare valore; se però diventa meno accessibile o aumenta gli errori, la valutazione cambia.

Per ragionare in prova usa quattro controlli:

1. destinatario: per chi cambia qualcosa?
2. beneficio: quale miglioramento è atteso?
3. evidenza: come sarà osservato?
4. sostenibilità: persone, risorse, legalità e rischi sono presidiati?

COSTRUIRE INDICATORI CHE NON DEFORMINO IL RISULTATO

La qualità del ciclo dipende anche dal modo in cui l'indicatore orienta i comportamenti. Se si misura soltanto il numero delle pratiche concluse, l'ufficio può essere spinto a privilegiare i fascicoli semplici, rinviare quelli complessi o ridurre controlli necessari. Per evitare questo effetto occorre usare un insieme coerente di misure: quantità prodotta, tempo medio e distribuzione dei tempi, correttezza degli atti, arretrato, reclami, accessibilità e costo delle attività. Non tutti gli indicatori devono avere lo stesso peso, ma ciascuno deve illuminare una parte rilevante dell'obiettivo.

Un target è il livello atteso dell'indicatore entro un periodo determinato. Deve essere realistico ma non puramente conservativo, collegato a una base di partenza e accompagnato dall'indicazione della fonte del dato. Senza baseline non si comprende il miglioramento; senza fonte non si può verificare il risultato; senza frequenza di rilevazione il monitoraggio arriva troppo tardi. In una risposta d'esame vanno indicati obiettivo, indicatore, valore iniziale, target, responsabile, fonte informativa, scadenza e azione correttiva.

La misurazione non coincide con la valutazione. La prima raccoglie e organizza evidenze; la seconda interpreta quelle evidenze rispetto agli obiettivi, al contesto e alle responsabilità. Un dato negativo non prova automaticamente una cattiva gestione: può dipendere da un aumento imprevedibile della domanda o da un mutamento normativo. Allo stesso modo, un dato positivo non basta se è ottenuto sacrificando qualità, imparzialità o tutela dei diritti. Il candidato deve evitare sia l'automatismo numerico sia l'opposto errore di considerare ogni risultato non misurabile.

Nel raccordo tra performance organizzativa e individuale, il contributo della persona va letto dentro il risultato dell'unità, le attività assegnate e i comportamenti professionali richiesti. Non si tratta di dividere meccanicamente l'obiettivo generale tra i dipendenti. Il dirigente traduce le priorità in responsabilità comprensibili, assicura risorse e monitoraggio, rileva gli scostamenti e motiva la valutazione secondo il sistema applicabile. Questa distinzione è frequente nei quiz: performance organizzativa, performance individuale e semplice presenza in servizio non sono sinonimi.

8.3 Prevenzione della corruzione e gestione del rischio

La prevenzione della corruzione organizza presidi prima che il problema si realizzi. La legge n. 190/2012 costituisce una fonte centrale; atti e indicazioni ANAC devono essere letti secondo natura e vigenza, senza attribuire loro indistintamente lo stesso valore delle norme primarie.

Ridurre la materia ai reati è un errore. Nella prospettiva organizzativa rilevano processi vulnerabili, interessi impropri, opacità, concentrazione di potere, controlli deboli, conflitti, carenze di tracciabilità e altre condizioni che possono compromettere imparzialità e buon andamento.

CONTESTO, RISCHIO E MISURA

L'analisi parte dal contesto e dai processi. Prima di proporre una misura occorre descrivere dove nasce il rischio, quale evento si teme e quali fattori lo rendono plausibile.

Elemento	Domanda operativa
Processo	In quale sequenza di attività ci troviamo?
Evento di rischio	Che cosa potrebbe compromettere legalità o risultato?
Elemento	Domanda operativa
Fattore abilitante	Quale debolezza rende possibile l'evento?
Misura	Quale azione riduce probabilità o conseguenze?
Elemento	Domanda operativa
Responsabile	Chi attua o controlla la misura?
Evidenza	Quale documento o dato ne dimostra l'attuazione?

Le misure possono riguardare organizzazione, trasparenza, formazione, controlli, tracciabilità, separazione di funzioni o gestione di situazioni sensibili, secondo il quadro applicabile. Una misura generica come «aumentare i controlli» è debole se non indica oggetto, responsabile, frequenza ed evidenza.

RESPONSABILITÀ E MONITORAGGIO

Il monitoraggio verifica l'attuazione della misura e l'effetto prodotto. Occorre distinguere attuazione, efficacia, scostamento e correzione.

Una misura troppo onerosa e non proporzionata può bloccare il processo; una misura puramente formale non lo protegge. La risposta professionale cerca un presidio coerente, tracciabile e verificabile.

TRASPARENZA, ACCESSIBILITÀ E PROTEZIONE DEI DATI

La trasparenza rende conoscibile e controllabile l'azione amministrativa nei modi previsti. Non coincide con la pubblicazione indiscriminata di qualsiasi documento. Obblighi, accesso civico, accesso documentale e protezione dei dati rispondono a discipline e presupposti differenti.

Nel quadro generale della trasparenza amministrativa e della protezione dei dati, nel PIAO interessa soprattutto il raccordo: gli obiettivi e le misure devono considerare la conoscibilità dovuta, i flussi di pubblicazione, la qualità dei dati, le responsabilità e i limiti.

Per un ufficio ministeriale occorre verificare obbligo o richiesta applicabile, informazione necessaria, responsabile del flusso, formato e aggiornamento, dati da proteggere ed evidenza della decisione. Trasparenza e protezione dei dati non sono veti automatici: vanno bilanciate conoscibilità, finalità, pertinenza e minimizzazione secondo le fonti applicabili.

DALLA MAPPATURA DEL PROCESSO ALLA MISURA SOSTENIBILE

La gestione del rischio richiede una ricostruzione del processo reale: fasi, decisioni, soggetti, informazioni utilizzate, punti di discrezionalità, controlli esistenti e possibili anomalie. Una descrizione troppo generica, come «rischio di corruzione negli acquisti», non consente di scegliere una risposta efficace. L'analisi osserva dove si forma il fabbisogno, chi definisce i requisiti, come vengono gestiti i contatti con gli operatori, chi controlla l'esecuzione e quali dati permettono di rilevare scostamenti.

La valutazione combina probabilità e impatto con un giudizio motivato basato sul contesto. Non è un esercizio aritmetico autosufficiente. Il livello di rischio serve a stabilire priorità e intensità del presidio, non a formulare accuse nei confronti delle persone. L'analisi distingue il rischio inerente, presente prima delle misure, dal rischio residuo che rimane dopo i controlli. Anche un rischio residuo accettabile va monitorato, perché organizzazione, personale, tecnologia e quadro normativo possono cambiare.

Una misura è adeguata quando affronta la causa o il punto vulnerabile, ha un responsabile, una scadenza, risorse compatibili e un indicatore di attuazione. Rotazione, segregazione delle funzioni, tracciabilità, formazione, controlli a campione e trasparenza non sono formule intercambiabili. La scelta dipende dal processo e deve rispettare proporzionalità e sostenibilità. Una misura impossibile da applicare resta simbolica; una misura eccessiva può rallentare il servizio senza ridurre davvero il rischio.

Il monitoraggio verifica due aspetti diversi: se la misura è stata attuata e se sta producendo l'effetto atteso. Registrare che una checklist è stata adottata prova l'attuazione, non l'efficacia. Per valutare l'effetto si possono osservare anomalie, rilavorazioni, concentrazione delle decisioni, tempi, segnalazioni o esiti dei controlli. Se le evidenze mostrano che il presidio non funziona, il PIAO deve consentire una correzione motivata. In sede orale la sequenza processo, rischio, misura, responsabile, indicatore e monitoraggio permette di motivare la risposta.

8.4 Dal programma ministeriale al controllo

Il PIAO diventa concreto quando una struttura traduce l'obiettivo in un flusso di lavoro: bisogno → obiettivo → attività → output → indicatore → rischio → misura → responsabile → monitoraggio → correzione.

DAL PROGRAMMA ALL'ATTIVITÀ

Immagina un obiettivo volto a rendere più accessibile un servizio informativo. L'ufficio ricostruisce destinatari, canali, tempi e criticità. Poi assegna attività, individua dati di partenza e sceglie indicatori che non misurino soltanto quantità.

Una scheda di lavoro contiene bisogno e destinatari, risultato atteso, attività e output, indicatore e fonte del dato, strutture coinvolte, risorse e competenze, rischi e misure, frequenza del monitoraggio, evidenze e azioni correttive.

DAL RISCHIO AL CONTROLLO

Ogni passaggio può generare un rischio diverso. Dati incompleti producono indicatori fuorvianti; responsabilità vaghe rallentano le attività; accessi non governati espongono informazioni; controlli duplicati possono bloccare il servizio.

Il controllo deve essere proporzionato e collegato al rischio. Se il problema è la mancata tracciabilità, può servire una registrazione strutturata. Se il rischio nasce da dati pubblicati senza verifica, occorrono responsabilità e controlli sul flusso.

TABELLA PIAO-PERFORMANCE-ANTICORRUZIONE-TRASPARENZA

Nucleo	Funzione	Domanda tipica	Errore da evitare
PIAO	integrare programmazione e organizzazione	come si collegano obiettivi, persone e rischi?	considerarlo un contenitore formale
Performance	orientare e valutare risultati	quale obiettivo e quale indicatore?	ridurla al premio individuale
Nucleo	Funzione	Domanda tipica	Errore da evitare
Valore pubblico	riconoscere il beneficio collettivo	per chi e che cosa migliora?	usarlo come slogan
Anticorruzione	prevenire e gestire rischi	quale evento, fattore e misura?	limitarla ai reati

Nucleo	Funzione	Domanda tipica	Errore da evitare
Trasparenza	rendere conoscibile quanto dovuto	quale dato, flusso e responsabilità?	pubblicare tutto

COME PUÒ ESSERE CHIESTO IN PROVA

QUIZ

Individua la parola decisiva: obiettivo, indicatore, risultato, rischio, misura, monitoraggio, trasparenza o valutazione. Diffida delle alternative assolute che cancellano responsabilità o trasformano una relazione in equivalenza.

ORALE

Una risposta ordinata definisce il PIAO, collega obiettivi a organizzazione e persone, spiega performance e indicatori, introduce valore pubblico, inserisce rischi e trasparenza e chiude con un esempio di monitoraggio.

CASO PRATICO

Ricostruisci bisogno, competenza, obiettivo, dati e vincoli. Poi proponi attività e indicatore, identifica almeno un rischio, assegna una misura e indica come verificarla. Se compaiono pubblicazione o dati personali, richiama la disciplina pertinente senza automatismi.

RESPONSABILITÀ, EVIDENZE E CORREZIONE DELLO SCOSTAMENTO

Nel lavoro quotidiano il programma diventa credibile quando ogni passaggio lascia un'evidenza verificabile. L'ufficio deve sapere chi avvia l'attività, chi decide, chi controlla, quali dati alimentano l'indicatore e chi propone una correzione. Indicare un nominativo non definisce da solo la responsabilità. Servono competenza, accesso alle informazioni, tempo e potere di attivare il passaggio successivo. Se questi elementi mancano, il rischio è che il monitoraggio descriva il problema senza permettere di governarlo.

Lo scostamento è la distanza tra risultato atteso e risultato osservato. Prima di reagire occorre accertarne causa, durata e rilevanza. Un ritardo può derivare da carenza di personale, picco di domande, errore del flusso, dato incompleto o controllo ridondante. La risposta cambia di conseguenza: redistribuzione delle attività, formazione, revisione della procedura, miglioramento del sistema informativo oppure modifica motivata del target. La correzione usa i risultati del monitoraggio per intervenire sulle cause dello scostamento.

Un buon report direzionale separa fatti, interpretazioni e decisioni. I fatti sono dati e accadimenti controllabili; l'interpretazione spiega le cause con prudenza; la decisione individua azione, responsabile e termine. Questa struttura riduce formule vaghe come «si provvederà» e rende possibile il controllo successivo. Nella prova pratica il candidato può applicarla con una tabella a quattro colonne: evidenza, rischio o scostamento, intervento, verifica prevista.

Il raccordo tra uffici diventa necessario quando lo stesso obiettivo coinvolge organizzazione, personale, digitale, prevenzione e trasparenza. Nessuna struttura deve appropriarsi dell'intero ciclo, ma ciascuna deve fornire il proprio contributo entro competenze definite. Il coordinamento serve a risolvere dipendenze e incoerenze: per esempio, un nuovo servizio digitale richiede competenze, protezione dei dati, misure di sicurezza, indicatori di qualità e modalità di pubblicazione. Una risposta concorsuale completa descrive questa interdipendenza e mantiene distinti ruoli e responsabilità.

8.5 Applicazione in prova ed errori da evitare

1. Il PIAO collega programmazione, organizzazione, capitale umano, performance e prevenzione dei rischi.
2. Integrare strumenti non elimina obblighi, competenze o responsabilità.
3. La performance unisce obiettivi, indicatori, misurazione, valutazione e miglioramento.
4. Il valore pubblico riguarda il beneficio prodotto, non il semplice completamento dell'attività.
5. Anticorruzione e trasparenza funzionano quando rischi, misure, responsabili ed evidenze sono verificabili.

CASO GUIDATO

Una direzione ministeriale vuole ridurre i tempi di risposta alle richieste degli utenti. Propone come unico indicatore il numero mensile di pratiche chiuse e, per accelerare, suggerisce di pubblicare online un prospetto dettagliato con tutte le richieste ricevute. Il rischio viene descritto soltanto come «eventuale corruzione» e la misura come «maggiore attenzione».

La proposta va ricostruita. Il bisogno è migliorare tempestività e accessibilità, non aumentare meccanicamente il numero di chiusure. L'obiettivo deve considerare anche qualità, arretrato e correttezza. Gli indicatori possono combinare tempi, pratiche definite, errori e reclami, purché dati e criteri siano affidabili.

Il rischio deve essere formulato rispetto al processo: per esempio trattamenti non uniformi, alterazione delle priorità, dati incompleti o accessi impropri. A ciascun rischio corrisponde una misura verificabile, come criteri di assegnazione tracciati, controllo a campione o revisione degli accessi, secondo le regole applicabili.

La trasparenza non giustifica la diffusione integrale delle richieste. L'ufficio verifica obbligo, finalità, dati necessari e protezione delle persone. La soluzione crea valore pubblico se il servizio diventa più tempestivo, corretto e accessibile, mantenendo legalità e tutela dei dati.

DOMANDA DA COMMISSARIO

Domanda: quale rapporto esiste tra PIAO, performance e valore pubblico?

Risposta modello: il PIAO integra le principali dimensioni di programmazione e organizzazione. La performance traduce le priorità in obiettivi, indicatori, monitoraggio e valutazione; il valore pubblico orienta tali risultati verso benefici per cittadini, imprese e collettività. Organizzazione, persone e gestione dei rischi devono essere coerenti con gli obiettivi, altrimenti l'integrazione resta formale.

DOMANDA-TRAPPOLA

Domanda: poiché alcuni piani sono assorbiti nel PIAO, gli obblighi e le responsabilità cui si riferivano cessano automaticamente?

Risposta corretta: no. L'integrazione coordina strumenti e programmazioni, ma non elimina automaticamente obblighi sostanziali, competenze, responsabilità e controlli previsti dalle fonti applicabili.

ERRORE TIPICO

L'errore più frequente è studiare cinque etichette separate. Il candidato ricorda che il PIAO è «integrato», la performance riguarda i risultati e l'anticorruzione previene i rischi, ma non sa costruire il collegamento operativo.

Un secondo errore consiste nell'equivalenza automatica: attività uguale risultato, indicatore uguale obiettivo, rischio uguale reato, trasparenza uguale pubblicazione totale. Ogni coppia descrive concetti distinti.

MINI-ESERCIZIO

Scegli un servizio ministeriale descritto in un bando o in una fonte istituzionale e compila la scheda senza inventare dati.

Campo	Contenuto	Fonte o evidenza
Bisogno pubblico		
Obiettivo		
Attività principali		
Output e risultato		
Campo	Contenuto	Fonte o evidenza
Indicatore		
Evento di rischio		
Misura e responsabile		
Monitoraggio		
Campo	Contenuto	Fonte o evidenza
Vincolo di trasparenza o dati		

Controllo finale: ogni indicatore misura davvero l'obiettivo? Ogni misura risponde a un rischio descritto? Ogni responsabilità è collegata a una fonte o a un atto organizzativo?

CHECKLIST PER L'ORALE

- Ho definito il PIAO attraverso la sua funzione integrativa?
- Ho distinto integrazione e cancellazione degli obblighi?
- Ho separato attività, output, risultato, impatto e indicatore?
- Ho distinto performance organizzativa e contributo individuale?

- Ho spiegato il valore pubblico indicando destinatario, beneficio ed evidenza?
- Ho descritto il rischio come evento collegato a un processo?
- Ho proposto una misura con responsabile e monitoraggio?
- Ho evitato di equiparare trasparenza e pubblicazione indiscriminata?
- Ho collegato la risposta al lavoro concreto di un ufficio ministeriale?

RIFERIMENTI NORMATIVI ESSENZIALI

- articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113
- D.P.R. 24 giugno 2022, n. 81, sugli adempimenti assorbiti dal PIAO
- D.M. 30 giugno 2022, n. 132, recante il Piano tipo
- decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sulla misurazione e valutazione della performance
- legge 6 novembre 2012, n. 190, sulla prevenzione della corruzione
- D.Lgs. n. 33/2013, sulla trasparenza e sull'accesso civico
- 03 Profili Professionali Ccnl Mansioni
- 06 Organizzazione Interna Ministeri
- decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per organizzazione e lavoro pubblico

▣ Verifica — PIAO, performance e rischio

Quiz 1. Il PIAO elimina le responsabilità previste dalle discipline di settore?

Risposta corretta: no. Il Piano integra programmazioni e raccordi, ma non cancella competenze, responsabilità o controlli stabiliti dalle fonti applicabili.

Quiz 2. Il numero di pratiche concluse misura sempre il valore pubblico prodotto?

Risposta corretta: no. È un indicatore di output che va affiancato, secondo l'obiettivo, da qualità, tempi, correttezza, accessibilità ed effetti per utenti e collettività.

Quiz 3. Misurazione e valutazione della performance coincidono?

Risposta corretta: no. La misurazione raccoglie evidenze; la valutazione le interpreta rispetto a obiettivi, contesto e responsabilità secondo il sistema applicabile.

Quiz 4. Una misura di prevenzione è adeguata solo perché compare nel Piano?

Risposta corretta: no. Deve essere collegata al rischio, sostenibile, assegnata a un responsabile, dotata di scadenza e sottoposta a monitoraggio di attuazione ed efficacia.

Quiz 5. La trasparenza autorizza la pubblicazione indiscriminata di ogni dato posseduto dall'ufficio?

Risposta corretta: no. La conoscibilità deve fondarsi sulla disciplina applicabile e rispettare pertinenza, qualità del dato e protezione dei dati personali.

Quiz 6. Uno scostamento dal target impone sempre di ridurre l'obiettivo?

Risposta corretta: no. Prima si analizzano cause ed evidenze; poi si decide se intervenire su risorse, competenze, processo, controllo, sistema informativo o, con motivazione, sul target.

CASO RAGIONATO

Un Ministero vuole ridurre l'arretrato delle istanze del 20 per cento. L'ufficio propone di misurare soltanto le pratiche chiuse e di sospendere alcuni controlli per accelerare. La proposta va corretta partendo dal bisogno pubblico: occorre definire baseline e target, affiancare al volume indicatori di tempo, correttezza e reclami, individuare i passaggi vulnerabili e mantenere controlli proporzionati. Assegna inoltre responsabili e fonti dei dati, programma verifiche intermedie e stabilisce come correggere gli scostamenti.

La soluzione tiene così nello stesso ciclo rapidità, legalità, qualità e valore pubblico.

Contabilità dello Stato e bilancio ministeriale

B
BANDO

A
AREE

N
NUCLEI

D
DIARIO

O
OUTPUT

Contabilità dello Stato e bilancio ministeriale

Un ministero non può spendere soltanto perché un intervento è utile. Occorrono una previsione autorizzata, risorse disponibili, un titolo giuridico, un procedimento regolare e documenti che rendano verificabile ogni passaggio. La contabilità dello Stato collega decisione politica, autorizzazione parlamentare, gestione amministrativa e controllo dei risultati.

Per i concorsi bisogna distinguere tre piani: il bilancio prevede e autorizza; la gestione realizza entrate e spese; il rendiconto rappresenta ciò che è avvenuto. Confonderli genera molti errori nei quiz e nei casi pratici.

Obiettivi del capitolo

Al termine saprai distinguere previsione, gestione e rendiconto; ricostruire le fasi di entrata e spesa; applicare competenza, cassa e residui; valutare una decisione ministeriale in quiz, orale e caso pratico.

Mappa BANDO

- B — Base normativa: Costituzione, legge di contabilità e regole generali dello Stato.
- A — Attori: Parlamento, Governo, MEF, Ragioneria generale, ministri e dirigenti.
- N — Nessi: previsione, autorizzazione, gestione, rendicontazione e controllo.
- D — Decisioni: impegnare, liquidare, ordinare e pagare nel rispetto degli stanziamenti.
- O — Output: bilanci, atti gestionali, scritture, rendiconto ed evidenze di controllo.

9.1 Principi e fonti della contabilità dello Stato

FUNZIONE DELLA DISCIPLINA

La contabilità dello Stato raccoglie le regole con cui si programmano, autorizzano, registrano, gestiscono e controllano le risorse statali. Va ben oltre la registrazione dei dati: stabilisce chi può decidere, entro quali limiti e mediante quali atti; rende confrontabili previsioni e risultati; permette al Parlamento e agli organi di controllo di verificare l'uso del denaro pubblico.

Il bilancio traduce le priorità politiche in risorse e pone limiti giuridici alla gestione. Rappresenta entrate, spese e saldi. In questo modo rende leggibili scelte e risultati. Ridurlo a un prospetto contabile ne nasconde quindi la funzione autorizzatoria.

L'articolo 81 della Costituzione pone al centro l'equilibrio tra entrate e spese, disciplina il ricorso all'indebitamento e richiede che ogni legge recante nuovi o maggiori oneri indichi i mezzi per farvi fronte. L'articolo 97 collega buon andamento, equilibrio dei bilanci e sostenibilità del debito pubblico. Copertura ed equilibrio incidono sulla legittimità e sulla sostenibilità della decisione fin dall'istruttoria.

SISTEMA DELLE FONTI

La cornice costituzionale è attuata dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196, riferimento centrale per coordinamento della finanza pubblica, programmazione, documenti di bilancio, copertura e monitoraggio. Per gli istituti generali restano rilevanti il regio decreto n. 2440 del 1923 e il regolamento approvato con regio decreto n. 827 del 1924, letti insieme alle riforme successive.

Il rapporto conta più della memoria dei numeri: la Costituzione stabilisce principi e vincoli; la legge n. 196 struttura il sistema contemporaneo; la disciplina generale e le norme attuative regolano procedimenti e controlli. I testi vanno consultati nella versione vigente, perché documenti, classificazioni e competenze possono cambiare.

PERIMETRO STATALE

Questo capitolo riguarda Stato e ministeri. Gli istituti degli enti territoriali o delle imprese non si trasferiscono automaticamente in questo perimetro. DUP, PEG, fondo pluriennale vincolato e fondo crediti di dubbia esigibilità appartengono principalmente all'ordinamento degli enti locali, non alla struttura tipica del bilancio statale.

L'articolo 119 della Costituzione regola l'autonomia finanziaria territoriale, ma non sostituisce la disciplina statale. La soluzione di un quesito parte dall'amministrazione considerata. Da questo dato dipendono fonti, documenti e categorie da usare.

La disponibilità materiale di denaro, da sola, non consente la spesa. Restano necessari lo stanziamento, la competenza dell'organo, il titolo giuridico e il procedimento. Né una finalità pubblica rende utilizzabili somme destinate ad altro: l'autorizzazione finanziaria conserva oggetto e limiti.

PRINCIPIO, VINCOLO E CONSEGUENZA OPERATIVA

Per leggere correttamente un principio contabile conviene usare la sequenza principio → vincolo → conseguenza. L'equilibrio impone che le decisioni siano valutate dentro il quadro complessivo delle entrate, delle spese e dei saldi; la copertura richiede di individuare mezzi idonei quando una legge produce nuovi o maggiori oneri; il buon andamento domanda che le risorse siano impiegate in modo coerente con obiettivi, responsabilità e risultati. Nessuno dei tre concetti coincide con il semplice divieto di spendere.

L'equilibrio e la copertura vanno distinti. La copertura guarda specificamente agli effetti finanziari di una decisione onerosa e ai mezzi indicati per sostenerla; l'equilibrio riguarda la tenuta complessiva del bilancio nel quadro costituzionale. Una misura può presentare formalmente una fonte di copertura e richiedere comunque una valutazione dei suoi effetti sugli equilibri. Per il funzionario ministeriale la conseguenza è pratica: prima di istruire un provvedimento con effetti finanziari deve rendere leggibili presupposti, quantificazione, imputazione e compatibilità con gli stanziamenti.

Anche l'annualità non va intesa come isolamento. Il bilancio opera per esercizi, ma molte decisioni producono effetti su più anni. Per questo programmazione e previsioni pluriennali impediscono di giudicare sostenibile una scelta osservando soltanto il primo pagamento. In un quesito, la risposta migliore collega sempre la norma finanziaria al comportamento richiesto: quantificare, documentare, imputare e rendere controllabile la decisione. Questa lettura mostra anche perché la contabilità accompagna l'istruttoria e non interviene soltanto al momento conclusivo del pagamento.

9.2 Bilancio dello Stato e ciclo della programmazione

PREVISIONE E RENDICONTO

Il ciclo muove dalla programmazione economico-finanziaria, prosegue con formazione e approvazione del bilancio, continua con la gestione e si chiude con il rendiconto. La programmazione delinea il quadro delle decisioni; il bilancio traduce le scelte in previsioni e autorizzazioni; la gestione le esegue; il rendiconto confronta previsione e realtà.

Il bilancio di previsione guarda al futuro. Per la spesa ha funzione autorizzatoria: l'amministrazione opera nei limiti degli stanziamenti e delle regole. Il rendiconto generale guarda invece alla gestione conclusa, ne espone i risultati e permette il controllo consuntivo. Non autorizza una nuova spesa.

Durante l'esercizio possono intervenire assestamenti e variazioni, ma soltanto nelle forme e con le competenze previste. Una necessità improvvisa non permette di spostare informalmente risorse tra finalità diverse. Prima dell'atto di spesa la variazione deve essere validamente adottata e registrata.

MISSIONI, PROGRAMMI E CAPITOLI

Le missioni rappresentano grandi finalità strategiche della spesa. I programmi riuniscono attività omogenee dirette a risultati nell'ambito delle missioni e sono un riferimento per l'attribuzione delle responsabilità. Per gestione e rendicontazione operano articolazioni più analitiche, tra cui capitoli e piani gestionali.

La missione chiarisce il "perché" generale; il programma organizza attività e responsabilità; il capitolo permette la gestione dettagliata. Non si deve però equiparare indirizzo politico e singolo atto: gli organi politici definiscono obiettivi e assegnano risorse, mentre i dirigenti adottano gli atti amministrativi e di spesa entro le loro attribuzioni.

Una politica di digitalizzazione può collocarsi in una missione e in un programma; l'acquisto di uno specifico servizio sarà imputato alla pertinente articolazione e richiederà l'atto dell'ufficio competente. La finalità generale non rende fungibili tutti gli stanziamenti.

COMPETENZA E CASSA

Le previsioni di competenza riguardano obbligazioni accertabili o assumibili nell'esercizio; quelle di cassa riguardano incassi e pagamenti previsti. I profili convivono perché momento giuridico e movimento monetario possono non coincidere.

Se un ministero assume validamente un'obbligazione nell'anno X e paga nell'anno X+1, l'operazione interessa la competenza secondo le regole d'imputazione e la cassa quando avviene il pagamento. Il bilancio non autorizza genericamente a “spendere il totale”: stanziamenti e articolazioni hanno destinazioni e limiti.

In un caso pratico si verificano finalità, capitolo pertinente, disponibilità di competenza, disponibilità di cassa per il pagamento, competenza dell'organo e procedura. Il bilancio è politico perché seleziona priorità ed è autorizzatorio perché delimita la gestione.

LA LINEA DEL TEMPO DEI DOCUMENTI

La sequenza temporale chiarisce la funzione di ciascun documento. Prima della gestione si definiscono il quadro programmatico e le previsioni; l'approvazione parlamentare attribuisce al bilancio la forza autorizzatoria prevista dall'ordinamento; durante l'esercizio si registrano gli atti e si adottano, quando necessarie, variazioni consentite; dopo la chiusura il rendiconto espone i risultati. Ogni documento risponde quindi a una domanda diversa: dove vuole andare la finanza pubblica, quali risorse sono autorizzate, come si sta gestendo, che cosa è realmente accaduto.

La dimensione annuale permette l'autorizzazione e il controllo dell'esercizio, mentre quella pluriennale mostra gli effetti che superano l'anno. Un contratto pluriennale non può essere valutato guardando soltanto la prima rata. Occorre considerare l'intera obbligazione, la corretta imputazione agli esercizi e i limiti stabiliti dalla disciplina applicabile. Questo evita che una spesa appaia sostenibile solo perché il suo esborso iniziale è ridotto.

Missioni, programmi e capitoli rendono anche più riconoscibili le responsabilità. Se il programma associa risorse e attività a un risultato, il rendiconto consente di osservare non soltanto quanto è stato pagato, ma anche come la gestione si è collocata rispetto all'autorizzazione. Il candidato deve evitare due estremi: ritenere che le classificazioni siano etichette prive di effetti oppure credere che da sole descrivano il singolo procedimento.

Esempio d'esame. Se una traccia riferisce che esistono risorse nella stessa missione ma in un diverso programma o capitolo, non si conclude subito che siano spendibili. Si verifica la pertinenza della destinazione e, se occorre, la possibilità di una variazione adottata dall'organo competente. Solo dopo si procede con l'atto gestionale.

9.3 Entrate, spese, competenza, cassa e residui

FASI DELL'ENTRATA

La sequenza dell'entrata comprende accertamento, riscossione e versamento. Con l'accertamento si individuano ragione del credito, debitore e ammontare secondo i presupposti richiesti. Con la riscossione il debitore paga al soggetto abilitato. Con il versamento le somme affluiscono alla tesoreria.

Ogni fase descrive un fatto diverso. Un credito può essere accertato ma non riscosso; una somma riscossa può dover essere versata. Se l'amministrazione accerta 10.000 euro e ne incassa 6.000 entro l'anno, la parte restante non è denaro disponibile: va rappresentata secondo le regole.

La fase che determina contabilmente il credito è l'accertamento, non il versamento. La separazione aiuta anche a localizzare una pratica e a riconoscere quale atto o evidenza manchi.

FASI DELLA SPESA

La spesa attraversa impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento. Con l'impegno si registra un'obbligazione giuridicamente perfezionata, individuando creditore, ragione, importo e scadenza, nei limiti dello stanziamento. Con la liquidazione si determina la somma certa e dovuta verificando titolo e regolare esecuzione. Seguono ordine di pagare e uscita di cassa.

La liquidazione presuppone la verifica della prestazione e dell'esigibilità; non dipende da una scelta di favore. Neppure il pagamento può precedere gli altri passaggi per l'urgenza del fornitore. Se un ministero acquista un servizio, prima impegna secondo le regole; dopo l'esecuzione verifica e liquida; infine ordina e paga. Una prestazione incompleta non giustifica la liquidazione automatica dell'intero prezzo.

Ogni fase produce evidenze diverse. Contratto e atto d'impegno non provano da soli l'esecuzione; fattura e attestazione dell'ufficio non sostituiscono il titolo di pagamento. La separazione protegge risorse e responsabilità.

RESIDUI

I residui attivi sono entrate accertate e non ancora rimosse; i residui passivi sono spese impegnate e non pagate, se permangono i presupposti richiesti. Non sono fondi liberamente utilizzabili: restano collegati all'obbligazione originaria e devono essere verificati.

Schema mentale: diritto sorto ma non incassato, residuo attivo; obbligazione assunta ma non pagata, residuo passivo. “Attivo” non significa liquidità in tesoreria; “passivo” non indica una generica intenzione futura di spendere.

Se al 31 dicembre una prestazione di 15.000 euro è coperta da impegno valido ma sarà pagata a gennaio, rileva nella competenza dell'esercizio chiuso e, ricorrendone le condizioni, genera un residuo passivo; il pagamento inciderà sulla cassa successiva. Se viene meno il titolo, la posta non può essere mantenuta solo per migliorare il risultato.

COME DIAGNOSTICARE LA FASE IN UN CASO PRATICO

La presenza di denaro non identifica la fase. Occorre invece capire quale fatto giuridico o materiale si è verificato. Nell'entrata: il credito è stato determinato? il debitore ha pagato? la somma è affluita alla tesoreria? Nella spesa: esiste un'obbligazione perfezionata? la prestazione è stata verificata? è stato emesso l'ordine? è avvenuta l'uscita monetaria? Le risposte collocano l'operazione e impediscono di anticipare passaggi mancanti.

Consideriamo una fornitura consegnata solo per metà. L'impegno può riguardare l'obbligazione validamente assunta, ma la liquidazione deve riflettere ciò che, secondo contratto e verifiche, è effettivamente dovuto. Il documento del fornitore non obbliga l'ufficio a liquidare senza riscontro. Se invece la prestazione è completa e il debito è esigibile, il ritardo del pagamento non cancella l'obbligazione: produce la corretta rappresentazione tra competenza, cassa e, quando ricorrono i presupposti, residui.

I residui devono essere riaccertati e sorvegliati perché una posta risalente può non corrispondere più a un credito o debito effettivo. Mantenere automaticamente ogni residuo altererebbe la leggibilità del rendiconto; eliminarlo senza verifica potrebbe invece cancellare un rapporto ancora valido. La conseguenza didattica è che “residuo” descrive una posizione da giustificare, non una riserva generica.

Domanda da commissario. Qual è il rapporto tra competenza e residui? La competenza registra l'obbligazione nell'esercizio pertinente; se alla chiusura l'entrata accertata non è riscossa o la spesa impegnata non è pagata, la posizione può essere rappresentata come residuo attivo o passivo, purché il titolo permanga. La cassa rileverà il successivo incasso o pagamento.

9.4 Gestione ministeriale, rendiconto e controlli

DAL PROGRAMMA ALL'ATTO

Nei ministeri indirizzo politico e gestione sono distinti. Gli organi di governo definiscono obiettivi e verificano risultati; i dirigenti adottano atti amministrativi e gestionali, compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, entro competenze e risorse assegnate.

Una spesa corretta richiede: competenza dell'ufficio; coerenza con finalità e stanziamento; disponibilità; titolo giuridico; procedura regolare; individuazione di creditore e importo; verifica della prestazione; registrazione e conservazione delle evidenze. Lo stanziamento non sana incompetenza o illegittimità.

La Ragioneria generale dello Stato, nell'ambito del MEF, svolge funzioni centrali nella finanza pubblica, nel monitoraggio, nella contabilità e nei controlli previsti. In prova è prudente descrivere la funzione e verificare sul testo vigente la puntuale distribuzione delle competenze.

RENDICONTO E TRACCIABILITÀ

Il rendiconto generale chiude il ciclo annuale rappresentando i risultati finanziari e patrimoniali secondo la disciplina applicabile. Consente di confrontare previsioni, variazioni e risultati, esaminare entrate e spese e verificare le poste residue. È strumento di responsabilità democratica e amministrativa, non un semplice archivio.

La tracciabilità nasce dagli atti. Per ogni spesa devono ricostruirsi decisione, imputazione, obbligazione, controlli, liquidazione e pagamento. Sistemi informativi e banche dati favoriscono monitoraggio e trasparenza, ma non sostituiscono la correttezza dell'atto originario.

Un fascicolo completo risponde a domande precise: chi ha deciso? in base a quale norma? su quale stanziamento? per quale prestazione? con quali verifiche? quando è sorto ed è divenuto esigibile il debito? quando è stato pagato?

CONTROLLI E RESPONSABILITÀ

I controlli possono riguardare regolarità amministrativa e contabile, risultati e vincoli di finanza pubblica. Possono essere interni o coinvolgere organi esterni, tra cui la Corte dei conti secondo le attribuzioni costituzionali e legislative. Non hanno tutti lo stesso oggetto o gli stessi effetti.

Un'irregolarità può esistere senza dar luogo a responsabilità personale. Il vizio dell'atto va tenuto distinto dai presupposti delle diverse responsabilità: condotta, elemento soggettivo, danno e nesso causale. Analogamente, un controllo formale positivo non esclude ogni problema sostanziale.

Trappola da quiz: “se il capitolo ha disponibilità, il dirigente può sempre pagare”. È falso: servono obbligazione valida, imputazione, liquidazione, titolo, cassa e controlli richiesti.

IL FASCICOLO COME PROVA DELLA REGOLARITÀ

Nel lavoro ministeriale la qualità contabile dipende anche dalla qualità dell'istruttoria. Un fascicolo dovrebbe contenere il presupposto normativo, l'atto che individua obiettivo e risorsa, la verifica della competenza, il titolo dell'obbligazione, le registrazioni, la documentazione della prestazione e gli atti che conducono al pagamento. La mancanza di una di queste evidenze non è sempre lo stesso vizio, ma rende più difficile dimostrare la correttezza della sequenza.

Il controllo di regolarità e il controllo sui risultati rispondono a domande diverse. Il primo verifica, secondo il proprio perimetro, conformità dell'atto, imputazione e documentazione; il secondo osserva se risorse e attività hanno prodotto gli esiti attesi. Una spesa può essere formalmente regolare ma poco efficace; un risultato utile non sana una procedura illegittima. Il rendiconto e le informazioni gestionali consentono letture complementari, non intercambiabili.

Esempio: un ufficio utilizza integralmente lo stanziamento per ridurre un arretrato. La regolarità richiede atti, titolo, corretta contabilizzazione e controlli; la valutazione del risultato domanda quanti procedimenti siano stati chiusi, con quale qualità e in quali tempi. Dire soltanto “è stato speso il cento per cento” non dimostra né efficacia né valore pubblico.

Quando emerge un rilievo, il funzionario deve ricostruire il fatto e la fase interessata, non cercare subito un responsabile. Si distinguono errore correggibile, illegittimità dell'atto, danno eventuale e presupposti della responsabilità. Questa sequenza evita l'automatismo secondo cui ogni irregolarità contabile sarebbe danno erariale e rende la risposta più precisa tanto all'orale quanto nel caso teorico-pratico. Il controllo diventa così uno strumento di conoscenza e correzione, oltre che di verifica, apprendimento organizzativo e prevenzione di nuove irregolarità.

9.5 Decisione di spesa e uso nelle prove

DA SAPERE IN CINQUE RIGHE

1. Il bilancio di previsione autorizza e limita; il rendiconto rappresenta i risultati.
2. Missione, programma e capitolo hanno diversi livelli di finalità e gestione.
3. Entrata: accertamento, riscossione, versamento.
4. Spesa: impegno, liquidazione, ordinazione, pagamento.
5. Competenza e cassa non coincidono; da questa distanza derivano anche i residui.

CASO GUIDATO: IL SERVIZIO URGENTE

Un dipartimento deve rinnovare urgentemente un servizio informatico. Nel programma vi sono risorse, ma il capitolo normalmente usato non ha sufficiente disponibilità. Il responsabile propone di firmare subito e “regolarizzare” lo spostamento il mese seguente.

L'urgenza descrive il bisogno; la soluzione giuridica parte dal potere di spesa. Occorre verificare finalità, imputazione, competenza e cassa, organo competente alla variazione e procedura contrattuale. Finché la variazione non è adottata e registrata secondo le regole, la disponibilità presente altrove non è automaticamente utilizzabile.

Il dirigente deve motivare, perfezionare il titolo e assumere l'impegno. La liquidazione verrà dopo la verifica dell'esecuzione; ordinazione e pagamento seguiranno nei rispettivi momenti. Regolarizzare dopo invertirebbe la logica autorizzatoria.

In prova conviene prima individuare il problema e richiamare i principi pertinenti. Seguono gli adempimenti in ordine logico e una conclusione netta su ciò che l'ufficio può o non può fare. Non inventa il numero del capitolo o l'ufficio se la traccia non li fornisce.

METODO PER LE PROVE

Nel quiz si cerca la parola-fase: “sorge il credito” richiama l'accertamento; “verifica della prestazione e determinazione della somma” la liquidazione; “movimento monetario” la cassa. Diffidare di “sempre” e “automaticamente”.

All'orale usare: definizione, funzione, sequenza, esempio e distinzione. Nella prova pratica applicare la checklist competenza dell'organo → finalità e stanziamento → titolo giuridico → fase contabile → controllo → evidenza. Così non si salta dal bisogno al pagamento.

Un errore frequente consiste nel citare norme senza applicarle. La risposta acquista precisione quando collega il fatto alla regola: se la prestazione è eseguita, si verificano documenti e somma da liquidare; non basta dire genericamente che “si applica la contabilità pubblica”.

GLOSSARIO OPERATIVO E SCHEMA DI DECISIONE

- Stanziamento: limite e destinazione finanziaria entro cui la gestione può operare.
- Accertamento: individuazione contabile dell'entrata e dei suoi elementi essenziali.
- Impegno: registrazione dell'obbligazione di spesa perfezionata secondo le regole.
- Liquidazione: verifica del titolo e della prestazione, con determinazione della somma dovuta.
- Residuo: posizione di entrata o spesa non ancora tradotta nel relativo flusso di cassa alla chiusura.
- Rendiconto: rappresentazione consuntiva dei risultati della gestione.

Davanti a una decisione di spesa, lo schema completo è: bisogno → finalità autorizzata → risorsa pertinente → competenza dell'organo → titolo giuridico → impegno → verifica della prestazione → liquidazione → ordinazione → pagamento → rendicontazione e controllo. Il bisogno apre l'istruttoria, ma non autorizza da solo la spesa. Ogni freccia presuppone l'esito positivo del controllo precedente.

Mini-esercizio. Un ufficio riceve una fattura corretta per una prestazione prevista dal contratto, ma non trova l'atto d'impegno nel fascicolo. Indica la condotta. Non deve passare direttamente alla liquidazione: ricostruisce il titolo, verifica se e come l'obbligazione sia stata validamente assunta e contabilizzata, coinvolge le strutture competenti e documenta l'esito. La fattura prova la richiesta del creditore, non sostituisce l'intera sequenza amministrativo-contabile.

Domanda orale. “Mi descriva il ciclo della spesa ministeriale.” Una risposta solida definisce prima la funzione autorizzatoria del bilancio; presenta poi impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento; distingue competenza e cassa; chiude con un esempio e con il ruolo delle evidenze e dei controlli. L'errore da evitare è recitare quattro parole senza spiegare il fatto che consente il passaggio alla fase successiva.

Checklist finale: amministrazione corretta; fonte vigente; finalità; stanziamento; competenza; obbligazione; imputazione; prestazione; liquidazione; titolo di pagamento; cassa; tracciabilità. Se uno dei campi manca, la risposta deve segnalarlo anziché inventarlo. La stessa checklist permette di motivare in modo ordinato ogni passaggio e di segnalare con chiarezza l'eventuale dato non disponibile nella traccia.

Errore tipico

La disponibilità sul capitolo non equivale a un potere incondizionato di pagamento: restano necessari competenza, titolo, corretta imputazione, liquidazione e controlli.

Verifica — bilancio e gestione ministeriale

1. QUAL È LA FUNZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE RISPETTO ALLA SPESA?

A. Certifica soltanto pagamenti già effettuati. B. Autorizza e delimita la gestione futura. C. Sostituisce ogni atto dirigenziale. D. Elimina la copertura.

Risposta corretta: B. Il rendiconto rappresenta invece la gestione conclusa.

2. QUAL È LA SEQUENZA DELL'ENTRATA?

A. Versamento, accertamento, riscossione. B. Riscossione, impegno, pagamento. C. Accertamento, riscossione, versamento. D. Impegno, liquidazione, ordinazione.

Risposta corretta: C. L'accertamento individua il credito.

3. QUANDO SI VERIFICA LA PRESTAZIONE E SI DETERMINA LA SOMMA DOVUTA?

A. Impegno. B. Liquidazione. C. Accertamento. D. Versamento.

Risposta corretta: B. La liquidazione verifica titolo ed esecuzione.

4. UN RESIDUO PASSIVO È:

A. una spesa desiderata; B. un'entrata non riscossa; C. una spesa impegnata e non pagata, se valida; D. qualunque somma in tesoreria.

Risposta corretta: C. Occorre un impegno valido, non una mera intenzione.

5. COMPETENZA E CASSA SI DISTINGUONO PERCHÉ:

A. la prima considera obbligazioni, la seconda incassi e pagamenti; B. la competenza riguarda solo tributi; C. la cassa coincide sempre con l'impegno; D. non differiscono.

Risposta corretta: A. Momento giuridico e monetario possono non coincidere.

6. LA DISPONIBILITÀ SU UNO STANZIAMENTO CONSENTE SEMPRE IL PAGAMENTO?

A. Sì. B. Sì, se vi è urgenza. C. No: servono titolo, competenza, fase contabile e controlli. D. No, perché i ministeri non pagano.

Risposta corretta: C. Lo stanziamento non assorbe gli altri presupposti.

CASO RAGIONATO

Un ministero assume nell'anno X un'obbligazione valida per 25.000 euro. La prestazione è eseguita e liquidata, ma il pagamento avverrà nell'anno X+1. Nell'anno X rileva la competenza e, ricorrendone le condizioni, la somma confluisce tra i residui passivi. Nell'anno X+1 il pagamento produce l'uscita di cassa. Il passaggio d'esercizio non trasforma il debito in una nuova spesa discrezionale.

Contratti pubblici, PNRR e amministrazione digitale

B
BANDO

A
AREE

N
NUCLEI

D
DIARIO

O
OUTPUT

Contratti pubblici, PNRR e amministrazione digitale

Quando un ministero acquista un servizio digitale deve compiere diverse scelte collegate: definisce il bisogno, individua le risorse, prepara gli atti, seleziona l'operatore, controlla la prestazione e conserva le evidenze. Se il progetto è finanziato dal PNRR, si aggiungono vincoli di destinazione, obiettivi, monitoraggio e rendicontazione. Il digitale interessa l'intero flusso e richiede molto più del semplice invio di documenti per posta elettronica.

Obiettivi del capitolo

Al termine saprai ricostruire il ciclo di un contratto ministeriale, distinguere soggetti e strumenti digitali, leggere un progetto PNRR come flusso amministrativo documentato e risolvere quiz, domande orali e casi integrati.

Mappa BANDO

- B — Bando: individua il peso di contratti, PNRR, CAD e competenze digitali.
- A — Aree: collega diritto amministrativo, contabilità, trasparenza e gestione documentale.
- N — Nuclei: ciclo, soggetti, piattaforme, progetto finanziato, documento digitale e controlli.
- D — Diario: registra confusioni tra fasi, codici, banche dati e documenti.
- O — Output: schema del ciclo, risposta orale, caso motivato e checklist del fascicolo.

10.1 Dal fabbisogno al contratto ministeriale

IL CONTRATTO COME CICLO

Il contratto pubblico è lo strumento con cui un'amministrazione acquisisce lavori, servizi o forniture per soddisfare un interesse pubblico. Il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 disciplina il settore. Per studiarlo non basta memorizzare la gara: il contratto nasce da un fabbisogno e prosegue fino all'esecuzione e alla verifica del risultato.

Il ciclo comprende programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione. Prima di scegliere un operatore, l'ufficio deve chiarire che cosa serve, perché serve, con quali risorse e con quali caratteristiche. Una richiesta generica produce capitolati deboli, offerte difficili da confrontare e controlli incerti.

La programmazione ordina i bisogni e li collega a priorità e risorse. La progettazione traduce il bisogno in una prestazione definita. La decisione di contrarre, o atto equivalente nei casi previsti, esplicita gli elementi essenziali e la scelta procedurale. Seguono selezione, aggiudicazione, stipula ed esecuzione.

PRINCIPI E RISULTATO

Il Codice orienta il ciclo attraverso principi, tra cui risultato, fiducia e accesso al mercato. Il risultato non autorizza scorciatoie. L'amministrazione deve perseguire tempestività e qualità nel rispetto di legalità, trasparenza e concorrenza. La fiducia valorizza la responsabilità e l'iniziativa dei funzionari, che restano tenuti a motivare le decisioni e a svolgere i controlli. L'accesso al mercato contrasta chiusure arbitrarie e favorisce la partecipazione degli operatori.

Esempio: un dipartimento deve acquistare assistenza applicativa. Prima di avviare la procedura ricostruisce i sistemi interessati, i livelli di servizio, la durata, i rischi di continuità, il valore stimato e le risorse. Solo dopo individua la procedura applicabile. Partire dal nome del fornitore invertirebbe l'ordine logico.

SCHEMA OPERATIVO

Fabbisogno → programmazione → progettazione → decisione di contrarre → affidamento → aggiudicazione → stipula → esecuzione → verifica.

Ogni fase produce documenti ed evidenze. Il fascicolo deve permettere di capire chi ha deciso, quale interesse è perseguito, come è stata scelta la procedura, quali offerte sono state valutate e se la prestazione è stata eseguita.

Errore tipico: considerare l'aggiudicazione come fine del procedimento. Il risultato pubblico dipende anche dall'esecuzione.

VERIFICA DEL FABBISOGNO E QUALITÀ DELL'ISTRUTTORIA

La qualità del contratto dipende dalla domanda iniziale. L'ufficio descrive il problema, i destinatari, il livello di servizio atteso e il modo in cui misurerà il risultato. Questa operazione evita specifiche costruite intorno a un prodotto o a un fornitore già individuato. Permette inoltre di confrontare alternative: acquisto, riuso, adesione a strumenti esistenti o diversa organizzazione del servizio.

Programmazione e progettazione collegano bisogno, tempi e risorse. La copertura finanziaria è indispensabile, ma non dimostra che l'oggetto sia ben definito. Occorre stimare l'intero fabbisogno, considerare prestazioni collegate e motivare durata e caratteristiche. Una definizione incompleta può restringere il mercato, generare offerte non confrontabili o rendere incerto il controllo dell'esecuzione.

La decisione di contrarre rende visibile il passaggio dall'analisi alla scelta. Il fascicolo deve mostrare quale risultato si persegue, quali elementi essenziali regolano il contratto e perché la procedura individuata è coerente con i presupposti. Una formula generica non sostituisce il ragionamento.

Nella fase esecutiva tornano i criteri fissati all'inizio. Tempi, quantità, qualità e livelli di servizio consentono di verificare la prestazione. La verifica finale dipende quindi dalla precisione con cui è stato definito il fabbisogno. In un caso d'esame conviene partire da bisogno e risultato, quindi trattare programmazione, procedura, esecuzione ed evidenze. Questo ordine evita di ridurre il contratto alla sola gara.

Controllo applicativo. Prima di proporre una procedura, scrivi in una frase il risultato atteso e tre evidenze che ne dimostreranno il raggiungimento. Verifica poi se oggetto, durata e criteri consentono davvero quel controllo. Se la risposta è negativa, l'istruttoria deve tornare alla definizione del bisogno. Questa verifica collega programmazione, contratto ed esecuzione e impedisce di scegliere lo strumento prima di aver chiarito il problema.

Domanda di controllo: il fascicolo consente di capire perché l'amministrazione acquista proprio quella prestazione e come ne misurerà la qualità? Se manca una risposta, bisogna integrare istruttoria o documenti prima di procedere.

10.2 Soggetti, scelta dell'operatore ed esecuzione

RUOLI DIVERSI

La stazione appaltante è il soggetto che affida il contratto. L'operatore economico offre sul mercato lavori, servizi o forniture. Il responsabile unico del progetto (RUP) coordina le fasi affidategli dalla disciplina, dall'avvio all'esecuzione. Non è un firmatario simbolico né coincide necessariamente con ogni altro responsabile coinvolto.

In relazione al contratto operano anche commissioni, direttore dei lavori o direttore dell'esecuzione, uffici tecnici, finanziari e di controllo. La distribuzione concreta dipende da contratto, organizzazione e atti di nomina. In prova bisogna descrivere funzione e confine, evitando di attribuire al RUP ogni attività materiale.

SCELTA E VERIFICA

La scelta della procedura dipende dai presupposti normativi e dalle caratteristiche dell'acquisizione. Procedure aperte, ristrette, negoziate e affidamenti diretti non sono sinonimi. Anche quando la legge consente una forma semplificata, l'amministrazione deve motivare, rispettare i principi applicabili e documentare la scelta.

I requisiti riguardano l'affidabilità e la capacità dell'operatore secondo la disciplina della procedura. La verifica non è un adempimento decorativo: protegge l'amministrazione dal rischio di affidare a un soggetto privo dei requisiti richiesti. La proposta di aggiudicazione, l'aggiudicazione e la stipula restano momenti distinti.

Non si riportano qui soglie o termini numerici: cambiano e devono essere controllati sul testo vigente e sul bando. Il metodo resta stabile: qualificare l'oggetto, stimare correttamente il valore, individuare la regola applicabile e motivare.

ESECUZIONE

Dopo la stipula inizia la fase in cui la prestazione deve produrre il risultato atteso. L'amministrazione controlla tempi, qualità, conformità e obblighi contrattuali; gestisce contestazioni e modifiche soltanto nei casi e con le procedure ammesse; verifica o collauda prima di procedere ai passaggi finanziari.

Se un servizio prevede risposta entro quattro ore, non basta ricevere la fattura. Occorrono dati che dimostrino livelli di servizio, interventi svolti e anomalie. La liquidazione si collega alla verifica della prestazione, mentre copertura, impegno e pagamento restano governati dalla disciplina contabile.

Domanda da commissario: qual è la differenza tra RUP e direttore dell'esecuzione? Il RUP coordina il progetto secondo il Codice; il direttore dell'esecuzione presidia l'esecuzione nei casi previsti. Ruoli e rapporti vanno verificati per il contratto concreto.

ORGANIZZAZIONE, RESPONSABILITÀ E CONTROLLO

Il RUP coordina il progetto all'interno di una struttura. L'ufficio richiedente conosce il bisogno; le competenze tecniche definiscono e verificano la prestazione; gli uffici amministrativi curano gli atti; contabilità e controlli presidiano i rispettivi profili. Nomine e documenti devono chiarire responsabilità e passaggi. Attribuire genericamente tutto al RUP nasconde il contributo degli altri soggetti.

Oggetto, requisiti e criteri devono restare proporzionati. Requisiti eccessivi possono limitare la partecipazione; requisiti insufficienti aumentano il rischio che l'operatore non sia capace di eseguire. I criteri devono consentire un confronto su elementi pertinenti e conoscibili. La motivazione collega questi elementi alle caratteristiche concrete dell'acquisto.

Aggiudicazione e stipula non coincidono. Prima che il contratto produca i suoi effetti nelle forme previste, l'amministrazione completa verifiche e adempimenti richiesti. Anche il linguaggio deve essere preciso: offerente, aggiudicatario e contraente descrivono posizioni diverse nel ciclo.

Durante l'esecuzione, report, verbali e attestazioni dimostrano ciò che è avvenuto. Modifiche, proroghe e varianti non sono strumenti informali per correggere una progettazione debole; richiedono i presupposti e gli atti previsti. Se un servizio presenta ritardi, la fattura non basta. L'ufficio confronta le prestazioni con il contratto, documenta lo scostamento e adotta le conseguenze applicabili. La verifica protegge il risultato pubblico e sostiene la corretta liquidazione.

Controllo applicativo. In una traccia individua per ogni soggetto un verbo: la stazione appaltante affida, l'operatore offre ed esegue, il RUP coordina, il direttore controlla l'esecuzione. Aggiungi l'atto o l'evidenza corrispondente. Se attribuisce a un soggetto ogni verbo, probabilmente stai confondendo responsabilità distinte. Questa tecnica rende più precisa la risposta orale e aiuta a motivare il flusso nel caso pratico.

10.3 Ciclo digitale dei contratti e tracciabilità

DIGITALIZZAZIONE SOSTANZIALE

La digitalizzazione riguarda l'intero ciclo di vita del contratto: programmazione, affidamento, comunicazioni, pubblicità, verifica dei requisiti, esecuzione e dati. La presenza di documenti in PDF, da sola, non rende digitale una procedura. Servono piattaforme e scambi informativi conformi alle regole, dati strutturati, tracciabilità e responsabilità.

La Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) è gestita da ANAC e raccoglie dati del ciclo secondo la disciplina vigente. Le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate interoperano con l'ecosistema nazionale. La Piattaforma Contratti Pubblici (PCP) è uno strumento dell'ecosistema ANAC; non coincide con tutte le piattaforme utilizzate dalle stazioni appaltanti.

FVOE, CIG E PUBBLICITÀ

Il Fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE) supporta la verifica dei requisiti attraverso dati e documenti disponibili. BDNCP e FVOE hanno funzioni diverse: la prima riguarda i dati dei contratti, il secondo la posizione documentale utile alla verifica dell'operatore.

Il CIG identifica il contratto ai fini previsti dalla disciplina e accompagna la tracciabilità. Non va confuso con il CUP, che identifica un progetto di investimento pubblico. Uno stesso progetto può includere procedure contrattuali distinte, ciascuna con i propri identificativi quando richiesti.

Pubblicità legale e trasparenza si raccordano con la BDNCP e con gli obblighi dell'amministrazione. La pubblicazione non è un caricamento casuale: dati e collegamenti devono seguire le regole vigenti. Il funzionario deve sapere quale informazione nasce in ogni fase, chi la valida e dove viene trasmessa.

CASO BREVE

Un ufficio completa una procedura sulla piattaforma ma conserva fuori dal fascicolo la motivazione della scelta e la verifica dei requisiti. Il flusso è incompleto. La piattaforma registra operazioni, ma non sostituisce l'istruttoria né la responsabilità sul contenuto.

Domanda-trappola: BDNCP e FVOE sono la stessa banca dati? No. La BDNCP presidia i dati dei contratti; il FVOE sostiene la verifica dei requisiti dell'operatore.

ATTO, DATO E PIATTAFORMA

Nel ciclo digitale occorre distinguere l'atto, il dato e la piattaforma. L'atto contiene la decisione e la motivazione. Il dato rappresenta in forma strutturata un elemento della procedura. La piattaforma permette operazioni e scambi secondo regole tecniche. La trasmissione del dato presuppone l'atto da cui deriva, mentre il caricamento di un file non rimedia a un'istruttoria incompleta.

L'interoperabilità riduce duplicazioni, ma richiede dati corretti, coerenti e aggiornati. Un errore nell'identificativo o nella fase può propagarsi verso pubblicità, controlli e rendicontazione. L'ufficio verifica le informazioni prima della trasmissione e corregge le anomalie attraverso i canali previsti. La responsabilità sul contenuto resta dell'amministrazione.

Pubblicità legale e trasparenza hanno finalità diverse. La prima produce gli effetti stabiliti dalla disciplina; la seconda rende conoscibili dati e atti nei limiti applicabili. Nessuna autorizza la diffusione indiscriminata di dati personali o informazioni riservate. Il funzionario deve coordinare Codice dei contratti, trasparenza, protezione dei dati e regole tecniche.

Il fascicolo digitale collega eventi di piattaforma e documenti amministrativi. Decisione, comunicazioni, verifiche, contratto, esecuzione e pubblicazioni devono essere riferibili alla stessa procedura. L'acquisizione del CIG prova l'identificazione del contratto, non la regolarità di ogni fase. In prova, la risposta completa distingue strumento e funzione e verifica anche competenza, motivazione, requisiti ed esecuzione.

Controllo applicativo. Costruisci una riga con cinque colonne: evento, atto, dato, sistema, responsabile. Per l'aggiudicazione, per esempio, distingui il provvedimento dal dato trasmesso e dal sistema che lo riceve. Ripeti l'esercizio per verifica requisiti ed esecuzione. La tabella evidenzia subito documenti mancanti, duplicazioni e attribuzioni vaghe e impedisce di trattare la piattaforma come autore della decisione.

Domanda di controllo: per ogni informazione trasmessa sai indicare l'atto da cui deriva, chi l'ha validata e quale fase descrive? Questo controllo riduce incoerenze tra piattaforma, fascicolo e pubblicazioni e rende il dato realmente utilizzabile nei controlli.

La verifica deve essere ripetuta quando il dato cambia: una correzione non documentata può creare divergenze tra sistemi e rendere incerta la sequenza amministrativa.

10.4 Progetto PNRR: vincoli, dati e controlli

DAL FINANZIAMENTO AL PROGETTO

Una risorsa PNRR è destinata a uno specifico intervento ed è soggetta a obiettivi, tempi, regole di ammissibilità e obblighi di monitoraggio e rendicontazione. L'amministrazione titolare e il soggetto attuatore operano secondo la governance e gli atti applicabili alla misura.

Il CUP consente di identificare il progetto di investimento pubblico. Se il progetto richiede un contratto, entra in gioco anche il ciclo dell'affidamento e, quando previsto, il CIG. CUP e CIG rispondono quindi a oggetti diversi: progetto e contratto.

Milestone e target rappresentano traguardi e risultati associati all'attuazione. Il cronoprogramma organizza attività e tempi. La spesa deve essere coerente con il progetto, ammissibile, documentata e tracciabile. Una fattura corretta non dimostra da sola che l'intervento abbia raggiunto il risultato previsto.

MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE

Il monitoraggio segue avanzamento fisico, procedurale e finanziario. La rendicontazione presenta spese, attività ed evidenze secondo le regole applicabili. Il controllo verifica regolarità e rispetto dei vincoli. Sono funzioni collegate ma non equivalenti.

ReGiS è il sistema informativo promosso dalla Ragioneria generale dello Stato per supportare gestione informativa, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi PNRR. In un manuale concorsuale interessa la funzione, non la posizione dei pulsanti: dati completi, aggiornati e coerenti devono poter essere verificati.

Il principio DNSH richiede che l'intervento non arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali secondo il quadro applicabile. Non è una dichiarazione finale standard: va considerato nella progettazione, nell'affidamento, nell'esecuzione e nelle evidenze.

RISCHI

Conflitto di interessi, doppio finanziamento, spesa non ammissibile, ritardo e documentazione insufficiente possono compromettere il progetto. La risposta amministrativa consiste in separazione dei ruoli, dichiarazioni e verifiche, tracciabilità delle decisioni, controlli e conservazione.

Errore tipico: descrivere il PNRR soltanto come fonte di finanziamento. In prova bisogna collegare progetto, risultato, spesa, dati e controllo.

EVIDENZE, SCOSTAMENTI E RISULTATI

Un progetto finanziato deve poter essere ricostruito attraverso atto di finanziamento, identificazione, cronoprogramma, procedure, spese, risultati e controlli. I documenti devono essere coerenti tra loro. Un pagamento formalmente corretto può non essere ammissibile se riguarda una voce estranea al progetto o non rispetta le condizioni della misura.

Milestone e target devono corrispondere ad attività verificabili. La milestone indica un traguardo qualitativo o procedurale; il target un risultato quantitativo secondo gli atti applicabili. Il funzionario non può ridefinirli per adattarli all'andamento reale. Il cronoprogramma collega attività, responsabilità e scadenze e permette di rilevare ritardi prima che compromettano il risultato.

Quando emerge uno scostamento, l'ufficio ne documenta causa, impatto e possibile azione correttiva. Aggiorna i sistemi e informa i soggetti competenti secondo le regole del progetto. Spendere l'intero importo non prova da solo il raggiungimento del target.

Ammissibilità e DNSH richiedono evidenze pertinenti alla misura. Tali evidenze nascono nella progettazione, entrano nei documenti contrattuali, proseguono nell'esecuzione e confluiscono nella rendicontazione. Cercarle soltanto alla fine può renderle irrecuperabili.

Monitoraggio, rendicontazione e controllo usano spesso gli stessi dati con finalità diverse. Il monitoraggio osserva l'avanzamento; la rendicontazione dimostra attività e spese; il controllo valuta regolarità e vincoli. ReGiS sostiene il flusso informativo, ma non assume la responsabilità dell'amministrazione. In prova occorre collegare sempre spesa, risultato ed evidenza.

Controllo applicativo. Per ogni spesa PNRR chiedi quale attività finanzia, quale risultato sostiene, quale documento ne prova l'esecuzione e quale dato aggiorna l'avanzamento. Se una risposta manca, la sola fattura non chiude la catena. Nel caso pratico indica anche chi valida l'informazione e quale controllo può rilevare l'incoerenza tra spesa, cronoprogramma e target.

Domanda di controllo: una spesa può essere collegata contemporaneamente al contratto, al progetto, al cronoprogramma e al risultato? La rendicontazione è solida quando questi legami sono documentati e quando eventuali scostamenti risultano spiegati e gestiti.

Il controllo riguarda anche la tempestività: un dato corretto ma aggiornato troppo tardi può impedire di rilevare il ritardo e adottare per tempo le misure consentite.

10.5 CAD e procedimento digitale ministeriale

DOCUMENTO E FASCICOLO

Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale, disciplina diritti, documenti, comunicazioni e servizi digitali della PA. Il documento informatico non è una scansione per definizione: formazione, sottoscrizione, gestione e conservazione determinano validità, integrità e reperibilità secondo le regole applicabili.

La firma digitale è una particolare firma elettronica qualificata basata su un sistema crittografico previsto dalla disciplina. Non ogni firma elettronica produce automaticamente gli stessi effetti. In prova occorre evitare formule assolute e distinguere tipo di firma, processo e documento.

Protocollo e fascicolo informatico rendono ricostruibile il procedimento. Il fascicolo di un contratto collega richiesta, programmazione, decisione, documenti di gara, offerte, verifiche, contratto, esecuzione, fatture e controlli. Un insieme di file sparsi non equivale a un fascicolo ordinato.

COMUNICAZIONI, IDENTITÀ E DATI

PEC e domicilio digitale consentono comunicazioni con effetti regolati dall'ordinamento. SPID e CIE permettono l'identificazione nei servizi. Questi strumenti rispondono a funzioni diverse: comunicare, identificare, sottoscrivere e conservare non sono la stessa operazione.

L'interoperabilità consente alle amministrazioni di scambiare dati secondo regole condivise, riducendo richieste ripetute. Non significa diffusione indiscriminata: accesso, sicurezza, protezione dei dati e competenza restano vincoli. La PDND supporta l'interoperabilità attraverso l'ecosistema previsto.

La conservazione mantiene nel tempo autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità e reperibilità dei documenti secondo il quadro tecnico e giuridico. Salvare una copia in una cartella non realizza automaticamente la conservazione.

MINI-ESERCIZIO

Classifica le operazioni: accesso del funzionario al servizio, sottoscrizione della decisione, invio all'operatore, registrazione nel fascicolo, conservazione finale. Le categorie sono rispettivamente identità, firma, comunicazione, gestione documentale e conservazione. Un unico strumento non sostituisce tutte le funzioni.

CONTINUITÀ E GOVERNO DEL DOCUMENTO

Un procedimento digitale affidabile conserva il nesso tra autore, documento, registrazione e fascicolo. Provenienza e versioni devono essere verificabili; accessi e modifiche devono lasciare le evidenze richieste. In loro assenza, il digitale può moltiplicare copie incoerenti e rendere incerta la versione del documento usata per decidere.

Firma, protocollo e conservazione operano in momenti diversi. La firma collega il sottoscrittore al documento e produce gli effetti previsti per il tipo impiegato. Il protocollo registra il documento nel sistema dell'amministrazione. La conservazione ne mantiene nel tempo autenticità, integrità, leggibilità e reperibilità secondo le regole applicabili. Nessuna attività assorbe automaticamente le altre.

Il fascicolo informatico organizza i documenti per procedimento e classificazione, non secondo la memoria personale del funzionario. Deve consentire a un collega autorizzato o a un controllore di ricostruire la pratica. Metadati, collegamenti, regole di accesso e tempi di conservazione contribuiscono alla qualità amministrativa.

PEC e domicilio digitale presidiano comunicazioni; SPID e CIE l'identificazione nei servizi; la firma la sottoscrizione. Autenticarsi non significa firmare, ricevere una PEC non significa conservare e protocollare non significa pubblicare.

L'interoperabilità consente di acquisire dati da basi autorizzate invece di richiederli nuovamente. Restano necessari base giuridica, minimizzazione, sicurezza e controllo degli accessi. Se un dato arriva tramite interoperabilità, l'ufficio registra provenienza e data, lo collega al fascicolo e deve poter dimostrare quale informazione ha utilizzato nella decisione.

Controllo applicativo. Prendi un documento del fascicolo e segui il suo percorso: formazione, firma quando richiesta, protocollo, classificazione, accesso, uso nel procedimento e conservazione. Per ogni passaggio indica funzione e responsabilità. L'esercizio mostra perché invio, sottoscrizione e archiviazione non coincidono e permette di riconoscere il passaggio mancante in un quiz o in una traccia d'ufficio.

Domanda di controllo: un terzo autorizzato può ricostruire chi ha formato, firmato, registrato, utilizzato e conservato il documento? Se un passaggio non è dimostrabile, il fascicolo digitale richiede un'integrazione o una correzione organizzativa.

La ricostruzione comprende anche i permessi. Il documento deve essere disponibile a chi ne ha titolo e protetto da accessi o modifiche non autorizzati, a tutela della continuità amministrativa e della qualità del servizio.

10.6 Caso integrato e metodo per le prove

DA SAPERE IN CINQUE RIGHE

1. Il contratto parte dal fabbisogno e termina con esecuzione e verifica.
2. RUP, stazione appaltante, operatore e direttore dell'esecuzione hanno ruoli distinti.
3. BDNCP, FVOE, CIG e CUP non sono sinonimi.
4. PNRR significa progetto, obiettivi, dati, spesa, rendicontazione e controlli.
5. Il CAD rende giuridicamente organizzato il procedimento digitale.

CASO GUIDATO

Un ministero deve acquistare una piattaforma per un progetto PNRR. Il dirigente chiede di avviare subito l'affidamento perché il cronoprogramma è in ritardo. L'ufficio ha il CUP, ma non ha definito livelli di servizio, responsabilità sui dati, modalità di verifica né struttura del fascicolo.

L'urgenza impone di organizzare il lavoro, ma non consente di omettere l'istruttoria. L'ufficio chiarisce fabbisogno e prestazione, verifica programmazione e risorse, individua RUP e altri ruoli, definisce requisiti e procedura, predispone decisione e documenti. Il contratto entra nel ciclo digitale e acquisisce gli identificativi richiesti. Il fascicolo collega atti, comunicazioni, verifiche ed esecuzione.

Sul versante PNRR si collegano progetto, cronoprogramma, milestone, target, ammissibilità e DNSH. I dati alimentano monitoraggio e rendicontazione. Prima del pagamento si controllano prestazione ed evidenze. Nessun sistema informativo sana un atto mancante.

METODO DI RISPOSTA

Nel quiz individua la funzione: progetto richiama CUP; contratto richiama CIG; requisiti richiamano FVOE; dati del ciclo richiamano BDNCP. All'orale usa definizione, funzione, distinzione, esempio e rischio. Nel caso pratico segui: bisogno → regola → ruolo → atto → dato → controllo → evidenza.

CHECKLIST

- Fabbisogno e risultato atteso.
- Programmazione, risorse e procedura.
- RUP, competenze e separazione dei ruoli.
- Requisiti, scelta e motivazione.
- Identificativi, piattaforme e pubblicità.
- Esecuzione, verifica e pagamento.
- Vincoli PNRR e DNSH, se applicabili.
- Documento, fascicolo e conservazione.

GRIGLIA PER IL CASO INTEGRATO

La soluzione può essere costruita con sette domande: qual è il bisogno pubblico; quale regola governa l'acquisizione; chi esercita competenza e coordinamento; quali atti richiedono motivazione; quali identificativi, dati e piattaforme intervengono; quali vincoli finanziari devono essere provati; quali controlli chiudono il fascicolo.

La griglia evita che la risposta si concentri su un solo profilo. Parlare soltanto della gara ignora progetto, esecuzione e documento. Elencare sigle senza collegarle agli atti non risolve il problema.

Materia	Domanda tipica	Azione
Contratti	Qual è la fase o il ruolo?	Collocare il fatto nel ciclo
Digitale	Quale strumento svolge la funzione?	Distinguere atto, dato e piattaforma
Materia	Domanda tipica	Azione
PNRR	Quale vincolo o risultato manca?	Collegare spesa, target ed evidenza
CAD	Il documento è gestito correttamente?	Separare firma, protocollo e conservazione

Se un requisito è documentato soltanto da un file inviato fuori piattaforma e la scadenza PNRR è vicina, l'ufficio non ignora la criticità. Verifica le regole, acquisisce la prova con i canali consentiti, registra l'istruttoria e valuta l'impatto sul cronoprogramma. L'urgenza non trasforma un documento irregolare in prova valida.

All'orale esponi il ciclo e due distinzioni decisive. Nel quiz associa sigla e funzione. Nello scritto motiva ogni passaggio con fatto, regola e conseguenza. La soluzione è completa quando consente di ricostruire decisione, flusso digitale, vincoli, esecuzione e prova documentale.

Controllo applicativo. Prima di consegnare una risposta, sottolinea una volta il bisogno, due volte il ruolo competente e cerchi l'evidenza conclusiva. Controlla poi che CUP, CIG, BDNCP, FVOE e strumenti del CAD siano associati alla loro funzione. Se una sigla compare senza conseguenza operativa, spiegala o eliminala. Il metodo mantiene la risposta concreta e impedisce un elenco mnemonico privo di soluzione.

Domanda di controllo: la risposta indica anche che cosa deve fare l'ufficio dopo aver individuato l'errore? Una diagnosi senza atto, responsabile, controllo ed evidenza resta incompleta. Concludi sempre con il passaggio amministrativo conseguente.

Se la traccia non offre un dato necessario, dichiarane la mancanza e indica la verifica da compiere. Non inventare soglie, termini, ruoli o funzioni della piattaforma; formula una motivazione finale chiara, sintetica e verificabile.

Errore tipico

Confondere la presenza di una piattaforma con la regolarità del procedimento. Il digitale rende il flusso tracciabile, ma non crea motivazione, competenza o verifica quando mancano.

Verifica — contratto, progetto e flusso digitale

1. IL CICLO DEL CONTRATTO TERMINA CON L'AGGIUDICAZIONE?

A. Sì. B. No, comprende stipula, esecuzione e verifica. C. Sì, salvo il PNRR. D. Solo per i servizi.

Risposta corretta: B. Il risultato si misura anche nella fase esecutiva.

2. IL RUP È:

A. l'operatore; B. il responsabile unico del progetto; C. sempre il direttore dell'esecuzione; D. l'organo politico.

Risposta corretta: B. Coordina il progetto secondo le attribuzioni del Codice.

3. IL FVOE SERVE PRINCIPALMENTE A:

A. identificare il progetto; B. verificare requisiti dell'operatore; C. sostituire il contratto; D. pagare fatture.

Risposta corretta: B. Non coincide con la BDNCP.

4. QUALE DISTINZIONE È CORRETTA?

A. CUP-progetto, CIG-contratto. B. CUP-contratto, CIG-progetto. C. Sono sinonimi. D. Identificano il funzionario.

Risposta corretta: A. I codici presidiano oggetti diversi.

5. MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE COINCIDONO?

A. Sempre. B. No: il primo segue l'avanzamento, la seconda espone spese e prove. C. Solo nel CAD. D. Solo a fine progetto.

Risposta corretta: B. Sono funzioni collegate ma distinte.

6. UNA SCANSIONE È SEMPRE UN DOCUMENTO INFORMATICO VALIDAMENTE SOTTOSCRITTO?

A. Sì. B. No. C. Solo se inviata via e-mail. D. Solo se stampata.

Risposta corretta: B. Formazione, firma e gestione seguono regole specifiche.

7. LA DIGITALIZZAZIONE DEI CONTRATTI CONSISTE SOLTANTO NELLA GARA ONLINE?

A. Sì. B. No, riguarda l'intero ciclo e i dati. C. Solo sotto soglia. D. Solo per ANAC.

Risposta corretta: B. Comprende anche requisiti, pubblicità, esecuzione e tracciabilità.

8. IL DNSH VA CONSIDERATO:

A. solo dopo il pagamento; B. lungo il ciclo del progetto; C. soltanto dal fornitore; D. mai nei contratti.

Risposta corretta: B. Deve essere sostenuto da verifiche ed evidenze applicabili.

CASO RAGIONATO

Durante l'esecuzione di un servizio PNRR il fornitore invia la fattura, ma mancano il rapporto sui livelli di servizio e l'aggiornamento dei dati di avanzamento. L'ufficio non procede automaticamente al pagamento. Verifica la prestazione secondo contratto, acquisisce le evidenze, aggiorna il fascicolo e i dati richiesti, controlla ammissibilità e collegamento con il progetto, quindi completa liquidazione, monitoraggio e rendicontazione secondo le rispettive regole.

Casi pratici ministeriali

B
BANDO

A
AREE

N
NUCLEI

D
DIARIO

O
OUTPUT

Casi pratici ministeriali

Apertura editoriale

Nel caso pratico ministeriale la memoria normativa, da sola, non basta. Il candidato deve leggere una situazione incompleta, riconoscere il problema amministrativo decisivo, separare competenza e urgenza, scegliere il passaggio corretto e lasciare una traccia controllabile. La traccia può parlare di protocollo, accesso, pubblicazione, PIAO, spesa, contratto digitale, progetto PNRR o rapporto con l'Avvocatura dello Stato. Il compito resta lo stesso: trasformare i fatti in una decisione motivata.

Questo capitolo non riscrive il metodo generale dei casi pratici. Lo applica al lavoro delle amministrazioni centrali: uffici ministeriali, dipartimenti, direzioni, strutture di coordinamento, fascicoli digitali, flussi con Presidenza del Consiglio, MEF, ANAC, AgID e Avvocatura. L'obiettivo è allenare la risposta da concorso: breve, ordinata, prudente quando mancano dati, ma mai generica.

Obiettivi del capitolo

Al termine dovrai saper:

- leggere una consegna ministeriale senza saltare subito alla norma ricordata;
- distinguere fatto certo, dato mancante, competenza, regola applicabile, atto, controllo ed evidenza;
- risolvere casi su protocollo, termini, accesso, fascicolo, trasparenza, protezione dei dati, anticorruzione, PIAO e performance;
- impostare casi di spesa, contratti pubblici, digitale, PNRR e contenzioso senza inventare soglie o dettagli mobili;
- costruire risposte in 10, 20 e 30 righe;
- usare un diario degli errori per correggere diagnosi, motivazione e ordine espositivo.

Mappa BANDO

Passaggio	Domanda guida	Output da produrre
B - Bando	La prova chiede quiz, risposta sintetica, caso teorico-pratico o orale?	Formato della risposta e profondità del ragionamento.
A - Aree	Quali materie entrano nel caso?	Procedimento, organizzazione ministeriale, PIAO, contabilità, contratti, digitale o contenzioso.

Passaggio	Domanda guida	Output da produrre
N - Nuclei	Qual e il problema amministrativo centrale?	Diagnosi in una frase, senza elencare tutto.
D - Diario	Quale errore rischio di ripetere?	Categoria dell'errore: fatto ignorato, competenza errata, regola scollegata, atto mancante, controllo assente, prova insufficiente.
Passaggio	Domanda guida	Output da produrre
O - Output	Che cosa deve restare nella risposta finale?	Decisione motivata, controllo, evidenza e passaggio successivo.

Inquadramento teorico

I casi del capitolo applicano istituti già definiti nelle materie di riferimento, ma seguono un criterio comune: la soluzione amministrativa nasce dal rapporto tra fatto, interesse pubblico, competenza, regola, atto, controllo ed evidenza. Questo quadro permette di distinguere la semplice citazione normativa dal ragionamento richiesto in una prova teorico-pratica.

11.1 Metodo del caso ministeriale

DALLA CONSEGNA AL PROBLEMA AMMINISTRATIVO

Il primo errore nei casi ministeriali è trattare la traccia come un invito a recitare una materia. La consegna, invece, contiene fatti da ordinare. Prima di citare una legge, individua l'azione richiesta all'ufficio: ricevere, assegnare, pubblicare, rispondere, impegnare una spesa, controllare una prestazione, trasmettere un fascicolo, coordinare strutture o correggere uno scostamento.

La griglia stabile è questa: fatto -> interesse -> competenza -> regola -> atto -> controllo -> evidenza. Il fatto descrive che cosa è accaduto. L'interesse pubblico chiarisce perché l'amministrazione deve intervenire. La competenza individua chi può fare cosa. La regola seleziona la disciplina rilevante. L'atto è il passaggio amministrativo da adottare o preparare. Il controllo verifica legalità, coerenza e risultato. L'evidenza è il documento, dato o registrazione che permette di ricostruire la scelta.

Nel contesto ministeriale la competenza è spesso distribuita. Un dipartimento può definire un indirizzo, una direzione può gestire il procedimento, un ufficio può curare il fascicolo, un controllo interno può verificare la regolarità e un soggetto esterno può ricevere dati o documenti. Se la traccia non dice quale ufficio sia competente, non devi inventarlo: devi indicare la verifica sull'atto organizzativo e motivare il passaggio prudente.

RISPOSTA IN 10, 20 E 30 RIGHE

La stessa soluzione può avere tre lunghezze. In 10 righe serve una diagnosi netta: problema, competenza, regola, azione, controllo. In 20 righe aggiungi alternative, dato mancante e motivazione. In 30 righe puoi sviluppare il collegamento tra materie, distinguere fasi e concludere con diario degli errori.

Lunghezza	Struttura consigliata	Cosa evitare
10 righe	Diagnosi, atto, controllo, evidenza.	Premessa teorica lunga.
20 righe	Fatti certi, dati mancanti, soluzione motivata.	Una sola formula apodittica.
Lunghezza	Struttura consigliata	Cosa evitare
30 righe	Sequenza completa e variante.	Elenco di norme non applicate.

CASO GUIDATO 1 - LA TRACCIA CON TRE CRITICITÀ

Una direzione generale riceve una nota interna: un servizio agli utenti è in ritardo, una richiesta di accesso è arrivata su una casella non presidiata e il dirigente chiede una risposta entro breve. La traccia non indica l'ufficio competente, il termine legale applicabile né il contenuto dei documenti richiesti.

La risposta corretta parte dalla diagnosi, non da un termine inventato. I problemi sono distinti: il ritardo del servizio, la gestione della richiesta e la ricostruzione del fascicolo. L'interesse pubblico è garantire tempestività, legalità e tracciabilità. La competenza va verificata sugli atti organizzativi e sul fascicolo; nel frattempo l'ufficio che riceve la nota deve assicurare registrazione, inoltrare o segnalazione secondo il flusso interno, evitando dispersione del documento.

La soluzione in 10 righe può essere: registrare la ricezione, individuare il procedimento e il responsabile competente, ricostruire il fascicolo, distinguere la richiesta di accesso dal problema di performance, verificare disciplina applicabile e dati presenti, proporre risposta motivata o assegnazione, lasciare evidenza dei passaggi. In 20 righe aggiungi che, se mancano elementi essenziali, l'ufficio chiede integrazione o attiva il raccordo interno; se emergono dati personali, limita il trattamento a quanto necessario; se il ritardo riguarda un obiettivo programmato, lo collega al monitoraggio.

DA SAPERE IN 5 RIGHE

1. Il caso pratico non si risolve con la norma più ricordata, ma con il problema amministrativo corretto.
2. Competenza, regola e atto sono tre passaggi diversi.
3. Se un dato manca, la risposta deve indicare la verifica da compiere.
4. Il controllo non è un'aggiunta finale: serve a rendere difendibile la decisione.
5. L'evidenza chiude il ragionamento, perché permette di ricostruire chi ha fatto cosa e perché.

ERRORE TIPICO E MINI-ESERCIZIO

L'errore tipico è saltare dal fatto alla soluzione: "pubblico", "nego", "pago", "trasmetto", senza mostrare competenza, presupposto e controllo. Per allenarti, prendi una traccia e compila questa riga prima di scrivere: fatto certo; dato mancante; interesse pubblico; ufficio da verificare; disciplina; atto; evidenza. Se una casella resta vuota, la risposta deve dirlo in modo ordinato.

11.2 Protocollo, termini, accesso e fascicolo

CASO GUIDATO 2 - IL DOCUMENTO ASSEGNATO ALL'UFFICIO SBAGLIATO

Un ufficio ministeriale riceve tramite canale istituzionale una richiesta riguardante un procedimento gestito da un'altra direzione. Il documento viene protocollato, ma assegnato per errore a un ufficio che non tratta quella materia. La scadenza indicata nella comunicazione è vicina. Dopo alcuni giorni, il richiedente sollecita e chiede accesso agli atti del fascicolo.

La traccia contiene quattro fili: protocollo, assegnazione, termine e accesso. Il protocollo serve a rendere certo l'ingresso del documento nel sistema dell'amministrazione; non risolve da solo la competenza. L'assegnazione individua il circuito interno di lavorazione; se è errata, va corretta lasciando traccia. Il termine non va inventato: dipende dal procedimento, dalla richiesta e dalla disciplina applicabile. L'accesso richiede di capire quale tipo di accesso sia stato attivato e quali documenti siano effettivamente nel fascicolo.

DIAGNOSI: TERMINE, COMPETENZA E TRACCIABILITÀ

La prima decisione è non ignorare il documento perché "non è nostro". Un'amministrazione centrale lavora per flussi: chi riceve per errore deve attivare il trasferimento interno o segnalare l'errata assegnazione secondo le regole organizzative. Nel caso pratico, la risposta deve dire che l'ufficio verifica protocollazione, segnatura, classificazione, fascicolo e competenza sostanziale. Se l'errore di assegnazione ha inciso sui tempi, la nota interna deve documentarlo.

L'accesso non coincide con la consegna automatica di qualunque file. Occorre verificare titolo, oggetto, documenti esistenti, eventuali controinteressati, limiti, dati personali e competenza alla decisione. Il fascicolo va ricostruito: documento ricevuto, assegnazione, correzione, comunicazioni interne, eventuali atti istruttori, risposta al richiedente e motivazione. Se un documento non esiste o non è detenuto dall'ufficio, la risposta non lo inventa: chiarisce il dato e indirizza correttamente la lavorazione.

SOLUZIONE GUIDATA E RISPOSTA BREVE

Una risposta sintetica può essere organizzata così:

Passaggio	Azione
Ricezione	Verificare protocollo, data, oggetto e canale.
Competenza	Controllare atto organizzativo e assegnazione corretta.

Passaggio	Azione
Fascicolo	Riunire documento, note, richieste, risposte e registrazioni.
Accesso	Qualificare la richiesta e verificare limiti e dati personali.
Passaggio	Azione
Esito	Trasmettere o decidere con motivazione, lasciando evidenza.

In una risposta da 20 righe aggiungi la distinzione tra errore materiale di assegnazione e competenza sostanziale. L'errore interno non deve ricadere sul richiedente come silenzio o dispersione. L'ufficio deve attivare il passaggio corretto e, se necessario, informare il responsabile competente della scadenza prossima.

DOMANDA DA COMMISSARIO

Domanda: se un documento è protocollato ma assegnato all'ufficio sbagliato, l'ufficio assegnatario può limitarsi a non trattarlo?

Risposta modello: no. Deve attivare il flusso interno corretto, documentare l'errore di assegnazione e favorire la ricostruzione del fascicolo. La competenza sostanziale va verificata, ma la tracciabilità del documento ricevuto resta essenziale.

DOMANDA-TRAPPOLA, ERRORE TIPICO E MINI-ESERCIZIO

La domanda-trappola è: "la protocollazione rende automaticamente valida ogni successiva decisione dell'ufficio assegnatario?". La risposta è no. Il protocollo rende tracciabile il documento, ma non attribuisce una competenza sostanziale inesistente.

L'errore tipico è confondere data di arrivo, decorrenza del termine, responsabilità dell'ufficio e decisione sull'accesso. Nel mini-esercizio, scrivi una tabella a tre colonne: dato certo, dato mancante, verifica. Inserisci almeno cinque righe: canale di ricezione, oggetto, procedimento, ufficio competente, fascicolo, tipo di accesso, eventuali dati personali. La soluzione è completa solo quando ogni verifica produce un atto o una nota tracciabile.

COME LO CHIEDE LA COMMISSIONE

Nel quiz, cerca parole come assegnazione, protocollo, fascicolo, termine e accesso: ciascuna richiama una verifica diversa. Nello scritto breve, non devi descrivere tutto il sistema documentale; devi mostrare che il documento non si perde, che l'errore interno viene corretto e che la richiesta riceve un esito motivato. All'orale, chiudi sempre con l'evidenza: nota di riassegnazione, fascicolo aggiornato, risposta al richiedente o comunicazione all'ufficio competente.

Controllo applicativo. Prima di chiudere il caso, ricostruisci la cronologia minima: momento della ricezione, registrazione, assegnazione, verifica della competenza, attività sul termine e comunicazione all'interessato. Indica poi quale evidenza resta nel fascicolo per ciascun passaggio. Questo controllo distingue la correzione organizzativa dalla decisione sul merito e impedisce che un errore interno ricada sul richiedente. Se la traccia tace sul termine applicabile, segnala il dato mancante e descrivi la verifica da compiere, senza sostituirla con un numero ricordato.

11.3 Trasparenza, privacy e anticorruzione

CASO GUIDATO 3 - PUBBLICARE O PROTEGGERE IL DATO?

Una direzione deve pubblicare un prospetto relativo a contributi concessi a soggetti esterni. Il responsabile della pubblicazione propone di caricare integralmente la tabella ricevuta dall'ufficio istruttore. La tabella contiene nominativi, importi, motivazioni sintetiche e informazioni non necessarie alla conoscibilità dell'azione amministrativa. Nello stesso periodo arriva una richiesta di accesso civico generalizzato su documenti collegati. Un funzionario segnala anche che uno dei procedimenti è stato istruito da un dipendente che conosce personalmente un beneficiario.

La traccia non chiede di scegliere tra trasparenza e protezione dei dati come valori assoluti. Chiede di governare un flusso informativo con tre dimensioni: pubblicazione dovuta, accesso richiesto e rischio di imparzialità. Il riferimento generale è il D.Lgs. n. 33/2013 per trasparenza e accesso civico, la legge n. 190/2012 per prevenzione della corruzione e la disciplina sulla protezione dei dati personali per pertinenza, minimizzazione e sicurezza.

CONOSCIBILITÀ, MINIMIZZAZIONE E MOTIVAZIONE

La pubblicazione deve avere base e contenuto coerenti con l'obbligo applicabile. Non si pubblica "tutto quello che c'è nel fascicolo". Si pubblica ciò che è richiesto o necessario, con dati corretti, aggiornati, comprensibili e non eccedenti. Se alcune informazioni sono irrilevanti o sensibili rispetto alla finalità, l'ufficio deve valutare oscuramento, selezione o diversa rappresentazione.

La richiesta di accesso civico generalizzato segue un'altra logica: l'amministrazione valuta l'istanza, l'oggetto, eventuali limiti, interessi contrapposti e motivazione dell'esito. Pubblicazione obbligatoria e accesso non sono sinonimi. Un dato non pubblicato integralmente può essere oggetto di valutazione in sede di accesso; un dato pubblicato non autorizza a trascurare protezione e qualità.

Il profilo anticorruzione riguarda il processo. La conoscenza personale del beneficiario non prova da sola un illecito, ma segnala un possibile rischio da gestire secondo le regole su imparzialità, conflitto di interessi, tracciabilità e separazione dei passaggi. La risposta professionale non accusa e non minimizza: verifica, documenta e attiva il presidio previsto.

SOLUZIONE GUIDATA E RISPOSTA BREVE

In poche righe, occorre qualificare l'obbligo di pubblicazione e verificare quali dati siano necessari. I dati eccedenti vanno oscurati o non diffusi; la richiesta di accesso richiede una trattazione separata, con valutazione di controinteressati e limiti. Il rischio di conflitto o interferenza va segnalato al responsabile competente, mentre il fascicolo conserva la motivazione delle scelte.

Questione	Scelta corretta	Evidenza
Pubblicazione	Solo dati dovuti e pertinenti.	Versione pubblicata e motivazione.
Accesso	Valutazione dell'istanza secondo disciplina applicabile.	Provvedimento o risposta motivata.
Questione	Scelta corretta	Evidenza
Dati personali	Minimizzazione, pertinenza, sicurezza.	Oscuramenti e criterio adottato.
Anticorruzione	Gestione del rischio di imparzialità.	Nota, dichiarazione o misura prevista.

DA SAPERE IN 5 RIGHE

1. Trasparenza non significa diffusione indiscriminata.
2. Accesso documentale, accesso civico semplice e accesso civico generalizzato hanno presupposti diversi.
3. La protezione dei dati non è un veto automatico, ma richiede finalità, pertinenza e minimizzazione.
4. Il rischio corruttivo si gestisce sul processo, non con formule morali.
5. Ogni oscuramento, pubblicazione o diniego richiede motivazione tracciabile.

ERRORE TIPICO E VARIANTE

L'errore tipico è rispondere con uno slogan: "pubblico tutto per trasparenza" oppure "nego tutto per privacy". La commissione cerca il bilanciamento motivato. Variante: se il prospetto riguarda un contratto pubblico, occorre ricordare anche pubblicità, trasparenza contrattuale e dati del ciclo digitale, senza duplicare informazioni né diffondere elementi non pertinenti. Nel mini-esercizio, prendi dieci campi di una tabella amministrativa e classificali: necessario alla pubblicazione, valutabile per accesso, da oscurare, da tenere solo nel fascicolo.

Controllo applicativo. Nella risposta separa sempre tre piani: ciò che deve essere pubblicato, ciò che può essere conosciuto mediante accesso e ciò che deve restare nel fascicolo con accessi limitati. Per ogni dato indica finalità, base della conoscibilità, destinatario e possibile oscuramento. Aggiungi la verifica sul conflitto di interessi come procedimento autonomo: la relazione personale è un fatto da istruire, non una prova automatica di irregolarità. La soluzione è completa soltanto quando attribuisce responsabilità, motivazione ed evidenza a ogni scelta.

11.4 Coordinamento ministeriale, PIAO e performance

CASO GUIDATO 4 - OBIETTIVO TRASVERSALE IN RITARDO

La Presidenza di un'amministrazione centrale segnala che un obiettivo trasversale del PIAO è in ritardo. L'obiettivo riguarda la riduzione dell'arretrato in un servizio rivolto a utenti esterni. Tre uffici contribuiscono al risultato: uno gestisce le istanze, uno cura il sistema informativo e uno produce prospetti per il monitoraggio. Gli indicatori usati non coincidono: un ufficio misura pratiche chiuse, un altro tempi medi, un altro segnalazioni ricevute. Il dirigente chiede una proposta correttiva immediata.

La traccia non chiede di riscrivere il PIAO. Chiede di trasformare un obiettivo integrato in un problema di coordinamento. Il PIAO, nel quadro del D.P.R. n. 81/2022 e del D.M. n. 132/2022, collega programmazione, organizzazione, performance, personale, rischi e trasparenza. La performance, nel quadro del D.Lgs. n. 150/2009, richiede obiettivi, indicatori, misurazione, valutazione e miglioramento. In un ministero, queste parole diventano responsabilità distribuite e dati da rendere coerenti.

RUOLI, INDICATORI, SCOSTAMENTO E CORREZIONE

Si parte dalla definizione dello scostamento. Dire "siamo in ritardo" non basta: occorre indicare rispetto a quale obiettivo, sulla base di quale dato, in quale periodo e con quale causa probabile. Se gli indicatori non coincidono, il monitoraggio è debole. La proposta correttiva deve prima allineare le evidenze: numero di pratiche ricevute, pratiche definite, arretrato, tempi, qualità, errori, reclami o segnalazioni, secondo il risultato atteso.

Vanno poi chiariti i ruoli. L'ufficio che gestisce le istanze non può risolvere da solo un problema causato da dati informatici incompleti; l'ufficio digitale non può ridefinire l'obiettivo; il prospetto non può sostituire una decisione organizzativa. Il coordinamento distingue contributi e responsabilità: non crea un responsabile indistinto di tutto.

Resta da valutare il rischio. Accelerare le pratiche può produrre errori, trattamenti non uniformi o carenze di tracciabilità. La misura correttiva deve quindi essere proporzionata: redistribuzione temporanea, formazione mirata, pulizia dei dati, revisione del flusso, controllo a campione, aggiornamento del monitoraggio. Se l'obiettivo è irrealistico per un fatto sopravvenuto, la proposta può motivare una revisione, ma non come prima scorciatoia.

SOLUZIONE GUIDATA E RISPOSTA BREVE

In forma breve, la risposta ricostruisce obiettivo e indicatori, valida i dati, distingue attività e risultato, individua la causa dello scostamento, assegna a ciascun ufficio l'azione correttiva e indica controllo intermedio ed evidenza finale. La conclusione non è "fare più in fretta", ma riportare il ciclo a coerenza.

Elemento	Domanda	Esempio di risposta
Obiettivo	Che risultato era promesso?	Riduzione dell'arretrato con qualità controllata.
Indicatore	Che cosa misuriamo?	Arretrato, tempi, errori, segnalazioni.

Elemento	Domanda	Esempio di risposta
Causa	Da dove nasce lo scostamento?	Dato incompleto, flusso lento, competenze mancanti.
Correzione	Che azione adottiamo?	Allineamento dati, revisione processo, controllo.
Elemento	Domanda	Esempio di risposta
Evidenza	Come lo dimostriamo?	Prospetto comparabile e nota di monitoraggio.

DOMANDA DA COMMISSARIO ED ERRORE TIPICO

Domanda: un indicatore positivo basta a provare valore pubblico?

Risposta modello: no. L'indicatore va letto rispetto a obiettivo, destinatari, qualità, rischi e sostenibilità. Un aumento delle pratiche chiuse può non produrre valore se cresce il numero di errori o se vengono sacrificati controlli essenziali.

L'errore tipico è confondere attività, output e risultato. "Abbiamo fatto riunioni", "abbiamo prodotto prospetti" o "abbiamo chiuso fascicoli" non dimostra automaticamente miglioramento del servizio. Nel mini-esercizio, trasforma un obiettivo generico in quattro righe: risultato, indicatore, rischio, evidenza. Se una riga resta vaga, la proposta non è ancora da caso pratico.

COME LO CHIEDE LA COMMISSIONE

La domanda può presentare dati apparentemente positivi: molti fascicoli chiusi, molte riunioni svolte, molti prospetti inviati. La risposta forte controlla se quei dati misurano davvero il risultato promesso. Aggiungi sempre una causa possibile dello scostamento e una verifica intermedia. In questo modo mostri il passaggio da programmazione integrata a governo effettivo del processo, senza trasformare il PIAO in un elenco di sezioni.

11.5 Spesa e controllo amministrativo-contabile

CASO GUIDATO 5 - SERVIZIO URGENTE E FATTURA DA LIQUIDARE

Un ufficio ministeriale ha attivato un servizio urgente di supporto tecnico. Il fornitore invia la fattura e chiede pagamento rapido. Nel fascicolo sono presenti la richiesta del servizio e una relazione sull'utilità dell'intervento, ma non è immediatamente rintracciabile l'atto di impegno. La prestazione risulta svolta solo in parte, perché una componente è stata rinviata. Il dirigente chiede se si possa liquidare tutto per evitare contestazioni.

La traccia unisce urgenza, titolo, fase contabile e verifica della prestazione. La legge n. 196/2009 e le fonti di contabilità dello Stato impongono di leggere la spesa come sequenza: copertura e stanziamento pertinente, competenza dell'organo, obbligazione validamente assunta, impegno, verifica della prestazione, liquidazione, ordinazione e pagamento. La fattura non sostituisce questi passaggi.

COPERTURA, IMPEGNO, PRESTAZIONE E PAGAMENTO

La verifica comincia dal titolo giuridico. L'utilità del servizio non basta. Occorre verificare contratto, atto o ordine, competenza, imputazione e registrazione dell'impegno. Se l'atto di impegno manca dal fascicolo, l'ufficio non deve liquidare automaticamente. Deve ricostruire la sequenza con le strutture competenti e documentare l'esito.

Occorre quindi verificare la prestazione. La liquidazione determina la somma certa e dovuta dopo aver verificato titolo ed esecuzione. Se una parte della prestazione non è stata eseguita, l'importo liquidabile deve riflettere ciò che è dovuto secondo contratto e verifiche. Pagare l'intero importo per urgenza o per evitare conflitti invertirebbe la logica della spesa pubblica.

Infine si esaminano i controlli. Controllo amministrativo e controllo contabile non sono sinonimi, ma entrambi richiedono evidenze: competenza, stanziamento, impegno, documento fiscale, attestazione di regolare esecuzione, liquidazione, ordine di pagamento. Una pratica incompleta può essere sanata solo se esistono presupposti e atti corretti; non con una formula generica di "regolarizzazione".

SOLUZIONE GUIDATA E RISPOSTA BREVE

La risposta breve dispone la sospensione della liquidazione integrale, la ricostruzione di titolo e impegno e la verifica della prestazione effettivamente eseguita. Se ricorrono i presupposti, si liquida soltanto quanto dovuto; l'eventuale parte non eseguita va documentata e devono essere attivati i conseguenti passaggi contabili e contrattuali. Se la traccia non fornisce dati decisivi, la risposta deve indicarli come verifiche.

Fase	Domanda di controllo	Evidenza
Stanziamento	La spesa è coerente con finalità e disponibilità?	Capitolo o articolazione pertinente.
Impegno	L'obbligazione è stata assunta validamente?	Atto e registrazione.
Fase	Domanda di controllo	Evidenza
Liquidazione	La prestazione è verificata e la somma è dovuta?	Attestazione e calcolo.
Ordinazione e pagamento	Il titolo è completo?	Ordinativo e tracciabilità.

DA SAPERE IN 5 RIGHE

1. La disponibilità finanziaria non basta senza competenza, titolo e procedimento.
2. L'impegno precede la liquidazione come presidio dell'obbligazione di spesa.
3. La liquidazione richiede verifica della prestazione e somma dovuta.
4. La fattura e un documento del creditore, non la prova di tutta la regolarità.
5. Urgenza e utilità non autorizzano pagamenti privi di evidenza.

DOMANDA-TRAPPOLA, ERRORE TIPICO E MINI-ESERCIZIO

La domanda-trappola è: "se il servizio era urgente e utile, il pagamento integrale è sempre giustificato?". No. L'urgenza può motivare una procedura nei limiti previsti, ma non elimina titolo, impegno, verifica e liquidazione corretta.

L'errore tipico è saltare dalla fattura al pagamento. Nel mini-esercizio, prendi una spesa e scrivi undici parole in ordine: bisogno, competenza, stanziamento, titolo, impegno, prestazione, verifica, liquidazione, ordinazione, pagamento, rendiconto. Accanto a ciascuna indica il documento che dovrebbe provarla. Dove manca il documento, la risposta deve fermarsi e motivare.

Controllo applicativo. Verifica che la risposta non confonda la regolarità contabile con la convenienza o l'utilità della spesa. Una prestazione utile può essere documentata male; una fattura formalmente corretta può riferirsi a quantità o qualità non conformi. Il funzionario deve collegare titolo, obbligazione, prestazione ed evidenza prima di proporre la liquidazione. Se emergono scostamenti, li descrive, individua il soggetto competente e applica le conseguenze previste dagli atti, evitando sia il pagamento automatico sia il rifiuto privo di istruttoria.

11.6 Contratto digitale e progetto PNRR

CASO GUIDATO 6 - ACQUISTO DIGITALE CON CRONOPROGRAMMA IN RITARDO

Un dipartimento deve acquistare un servizio digitale collegato a un progetto finanziato. Il cronoprogramma è in ritardo. Il CUP del progetto è presente, ma il fabbisogno non descrive livelli di servizio, dati trattati, responsabilità di esecuzione e criteri di verifica. Il funzionario propone di acquisire subito il CIG e completare dopo il fascicolo, per non perdere tempo. La direzione chiede una risposta sintetica.

La traccia integra contratti pubblici, PNRR e amministrazione digitale. Il D.Lgs. n. 36/2023 va letto come ciclo del contratto: fabbisogno, programmazione, progettazione, decisione di contrarre, affidamento, stipula, esecuzione e verifica. Il RUP è responsabile unico del progetto nel senso del Codice, con funzioni di coordinamento secondo la disciplina applicabile. La digitalizzazione non è un caricamento di file: coinvolge piattaforme, BDNCP, FVOE, PCP, dati, pubblicità, interoperabilità e tracciabilità. Il CAD presidia documento informatico, fascicolo, identità, comunicazioni, dati e conservazione.

CONTRATTO, PROGETTO, DATO ED EVIDENZA

Il controllo comincia dal bisogno. Se livelli di servizio, dati e verifica non sono definiti, il contratto nasce debole. L'urgenza impone di organizzare l'istruttoria, non di saltarla. La decisione di contrarre deve mostrare risultato atteso, oggetto, procedura, motivazione e risorse. L'acquisizione del CIG identifica il contratto ai fini previsti, ma non sana fabbisogno incompleto o istruttoria mancante. Il CUP identifica il progetto di investimento pubblico; non va confuso con il CIG.

Si passa poi al progetto finanziato. La spesa deve collegarsi a progetto, cronoprogramma, milestone o target quando previsti, ammissibilità, monitoraggio, rendicontazione e controlli. Una fattura o un contratto regolare non prova da solo che il progetto stia avanzando correttamente. Il fascicolo deve collegare atto, dato, sistema, responsabile ed evidenza.

L'ultimo controllo interessa il digitale amministrativo. Identità, firma, protocollo, comunicazione, fascicolo e conservazione sono funzioni diverse. La piattaforma registra passaggi e dati, ma non decide al posto dell'amministrazione. Se un dato è trasmesso alla BDNCP o usato per monitoraggio, deve corrispondere a un atto valido e verificabile.

SOLUZIONE GUIDATA E RISPOSTA BREVE

In forma breve, la risposta esclude un'acquisizione meramente formale del codice. Occorre completare o integrare fabbisogno, livelli di servizio, dati e criteri di verifica; individuare RUP e altri ruoli; collegare CUP, eventuale CIG, piattaforme e fascicolo; controllare vincoli di progetto, cronoprogramma e rendicontazione. La procedura può iniziare quando l'istruttoria è sufficiente e tracciabile.

Oggetto	Funzione	Errore da evitare
CUP	Identifica il progetto di investimento pubblico.	Usarlo come codice del contratto.
CIG	Identifica il contratto per tracciabilità e ciclo.	Acquisirlo come sanatoria dell'istruttoria.
Oggetto	Funzione	Errore da evitare
BDNCP	Raccoglie dati del ciclo dei contratti.	Confonderla con il fascicolo dell'operatore.
FVOE	Supporta verifica dei requisiti dell'operatore.	Trattarlo come banca dati del contratto.
Oggetto	Funzione	Errore da evitare
Fascicolo digitale	Ricostruisce atti, dati, comunicazioni, verifiche.	Sostituirlo con file sparsi.

DOMANDA DA COMMISSARIO ED ERRORE TIPICO

Domanda: perché in un progetto PNRR non basta pagare una prestazione conforme al contratto?

Risposta modello: perché il pagamento deve collegarsi anche al progetto, all'ammissibilità della spesa, all'avanzamento, ai target o milestone applicabili, al monitoraggio, alla rendicontazione e alle evidenze richieste. Contratto, spesa e risultato devono restare ricostruibili.

L'errore tipico è usare le sigle come soluzione. CUP, CIG, BDNCP, FVOE, PCP e CAD non sono parole magiche: ciascuna svolge una funzione. Nel mini-esercizio, compila cinque colonne: evento, atto, dato, sistema, responsabile. Se non sai indicare l'atto da cui nasce il dato, il flusso digitale è incompleto.

CONTROLLO DI CHIUSURA

Prima di consegnare, verifica che la risposta colleghi tre catene: contratto, progetto e documento digitale. La catena del contratto spiega fabbisogno, procedura, ruoli ed esecuzione. La catena del progetto spiega CUP, cronoprogramma, risultato, spesa e rendicontazione. La catena digitale spiega atto, dato, piattaforma, fascicolo e conservazione. Se una catena manca, la soluzione non governa davvero il caso integrato.

11.7 Contenzioso e rapporto con l'Avvocatura

CASO GUIDATO 7 - ATTO RICEVUTO E FASCICOLO INCOMPLETO

Un ufficio ministeriale riceve un atto relativo a una controversia. La comunicazione arriva a un indirizzo istituzionale presidiato, ma il fascicolo amministrativo è incompleto: mancano alcuni atti istruttori, una nota tecnica e la ricostruzione delle comunicazioni con il privato. Il dirigente chiede di trasmettere "subito tutto all'Avvocatura" e di rinviare l'integrazione a un secondo momento. Un funzionario teme che alcuni documenti contengano dati riservati.

Il caso richiede di capire il ruolo dell'Avvocatura dello Stato senza trasformare la risposta in una lezione di processo. Il R.D. n. 1611/1933 e le fonti istituzionali qualificano l'Avvocatura come organo legale dello Stato, con funzioni di difesa e consulenza per le amministrazioni statali nei limiti della disciplina applicabile. Per un profilo amministrativo conta il flusso: ricezione dell'atto, protocollazione, informazione ai responsabili, ricostruzione del fascicolo, trasmissione tempestiva, riservatezza, aggiornamento e tracciabilità.

TRASMISSIONE, COORDINAMENTO E RISERVATEZZA

La tempestività è decisiva, ma non significa trasmettere materiale disordinato. L'ufficio deve registrare l'atto ricevuto, verificare il tipo di comunicazione, individuare procedimento e ufficio competente, avvisare i responsabili e predisporre un fascicolo ordinato. Se alcuni documenti mancano, la trasmissione può indicare espressamente ciò che è già disponibile e ciò che è in corso di acquisizione, secondo le istruzioni e i flussi interni.

La relazione con l'Avvocatura richiede chiarezza. L'amministrazione non deve sostituirsi al difensore nelle valutazioni processuali, ma deve fornire fatti, documenti, cronologia, atti impugnati, eventuali precedenti, profili tecnici e referenti. Un parere richiesto senza istruttoria sufficiente produce una risposta debole. La consulenza legale ha bisogno di un quesito chiaro e di un fascicolo attendibile.

La riservatezza non blocca la trasmissione necessaria, ma impone governo del documento. Occorre distinguere documenti rilevanti, dati personali o sensibili, informazioni riservate, livelli di accesso e canale di invio. Chi riceve e chi trasmette devono lasciare evidenza. Copie informali, inoltri non autorizzati e fascicoli paralleli creano rischio amministrativo e difensivo.

SOLUZIONE GUIDATA E RISPOSTA BREVE

Una risposta breve indica di protocollare e classificare l'atto, individuare procedimento e ufficio competente, attivare il referente interno e ricostruire cronologia e fascicolo. La trasmissione all'Avvocatura deve essere tempestiva, seguire il canale previsto e segnalare le integrazioni mancanti. I documenti riservati vanno protetti e ogni comunicazione successiva deve aggiornare il fascicolo.

Passaggio	Domanda	Output
Ricezione	Che atto è arrivato e quando?	Registrazione e avviso interno.
Fascicolo	Quali atti servono per ricostruire il fatto?	Cronologia e indice documenti.
Trasmissione	A chi e con quale canale?	Nota ordinata e allegati.
Riservatezza	Quali dati richiedono cautela?	Accessi e invio controllati.
Passaggio	Domanda	Output
Aggiornamento	Che cosa manca ancora?	Elenco integrazioni e responsabile.

DOMANDA-TRAPPOLA, ERRORE TIPICO E VARIANTE

La domanda-trappola è: "poiché l'Avvocatura cura la difesa, l'amministrazione può trasmettere solo l'atto ricevuto e attendere istruzioni?". La risposta è no. L'amministrazione deve fornire una base fattuale e documentale ordinata, nei limiti delle proprie competenze, per consentire valutazioni tempestive.

L'errore tipico è confondere urgenza e disordine. Una trasmissione tempestiva ma incompleta senza segnalazione dei documenti mancanti può essere meno utile di una trasmissione immediata ordinata, accompagnata da elenco delle integrazioni in corso. Variante: se viene richiesto un parere preventivo, il quesito deve indicare fatto, dubbio giuridico, atti rilevanti e posizione dell'amministrazione, senza chiedere all'Avvocatura di ricostruire da zero una pratica non istruita.

DA SAPERE IN 5 RIGHE

1. L'Avvocatura dello Stato è organo legale dello Stato, non un ufficio ministeriale ordinario.
2. Il funzionario amministrativo presidia fascicolo, cronologia, documenti e flussi.
3. La trasmissione deve essere tempestiva, ordinata e tracciabile.
4. Riservatezza e protezione dei dati richiedono canali e accessi controllati.
5. Un parere efficace nasce da un quesito chiaro e da un'istruttoria sufficiente.

Controllo applicativo. Prima della trasmissione prepara un indice del fascicolo con data, autore, oggetto e stato di completezza di ciascun documento. Separa gli atti amministrativi dalle valutazioni difensive e indica le integrazioni ancora attese. Questa mappa consente all'Avvocatura di comprendere subito cronologia, decisioni e punti controversi, mentre l'amministrazione conserva la responsabilità dell'istruttoria e della corretta gestione documentale. Nella risposta d'esame, concludi indicando il prossimo passaggio, il responsabile del flusso e l'evidenza che dimostrerà l'avvenuta trasmissione o integrazione.

▣ Verifica — sette casi, un metodo**OTTO QUIZ COMMENTATI SULLA DIAGNOSI DEL CASO**

Quiz 1. In un caso ministeriale la prima operazione è individuare la norma più lunga da citare?

Risposta corretta: no. Prima si qualifica il problema amministrativo: fatto, interesse, competenza, regola, atto, controllo ed evidenza. La norma serve quando è collegata al fatto.

Quiz 2. La protocollazione attribuisce automaticamente competenza sostanziale all'ufficio che riceve il documento?

Risposta corretta: no. Rende tracciabile la ricezione, ma la competenza va verificata sugli atti organizzativi e sul procedimento.

Quiz 3. In materia di trasparenza l'amministrazione deve pubblicare integralmente ogni documento posseduto?

Risposta corretta: no. Deve pubblicare o rendere conoscibile ciò che la disciplina consente o impone, rispettando pertinenza, qualità del dato, limiti e protezione dei dati personali.

Quiz 4. Uno scostamento di performance si corregge sempre abbassando il target?

Risposta corretta: no. Prima si analizzano dati, cause, responsabilità e rischi; poi si sceglie una misura correttiva. La revisione del target richiede motivazione e non sostituisce il monitoraggio.

Quiz 5. Una fattura corretta consente da sola la liquidazione integrale?

Risposta corretta: no. La liquidazione richiede titolo, impegno quando dovuto, verifica della prestazione e determinazione della somma effettivamente dovuta.

Quiz 6. CUP e CIG sono sinonimi?

Risposta corretta: no. Il CUP identifica il progetto di investimento pubblico; il CIG identifica il contratto o la procedura ai fini previsti dalla disciplina.

Quiz 7. BDNCP e FVOE hanno la stessa funzione?

Risposta corretta: no. La BDNCP riguarda i dati del ciclo dei contratti pubblici; il FVOE supporta la verifica dei requisiti dell'operatore economico.

Quiz 8. Nel rapporto con l'Avvocatura l'amministrazione può inviare un fascicolo incompleto senza segnalarlo, perché poi sarà l'organo legale a ricostruire tutto?

Risposta corretta: no. L'amministrazione deve trasmettere tempestivamente ciò che possiede, ordinare il fascicolo, segnalare i documenti mancanti e curare le integrazioni.

CASO RAGIONATO INTEGRATO

Una direzione ministeriale riceve una richiesta di accesso relativa a un progetto digitale finanziato. Il progetto è in ritardo, contiene un contratto di servizio ancora in esecuzione e ha già prodotto una fattura. La richiesta arriva a un ufficio non competente; nel fascicolo mancano il prospetto sui livelli di servizio, l'aggiornamento del monitoraggio e una nota sulla pubblicazione dei dati. Nel frattempo arriva anche una comunicazione di possibile contenzioso.

La risposta va costruita per strati. Primo: protocollo e competenza. L'ufficio che riceve registra, segnala l'errata assegnazione e attiva il flusso corretto, senza disperdere la richiesta. Secondo: accesso e trasparenza. La domanda va qualificata; i documenti richiesti vanno individuati; dati personali, riservatezza e limiti vanno valutati; la pubblicazione non coincide con consegna integrale del fascicolo. Terzo: contratto e spesa. La fattura non basta per liquidare; occorre verificare contratto, impegno, prestazione, livelli di servizio, liquidazione e tracciabilità.

Quarto: PNRR o progetto finanziato. Spesa, cronoprogramma, target, monitoraggio e rendicontazione devono essere coerenti. Quinto: contenzioso. L'atto o la comunicazione va trasmessa ai referenti competenti e, se necessario, all'Avvocatura con fascicolo ordinato, indicando gli elementi mancanti.

La risposta modello in 20 righe conclude così: "L'amministrazione deve ricostruire un fascicolo unico e tracciabile, distinguendo richiesta di accesso, gestione contrattuale, monitoraggio del progetto e possibile contenzioso. Non procede a liquidazione automatica né a pubblicazione indiscriminata. Individua competenze, acquisisce evidenze mancanti, valuta dati e limiti, aggiorna monitoraggio e trasmette tempestivamente gli atti necessari ai soggetti competenti, motivando ogni scelta".

CHECKLIST FINALE E DIARIO DEGLI ERRORI

Prima di consegnare una risposta, controlla:

- ho indicato il fatto decisivo e non una premessa generica?
- ho distinto ufficio che riceve, ufficio competente e soggetto che controlla?
- ho dichiarato i dati mancanti senza inventarli?
- ho separato accesso, trasparenza e protezione dei dati?
- ho collegato PIAO, performance o PNRR a indicatori, evidenze e monitoraggio?
- ho rispettato la sequenza della spesa prima del pagamento?
- ho distinto progetto, contratto, piattaforma, dato e fascicolo?
- ho dato all'Avvocatura un fascicolo utile, non una scatola di documenti?

Nel diario degli errori usa sei categorie. Fatto ignorato: hai saltato un elemento della traccia. Competenza errata: hai attribuito poteri non dimostrati. Regola scollegata: hai citato una norma senza applicarla. Atto mancante: hai concluso senza dire quale passaggio amministrativo compiere. Controllo assente: non hai verificato legalità, risultato o dati. Prova insufficiente: non hai indicato documento, registrazione o evidenza finale.

Riferimenti normativi e professionali essenziali

- D.P.R. n. 487/1994, nel quadro vigente delle prove concorsuali, per ricordare che formato e contenuto della prova dipendono dal bando.
- Legge n. 400/1988, D.Lgs. n. 300/1999 e D.Lgs. n. 303/1999, per inquadrare Governo, Ministeri e Presidenza del Consiglio.
- D.Lgs. n. 33/2013, legge n. 190/2012, D.P.R. n. 81/2022 e D.M. n. 132/2022, per trasparenza, anticorruzione e PIAO.
- D.Lgs. n. 150/2009, per il ciclo di misurazione e valutazione della performance.

- Legge n. 196/2009 e principi costituzionali di finanza pubblica, per bilancio, gestione, spesa e controlli.
- D.Lgs. n. 36/2023 nel testo vigente, fonti ANAC sul ciclo digitale dei contratti, BDNCP, FVOE e PCP, per contratti pubblici e tracciabilità.
- D.Lgs. n. 82/2005, Codice dell'amministrazione digitale, e fonti AgID, per documento informatico, fascicolo, identità, comunicazioni, interoperabilità e conservazione.
- R.D. n. 1611/1933 e fonti istituzionali dell'Avvocatura dello Stato, per difesa, consulenza, rapporti documentali e flussi con le amministrazioni statali.

Quesiti situazionali e codice di comportamento

B
BANDO

A
AREE

N
NUCLEI

D
DIARIO

O
OUTPUT

Quesiti situazionali e codice di comportamento

Apertura editoriale

I quesiti situazionali non chiedono soltanto che cosa sai. Mostrano come useresti le regole dentro un ufficio pubblico. Per questo sono diversi da una domanda teorica sul pubblico impiego o da un quiz secco sul codice di comportamento. Ti mettono davanti una scena di lavoro: un cittadino insiste, un collega commette un errore, un superiore chiede urgenza, un interesse personale interferisce, una comunicazione digitale espone dati non necessari. La risposta corretta di solito non è la più brillante, la più rapida o la più comoda.

È quella coerente con legalità, imparzialità, servizio, riservatezza, collaborazione, responsabilità e uso corretto delle risorse pubbliche.

Obiettivo del capitolo

Alla fine del capitolo devi saper leggere un quesito situazionale, riconoscere il dovere pubblico coinvolto, eliminare le opzioni deboli e scegliere il comportamento più adeguato. Devi anche saper trasformare ogni errore in una regola personale di ripasso, perché questi quesiti premiano metodo, equilibrio e coerenza con il ruolo.

Mappa BANDO

- Bando: individua se il concorso prevede quesiti situazionali, competenze trasversali, codice di comportamento, pubblico impiego, anticorruzione, rapporti con il pubblico o uso delle tecnologie.
- Aree: collega il tema a pubblico impiego, etica pubblica, trasparenza, riservatezza, organizzazione dell'ufficio, responsabilità disciplinare e comunicazione istituzionale.
- Nuclei: studia i doveri ricorrenti: legalità, imparzialità, astensione, servizio al pubblico, riservatezza, collaborazione, gerarchia, tracciabilità, uso corretto di strumenti e canali digitali.
- Diario: registra gli errori per categoria, non solo per numero di domanda. Un errore su riservatezza richiede un ripasso diverso da un errore su conflitto di interessi.
- Output: devi produrre una scelta motivata, una risposta orale breve, una mini-analisi del caso e una checklist personale di esclusione delle alternative scorrette.

12.1 Lettura del quesito ministeriale

Un quesito situazionale va letto come una piccola scena di ufficio, non come una domanda di carattere. Anche quando il test sembra parlare di buon senso, la risposta deve restare agganciata al ruolo pubblico. Il candidato non deve chiedersi soltanto: "Che cosa farei io?". La domanda utile è un'altra: "Che cosa deve fare un dipendente pubblico competente, imparziale, responsabile e orientato al servizio, dentro una procedura e con i vincoli del proprio ufficio?".

Parti sempre dalla consegna. Alcune tracce chiedono il comportamento più efficace; altre chiedono quello meno efficace; altre ancora chiedono la prima azione da compiere. La differenza è sostanziale. Se la domanda chiede il comportamento più efficace, devi cercare l'opzione che risolve il problema senza uscire da regole, ruoli e responsabilità. Se chiede il comportamento meno efficace, devi individuare la risposta che danneggia di più legalità, servizio, collaborazione o tracciabilità. Se chiede la prima azione, non devi saltare alla conclusione del caso:

devi scegliere il primo passaggio corretto. Può essere acquisire informazioni, verificare la competenza, informare il responsabile, mettere in sicurezza un dato o chiarire il canale da usare.

Dopo la consegna, separa gli elementi della scena. Individua chi agisce, quale ruolo ha, quale problema si presenta, quali soggetti sono coinvolti, quali vincoli emergono e quale rischio amministrativo o organizzativo resta implicito. Un collega in difficoltà richiama collaborazione e responsabilità. Un cittadino irritato richiama orientamento al servizio e comunicazione corretta. Una pratica relativa a un conoscente richiama imparzialità, conflitto di interessi e astensione. Un documento inviato per errore richiama riservatezza, tracciabilità e tempestiva segnalazione.

Se non riconosci il nucleo, scegli in base all'istinto. Se lo riconosci, ragioni come ragiona la commissione.

Serve poi una gerarchia stabile. Prima viene la legalità: nessuna soluzione è buona se viola competenza, procedura o doveri d'ufficio. Subito dopo viene l'imparzialità: il dipendente pubblico non favorisce amici, parenti, colleghi o utenti insistenti. Entrano poi servizio al cittadino, riservatezza, collaborazione, coinvolgimento corretto del responsabile, tracciabilità, accuratezza e proporzionalità. Questa gerarchia aiuta quando due risposte sembrano entrambe educate o operative. Una risposta può apparire gentile ma restare scorretta, se promette un esito.

Un'altra può sembrare prudente ma essere debole, se scarica il problema senza orientare l'utente. La risposta solida tiene insieme regola e servizio.

Nei quesiti situazionali tornano spesso le stesse opzioni deboli. Sono segnali da riconoscere in fretta: passività, autoritarismo, scorciatoia fuori procedura, diffusione di dati non necessari, promessa di un risultato, isolamento del problema, scarico di responsabilità, conflitto personale con collega o utente. Una risposta del tipo "ignoro la richiesta", "decido da solo anche se non sono competente", "aiuto la persona per cortesia", "inoltre a tutti per trasparenza", "assicuro che la pratica sarà accolta" o "rispondo duramente per ristabilire l'autorità" è quasi sempre sospetta.

Può sembrare efficace in superficie, ma viola un criterio pubblico.

Un altro passaggio riguarda la differenza tra fermezza e rigidità. Il dipendente pubblico non deve essere servile, ma nemmeno chiuso. Deve fornire informazioni corrette, indirizzare l'utente, rispettare i tempi e mantenere un tono professionale. Se una persona chiede qualcosa che non può ottenere, la condotta adeguata non è respingerla in modo brusco. Occorre spiegare il limite, indicare il canale corretto e registrare o trattare la richiesta secondo competenza. Nei test, la risposta matura non confonde efficienza e scorciatoia.

Le prove situazionali possono comparire in test a quiz, casi gestionali o colloqui. Possono essere affiancate a materie disciplinari, logica o prove di problem solving. Il punteggio, le soglie e il peso della prova dipendono sempre dal bando specifico. Per questo non devi studiarle come una banca dati da memorizzare. Devi costruire un metodo di lettura.

Quando incontri una situazione, nomina il dovere coinvolto, scarta le alternative incoerenti e scegli l'azione che tutela amministrazione, cittadino e corretto funzionamento dell'ufficio. Questa è la differenza tra rispondere da persona educata e rispondere da futuro dipendente pubblico.

12.2 Codice generale, codice integrativo e doveri del dipendente

Il codice di comportamento dei dipendenti pubblici è uno dei riferimenti principali per leggere i quesiti situazionali. Il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 stabilisce il codice generale; il D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81 lo ha aggiornato, con maggiore attenzione a tecnologie informatiche, mezzi di informazione, social media e rapporti con il pubblico. Il codice generale, però, non chiude l'intera disciplina. Ogni amministrazione adotta un proprio codice integrativo, calibrato sulla propria organizzazione, sui propri uffici e sui rischi specifici del settore in cui opera.

Per il candidato questa distinzione conta molto. Nei quiz generali devi conoscere la logica del codice generale: integrità, imparzialità, correttezza, servizio, collaborazione, riservatezza e responsabilità. Nei casi collegati a una specifica amministrazione devi ricordare che possono esistere regole integrative più dettagliate. Se un quesito parla di "codice di comportamento dell'amministrazione", "disposizioni interne", "responsabile", "procedure dell'ente" o "canali autorizzati", diffida dell'opzione che lascia il dipendente libero di scegliere da solo. La risposta più corretta rispetta il quadro generale e tiene conto delle regole organizzative applicabili.

Il codice di comportamento non è un galateo d'ufficio. Appartiene al sistema di prevenzione della corruzione e tutela dell'imparzialità amministrativa. Serve a prevenire condotte che, anche prima di diventare illeciti gravi, possono indebolire la fiducia dei cittadini nell'amministrazione. Un dipendente che usa il proprio ruolo per ottenere vantaggi, accetta favori, tratta in modo diverso utenti simili, comunica dati senza necessità o usa canali non adeguati non commette una semplice leggerezza. Mette in difficoltà l'ufficio, espone l'amministrazione a contestazioni e altera il rapporto di fiducia con l'utenza.

I doveri vanno letti in modo concreto. Il dovere di diligenza richiede attenzione, accuratezza e rispetto delle procedure. Il dovere di lealtà verso l'amministrazione impedisce di usare il ruolo pubblico per interessi privati. Il dovere di imparzialità impone di non favorire e non danneggiare nessuno. Il dovere di riservatezza protegge informazioni e dati conosciuti per ragioni d'ufficio. Il dovere di collaborazione richiede un rapporto corretto con colleghi e responsabili. Il dovere di correttezza nei rapporti con il pubblico si traduce in linguaggio comprensibile, rispetto e orientamento al servizio.

Nei quesiti, questi doveri compaiono di rado con il loro nome tecnico. Più spesso entrano nella traccia come situazioni ordinarie. Un utente chiede una corsia preferenziale perché conosce un dipendente. Un collega domanda di condividere una password per accelerare un adempimento. Un superiore chiede di concludere in fretta una pratica senza verificare un passaggio. Un cittadino invia documenti sensibili a un indirizzo non corretto. Una persona offre un regalo per ringraziare l'ufficio.

In ciascuna scena devi chiederti quale dovere è in gioco e quale comportamento lo realizza senza creare nuovi rischi.

Il rapporto tra codice di comportamento e responsabilità è altrettanto importante. Il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 disciplina il lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. Gli articoli dedicati alla responsabilità disciplinare collegano l'inosservanza dei doveri a conseguenze organizzative e disciplinari, secondo le regole applicabili e il caso concreto. In sede di prova non devi trasformare ogni episodio in un procedimento disciplinare. Devi però capire che i comportamenti non sono neutri. Una risposta che minimizza un conflitto di interessi, nasconde un errore o diffonde informazioni non necessarie è debole perché

ignora il legame tra condotta individuale e affidabilità dell'amministrazione.

La soluzione corretta, quindi, non coincide con la scelta più severa in astratto. Il codice va applicato con misura. Se un collega sbaglia, non lo si espone inutilmente, ma non si nasconde l'errore. Se un cittadino protesta, non lo si accontenta fuori procedura, ma lo si ascolta e lo si indirizza. Se un superiore assegna un compito urgente, non si rifiuta per paura: si segnala l'eventuale limite, si chiede chiarimento quando serve e si opera nei confini della competenza.

Il codice di comportamento trasforma questi passaggi quotidiani in decisioni professionali.

Per l'esame, memorizza una regola pratica: quando una risposta crea un vantaggio personale, altera la parità di trattamento, elimina una traccia o sposta una comunicazione fuori dai canali corretti, va trattata con sospetto. La buona condotta pubblica non ha bisogno di gesti eclatanti. Richiede continuità, correttezza e capacità di fermarsi prima che una piccola scorciatoia diventi un problema amministrativo.

12.3 Imparzialità, regali, interessi e astensione

L'imparzialità è uno dei criteri più importanti nei quesiti situazionali. In un'amministrazione pubblica, situazioni simili devono essere trattate secondo regole simili, senza favoritismi, pressioni, rapporti personali o convenienze private. Questo non richiede freddezza. Richiede posizione professionale. Il dipendente deve riconoscere i rischi di condizionamento e impedire che interessi personali, relazioni o vantaggi incidano sulla decisione amministrativa.

Il primo segnale da riconoscere è il regalo. Nei quesiti può presentarsi in modo innocuo: un omaggio di ringraziamento, un invito, una cortesia, un piccolo favore, una promessa futura. La trappola consiste nel considerarlo irrilevante perché "non cambia nulla". Nel ruolo pubblico, però, non conta soltanto il vantaggio effettivo ricevuto. Conta anche l'apparenza di imparzialità. Un dipendente che accetta benefici da un soggetto interessato a un procedimento espone sé stesso e l'amministrazione a un rischio di fiducia.

La condotta corretta tende quindi a rifiutare il vantaggio non dovuto, informare secondo le regole interne quando necessario e mantenere il rapporto sul piano istituzionale.

Il secondo segnale è l'interesse personale. Il conflitto di interessi può essere evidente, ma può anche essere potenziale. Se il dipendente tratta una pratica che riguarda un parente, un amico, un precedente collaboratore, un soggetto con cui ha rapporti economici o una persona verso cui nutre un interesse personale, la risposta matura non è: "sono sicuro di essere imparziale, quindi procedo". Il punto non è dimostrare la propria neutralità. Il punto è proteggere la funzione amministrativa.

Per questo il comportamento corretto consiste nel segnalare la situazione, astenersi quando richiesto e lasciare che l'organizzazione individui la soluzione più adeguata.

Il terzo segnale è la pressione esterna. Nei quesiti ministeriali può comparire una telefonata, una sollecitazione, una richiesta informale o un invito ad accelerare una pratica. La risposta corretta non è ignorare tutto in modo sbrigativo. Non è nemmeno accogliere la pressione per evitare attriti. Occorre riportare la richiesta ai canali ordinari, verificare le regole applicabili, trattare tutti secondo i criteri stabiliti e informare il responsabile se la pressione è anomala. La cortesia non può diventare una corsia preferenziale.

Il quarto segnale è la confusione tra conoscenza personale e rapporto d'ufficio. Se un conoscente chiede informazioni su una pratica, il dipendente non deve usare il proprio accesso interno come favore personale. Deve distinguere tra informazioni pubbliche, informazioni accessibili con procedura corretta e informazioni riservate. Se la persona ha diritto a presentare un'istanza, può essere indirizzata al canale competente. Se pretende un aggiornamento informale non dovuto, la risposta deve restare ferma e professionale.

In un quesito, l'opzione che "aiuta per amicizia" è spesso costruita per sembrare umana, ma tradisce l'imparzialità.

L'astensione è il comportamento chiave quando il rischio non può essere neutralizzato con una semplice attenzione personale. Astenersi non significa sparire, bloccare la pratica o creare disservizio. Significa comunicare correttamente la situazione, evitare di partecipare alla decisione o al trattamento quando il coinvolgimento personale compromette l'imparzialità, e permettere all'amministrazione di assegnare il procedimento in modo corretto. Nei quiz, le alternative sbagliate sono spesso due: procedere comunque per "efficienza" oppure rifiutare ogni attività senza informare nessuno.

La risposta corretta passa da segnalazione, astensione quando dovuta e continuità dell'ufficio attraverso il canale gerarchico o organizzativo.

Devi evitare anche l'errore opposto: trasformare ogni conoscenza indiretta in paralisi. Non ogni contatto occasionale impedisce automaticamente di agire. Devi valutare se esiste un interesse personale, una relazione significativa, una pressione o una circostanza idonea a compromettere l'imparzialità reale o percepita. La prova non chiede paranoia. Chiede giudizio amministrativo. Per questo le risposte più affidabili usano verbi concreti: verificare, segnalare, astenersi se necessario, applicare la procedura, informare il responsabile, documentare.

Allenati a riconoscere tre domande implicite: "C'è un vantaggio non dovuto?", "C'è un interesse personale?", "C'è un rischio di trattamento privilegiato?". Se la risposta è sì, l'opzione corretta non normalizza il favore. Protegge imparzialità, tracciabilità e fiducia nell'amministrazione. Questo vale anche quando la scena sembra piccola: un omaggio, una telefonata, una richiesta di aggiornamento. Nei quesiti situazionali, sono proprio le piccole deroghe a rivelare se il candidato sa stare nel ruolo pubblico.

12.4 Pubblico, servizio e riservatezza

Il rapporto con il pubblico è uno dei terreni più frequenti dei quesiti situazionali. Il candidato deve capire che servire il cittadino non significa fare tutto ciò che l'utente chiede. Servizio pubblico vuol dire fornire informazioni corrette, usare un linguaggio comprensibile, orientare verso il canale giusto, rispettare i tempi e proteggere i diritti coinvolti. Vuol dire anche non promettere esiti, non anticipare decisioni, non creare corsie preferenziali e non sacrificare la riservatezza per apparire disponibili.

La prima regola è ascoltare senza perdere il ruolo. Un cittadino può essere confuso, irritato, preoccupato o insistente. Una risposta professionale non lo umilia e non lo ignora. Il dipendente deve raccogliere il bisogno, verificare la competenza dell'ufficio, fornire le informazioni accessibili e indicare eventuali passaggi successivi. Se la richiesta non appartiene al proprio ufficio, l'opzione corretta non si limita a un "non è competenza mia". Serve un indirizzamento utile verso l'ufficio o il canale competente.

Nei quesiti, l'alternativa che unisce fermezza e orientamento è spesso quella da scegliere.

La seconda regola è non promettere ciò che non dipende dal dipendente. Dire a un cittadino che una pratica sarà accolta, che un termine sarà sicuramente rispettato o che un esito sarà favorevole può sembrare rassicurante. Diventa però scorretto se non esiste una decisione formalmente adottata o una competenza per affermarlo. Il comportamento corretto consiste nello spiegare lo stato comunicabile della procedura, i passaggi previsti e gli eventuali canali di informazione. Il candidato deve diffidare delle risposte che usano promesse assolute per calmare l'utente.

La terza regola riguarda la riservatezza. Un'amministrazione tratta dati, documenti, informazioni personali, procedurali e organizzative. Non tutto ciò che l'ufficio conosce può essere comunicato a chiunque. La trasparenza amministrativa non autorizza la diffusione indiscriminata. Rende conoscibili dati e atti nei limiti, nelle forme e con le cautele previste. Nei quesiti, una risposta come "inoltre tutta la documentazione per massima trasparenza" può essere sbagliata proprio perché confonde apertura amministrativa e comunicazione eccessiva.

La quarta regola è limitare le informazioni a ciò che è necessario e pertinente. Se un utente chiede notizie su una pratica altrui, il dipendente non deve soddisfare la curiosità. Se un collega non coinvolto chiede documenti per interesse personale, non bisogna dividerli. Se una comunicazione contiene dati non necessari, occorre valutare come trattarla correttamente. La riservatezza non è un ostacolo burocratico. È una parte del servizio pubblico, perché protegge le persone e rende affidabile l'amministrazione.

La quinta regola è gestire il conflitto comunicativo con professionalità. Se il cittadino alza la voce o pretende una risposta immediata, il dipendente non deve reagire con aggressività personale. Deve mantenere un tono rispettoso, chiarire i limiti, coinvolgere il responsabile quando serve o attivare le procedure interne se la situazione diventa critica. Nei test, l'opzione autoritaria sembra talvolta difendere l'ufficio, ma spesso peggiora il servizio. Anche l'opzione opposta, cioè cedere a una richiesta impropria per evitare tensioni, è debole.

La risposta corretta tutela la dignità della persona, la sicurezza dell'ufficio e la correttezza della procedura.

Il linguaggio conta. Il servizio pubblico richiede chiarezza. Un dipendente che risponde con formule incomprensibili, rinvii vaghi o atteggiamento di chiusura non applica bene il proprio ruolo. Una comunicazione corretta spiega che cosa si può fare, che cosa non si può fare, perché esiste un limite e quale passo può compiere il cittadino. Questa è una competenza trasversale valutabile nei quesiti situazionali: non basta conoscere la norma, bisogna renderla utilizzabile senza deformarla.

In prova, quando trovi un quesito su pubblico e riservatezza, applica una sequenza semplice. Verifica se la persona ha titolo a ricevere l'informazione. Valuta se l'informazione è necessaria per rispondere alla richiesta. Scegli il canale corretto. Mantieni una comunicazione rispettosa e tracciabile. Le risposte da scartare sono quelle che comunicano troppo, negano assistenza senza spiegazione, promettono esiti o trasformano l'utente in un avversario. Il buon dipendente pubblico non è quello che dice sempre sì.

È quello che sa servire rispettando regole, persone e limiti.

12.5 Collaborazione, gerarchia, errore e responsabilità

L'amministrazione pubblica funziona attraverso ruoli, competenze e responsabilità. Un quesito situazionale valuta spesso la capacità del candidato di lavorare dentro questa struttura senza cadere in due estremi: isolamento individuale e obbedienza cieca. Il dipendente non è un soggetto separato dall'organizzazione, ma non è neppure un esecutore privo di giudizio. Deve collaborare, informare, rispettare le competenze, segnalare problemi e contribuire alla correzione degli errori.

Il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 distingue, all'articolo 4, la funzione di indirizzo politico-amministrativo dalla gestione amministrativa. Questa distinzione aiuta a leggere un principio più ampio: nel lavoro pubblico contano le competenze assegnate e la responsabilità organizzativa. Il dipendente deve rispettare il proprio ruolo, quello dei colleghi e quello dei responsabili. Nei quesiti, se una situazione supera la propria competenza, la risposta corretta non è decidere da soli per apparire risolutivi.

Occorre raccogliere gli elementi necessari, evitare iniziative improprie e coinvolgere il responsabile o l'ufficio competente.

Collaborare non significa coprire qualunque comportamento del collega. Se un collega commette un errore, la risposta migliore non è esporlo pubblicamente, deriderlo o scaricare su di lui ogni responsabilità. Non è neanche ignorare il problema per quieto vivere. Bisogna valutare l'effetto dell'errore, correggere ciò che può essere corretto nel rispetto delle procedure, informare chi deve sapere e garantire che l'utente o il procedimento non subiscano un danno evitabile. La collaborazione vera protegge il servizio, non l'immagine personale del gruppo.

L'errore va trattato come un fatto organizzativo, non come un fastidio da nascondere. Se una comunicazione è partita con un allegato sbagliato, se una pratica è stata assegnata male, se un dato è stato inserito in modo non corretto, la risposta adeguata è tempestiva, tracciabile e proporzionata. Bisogna evitare sia il panico sia la minimizzazione. In un quesito, una buona opzione parlerà di segnalare l'errore, attivare la correzione secondo le procedure, limitare gli effetti e informare il responsabile quando necessario.

Una cattiva opzione proporrà di cancellare tutto senza lasciare traccia, aspettare che nessuno se ne accorga o attribuire subito la colpa a un altro.

La gerarchia è un punto delicato. Rispettare il responsabile non significa eseguire qualsiasi richiesta senza valutare legalità, competenza e correttezza. Se il superiore chiede di dare priorità a una pratica per ragioni organizzative legittime, il dipendente può collaborare nei limiti delle procedure. Se invece chiede di saltare controlli, favorire un soggetto o comunicare dati non dovuti, il dipendente deve segnalare il problema e chiedere un chiarimento formale, oppure seguire i canali previsti.

Nei quiz, la risposta migliore non è la ribellione teatrale. Non è neppure l'esecuzione automatica. È una risposta istituzionale: rispettosa nella forma, ferma nel contenuto.

La responsabilità disciplinare, disciplinata nel quadro del lavoro pubblico dagli articoli 55 e seguenti del D.Lgs. 165/2001, ricorda che i doveri non sono semplici preferenze. Infrazioni, sanzioni e procedimenti dipendono dalle regole applicabili, dai contratti collettivi, dai codici integrativi e dal caso concreto. Per la prova basta comprendere il principio: la condotta del dipendente può avere conseguenze quando viola doveri d'ufficio, compromette il servizio o danneggia l'amministrazione. Per questo le opzioni che nascondono, manipolano, ignorano o personalizzano il problema sono deboli.

Una scena tipica riguarda il collega che lavora male o non rispetta una scadenza. La risposta corretta cambia a seconda del contesto. Se si tratta di un ritardo lieve e recuperabile, può essere adeguato collaborare, chiarire le priorità e aiutare a riorganizzare il lavoro. Se il ritardo compromette un adempimento o produce un rischio per l'ufficio, occorre coinvolgere il responsabile. Se emerge una condotta scorretta, una soluzione informale può non bastare. Il candidato deve leggere la gravità del fatto e scegliere una risposta proporzionata.

In prova, usa questa regola: collaborare non significa sostituirsi a tutti; rispettare la gerarchia non significa rinunciare alla legalità; assumersi responsabilità non significa decidere fuori competenza. La risposta migliore mantiene insieme iniziativa, rispetto dei ruoli, informazione corretta e protezione del servizio pubblico.

12.6 Tecnologie, risorse e comunicazione digitale

Le tecnologie informatiche sono parte ordinaria del lavoro pubblico. Anche per questo gli aggiornamenti al codice di comportamento hanno rafforzato l'attenzione su strumenti digitali, mezzi di informazione, social media e rapporti con il pubblico. Nei quesiti situazionali, il tema digitale non va letto come una semplice prova di informatica. Non basta sapere che cosa sia una casella di posta o un sistema documentale. Devi capire come un dipendente pubblico usa strumenti, dati e comunicazioni quando opera per un'amministrazione.

La prima regola è usare le risorse pubbliche per finalità di servizio. Computer, account, caselle istituzionali, sistemi gestionali, archivi e connessioni non sono strumenti privati. La risposta corretta esclude l'uso disinvolto delle risorse per interessi personali, favori informali o attività non coerenti con l'ufficio. Nei quiz, le alternative scorrette possono sembrare efficienti: usare l'account di un collega per fare prima, inviare documenti a un indirizzo personale per lavorare da casa, salvare file fuori dai canali autorizzati, condividere credenziali per superare un blocco.

La velocità non rende legittima una scorciatoia.

La seconda regola riguarda la sicurezza delle informazioni. Le credenziali personali non vanno condivise. I documenti non vanno diffusi oltre il necessario. I dati non vanno trasmessi su canali inadeguati solo per comodità. Se un sistema non funziona, la risposta migliore non è inventare un percorso parallelo non tracciato. Occorre segnalare il problema, usare i canali autorizzati e rispettare le procedure di continuità previste dall'amministrazione. Un comportamento digitale corretto protegge l'ufficio da errori, accessi impropri e perdita di affidabilità.

La terza regola è distinguere tra comunicazione istituzionale e comunicazione personale. Quando un dipendente scrive da un canale dell'amministrazione, deve mantenere tono, contenuto e forma compatibili con il ruolo. Non deve usare formule aggressive, ironiche o personali. Non deve divulgare informazioni riservate. Non deve assumere impegni che spettano ad altri. Non deve trasformare una risposta d'ufficio in opinione privata. Nei quesiti, una mail impulsiva, un messaggio inviato a molti destinatari senza necessità o una risposta informale su un canale non adatto sono segnali di errore.

La quarta regola riguarda social media e mezzi di informazione. Il dipendente pubblico conserva libertà personali, ma deve evitare condotte che compromettano riservatezza, imparzialità, decoro del ruolo e fiducia nell'amministrazione. Un quesito può chiedere che cosa fare se un collega pubblica contenuti riferibili all'ufficio, se un cittadino contatta il dipendente tramite profilo personale, se circola una notizia interna non confermata o se viene chiesto di commentare pubblicamente una pratica. La risposta migliore non alimenta comunicazioni improprie, usa i canali istituzionali e segnala la questione quando emerge un rischio per l'amministrazione.

La quinta regola è curare la tracciabilità. Nel lavoro pubblico non basta "aver detto" o "aver mandato". Occorre poter ricostruire passaggi, responsabilità e comunicazioni rilevanti. Questo non significa burocratizzare ogni parola. Significa scegliere strumenti che lascino una traccia adeguata quando la questione incide su procedimenti, utenti, dati o decisioni. Una telefonata può chiarire un dubbio, ma una richiesta formale deve seguire il canale previsto. Un messaggio informale può accelerare un contatto organizzativo, ma non deve sostituire una comunicazione istituzionale quando sono in gioco atti, documenti o responsabilità.

La sesta regola riguarda il servizio digitale. Usare bene gli strumenti informatici non significa lasciare il cittadino solo davanti a un portale. Un utente può avere difficoltà con un'identità digitale, una ricevuta, una comunicazione automatica o una procedura online. La risposta professionale non è fare al suo posto attività che non competono all'ufficio. È spiegare i passaggi accessibili, indicare i canali di assistenza e mantenere correttezza. Il servizio digitale resta servizio pubblico.

In prova, quando incontri tecnologia e comunicazione digitale, chiediti tre cose: lo strumento è istituzionalmente corretto? Il dato è protetto? La comunicazione è tracciabile e proporzionata? Se una risposta sacrifica anche uno solo di questi elementi per comodità, è probabilmente debole. Il dipendente pubblico digitale non è quello che trova qualsiasi scorciatoia. È quello che usa la tecnologia per rendere il servizio affidabile, sicuro e verificabile.

12.7 Strategia di prova e diario degli errori

La preparazione ai quesiti situazionali richiede un allenamento diverso dalla memorizzazione normativa. La teoria serve, ma non basta. Devi imparare a riconoscere le strutture ricorrenti delle situazioni e a trasformare ogni errore in una regola operativa. Il candidato che si limita a correggere il quiz e passare oltre perde la parte più utile dell'esercizio. Il candidato strategico costruisce un diario errori e, domanda dopo domanda, rende più stabile la propria gerarchia di scelta.

La strategia inizia prima del quiz. Quando studi il bando, verifica se compaiono formule come quesiti situazionali, competenze trasversali, comportamento organizzativo, problem solving, capacità relazionali, codice di comportamento, pubblico impiego, anticorruzione o rapporti con l'utenza. Il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 28 giugno 2023, sul modello delle competenze trasversali del personale non dirigenziale, conferma una linea ormai chiara: nei concorsi pubblici conta anche il modo in cui il candidato agisce nel contesto amministrativo.

Non basta conoscere definizioni. Devi allenare scene.

Ogni scena va collegata a un nucleo: legalità, imparzialità, servizio, riservatezza, collaborazione, responsabilità o tecnologie. Questo collegamento trasforma la domanda da episodio casuale a caso classificabile. Se il quesito parla di un omaggio, pensi a imparzialità e regali. Se parla di una password, pensi a strumenti digitali e sicurezza. Se parla di un cittadino che chiede notizie su terzi, pensi a riservatezza e titolo a ricevere informazioni. Se parla di una pratica trattata da un conoscente, pensi a conflitto di interessi e astensione.

Durante la prova, leggi la consegna con precisione. Sottolinea mentalmente se viene chiesto il comportamento più efficace, meno efficace, più corretto, meno corretto, prioritario o successivo. Molti errori nascono dalla fretta: il candidato individua una buona azione, ma la domanda chiedeva la peggiore; oppure sceglie una soluzione finale, ma la traccia chiedeva il primo passo. La prova situazionale valuta anche autocontrollo cognitivo. Capire la consegna è già una competenza.

Poi nomina il rischio. Prima di lasciarti attirare dalle alternative, prova a dire in una frase quale problema è in gioco: "Qui c'è un conflitto di interessi"; "qui c'è un rischio di diffusione di dati"; "qui il collega ha commesso un errore da correggere"; "qui l'utente chiede un trattamento privilegiato"; "qui il dipendente sta usando un canale digitale non adeguato". Quando nomini il rischio, le opzioni deboli diventano più visibili.

Non innamorarti subito di una risposta. Nei quesiti ben costruiti ci sono spesso due alternative palesemente sbagliate, una accettabile ma incompleta e una pienamente coerente. L'alternativa incompleta può essere educata, collaborativa o veloce, ma manca di un passaggio essenziale: non informa il responsabile, non tutela i dati, non verifica la competenza, non lascia traccia, non previene il conflitto. Devi cercare la risposta che rispetta i doveri coinvolti senza eccesso. La risposta migliore non è massimalista.

È completa e proporzionata.

Dopo l'esercizio entra in gioco il diario errori. Non scrivere solo "sbagliata la domanda 12". Scrivi la categoria dell'errore. Per esempio: "Ho scelto una risposta gentile ma non tracciabile"; "ho confuso trasparenza con diffusione totale"; "ho fatto decidere il dipendente fuori competenza"; "ho ignorato l'astensione"; "ho scelto la risposta più rapida invece di quella più corretta". Questa formulazione trasforma l'errore in apprendimento trasferibile.

Per l'orale o per il caso scritto, costruisci frasi modello. Una risposta efficace può seguire questo schema: "Individuo il rischio, applico il dovere rilevante, agisco nei limiti della competenza, coinvolgo il responsabile se necessario, tutelo l'utente e lascio traccia". Non è una formula da ripetere in modo meccanico. È una scaletta mentale. Ti aiuta a non dimenticare i passaggi che la commissione si aspetta.

Allenati anche sul tempo. Nei test con molte domande, non puoi trasformare ogni quesito in un tema. Devi leggere, classificare, eliminare e decidere. Conviene usare sessioni brevi ma frequenti: dieci quesiti situazionali, correzione ragionata, diario di tre errori, ripasso del nucleo più debole. Dopo alcune sessioni noterai che le opzioni sbagliate si ripetono: scorciatoia, passività, favoritismo, divulgazione, promessa, conflitto personale, assenza di tracciabilità.

Non separare codice di comportamento e competenze trasversali. Comunicazione, collaborazione e problem solving non sono qualità generiche. Nella pubblica amministrazione operano dentro doveri, regole e responsabilità. Una persona può essere comunicativa ma scorretta, se comunica dati non dovuti. Può essere collaborativa ma debole, se copre un errore. Può essere efficiente ma pericolosa, se salta una procedura. La prova premia la competenza situazionale pubblica, non la simpatia personale.

DA SAPERE IN 5 RIGHE

1. Il quesito situazionale valuta il comportamento pubblico, non la sola opinione personale.
2. La risposta migliore rispetta legalità, imparzialità, servizio, riservatezza, collaborazione e tracciabilità.
3. Il codice generale orienta la condotta; il codice integrativo dell'amministrazione può aggiungere regole specifiche.
4. Le opzioni deboli promettono esiti, saltano procedure, diffondono dati, coprono errori o favoriscono qualcuno.
5. Il diario errori deve classificare il tipo di errore, così il ripasso diventa mirato.

CASO GUIDATO

Un dipendente di un ufficio ministeriale riceve una telefonata da un conoscente che chiede informazioni sulla pratica di un familiare. La persona insiste, dice che si tratta solo di "dare un'occhiata" e promette di ricambiare il favore con un piccolo omaggio. Il dipendente conosce il fascicolo, ma non è responsabile del procedimento.

La risposta corretta non consiste nel verificare informalmente lo stato della pratica. Il dipendente deve riconoscere tre rischi: uso improprio del ruolo, possibile conflitto di interessi e comunicazione non dovuta di informazioni. Deve mantenere un tono cortese, spiegare che le richieste devono passare dai canali istituzionali, non accettare alcun vantaggio e, se la situazione può incidere sul lavoro dell'ufficio, informare il responsabile secondo le regole interne. La scelta migliore tutela la persona, l'amministrazione e l'imparzialità della procedura.

DOMANDA DA COMMISSARIO

Come si riconosce la risposta più efficace in un quesito situazionale sul codice di comportamento?

Una risposta efficace non è semplicemente gentile o rapida. È quella che individua il dovere pubblico coinvolto, rispetta la competenza dell'ufficio, evita favoritismi, protegge le informazioni, coinvolge il responsabile quando necessario e mantiene una comunicazione corretta con cittadino, colleghi e amministrazione.

DOMANDA-TRAPPOLA

Se un superiore chiede di accelerare una pratica, il dipendente deve sempre eseguire per rispetto della gerarchia?

No. Il dipendente deve distinguere tra una priorità organizzativa legittima e una richiesta che altera la procedura o favorisce qualcuno. Nel primo caso collabora nei limiti della competenza. Nel secondo caso segnala il problema, chiede chiarimento e agisce secondo regole, tracciabilità e doveri d'ufficio.

MINI-ESERCIZIO

Classifica ciascuna situazione con il nucleo prevalente.

Situazione	Nucleo da riconoscere	Prima azione corretta
Un cittadino chiede notizie sulla pratica di un'altra persona.	Riservatezza	Verificare titolo e canale corretto prima di comunicare qualunque informazione.
Un collega chiede di usare la tua password per chiudere un adempimento.	Tecnologie e risorse	Rifiutare la condivisione e indicare una soluzione autorizzata.
Situazione	Nucleo da riconoscere	Prima azione corretta
Un conoscente offre un omaggio dopo una pratica seguita dall'ufficio.	Imparzialità e regali	Non accettare il vantaggio e rispettare le regole interne.
Ti accorgi di un errore in una comunicazione già inviata.	Errore e responsabilità	Segnalare tempestivamente e attivare la correzione tracciabile.

ERRORE TIPICO

L'errore più comune consiste nello scegliere la risposta "umana" o "veloce" senza verificare se sia anche pubblicamente corretta. Nei quesiti situazionali, una risposta può sembrare collaborativa ma coprire un errore, trasparente ma diffondere dati, efficiente ma saltare una procedura, cortese ma favorire un conoscente. Prima di scegliere, chiediti quale dovere pubblico stai proteggendo.

▣ Verifica

- Un cittadino si presenta allo sportello molto irritato e pretende l'esito immediato della propria pratica. Qual è il comportamento più corretto?
A. Promettere un esito favorevole per calmare la persona. B. Ascoltare la richiesta, verificare lo stato comunicabile e spiegare i passaggi nei limiti della competenza. C. Invitare la persona ad andarsene perché il tono è inappropriato. D. Cercare un collega disponibile a risolvere informalmente la pratica.
- Un collega ti chiede di usare le tue credenziali per accedere a un sistema, perché ha dimenticato la password e c'è urgenza. Che cosa fai?
A. Condividi le credenziali solo per pochi minuti. B. Accedi tu e lasci che il collega lavori dal tuo profilo. C. Rifiuti la condivisione e indichi il canale corretto per recupero o assistenza. D. Scrivi la password su un foglio, così resta tracciata.
- Ti assegnano una pratica che riguarda un tuo parente. Qual è la scelta più coerente?
A. La tratti con particolare attenzione, per evitare errori. B. La tratti velocemente, per non far emergere il rapporto personale. C. Segnali la situazione e ti astieni quando necessario secondo le regole applicabili. D. Chiedi al parente di non dire a nessuno che vi conoscete.
- Un utente offre un regalo dopo aver ricevuto assistenza dall'ufficio. Qual è il comportamento più adeguato?

A. Accettare, se il regalo sembra modesto. B. Rifiutare il vantaggio non dovuto e mantenere il rapporto sul piano istituzionale. C. Accettare a nome di tutto l'ufficio. D. Chiedere che il regalo venga consegnato fuori dall'orario di lavoro.

5. Ti accorgi che una mail d'ufficio contiene un allegato inviato per errore. Qual è la risposta migliore?

A. Cancellare la mail dalla tua casella e non parlarne. B. Informare chi di dovere e contribuire alla correzione secondo procedure e tracciabilità. C. Inoltrare la mail a tutti i colleghi per massima trasparenza. D. Aspettare che il destinatario segnali il problema.

6. Un superiore chiede di dare priorità a una pratica. Quale elemento devi valutare per primo?

A. Se la richiesta consente di saltare passaggi senza lasciare traccia. B. Se la priorità è compatibile con regole, competenza e imparzialità. C. Se il richiedente è una persona influente. D. Se puoi evitare di coinvolgere altri uffici.

7. Un cittadino chiede informazioni su un procedimento che riguarda un'altra persona. Qual è la condotta più corretta?

A. Fornire informazioni generali e dettagliate, per essere trasparenti. B. Verificare titolo, canale e limiti prima di comunicare qualsiasi dato. C. Dire tutto, se il cittadino appare in buona fede. D. Chiedere al cittadino di richiamare sul tuo numero personale.

8. Un collega pubblica sui social un commento ironico su una pratica dell'ufficio. Qual è la risposta più adeguata?

A. Condividere il post per mostrare spirito di squadra. B. Ignorare sempre, perché i social sono spazi privati. C. Valutare il rischio per riservatezza e immagine dell'amministrazione e seguire i canali interni. D. Rispondere pubblicamente criticando il collega.

9. In un quesito situazionale, due opzioni sembrano corrette. Una è rapida ma non lascia traccia; l'altra è più ordinata e coinvolge il responsabile. Quale criterio scegli?

A. La rapidità, perché nei concorsi conta l'efficienza. B. La simpatia verso l'utente. C. La soluzione tracciabile, proporzionata e coerente con i ruoli. D. La soluzione che evita ogni responsabilità personale.

10. Dopo una sessione di esercizi, hai sbagliato tre quesiti: uno su regali, uno su password e uno su dati personali. Come usi il diario errori?

A. Scrivi solo il numero delle domande sbagliate. B. Classifichi gli errori per nucleo e formuli una regola di correzione per ciascuno. C. Ripeti casualmente altri quiz senza rileggere le soluzioni. D. Studi soltanto il codice di comportamento senza fare altri casi.

Soluzioni commentate

Risposta corretta: B. Unisce ascolto, servizio e limiti di competenza. Promettere un esito o risolvere informalmente è scorretto.

Risposta corretta: C. Le credenziali sono personali e gli strumenti digitali devono essere usati secondo canali autorizzati.

Risposta corretta: C. Il rapporto personale impone segnalazione e astensione quando necessario, per tutelare imparzialità reale e percepita.

Risposta corretta: B. Il dipendente deve evitare vantaggi non dovuti e mantenere il rapporto con l'utente sul piano istituzionale.

Risposta corretta: B. L'errore va gestito tempestivamente, senza occultarlo e senza diffondere ulteriormente informazioni.

Risposta corretta: B. La gerarchia non elimina legalità, competenza e imparzialità.

Risposta corretta: B. Servizio e trasparenza non autorizzano la comunicazione indiscriminata di dati.

Risposta corretta: C. La comunicazione digitale può incidere su riservatezza, decoro e fiducia nell'amministrazione.

Risposta corretta: C. Nei quesiti situazionali la soluzione migliore è completa, tracciabile e rispettosa dei ruoli.

Risposta corretta: B. Il diario errori serve a trasformare la risposta sbagliata in una regola di ripasso trasferibile.

Caso ragionato integrato

Sei assegnato a un ufficio che gestisce istanze dei cittadini. Un conoscente ti scrive su un canale personale e ti chiede di controllare la pratica della sorella. Aggiunge che, se riesci ad accelerare, passerà in ufficio con "un pensiero". Nel frattempo scopri che la pratica è stata caricata con un dato errato da un collega.

La scelta corretta richiede quattro passaggi. Primo: non usare il canale personale per trattare la pratica e indirizzare la persona ai canali istituzionali. Secondo: non accettare alcun vantaggio e non promettere accelerazioni. Terzo: riconoscere il possibile conflitto di interessi e segnalare la situazione secondo le regole interne, astenendosi se necessario. Quarto: gestire l'errore del collega in modo tracciabile, informando chi deve intervenire e contribuendo alla correzione senza occultare il problema. La risposta efficace non sceglie tra servizio e regole:

realizza il servizio attraverso regole, imparzialità e responsabilità.

Matrice materie e piano 30/60/90

B BANDO	A AREE	N NUCLEI	D DIARIO	O OUTPUT
-------------------	------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Matrice materie e piano 30/60/90

Un bando ministeriale può contenere molte materie, più forme di prova e competenze trasversali. Se copi l'elenco in un calendario, tutte le voci sembrano equivalenti. Non lo sono: cambiano il peso per il profilo, la profondità richiesta e il rischio personale. La matrice M-FC01 serve a decidere da dove partire e che cosa verificare.

Obiettivo del capitolo

Alla fine saprai costruire una matrice per Ministeri, Presidenza del Consiglio e Avvocatura dello Stato; attribuire priorità senza inventare probabilità; collegare ogni materia a un output; adattare il lavoro a 30, 60 o 90 giorni; ridurre il programma senza eliminare ciò che il bando rende necessario.

Mapa BANDO

Passaggio	Domanda	Prodotto
B — Bando	Che cosa è richiesto e con quale prova?	Estratto verificato di bando e avvisi
A — Aree	Quali materie formano il core e quali dipendono dal profilo?	Mappa delle aree
Passaggio	Domanda	Prodotto
N — Nuclei	Che cosa devo comprendere e saper usare?	Matrice delle priorità
D — Diario	Dove perdo punti, tempo o chiarezza?	Registro degli errori e delle decisioni
Passaggio	Domanda	Prodotto
O — Output	Che prestazione devo produrre?	Quiz, risposta orale, caso, schema o simulazione

13.1 Dal bando alla matrice M-FC01

La matrice è una tabella decisionale. Non sostituisce il bando e non tenta di prevedere domande future: registra ciò che risulta dagli atti della procedura e lo collega alla preparazione. Prima di compilarla occorre leggere bando, allegati del profilo e avvisi dell'amministrazione. Se un'informazione non è disponibile, la cella corretta è VERIF, non una supposizione.

I CAMPI OBBLIGATORI

Campo	Che cosa registrare	Errore da evitare
Fonte	Bando, allegato o avviso e versione	Usare una pagina non aggiornata
Amministrazione	Ministero, PCM, Avvocatura o struttura indicata	Trattarle come identiche
Campo	Che cosa registrare	Errore da evitare
Profilo	Codice e denominazione esatti	Basarsi sul titolo generico
Prova	Preselettiva, scritta, orale o altra prova prevista	Preparare soltanto quiz
Campo	Che cosa registrare	Errore da evitare
Materia	Formula riportata nell'atto	Allargarla a un intero manuale
Profondità	Riconoscere, spiegare, applicare, risolvere	Confondere ampiezza e profondità
Campo	Che cosa registrare	Errore da evitare
Output	Quiz, esposizione, confronto, caso o schema	Programmare sola lettura
Rischio	Debolezza personale e costo dell'errore	Copiare priorità altrui
Campo	Che cosa registrare	Errore da evitare
Verifica	Data o evento del prossimo controllo	Considerare il piano definitivo

L'ordine conta. Prima si acquisisce il dato ufficiale; poi si identifica la prestazione; soltanto dopo si assegna la priorità. Partire dalle ore disponibili e distribuirle in parti uguali capovolge il ragionamento: il calendario finisce per comandare sul bando.

Una materia non coincide ancora con un'unità di studio. Diritto amministrativo va scomposto nei nuclei pertinenti e collegato al formato della prova. Per un quiz occorrono riconoscimento rapido e controllo delle confusioni; per l'orale servono definizione, struttura e linguaggio; per un caso occorre selezionare la regola, applicarla ai fatti e motivare. La stessa materia richiede quindi output diversi.

Esempio: il profilo A prevede quesiti e orale; il profilo B aggiunge una competenza contabile. Nella matrice di A la contabilità non entra per imitazione. In quella di B riceve nuclei, output e controlli propri. Se un avviso modifica la prova, non si cancella la matrice: si registra la nuova fonte e si ripianificano gli output.

La profondità va espressa con un verbo osservabile. Conoscere l'organizzazione è troppo vago. Distinguere dipartimento e direzione generale, spiegare una funzione di coordinamento o applicare una distinzione a un caso rendono verificabile la preparazione. Anche il controllo deve essere concreto: quesiti, risposta registrata, schema ricostruito a memoria o caso breve.

La matrice cambia insieme alla preparazione. Dopo una prova diagnostica aggiorni il rischio. Una comunicazione ufficiale impone di ricontrollare fonte e forma della prova. A fine settimana registri le decisioni prese. Un singolo errore non giustifica il rifacimento del piano; conta la ricorrenza: lacuna teorica, confusione tra istituti, lettura frettolosa, problema di tempo o risposta poco ordinata.

Prima di chiudere una riga, prova a spiegarla a voce: quale atto giustifica il nucleo, quale prestazione lo verifica e che cosa farai se l'esito è debole. Se una risposta manca, la riga non è ancora pronta per entrare nel calendario. Questo controllo evita piani precisi nell'aspetto ma privi di fondamento.

Archivia la versione controllata dell'atto e annota dove hai trovato l'informazione. In questo modo, quando compare un nuovo avviso, puoi confrontare il cambiamento con un dato preciso invece di affidarti alla memoria. La tracciabilità rende più rapida anche la revisione settimanale.

DA SAPERE IN 5 RIGHE

1. La matrice traduce atti ufficiali in decisioni. 2. Profilo e prova vengono prima del calendario. 3. Ogni materia ha profondità e output. 4. Il rischio personale modifica il tempo, non il bando. 5. Un dato incerto resta VERIF.

Domanda da commissario. Perché due candidati allo stesso profilo possono avere piani diversi? Il perimetro ufficiale è comune, ma diagnosi, errori, tempo e livello di partenza sono individuali. Non possono invece differire arbitrariamente sulle materie obbligatorie.

Errore tipico. Scrivere studiare amministrativo per dieci giorni. La correzione indica nucleo, prestazione e verifica: procedimento, spiegazione di tre minuti, dieci quesiti commentati, revisione degli errori.

Mini-esercizio. Prendi una voce del bando e completa i nove campi. Se non sai indicare fonte, prova o output, non assegnare ancora ore.

13.2 CORE, ALTA, MEDIA, MOD e VERIF

Le cinque etichette non misurano il valore culturale delle materie. Ordinano il lavoro in uno specifico concorso e vanno applicate a nuclei precisi. Una stessa materia può contenere un nucleo CORE e un dettaglio MEDIA.

CORE è ciò che sostiene più parti della preparazione o che il bando rende centrale. Per M-FC01 può comprendere, quando richiesto, basi di diritto pubblico e amministrativo, pubblico impiego e organizzazione. Il CORE riceve studio, richiamo e prova fin dall'inizio.

ALTA indica un nucleo direttamente collegato alla prova o al profilo, con resa attesa elevata sulla base degli atti. Non significa che uscirà certamente. MEDIA è pertinente ma subordinata: può ricevere profondità minore quando il tempo si riduce. MOD identifica il delta specialistico del profilo o dell'amministrazione, per esempio una componente contabile, organizzativa o tecnico-professionale espressamente richiesta. VERIF sospende la decisione davanti a una formulazione ambigua, un avviso atteso o un dato da controllare.

Tre giudizi non vanno confusi. Il peso deriva dagli atti: materia prevista, prova interessata, collegamento al profilo. La probabilità prudenziale è una valutazione limitata, mai una promessa. Il rischio personale dipende dal candidato: un nucleo semplice può meritare tempo se genera errori; un nucleo stabile richiede mantenimento, non abbandono.

Situazione	Etichetta	Decisione
Nucleo esplicito e trasversale	CORE	Studiare subito e richiamare ogni settimana
Nucleo strettamente legato al profilo	ALTA o MOD	Allenare nel formato della prova
Approfondimento subordinato	MEDIA	Trattare dopo il core
Informazione non confermata	VERIF	Controllare prima di investire tempo
Situazione	Etichetta	Decisione
Nucleo assente dal bando	fuori matrice	Non inserirlo per abitudine

Per tagliare, elimina prima ciò che gli atti non richiedono. Riduci poi la profondità dei nuclei MEDIA. La difficoltà, da sola, non giustifica la cancellazione di una materia obbligatoria. Puoi invece restringere i materiali, rinunciare ai dettagli e togliere le duplicazioni, continuando a verificare i contenuti richiesti.

Un candidato possiede tre manuali di amministrativo. Il terzo aggiunge soprattutto pagine da gestire. Meglio scegliere un testo principale, i riferimenti necessari e strumenti di verifica. Una materia specialistica richiesta ma poco familiare può invece diventare MOD ad alta intensità, anche se compare in una sola prova. Le etichette hanno senso quando cambiano una decisione concreta.

Ogni etichetta ha una regola di revisione. CORE scende d'intensità solo quando le verifiche mostrano stabilità, ma resta nel richiamo. ALTA può cambiare se cambia la prova. MEDIA sale se gli errori dimostrano che sostiene altri nuclei. MOD si amplia o si restringe secondo il codice profilo. VERIF deve avere una scadenza: data del controllo o evento atteso. Una casella VERIF senza scadenza è un dubbio dimenticato.

La classificazione va riletta settimanalmente, ma non cambiata per impulso. Servono evidenze: un atto nuovo, una diagnosi ripetuta, un mutamento della prova o un errore persistente. Annotare il motivo del passaggio da MEDIA ad ALTA, o viceversa, mantiene il piano comprensibile e impedisce che l'ansia riscriva ogni giorno le priorità.

Quando due nuclei sembrano avere la stessa priorità, scegli quello che sostiene più output o rimuove un rischio più grave. Se il confronto non basta, alternali per una settimana e osserva i risultati. Avrai così un dato concreto su cui decidere, invece di affidarti all'impressione del momento.

DA SAPERE IN 5 RIGHE

1. Le etichette ordinano, non prevedono. 2. CORE e ALTA derivano da bando e prova. 3. MOD rappresenta il delta del profilo. 4. MEDIA è comprimibile, non inutile. 5. VERIF impedisce di trasformare dubbi in fatti.

Domanda-trappola. Se una materia ricorre in molti bandi campione, è CORE nel mio? No. I campioni mostrano variabilità; il perimetro nasce dagli atti della tua procedura.

Errore tipico. Assegnare ALTA a ciò che piace e MEDIA a ciò che mette in difficoltà. La priorità incrocia obbligo, prova, profilo e rischio.

Mini-esercizio. Classifica dieci nuclei e scrivi un’evidenza accanto a ciascuno. Se l’evidenza è di solito chiedono, usa VERIF finché non trovi un fondamento pertinente.

13.3 Profilo, prova e priorità ministeriali

Il codice profilo è il ponte fra organizzazione dell’amministrazione e preparazione. La denominazione generale non basta: occorre leggere requisiti, attività descritte, materie e prove. Il CCNL delle funzioni centrali aiuta a interpretare aree e famiglie professionali, ma non sostituisce il bando e non consente di attribuire mansioni identiche a ogni amministrazione.

Per un profilo amministrativo, la matrice può collegare i nuclei richiesti a quiz su concetti e distinzioni, esposizioni orali ordinate e casi di procedimento o organizzazione. Per un profilo contabile, la componente specialistica deve produrre classificazioni, sequenze logiche e applicazioni coerenti con il programma. Per PCM o Avvocatura dello Stato, le specificità organizzative entrano solo nella misura indicata dagli atti. Per un profilo tecnico o di supporto, la materia professionale non va diluita nel core giuridico:

costituisce il MOD da allenare nella prestazione prevista.

Profilo ipotetico	Domanda di matrice	Output utile
Amministrativo	Quali istituti devo distinguere e applicare?	Quiz commentato, orale, mini-caso
Contabile	Quale processo o distinzione specialistica è richiesta?	Schema ricostruito e caso breve
Profilo ipotetico	Domanda di matrice	Output utile
PCM	Quale specificità organizzativa è esplicita?	Confronto e risposta orale
Avvocatura	Quale perimetro istituzionale è assegnato?	Mappa funzionale e quesiti
Profilo ipotetico	Domanda di matrice	Output utile
Tecnico/supporto	Quale competenza professionale distingue il codice?	Esercizio nel formato previsto

Questa tabella non assegna materie universali: mostra come interrogare il profilo. La matrice completa deve indicare anche il capitolo del modulo che fornisce la preparazione e l'output che prova l'apprendimento. Organizzazione dei Ministeri, PCM, Avvocatura, uffici di diretta collaborazione, personale, performance, trasparenza, contratti e casi pratici hanno funzioni differenti. Il piano li richiama soltanto quando sono presenti nel perimetro.

La forma di prova cambia il modo di distribuire il tempo. Una preselezione può richiedere velocità e controllo delle alternative, senza ridurre lo studio a memoria isolata. Uno scritto con quesiti a risposta aperta richiede selezione, struttura e sintesi. Un orale richiede esposizione, collegamenti e gestione delle domande successive. Una prova situazionale richiede lettura del ruolo, valutazione delle opzioni e motivazione. Il candidato deve allenare il comportamento richiesto, non soltanto accumulare pagine.

Caso: Anna concorre per un profilo amministrativo con scritto e orale. Nella diagnosi ottiene risultati discreti sui quiz, ma non sa spiegare la differenza tra strutture né collegare organizzazione e responsabilità. La matrice non deve ridurre il tempo sull'organizzazione perché il punteggio a quiz è sufficiente. Deve cambiare output: esposizioni brevi, confronti e domande di seguito. Marco concorre per un profilo contabile; è forte nel core giuridico ma debole nel MOD. Il suo calendario assegna più blocchi applicativi al modulo, mantenendo richiami brevi sul core.

La priorità ministeriale nasce dalla relazione tra materia, profilo, prova e livello personale. Se manca uno di questi fattori, la decisione è fragile. Il confronto con altri bandi prepara alla variabilità, ma non sostituisce l'analisi della procedura scelta.

Controlla inoltre che la denominazione dell'amministrazione non diventi una scorciatoia. Due selezioni della stessa amministrazione possono riguardare profili e prove differenti. Il riferimento corretto resta la combinazione fra codice, attività descritte, materie e forma della prestazione richiesta.

DA SAPERE IN 5 RIGHE

1. Il codice profilo vale più dell'etichetta generica. 2. Il CCNL aiuta a interpretare, non riscrive il bando. 3. Ogni specificità deve risultare dagli atti. 4. La forma di prova determina l'output. 5. Il MOD resta distinto dal core comune.

Domanda da commissario. Come cambia la preparazione della stessa materia tra quiz e orale? Cambiano richiamo, struttura e controllo: nel quiz si riconosce e discrimina; all'orale si definisce, ordina, collega e risponde alle richieste di approfondimento.

Errore tipico. Preparare un profilo ministeriale generico e ignorare il codice scelto. La correzione è una colonna di matrice dedicata al delta del profilo.

Mini-esercizio. Scegli tre materie del tuo bando. Per ciascuna scrivi un output per lo scritto e uno per l'orale. Se gli output coincidono sempre, verifica se stai davvero allenando la prova.

13.4 Tempo reale e settimana sostenibile

Il calendario va costruito sul tempo che hai davvero. Osserva una settimana ordinaria e considera lavoro, spostamenti, cura, sonno e impegni non negoziabili. Conta soltanto i blocchi che riesci a difendere con continuità. Anche un piano intenso deve lasciare spazio al recupero e alla correzione.

Dividi la disponibilità in tre categorie: blocchi ad alta concentrazione per teoria nuova o casi; blocchi medi per quiz e richiamo; blocchi brevi per diario, flashcard e controllo degli avvisi. Questa distinzione evita di programmare un tema complesso quando sei stanco e di sprecare il tempo migliore in compiti meccanici.

Blocco	Funzione	Prodotto
Acquisizione	Comprendere un nucleo nuovo	Schema essenziale o spiegazione
Richiamo	Ricostruire senza testo	Domande, mappa a memoria
Applicazione	Usare il nucleo nella prova	Quiz, caso, orale
Correzione	Capire perché hai sbagliato	Voce nel diario e nuova regola
Blocco	Funzione	Prodotto
Controllo	Verificare atti e calendario	Decisione confermata o modificata

Non esiste una quantità settimanale valida per tutti. Usa proporzioni elastiche. In fase iniziale prevalgono acquisizione e diagnosi, ma applicazione e richiamo non scompaiono. Avvicinandosi alla prova aumenta l'allenamento nel formato reale. Se lavori, dimezza la durata o il numero dei blocchi, non eliminare correzione e output.

Una settimana ordinaria può contenere tre cicli completi: nucleo, richiamo, prova e correzione. Una settimana ridotta può contenerne uno o due. Il ciclo è più importante del numero di pagine. Lascia almeno uno spazio di recupero non assegnato: se non serve, diventa ripasso; se serve, assorbe il ritardo senza spostare tutto.

Misura la capacità sui prodotti. Se programmi quattro blocchi e ne completi regolarmente due, il dato utile è due. Aggiungere altre ore alla settimana successiva peggiorerebbe il ritardo. Riduci invece ampiezza o materiali e conserva la sequenza studio, output e correzione. Per ripianificare basta spesso cambiare una variabile: priorità, profondità, frequenza o formato dell'esercizio.

Anche le pause fanno parte della capacità: senza recupero, la qualità del richiamo e dell'applicazione peggiora. Il piano non deve prescrivere ritmi biologici uguali per tutti; deve però rendere visibile quando la stanchezza produce errori. Se accade, sposta il compito più esigente e usa il blocco breve per attività compatibili.

Prevedi una regola per le settimane eccezionali. Se la disponibilità cala, conserva almeno un ciclo completo su CORE o MOD e un controllo degli avvisi. Alla ripresa non sommare automaticamente il lavoro saltato: rivaluta la priorità e ricostruisci il calendario dal tempo rimasto.

SCHEDA SETTIMANALE

Giorno/blocco	Nucleo	Priorità	Output	Esito	Decisione

La colonna Decisione è obbligatoria. Le opzioni sono: mantenere, aumentare, ridurre, spostare, verificare. Scrivere recuperare tutto non è una decisione. Se un nucleo CORE è debole, si aumenta il richiamo o si cambia esercizio; se un dettaglio MEDIA assorbe tempo senza migliorare la prova, si riduce.

Caso: Paolo dispone di cinque sere e del sabato, ma dopo due settimane completa meno della metà del piano. Scopre di aver collocato teoria nuova in ogni sera e simulazioni soltanto al sabato. Ricostruisce la settimana: due sere per acquisizione, due per richiamo e applicazione, una per recupero; il sabato alterna simulazione e correzione. Il monte ore non cresce, ma la catena produce informazioni.

DA SAPERE IN 5 RIGHE

1. Si pianifica sul tempo osservato, non ideale. 2. Energia e tipo di attività devono combaciare. 3. Ogni settimana contiene output e correzione. 4. Il recupero protegge il piano dagli imprevisti. 5. Si riduce ampiezza prima di eliminare la verifica.

Domanda-trappola. Una settimana piena è più efficace? Non necessariamente. Se non contiene richiamo, applicazione e decisione, misura occupazione e non apprendimento.

Errore tipico. Trasferire automaticamente ogni attività saltata alla settimana seguente. Così il debito cresce. Occorre riclassificare: CORE da recuperare, MEDIA da ridurre, attività duplicata da eliminare.

Mini-esercizio. Registra per sette giorni tempo previsto, tempo reale e prodotto. Costruisci la settimana successiva sul dato reale.

13.5 Giorni 1–30: fondazioni e diagnosi

Nei primi trenta giorni costruisci una base e cominci subito a verificarla. Parti da una fotografia concreta: atti disponibili, forma delle prove, materie, livello iniziale e tempo. Svolgi quindi una prova diagnostica breve, il più possibile vicina al formato previsto. Il risultato serve a distinguere ciò che conosci dalle confusioni, dalle lacune e dai problemi di tempo.

PRIMA FASE: BANDO E DIAGNOSI

Nei primi giorni compila la matrice, segna VERIF e scegli un solo materiale principale per area. Esegui domande su CORE e MOD anche se non hai ancora studiato: la diagnosi stabilisce da dove partire. Classifica gli errori per causa. Una risposta casualmente corretta con ragionamento fragile resta un rischio.

SECONDA FASE: CORE MINIMO E DELTA M-FC01

Costruisci una base sui nuclei comuni effettivamente richiesti, poi inserisci organizzazione e profilo ministeriale. Ogni unità termina con un output. Non aspettare la fine della materia: dopo una spiegazione, ricostruisci; dopo una distinzione, confronta; dopo un processo, applica a un caso.

Periodo	Obiettivo	Evidenza
Avvio	Matrice e diagnosi	Perimetro, VERIF, errori iniziali
Sviluppo	CORE e primi MOD	Output su ogni nucleo
Chiusura	Richiamo e prova parziale	Checkpoint del giorno 30

Il giorno 30 non coincide necessariamente con la fine del core. È un checkpoint decisionale. Controlla: tutti i nuclei CORE sono almeno avviati? Il MOD è entrato nel calendario? Gli output corrispondono alla prova? I VERIF hanno una scadenza? Gli errori mostrano una tendenza? Quale attività assorbe tempo senza produrre miglioramento?

Se restano soltanto trenta giorni complessivi, questa fase diventa l'intero piano. Comprimi la sequenza, non cancellarla: bando e diagnosi, CORE minimo, MOD decisivo, prove progressive e correzione. Riduci dettagli MEDIA, materiali doppi e schemi ornamentali. Conserva avvisi, simulazioni e diario.

Caso: Sara prepara un profilo ministeriale e dedica le prime due settimane a leggere un manuale generale. Alla prova diagnostica scopre che ricorda definizioni ma non sa confrontare strutture né rispondere in tempo. La correzione non è rileggere: la matrice assegna output orali e tabelle comparative ai nuclei organizzativi, mentre mantiene quiz di richiamo sul core.

Un buon checkpoint usa indicatori semplici: nuclei coperti con spiegazione; percentuale di output completati rispetto a quelli programmati; categorie di errore ricorrenti; tempo medio impiegato; decisioni aperte. Il punteggio è utile, ma non basta. Due risultati uguali possono nascondere problemi diversi: mancanza di teoria o gestione inefficiente del tempo.

Al termine del checkpoint devi avere un calendario nuovo. Evita giudizi come «sono indietro» o «devo impegnarmi di più»: non dicono che cosa fare. Scegli pochi cambiamenti verificabili, per esempio un nucleo da rafforzare, un output da introdurre o un'attività da ridurre. Al controllo successivo potrai capire se la correzione ha funzionato. Conserva anche una fotografia della matrice iniziale. Il confronto con quella aggiornata rende visibili le decisioni: quali rischi sono scesi, quali priorità sono cambiate e quali dubbi sono stati chiusi. Senza questa traccia, il miglioramento rischia di essere percepito soltanto come una sensazione.

Il confronto deve includere anche gli output. Un nucleo può risultare coperto perché letto, ma ancora non disponibile per la prova. Segna separatamente comprensione e prestazione: soltanto la seconda, verificata nel formato pertinente, consente di ridurre l'intensità del lavoro.

DA SAPERE IN 5 RIGHE

1. I primi trenta giorni costruiscono basi e diagnosi. 2. Il test iniziale serve anche prima dello studio. 3. Il MOD entra presto, senza divorare il CORE. 4. Ogni nucleo produce una prestazione. 5. Il giorno 30 obbliga a decidere.

Domanda da commissario. Perché fare quesiti prima di completare la teoria? Per misurare il punto di partenza, riconoscere gli errori e scegliere profondità e output. Non è una certificazione finale.

Errore tipico. Rimandare la prova finché il programma non è finito. Si scoprono troppo tardi lentezza, incomprensioni e formato inadeguato.

Mini-esercizio. Scrivi tre criteri del checkpoint: uno di copertura, uno di prestazione e uno di decisione. Evita formule come studiare di più.

13.6 Giorni 31–60: consolidamento e prove

Tra il giorno 31 e il giorno 60 il piano passa dalla copertura alla tenuta. I nuclei già studiati devono essere recuperati senza testo e usati nella forma di prova. I nuclei mancanti entrano solo secondo priorità: prima CORE incompleto e MOD necessario, poi ALTA, infine MEDIA compatibile con il tempo.

Il consolidamento alterna richiamo distribuito, prove parziali e correzione. Per i quiz, non registrare soltanto corretto o errato: indica perché l'alternativa scelta sembrava plausibile. Per l'orale, valuta apertura, definizione, ordine, lessico e capacità di collegamento. Per un caso, separa fatti rilevanti, questione, regola, applicazione e conclusione. Per una prova situazionale, esplicita ruolo, vincoli e conseguenze delle opzioni.

Output	Che cosa osservare	Decisione successiva
Quiz	Conoscenza, distrattore, tempo	Ripasso o drill mirato
Orale	Struttura, precisione, collegamenti	Nuova esposizione focalizzata
Caso	Selezione della regola e motivazione	Schema o variante del caso
Situazionale	Lettura del ruolo e priorità	Confronto fra opzioni

Un diario degli errori troppo lungo smette presto di essere consultabile. Per ogni voce registra data, nucleo, output, causa, correzione e nuovo controllo. Se l'errore non ricompare nelle verifiche distanziate, passa al mantenimento. Se torna, cambia esercizio: prova una spiegazione diversa, un confronto, un caso o una domanda a tempo.

Il checkpoint del giorno 60 domanda se il sistema regge. Confronta la matrice iniziale con i risultati: quali CORE sono stabili? Quali MOD restano fragili? Quali MEDIA possono essere compressi? Gli output riflettono davvero la prova? Esistono errori trasversali, come lettura frettolosa o esposizione disordinata? Sono arrivati nuovi avvisi?

In un piano complessivo da sessanta giorni, questa fase occupa la seconda metà e deve anticipare simulazioni e rifinitura. Non attendere l'ultimo giorno per una prova completa: usa prove parziali progressive, poi almeno una prova nel formato più vicino possibile a quello ufficiale. Il numero esatto dipende dal tempo e dalla procedura; la regola è lasciare spazio alla correzione.

Caso: Davide migliora nei quiz di organizzazione, ma all'orale elenca strutture senza spiegare relazioni. Il punteggio medio nasconde la lacuna. La matrice separa i due output: mantiene quiz brevi e aumenta confronti e risposte di tre minuti. Dopo una settimana registra l'esposizione, la valuta con una griglia e ripete soltanto i passaggi deboli.

Consolidare comporta anche qualche rinuncia. Se un approfondimento MEDIA occupa due blocchi mentre il MOD resta instabile, rinviarlo. Togli il secondo manuale quando ripete il primo. Se produci molti schemi ma non riesci a ricostruirli, fanne meno e dedica più tempo al richiamo. Il taglio libera tempo per ciò che la prova richiede ancora.

La verifica distanziata riduce le false sicurezze. Se ripeti subito una domanda appena corretta, ricordi soprattutto la soluzione. Ripresentala dopo un intervallo, cambiando formulazione o caso: capirai se hai afferrato la distinzione. Nel diario, perciò, annota anche la data del controllo successivo.

Nel passaggio al giorno 60, prepara una lista breve di errori attivi. Per ciascuno indica il prossimo output e il criterio di chiusura. Questa lista guida la fase finale meglio di un ripasso generale, perché concentra il tempo sui problemi ancora dimostrati.

DA SAPERE IN 5 RIGHE

1. Consolidare significa recuperare e applicare. 2. Ogni formato di prova richiede criteri propri. 3. Il diario deve generare una nuova verifica. 4. Il checkpoint del giorno 60 misura la tenuta. 5. I tagli proteggono CORE, MOD e correzione.

Domanda-trappola. Un punteggio crescente dimostra che la materia è pronta? Non sempre: può dipendere da domande già viste o nascondere debolezze in un altro output.

Errore tipico. Fare molte prove senza analizzare le cause. La quantità misura esposizione; è la correzione che modifica la prestazione.

Mini-esercizio. Scegli tre errori recenti e assegna a ciascuno causa, intervento e data del nuovo controllo.

13.7 Giorni 61–90: simulazione, correzione e tagli

L'ultima fase rende stabile la prestazione sotto vincoli. Non è il momento di aprire indiscriminatamente nuovi materiali. Le simulazioni diventano più complete, la correzione più selettiva e il controllo degli avvisi più frequente. Il capitolo successivo approfondisce la prova completa e il diario; qui decidiamo come inserirli nel piano.

Una simulazione utile riproduce quanto è noto della prova: formato, durata, sequenza e condizioni sostenibili. Non si inventano soglie o penalità. Dopo la prova separa quattro livelli: risultato; gestione del tempo; errori per nucleo; errori di strategia. Poi scegli pochi interventi ad alta resa. Correggere tutto insieme produce un'altra lista ingestibile.

Esito	Lettura	Azione
CORE debole	Fondazione instabile	Richiamo e prova mirata
MOD debole	Delta profilo a rischio	Blocco applicativo aggiuntivo
MEDIA debole	Rischio subordinato	Ridurre profondità o rinviare
Tempo insufficiente	Strategia o automatismi	Prova a tempo e nuova sequenza
Esito	Lettura	Azione
Errore di lettura	Processo di risposta	Checklist e drill specifico

La regola di taglio finale procede in quest'ordine: materiali duplicati; contenuti non presenti negli atti; dettagli MEDIA; attività che non producono output; nuovi approfondimenti senza tempo per verificarli. Restano protetti il controllo del bando, il CORE minimo, il MOD determinante, il richiamo degli errori e le prove con correzione.

Se arriva una comunicazione dell'amministrazione, confrontala con la matrice. Individua righe coinvolte, aggiorna la fonte, modifica output e calendario, registra la decisione. Non reagire riscrivendo l'intero piano. Se l'avviso aggiunge una forma di prova, occorre introdurre gradualmente quell'output; se chiarisce soltanto un dettaglio organizzativo, può bastare chiudere un VERIF.

Con 90 giorni hai più occasioni per provare, sbagliare e correggere; il tempo in più non rende necessario studiare ogni dettaglio. Il piano da 60 giorni comprime fondazione e consolidamento. Quello da 30 mantiene la stessa sequenza, con tagli più netti. Tutti terminano con un pacchetto essenziale: matrice aggiornata, schede di richiamo, errori ancora attivi, prove corrette, documenti e logistica.

Caso: Elena è al giorno 70. Il CORE è stabile, il MOD presenta due nuclei fragili e diversi dettagli MEDIA non sono iniziati. Una nuova comunicazione conferma l'orale. Elena non apre un nuovo compendio: assegna blocchi ai due nuclei MOD, inserisce risposte orali su CORE e MOD, mantiene simulazioni e rinvia i dettagli MEDIA. La decisione è motivata da profilo, prova e rischio.

Al controllo finale, il numero di pagine concluse conta poco. Devi saper produrre la prestazione richiesta, riconoscere gli errori ancora attivi e applicare una strategia. Annota anche i limiti del piano: gli argomenti che non approfondirai, i punti da verificare e i nuclei ormai affidati al solo mantenimento.

Negli ultimi controlli confronta più evidenze, non una singola simulazione. Un esito isolato può dipendere da stanchezza o familiarità con le domande; una tendenza ripetuta è più utile. Se il problema resta circoscritto, intervieni sul nucleo. Se attraversa più materie, correggi il processo di lettura, gestione del tempo o esposizione.

Chiudi il piano con una decisione per ogni riga: mantenere, richiamare, rafforzare, verificare o non approfondire. Questa mappa finale evita ripassi casuali e permette di usare gli ultimi blocchi per la prestazione, senza riaprire argomenti già stabili.

DA SAPERE IN 5 RIGHE

1. La fase finale stabilizza la prestazione. 2. La simulazione vale solo se viene corretta. 3. I nuovi avvisi aggiornano righe precise. 4. Il taglio protegge ciò che decide la prova. 5. Finire il manuale non equivale a essere pronti.

Domanda da commissario. Qual è la funzione della simulazione nel piano? Trasformare conoscenze in prestazione osservabile e fornire dati per correggere contenuti, tempo e strategia.

Errore tipico. Aggiungere nuovi argomenti per ridurre l'ansia. Spesso aumenta il carico e sottrae tempo alla stabilizzazione.

Mini-esercizio. Scrivi la tua lista di taglio in ordine. Per ogni voce indica quale attività protetta riceverà il tempo liberato.

Errori tipici da sorvegliare

- Trattare un bando campione come previsione del proprio.
- Usare etichette di priorità senza evidenza e senza conseguenza pratica.
- Confondere ore pianificate con output completati.
- Rimandare quiz, orale e casi alla fine della teoria.
- Accumulare errori senza programmare una nuova verifica.
- Reagire a un avviso riscrivendo l'intero calendario.
- Tagliare simulazioni e correzione prima di materiali duplicati e dettagli non richiesti.

▣ Verifica — costruire un piano che regge**QUIZ 1**

Una materia compare in bandi campione, ma non negli atti della tua procedura. Come la classifichi?

A. CORE. B. ALTA. C. Fuori matrice o VERIF se esiste un dubbio documentato. D. MOD.

Risposta corretta: C. I campioni non sostituiscono il bando. VERIF richiede un motivo e una scadenza, non una vaga possibilità.

QUIZ 2

Quale sequenza è corretta?

A. Ore → manuale → materia → prova. B. Bando → profilo e prova → nuclei e output → calendario. C. Quiz → punteggio → bando → calendario. D. Materia preferita → CORE → avvisi.

Risposta corretta: B. Il calendario traduce decisioni già fondate sugli atti e sulla prestazione.

QUIZ 3

Un nucleo CORE è stabile nei quiz ma debole all'orale. Che cosa fai?

A. Lo elimini. B. Mantieni lo stesso esercizio. C. Cambi l'output, introducendo esposizione e collegamenti. D. Lo sposti in MEDIA.

Risposta corretta: C. La stabilità è specifica anche rispetto al formato della prova.

QUIZ 4

Qual è il primo taglio corretto quando il tempo diminuisce?

A. Simulazioni. B. Materie obbligatorie difficili. C. Materiali duplicati e contenuti non richiesti. D. Correzione degli errori.

Risposta corretta: C. Simulazione e correzione rendono osservabile la preparazione; le materie obbligatorie non spariscono.

QUIZ 5

Che cosa rende utile una voce del diario?

A. La lunghezza. B. Causa, correzione e nuova verifica. C. Il numero di colori. D. La copia della soluzione.

Risposta corretta: B. La voce deve modificare una decisione o un comportamento.

QUIZ 6

Una casella VERIF senza data o evento di controllo è:

A. Completa. B. Una priorità ALTA. C. Un dubbio non gestito. D. Un contenuto MEDIA.

Risposta corretta: C. VERIF è un'azione sospesa con un prossimo controllo.

QUIZ 7

Il vantaggio principale di un piano da 90 giorni è:

A. Studiare ogni dettaglio. B. Usare più manuali. C. Disporre di più cicli di prova e correzione. D. Evitare la diagnosi.

Risposta corretta: C. Più tempo migliora la possibilità di correggere, non elimina la necessità di scegliere.

QUIZ 8

Il CCNL delle funzioni centrali:

A. sostituisce il bando; B. assegna mansioni identiche a tutti; C. aiuta a interpretare aree e famiglie, restando subordinato agli atti della procedura; D. decide la forma della prova.

Risposta corretta: C. È un riferimento professionale, non la fonte esclusiva del perimetro concorsuale.

CASO RAGIONATO

Giulia lavora a tempo pieno e ha sessanta giorni. Il bando per un profilo amministrativo ministeriale prevede scritto e orale. La diagnosi mostra un CORE discreto nei quiz, debolezza nell'organizzazione e risposte orali disordinate. Dopo tre settimane un avviso chiarisce una parte della prova. Giulia aveva programmato teoria fino al giorno 45 e simulazioni soltanto alla fine.

La prima correzione riguarda la matrice: registra l'avviso, chiude o aggiorna i VERIF coinvolti e controlla se cambiano output e priorità. La seconda riguarda il calendario: anticipa prove parziali e risposte orali; mantiene richiami brevi sul CORE; assegna più cicli applicativi all'organizzazione. La terza riguarda il tempo: usa i blocchi ad alta concentrazione per teoria e orale, quelli brevi per richiamo e controllo degli avvisi. Elimina materiali duplicati e riduce dettagli MEDIA.

Al giorno 30 verifica copertura, output ed errori. Tra 31 e 50 consolida CORE e MOD con prove progressive. Negli ultimi giorni esegue simulazioni, corregge pochi pattern e mantiene logistica e controllo ufficiale. Non tenta di recuperare ogni pagina: protegge la prestazione richiesta.

MATRICE COMPILABILE

Fonte	Profilo/ prova	Nucleo	Priorità	Profon- dità	Output	Rischio	Verific a

CHECKLIST FINALE

- Ho usato codice profilo e atti aggiornati.
- Ogni nucleo ha priorità, profondità e output.
- I VERIF hanno un prossimo controllo.
- Il calendario contiene richiamo, prova e correzione.
- I checkpoint producono decisioni.
- I tagli proteggono CORE, MOD e prestazione.
- Il piano può essere compresso senza perdere la sua logica.

Riferimenti essenziali

Il piano va costruito sul bando, sugli allegati e sugli avvisi ufficiali della procedura. Per il quadro generale delle prove rilevano le regole vigenti sull'accesso agli impieghi pubblici, compreso il d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, come modificato. Il CCNL del comparto Funzioni centrali aiuta a leggere aree e famiglie professionali. Portale inPA e comunicazioni dell'amministrazione restano i riferimenti operativi da controllare per la singola selezione.

Simulazione finale e diario degli errori

B BANDO	A AREE	N NUCLEI	D DIARIO	O OUTPUT
-------------------	------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Simulazione finale e diario degli errori

Apertura editoriale

La simulazione finale non è una prova "finta" messa alla fine del modulo per tranquillizzarsi. È il momento in cui trasformi tutto il lavoro su Ministeri, Presidenza del Consiglio dei ministri, Avvocatura dello Stato e Funzioni Centrali in una prestazione controllabile: leggi una consegna, scegli una strategia, rispondi sotto pressione, correggi ciò che hai fatto e decidi il recupero.

In un concorso reale la forma della prova dipende dal bando. Può esserci una prova a quiz, una prova scritta con quesiti sintetici, un caso teorico-pratico, un orale, una valutazione di competenze trasversali o una combinazione di più elementi. Il D.P.R. 487/1994, come modificato dal D.P.R. 82/2023, offre la cornice generale, ma il candidato deve sempre leggere l'atto della procedura: solo lì trova materie, punteggi, eventuali soglie, modalità, diario, strumenti ammessi e criteri operativi.

Questo capitolo insegna a costruire una simulazione adattabile alla procedura concreta. Alla fine avrai una scheda di configurazione, una prova mista originale, una griglia di correzione, un diario degli errori e un piano di recupero. Nessuno di questi strumenti pretende di riprodurre un bando universale, perché ogni procedura stabilisce condizioni proprie.

Obiettivo del blocco

Al termine devi saper configurare una simulazione partendo dal bando e dalle materie effettive; distinguere dato ufficiale, scelta di allenamento e punto da verificare; svolgere una sessione realistica senza inventare regole di prova; correggere risultato, metodo e strategia; classificare gli errori per causa reale; costruire un diario utilizzabile nei giorni successivi; trasformare il diario in recupero mirato e nuova simulazione.

Mappa BANDO

Passaggio	Domanda operativa	Output
Bando	Quale prova è prevista dalla procedura?	Scheda dei dati ufficiali
Aree	Quali materie e competenze ricorrono nel profilo?	Matrice materia-output
Nuclei	Quali blocchi devo verificare in simulazione?	Prova modulare
Diario	Quali errori si ripetono e perché?	Diario degli errori

Passaggio	Domanda operativa	Output
Output	Che cosa devo rifare meglio?	Piano di recupero e nuova prova

Spiegazione teorica

Una simulazione è una prova di allenamento costruita per osservare una prestazione in condizioni controllate. Serve a verificare ciò che il candidato sa produrre, rendere visibili gli errori di contenuto o di processo e fornire dati per il recupero. Non sostituisce il bando e non crea regole ufficiali: formato, criteri e vincoli derivano dagli atti pubblicati.

Il diario completa la simulazione. Registra la causa dell'errore, l'intervento scelto e un secondo tentativo; distingue così la semplice correzione dalla verifica dell'apprendimento. I sette nuclei seguenti sviluppano questa sequenza nel perimetro M-FC01.

14.1 Configurare la simulazione dal bando

La configurazione della simulazione comincia prima delle domande. Devi decidere che cosa stai simulando. Nei concorsi per Ministeri, Presidenza del Consiglio, Avvocatura dello Stato e altre amministrazioni centrali, il rischio più frequente è preparare una prova generica: un po' di diritto amministrativo, un po' di contabilità, qualche quesito situazionale, qualche risposta orale. Questo può servire come allenamento di mantenimento, ma non basta per misurare la tua prontezza su una procedura concreta.

La prima distinzione è tra dato ufficiale, scelta di allenamento e punto da verificare. Il dato ufficiale è scritto nel bando, nell'avviso, nel diario della prova o nelle comunicazioni dell'amministrazione o del gestore della procedura, per esempio inPA, Formez o RIPAM quando coinvolti. La scelta di allenamento è una decisione tua: quante domande inserire nella prova domestica, quali nuclei alternare, quale livello di difficoltà usare, se aggiungere una risposta breve o una traccia orale anche quando non sono ancora vicine.

Il punto da verificare è ciò che non devi trasformare in certezza: durata effettiva, penalità, criteri, banca dati, strumenti ammessi, ordine delle prove, presenza di lingua straniera, informatica, titoli o colloquio.

La scheda iniziale deve stare in una pagina. Se diventa lunga, non la userai. Apri con il nome della procedura e del profilo. Poi annota fonte ufficiale consultata, data della tua verifica, prove previste, materie, formato dichiarato, eventuale banca dati, eventuali criteri di valutazione, calendario o diario prova, materiali ammessi e contenuti da confermare. Se il bando non dice ancora tutto, non colmare il vuoto con una regola inventata: scrivi "da verificare" e costruisci una simulazione prudente.

Nel modulo M-FC01 la simulazione deve coprire il delta specialistico: organizzazione centrale dello Stato, amministrazioni ministeriali, Presidenza del Consiglio, Avvocatura dello Stato nel perimetro compatibile, funzioni e profili, PIAO, performance, anticorruzione, contabilità pubblica, contratti pubblici, digitale, casi ministeriali, comportamento organizzativo e quesiti situazionali. Il nucleo comune del metodo resta utile, ma qui devi vedere se sai applicarlo a un ufficio centrale, a una pratica interna, a una richiesta di cittadino, a una scadenza di performance o a un problema di coordinamento.

La seconda distinzione riguarda il realismo. Realistico non significa copiare una banca dati o riprodurre una prova ufficiale senza autorizzazione. Significa rispettare condizioni ragionevoli: niente interruzioni, timer visibile, consegna letta una sola volta, foglio per i dubbi, correzione differita, nessun controllo delle risposte durante lo svolgimento. Se il bando prevede una prova solo a quiz, puoi aggiungere una risposta breve come allenamento personale, ma devi marcarla come esercizio, non come prova ufficiale.

Se il bando prevede uno scritto o un orale, devi allenare anche la produzione, non solo il riconoscimento.

La simulazione finale deve avere un obiettivo misurabile. Non basta "vedere come va". Esempi di obiettivo corretto: verificare se distingui organi politici e strutture amministrative; controllare se sai collegare PIAO, performance e anticorruzione; misurare la tua capacità di scegliere una condotta situazionale proporzionata; capire se perdi tempo nei quesiti di contabilità; provare una risposta orale ordinata su funzioni centrali e ministeri.

Campo	Dato ufficiale	Scelta di allenamento	Da verificare
Fonte	Bando, avviso, diario	Scheda personale	Testo vigente e comunicazioni successive
Formato	Prove dichiarate	Prova modulare	Eventuali dettagli non pubblicati
Materie	Programma d'esame	Nuclei prioritari	Aggiornamenti o rettifiche
Tempo	Se indicato negli atti	Timer domestico coerente	Durata effettiva se non ancora nota
Campo	Dato ufficiale	Scelta di allenamento	Da verificare
Valutazione	Criteri indicati	Griglia interna	Soglie, penalità, punteggi

Da sapere in 5 righe

La simulazione parte dal bando, non dalla paura. Ogni regola concreta deve avere una fonte ufficiale o restare marcata come verifica. La prova domestica può essere più ampia della prova reale, ma non deve confondere allenamento e disciplina ufficiale. Nel modulo M-FC01 conta l'applicazione a uffici centrali, atti, priorità, comportamento e responsabilità. Una simulazione senza scheda iniziale produce impressioni, non dati.

Mini-esercizio

Prendi il bando o l'avviso della procedura che stai preparando. Compila tre colonne: "scritto nel bando", "scelgo io per allenarmi", "devo verificare". Se una durata, una soglia o una penalità finisce nella seconda colonna, correggi subito: non è una scelta di studio, è un dato ufficiale mancante.

14.2 Architettura della prova mista M-FC01

Una simulazione M-FC01 funziona meglio se è modulare. Il bando decide quali blocchi attivare. Il quiz allena la risposta multipla su materie, logica applicata, comprensione delle consegne e situazionali. La risposta breve obbliga a spiegare un istituto, una distinzione o una scelta amministrativa in poche righe. Nel caso ragionato devi affrontare una situazione di ufficio ministeriale o centrale, individuando problema, riferimenti, priorità e azione. La traccia orale richiede invece un'esposizione ordinata, collegamenti pertinenti e la capacità di reggere una domanda incrociata.

La prova reale può prevedere soltanto alcuni di questi blocchi. Gli altri restano utili come allenamento: con una procedura a quiz, per esempio, il caso e l'orale mostrano se sai spiegare e applicare ciò che hai riconosciuto. Quando è previsto uno scritto, i quiz mantengono copertura e velocità; vicino all'orale, la risposta breve aiuta a passare dagli appunti alla voce. La combinazione dei formati fa emergere per tempo un problema frequente: riconoscere una definizione senza saperla usare.

Nel profilo Funzioni Centrali la matrice deve incrociare materie e output. L'organizzazione dei Ministeri può diventare quiz di classificazione, risposta breve su competenze e caso su rapporto tra uffici. La Presidenza del Consiglio può comparire come domanda di ruolo e coordinamento. L'Avvocatura dello Stato richiede prudenza: per i profili amministrativi devi cogliere funzione, perimetro e interazioni, senza trasformare il modulo in una trattazione specialistica da avvocato. Il PIAO si presta a collegamenti tra performance, anticorruzione, organizzazione e valore pubblico.

La contabilità pubblica richiede lessico tecnico, attenzione a fasi e documenti, capacità di non confondere bilancio, gestione e controllo. I contratti pubblici e il digitale entrano come scenari di procedura, tracciabilità, acquisti, piattaforme, dati e responsabilità.

Per costruire la prova, scegli prima i nuclei. Una simulazione finale completa può avere otto quiz, due risposte brevi, un caso e una traccia orale, come in questo capitolo. Ma la proporzione cambia se il bando è diverso. La regola è non lasciare fuori ciò che pesa nel programma e non sovraccaricare ciò che conosci già solo per sentirti più sicuro. Se hai studiato molto diritto amministrativo comune ma poco bilancio ministeriale, la simulazione deve far emergere quel vuoto, non nascondere.

L'originalità delle domande è essenziale. Allenarsi con quesiti copiati può dare un'impressione falsa: riconosci il testo, non il problema. Una domanda originale deve avere una sola risposta migliore, distrattori plausibili e commento. Nei situazionali, i distrattori non devono essere caricature. La scelta corretta è spesso quella che combina legalità, servizio, proporzione, competenza, riservatezza e tracciabilità. Nei casi, il problema non è "dire tutto", ma scegliere un ordine: cosa verifico, chi coinvolgo, quale limite rispetto, quale output produco.

La matrice seguente è un modello, non una regola ufficiale.

Nucleo	Formato utile	Criterio di buona risposta
Bando e profilo	Quiz, risposta breve	Distingue requisito, prova, materia, ruolo
Ministeri e PCM	Quiz, orale	Spiega funzioni e raccordi senza confondere livelli

Nucleo	Formato utile	Criterio di buona risposta
Avvocatura dello Stato	Quiz, risposta breve	Riconosce funzione istituzionale e perimetro
PIAO e performance	Caso, orale	Collega obiettivi, misure e responsabilità
Nucleo	Formato utile	Criterio di buona risposta
Contabilità pubblica	Quiz, caso	Usa lessico corretto e non improvvisa soglie
Contratti e digitale	Caso, situazionale	Tiene insieme procedura, tracciabilità e dati
Nucleo	Formato utile	Criterio di buona risposta
Comportamento	Situazionale, orale	Sceglie condotta proporzionata e documentabile

Errore tipico

Preparare una simulazione solo sulle materie che fanno meno paura. È un errore strategico: la prova finale deve cercare le fratture, non confermare le abitudini. Se una materia è debole, deve comparire con un formato che costringa ad applicarla.

Domanda da commissario

"Come imposterebbe una simulazione per un concorso ministeriale se il bando prevede materie giuridiche, contabilità, prova situazionale e orale?" La risposta efficace parte dal bando, distingue prove effettive ed esercizi di supporto, costruisce una matrice materia-output e chiude con correzione degli errori.

Un controllo utile è chiedersi quale abilità misura ogni blocco. Il quiz misura riconoscimento e decisione rapida; la risposta breve misura ordine concettuale; il caso misura applicazione e priorità; l'orale misura tenuta, collegamenti e linguaggio. Se inserisci un blocco senza sapere quale abilità verifica, stai solo allungando la simulazione. La prova mista deve invece restituire una diagnosi: sapere, distinguere, applicare, decidere, spiegare. Questa diagnosi è più importante della somiglianza esteriore con una prova reale.

14.3 Svolgere la sessione e gestire il tempo

La sessione di simulazione deve essere semplice da eseguire e difficile da sabotare. Il primo sabotaggio è l'ambiente: telefono vicino, notifiche, appunti aperti, pause non dichiarate, correzione mentre rispondi. Il secondo è la consegna vaga: "faccio qualche domanda". Il terzo è il tempo elastico: inizi con un timer, poi lo fermi, poi ricontratti una norma, poi riparti. Una prova così non misura la preparazione; misura la capacità di adattare le condizioni al disagio.

Prima di iniziare prepara tre fogli: consegna, risposte, diario grezzo. La consegna dice che cosa farai: numero di quiz, risposte brevi, caso, traccia orale, tempo di allenamento che hai deciso, materiali ammessi nella simulazione e regola per i dubbi. Il foglio risposte contiene solo le risposte, non spiegazioni lunghe. Il diario grezzo registra dopo, non durante, ciò che è accaduto: domanda saltata, dubbio, ansia, confusione, perdita di tempo, cambio di risposta, blocco nell'esposizione.

Il tempo va gestito per giri. Il primo giro serve a prendere punti sicuri: rispondi ai quesiti chiari, segni quelli dubbi, non entri in lotta con una domanda che ti assorbe. Il secondo giro serve a ragionare sui dubbi recuperabili: elimini distrattori, rileggi parole chiave, confronti due opzioni. Il terzo giro è il controllo: verifica errori materiali, risposte non segnate, incongruenze, consegne. Se la prova è scritta o orale, i giri diventano:

schema, produzione, revisione. Prima scegli l'ordine; poi scrivi o parli; infine controlla se hai risposto alla domanda.

Non devi fissare una durata universale. Devi usare la durata ufficiale quando è nota e, quando non è nota o stai facendo una prova mista personale, scegliere una durata dichiarata in anticipo. La differenza è sostanziale: nel primo caso stai simulando la procedura, nel secondo stai allenando la prestazione. Scrivilo sulla scheda. Questo evita di confrontare risultati non comparabili.

Nel modulo M-FC01 la gestione del tempo ha una particolarità: alcune domande sembrano teoriche ma richiedono classificazione istituzionale, altre sembrano pratiche ma richiedono prudenza giuridica. Un quesito su PIAO, per esempio, può chiedere finalità, contenuto, raccordo con performance o anticorruzione. Se parti a memoria senza leggere il verbo, perdi tempo e sbagli livello. Un situazionale può sembrare di buon senso, ma devi cercare ruolo, competenza, tracciabilità e riservatezza. Un caso su un ufficio ministeriale può attirarti verso una risposta lunga, mentre la consegna chiede priorità operative.

La regola per i dubbi è scrivere un segno, non una storia. Usa codici brevi: "L" per lettura, "C" per concetto, "T" per tempo, "S" per strategia, "E" per esposizione. Non interrompere la prova per analizzare l'errore: lo farai dopo. Durante la sessione devi restare candidato, non revisore.

Caso guidato

Stai simulando una prova mista per un profilo amministrativo in un Ministero. Hai otto quiz, due risposte brevi e un caso. Al quarto quiz trovi un quesito su PIAO e performance con due opzioni plausibili. Ti fermi tre minuti, poi cambi risposta due volte. La gestione corretta non è "studiare meglio PIAO" in quel momento. È segnare il dubbio, scegliere la risposta più motivata, proseguire e registrare dopo la causa. Se scopri che l'errore nasce dal non distinguere obiettivo, indicatore e misura, il recupero sarà diverso da un errore di distrazione.

Fase	Azione	Cosa non fare
Prima	Leggi consegna, prepara timer e fogli	Aprire appunti "per sicurezza"
Giro 1	Rispondi al sicuro	Bloccarti su una domanda
Giro 2	Lavora sui dubbi	Cambiare per impulso
Giro 3	Controlla completezza	Riscrivere tutto
Fase	Azione	Cosa non fare
Dopo	Correggi e classifica	Giudicarti solo dal punteggio

Domanda-trappola

"Se durante la simulazione capisco di non ricordare un argomento, posso fermarmi e ripassarlo subito?" No, se stai misurando la prestazione. Puoi annotarlo e recuperarlo dopo. Fermarsi trasforma la simulazione in studio assistito e rende il risultato non confrontabile.

Per evitare autoinganni, dichiara anche cosa succede se non finisci. Non recuperare automaticamente il tempo perso, non completare le risposte dopo la correzione, non trasformare le domande non risposte in esercizi fuori prova. Segna invece il punto in cui ti sei fermato e chiediti se il problema è stato contenuto, tempo o strategia. In un concorso ministeriale la capacità di selezionare l'ordine conta quanto la memoria: una risposta perfetta arrivata fuori tempo non dimostra prontezza operativa.

La sessione deve quindi produrre anche dati sul comportamento, non solo sulle conoscenze.

14.4 Correggere risultato, processo e strategia

La correzione non coincide con il conteggio delle risposte giuste. Il conteggio serve, ma è solo il primo livello. Nei concorsi pubblici il risultato finale dipende da regole specifiche del bando: punteggi, eventuali penalità, soglie, criteri e idoneità non vanno inventati. Nella simulazione domestica puoi calcolare percentuali, tempi medi e distribuzione degli errori, ma devi chiamarli indicatori di allenamento. Non sono graduatorie, non sono previsioni e non sono soglie ufficiali.

La griglia di correzione ha cinque colonne: risultato, contenuto, tempo, strategia, esposizione. Il risultato dice quante risposte sono corrette o quanto è convincente un output. Il contenuto dice se la conoscenza è corretta, completa e pertinente. Il tempo dice dove hai rallentato. La strategia dice se hai scelto l'ordine giusto, se hai gestito dubbi e se hai controllato. L'esposizione riguarda risposte brevi, casi e orale: chiarezza, struttura, lessico, esempi, chiusura.

Nel quiz, correggi prima senza commenti: giusto, sbagliato, non risposto, cambiato. Poi scrivi la causa presunta. Infine leggi la spiegazione e verifica se la causa era reale. Molti candidati sbagliano qui: vedono la soluzione e dicono "lo sapevo". Ma se in prova hai scelto altro, il problema esiste. Può essere stato un problema di richiamo, di lettura, di pressione o di confusione tra istituti. Il diario serve proprio a non cancellare l'errore con la spiegazione successiva.

Nelle risposte brevi, non valutare solo se hai nominato le parole giuste. Una risposta concorsuale deve rispondere alla domanda, non recitare un paragrafo. Controlla se hai definito l'oggetto, indicato la funzione, fatto una distinzione utile, applicato al profilo e chiuso con conseguenza. Se la domanda chiede "perché è rilevante per un Ministero", una risposta solo normativa è parziale. Se chiede "distinguere", una risposta descrittiva senza confronto è debole.

Nel caso ragionato, correggi la sequenza. Hai individuato il problema principale? Hai separato fatto, regola, competenza, azione e comunicazione? Hai evitato promesse non dovute? Hai previsto tracciabilità e coinvolgimento del responsabile quando necessario? Hai rispettato riservatezza e buon andamento? Un caso ministeriale non richiede eroismo amministrativo: richiede ordine, proporzione e consapevolezza del ruolo.

Nell'orale, registra il primo minuto. Se non puoi registrarti, fai almeno una scaletta scritta e cronometrata. La correzione dell'orale deve guardare attacco, struttura, collegamenti, esempio e chiusura. Un errore frequente è iniziare dalla definizione più lontana e arrivare tardi al punto richiesto. Un altro è usare un lessico troppo generico: "la pubblica amministrazione deve funzionare bene" non vale quanto "l'ufficio deve perseguire buon andamento, trasparenza del procedimento, tracciabilità delle decisioni e corretto uso delle competenze".

Dimensione	Domanda di correzione	Esempio di intervento
Risultato	Quante risposte o output sono adeguati?	Rifare solo i quesiti sbagliati dopo 48 ore
Contenuto	Che cosa non era chiaro?	Ripasso mirato su nucleo e distinzione
Dimensione	Domanda di correzione	Esempio di intervento
Tempo	Dove ho perso minuti?	Allenamento a giri o schema in 3 minuti
Strategia	Ho seguito un ordine efficace?	Regola dei dubbi e controllo finale
Dimensione	Domanda di correzione	Esempio di intervento
Esposizione	Ho spiegato in modo concorsuale?	Risposta in 10 righe o orale in 2 minuti

Errore tipico

Correggere solo il punteggio e poi ripartire con un'altra simulazione. Così accumuli prove ma non apprendimento. Una simulazione vale se produce una decisione di recupero.

Da sapere in 5 righe

Il risultato non basta. Devi correggere contenuto, tempo, strategia ed esposizione. Le soglie ufficiali appartengono al bando, non alla tua griglia domestica. Nel quiz conta il perché dell'errore, non solo la risposta corretta. Nei casi e nell'orale conta l'ordine della risposta.

Aggiungi sempre una nota sul livello di sicurezza percepito. Una risposta corretta scelta con sicurezza e una risposta corretta scelta a caso hanno valore diverso per il recupero. Allo stesso modo, una risposta sbagliata ma ragionata e una risposta sbagliata per lettura superficiale richiedono interventi diversi. Puoi usare tre segni: sicuro, dubbio, intuito. Dopo la correzione confronta segno e risultato. Se molti "sicuro" sono sbagliati, hai un problema di falsa padronanza. Se molti "dubbio" sono corretti, devi lavorare sulla fiducia e sulla velocità.

Se molti "intuito" sono corretti, non accontentarti: trasforma l'intuizione in regola spiegabile.

14.5 Classificare gli errori per causa

Il diario degli errori funziona solo se classifica la causa reale. Scrivere "ho sbagliato contabilità" è quasi inutile. Devi sapere se hai sbagliato per lacuna, confusione, lettura, richiamo, applicazione, tempo, strategia o esposizione. Ogni causa richiede un intervento diverso. Se confondi le cause, studi molto e migliori poco.

La lacuna è assenza di conoscenza. Non conosci un istituto, una funzione, una fase, una distinzione. Il recupero è studio mirato: definizione, schema, esempio, domanda. La confusione è conoscenza presente ma disordinata: per esempio confondi organi di indirizzo e strutture amministrative, performance e anticorruzione, programmazione e gestione, ruolo del Ministero e ruolo della Presidenza del Consiglio. Il recupero è confronto: tabella, coppie minime, domanda "in cosa differiscono?".

L'errore di lettura nasce da una parola trascurata: "non", "salvo", "principalmente", "più efficace", "prima", "competente", "nel caso descritto". Nei concorsi centrali può comparire in quesiti situazionali e casi: scegli l'opzione giuridicamente elegante ma non coerente con il ruolo assegnato. Il recupero è allenamento su consegne: sottolineare verbo, limite, soggetto, output.

L'errore di richiamo è diverso dalla lacuna: hai studiato, ma non recuperi l'informazione in tempo. Succede con liste, fasi, documenti, acronimi e collegamenti. Allenati allora con domande chiuse, flashcard essenziali, spiegazioni a voce e ripetizione distanziata. Rileggere dieci pagine serve a poco se il problema consiste nel recuperare in sessanta secondi una distinzione già studiata.

L'errore di applicazione compare quando conosci la teoria ma non riesci a usarla in un caso. Sai cos'è il PIAO, però non sai collegarlo a una situazione fatta di obiettivi e misure. Conosci contratti pubblici e digitalizzazione, ma non individui il rischio di tracciabilità nella procedura. Oppure ricordi il codice di comportamento e scegli comunque una condotta troppo informale davanti a un conflitto. Per correggere questo errore, lavora su casi brevi ordinati in quattro passaggi:

fatto, regola, azione e limite.

L'errore di tempo non è sempre lentezza. Può essere distribuzione sbagliata: spendi troppo sui quesiti che piacciono, lasci alla fine quelli che valgono di più nella tua simulazione, scrivi risposte brevi troppo lunghe, prepari un orale senza chiusura. Il recupero è format: timer, scaletta, giri, limite di righe, parole chiave.

L'errore di strategia riguarda decisioni di prova: cambiare risposte senza motivo, non saltare domande difficili, controllare troppo presto, non leggere tutte le opzioni, iniziare un caso senza schema. Il recupero è protocollo. L'errore di esposizione riguarda forma e comprensibilità: risposta confusa, lessico vago, esempi fuori tema, orale senza struttura. Il recupero è produzione controllata.

Causa	Segnale	Recupero
Lacuna	"Non lo sapevo"	Studio mirato e definizione
Confusione	"Ho invertito due concetti"	Tabella comparativa
Lettura	"Non ho visto il vincolo"	Verbo, limite, soggetto
Richiamo	"Lo sapevo ma non usciva"	Recall breve e distanziato
Causa	Segnale	Recupero
Applicazione	"La teoria c'era, il caso no"	Caso fatto-regola-azione
Tempo	"Mi sono bloccato"	Giri e timer
Strategia	"Ho cambiato senza motivo"	Regola dei dubbi
Esposizione	"Non si capiva"	Schema, 10 righe, orale breve

Esempio

Domanda: in un caso situazionale, un cittadino chiede informazioni su una pratica non di competenza del tuo ufficio. Scegli l'opzione "rinviare seccamente all'ufficio competente". La risposta migliore era orientare correttamente l'utente, senza promettere esiti e rispettando competenze e informazioni disponibili. La causa non è solo "situazionale sbagliato": è applicazione del ruolo pubblico e del servizio. Il recupero è costruire tre risposte proporzionate: cosa posso dire, cosa non posso promettere, quale traccia lascio.

Mini-esercizio

Prendi tre errori recenti. Per ciascuno vietati la parola "distrazione" finché non hai escluso le altre sette cause. Spesso la distrazione è solo l'etichetta comoda di una lettura debole o di una strategia assente.

La classificazione va fatta a caldo e poi riletta a freddo. A caldo ricordi cosa hai pensato durante la prova; a freddo sei meno esposto alla frustrazione. Per questo conviene compilare una prima causa subito dopo la correzione e confermarla il giorno successivo. Se il giorno dopo la causa cambia, non è un fallimento: è una diagnosi migliore. Nei profili delle Funzioni Centrali questa seconda lettura è preziosa, perché molti errori nascono da sovrapposizioni tra materie:

una domanda di organizzazione può contenere un vincolo di procedimento, una domanda di performance può richiedere lessico di programmazione, un caso digitale può nascondere un problema di riservatezza.

14.6 Costruire il diario degli errori M-FC01

Il diario degli errori non è un quaderno delle colpe. È uno strumento di governo della preparazione. Deve essere abbastanza preciso da guidare il recupero e abbastanza leggero da essere compilato sempre. Se richiede venti minuti per ogni quesito, lo abbandonerai. Se contiene solo "ripassare diritto amministrativo", non serve.

Ogni riga deve avere nove campi: data, nucleo, tipo di prova, errore, causa, correzione, nuovo output, scadenza, secondo tentativo. La data serve a vedere ricorrenze. Il nucleo collega l'errore alla matrice del modulo: bando, ministeri, PCM, Advocatura, PIAO, contabilità, contratti, digitale, situazionali, caso, orale. Il tipo di prova indica se l'errore è emerso in quiz, risposta breve, caso o orale. L'errore descrive il fatto osservabile, non il giudizio personale. La causa usa una delle categorie del nucleo precedente.

La correzione indica la regola o distinzione giusta. Il nuovo output è ciò che produrrai per verificare il recupero. La scadenza impedisce di rimandare. Il secondo tentativo chiude o riapre la riga.

Esempio debole: "PIAO sbagliato, ripassare". Esempio utile: "Quiz su PIAO: ho confuso finalità di performance con misura anticorruzione; causa confusione; correzione: distinguere programmazione integrata, obiettivi, misure e monitoraggio; output: tabella PIAO/performance/anticorruzione + due quiz originali; scadenza: venerdì; secondo tentativo: domenica". La seconda riga produce un'azione.

Il diario deve distinguere errore singolo e pattern. Un singolo errore su Advocatura dello Stato può essere una lacuna. Tre errori su funzioni di patrocinio, rapporto con amministrazioni e perimetro del modulo indicano un pattern: non hai ancora fissato il ruolo istituzionale. Un errore di tempo in una risposta breve può essere casuale. Quattro risposte troppo lunghe indicano mancanza di formato. Il diario non serve solo a correggere, ma a vedere ciò che si ripete.

Per M-FC01 conviene aggiungere un campo "profilo/ufficio" quando lavori su casi. Un errore in un caso di segreteria ministeriale non è identico a un errore in un caso di ufficio contratti o in un contesto di Presidenza del Consiglio. Non perché devi conoscere ogni ufficio reale, ma perché devi capire se l'errore nasce dal contenuto o dal contesto organizzativo.

Il secondo tentativo è obbligatorio. Senza secondo tentativo il diario resta archivio. Il secondo tentativo può essere un quiz simile, una risposta in dieci righe, una spiegazione orale, un micro-caso o una tabella comparativa. Deve avvenire dopo un intervallo minimo ragionevole, non subito dopo aver letto la soluzione, altrimenti misuri memoria immediata della correzione.

Campo	Come compilarlo	Esempio
Data	Giorno della simulazione	09/08
Nucleo	Tema specifico	PIAO e performance
Prova	Quiz, breve, caso, orale	Caso
Errore	Fatto osservabile	Ho saltato il vincolo di competenza

Campo	Come compilarlo	Esempio
Causa	Categoria	Lettura/applicazione
Correzione	Regola utile	Prima ruolo, poi azione
Nuovo output	Verifica concreta	Caso da 12 righe
Scadenza	Giorno di recupero	Entro 3 giorni
Campo	Come compilarlo	Esempio
Secondo tentativo	Esito	Chiuso / da rifare

Scheda compilabile

Data	Nucleo	Prova	Errore	Causa	Correzione	Nuovo output	Scadenza	2° tentativo

Errore tipico

Usare il diario come elenco di materie da ripassare. Il diario non deve dire solo "che cosa studiare", ma "quale prestazione rifare": riconoscere, distinguere, spiegare, applicare, scegliere, esporre.

Il diario può vivere su carta, in un foglio di calcolo o in un quaderno digitale, ma deve restare esportabile e leggibile. Evita sistemi troppo raffinati: colori, tag e filtri aiutano solo se non sostituiscono la diagnosi. Una buona regola pratica è che ogni riga debba poter essere capita da te dopo un mese. Se rileggendo trovi frasi come "rivedere tutto" o "non ci sono", la riga non è abbastanza operativa. Se invece trovi un errore, una causa e un output, puoi ripartire anche dopo una pausa.

Per renderlo ancora più utile, assegna a ogni riga un livello di urgenza: alta quando l'errore colpisce un nucleo frequente o blocca più formati di prova; media quando riguarda una distinzione importante ma circoscritta; bassa quando è un episodio isolato già corretto. L'urgenza non misura la gravità emotiva, ma l'impatto sulla prossima prestazione. Questo evita di inseguire l'ultimo errore solo perché brucia di più.

14.7 Dal diario al piano di recupero

Il recupero comincia quando smetti di chiederti "quanto ho preso?" e inizi a chiederti "che cosa cambia da domani?". Dopo una simulazione M-FC01 devi aggregare gli errori in pattern. Non puoi correggere tutto nello stesso modo. Se il diario mostra cinque lacune, servono blocchi di studio. Se mostra letture sbagliate, serve lavoro su consegne. Se mostra risposte orali confuse, serve esposizione. Se mostra tempo mal distribuito, serve protocollo di prova.

Comincia contando gli errori per causa, non soltanto per materia. Molti errori di lettura richiedono un intervento diverso da una serie di lacune. Passa poi ai nuclei: se PIAO, performance e anticorruzione producono errori nei quiz, nel caso e nell'orale, meritano priorità; per un episodio isolato può bastare un richiamo. A questo punto scegli non più di tre priorità. Un piano di recupero con dodici voci evita la decisione invece di guidarla.

Il programma di sette giorni che segue è adattabile e non descrive una regola della procedura. Dedica il primo giorno alla correzione e alla classificazione, il secondo alle lacune più gravi e il terzo agli esercizi di distinzione e lettura delle consegne. Nei due giorni successivi lavora prima su un caso o una risposta breve, poi sull'esposizione orale. Il sesto giorno svolgi una mini-simulazione mirata; il settimo correggila e aggiorna il diario.

Puoi comprimere o distanziare la sequenza, purché ogni sessione produca un output controllabile.

I drill devono corrispondere alla causa. Per lacuna: scheda 1 pagina con definizione, funzione, elementi, esempio. Per confusione: tabella "A/B" e tre domande di distinzione. Per lettura: dieci consegne con verbo e vincolo sottolineati. Per richiamo: domande flash senza appunti. Per applicazione: micro-casi. Per tempo: esercizi con timer e limite. Per strategia: simulazione con giri obbligati. Per esposizione: risposta in dieci righe e orale in due minuti.

La nuova simulazione non deve essere identica. Deve verificare se il recupero si trasferisce. Se hai sbagliato un quesito sul PIAO, non basta rifare lo stesso quesito. Devi affrontare un caso diverso o una domanda orale collegata. Se hai sbagliato un situazionale sul rapporto con il cittadino, prova un caso con collega, responsabile o dato riservato. Il segnale di miglioramento è la capacità di usare la regola in contesti diversi.

Il capitale di studio riusabile va salvato. Ogni errore corretto produce un pezzo di preparazione per concorsi futuri: una tabella, una risposta breve, una formula orale, una griglia di caso, una checklist di lettura. Questo è il senso del Metodo BANDO applicato ai moduli specialistici: non ricominciare da zero, ma trasformare ogni prova in materiale migliore.

Causa dominante	Drill	Seconda prova
Lacuna	Scheda essenziale	Quiz nuovo
Confusione	Tabella comparativa	Risposta "distingui"
Lettura	Consegne annotate	Quesiti con vincoli
Richiamo	Recall senza appunti	Mini-quiz a freddo
Causa dominante	Drill	Seconda prova
Applicazione	Micro-caso	Caso diverso
Tempo	Timer e giri	Sessione breve
Strategia	Protocollo dubbi	Simulazione controllata
Esposizione	10 righe / 2 minuti	Traccia orale

Piano di recupero sintetico

Giorno	Output
1	Diario completo e tre priorità
2	Schede lacune
3	Tabelle di distinzione
4	Caso o risposta breve
Giorno	Output
5	Orale breve
6	Mini-simulazione mirata
7	Secondo tentativo e decisione

Domanda da commissario

"Che cosa fa dopo una simulazione andata male?" Una risposta matura non dice "studio di più". Dice: classifico errori, distingo lacune e strategia, scelgo tre priorità, produco output mirati, rifaccio un secondo tentativo e aggiorno il piano.

Prima di programmare una nuova simulazione completa, decidi se serve una mini-simulazione mirata. Se gli errori sono concentrati in due nuclei, una prova completa può disperdere energie; meglio costruire dieci quesiti, una risposta breve e un micro-caso su quei nuclei. Se invece gli errori sono distribuiti e riguardano tempo o strategia, serve una sessione più ampia. Il recupero non deve dimostrare ottimismo: deve scegliere il formato che isola il problema. Solo quando il secondo tentativo migliora puoi riportare quel nucleo nella rotazione ordinaria.

▣ Verifica — simulazione M-FC01 e recupero

Questa verifica è originale e modulare. Non riproduce un bando specifico e non stabilisce regole ufficiali di prova. Usala per allenare metodo, applicazione e correzione.

OTTO QUIZ ORIGINALI COMMENTATI

1. Nella configurazione di una simulazione, quale dato non deve essere inventato dal candidato?

A. Il numero di nuclei da ripassare nella settimana. B. La durata ufficiale della prova, se non ancora indicata negli atti. C. L'ordine con cui correggere gli errori. D. Il formato della scheda personale di diario.

Risposta corretta: B. Durata, soglie, penalità, punteggi e modalità ufficiali dipendono dagli atti della procedura. Le altre opzioni sono scelte di allenamento, purché dichiarate come tali.

2. In una simulazione M-FC01, perché può essere utile inserire una risposta breve anche se il bando prevede soprattutto quiz?

A. Per sostituire la prova ufficiale. B. Per verificare se dietro il riconoscimento c'è capacità di spiegazione. C. Per aumentare artificialmente la difficoltà della procedura. D. Per evitare di studiare i quiz.

Risposta corretta: B. La risposta breve è un esercizio di supporto: controlla comprensione, ordine e lessico. Non cambia la disciplina del bando.

3. Quale comportamento è più corretto durante una simulazione quando compare un quesito dubbio?

A. Fermarsi e consultare subito gli appunti. B. Segnarlo, scegliere con motivazione provvisoria e proseguire. C. Cancellarlo dalla simulazione. D. Cambiare risposta finché non si ha una sensazione positiva.

Risposta corretta: B. Durante la sessione devi restare in condizione di prova. L'analisi dell'errore avviene dopo, nel diario.

4. Quale coppia descrive meglio la differenza tra lacuna e richiamo?

A. Lacuna: non conosco; richiamo: conosco ma non recupero in tempo. B. Lacuna: sbaglio per fretta; richiamo: sbaglio per lettura. C. Lacuna: sbaglio orale; richiamo: sbaglio quiz. D. Lacuna: errore lieve; richiamo: errore grave.

Risposta corretta: A. La causa cambia il recupero: la lacuna richiede studio, il richiamo richiede esercizi attivi e distanziati.

5. In un quesito situazionale, quale opzione è di solito più solida?

A. Quella che promette al cittadino la soluzione più rapida. B. Quella che evita ogni coinvolgimento del responsabile. C. Quella coerente con ruolo, competenza, servizio, riservatezza e tracciabilità. D. Quella che scarica il problema sull'ufficio competente senza orientamento.

Risposta corretta: C. Il situazionale valuta condotta proporzionata e coerente con la funzione pubblica, non solo gentilezza o rigidità.

6. Dopo una simulazione, quale indicatore è insufficiente da solo?

A. Numero di risposte corrette. B. Cause degli errori. C. Tempi per blocco. D. Qualità dell'esposizione.

Risposta corretta: A. Il punteggio di allenamento non spiega cosa correggere. Serve integrarlo con contenuto, tempo, strategia ed esposizione.

7. Quale riga di diario è più utile?

A. "Contabilità sbagliata: ripassare." B. "Male il quiz 5." C. "Confuso programmazione e gestione; causa confusione; output: tabella + due quesiti nuovi entro venerdì." D. "Studiare tutto meglio."

Risposta corretta: C. Una riga utile identifica errore, causa, correzione, output e scadenza.

8. Quale nuova prova verifica meglio il recupero di un errore applicativo?

A. Rileggere la soluzione appena vista. B. Rifare identico il quesito subito dopo. C. Affrontare un caso diverso che richiede la stessa regola. D. Saltare il tema per evitare frustrazione.

Risposta corretta: C. Il recupero vero si vede nel trasferimento: stessa regola, contesto diverso.

DUE RISPOSTE BREVI

Risposta breve 1 — Distingui dato ufficiale e scelta di allenamento.

Il dato ufficiale deriva dal bando, dall'avviso, dal diario della prova o da comunicazioni della procedura: prove previste, materie, criteri dichiarati, calendario, strumenti, eventuali soglie o penalità. La scelta di allenamento è una decisione personale per prepararsi: numero di quesiti della simulazione, ordine dei nuclei, aggiunta di risposte brevi, casi o orale, modalità di correzione. Confondere i due piani è pericoloso: l'allenamento può essere flessibile, la disciplina della prova no.

Risposta breve 2 — Perché il diario deve contenere il secondo tentativo?

Il secondo tentativo trasforma l'errore in verifica. Senza secondo tentativo, il diario registra soltanto che qualcosa è andato male. Con il secondo tentativo, il candidato controlla se la correzione funziona a distanza e in un output concreto: quiz nuovo, risposta breve, micro-caso o esposizione orale. La riga può essere chiusa solo quando la prestazione migliora davvero.

CASO RAGIONATO

Scenario

Stai preparando un concorso per un profilo amministrativo in un'amministrazione centrale. Nella simulazione svolgi un caso: un ufficio riceve una richiesta urgente di chiarimento da un cittadino su una pratica collegata a un procedimento seguito da un'altra struttura. Tu hai accesso ad alcune informazioni generali, ma non sei responsabile del procedimento. Devi indicare come ti comporti.

Risposta ragionata

La risposta deve partire dal ruolo. Non sei il responsabile del procedimento e non puoi promettere esiti o fornire valutazioni non di competenza. Puoi però orientare il cittadino in modo corretto, verificare quali informazioni generali siano comunicabili, indicare il canale o l'ufficio competente, lasciare traccia dell'interlocazione secondo le prassi dell'ufficio e coinvolgere il responsabile quando la richiesta lo richiede. Se emergono dati personali o informazioni riservate, devi rispettare limiti di conoscibilità e finalità di servizio.

La condotta migliore non è chiudere la conversazione con un rinvio secco, né sostituirti all'ufficio competente. È una risposta proporzionata: servizio, competenza, tracciabilità, prudenza.

Criterio	Presente?
Identifica il proprio ruolo	
Non promette esiti	
Criterio	Presente?
Orienta verso canale competente	
Rispetta riservatezza	
Criterio	Presente?
Prevede traccia o coinvolgimento responsabile	
Usa linguaggio chiaro e professionale	

TRACCIA ORALE

Traccia

"Spieghi come imposterebbe una simulazione finale per un concorso nelle Funzioni Centrali e come utilizzerebbe il diario degli errori nei giorni successivi."

Scaletta attesa

1. Partire dal bando: prove, materie, criteri e punti da verificare.
2. Costruire una matrice materia-output: quiz, risposta breve, caso, situazionale, orale.
3. Svolgere la sessione con consegna, timer, giri di risposta e correzione differita.
4. Correggere risultato, contenuto, tempo, strategia ed esposizione.
5. Classificare gli errori per causa.
6. Compilare diario con nuovo output, scadenza e secondo tentativo.
7. Trasformare i pattern in piano di recupero e nuova simulazione.

Criterio di buona esposizione

La risposta deve essere ordinata, non generica. Deve evitare numeri ufficiali inventati e deve mostrare il passaggio decisivo: la simulazione non finisce con il punteggio, ma con una scelta di recupero.

Diario e recupero

Compila ora il diario della verifica precedente.

Errore	Causa	Correzione	Nuovo output	Scadenza	2° tentativo

Poi scegli tre priorità massime.

Priorità	Perché conta	Drill	Nuova verifica
1			
2			
3			

Chiudi il modulo solo quando hai una nuova prova mirata. La simulazione finale non serve a stabilire se "sei portato" per il concorso. Serve a rendere visibili gli errori, correggerli e trasformarli in capitale di studio riutilizzabile.

Riferimenti normativi e professionali essenziali

- D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, nel testo vigente, come cornice generale per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e per le procedure concorsuali.
- D.P.R. 16 giugno 2023, n. 82, per le modifiche al regolamento concorsuale.
- Bando, avviso, diario della prova e comunicazioni ufficiali della singola procedura, da leggere sempre come fonte primaria per formato, criteri, calendario e modalità.
- Portale inPA e siti dell'amministrazione titolare o del gestore della procedura, quando utilizzati per pubblicazione e comunicazioni.

- Codice di comportamento, disciplina su trasparenza, anticorruzione, organizzazione, performance, contratti pubblici e digitale pubblico, nei limiti in cui siano previsti dal programma d'esame del bando.

Appendici operative

B
BANDO**A**
AREE**N**
NUCLEI**D**
DIARIO**O**
OUTPUT

Appendici operative

Il capitolo chiude il modulo M-FC01 con strumenti di lavoro. Non ripete in forma enciclopedica i capitoli precedenti: raccoglie materiali stampabili, controllabili e riutilizzabili per lo studio su Ministeri, Presidenza del Consiglio dei ministri, Avvocatura dello Stato e Funzioni Centrali. Il pacchetto comprende un glossario specialistico, tavole comparative, un Bando Decoder adattato alla famiglia M-FC01, una checklist finale, cento domande originali di ripasso e uno schema per la prova orale.

L'uso è pratico: davanti a un bando, devi capire se appartiene al perimetro M-FC01, quali capitoli attivare, quali fonti ufficiali verificare, quali output allenare e quali rischi non lasciare impliciti. Le appendici non sostituiscono il bando e non fissano regole valide per tutte le procedure. Forma delle prove, punteggi, soglie, titoli, scadenze, sedi, piattaforme ed eventuali adempimenti operativi dipendono sempre dall'atto ufficiale della singola procedura e dai suoi avvisi successivi.

Il metodo BANDO resta il riferimento operativo: si legge la procedura, si classifica il profilo e solo dopo si costruisce il piano. Nel modulo M-FC01 la sequenza conta particolarmente, perché la parola "centrale" può trarre in inganno. Un concorso può essere gestito su inPA, da Formez o da una commissione RIPAM senza riguardare automaticamente Ministeri, Presidenza del Consiglio o Avvocatura. Allo stesso modo, un profilo chiamato "funzionario" o "assistente" non basta a stabilire quali attività svolgerai, quali norme devi dominare e quale taglio avrà la prova.

Usa le appendici con una sequenza di lavoro. Isola amministrazione, ente gestore, profilo, area contrattuale e programma. Segna le parti specialistiche: organizzazione del Governo e dei Ministeri, Presidenza, Avvocatura, rapporto di lavoro nelle Funzioni Centrali, PIAO, performance, contabilità, contratti pubblici, digitale, comportamento e prove situazionali. Trasforma poi il risultato in esercizi, casi, risposte orali, simulazioni e correzione degli errori.

Obiettivo del capitolo

Al termine devi poter svolgere quattro operazioni senza appunti esterni: compilare una scheda di lettura del bando M-FC01, controllare se il piano copre il perimetro ministeriale, ripassare con cento domande originali e costruire una risposta orale ordinata. Se un'informazione è mobile, come una struttura organizzativa, una sede, una scadenza o un numero di posti, non va memorizzata da qui: va marcata come VERIF e controllata sulla fonte ufficiale aggiornata.

Mappa BANDO degli strumenti

Passaggio	Cosa devi estrarre	Strumento di questo capitolo	Decisione pratica
Bando	amministrazione, profilo, area, prove, materie, scadenze	Bando Decoder M-FC01	procedere, verificare o sospendere
Ambito	Ministero, Presidenza, Avvocatura o altro ente	tavole comparative	confermare il perimetro del modulo
Passaggio	Cosa devi estrarre	Strumento di questo capitolo	Decisione pratica
Nuclei	organizzazione, lavoro pubblico, contabilità, contratti, digitale, etica	checklist finale	costruire il piano di ripasso
Output	quiz, scritto breve, caso, orale, situazionale	domande e schema orale	allenare prove coerenti col bando
Passaggio	Cosa devi estrarre	Strumento di questo capitolo	Decisione pratica
Verifica	dati mobili, fonti vive, aggiornamenti	colonna VERIF	evitare risposte inventate o superate

Le fonti guida di questo capitolo sono: il bando e gli avvisi ufficiali della procedura; il portale inPA quando pubblica o rinvia agli atti della selezione; i siti istituzionali dell'amministrazione titolare, di Formez o RIPAM quando gestiscono la procedura; le fonti normative e contrattuali vigenti su organizzazione del Governo, Funzioni Centrali, Presidenza del Consiglio, Avvocatura, contabilità, contratti, digitale e comportamento pubblico. Pagine istituzionali e banche dati ufficiali servono per i dati vivi; il capitolo orienta la lettura e impedisce di confondere fonti, profili e prove.

15.1 Appendice A - Glossario operativo M-FC01

ERRORE TIPICO: USARE PAROLE VICINE COME SINONIMI

Un glossario operativo non è un elenco di definizioni da memorizzare. Nel modulo M-FC01 funziona come griglia di disambiguazione: quando leggi una parola nel bando, devi capire a quale amministrazione rinvia, quale fonte la disciplina, quale attività può generare e quale errore frequente devi evitare. Per questo il glossario non replica il vocabolario generale della pubblica amministrazione. Se una voce è presente anche nello studio di base, viene ripresa solo per il suo uso specifico in concorsi ministeriali, Presidenza del Consiglio, Avvocatura e Funzioni Centrali.

Usalo con un criterio operativo: ogni termine deve orientare almeno una scelta. Se leggi "ente gestore", sai che non coincide per forza con l'amministrazione che assumerà. Se leggi "Presidenza del Consiglio", eviti di trattarla come un ministero ordinario. Se leggi "Avvocatura dello Stato", la collochi come organo legale dello Stato, non come ufficio giudiziario. Se leggi "profilo", distingui il nome del profilo dalle attività effettive e dalle materie d'esame indicate dal bando.

Voce	Significato operativo	Uso in prova	Confusione da evitare
Amministrazione titolare	ente che bandisce o per cui si assume	individua fabbisogno, profilo, sede, graduatoria	confonderla con il portale di candidatura
Ente gestore	soggetto che cura fasi operative della selezione	spiega avvisi, calendari, piattaforme, prove	credere che determini il profilo sostanziale
Voce	Significato operativo	Uso in prova	Confusione da evitare
inPA	portale nazionale di reclutamento e pubblicazione	fonte per domanda e comunicazioni della procedura	usarlo come manuale delle materie
Formez/RIPAM	canale frequente di gestione di concorsi pubblici	utile per avvisi, prove, istruzioni operative	generalizzare un bando ad altri concorsi
Voce	Significato operativo	Uso in prova	Confusione da evitare
Codice concorso	identificativo della procedura o del profilo	evita errori tra profili simili	studiare sul profilo sbagliato
Profilo professionale	descrizione concorsuale del ruolo cercato	collega materie, prove e attività attese	dedurre mansioni solo dal titolo
Voce	Significato operativo	Uso in prova	Confusione da evitare
Area di inquadramento	collocazione contrattuale del personale non dirigente	aiuta a calibrare profondità e responsabilità	confonderla con area disciplinare di studio
Famiglia professionale	raggruppamento contrattuale o organizzativo di profili	orienta competenze e attività ricorrenti	trattarla come programma d'esame autonomo

Voce	Significato operativo	Uso in prova	Confusione da evitare
Comparto Funzioni Centrali	area contrattuale di molte amministrazioni statali centrali	chiarisce lessico di lavoro e classificazione	estenderlo automaticamente a ogni ente pubblico
Area Funzioni Centrali	area della dirigenza collegata al comparto	utile nei bandi dirigenziali o per contesto	mescolarla ai profili non dirigenziali
Voce	Significato operativo	Uso in prova	Confusione da evitare
Ministero	amministrazione centrale di settore	inquadra competenze, uffici, funzioni e responsabilità	identificarlo con il ministro-persona
Ministro	organo politico posto al vertice del dicastero	distingue indirizzo politico e gestione amministrativa	attribuirgli attività gestionali ordinarie
Voce	Significato operativo	Uso in prova	Confusione da evitare
Consiglio dei ministri	organo collegiale del Governo	utile per atti, indirizzo e deliberazioni governative	confonderlo con la Presidenza come struttura
Presidente del Consiglio	organo che dirige la politica generale del Governo	inquadra impulso, coordinamento e responsabilità politica	trattarlo come superiore gerarchico dei ministri
Voce	Significato operativo	Uso in prova	Confusione da evitare
Presidenza del Consiglio	struttura di supporto al Presidente	spiega funzioni di coordinamento e supporto	considerarla un ministero ordinario
Dipartimento	struttura che aggrega funzioni ampie	legge organigrammi e responsabilità macro	credere che esista in ogni ministero allo stesso modo
Voce	Significato operativo	Uso in prova	Confusione da evitare
Direzione generale	struttura di gestione su competenze determinate	aiuta nei casi su procedimenti e uffici	confonderla con ufficio politico
Ufficio di diretta collaborazione	supporto agli organi politici	utile per distinguere politica e amministrazione	assimilarlo alla linea gestionale ordinaria

Voce	Significato operativo	Uso in prova	Confusione da evitare
Segretario generale	vertice amministrativo in alcune strutture	inquadra coordinamento interno e raccordo	attribuirgli sempre funzioni identiche ovunque
Struttura di missione	struttura temporanea o dedicata a obiettivi specifici	serve nei casi su progetti e coordinamento	considerarla stabile senza verifica
Voce	Significato operativo	Uso in prova	Confusione da evitare
Articolazione territoriale	presenza periferica di amministrazioni centrali	distingue centro e territorio	confonderla con ente locale
Avvocatura dello Stato	organo legale dello Stato	colloca difesa e consulenza giuridica pubblica	trattarla come ministero, tribunale o studio privato
Voce	Significato operativo	Uso in prova	Confusione da evitare
Avvocatura generale	struttura centrale dell'Avvocatura	orienta funzioni e coordinamento nazionale	usarla come sinonimo di tutte le sedi
Avvocatura distrettuale	articolazione territoriale dell'Avvocatura	utile nei flussi di fascicoli e rapporti con uffici	assimilarla a un ufficio giudiziario
Voce	Significato operativo	Uso in prova	Confusione da evitare
Patrocinio	difesa in giudizio delle amministrazioni	collega atti, termini, documenti e rappresentanza	confonderlo con consulenza preventiva
Parere legale	consulenza giuridica richiesta all'Avvocatura	serve nei casi su decisioni amministrative complesse	pensare che sostituisca la decisione dell'amministrazione
Voce	Significato operativo	Uso in prova	Confusione da evitare
Fascicolo	insieme ordinato di atti, documenti, scadenze e comunicazioni	centrale nei casi pratici e nell'Avvocatura	ridurlo a un semplice archivio passivo
PIAO	piano integrato di attività e organizzazione	collega obiettivi, performance, rischi e personale	leggerlo come somma meccanica di piani

Voce	Significato operativo	Uso in prova	Confusione da evitare
Performance	ciclo di obiettivi, indicatori, risultati e valutazione	utile per domande su organizzazione e responsabilità	ridurla al premio economico
Valore pubblico	risultato amministrativo utile alla collettività	orienta PIAO e programmazione	usarlo come formula retorica senza indicatori
Voce	Significato operativo	Uso in prova	Confusione da evitare
Anticorruzione	prevenzione dei rischi di cattiva amministrazione	collega trasparenza, processi, responsabilità	limitarla ai reati penali
Trasparenza	pubblicazione, conoscibilità e accessibilità dell'azione pubblica	entra in casi su atti, dati e obblighi	confonderla con pubblicità totale indiscriminata
Voce	Significato operativo	Uso in prova	Confusione da evitare
RUP	responsabile unico del progetto nei contratti pubblici	colloca responsabilità lungo il ciclo dell'affidamento	chiamarlo ancora responsabile unico del procedimento
Stazione appaltante	amministrazione o soggetto che affida il contratto	individua decisioni, piattaforme, controlli	confonderla con operatore economico
Voce	Significato operativo	Uso in prova	Confusione da evitare
BDNCP	banca dati nazionale dei contratti pubblici	riferimento per pubblicità, tracciabilità e dati	trattarla come archivio locale dell'ufficio
FVOE	fascicolo virtuale dell'operatore economico	serve per verifiche sull'operatore	confonderlo con il fascicolo interno della gara
Voce	Significato operativo	Uso in prova	Confusione da evitare
CIG	codice identificativo gara	collega tracciabilità, affidamento, monitoraggio	confonderlo con il CUP
CUP	codice unico di progetto	individua progetti di investimento pubblico	usarlo per ogni acquisto ordinario

Voce	Significato operativo	Uso in prova	Confusione da evitare
Competenza finanziaria	imputazione di entrate e spese all'esercizio	utile in contabilità pubblica	confonderla con cassa
Residuo	entrata o spesa non riscossa o pagata entro l'esercizio	serve per rendiconto e gestione	trattarlo come nuovo stanziamento
Voce	Significato operativo	Uso in prova	Confusione da evitare
Agente contabile	soggetto che maneggia denaro, beni o valori pubblici	collega resa del conto e responsabilità	attribuire la qualifica a chiunque gestisca pratiche
VERIF	segnale di dato mobile da controllare su fonte ufficiale	protegge da errori su date, sedi, numeri, strutture	sostituirlo con memoria o appunti personali

Per studiare, non limitarti a copiare il glossario in ordine alfabetico. Usa tre colori o tre segni: uno per le parole che individuano l'ente, uno per quelle che incidono sulle prove, uno per quelle che generano rischi pratici. In una procedura M-FC01 reale, le parole decisive sono spesso poche: amministrazione titolare, profilo, area, materie specialistiche, struttura organizzativa e forma delle prove. Le altre servono a evitare risposte confuse.

Esercizio rapido: scegli dieci voci e costruisci una frase da prova orale per ciascuna. La frase deve contenere una definizione minima, una funzione e un errore da evitare. Esempio: "La Presidenza del Consiglio è la struttura di supporto al Presidente del Consiglio per funzioni di impulso, coordinamento e supporto; non va trattata come un ministero ordinario né come una sede gerarchicamente sovraordinata a tutti i dicasteri". Se non riesci a chiudere la frase in venti secondi, quella voce non è ancora operativa.

15.2 Appendice B - Tavole Ministeri, Presidenza e Avvocatura

Le tavole comparative aiutano a leggere gli enti senza ridurre il concorso a un controllo dell'organigramma del momento. La struttura interna dei Ministeri, della Presidenza del Consiglio e dell'Avvocatura può cambiare per norme, regolamenti, decreti organizzativi e atti interni. Il candidato deve conoscere funzioni e distinzioni stabili; deve invece marcare come VERIF denominazioni attuali di dipartimenti, uffici, direzioni, incarichi, sedi, numeri e titolari.

La prima tavola separa tre oggetti che nei quiz e negli orali vengono spesso avvicinati: il ministero come amministrazione di settore, la Presidenza del Consiglio come struttura di supporto al Presidente e l'Avvocatura dello Stato come organo legale. Non ordina gli enti per importanza e non descrive tutte le competenze. Indica il linguaggio, la fonte e la cautela corretti.

Profilo istituzionale	Ministeri	Presidenza del Consiglio dei ministri	Avvocatura dello Stato
Natura funzionale	amministrazioni centrali di settore	struttura di supporto, impulso e coordinamento del Presidente	organo legale dello Stato
Fonte di base	ordinamento del Governo, ordinamenti ministeriali, regolamenti di organizzazione	disciplina della Presidenza, legge sul Governo, DPCM organizzativi	regio decreto sull'Avvocatura e fonti successive
Profilo istituzionale	Ministeri	Presidenza del Consiglio dei ministri	Avvocatura dello Stato
Funzione ricorrente	amministrare politiche pubbliche di settore	sostenere direzione politica generale e coordinamento	difesa e consulenza legale per lo Stato e amministrazioni ammesse
Lessico da usare	ministro, dicastero, dipartimenti, direzioni generali, uffici	Presidente, Segretario generale, dipartimenti, uffici, strutture di missione	Avvocato generale, avvocature distrettuali, patrocinio, pareri, fascicoli
Profilo istituzionale	Ministeri	Presidenza del Consiglio dei ministri	Avvocatura dello Stato
Rapporto con il personale	ordinariamente Funzioni Centrali, salvo specificità	comparto e aree con disciplina specifica per la Presidenza	personale amministrativo inserito in contesto legale-specialistico
Rischio d'esame	confondere indirizzo politico e gestione	trattarla come ministero ordinario	trattarla come ufficio giudiziario o studio privato

La seconda tavola collega struttura, profilo e attività. È utile quando il bando descrive un profilo amministrativo senza spiegare in modo narrativo che cosa accadrà nell'ufficio. Non devi inventare mansioni: devi dedurre solo il tipo di output da allenare. Un assistente potrà essere più esposto ad attività istruttorie, protocollazione, supporto, gestione documentale e rapporti con utenti o uffici; un funzionario potrà richiedere maggiore autonomia istruttoria, capacità di inquadrare norme, predisporre atti, controllare flussi e sostenere risposte scritte o orali più argomentate.

Il perimetro effettivo resta però quello del bando e del profilo.

Indizio nel bando	Lettura corretta	Output di studio	Segnale VERIF
amministrazione centrale di settore	attiva capitoli su Governo, ministeri, organizzazione e competenze	schema ente-funzione-ufficio-atto	regolamento o sito organizzativo vigente
Presidenza del Consiglio	attiva specificità di supporto e coordinamento	distinzione Presidente, Presidenza, Consiglio, Ministeri	assetto corrente dei dipartimenti e uffici
Indizio nel bando	Lettura corretta	Output di studio	Segnale VERIF
Avvocatura dello Stato	attiva patrocinio, pareri, fascicoli, riservatezza	caso su flusso documentale e rapporto con amministrazione assistita	sedi e articolazioni indicate nel bando
profilo amministrativo	collega diritto amministrativo, lavoro pubblico, documenti, trasparenza	risposta breve e caso procedurale	attività effettive del profilo
Indizio nel bando	Lettura corretta	Output di studio	Segnale VERIF
profilo contabile	rafforza bilancio, impegni, pagamenti, controlli	esercizi su fasi entrata/spesa e tracciabilità	eventuali richiami a sistemi o piattaforme
profilo contratti/digitale	rafforza ciclo dell'affidamento e amministrazione digitale	caso su RUP, piattaforme, CIG, documenti	soglie, procedure e strumenti aggiornati

La terza tavola evita di studiare ogni argomento con lo stesso peso. Alcuni contenuti sono CORE perché reggono il modulo: perimetro M-FC01, organizzazione centrale, distinzione politica-amministrazione, lavoro pubblico, prove e bando. Altri salgono ad ALTA priorità in base al profilo: contratti, contabilità, digitale, PIAO, performance, Avvocatura. Altri restano MEDIA o si attivano solo se compaiono nel bando. L'ultima colonna va controllata con rigore: senza fonte certa, un'ipotesi non diventa nozione.

Area	Quando diventa prioritaria	Prova più probabile	Errore da correggere	Controllo fonte
ordinamento del Governo	sempre nei bandi ministeriali e PCM	quiz, orale, risposta breve	Governo uguale PA	fonte normativa generale
organizzazione ministeriale	profili nei dicasteri	caso, orale, quiz	organigramma imparato senza funzione	regolamento e sito aggiornato
Area	Quando diventa prioritaria	Prova più probabile	Errore da correggere	Controllo fonte
Presidenza del Consiglio	bando PCM o funzioni di coordinamento	orale e caso	PCM ministero ordinario	disciplina PCM e atti organizzativi
Avvocatura	bando Avvocatura o profili legali-amministrativi	caso documentale e orale	Avvocatura giudice	disciplina Avvocatura e bando
Area	Quando diventa prioritaria	Prova più probabile	Errore da correggere	Controllo fonte
Funzioni Centrali	quasi sempre nel profilo	lettura profilo, orale	CCNL come programma d'esame	bando e contratto pertinente
contabilità pubblica	profili amministrativo-contabili	quiz, scritto, caso	cassa uguale competenza	norme e manuale ufficiale
Area	Quando diventa prioritaria	Prova più probabile	Errore da correggere	Controllo fonte
contratti pubblici	profili acquisti, amministrativi, tecnici	quiz, caso, orale	RUP come vecchio procedimento	codice vigente e atti ANAC
digitale pubblico	profili documentali, servizi, contratti	quiz e caso	tecnologia senza base giuridica	CAD, AgID, piattaforme ufficiali
Area	Quando diventa prioritaria	Prova più probabile	Errore da correggere	Controllo fonte
comportamento e situazionali	prove attitudinali o orali	situazionale, caso, orale	risposta efficiente ma non imparziale	codice comportamento e bando

Usa anche una scheda di controllo per i dati mobili. La scheda separa il ripasso dalle informazioni che possono scadere nel piano.

Dato mobile	Fonte da controllare	Quando controllare	Come segnarlo
numero posti e sedi	bando, rettifiche, avvisi ufficiali	prima della domanda e prima della prova	VERIF posti/sedi
calendario e convocazioni	portale procedura, sito gestore, inPA	ogni settimana vicino alle prove	VERIF diario
Dato mobile	Fonte da controllare	Quando controllare	Come segnarlo
articolazione interna dell'ente	sito istituzionale e atti organizzativi	quando prepari orale o caso	VERIF organigramma
commissione, modalità, piattaforma	avvisi ufficiali della procedura	prima della prova	VERIF istruzioni
Dato mobile	Fonte da controllare	Quando controllare	Come segnarlo
soglie, punteggi, titoli	bando e avvisi	prima di simulare	VERIF regole prova
contratti e piattaforme digitali	norme vigenti, ANAC, AgID	quando compaiono nel programma	VERIF aggiornamento

Valuta ogni tabella per il suo uso in prova: resta utile se migliora la risposta; diventa rischiosa quando accumula denominazioni correnti non verificate. In sede di prova devi dimostrare padronanza delle funzioni, dei rapporti e dei rischi amministrativi. I nomi aggiornati di uffici e strutture vanno controllati, non reinventati.

15.3 Appendice C - Bando Decoder M-FC01

Il Bando Decoder M-FC01 è una scheda di estrazione. Va compilato prima di iniziare il piano e aggiornato ogni volta che esce una rettifica, un diario, un avviso sulle prove o una comunicazione dell'ente gestore. Riduce il rischio di errori di impostazione: studiare per il concorso sbagliato, attribuire al bando regole che non contiene o ignorare il delta specialistico dei Ministeri, della Presidenza o dell'Avvocatura.

La scheda è volutamente asciutta. Ogni riga deve contenere un dato ufficiale, un rinvio alla fonte consultata o un segnale VERIF. Se un'informazione manca, non completarla con memoria, abitudine o analogia: scrivi "VERIF" e indica dove la controllerai. Se il bando usa parole generiche, come "materie attinenti al profilo", riportale e poi estrai le materie elencate; non aggiungere argomenti solo perché sembrano probabili.

SCHEDA VUOTA

Campo	Da compilare	Fonte o controllo	Esito
Amministrazione titolare	nome dell'ente che assume o utilizza la graduatoria	bando e sito istituzionale	
Ente gestore	inPA, Formez, RIPAM, commissione o altro gestore operativo	bando e avvisi	
Campo	Da compilare	Fonte o controllo	Esito
Tipo ente M-FC01	Ministero, Presidenza del Consiglio, Avvocatura, altro da escludere o verificare	bando e disciplina dell'ente	
Codice procedura/profilo	codice concorso, profilo, eventuale famiglia	bando	
Campo	Da compilare	Fonte o controllo	Esito
Area o inquadramento	area contrattuale, profilo, eventuale posizione economica se indicata	bando e CCNL richiamato	
Posti e sedi	numero, sedi, riserve, eventuali scorrimenti	bando e rettifiche	
Campo	Da compilare	Fonte o controllo	Esito
Requisiti	titolo di studio, requisiti generali, specifici, equipollenze	bando	
Domanda	piattaforma, scadenza, pagamento, allegati, dichiarazioni	bando e portale	

Campo	Da compilare	Fonte o controllo	Esito
Prove	preselettiva, scritto, orale, pratica, titoli, situazionale	bando e avvisi	
Regole di punteggio	soglie, penalità, valutazione titoli, idoneità	bando	
Campo	Da compilare	Fonte o controllo	Esito
Materie comuni	diritto amministrativo, pubblico impiego, trasparenza, digitale, contabilità o altre materie indicate	bando	
Materie M-FC01	Governo, Ministeri, PCM, Avvocatura, Funzioni Centrali, profilo specifico	bando e programma	
Campo	Da compilare	Fonte o controllo	Esito
Delta specialistico	cosa cambia rispetto a un concorso PA generale	confronto con perimetro M-FC01	
Output da allenare	quiz, risposta breve, caso, orale, situazionale, simulazione	forma prove	
Campo	Da compilare	Fonte o controllo	Esito
Fonti vive	pagine e avvisi da monitorare	bando, inPA, sito ente, sito gestore	
Rischi principali	ambiguità, dati mobili, materie killer, profilo simile	lettura critica	
Campo	Da compilare	Fonte o controllo	Esito
Decisione	procedo, procedo con VERIF, recupero prima di procedere, escludo dal modulo	sintesi finale	

ESEMPIO ANONIMO

L'esempio seguente non descrive una procedura reale. Serve a mostrare il modo di compilazione.

Campo	Compilazione anonima
Amministrazione titolare	Ministero Alfa
Ente gestore	Portale nazionale con supporto operativo di soggetto esterno indicato nel bando
Campo	Compilazione anonima
Tipo ente M-FC01	Ministero: perimetro M-FC01 confermato
Codice procedura/profilo	Codice AMM-01, profilo funzionario amministrativo
Campo	Compilazione anonima
Area o inquadramento	Area dei funzionari del comparto Funzioni Centrali, come indicato nel bando
Posti e sedi	numero e sedi da non riportare nel piano stabile; segnati come VERIF fino alla chiusura della domanda
Campo	Compilazione anonima
Requisiti	laurea indicata dal bando; equipollenze da verificare nella fonte ufficiale
Domanda	piattaforma, scadenza, contributo e allegati secondo istruzioni del bando
Campo	Compilazione anonima
Prove	scritto a quesiti e orale; eventuale prova situazionale solo se prevista
Regole di punteggio	soglie e criteri riportati dal bando, senza estensione ad altri concorsi
Campo	Compilazione anonima
Materie comuni	amministrativo, pubblico impiego, trasparenza, digitale, contabilità pubblica se indicata
Materie M-FC01	organizzazione del Governo, Ministeri, rapporto indirizzo-gestione, PIAO, performance
Campo	Compilazione anonima
Delta specialistico	distinzione Ministero-ministro-Governo; organizzazione centrale; lettura del profilo ministeriale
Output da allenare	60% quiz e risposta breve, 25% casi amministrativi, 15% orale

Campo	Compilazione anonima
Fonti vive	bando, pagina procedura, avvisi, sito istituzionale del Ministero Alfa
Rischi principali	confondere ente gestore e titolare; studiare organigramma non aggiornato; trascurare contabilità
Campo	Compilazione anonima
Decisione	procedo con due VERIF aperti: calendario e assetto organizzativo corrente

Rileggi la scheda dopo la domanda, durante la costruzione del piano e nella settimana finale. All'inizio conferma che il concorso sia coerente con il modulo; nella pianificazione distribuisce tempo e output in base alle prove; prima dell'esame toglie dal piano ciò che è solo curiosità e porta in simulazione ciò che il bando può chiedere.

Il Decoder deve restare selettivo. Se la riga "materie M-FC01" supera mezza pagina, stai copiando il programma invece di classificarlo. Se la riga "rischi" è vuota, la lettura non ha ancora isolato i punti sensibili della procedura. Se la riga "decisione" dice sempre "procedo", anche quando mancano fonte, calendario o profilo chiaro, il metodo sta funzionando come conferma preventiva e non come controllo.

15.4 Appendice D - Checklist finale e controllo fonti

Con la checklist finale stabilisci se il materiale è pronto, se richiede recupero o se contiene dati da verificare prima dell'uso. Per questo ogni riga ha tre stati possibili: Pronto, Recupero, VERIF. "Pronto" significa che sai rispondere e hai una fonte stabile o una regola del bando. "Recupero" significa che il contenuto è stabile ma non lo padroneggi. "VERIF" significa che il dato può cambiare o che non hai ancora la fonte ufficiale.

Non mescolare questi tre stati. Una lacuna sul rapporto tra Ministeri e Presidenza è recupero, perché si studia. Una sede di prova non confermata è VERIF, perché si controlla. Una soglia di punteggio che ricordi da un altro concorso non è recupero né pronto: è un dato non utilizzabile finché non lo trovi nel bando.

Area di controllo	Domanda operativa	Stato	Evidenza minima	Azione se non pronto
Fonte principale	ho il bando corretto e l'ultimo avviso utile	Pronto/VERIF	file o pagina ufficiale datata	ricontrollare portale e sito ente
Amministrazione	so distinguere titolare, gestore e sede di lavoro	Pronto/Recupero	scheda Decoder compilata	rileggere bando e tavola enti

Area di controllo	Domanda operativa	Stato	Evidenza minima	Azione se non pronto
Perimetro M-FC01	l'ente rientra in Ministeri, PCM, Avvocatura o richiede esclusione	Pronto/VERIF	classificazione motivata	verificare natura dell'ente
Profilo	ho capito area, famiglia, attività e output	Pronto/Recupero	riga profilo nel Decoder	riscrivere profilo in 5 righe
Area di controllo	Domanda operativa	Stato	Evidenza minima	Azione se non pronto
Prove	conosco forma, durata se indicata, punteggi e soglie	Pronto/VERIF	articolo del bando	non simulare con regole inventate
Materie comuni	ho isolato amministrativo, lavoro pubblico, digitale, trasparenza, contabilità se previste	Pronto/Recupero	mappa materie	costruire blocco di ripasso
Area di controllo	Domanda operativa	Stato	Evidenza minima	Azione se non pronto
Materie specialistiche	ho segnato Governo, Ministeri, PCM, Avvocatura, Funzioni Centrali	Pronto/Recupero	elenco M-FC01	attivare nuclei specialistici
Organizzazione corrente	uso funzioni stabili e verifico organigrammi mobili	Pronto/VERIF	fonte istituzionale	non memorizzare nomi incerti

Area di controllo	Domanda operativa	Stato	Evidenza minima	Azione se non pronto
Contratti pubblici	so spiegare ciclo, RUP, stazione appaltante, digitale	Pronto/Recupero	caso risolto	fare tre casi brevi
Contabilità	distinguo competenza, cassa, residui, impegno, pagamento	Pronto/Recupero	esercizio corretto	ripassare fasi entrata/spesa
Area di controllo	Domanda operativa	Stato	Evidenza minima	Azione se non pronto
PIAO e performance	collego obiettivi, rischi, personale, valore pubblico	Pronto/Recupero	risposta orale pronta	creare schema in 7 passaggi
Comportamento	so scegliere condotte integre in casi situazionali	Pronto/Recupero	10 situazionali corretti	correggere con codice comportamento
Area di controllo	Domanda operativa	Stato	Evidenza minima	Azione se non pronto
Diario errori	ho classificato gli errori ricorrenti	Pronto/Recupero	tabella errori aggiornata	trasformare errori in micro-esercizi
Simulazioni	ho fatto almeno una simulazione coerente col bando	Pronto/Recupero	punteggio e correzione	ripetere con tempo reale
Area di controllo	Domanda operativa	Stato	Evidenza minima	Azione se non pronto
Orale	ho sei tracce pronte e una griglia di autovalutazione	Pronto/Recupero	schema orale compilato	registrare una risposta da tre minuti
Decisione finale	so se presentarmi, recuperare o verificare	Pronto/VERIF	nota finale di scelta	fixare prossima azione concreta

La decisione finale deriva dagli stati assegnati. Sei "pronto" quando il bando è letto, il profilo è classificato, le materie sono mappate, le simulazioni rispettano la forma della prova e i dati mobili sono verificati o segnati. Sei in "recupero" quando la procedura è chiara ma sbagli ancora nuclei stabili: perimetro istituzionale, contabilità, contratti, digitale, lavoro pubblico, Avvocatura o Presidenza. Sei in "VERIF" quando mancano fonti o aggiornamenti ufficiali su calendario, sedi, soglie, rettifiche, piattaforme, organigrammi correnti o istruzioni operative.

La checklist va stampata o ricopiata in una pagina sola. Ogni voce deve avere una data: non rende vera la risposta, ma obbliga a distinguere ciò che hai studiato da ciò che hai solo visto una volta. Nei concorsi M-FC01 questo passaggio pesa molto, perché tra un bando ministeriale, un bando della Presidenza e un bando dell'Avvocatura cambiano parole, contesto, casi probabili e rischio di errore. Una checklist senza date e senza VERIF resta un elenco non verificabile.

Chiudi il controllo con tre righe scritte a mano: "la mia prova principale sarà...", "il mio rischio più alto è...", "prima della prova devo verificare...". Se la prima riga non corrisponde alla forma della prova indicata dal bando, devi tornare al Decoder. Se la seconda riga è generica, devi usare il diario errori. Se la terza riga è vuota, probabilmente stai ignorando una fonte viva.

15.5 Appendice E - Cento domande originali di ripasso

Le cento domande che seguono sono originali e servono al ripasso attivo. Non riproducono banche dati ufficiali e non promettono di anticipare i quesiti di una procedura. Obbligano a richiamare distinzioni, funzioni, fonti, casi e criteri di scelta coerenti con il modulo M-FC01.

Prima di iniziare, assegna a ogni blocco un tempo massimo e una soglia personale di recupero. La soglia non deve essere identica per tutti: sarà più alta sui blocchi collegati direttamente alla prova prevista dal tuo bando.

Lavora in tre giri. Prima rispondi senza consultare materiali, in massimo quattro righe per domanda. Poi correggi con il glossario, le tavole e il Decoder. Alla fine trasformi le domande sbagliate in micro-output: una definizione orale, un caso da risolvere, una tabella comparativa o una riga del diario errori. Se una domanda richiede un dato mobile, la risposta corretta non inventa il dato: indica la fonte ufficiale e segna VERIF.

BLOCCO 1 - PERIMETRO M-FC01 E LETTURA DEL BANDO

Q01. Quali elementi minimi ti servono per dire che un concorso rientra davvero nel perimetro M-FC01?

Q02. Perché l'ente gestore della procedura non coincide necessariamente con l'amministrazione titolare?

Q03. In che modo distingui un concorso ministeriale da un concorso di altro ente centrale non compreso nel modulo?

Q04. Quali righe del Bando Decoder devi compilare prima di iniziare lo studio delle materie?

Q05. Perché il codice concorso o il codice profilo è un dato operativo decisivo?

Q06. Quale errore nasce dal leggere solo il titolo del profilo senza leggere attività, area e prove?

Q07. Quando una materia deve essere segnata come CORE e quando invece come MOD o VERIF?

Q08. Quali dati del bando non devi mai completare per analogia con concorsi precedenti?

Q09. Come riconosci una materia specialistica M-FC01 dentro un programma molto ampio?

Q10. Quale decisione pratica devi prendere se bando, portale e avviso non coincidono?

Chiave/criterio: 1. amministrazione, natura ente, profilo, area, prove e materie; 2. il gestore cura fasi operative, la titolarità riguarda assunzione e fabbisogno; 3. con fonte istitutiva, amministrazione titolare e programma; 4. ente, profilo, prove, materie, fonti vive, rischi; 5. evita scambi tra profili simili; 6. deduzione indebita di mansioni e profondità; 7. CORE se necessario e stabile, MOD se legato al modulo, VERIF se dato mobile; 8. scadenze, sedi, soglie, penalità, piattaforme, posti;

9. presenza di Governo, Ministeri, PCM, Avvocatura, Funzioni Centrali; 10. prevale la fonte ufficiale da verificare e si sospende la decisione incerta.

BLOCCO 2 - GOVERNO, MINISTERI E PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

Q11. Qual è la differenza tra Governo come organo costituzionale e pubblica amministrazione come apparato?

Q12. Perché il ministro non va confuso con il ministero?

Q13. Come spiegheresti in tre frasi il rapporto tra Consiglio dei ministri e Presidente del Consiglio?

Q14. Quale funzione organizzativa svolge un ministero nell'amministrazione centrale?

Q15. Perché la Presidenza del Consiglio non è un ministero ordinario?

Q16. Qual è il ruolo generale delle strutture di supporto, impulso e coordinamento della Presidenza?

Q17. Che cosa devi verificare prima di citare dipartimenti o uffici attuali della Presidenza?

Q18. Perché l'indirizzo politico e la gestione amministrativa devono restare distinti?

Q19. Quale rischio d'esame nasce dal dire che il Presidente del Consiglio è superiore gerarchico dei ministri?

Q20. Come useresti una tavola comparativa per rispondere a un caso su competenze ministeriali?

Chiave/criterio: 11. Governo è organo politico-costituzionale, PA è apparato amministrativo; 12. ministro organo politico, ministero struttura amministrativa; 13. collegialità del Consiglio, direzione politica generale del Presidente, coordinamento; 14. cura funzioni pubbliche di settore; 15. supporta il Presidente e funzioni di coordinamento; 16. raccordo, impulso, istruttoria e supporto tecnico-amministrativo; 17. atti organizzativi e sito istituzionale aggiornato; 18. legalità, responsabilità e imparzialità; 19. altera la forma di governo e i rapporti tra organi; 20.

identifica fonte, funzione, organo competente e dato da verificare.

BLOCCO 3 - ORGANIZZAZIONE MINISTERIALE, PROFILI E FUNZIONI CENTRALI

Q21. Che cosa significa leggere un ministero per funzioni e non per elenco di uffici?

Q22. Quale differenza operativa c'è tra dipartimento e direzione generale?

Q23. In un caso pratico, come distingui ufficio centrale e articolazione territoriale?

Q24. Perché una struttura territoriale di un'amministrazione centrale non diventa un ente locale?

Q25. Come colleghi area contrattuale, famiglia professionale e profilo concorsuale?

Q26. Perché il CCNL aiuta a leggere il profilo ma non sostituisce il programma d'esame?

Q27. Quale differenza devi considerare nei bandi della Presidenza rispetto alle Funzioni Centrali ordinarie?

Q28. Come imposti lo studio se il profilo è amministrativo-contabile?

Q29. Come imposti lo studio se il profilo richiama contratti pubblici e digitale?

Q30. Quale risposta dai a chi dice che tutte le amministrazioni centrali hanno la stessa organizzazione?

Chiave/criterio: 21. si parte da competenze e responsabilità, non da nomi mobili; 22. il dipartimento aggrega funzioni ampie, la direzione generale gestisce competenze determinate; 23. guardi attribuzioni, rapporto col centro e fonte; 24. dipende dallo Stato, non dall'autonomia locale; 25. contratto, classificazione e attività devono essere coerenti col bando; 26. il bando decide materie e prove; 27. disciplina contrattuale e organizzativa specifica della Presidenza; 28. rafforzamenti bilancio, fasi contabili, controlli, pagamenti; 29. rafforzamenti ciclo affidamento, RUP, piattaforme, CAD, tracciabilità; 30. usi criteri comuni ma verifichi ogni ordinamento.

BLOCCO 4 - AVVOCATURA DELLO STATO

Q31. Perché l'Avvocatura dello Stato non va qualificata come ministero?

Q32. Quali sono le due funzioni principali da richiamare in una risposta sull'Avvocatura?

Q33. Che differenza c'è tra patrocinio e parere legale?

Q34. In che modo l'Avvocatura si rapporta con l'amministrazione assistita?

Q35. Perché il parere dell'Avvocatura non sostituisce automaticamente la decisione dell'amministrazione?

Q36. Che cosa rende specialistico un profilo amministrativo nell'Avvocatura?

Q37. Quali cautele richiede la gestione di un fascicolo legale?

Q38. Come distingui Avvocatura generale e avvocature distrettuali senza memorizzare dati mobili?

Q39. Quale errore commette chi studia l'Avvocatura come se fosse un ufficio giudiziario?

Q40. Come risponderesti a un caso in cui un ufficio invia documenti incompleti all'Avvocatura?

Chiave/criterio: 31. è organo legale dello Stato con disciplina propria; 32. difesa in giudizio e consulenza; 33. il patrocinio riguarda il giudizio, il parere orienta decisioni giuridiche; 34. riceve atti, fornisce assistenza legale, non assorbe ogni competenza amministrativa; 35. la responsabilità amministrativa resta all'ente competente; 36. documenti, termini, riservatezza, rapporti con uffici e fascicoli; 37. ordine, completezza, tracciabilità, segretezza e termini; 38. descrivi funzione centrale e articolazione territoriale, verificando sedi; 39. confonde difesa legale con giurisdizione; 40. chiedi integrazione, segnali urgenze, protocolli e riservatezza.

BLOCCO 5 - PIAO, PERFORMANCE, TRASPARENZA E COMPORTAMENTO

- Q41. Perché il PIAO va letto come integrazione e non come semplice fascicolo di piani?
- Q42. Quale collegamento c'è tra valore pubblico e performance amministrativa?
- Q43. Come spieghi il ciclo della performance in una risposta breve?
- Q44. Perché anticorruzione non significa solo repressione penale?
- Q45. Che rapporto c'è tra trasparenza e accessibilità dell'azione amministrativa?
- Q46. In un caso situazionale, perché l'efficienza non basta se manca imparzialità?
- Q47. Come usi il codice di comportamento per scegliere tra due condotte possibili?
- Q48. Perché conflitto di interessi e obbligo di astensione sono temi da allenare anche nei quiz?
- Q49. Quale errore nasce dall'usare strumenti digitali senza considerare riservatezza e correttezza?

Q50. Come colleghi obiettivi, rischi e personale in un'amministrazione ministeriale?

Chiave/criterio: 41. coordina attività, organizzazione, personale, rischi e obiettivi; 42. gli obiettivi devono produrre risultati utili e misurabili; 43. obiettivi, indicatori, misurazione, valutazione, rendicontazione; 44. comprende prevenzione, organizzazione e gestione del rischio; 45. rende conoscibili dati e atti secondo regole, limiti e responsabilità; 46. la condotta pubblica deve essere legale, imparziale e responsabile; 47. scegli opzione coerente con doveri di servizio, integrità e trasparenza; 48. sono situazioni ricorrenti di imparzialità concreta; 49.

viola correttezza, sicurezza o protezione dei dati; 50. PIAO come raccordo tra programmazione e gestione.

BLOCCO 6 - CONTABILITÀ PUBBLICA E CONTROLLI

- Q51. Qual è la differenza tra competenza e cassa?
- Q52. Come distingui accertamento, riscossione e versamento nelle entrate?
- Q53. Come distingui impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento nelle spese?
- Q54. Perché il residuo non va trattato come un nuovo stanziamento?
- Q55. Che funzione hanno missioni e programmi nella lettura del bilancio statale?
- Q56. Quale rapporto c'è tra equilibrio di bilancio e buon andamento?
- Q57. Perché la copertura finanziaria non coincide con una generica disponibilità di fondi?
- Q58. Che differenza c'è tra controlli interni e controllo della Corte dei conti?

Q59. Quando una persona può essere qualificata come agente contabile?

Q60. Come colleghi pagamenti, fattura elettronica e tracciabilità in un caso amministrativo?

Chiave/criterio: 51. competenza riguarda imputazione giuridico-contabile, cassa flussi effettivi; 52. nascita del credito, incasso, riversamento; 53. vincolo della spesa, verifica del debito, ordine, pagamento; 54. deriva da gestione non chiusa nell'esercizio; 55. collegano risorse a finalità pubbliche; 56. art. 97 e regole finanziarie orientano amministrazione responsabile; 57. richiede base normativa e quantificazione; 58. diversi per collocazione, finalità e momento; 59. quando maneggia denaro, beni o valori pubblici con obbligo di conto; 60.

pagamento segue controlli, documenti, codici e procedure tracciabili.

BLOCCO 7 - CONTRATTI PUBBLICI, DIGITALE E PNRR

Q61. Quali sono le fasi logiche del ciclo di un contratto pubblico?

Q62. Perché il RUP va chiamato responsabile unico del progetto?

Q63. Che differenza c'è tra stazione appaltante e operatore economico?

Q64. Perché il principio del risultato non autorizza scorciatoie illegittime?

Q65. Come spieghi il principio della fiducia senza trasformarlo in arbitrio?

Q66. Quale ruolo ha la BDNCP nella digitalizzazione dei contratti?

Q67. A cosa serve il FVOE e perché non coincide con il fascicolo interno della gara?

Q68. Che differenza c'è tra CIG e CUP?

Q69. In che modo CAD e contratti pubblici digitali si incontrano nella pratica?

Q70. Perché in un progetto PNRR milestones, target e rendicontazione non sono dettagli secondari?

Chiave/criterio: 61. programmazione, progettazione, decisione, affidamento, stipula, esecuzione, verifica e pagamento; 62. il codice vigente usa progetto come asse unitario; 63. una affida, l'altro partecipa o esegue; 64. il risultato resta dentro legalità, concorrenza e trasparenza; 65. valorizza responsabilità e competenza, non discrezionalità senza controllo; 66. assicura dati, pubblicità, interoperabilità e tracciabilità; 67. supporta verifiche sull'operatore; 68. gara/affidamento contro progetto di investimento; 69. documenti, piattaforme, firme, identità, interoperabilità; 70. condizionano monitoraggio, pagamenti e responsabilità.

BLOCCO 8 - CASI AMMINISTRATIVI E FLUSSI DOCUMENTALI

Q71. Un ufficio ministeriale riceve un'istanza incompleta: quali passaggi minimi devi indicare?

Q72. Una direzione generale deve coordinarsi con altra struttura: quale schema usi per descrivere il flusso?

Q73. Un documento contiene dati riservati: quali cautele inserisci nella risposta?

Q74. Un avviso modifica il calendario della prova: come aggiorni il tuo piano?

Q75. Un profilo prevede supporto amministrativo agli acquisti: quali nuclei del modulo attivi?

Q76. Un fascicolo destinato all'Avvocatura ha termini imminenti: quale priorità assegna?

Q77. Un ufficio vuole pubblicare dati online: quali controlli fai prima della pubblicazione?

Q78. Una fattura arriva prima della verifica della prestazione: quale errore devi evitare?

Q79. Una struttura di missione compare nel sito dell'ente: come la citi in prova?

Q80. Un bando richiama competenze trasversali: come le trasformi in allenamento?

Chiave/criterio: 71. protocollazione, verifica requisiti, richiesta integrazione se prevista, termini e responsabilità; 72. competenza, uffici coinvolti, atti, tracciabilità, esito; 73. minimizzazione, accessi autorizzati, riservatezza, canali corretti; 74. fonte ufficiale, Decoder, calendario studio, VERIF chiuso; 75. contratti, contabilità, digitale, comportamento, organizzazione; 76. completezza, urgenza, trasmissione sicura, tracciabilità; 77. base normativa, obblighi, limiti, qualità del dato; 78. pagamento automatico senza controlli; 79. come dato mobile verificato, non come struttura sempre presente; 80. casi situazionali, esempi di condotta e autovalutazione.

BLOCCO 9 - SITUAZIONALI, ETICA E LAVORO D'UFFICIO

Q81. Quale criterio scegli in un conflitto tra rapidità e rispetto della procedura?

Q82. Come reagisci se un collega ti chiede di saltare un controllo formale?

Q83. Che cosa fai se ricevi una richiesta informale su un fascicolo non di tua competenza?

Q84. Come gestisci una comunicazione aggressiva di un utente?

Q85. Perché la collaborazione tra uffici non elimina responsabilità e tracciabilità?

Q86. Come valuti una situazione di potenziale conflitto di interessi?

Q87. Quale comportamento è corretto se ti accorgi di un errore in un atto già trasmesso?

Q88. Come usi una piattaforma digitale se il sistema non consente una funzione necessaria?

Q89. Perché una risposta orale su etica pubblica deve contenere un esempio concreto?

Q90. Quale opzione scarti subito in una prova situazionale su regali, pressioni o favoritismi?

Chiave/criterio: 81. legalità, imparzialità e servizio, non velocità isolata; 82. chiedi chiarimento, rispetti procedura, segnali criticità; 83. non divulghi, indirizzi al canale competente, tracci; 84. mantieni correttezza, ascolto, limiti e canali ufficiali; 85. ogni passaggio deve restare attribuibile; 86. verifichi interesse personale, astensione e comunicazione; 87. segnali, documenti, correggi secondo procedimento; 88. non forzi il sistema, usi canali autorizzati e segnali problema; 89. dimostra applicazione, non solo memoria; 90. ogni opzione che sacrifica imparzialità, riservatezza o legalità.

BLOCCO 10 - PIANO FINALE, SIMULAZIONE E PROVA ORALE

Q91. Come trasformi il Bando Decoder in un piano di studio di 30 giorni?

Q92. Quali errori del diario meritano recupero immediato?

Q93. Come scegli il peso tra quiz, scritto, caso e orale?

Q94. Perché una simulazione deve rispettare la forma della prova ufficiale?

Q95. Che cosa fai se sbagli sempre domande su Ministeri e Presidenza?

Q96. Come prepari una risposta orale su un ente senza memorizzare l'intero organigramma?

Q97. Quali sette elementi minimi deve contenere una risposta orale M-FC01?

Q98. Come valuti se una risposta orale è troppo generica?

Q99. Quale controllo finale fai il giorno prima della prova?

Q100. Come decidi se un dato va studiato, recuperato o segnato come VERIF?

Chiave/criterio: 91. priorità dal bando, CORE, MOD, output, calendario e verifiche; 92. quelli ricorrenti, strutturali e collegati alla prova principale; 93. in base a forma, punteggio e rischi del bando; 94. altrimenti allena un compito diverso; 95. tabella comparativa, dieci domande mirate, due risposte orali; 96. funzione, fonte, struttura tipo e dato mobile da verificare; 97. inquadramento, definizione, funzione, distinzione, riferimento sicuro, applicazione e chiusura; 98. manca ente, fonte, funzione, esempio o limite;

99. bando, avvisi, sede, orario, documento, istruzioni, VERIF aperti; 100. stabile e richiesto si studia, stabile non padroneggiato si recupera, mobile o incerto si verifica.

Le cento domande rendono di più se non le tratti come una prova da svolgere una sola volta. Dopo ogni blocco scrivi una riga: "ho sbagliato perché...". Le cause utili sono poche: non conosco la definizione, confondo due enti, non collego la norma all'attività, salto la fonte, non riconosco il dato mobile, rispondo in modo troppo generale. Questa riga vale più del punteggio grezzo, perché indica quale appendice riaprire: glossario, tavole, Decoder, checklist o schema orale.

METODO DI CORREZIONE DEI DIECI BLOCCHI

La correzione delle cento domande deve orientare le decisioni di studio. Un blocco con sette risposte corrette può essere sufficiente se gli errori sono marginali; un blocco con nove risposte corrette può essere fragile se l'unico errore riguarda una distinzione centrale, come Presidenza del Consiglio e Ministero, patrocinio e parere, competenza e cassa, CIG e CUP. Chiudi quindi ogni blocco con tre indicatori: esattezza, qualità della motivazione, trasferibilità. Il primo controlla il contenuto richiamato, il secondo la spiegazione della risposta, il terzo la capacità di usare la stessa distinzione in un quiz, in un caso e in un orale.

Sul perimetro M-FC01, l'errore più grave è scambiare il canale della procedura con la natura dell'amministrazione. Se hai sbagliato le domande su ente titolare, ente gestore, portale o codice profilo, riapri subito il Bando Decoder. Non limitarti a rileggere la risposta corretta: prendi un bando reale o simulato e compila le prime sei righe della scheda. Il recupero è chiuso solo quando riesci a dire, senza esitazione, chi assume, chi gestisce, quale profilo è bandito, quale area viene indicata e quali prove sono previste.

Finché questi dati non sono stabili, qualunque piano di studio resta approssimativo.

Per Governo, Ministeri e Presidenza del Consiglio, l'errore ricorrente è usare parole istituzionali come sinonimi. Correggilo con una mini-tavola a tre colonne: organo o struttura, funzione, confusione da evitare. Inserisci Governo, Ministero, ministro, Presidente del Consiglio e Presidenza del Consiglio, poi costruisci una risposta orale da un minuto che contenga tutte e cinque le voci senza appiattirle. Se la risposta diventa un elenco, aggiungi una frase di funzione: chi indirizza, chi amministra, chi supporta, chi coordina, chi gestisce.

Per organizzazione ministeriale, profili e Funzioni Centrali, la correzione deve passare dal profilo all'attività. Se sbagli area, famiglia professionale o profilo, il problema riguarda la lettura del bando prima ancora della memoria. Scrivi una riga con il nome del profilo, una con l'area o l'inquadramento, una con le attività probabili ma non inventate, una con le materie richieste. Da qui decidi quali output allenare. Un profilo amministrativo richiede definizioni, casi procedurali e capacità documentale.

Un profilo contabile richiede fasi, controlli e tracciabilità. Un profilo contratti/digitale richiede ciclo dell'affidamento, piattaforme, responsabilità e documenti informatici.

Sull'Avvocatura dello Stato, il recupero non consiste nell'aumentare lo studio processuale. Il modulo chiede di capire il contesto amministrativo di un organo legale. Se confondi Avvocatura con ufficio giudiziario, riscrivi tre frasi: che cos'è, che cosa fa, che cosa non fa. Poi costruisci un caso breve su un fascicolo con documenti incompleti, termine imminente, richiesta di parere e necessità di riservatezza. La risposta corretta deve indicare ordine del fascicolo, tracciabilità, canale di trasmissione, rapporto con l'amministrazione assistita e limite della decisione amministrativa.

Se manca uno di questi elementi, l'errore è operativo prima che teorico.

Su PIAO, performance, trasparenza e comportamento, gli errori principali sono due. Il primo è la risposta per sigle: PIAO, performance, anticorruzione e trasparenza vengono elencati senza collegamento. Il secondo è la risposta moralistica: si dice che bisogna essere corretti, ma non si indicano obblighi, canali, rischi e responsabilità. Correggi con una catena essenziale: obiettivo, processo, rischio, misura, comportamento. In un'amministrazione centrale può riguardare un servizio, una procedura di acquisto, una pubblicazione obbligatoria, una gestione documentale o una relazione con l'utente.

La risposta è pronta quando sai dire quale valore pubblico si cerca, quale rischio si previene e quale condotta concreta è richiesta.

Per contabilità pubblica e controlli, le definizioni da sole non bastano. Devi mettere in ordine le fasi. Disegna due linee: una per l'entrata, una per la spesa. Sulla prima inserisci accertamento, riscossione e versamento. Sulla seconda inserisci impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento. Poi aggiungi competenza, cassa, residui e controlli nel punto corretto. Se non riesci a collocarli, ogni risposta resterà fragile. Nei concorsi M-FC01 la contabilità compare spesso in forma applicata: un pagamento non è solo uscita di denaro, ma conclusione di una sequenza di presupposti, verifiche, documenti e responsabilità.

Per contratti pubblici, digitale e PNRR, il recupero deve unire lessico e processo. Non studiare CIG, CUP, FVOE, BDNCP, RUP, piattaforme e interoperabilità come sigle isolate. Inseriscile nel ciclo: bisogno pubblico, programmazione, progettazione, decisione, affidamento, verifica, esecuzione, pagamento, pubblicità, monitoraggio. Quando sbagli una domanda, chiediti quale fase hai saltato. Se confondi CIG e CUP, il problema riguarda l'oggetto. Se confondi stazione appaltante e operatore economico, riguarda i ruoli. Se trasformi il principio del risultato in libertà di saltare regole, riguarda la legalità.

Ogni errore richiede un caso, non una definizione aggiunta.

Nei casi amministrativi e nei flussi documentali, la risposta corretta deve contenere un verbo d'ufficio: ricevere, protocollare, verificare, integrare, trasmettere, pubblicare, oscurare, pagare, segnalare, archiviare. Se non contiene verbi, è troppo teorica. Se contiene verbi ma non indica responsabile, fonte o tracciabilità, è troppo generica. Per recuperare, prendi un caso e riscrivilo in cinque passaggi: ingresso, controllo, decisione, comunicazione, conservazione. Lo stesso schema si applica a istanze, fascicoli legali, documenti riservati, fatture, richieste di accesso, avvisi di concorso e atti di gara.

Nel blocco situazionale, il punteggio misura anche l'orientamento alla funzione pubblica. Le opzioni sbagliate sono spesso ingannevoli perché promettono rapidità, quieto vivere, favore personale o soluzione informale. La correzione deve chiedere se l'opzione conserva legalità, imparzialità, trasparenza, riservatezza, responsabilità e servizio. Se una di queste dimensioni viene sacrificata senza base, la risposta va scartata. Quando il dubbio resta, scegli l'azione che mantiene traccia, coinvolge il responsabile corretto, usa canali autorizzati e non attribuisce al dipendente poteri che non ha.

Nel piano finale e nell'orale, l'errore tipico è allenare ciò che piace invece di ciò che il bando chiede. La correzione deve riportarti alla forma della prova. Se lo scritto è a quesiti, le definizioni devono diventare risposte rapide. Se l'orale è centrale, ogni argomento deve avere una traccia da tre minuti. Se c'è una componente situazionale, non basta il diritto: devi allenare decisioni amministrative plausibili. Chiudi il lavoro segnando per ogni blocco una delle tre etichette:

pronto, recupero, VERIF. Il blocco è pronto quando sai rispondere e motivare; è in recupero quando il contenuto è stabile ma fragile; è in VERIF quando dipende da fonte ufficiale mobile o non ancora controllata.

15.6 Appendice F - Schema risposta orale M-FC01

La prova orale M-FC01 non premia la recitazione di pagine. Richiede di inquadrare una questione amministrativa, usare parole corrette, distinguere enti simili, collegare fonte e funzione, applicare la regola a un caso e chiudere senza invenzioni. Lo schema seguente è adattato al perimetro Ministeri, Presidenza, Avvocatura e Funzioni Centrali. Non sostituisce il programma del bando; lo trasforma in risposta esponibile.

Usa sette passaggi, anche se non li nomini tutti ad alta voce: inquadra l'ente o l'istituto, definisci il termine centrale, spiega la funzione amministrativa, fai una distinzione utile, richiama una fonte sicura in modo sobrio, applica a un esempio di ufficio, procedura, documento o profilo, chiudi con un limite, una cautela o un dato da verificare. Una risposta che non contiene almeno quattro di questi passaggi di solito resta generica.

Passaggio	Formula pratica	Esempio M-FC01
Inquadrare	"Il tema riguarda..."	organizzazione centrale dello Stato
Definire	"Per ... si intende..."	Ministero, Presidenza, Avvocatura, PIAO, RUP
Passaggio	Formula pratica	Esempio M-FC01
Funzione	"Serve a..."	coordinare, gestire, difendere, programmare, controllare
Distinguere	"Non va confuso con..."	ministro/ministero, PCM/ministero, CIG/CUP
Passaggio	Formula pratica	Esempio M-FC01
Fonte sicura	"Il riferimento di base è..."	normativa su Governo, lavoro pubblico, contratti, CAD
Applicare	"In un ufficio questo significa..."	fascicolo, procedimento, acquisto, pubblicazione, pagamento
Passaggio	Formula pratica	Esempio M-FC01
Chiudere	"Il dato operativo va verificato..."	organigramma, calendario, soglia, piattaforma

SEI TRACCE ORALI

1. Spiega la differenza tra Governo, Ministeri e Presidenza del Consiglio, evidenziando il ruolo dell'organizzazione amministrativa.
2. Illustra come si legge un profilo delle Funzioni Centrali in un bando ministeriale, distinguendo area, famiglia, profilo, competenze e materie d'esame.
3. Descrivi le funzioni dell'Avvocatura dello Stato e il ruolo del personale amministrativo nella gestione dei fascicoli e dei rapporti con le amministrazioni.
4. Collega PIAO, performance, trasparenza e prevenzione della corruzione in un'amministrazione centrale.
5. Spiega il ciclo essenziale di un contratto pubblico, indicando il ruolo del RUP, della stazione appaltante e degli strumenti digitali.
6. Risolvi oralmente un caso in cui un ufficio deve gestire un documento riservato, una scadenza imminente e una richiesta di accesso o pubblicazione.

MODELLO DI RISPOSTA

Traccia scelta: differenza tra Ministero e Presidenza del Consiglio.

"Il tema riguarda l'organizzazione centrale dello Stato e, in particolare, il diverso ruolo di un ministero e della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il ministero è un'amministrazione centrale di settore, collegata a un ministro e organizzata per esercitare funzioni pubbliche in un ambito materiale determinato. La Presidenza del Consiglio, invece, è la struttura di supporto al Presidente del Consiglio per funzioni di impulso, coordinamento, raccordo e supporto tecnico-amministrativo. La distinzione è importante perché la Presidenza non va trattata come un ministero ordinario né come un superiore gerarchico dei dicasteri.

Il riferimento di base è la disciplina sull'organizzazione del Governo e della Presidenza, da leggere insieme agli atti organizzativi vigenti. In un concorso, questa differenza incide sia sulle domande teoriche sia sui casi: ad esempio, nella gestione di un procedimento interministeriale occorre individuare l'ente competente, il ruolo di coordinamento e gli atti da tracciare. Dipartimenti o uffici attuali restano dati organizzativi da verificare sulla fonte istituzionale aggiornata."

La risposta è solida perché non si limita alla definizione. Inquadra, distingue, indica funzione, usa una fonte sicura senza sovraccaricare, applica a un caso e chiude con una cautela sui dati mobili. Può essere adattata a molte tracce: Avvocatura, PIAO, contratti, contabilità, digitale, comportamento. Conviene mantenere l'architettura e cambiare l'oggetto.

GRIGLIA DI AUTOVALUTAZIONE ORALE

Criterio	0 punti	1 punto	2 punti
Inquadramento	parte da dettagli casuali	individua il tema ma non il perimetro	colloca ente, istituto e prova
Definizione	vaga o errata	corretta ma isolata	corretta e collegata alla funzione
Distinzione	confonde enti o ruoli	distingue solo in parte	evita l'errore tipico
Fonte	nessun riferimento o citazione inventata	riferimento generico	riferimento sicuro e pertinente
Criterio	0 punti	1 punto	2 punti
Applicazione	nessun esempio	esempio astratto	caso concreto d'ufficio
Chiusura	si interrompe senza sintesi	ripete la definizione	segnala limite, VERIF o conseguenza

Punteggio 10-12: risposta pronta. Punteggio 7-9: risposta utilizzabile, ma da rendere più concreta. Punteggio 4-6: recupero necessario su definizioni e distinzioni. Sotto 4: non allenare altre tracce; torna al glossario e registra l'errore nel diario. La griglia va usata registrando la risposta, non solo immaginandola. Una risposta che sembra chiara nella testa spesso diventa generica quando viene detta ad alta voce.

Verifica - collaudo degli strumenti finali

Questa verifica chiude il modulo con otto quiz commentati e un caso integrato. I quiz non sostituiscono le cento domande: controllano la scelta tra alternative vicine. Il caso integrato richiede di usare insieme Decoder, tavole, checklist e schema orale. Prima di svolgerlo, rileggi il bando simulato e segna ogni dato mobile come VERIF. Non devi inventare soglie, date o piattaforme.

QUIZ COMMENTATI

A. Formez. B. Il Ministero indicato dal bando. C. inPA. D. La commissione esaminatrice. Risposta corretta: B. Commento: il gestore può curare fasi operative, ma titolarità, fabbisogno e profilo dipendono dall'amministrazione per cui si assume.

1. In un concorso gestito da Formez per un Ministero, chi è necessariamente l'amministrazione titolare?

A. È sempre un ministero ordinario. B. È un ufficio giudiziario. C. È struttura di supporto al Presidente per funzioni di impulso, coordinamento e supporto. D. È un ente locale. Risposta corretta: C. Commento: la specificità della Presidenza è centrale nel modulo e impedisce di applicare meccanicamente lo schema del ministero.

2. Quale affermazione sulla Presidenza del Consiglio è corretta?

A. Bilancio locale e tributi comunali. B. Difesa in giudizio e consulenza legale. C. Vigilanza bancaria e sanzioni. D. Didattica e ricerca. Risposta corretta: B. Commento: l'Avvocatura è organo legale dello Stato; il personale amministrativo lavora su fascicoli, documenti, rapporti e riservatezza.

3. In un profilo dell'Avvocatura, quale coppia descrive meglio le funzioni specialistiche dell'ente?

A. Pagamento, impegno, ordinazione, liquidazione. B. Impegno, liquidazione, ordinazione, pagamento. C. Riscossione, versamento, impegno, pagamento. D. CUP, CIG, residuo, cassa. Risposta corretta: B. Commento: la sequenza aiuta nei casi contabili; eventuali dettagli procedurali vanno poi verificati nella disciplina applicabile.

4. Nel ciclo della spesa pubblica, quale sequenza è corretta come schema di base?

A. responsabile unico del progetto. B. responsabile unico del portale. C. referente unico del pagamento. D. revisore unico della procedura. Risposta corretta: A. Commento: la formulazione corretta conta, perché riflette il ciclo unitario del progetto pubblico.

5. Nel codice dei contratti pubblici vigente, il RUP è:

A. CORE. B. definizione stabile. C. VERIF fino a controllo ufficiale. D. materia da memorizzare dal manuale. Risposta corretta: C. Commento: i dati operativi mobili non si deducono e non si stabilizzano nel piano senza fonte ufficiale aggiornata.

6. Se un dato riguarda sedi di prova, calendario o piattaforma, nella checklist deve essere segnato come:

A. Saltare un controllo per velocizzare l'ufficio. B. Dare informazioni informali su un fascicolo non assegnato. C. Seguire canali autorizzati, tracciare il passaggio e segnalare il dubbio. D. Accettare una cortesia perché non incide sul procedimento. Risposta corretta: C. Commento: nelle prove situazionali vanno privilegiate legalità, imparzialità, tracciabilità, correttezza e responsabilità.

7. Quale risposta situazionale è più coerente con il codice di comportamento?

A. Elenco decorativo di piani. B. Strumento integrato che collega attività, organizzazione, personale, rischi e obiettivi. C. Bilancio economico dell'ente. D. Graduatoria dei dipendenti. Risposta corretta: B. Commento: il PIAO va collegato al valore pubblico e alla gestione amministrativa, non recitato come sigla.

8. Quale uso del PIAO è corretto in una risposta M-FC01?

CASO RAGIONATO INTEGRATO

Un bando anonimo prevede una selezione per funzionari amministrativi presso un'amministrazione centrale di settore. La procedura è pubblicata su portale nazionale e gestita da un soggetto esterno indicato negli avvisi. Il programma richiama diritto amministrativo, pubblico impiego, organizzazione del Governo e dei Ministeri, contabilità pubblica, contratti pubblici, amministrazione digitale, trasparenza e codice di comportamento. La prova scritta è descritta come prova a quesiti; l'orale comprende le materie dello scritto e una verifica sulle competenze trasversali.

Il calendario non è ancora stato pubblicato. Il bando indica più sedi possibili, rinviando a successivi avvisi per la distribuzione.

Compito 1: compila le righe essenziali del Bando Decoder. L'amministrazione titolare è l'amministrazione centrale di settore indicata dal bando; l'ente gestore è il soggetto esterno; il tipo ente rientra nel perimetro Ministeri se la fonte conferma natura ministeriale o amministrazione statale di settore coerente; profilo e area vanno riportati letteralmente; prove e materie vanno trascritte senza aggiunte; calendario e sedi restano VERIF.

Compito 2: scegli i nuclei prioritari. Sono CORE la lettura del bando, il perimetro istituzionale, il rapporto tra Governo, ministro e ministero, il pubblico impiego e la forma delle prove. Sono ALTA priorità contabilità, contratti, digitale, trasparenza, comportamento e competenze trasversali, perché compaiono nel programma. Restano VERIF calendario, sedi, eventuali istruzioni tecniche e assetto organizzativo corrente.

Compito 3: costruisci una risposta orale da due minuti. Una risposta efficace parte dall'inquadramento dell'amministrazione centrale, definisce il ministero come amministrazione di settore, distingue ministro e struttura amministrativa, collega il profilo alle Funzioni Centrali e poi applica il tutto a un caso: un funzionario amministrativo deve saper leggere atti, gestire flussi, rispettare trasparenza e riservatezza, collaborare negli acquisti e operare su documenti digitali. La chiusura deve ricordare che sedi, calendari e denominazioni organizzative correnti si controllano sugli avvisi ufficiali.

Compito 4: aggiorna la checklist. Segna "Pronto" su perimetro, materie e forma generale delle prove se hai fonte ufficiale. Segna "Recupero" su contabilità, contratti o digitale se la simulazione rivela errori stabili. Segna "VERIF" su calendario, sedi, piattaforma e istruzioni di convocazione. La decisione finale può essere "procedo con VERIF aperti", non "pronto assoluto".

Il caso è superato se riesci a produrre tre oggetti: una scheda Decoder coerente, una lista di priorità senza materie inventate e una risposta orale che non confonde Ministero, gestore e portale. Se manca uno dei tre, non ripetere tutto il modulo. Torna all'appendice corrispondente: Decoder per la lettura, tavole per le distinzioni, checklist per la decisione, schema orale per l'esposizione.

Riferimenti essenziali da tenere stabili: disciplina sull'organizzazione del Governo e dei Ministeri; disciplina della Presidenza del Consiglio; disciplina dell'Avvocatura dello Stato; contratti collettivi pertinenti alle Funzioni Centrali e alla Presidenza; normativa generale sul pubblico impiego; regole su PIAO, performance, trasparenza, anticorruzione e comportamento; contabilità pubblica; codice dei contratti pubblici vigente; Codice dell'amministrazione digitale; bando e avvisi ufficiali della singola procedura.

M-FC02

Agenzie Fiscali

Sezione interna del volume VOL-03 — Funzioni centrali, Fisco, Previdenza e Ispettivo.

Blocco	Sommario del modulo
Avvio	16 Mappa delle Agenzie fiscali e dei profili concorsuali; 17 Bando Decoder fiscale; 18 Ordinamento e organizzazione di AE, ADM e AdER; 19 Diritto tributario e teoria dell'imposta
Blocco	Sommario del modulo
Sviluppo	20 Accertamento, controlli e compliance fiscale; 21 Adempimenti fiscali: redditi, IVA, dichiarazioni; 22 Riscossione nazionale e lavoro in AdER; 23 Dogane e procedure doganali ADM
Blocco	Sommario del modulo
Allenamento	24 Accise, giochi e monopoli; 25 Catasto, cartografia, estimo e pubblicit� immobiliare; 26 Contabilit� aziendale ed economia d'impresa per il fisco; 27 Civile e commerciale applicati a fisco, dogane e riscossione
Blocco	Sommario del modulo
Strumenti	28 Casi pratici, quiz e orale nelle Agenzie fiscali; 29 Appendici operative; 30 Sanzioni amministrative e reati tributari; 31 Tutela e processo tributario

Mappa delle Agenzie fiscali e dei profili concorsuali

B BANDO	A AREE	N NUCLEI	D DIARIO	O OUTPUT
-------------------	------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Mappa delle Agenzie fiscali e dei profili concorsuali

Apertura editoriale

Un concorso nelle Agenzie fiscali non è un concorso amministrativo generico con qualche domanda in più di diritto tributario. È un concorso nel quale l'ente, il profilo e il programma indicano una funzione pubblica precisa: gestione delle entrate, servizi fiscali, controllo, catasto, dogane, accise, giochi, monopoli o riscossione. Se questa funzione non viene riconosciuta subito, il candidato rischia di studiare molto, ma di studiare nel punto sbagliato.

Il primo errore nasce spesso da una lettura superficiale del bando. La presenza di diritto amministrativo, pubblico impiego, trasparenza, anticorruzione, inglese e informatica può far pensare a un impianto identico a quello dei concorsi ministeriali. In realtà, nei profili fiscali il nucleo comune serve a sostenere la preparazione, non a sostituirla. La differenza concorsuale si gioca sul "delta fiscale": le materie e le attività che collegano l'amministrazione finanziaria al contribuente, all'operatore economico, al debitore iscritto a ruolo, all'immobile, alla merce, al tributo, all'accertamento e alla riscossione.

Questo capitolo costruisce la mappa di orientamento del modulo M-FC02. Prima di entrare nei singoli istituti, occorre sapere a quale famiglia appartiene il bando, quale sottopercorso attivare e quali materie vanno presidiate con priorità. La mappa non è un esercizio di classificazione: orienta decisioni operative su cosa studiare prima, cosa rinviare, quali moduli affiancare e quali rischi evitare.



Figura 1.1 - Mappa BANDO delle Agenzie fiscali: dal bando al sottopercorso, fino a output e diario dei rischi.

Obiettivo del capitolo

Al termine del capitolo devi saper fare quattro operazioni.

Prima: riconoscere se il bando rientra davvero nel modulo M-FC02 oppure se richiede un rinvio prevalente ad altro modulo specialistico.

Seconda: distinguere i tre grandi ingressi del perimetro fiscale: Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Terza: collegare il profilo concorsuale alle materie che contano. Un funzionario tributario, un profilo catastale, un assistente amministrativo-tributario ADM e un addetto alla riscossione non richiedono lo stesso piano di studio, anche quando condividono alcune materie comuni.

Quarta: trasformare il bando in una scheda di lavoro. La scheda deve dirti dove si colloca il concorso, quali prove sono previste, quali materie sono comuni, quali sono specialistiche, quali moduli del Metodo BANDO devi affiancare e quale output devi produrre per non disperdere la preparazione.

Come usare questo capitolo

Non leggere questo capitolo come una descrizione istituzionale delle Agenzie fiscali. Leggilo come una griglia di decisione. Ogni volta che incontri un bando, devi tornare a queste domande:

- l'ente è Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli o Agenzia delle Entrate-Riscossione?
- il profilo lavora su tributi, controlli, servizi fiscali, territorio, dogane, accise, giochi, monopoli o riscossione?
- il programma contiene materie fiscali che non possono essere trattate come accessorie?
- il bando richiede anche un modulo esterno a M-FC02, per esempio digitale, gare, appalti, anticorruzione avanzata, bilancio o tecnico-ingegneristico?
- quale tipo di prova devo preparare: quiz, prova scritta tecnico-giuridica, quesiti situazionali, orale, casi pratici, front-office, simulazione finale?

La risposta a queste domande decide il piano. Il candidato che non le formula all'inizio finisce per accumulare materiali. Il candidato che le formula costruisce una preparazione selettiva.

Mappa BANDO del capitolo

Fase BANDO	Cosa devi osservare nel bando fiscale	Output del capitolo
B - Bando	Ente, profilo, codice, prove, materie, sede, eventuali riserve o requisiti specifici.	Scheda di classificazione AE/ADM/AdER.
A - Aree	Peso delle materie comuni, delle aree fiscali specialistiche e degli eventuali rinvii.	Matrice comune/specialistico.

Fase BANDO	Cosa devi osservare nel bando fiscale	Output del capitolo
N - Nuclei	Tributi, accertamento, adempimenti, riscossione, dogane, accise, giochi, catasto, pubblicità immobiliare.	Mappa ente/profilo/materia.
D - Diario	Errori di classificazione, lacune, domande-trappola e scostamenti dal piano.	Diario dei rischi di perimetro.
Fase BANDO	Cosa devi osservare nel bando fiscale	Output del capitolo
O - Output	Prestazione richiesta: quiz, risposta argomentata, caso, orale o simulazione operativa.	Piano di allenamento coerente con la prova.

Il metodo BANDO, qui, non parte dal manuale. Parte dal bando e ricostruisce il manuale necessario.

Il perimetro di M-FC02

M-FC02 copre i concorsi che hanno come centro di gravità le Agenzie fiscali e le funzioni fiscali in senso ampio. Sul piano didattico il modulo riunisce tre porte di accesso: Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e Agenzia delle Entrate-Riscossione. Questa tripartizione serve a costruire il piano di studio; non implica che i tre soggetti abbiano la stessa natura istituzionale.

La prima è l'Agenzia delle Entrate. Qui rientrano i profili collegati alle entrate tributarie, ai servizi fiscali, alla compliance, all'accertamento, ai controlli, ai servizi catastali, cartografici, estimativi e alla pubblicità immobiliare.

La seconda è l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Qui il baricentro si sposta su dogane, accise, giochi, monopoli, flussi economici regolati, operatori economici, controlli su merci e prodotti soggetti ad accisa.

La terza porta è l'Agenzia delle Entrate-Riscossione. Qui il focus è la riscossione nazionale: cartelle, pagamenti, rateizzazioni, sospensioni, rapporto con il contribuente-debitore, gestione del front-office e applicazione delle regole procedurali in un contesto ad alta esposizione con l'utenza.

Queste tre famiglie hanno un tratto comune: non basta sapere "diritto amministrativo". Occorre collegare amministrazione, procedimento, tributo e servizio. La dimensione fiscale modifica il linguaggio, le priorità e anche il tipo di ragionamento richiesto in prova.

Inquadramento istituzionale: una distinzione da non saltare

La mappa concorsuale deve restare fedele all'ordinamento. Il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 è il riferimento generale per comprendere il rapporto tra Ministero dell'economia e delle finanze e agenzie fiscali. In questa cornice, Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli esercitano funzioni diverse, ma entrambe appartengono all'amministrazione finanziaria e operano attraverso strutture specializzate.

Agenzia delle Entrate-Riscossione entra nello stesso modulo per una ragione funzionale: presidia la riscossione nazionale e si colloca nel tratto finale del ciclo fiscale. Il candidato deve quindi studiarla insieme ad accertamento, ruolo, cartella, pagamento, rateizzazione, sospensione e tutele, senza confonderne compiti e posizione con quelli dell'Agenzia delle Entrate.

La distinzione produce un effetto immediato in sede concorsuale. Dire che AE, ADM e AdER appartengono allo stesso percorso di preparazione è corretto; attribuire loro funzioni intercambiabili non lo è. AE amministra entrate e servizi fiscali, oltre alle funzioni catastali e immobiliari richiamate dai bandi. ADM presidia dogane, accise, giochi e monopoli. AdER opera nella riscossione e nel rapporto procedurale con il contribuente-debitore.

Questa è anche una regola di risposta all'orale: prima si identifica il soggetto, poi la funzione, infine il procedimento. L'ordine evita formule generiche come "l'ente controlla e riscuote i tributi", che sovrappongono fasi diverse e non mostrano padronanza istituzionale.

Che cosa entra nel modulo

Entrano nel modulo M-FC02, in via principale:

- profili tributari e giuridico-tributari dell'Agenzia delle Entrate;
- profili collegati ai controlli fiscali e ai servizi fiscali;
- profili dell'Agenzia delle Entrate relativi a catasto, cartografia, estimo, osservatorio del mercato immobiliare e pubblicità immobiliare;
- profili amministrativo-tributari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
- profili ADM su dogane, accise, giochi e monopoli;
- profili di assistente ADM quando il programma ha baricentro amministrativo-tributario;
- profili dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione collegati alla riscossione, al rapporto con il contribuente e alle procedure operative di pagamento, rateizzazione e sospensione.

Questa lista non va interpretata come elenco chiuso. Il criterio decisivo non è solo il nome del profilo, ma la funzione richiesta dal bando. Un profilo chiamato in modo generico può essere fiscale se il programma, le mansioni o le prove insistono su tributi, controlli, riscossione o dogane. Viceversa, un concorso bandito da una Agenzia fiscale può non essere davvero M-FC02 se il centro è informatico, ingegneristico, appalti o gestione del personale.

Che cosa resta fuori

Restano fuori dal perimetro principale di M-FC02, salvo richiami puntuali:

- profili ICT, cybersecurity, data science, intelligenza artificiale e sistemi informativi: rinvio prevalente a M-TR01 o al modulo digitale pertinente;
- profili su gare, contratti pubblici, procurement e appalti: rinvio prevalente al modulo sugli appalti e alla disciplina specialistica dei contratti pubblici;
- profili tecnico-ingegneristici puri, impiantistici, logistici o patrimoniali: rinvio al modulo tecnico corrispondente;
- concorsi di altri enti pubblici nazionali non fiscali, anche se contengono diritto tributario come materia secondaria;
- profili ministeriali generali, per i quali resta centrale M-FC01.

Il punto è pratico: un modulo specialistico non deve attrarre tutto. Deve riconoscere il proprio campo. Studiare fiscalità' per un profilo informatico ADM può' essere utile se il bando lo richiede, ma non trasforma quel concorso in un concorso fiscale in senso stretto. Lo stesso vale per un profilo appalti dell'Agenzia delle Entrate: l'ente è fiscale, ma la funzione concorsuale può' essere altra.

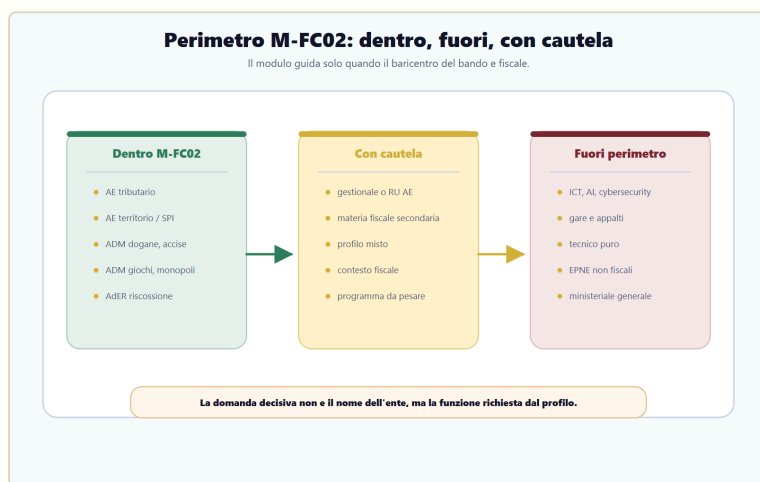


Figura 1.2 - Perimetro M-FC02: concorsi dentro, fuori e misti da classificare con cautela.

Le tre porte di ingresso

AGENZIA DELLE ENTRATE

L'Agenzia delle Entrate è la porta più' ampia del modulo. Nei bandi rappresentativi degli ultimi anni compaiono profili numerosi e differenziati: funzionari tributari, profili giuridico-tributari, controlli fiscali, servizi fiscali, profili catastali, cartografici, estimativi e profili collegati alla pubblicità immobiliare.

La caratteristica comune è il rapporto tra disciplina tributaria e azione amministrativa. Il candidato deve saper leggere norme, procedimenti, adempimenti e servizi in modo integrato. Per un profilo tributario non basta memorizzare imposte, termini e definizioni. Occorre capire come l'Agenzia opera: orienta il contribuente, acquisisce dati, favorisce l'adempimento spontaneo, effettua controlli, gestisce atti, interpreta regole, applica procedure.

Nei profili territorio il centro cambia. Catasto, cartografia, estimo, mercato immobiliare e pubblicità immobiliare richiedono un lessico tecnico diverso. Il candidato non può usare lo stesso piano del funzionario tributario puro. Deve riconoscere i collegamenti con la funzione fiscale, ma deve anche presidiare la parte tecnico-estimativa e immobiliare indicata dal bando.

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli introduce una fiscalità diversa da quella più familiare al candidato medio. Qui contano dogane, accise, giochi, monopoli, controlli su flussi e operatori, circolazione delle merci, prodotti soggetti a imposizione specifica e mercati regolati.

Il candidato che prepara ADM con lo stesso schema usato per l'Agenzia delle Entrate sbaglia prospettiva. Il lessico cambia: dichiarazione doganale, controlli doganali, regimi, accise, autorizzazioni, operatori, giochi pubblici, monopoli. Anche il tipo di domanda cambia. Può essere più frequente il quesito applicativo: quale ufficio interviene, quale presupposto rileva, quale controllo si attiva, quale disciplina speciale prevale.

Questo non elimina il diritto amministrativo. Lo rende strumentale. Gli istituti generali servono a comprendere provvedimenti, controlli, procedimenti, responsabilità e organizzazione. Ma il punteggio competitivo si costruisce sulla parte doganale, accise, giochi e monopoli quando il bando la pone al centro.

AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE

Agenzia delle Entrate-Riscossione richiede una terza chiave. Il nucleo non è l'accertamento in senso stretto e non è la dogana. È la riscossione. Il candidato incontra cartelle, pagamenti, rateizzazioni, sospensioni, strumenti di relazione con il contribuente-debitore e regole operative che incidono direttamente sull'utenza.

Qui la preparazione deve unire tre piani: norma, procedura e servizio. Una risposta astratta può essere corretta in teoria ma insufficiente in prova se non mostra consapevolezza del rapporto con il debitore, della documentazione, dei termini, dei canali di pagamento, delle richieste di rateizzazione o sospensione e della gestione ordinata del front-office.

Nel profilo AdER, la domanda-trappola tipica consiste nel confondere accertamento e riscossione. L'accertamento riguarda la determinazione e il controllo del tributo; la riscossione riguarda la fase in cui il credito viene portato a pagamento secondo le regole previste. Le due aree dialogano, ma non sono la stessa cosa.



Figura 1.3 - Le tre porte di ingresso: Agenzia delle Entrate, ADM e Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Profili e segnali da leggere nel bando

La seguente tabella serve come prima classificazione. Non sostituisce il bando, ma aiuta a leggerlo.

Segnale nel bando	Classificazione probabile	Cosa studiare con priorità'
Funzionario tributario, giuridico-tributario, controlli fiscali, servizi fiscali	AE tributario	Diritto tributario, accertamento, adempimenti, servizi fiscali, amministrativo applicato.
Catasto, cartografia, estimo, OMI, pubblicità immobiliare	AE territorio/SPI	Catasto, estimo, pubblicità immobiliare, elementi fiscali collegati, amministrativo applicato.
Segnale nel bando	Classificazione probabile	Cosa studiare con priorità'
Funzionario amministrativo-tributario ADM	ADM fiscale	Dogane, accise, giochi, monopoli, controlli, amministrativo.
Assistente ADM con programma amministrativo-tributario	ADM assistenti	Nozioni amministrative, dogane/accise/giochi secondo bando, procedure operative.

Segnale nel bando	Classificazione probabile	Cosa studiare con priorità'
Addetto riscossione, sportello, rapporto contribuente-debitore	AdER riscossione	Riscossione, cartelle, pagamenti, rateizzazioni, sospensioni, front-office.
Risorse umane, organizzazione interna, gestione personale	Profilo gestionale con cautela	M-FC02 solo se il programma fiscale è significativo; altrimenti M-FC01 o modulo organizzativo.
Segnale nel bando	Classificazione probabile	Cosa studiare con priorità'
ICT, AI, cybersecurity, dati, sistemi informativi	Fuori perimetro prevalente	Modulo digitale/tecnico; M-FC02 solo per contesto istituzionale.
Gare, appalti, contratti, procurement	Fuori perimetro prevalente	Modulo contratti pubblici; M-FC02 solo per inquadramento dell'ente.
Segnale nel bando	Classificazione probabile	Cosa studiare con priorità'
Ingegneria, impianti, logistica tecnica, patrimonio immobiliare tecnico	Fuori perimetro prevalente	Modulo tecnico; eventuale fiscalità' solo accessoria.

Questa tabella deve essere compilata a matita, non scolpita nella pietra. Ogni bando va letto nella sua formulazione effettiva. Il nome del profilo è un indizio; il programma d'esame è la prova.

Il nucleo comune non basta

I concorsi delle Agenzie fiscali condividono spesso materie comuni con altri concorsi pubblici: diritto amministrativo, diritto costituzionale, pubblico impiego, trasparenza, anticorruzione, privacy, inglese, informatica, logica o competenze trasversali. Queste materie non vanno sottovalutate. Sono il pavimento minimo della preparazione.

Il problema nasce quando il candidato le trasforma nel soffitto. Nei concorsi fiscali il pavimento comune non produce da solo vantaggio competitivo. Il vantaggio nasce dalla capacità' di usare il nucleo comune dentro una funzione fiscale specifica.

Per esempio, il procedimento amministrativo va studiato anche per capire atti, controlli, comunicazioni, partecipazione, responsabilità' e accesso agli atti. Ma in un profilo tributario queste categorie devono poi incontrare l'accertamento e i servizi fiscali. In un profilo ADM devono incontrare dogane, accise e controlli. In AdER devono incontrare riscossione, istanze del contribuente, rateizzazioni e sospensioni.

La formula è semplice:

NOTA

nucleo comune + delta fiscale = preparazione concorsuale utilizzabile.

Senza nucleo comune, la risposta è fragile. Senza delta fiscale, la risposta è generica.



Figura 1.4 - Nucleo comune più' delta fiscale: dalla base generale alla prova reale.

Le materie che spostano il piano

Non tutte le materie del programma hanno lo stesso effetto organizzativo. Alcune possono essere studiate con una scansione ordinaria; altre cambiano il piano settimanale.

Materia o area	Perché' incide sul piano	Rischio se trattata tardi
Diritto tributario	È spesso il centro dei profili AE e di molti profili fiscali.	Memorizzazione frettolosa, scarsa capacità applicativa.
Accertamento e controlli	Collega norma, potere amministrativo e rapporto con il contribuente.	Confusione tra definizioni, fasi e atti.
Materia o area	Perché' incide sul piano	Rischio se trattata tardi
Adempimenti e servizi fiscali	Richiede concretezza operativa.	Risposte astratte, poco aderenti al lavoro reale.
Riscossione	È il cuore dei profili AdER e dialoga con tributi e procedura.	Confusione tra accertamento, pagamento, cartella, rateizzazione e sospensione.

Materia o area	Perché' incide sul piano	Rischio se trattata tardi
Dogane	È area specialistica ADM, con lessico proprio.	Studio generico non trasferibile ai quesiti.
Accise, giochi e monopoli	Sono settori regolati con discipline specifiche.	Sottovalutazione di nozioni che possono decidere il punteggio.
Materia o area	Perché' incide sul piano	Rischio se trattata tardi
Catasto, cartografia, estimo	Sono centrali nei profili territorio dell'AE.	Piano troppo giuridico e poco tecnico.
Contabilità' aziendale, civile e commerciale	Ricorrono in alcuni profili e vanno pesate sul bando.	Accumulo disordinato di manuali non selezionati.

Il piano corretto non chiede di studiare tutto subito. Chiede di non rinviare ciò' che definisce il profilo.

Dentro o fuori: la tabella di perimetro

Quando il bando è ambiguo, usa questa tabella.

Domanda	Se la risposta è sì'	Decisione
L'ente è AE, ADM o AdER?	Il bando appartiene al mondo fiscale.	Procedi alla verifica del profilo.
Il profilo lavora su tributi, controlli, servizi fiscali, territorio, dogane, accise, giochi, monopoli o riscossione?	Il nucleo specialistico è fiscale.	Attiva M-FC02 come modulo principale.
Domanda	Se la risposta è sì'	Decisione
Le materie fiscali sono presenti ma secondarie?	Il bando usa il contesto fiscale, ma il ruolo può' essere altro.	M-FC02 come supporto, non come modulo guida.
Il centro del programma è ICT, appalti, tecnico-ingegneristico o risorse umane?	La funzione prevalente non è fiscale.	Attiva il modulo specialistico corrispondente.
Domanda	Se la risposta è sì'	Decisione
Il bando riguarda un ente non fiscale con una materia tributaria accessoria?	La fiscalità' è materia singola, non profilo.	Studia tributario come materia, non come percorso M-FC02.

Questa verifica evita due errori opposti: entrare nel modulo sbagliato e uscire dal modulo giusto. Entrambi costano tempo.

Il Bando Decoder fiscale

Ogni bando M-FC02 deve essere trasformato in una scheda. La scheda minima contiene questi campi.

Campo	Cosa scrivere
Ente	Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Codice profilo	Sigla o denominazione esatta usata dal bando.
Campo	Cosa scrivere
Famiglia	AE tributario, AE territorio/SPI, ADM amministrativo-tributario, AdER riscossione, fuori perimetro o perimetro misto.
Prove	Quiz, prova scritta, orale, prova tecnico-pratica, prova situazionale, colloquio, eventuali titoli.
Campo	Cosa scrivere
Materie comuni	Amministrativo, costituzionale, pubblico impiego, trasparenza, anticorruzione, privacy, inglese, informatica, logica.
Materie M-FC02	Tributario, accertamento, adempimenti, riscossione, dogane, accise, giochi, monopoli, catasto, estimo, pubblicità immobiliare.
Campo	Cosa scrivere
Moduli da affiancare	M-FC01, M-TR01, M-TR02, M-TR03, M-FC03 o altri moduli, solo se il bando lo richiede.
Rischio principale	Genericita', sottovalutazione del tributario, confusione accertamento/riscossione, uso del modulo sbagliato.
Campo	Cosa scrivere
Output	Piano di studio, tabella materie, diario errori, simulazioni mirate, domande da commissario.

Questa scheda deve essere prodotta prima di acquistare nuovi materiali o iniziare una programmazione settimanale. Un manuale scelto prima del decoder può essere buono in astratto e inutile per quel bando.

Bando Decoder fiscale
Una scheda prima del piano: classificare, pesare, decidere.

Compila la scheda prima di scegliere materiali e calendario

Ente	AE / ADM / AdER
Profilo	codice e famiglia
Prove	quiz, scritto, orale, caso
Materie	comuni + M-FC02
Rinvii	digitale, appalti, tecnico
Rischio	perimetro o materia killer
Output	piano, diario, simulazione

Se non sai compilare il Decoder, non sei ancora pronto a costruire il piano.

Figura 1.5 - Bando Decoder fiscale: la scheda minima da compilare prima del piano di studio.

Come cambia la risposta in base all'ente

La stessa parola può' assumere peso diverso nei tre ambienti.

"Controllo", in Agenzia delle Entrate, può' richiamare l'attività' di verifica degli adempimenti tributari e l'accertamento. In ADM può' riguardare flussi doganali, merci, accise, giochi e monopoli. In AdER può' assumere una dimensione più' procedurale e documentale collegata alla riscossione e alla posizione del contribuente-debitore.

"Servizio al cittadino" non è una formula generica. In AE può' significare assistenza fiscale, dichiarazioni, consultazioni, adempimenti e servizi catastali. In AdER può' riguardare sportello, canali di pagamento, rateizzazione, sospensione e informazioni sulla posizione debitoria. In ADM può' coinvolgere operatori economici e soggetti regolati.

"Procedimento" non va trattato come tema isolato. È la grammatica con cui la pubblica amministrazione opera; nei concorsi fiscali deve essere declinato sul procedimento concreto che il profilo incontra.

Questa elasticità' è la differenza tra una risposta scolastica e una risposta professionale.

Cosa studiare prima

Nel primo ciclo di studio, il candidato deve proteggere tre blocchi.

Il primo blocco è il nucleo comune. Diritto amministrativo, principi costituzionali, pubblico impiego, trasparenza e anticorruzione restano necessari. Non vanno abbandonati per inseguire solo le materie fiscali.

Il secondo blocco è il nucleo fiscale del profilo. Per AE tributario sarà' diritto tributario con accertamento, adempimenti e servizi fiscali. Per AE territorio saranno catasto, cartografia, estimo e pubblicità' immobiliare. Per ADM saranno dogane, accise, giochi e monopoli. Per AdER sarà' riscossione.

Il terzo blocco è la prova. Un programma identico cambia se la prova è a quiz, scritta argomentativa, orale o situazionale. Il quiz richiede ripetizione, differenze secche e trappole. L'orale richiede definizioni ordinate e collegamenti. Il caso pratico richiede procedura, priorità, linguaggio e decisione.

La sequenza non è "prima tutto il diritto amministrativo, poi tutto il tributario". È alternanza controllata: comune, fiscale, domanda. Ogni settimana deve contenere almeno una verifica sul nucleo che decide il profilo.

Esempio di lettura: bando AE tributario

Immagina un bando dell'Agenzia delle Entrate per funzionari tributari o giuridico-tributari. La prima tentazione è aprire un manuale generale da concorsi pubblici e procedere per materie comuni. Questo approccio produce una base, ma non costruisce ancora il profilo.

La lettura corretta è diversa:

- ente: Agenzia delle Entrate;
- famiglia: AE tributario;
- funzione: entrate, servizi fiscali, accertamento, rapporto con il contribuente;
- materie comuni: amministrativo, costituzionale, pubblico impiego e discipline generali indicate dal bando;
- materie specialistiche: tributario, adempimenti, controlli, accertamento, eventuali elementi di civile, commerciale, contabilità o economia se indicati;
- rischio: trattare il tributario come capitolo finale;
- output: piano settimanale che inserisce subito tributario e domande applicative.

La domanda-guida diventa: "Come uso le categorie generali dell'amministrativo per rispondere a una funzione fiscale dell'Agenzia delle Entrate?". Se non sai rispondere, stai ancora studiando in modo generico.

Esempio di lettura: bando ADM

Immagina un bando dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per funzionari o assistenti amministrativo-tributari. La presenza della parola "tributario" non autorizza a replicare automaticamente il piano AE.

La scheda deve evidenziare:

- ente: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
- famiglia: ADM amministrativo-tributario;
- funzione: dogane, accise, giochi, monopoli, controlli su flussi e operatori;
- materie comuni: amministrativo e organizzazione pubblica secondo bando;
- materie specialistiche: dogane, accise, giochi, monopoli, eventuali riferimenti europei o settoriali;
- rischio: studiare solo tributario interno e ignorare il lessico doganale;
- output: glossario specialistico e simulazioni su differenze tra aree.

Qui il candidato deve costruire un vocabolario specifico. Senza vocabolario, anche una buona conoscenza generale si disperde.

Esempio di lettura: bando AdER

Immagina un bando per addetti alla riscossione. La parola decisiva è riscossione. Il candidato deve concentrarsi sul passaggio dal credito alla gestione del pagamento e del rapporto con il contribuente-debitore.

La scheda deve indicare:

- ente: Agenzia delle Entrate-Riscossione;
- famiglia: AdER riscossione;
- funzione: cartelle, pagamenti, rateizzazioni, sospensioni, canali di relazione con l'utenza;
- materie comuni: amministrativo, rapporto di lavoro, trasparenza, privacy e competenze trasversali secondo bando;
- materie specialistiche: riscossione e procedure operative;
- rischio: confondere riscossione e accertamento;
- output: mappe procedurali e casi di sportello.

In questo sottopercorso è particolarmente importante il linguaggio. La risposta deve essere giuridicamente corretta, ma anche comprensibile in un contesto di servizio.

Caso guidato

Un candidato trova tre bandi aperti nello stesso periodo.

Il primo riguarda funzionari tributari dell'Agenzia delle Entrate. Il secondo riguarda assistenti amministrativo-tributari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il terzo riguarda un profilo ICT presso una Agenzia fiscale.

Se il candidato usa un solo piano, fallisce la classificazione. Deve invece procedere così'.

Per il primo bando attiva M-FC02 come modulo principale, sottopercorso AE tributario. Il piano deve proteggere diritto tributario, adempimenti, accertamento, servizi fiscali e materie comuni. Il rischio è studiare tanto amministrativo e arrivare tardi sul tributario.

Per il secondo bando attiva M-FC02 come modulo principale, sottopercorso ADM. Il piano deve spostarsi su dogane, accise, giochi, monopoli e controlli. Il rischio è pensare che "tributario" significhi sempre lo stesso programma.

Per il terzo bando non attiva M-FC02 come modulo principale. L'ente è fiscale, ma il profilo è ICT. Il modulo fiscale può servire per capire il contesto istituzionale, ma la preparazione vera richiede il modulo tecnico-digitale pertinente.

La decisione corretta non dipende dall'interesse personale del candidato. Dipende dalla funzione descritta dal bando.

Da sapere in 5 righe

1. M-FC02 copre i concorsi con baricentro fiscale: AE, ADM e AdER.
2. Il nome dell'ente non basta: contano profilo, mansioni, prove e programma.
3. Il nucleo comune è necessario, ma il vantaggio nasce dal delta fiscale.
4. AE, ADM e AdER richiedono lessico e priorità diverse.

5. I profili ICT, appalti e tecnico-ingegneristici puri vanno rinviati al modulo specialistico corretto.

Domanda da commissario

Domanda. Perché' un concorso presso una Agenzia fiscale non deve essere preparato automaticamente come un concorso amministrativo generale?

Risposta guida. Perché' il bando delle Agenzie fiscali collega le materie comuni a funzioni specialistiche. Il diritto amministrativo, il pubblico impiego e le regole generali restano importanti, ma devono essere applicati a tributi, controlli, servizi fiscali, dogane, accise, giochi, monopoli, catasto o riscossione. La preparazione corretta parte dall'ente e dal profilo, individua il nucleo comune, riconosce il delta fiscale e costruisce esercizi coerenti con le prove previste.

La risposta diventa più forte se aggiungi un esempio: Agenzia delle Entrate, ADM e AdER non usano lo stesso linguaggio operativo. Un profilo tributario AE, un profilo ADM e un addetto alla riscossione condividono categorie amministrative, ma non la stessa funzione.

Domanda-trappola

Domanda. Se il bando è pubblicato da una Agenzia fiscale, il modulo M-FC02 è sempre il modulo principale?

Risposta corretta. No. L'ente è un indizio, non la prova definitiva. Se il profilo e il programma sono fiscali, M-FC02 è il modulo principale. Se invece il centro è ICT, appalti, tecnico-ingegneristico, gestione del personale o altra area specialistica, M-FC02 può servire solo come inquadramento. Il modulo principale va scelto in base alla funzione concorsuale.

Perché' è una trappola. La domanda confonde appartenenza istituzionale e contenuto del profilo. Nei concorsi pubblici conta il bando concreto, non l'etichetta esterna.

Errore tipico

L'errore più frequente è iniziare dal materiale disponibile invece che dal bando.

Il candidato ha un manuale di diritto amministrativo, una banca dati generale e qualche schema di tributario. Li usa in quest'ordine, perché' sono già pronti. Dopo alcune settimane conosce meglio le materie comuni, ma non ha ancora capito se il suo concorso è AE tributario, AE territorio, ADM o AdER. Quando arriva alle materie specialistiche, le tratta come aggiunta finale.

La correzione è semplice ma esigente: prima compili il Bando Decoder fiscale, poi scegli il materiale. Il materiale non guida il bando. Il bando guida il materiale.

Mini-esercizio

Prendi un bando fiscale reale o simulato e compila questa scheda.

Campo	Risposta
Ente	
Codice profilo	
Famiglia M-FC02	
Prove previste	
Campo	Risposta
Tre materie comuni	
Tre materie specialistiche	
Moduli da affiancare	
Primo rischio di perimetro	
Campo	Risposta
Prima azione di studio entro 48 ore	

Poi controlla la coerenza con questa domanda finale:

NOTA

Se dovessi spiegare in un minuto che lavoro andrai a preparare, sapresti distinguere ente, funzione e materie decisive?

Se la risposta è no, non iniziare ancora il piano settimanale. Torna al bando.

Diario dei rischi di perimetro

Nel modulo M-FC02 devi tenere un diario breve dei rischi. Non è un diario emotivo. È uno strumento tecnico.

Scrivi una riga ogni volta che incontri uno di questi segnali:

- sto studiando una materia comune senza collegarla alla funzione fiscale;
- sto rinviando tributario, dogane, riscossione o catasto perché' mi sembrano più' difficili;
- sto usando lo stesso piano per AE e ADM;
- sto confondendo accertamento e riscossione;
- sto preparando un profilo ICT, appalti o tecnico come se fosse fiscale;
- non so dire quale output produrrà' la sessione di studio.

Accanto a ogni riga indica la correzione: tabella, glossario, caso, quiz mirato, ripasso comparativo, rinvio ad altro modulo. Il rischio non va solo riconosciuto. Va trasformato in azione.

Checklist operativa finale

Prima di passare al capitolo successivo, verifica questi punti.

- Ho identificato l'ente: AE, ADM o AdER.
- Ho letto il profilo esatto, non solo il titolo del concorso.
- Ho distinto materie comuni e materie specialistiche.
- Ho capito se M-FC02 è modulo principale o modulo di supporto.
- Ho individuato eventuali rinvii a moduli digitali, appalti, tecnici o ministeriali.
- Ho scritto il rischio principale del mio bando.
- Ho prodotto una scheda Bando Decoder fiscale.
- Ho fissato una prima sessione sul nucleo specialistico, non solo sulle materie comuni.

Se manca uno di questi punti, il capitolo non è ancora stato usato. È stato solo letto.

Riferimenti consolidati

Questo capitolo è costruito sulle note e sulle pagine consolidate del wiki del progetto:

- Famiglie Concorsi Pubblici

Le pagine ufficiali e i bandi rappresentativi sono stati usati per delimitare il perimetro, non per sostituire la lettura del singolo bando vigente. Prima della pubblicazione definitiva del modulo, restano da verificare statuti, regolamenti, organigrammi aggiornati e programmi dei bandi vivi.

Bando Decoder fiscale

B
BANDO**A**
AREE**N**
NUCLEI**D**
DIARIO**O**
OUTPUT

Bando Decoder fiscale

Orientamento del capitolo

OBIETTIVO

Trasformare un bando AE, ADM o AdER in piano di studio: codice profilo, prove, materie base, materie M-FC02, materie da rinviare e output di allenamento.

NUCLEI

- Lettura di ente, profilo, codice e prove.
- Identificazione di TRIB, SPI, FT, ADM/FAMM, assistenti ADM e AdER.
- Materie killer e materie accessorie.
- Rinvii a M-TR01, M-TR02, M-TR03 e M-FC03.

OUTPUT OPERATIVO

Scheda Bando Decoder compilabile, griglia priorità, schema "studio subito/studio dopo/verifico sul bando".

RIFERIMENTI CONSOLIDATI

Dal bando al piano di studio

Il Bando Decoder generale del Metodo BANDO diventa qui uno strumento specialistico per Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e Agenzia delle Entrate-Riscossione. La scheda collega le informazioni del bando alle priorità di studio e agli output di allenamento.

Percorso operativo

APERTURA EDITORIALE

Il capitolo precedente ti ha dato la mappa delle Agenzie fiscali. Questo capitolo fa un passo ulteriore: prende un bando concreto e lo trasforma in un piano di lavoro.

Nei concorsi fiscali il bando contiene una sequenza di segnali: ente, codice profilo, famiglia professionale, prove, soglie, programma, eventuali allegati, rinvii a portali ufficiali, titoli, sedi e comunicazioni successive. Letti separatamente, questi dati restano informazioni sparse. Il metodo li trasforma in decisioni.

Il Bando Decoder fiscale organizza questo passaggio. Non sostituisce il bando e non pretende di indovinare il programma. Chiede al candidato di fissare per iscritto che cosa il bando richiede, che cosa va studiato subito e quali dati devono essere verificati prima di investire tempo o denaro.

La differenza è pratica. Un candidato generico legge "diritto tributario" e apre un manuale. Un candidato che usa il Decoder fiscale capisce prima se il profilo è tributario, territorio/SPI, doganale, riscossione, assistente amministrativo-tributario, tecnico, digitale o fuori perimetro. Solo dopo sceglie materiali, esercizi e calendario.

OBIETTIVO DEL CAPITOLO

Al termine del capitolo devi saper compilare una scheda Bando Decoder fiscale per un bando AE, ADM o AdER.

In particolare, devi saper:

- individuare ente, codice profilo, famiglia M-FC02 e prove previste;
- distinguere materie comuni, materie fiscali specialistiche e materie da rinviare ad altri moduli;
- riconoscere i segnali tipici di profili TRIB, SPI, tecnici/territorio, ADM/FAMM, assistenti ADM e AdER;
- classificare le materie in "studio subito", "studio dopo" e "verifico sul bando";
- trasformare la lettura del bando in output: quiz, risposta scritta, caso, orale, glossario, diario errori o checklist.

Il risultato non è una bella scheda compilata. Il risultato è una prima settimana di studio più' lucida.

COSA CAMBIA RISPETTO AL DECODER GENERALE

Il Bando Decoder generale del Metodo BANDO, sviluppato nel libro principale, vale per qualsiasi concorso pubblico: requisiti, domanda, prove, materie, punteggi, calendario, rischi e decisione finale.

Il Decoder fiscale aggiunge un livello specialistico. Nei concorsi M-FC02 non basta scrivere "Agenzia fiscale" o "diritto tributario". Devi capire quale funzione fiscale viene selezionata.

La domanda operativa è questa:

NOTA

questo bando mi sta chiedendo di preparare un profilo AE, ADM, AdER o un profilo bandito da una Agenzia fiscale ma centrato su altro?

Da questa risposta dipende il piano. Un profilo tributario AE, un profilo servizi di pubblicità immobiliare, un assistente ADM e un addetto alla riscossione possono condividere materie comuni, ma non hanno lo stesso baricentro. Il Decoder fiscale impedisce di appiattirli in un unico programma indistinto.

MAPPA BANDO DEL CAPITOLO

Fase BANDO	Domanda sul bando fiscale	Decisione prodotta
B - Bando	Quale ente assume, quale profilo, con quale codice e quali prove?	Identità del concorso e famiglia M-FC02.
A - Aree	Quali aree comuni e quali aree fiscali compaiono nel programma?	Separazione tra nucleo base, delta fiscale e rinvii.

Fase BANDO	Domanda sul bando fiscale	Decisione prodotta
N - Nuclei	Quali nuclei decidono il punteggio per quel profilo?	Priorità: studio subito, studio dopo, verifica.
D - Diario	Quali dubbi, scadenze, comunicazioni e rischi devo monitorare?	Diario bando, diario errori e alert ufficiali.
Fase BANDO	Domanda sul bando fiscale	Decisione prodotta
O - Output	Che cosa devo produrre per allenarmi sulla prova?	Quiz, casi, risposte orali, schemi, glossario, simulazioni.

Il Decoder fiscale non parte da quello che ti piace studiare. Parte da quello che il bando rende inevitabile.

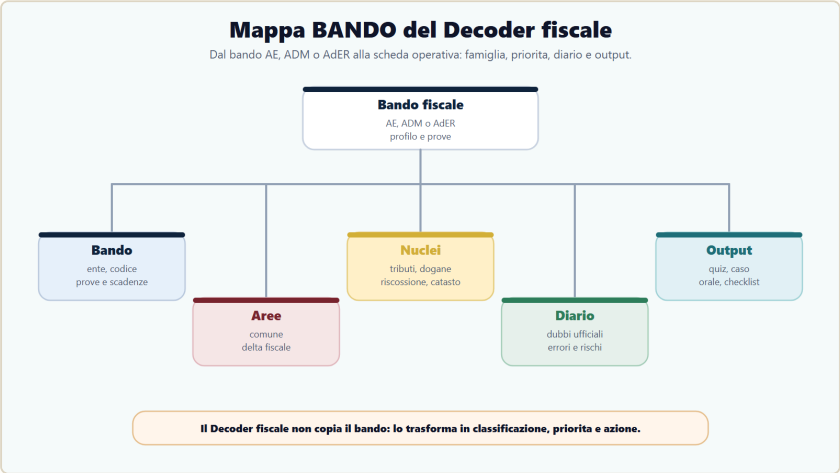


Figura 2.1 - Mappa BANDO del Decoder fiscale: dal bando AE, ADM o AdER alla scheda operativa con famiglia, priorità, diario e output.

LE CINQUE REGOLE DI COMPILAZIONE

1. USA SEMPRE LA FONTE UFFICIALE

La scheda va compilata dal bando, dall'avviso, dagli allegati e dai canali ufficiali indicati. Le sintesi online possono aiutare a orientarti, ma non sono la base della decisione. Se un dato non è chiaro, non riempire il campo a memoria. Scrivi da verificare e indica dove andrai a controllare: bando, allegato, pagina concorsi dell'ente, portale inPA, comunicazione ufficiale successiva.

2. NON DEDURRE IL PROFILO SOLO DAL NOME DELL'ENTE

Il fatto che il bando sia collegato ad AE, ADM o AdER non basta. Conta il profilo. Un concorso presso una Agenzia fiscale può avere baricentro tributario, doganale, riscossione, tecnico, digitale, gestionale, appalti o altro.

Il modulo M-FC02 è principale quando il centro è fiscale. Diventa supporto quando il centro è un'altra funzione.

3. LEGGI CODICE E DENOMINAZIONE INSIEME

Nei bandi rappresentativi del perimetro M-FC02 ricorrono sigle, codici o denominazioni che orientano il candidato: profili tributari, giuridico-tributari, servizi di pubblicità immobiliare, funzioni tecniche, profili amministrativo-tributari ADM, assistenti ADM, addetti riscossione AdER.

Il codice non va interpretato da solo. Va sempre letto con la descrizione del profilo e con il programma. Se il bando usa sigle come TRIB, SPI, FT, ADM/FAMM o denominazioni equivalenti, il candidato deve trascrivere il significato esatto indicato dal bando e non affidarsi a memoria o passaparola.

4. CLASSIFICA LE MATERIE PER FUNZIONE, NON PER ABITUDINE

Diritto amministrativo, costituzionale, pubblico impiego, trasparenza, anticorruzione, privacy, inglese e informatica possono comparire in molti concorsi. Nel Decoder fiscale vanno segnate come nucleo comune, non come unica preparazione.

Le materie M-FC02 sono quelle che danno forma al profilo: tributario, accertamento, adempimenti, riscossione, dogane, accise, giochi, monopoli, catasto, pubblicità immobiliare, estimo, contabilità aziendale, civile e commerciale quando il bando li richiede.

5. OGNI RIGA DEVE PRODURRE UN OUTPUT

Una riga del Decoder non è completa finché non genera un'azione. Se scrivi "prova a quiz", devi prevedere quiz a tempo e diario errori. Se scrivi "orale", devi prevedere risposte da due minuti. Se scrivi "dogane", devi prevedere glossario specialistico. Se scrivi "riscossione", devi prevedere mappe procedurali e casi di sportello.

PAGINA 1 - IDENTITÀ FISCALE DEL BANDO

Compila questa pagina appena apri il bando.

Campo	Che cosa scrivere
Ente	AE, ADM, AdER o altra amministrazione collegata.
Fonte ufficiale	Bando, avviso, allegato, pagina ente, inPA o altro canale ufficiale.
Campo	Che cosa scrivere
Codice profilo	Sigla o codice esatto, senza abbreviazioni inventate.
Denominazione profilo	Formula completa usata dal bando.

Campo	Che cosa scrivere
Famiglia M-FC02	AE tributario, AE territorio/SPI, ADM amministrativo-tributario, assistente ADM, AdER riscossione, perimetro misto, fuori perimetro.
Prove	Preselettiva, quiz, scritto, teorico-pratica, orale, situazionale, titoli.
Campo	Che cosa scrivere
Scadenze	Domanda, avvisi, calendario prove se disponibili.
Canali da monitorare	Sito ente, inPA, pagina concorsi, comunicazioni indicate nel bando.

Il campo più importante è "Famiglia M-FC02". Se resta vago, il piano sarà vago. Scrivi una classificazione provvisoria, poi correggila quando leggi programma e prove.

PAGINA 2 - LETTURA DEL CODICE PROFILO

Il codice profilo è spesso il punto in cui il bando diventa concreto. Non è una decorazione amministrativa. Serve a distinguere percorsi che, letti superficialmente, sembrano uguali.

Segnali fiscali principali:

Segnale nel bando	Famiglia probabile	Prima domanda da farti
TRIB, tributario, giuridico-tributario, controlli fiscali, servizi fiscali	AE tributario	Il programma insiste su imposte, accertamento, adempimenti o servizi al contribuente?
SPI, pubblicità immobiliare, catasto, cartografia, estimo, OMI	AE territorio/SPI	Il profilo richiede competenze tecnico-immobiliari oltre al nucleo amministrativo?
Segnale nel bando	Famiglia probabile	Prima domanda da farti
FT o profili tecnici AE	AE tecnico/territorio o perimetro misto	Il centro è fiscale-territoriale o tecnico puro?
ADM, FAMM, amministrativo-tributario, dogane, accise, giochi, monopoli	ADM fiscale	Il programma richiede lessico doganale, accise, giochi o monopoli?

Segnale nel bando	Famiglia probabile	Prima domanda da farti
Assistente ADM	ADM assistenti	Il bando chiede nozioni operative e amministrativo-tributarie o un profilo diverso?
AdER, addetto riscossione, rapporto contribuente-debitore	AdER riscossione	Il centro è cartella, pagamento, rateizzazione, sospensione o front-office?

Segnali di rinvio ad altro modulo:

Segnale nel bando	Famiglia probabile	Prima domanda da farti
ICT, AI, cybersecurity, sistemi informativi, dati	Fuori perimetro prevalente	Serve M-TR01 come modulo principale?
Gare, appalti, procurement, contratti	Fuori perimetro prevalente	Serve M-TR02 o il percorso contratti?
Segnale nel bando	Famiglia probabile	Prima domanda da farti
Ingegneria, impianti, logistica tecnica, sicurezza tecnica	Fuori perimetro prevalente	Serve M-TR03 o altro modulo tecnico?

La tabella non sostituisce il bando, ma obbliga a rispondere alla domanda decisiva: che cosa seleziona davvero il codice profilo?

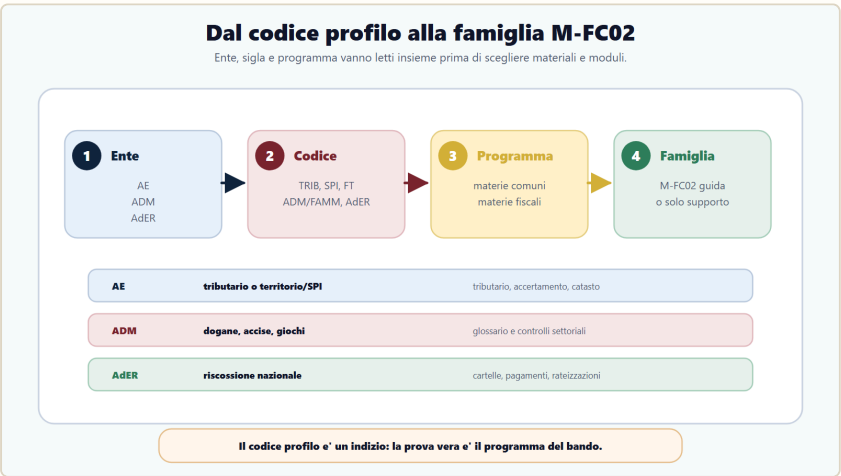


Figura 2.2 - Dal codice profilo alla famiglia M-FC02: ente, sigla e programma vanno letti insieme prima di scegliere materiali e moduli.

PAGINA 3 - PROVE E CONSEGUENZE SULLO STUDIO

Nei concorsi fiscali, la forma della prova cambia il modo di studiare la stessa materia.

Prova indicata	Conseguenza pratica	Output minimo
Quiz o prova scritta a risposta chiusa	Servono ripetizione, esclusione delle alternative, differenze secche, gestione del tempo.	Sessioni a tempo e diario errori.
Scritto teorico o risposta sintetica	Serve costruire definizione, funzione, riferimento, esempio e chiusura.	Schemi di risposta per materie killer.
Prova indicata	Conseguenza pratica	Output minimo
Teorico-pratica o caso	Serve ragionare su soggetti, procedimento, documento, vincolo e decisione.	Griglia caso fiscale.
Orale	Serve spiegare con ordine e collegare materia comune e funzione fiscale.	Risposte da due minuti e domande da commissario.
Prova indicata	Conseguenza pratica	Output minimo
Prova situazionale o competenze trasversali	Serve rispondere con legalità, servizio, imparzialità, riservatezza e responsabilità.	Gerarchia di scelta e casi comportamentali.
Titoli o esperienze	Serve controllare documenti e dichiarazioni.	Checklist titoli e ricevute.

Se la prova è a quiz, non basta leggere tributario. Devi trasformarlo in domande, definizioni, differenze e trappole. Se la prova è orale, non basta sapere la disciplina: devi saperla spiegare come funzionario o addetto che comprende il contesto dell'ente.



Figura 2.3 - Prove e output del Decoder fiscale: la forma della prova decide se allenare quiz, risposte, casi, orale o checklist.

PAGINA 4 - MATERIE COMUNI, M-FC02 E RINVII

Questa è la pagina che impedisce la dispersione.

Tipo di materia	Esempi	Come trattarla nel piano
Nucleo comune	Amministrativo, costituzionale, pubblico impiego, trasparenza, anticorruzione, privacy, inglese, informatica.	Base necessaria, da collegare al profilo fiscale.
M-FC02 centrale	Tributario, accertamento, adempimenti, riscossione, dogane, accise, giochi, monopoli, catasto, estimo, pubblicità immobiliare.	Studio subito se definisce il profilo.
Tipo di materia	Esempi	Come trattarla nel piano
M-FC02 di supporto	Civile, commerciale, contabilità aziendale, economia d'impresa, reati tributari, diritto UE fiscale, se indicati.	Studio dopo i nuclei centrali o in blocchi mirati.
Rinvio M-TR01	ICT, AI, cybersecurity, big data, sistemi informativi.	Modulo digitale come guida; M-FC02 solo per contesto.
Tipo di materia	Esempi	Come trattarla nel piano
Rinvio M-TR02	Gare, appalti, contratti, PNRR, fondi UE.	Modulo appalti/PNRR come guida.
Rinvio M-TR03	Profili tecnico-ingegneristici puri, impianti, logistica tecnica.	Modulo tecnico come guida.
Tipo di materia	Esempi	Come trattarla nel piano
Rinvio M-FC03 o altro	EPNE non fiscali o funzioni centrali non fiscali.	M-FC02 non è modulo principale.

Lo scopo è mettere ogni materia nel posto giusto, non ridurre lo studio.

PAGINA 5 - GRIGLIA PRIORITÀ

Dopo aver letto il programma, compila la griglia.

Materia o blocco	Categoria	Motivo	Prima azione
	Studio subito	Definisce il profilo o compare nella prova decisiva.	
	Studio subito		
Materia o blocco	Categoria	Motivo	Prima azione
	Studio dopo	Serve, ma non è il baricentro iniziale.	
	Studio dopo		
Materia o blocco	Categoria	Motivo	Prima azione
	Verifico sul bando	Campo dubbio, rinvio, allegato o materia descritta in modo ambiguo.	
	Verifico sul bando		

La classificazione va fatta con severità. Se tutto è "studio subito", il Decoder non sta funzionando. Studiare subito significa proteggere i nuclei che, senza una base iniziale, rendono fragile tutto il resto.

SCHEMA "STUDIO SUBITO / STUDIO DOPO / VERIFICO SUL BANDO"

Usa questo schema come filtro finale.

Decisione	Quando usarla	Esempio nel perimetro M-FC02
Studio subito	La materia definisce il profilo o la prova principale.	Tributario per AE tributario; dogane/accise per ADM; riscossione per AdER; catasto/estimo per profili territorio.
Studio dopo	La materia completa il profilo ma non decide il primo ciclo.	Civile, commerciale, contabilità aziendale o economia, se presenti ma non centrali nella prima prova.

Decisione	Quando usarla	Esempio nel perimetro M-FC02
Verifico sul bando	Il dato dipende da allegati, codici profilo, comunicazioni o testo puntuale.	Sigle profilo, programmi separati per codice, banca dati, prova situazionale, titoli, date, soglie.
Rinvio ad altro modulo	Il baricentro non è fiscale.	ICT, appalti, tecnico-ingegneristico puro, EPNE non fiscali.

Questa tabella è utile soprattutto quando il tempo è poco. Non risolve il problema al posto tuo, ma ti impedisce di chiamare "priorità" tutto ciò che ti mette ansia.



Figura 2.4 - Priorità di studio nel bando fiscale: studio subito, studio dopo, verifico sul bando o rinvio ad altro modulo.

COME LEGGERE UN BANDO AE TRIBUTARIO

Nel sottopercorso AE tributario il Decoder deve far emergere tre dati: profilo, diritto tributario e rapporto con il contribuente.

Compila prima i campi di identificazione:

Campo	Lettura operativa
Famiglia	AE tributario o giuridico-tributario.
Funzione	Entrate tributarie, servizi fiscali, compliance, controlli, accertamento, assistenza al contribuente.
Campo	Lettura operativa
Materie comuni	Amministrativo, costituzionale, pubblico impiego e discipline generali indicate dal bando.

Poi traduci il profilo in priorità di studio:

Campo	Lettura operativa
Materie M-FC02	Tributario, accertamento, adempimenti, eventuali elementi di civile, commerciale, contabilità o economia se previsti.
Rischio	Studiare tanto amministrativo e arrivare tardi sul tributario.
Campo	Lettura operativa
Output	Quiz tributari, schemi su accertamento/adempimenti, risposte orali su funzione dell'Agenzia.

La domanda guida è: "Sto preparando un funzionario generico o un profilo che lavora dentro la funzione fiscale dell'Agenzia delle Entrate?".

COME LEGGERE UN BANDO AE TERRITORIO/SPI

Nei profili territorio, servizi di pubblicità immobiliare, catasto, cartografia, estimo o OMI, il rischio è usare lo stesso piano del profilo tributario puro.

Il Decoder deve evidenziare:

- quale parte del programma è giuridico-amministrativa;
- quale parte riguarda territorio, catasto, pubblicità immobiliare, estimo o mercato immobiliare;
- se il profilo richiede competenze tecniche o economico-estimative;
- quali materie vanno collegate al capitolo 10 del modulo M-FC02.

Il primo output non deve essere solo una lista di norme. Deve essere una mappa "immobile, dato, valore, pubblicità, servizio, funzione fiscale". Senza questa mappa, il candidato rischia di rispondere con categorie tributarie generiche a un profilo che chiede un linguaggio diverso.

COME LEGGERE UN BANDO ADM

Nel sottopercorso ADM il candidato deve evitare un errore preciso: pensare che "tributario" significhi automaticamente programma AE.

Per ADM il Decoder deve chiedere:

Campo	Lettura operativa
Funzione	Dogane, accise, giochi, monopoli, controlli su flussi e operatori.
Lessico da costruire	Merce, dichiarazione, operatore economico, accisa, gioco pubblico, monopolio, controllo, autorizzazione.
Campo	Lettura operativa
Materie comuni	Amministrativo e organizzazione pubblica nei limiti del bando.
Materie specialistiche	Dogane, accise, giochi, monopoli e disciplina settoriale indicata.

Campo	Lettura operativa
Rischio	Studiare diritto tributario interno ignorando il vocabolario doganale e regolatorio.
Output	Glossario ADM, schemi per differenze, quiz mirati, domande orali su funzione e controlli.

L'output più utile nelle prime settimane è spesso un glossario ragionato. Non un elenco di parole, ma una tabella con termine, funzione, esempio di domanda e rischio di confusione.

COME LEGGERE UN BANDO PER ASSISTENTI ADM

Per gli assistenti ADM il Decoder deve mantenere un taglio ancora più operativo. Il candidato deve chiedersi: il bando sta cercando un profilo amministrativo-tributario, un supporto operativo, un profilo tecnico o altro?

Se il programma ha baricentro amministrativo-tributario, M-FC02 resta modulo principale. Se invece il profilo è tecnico, informatico o logistico, il modulo fiscale può diventare solo cornice.

Nel caso assistenti, il primo ciclo di studio deve essere molto concreto:

- nozioni amministrative richieste dal bando;
- lessico doganale, accise, giochi o monopoli se presenti;
- prove a quiz o scritte secondo programma;
- diario errori per termini simili;
- checklist su requisiti, domanda e comunicazioni ufficiali.

Il candidato deve uscire dal Decoder sapendo quale parte del programma richiede memoria e quale richiede comprensione del lavoro d'ufficio.

COME LEGGERE UN BANDO ADER

Per Agenzia delle Entrate-Riscossione la parola centrale è riscossione. Il Decoder deve impedire la confusione con l'accertamento.

Campo	Lettura operativa
Famiglia	AdER riscossione.
Funzione	Cartelle, pagamenti, rateizzazioni, sospensioni, rapporto con contribuente/debitore, front-office.
Campo	Lettura operativa
Materie comuni	Amministrativo, pubblico impiego, privacy, trasparenza e competenze trasversali se previste.
Materie specialistiche	Riscossione e procedure operative collegate al rapporto con l'utenza.

Campo	Lettura operativa
Rischio	Rispondere come se il profilo fosse accertamento AE.
Output	Mappe procedurali, casi di sportello, risposte brevi su pagamento, rateizzazione e sospensione.

Nel sottopercorso AdER la preparazione deve essere giuridica e di servizio. Una risposta corretta conosce la regola e sa collocarla in un rapporto ordinato con il contribuente-debitore.

QUANDO M-FC02 NON È IL MODULO PRINCIPALE

Il Decoder fiscale deve anche dire quando fermarsi.

Se il bando riguarda ICT, cybersecurity, intelligenza artificiale, sistemi informativi o dati, il modulo principale è digitale. Se riguarda gare, procurement, contratti o PNRR, il modulo principale è quello su appalti e fondi. Se riguarda ingegneria, impianti o logistica tecnica, il modulo principale è tecnico. Se riguarda un ente non fiscale e contiene solo una materia tributaria accessoria, M-FC02 non guida il percorso.

Riconoscere questi casi mantiene M-FC02 nel suo campo specialistico e impedisce di usarlo come guida per profili di altra natura.

SCHEDA BANDO DECODER FISCALE

Compila questa scheda per ogni bando M-FC02.

Sezione	Campo	Risposta
Identità	Ente	
Identità	Fonte ufficiale consultata	
Identità	Codice profilo	
Identità	Denominazione esatta	
Sezione	Campo	Risposta
Classificazione	Famiglia M-FC02	
Classificazione	M-FC02 principale o supporto	
Prove	Prove previste	
Prove	Prova che decide il piano	
Sezione	Campo	Risposta
Materie	Tre materie comuni	
Materie	Tre materie specialistiche	
Materie	Materie da rinviare ad altri moduli	
Priorità	Studio subito	

Sezione	Campo	Risposta
Priorità	Studio dopo	
Priorità	Verifico sul bando	
Rischi	Rischio principale	
Output	Primo output entro 72 ore	
Sezione	Campo	Risposta
Diario	Canali da monitorare	

Questa scheda deve restare breve. Se diventa una copia del bando, hai perso lo scopo. Il Decoder non è archivio. È una macchina per decidere.

CASO GUIDATO

Luca trova tre procedure rappresentative del mondo fiscale.

La prima riguarda un profilo giuridico-tributario dell'Agenzia delle Entrate. La seconda riguarda assistenti dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. La terza riguarda addetti alla riscossione.

Luca non apre subito tre manuali. Compila tre Decoder.

Nel primo Decoder scrive: ente AE, famiglia AE tributario, nucleo fiscale centrale. Le materie comuni restano importanti, ma il primo ciclo deve includere subito diritto tributario, accertamento, adempimenti e domande applicative. Il rischio è arrivare al tributario dopo settimane di studio generale.

Nel secondo Decoder scrive: ente ADM, famiglia da verificare tra amministrativo-tributario e assistenti ADM. Cerca nel bando se compaiono dogane, accise, giochi, monopoli e controlli. Se compaiono, il primo output è un glossario specialistico più' quiz mirati. Il rischio è copiare il piano AE e ignorare il lessico ADM.

Nel terzo Decoder scrive: ente AdER, famiglia riscossione. Il nucleo non è l'accertamento, ma la gestione del credito in fase di riscossione e il rapporto con il contribuente-debitore. Il primo output è una mappa procedurale con cartella, pagamento, rateizzazione, sospensione e canali di relazione.



Figura 2.5 - Caso guidato dei tre Decoder fiscali: tre bandi richiedono tre letture diverse per AE, ADM e AdER.

Dopo due ore Luca non ha ancora studiato pagine di teoria. Però ha evitato l'errore più costoso: trattare tre bandi fiscali come se fossero lo stesso concorso.

DA SAPERE IN 5 RIGHE

1. Il Bando Decoder fiscale trasforma il bando AE, ADM o AdER in piano di studio.
2. Ente, codice profilo, prove e programma vanno letti insieme.
3. Le materie comuni sono base, ma il delta fiscale decide il profilo.
4. TRIB, SPI, FT, ADM/FAMM, assistenti ADM e AdER richiedono classificazioni diverse, sempre da verificare sul bando.
5. Ogni campo compilato deve produrre un output: quiz, caso, orale, glossario, diario o checklist.

DOMANDA DA COMMISSARIO

Domanda. Perché nei concorsi delle Agenzie fiscali non basta copiare l'elenco delle materie dal bando?

Risposta guida. Perché l'elenco delle materie non mostra da solo il baricentro del profilo. Il candidato deve collegare ente, codice profilo, prove e programma. In Agenzia delle Entrate il profilo può essere tributario o territorio/SPI; in ADM può riguardare dogane, accise, giochi o monopoli; in AdER il centro è la riscossione. Le materie comuni restano necessarie, ma devono essere integrate con il delta fiscale che il bando rende decisivo. Il Bando Decoder serve a trasformare questa lettura in priorità di studio e output di allenamento.

DOMANDA-TRAPPOLA

Domanda. Se nel bando compare diritto tributario, il concorso rientra sempre nel modulo M-FC02 come modulo principale?

Risposta corretta. No. Diritto tributario può' essere materia centrale, materia di supporto o materia accessoria. M-FC02 è modulo principale quando il profilo ha baricentro fiscale: AE tributario, territorio/SPI, ADM fiscale, assistenti ADM con programma amministrativo-tributario o AdER riscossione. Se il bando è ICT, appalti, tecnico o di altro ente non fiscale, il tributario può' essere un contenuto da studiare, ma non decide necessariamente il modulo guida.

Perché' è una trappola. La domanda confonde una materia con una famiglia concorsuale. Il modulo si sceglie sulla funzione del profilo, non su una singola parola del programma.

ERRORE TIPICO

L'errore tipico è compilare il Decoder solo dopo aver iniziato a studiare.

Il candidato scarica il bando, riconosce qualche materia familiare e comincia dal materiale che possiede già'. Dopo due settimane scopre che il codice profilo richiedeva un nucleo specialistico diverso, oppure che la prova decisiva non era quella immaginata, oppure che serviva un modulo tecnico/digitale/appalti come percorso principale.

La correzione è netta: il Decoder fiscale si compila prima del piano settimanale. Non deve essere perfetto, ma deve essere scritto. Dove non sai, scrivi da verificare. Dove hai una certezza, trasformala in azione.

MINI-ESERCIZIO

Prendi un bando reale o simulato di AE, ADM o AdER e compila solo questi dieci campi.

Campo	Risposta
Ente	
Codice profilo	
Denominazione esatta del profilo	
Famiglia M-FC02	
Campo	Risposta
M-FC02 principale o supporto	
Prova che decide il piano	
Due materie comuni	
Tre materie specialistiche	
Campo	Risposta
Un rinvio ad altro modulo, se necessario	
Primo output entro 72 ore	

Poi scrivi una frase:

NOTA

In questo bando devo studiare subito _____ perché' _____; posso studiare dopo _____; devo verificare sul bando _____.

Se non riesci a completare la frase, il bando non è ancora stato decodificato.

CHECKLIST OPERATIVA FINALE

Prima di passare al capitolo successivo, controlla:

- ho letto il bando o l'avviso ufficiale, non solo una sintesi;
- ho trascritto codice e denominazione esatta del profilo;
- ho classificato il profilo in AE tributario, AE territorio/SPI, ADM, assistente ADM, AdER, perimetro misto o fuori perimetro;
- ho distinto materie comuni, materie M-FC02 e rinvii ad altri moduli;
- ho individuato la prova che decide il piano;
- ho compilato "studio subito", "studio dopo" e "verifico sul bando";
- ho scritto il rischio principale;
- ho definito un output entro 72 ore;
- ho segnato i canali ufficiali da monitorare;
- ho aperto il diario errori collegato al bando.

Se una di queste risposte manca, non iniziare ancora un piano dettagliato. Prima chiudi il Decoder.

RIFERIMENTI CONSOLIDATI

Questo capitolo è costruito sulle note e sulle pagine consolidate del wiki del progetto:

- 01 Mappa Agenzie Fiscali Profili Concorsuali
- Appendice C Template Bando Decoder

I bandi rappresentativi 2023-2026 sono usati per orientare profili, prove e perimetro del modulo. Prima della pubblicazione definitiva, i dati puntuali di un singolo bando vivo vanno sempre verificati sul testo ufficiale e sugli allegati aggiornati.

Ordinamento e organizzazione di AE, ADM e AdER

B
BANDO

A
AREE

N
NUCLEI

D
DIARIO

O
OUTPUT

Ordinamento e organizzazione di AE, ADM e AdER

Apertura editoriale

Nei concorsi delle Agenzie fiscali l'organizzazione aiuta a capire dove si colloca il profilo, quale funzione pubblica andrà a sostenere e quale linguaggio dovrà usare il candidato in prova. La conoscenza del D.Lgs. 300/1999 acquista valore quando viene collegata a queste domande.

Un bando dell'Agenzia delle Entrate, dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli o dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione non seleziona soltanto persone che "conoscono il fisco". Seleziona candidati capaci di muoversi dentro una organizzazione: uffici centrali e territoriali, funzioni di indirizzo, servizi al contribuente, controlli, atti, procedure, front-office, canali digitali, rapporto con il Ministero dell'economia e delle finanze, coordinamento con altri soggetti pubblici.

Per questo l'ordinamento degli enti va studiato in modo operativo. Il candidato deve saper distinguere l'Agenzia delle Entrate da ADM e AdER, deve capire perché l'Agenzia non è semplicemente un Ministero con un altro nome e deve evitare la confusione più frequente: trattare accertamento, dogane e riscossione come se fossero tre capitoli dello stesso ufficio.

Memorizzare un organigramma non basta. Gli organigrammi cambiano e vanno sempre verificati sui siti istituzionali prima della pubblicazione o della prova. Occorre invece costruire una mappa stabile: quale ente fa che cosa, con quale funzione, con quale rapporto con il MEF, con quali parole chiave e con quali conseguenze sullo studio.

Obiettivo del capitolo

Al termine del capitolo devi saper fare cinque operazioni.

Prima: spiegare perché il D.Lgs. 300/1999 è la fonte di base per comprendere il modello delle agenzie fiscali, senza trasformare la risposta in una ricostruzione storica lunga.

Seconda: distinguere Ministero, agenzia fiscale ed ente pubblico economico della riscossione. Questa distinzione è decisiva per non confondere indirizzo politico, funzioni tecnico-operative e gestione della riscossione.

Terza: collocare Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e Agenzia delle Entrate-Riscossione dentro una mappa funzionale: entrate tributarie e servizi fiscali, dogane e monopoli, riscossione nazionale.

Quarta: collegare l'organizzazione al profilo concorsuale. Un funzionario tributario, un profilo catastale, un funzionario ADM, un assistente ADM e un addetto alla riscossione richiedono risposte diverse anche quando condividono alcune materie generali.

Quinta: preparare una risposta orale breve, ordinata e non enciclopedica sull'organizzazione degli enti fiscali.

Come usare questo capitolo

Leggi il capitolo con tre domande aperte accanto al bando.

- Quale ente assume o seleziona?
- Quale funzione pubblica è al centro del profilo?
- Quali parole organizzative devo saper usare in una risposta scritta o orale?

Se il bando riguarda Agenzia delle Entrate, la parola guida può' essere "adempimento", "accertamento", "servizi fiscali", "territorio", "catasto" o "pubblicità immobiliare". Se riguarda ADM, devi cercare "dogane", "accise", "giochi", "monopoli", "controlli", "operatori economici". Se riguarda AdER, devi pensare a "riscossione", "cartella", "pagamento", "rateizzazione", "sospensione", "contribuente-debitore".

Queste parole non sono etichette. Sono bussole. Ti dicono quali parti della teoria diventano prioritarie e quali esempi usare quando la commissione chiede: "Mi spieghi che cosa fa questo ente?".

Mappa BANDO del capitolo

Fase BANDO	Domanda organizzativa	Output di studio
B - Bando	Quale ente e quale profilo compaiono nel bando?	Scheda ente/profilo/funzione.
A - Aree	L'ente lavora su entrate, dogane, monopoli o riscossione?	Mappa delle aree funzionali.
Fase BANDO	Domanda organizzativa	Output di studio
N - Nuclei	Quali nozioni organizzative devo padroneggiare?	Glossario MEF, agenzia, uffici, servizio, controllo.
D - Diario	Quali confusioni rischio di ripetere?	Diario errori: accertamento/riscossione, AE/ADM, Ministero/Agenzia.
Fase BANDO	Domanda organizzativa	Output di studio
O - Output	Che risposta devo saper produrre?	Risposta orale da due minuti e tabella funzione/profilo/prova.

In questo capitolo il metodo BANDO non ti chiede di studiare tutta l'amministrazione finanziaria. Ti chiede di estrarre l'organizzazione che serve alla prova.

Il punto di partenza: il D.Lgs. 300/1999



Figura 3.1 - Mappa BANDO dell'organizzazione fiscale: dal bando alla risposta orale su ente, funzione, lessico e rischio.

Il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 è la fonte di riferimento per capire la riorganizzazione del Governo e il modello delle agenzie. Nel modulo M-FC02 va usato con un taglio preciso: non come capitolo generale sui Ministeri, ma come chiave per spiegare perché le agenzie fiscali hanno autonomia organizzativa e funzioni tecnico-operative collegate all'area economico-finanziaria dello Stato.

Per il candidato contano quattro idee.

La prima: Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno personalità giuridica di diritto pubblico e dispongono delle autonomie riconosciute dal quadro normativo. Non sono direzioni interne del Ministero con una diversa denominazione.

La seconda: autonomia non significa isolamento. Le agenzie fiscali operano nel sistema dell'amministrazione finanziaria e il rapporto con il Ministero dell'economia e delle finanze si esprime attraverso indirizzo, vigilanza e approvazione degli atti generali nei casi previsti.

La terza: AdER appartiene allo stesso percorso didattico per la funzione esercitata, ma ha natura diversa. È un ente pubblico economico istituito dal D.L. 193/2016, convertito dalla L. 225/2016, ed è ente strumentale dell'Agenzia delle Entrate.

La quarta: nei concorsi l'organizzazione va collegata alla funzione. Una domanda su AE, ADM o AdER non richiede una lista di uffici. Verifica, piuttosto, se il candidato distingue entrate tributarie, dogane e monopoli, riscossione.

Se devi rispondere all'orale, evita due estremi. Non dire soltanto: "Sono enti collegati al MEF". E non recitare un organigramma minuto. La risposta efficace spiega il modello, poi lo applica ai tre enti.

Ministero, agenzia, ente della riscossione

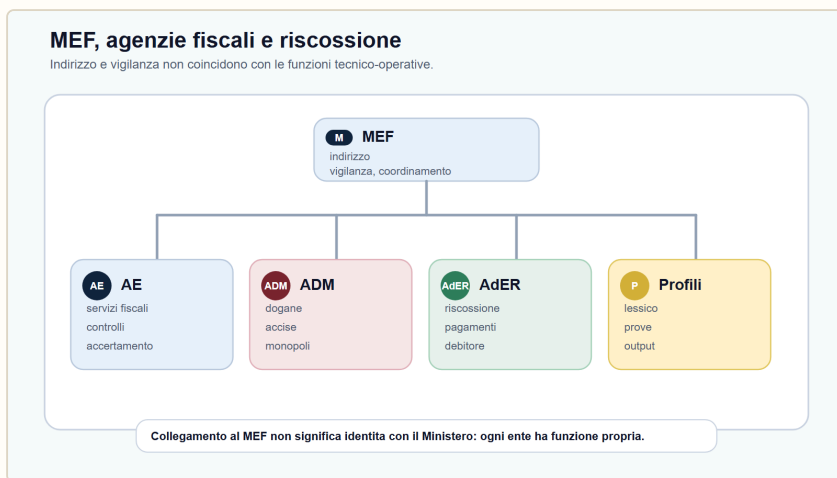


Figura 3.2 - MEF, agenzie fiscali e riscossione: indirizzo e vigilanza non coincidono con le funzioni tecnico-operative.

Il primo nodo da sciogliere è il rapporto tra Ministero e agenzie.

Il MEF è il riferimento istituzionale dell'area economico-finanziaria. Le agenzie fiscali operano in questo perimetro, ma non coincidono con il Ministero. Il Ministero esprime indirizzo, vigilanza e coordinamento secondo le regole dell'ordinamento. Le agenzie svolgono funzioni amministrative, tecniche e operative nei settori loro attribuiti.

Questa distinzione aiuta anche nei quiz. Se la domanda chiede "chi esercita la funzione di accertamento tributario?", non devi rispondere genericamente "il MEF". Devi collegare la funzione all'Agenzia delle Entrate, nei limiti e secondo il quadro normativo di riferimento. Se la domanda riguarda dogane e accise, il baricentro è ADM. Se riguarda riscossione nazionale, il baricentro diventa AdER.

AdER merita una cautela ulteriore. È un ente pubblico economico, distinto dall'Agenzia delle Entrate ma strumentale a essa, con autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione. Il portale istituzionale precisa che l'Agenzia delle Entrate esercita indirizzo operativo e controllo sull'ente. Questa relazione non autorizza a sovrapporre le rispettive funzioni: AE presidia amministrazione dei tributi, servizi e accertamento; AdER esercita la riscossione nazionale. Per lo studio del capitolo, la distinzione tra fase impositiva e fase di riscossione resta il passaggio decisivo.

Le tre funzioni da non confondere



Figura 3.3 - Le tre funzioni da non confondere: AE, ADM e AdER hanno lessici e prove operative diverse.

Nel modulo M-FC02 devi tenere distinte tre funzioni.

La prima è la funzione entrate/servizi fiscali. Qui trovi l'Agenzia delle Entrate: assistenza al contribuente, adempimento spontaneo, servizi fiscali, controlli, accertamento, gestione di atti e dati, funzioni collegate a catasto, cartografia, estimo e pubblicità immobiliare.

La seconda è la funzione dogane/accise/monopoli. Qui trovi ADM: controlli doganali, merci, operatori economici, accise, prodotti regolati, giochi, monopoli, vigilanza nei settori di competenza e rapporto con regole nazionali ed europee.

La terza è la funzione riscossione. Qui trovi AdER: gestione dei carichi affidati alla riscossione, cartelle, pagamenti, rateizzazioni, sospensioni, attività operative verso il contribuente-debitore e rapporto con gli enti creditori secondo le fonti specifiche.

La tabella seguente ti serve per fissare il nucleo.

Ente	Funzione guida	Lessico da usare in prova	Rischio tipico
Agenzia delle Entrate	Entrate tributarie, servizi fiscali, accertamento, territorio/SPI.	Contribuente, adempimento, controllo, accertamento, servizi, catasto, pubblicità immobiliare.	Ridurre tutto a "diritto tributario" senza funzione amministrativa.
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli	Dogane, accise, giochi, monopoli, controlli su flussi e operatori.	Merce, dichiarazione, operatore economico, accisa, gioco pubblico, monopolio, vigilanza.	Preparare ADM come se fosse AE.

Ente	Funzione guida	Lessico da usare in prova	Rischio tipico
Agenzia delle Entrate-Riscossione	Riscossione nazionale e rapporto con contribuente-debitore.	Cartella, ruolo, pagamento, rateizzazione, sospensione, debitore, front-office.	Confondere riscossione e accertamento.

Questa tabella non sostituisce lo studio dei capitoli specialistici successivi. Serve a non sbagliare l'ingresso.

Agenzia delle Entrate: servizi, controlli e territorio

L'Agenzia delle Entrate è l'ente che il candidato associa più facilmente al fisco. Proprio per questo può generare l'errore più sottile: pensare che basti studiare diritto tributario in astratto.

In una risposta concorsuale l'Agenzia delle Entrate va presentata come amministrazione fiscale con funzioni collegate alle entrate tributarie, ai servizi ai contribuenti, alla compliance, agli adempimenti, ai controlli e all'accertamento. Nel perimetro M-FC02 rientrano anche i profili connessi ai servizi catastali, cartografici, estimativi e alla pubblicità immobiliare, quando il bando li pone al centro.

La parola "servizio" non deve essere sottovalutata. Molti candidati parlano solo di controlli ed evasione. In realtà, nei profili AE il lavoro può riguardare anche informazione, assistenza, gestione delle dichiarazioni, lavorazione di istanze, canali digitali, supporto al contribuente, trattamento di dati e atti.

Per un profilo tributario, la risposta forte collega tre livelli:

- il quadro organizzativo: Agenzia collegata al MEF, con autonomia e funzioni fiscali;
- la funzione amministrativa: servizi, adempimenti, controlli, accertamento;
- l'uso concorsuale: quiz su definizioni, risposta orale sulla funzione, casi su contribuente, atto, ufficio e procedimento.

Per un profilo territorio/SPI, devi aggiungere il lessico immobiliare: catasto, pubblicità immobiliare, cartografia, estimo, mercato immobiliare. Non sono accessori. Se il bando li indica come nucleo, cambiano la preparazione.

ADM: dogane, accise, giochi e monopoli

ADM richiede un cambio di lingua. Qui non basta portare dentro il capitolo la stessa struttura usata per AE. Il candidato deve entrare nella logica dei flussi, dei controlli, delle merci, dei prodotti soggetti ad accisa, del gioco pubblico e dei monopoli.

Nel modulo M-FC02 ADM va spiegata come agenzia fiscale con funzioni specialistiche su dogane, accise, giochi e monopoli. Questo significa che l'organizzazione è collegata a settori nei quali l'amministrazione non si limita a ricevere dichiarazioni o gestire servizi fiscali ordinari. Vigila, controlla, autorizza, presidia flussi economici regolati e applica discipline di settore.

Per il candidato la conseguenza è pratica. Una risposta su ADM deve contenere almeno un riferimento al suo perimetro proprio. Se dici solo "si occupa di tributi", la risposta è debole. Devi mostrare che sai distinguere tributi interni, dogane, accise, giochi e monopoli.

Questo vale soprattutto nei concorsi per funzionari e assistenti ADM. Il profilo può contenere diritto amministrativo, pubblico impiego, anticorruzione, informatica e inglese. Ma se il programma richiama dogane, accise o monopoli, il piano di studio deve costruire subito un glossario specialistico. Senza glossario, il candidato risponde con categorie generiche a domande che chiedono un linguaggio tecnico.

AdER: riscossione e rapporto con il contribuente-debitore

Agenzia delle Entrate-Riscossione è il terzo ingresso del modulo. Qui il candidato deve spostare il centro dalla fase impositiva alla fase di riscossione.

La distinzione base è questa: l'accertamento riguarda la verifica e la determinazione della pretesa tributaria; la riscossione riguarda la gestione del credito nella fase in cui deve essere portato a pagamento secondo le regole previste. Le due fasi sono collegate, ma non sono la stessa cosa.

Nei concorsi AdER il candidato deve saper parlare di cartella, pagamenti, rateizzazioni, sospensioni, canali di relazione, documentazione e rapporto con il contribuente-debitore. Il lessico è più operativo e più vicino al front-office. Proprio per questo, le risposte devono essere ordinate: soggetto, atto, richiesta, documento, termine, canale, possibile esito.

Il rischio tipico è studiare AdER come appendice dell'Agenzia delle Entrate. Il profilo di riscossione richiede invece un allenamento diverso. Una domanda orale può chiedere il rapporto tra ruolo, cartella e pagamento; una prova situazionale può presentare un utente che chiede una rateizzazione o una sospensione; un quiz può verificare la differenza tra fase di accertamento e fase di riscossione.

Per questo nel diario errori devi avere una riga dedicata: "Sto confondendo accertamento e riscossione?". Se la risposta è sì, torna alla mappa funzionale.

Organizzazione centrale e rete territoriale

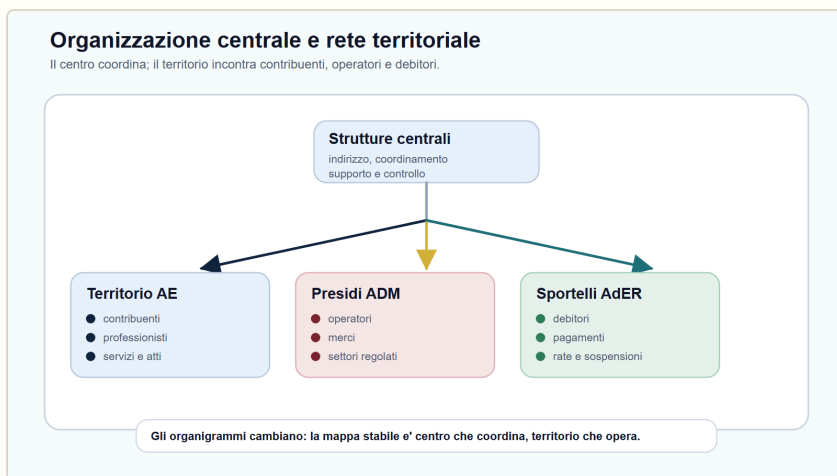


Figura 3.4 - Organizzazione centrale e rete territoriale: il centro coordina e il territorio incontra contribuenti, operatori e debitori.

Le agenzie fiscali hanno strutture centrali e articolazioni territoriali. Per il candidato non serve memorizzare ogni ufficio aggiornato, salvo che il bando lo richieda. Serve capire la logica.

Le strutture centrali svolgono funzioni di indirizzo, coordinamento, gestione, supporto, regolazione interna e controllo. Le strutture territoriali sono il punto in cui l'azione amministrativa incontra contribuenti, operatori, imprese, utenti, professionisti, enti creditori e territorio.

Questa distinzione è utile in tre casi.

Nel quiz, aiuta a riconoscere se una domanda riguarda l'assetto istituzionale o l'attività dell'ufficio.

Nell'orale, aiuta a costruire una risposta non piatta: "L'ente opera attraverso strutture centrali e territoriali; le prime orientano e coordinano, le seconde gestiscono attività e servizi sul territorio, secondo le competenze previste".

Nei casi pratici, aiuta a ragionare su dove nasce il problema: servizio al contribuente, controllo, procedimento, comunicazione, richiesta documentale, pagamento, sportello, canale telematico.

Attenzione: gli organigrammi cambiano. Prima della pubblicazione definitiva del modulo e prima di una prova reale, verifica sempre statuto, regolamento di amministrazione, amministrazione trasparente e pagine istituzionali aggiornate.

Organi, regolamenti e responsabilità organizzativa

La conoscenza dell'organizzazione non coincide con la memorizzazione dell'organigramma. Il candidato deve riconoscere le fonti che rendono leggibile l'ente: legge istitutiva, statuto, regolamento di amministrazione, atti organizzativi, PIAO e sezioni di amministrazione trasparente. Questi documenti hanno funzioni diverse. La legge definisce il quadro; statuto e regolamenti disciplinano organi e funzionamento; gli atti organizzativi distribuiscono competenze e responsabilità; i documenti di programmazione collegano struttura, obiettivi e risorse.

Per AE e ADM il Direttore e il Comitato di gestione appartengono al lessico essenziale del modello agenziale. Non occorre imparare ogni direzione centrale, salvo espressa richiesta del bando. Occorre invece saper spiegare che l'organizzazione serve ad attribuire competenze, individuare responsabilità e coordinare strutture centrali e territoriali.

Per AdER la fonte istituzionale aggiornata indica tre organi: Direttore, Comitato di gestione e Collegio dei revisori dei conti. Il Direttore dell'ente coincide con il Direttore dell'Agenzia delle Entrate. Questo dato rende visibile il collegamento tra i due soggetti, ma non elimina la distinta natura giuridica e funzionale di AdER.

Gli assetti sono mobili. Il portale ADM, per esempio, registra un regolamento di amministrazione aggiornato nel 2026. La regola di studio è quindi selettiva: memorizza il modello e la funzione degli organi; verifica nomi, articolazioni e regolamenti vigenti quando esce il bando.

Come lo chiede la commissione

La commissione può chiedere l'organizzazione in quattro modi.

Il primo è il quesito definitorio: "Che cosa sono le agenzie fiscali?". Qui serve una risposta breve su D.Lgs. 300/1999, autonomia e rapporto con il MEF.

Il secondo è il quesito comparativo: "Che differenza c'è tra Agenzia delle Entrate, ADM e AdER?". Qui devi usare la mappa funzioni: entrate/servizi fiscali, dogane/monopoli, riscossione.

Il terzo è il quesito applicativo: "Perché un profilo ADM non si prepara come un profilo AE?". Qui devi spiegare il diverso lessico operativo e le diverse materie specialistiche.

Il quarto è il quesito situazionale: "Un contribuente/debitore si presenta allo sportello con una richiesta; come inquadrare il problema?". Qui devi mostrare ordine, competenza, rispetto del ruolo e consapevolezza dei canali ufficiali.

La qualità della risposta dipende dalla capacità di distinguere fonte, ente, funzione, ufficio, utente, atto e output, non dalla sua lunghezza.

Glossario minimo del capitolo

Termine	Significato operativo per il candidato
Agenzia fiscale	Soggetto pubblico collegato all'area economico-finanziaria, con funzioni tecnico-operative e autonomia secondo il quadro normativo.
MEF	Ministero di riferimento per indirizzo, vigilanza e coordinamento dell'area economico-finanziaria.
Termine	Significato operativo per il candidato
Autonomia	Capacità organizzativa e gestionale dell'ente nei limiti stabiliti dalle fonti. Non significa assenza di controllo.
Convenzione/rapporto istituzionale	Strumento o cornice con cui si regolano obiettivi, rapporti e risultati tra Ministero e agenzie, secondo il modello previsto.
Termine	Significato operativo per il candidato
Struttura centrale	Livello che indirizza, coordina, supporta e controlla l'attività dell'ente.
Struttura territoriale	Livello in cui si svolgono molte attività operative verso contribuenti, operatori, utenti o enti creditori.
Termine	Significato operativo per il candidato
Accertamento	Attività di controllo e determinazione della pretesa secondo le regole fiscali.
Riscossione	Fase di gestione del credito da portare a pagamento, con atti e procedure specifiche.
Termine	Significato operativo per il candidato
Dogane	Area collegata a merci, scambi, dichiarazioni, controlli e regole doganali.
Accise	Prelievi su specifici prodotti e settori, con controlli e procedure proprie.

Se una parola del glossario non produce un esempio, non è ancora davvero studiata.

Scheda funzione/profilo/prova

Usa questa scheda quando il bando richiama l'organizzazione degli enti.

Campo	Domanda da compilare
Ente	AE, ADM o AdER?
Funzione principale	Entrate/servizi fiscali, dogane/monopoli, riscossione o territorio/SPI?
Campo	Domanda da compilare
Profilo	Funzionario, assistente, addetto riscossione, tecnico, gestionale o altro?
Lessico obbligatorio	Quali 5 parole devo usare correttamente?
Campo	Domanda da compilare
Materie collegate	Quali materie organizzative e specialistiche entrano nel piano?
Prova	Quiz, scritto, orale, caso, situazionale o titoli?
Campo	Domanda da compilare
Output	Risposta orale, glossario, mappa procedurale, quiz mirati o caso guidato?
Rischio	Quale confusione devo evitare?

Compilarla richiede pochi minuti. Evita settimane di studio generico.

Risposta modello da due minuti

Domanda. Inquadri sinteticamente l'organizzazione delle Agenzie fiscali e distingua AE, ADM e AdER.

Risposta guida. L'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli si collocano nel modello delle agenzie fiscali delineato dal D.Lgs. 300/1999. Hanno personalità giuridica di diritto pubblico, funzioni tecnico-operative e le autonomie riconosciute dalle fonti, nel quadro dei rapporti di indirizzo e vigilanza con il Ministero dell'economia e delle finanze. AdER va distinta: è un ente pubblico economico istituito dal D.L. 193/2016 ed è ente strumentale dell'Agenzia delle Entrate.

Nel modulo fiscale occorre distinguere le funzioni. L'Agenzia delle Entrate è il riferimento per entrate tributarie, servizi fiscali, adempimenti, controlli, accertamento e, per alcuni profili, servizi catastali, cartografici, estimativi e di pubblicità immobiliare. L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli opera su dogane, accise, giochi, monopoli e controlli su flussi e operatori economici. Agenzia delle Entrate-Riscossione riguarda invece la riscossione nazionale e il rapporto operativo con il contribuente-debitore.

La distinzione è importante anche nei concorsi. Un profilo AE, un profilo ADM e un profilo AdER possono condividere materie comuni, ma richiedono lessico, priorità e output diversi. Il candidato deve quindi collegare organizzazione, funzione e prova prevista dal bando.

Questa risposta può essere adattata al profilo. Se il bando è ADM, aggiungi un esempio su dogane o accise. Se è AdER, aggiungi la distinzione tra accertamento e riscossione. Se è AE territorio, richiama catasto e pubblicità immobiliare.

Caso guidato

Sarà sta preparando due procedure nello stesso mese.

La prima riguarda un profilo giuridico-tributario presso l'Agenzia delle Entrate. La seconda riguarda un concorso ADM con programma su dogane, accise e monopoli.

All'inizio Sarà pensa di usare lo stesso schema: D.Lgs. 300/1999, diritto amministrativo, pubblico impiego, tributario generale. Il piano sembra ordinato, ma ha un difetto: cancella la differenza tra gli enti.

Con la mappa del capitolo, Sarà corregge il piano.

Per AE scrive: funzione entrate/servizi fiscali, parole obbligatorie "contribuente, adempimento, controllo, accertamento, servizi". Il primo output è una risposta orale su Agenzia delle Entrate più' una mappa tra adempimento spontaneo, controllo e accertamento.

Per ADM scrive: funzione dogane/accise/monopoli, parole obbligatorie "merce, dichiarazione, operatore economico, accisa, vigilanza". Il primo output è un glossario ADM con esempi di domanda.

Sarà non ha studiato di più'. Ha studiato meglio. Ha capito che il D.Lgs. 300/1999 è la cornice, mentre la funzione dell'ente decide la preparazione.

Da sapere in 5 righe

1. Il D.Lgs. 300/1999 è la fonte di base per inquadrare il modello delle agenzie.
2. Le agenzie fiscali operano con autonomia, ma nel perimetro di indirizzo e vigilanza del MEF.
3. Agenzia delle Entrate, ADM e AdER non svolgono la stessa funzione.
4. AE richiama entrate, servizi fiscali, accertamento e territorio; ADM dogane, accise, giochi e monopoli; AdER riscossione.
5. Nei concorsi l'organizzazione va studiata come mappa funzionale, non come elenco di uffici.

Domanda da commissario

Domanda. Perché' è importante distinguere l'organizzazione dell'Agenzia delle Entrate da quella di ADM e AdER?

Risposta guida. Perché' nei concorsi la struttura dell'ente è collegata alla funzione del profilo. L'Agenzia delle Entrate opera su entrate tributarie, servizi fiscali, controlli, accertamento e anche su funzioni territoriali come catasto e pubblicità immobiliare. ADM ha un baricentro diverso: dogane, accise, giochi, monopoli e controlli su flussi e operatori economici. AdER riguarda la riscossione nazionale e il rapporto con il contribuente-debitore. Se il candidato non distingue queste funzioni, rischia di preparare materie comuni senza costruire il lessico specialistico richiesto dal bando.

Domanda-trappola

Domanda. Le Agenzie fiscali sono semplici uffici del Ministero dell'economia e delle finanze?

Risposta corretta. No. Il MEF è il riferimento istituzionale dell'area economico-finanziaria e svolge funzioni di indirizzo e vigilanza secondo il quadro normativo. Le agenzie fiscali hanno invece funzioni tecnico-operative e autonomia nei limiti previsti dalle fonti. Dire che sono "semplici uffici del Ministero" appiattisce il modello e non spiega perché i bandi selezionano profili specialistici.

Perché è una trappola. La domanda confonde collegamento istituzionale e immedesimazione organizzativa. Collegamento al MEF non significa identità con il Ministero.

Errore tipico



Figura 3.5 - Accertamento e riscossione: due fasi collegate ma diverse, dalla pretesa al pagamento.

L'errore tipico è studiare l'organizzazione come una pagina da memorizzare. Il candidato impara che esistono agenzie fiscali, MEF, direzioni centrali, uffici territoriali e regolamenti. Poi, davanti alla domanda, non sa spiegare che cosa cambia tra un controllo fiscale AE, un controllo doganale ADM e un'attività di riscossione AdER. La correzione è semplice: ogni nozione organizzativa deve diventare una frase funzionale.

- AE: "serve a gestire entrate, servizi fiscali, adempimento e controlli".
- ADM: "serve a presidiare dogane, accise, giochi, monopoli e flussi regolati".
- AdER: "serve a gestire la riscossione e il rapporto operativo con il contribuente-debitore".

Se non sai completare queste frasi, hai studiato nomi, non funzioni.

Mini-esercizio

Compila la tabella per il bando che stai preparando.

Domanda	Risposta
Ente del bando	
Funzione principale	

Domanda	Risposta
Collegamento con il MEF da spiegare in una frase	
Tre parole organizzative da usare all'orale	
Domanda	Risposta
Due materie comuni collegate all'organizzazione	
Due materie specialistiche collegate all'ente	
Domanda	Risposta
Confusione da evitare	
Output entro 48 ore	

Poi scrivi una risposta di massimo dieci righe a questa traccia:

NOTA

Inquadra l'ente del bando e spiega perché la sua organizzazione incide sul piano di studio.

Rileggi la risposta. Se potrebbe valere identica per AE, ADM e AdER, è troppo generica.

Diario errori organizzativi

Apri una sezione del diario con queste tre righe.

Errore	Segnale	Correzione
Confondo MEF e agenzia	Rispondo sempre "Ministero" anche quando la funzione è dell'ente.	Ripasso differenza tra indirizzo/vigilanza e funzione tecnico-operativa.
Confondo AE e ADM	Uso "tributario" come parola unica per tutto.	Costruisco tabella entrate/dogane/accise/giochi/monopoli.
Errore	Segnale	Correzione
Confondo accertamento e riscossione	Parlo di cartella come se fosse accertamento.	Ripasso sequenza pretesa, ruolo/carico, cartella, pagamento, rateizzazione, sospensione.

Il diario non deve diventare lungo. Deve intercettare l'errore prima che entri nella risposta orale.

Checklist operativa finale

Prima di passare al capitolo successivo, controlla questi punti.

- So spiegare il ruolo del D.Lgs. 300/1999 senza fare una lezione generale sui Ministeri.
- So distinguere MEF, agenzia fiscale e AdER.
- So indicare la funzione guida di Agenzia delle Entrate.
- So indicare la funzione guida di ADM.
- So indicare la funzione guida di AdER.
- So collegare organizzazione e profilo del bando.
- Ho scritto una risposta orale da due minuti.
- Ho compilato il glossario minimo.
- Ho segnato nel diario almeno una confusione da evitare.
- Ho indicato quali organigrammi/statuti vanno verificati su fonti ufficiali prima della pubblicazione o della prova.

Se manca uno di questi punti, non passare subito alle materie tecniche. Prima chiudi la mappa organizzativa.

Riferimenti consolidati

Questo capitolo è costruito sulle note e sulle pagine consolidate del wiki del progetto:

- 01 Mappa Agenzie Fiscali Profili Concorsuali
- 02 Bando Decoder Fiscale

Le fonti consolidate sono sufficienti per una bozza professionale del capitolo. Per dati puntuali su statuti, regolamenti di amministrazione, organigrammi, direzioni centrali e articolazioni territoriali aggiornate, resta necessaria una verifica sulle pagine istituzionali ufficiali prima della pubblicazione.

Diritto tributario e teoria dell'imposta

B
BANDO**A**
AREE**N**
NUCLEI**D**
DIARIO**O**
OUTPUT

Diritto tributario e teoria dell'imposta

Apertura editoriale

Nel modulo Agenzie fiscali il diritto tributario non è una materia da studiare come un blocco astratto. È il linguaggio di lavoro dell'amministrazione fiscale. Serve a capire perché nasce un'imposta, chi deve pagarla, su quale base si calcola, quale adempimento viene richiesto, quali controlli può svolgere l'amministrazione e come si passa dalla regola generale al caso concreto.

Il candidato che prepara un concorso dell'Agenzia delle Entrate, dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli o dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione non deve diventare un commentatore del TUIR. Deve però saper usare le categorie fondamentali senza confonderle. "Tributo", "imposta", "presupposto", "base imponibile", "soggetto passivo", "obbligazione tributaria", "dichiarazione", "accertamento" e "riscossione" non sono parole intercambiabili. Sono passaggi di una sequenza.

La teoria dell'imposta va studiata come una grammatica. Si parte dal fatto economicamente o giuridicamente rilevante, si individuano il presupposto d'imposta e il soggetto passivo, quindi si determina la base imponibile. Aliquota, imposta dovuta, adempimento, controllo ed eventuale atto dell'amministrazione vengono dopo.

Questa impostazione evita due errori frequenti. Il primo è imparare definizioni isolate che non aiutano a risolvere un quiz. Il secondo è saltare subito alle procedure, alle dichiarazioni o alla riscossione senza aver capito la struttura della pretesa tributaria. Nei concorsi fiscali entrambi gli errori pesano: il quiz punisce la confusione terminologica, l'orale punisce la risposta disordinata, il caso pratico punisce l'incapacità di collegare norma, fatto e funzione dell'ufficio.

Obiettivo del capitolo

Al termine del capitolo devi saper fare cinque operazioni.

Prima: distinguere tributo, imposta, tassa e contributo, usando una definizione breve ma funzionale alla prova.

Seconda: spiegare che cosa sono presupposto, soggetto passivo, base imponibile, aliquota e obbligazione tributaria, senza sovrapporre i concetti.

Terza: leggere TUIR e IVA come fonti di classificazione e di metodo, non come elenchi da memorizzare integralmente in questa fase.

Quarta: collegare la teoria dell'imposta ai capitoli successivi su accertamento, adempimenti, riscossione e casi pratici.

Quinta: produrre una risposta orale chiara su "come nasce e come si sviluppa il rapporto tributario".

Come usare questo capitolo

Leggi il capitolo con il bando aperto. Ogni volta che incontri una parola tecnica, chiediti dove compare nella prova:

- in un quiz definitorio;
- in una traccia orale;
- in un caso pratico;
- in una domanda su dichiarazioni, controlli, accertamento o riscossione;
- in una tabella di confronto tra Agenzia delle Entrate, ADM e AdER.

Il capitolo non sostituisce lo studio specialistico dei capitoli 5, 6 e 7. Prepara il terreno. Se non distingui presupposto, base imponibile e obbligazione, farai fatica a comprendere accertamento e adempimenti. Se confondi accertamento e riscossione, leggerai male i profili AdER. Se parli di IVA o imposte sui redditi senza sapere qual è la logica del tributo, rischi una preparazione mnemonica e fragile.

La regola pratica è questa: ogni definizione deve diventare una frase operativa. Non basta sapere "che cosa è". Devi saper dire "a che cosa serve in un procedimento fiscale".

Mappa BANDO del capitolo

Fase BANDO	Domanda tributaria	Output di studio
B - Bando	Il programma chiede diritto tributario generale, TUIR, IVA, accertamento o riscossione?	Evidenzia le parole fiscali del bando e collegale ai capitoli del modulo.
A - Aree	Quale area è coinvolta: teoria, redditi, IVA, adempimenti, controlli, riscossione?	Costruisci una mappa area/fonte/funzione.
Fase BANDO	Domanda tributaria	Output di studio
N - Nuclei	Quali concetti devo padroneggiare prima delle procedure?	Schede su tributo, imposta, presupposto, soggetto passivo, base imponibile.
D - Diario	Quali confusioni ricorrono nei miei errori?	Diario errori: tassa/imposta, base/presupposto, accertamento/riscossione.
Fase BANDO	Domanda tributaria	Output di studio
O - Output	Che risposta devo saper produrre?	Risposta orale da due minuti, tabella concetti e quiz ragionati.

Il metodo BANDO aiuta a delimitare lo studio. Il diritto tributario è vasto; il bando seleziona ciò che può essere oggetto della prova.



Figura 4.1 - Mappa BANDO del diritto tributario: dal programma fiscale alla mappa minima per quiz, orale e casi.

19.1 Principi, fonti e categorie del tributo

La teoria dell'imposta fornisce le categorie necessarie per leggere correttamente gli argomenti successivi.

Quando il bando cita "diritto tributario", la commissione può verificare nozioni molto diverse. Può chiedere una distinzione teorica tra imposta e tassa. Può proporre un quiz sul soggetto passivo. Può chiedere che cos'è la base imponibile. Può domandare come si collega la dichiarazione al controllo. Può chiedere perché l'Agenzia delle Entrate ha un ruolo centrale nell'accertamento, mentre AdER opera nella fase della riscossione.

In tutti questi casi la risposta efficace non è quella più lunga. È quella che ordina i passaggi.

La sequenza base è:

fatto rilevante -> presupposto -> soggetto passivo -> base imponibile -> aliquota -> imposta dovuta -> adempimento -> controllo -> eventuale accertamento -> riscossione

Questa sequenza non descrive ogni tributo in modo completo. Serve come mappa mentale. Nei singoli tributi cambiano le regole, le fonti, le dichiarazioni, le detrazioni, i termini, gli atti e le procedure. Ma la logica resta utile: prima si capisce perché la pretesa può nascere, poi si segue il suo percorso amministrativo.



Figura 4.2 - Come nasce e si sviluppa il tributo: sequenza da fatto rilevante ad accertamento e riscossione.

LEGALITÀ, CAPACITÀ CONTRIBUTIVA E PROGRESSIVITÀ

Il diritto tributario opera entro una cornice costituzionale. Il prelievo non nasce da una decisione discrezionale dell'ufficio: richiede una base normativa e deve rispettare i criteri che governano il concorso alle spese pubbliche.

L'art. 23 della Costituzione stabilisce che nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge. In materia tributaria questa riserva impedisce all'amministrazione di creare autonomamente presupposti, soggetti o prelievi. La fonte primaria deve definire gli elementi essenziali; regolamenti e atti amministrativi operano nello spazio che la legge assegna loro.

L'art. 53 aggiunge due coordinate. Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della propria capacità contributiva. Il sistema tributario, considerato nel suo complesso, è informato a criteri di progressività. Quest'ultima precisazione evita una risposta frequente ma inesatta: la Costituzione non impone che ogni singolo tributo sia progressivo; richiede che la progressività caratterizzi il sistema.

Per il candidato, i tre principi hanno una funzione distinta:

- la riserva di legge risponde alla domanda: quale fonte può imporre la prestazione patrimoniale?;
- la capacità contributiva risponde alla domanda: quale manifestazione economicamente apprezzabile giustifica il concorso alle spese pubbliche?;
- la progressività orienta la valutazione dell'assetto complessivo del sistema tributario.

La formula da ricordare è questa:

NOTA

Il tributo è una prestazione patrimoniale imposta in base alla legge; il prelievo deve riferirsi a una manifestazione di capacità contributiva e inserirsi in un sistema complessivamente informato a progressività.

Legalità tributaria e legalità amministrativa hanno funzioni diverse e complementari. La prima fonda e delimita il prelievo. La seconda governa l'esercizio concreto dei poteri e impone il rispetto di competenza, procedimento, motivazione, termini e garanzie.

LE FONTI: UNA GERARCHIA DA USARE, NON DA RECITARE

La Costituzione è il punto di partenza. Seguono le fonti primarie che disciplinano i singoli tributi e i procedimenti: leggi, decreti legislativi e decreti-legge convertiti. Nel settore fiscale assumono rilievo anche le fonti dell'Unione europea, soprattutto quando la materia è armonizzata o direttamente regolata a livello unionale.

Regolamenti, decreti ministeriali e provvedimenti amministrativi completano la disciplina nei limiti consentiti dalla fonte primaria. Prassi e documenti interpretativi orientano l'attività degli uffici e dei contribuenti, ma non possono essere trattati come se avessero la stessa forza della legge. La giurisprudenza interpreta le norme e risolve controversie; non sostituisce la fonte impositiva.

Lo Statuto dei diritti del contribuente, contenuto nella L. 212/2000, appartiene alla mappa essenziale del rapporto tra contribuente e amministrazione. Qui raccorda la teoria dell'imposta alle garanzie. Motivazione, contraddittorio, interpello e autotutela richiedono lo studio puntuale delle disposizioni vigenti nei capitoli dedicati.

In prova conviene applicare una sequenza semplice: individua la fonte, verifica il suo rango, collega la regola al tributo o al procedimento, infine distingue norma, atto amministrativo e documento di prassi. Questa sequenza vale più di un elenco mnemonico.

TRIBUTO, IMPOSTA, TASSA E CONTRIBUTO

"Tributo" è la categoria generale. "Imposta", "tassa" e "contributo" sono classificazioni utili per lo studio, ma la denominazione scelta dal legislatore non basta da sola: natura, presupposto e funzione del prelievo devono essere letti nella disciplina concreta.

L'imposta è il tributo per eccellenza nei concorsi fiscali. Si collega a un presupposto che manifesta capacità contributiva e non richiede, come elemento essenziale, una controprestazione individuale diretta. Chi paga un'imposta non paga il prezzo di un servizio specifico ricevuto in quel momento. Partecipa al finanziamento generale delle funzioni pubbliche secondo la disciplina stabilità.

La tassa è collegata allo svolgimento di un servizio pubblico o di un'attività amministrativa riferibile al soggetto. Non va però confusa con il prezzo di mercato. Anche la tassa resta dentro il diritto pubblico e segue regole proprie.

Il contributo è una categoria da usare con cautela: indica prelievi collegati a una situazione, a un vantaggio, a una categoria di soggetti o a una funzione specifica. Nei quiz la parola può comparire per verificare se il candidato distingue la logica generale dell'imposta da prelievi con un collegamento più particolare.

La tabella seguente serve per fissare la differenza.

Categoria	Domanda da farsi	Funzione nello studio	Errore tipico
Tributo	Sono davanti a un prelievo pubblico previsto dalla legge?	Categoria generale.	Usarlo come sinonimo indistinto di imposta.
Imposta	Il prelievo si collega a un indice di capacità contributiva senza servizio individuale diretto?	Categoria centrale per redditi, IVA e fiscalità generale.	Cercare sempre una prestazione specifica in cambio.
Categoria	Domanda da farsi	Funzione nello studio	Errore tipico
Tassa	Il prelievo è collegato a un servizio pubblico o a un'attività amministrativa riferibile al soggetto?	Utile nei quiz definitori e nei confronti.	Trattarla come prezzo privato.
Contributo	Il prelievo è collegato a una posizione, un vantaggio o una funzione specifica?	Serve a completare la classificazione.	Confonderlo con ogni pagamento dovuto alla PA.

La risposta orale non deve diventare scolastica. Una buona formula è:

NOTA

Il tributo è la categoria generale dei prelievi pubblici previsti dalla legge. L'imposta si fonda su un presupposto di capacità contributiva e non richiede una controprestazione individuale; la tassa si collega a un servizio o a un'attività amministrativa; il contributo riguarda prelievi con un collegamento specifico a una posizione o a un vantaggio.



Figura 4.3 - Tributo, imposta, tassa e contributo: classificazione minima per evitare sinonimi impropri.

CLASSIFICAZIONI UTILI: DIRETTE, INDIRETTE, PERSONALI, REALI

Le classificazioni tributarie sono utili solo se aiutano a orientarsi. Non vanno accumulate come etichette.

Le imposte dirette colpiscono manifestazioni immediate di ricchezza, come il reddito o il patrimonio. Le imposte indirette colpiscono manifestazioni mediate, come consumi, scambi o trasferimenti. Questa distinzione è utile quando il bando contrappone imposte sui redditi e IVA: le prime guardano al reddito, l'IVA opera nella logica delle operazioni e dei consumi.

Le imposte personali considerano la situazione complessiva del soggetto secondo la disciplina applicabile. Le imposte reali guardano maggiormente al bene, all'operazione o al fatto imponibile, con minore attenzione alla condizione personale del contribuente.

Le imposte proporzionali applicano un'aliquota costante alla base imponibile. Le imposte progressive crescono in modo più che proporzionale rispetto alla base, secondo il meccanismo previsto dalla legge.

Per il concorso, il punto non è recitare tutte le classificazioni. Il punto è saperle usare in una risposta:

- se parli di reddito, pensa a reddito, periodo, soggetto, base imponibile, categoria;
- se parli di IVA, pensa a operazione, soggetto, rivalsa, detrazione, liquidazione, adempimento;
- se parli di accertamento, pensa a dichiarazione, controllo, potere istruttorio, atto;
- se parli di riscossione, pensa a credito, carico, pagamento, rateizzazione, eventuale procedura.

IMPOSTA DI REGISTRO: ATTI, REGISTRAZIONE E APPLICAZIONE ESSENZIALE

L'imposta di registro è un'imposta indiretta collegata alla registrazione di determinati atti. Per affrontarla in un quiz o all'orale non basta dire che «si paga quando si registra un contratto»: occorre distinguere l'atto, l'obbligo di registrazione, il momento in cui la registrazione è richiesta, la base imponibile e la misura applicabile.

La fonte storica di riferimento è il D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Il quadro è però in transizione. Il D.Lgs. 1° agosto 2025, n. 123 ha approvato il nuovo testo unico in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti. Alla data di verifica del 12 agosto 2026, il D.P.R. 131/1986 continua a operare fino al 31 dicembre 2026, mentre il riordino del D.Lgs. 123/2025 è destinato a sostituirlo dal 1° gennaio 2027.

In prova la data della domanda è quindi decisiva: una risposta corretta deve indicare quale testo disciplina il caso.

La logica di base rimane leggibile attraverso sei passaggi:

- 1. individuare l'atto e i suoi effetti giuridici sostanziali;
- 2. verificare se l'atto è soggetto a registrazione in termine fisso, in caso d'uso oppure se viene presentato volontariamente;
- 3. individuare chi deve richiedere la registrazione e quale procedimento si applica;
- 4. qualificare la disposizione negoziale rilevante, senza fermarsi al titolo scelto dalle parti;
- 5. determinare la base imponibile secondo la natura dell'atto;
- 6. applicare la misura fissa o proporzionale prevista dalla tariffa vigente.

Piano	Domanda operativa	Errore da evitare
Atto	Quale effetto giuridico produce?	Fermarsi al nome del documento.
Registrazione	È richiesta in termine fisso, in caso d'uso o volontariamente?	Pensare che ogni scrittura segua lo stesso regime.
Piano	Domanda operativa	Errore da evitare
Soggetti	Chi è tenuto alla richiesta e chi risponde del pagamento secondo la disciplina?	Confondere parte dell'atto e soggetto obbligato all'adempimento.
Base imponibile	Quale valore o corrispettivo rileva?	Applicare una percentuale prima di aver qualificato l'atto.
Piano	Domanda operativa	Errore da evitare
Misura	La tariffa prevede imposta fissa o proporzionale?	Memorizzare importi e aliquote senza controllarne la vigenza.
Procedimento	Come si coordinano registrazione, liquidazione e pagamento?	Trattare la registrazione come semplice archiviazione.

La distinzione tra termine fisso e caso d'uso è centrale. Nel primo caso la legge richiede la registrazione entro il termine applicabile, indipendentemente dal fatto che l'atto venga utilizzato in un procedimento. Nel secondo, l'obbligo sorge quando ricorre il caso d'uso definito dalla disciplina. La registrazione volontaria consente invece di presentare un atto anche quando non vi sia un obbligo immediato. Non bisogna dedurre il regime dalla sola forma privata o pubblica:

occorre consultare le disposizioni e la tariffa pertinenti.

Un secondo nodo è la qualificazione. L'amministrazione deve guardare agli effetti giuridici dell'atto secondo i criteri legislativi vigenti. Se le parti chiamano «comodato» un accordo che, per contenuto ed effetti, prevede un corrispettivo e obblighi propri di un'altra figura, l'etichetta non risolve la questione fiscale. Per il candidato il metodo è: leggere clausole e prestazioni, ricostruire l'effetto giuridico, poi individuare il trattamento tributario.

Caso guidato. Due soggetti sottoscrivono una scrittura privata relativa al godimento di un immobile. Prima di calcolare qualsiasi somma, il candidato deve qualificare il rapporto, verificare il regime di registrazione, individuare i soggetti tenuti all'adempimento, determinare la base e consultare la tariffa vigente. Se parte direttamente da un'aliquota ricordata, salta il presupposto logico del caso e rischia di applicare una regola non aggiornata.

Domanda da commissario. «Qual è la sequenza corretta per applicare l'imposta di registro?» Risposta essenziale: si qualifica l'atto in base ai suoi effetti, si verifica il regime di registrazione, si individuano soggetti e procedimento, si determina la base imponibile e infine si applica la misura prevista dalla tariffa vigente.

Domanda-trappola. «La registrazione rende valido l'atto?» No. Registrazione, efficacia probatoria, validità civilistica e trattamento fiscale sono piani distinti. La registrazione assolve la funzione prevista dalla disciplina tributaria, ma non sana automaticamente ogni vizio negoziale.

Errore tipico. Studiare l'imposta come un elenco di aliquote. Importi, termini e modalità operative possono cambiare; la competenza stabile è saper qualificare l'atto e ricostruire la sequenza applicativa.

Mini-esercizio. Per un atto indicato dal quesito, compila cinque righe: effetto giuridico; tipo di registrazione; soggetto tenuto; criterio della base imponibile; misura da verificare nella tariffa vigente. Se una riga resta vuota, non sei ancora pronto a calcolare l'imposta.

19.2 Presupposto, soggetti e obbligazione tributaria

Il presupposto è il fatto, l'atto o la situazione al cui verificarsi la legge collega la nascita del tributo. È la porta di ingresso della pretesa tributaria.

Se non individui il presupposto, non sai ancora perché il tributo può essere richiesto. Puoi conoscere il nome dell'imposta, ma non stai ragionando giuridicamente.

In una risposta concorsuale puoi dire:

NOTA

Il presupposto d'imposta è la situazione prevista dalla legge che manifesta il collegamento tra il soggetto e il tributo. Al suo verificarsi si apre la possibilità di determinare l'obbligazione tributaria secondo le regole applicabili.

Attenzione alla differenza tra presupposto e base imponibile. Il presupposto risponde alla domanda: "Perché' questo tributo può' nascere?". La base imponibile risponde alla domanda: "Su quale valore o grandezza lo calcolo?". Se confondi le due domande, sbagli sia il quiz sia il caso.

Esempio di ragionamento, senza entrare in norme puntuali: nel sistema delle imposte sui redditi il presupposto ruota intorno alla produzione o al possesso di reddito secondo le categorie e le regole del TUIR; nell'IVA il ragionamento si sposta sulle operazioni rilevanti, sui soggetti e sul meccanismo di applicazione dell'imposta.

IL SOGGETTO PASSIVO

Il soggetto passivo è il soggetto al quale la legge collega l'obbligo tributario. Non sempre coincide con la persona che materialmente esegue un versamento, compila una dichiarazione o subisce un controllo. Proprio per questo la categoria va maneggiata con attenzione.

Nel linguaggio concorsuale devi distinguere almeno quattro posizioni:

- il soggetto attivo, cioè l'ente titolare della pretesa tributaria secondo l'ordinamento;
- il soggetto passivo, cioè il contribuente o il soggetto obbligato al tributo;
- il sostituto d'imposta, che adempie obblighi fiscali al posto o per conto di altri nei casi previsti;
- il responsabile d'imposta, che può' essere chiamato a rispondere del tributo in base a una specifica previsione.

Questa distinzione non va approfondita qui in modo specialistico. Va però' capita. Nei concorsi delle Agenzie fiscali il rapporto tributario coinvolge persone fisiche, società, enti, sostituti, professionisti, intermediari, uffici e amministrazioni. Se dici genericamente "chi paga", perdi precisione.

Una risposta efficace è:

NOTA

Il soggetto passivo è il soggetto cui la legge riferisce l'obbligazione tributaria. Va distinto dal soggetto attivo, che è titolare della pretesa, e da figure come sostituto o responsabile d'imposta, che intervengono secondo regole specifiche.

BASE IMPONIBILE, ALIQUOTA E IMPOSTA DOVUTA

La base imponibile è la grandezza sulla quale si applica il tributo. Può' essere un reddito, un valore, un corrispettivo, una quantità o un'altra misura prevista dalla disciplina del singolo tributo.

L'aliquota è il criterio percentuale o la misura che consente di calcolare l'imposta sulla base imponibile, salvo i casi in cui la legge preveda meccanismi diversi.

L'imposta dovuta è il risultato del calcolo svolto secondo le regole applicabili: base imponibile, aliquota, eventuali deduzioni, detrazioni, crediti, acconti, versamenti, compensazioni e rettifiche. Questa prima mappa non richiede ancora lo studio dettagliato di ogni elemento, ma chiarisce perché il calcolo non si riduce a una moltiplicazione quando la disciplina prevede correttivi.

La sequenza minima è:

presupposto -> soggetto -> base imponibile -> aliquota -> imposta lorda/dovuta -> adempimento

Il candidato deve evitare una scorciatoia: pensare che la base imponibile sia "la tassa da pagare". No. La base imponibile è la grandezza su cui si calcola. L'imposta è il risultato della disciplina applicata a quella grandezza.



Figura 4.4 - Presupposto, base imponibile e aliquota: tre domande diverse per non confondere nascita, misura e calcolo.

OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

L'obbligazione tributaria è il rapporto giuridico in forza del quale il soggetto passivo è tenuto al pagamento del tributo secondo la legge. È una obbligazione pubblicistica: nasce e si disciplina nel perimetro delle fonti tributarie e dell'azione amministrativa.

Per il concorso è importante non descriverla come un normale debito privato. Il contribuente non contratta liberamente il tributo con l'amministrazione. La legge individua presupposto, soggetti, misura, adempimenti, poteri di controllo e strumenti di tutela.

Allo stesso tempo, l'obbligazione tributaria non va studiata come un'idea astratta separata dalla pratica. Nella vita amministrativa essa incontra dichiarazioni, comunicazioni, versamenti, controlli, accertamenti, riscossione, istanze, rimborsi, autotutela, contenzioso e servizi digitali. Il candidato deve imparare a vedere il passaggio dalla categoria teorica al procedimento.

Una formula utile:

NOTA

L'obbligazione tributaria nasce dalla legge al verificarsi del presupposto e si sviluppa attraverso regole di determinazione, adempimento, controllo ed eventuale riscossione.

Questa frase collega il capitolo 4 ai capitoli successivi.

RAPPORTO TRIBUTARIO E PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Il rapporto tributario non è solo "pagare un'imposta". È un rapporto tra contribuente e amministrazione che può assumere forme diverse: adempimento spontaneo, dichiarazione, liquidazione, controllo automatizzato, richiesta di documenti, contraddittorio quando previsto, avviso, pagamento, rimborso, iscrizione a ruolo, riscossione.

Per questo il diritto tributario va letto insieme al procedimento amministrativo. L'amministrazione finanziaria agisce con poteri pubblici, ma deve rispettare regole, competenze, forme, motivazione, termini e garanzie. Il candidato non deve fondere diritto amministrativo e diritto tributario, ma deve sapere che nella pratica si incontrano.

Nel modulo M-FC02 questa connessione è decisiva:

- Agenzia delle Entrate: servizi fiscali, adempimenti, controlli e accertamento;
- ADM: controlli doganali, accise, giochi, monopoli e rapporto con operatori economici;
- AdER: riscossione, pagamenti, rateizzazioni, sospensioni e rapporto con il contribuente-debitore.

La teoria dell'imposta definisce la base concettuale; il procedimento descrive come la pretesa entra nell'azione amministrativa.

19.3 TUIR, IRPEF e IRES

Il TUIR è una fonte centrale per le imposte sui redditi. A questo livello va usato per comprendere il metodo, non attraversato articolo per articolo.

La prima funzione del TUIR è classificare. Le imposte sui redditi richiedono di distinguere soggetti, categorie reddituali, periodo d'imposta, regole di determinazione e componenti rilevanti. Per il candidato, questo significa costruire una mappa:

soggetto -> reddito -> categoria -> periodo -> base imponibile -> imposta ->
dichiarazione/versamento -> controllo

La seconda funzione è dare lessico. Termini come reddito, periodo d'imposta, categoria, deduzione, detrazione, sostituto, dichiarazione e acconto devono diventare parole familiari, anche quando il capitolo specialistico sugli adempimenti arriverà dopo.

La terza funzione è selezionare. Non tutti i dettagli del TUIR hanno la stessa resa concorsuale. Nei profili Agenzia delle Entrate hanno peso maggiore le categorie che consentono di ragionare su contribuente, dichiarazione, controllo e accertamento. Nei profili non strettamente tributari, il livello richiesto può essere più generale. Il bando decide la profondità.

Per non perdersi, usa tre domande:

- quale soggetto è coinvolto?
- quale reddito o componente rileva?
- quale conseguenza produce sul piano dichiarativo o di controllo?

Se non sai rispondere, stai leggendo il TUIR come un elenco e non come una mappa.

IRPEF E IRES: IL QUADRO SISTEMATICO

Le imposte sui redditi si affrontano partendo dal soggetto, non dall'aliquota. La prima domanda è: chi realizza o possiede il reddito? La risposta orienta verso l'IRPEF o l'IRES e permette di scegliere le regole successive senza confondere qualificazione, determinazione e adempimento.

SOGGETTI IRPEF E SOGGETTI IRES

Sono soggetti passivi IRPEF le persone fisiche. La residenza fiscale incide sull'estensione del reddito rilevante: in termini generali, per il residente si considera il reddito secondo il criterio mondiale, mentre per il non residente rilevano i redditi collegati al territorio dello Stato secondo le regole applicabili. La sola cittadinanza non risolve la qualificazione e la residenza va verificata sul testo vigente e sui fatti del periodo.

L'IRES riguarda le categorie di società ed enti individuate dal TUIR: società di capitali ed enti commerciali residenti, enti non commerciali residenti, società ed enti non residenti. Questa mappa non rende identico il modo di determinare la base imponibile. Prima si identificano tipo di soggetto, residenza e natura commerciale o non commerciale; poi si applica la disciplina propria. Per le società commerciali residenti, il reddito complessivo è qualificato come reddito d'impresa.

La distinzione essenziale è questa:

Domanda	IRPEF	IRES
Chi è il soggetto?	Persona fisica	Società o ente appartenente a una categoria dell'art. 73 TUIR
Quale verifica viene prima?	Residenza e fonte del reddito	Tipo di ente, residenza e natura commerciale
Domanda	IRPEF	IRES
Come si costruisce il reddito?	Qualificazione nelle categorie e aggregazione secondo le regole applicabili	Disciplina della categoria di soggetto; per le società commerciali residenti, reddito complessivo d'impresa

LA SEQUENZA DELL'IRPEF

Per l'IRPEF, il calcolo si comprende come una successione di grandezze diverse:

```
redditi delle categorie
-> reddito complessivo
-> oneri deducibili
-> reddito imponibile
-> imposta lorda
-> detrazioni e altri scomputi applicabili
-> imposta netta
```

Il reddito complessivo deriva dall'aggregazione dei redditi determinati nelle rispettive categorie, tenendo conto delle regole sulle perdite e delle esclusioni previste. Gli oneri deducibili riducono la grandezza reddituale e conducono al reddito imponibile. Sul reddito imponibile si determina l'imposta lorda. Le detrazioni operano invece sull'imposta lorda; crediti, ritenute e altri scomputi hanno funzioni proprie e devono essere collocati nel passaggio corretto.

La formula da ricordare non è numerica ma logica: la deduzione riduce il reddito, la detrazione riduce l'imposta. Aliquote, scaglioni, importi, limiti e regimi sostitutivi sono dati mobili: non appartengono a questo nucleo stabile e vanno controllati sulla disciplina vigente.

LE SEI CATEGORIE DELL'ART. 6 TUIR

L'art. 6 ordina i redditi in sei categorie:

1. redditi fondiari;
2. redditi di capitale;
3. redditi di lavoro dipendente;
4. redditi di lavoro autonomo;
5. redditi d'impresa;
6. redditi diversi.

La categoria non è un'etichetta descrittiva. Serve a selezionare le regole di determinazione, imputazione temporale, trattamento delle perdite e concorso al reddito complessivo. Per questo si qualifica prima e si calcola dopo. I redditi diversi, in particolare, non sono un contenitore libero per tutto ciò che non si riconosce: raccolgono fattispecie residuali tipizzate dalla legge.

Questo capitolo non sviluppa la determinazione analitica delle singole categorie. Fissa invece il metodo necessario per affrontarle:

```
fonte e causa del provento -> categoria -> criterio di determinazione e
imputazione
```


La fonte o il provento è il fatto economico da qualificare: un immobile, un investimento, un rapporto di lavoro, un'attività professionale o imprenditoriale. La categoria è la qualificazione tributaria risultante dai presupposti normativi. Il criterio di determinazione stabilisce come e quando la grandezza concorre al reddito. I tre piani non coincidono: un provento immobiliare, per esempio, non è automaticamente reddito fondiario; può assumere altra qualificazione se mancano i requisiti della categoria o se il bene è attratto nell'attività d'impresa.

Per la sequenza dichiarativa e il passaggio da imponibile a dichiarazione, liquidazione e versamento, la destinazione responsabile è il capitolo 6, Il ciclo dell'adempimento fiscale.

IRES E PRIMO RACCORDO CON IL REDDITO D'IMPRESA

Nel caso paradigmatico della società commerciale residente, il reddito complessivo è reddito d'impresa. La sua determinazione muove dal risultato del conto economico e applica le variazioni in aumento o in diminuzione previste dalla disciplina fiscale. Il risultato civilistico e il reddito fiscale hanno dunque una relazione, ma non sono identici.

Il bilancio espone il risultato secondo le regole civilistiche e contabili. Il TUIR qualifica fiscalmente i componenti e può modificare la rilevanza, misura o periodo di imputazione. Un costo correttamente contabilizzato può essere indeducibile, deducibile solo in parte o in un periodo diverso. In tal caso il bilancio non viene riscritto: si applica il raccordo fiscale previsto.

La sequenza introduttiva è:

risultato civilistico -> qualificazione fiscale dei componenti
-> variazioni in aumento o in diminuzione -> reddito imponibile

Questo capitolo spiega perché il raccordo esiste. La meccanica contabile e gli esercizi sulle variazioni competono al capitolo 11, Dal bilancio al reddito imponibile.

VERIFICA RISOLTA

Caso. Una persona fisica riceve nello stesso periodo un compenso da lavoro dipendente, il provento di un investimento e una somma per una prestazione occasionale. Da quale importo deve partire per calcolare subito l'IRPEF?

Soluzione. Non si parte dalla somma aritmetica degli incassi né dall'aliquota. Si identificano fonte e causa di ciascun provento, si verifica la categoria applicabile, si determina ogni reddito con le regole proprie e solo dopo si forma il reddito complessivo nei limiti previsti. Seguono oneri deducibili, imponibile, imposta lorda, detrazioni e altri scomputi. La prestazione occasionale non diventa lavoro autonomo abituale per il solo fatto di essere remunerata e neppure confluisce automaticamente nei redditi diversi senza verificare la fattispecie normativa.

ERRORE TIPICO

Confondere il denaro ricevuto con il reddito imponibile. L'incasso è un fatto finanziario; il reddito è una grandezza qualificata e determinata dalla disciplina tributaria. Prima di calcolare occorre rispondere, nell'ordine: chi è il soggetto, quale fonte ha prodotto il provento, in quale categoria rientra, quale criterio di determinazione e imputazione si applica.

19.4 IVA: operazioni, soggetti, detrazione e adempimenti

L'IVA è un'imposta armonizzata sui consumi: la direttiva 2006/112/CE costruisce il sistema comune, mentre il D.P.R. 633/1972 ne disciplina l'applicazione nazionale negli spazi consentiti. Considerarla soltanto una percentuale aggiunta al prezzo nasconde il meccanismo del tributo. Applicazione e detrazione nelle diverse fasi fanno gravare il prelievo sul consumo finale. Una direttiva, tuttavia, non opera come un regolamento: nel caso concreto occorre raccordare istituto unionale e norma nazionale di attuazione.

Mini-esempio di raccordo. Per qualificare una cessione, il candidato riconosce prima la categoria armonizzata nella direttiva 2006/112/CE e verifica poi come il D.P.R. 633/1972 la disciplina nell'ordinamento nazionale: la direttiva orienta il quadro comune, la norma interna governa l'applicazione del caso negli spazi consentiti.

Errore-trappola: trattare la direttiva come un regolamento direttamente applicabile in modo identico, oppure ignorare primato e interpretazione conforme. Verifica: indica tipo e funzione della fonte UE, individua la disposizione nazionale pertinente e controlla che la lettura interna sia compatibile con il quadro unionale, senza attribuire automaticamente alla direttiva gli effetti propri di un regolamento.

NEUTRALITA' COME MECCANISMO, NON COME RISULTATO ASSOLUTO

Per l'operatore economico la neutralità deriva dalla combinazione tra rivalsa e detrazione. Con la rivalsa il cedente o prestatore addebita l'imposta al cliente; con la detrazione recupera, alle condizioni previste, l'imposta dovuta o assolta sugli acquisti destinati a operazioni che attribuiscono tale diritto. La liquidazione confronta poi imposta a debito e imposta detraibile.

rivalsa sulle operazioni attive -> detrazione sugli acquisti ammessi ->
liquidazione del saldo

La neutralità non è incondizionata: esenzioni, indetraibilità, percentuale di detrazione, requisiti documentali e rettifiche possono lasciare l'onere, in tutto o in parte, sull'operatore. La detrazione non è né un rimborso automatico né una compensazione liberamente utilizzabile.

Mini-esempio. Un professionista acquista un bene per l'attività e presta un servizio imponibile. L'imposta sull'acquisto può entrare nel confronto con quella addebitata al cliente soltanto se ricorrono inerenza, destinazione, documento, registrazione e gli altri requisiti applicabili.

Errore tipico: affermare che l'IVA è sempre neutrale per chiunque eserciti un'attività. Verifica: indica almeno una condizione della detrazione e un limite capace di interrompere o ridurre la neutralità.

I TRE PRESUPPOSTI: OGGETTIVO, SOGGETTIVO E TERRITORIALE

Una normale operazione interna entra nel campo IVA quando si coordinano tre profili:

- il presupposto oggettivo, cioè una cessione di beni o prestazione di servizi riconducibile alle fattispecie legali;
- il presupposto soggettivo, cioè l'esercizio abituale di impresa, arte o professione da parte del soggetto che effettua l'operazione;
- il presupposto territoriale, cioè la localizzazione dell'operazione nel territorio dello Stato secondo le regole proprie della fattispecie.

L'art. 1 del D.P.R. 633/1972 assoggetta le importazioni da chiunque effettuate; occorre perciò distinguere dalla sequenza ordinaria delle operazioni interne. Il momento di effettuazione e l'esigibilità costituiscono passaggi ulteriori e non coincidono con la verifica dei tre presupposti.

Mini-esempio. Una prestazione resa nell'esercizio abituale di una professione soddisfa il profilo soggettivo, ma non basta per concludere: occorre ancora qualificare la prestazione e applicare la regola di territorialità pertinente.

Errore tipico: ritenere territoriale ogni operazione solo perché una parte è italiana. Verifica: davanti a un caso, formula tre domande separate: che operazione è, chi la compie e dove si considera effettuata?

SOGGETTO PASSIVO, DEBITORE E CONSUMATORE FINALE

Il soggetto passivo esercita in modo indipendente un'attività economica rilevante e partecipa al meccanismo IVA. Il debitore d'imposta è invece il soggetto sul quale, nella specifica operazione, ricadono gli obblighi verso l'Erario: normalmente coincide con chi effettua l'operazione, ma la legge può porre gli obblighi sul cessionario o committente. Il consumatore finale sopporta economicamente l'imposta senza inserirla, di regola, in una successiva catena di detrazione.

Mini-esempio. Nella vendita al consumatore, l'impresa è soggetto passivo e normalmente debitore; il cliente finale paga il prezzo comprensivo dell'imposta e ne resta inciso economicamente. Una specifica inversione degli obblighi può mutare il debitore, non trasformare automaticamente il cliente in consumatore finale.

Errore tipico: usare come sinonimi soggetto passivo, debitore e soggetto inciso. Verifica: per ciascuna figura indica rispettivamente posizione nel sistema, obbligo verso l'Erario e incidenza economica.

LE QUATTRO CLASSI DI OPERAZIONI

Classe	Definizione e funzione	Conseguenza essenziale
Imponibile	Ricorrono i presupposti e si applica il regime ordinario.	L'imposta è addebitata secondo le regole applicabili e l'operazione alimenta il meccanismo di detrazione-liquidazione.
Non imponibile	L'operazione resta rilevante nel sistema, ma la legge non applica l'imposta, tipicamente nella logica della tassazione a destinazione.	In linea generale conserva il diritto a detrazione, da verificare sulla fattispecie.

Classe	Definizione e funzione	Conseguenza essenziale
Esente	L'operazione è nel campo IVA ma beneficia di un'esenzione tipizzata.	Non comporta addebito dell'imposta e può limitare la detrazione sugli acquisti.
Esclusa o fuori campo	Manca un presupposto o una norma sottrae la fattispecie al campo applicativo.	Non segue il regime delle operazioni imponibili; gli effetti documentali e sulla detrazione dipendono dalla ragione dell'esclusione.

Mini-esempio comparativo. Una vendita interna imponibile, un'esportazione non imponibile, una prestazione sanitaria che ricade nell'esenzione tipica e una prestazione priva di territorialità italiana appartengono a classi diverse. L'esempio serve a classificare, non a sostituire la verifica dei requisiti del caso.

Errore tipico: trattare non imponibilità, esenzione ed esclusione come tre modi equivalenti di dire "IVA non addebitata". Verifica: spiega quale delle tre categorie resta normalmente collegata al diritto a detrazione e quale presuppone che l'operazione sia fuori dal campo applicativo. Le somme escluse dal computo della base imponibile ai sensi dell'art. 15 non formano, per ciò solo, una quinta classe di operazioni.

DALLA TEORIA AGLI ADEMPIMENTI: RINVIO RESPONSABILE

La mappa teorica termina qui con la catena fatturazione -> registrazione -> liquidazione -> dichiarazione annuale. La funzione, l'ordine e le regole operative di documentazione, registrazione delle operazioni attive e degli acquisti, liquidazione periodica e dichiarazione IVA sono sviluppati nel capitolo 6, sezione "Operazioni IVA e ciclo degli adempimenti". Il rinvio non comprende accertamento, sanzioni, riscossione o rimedi, affidati ai rispettivi capitoli 5, 5A, 5B e 7.

Verifica finale. In novanta secondi ricostruisci: funzione dell'IVA; tre presupposti; differenza tra soggetto passivo, debitore e consumatore; rivalsa, detrazione e liquidazione; quattro classi e conseguenza essenziale. Se inizi da aliquota o calendario, stai saltando l'architettura.

19.5 Quadro UE fiscale, IVA e dogane

ATTRIBUZIONE E PRINCIPI DI ESERCIZIO

L'Unione europea agisce soltanto nei limiti delle competenze che gli Stati membri le hanno attribuito. Il principio di attribuzione risponde quindi alla prima domanda: l'Unione può intervenire in questa materia e con quale fondamento? Nelle competenze non esclusive opera anche la sussidiarietà: l'intervento unionale deve risultare giustificato rispetto a obiettivi che gli Stati non possono conseguire in misura sufficiente. La proporzionalità impone inoltre che contenuto e forma dell'azione non eccedano quanto necessario per raggiungere gli obiettivi dei Trattati.

La cooperazione leale completa il quadro: Unione e Stati membri devono assistersi reciprocamente nell'adempimento dei compiti derivanti dai Trattati. Per il candidato questi principi non sono formule isolate. Servono a spiegare perché una materia possa essere disciplinata in modo uniforme, armonizzata oppure lasciata, entro determinati limiti, alla normativa nazionale.

COMPETENZE: UNIONE DOGANALE, MERCATO INTERNO E IMPOSTE INDIRETTE

L'unione doganale appartiene alle competenze esclusive dell'Unione. Il mercato interno rientra invece nelle competenze concorrenti. Questa differenza chiarisce perché il settore doganale presenti una disciplina unionale direttamente regolata, mentre in campo tributario non esista una competenza generale dell'Unione su ogni imposta nazionale.

L'art. 113 TFUE consente l'armonizzazione delle legislazioni relative alle imposte sulla cifra d'affari, alle accise e alle altre imposte indirette nella misura necessaria ad assicurare il funzionamento del mercato interno ed evitare distorsioni della concorrenza. Non autorizza, dunque, la conclusione generica secondo cui l'Unione potrebbe istituire o disciplinare indistintamente ogni tributo interno.

REGOLAMENTO, DIRETTIVA ED EVENTUALE EFFICACIA DIRETTA

Fonte	Effetto ordinario	Passaggio nazionale	Errore da evitare
Regolamento	Ha portata generale, è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile.	Non richiede recepimento; il diritto nazionale può' completarlo soltanto negli spazi consentiti.	Confondere il complemento nazionale con una trasposizione del regolamento.
Direttiva	Vincola lo Stato destinatario quanto al risultato da raggiungere.	Richiede attuazione attraverso forme e mezzi nazionali.	Trattarla come se sostituisse automaticamente la legge nazionale.

La diretta applicabilità del regolamento, l'attuazione della direttiva e l'eventuale efficacia diretta di una sua disposizione sono concetti diversi. Per valutare quest'ultima occorre una verifica puntuale.

Condizione o limite	Domanda di controllo
Chiarezza, precisione e incondizionatezza	La disposizione esprime un obbligo sufficientemente determinato e non subordinato a ulteriori scelte discrezionali?
Termine di attuazione	Il termine assegnato allo Stato è scaduto e la direttiva non è stata attuata, oppure è stata attuata in modo inadeguato rispetto alla disposizione considerata?

Condizione o limite	Domanda di controllo
Dimensione verticale	La disposizione è invocata nei confronti dello Stato o di un soggetto riconducibile allo Stato secondo i criteri del diritto UE?
Limite orizzontale	La direttiva, da sola, non può' imporre obblighi a un altro soggetto privato in una controversia tra privati.

Queste condizioni non autorizzano automatismi. Occorre identificare la disposizione, il destinatario della pretesa e il rapporto concreto, considerando anche primato e interpretazione conforme. La pubblicazione o l'applicazione a una fattispecie reale richiede una review giuridica specifica.

IVA ARMONIZZATA: DIRETTIVA EUROPEA E D.P.R. 633/1972

La direttiva 2006/112/CE costruisce il sistema comune dell'IVA: operazioni rilevanti, soggetti passivi, fatto generatore, esigibilità, base imponibile, detrazione, obblighi e regimi speciali appartengono a un'architettura armonizzata. Il D.P.R. 633/1972 resta la disciplina nazionale di attuazione da applicare nel quadro della direttiva. Non è una fonte isolata dal diritto UE, ma neppure una semplice copia che il candidato possa ignorare.

Il metodo corretto è tripartito: individua l'istituto armonizzato, ricerca la disposizione unionale pertinente, poi verifica la norma nazionale che lo attua. Per presupposti, operazioni, rivalsa, detrazione e liquidazione prosegui con 06 Adempimenti Fiscali Redditi Iva Dichiarazioni#Operazioni IVA E Ciclo Degli Adempimenti.

IL SISTEMA DOGANALE MULTILIVELLO

Il Regolamento (UE) n. 952/2013 istituisce il Codice doganale dell'Unione e fissa il quadro generale su merci, soggetti, decisioni, dichiarazioni, controlli, classificazione, origine, valore, obbligazione doganale e regimi. Il Regolamento delegato (UE) 2015/2446 integra il CDU nei limiti della delega; il Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 stabilisce condizioni uniformi di applicazione. I tre atti formano un sistema, ma svolgono funzioni differenti.

Il diritto nazionale, compreso il D.Lgs. 141/2024, disciplina i profili rimessi allo Stato e completa il quadro negli spazi consentiti: non sostituisce il CDU e non può' contraddirlo. Per la sequenza operativa delle procedure doganali rinvia a 08 Dogane Procedure Doganali Adm#1.

METODO DEL CASO: IMPORTAZIONE E VENDITA INTERNA

Una società importa una merce da un Paese terzo e poi la vende in Italia. Il caso contiene due sequenze da tenere separate.

1. Fase doganale: si parte dal CDU e si verificano classificazione, origine, valore, regime, dichiarazione ed eventuale obbligazione doganale.
2. Regole di dettaglio: si individua se il punto concreto è disciplinato dall'atto delegato o dall'atto di esecuzione.
3. Complemento nazionale: si controllano le disposizioni interne applicabili senza attribuire loro la funzione di sostituire il diritto unionale.
4. Vendita interna: si applica il sistema IVA armonizzato attraverso la direttiva e la normativa nazionale di attuazione.
5. Controllo finale: prezzo contrattuale, valore in dogana e base imponibile IVA non coincidono automaticamente; ciascuna grandezza va ricostruita secondo la propria disciplina.

CONSEGUENZE PER LA PROVA

Tipo di prova	Operazione richiesta
Quiz	Distinguere competenza esclusiva e concorrente, regolamento e direttiva, fonte UE e complemento nazionale.
Orale	Esporre nell'ordine competenza, tipo di atto, regola unionale, attuazione o complemento interno.
Tipo di prova	Operazione richiesta
Caso pratico	Separare la fase doganale dalla successiva operazione IVA e associare a ciascun problema la fonte pertinente.

VERIFICA RISOLTA

Domanda. Poiché la direttiva 2006/112/CE armonizza l'IVA, il contribuente può ignorare il D.P.R. 633/1972 e applicare la direttiva come un regolamento?

Risposta. No, non in via generale. La direttiva vincola quanto al risultato e richiede attuazione nazionale; il D.P.R. 633/1972 resta il riferimento interno immediato, da leggere nel quadro del diritto UE. L'eventuale efficacia diretta di una specifica disposizione è un problema distinto: non deriva automaticamente dall'armonizzazione e richiede la verifica puntuale della norma, delle condizioni applicabili e del rapporto controverso.

ERRORI DA EVITARE

- affermare che l'Unione dispone di una competenza fiscale generale;
- applicare la sussidiarietà alla competenza esclusiva doganale come se operasse nello stesso modo delle competenze non esclusive;
- usare come sinonimi diretta applicabilità, attuazione ed efficacia diretta;
- studiare il D.P.R. 633/1972 senza la cornice armonizzata o, all'opposto, ignorare la disciplina nazionale;

- trattare CDU, regolamento delegato e regolamento di esecuzione come fonti intercambiabili;
- confondere importazione doganale e vendita interna IVA oppure assumere che valore in dogana e base imponibile IVA coincidano sempre.

Il quadro e il metodo derivano da. Aliquote, soglie, termini, deroghe e regimi speciali richiedono invece una verifica puntuale sulla disciplina vigente.

19.6 Accertamento e riscossione

Il capitolo 5 svilupperà accertamento, controlli e compliance. Il capitolo 7 svilupperà la riscossione. Qui devi fissare la distinzione base.

L'accertamento riguarda la verifica della corretta applicazione della disciplina tributaria e, nei casi previsti, la determinazione o rettifica della pretesa. Il suo lessico è: controllo, dichiarazione, potere istruttorio, documenti, elementi, avviso, motivazione, pretesa.

La riscossione riguarda la fase in cui il credito tributario o il carico affidato deve essere portato a pagamento secondo le regole previste. Il suo lessico è: ruolo, cartella, pagamento, rateizzazione, sospensione, debitore, agente della riscossione, canale di relazione.

Se il bando è Agenzia delle Entrate, la sequenza adempimento-controllo-accertamento è centrale. Se il bando è AdER, il centro si sposta su riscossione e rapporto con il contribuente-debitore. Se il bando è ADM, il lessico dei controlli va collegato a dogane, accise, giochi e monopoli.

La domanda-trappola è semplice: "La cartella di pagamento è accertamento?". La risposta deve separare i piani. La cartella si colloca nella riscossione, anche se presuppone un credito o un titolo formato secondo il percorso previsto. Non è la stessa cosa dell'attività di accertamento.



Figura 4.5 - Dalla teoria alle fonti operative: TUIR, IVA, accertamento e riscossione come mappe diverse dello stesso rapporto.

TABELLA DEFINIZIONE, FUNZIONE, ERRORE TIPICO

Concetto	Definizione operativa	Funzione nella prova	Errore da evitare
Tributo	Prelievo pubblico previsto dalla legge.	Inquadra la materia.	Usarlo come sinonimo generico di imposta.
Imposta	Tributo collegato a capacità contributiva senza controprestazione individuale diretta.	Base per redditi, IVA e fiscalità generale.	Cercare sempre un servizio specifico in cambio.
Concetto	Definizione operativa	Funzione nella prova	Errore da evitare
Tassa	Prelievo collegato a un servizio pubblico o a un'attività amministrativa riferibile al soggetto.	Confronti teorici e quiz definitori.	Assimilarla a un prezzo privato.
Contributo	Prelievo collegato a una posizione, un vantaggio o una funzione specifica.	Completa la classificazione dei tributi.	Usarlo per qualunque somma dovuta.
Concetto	Definizione operativa	Funzione nella prova	Errore da evitare
Presupposto	Fatto o situazione cui la legge collega il tributo.	Spiega perché' la pretesa può' nascere.	Confonderlo con la base imponibile.
Soggetto passivo	Soggetto cui la legge riferisce l'obbligo tributario.	Individua chi è tenuto all'obbligo.	Dire solo "chi paga" senza precisione.
Concetto	Definizione operativa	Funzione nella prova	Errore da evitare
Base imponibile	Grandezza sulla quale si applica il tributo.	Serve per calcolo e casi.	Confonderla con l'imposta dovuta.
Aliquota	Misura applicata alla base imponibile.	Collega base e imposta.	Studiare solo percentuali senza meccanismo.

Concetto	Definizione operativa	Funzione nella prova	Errore da evitare
Obbligazione tributaria	Rapporto giuridico pubblico tra ente impositore e soggetto obbligato.	Collega teoria, adempimento e controllo.	Trattarla come debito privato ordinario.
Dichiarazione	Atto/adempimento con cui il contribuente comunica dati fiscalmente rilevanti.	Ponte verso adempimenti e controlli.	Pensarla come semplice modulo burocratico.
Concetto	Definizione operativa	Funzione nella prova	Errore da evitare
Accertamento	Attività di verifica e determinazione/rettifica della pretesa nei casi previsti.	Centrale per AE.	Confonderlo con riscossione.
Riscossione	Fase di gestione del credito da portare a pagamento.	Centrale per AdER.	Confonderla con il controllo fiscale.

Questa tabella va ripassata prima dei quiz. Se una definizione non si trasforma in esempio, non è ancora pronta.

DA SAPERE IN 5 RIGHE

1. Il tributo è la categoria generale; imposta, tassa e contributo non sono sinonimi.
2. Il presupposto spiega perché il tributo nasce; la base imponibile spiega su che cosa si calcola.
3. Il soggetto passivo è individuato dalla legge e va distinto da soggetto attivo, sostituto e responsabile.
4. TUIR e IVA vanno letti come mappe operative: soggetti, categorie, operazioni, adempimenti e controlli.
5. Accertamento e riscossione sono collegati, ma non coincidono.

CASO GUIDATO: PROFILO AE TRIBUTARIO

Marco sta preparando un concorso per un profilo giuridico-tributario dell'Agenzia delle Entrate. Nel programma trova diritto tributario, imposte sui redditi, IVA, accertamento e adempimenti.

All'inizio apre il TUIR e prova a leggere tutto in ordine. Dopo pochi giorni ha molte sottolineature e poche idee. Sa ripetere alcune definizioni, ma non sa risolvere una domanda del tipo: "Spieghi il rapporto tra presupposto, soggetto passivo e base imponibile".

Con il metodo del capitolo, Marco ricostruisce la mappa.

Primo passaggio: scrive la sequenza generale.

fatto rilevante -> presupposto -> soggetto passivo -> base imponibile -> imposta
-> dichiarazione -> controllo -> accertamento

Secondo passaggio: collega le fonti.

Fonte/area	Uso concorsuale
TUIR	Classificare redditi, soggetti, periodo, base e regole di determinazione.
IVA	Ragionare su operazioni, soggetti, documentazione, detrazione e liquidazione.
Fonte/area	Uso concorsuale
Accertamento	Collegare dichiarazione, controllo, poteri dell'ufficio e atti.
Adempimenti	Trasformare il tributo in dichiarazione, versamento, comunicazione e servizio.

Terzo passaggio: costruisce tre risposte orali brevi.

- "Che cos'è il presupposto d'imposta?"
- "Che differenza c'è tra base imponibile e imposta dovuta?"
- "Perché l'accertamento non coincide con la riscossione?"

Marco non ha ancora studiato ogni dettaglio. Ma ha una struttura. Da questo momento le norme non sono più una massa indistinta: entrano in una mappa.

DOMANDA DA COMMISSARIO

Domanda. Mi spieghi presupposto, soggetto passivo e base imponibile e perché non sono sinonimi.

Risposta guida. Il presupposto è il fatto, l'atto o la situazione cui la legge collega la nascita del tributo. Risponde alla domanda: perché il tributo può essere richiesto? Il soggetto passivo è il soggetto al quale la legge riferisce l'obbligo tributario. Risponde alla domanda: chi è tenuto all'obbligazione? La base imponibile è la grandezza su cui il tributo viene calcolato. Risponde alla domanda: su quale valore, reddito o misura applico la disciplina?

I tre concetti sono collegati, ma distinti: il presupposto attiva la rilevanza fiscale, il soggetto individua il debitore tributario o obbligato, la base consente la determinazione quantitativa.

Come migliorare la risposta. Dopo la definizione, aggiungi una frase di collegamento: "Questi concetti sono necessari anche per comprendere dichiarazione, controllo e accertamento, perché l'amministrazione verifica se il contribuente ha correttamente individuato il presupposto, dichiarato la base e assolto l'obbligo".

DOMANDA-TRAPPOLA

Domanda. Imposta, tassa e contributo sono sinonimi?

Risposta corretta. No. Sono categorie diverse dentro l'area dei tributi. L'imposta si collega a un presupposto di capacità contributiva e non richiede una controprestazione individuale diretta. La tassa si collega a un servizio pubblico o a un'attività amministrativa riferibile al soggetto. Il contributo ha un collegamento specifico con una posizione, un vantaggio o una funzione. Nei concorsi la distinzione serve a evitare risposte generiche.

Perché' è una trappola. Nel linguaggio comune si dice spesso "tasse" per indicare qualunque prelievo. Nel linguaggio giuridico-concorsuale questa approssimazione può far perdere punti.

ERRORE TIPICO

L'errore tipico è studiare il diritto tributario dal fondo.

Il candidato parte da dichiarazioni, modelli, cartelle, rateizzazioni o percentuali, ma non sa spiegare che cosa accade prima. Alla domanda "qual è il presupposto?" risponde con la base imponibile. Alla domanda "chi è il soggetto passivo?" risponde con l'ufficio. Alla domanda "che cos'è la riscossione?" parla di accertamento.

La correzione è tornare alla sequenza.

presupposto -> soggetto -> base -> calcolo -> adempimento -> controllo -> accertamento -> riscossione

Ogni volta che sbagli un quiz, segna quale anello hai confuso. Il diario non deve contenere frasi lunghe. Deve contenere diagnosi precise:

- ho confuso presupposto e base;
- ho confuso imposta e tassa;
- ho confuso accertamento e riscossione;
- ho studiato l'IVA come aliquota e non come meccanismo;
- ho letto il TUIR senza distinguere soggetti e categorie.

MINI-ESERCIZIO

Compila la tabella senza guardare il testo. Poi confronta le risposte con il capitolo.

Traccia	Risposta sintetica
Definisci tributo in una frase.	
Distingui imposta e tassa.	
Traccia	Risposta sintetica
Spiega che cos'è il presupposto.	
Spiega che cos'è la base imponibile.	
Traccia	Risposta sintetica
Indica perché' TUIR e IVA richiedono mappe diverse.	
Distingui accertamento e riscossione.	

Traccia	Risposta sintetica
Scrivi una domanda-trappola che potresti trovare in un quiz.	

Ora trasforma una riga in risposta orale da otto righe. Non usare formule vaghe come "è una cosa che riguarda le tasse". Usa soggetto, funzione e conseguenza.

▣ Verifica 04.A · Quiz ragionati

1. Quale affermazione descrive meglio il presupposto d'imposta?

A. La somma finale che il contribuente deve pagare. B. Il fatto o la situazione cui la legge collega la nascita del tributo. C. L'ufficio competente a ricevere la dichiarazione. D. Il documento con cui si chiede un pagamento.

Risposta corretta: B. La somma finale riguarda l'imposta dovuta; l'ufficio e il documento appartengono al piano amministrativo. Il presupposto è il fatto fiscalmente rilevante.

2. La base imponibile è:

A. La grandezza sulla quale si applica il tributo. B. La sanzione prevista in caso di errore. C. Il servizio pubblico ricevuto dal contribuente. D. La fase di riscossione coattiva.

Risposta corretta: A. La base imponibile serve al calcolo. Non coincide con sanzione, servizio o riscossione.

3. Perché' imposta e tassa non sono sinonimi?

A. Perché' l'imposta è sempre facoltativa. B. Perché' la tassa non è mai prevista dalla legge. C. Perché' l'imposta non richiede una controprestazione individuale diretta, mentre la tassa è collegata a un servizio o attività amministrativa. D. Perché' la tassa è sempre un prezzo privato.

Risposta corretta: C. Le altre opzioni sono scorrette: imposta e tassa appartengono al diritto pubblico e sono regolate da fonti normative.

4. Quale sequenza è più' corretta per ragionare su un tributo?

A. Riscossione -> aliquota -> presupposto -> soggetto. B. Presupposto -> soggetto passivo -> base imponibile -> calcolo -> adempimento. C. Ufficio -> cartella -> servizio -> prezzo. D. Sanzione -> tassa -> domanda -> rimborso.

Risposta corretta: B. La sequenza ordina nascita, soggetto, misura e adempimento.

5. In un profilo AdER, quale distinzione è particolarmente importante?

A. La distinzione tra accertamento e riscossione. B. La distinzione tra organigramma e logo istituzionale. C. La distinzione tra inglese e informatica. D. La distinzione tra quiz e banca dati come sinonimi.

Risposta corretta: A. AdER lavora sul baricentro della riscossione; confonderla con l'accertamento produce risposte deboli.

6. Quale affermazione descrive correttamente la progressività tributaria nella Costituzione?

A. Ogni singolo tributo deve avere aliquote progressive. B. La progressività riguarda soltanto le imposte indirette. C. Il sistema tributario nel suo complesso è informato a criteri di progressività. D. La progressività consente all'ufficio di creare nuove aliquote.

Risposta corretta: C. L'art. 53 riferisce la progressività al sistema tributario complessivo. A è troppo assoluta; B restringe senza base il principio; D confonde il principio costituzionale con i poteri dell'amministrazione.

Diario degli errori

Usa questa tabella dopo ogni sessione di quiz.

Errore	Segnale	Correzione
Imposta/tassa confuse	Uso "tassa" per tutto.	Ripasso categorie del tributo e scrivo un esempio per ciascuna.
Presupposto/base confuse	Dico "base imponibile" quando la domanda chiede perché il tributo nasce.	Riscrivo la sequenza fatto - > presupposto -> base.
Errore	Segnale	Correzione
Soggetto/ufficio confusi	Rispondo con Agenzia o ufficio quando la domanda chiede il soggetto passivo.	Distinguo soggetto attivo, soggetto passivo, sostituto, responsabile.
IVA ridotta ad aliquota	Mi concentro solo sulla percentuale.	Ripasso operazione, soggetto, documentazione, detrazione, liquidazione.
Errore	Segnale	Correzione
Accertamento/riscossione confuse	Parlo di cartella come se fosse controllo dell'Agenzia delle Entrate.	Segno: accertamento = verifica/pretesa; riscossione = pagamento/carico.

Il diario è efficace solo se lo compili subito. Dopo una settimana, l'errore diventa generico e non ti aiuta più.

Checklist operativa finale

Prima di passare al capitolo 5, verifica questi punti.

- So definire tributo, imposta, tassa e contributo.
- So spiegare presupposto, soggetto passivo, base imponibile e aliquota.
- So distinguere base imponibile e imposta dovuta.
- So descrivere l'obbligazione tributaria come rapporto pubblicistico fondato sulla legge.
- So usare TUIR e IVA come mappe, non come elenchi.
- So collegare dichiarazione, controllo, accertamento e riscossione.
- So adattare la risposta a un profilo AE, ADM o AdER.
- Ho scritto una risposta orale da due minuti.
- Ho svolto almeno cinque quiz ragionati.
- Ho registrato nel diario almeno un errore reale.

Se manca uno di questi punti, il rischio è portare nei capitoli successivi una confusione di base. Meglio correggerla qui.

Riferimenti consolidati

Questo capitolo è costruito sulle note e sulle pagine consolidate del wiki del progetto:

- 01 Mappa Agenzie Fiscali Profili Concorsuali
- 02 Bando Decoder Fiscale
- 03 Ordinamento Organizzazione Ae Adm Ader
- 06 Adempimenti Fiscali Redditi Iva Dichiarazioni
- 11 Contabilità Aziendale Economia Impresa Fisco

Le fonti consolidate sostengono il nucleo teorico e concorsuale del capitolo. Per citazioni articolo-per-articolo e per dettagli su TUIR, IVA, accertamento, riscossione, riforma fiscale e decreti attuativi, resta necessaria una verifica su Normattiva e sulle fonti istituzionali aggiornate prima della pubblicazione.

Note di audit automatico

- Verificare su Normattiva il testo vigente del D.P.R. 917/1986, del D.P.R. 633/1972, del D.P.R. 600/1973 e della L. 111/2023 prima di inserire articoli, commi, soglie, date o esempi numerici.
- Il quadro IRPEF/IRES consolida l'architettura stabile, non aliquote, scaglioni, soglie, importi, percentuali, termini o regimi mobili: verificarli sulla fonte ufficiale vigente prima della pubblicazione.
- Il quadro IVA e' compilato sulle source note consolidate con audit al 20 luglio 2026; l'audit automatico tributario/UE verifica territorialita', esenzioni, inversione contabile, detrazione e decorrenze prima della pubblicazione.
- L'audit automatico normativo verifica articolo per articolo soggetti, residenza, categorie, formazione del reddito complessivo e raccordo civilistico-fiscale; derivazione rafforzata ed eccezioni sono controllate separatamente quando il bando richiede dettaglio.
- Coordinare la terminologia con i capitoli 5, 6 e 7, così che accertamento, adempimenti e riscossione mantengano lo stesso significato in tutto il modulo.
- Integrare eventuali riferimenti allo Statuto dei diritti del contribuente solo dopo una source note consolidata dedicata, per evitare richiami non tracciati.
- I quiz presenti in questa bozza sono didattici e non articolo-specifici; prima dell'export finale possono essere ampliati con quesiti normativi puntuali dopo audit automatico.
- Il capitolo ha taglio concorsuale e non costituisce consulenza fiscale.

Accertamento, controlli e compliance fiscale

B
BANDO

A
AREE

N
NUCLEI

D
DIARIO

O
OUTPUT

Accertamento, controlli e compliance fiscale

Apertura editoriale

L'accertamento tributario non è un singolo atto che compare all'improvviso alla fine di un controllo. È il possibile esito di un percorso nel quale l'amministrazione seleziona una posizione, acquisisce e valuta dati, esercita poteri istruttori, confronta le risultanze con quanto dichiarato e, quando ne ricorrono i presupposti, formalizza una pretesa motivata.

Questa sequenza interessa direttamente i concorsi dell'Agenzia delle Entrate. Una domanda può chiedere la differenza tra controllo automatico e accertamento sostanziale, il ruolo della motivazione, la funzione del contraddittorio oppure il significato di compliance fiscale. La difficoltà deriva dal numero delle norme e, soprattutto, dalla necessità di tenere separati passaggi che nel linguaggio comune vengono confusi: anomalia, controllo, istruttoria, comunicazione, schema di atto, accertamento, definizione e riscossione.

Il capitolo adotta una prospettiva amministrativa. Ogni potere deve avere una fonte, una finalità e un limite. Ogni atto deve essere riconducibile a un ufficio competente e a un procedimento. Il contribuente non è un destinatario muto: le garanzie di conoscenza, partecipazione e motivazione incidono sulla qualità e sulla legittimità dell'azione fiscale.

La compliance affianca il controllo con strumenti diretti a prevenire l'inadempimento, rendere riconoscibili le anomalie e favorire la correzione tempestiva. Non implica indulgenza verso le violazioni. Nel regime di adempimento collaborativo assume la forma di un rapporto strutturato, fondato sulla gestione del rischio fiscale e su interlocuzioni preventive.

Obiettivo del capitolo

Al termine del capitolo devi saper:

1. distinguere controllo automatico, controllo formale e controllo sostanziale;
2. ricostruire la sequenza selezione-istruttoria-contraddittorio-atto;
3. spiegare la funzione di motivazione, conoscenza degli atti e autotutela;
4. separare accertamento, definizione e riscossione;
5. descrivere compliance ordinaria e adempimento collaborativo;
6. applicare la mappa a un caso e a una risposta orale;
7. ricostruire un audit fiscale dal dato contabile all'eventuale rettifica.

Mappa BANDO



Figura 5.1 - Mappa BANDO di accertamento e compliance: dal dato alla verifica, alle garanzie e all'output concorsuale.

Fase	Domanda operativa	Output
B - Bando	Quali forme di controllo, accertamento o compliance sono richiamate?	Elenco delle parole selettive del programma.
A - Aree	La domanda riguarda dichiarazione, istruttoria, atto, garanzia o gestione del rischio?	Mappa area/fonte/funzione.
Fase	Domanda operativa	Output
N - Nuclei	Quali passaggi devo distinguere?	Sequenza controllo-atto-riscossione.
D - Diario	Dove confondo comunicazione, accertamento e cartella?	Registro degli errori procedurali.
Fase	Domanda operativa	Output
O - Output	Devo risolvere un quiz, esporre una procedura o trattare un caso?	Risposta da due minuti e checklist istruttoria.

La mappa evita di studiare l'accertamento come una raccolta di articoli scollegati.

Dal dato al controllo



Figura 5.2 - Sequenza del controllo fiscale: selezione, istruttoria, contraddittorio, atto e raccordo con la riscossione.

L'amministrazione finanziaria opera su dichiarazioni, versamenti, comunicazioni e informazioni provenienti dalle banche dati o acquisite attraverso i poteri previsti dall'ordinamento. Il dato, tuttavia, non è ancora una pretesa. Può segnalare un'incoerenza, orientare una verifica oppure richiedere un approfondimento.

Il primo passaggio logico è la selezione. Poiché le risorse di controllo non sono illimitate, l'amministrazione le indirizza verso posizioni che presentano indicatori di rischio o anomalie rilevanti. La selezione individua le situazioni da esaminare, senza dimostrare l'evasione.

Il candidato deve evitare una scorciatoia: "il sistema rileva una differenza, quindi emette l'accertamento". Tra il dato e l'atto possono collocarsi controlli automatizzati, richieste documentali, verifiche, interlocuzioni e valutazioni giuridiche. La forma concreta dipende dal tributo, dalla dichiarazione e dalla disciplina applicabile.

Controllo automatico, formale e sostanziale

Le tre categorie aiutano a ordinare lo studio, purché non vengano usate come sinonimi.

Tipo	Oggetto prevalente	Esito possibile	Errore tipico
Automatico	Coerenza e liquidazione dei dati dichiarati secondo le procedure previste.	Comunicazione delle risultanze o regolarizzazione.	Chiamarlo sempre accertamento sostanziale.
Formale	Riscontro di dati e documenti indicati nella dichiarazione.	Richiesta documentale e comunicazione dell'esito.	Pensare che sia privo di istruttoria.

Tipo	Oggetto prevalente	Esito possibile	Errore tipico
Sostanziale	Ricostruzione e valutazione della posizione fiscale mediante i poteri previsti.	Atto impositivo motivato, se ne ricorrono i presupposti.	Confonderlo con una mera correzione aritmetica.

Il controllo automatico lavora principalmente sui dati disponibili e sulle operazioni di liquidazione previste. Il controllo formale può richiedere il riscontro di documenti e condizioni dichiarate. Il controllo sostanziale entra più profondamente nella ricostruzione della fattispecie e nell'esercizio dei poteri istruttori.

La classificazione serve anche per il contraddittorio: non tutti gli atti e non tutte le comunicazioni seguono lo stesso regime. Prima di applicare una garanzia occorre identificare la natura dell'attività e l'atto finale.

I poteri istruttori



Figura 5.3 - Poteri, garanzie e atto: ogni attività istruttoria richiede fonte, finalità, competenza e motivazione.

L'istruttoria è la fase in cui l'ufficio acquisisce gli elementi necessari per valutare la posizione. Il D.P.R. 600/1973 costituisce una fonte centrale per l'accertamento delle imposte sui redditi; altre discipline regolano IVA, dogane e settori specifici.

Sul piano concorsuale, i poteri istruttori vanno studiati per funzione:

- richieste di dati, informazioni e documenti;
- inviti e questionari nei casi previsti;
- accessi, ispezioni e verifiche nel rispetto delle relative garanzie;
- utilizzo e confronto delle informazioni disponibili;
- verbalizzazione delle attività e valutazione degli elementi acquisiti.

Non serve anticipare ogni dettaglio procedurale. Serve capire il vincolo di legalità: l'ufficio esercita soltanto i poteri attribuiti, per finalità fiscali e secondo competenza, forme e limiti stabiliti. Il materiale acquisito deve poi essere valutato; la sua mera presenza non rende automatica una conclusione sfavorevole.

La prova e la motivazione

Nel procedimento tributario occorre distinguere acquisizione dell'elemento, valutazione probatoria e motivazione dell'atto. Un dato può costituire un indizio, richiedere riscontri oppure concorrere con altri elementi. La qualificazione dipende dalle norme applicabili e dalla fattispecie.

La motivazione rende conoscibile il percorso seguito dall'amministrazione. Deve consentire al destinatario di comprendere ragioni di fatto e di diritto della pretesa e di esercitare le proprie difese. Una motivazione apparente o generica non svolge questa funzione.

In una risposta orale conviene usare una formula ordinata:

NOTA

L'istruttoria acquisisce gli elementi; la valutazione li collega alla fattispecie tributaria; la motivazione espone le ragioni della decisione nell'atto.

Questa frase separa tre piani spesso confusi.

Il contraddittorio informato ed effettivo

Lo Statuto dei diritti del contribuente disciplina il principio del contraddittorio nell'art. 6-bis. Nel perimetro previsto dalla norma, gli atti recanti una pretesa impositiva autonomamente impugnabili sono preceduti dal confronto con il contribuente, salve le esclusioni e le discipline specifiche.

La logica è chiara. Prima dell'atto definitivo, il contribuente deve conoscere lo schema della pretesa e avere uno spazio effettivo per presentare osservazioni e accedere agli elementi rilevanti secondo le regole vigenti. L'amministrazione, a sua volta, deve esaminare le controdeduzioni e motivare rispetto a quelle che non accoglie.

Il contraddittorio non attribuisce al contribuente un potere di veto. Migliora l'istruttoria e riduce il rischio che l'atto si fondi su dati incompleti o interpretazioni non confrontate. Per l'ufficio è una fase sostanziale, non un adempimento da eseguire in modo rituale.

Termini, atti esclusi ed effetti dell'omissione devono essere verificati sul testo vigente. In prova, se la domanda non richiede il dettaglio numerico, è preferibile spiegare funzione, sequenza ed eccezioni senza improvvisare.

Lo schema di atto e l'atto finale

Lo schema di atto apre il confronto; non coincide con l'atto definitivo. Presenta la ricostruzione che l'ufficio intende porre a fondamento della pretesa e consente al contribuente di reagire prima della decisione finale.

L'atto conclusivo deve tenere conto dell'istruttoria nel suo complesso. Se le osservazioni sono accolte, la ricostruzione può cambiare o la pretesa può non essere formalizzata. Se non sono accolte, la motivazione deve spiegare il percorso seguito.

La sequenza da ricordare è:

```
selezione -> controllo -> istruttoria -> schema di atto -> contraddittorio -> valutazione -> atto motivato
```

Non ogni controllo percorre necessariamente tutti questi passaggi nello stesso modo. La sequenza descrive il modello dell'accertamento sostanziale soggetto al contraddittorio, non una regola indistinta per qualunque comunicazione fiscale.

Autotutela, definizione e tutela giurisdizionale

L'autotutela consente all'amministrazione di riesaminare i propri atti secondo la disciplina vigente. Non va descritta come un ricorso informale ne' come una garanzia che sospende automaticamente termini e riscossione. Il candidato deve distinguerla dalla definizione concordata della pretesa e dall'impugnazione davanti al giudice tributario.

La disciplina distingue autotutela obbligatoria e facoltativa. La prima opera nelle ipotesi tipizzate di manifesta illegittimità, tra le quali rientrano errori di persona, calcolo, individuazione del tributo o presupposto, mancata considerazione di pagamenti regolari e documentazione sanata nei limiti consentiti. Fuori da tali casi, l'amministrazione può esercitare l'autotutela facoltativa quando l'atto o l'imposizione risultano illegittimi o infondati. In entrambi i casi occorre verificare i limiti fissati dalla disciplina vigente.

I tre strumenti operano su piani diversi: l'autotutela agisce dentro l'amministrazione, la definizione concordata usa un istituto tipizzato previsto dalla legge, il ricorso apre la tutela giurisdizionale. Se il commissario chiede "chi decide?", la risposta cambia: nell'autotutela decide o rivaluta l'ufficio; nella definizione concordata la disciplina consente un assetto già predeterminato; nel ricorso decide il giudice.

Tre domande aiutano:

- l'ufficio sta riesaminando un proprio errore o un atto illegittimo? Il tema è l'autotutela;
- amministrazione e contribuente stanno utilizzando uno strumento definitorio previsto dalla legge? Il tema è la definizione;
- il contribuente contesta l'atto davanti all'organo giurisdizionale? Il tema è la tutela processuale.

FUNZIONE DEI TRE PIANI

Piano	Funzione	Effetto da ricordare	Errore tipico
Autotutela	Corregge o ritira l'atto viziato secondo legge.	Agisce sull'atto amministrativo, non sul giudicato.	Trattarla come un ricorso mascherato.
Definizione concordata	Chiude o ridetermina la pretesa mediante una fattispecie tipizzata.	Produce effetti solo nei limiti previsti dalla disciplina.	Confonderla con una rinuncia libera e discrezionale dell'ufficio.

Piano	Funzione	Effetto da ricordare	Errore tipico
Ricorso	Attiva la tutela davanti al giudice tributario.	Sposta la questione sul piano processuale.	Crederlo un semplice reclamo interno.
Tutela cautelare	Evita un pregiudizio grave o irreparabile durante il giudizio, nei casi previsti.	Non coincide con la sospensione automatica della riscossione.	Pensare che ogni impugnazione blocchi tutto.

La disciplina puntuale appartiene al capitolo sul processo tributario e alla source note processuale consolidata. Qui conta la classificazione: il controllo produce una pretesa, l'autotutela corregge o ritira l'atto secondo legge, la definizione concordata chiude o ridetermina la lite, il ricorso attiva la tutela giurisdizionale.

La distinzione produce conseguenze operative. Un'istanza rivolta all'ufficio non sostituisce il ricorso e non consente di presumere che i termini processuali o la riscossione siano sospesi. Allo stesso modo, l'apertura di un giudizio non impedisce all'amministrazione di riesaminare l'atto nei casi e con gli effetti stabiliti dalla disciplina vigente. Il candidato deve quindi verificare separatamente quattro elementi: autorità competente, atto interessato, fase del rapporto ed effetto richiesto.

STRUMENTI DA NON CONFONDERE

Strumento	Funzione	Non va confuso con
Autotutela	Riesame o ritiro dell'atto da parte dell'ufficio secondo i presupposti di legge.	Ricorso o annullamento automatico.
Definizione concordata	Riduzione o chiusura della pretesa mediante istituto tipizzato.	Rinuncia ai controlli o favore discrezionale.
Strumento	Funzione	Non va confuso con
Ricorso	Contestazione dell'atto davanti al giudice tributario.	Istanza interna all'ufficio.
Tutela cautelare	Evita un pregiudizio irreparabile o grave durante il giudizio, nei casi previsti.	Sospensione automatica di ogni riscossione.

Questa tabella serve a classificare, non a scegliere automaticamente uno strumento. Condizioni di accesso, termini, perfezionamento ed effetti dipendono dall'istituto applicabile e dal testo vigente.

VERIFICA DEGLI EFFETTI

Davanti a una domanda su autotutela o definizione, usa questa griglia:

Controllo	Domanda
Presupposto	Quale errore, vizio o situazione consente di attivare lo strumento?
Iniziativa	Agisce l'ufficio, il contribuente o entrambe le parti secondo una procedura tipizzata?
Controllo	Domanda
Fase	La pretesa è ancora amministrativa oppure esiste già un giudizio?
Effetto	Lo strumento corregge, ritira, ridetermina, definisce o sospende?
Controllo	Domanda
Termini	La disciplina attribuisce un effetto sui termini oppure occorre tutelarsi su un piano distinto?
Destinazione	Il punto richiede il quadro processuale completo del capitolo 5B?

Il capitolo 5B, sezione 'Autotutela e strumenti deflativi: perimetro corretto' sviluppa il raccordo con ricorso, cautela, conciliazione e processo. Il rinvio non autorizza a trattare autotutela, adesione, acquiescenza o conciliazione come istituti equivalenti.

Istituto	Fase	Funzione	Effetto essenziale
Autotutela	Piano amministrativo, anche con giudizio pendente nei limiti di legge	Riesaminare atto o imposizione	Annullamento totale o parziale, oppure rinuncia all'imposizione
Accertamento con adesione	Accertamento e fase precontenziosa	Definire la pretesa mediante procedimento tipizzato	Atto di adesione e definizione nei limiti perfezionati
Istituto	Fase	Funzione	Effetto essenziale
Acquiescenza	Dopo l'atto, senza impugnazione	Accettare l'atto alle condizioni legali	Stabilizzazione e trattamento previsto dalla disciplina
Conciliazione	Giudizio pendente	Comporre totalmente o parzialmente la controversia	Cessazione totale o parziale e titolo per le somme

CASO GUIDATO

Un candidato riceve una domanda in cui il commissario chiede se l'ufficio "può annullare tutto" dopo aver riscontrato un errore. La risposta corretta non è generica. Se il vizio è dell'atto amministrativo, si ragiona in autotutela; se il problema riguarda una pretesa che può essere definita con uno strumento previsto dalla legge, si individua la definizione applicabile; se invece si parla di impugnazione davanti al giudice, la via è il ricorso.

In prova, il candidato deve prima classificare lo strumento e solo dopo richiamare il dettaglio applicabile. Se la domanda chiede "che cosa può fare il contribuente?", la risposta non può mescolare autotutela, definizione e ricorso come se fossero la stessa cosa.

ERRORE DA EVITARE

Il più frequente è confondere il piano amministrativo con quello processuale: si parla di autotutela quando si dovrebbe parlare di ricorso, oppure si attribuisce alla definizione concordata una funzione generale di correzione dell'atto. Il candidato deve ricordare che ogni istituto ha un soggetto decisore, un oggetto e un effetto proprio.

Accertamento e riscossione non coincidono

L'accertamento forma o rettifica la pretesa attraverso l'atto previsto. La riscossione riguarda il pagamento e, quando necessario, le procedure con cui il credito viene portato a esecuzione. AdER opera nel secondo baricentro; l'Agenzia delle Entrate svolge le funzioni di amministrazione, controllo e accertamento dei tributi di propria competenza.

La domanda-trappola è frequente: "La cartella di pagamento è un atto di accertamento?". La risposta non può ridursi a un sì o a un no astratto. Occorre identificare la funzione dell'atto e la fase in cui interviene. La cartella appartiene alla riscossione; l'accertamento appartiene alla formazione della pretesa, salvo i particolari effetti che la legge attribuisce ai diversi atti.

Compliance fiscale ordinaria



Figura 5.4 - Compliance e rischio fiscale: prevenzione, anomalie, interlocuzione e correzione tempestiva.

Compliance significa favorire l'adempimento corretto prima che l'anomalia diventi una violazione consolidata o una controversia. L'amministrazione può utilizzare dati e analisi per segnalare incoerenze, invitare il contribuente a verificare la propria posizione e rendere disponibili canali di correzione previsti dall'ordinamento.

Questa logica non elimina il controllo. Lo rende più selettivo. Il contribuente che riceve una comunicazione deve valutarne contenuto e fondamento; l'ufficio deve distinguere errore, anomalia e condotta evasiva. La compliance funziona quando l'informazione è comprensibile e la regolarizzazione avviene secondo regole conoscibili.

Per il concorso, la formula utile è:

NOTA

La compliance fiscale usa informazione, servizi e gestione del rischio per favorire l'adempimento spontaneo, lasciando fermi i poteri di controllo e accertamento.

Adempimento collaborativo e tax control framework

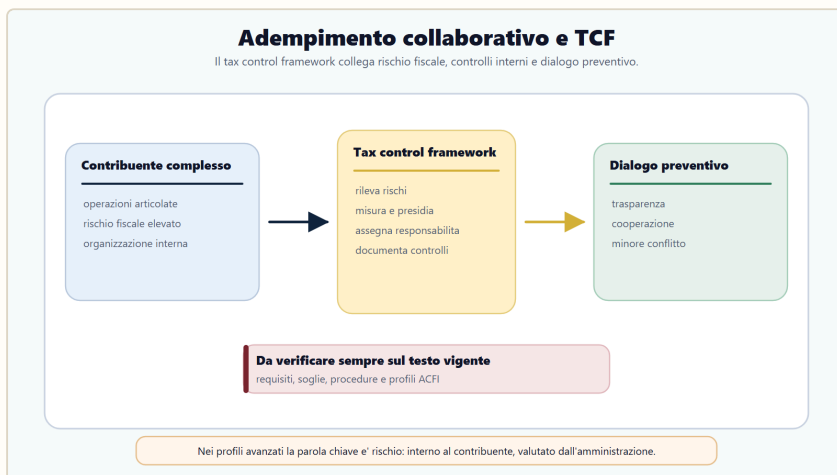


Figura 5.5 - Adempimento collaborativo e Tax Control Framework: governo del rischio, controlli interni e interlocuzione preventiva.

Il D.Lgs. 128/2015 disciplina il regime di adempimento collaborativo. La riforma successiva ne ha modificato requisiti e funzionamento. Il nucleo stabile è il rapporto rafforzato tra amministrazione e contribuenti dotati di un sistema strutturato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale.

Il tax control framework non è una semplice raccolta di procedure. Deve consentire all'organizzazione di individuare i rischi fiscali, attribuire responsabilità, documentare i controlli e far emergere tempestivamente le questioni incerte. L'amministrazione valuta il sistema e instaura interlocuzioni preventive sulle posizioni rilevanti.

Il modello richiede doveri reciproci. Il contribuente assicura trasparenza e tempestività nella comunicazione dei rischi; l'amministrazione offre interlocuzione, certezza preventiva nei limiti consentiti e un controllo coerente con il profilo di rischio. La cooperazione non trasforma l'ufficio in consulente dell'impresa e non neutralizza la legge.

Soglie dimensionali, certificazioni, requisiti di accesso ed effetti premiali sono stati oggetto di interventi recenti. Vanno studiati sul testo vigente quando il bando richiede il dettaglio, soprattutto per profili ACFI e fiscalità internazionale.

Audit fiscale: dal bilancio al controllo

L'audit fiscale collega dati contabili, regole tributarie, dichiarazioni e rischio di non conformità. Va oltre la lettura del bilancio e non attribuisce automaticamente a ogni differenza il significato di evasione. Ricostruisce il percorso del dato, individua le regole applicabili e valuta se la posizione dichiarata è coerente con documenti e fatti.

Il punto di partenza è la contabilità. Operazioni, fatture, crediti, debiti, costi e ricavi confluiscono nelle scritture e nel bilancio secondo regole civilistiche e contabili. La determinazione fiscale può però richiedere qualificazioni, variazioni o limiti ulteriori. Per questo utile civilistico, reddito imponibile, operazione IVA e importo dichiarato sono grandezze collegate, ma non intercambiabili.

La tecnica contabile e il raccordo tra utile e imponibile sono spiegati nel capitolo 11, sezione "Dal bilancio al reddito imponibile". Qui interessa il passaggio successivo: come quei dati entrano nella selezione e nell'istruttoria fiscale.

DAL DATO CONTABILE ALLA DICHIARAZIONE

La sequenza minima è:

```
operazione -> documento -> registrazione -> bilancio  
-> qualificazione fiscale -> dichiarazione -> controllo
```

Ogni passaggio risponde a una domanda diversa. Il documento prova il fatto rappresentato nei limiti della sua attendibilità; la registrazione lo colloca nel sistema contabile; il bilancio lo sintetizza; la disciplina tributaria ne stabilisce la rilevanza fiscale; la dichiarazione espone la posizione del contribuente. Il controllo verifica la coerenza del percorso e può richiedere elementi ulteriori.

Una divergenza può dipendere da un errore, da una differenza temporale, da una diversa qualificazione o da un'omissione. Prima di formulare una rettifica, l'ufficio deve individuare la regola violata, acquisire gli elementi pertinenti e motivare perché la ricostruzione adottata risulta fondata.

DALL'INDICATORE DI RISCHIO ALL'ISTRUTTORIA

Un margine anomalo, una divergenza tra fatture e ricavi o una variazione fiscale inconsueta può orientare la selezione. È un segnale, non una prova conclusiva. L'audit procede per verifiche:

1. delimita soggetto, periodo e tributo;
2. individua il dato anomalo e la sua fonte;
3. ricostruisce il trattamento contabile e fiscale;
4. confronta documenti, dichiarazioni e informazioni legittimamente acquisite;
5. considera le spiegazioni alternative sostenute dagli elementi disponibili;
6. distingue errore sanabile, questione interpretativa e possibile violazione;
7. collega l'eventuale rettifica a prova e motivazione.

Per un profilo ACFI questa sequenza si coordina con il tax control framework. Un sistema interno capace di rilevare e gestire il rischio non impedisce il controllo, ma rende tracciabili responsabilità, verifiche e interlocuzioni preventive.

CASO CONTABILE-FISCALE

Beta S.p.A. espone in bilancio un costo rilevante e lo considera nella determinazione del reddito fiscale. Un indicatore automatico segnala uno scostamento rispetto ai dati disponibili.

L'ufficio non può concludere che il costo sia indeducibile per il solo scostamento. Deve identificare la natura del componente, verificare documento, registrazione, competenza e collegamento con l'attività, quindi applicare la disciplina fiscale pertinente. Beta può spiegare che la differenza deriva da una variazione temporale o da un dato rappresentato in un periodo diverso. Se questa ricostruzione è documentata, va valutata; se non supera gli elementi acquisiti, l'atto finale deve spiegare perché.

Dal caso si ricavano tre risultati:

- una mappa delle fonti del dato;
- un elenco delle verifiche istruttorie;
- una motivazione che colleghi fatto, prova, norma e conseguenza.

COME LO CHIEDE LA COMMISSIONE

Domanda. Perché una divergenza tra bilancio e dichiarazione non prova da sola una violazione?

Risposta modello. Perché bilancio e reddito fiscale seguono regole collegate ma distinte. La divergenza è un indicatore da qualificare: occorre ricostruire il dato contabile, applicare la regola tributaria, acquisire la documentazione e valutare le spiegazioni del contribuente. Solo dopo l'ufficio può motivare l'eventuale rettifica.

Domanda-trappola. Il tax control framework sostituisce l'audit dell'amministrazione?

Risposta. No. Il sistema interno gestisce il rischio fiscale e favorisce interlocuzioni tempestive; i poteri di controllo restano esercitabili secondo la legge.

Profili ACFI e fiscalità internazionale

Il profilo ACFI integra diritto tributario internazionale, analisi economico-aziendale e controllo del rischio. Trasforma un'operazione transnazionale in una sequenza verificabile: qualificare soggetti e presenza, individuare le fonti, ricostruire funzioni e rischi, controllare la documentazione e tradurre l'esito nel Tax Control Framework. Le nozioni generali sul tributo restano nel capitolo 4; dichiarazioni e adempimenti nel capitolo 6; bilancio e analisi economica nel capitolo 11.

FONTI E METODO OPERATIVO

Il TUIR disciplina residenza, stabile organizzazione e operazioni con imprese associate. La specifica convenzione bilaterale vigente distribuisce la potestà impositiva e prevede i rimedi contro la doppia imposizione. Modello e Commentario OCSE sono riferimenti interpretativi, non sostituti del trattato. Per il transfer pricing rilevano art. 110, comma 7, TUIR, decreto MEF 14 maggio 2018 e Linee guida OCSE; per l'adempimento collaborativo il D.Lgs. 128/2015 e la disciplina attuativa vigente.

La sequenza è: fatto, norma interna, convenzione concreta, riferimento interpretativo, conseguenza. Esempio: per una società estera operativa in Italia non basta citare l'OCSE. Funzione: rispettare rango e ambito delle fonti. Errore: trattare il Modello come convenzione. Verifica: associare ogni conclusione al testo efficace nel caso.

RESIDENZA DI PERSONE, SOCIETÀ ED ENTI

Per le persone fisiche, l'art. 2 TUIR utilizza criteri alternativi da verificare per la maggior parte del periodo d'imposta: residenza civilistica, domicilio nella definizione tributaria e presenza; l'iscrizione anagrafica opera come presunzione superabile. Per società ed enti, l'art. 73 considera sede legale, sede di direzione effettiva e gestione ordinaria in via principale.

Direzione strategica e gestione corrente sono distinte; sede formale e realtà operativa possono divergere. La funzione della qualificazione è stabilire il criterio personale di collegamento: in termini generali e con le precisazioni della disciplina applicabile, il residente è assoggettato secondo il criterio mondiale, mentre il non residente è assoggettato per i redditi collegati al territorio dello Stato. Questa conseguenza interna non esaurisce il caso: la convenzione concreta può risolvere una doppia residenza, distribuire la potestà impositiva e imporre il coordinamento contro la doppia imposizione.

Metodo: identificare soggetto e periodo, applicare i criteri interni ai fatti e solo dopo verificare convenzione ed eventuale doppia residenza. Esempio: riunioni formali all'estero, ma decisioni e gestione documentate in Italia. Conseguenza: il dato formale non chiude l'analisi. Errore: dedurre la residenza da un unico indizio. Verifica risolve: se una società è costituita all'estero, ma verbali, deleghe e flussi mostrano direzione effettiva in Italia per il periodo rilevante, il candidato non conclude dalla sola costituzione;

applica l'art. 73 ai fatti, formula la possibile residenza italiana e verifica poi la convenzione per l'eventuale conflitto e i relativi effetti.

STABILE ORGANIZZAZIONE MATERIALE E PERSONALE

La forma materiale richiede una sede fissa d'affari: luogo, disponibilità, stabilità ed esercizio dell'attività; vanno considerate attività preparatorie o ausiliarie e regola anti-frammentazione. La forma personale guarda sia alla conclusione abituale dei contratti, sia al ruolo principale che conduce abitualmente alla loro conclusione senza modifiche sostanziali da parte dell'impresa. Va distinta dall'agente indipendente che opera nell'ambito ordinario della propria attività. Non basta una collaborazione commerciale generica: occorre verificare in concreto ruolo, abitudine, poteri e processo contrattuale.

Norma interna e convenzione vanno lette insieme. Cliente italiano, presenza commerciale o rapporto infragruppo non provano automaticamente una stabile organizzazione. Occorre ricostruire luoghi, durata, funzioni, poteri, contratti e condotta. Quando la stabile organizzazione è configurata, lo Stato della fonte può esercitare la potestà impositiva nei limiti della disciplina interna e convenzionale sul reddito attribuibile alla presenza; l'attribuzione non coincide con l'intero reddito dell'impresa estera, ma richiede una distinta analisi delle funzioni svolte, dei beni impiegati e dei rischi pertinenti.

Esempio: personale italiano promuove prodotti della correlata estera; si verificano disponibilità dei luoghi e ruolo nei contratti. Errore: consociata uguale stabile organizzazione. Verifica risolta: se il dipendente in Italia non firma formalmente, ma conduce abitualmente le trattative fino a condizioni che la società estera approva senza modifiche sostanziali, la mancanza di firma non chiude il caso; si verifica il ruolo principale, l'abitudine, l'indipendenza e il testo convenzionale. Se i requisiti risultano integrati, si passa alla determinazione del reddito attribuibile, senza imputare automaticamente alla presenza tutti gli utili esteri.

CONVENZIONI E DOPPIA IMPOSIZIONE

Le convenzioni definiscono ambito, residenza, stabile organizzazione, regole distributive, metodi di eliminazione della doppia imposizione, procedura amichevole e scambio di informazioni. La doppia imposizione giuridica riguarda, in termini generali, imposte comparabili sullo stesso contribuente, oggetto e periodo; quella economica può emergere da una rettifica di transfer pricing sul medesimo risultato in capo a soggetti diversi.

Esenzione e credito sono metodi tipici da applicare secondo convenzione e normativa interna. La procedura amichevole può offrire il canale di composizione tra amministrazioni. Uso d'esame: indicare Stato, titolo della pretesa, regola distributiva e rimedio. Errore: applicare una regola convenzionale astratta. Verifica: testo, protocollo e modifiche della convenzione concreta.

TRANSFER PRICING E LIBERA CONCORRENZA

Il transfer pricing verifica se le condizioni tra imprese associate rispecchiano quelle concordabili tra indipendenti in circostanze comparabili. Non cerca automaticamente un prezzo medio: delinea l'operazione effettiva attraverso contratti e condotta e analizza funzioni svolte, beni impiegati e rischi assunti e controllati.

La sequenza è: imprese associate e operazione; delimitazione; analisi funzionale; caratteristiche economicamente rilevanti; comparabili affidabili; metodo più appropriato; risultato o intervallo motivato. Esempio: per servizi alla consociata estera si accertano attività, risorse, controllo dei rischi e beneficio prima del metodo. Conseguenza: una rettifica può generare doppia imposizione economica. Errore: ritenere sufficiente il contratto. Verifica: riconciliare contratto, persone, processi, contabilità e risultati.

OPERAZIONI INFRAGRUPPO, DOCUMENTAZIONE E COMPARABILITÀ

Il Masterfile rappresenta gruppo, struttura, catena del valore, intangibili, finanza, politiche e dati finanziari. La Documentazione Nazionale si concentra su entità locale e operazioni: flussi, analisi funzionale e di comparabilità, metodo, applicazione, risultati, assunzioni, dati e accordi.

La mera presenza dei documenti non garantisce idoneità: devono consentire di delineare le transazioni e verificare funzioni e comparabilità. Metodo o comparabili diversi da quelli dell'ufficio non escludono da soli l'idoneità; omissioni marginali sono diverse da carenze complessive o informazioni non veritiere. Esempio: servizi omonimi non sono comparabili se impiegano intangibili o assumono rischi diversi. Errore: volume uguale qualità. Verifica: operazione, soggetti, funzioni-beni-rischi, metodo, comparabili, risultato.

RISCHIO INTERNAZIONALE E TAX CONTROL FRAMEWORK

Il TCF inserisce il rischio fiscale nella governance: responsabilità, mappa, presidi, evidenze, monitoraggio, adattamento e flussi verso gli organi di gestione. Residenza, stabile organizzazione e transfer pricing diventano rischi associati a processi e controlli.

Il rischio di stabile organizzazione può essere collegato all'autorizzazione dei poteri del personale estero; quello di transfer pricing all'approvazione, contabilizzazione e revisione delle operazioni infragruppo. Uno scostamento è un segnale istruttorio, non prova automatica. Il lavoro ACFI comprende modello aziendale, mappa definita in contraddittorio, adeguatezza ed effettività dei presidi e monitoraggio. Errore: TCF come manuale statico. Verifica: per ogni rischio, proprietario, controllo, evidenza, monitoraggio e gestione del fallimento.

CASO COMPLETO ACFI

Fatti. Alfa, residente in Italia, presta servizi alla correlata estera Beta. Dipendenti di Beta lavorano stabilmente sul mercato italiano, partecipano alle trattative e assumono qui parte delle decisioni operative. Il gruppo è in cooperative compliance.

Qualificazione. Si verificano separatamente residenza di Alfa e Beta; presenza materiale o personale di Beta; operazione di servizi, funzioni, beni e rischi. Il rapporto di gruppo non crea automatismi.

Fonti. Artt. 73, 162 e 110, comma 7, TUIR; convenzione bilaterale vigente; decreto MEF e Linee guida OCSE per l'analisi tecnica; D.Lgs. 128/2015 per il TCF.

Rischio e istruttoria. Per la presenza: organigrammi, deleghe, luoghi, durata, decisioni e contratti. Per i servizi: contratto e condotta, analisi funzionale, metodo, comparabili, risultati e dati contabili. Masterfile e Documentazione Nazionale devono essere coerenti. L'ufficio tiene distinte le ipotesi, ascolta spiegazioni alternative, registra gli scostamenti nel TCF e, se emerge doppia imposizione, individua gli strumenti applicabili.

Output. La nota distingue fatti provati e da provare, qualificazioni alternative, fonti, rischi, presidi, carenze, azioni correttive, responsabili, evidenze e monitoraggio.

COMMISSARIO, TRAPPOLE, ESERCIZIO E QUIZ

Domanda. Come affrontare un'operazione infragruppo con possibile stabile organizzazione? Risposta: separare residenza, presenza e transfer pricing; confrontare art. 162 e convenzione; delineare l'operazione e svolgere analisi funzionale e comparabilità; verificare Masterfile e Documentazione Nazionale; inserire rischi distinti nel TCF.

Trappole: società estera uguale non residente; consociata uguale stabile organizzazione; contratto uguale operazione effettiva; stesso nome uguale comparabile; documentazione presente uguale idonea; rischio mappato uguale controllato.

Mini-esercizio risolto. Gamma Italia distribuisce beni di Delta estera. Dipendenti di Delta dispongono stabilmente di uffici presso Gamma e hanno un ruolo decisivo e abituale nei contratti; Gamma riceve remunerazione stabile pur sostenendo rischi di mercato. Si aprono tre schede: presenza di Delta, verificando luoghi e poteri; transfer pricing, confrontando funzioni e rischi dichiarati con quelli effettivi; TCF, verificando perché i presidi non abbiano intercettato la divergenza. Solo dopo si applicano convenzione, metodo e rimedi.

Quiz 1. Il rapporto infragruppo prova la stabile organizzazione? No, servono i requisiti materiali o personali. Quiz 2. Il Masterfile sostituisce la Documentazione Nazionale? No, hanno funzioni complementari. Quiz 3. Uno scostamento prova la violazione? No, richiede analisi di operazione, comparabilità, metodo e dati.

Checklist ACFI: soggetto e periodo; criteri interni e convenzione; separazione tra residenza, stabile organizzazione e transfer pricing; contratti e condotta; funzioni, beni e rischi; metodo e comparabili; coerenza documentale e contabile; proprietario, controllo, evidenza e monitoraggio; rimedio alla doppia imposizione; nessun automatismo o dettaglio mobile non verificato.

Caso guidato

Un ufficio rileva una divergenza tra i dati dichiarati da una società e le informazioni disponibili. La divergenza è significativa, ma non consente ancora di stabilire se vi sia un errore, una diversa qualificazione giuridica o un'omissione.

Il funzionario non parte dall'atto finale. Prima identifica la fonte del dato e il periodo interessato. Verifica la competenza dell'ufficio e sceglie il potere istruttorio adeguato. Acquisisce documenti e chiarimenti, distingue i fatti dalle ipotesi e ricostruisce la disciplina applicabile.

Se il procedimento rientra nel contraddittorio, lo schema di atto espone la ricostruzione e consente alla società di presentare osservazioni. La società produce un documento che chiarisce una parte della divergenza e contesta la qualificazione di un'altra operazione. L'ufficio deve valutare entrambe le difese. Non può ignorarle perché l'ipotesi iniziale era già stata formulata.

L'esito può essere una rideterminazione della pretesa, l'abbandono di una parte dei rilievi oppure l'adozione dell'atto motivato. Solo dopo si aprono gli eventuali percorsi di definizione, impugnazione e riscossione.

Il criterio che emerge dal caso è la verificabilità del procedimento. La qualità dell'accertamento dipende dalla corretta ricostruzione dei fatti e dall'applicazione della norma, non dalla conferma dell'ipotesi iniziale.

Da sapere in 5 righe

1. Il dato seleziona il rischio, ma non dimostra da solo la violazione.
2. Controllo automatico, formale e sostanziale hanno oggetti e procedure differenti.
3. I poteri istruttori richiedono fonte, competenza, finalità e rispetto delle garanzie.
4. Il contraddittorio consente un confronto effettivo prima dell'atto nel perimetro previsto.

5. Compliance e adempimento collaborativo prevengono e gestiscono il rischio senza eliminare i controlli.

Domanda da commissario

Domanda. Descriva la sequenza essenziale di un accertamento tributario e la funzione del contraddittorio.

Risposta guida. L'accertamento può prendere avvio dalla selezione di una posizione sulla base di dati o indicatori di rischio. L'ufficio svolge quindi l'istruttoria attraverso i poteri previsti, acquisisce e valuta gli elementi e ricostruisce la fattispecie. Quando si applica l'art. 6-bis dello Statuto del contribuente, prima dell'atto definitivo comunica lo schema di atto e consente un contraddittorio informato ed effettivo. Le osservazioni devono essere valutate; l'atto finale espone le ragioni di fatto e di diritto e motiva rispetto alle controdeduzioni non accolte.

Accertamento e riscossione restano fasi distinte.

Domanda-trappola

Domanda. La compliance fiscale sostituisce l'attività di accertamento?

Risposta corretta. No. La compliance favorisce adempimento spontaneo, prevenzione e gestione del rischio. Può ridurre errori e conflitti, ma non elimina i poteri di controllo. L'adempimento collaborativo è un regime specifico, non un'esenzione dall'applicazione della legge tributaria.

Errore tipico

L'errore più comune è raccontare l'accertamento partendo dall'avviso. In questo modo scompaiono selezione, istruttoria, prova e contraddittorio. La risposta diventa un elenco di effetti dell'atto e non dimostra la comprensione del lavoro dell'ufficio.

La correzione consiste nel ripetere sempre cinque domande:

1. quale anomalia o rischio è stato individuato?;
2. quale potere può usare l'ufficio?;
3. quali elementi sono stati acquisiti?;
4. quale garanzia partecipativa si applica?;
5. come viene motivato l'esito?

Mini-esercizio

Completa la scheda su un caso reale o simulato.

Campo	Risposta
Dato o anomalia iniziale	
Tipo di controllo	
Campo	Risposta
Potere istruttorio utilizzabile	
Documenti o chiarimenti necessari	

Campo	Risposta
Contraddittorio applicabile	
Tesi del contribuente	
Campo	Risposta
Valutazione dell'ufficio	
Possibile atto finale	
Campo	Risposta
Passaggio successivo distinto	

Trasforma poi la tabella in una risposta orale di dieci righe. Se inizi direttamente dalla riscossione, ricostruisci la sequenza.

Quiz ragionati

1. Un indicatore di rischio:
A. prova sempre l'evasione; B. orienta la selezione e richiede valutazione; C. sostituisce la motivazione; D. produce automaticamente una cartella.
Risposta: B. L'indicatore seleziona una posizione; non conclude l'istruttoria.
2. Lo schema di atto:
A. coincide sempre con l'atto definitivo; B. apre il confronto nel procedimento soggetto a contraddittorio; C. è un atto di riscossione; D. rende inutili le controdeduzioni.
Risposta: B. La sua funzione è consentire la partecipazione prima della decisione finale.
3. Il tax control framework:
A. è una generica dichiarazione di correttezza; B. è un sistema di gestione e controllo del rischio fiscale; C. appartiene alla riscossione coattiva; D. elimina i controlli dell'Agenzia.
Risposta: B. Deve rilevare, misurare, gestire e controllare il rischio fiscale.
4. Una divergenza tra bilancio e dichiarazione:
A. prova da sola una violazione; B. è irrilevante per il controllo; C. richiede la ricostruzione del trattamento contabile e fiscale; D. consente sempre una rettifica automatica.
Risposta: C. Bilancio e reddito fiscale seguono regole collegate ma distinte; la divergenza deve essere qualificata e verificata.

Diario degli errori

Errore	Segnale	Correzione
Anomalia uguale violazione	Tratto il dato come prova conclusiva.	Distinguo selezione, istruttoria e valutazione.
Comunicazione uguale accertamento	Chiamo avviso qualunque esito automatizzato.	Identifico natura e funzione dell'atto.

Errore	Segnale	Correzione
Contraddittorio formale	Non considero le osservazioni del contribuente.	Verifico come incidono sulla motivazione.
Accertamento uguale riscossione	Parto dalla cartella.	Ripasso formazione della pretesa e pagamento.
Errore	Segnale	Correzione
Compliance uguale favore	Penso che cooperare significhi non controllare.	Collego compliance a prevenzione e rischio.

Checklist finale

- So distinguere controllo automatico, formale e sostanziale.
- So spiegare la funzione dei poteri istruttori.
- Distinguo elemento acquisito, prova e motivazione.
- So ricostruire schema di atto, contraddittorio e atto finale.
- Non confondo autotutela, definizione e ricorso.
- Non confondo accertamento e riscossione.
- So definire compliance fiscale e tax control framework.
- So spiegare perché l'adempimento collaborativo non elimina il controllo.
- So ricostruire il percorso operazione-documento-bilancio-dichiarazione-controllo.
- Distinguo un indicatore di audit da una prova conclusiva.
- Ho svolto il caso guidato e i quiz.
- Ho verificato sul bando il livello di dettaglio normativo richiesto.

Riferimenti consolidati

- 04 Diritto Tributario Teoria Imposta

Adempimenti fiscali: redditi, IVA, dichiarazioni

B
BANDO

A
AREE

N
NUCLEI

D
DIARIO

O
OUTPUT

Adempimenti fiscali: redditi, IVA, dichiarazioni

Perché gli adempimenti sono una sequenza

Un tributo non si esaurisce nella regola che lo istituisce. Per il contribuente e per l'amministrazione quella regola diventa una serie ordinata di comportamenti: qualificare il fatto, documentarlo, determinare la base imponibile, liquidare l'imposta, dichiarare, versare e conservare gli elementi che rendono il percorso verificabile.

Dichiarazione, liquidazione, versamento e controllo sono momenti collegati, ma svolgono funzioni diverse. La dichiarazione espone i dati fiscalmente rilevanti. La liquidazione calcola il risultato e il versamento esegue l'obbligazione pecuniaria. Il controllo, infine, verifica la correttezza del percorso. Nei concorsi per le Agenzie fiscali, distinguere questi passaggi aiuta a risolvere quiz, casi e domande orali.

La sequenza da ricordare è:

```
fattispecie -> qualificazione -> dichiarazione -> liquidazione -> versamento ->
eventuale controllo
```

Obiettivo del capitolo

Al termine dovrai saper:

- leggere imposte sui redditi e IVA attraverso mappe operative diverse;
- distinguere reddito, base imponibile e imposta;
- spiegare l'IVA attraverso operazioni, documentazione, rivalsa, detrazione e liquidazione;
- separare dichiarazione, versamento, compensazione, controllo e riscossione;
- ricostruire un caso dal fatto economico fino all'adempimento;
- produrre una risposta orale ordinata, senza trasformarla in un elenco di norme.

Il capitolo sviluppa la grammatica introdotta in Diritto tributario e teoria dell'imposta. Controlli e accertamento sono approfonditi nel capitolo 5; la riscossione appartiene al capitolo 7.

Mappa BANDO



Figura 6.1 - Mappa BANDO degli adempimenti fiscali: qualificazione, dichiarazione, liquidazione, versamento e controllo.

Fase	Domanda di lavoro	Output del candidato
B — Bando	Il programma richiede TUIR, IVA, dichiarazioni, versamenti o servizi fiscali?	Segna profondità e tipo di prova.
A — Aree	Il quesito riguarda redditi, operazioni IVA, adempimenti o controllo?	Collocalo nell'area corretta.
Fase	Domanda di lavoro	Output del candidato
N — Nuclei	Quali passaggi non puoi confondere?	Mappa soggetto, fatto, base, imposta, dichiarazione e pagamento.
D — Diario	In quale passaggio sbagli?	Registra la confusione precisa e la frase correttiva.
Fase	Domanda di lavoro	Output del candidato
O — Output	Che cosa devi produrre?	Risposta orale, classificazione, sequenza o mini-caso.

Il bando indica quanto approfondire; la sequenza dà ordine allo studio. Così non si legge il TUIR in modo indiscriminato e non si riduce l'IVA a un semplice calcolo percentuale.

Il ciclo dell'adempimento fiscale

Ogni caso va aperto con sette domande:

- 1. Quale fatto è avvenuto?
- 2. Quale soggetto, reddito od operazione è coinvolto?
- 3. Come deve essere documentato?
- 4. Quale dato deve essere dichiarato o comunicato?
- 5. Come viene determinato il risultato?
- 6. Quale versamento o credito ne deriva?
- 7. Quale controllo può seguire?

Momento	Funzione	Errore da evitare
Qualificazione	Collega il fatto alla disciplina.	Partire dal modello senza capire il fatto.
Documentazione	Rende ricostruibili dati e operazioni.	Considerarla estranea al tributo.
Momento	Funzione	Errore da evitare
Dichiarazione	Rappresenta i dati rilevanti.	Scambiarla per il pagamento.
Liquidazione	Determina debito, credito o saldo.	Confonderla con l'accertamento.
Momento	Funzione	Errore da evitare
Versamento	Esegue l'obbligazione pecuniaria.	Credere che esaurisca ogni obbligo dichiarativo.
Controllo	Verifica coerenza e correttezza.	Trattarlo come riscossione.

La griglia non descrive una procedura identica per ogni tributo. Gli adempimenti periodici, quelli annuali e quelli legati a singole operazioni seguono discipline proprie. Lo schema comune permette di riconoscere dove intervengono le differenze.

Imposte sui redditi: qualificare prima di calcolare

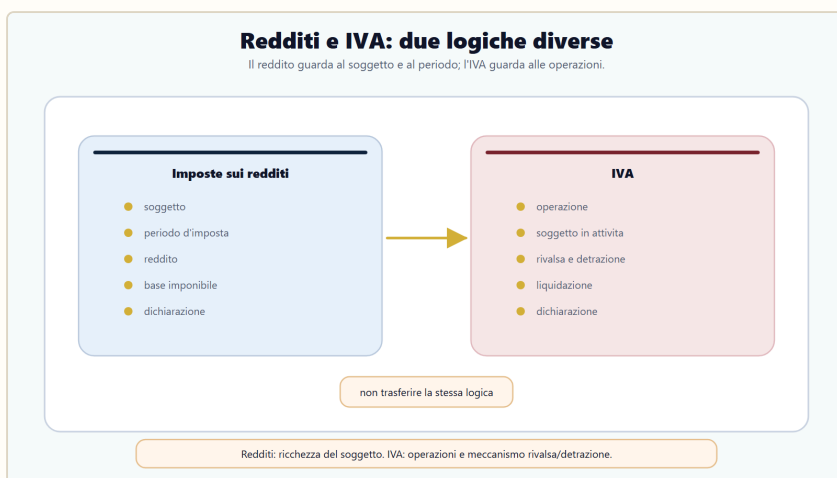


Figura 6.2 - Redditi e IVA seguono due logiche operative diverse, da qualificare prima del calcolo.

Il capitolo 4, IRPEF e IRES: il quadro sistematico spiega presupposto, soggetti e architettura generale. Qui quella grammatica diventa operativa: si identifica il soggetto, si qualifica ciascun provento, si applicano determinazione e imputazione proprie della categoria e solo dopo si costruiscono reddito complessivo, imponibile e imposta.

soggetto e residenza -> fonte del provento -> categoria -> determinazione
-> imputazione al periodo -> reddito complessivo -> imponibile -> imposta
-> dichiarazione -> versamento

Regimi sostitutivi, ritenute a titolo d'imposta, esenzioni ed esclusioni possono interrompere o modificare la sequenza e richiedono una verifica specifica. Aliquote, scaglioni, soglie, importi, percentuali e termini non sono consolidati in questo capitolo.

IRPEF: DALLE CATEGORIE ALL'IMPOSTA

L'IRPEF riguarda le persone fisiche. La residenza fiscale concorre a definire l'estensione dei redditi rilevanti; cittadinanza e residenza non sono sinonimi. L'art. 6 TUIR distingue sei categorie. La classificazione non è un'etichetta: seleziona regole di determinazione, periodo di imputazione, trattamento delle perdite e raccordo con il reddito complessivo.

La sequenza stabile è:

redditi determinati per categoria -> reddito complessivo
-> deduzioni -> reddito imponibile -> imposta lorda
-> detrazioni e altri scomputi -> imposta netta

La deduzione riduce la grandezza reddituale prima dell'applicazione dell'imposta; la detrazione riduce l'imposta lorda. Nei casi concreti vanno poi verificati ritenute, crediti, acconti e regimi speciali.

1. REDDITI FONDIARI

I redditi fondiari collegano il reddito a terreni e fabbricati situati nello Stato che presentano i requisiti catastali previsti dagli artt. 25 e seguenti TUIR. All'interno della categoria si distinguono redditi dominicali dei terreni, redditi agrari e redditi dei fabbricati. La funzione della categoria è attribuire rilevanza reddituale al bene attraverso una logica prevalentemente catastale, salve le discipline speciali.

Gli elementi da verificare sono bene, ubicazione, iscrizione o iscrivibilità catastale, titolo del soggetto e fatto generatore. Non ogni provento immobiliare è fondiario: un immobile attratto nella sfera d'impresa può produrre un componente d'impresa; una fattispecie immobiliare tipizzata dall'art. 67 può ricadere nei redditi diversi.

Esempio. Il reddito imputato al titolare di un fabbricato dotato dei requisiti catastali segue, in via ordinaria, la logica fondiaria; il corrispettivo derivante da una specifica operazione immobiliare non va classificato automaticamente allo stesso modo.

Come lo chiede la commissione. «Quali controlli precedono la qualificazione di un provento immobiliare?» Risposta: bene, territorio, catasto, titolo, uso nell'impresa ed eventuale fattispecie dell'art. 67.

Errore tipico e verifica. Reddito fondiario non significa «qualsiasi somma collegata a un immobile». La verifica è riuscita se sai motivare perché il bene resta nella categoria fondiaria oppure viene attratto nell'impresa o nei redditi diversi.

2. REDDITI DI CAPITALE

I redditi di capitale, disciplinati dagli artt. 44 e seguenti, comprendono i proventi derivanti dall'impiego di capitale nelle fattispecie tipizzate. La loro funzione è qualificare il rendimento della relazione finanziaria quando esso non deriva dal lavoro o dall'esercizio d'impresa del percettore.

Determinazione e imputazione dipendono dalle singole disposizioni: un criterio temporale previsto per una fattispecie non diventa una regola universale. Va poi distinto il reddito di capitale dal provento finanziario attratto nel reddito d'impresa e dalle fattispecie finanziarie collocate tra i redditi diversi. In linea generale, il reddito di capitale riguarda il frutto tipizzato dell'impiego; i redditi diversi finanziari comprendono specifiche ipotesi residuali, spesso legate a differenziali o ad altri eventi indicati dalla legge.

Esempio. Il provento periodico derivante da un rapporto finanziario tipizzato va esaminato negli artt. 44 e seguenti; il guadagno realizzato in una fattispecie finanziaria prevista dall'art. 67 richiede una qualificazione diversa.

Come lo chiede la commissione. «Capitale e redditi diversi finanziari coincidono?» No: si individua prima la fattispecie normativa, poi la regola di determinazione.

Errore tipico e verifica. Non basta dire «deriva da denaro investito». La verifica è superata se individui natura del rapporto, fattispecie tipizzata e possibile attrazione nell'impresa.

3. REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE

L'art. 49 collega la categoria al lavoro prestato alle dipendenze e sotto la direzione altrui, oltre alle fattispecie assimilate previste dalla disciplina. Subordinazione e rapporto effettivo hanno funzione selettiva: il nome attribuito al contratto non risolve da solo la qualificazione.

L'art. 51 esprime, in termini generali e con esclusioni da verificare, una logica di onnicomprensività: somme e valori collegati al rapporto possono concorrere alla base secondo le regole e il criterio temporale vigenti. La formula va usata prudentemente, perché non autorizza a ignorare esclusioni, regimi speciali o condizioni puntuali.

Esempio. Una somma riconosciuta dal datore in relazione al rapporto non va esclusa solo perché non è denominata «retribuzione»: si verifica il collegamento funzionale e la disciplina applicabile.

Come lo chiede la commissione. La risposta deve partire da dipendenza e direzione altrui, poi spiegare onnicomprensività, esclusioni e imputazione.

Errore tipico e verifica. Confondere dipendente e autonomo in base al solo documento contrattuale. La verifica è riuscita se sai ricostruire chi organizza e dirige la prestazione e perché la somma è collegata al rapporto.

4. REDDITI DI LAVORO AUTONOMO

Gli artt. 53, 54 e collegati riguardano l'esercizio abituale, anche non esclusivo, di arti e professioni diverso dall'impresa, oltre alle fattispecie assimilate. Gli elementi selettivi sono abitudine, autonomia e natura professionale o artistica dell'attività.

La categoria si distingue dal lavoro dipendente per l'assenza di subordinazione, dal reddito d'impresa per la natura dell'attività valutata alla luce dell'art. 55 e dai redditi diversi per le prestazioni occasionali tipizzate. La determinazione è selettiva: componenti positivi e spese concorrono soltanto secondo regole, condizioni e criterio temporale propri; «spesa sostenuta» non equivale automaticamente a «spesa fiscalmente rilevante».

Esempio. Un professionista che svolge stabilmente incarichi personali opera, in via orientativa, nella categoria autonoma; una prestazione isolata va invece verificata rispetto alle fattispecie occasionali dell'art. 67.

Come lo chiede la commissione. «Quali indici separano autonomo, impresa e occasionale?» Abitudine, autonomia, natura dell'attività, organizzazione quando rilevante e fattispecie normativa.

Errore tipico e verifica. Ritenere che ogni attività senza datore sia lavoro autonomo. La verifica è superata se confronti espressamente artt. 53, 55 e 67.

5. REDDITI D'IMPRESA

Per le persone fisiche, gli artt. 55 e 56 collegano il reddito d'impresa all'esercizio delle imprese commerciali nelle fattispecie del TUIR. Contano l'attività, l'abitudine e, quando richiesto, l'organizzazione. Per le società commerciali residenti, invece, la legge qualifica l'intero reddito come reddito d'impresa.

La categoria attrae nella sfera imprenditoriale componenti che, fuori dall'impresa, potrebbero ricevere qualificazioni diverse. La determinazione non coincide con la somma degli incassi meno i pagamenti: occorre applicare le regole fiscali ai componenti positivi e negativi del periodo e raccordarle, per i soggetti interessati, al risultato civilistico.

Esempio. Il provento di un bene inserito nell'attività commerciale non si classifica automaticamente come fondiario o di capitale: va verificata l'attrazione nel reddito d'impresa.

Come lo chiede la commissione. La risposta efficace distingue prima soggetto e attività, poi fonte e determinazione, infine raccordo contabile-fiscale.

Errore tipico e verifica. Impresa non equivale a «qualunque attività organizzata» né a «tutto ciò che produce ricavi». La verifica è superata se sai applicare l'art. 55 al fatto e spiegare l'eventuale qualificazione soggettiva.

6. REDDITI DIVERSI

I redditi diversi sono una categoria residuale tipizzata: l'art. 67 accoglie soltanto le fattispecie elencate e l'art. 68 detta regole di determinazione differenziate. La residualità evita sovrapposizioni con le altre categorie; la tipizzazione impedisce di usare la categoria come contenitore libero.

Tra le famiglie di maggiore interesse concorsuale rientrano, alle condizioni previste, specifiche fattispecie immobiliari, finanziarie, attività commerciali o di lavoro autonomo non esercitate abitualmente e altri obblighi o eventi espressamente elencati. L'occasionalità è importante per alcune ipotesi, ma non è la definizione universale della categoria.

Esempio. Una prestazione professionale isolata può richiedere il confronto con la fattispecie occasionale; una plusvalenza immobiliare o finanziaria richiede invece la lettera specifica dell'art. 67 e la relativa determinazione.

Come lo chiede la commissione. «Perché i redditi diversi non sono semplicemente i redditi che non sappiamo classificare?» Perché occorre una fattispecie tipizzata e la sua regola.

Errore tipico e verifica. Fermarsi alla parola «occasionale». La verifica è superata se indichi la famiglia, la disposizione di riferimento e perché non opera una categoria precedente.

CASO IRPEF: CLASSIFICARE PIÙ COMPONENTI

Una persona fisica residente percepisce nello stesso periodo: retribuzione da un rapporto subordinato; provento di un investimento; compenso per una singola prestazione professionale non abituale; reddito collegato a un fabbricato con requisiti catastali. Non si sommano subito gli importi.

1. La retribuzione si esamina come lavoro dipendente, verificando collegamento al rapporto ed eventuali esclusioni.
2. Il provento dell'investimento si confronta con redditi di capitale e fattispecie finanziarie dei redditi diversi.
3. La prestazione isolata richiede il controllo dell'assenza di abitudine e della fattispecie dell'art. 67.
4. Il fabbricato richiede bene, ubicazione, catasto, titolo ed eventuale attrazione nell'impresa.
5. Ogni componente viene determinato e imputato secondo la propria disciplina; solo dopo si valuta l'aggregazione nel reddito complessivo e la sequenza deduzioni-imposta-detrazioni.

Per verificare il caso non basta ottenere il totale numerico. Bisogna motivare ogni classificazione e individuare gli eventuali regimi che sottraggono il componente alla sequenza ordinaria.

IRES: SOGGETTI E STRUTTURA

Il presupposto dell'IRES è disciplinato dall'art. 72; l'art. 73 individua società ed enti residenti e non residenti nelle categorie normative. Prima di calcolare occorre riconoscere tipo di soggetto, residenza e natura commerciale o non commerciale. L'art. 75 introduce la regola di base, l'art. 76 il periodo; per le società commerciali residenti l'art. 81 qualifica il reddito complessivo come reddito d'impresa e l'art. 83 ne imposta la determinazione.

La struttura non coincide con un'«IRPEF delle società». Cambiano perimetro soggettivo e regole della base; enti non commerciali e non residenti richiedono discipline dedicate. Il caso paradigmatico studiato qui è la società commerciale residente.

DAL RISULTATO CIVILISTICO AL REDDITO IMPONIBILE

Per i soggetti dell'art. 83 il punto di partenza è l'utile o la perdita risultante dal conto economico, corretto dalle variazioni in aumento o in diminuzione previste dalle norme fiscali. La derivazione non significa identità tra bilancio e dichiarazione: qualificazione, classificazione, imputazione temporale, deducibilità e limiti possono divergere. La derivazione rafforzata va verificata in base al soggetto, principi contabili applicati ed eccezioni.

La base contabile — partita doppia, competenza economica, assestamento e formazione del risultato — è spiegata nel capitolo 11, § 14, Dal bilancio al reddito imponibile. Qui interessa la conseguenza tributaria:

```
risultato civilistico
+ variazioni in aumento
- variazioni in diminuzione
= reddito imponibile fiscale
```

Una variazione in aumento può neutralizzare un costo contabilizzato ma fiscalmente indeducibile; una variazione in diminuzione può sottrarre un componente non imponibile o riconoscere una deduzione ammessa in un periodo diverso. La dichiarazione rettifica il risultato ai fini fiscali: non «riscrive» il bilancio.

COMPETENZA, IMPUTAZIONE E INERENZA

L'art. 109 raccoglie regole generali. La competenza fiscale collega il componente al periodo di maturazione, non semplicemente all'incasso o al pagamento. Certezza e obiettiva determinabilità condizionano l'imputazione quando richieste. Per i componenti negativi rileva inoltre la previa imputazione a conto economico nei termini e con le eccezioni previste.

Il dato testuale dell'art. 109, comma 5, riguarda, nel proprio perimetro e salve regole specifiche, la deducibilità di spese e altri componenti negativi se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni dai quali derivano ricavi o altri proventi concorrenti, o esclusi, dal reddito. La formula «inerenza come collegamento qualitativo con l'attività» è una sintesi interpretativa utile allo studio, non una citazione testuale del TUIR. Esistenza del costo, documentazione, riferibilità all'attività, imputazione al periodo ed effettiva deducibilità sono controlli distinti.

COMPONENTI POSITIVI E NEGATIVI

Componenti positivi	Funzione concorsuale
Ricavi (art. 85)	Non coincidono con gli incassi.
Plusvalenze e plusvalenze esenti (artt. 86-87)	Dipendono da classificazione del bene e requisiti.
Componenti positivi	Funzione concorsuale
Sopravvenienze attive (art. 88)	Riguardano eventi e rettifiche tipizzati.
Dividendi e interessi (art. 89)	Operano nella sfera d'impresa secondo regole proprie.
Componenti positivi	Funzione concorsuale
Rimanenze e opere ultrannuali (artt. 92-93)	Richiedono valutazioni fiscali distinte.
Componenti negativi	Funzione concorsuale
Lavoro e interessi passivi (artt. 95-96)	Seguono regole specifiche di periodo e deducibilità.
Oneri fiscali (art. 99)	Richiedono verifica della regola temporale e dell'ammissibilità.
Componenti negativi	Funzione concorsuale
Minusvalenze e perdite (art. 101)	Servono fattispecie riconosciuta e prova.
Ammortamenti (art. 102)	Collegano bene strumentale e quota imputabile.
Componenti negativi	Funzione concorsuale
Accantonamenti e spese pluriennali (artt. 107-108)	Non ogni stanziamento civilistico è fiscalmente deducibile.
Regole generali (art. 109)	Coordinano competenza, imputazione e riferibilità.

CASO IRES: DAL BILANCIO ALLA DICHIARAZIONE

Una società commerciale residente presenta, in un esempio con numeri esclusivamente pedagogici, un utile civilistico di 100. Nel conto economico sono compresi un costo di 12 che si assume indeducibile nel periodo e un componente positivo di 5 che, nell'ipotesi didattica, non concorre all'imponibile.

utile civilistico	100
variazione in aumento	12
variazione in diminuzione	5
reddito imponibile pedagogico	107

Il caso non afferma soglie, aliquote o regimi vigenti. Mostra il metodo: identificare il soggetto; partire dal risultato civilistico; qualificare ogni differenza; motivare aumento o diminuzione; determinare l'imponibile; collocarlo nella dichiarazione. Se il costo fosse deducibile in un periodo successivo, la differenza avrebbe anche una dimensione temporale; ciò non autorizza a modificare il bilancio originario.

ESERCIZIO: DEDUZIONE O DETRAZIONE?

Classifica l'effetto, senza usare importi vigenti:

1. Un onere ammesso riduce il reddito complessivo prima dell'imposta.
2. Un beneficio ammesso riduce l'imposta lorda.
3. Una ritenuta già subita viene scomputata secondo la disciplina.

Soluzione. Il primo è una deduzione; il secondo è una detrazione; il terzo è uno scomputo ulteriore e non va rinominato deduzione o detrazione. Criterio: indica sempre su quale grandezza opera l'elemento.

QUIZ REDDITI E IRES

1. La categoria reddituale: A è solo descrittiva; B seleziona determinazione e imputazione; C coincide con l'imposta; D dipende dal modello usato.

Risposta: B. Si qualifica prima di calcolare.

2. I redditi diversi: A comprendono ogni provento occasionale; B sono un contenitore libero; C sono residuali e tipizzati; D coincidono con i redditi di capitale.

Risposta: C. Serve una fattispecie dell'art. 67.

3. Per una società commerciale residente: A utile e imponibile coincidono sempre; B il reddito complessivo è reddito d'impresa; C ogni costo contabilizzato è deducibile; D la dichiarazione corregge il bilancio.

Risposta: B. Il ponte fiscale applica variazioni senza riscrivere il bilancio.

4. La competenza fiscale: A coincide sempre con il pagamento; B collega il componente al periodo secondo le regole applicabili; C elimina la documentazione; D rende inutile l'art. 109.

Risposta: B. Incasso e pagamento sono grandezze finanziarie distinte.

RISPOSTA MODELLO ALLA COMMISSIONE

Domanda. Illustri il percorso dalle categorie IRPEF al reddito imponibile e il diverso raccordo operante nell'IRES per una società commerciale residente.

Risposta modello. Nell'IRPEF si parte dalla persona fisica, dalla residenza e dalla fonte di ciascun provento. Ogni componente va collocato in una delle sei categorie dell'art. 6 e determinato e imputato secondo le regole proprie. I redditi ammessi confluiscono poi nel reddito complessivo; le deduzioni conducono all'imponibile, sul quale si determina l'imposta lorda, successivamente ridotta da detrazioni e altri scomputi. Nell'IRES occorre prima identificare la categoria di soggetto, la residenza e la natura commerciale.

Per una società commerciale residente il reddito complessivo è reddito d'impresa e muove dal risultato civilistico, corretto dalle variazioni fiscali. Utile di bilancio e imponibile sono quindi collegati ma non identici.

TRAPPOLE E CHECKLIST OPERATIVA SUI REDDITI

- Non classificare un provento dal nome usato dalle parti: ricostruisci fonte e rapporto effettivo.
- Non usare «occasionale» come sinonimo universale di reddito diverso.
- Non confondere reddito di capitale e guadagno finanziario tipizzato nei redditi diversi.
- Non equiparare utile, imponibile, incasso e liquidità.
- Non dedurre un costo soltanto perché è contabilizzato o collegato genericamente all'impresa.
- Non descrivere la sintesi interpretativa dell'inerenza come testo letterale dell'art. 109.
- Verifica sempre soggetto, residenza, categoria, periodo, determinazione, regimi speciali, dichiarazione e versamento.

Operazioni IVA e ciclo degli adempimenti

Il capitolo 4 presenta l'IVA come imposta armonizzata sui consumi e spiega la catena rivalsa, detrazione e liquidazione. Qui quella struttura diventa un metodo per trattare la singola operazione e seguirla fino all'eventuale correzione:

fattispecie -> documentazione -> registrazione -> liquidazione -> dichiarazione
-> versamento o compensazione -> controllo -> eventuale correzione

La sequenza mette ordine nel ragionamento, senza appiattare le differenze tra le fattispecie. Regole speciali, limiti alla detrazione, inversione contabile e regimi particolari impongono comunque di verificare la disciplina applicabile.

1. CESSIONE O PRESTAZIONE: QUALIFICARE IL PROFILO OGGETTIVO

La cessione trasferisce, di regola, la proprietà o un diritto reale su un bene; la prestazione deriva da un'obbligazione di fare, non fare o permettere. Le assimilazioni e le esclusioni previste dalla legge impediscono di classificare l'operazione soltanto dal nome del contratto.

Conseguenza operativa. La qualificazione seleziona le regole su territorialità, effettuazione e documentazione. Esempio: vendita di un bene e consulenza verso corrispettivo appartengono a famiglie diverse. Errore: chiamare prestazione qualunque fattura. Verifica: quale fatto economico e quale disposizione di inclusione o esclusione sostengono la qualifica?

2. SOGGETTIVITÀ E TERRITORIALITÀ

La soggettività risponde a una domanda preliminare: chi compie l'operazione agisce come soggetto passivo? Rilevano l'esercizio abituale di impresa, arte o professione e, nella nozione unionale, l'attività economica indipendente. Una vendita privata occasionale non diventa operazione IVA soltanto perché ha un prezzo; per società ed enti occorre comunque verificare la sfera in cui agiscono.

La territorialità localizza la singola operazione. Per i beni si guarda alla regola pertinente alla cessione: luogo del bene e, se vi è trasporto, partenza, arrivo e specifica fattispecie. Per i servizi la mappa essenziale distingue:

Prestazione	Regola-guida da verificare	Domanda operativa
B2B, verso soggetto passivo	In via generale rileva il luogo del committente.	Il cliente agisce come soggetto passivo e dove è stabilito?
B2C, verso consumatore	In via generale rileva il luogo del prestatore.	Il cliente agisce da privato e dove è stabilito il prestatore?

Le regole generali non chiudono il caso. Immobili, trasporti, accesso a eventi, ristorazione, servizi elettronici e altre fattispecie possono seguire criteri speciali. Le eccezioni vanno usate come controllo: prima si classifica bene o servizio e B2B o B2C; poi si domanda se la natura concreta attiva una deroga, senza imparare un repertorio scollegato.

Conseguenza operativa. Territorialità italiana significa applicare la disciplina interna pertinente; territorialità estera impone di verificare obblighi e debitore senza concludere automaticamente «nessun adempimento». Esempio: consulenza resa da un'impresa italiana a un'impresa francese che agisce come soggetto passivo: la regola-guida B2B orienta verso il luogo del committente, salva verifica di qualificazione, stabilimento ed eccezioni. Errore: localizzare dal domicilio di una parte o dal luogo materiale in cui il consulente scrive il parere. Verifica:

è bene o servizio, il cliente agisce B2B o B2C, qual è la regola generale e ricorre un'eccezione?

3. LE QUATTRO CLASSI DI OPERAZIONI

Classe	Inquadramento	Conseguenza essenziale
Imponibile	Ricorrono i presupposti e si applica il regime ordinario.	L'imposta è addebitata secondo le regole applicabili e confluisce nella liquidazione.
Non imponibile	L'operazione è nel sistema IVA, ma la legge non applica l'imposta, spesso secondo la logica della destinazione.	In linea generale conserva il diritto a detrazione, da verificare sulla fattispecie.
Classe	Inquadramento	Conseguenza essenziale
Esente	L'operazione rientra nel campo IVA e beneficia di un'esenzione tipizzata.	Può limitare la detrazione sugli acquisti; non equivale a non imponibilità.
Esclusa o fuori campo	Manca un presupposto oppure una norma sottrae la fattispecie al campo applicativo.	Non va trattata come operazione esente; restano da verificare gli obblighi propri del caso.

Le somme escluse dal computo della base imponibile non costituiscono automaticamente una quinta classe. Errore comune: dire soltanto «senza IVA». Verifica: l'operazione è dentro o fuori dal campo e, se è dentro, quale trattamento riceve?

4. EFFETTUAZIONE ED ESIGIBILITÀ

Il momento di effettuazione colloca l'operazione nel tempo secondo regole differenziate; fatturazione o pagamento possono assumere rilievo anticipato nei casi previsti. L'esigibilità indica quando l'Erario può pretendere l'imposta. I concetti sono collegati, ma non sovrapponibili.

Conseguenza operativa. Il momento rilevante governa documentazione e periodo di liquidazione. Esempio: non si estende automaticamente a una prestazione la regola temporale propria di una cessione. Errore: assumere che data del contratto, consegna, fattura, pagamento ed esigibilità coincidano sempre. Verifica: quale evento rende effettuata la specifica operazione e quando diviene esigibile l'imposta?

5. BASE IMPONIBILE E ALIQUOTA

La base imponibile muove dal corrispettivo complessivo e comprende gli elementi accessori indicati dalla disciplina. Le somme escluse dal computo devono ricadere in una previsione pertinente. L'aliquota è la misura applicata alla base, non il punto di partenza del caso.

Conseguenza operativa. Prima si ricostruiscono corrispettivo, accessori ed esclusioni; soltanto dopo si individua l'aliquota vigente. Esempio: una spesa accessoria non sparisce dalla base perché esposta separatamente. Errore: applicare una percentuale a un importo non qualificato. Verifica: quali componenti formano la base e quale fonte vigente sostiene l'aliquota?

6. RIVALSA, DETRAZIONE E LIQUIDAZIONE

La rivalsa riguarda l'addebito dell'imposta al cliente; la detrazione riguarda l'imposta dovuta o assolta sugli acquisti. La detrazione richiede attività economica, destinazione a operazioni che attribuiscono il diritto, documento e registrazione richiesti e assenza di limiti specifici. Non è un rimborso né una compensazione automatica.

IVA sulle operazioni attive - IVA detraibile sugli acquisti ammessi
= debito o eccedenza della liquidazione

Esempio pedagogico: IVA attiva 1.200 e IVA detraibile 700 producono un saldo di 500; i valori allenano il calcolo e non rappresentano aliquote, soglie o parametri vigenti. Errore: sottrarre tutta l'IVA sugli acquisti senza verificarne il diritto. Verifica: quali acquisti sono documentati, inerenti e destinati a operazioni con diritto a detrazione?

7. DOCUMENTO, REGISTRI E LIQUIDAZIONE

La fattura o il documento previsto descrive l'operazione e consente di collegare parti, oggetto, momento, base e imposta. Le operazioni attive documentate alimentano il registro delle fatture emesse o, quando applicabile, quello dei corrispettivi: l'imposta esigibile concorre al debito del periodo. Le fatture di acquisto confluiscono nel registro degli acquisti: l'imposta non diventa detraibile per la sola annotazione, ma soltanto se esistono diritto, documento e condizioni di esercizio.

Alla chiusura del periodo, la liquidazione riconcilia registri e documenti:

imposta esigibile dalle operazioni attive registrate
- imposta sugli acquisti ammessa in detrazione
= debito da versare oppure eccedenza da gestire

Esempio proprio, con valori pedagogici. Il registro vendite espone imposta esigibile per 900; il registro acquisti espone 500, ma 80 riguardano un acquisto per il quale, nell'ipotesi, manca il diritto a detrazione. La detrazione ammessa è 420 e la liquidazione produce un debito di 480. Sottrarre tutti i 500 genererebbe un errore di detrazione; omettere una fattura attiva ridurrebbe invece il debito in modo indebito.

Percorso di soluzione. Per ogni scostamento: risalire dal registro al documento; verificare momento ed esigibilità; correggere l'annotazione secondo la disciplina; riliquidare; valutare gli effetti su comunicazione, dichiarazione e pagamento. Errore: credere che fattura, registro e liquidazione siano duplicati dello stesso atto. Verifica: quale registro alimenta il debito, quale annotazione sostiene la detrazione e il saldo si riconcilia con i documenti?

CASO IVA COMPLETO

Fatti determinati. Alfa S.r.l., stabilità a Bologna, presta a Beta S.p.A., soggetto passivo stabilito a Milano, un servizio ordinario di consulenza utilizzato nell'impresa. Il lavoro è ultimato il 12 marzo; Alfa emette fattura lo stesso giorno. Il corrispettivo pattuito è 4.000, oltre a 200 per spese accessorie contrattualmente addebitate. Per evitare dati mobili, si indica con t l'aliquota vigente da verificare alla data dell'operazione. Nel medesimo periodo Alfa riceve da Gamma S.r.l.

una fattura per un acquisto inerente di 1.500 più imposta pedagogica di 300; documento e registrazione sono regolari e si assume, ai soli fini dell'esercizio, che l'imposta sia integralmente detraibile. Le altre operazioni del periodo generano imposta a debito pedagogica di 700.

Soluzione applicata. (1) Alfa e Beta agiscono come soggetti passivi; si tratta di servizio B2B. (2) La regola-guida localizza la prestazione presso il committente: Milano, quindi Italia, non emergendo eccezioni dai fatti. (3) La prestazione è imponibile nell'ipotesi. (4) Per la prestazione ordinaria nazionale, la sola ultimazione del 12 marzo non basterebbe, secondo la regola generale, a determinare l'effettuazione: la fattura emessa nello stesso giorno anticipa invece il momento di effettuazione per l'importo fatturato.

Su questa base si collocano operazione ed esigibilità nel periodo, ferma la verifica di eventuali regole speciali. (5) La base pedagogica è 4.200, perché le spese accessorie addebitate partecipano al corrispettivo; l'imposta è $4.200 \times t$, senza attribuire a t un valore mobile. (6) Alfa esercita la rivalsa in fattura e registra l'operazione tra le vendite, alimentando il debito. (7) La fattura Gamma, registrata e relativa all'acquisto inerente, alimenta la detrazione per 300 nell'ipotesi.

(8) La liquidazione pedagogica è $700 + (4.200 \times t) - 300$. Il risultato positivo è debito; se fosse negativo sarebbe eccedenza, non rimborso automatico.

Controllo finale. Se Alfa omettesse la fattura dal registro vendite, dovrebbe riallineare documento, registrazione, liquidazione, eventuale comunicazione/dichiarazione e pagamento con gli strumenti vigenti. Il capitolo 5 tratta il controllo; il capitolo 5A le sanzioni; il capitolo 5B la tutela; il capitolo 7 la riscossione.

CASO COMPARATIVO: QUATTRO OPERAZIONI, QUATTRO ESITI

Classifica: vendita interna imponibile; esportazione che soddisfa i requisiti di non imponibilità; prestazione sanitaria compresa nell'esenzione tipizzata; prestazione priva di territorialità italiana. La soluzione non è «tutte senza IVA»: la prima applica l'imposta; la seconda resta nel sistema e, in linea generale, conserva la detrazione; la terza può limitarla; la quarta è fuori dal campo territoriale italiano. Requisiti e documenti vanno verificati nel caso concreto.

Dichiarazioni, versamenti e compensazioni



Figura 6.3 - Flusso dichiarazione-versamento-controllo: funzioni collegate ma non intercambiabili.

DICHIARAZIONE ORIGINARIA, CORRETTIVA, INTEGRATIVA E OMESSA

L'originaria è la prima dichiarazione validamente presentata per il periodo. Se ne viene trasmessa un'altra entro il termine ordinario, la qualificazione come correttiva nei termini e le modalità di sostituzione dipendono anche dalle istruzioni del modello vigente: non basta il nome scelto dal contribuente. Dopo il termine ordinario, l'integrativa corregge errori od omissioni nei limiti temporali, sostanziali e procedurali di legge.

Una dichiarazione inviata entro la finestra che la legge considera tardiva ma valida resta dichiarazione presentata, ferma la disciplina della tardività. Oltre quella finestra è omessa; l'invio successivo può rilevare per gli effetti espressamente previsti, ma non converte automaticamente l'omissione in presentazione tempestiva o tardiva valida.

La correzione può essere a sfavore del contribuente, quando emerge maggiore debito o minore credito, oppure a favore, quando emerge minore debito o maggiore credito. In entrambi i casi vanno verificati termini, prova, utilizzabilità del credito, effetti sui versamenti e strumento vigente: «integrativa» non significa credito immediatamente spendibile.

Caso 1. Alfa scopre un ricavo omesso quando il termine ordinario è ancora aperto: consulta le istruzioni del modello e presenta la dichiarazione sostitutiva qualificata come correttiva, poi riallinea il pagamento. Caso 2. Lo stesso errore emerge dopo il termine: valuta un'integrativa a sfavore e la regolarizzazione. Caso 3. Un costo è stato duplicato e ha prodotto un credito apparente: anche se la correzione elimina il credito, occorre verificare se esso sia già stato usato.

Caso 4. Un costo spettante era stato omesso: l'integrativa a favore non rende automatici compensazione o rimborso.

VERSAMENTO UNITARIO E QUADRO TEMPORALE

Il versamento unitario consente mediante F24 pagamenti e compensazioni riferiti ai tributi e contributi ammessi. Il modello organizza debiti, crediti e saldo; non crea il credito e non prova da solo la correttezza della dichiarazione. Al 20 luglio 2026, per il percorso descritto sono vigenti gli artt. 17-20 e le altre disposizioni pertinenti del D.Lgs. 241/1997; l'art. 24 ha natura transitoria e non costituisce il fondamento del modello F24. Il D.Lgs. 33/2025 costituisce il futuro testo unico applicabile dal 1° gennaio 2027.

Codici, canali e specifiche restano dati mobili da verificare.

COMPENSAZIONE: GATE IN SEI CONTROLLI

Prima di utilizzare un credito si verificano nell'ordine: esistenza, cioè formazione documentabile; spettanza, cioè fondamento sostanziale; disponibilità, cioè maturazione e possibilità di utilizzo; perimetro, verticale nello stesso tributo oppure orizzontale tra debiti e crediti ammessi; cause ostative, limiti o blocchi riferiti al contribuente e al credito; controlli e modalità, inclusi, quando richiesti, dichiarazione preventiva, visto, canale telematico e presentazione dell'F24. Un credito esposto non supera da solo questi gate.

Scenario risolto A — verticale. Debito IVA pedagogico 900 e credito IVA disponibile 600: verificati i sei gate, 600 sono usati nello stesso tributo e resta 300. Se il credito è soltanto contabilizzato ma non disponibile, il calcolo è aritmeticamente possibile ma l'uso non è ammesso.

Scenario risolto B — orizzontale. Credito IVA pedagogico 600 e debito contributivo ammesso 400: l'uso di 400 è orizzontale solo dopo verifica di spettanza, disponibilità, limiti, cause ostative e canale; residuano 200. Se manca un adempimento preventivo richiesto, non si procede confidando nella successiva correzione.

CREDITO IVA: RIPORTO, COMPENSAZIONE E RIMBORSO



Figura 6.4 - Credito fiscale: riporto, compensazione e rimborso richiedono presupposti e verifiche distinti.

Un'eccedenza detraibile può essere riportata ai periodi successivi secondo le regole, mantenendola nel circuito IVA; può essere compensata, verticalmente o orizzontalmente, se esistente, spettante, disponibile e utilizzabile; può essere chiesta a rimborso soltanto nei casi e alle condizioni previsti, mediante il relativo percorso dichiarativo e di controllo. Sono tre destinazioni diverse: il saldo a credito non genera automaticamente denaro né libertà di scelta illimitata.

Percorso prudente. Riconciliare origine e dichiarazione del credito; verificare presupposti della destinazione scelta; controllare limiti, garanzie, visto e cause ostative eventualmente applicabili; usare il canale vigente; conservare la prova; monitorare controlli ed eventuali rettifiche.

ERRORE E CORREZIONE

Per correggere un errore, si parte dal fatto e si individua dove produce effetti: documento, registro, liquidazione, dichiarazione o pagamento. Poi si considera quando è emerso e si sceglie lo strumento vigente. Un versamento carente può richiedere pagamento e regolarizzazione; un versamento eccedente non dà automaticamente diritto al rimborso. Correzione dichiarativa, recupero del credito e regolarizzazione del pagamento restano percorsi distinti, anche quando devono essere coordinati.

QUIZ RAGIONATI E RISPOSTA ALLA COMMISSIONE

1. Un'operazione esente è fuori campo? No: rientra nel campo IVA ma riceve un'esenzione tipizzata. 2. Rivalsa e detrazione coincidono? No: la prima è addebito al cliente, la seconda è il diritto, esercitato alle condizioni di legge, di sottrarre dall'imposta dovuta quella assolta o dovuta sugli acquisti ammessi. 3. La correttiva è sempre un'integrativa? No: conta se il termine ordinario è ancora aperto. 4. Un credito dichiarato è sempre compensabile? No: vanno verificati esistenza, disponibilità, limiti e modalità.

Domanda. Descriva il ciclo degli adempimenti IVA e il raccordo con dichiarazione e pagamento. Risposta modello. La qualificazione della fattispecie richiede di verificare operazione, soggetto, territorialità e trattamento. Si individuano poi effettuazione, esigibilità, base e aliquota, prima di documentare e registrare l'operazione. La liquidazione confronta l'imposta a debito con quella detraibile. La dichiarazione espone dati e risultanze annuali; versamento, compensazione e rimborso seguono ciascuno i propri presupposti. Controllo, sanzione, tutela e riscossione intervengono in fasi successive e in sedi distinte.

DOMANDE-TRAPPOLA, ERRORI E CHECKLIST

- «Non imponibile» ed «esente» significano la stessa cosa? No.
- Un F24 a saldo zero è irrilevante? No: modalità e obblighi di presentazione vanno verificati.
- Pagare corregge automaticamente la dichiarazione? No.
- Una dichiarazione oltre il termine ordinario è sempre integrativa valida? No.

Errori frequenti: partire dall'aliquota; confondere art. 15 e operazione fuori campo; considerare neutrale l'IVA in assoluto; detrarre senza condizioni; confondere credito IVA, rimborso e compensazione; scegliere la correzione senza verificare la data.

Checklist: ho qualificato operazione, soggetto e territorio; distinto le quattro classi; verificato effettuazione, esigibilità, base e aliquota; separato rivalsa e detrazione; riconciliato documento, registro, liquidazione e dichiarazione; qualificato la dichiarazione; verificato credito, debito e modalità; instradato controllo, sanzione, tutela e riscossione ai capitoli responsabili.

Diario degli errori: registra in quattro colonne: fatto; passaggio saltato; regola corretta; prova di recupero. Una voce utile è «ho detto esente invece di fuori campo; non ho verificato i presupposti; ripasso le quattro classi; riclassifico quattro casi senza appunti».

Servizi fiscali e rapporto con il contribuente

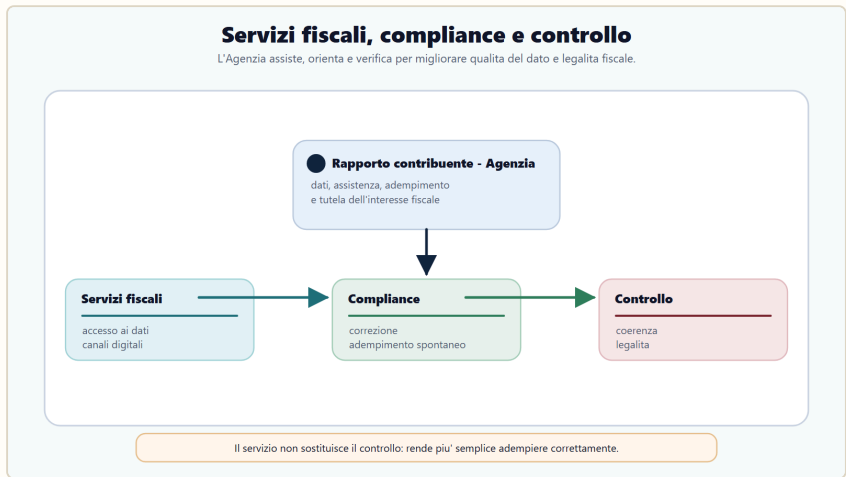


Figura 6.5 - Servizi, compliance e controllo: assistere non significa decidere fuori competenza.

Gli adempimenti sono anche un problema di servizio pubblico. I servizi fiscali consentono di consultare dati, trasmettere dichiarazioni e istanze, ricevere comunicazioni e correggere anomalie attraverso i canali previsti.

Il funzionario deve identificare la richiesta, verificare competenza e identità, spiegare il percorso, indicare i documenti necessari e lasciare traccia dell'attività quando previsto. Non può sostituirsi al contribuente nelle scelte che non competono all'ufficio o anticipare l'esito di un controllo.

Situazione	Condotta corretta	Rischio da evitare
Dichiarazione confusa con pagamento	Verificare separatamente i due adempimenti.	Rispondere soltanto «risulta pagato».
Documento mancante	Spiegare quale dato deve essere comprovato.	Anticipare l'esito del controllo.
Situazione	Condotta corretta	Rischio da evitare
Anomalia nei dati	Identificare fonte, periodo e percorso di chiarimento.	Trattarla come evasione provata.
Richiesta sulla riscossione	Distinguere la fase e indirizzare correttamente.	Confondere Agenzia delle Entrate e AdER.

Assistenza e controllo non sono alternativi: una comunicazione chiara favorisce l'adempimento spontaneo, mentre legalità e imparzialità assicurano il corretto trattamento delle posizioni.

Da sapere in 5 righe

1. Si parte dalla fattispecie e dalla sua qualificazione: fatto, soggetto, tributo e trattamento applicabile.
2. La fattispecie qualificata conduce alla documentazione e poi alla registrazione nei registri pertinenti.
3. Dai registri si passa alla liquidazione e, successivamente, alla dichiarazione dei dati e delle risultanze.
4. Il saldo conduce al versamento oppure, quando ne ricorrono i presupposti, alla compensazione.
5. Seguono il controllo e, se emerge un errore, l'eventuale correzione con lo strumento vigente.

Caso guidato

Una piccola società presta servizi e riceve fatture per acquisti inerenti all'attività. Al termine del periodo emergono tre problemi: una fattura attiva non è stata inserita correttamente nella liquidazione IVA; un costo è stato classificato senza verificarne il trattamento ai fini del reddito; il versamento non coincide con il risultato ricostruito.

Primo: separare i tributi. L'operazione attiva entra nel circuito IVA: soggetto, operazione, documento, registrazione e liquidazione. Il costo entra nel circuito delle imposte sui redditi: natura del componente, periodo, regola di determinazione e incidenza sulla base imponibile.

Secondo: ricostruire i dati dai documenti. Non si parte dalla somma versata per dedurre ciò che avrebbe dovuto essere dichiarato.

Terzo: ricalcolare. Per l'IVA si ricostruiscono le operazioni e il risultato della liquidazione; per il reddito si verifica il trattamento del componente. Solo dopo si confrontano dichiarazione e versamenti.

Quarto: classificare gli scostamenti. Errore documentale, dichiarativo e di pagamento non sono automaticamente lo stesso errore e possono richiedere interventi diversi.

Quinto: collocare il controllo. Un'incoerenza può generare un'anomalia, ma non prova da sola una violazione. Il controllo appartiene alla fase successiva e non coincide con la liquidazione del contribuente.

Il caso insegna a partire dal fatto, non dal modulo, dalla sanzione o dalla riscossione.

Domanda da commissario

Domanda. Illustri la funzione della dichiarazione fiscale e la distingua dalla liquidazione e dal versamento.

Risposta guida. La dichiarazione espone dati ed elementi fiscalmente rilevanti. La liquidazione applica le regole a quei dati e determina il risultato; il versamento esegue l'obbligazione pecuniaria. I tre momenti si collegano senza coincidere: qualificazione e documentazione precedono la dichiarazione, la liquidazione determina il debito o il credito e il pagamento assolve la somma dovuta. In seguito, l'amministrazione può svolgere i controlli previsti.

Domanda-trappola

Domanda. Se il contribuente ha presentato la dichiarazione, deve ritenersi assolto anche l'obbligo di versamento?

Risposta corretta. No. La presentazione non prova che la somma sia stata versata correttamente, così come il pagamento non dimostra che ogni obbligo dichiarativo sia stato adempiuto.

Errore tipico

L'errore più frequente è partire dal risultato finale: vedere un mancato pagamento e parlare subito di riscossione; vedere una differenza e parlare subito di evasione; vedere una fattura e calcolare l'IVA senza verificare soggetto e operazione.

La correzione è ripetere: fatto, soggetto, tributo, documento, dichiarazione, liquidazione, pagamento ed eventuale controllo. Se una risposta salta un passaggio, probabilmente sovrappone due fasi.

Mini-esercizio

Completa la scheda su una prestazione professionale o una cessione effettuata da un'impresa.

Campo	Risposta
Fatto economico	
Soggetto coinvolto	
Profilo imposte sui redditi	
Profilo IVA	
Campo	Risposta
Documento rilevante	
Dato da dichiarare	
Operazione di liquidazione	
Versamento o credito	
Campo	Risposta
Possibile incoerenza da controllare	

Trasforma la tabella in una risposta orale usando i verbi qualificare, documentare, dichiarare, liquidare, versare e controllare.

Quiz ragionati

1. La dichiarazione fiscale: A coincide con il versamento; B rappresenta dati fiscalmente rilevanti; C è riscossione; D sostituisce la documentazione.

Risposta: B. Le altre attività hanno funzioni diverse.

2. La categoria reddituale: A coincide con l'imposta; B ordina qualificazione e determinazione; C è un documento IVA; D elimina l'individuazione del soggetto.

Risposta: B. Categoria, base e imposta non coincidono.

3. La detrazione IVA: A opera sempre; B coincide con la rivalsa; C opera quando ricorrono i presupposti; D è riscossione.

Risposta: C. Rivalsa e detrazione non sono sinonimi.

4. La liquidazione: A determina un risultato; B è sempre accertamento; C coincide con la cartella; D elimina i controlli.

Risposta: A. Va distinta da accertamento e riscossione.

5. La compensazione: A ignora l'origine del credito; B è informale; C usa crediti secondo la disciplina; D sostituisce la dichiarazione.

Risposta: C. Occorre verificare credito, debito e modalità.

Diario degli errori

Errore	Segnale	Correzione
Dichiarazione = pagamento	«Ha dichiarato, quindi ha pagato».	Separo dato comunicato e somma versata.
Reddito = base = imposta	Uso i termini per lo stesso importo.	Ricostruisco determinazione, base e imposta.
Errore	Segnale	Correzione
IVA = aliquota	Salto operazione e documento.	Ripasso rivalsa, detrazione e liquidazione.
Detrazione automatica	Non verifico i presupposti.	Aggiungo «quando ricorrono le condizioni».
Errore	Segnale	Correzione
Anomalia = evasione	Tratto lo scostamento come prova.	Distinguo dato, controllo e valutazione.
Mancato versamento = cartella	Salto le fasi intermedie.	Separo adempimento, accertamento e riscossione.

Checklist finale

- So ricostruire il ciclo dal fatto all'eventuale controllo.
- Distinguo reddito, base imponibile e imposta.
- Distinguo funzionalmente IRPEF e IRES.
- So descrivere l'IVA attraverso operazione, soggetto, rivalsa e detrazione.

- Distinguo fattura, registrazione, liquidazione e dichiarazione.
- Distinguo dichiarazione e versamento.
- So spiegare compensazione e correzione senza presentarle come automatiche.
- Non confondo controllo, accertamento e riscossione.
- Ho svolto caso, esercizio e quiz.

Riferimenti consolidati

- 04 Diritto Tributario Teoria Imposta
- 11 Contabilit  Aziendale Economia Impresa Fisco
- 05 Accertamento Controlli Compliance Fiscale
- 07 Riscossione Nazionale Lavoro Ader

Riscossione nazionale e lavoro in AdER

B
BANDO

A
AREE

N
NUCLEI

D
DIARIO

O
OUTPUT

Riscossione nazionale e lavoro in AdER

Apertura editoriale

La riscossione comincia quando un credito pubblico deve essere incassato, ma non coincide con la decisione che quel credito esiste. Questa distinzione governa l'intero capitolo. L'ente creditore accerta o liquida la somma, forma il titolo o affida il carico; Agenzia delle entrate-Riscossione gestisce gli atti e i servizi che conducono al pagamento e, se necessario, al recupero coattivo.

In un concorso AdER non basta conoscere la modulistica. Il lavoro amministrativo comincia dalla corretta classificazione della richiesta. Il cittadino può contestare il merito del tributo, chiedere una rateizzazione, documentare un pagamento già eseguito, domandare la sospensione o chiedere chiarimenti su una procedura. Sono situazioni diverse, con competenze, termini ed effetti diversi.

Un addetto preparato non promette ciò che l'ente non può concedere, ma neppure respinge una richiesta soltanto perché è formulata in modo impreciso. Ricostruisce il carico, identifica l'ente creditore, verifica lo stato della procedura, informa sugli strumenti disponibili e registra correttamente ogni passaggio. La qualità del servizio dipende dal rispetto della legalità.

Obiettivo del capitolo

Al termine del capitolo devi saper:

1. distinguere imposizione, accertamento e riscossione;
2. ricostruire il percorso dal ruolo alla cartella e quello dell'accertamento esecutivo;
3. separare pagamento, rateizzazione, sospensione, sgravio e ricorso;
4. individuare la competenza dell'ente creditore e quella di AdER;
5. descrivere il lavoro di front-office e back-office secondo correttezza, riservatezza e tracciabilità;
6. risolvere un caso pratico senza confondere assistenza al contribuente e decisione sul credito.

Mappa BANDO

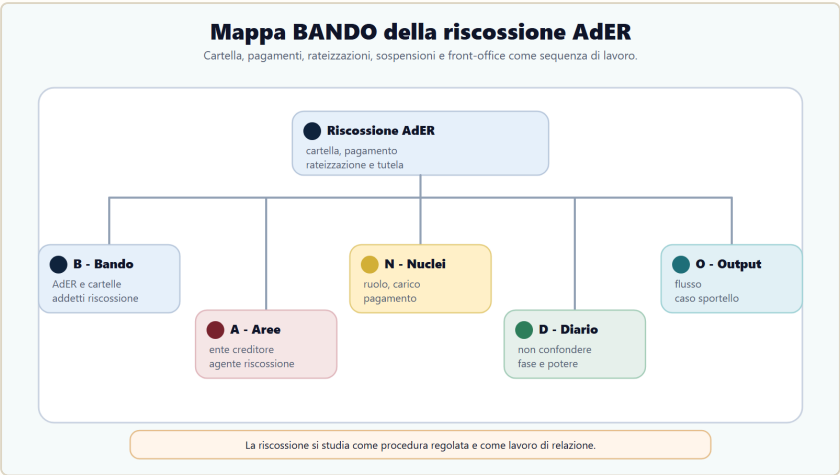


Figura 7.1 - Mappa BANDO della riscossione AdER: credito, titolo, carico, pagamento, tutela e servizio.

Passaggio	Applicazione al capitolo
Bando	Cerca richiami a riscossione mediante ruolo, D.P.R. 602/1973, AdER, cartella, rateizzazione, sospensione e procedure cautelari o esecutive.
Aree	Collega diritto tributario, procedimento amministrativo, servizi digitali, protezione dei dati, contabilità e relazione con l'utenza.
Passaggio	Applicazione al capitolo
Nuclei	Ente creditore, ruolo, carico, cartella, accertamento esecutivo, pagamento, dilazione, sospensione, sgravio, tutela.
Diario	Registra gli errori di competenza: chi decide sul tributo, chi riscuote, chi sospende, chi annulla.
Passaggio	Applicazione al capitolo
Output	Produci un flusso della riscossione e una risposta orale di due minuti su un caso di cartella contestata.

1. AdER nel sistema della riscossione nazionale

Agenzia delle entrate-Riscossione è un ente pubblico economico istituito dall'art. 1 del D.L. 193/2016, convertito dalla L. 225/2016. Svolge le funzioni relative alla riscossione nazionale ed è sottoposto all'indirizzo operativo e al controllo dell'Agenzia delle Entrate. Ha autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione.

Questa qualificazione ha conseguenze concrete. AdER non è una direzione interna dell'Agenzia delle Entrate, né una delle agenzie fiscali disciplinate dal D.Lgs. 300/1999 nello stesso senso di AE e ADM. È un ente strumentale distinto, con propri organi e una specifica missione istituzionale. Il Direttore coincide con il Direttore dell'Agenzia delle Entrate; completano la governance il Comitato di gestione e il Collegio dei revisori dei conti.

L'espressione "riscossione nazionale" indica una funzione esercitata per crediti affidati da amministrazioni ed enti diversi. Dietro una cartella può esserci un tributo erariale, un'entrata locale, una sanzione amministrativa o un'altra entrata prevista dalla legge. Per questo l'operatore deve sempre leggere il campo relativo all'ente creditore: la natura del credito orienta competenza, tutela e autorità cui rivolgere la contestazione.

2. Accertamento e riscossione: la separazione essenziale

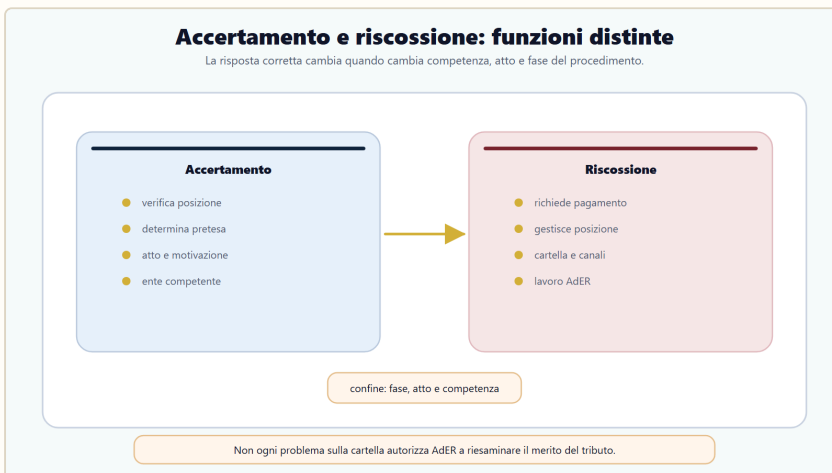


Figura 7.2 - Accertamento e riscossione sono fasi collegate ma distinte per funzione, atto e competenza.

L'accertamento determina, nei casi previsti, l'esistenza e la misura dell'obbligazione tributaria. La riscossione mira invece all'incasso di una somma ormai affidata secondo un titolo previsto dalla legge. Le due fasi possono susseguirsi, ma non sono intercambiabili.

Nella pratica, questa distinzione orienta subito la risposta. Se il debitore sostiene che l'imposta è stata calcolata male, il problema riguarda di regola l'ente titolare del credito o l'atto impositivo. Se chiede come pagare, come ottenere una dilazione o quale sia lo stato di una procedura gestita dall'agente della riscossione, il suo interlocutore è AdER. Una richiesta può contenere entrambe le questioni: l'addetto deve scomporla e indicare per ciascuna il percorso corretto.

Questione	Soggetto normalmente competente	Risposta operativa
Fondatezza e misura del tributo	Ente creditore	Verificare atto originario, eventuale istanza o tutela prevista.
Dati del ruolo e somme affidate	Ente creditore e AdER secondo le rispettive attribuzioni	Ricostruire il carico e distinguere dati del credito da dati della riscossione.
Questione	Soggetto normalmente competente	Risposta operativa
Modalità di pagamento	AdER	Fornire canali, importi aggiornati e riferimenti dell'atto.
Rateizzazione	AdER, quando la legge le attribuisce il potere	Verificare requisiti, importo, documentazione e piano applicabile.
Questione	Soggetto normalmente competente	Risposta operativa
Sgravio del credito	Ente creditore	Acquisire o attendere il provvedimento dell'ente titolare.
Sospensione legale	AdER riceve e trasmette; l'ente creditore verifica	Controllare termine, causa invocata e documenti.

3. Il percorso ordinario: ruolo, cartella e pagamento



Figura 7.3 - Flusso della riscossione nazionale: ente creditore, ruolo o titolo esecutivo, affidamento, pagamento e recupero.

Nel modello tradizionale l'ente creditore forma il ruolo. Il ruolo è un elenco nel quale sono iscritti i debitori e le somme dovute; una volta reso esecutivo, viene consegnato all'agente della riscossione. AdER prende in carico le posizioni, elabora la cartella e la notifica al destinatario.

La cartella di pagamento non crea dal nulla il credito. Comunica al debitore le somme iscritte a ruolo e lo invita a pagare entro il termine previsto. Deve consentire di identificare almeno il destinatario, gli enti creditori, la causale e gli importi, le indicazioni sul responsabile, le modalità di pagamento e gli strumenti di tutela o regolarizzazione.

Dopo la notifica, il destinatario può pagare, chiedere una rateizzazione, attivare la sospensione nei casi previsti oppure proporre la tutela pertinente. Se non interviene alcuna iniziativa idonea e il debito rimane insoluto, AdER può procedere secondo legge. L'operatore non deve descrivere questo passaggio come automatico e indiscriminato: ogni misura richiede presupposti, adempimenti e limiti specifici.

Il pagamento chiude o riduce la posizione per la parte versata. AdER riversa le somme agli enti creditori. La corretta imputazione è decisiva, soprattutto quando il debitore ha più carichi: prima di dare indicazioni occorre verificare identificativo dell'atto, posizione, importo aggiornato ed eventuale piano in corso.

4. L'accertamento esecutivo e l'avviso di presa in carico

Non tutti i crediti passano attraverso una cartella. Per gli atti ai quali la legge attribuisce efficacia esecutiva, l'avviso contiene già l'intimazione a pagare e diventa titolo per la riscossione dopo i passaggi previsti. L'ente creditore affida quindi il carico ad AdER senza una successiva iscrizione a ruolo seguita da cartella.

L'avviso di presa in carico informa il debitore che AdER ha ricevuto il carico. Non è un nuovo accertamento e non sostituisce l'atto originario. All'orale, la distinzione può essere espressa così: "cartella e accertamento esecutivo sono due percorsi di formazione della pretesa esecutiva; non sono due atti consecutivi necessari per lo stesso credito".

Al front-office si parte dunque da una domanda: quale atto ha ricevuto l'utente? Leggere solo la parola "Agenzia" o l'importo porta facilmente a fornire informazioni riferite al procedimento sbagliato.

5. Rateizzazione: pagare nel tempo senza cancellare il debito

La rateizzazione consente di distribuire il pagamento quando ricorrono i presupposti di legge. Non annulla il carico, non ne modifica il fondamento e non equivale a uno sgravio. Con l'accoglimento nasce un piano che il debitore deve rispettare; il mancato pagamento delle rate rilevanti può determinare la decadenza secondo il regime applicabile.

L'art. 19 del D.P.R. 602/1973 è la disposizione centrale. Il D.Lgs. 110/2024 ha modificato requisiti e durata dei piani con una progressione temporale. Per le richieste presentate nel 2025 e 2026, i debiti fino a 120.000 euro compresi in ciascuna domanda possono essere dilazionati, su semplice richiesta accompagnata dalla dichiarazione di temporanea difficoltà, fino a 84 rate mensili. Piani più lunghi o importi superiori richiedono la documentazione stabilita dalla disciplina e dai provvedimenti attuativi.

DATO MOBILE 2026

Soglie, numero di rate e cause di decadenza devono essere verificate alla data del bando. Il candidato deve conoscere il meccanismo e poi aggiornare i valori sul portale AdER e sul testo vigente dell'art. 19.

L'ufficio controlla quali carichi rientrano nella domanda, se la dilazione compete ad AdER, quali documenti servono e se esistono piani precedenti. Una risposta generica come "può sempre rateizzare" è scorretta: la decisione dipende dalla disciplina vigente e dalla posizione concreta.

6. Sospensione, sgravio e ricorso non sono sinonimi

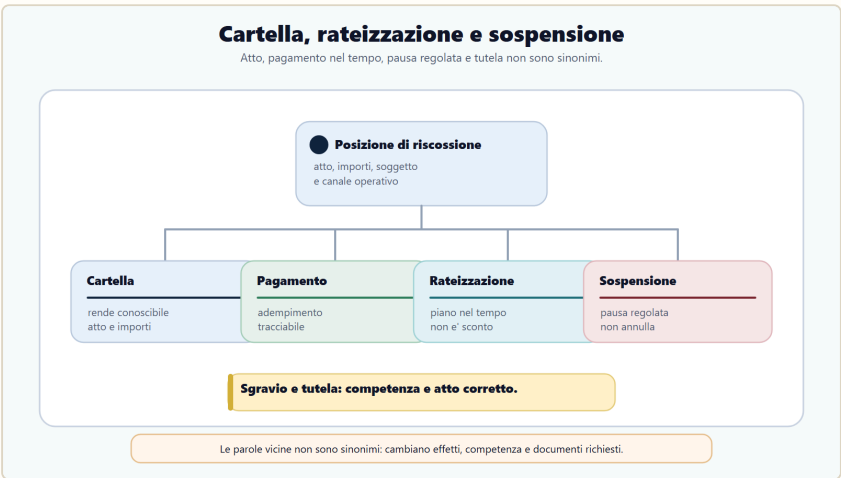


Figura 7.4 - Cartella, rateizzazione e sospensione: effetti e competenze devono restare distinti.

La sospensione arresta temporaneamente la riscossione; lo sgravio elimina in tutto o in parte il carico per effetto di un provvedimento dell'ente creditore; il ricorso chiede al giudice competente di decidere una controversia. Confondere questi istituti significa confondere effetti e autorità competenti.

La sospensione legale della riscossione, disciplinata dalla L. 228/2012, può essere chiesta ad AdER entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto nei casi tassativi. Tra questi rientrano, secondo la disciplina e la modulistica istituzionale, il pagamento effettuato prima della formazione del ruolo, lo sgravio già disposto, la prescrizione o decadenza maturata prima dell'esecutività del ruolo, la sospensione amministrativa o giudiziale e la sentenza di annullamento resa in un giudizio cui l'agente della riscossione non ha partecipato.

AdER riceve la dichiarazione, sospende le attività nei limiti previsti e trasmette la documentazione all'ente creditore. È quest'ultimo a verificare il fondamento della richiesta. Questo passaggio mostra bene la ripartizione dei ruoli: l'agente della riscossione gestisce la procedura, ma non decide autonomamente se il tributo originario fosse dovuto.

La sospensione amministrativa può inoltre derivare da un provvedimento dell'ente creditore; quella giudiziale da una decisione dell'autorità competente. Il ricorso non sospende sempre e per il solo fatto di essere stato proposto: occorre verificare la disciplina della controversia e l'eventuale provvedimento di sospensione.

7. Misure cautelari ed esecuzione forzata

Se il debito non viene pagato e non opera una causa di sospensione, AdER può avviare le attività previste per il recupero. Il sistema distingue misure cautelari, che proteggono la possibilità di riscossione, e procedure esecutive, dirette a soddisfare il credito sul patrimonio del debitore.

Le misure cautelari non servono a punire il debitore: servono a conservare la garanzia patrimoniale del credito quando ricorrono i presupposti di legge. Le procedure esecutive, invece, intervengono quando la riscossione deve tradursi in un prelievo forzoso nei limiti consentiti dal titolo e dalle notifiche effettuate. La distinzione incide sul momento procedurale, sul bene coinvolto e sulla risposta da dare all'utente.

Tra gli istituti più ricorrenti nello studio figurano fermo amministrativo, ipoteca e pignoramento. Non basta memorizzarne i nomi. Per ciascuno occorre associare presupposto, bene interessato, comunicazioni preventive, limiti e rimedi. Le soglie quantitative e le esclusioni sono soggette a modifiche: vanno studiate sul testo vigente, non su riassunti non datati.

Istituto	Funzione pratica	Cosa colpisce	Errore da evitare
Fermo amministrativo	Impedisce la libera disponibilità del veicolo fino alla regolarizzazione o alla definizione del debito	Beni mobili registrati	Pensare che coincida sempre con il pignoramento
Ipoteca	Rafforza la garanzia sul bene immobile secondo i presupposti di legge	Immobili	Confonderla con la vendita forzata
Istituto	Funzione pratica	Cosa colpisce	Errore da evitare
Pignoramento	Avvia la fase esecutiva sui beni o sui crediti del debitore	Beni mobili, immobili o crediti	Trattarlo come semplice sollecito di pagamento

Per ricostruire la procedura, bisogna partire dall'atto e dalla notifica, verificare il decorso del termine e l'eventuale pagamento o tutela, quindi esaminare le misure successive previste. Se manca un passaggio, la risposta non può saltare direttamente alla misura più forte. Il candidato deve quindi domandarsi: il debito è certo nei limiti della procedura? Il termine è decorso? Esistono sospensioni, rateazioni o contestazioni che incidono sul corso della riscossione?

L'azione di riscossione deve restare tracciabile, proporzionata e conforme alla sequenza legale. L'addetto verifica notifiche, decorso dei termini, pagamenti, sospensioni e vincoli prima di trattare la pratica. Una procedura basata su dati incompleti produce costi per l'ente e un danno immediato per il cittadino.

COSA DEVE SAPER DIRE IL CANDIDATO

In un orale il candidato deve saper spiegare che:

- le misure cautelari tutelano la futura riscossione;
- le procedure esecutive servono al recupero coattivo vero e proprio;
- non ogni atto di AdER apre subito l'esecuzione;
- prima di applicare una misura occorre verificare notifica, termini, importi e cause ostative;
- la risposta all'utenza deve distinguere informazione, preavviso, misura e rimedio.

CASO GUIDATO

Un contribuente riceve un preavviso relativo a un veicolo e sostiene che, avendo appena presentato una domanda di rateizzazione, "non può più succedere nulla". L'operatore non deve dare una risposta automatica. Prima verifica lo stato della richiesta, la posizione del carico, gli eventuali effetti sospensivi e la disciplina applicabile alla fattispecie. Solo dopo chiarisce se il procedimento cautelare può proseguire, se è sospeso o se deve essere rielaborato.

DOMANDA-TRAPPOLA

Le misure cautelari e le procedure esecutive sono la stessa cosa?

No. Le prime servono a preservare la garanzia del credito; le seconde realizzano il recupero coattivo secondo la procedura prevista. Mescolarle significa perdere la sequenza logica della riscossione e rischiare una risposta errata al commissario.

8. Il lavoro in AdER: pratica, servizio e responsabilità

Il lavoro in AdER combina attività giuridico-amministrativa, gestione documentale, uso di applicativi, trattamento di dati personali e relazione con l'utenza. La concreta distribuzione delle mansioni dipende dal profilo e dall'organizzazione vigente, ma alcune competenze sono trasversali.

Nel front-office l'operatore identifica l'utente secondo le regole del canale, acquisisce la richiesta, consulta la posizione nei limiti dell'autorizzazione, spiega gli atti in linguaggio comprensibile e indirizza verso il servizio corretto. Non svolge consulenza privata e non anticipa l'esito di istanze che richiedono istruttoria.

Nel back-office ricostruisce carichi, notifiche, pagamenti e provvedimenti; tratta istanze; aggiorna i sistemi; comunica con enti creditori e altre strutture; conserva la documentazione secondo le regole applicabili. Qui la precisione formale tutela anche la sostanza: una data errata o un documento associato alla posizione sbagliata può incidere su termini, procedure e diritti.

AdER, quale ente pubblico economico, adotta regole proprie per selezione e gestione del personale nel rispetto dei principi applicabili. Il rapporto di lavoro non va confuso con quello dei dipendenti ministeriali. In ogni concorso fanno fede l'avviso, il regolamento di selezione e il contratto collettivo indicato; il manuale offre la cornice, non sostituisce questi documenti.

COMPETENZE PROFESSIONALI RICORRENTI

- lettura giuridica dell'atto e individuazione della fase procedimentale;
- uso corretto delle banche dati e verifica incrociata delle informazioni;
- comunicazione chiara anche in situazioni conflittuali;
- tutela della riservatezza e accesso ai soli dati necessari;
- tracciatura delle operazioni e gestione ordinata dei documenti;
- capacità di distinguere informazione, istruttoria e decisione.

9. Front-office: una checklist che evita errori

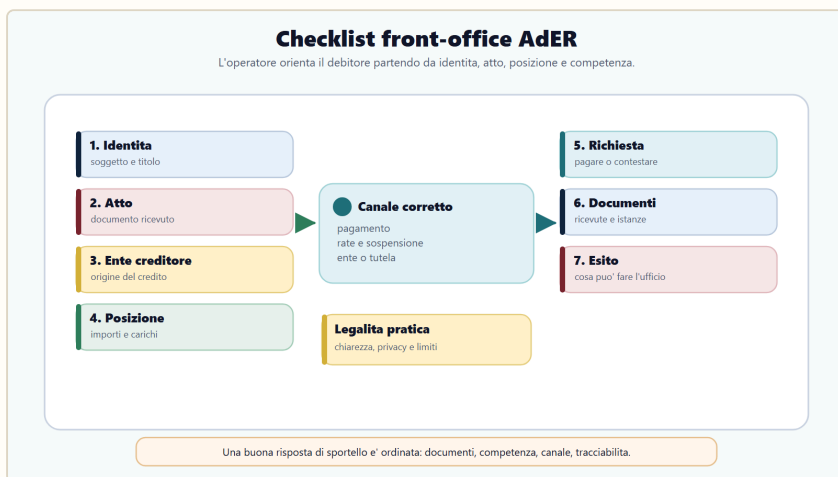


Figura 7.5 - Checklist del front-office AdER: identità, atto, ente creditore, posizione, competenza, canale e tracciabilità.

Prima di rispondere a un utente, l'addetto dovrebbe seguire una sequenza stabile:

1. identificare la persona e verificare eventuale delega o rappresentanza;
2. individuare l'atto mediante numero, ente creditore e data di notifica;
3. chiarire la domanda effettiva: pagamento, rate, sospensione, sgravio, ricorso o informazioni;
4. controllare stato del carico, pagamenti e procedure in corso;
5. separare ciò che compete ad AdER da ciò che compete all'ente creditore o al giudice;
6. indicare servizio, modulo, documenti e termine applicabili;
7. registrare l'attività e consegnare riferimenti verificabili;
8. evitare valutazioni sul merito non rientranti nelle attribuzioni dell'ufficio.

La risposta non deve essere evasiva. Se il cittadino è davanti all'ufficio sbagliato, deve capire perché e a chi rivolgersi. Se manca un documento, deve sapere quale e quale funzione svolge. La chiarezza riduce accessi ripetuti e contenzioso evitabile.

MAPPA ANTI-CONFUSIONE

Confusione	Perché è sbagliata	Formula corretta
Riscossione = accertamento	Scambia la determinazione del credito con la gestione del pagamento.	L'accertamento forma o verifica la pretesa; la riscossione la porta a pagamento.
Cartella = debito in senso sostanziale	Riduce il documento alla sola cifra richiesta.	La cartella comunica e gestisce una posizione iscritta a ruolo.
Confusione	Perché è sbagliata	Formula corretta
Rateizzazione = sconto	Confonde una modalità di adempimento con la riduzione del credito.	La rateizzazione distribuisce il pagamento secondo le regole vigenti.
Sospensione = annullamento	Confonde un arresto della procedura con la rimozione della pretesa.	La sospensione non elimina automaticamente il credito.
Confusione	Perché è sbagliata	Formula corretta
Sportello = giudice o ente creditore	Attribuisce all'operatore poteri che non possiede.	Lo sportello informa, gestisce le procedure di competenza e indirizza al soggetto corretto.

Caso guidato: cartella per una somma già pagata

Una cittadina presenta una cartella relativa a una sanzione comunale e mostra una ricevuta di pagamento anteriore alla formazione del ruolo. Chiede all'operatore AdER di "cancellare subito la multa".

1. Classificazione. La contestazione riguarda il permanere del credito, ma la documentazione indica uno dei casi che possono fondare la sospensione legale.
2. Competenza. AdER non annulla autonomamente il credito del Comune. Può ricevere la dichiarazione di sospensione entro il termine previsto e trasmetterla all'ente creditore.
3. Istruttoria minima. L'operatore identifica la contribuente, verifica l'atto, la data di notifica, la riferibilità della ricevuta al debito e la completezza del modulo.
4. Effetto. La riscossione viene sospesa secondo la disciplina mentre il Comune verifica. Se il Comune riconosce il pagamento, dispone lo sgravio; se respinge, comunica l'esito e la riscossione può riprendere.
5. Comunicazione. L'operatore spiega che sospensione e cancellazione sono diverse. Non promette l'annullamento, ma indica con precisione il procedimento attivato e conserva la prova della presentazione.

Da sapere in 5 righe

1. L'ente creditore determina il credito; AdER ne cura la riscossione.
2. Nel percorso a ruolo, AdER elabora e notifica la cartella dopo la consegna del ruolo.
3. L'accertamento esecutivo non richiede una successiva cartella per lo stesso carico.
4. Rateizzazione, sospensione, sgravio e ricorso hanno presupposti ed effetti diversi.
5. Nel lavoro AdER, classificare correttamente la richiesta viene prima della risposta.

Domanda da commissario

Qual è la funzione della cartella di pagamento e quale rapporto intercorre tra ente creditore e AdER?

Traccia di risposta: definire ruolo e cartella; precisare che il ruolo è formato dall'ente creditore; descrivere notifica, pagamento e servizi gestiti da AdER; distinguere contestazione del merito, sgravio e strumenti propri della riscossione; chiudere con il percorso alternativo dell'accertamento esecutivo.

Domanda-trappola

Se il contribuente contesta l'importo della cartella, AdER può ridurre il tributo in autotutela?

No, non in via generale. AdER gestisce la riscossione e può intervenire sugli aspetti di propria competenza. La correzione del fondamento o dell'ammontare del credito spetta normalmente all'ente creditore, che può emettere il provvedimento di sgravio. Vanno comunque distinti vizi dell'attività di riscossione e vizi dell'atto presupposto.

Errore tipico

Pensare che ogni richiesta di aiuto blocchi la riscossione. Una domanda di informazioni, un'istanza all'ente creditore o un ricorso non producono automaticamente lo stesso effetto. L'operatore deve individuare il titolo giuridico della sospensione e verificarne l'efficacia sulla procedura concreta.

Mini-esercizio

Per ciascuna situazione indica: soggetto competente, strumento e primo controllo da eseguire.

1. Il debitore chiede di pagare in 72 rate.
2. L'ente creditore ha già emesso un provvedimento di sgravio.
3. Il contribuente afferma che l'imposta è stata calcolata male.
4. Un delegato chiede l'estratto della posizione di un familiare.
5. L'utente ha ricevuto un avviso di presa in carico e pretende la cartella.

SOLUZIONE RAGIONATA

- 1. AdER: domanda di rateizzazione; verificare importo, regime temporale, carichi e requisiti.
- 2. Ente creditore e AdER: acquisizione/allineamento dello sgravio; verificare autenticità, riferibilità e stato del carico.
- 3. Ente creditore o giudice secondo il caso: contestazione dell'atto; identificare atto originario e termini.
- 4. AdER: accesso documentale o servizio informativo; verificare identità, delega e poteri del richiedente.
- 5. AdER per la fase di riscossione: spiegare il percorso dell'accertamento esecutivo; verificare atto presupposto e affidamento.

Quiz di verifica

- 1. Chi forma il ruolo? A. AdER. B. L'ente creditore. C. Il giudice tributario. D. Il contribuente. Risposta corretta: B. AdER riceve il ruolo e cura la riscossione secondo la disciplina applicabile.
- 2. La rateizzazione: A. annulla il debito; B. sostituisce sempre il ricorso; C. distribuisce il pagamento secondo un piano; D. obbliga l'ente creditore allo sgravio. Risposta corretta: C. Il credito resta dovuto, salvo successivi provvedimenti che incidano sul carico.
- 3. Nella sospensione legale, la verifica sul merito del credito compete: A. all'ente creditore; B. esclusivamente al contribuente; C. alla banca; D. al datore di lavoro. Risposta corretta: A. AdER riceve e trasmette la dichiarazione e sospende nei limiti previsti.
- 4. L'avviso di presa in carico: A. è sempre seguito da una nuova cartella; B. comunica l'affidamento ad AdER di un carico derivante da atto esecutivo; C. annulla l'accertamento; D. concede automaticamente 120 rate. Risposta corretta: B. Non è un nuovo accertamento né una cartella necessaria.

Diario degli errori

Errore commesso	Regola corretta	Azione di recupero
Ho attribuito ad AdER la decisione sul tributo	Il merito compete normalmente all'ente creditore	Ripetere la tabella delle competenze
Ho confuso sospensione e sgravio	La prima arresta; il secondo elimina il carico	Costruire due esempi distinti
Errore commesso	Regola corretta	Azione di recupero
Ho dato per obbligatoria la cartella	Esistono atti esecutivi affidati senza cartella	Ripassare i due flussi
Ho memorizzato una soglia senza data	Le regole di rateizzazione sono mobili	Annotare fonte e data di verifica

Checklist finale

- ☐ So distinguere accertamento e riscossione.
- ☐ So spiegare ruolo, cartella e accertamento esecutivo.
- ☐ Individuo l'ente creditore in un caso concreto.
- ☐ Non confondo pagamento, rateizzazione, sospensione, sgravio e ricorso.
- ☐ Conosco la logica delle misure cautelari ed esecutive.
- ☐ So gestire identificazione, delega, documenti e riservatezza al front-office.
- ☐ Verifico soglie e termini mobili sulla fonte vigente.
- ☐ So esporre il caso guidato in due minuti.

Riferimenti consolidati

- Diritto Amministrativo Per Candidati
- Pubblico Impiego E Organizzazione Pa
- Trasparenza Anticorruzione Privacy
- Casi Pratici Problem Solving Amministrativo

Dogane e procedure doganali ADM

B
BANDO

A
AREE

N
NUCLEI

D
DIARIO

O
OUTPUT

Dogane e procedure doganali ADM

Apertura editoriale

Una merce che attraversa il confine doganale non viene valutata soltanto per ciò che sembra. Occorre stabilire che cosa sia secondo la tariffa, quale origine possieda, quale valore debba essere dichiarato e quale regime l'operatore intenda applicare. Da queste coordinate dipendono dazi, misure di politica commerciale, divieti, controlli e documenti. Nel lavoro doganale, fiscalità e sicurezza devono convivere con la regolarità degli scambi. ADM protegge le risorse finanziarie dell'Unione e dello Stato, contrasta i movimenti irregolari di merci e limita gli ostacoli per gli operatori corretti. Il controllo non è quindi un passaggio separato dalla procedura: accompagna la dichiarazione, l'analisi del rischio e lo svincolo.

La prima difficoltà, nello studio, è il lessico. Introduzione, presentazione, dichiarazione, accettazione e svincolo descrivono momenti diversi. Origine, provenienza e spedizione non coincidono. Prezzo di fattura e valore in dogana possono divergere. Il capitolo ordina questi concetti in un unico flusso operativo.

Obiettivo del capitolo

Al termine del capitolo devi saper:

1. collocare il Codice doganale dell'Unione e le norme nazionali complementari;
2. ricostruire la sequenza dall'arrivo della merce allo svincolo;
3. distinguere classificazione, origine e valore;
4. riconoscere i principali regimi doganali;
5. spiegare dichiarazione, rappresentanza e responsabilità dell'operatore;
6. descrivere controlli documentali e fisici secondo analisi del rischio;
7. risolvere un caso doganale con metodo, senza saltare direttamente al calcolo del dazio.

Mappa BANDO

Passaggio	Applicazione al capitolo
Bando	Cerca CDU, normativa doganale, importazione, esportazione, transito, dichiarazione, controlli, origine, valore e tariffa.
Aree	Collega diritto UE, diritto tributario, procedimento amministrativo, commercio internazionale, controlli e sanzioni.

Passaggio	Applicazione al capitolo
Nuclei	Territorio doganale, status delle merci, dichiarante, regime, debito, origine, valore, classificazione, svincolo.
Diario	Registra le coppie da non confondere: origine/provenienza, introduzione/importazione, accettazione/svincolo.
Passaggio	Applicazione al capitolo
Output	Disegna il flusso di una dichiarazione e risolve un caso indicando documenti, rischio e possibile controllo.

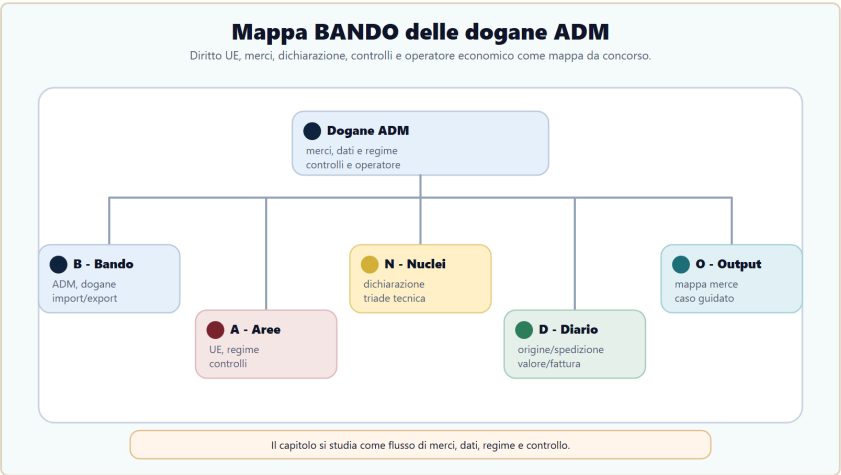


Figura 8.1 - Mappa BANDO delle dogane ADM: fonti, merci, dichiarazione, triade tecnica, regimi, controlli e lavoro.

1. Le fonti: prima l'Unione, poi il complemento nazionale

Il nucleo della disciplina è il Regolamento (UE) n. 952/2013, che istituisce il Codice doganale dell'Unione, o CDU. Essendo un regolamento, opera direttamente negli Stati membri. Lo completano soprattutto il Regolamento delegato (UE) 2015/2446 e il Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, che precisano condizioni, dati, procedure e modalità applicative.

In Italia il D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141 reca le disposizioni nazionali complementari al CDU e riorganizza anche il sistema sanzionatorio doganale. Il D.P.R. 43/1973 conserva rilievo storico e per le disposizioni non superate, ma non può più essere trattato come unica architrave del sistema.

La dogana italiana applica un diritto comune unionale, integrato dalle norme nazionali negli spazi consentiti. L'interpretazione deve quindi preservare uniformità e primato del diritto dell'Unione.

PERCHÉ ADM NON È AE

ADM e Agenzia delle Entrate appartengono alla stessa famiglia istituzionale, ma non svolgono lo stesso lavoro. Nel settore doganale l'oggetto immediato sono merci, operatori, regimi, dati commerciali e controlli alla frontiera o successivi. Per questo cambiano lessico, documenti e sequenza operativa. Il quadro generale dell'organizzazione resta nel capitolo 3; qui interessa la funzione doganale concreta.

2. Territorio doganale e status delle merci

Il territorio doganale dell'Unione è lo spazio nel quale si applica il sistema doganale comune, secondo le inclusioni ed esclusioni previste dal CDU. Non coincide in modo perfetto con il territorio geografico o fiscale degli Stati membri. Questa differenza spiega perché alcune movimentazioni richiedano formalità anche se coinvolgono territori politicamente collegati all'Unione.

Le merci si distinguono anzitutto in unionali e non unionali. Le merci unionali possono circolare nel territorio doganale dell'Unione secondo le regole del mercato interno, salvo discipline specifiche. Le merci non unionali restano sotto vigilanza doganale finché non acquistano lo status unionale, vengono vincolate a un altro regime o escono dal territorio.

La provenienza indica il luogo dal quale la merce è spedita; l'origine è invece una qualificazione giuridica fondata sulle regole di produzione o trasformazione. Un bene spedito dalla Svizzera può avere origine cinese. Per il quiz, cambiare il Paese di spedizione non cambia automaticamente l'origine.

3. I soggetti della dichiarazione

L'operatore economico interagisce con la dogana direttamente o tramite un rappresentante. Il dichiarante presenta la dichiarazione in nome proprio oppure è la persona nel cui nome essa viene presentata. La rappresentanza può essere diretta, quando il rappresentante agisce in nome e per conto di un'altra persona, o indiretta, quando agisce in nome proprio ma per conto altrui.

La distinzione incide sulle responsabilità e, nei casi previsti, sulla posizione debitoria. L'ufficio verifica perciò i poteri di rappresentanza, l'identità dell'operatore e il codice EORI. L'EORI è l'identificativo usato nei rapporti doganali nell'Unione e consente di collegare dichiarazioni, autorizzazioni e controlli al soggetto corretto.

L'operatore economico autorizzato, AEO, è un soggetto riconosciuto affidabile sulla base dei requisiti previsti. Lo status può dare accesso a semplificazioni o agevolazioni nei controlli, secondo il tipo di autorizzazione. Non elimina i controlli e non equivale a un'immunità doganale.

4. Dall'arrivo allo svincolo

La procedura può essere letta come una catena:

1. informazioni preventive di sicurezza, quando richieste;
2. introduzione delle merci e arrivo presso il luogo o ufficio competente;
3. presentazione in dogana;
4. eventuale custodia temporanea;

5. dichiarazione per un regime doganale o riesportazione;
6. accettazione della dichiarazione;
7. analisi del rischio ed eventuale controllo;
8. determinazione e contabilizzazione dei diritti, se dovuti;
9. svincolo delle merci;
10. eventuale controllo successivo.



Figura 8.2 - Flusso della procedura doganale: dall'arrivo e presentazione alla dichiarazione, al controllo, allo svincolo e alla verifica successiva.

La custodia temporanea non è un regime scelto liberamente per conservare merci a tempo indefinito. È la condizione delle merci non unionali presentate in dogana in attesa di essere vincolate a un regime o riesportate, entro il termine stabilito dal CDU.

La dichiarazione manifesta la volontà di vincolare le merci al regime prescelto. La data di accettazione è rilevante per applicare le disposizioni che governano quel regime. Lo svincolo è invece l'atto con il quale la dogana rende le merci disponibili per i fini del regime. Accettare la dichiarazione non significa aver già concluso ogni controllo.

5. La dichiarazione doganale

La dichiarazione è normalmente elettronica e contiene i dati necessari per applicare il regime. Deve essere accompagnata, o supportata nei sistemi, dai documenti richiesti: fattura, documenti di trasporto, autorizzazioni, licenze, prove di origine e certificazioni legate a divieti o restrizioni.

Il dichiarante risponde dell'esattezza e completezza dei dati, dell'autenticità e validità dei documenti e del rispetto degli obblighi connessi al regime. Il controllo automatizzato non trasferisce la responsabilità all'amministrazione. Un dato accettato dal sistema può essere verificato successivamente.

Prima dello svincolo, la dichiarazione può essere rettificata nei casi e nei limiti del CDU. L'invalidamento elimina gli effetti della dichiarazione quando ricorrono i presupposti specifici. Rettifica e invalidamento non sono strumenti intercambiabili, né possono essere usati per sottrarsi a un controllo già annunciato.

CHECKLIST DELLA DICHIARAZIONE DOGANALE

Passaggio	Domanda operativa	Perché serve
Soggetto	Chi è l'operatore e con quale ruolo interviene?	Individua responsabilità e titolo.
Merce	Che cosa viene importato, esportato o movimentato?	Evita descrizioni commerciali vaghe.
Passaggio	Domanda operativa	Perché serve
Classificazione	Quale voce o sottovoce rileva?	Collega tariffa e misure applicabili.
Origine	Qual è l'origine doganale della merce?	Incide su preferenze e misure commerciali.
Passaggio	Domanda operativa	Perché serve
Valore	Quale valore rileva ai fini doganali?	Incide sulla base economica e sui controlli.
Regime	Quale regime doganale è richiesto?	Determina formalità, effetti e vincoli.
Passaggio	Domanda operativa	Perché serve
Documenti	Quali prove, autorizzazioni o certificati accompagnano l'operazione?	Consente il controllo documentale.
Rischio	Ci sono elementi che richiedono approfondimento?	Orienta selezione e controllo.

6. Classificazione tariffaria: che cosa è la merce

Classificare significa attribuire alla merce il codice corretto della nomenclatura combinata e, nel sistema TARIC, considerare le ulteriori misure unionali applicabili. Il codice orienta aliquota daziaria, sospensioni, contingenti, misure antidumping, divieti, licenze e dati statistici.

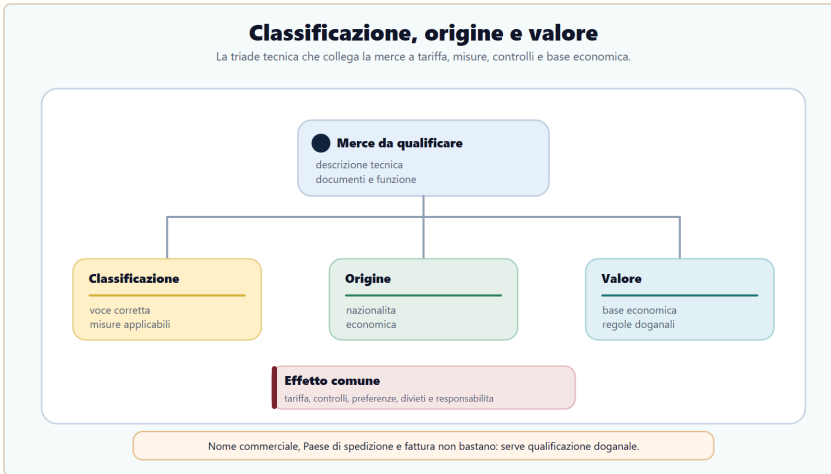


Figura 8.3 - La triade tecnica doganale: classificazione, origine e valore rispondono a domande diverse e producono effetti distinti.

La classificazione non dipende dal nome commerciale scelto dall'importatore. Si fonda sulle caratteristiche oggettive della merce, sulla composizione, sulla funzione, sul grado di lavorazione e sulle regole generali di interpretazione. Una "parte di macchina" può essere classificata altrove se possiede una funzione autonoma prevista dalla tariffa.

Quando l'operatore necessita di certezza preventiva può ricorrere, secondo il CDU, all'informazione tariffaria vincolante. Il provvedimento vincola autorità e titolare nei limiti, per le merci e per il periodo previsti; non sana dichiarazioni inesatte relative a prodotti diversi.

7. Origine: il legame economico con un Paese

L'origine non preferenziale serve, tra l'altro, per misure di politica commerciale, dazi antidumping, contingenti, marcatura e statistiche. Una merce interamente ottenuta in un Paese ne ha l'origine; quando intervengono più Paesi, rileva la trasformazione sostanziale secondo le regole applicabili.

L'origine preferenziale consente un trattamento daziario ridotto o nullo quando esiste un accordo o un regime autonomo e la merce soddisfa le regole previste. Occorre inoltre una prova valida dell'origine. Non basta che il venditore abbia sede in un Paese partner: contano lavorazioni, materiali e regola specifica del prodotto.

Il funzionario ricostruisce quattro elementi: la natura preferenziale o non preferenziale della regola, la voce tariffaria, la lavorazione effettuata e la prova presentata. Senza questa sequenza, la valutazione dell'origine diventa intuitiva e quindi inaffidabile.

8. Valore in dogana: quanto vale ai fini doganali

Per i dazi ad valorem la base primaria è il valore di transazione: il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci vendute per l'esportazione verso l'Unione, rettificato secondo gli elementi da aggiungere o escludere previsti dal CDU.

Il prezzo di fattura apre la verifica, ma non sempre coincide con il valore finale. Possono rilevare trasporto e assicurazione fino al luogo previsto, commissioni, imballaggi, apporti forniti dal compratore, royalties o proventi spettanti al venditore, secondo le condizioni di legge. Rapporti tra compratore e venditore richiedono di verificare se abbiano influenzato il prezzo.

Se il valore di transazione non è utilizzabile, si applicano i metodi secondari nell'ordine previsto: valore di merci identiche o similari, metodo deduttivo, valore calcolato e metodo residuale. Il candidato deve ricordare la logica gerarchica; non può scegliere il metodo più conveniente.

9. I principali regimi doganali

Il regime doganale è la destinazione giuridica scelta per la merce e determina diritti, obblighi, controlli e appuramento finale. Occorre riconoscere la funzione di ciascun regime e il suo effetto sulla merce, non limitarsi a memorizzarne il nome.

Regime	Funzione	Condizione essenziale	Errore da evitare
Immissione in libera pratica	Attribuisce alle merci non unionali lo status unionale.	Assolvimento dei dazi e delle altre misure applicabili.	Confonderla con la semplice immissione nel mercato.
Esportazione	Regola l'uscita delle merci unionali dal territorio doganale.	Dichiarazione e prova dell'uscita effettiva.	Pensare che basti la sola fattura estera.
Regime	Funzione	Condizione essenziale	Errore da evitare
Transito	Consente la circolazione sotto controllo doganale con sospensione dei diritti.	Presa in carico del movimento e rispetto del percorso autorizzato.	Scambiarlo per una vendita o per un'importazione.
Deposito	Consente di tenere merci sotto vigilanza senza assolvere subito i diritti dovuti.	Regime autorizzato e corretta custodia/appuramento.	Trattarlo come magazzino libero da regole.

Regime	Funzione	Condizione essenziale	Errore da evitare
Uso particolare	Permette un utilizzo specifico della merce alle condizioni del CDU.	Rispetto della finalità autorizzata e delle limitazioni.	Crederlo un regime generico senza vincoli.
Perfezionamento	Consente lavorazioni e riesportazione o reintroduzione secondo la disciplina prevista.	Autorizzazione, operazioni ammesse e appuramento.	Ridurlo a un semplice conto lavorazione.

Immissione in libera pratica e esportazione sono i due poli più facilmente richiamati ai concorsi, ma non esauriscono la materia. Il transito protegge la circolazione; il deposito sospende l'impatto immediato dei diritti; l'uso particolare e il perfezionamento collegano il regime doganale alla finalità economica concreta. La scelta dipende dalla destinazione concreta: ingresso definitivo nel mercato, attraversamento, custodia o lavorazione.

Questi regimi differiscono per funzione, condizioni e appuramento. Spesso richiedono autorizzazione, garanzia, registrazioni e rispetto di un termine. Il vantaggio finanziario non è definitivo finché la procedura non è regolarmente conclusa.

COSA DEVE SAPER DIRE IL CANDIDATO

In un orale il candidato deve saper spiegare che il regime doganale:

- orienta il destino giuridico della merce;
- determina quali dazi e misure si applicano o si sospendono;
- richiede condizioni formali e sostanziali diverse;
- non si identifica con la sola spedizione o con il solo trasporto;
- deve essere concluso correttamente con l'appuramento o con l'uscita del bene dal circuito previsto.

CASO GUIDATO

Un'impresa importa merci non unionali e chiede di tenerle in un magazzino interno in attesa di una successiva lavorazione. L'operatore deve prima chiedersi se l'impresa sta descrivendo un deposito doganale, un transito, un'immissione in libera pratica o un perfezionamento. La risposta non dipende dal linguaggio commerciale usato dall'utente, ma dalla finalità giuridica e dalle condizioni che la disciplina consente.

10. Debito doganale e garanzia

Il debito doganale è l'obbligo di pagare i dazi all'importazione o all'esportazione applicabili a una determinata merce. Può sorgere per regolare vincolo a un regime oppure per inosservanza degli obblighi doganali. Il debitore e il momento di insorgenza dipendono dalla fattispecie.

Il debito doganale non coincide con il valore della merce né con la semplice dichiarazione. È l'obbligazione pubblicistica che nasce quando ricorrono i presupposti previsti dal CDU. Se il regime è corretto, il debito nasce e si quantifica secondo le regole del sistema; se vi è violazione, possono sorgere conseguenze ulteriori previste dalla disciplina.

La garanzia tutela l'adempimento di un debito esistente o potenziale. Può essere isolata o globale e, nei casi previsti, beneficiare di riduzioni o esoneri. Non sostituisce il debito: assicura che l'amministrazione possa riscuoterlo se l'obbligazione diventa esigibile.

Concetto	Funzione	Domanda da farsi	Errore da evitare
Debito doganale	Obbligo di pagamento dei diritti dovuti.	Esiste un presupposto normativo per farlo nascere?	Ridurlo a un semplice importo da fattura.
Garanzia	Copre il rischio di mancato pagamento o di obbligazioni potenziali.	La procedura richiede una garanzia e quale tipo?	Considerarla una sanzione o un costo accessorio.
Concetto	Funzione	Domanda da farsi	Errore da evitare
Sgravio	Evita o elimina l'esazione nei casi previsti.	C'è un motivo legale per non riscuotere?	Confonderlo con il rimborso.
Rimborso	Restituisce quanto già pagato.	La somma è stata versata e poi deve tornare indietro?	Usarlo per ogni ipotesi di annullamento.

L'obbligazione può estinguersi nei casi disciplinati dal CDU, tra cui pagamento, sgravio, rimborso o altre cause tipiche. Anche qui il lessico conta: rimborso restituisce un importo pagato; sgravio evita la contabilizzazione o l'esazione nei presupposti normativi.

COSA DEVE SAPER DIRE IL CANDIDATO

In un orale il candidato deve distinguere tre piani:

- il regime doganale scelto per la merce;
- il sorgere del debito doganale;
- la garanzia o la diversa causa di estinzione o non esazione.

DOMANDA-TRAPPOLA

Se una merce è vincolata a un regime speciale, il debito doganale non può mai sorgere?

No. Il regime speciale può sospendere o modulare l'impatto dei diritti, ma il debito può comunque sorgere se i presupposti legali lo prevedono o se vi è inosservanza degli obblighi del regime. La risposta deve separare la funzione del regime, l'insorgenza del debito e l'eventuale appuramento.

ERRORE TIPICO

L'errore più comune è usare "regime", "debito" e "garanzia" come sinonimi. Il regime è il contenitore procedurale, il debito è l'obbligazione di pagamento e la garanzia tutela l'amministrazione. Se il commissario chiede uno di questi tre piani, la risposta deve restare sul piano corretto.

11. Controlli doganali e analisi del rischio

Le autorità doganali possono verificare dichiarazioni, documenti, contabilità e merci; prelevare campioni; controllare mezzi di trasporto, bagagli e luoghi nei limiti di legge. La selezione si fonda sull'analisi del rischio, integrata da controlli casuali e obblighi derivanti da normative specifiche.

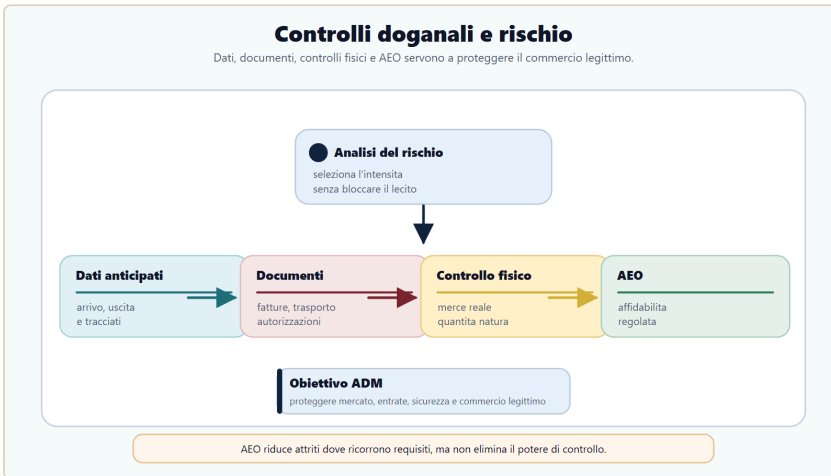


Figura 8.4 - Controlli doganali, analisi del rischio e AEO: affidabilità e facilitazioni non eliminano le verifiche.

La prima mappa chiarisce come viene selezionato il controllo; la checklist successiva traduce quella logica nei dati da verificare prima di presentare la dichiarazione.



Figura 8.5 - Checklist della dichiarazione doganale: soggetto, merce, triade tecnica, regime, documenti e rischio.

Un controllo documentale confronta dichiarazione, fattura, trasporto, origine, autorizzazioni e altri elementi. Il controllo fisico verifica natura, quantità, marchi, confezioni e corrispondenza con quanto dichiarato. Le analisi di laboratorio aiutano a determinare composizione e classificazione.

Lo svincolo non impedisce il controllo successivo. La dogana può riesaminare dichiarazioni e documenti entro i termini applicabili. Per questo l'operatore conserva dati e prove: la regolarità non si esaurisce quando la merce lascia il terminal.

Il contraddittorio e il diritto di essere ascoltati operano secondo il CDU e i principi unionali prima di decisioni sfavorevoli, salve le eccezioni previste. L'interessato deve poter conoscere i motivi e presentare osservazioni utili; l'amministrazione deve valutarle nella decisione.

12. Il lavoro in ADM

Il funzionario o assistente ADM può operare su dichiarazioni, controlli documentali, verifiche fisiche, campionamenti, autorizzazioni, contenzioso, analisi dei rischi e servizi agli operatori, secondo profilo e ufficio. Le attività richiedono conoscenza giuridica, capacità di leggere documenti commerciali e dimestichezza con sistemi telematici.

Il rapporto con l'impresa deve essere fermo e comprensibile. Il funzionario non suggerisce come eludere un obbligo e non trasforma un dubbio classificatorio in un'accusa. Chiede documenti pertinenti, verbalizza le operazioni, protegge informazioni commerciali e motiva le conclusioni.

Il lavoro ha una dimensione europea quotidiana: dati, autorizzazioni e rischi possono interessare più Stati membri. L'unione doganale richiede uniformità applicativa e cooperazione.

MAPPA ANTI-CONFUSIONE

Confusione	Perché è sbagliata	Formula corretta
Dogana = pagamento di un dazio	Riduce la dogana al solo incasso.	La dogana applica regole su merci, regimi, controlli, sicurezza e misure commerciali.
Origine = Paese di spedizione	Ignora la qualificazione economica della merce.	L'origine si determina secondo regole doganali.
Confusione	Perché è sbagliata	Formula corretta
Valore doganale = prezzo di fattura	Ignora condizioni e rettifiche previste.	La fattura è il punto di partenza; il valore segue i criteri del CDU.
Classificazione = descrizione commerciale	Il nome comune non identifica sempre la voce tariffaria.	La classificazione dipende dalle caratteristiche oggettive e dalla nomenclatura.
Confusione	Perché è sbagliata	Formula corretta
AEO = assenza di controlli	Confonde facilitazione e immunità.	AEO indica affidabilità regolata, non esclusione assoluta dai controlli.
Svincolo = fine di ogni verifica	Dimentica i controlli successivi.	Lo svincolo consente la disponibilità secondo il regime, ma non elimina ogni potere di controllo.

Caso guidato: componenti elettronici importati

Una società italiana importa da un fornitore turco componenti prodotti in Cina. La fattura li descrive come "accessori elettronici", applica un prezzo molto basso rispetto a merci comparabili e allega una dichiarazione che indica origine preferenziale turca.

1. Regime. La società chiede l'immissione in libera pratica. Occorre verificare dichiarazione, soggetto, documenti e misure applicabili.
2. Classificazione. La descrizione commerciale non basta. Si acquisiscono schede tecniche, composizione e funzione per individuare il codice tariffario.
3. Origine. Spedizione dalla Turchia e origine non coincidono. Va verificata la lavorazione effettuata e la prova invocata; la produzione cinese può escludere l'origine preferenziale se non ricorrono le regole dell'accordo.
4. Valore. Il prezzo basso non viene sostituito automaticamente. Si chiedono contratto, pagamenti, rapporti tra le parti e costi da includere; se il valore di transazione non è accettabile, si passa ai metodi secondari nell'ordine legale.
5. Controllo. Il rischio interessa tre elementi distinti. Il campionamento può chiarire la classificazione; l'istruttoria documentale riguarda origine e valore. Solo dopo la verifica si determinano dazio, altre misure e possibilità di svincolo.

Da sapere in 5 righe

1. Il CDU è la fonte primaria comune; il D.Lgs. 141/2024 contiene il complemento nazionale.
2. Dichiarazione, accettazione, controllo e svincolo sono fasi diverse.
3. Classificazione, origine e valore determinano aspetti distinti del trattamento doganale.
4. Immissione in libera pratica, esportazione e regimi speciali hanno funzioni diverse.
5. Il controllo doganale continua anche dopo lo svincolo mediante verifiche successive.

Domanda da commissario

Quali sono gli elementi fondamentali dell'accertamento doganale?

Traccia: partire da classificazione, origine e valore; spiegare l'effetto di ciascuno su dazi e misure; collegare dichiarazione e documenti; descrivere analisi del rischio, controllo e svincolo; chiudere con rettifica o controllo successivo.

Domanda-trappola

Una merce spedita da un Paese con accordo preferenziale beneficia sempre del dazio ridotto?

No. La provenienza fisica non prova l'origine preferenziale. Occorre che la merce rispetti la regola di origine dell'accordo e che sia presentata una prova valida, oltre alle altre condizioni previste.

Errore tipico

Calcolare subito il dazio partendo dal prezzo di fattura. Prima bisogna identificare la voce tariffaria, verificare origine e regime, stabilire il valore in dogana e controllare eventuali misure aggiuntive. Un calcolo numericamente corretto su dati giuridicamente sbagliati resta un accertamento errato.

Mini-esercizio

Associa ogni situazione all'elemento da verificare per primo:

1. Il prodotto è definito in fattura "ricambio universale".
2. La merce arriva dal Vietnam ma è stata fabbricata in Cina.
3. Il compratore ha fornito gratuitamente uno stampo al produttore.
4. Merci non unionali devono raggiungere l'ufficio interno di destinazione senza pagamento immediato dei dazi.
5. L'impresa vuole lavorare materie prime extra-UE e riesportare i prodotti.

SOLUZIONE RAGIONATA

1. Classificazione: servono caratteristiche oggettive e funzione.
2. Origine: provenienza e origine vanno separate.
3. Valore: l'apporto può richiedere un'aggiunta al prezzo.
4. Transito: consente la circolazione sotto controllo con sospensione.
5. Perfezionamento attivo: verificare autorizzazione, garanzia e appuramento.

Quiz di verifica

1. Lo svincolo: A. coincide sempre con l'accettazione; B. rende la merce disponibile per il regime dichiarato; C. attribuisce origine preferenziale; D. elimina ogni controllo successivo. Risposta corretta: B.
2. Il metodo primario di determinazione del valore è: A. il valore di transazione rettificato; B. il prezzo medio nazionale; C. il valore scelto dall'importatore; D. il solo costo di produzione. Risposta corretta: A.
3. La rappresentanza indiretta ricorre quando il rappresentante agisce: A. in nome e per conto altrui; B. in nome proprio e per conto altrui; C. senza alcun potere; D. per conto dell'autorità doganale. Risposta corretta: B.
4. Il transito consente: A. la circolazione sotto controllo doganale con sospensione dei diritti; B. l'origine automatica dell'Unione; C. la vendita senza dichiarazione; D. l'esenzione definitiva da ogni obbligo. Risposta corretta: A.

Glossario operativo

Termine	Significato essenziale
Accettazione	Atto con cui la dogana ammette formalmente la dichiarazione.
AEO	Operatore riconosciuto affidabile secondo i requisiti del CDU.
Termine	Significato essenziale
Classificazione	Attribuzione del codice tariffario alla merce.
EORI	Identificativo dell'operatore nei rapporti doganali unionali.
Termine	Significato essenziale
Origine	Legame giuridico della merce con un Paese.
Regime	Destinazione procedurale cui la merce viene vincolata.
Termine	Significato essenziale
Svincolo	Messa a disposizione della merce per i fini del regime.
Valore	Base doganale determinata con i metodi del CDU.

Diario degli errori

Errore	Regola corretta	Recupero
Ho confuso origine e provenienza	L'origine dipende dalle regole di produzione	Risolvere due casi con spedizione da Paese terzo
Ho equiparato fattura e valore	Il prezzo può richiedere rettifiche	Ripassare aggiunte e metodi secondari
Errore	Regola corretta	Recupero
Ho confuso accettazione e svincolo	Sono momenti procedurali distinti	Ridisegnare il flusso
Ho trattato AEO come esenzione	AEO offre benefici, non immunità	Elencare requisiti e controlli residui

Checklist finale

- ☐ So collocare CDU, regolamenti attuativi e D.Lgs. 141/2024.
- ☐ Distinguo merci unionali e non unionali.
- ☐ Ricostruisco il flusso dall'arrivo allo svincolo.
- ☐ Distinguo classificazione, origine e valore.
- ☐ Conosco immissione in libera pratica, esportazione e regimi speciali.
- ☐ Distinguo rappresentanza diretta e indiretta.
- ☐ So spiegare debito, garanzia e controllo successivo.
- ☐ So risolvere il caso guidato senza saltare fasi.

Accise, giochi e monopoli

B
BANDO

A
AREE

N
NUCLEI

D
DIARIO

O
OUTPUT

Accise, giochi e monopoli

Apertura editoriale

Studiare ADM come una semplice variante dell'Agenzia delle Entrate porta fuori strada. Nelle accise il tributo segue quantità e impiego dei prodotti; nei giochi e nei monopoli entrano in campo anche autorizzazioni, concessioni, reti telematiche e tutela dell'ordine pubblico.

Nel settore delle accise, l'amministrazione segue la merce dalla produzione al consumo. Contabilità di magazzino, misurazioni, cauzioni e documenti di circolazione servono a determinare quando il tributo diventa esigibile e chi deve pagarlo. Nel settore dei giochi, ADM non si limita a incassare un prelievo: regola l'offerta legale, controlla concessionari e apparecchi, tutela i minori e contrasta le reti abusive.

Per comprendere il lavoro di ADM servono tre lessici che ricorrono insieme. Quello fiscale comprende prodotto, fatto generatore, esigibilità e aliquota; quello autorizzatorio deposito, licenza, concessione e rivendita; quello operativo registri, flussi telematici, inventari, controlli e verbalizzazione.

Obiettivo del capitolo

Al termine del capitolo devi saper:

1. definire l'accisa e distinguerla da IVA e imposta di consumo;
2. spiegare fatto generatore ed esigibilità;
3. descrivere deposito fiscale e regime sospensivo;
4. ricostruire la circolazione dei prodotti mediante EMCS ed e-AD;
5. individuare i principali settori soggetti ad accisa;
6. spiegare riserva statale e modello concessorio dei giochi;
7. collegare controlli ADM, tutela del giocatore e contrasto all'illegalità;
8. distinguere monopolio fiscale, concessione e gestione diretta.

Mappa BANDO

Passaggio	Applicazione al capitolo
Bando	Cerca TUA, accise, prodotti energetici, alcoli, tabacchi, deposito fiscale, giochi pubblici, concessioni e monopoli.
Aree	Collega diritto tributario, diritto UE, amministrativo, autorizzazioni, sanzioni e controlli economico-finanziari.

Passaggio	Applicazione al capitolo
Nuclei	Esigibilità, regime sospensivo, depositario, destinatario registrato, e-AD, rete legale, concessionario, tutela dei minori.
Diario	Annota le distinzioni: accisa/IVA, fatto generatore/esigibilità, concessione/autorizzazione, legalità/assenza di rischio.
Passaggio	Applicazione al capitolo
Output	Ricostruisci una movimentazione in sospensione e una verifica presso un punto di gioco.

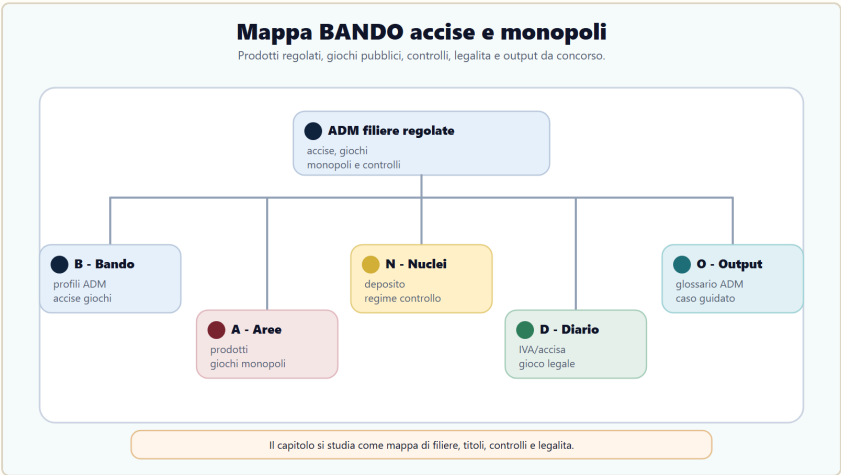


Figura 9.1 - Mappa BANDO di accise, giochi e monopoli: fonti, prodotti, soggetti, titoli, flussi e controlli.

1. Accisa: struttura del tributo

L'accisa è un'imposta indiretta sulla produzione o sul consumo di prodotti specifici. La fonte nazionale centrale è il D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, Testo unico delle accise, coordinato con il diritto dell'Unione e con le successive riforme, tra cui il D.Lgs. 141/2024 per i profili interessati.

L'accisa differisce dall'IVA. Quest'ultima colpisce il valore aggiunto nelle operazioni economiche e si applica in via generale secondo il relativo sistema. L'accisa interessa categorie determinate e spesso si calcola sulla quantità fisica, sul contenuto energetico, sul titolo alcolometrico o su altri parametri stabiliti dalla legge. I due tributi possono concorrere sullo stesso prodotto.

Occorre distinguere anche l'accisa dall'imposta di consumo. Nel linguaggio comune le due espressioni vengono sovrapposte, ma la legislazione nazionale assoggetta alcuni prodotti a specifiche imposte di consumo che non appartengono necessariamente al nucleo armonizzato delle accise. Prima di qualificare il prelievo si deve quindi leggere la norma relativa al prodotto.

PERCHÉ QUESTA MATERIA È ADM

Le imposte dichiarative ordinarie partono spesso dal contribuente e dalla dichiarazione. Le accise partono anche dal prodotto, dal luogo in cui si trova, dalla destinazione d'uso e dalla fase della filiera. Giochi e monopoli aggiungono titoli concessori, reti e controlli tecnici. Per orientarsi, usa sempre la stessa sequenza: prodotto o attività → luogo o canale → soggetto e titolo → documento o dato → controllo.

2. Fatto generatore ed esigibilità

Il fatto generatore indica l'evento che fa nascere l'obbligazione tributaria secondo la disciplina del prodotto. L'esigibilità individua invece il momento nel quale l'amministrazione può pretendere il pagamento. Nel sistema delle accise i due momenti possono non coincidere.

La fabbricazione o l'importazione collocano il prodotto nell'ambito fiscale; il pagamento può essere differito finché il prodotto resta in regime sospensivo. L'immissione in consumo rende normalmente esigibile l'accisa. Anche irregolarità quali ammanchi non giustificati, svincoli irregolari o inosservanze nella circolazione possono produrre effetti impositivi e sanzionatori.

La distanza tra fatto generatore ed esigibilità chiarisce la funzione del deposito fiscale. Si tratta di un impianto nel quale i prodotti sottoposti ad accisa possono essere fabbricati, trasformati, detenuti, ricevuti o spediti in sospensione, alle condizioni stabilite dall'amministrazione; non è un luogo esente da imposta.

3. Deposito fiscale, depositario e garanzia

L'esercizio di un deposito fiscale richiede autorizzazione e, nei casi previsti, licenza. L'amministrazione attribuisce il codice di accisa e verifica requisiti soggettivi, impianti, sistemi di misura, contabilità, cauzione e capacità di garantire gli interessi erariali.

Il depositario autorizzato gestisce il deposito e risponde degli obblighi connessi. Deve tenere registri di carico e scarico, documentare produzioni e movimenti, consentire le verifiche, prestare garanzia e comunicare le anomalie. L'autorizzazione consente di operare nel regime, ma lascia intatti gli obblighi del depositario e richiede affidabilità nel tempo.

Il destinatario registrato può ricevere, alle condizioni dell'autorizzazione, prodotti provenienti da un altro Stato membro in sospensione, ma non per questo può fabbricarli o detenerli indefinitamente in sospensione come un depositario. Lo spediteore registrato opera invece nei casi previsti per la spedizione di prodotti importati immessi nel circuito sospensivo.

4. Circolazione in sospensione: EMCS ed e-AD

La circolazione unionale dei prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo è monitorata mediante l'Excise Movement and Control System, EMCS. Lo spediteore presenta il documento amministrativo elettronico, e-AD; il sistema attribuisce un codice amministrativo di riferimento e rende disponibili i dati alle autorità e ai soggetti coinvolti.

Il destinatario, dopo aver ricevuto e verificato la merce, trasmette la nota di ricevimento. Eventuali differenze di quantità, mancanze o irregolarità devono essere rilevate e trattate secondo la disciplina applicabile. L'appuramento regolare chiude la responsabilità collegata a quella movimentazione nei limiti previsti.

Il documento elettronico consente di seguire il movimento, ma il riscontro materiale resta necessario. Quantità, qualità, sigilli, mezzi e tempi devono corrispondere ai dati trasmessi. Il funzionario confronta sistema, registri, documenti commerciali e risultanze fisiche.



Figura 9.2 - Filiera delle accise e regime sospensivo: deposito, soggetti, e-AD, ricevimento, appuramento e immissione in consumo.

5. Prodotti energetici ed energia elettrica

I prodotti energetici comprendono categorie individuate dalla nomenclatura e dal TUA. Il trattamento dipende non soltanto dal prodotto, ma anche dall'uso: carburazione, combustione, produzione di energia, impieghi agevolati o esenti. Lo stesso bene può quindi subire regimi diversi a seconda della destinazione comprovata.

Nel controllo di un deposito energetico assumono rilievo misurazioni dei serbatoi, bilanci di materia, densità, temperatura, cali tecnici, registri e corrispondenza tra ingressi, lavorazioni e uscite. Una differenza inventariale non è automaticamente evasione, ma richiede spiegazione tecnica e giuridica.

Per gas naturale ed energia elettrica la struttura del prelievo si lega anche alla fornitura e al consumo. I soggetti obbligati presentano dichiarazioni, tengono dati e versano secondo le modalità previste. Aliquote e agevolazioni variano per impiego, categoria di utente e disposizioni vigenti: vanno sempre verificate alla data del bando.

Il nome commerciale, da solo, non consente di qualificare il caso. Occorre identificare la categoria prevista dalla disciplina, il parametro fisico rilevante, l'uso dichiarato e quello effettivo, il soggetto obbligato e la documentazione che prova un'agevolazione o un'esenzione. Il controllo mette quindi in relazione quantità, destinazione e titolo.

Elemento	Domanda operativa	Conseguenza
Prodotto	In quale categoria normativa rientra?	Individua il regime applicabile.
Impiego	Carburazione, combustione, produzione o altro uso?	Può cambiare trattamento fiscale.
Elemento	Domanda operativa	Conseguenza
Soggetto	Chi fornisce, detiene o consuma?	Individua obblighi e dichiarazioni.
Prova	Quali registri e documenti attestano la destinazione?	Consente o esclude il trattamento invocato.
Elemento	Domanda operativa	Conseguenza
Riscontro	Dati e quantità fisiche coincidono?	Orienta recupero, approfondimento o chiusura.

6. Alcole e bevande alcoliche

Il settore comprende alcole etilico, birra, vino, bevande fermentate e prodotti intermedi, con discipline differenziate. Base imponibile, aliquota ed eventuali regimi agevolati dipendono dalla categoria e dai parametri fissati dalla legge.

La produzione richiede impianti autorizzati, strumenti di misurazione e contabilità. ADM controlla materie prime, rese, titolo alcolometrico, denaturazione, perdite e destinazioni esenti. Il rischio tipico è che prodotto contabilizzato per un uso agevolato venga impiegato o ceduto per un uso diverso.

Le regole europee permettono la circolazione in sospensione e disciplinano anche i prodotti già immessi in consumo che si muovono tra Stati membri per fini commerciali. Il candidato non deve applicare automaticamente l'e-AD a ogni bottiglia trasportata: identifica prima status fiscale, soggetti e tipo di movimento.

Nel settore alcolico la categoria determina il parametro di misurazione e gli obblighi applicabili; non è una semplice etichetta descrittiva. L'esame deve perciò seguire una catena precisa: classificazione del prodotto, titolo alcolometrico o altro parametro pertinente, impianto e soggetto autorizzato, registrazioni, eventuale denaturazione o destinazione agevolata, circolazione e riscontro delle perdite.

7. Tabacchi e prodotti collegati

I tabacchi lavorati sono soggetti ad accisa e a una rete distributiva regolata. Produzione, deposito, circolazione e vendita richiedono titoli e adempimenti specifici. I depositi fiscali riforniscono le rivendite autorizzate, tengono registri di magazzino e rendicontano i movimenti ad ADM.

La funzione «monopoli» emerge con particolare chiarezza nella rete delle rivendite di generi di monopolio. L'amministrazione disciplina istituzione, assegnazione, trasferimento e funzionamento delle rivendite secondo le norme vigenti. Il rivenditore non acquista una libertà commerciale illimitata: esercita un'attività sottoposta a concessione o autorizzazione e a controlli.

Nel lessico operativo del modulo, «monopolio fiscale» non indica un unico modello di gestione. Nei tabacchi richiama la regolazione pubblica della produzione, della distribuzione e della vendita, insieme alla fiscalità applicabile; nei giochi richiama invece la riserva statale e il modello concessorio. La concessione è il titolo che abilita il privato a operare entro condizioni e controlli pubblici. La gestione diretta ricorre quando l'attività è esercitata dall'amministrazione stessa: non deriva automaticamente dalla presenza di un monopolio o di una riserva.

Prodotti liquidi da inalazione, prodotti contenenti nicotina e altri prodotti collegati possono essere soggetti a imposte di consumo e procedure dedicate. La disciplina cambia rapidamente; il manuale ne fissa la logica e rinvia alla fonte vigente per categorie, aliquote e contrassegni.

Il controllo deve distinguere almeno tre piani. Il primo è fiscale: categoria del prodotto e prelievo applicabile. Il secondo è distributivo: deposito, approvvigionamento e rivendita autorizzata. Il terzo è materiale: confezioni, contrassegni quando richiesti, giacenze e provenienza. Un'anomalia in uno di questi piani non autorizza a dare per scontata la qualificazione degli altri.

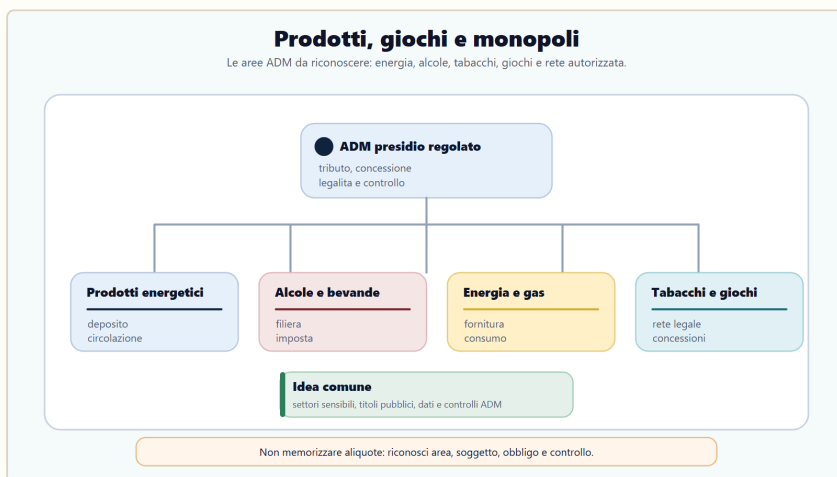


Figura 9.3 - Prodotti, giochi e monopoli ADM: famiglie regolate, titoli, dati e controlli da non confondere.

8. Giochi pubblici: riserva statale e concessione

Il gioco pubblico legale opera entro una riserva statale. Lo Stato definisce quali giochi possano essere offerti, ne stabilisce regole e condizioni e affida la gestione a soggetti selezionati mediante concessione e altri titoli previsti. Il concessionario organizza il servizio nei limiti dell'atto e sotto il controllo pubblico.

Il D.Lgs. 25 marzo 2024, n. 41 ha riordinato il settore, con particolare riferimento ai giochi a distanza. Il quadro per la rete fisica resta composto da fonti stratificate e dagli ulteriori interventi di riordino. Per questo una risposta corretta deve indicare l'ambito della norma, evitando di attribuire al decreto sui giochi a distanza la disciplina completa di ogni gioco terrestre.

Con la concessione il privato esercita l'attività entro il titolo ricevuto, mentre ADM conserva regolazione, vigilanza e poteri di controllo. Il concessionario deve garantire tracciabilità delle operazioni, sicurezza tecnica, corretto pagamento delle vincite, adempimenti fiscali, protezione del giocatore e rispetto del divieto di partecipazione dei minori.

9. Rete fisica, rete a distanza e filiera

Nella rete fisica intervengono concessionari, gestori, esercenti e altri soggetti, con ruoli variabili secondo il gioco. Apparecchi, terminali e punti vendita devono essere collegati e identificati secondo le regole applicabili. Il controllo riguarda titolo, ubicazione, conformità tecnica, flussi di gioco e rispetto dei divieti.

Nel gioco a distanza assumono rilievo identificazione del giocatore, conto di gioco, tracciabilità dei versamenti e delle vincite, sicurezza della piattaforma, limiti e strumenti di tutela. Il dominio o l'applicazione attraverso cui si gioca deve appartenere alla rete autorizzata; l'offerta da siti privi di concessione viene contrastata con gli strumenti previsti.

La presenza di più soggetti nella filiera non attenua la responsabilità del concessionario. I contratti con fornitori e gestori devono restare coerenti con la concessione, le regole tecniche e i controlli. ADM ricostruisce ruoli e flussi per individuare il punto nel quale si è verificata l'irregolarità.

10. Tutela del giocatore e contrasto al gioco illegale

L'offerta legale tutela il gettito e l'ordine pubblico, ma anche il consumatore. ADM verifica il divieto di gioco ai minori, le caratteristiche degli apparecchi, la correttezza delle vincite, la pubblicità nei limiti consentiti, le procedure di identificazione e gli strumenti di gioco responsabile.

«Gioco legale» non significa «gioco sicuro per chiunque». La regolazione riduce rischi di frode e infiltra l'offerta con controlli pubblici, ma deve anche prevenire comportamenti problematici. Limiti, autoesclusione, avvertenze e tracciabilità hanno una funzione di tutela oltre che amministrativa.

Il gioco illegale comprende offerta senza titolo, apparecchi alterati, raccolta su reti abusive, intermediazione vietata e altre condotte tipizzate. ADM coopera con Guardia di finanza, forze di polizia e altre autorità. La qualificazione penale o amministrativa dipende dalla fattispecie concreta: il funzionario descrive i fatti e applica la corretta procedura senza improvvisare la sanzione.

11. Prelievi sui giochi e controllo dei flussi

I giochi pubblici generano entrate secondo regimi differenti: prelievi erariali, imposte uniche, canoni concessori e altre entrate previste. Non esiste una sola «tassa sul gioco» applicabile allo stesso modo a ogni prodotto.

Il modello del gioco determina il percorso del controllo. L'ufficio ricostruisce raccolta, somme restituite in vincite, base del prelievo, aliquota, compensi della filiera e flussi telematici. I dati di rete devono corrispondere a contabilità, versamenti e caratteristiche tecniche degli apparecchi o della piattaforma.

Aliquote e basi imponibili sono dati mobili. In un concorso, prima si studia la struttura del prelievo indicato dal programma; poi si aggiornano valori e decorrenze sulle norme e sui provvedimenti ADM richiamati dal bando.

La struttura può essere ricostruita senza memorizzare un tariffario:

Passaggio	Che cosa individuare	Controllo
Gioco	Famiglia e canale di offerta	Titolo e regole applicabili
Raccolta	Somme acquisite dal sistema	Dati di rete e contabilità
Vincite	Somme restituite secondo le regole	Coerenza dei flussi
Base	Grandezza sulla quale opera il prelievo	Norma vigente per quel gioco
Passaggio	Che cosa individuare	Controllo
Filiera	Concessionario e altri soggetti	Compensi, versamenti e responsabilità

Questa griglia impedisce due errori: applicare il prelievo di un gioco a un altro e confondere entrata tributaria, canone concessorio e compenso della filiera. Nell'orale si espone prima la struttura; aliquota e decorrenza si citano soltanto quando sono state verificate.

12. Il lavoro di controllo in ADM

Nel settore accise il controllo può iniziare dall'autorizzazione, proseguire con sopralluogo e misurazioni e concludersi con riconciliazione di registri e dichiarazioni. Nel settore giochi può riguardare concessioni, sistemi centrali, punti vendita, apparecchi, conti di gioco e movimenti finanziari.

Una verifica efficace segue una sequenza: identificare soggetto e titolo; delimitare periodo e prodotto; acquisire dati; confrontare elementi contabili, telematici e fisici; verbalizzare; consentire il contraddittorio previsto; qualificare l'eventuale irregolarità.

Il funzionario tratta informazioni commerciali e personali sensibili. Consulta solo i dati necessari, registra gli accessi, evita anticipazioni sull'esito e mantiene separati accertamento tecnico, decisione amministrativa ed eventuale notizia di reato.

Un solo dato non basta per formulare l'esito. Nei giochi occorre verificare titolo, identificativi, caratteristiche tecniche, flussi di raccolta e vincita, versamenti, divieto ai minori e strumenti di tutela. Nelle accise occorre riconciliare autorizzazioni, registri, documenti di circolazione, dichiarazioni e quantità fisiche. Solo dopo il riscontro l'ufficio verbalizza i fatti e qualifica l'eventuale irregolarità.

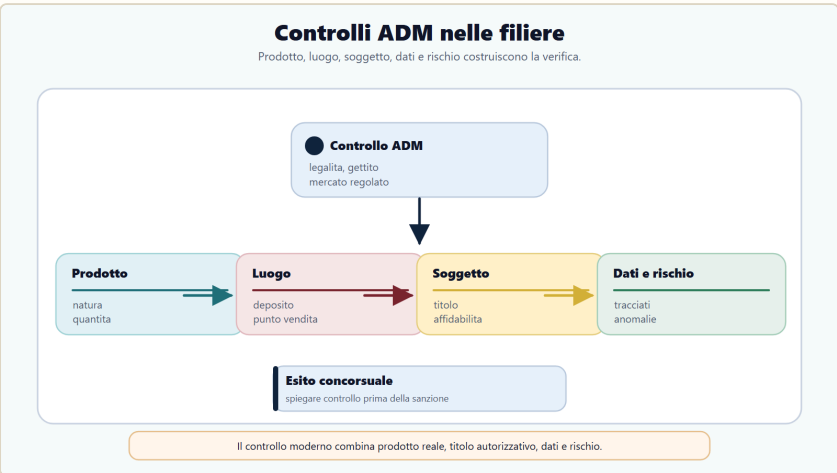


Figura 9.4 - Controlli ADM nelle filiere regolate: titolo, documenti, dati, riscontro fisico, tutela e verbalizzazione.

Mappa anti-confusione

Confusione	Perché è sbagliata	Formula corretta
Accisa = IVA	Sono entrambe indirette, ma hanno presupposti e basi differenti.	L'accisa segue prodotti, impieghi e filiere regolati.
Deposito fiscale = magazzino	Manca la dimensione autorizzatoria e fiscale.	È un impianto autorizzato nel quale operano regole di sospensione e controllo.
Confusione	Perché è sbagliata	Formula corretta
Regime sospensivo = esenzione	La sospensione differisce l'esigibilità; non elimina il tributo.	Verificare immissione in consumo, appuramento e irregolarità.
Concessione = gestione diretta ADM	Il concessionario esercita entro un titolo; ADM conserva la funzione pubblica.	Separare regolazione, esercizio e controllo.
Confusione	Perché è sbagliata	Formula corretta
Gioco legale = gioco senza rischi	La legalità riguarda titolo e rete, non elimina i rischi per la persona.	Collegare offerta legale e strumenti di tutela.
Prelievo = unica tassa sul gioco	I regimi cambiano secondo gioco e canale.	Individuare gioco, base, flusso, soggetto e fonte vigente.

Caso guidato: ammanco in un deposito di prodotti energetici

Durante una verifica ADM emerge che la giacenza fisica di un prodotto energetico è inferiore a quella contabile. Il depositario sostiene che la differenza dipenda da cali naturali e da un errore di misurazione.

1. Perimetro. Si identificano prodotto, periodo, serbatoio e regime fiscale.
2. Dati. Si acquisiscono registri, e-AD, note di ricevimento, fatture, tarature e misurazioni.
3. Risconto tecnico. Si verificano temperatura, densità, tolleranze, movimentazioni e metodo di calcolo.
4. Qualificazione. Solo la parte non giustificata secondo le regole può produrre conseguenze d'imposta e sanzionatorie. L'ammanco contabile non prova da solo una sottrazione fraudolenta.
5. Procedura. Le operazioni sono verbalizzate; il depositario può presentare documenti e osservazioni; l'ufficio distingue recupero del tributo, sanzione amministrativa ed eventuale profilo penale.

Da sapere in 5 righe

1. L'accisa colpisce prodotti determinati; fatto generatore ed esigibilità possono non coincidere.
2. Il deposito fiscale consente operazioni in sospensione, non in esenzione definitiva.
3. EMCS ed e-AD tracciano le movimentazioni unionali in regime sospensivo.
4. Il gioco pubblico è riservato allo Stato e normalmente esercitato tramite concessione.
5. ADM controlla tributo, titoli, reti, prodotti e tutela degli utenti.

Domanda da commissario

Che cosa si intende per regime sospensivo delle accise?

Traccia: definire accisa; distinguere fatto generatore ed esigibilità; spiegare deposito fiscale, depositario e garanzia; descrivere e-AD, ricevimento e appuramento; chiudere con immissione in consumo e irregolarità.

Domanda-trappola

Un concessionario di gioco può introdurre liberamente un nuovo gioco perché opera per conto dello Stato?

No. La concessione abilita soltanto alle attività e alle condizioni previste. Tipologia di gioco, regole tecniche, raccolta e canali devono essere autorizzati secondo la disciplina pubblica.

Errore tipico

Confondere sospensione ed esenzione. Nel regime sospensivo il pagamento è differito e il prodotto resta sottoposto a obblighi e garanzie. Nell'esenzione, se ne ricorrono le condizioni, il tributo non è dovuto per una specifica destinazione o fattispecie.

Mini-esercizio

Indica istituto e primo controllo:

1. Birra spedita tra due depositi fiscali di Stati membri.
2. Carburante destinato a un uso agevolato ma ceduto a terzi.
3. Sito estero offre scommesse in Italia senza titolo ADM.
4. Apparecchio di gioco registra dati diversi dal sistema centrale.
5. Rivendita di tabacchi trasferita senza il necessario provvedimento.

SOLUZIONE RAGIONATA

1. Circolazione sospensiva: verificare soggetti, e-AD e nota di ricevimento.
2. Mutamento di destinazione: verificare tracciabilità, imposta e condizioni dell'agevolazione.
3. Offerta illegale: verificare dominio, operatore, concessione e utenza italiana.
4. Controllo tecnico e fiscale: confrontare identificativo, contatori, raccolta e flussi.
5. Regime concessorio della rivendita: verificare titolo, soggetti e autorizzazione al trasferimento.

Quiz di verifica

1. Il regime sospensivo: A. elimina definitivamente l'accisa; B. differisce l'esigibilità alle condizioni di legge; C. vale per ogni merce; D. esclude i controlli ADM. Risposta corretta: B.
2. L'e-AD: A. documenta la movimentazione in EMCS; B. sostituisce la concessione di gioco; C. certifica l'origine doganale; D. è una fattura commerciale. Risposta corretta: A.
3. Nel gioco pubblico il concessionario: A. diventa titolare della funzione regolatoria; B. opera entro concessione e regole pubbliche; C. può ammettere minori con consenso; D. determina liberamente ogni prelievo. Risposta corretta: B.
4. Gioco legale significa: A. offerta autorizzata e controllata; B. assenza di qualsiasi rischio; C. esenzione da prelievi; D. gestione diretta obbligatoria di ADM. Risposta corretta: A.

Glossario operativo

Termine	Significato essenziale
Accisa	Imposta indiretta su prodotti determinati.
Deposito fiscale	Impianto autorizzato per operazioni in sospensione.
Termine	Significato essenziale
e-AD	Documento amministrativo elettronico della movimentazione.
EMCS	Sistema unionale di controllo dei movimenti in accisa.

Termine	Significato essenziale
Immissione in consumo	Evento che rende normalmente esigibile l'accisa.
Concessionario	Soggetto abilitato a esercitare il gioco nei limiti del titolo.
Termine	Significato essenziale
Rete legale	Insieme dei canali autorizzati e controllati per la raccolta.
Rivendita	Punto autorizzato alla vendita di generi di monopolio.

Diario degli errori

Errore	Regola corretta	Recupero
Ho confuso accisa e IVA	Possono concorrere ma hanno struttura diversa	Confrontare presupposto e base
Ho chiamato esente il deposito	Il deposito opera in sospensione	Disegnare la linea dell'esigibilità
Errore	Regola corretta	Recupero
Ho equiparato concessione e libertà d'impresa	Il titolo impone condizioni e controlli	Leggere un capitolato di concessione
Ho memorizzato un'aliquota senza data	Aliquote e prelievi cambiano	Annotare fonte e decorrenza

Checklist finale

- ☐ Distinguo accisa, IVA e imposta di consumo.
- ☐ Spiego fatto generatore ed esigibilità.
- ☐ Conosco deposito fiscale, depositario e destinatario registrato.
- ☐ Ricostruisco un movimento EMCS con e-AD.
- ☐ Distinguo prodotti energetici, alcoli, tabacchi e prodotti collegati.
- ☐ Spiego riserva statale e concessione dei giochi.
- ☐ Distinguo rete fisica e gioco a distanza.
- ☐ Collego controllo fiscale, tecnico e tutela del giocatore.
- ☐ Verifico sempre aliquote e regole mobili sulla fonte vigente.

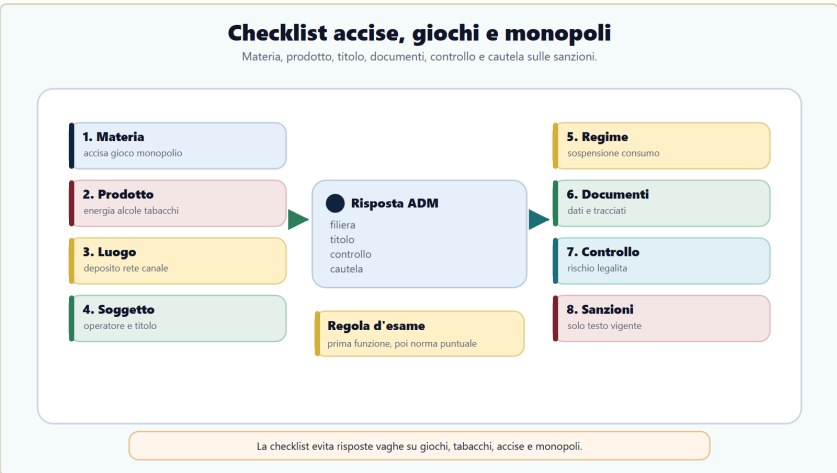


Figura 9.5 - Checklist accise, giochi e monopoli: materia, prodotto, titolo, documenti, controllo e cautela sulle sanzioni.

Catasto, cartografia, estimo e pubblicità immobiliare

B
BANDO

A
AREE

N
NUCLEI

D
DIARIO

O
OUTPUT

Catasto, cartografia, estimo e pubblicità immobiliare

Apertura editoriale

Una visura catastale e un'ispezione ipotecaria possono riferirsi allo stesso appartamento, ma rispondono a domande diverse. La prima descrive l'unità, i suoi identificativi, la rendita e l'intestazione catastale. La seconda ricostruisce le formalità che riguardano diritti, trasferimenti, ipoteche e altri vincoli pubblicizzati nei registri immobiliari.

La distinzione orienta il lavoro degli Uffici provinciali - Territorio dell'Agenzia delle Entrate. Catasto, cartografia, estimo, OMI e pubblicità immobiliare condividono dati e riferimenti agli immobili, ma svolgono funzioni diverse. Confonderli porta a errori frequenti: attribuire al catasto efficacia probatoria piena, usare una quotazione OMI come perizia o trattare una voltura come trascrizione dell'atto.

L'immobile va letto sotto quattro profili: quello fisico-cartografico lo colloca sul territorio; quello catastale lo censisce e gli attribuisce dati reddituali; quello estimativo ne analizza il valore; la pubblicità immobiliare rende conoscibili le vicende giuridiche previste dalla legge.

Obiettivo del capitolo

Al termine del capitolo devi saper:

1. distinguere catasto terreni e catasto fabbricati;
2. leggere gli identificativi catastali e una visura;
3. spiegare classamento, categoria, classe, consistenza e rendita;
4. collegare PREGEO, DOCA e voltura alle rispettive funzioni;
5. descrivere la cartografia catastale e gli atti geometrici;
6. applicare i principi essenziali dell'estimo;
7. usare correttamente le quotazioni OMI;
8. distinguere trascrizione, iscrizione e annotazione;
9. separare visura catastale e ispezione ipotecaria.

Mappa BANDO

Passaggio	Applicazione al capitolo
Bando	Cerca catasto, cartografia, estimo, topografia, OMI, pubblicità immobiliare, imposte ipotecarie e servizi telematici.
Aree	Collega tecnica catastale, diritto civile, fiscalità immobiliare, procedimento amministrativo, geomatica e valutazione.

Passaggio	Applicazione al capitolo
Nuclei	Particella, subalterno, classamento, rendita, DOCFA, PREGEO, voltura, trascrizione, iscrizione, annotazione.
Diario	Registra gli errori di funzione: dato catastale/titolo, rendita/valore, voltura/trascrizione, visura/ispezione.
Passaggio	Applicazione al capitolo
Output	Ricostruisci un aggiornamento catastale e spiega oralmente le verifiche prima di acquistare un immobile.



Figura 10.1 - Mappa BANDO Territorio e SPI: catasto, cartografia, estimo, OMI e pubblicità immobiliare come mappa da concorso.

1. Funzione e natura del catasto

Il catasto è un inventario dei beni immobili presenti sul territorio. Identifica terreni e fabbricati, ne registra caratteristiche, intestazioni e redditi catastali. La sua funzione è prevalentemente fiscale, conoscitiva e amministrativa.

Nel sistema ordinario italiano il catasto non ha efficacia probatoria piena della proprietà. L'intestazione catastale è un dato importante, ma il diritto reale si ricostruisce attraverso titoli, successioni e formalità nei registri immobiliari. Se visura e atto notarile divergono, non si conclude automaticamente che il titolare catastale sia proprietario.

L'Agenzia delle Entrate gestisce le banche dati catastali attraverso gli Uffici provinciali - Territorio e i servizi telematici. Professionisti, cittadini, comuni e altre amministrazioni interagiscono con dati e procedure secondo competenze, abilitazioni e regole di accesso.

PERCHÉ QUESTA MATERIA È AGENZIA DELLE ENTRATE

I servizi immobiliari dell'Agenzia seguono quattro funzioni collegate: identificare il bene nei dati catastali, rappresentarlo nella cartografia, valutarlo con strumenti estimativi e OMI, rendere conoscibili le vicende giuridiche mediante i Servizi di pubblicità immobiliare. Il collegamento fra banche dati non elimina le differenze di funzione, effetto e responsabilità.



Figura 10.2 - Sistema Territorio Agenzia Entrate: identificare, rappresentare, valutare e rendere conoscibili le vicende immobiliari.

2. Catasto terreni e catasto fabbricati

Il catasto terreni censisce particelle, qualità colturali, classi e redditi dominicale e agrario. La particella è una porzione continua di terreno situata nello stesso comune e foglio, caratterizzata secondo le regole catastali. Il reddito dominicale si collega alla proprietà del fondo; quello agrario all'esercizio dell'attività agricola e all'impiego del capitale e del lavoro organizzativo.

Il catasto dei fabbricati censisce le unità immobiliari urbane e le altre costruzioni previste. L'unità immobiliare è una porzione di fabbricato, un intero fabbricato o un insieme di fabbricati che, nello stato in cui si trova, presenta autonomia funzionale e reddituale secondo la disciplina catastale.

I due archivi dialogano. Una nuova costruzione richiede prima l'aggiornamento geometrico della particella al catasto terreni e poi la dichiarazione delle unità al catasto fabbricati. Sono operazioni distinte: la prima aggiorna la rappresentazione del suolo, la seconda il censimento urbano.

3. Identificativi e lettura della visura

L'immobile viene individuato mediante comune catastale, eventuale sezione, foglio, particella e, per le unità immobiliari, subalterno. Il foglio delimita una porzione della mappa; la particella identifica il bene o la porzione di suolo; il subalterno distingue le unità comprese nella stessa particella.

La visura riporta dati identificativi, classamento, consistenza, rendita, intestazioni e variazioni storiche disponibili. La visura attuale fotografa la situazione registrata; quella storica ricostruisce le modifiche intervenute nell'arco consultabile.

In una visura occorre verificare la coerenza tra identificativo, indirizzo, categoria, consistenza, planimetria e intestazione: cercare soltanto il nome del proprietario non basta. Un subalterno soppresso, una variazione non allineata o un indirizzo incompleto possono richiedere approfondimenti senza implicare, da soli, un vizio del titolo.

4. Classamento e rendita catastale

Il classamento colloca l'unità immobiliare in categoria e classe e ne determina la consistenza secondo le regole del quadro tariffario. La categoria esprime destinazione ordinaria e caratteristiche tipologiche; la classe rappresenta il livello di capacità reddituale nell'ambito della categoria e della zona censuaria.

La consistenza viene misurata con l'unità prevista per la categoria: vani, metri quadrati o metri cubi, secondo il sistema applicabile. La rendita deriva dal classamento e dalle tariffe d'estimo, oppure dalla stima diretta per immobili a destinazione speciale o particolare nei casi previsti.

La rendita catastale non è il prezzo dell'immobile. È un reddito ordinario teorico utilizzato come base o componente per diversi prelievi e procedimenti. Anche quando viene rivalutata o moltiplicata per coefficienti fiscali, non si trasforma automaticamente in valore di mercato.



Figura 10.3 - Identificativo, classamento e rendita: dal Comune al subalterno, poi categoria, classe, consistenza e rendita catastale.

5. DOCFA: nuove costruzioni e variazioni urbane

DOCFA è la procedura con cui il professionista abilitato predispose le dichiarazioni di nuova costruzione e di variazione delle unità immobiliari urbane, insieme a planimetrie ed elaborati richiesti. Il D.M. 701/1994 ha introdotto il modello di aggiornamento con proposta di classamento.

Una pratica può riguardare nuova edificazione, ampliamento, diversa distribuzione interna, frazionamento, fusione, cambio di destinazione o altre causali previste. Il tecnico descrive lo stato rilevante, individua le unità, presenta gli elaborati e propone categoria, classe e rendita quando richiesto.

L'accettazione informatica non rende definitiva la proposta. L'ufficio ne controlla completezza, coerenza e conformità catastale e può rettificare il classamento entro i poteri e i termini previsti. L'esito aggiorna dati, elaborati e classamento catastali, ma non trasferisce diritti né sostituisce il controllo edilizio-urbanistico: una planimetria registrata non sana un abuso.

6. PREGEO e aggiornamento geometrico

PREGEO è la procedura per predisporre e trattare gli atti geometrici del catasto terreni. Si usa, tra l'altro, per tipi di frazionamento, tipi mappali e altri aggiornamenti cartografici previsti.

Il tipo di frazionamento divide una particella in nuove porzioni. Il tipo mappale inserisce o modifica la rappresentazione di un fabbricato e collega il terreno al successivo censimento urbano. Rilievo, punti fiduciali, misure, libretto e proposta di aggiornamento devono rispettare le specifiche tecniche vigenti.

I controlli automatici non eliminano la responsabilità sul rilievo e sulla sua corretta interpretazione. Errori di inquadramento, contorno o corrispondenza con lo stato dei luoghi possono propagarsi nelle banche dati e compromettere pratiche successive. L'atto aggiorna la geometria e la cartografia; non risolve da solo un confine controverso né sostituisce il titolo giuridico.

7. Voltura e intestazioni catastali

La voltura aggiorna le intestazioni catastali in seguito a trasferimenti, successioni, costituzioni o modificazioni di diritti. Può derivare dai flussi degli atti telematici o essere presentata nei casi in cui l'aggiornamento non avvenga automaticamente.

La voltura non trasferisce il diritto. Registra in catasto gli effetti di un titolo o fatto giuridico già intervenuto. Se il titolo è errato o inefficace, l'aggiornamento catastale non lo rende valido; se la voltura manca, il diritto può comunque esistere, ma la banca dati rimane disallineata.

L'operatore controlla soggetti, quote, diritti, identificativi, causale e documento di provenienza. La correzione di un'intestazione richiede di distinguere errore materiale, domanda di voltura omessa e controversia sulla titolarità, che non può essere risolta dall'ufficio catastale come se fosse un giudice civile.

Le variazioni culturali del catasto terreni seguono strumenti e flussi propri, tra i quali ricorre Docte nelle specifiche applicabili. Nel manuale è sufficiente riconoscerne la funzione generale; versione, campi e modalità operative devono essere verificati sulle istruzioni vigenti.

Procedura	Oggetto	Soggetto o presupposto	Output	Controllo e limite
DOCFA	Unità immobiliari urbane	Professionista e nuova costruzione o variazione	Dati, elaborati e proposta di classamento	Controllo catastale; non sana profili edilizi
PREGEO	Geometria del catasto terreni	Rilievo e atto geometrico	Aggiornamento di mappa e particelle	Controlli tecnici; non decide il confine giuridico
Procedura	Oggetto	Soggetto o presupposto	Output	Controllo e limite
Voltura	Intestazioni catastali	Titolo o fatto già intervenuto	Aggiornamento di soggetti, quote e diritti	Non trasferisce né rende valido il diritto
Docte	Variazioni colturali	Dichiarazione o aggiornamento previsto	Aggiornamento dei dati colturali	Specifiche e canali da verificare



Figura 10.4 - Servizi e procedure del Territorio: visura, planimetria, voltura, rettifica, cartografia, ispezione e OMI.

8. Cartografia catastale e rappresentazione del territorio

La cartografia catastale rappresenta particelle, fabbricati, acque, strade e altri elementi rilevanti secondo convenzioni e scale. È organizzata in fogli di mappa e viene oggi gestita in formato digitale e vettoriale, pur conservando la relazione con documenti storici e sistemi di riferimento originari.

La mappa catastale non coincide necessariamente con una carta topografica generale o con la cartografia urbanistica comunale. La prima privilegia identificazione particellare e aggiornamento fiscale; le altre rispondono a finalità territoriali, tecniche o pianificatorie differenti.

Georeferenziare significa collegare la rappresentazione a un sistema di coordinate. Trasformazioni tra sistemi richiedono cautela: precisione grafica originaria, deformazioni dei fogli e qualità dei punti di appoggio condizionano il risultato. Una sovrapposizione GIS visivamente convincente non prova da sola un confine giuridico.

9. Estimo: metodo prima del numero

L'estimo formula giudizi economici motivati su beni, diritti o danni. Una stima non consiste nel scegliere un prezzo plausibile; richiede definizione dello scopo, data di riferimento, diritto valutato, caratteristiche del bene, mercato pertinente e procedimento coerente.

Il procedimento comparativo confronta il bene con immobili simili oggetto di scambio, correggendo le differenze rilevanti. Il procedimento reddituale capitalizza un reddito ordinario. Il procedimento del costo considera il costo di riproduzione o sostituzione, depurato quando necessario. In casi complessi possono essere usati procedimenti finanziari o di trasformazione.

Finalità e dati disponibili orientano la scelta. Un'abitazione in un mercato attivo si presta al confronto; un impianto speciale può richiedere il ricorso al costo o al reddito. La relazione di stima espone fonti, assunzioni, calcoli e limiti, così che il risultato possa essere controllato.

ESEMPIO NUMERICO GUIDATO

Si deve stimare, a fini esclusivamente didattici, il valore di mercato di un appartamento di 80 m². Dopo aver scelto tre compravendite ipotetiche comparabili e aver corretto le differenze rilevanti, si ottengono valori unitari omogeneizzati di 2.050, 2.120 e 1.980 euro al metro quadrato.

1. Scopo e data: valore di mercato alla data indicata nella traccia.
2. Procedimento: confronto con beni simili; i dati sono ipotetici e non rappresentano quotazioni correnti.
3. Sintesi unitaria: $(2.050 + 2.120 + 1.980) / 3 = 2.050$ euro/m².
4. Calcolo: $80 \times 2.050 = 164.000$ euro.
5. Conclusione: 164.000 euro è il risultato del modello assunto, non un valore certo; qualità dei comparabili, superficie, diritti, stato e data possono richiedere altri aggiustamenti.

Il procedimento parte dal quesito, rende confrontabili i dati, sviluppa il calcolo e ne dichiara i limiti. La rendita catastale non entra automaticamente nella media; una quotazione OMI può servire come controllo di coerenza, ma non sostituisce i comparabili né la motivazione.

10. OMI e quotazioni immobiliari

L'Osservatorio del Mercato Immobiliare raccoglie ed elabora informazioni sul mercato. Le quotazioni OMI sono pubblicate con cadenza semestrale per zone omogenee, tipologie e stati conservativi o posizioni commerciali. Esprimono intervalli di valori di compravendita e locazione per unità di superficie.

Le quotazioni rappresentano l'ordinarietà della zona. Non descrivono in modo completo piano, affaccio, luminosità, qualità edilizia, vincoli, locazioni, stato giuridico o caratteristiche eccezionali del singolo bene. La stessa Agenzia chiarisce che non sostituiscono una stima puntuale.

Usarle correttamente significa indicare semestre, zona, tipologia, stato e unità di superficie, poi motivare gli eventuali adattamenti. Moltiplicare meccanicamente il valore medio per i metri quadrati produce un'indicazione sommaria, non una perizia.

I tre strumenti restano distinti: la rendita è un dato catastale; OMI offre intervalli orientativi riferiti a zona, semestre e tipologia; la stima puntuale seleziona un procedimento, usa dati pertinenti e motiva il risultato per il bene concreto.

11. Pubblicità immobiliare: funzione civilistica

I Servizi di pubblicità immobiliare conservano registri, note e titoli relativi agli atti soggetti a formalità. In questo modo i terzi possono conoscere le vicende giuridiche degli immobili, a tutela della certezza e della circolazione dei diritti.

Il sistema italiano è prevalentemente personale: la ricerca si sviluppa a partire dai soggetti, pur utilizzando anche identificativi immobiliari nei dati automatizzati. Per una verifica completa occorre ricostruire continuità delle formalità e consultare note e titoli pertinenti, non limitarsi a una schermata riepilogativa.

La pubblicità dichiarativa rende opponibile ai terzi l'atto trascritto e risolve conflitti secondo la priorità stabilita dalla legge. In altre ipotesi la formalità può avere efficacia costitutiva o di pubblicità-notizia. L'effetto dipende dalla norma e dal tipo di atto.

12. Trascrizione, iscrizione e annotazione

La trascrizione riguarda atti e vicende indicati dal codice civile: trasferimenti e costituzioni di diritti reali, divisioni, domande giudiziali, pignoramenti e altre fattispecie. La nota individua soggetti, immobili e titolo e permette l'inserimento nei registri.

L'iscrizione è la formalità propria dell'ipoteca. Rende pubblica la garanzia e, nei casi previsti, ne costituisce elemento essenziale. Deve indicare titolo, credito, soggetti e immobili secondo i requisiti di legge.

L'annotazione collega a una formalità precedente un evento che la modifica, estingue o condiziona, come cancellazione o restrizione di ipoteca. Non è una trascrizione minore: svolge una funzione relazionale specifica nella catena delle formalità.

Formalità	Funzione tipica	Esempio
Trascrizione	Pubblicità di atti e vicende su diritti immobiliari	Compravendita, pignoramento
Iscrizione	Pubblicità e costituzione dell'ipoteca	Ipoteca volontaria per mutuo
Formalità	Funzione tipica	Esempio
Annotazione	Modifica o collega una formalità precedente	Cancellazione dell'ipoteca

13. Ispezione ipotecaria e continuità

L'ispezione ipotecaria consente di consultare registri, note e titoli. Può essere svolta per soggetto, immobile o combinazione dei dati disponibili, con attenzione al periodo pre-automazione e alla competenza territoriale.

La verifica ricostruisce acquisti, vendite, ipoteche, pignoramenti, domande e cancellazioni. Una formalita «contro» un soggetto non è necessariamente ancora efficace: occorre leggere successive annotazioni e vicende. Allo stesso modo, l'assenza di un risultato automatizzato non esclude problemi nei periodi o registri non correttamente interrogati.

La continuità delle trascrizioni collega le formalita successive alla precedente titolarita pubblicizzata. È essenziale per l'efficacia delle trascrizioni secondo il codice civile. Il controllo non consiste nel verificare solo l'ultimo atto, ma nel ricostruire la catena pertinente.

14. Il lavoro nei servizi Territorio e SPI

Nei servizi catastali il personale tratta dichiarazioni, atti geometrici, volture, correzioni, visure e rapporti con tecnici e comuni. Nei servizi estimativi analizza dati, sopralluoghi, mercati e valutazioni. Nei Servizi di pubblicità immobiliare esegue formalita, ispezioni, certificazioni e controlli sulle note.

Un identificativo errato può riferire una formalita al bene sbagliato; una categoria impropria incide sulla rendita; una ricerca ipotecaria incompleta può nascondere un vincolo. Prima di concludere la pratica, l'operatore controlla quindi titolo, soggetti, dati censuari e coerenza degli elaborati, con precisione tecnica e giuridica.

Con professionisti e cittadini, l'ufficio chiarisce requisiti e stato della pratica. Non redige pero il progetto per il tecnico, non certifica la proprietà mediante una visura e non offre una perizia individuale basata soltanto su OMI.

Differenze da non confondere

Coppia	Differenza essenziale	Formula corretta
Catasto / pubblicità immobiliare	Il primo identifica e classifica; la seconda rende conoscibili vicende giuridiche.	Le banche dati dialogano, ma non coincidono.
Visura / ispezione ipotecaria	La visura espone dati catastali; l'ispezione consulta formalità, note e titoli.	Prima si individua la domanda e poi la banca dati.
Coppia	Differenza essenziale	Formula corretta
Rendita / OMI / stima	Sono dato catastale, intervallo orientativo e giudizio estimativo.	Nessuno dei tre è sinonimo degli altri.
Mappa / planimetria	La mappa rappresenta particelle; la planimetria l'unità urbana.	Rappresentazioni diverse per oggetti diversi.

Coppia	Differenza essenziale	Formula corretta
Voltura / trasferimento	La voltura aggiorna l'intestazione; il diritto deriva dal titolo o fatto giuridico.	Non attribuire effetti civilistici alla procedura catastale.

Caso guidato: appartamento frazionato e venduto

Un proprietario divide un appartamento in due unità e intende venderne una. Il tecnico presenta solo il DOCFA, sostenendo che il nuovo subalterno sia sufficiente per il rogito.

1. Catasto. Il DOCFA rappresenta la variazione urbana, sopprime l'unità originaria e costituisce i nuovi subalterni con planimetrie e proposta di classamento.
2. Urbanistica. La variazione catastale non prova la legittimità edilizia del frazionamento. Il professionista deve verificare i titoli richiesti dal relativo ordinamento.
3. Diritto. La proprietà delle porzioni deriva dal titolo e dall'atto di vendita, non dal solo nuovo identificativo.
4. Pubblicità. Il rogito viene trascritto con i corretti dati soggettivi e immobiliari. La formalità rende pubblica la vicenda secondo gli effetti di legge.
5. Voltura. L'intestazione catastale viene aggiornata sulla base dell'atto, normalmente tramite i flussi collegati alla registrazione e trascrizione o con la procedura necessaria.

Da sapere in 5 righe

1. Il catasto censisce e attribuisce dati fiscali; non prova ordinariamente la proprietà.
2. DOCFA aggiorna le unità urbane, PREGEO la geometria del catasto terreni.
3. Rendita catastale, quotazione OMI e valore di mercato sono concetti diversi.
4. Trascrizione, iscrizione e annotazione hanno funzioni distinte.
5. Visura catastale e ispezione ipotecaria rispondono a domande differenti.

Domanda da commissario

Qual è la differenza tra catasto e pubblicità immobiliare?

Traccia: indicare funzione inventariale e fiscale del catasto; spiegare identificativi, rendita e intestazione; precisare l'ordinaria non probatoria; descrivere registri immobiliari e formalità; distinguere visura e ispezione; concludere con voltura e trascrizione.

Domanda-trappola

La conformità della planimetria catastale dimostra che l'immobile è urbanisticamente regolare?

No. Catasto e disciplina urbanistico-edilizia hanno funzioni diverse. La corrispondenza catastale è rilevante, ma non sana né prova da sola la legittimità edilizia.

Errore tipico

Usare la quotazione OMI come valore certo. L'intervallo OMI riguarda immobili ordinari di una zona e di un semestre; la stima puntuale deve considerare le caratteristiche specifiche, il diritto valutato e la finalità della valutazione.

Mini-esercizio

Indica procedura o servizio corretto:

1. Inserire in mappa un nuovo fabbricato.
2. Dichiarare due unit  ottenute dal frazionamento di un appartamento.
3. Aggiornare l'intestazione dopo una successione non acquisita.
4. Verificare se su un immobile esiste un'ipoteca.
5. Cercare un intervallo orientativo dei valori di zona.

SOLUZIONE RAGIONATA

1. PREGEO e tipo mappale, secondo il caso.
2. DOCFA con causale, planimetrie e classamento proposto.
3. Voltura catastale, verificando titolo, soggetti e quote.
4. Ispezione ipotecaria e lettura delle formalit .
5. Banca dati OMI, indicando semestre, zona e tipologia.

Quiz di verifica

1. La voltura catastale: A. trasferisce la propriet ; B. aggiorna l'intestazione sulla base di un titolo o fatto; C. costituisce un'ipoteca; D. sostituisce il DOCFA. Risposta corretta: B.
2. La rendita catastale: A. coincide sempre con il prezzo; B.   un reddito ordinario catastale; C. deriva dall'ispezione ipotecaria; D. prova la propriet . Risposta corretta: B.
3. L'iscrizione nei registri immobiliari riguarda tipicamente: A. l'ipoteca; B. il classamento; C. la planimetria; D. la zona OMI. Risposta corretta: A.
4. Le quotazioni OMI: A. sostituiscono ogni perizia; B. sono intervalli orientativi per zone e tipologie; C. certificano la rendita; D. provano il titolo. Risposta corretta: B.

Glossario operativo

Termine	Significato essenziale
Classamento	Attribuzione di categoria, classe e rendita.
DOCFA	Procedura per nuove unit� e variazioni urbane.
Termine	Significato essenziale
OMI	Osservatorio del Mercato Immobiliare.
Particella	Unit� identificativa di base nella mappa catastale.
Termine	Significato essenziale
PREGEO	Procedura per gli atti geometrici del catasto terreni.
Subalterno	Identificativo dell'unit� nella particella.

Termine	Significato essenziale
Trascrizione	Formalita relativa ad atti e vicende immobiliari.
Voltura	Aggiornamento dell'intestazione catastale.

Diario degli errori

Errore	Regola corretta	Recupero
Ho usato la visura come titolo	Il diritto si ricostruisce con titoli e formalita	Confrontare visura e ispezione
Ho confuso rendita e valore	La rendita ha funzione fiscale	Fare una scheda comparativa
Errore	Regola corretta	Recupero
Ho scambiato DOCFA e PREGEO	Urbano e geometria terreni hanno procedure diverse	Ripetere il caso frazionamento
Ho assunto OMI come perizia	OMI fornisce intervalli orientativi	Motivare una stima puntuale

Checklist finale

- ☐ Distinguo catasto terreni e fabbricati.
- ☐ Leggo foglio, particella e subalterno.
- ☐ Spiego categoria, classe, consistenza e rendita.
- ☐ Distinguo DOCFA, PREGEO e voltura.
- ☐ Conosco funzione e limiti della cartografia catastale.
- ☐ Scelgo il procedimento estimativo in base allo scopo.
- ☐ Uso OMI come dato orientativo, non come perizia.
- ☐ Distinguo trascrizione, iscrizione e annotazione.
- ☐ Distinguo visura catastale e ispezione ipotecaria.



Figura 10.5 - Checklist Catasto e pubblicità immobiliare: dato, mappa, valore e formalita vanno separati prima di rispondere.

Contabilità aziendale ed economia d'impresa per il fisco

B BANDO	A AREE	N NUCLEI	D DIARIO	O OUTPUT
-------------------	------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Contabilità aziendale ed economia d'impresa per il fisco

Apertura editoriale

Un'impresa può chiudere l'esercizio in utile e avere poca liquidità. Un incasso, inoltre, non genera sempre un ricavo; allo stesso modo, costo e pagamento possono cadere in momenti diversi. La distinzione tra patrimonio, reddito e flussi finanziari spiega questi risultati.

Per il funzionario fiscale, la contabilità è il linguaggio con cui l'impresa rappresenta acquisti, vendite, crediti, debiti, investimenti e finanziamenti, oltre che un insieme di registri obbligatori. Saperla leggere aiuta a comprendere il modello economico, riconciliare dichiarazioni e bilancio e individuare anomalie da approfondire.

L'obiettivo non è formare un contabile professionista, ma fornire gli strumenti essenziali per ricostruire una scrittura, leggere i prospetti di bilancio, interpretare alcuni indici e capire il passaggio dall'utile civilistico al reddito imponibile. Un margine insolito può orientare il controllo; da solo, però, non dimostra un'evasione.

Obiettivo del capitolo

Al termine del capitolo devi saper:

1. distinguere aspetto economico, patrimoniale e finanziario;
2. applicare la logica della partita doppia alle operazioni essenziali;
3. separare ricavo e incasso, costo e pagamento;
4. spiegare competenza economica e scritture di assestamento;
5. leggere stato patrimoniale, conto economico e rendiconto finanziario;
6. interpretare capitale circolante, margini e principali indici;
7. distinguere utile civilistico e reddito imponibile;
8. collegare dati contabili, IVA, dichiarazioni e controlli fiscali.

Mappa BANDO

Passaggio	Applicazione al capitolo
Bando	Cerca contabilità aziendale, economia d'impresa, bilancio, ragioneria, analisi finanziaria e reddito d'impresa.
Aree	Collega diritto commerciale, principi OIC, IVA, imposte sui redditi, accertamento e crisi d'impresa.

Passaggio	Applicazione al capitolo
Nuclei	Partita doppia, competenza, assestamento, patrimonio netto, utile, liquidita, ammortamento, rimanenze, variazioni fiscali.
Diario	Annota le coppie da non confondere: costo/pagamento, ricavo/incasso, utile/cassa, bilancio/imponibile.
Passaggio	Applicazione al capitolo
Output	Registra cinque operazioni, riclassifica un mini-bilancio e spiega un'anomalia fiscale senza conclusioni automatiche.

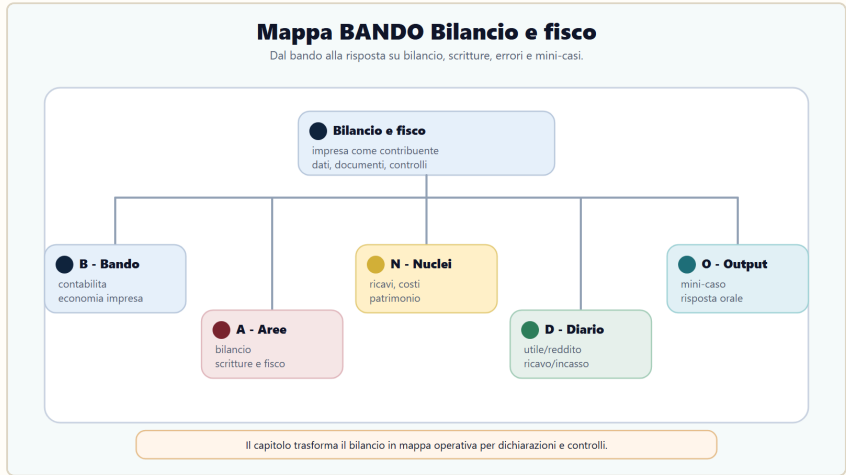


Figura 11.1 - Mappa BANDO Bilancio e fisco: dal bando alla risposta su bilancio, scritture, errori e mini-casi.

1. Azienda, impresa e gestione

L'impresa è l'attività economica organizzata dall'imprenditore; l'azienda è il complesso dei beni organizzati per il suo esercizio. L'economia aziendale osserva come l'organizzazione acquisisce fattori produttivi, li combina, vende beni o servizi e remunera capitale e lavoro.

La gestione comprende operazioni esterne, come acquisti, vendite, finanziamenti e pagamenti, e processi interni, come trasformazione, consumo dei fattori e maturazione dei costi. La contabilità generale rileva sistematicamente i fatti esterni e, tramite assestamento, attribuisce all'esercizio gli effetti economici interni rilevanti.

Un ciclo tipico acquista merci a credito, le vende, incassa il cliente e paga il fornitore. Reddito e liquidità seguono tempi diversi: il ricavo nasce con l'operazione di competenza, mentre l'incasso chiude il credito.

La contabilità aziendale non coincide con la contabilità pubblica. La prima rappresenta patrimonio, reddito e flussi dell'impresa; la seconda segue programmazione, gestione e rendicontazione delle risorse pubbliche. Il VOL-01 conserva il nucleo comune della contabilità pubblica. Qui interessa leggere l'impresa come soggetto economico e contribuente.

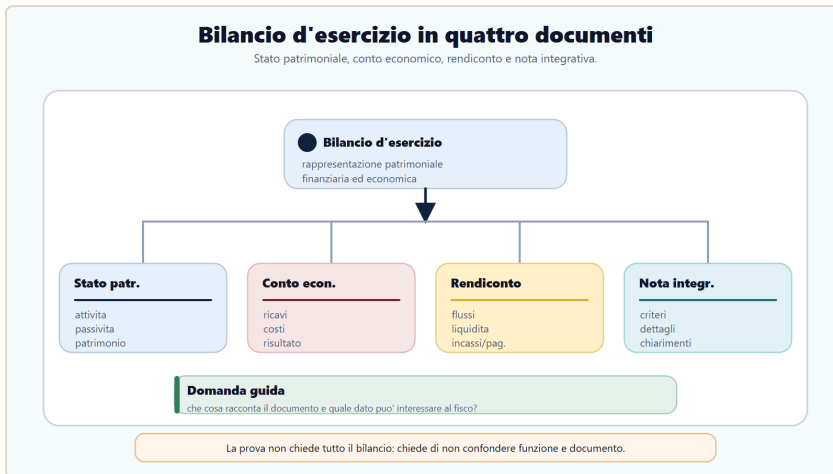


Figura 11.2 - Bilancio d'esercizio in quattro documenti: stato patrimoniale, conto economico, rendiconto e nota integrativa.

2. Patrimonio, reddito e finanza

Il patrimonio è l'insieme coordinato di attività, passività e patrimonio netto in un determinato momento. Le attività comprendono risorse controllate, come impianti, merci, crediti e disponibilità. Le passività rappresentano obbligazioni verso terzi. Il patrimonio netto è la differenza tra attività e passività.

Il reddito d'esercizio è la variazione economica prodotta dalla gestione nel periodo, determinata contrapponendo ricavi e costi di competenza. Un utile incrementa, salvo distribuzioni e altre operazioni, il patrimonio netto; una perdita lo riduce.

La dimensione finanziaria riguarda crediti, debiti, denaro e flussi. Un finanziamento bancario aumenta liquidità e debiti, ma non genera un ricavo. L'acquisto di un macchinario riduce cassa o crea un debito e aumenta le immobilizzazioni; il costo economico viene poi distribuito mediante ammortamento.

3. Conti e partita doppia

Il conto raccoglie variazioni riferite a un oggetto: cassa, banca, clienti, fornitori, merci, ricavi o costi. La partita doppia registra ogni operazione in almeno due conti, con totale Dare uguale al totale Avere.

Per i conti finanziari, un aumento di denaro o crediti si registra normalmente in Dare; un aumento di debiti in Avere. Per i conti economici di reddito, i costi sono rilevati in Dare e i ricavi in Avere. Il patrimonio netto aumenta normalmente in Avere.

Operazione semplificata	Dare	Avere
Conferimento iniziale in banca	Banca	Capitale sociale
Acquisto di merci a credito	Merci c/acquisti	Debiti verso fornitori
Vendita a credito	Crediti verso clienti	Ricavi di vendita
Incasso del cliente	Banca	Crediti verso clienti
Operazione semplificata	Dare	Avere
Pagamento del fornitore	Debiti verso fornitori	Banca

Gli esempi trascurano l'IVA per isolare la logica. Nella pratica, imposta a credito e a debito, ritenute, oneri e documenti devono essere registrati secondo la disciplina applicabile.

TRE SCRITTURE NUMERICHE GUIDATE

Si consideri una società appena costituita. Gli importi sono ipotetici e l'IVA viene esclusa per isolare la logica contabile.

Operazione	Dare	Avere	Quadratura
Conferimento iniziale versato in banca	Banca 20.000	Capitale sociale 20.000	20.000 = 20.000
Acquisto di merci a credito	Merci c/acquisti 6.000	Debiti verso fornitori 6.000	6.000 = 6.000
Vendita a credito	Crediti verso clienti 9.000	Ricavi di vendita 9.000	9.000 = 9.000

Il conferimento aumenta liquidità e patrimonio netto senza produrre ricavo. L'acquisto genera invece un costo e un debito, ma nessun pagamento immediato; la vendita produce un ricavo e un credito, senza incasso. Quando il cliente paga 9.000 euro, si addebita Banca e si accredita Crediti verso clienti: cambia la composizione finanziaria e non nasce un secondo ricavo.

4. Ricavo e incasso, costo e pagamento

Il ricavo misura il valore della produzione venduta o del servizio reso secondo competenza. L'incasso è l'entrata finanziaria. Una vendita a credito genera subito ricavo e credito; l'incasso successivo trasforma il credito in banca senza produrre un secondo ricavo.

Il costo rappresenta il consumo o l'acquisizione di fattori imputabili alla gestione. Il pagamento estingue il debito o riduce liquidità. Un premio assicurativo pagato anticipatamente può essere in parte rinviato all'esercizio successivo mediante sconto.

Nei controlli, confrontare soltanto fatture e movimenti bancari può generare falsi scostamenti. Vanno considerati anche crediti, debiti, anticipi, finanziamenti e tempi di regolamento.

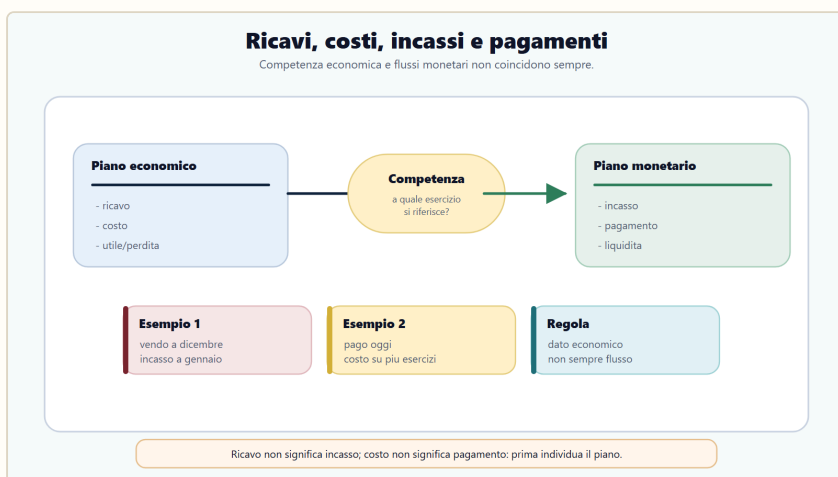


Figura 11.3 - Ricavi, costi, incassi e pagamenti: competenza economica e flussi monetari non coincidono sempre.

5. Competenza economica e assestamento

Il bilancio attribuisce costi e ricavi all'esercizio cui si riferiscono, indipendentemente dal momento finanziario, salvo regole specifiche. Le scritture di assestamento completano, rettificano o integrano i dati rilevati durante l'anno.

I ratei misurano quote di entrate o uscite future relative a ricavi o costi già maturati. I risconti rinvianno quote di costi o ricavi già rilevati finanziariamente ma riferiti a esercizi successivi. Le fatture da emettere o ricevere integrano operazioni di competenza non ancora documentate.

L'ammortamento ripartisce il costo di un'immobilizzazione lungo la vita utile. Le rimanenze rinvianno al futuro il costo dei beni non ancora venduti o utilizzati. Svalutazioni e fondi rappresentano perdite di valore o rischi e oneri secondo prudenza e requisiti dei principi contabili.

6. Postulati del bilancio

L'art. 2423 del codice civile richiede una rappresentazione chiara, veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico. «Veritiera» non significa precisione assoluta: molte poste dipendono da stime ragionevoli, che devono essere coerenti e documentate.

La continuità presuppone che l'impresa prosegua l'attività nel prevedibile futuro. La prudenza evita anticipazioni di utili non realizzati e considera rischi e perdite di competenza. La sostanza economica guida la rilevazione oltre la sola forma contrattuale. La costanza rende confrontabili criteri e periodi; rilevanza e comparabilità completano il quadro.

I principi OIC traducono tecnicamente queste regole per i soggetti che adottano i principi nazionali. La loro funzione è diversa dalla legge: supportano interpretazione e applicazione, ma devono restare coerenti con codice civile e norme speciali.

7. I documenti del bilancio

Il bilancio ordinario comprende stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa. Le imprese che rientrano nelle categorie previste possono adottare forme abbreviate o per micro-imprese, con esoneri e semplificazioni stabiliti dalla legge.

Lo stato patrimoniale fotografa impieghi e fonti alla chiusura. Il conto economico rappresenta componenti positivi e negativi e conduce al risultato. Il rendiconto finanziario spiega le variazioni delle disponibilità distinguendo attività operativa, investimento e finanziamento. La nota integrativa illustra criteri, dettagli e informazioni non ricavabili dai soli numeri.

La relazione sulla gestione, quando richiesta, accompagna il bilancio ma non ne è uno dei prospetti costitutivi. Anche verbali, relazione del revisore e deposito nel registro delle imprese concorrono alla lettura del fascicolo.

8. Stato patrimoniale

Nell'attivo si distinguono crediti verso soci, immobilizzazioni, attivo circolante, ratei e risconti. Le immobilizzazioni sono destinate a permanere: immateriali, materiali e finanziarie. L'attivo circolante include rimanenze, crediti, attività finanziarie non immobilizzate e liquidità.

Nel passivo figurano patrimonio netto, fondi per rischi e oneri, trattamento di fine rapporto, debiti, ratei e risconti. Classificare correttamente una voce aiuta a leggere durata e natura delle fonti.

Un aumento dei crediti commerciali può dipendere dalla crescita delle vendite oppure da difficoltà di incasso. Anche rimanenze elevate ammettono letture diverse: possono sostenere vendite future o indicare obsolescenza. Il dato di bilancio apre quindi una verifica, che documenti e contesto devono risolvere.

9. Conto economico e margini

Il conto economico civilistico è organizzato per natura. Valore e costi della produzione conducono alla differenza operativa; seguono componenti finanziarie, rettifiche e imposte fino all'utile o perdita.

Per l'analisi gestionale si riclassificano costi e ricavi. Il margine operativo misura il risultato dell'attività caratteristica prima di componenti finanziarie, fiscali e, secondo la configurazione scelta, ammortamenti. Il valore aggiunto evidenzia ricchezza prodotta al netto dei consumi esterni.

La riclassificazione non modifica il bilancio approvato, ma ne riorganizza i dati a fini interpretativi. Lo schema utilizzato va dichiarato, perché sigle come EBITDA o MOL possono corrispondere a calcoli differenti.

10. Rendiconto finanziario e liquidità

Il rendiconto riconcilia disponibilità iniziali e finali attraverso flussi operativi, di investimento e di finanziamento. Un'impresa redditizia può assorbire cassa se aumenta crediti e rimanenze; un'impresa in perdita può generare liquidità temporanea vendendo beni o ottenendo prestiti.

Il flusso operativo indica la capacità della gestione di produrre risorse monetarie. Gli investimenti assorbono cassa per immobilizzazioni o la generano con dismissioni. I finanziamenti includono capitale proprio, prestiti e rimborsi.

Per il fisco, la dinamica dei flussi aiuta a valutare coerenza tra ricavi dichiarati, tenore degli investimenti, debito e movimentazioni. Non sostituisce l'analisi delle singole operazioni.

11. Rimanenze, immobilizzazioni, crediti e fondi

Le rimanenze sono valutate secondo costo e valore di realizzo nei limiti dei principi applicabili. Quantità fisiche, criteri di costo e svalutazioni incidono direttamente sul risultato: rimanenze finali maggiori riducono il costo imputato all'esercizio, a parità di altri dati.

Le immobilizzazioni sono iscritte al costo e ammortizzate sistematicamente lungo la vita utile; perdite durevoli richiedono svalutazione. Spese di manutenzione ordinarie restano costi; quelle che incrementano benefici futuri possono essere capitalizzate se ne ricorrono i presupposti.

I crediti sono esposti tenendo conto della recuperabilità. I fondi coprono passività di natura determinata, probabili o certe ma di importo o data incerti. Un fondo generico creato per ridurre l'utile non rispetta i requisiti contabili.

12. Analisi per indici

Gli indici confrontano grandezze e acquistano significato solo rispetto a settore, dimensione e andamento nel tempo.

Indicatore	Formula essenziale	Lettura
Current ratio	$\text{Attivo corrente} / \text{Passivo corrente}$	Copertura dei debiti a breve
Leverage	$\text{Totale fonti} / \text{Patrimonio netto}$	Intensità dell'indebitamento
ROS	$\text{Risultato operativo} / \text{Ricavi}$	Margine operativo sulle vendite
ROE	$\text{Utile} / \text{Patrimonio netto medio}$	Redditività del capitale proprio
Indicatore	Formula essenziale	Lettura
Rotazione magazzino	$\text{Costo del venduto} / \text{Rimanenze medie}$	Velocità di rinnovo delle scorte

Un indice anomalo non prova un'irregolarità. La lenta rotazione del magazzino può dipendere dalla stagionalità, mentre brevetti o mercati di nicchia possono spiegare un ROS elevato. L'analisi fiscale parte da queste ipotesi e le verifica su contratti, inventari, fatture e flussi.

MINI-BILANCIO E CALCOLO GUIDATO

Una società presenta, in migliaia di euro, attivo corrente 150, passivo corrente 100, totale fonti 400, patrimonio netto 160, ricavi 500 e risultato operativo 50. I dati sono didattici e non descrivono una soglia di normalità.

1. Current ratio: $150 / 100 = 1,50$. L'attivo corrente supera i debiti a breve, ma la qualità di crediti e rimanenze va verificata.
2. Leverage: $400 / 160 = 2,50$. Ogni euro di patrimonio netto sostiene 2,50 euro di fonti complessive; settore, scadenze e stabilità dei flussi determinano il significato.
3. ROS: $50 / 500 = 10\%$. L'attività operativa produce dieci centesimi di risultato per ogni euro di ricavi nella configurazione adottata.

Per interpretare il calcolo servono formula, periodo e schema dichiarati, dati omogenei e confronto nel tempo. Current ratio, leverage e ROS non provano da soli evasione, insolvenza o solidità.

13. Equilibrio economico, finanziario e patrimoniale

L'equilibrio economico richiede ricavi capaci di remunerare stabilmente i fattori produttivi. L'equilibrio finanziario riguarda la capacità di far fronte ai pagamenti. L'equilibrio patrimoniale considera coerenza tra investimenti, capitale proprio e debiti.

Il capitale circolante netto, dato dalla differenza tra attivo corrente e passivo corrente nella configurazione adottata, offre una prima misura dell'equilibrio a breve. Il margine di struttura confronta fonti stabili e immobilizzazioni.

Crisi e insolvenza non coincidono con una singola perdita. Occorre valutare prospettive dei flussi, scadenze, patrimonio e continuità. Il Codice della crisi aggiunge obblighi organizzativi e strumenti specifici, da approfondire quando il bando lo richiede.

14. Dal bilancio al reddito imponibile

Il risultato civilistico risponde alle regole di bilancio; il reddito imponibile alle norme tributarie. Per i soggetti interessati, il punto di partenza è l'utile o la perdita del conto economico, corretto con variazioni in aumento e diminuzione previste dal TUIR.

Una variazione in aumento aggiunge costi contabilizzati ma indeducibili, o ricavi imponibili non inclusi secondo la regola fiscale. Una variazione in diminuzione sottrae componenti non imponibili o riconosce deduzioni ammesse in un periodo diverso. Le differenze possono essere permanenti o temporanee.

Quando ricorrono i presupposti contabili, le differenze temporanee generano imposte anticipate o differite. Il bilancio registra l'imposta di competenza; la dichiarazione determina quanto dovuto secondo la disciplina fiscale del periodo.

PONTE NUMERICO TRA UTILE E REDDITO

Si parte, senza applicare aliquote, da un utile civilistico di 100.000 euro. Nel caso ipotizzato, la disciplina fiscale richiede una variazione in aumento di 12.000 euro per un costo contabilizzato ma non deducibile e una variazione in diminuzione di 5.000 euro per un componente già tassato in un periodo precedente.

Passaggio	Importo
Utile civilistico	100.000
Variazione in aumento	+ 12.000
Variazione in diminuzione	- 5.000
Reddito imponibile didattico	107.000

I 107.000 euro rappresentano l'imponibile, non l'imposta. Il calcolo del tributo richiede aliquota, periodo, soggetto e ulteriori regole applicabili. Le singole variazioni vanno sempre verificate sul TUIR vigente: qui interessa la struttura del raccordo, non una deduzione universale.



Figura 11.4 - Utile, reddito fiscale e imposta: tre piani collegati ma distinti tra bilancio, regole tributarie e dichiarazione.

15. Contabilità e controllo fiscale

Il controllo confronta bilancio, dichiarazione dei redditi, comunicazioni IVA, fatture elettroniche, corrispettivi, versamenti e dati finanziari legittimamente acquisiti. La riconciliazione deve considerare perimetro, competenza e regole di ciascuna fonte.

Margini incoerenti, acquisti sproporzionati, crediti persistenti, cassa negativa, finanziamenti dei soci senza capacità apparente, rimanenze incongrue o divergenze tra ricavi e fatture possono richiedere approfondimenti. Restano indizi istruttori, non automatismi.

Il funzionario ricostruisce le operazioni e assicura il contraddittorio previsto. Una differenza può dipendere da una nota di credito, da un'operazione fuori campo, dalla cessione di un bene strumentale, da un errore temporale o da una reale omissione. La motivazione deve spiegare perché la ricostruzione scelta prevale sulle alternative documentate.

Profilo	Uso prevalente del dato contabile	Limite
AE / ACFI	Bilancio, dichiarazioni, riconciliazioni, rischio e audit fiscale	Il segnale non sostituisce istruttoria e motivazione
AdER	Debiti, pagamenti, documentazione e situazione del debitore	La lettura contabile non sostituisce procedure e competenze dell'ente
Profilo	Uso prevalente del dato contabile	Limite
ADM	Fatture, merci, valore, costi e ricavi degli operatori	Il dato aziendale va letto insieme alla disciplina doganale o di settore

Differenze da non confondere

Coppia	Differenza essenziale
Contabilità aziendale / contabilità pubblica	Impresa, patrimonio e reddito da un lato; risorse e cicli finanziari pubblici dall'altro
Ricavo / incasso	Componente economico e movimento finanziario
Coppia	Differenza essenziale
Costo / pagamento	Componente economico e uscita finanziaria
Utile / liquidità	Risultato economico e disponibilità monetarie
Coppia	Differenza essenziale
Bilancio / dichiarazione	Rappresentazione civilistico-contabile e adempimento fiscale
Reddito imponibile / imposta	Base di calcolo e tributo risultante
Coppia	Differenza essenziale
Indice / prova	Segnale interpretativo e dimostrazione fondata su elementi verificati

Caso guidato: utile senza cassa

Al 31 dicembre Alfa Srl presenta un utile di 80.000 euro ma il conto bancario è quasi esaurito. L'ufficio non può concludere che l'utile sia fittizio.

1. Crediti. Le vendite di dicembre hanno generato ricavi e crediti non ancora incassati.
2. Magazzino. L'impresa ha acquistato scorte pagate in anticipo; la parte invenduta resta nell'attivo e non è interamente costo dell'esercizio.
3. Investimenti. Un macchinario è stato pagato, ma il costo economico entra gradualmente tramite ammortamento.
4. Debiti. La società ha rimborsato un finanziamento: l'uscita riduce il debito, non l'utile salvo interessi.
5. Verifica fiscale. Si riconciliano ricavi, fatture, crediti, incassi e dichiarazioni. Solo scostamenti non spiegati giustificano ulteriori approfondimenti.

Da sapere in 5 righe

1. La partita doppia mantiene uguaglianza tra Dare e Avere.
2. Ricavo e incasso, costo e pagamento appartengono a momenti diversi.
3. L'asestamento applica competenza mediante ammortamenti, rimanenze, ratei, risconti e fondi.
4. Utile, patrimonio e liquidità misurano fenomeni distinti.
5. Il reddito imponibile deriva dal risultato contabile corretto dalle regole fiscali.

Domanda da commissario

Perché l'utile di bilancio può differire dal reddito imponibile?

Traccia: distinguere finalità civilistica e fiscale; spiegare derivazione dal conto economico; definire variazioni in aumento e diminuzione; distinguere differenze permanenti e temporanee; collegare imposte correnti, anticipate e differite.

Domanda-trappola

Se un cliente paga una fattura dell'anno precedente, l'incasso costituisce un nuovo ricavo?

No. Il ricavo era stato rilevato per competenza con la vendita; l'incasso estingue il credito e aumenta la banca. Occorre comunque verificare il regime contabile e fiscale applicabile al soggetto.

Errore tipico

Considerare un indice di bilancio come prova. Gli indici servono a selezionare e interpretare; la conclusione fiscale richiede documenti, confronto e motivazione.

Mini-esercizio

Classifica le operazioni:

1. Vendita a credito per 10.000 euro.
2. Incasso di un credito precedente.
3. Acquisto e pagamento di un macchinario.
4. Quota annuale di ammortamento.
5. Costo contabilizzato ma fiscalmente indeducibile.

SOLUZIONE RAGIONATA

- 1. Aumento crediti e ricavi.
- 2. Aumento banca e diminuzione crediti, senza nuovo ricavo.
- 3. Aumento immobilizzazioni e diminuzione banca, non costo immediato integrale.
- 4. Costo di competenza e fondo ammortamento.
- 5. Costo civilistico con variazione fiscale in aumento.

Quiz di verifica

- 1. Il patrimonio netto è: A. la sola cassa; B. la differenza tra attività e passività; C. il totale dei ricavi; D. il debito fiscale. Risposta corretta: B.
- 2. Un sconto attivo: A. rinvia a esercizi futuri una quota di costo già rilevata; B. crea un debito bancario; C. registra un ricavo incassato; D. elimina una fattura. Risposta corretta: A.
- 3. Il rendiconto finanziario spiega: A. soltanto il calcolo IRES; B. le variazioni delle disponibilità attraverso i flussi; C. solo le rimanenze; D. il capitale sociale nominale. Risposta corretta: B.
- 4. Una variazione fiscale in aumento: A. riduce sempre l'imponibile; B. può neutralizzare un costo civilistico in deducibile; C. aumenta la cassa; D. modifica il bilancio approvato. Risposta corretta: B.

Glossario operativo

Termine	Significato essenziale
Competenza economica	Attribuzione di costi e ricavi all'esercizio cui si riferiscono
Patrimonio netto	Differenza tra attività e passività secondo le regole di bilancio
Termine	Significato essenziale
Immobilizzazione	Bene o diritto destinato a permanere nell'impresa
Ammortamento	Ripartizione sistematica del costo di un bene durevole
Termine	Significato essenziale
Rimanenze	Beni non ancora venduti o utilizzati alla chiusura
Risultato civilistico	Utile o perdita determinato secondo regole contabili e civilistiche

Termine	Significato essenziale
Reddito imponibile	Grandezza determinata applicando le regole tributarie
Rendiconto finanziario	Prospetto che spiega le variazioni delle disponibilit� liquide

Diario degli errori

Errore	Regola corretta	Recupero
Ho confuso utile e cassa	Reddito e flussi sono distinti	Ricostruire il caso guidato
Ho registrato l'incasso come ricavo	L'incasso estingue il credito	Ripetere le cinque scritture
Errore	Regola corretta	Recupero
Ho trattato l'investimento come costo immediato	Il bene entra nelle immobilizzazioni	Ripassare ammortamento
Ho equiparato utile e imponibile	Servono variazioni fiscali	Costruire un ponte fiscale



Figura 11.5 - Checklist Bilancio-Fisco: separare documento, grandezza, piano fiscale, errore e output prima di rispondere.

Checklist finale

- [] Distinguo patrimonio, reddito e finanza.
- [] Registro operazioni essenziali in partita doppia.
- [] Distinguo ricavo/incasso e costo/pagamento.
- [] Spiego competenza e assestamento.

- ☐ Leggo i documenti del bilancio.
- ☐ Interpreto rimanenze, crediti, immobilizzazioni e fondi.
- ☐ Calcolo e commento gli indici essenziali.
- ☐ Ricostruisco il passaggio da utile a imponibile.
- ☐ Uso le anomalie come segnali da verificare.

Civile e commerciale applicati a fisco, dogane e riscossione

B
BANDO**A**
AREE**N**
NUCLEI**D**
DIARIO**O**
OUTPUT

Civile e commerciale applicati a fisco, dogane e riscossione

Apertura editoriale

Un'impresa importa componenti, li trasforma e vende il prodotto finito. Dietro questa operazione si trovano molti rapporti: il contratto con il fornitore, l'obbligo di pagare, il trasferimento dei beni, il trasporto, le garanzie offerte, i crediti verso i clienti e la responsabilità patrimoniale. A questi rapporti si sovrappongono gli effetti fiscali e doganali e, se i debiti non vengono adempiuti, le regole della riscossione.

Il diritto civile e commerciale fornisce il lessico con cui ricostruire l'operazione prima di applicare la disciplina pubblicistica. Chi è il soggetto obbligato? Qual è la fonte del debito? Il contratto è efficace? Il credito è stato ceduto? Esiste una garanzia? Il debitore agisce personalmente oppure attraverso una società?

Qui non serve ripercorrere un intero corso di diritto privato. Serve invece riconoscere gli istituti che spiegano la struttura economica e giuridica dei fatti esaminati da AE, ADM e AdER.

Obiettivo del capitolo

Al termine del capitolo devi saper:

1. distinguere soggetto, rapporto giuridico, obbligo e responsabilità;
2. riconoscere fonti, oggetto e soggetti dell'obbligazione;
3. spiegare adempimento, inadempimento, mora e modi essenziali di estinzione;
4. distinguere modificazioni del credito e del debito;
5. separare responsabilità contrattuale ed extracontrattuale;
6. ricostruire formazione, effetti, invalidità e scioglimento del contratto;
7. confrontare garanzie reali, personali e tutela patrimoniale;
8. distinguere imprenditore, impresa, azienda e società;
9. confrontare società di persone e di capitali;
10. riconoscere una situazione di crisi senza confonderla con una perdita isolata.

Mappa BANDO

Passaggio	Applicazione al capitolo
Bando	Cerca diritto civile, obbligazioni, contratti, responsabilità, diritto commerciale, impresa, società e crisi d'impresa.
Aree	Collega diritto privato, contabilità, tributi, dogane, riscossione, catasto e pubblicità immobiliare.
Passaggio	Applicazione al capitolo
Nuclei	Debitore, creditore, adempimento, mora, contratto, garanzia patrimoniale, impresa, azienda, società.
Diario	Registra le coppie da non confondere: debito/responsabilità, impresa/azienda, nullità/annullabilità, credito/garanzia, crisi/insolvenza.
Passaggio	Applicazione al capitolo
Output	Qualifica un'operazione, individua soggetti e garanzie e costruisci una risposta orale ordinata.

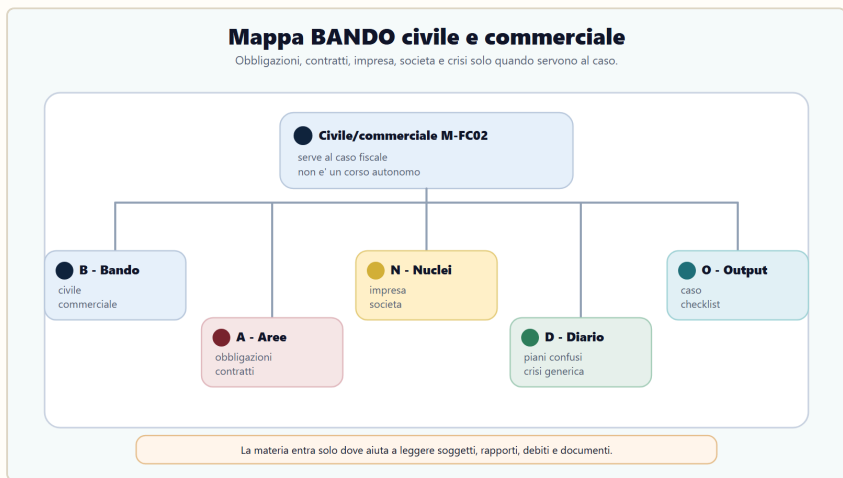


Figura 12.1 - Mappa BANDO del diritto civile e commerciale applicato: dal programma alla qualificazione del caso e alla risposta d'esame.

1. Rapporto giuridico e soggetti

Il rapporto giuridico è una relazione tra soggetti regolata dall'ordinamento. A una situazione attiva, come un diritto, corrisponde una situazione passiva, come un obbligo. Il primo controllo consiste nell'identificare chi sia titolare del rapporto: una persona agisce in proprio, per una società o per conto di un altro soggetto?

La capacità giuridica è l'idoneità a essere titolare di situazioni giuridiche; la capacità di agire riguarda il compimento valido di atti. Gli enti operano attraverso organi e rappresentanti. Attribuire il rapporto alla persona che materialmente firma, senza verificare i poteri, può assegnare ricavi, debiti o garanzie al soggetto sbagliato.

2. L'obbligazione

L'obbligazione vincola un debitore a una prestazione nell'interesse di un creditore. La prestazione deve avere contenuto patrimoniale ed essere possibile, lecita e determinata o determinabile. Può consistere nel dare, fare o non fare.

Le obbligazioni derivano dal contratto, dal fatto illecito o da altri atti e fatti riconosciuti dall'ordinamento. La fonte identifica la ragione del vincolo. Non ogni uscita è un pagamento né ogni entrata è una vendita: possono esistere restituzioni, finanziamenti, risarcimenti, conferimenti e anticipazioni.

In presenza di più debitori va chiarito se l'obbligazione sia solidale o parziaria. Nella solidarietà passiva il creditore può chiedere l'intera prestazione a uno dei condebitori, ferma la regolazione interna; nella parziarietà ciascuno risponde della propria quota. L'applicazione della solidarietà richiede sempre un fondamento.



Figura 12.2 - Credito e debito sui diversi piani: rapporto civilistico, rappresentazione contabile e conseguenze tributarie devono essere ricostruiti separatamente.

3. Adempimento, inadempimento e mora

Adempiere significa eseguire esattamente la prestazione dovuta. La verifica riguarda soggetto, destinatario, oggetto, luogo e tempo. Se esistono più debiti, l'imputazione chiarisce quale rapporto venga estinto. Questo evita di associare automaticamente un bonifico alla fattura più vicina nel tempo.

L'inadempimento ricorre quando la prestazione manca, è tardiva o inesatta. La conseguenza tipica è la responsabilità del debitore, salvo la prova della causa non imputabile secondo la disciplina applicabile. La mora qualifica il ritardo e produce effetti specifici; non coincide in ogni caso con il semplice superamento della scadenza.

Il danno risarcibile richiede un collegamento con l'inadempimento. La clausola penale predetermina la prestazione dovuta per inadempimento o ritardo; la caparra svolge una funzione diversa e non ne è sinonimo.

4. Modificazioni ed estinzione

Nella cessione del credito cambia il creditore, mentre il rapporto prosegue. La verifica riguarda il soggetto al quale il debitore può pagare con effetto liberatorio e le eccezioni che può opporre. Il rapporto non nasce di nuovo, come accadrebbe con una novazione.

Delegazione, espromissione e accollo intervengono sul lato passivo con strutture differenti. Bisogna quindi stabilire se il debitore originario sia liberato o resti obbligato insieme al nuovo soggetto.

L'obbligazione si estingue normalmente con l'adempimento. Può estinguersi anche mediante compensazione, confusione, novazione, remissione o impossibilità sopravvenuta non imputabile, se ne ricorrono i presupposti. La compensazione civilistica non va confusa con quella tributaria, sottoposta a regole proprie.

5. Responsabilità civile

La responsabilità contrattuale nasce dalla violazione di un'obbligazione preesistente. Il termine è ampio: il vincolo non deve necessariamente derivare da un contratto. La responsabilità extracontrattuale deriva invece dalla lesione ingiusta arrecata al di fuori di uno specifico rapporto obbligatorio.

I due regimi differiscono per struttura, prova, criteri d'imputazione e prescrizione, e una stessa vicenda può coinvolgerli entrambi. Per qualificare il fatto si parte dal rapporto tra le parti, non dall'etichetta attribuita al danno.

6. Contratto: formazione ed effetti

Il contratto è l'accordo con cui le parti costituiscono, regolano o estinguono un rapporto patrimoniale. I suoi elementi essenziali riguardano accordo, causa, oggetto e forma quando richiesta. La conclusione può avvenire attraverso proposta e accettazione o altre sequenze ammesse.

Il contratto produce effetti tra le parti e deve essere eseguito secondo buona fede. L'interpretazione ricostruisce la comune intenzione e coordina le clausole. La forma può essere richiesta per validità, prova o pubblicità: i tre piani non coincidono. La registrazione fiscale non sana da sola un vizio civilistico.

RAPPRESENTANZA E IMPUTAZIONE DEGLI EFFETTI

La rappresentanza consente a un soggetto di concludere un contratto con effetti diretti nella sfera del rappresentato. Questo accade quando il rappresentante agisce entro i poteri ricevuti e rende riconoscibile che opera in nome altrui. La verifica riguarda il potere rappresentativo, i suoi limiti e la spendita del nome.

La firma materiale, da sola, non permette di imputare l'operazione. Se un responsabile acquista beni per una società, bisogna accertare che abbia agito in suo nome e con poteri adeguati. Altrimenti si possono confondere l'autore della dichiarazione con la parte contrattuale o con il soggetto cui competono gli effetti fiscali.

Per i beni immobili vanno tenuti distinti titolo, forma, trascrizione e voltura catastale. Il capitolo 10 approfondisce pubblicità immobiliare e catasto.

7. Invalidità e scioglimento

La nullità colpisce il contratto per vizi gravi individuati dall'ordinamento. L'annullabilità tutela interessi diversi e l'atto produce effetti finché non intervenga l'annullamento. La rescissione reagisce a specifiche alterazioni originarie; la risoluzione riguarda problemi sopravvenuti nell'attuazione di un contratto valido.

Il recesso è il potere unilaterale di sciogliere il rapporto quando legge o contratto lo consentono. Nei quiz la sequenza utile è: vizio originario, problema sopravvenuto o potere di uscita?

8. Contratti dell'impresa

La vendita trasferisce un diritto verso il prezzo. La somministrazione soddisfa bisogni periodici o continuativi. L'appalto organizza mezzi e gestione a rischio dell'appaltatore per un'opera o un servizio. Il mandato riguarda atti giuridici per conto altrui; la rappresentanza determina se gli effetti si producano direttamente per il rappresentato.

Nel deposito prevalgono custodia e restituzione; nel trasporto il trasferimento di persone o cose; nella locazione il godimento di un bene verso corrispettivo. Per fisco e dogane la qualificazione contrattuale aiuta a leggere l'operazione, ma non sostituisce la relativa disciplina pubblicistica. Il nome scelto dalle parti non prevale automaticamente sulla struttura concreta.



Figura 12.3 - Contratto, fattura e pagamento: tre documenti o fatti collegati, ma non sovrapponibili nella ricostruzione dell'operazione.

9. Garanzia patrimoniale e garanzie specifiche

In linea generale il debitore risponde con il proprio patrimonio. La garanzia generica non attribuisce al creditore un diritto immediato su un bene determinato.

Privilegio, pegno e ipoteca attribuiscono prelazione secondo presupposti differenti. Il pegno riguarda tipicamente mobili o crediti; l'ipoteca immobili o altri beni registrati ammessi. La fideiussione è invece personale: un terzo garantisce il debito altrui.

L'azione surrogatoria reagisce all'inerzia patrimoniale del debitore; la revocatoria mira all'inefficacia verso il creditore di determinati atti pregiudizievoli; il sequestro conservativo vincola cautelamente beni. Questi strumenti non coincidono con la riscossione pubblica e non trasferiscono automaticamente i beni al creditore.

10. Imprenditore, impresa e azienda

L'imprenditore esercita professionalmente un'attività economica organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni o servizi. L'impresa è l'attività; l'azienda è il complesso dei beni organizzati per esercitarla.

La nozione generale va affiancata alle qualificazioni specifiche. Il piccolo imprenditore si caratterizza per la prevalenza del lavoro proprio e familiare secondo la disciplina applicabile. L'imprenditore agricolo svolge le attività agricole e connesse previste dalla legge; quello commerciale è collegato alle categorie di attività e al relativo statuto. Dimensione economica, settore e forma societaria rispondono a criteri diversi.

La cessione dell'azienda non coincide con la cessione delle partecipazioni societarie. Il valore aziendale non è la semplice somma dei beni: organizzazione, clientela, procedure e capacità reddituale concorrono all'avviamento.

Il trasferimento d'azienda coinvolge forma e pubblicità, concorrenza dell'alienante, contratti in corso, crediti e debiti. Gli effetti variano secondo il rapporto: vanno controllati i presupposti, la conoscenza dei terzi, le risultanze contabili e le norme speciali. Al trattamento civilistico si affiancano poi le regole tributarie e doganali.

Le scritture contabili sostengono informazione e controllo. Il capitolo 11 ne approfondisce la logica economica; qui rilevano come documentazione dell'organizzazione e dei rapporti. Chi firma per l'impresa deve inoltre disporre di poteri adeguati: qualifica interna, procura e pubblicità non sono dati intercambiabili.

Nell'impresa commerciale la rappresentanza può essere collegata anche alla funzione esercitata. Istitore, procuratore e commesso non hanno la stessa posizione: per imputare l'atto bisogna riconoscere ruolo, poteri, eventuali limiti e pubblicità.

11. Società e autonomia patrimoniale

La società organizza l'esercizio comune di un'attività economica secondo il tipo scelto. Nelle società di persone sono centrali il rapporto tra soci e, secondo il tipo, la responsabilità personale. Nelle società di capitali il patrimonio sociale è maggiormente separato da quello dei partecipanti.

Le società di persone comprendono società semplice, società in nome collettivo e società in accomandita semplice. Sono società di capitali la società per azioni, la società in accomandita per azioni e la società a responsabilità limitata. La classificazione orienta la risposta, ma non la conclude: nella società in accomandita, per esempio, contano anche la categoria del socio e il relativo regime.

Profilo	Società di persone	Società di capitali
Centralità	Rapporto personale tra soci	Organizzazione e capitale
Autonomia patrimoniale	Imperfetta, con regimi diversi	Perfetta in linea generale
Profilo	Società di persone	Società di capitali
Responsabilità dei soci	Può essere personale e illimitata	Di regola limitata al conferimento
Organizzazione	Tendenzialmente semplice	Organi e regole articolati

Responsabilità limitata non significa assenza di responsabilità. La società risponde col proprio patrimonio; soci e amministratori rispondono personalmente nei casi previsti. Il debito sociale non può essere trasferito automaticamente al socio.

CONFERIMENTI, GOVERNANCE E RAPPRESENTANZA

I conferimenti forniscono alla società le risorse iniziali secondo le regole del tipo. Denaro, beni, crediti e prestazioni non sono ammessi o valutati allo stesso modo in ogni società. Il capitale che ne deriva è una grandezza giuridico-contabile: non coincide con liquidità disponibile, valore dell'azienda o patrimonio netto.

La governance distribuisce funzioni diverse. I soci o l'assemblea assumono le decisioni loro riservate, mentre gli amministratori gestiscono. Chi ha il potere di rappresentanza manifesta all'esterno la volontà sociale. Organi di controllo e revisore svolgono invece i compiti previsti per il tipo societario e per i presupposti applicabili. Per questo socio, amministratore, rappresentante e controllore indicano ruoli diversi.

Capitale sociale, patrimonio e patrimonio netto sono grandezze diverse. Il bilancio informa sulla situazione e sul risultato, ma non coincide con la dichiarazione fiscale. Redazione, approvazione, controllo e pubblicità del bilancio spettano a soggetti e fasi differenti.



Figura 12.4 - Impresa, società e applicazioni alle Agenzie: soggetto, attività, patrimonio e disciplina pubblicistica vanno tenuti distinti.

12. Crisi d'impresa: box di allerta

DA RICORDARE

Una perdita, un ritardo o un indice negativo non equivalgono automaticamente a crisi o insolvenza. La crisi riguarda la prospettiva inadeguatezza dei flussi rispetto alle obbligazioni; l'insolvenza si manifesta nell'incapacità di adempiere regolarmente. Servono andamento, scadenze e dati attendibili.

L'imprenditore che opera in forma societaria o collettiva deve predisporre assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati anche a rilevare tempestivamente la crisi. Contabilità, tesoreria, scadenzario e previsioni finanziarie permettono di intercettare il deterioramento. Il Codice della crisi offre strumenti differenziati: in questo capitolo se ne ricorda soltanto la funzione generale. Definizioni operative, requisiti ed effetti delle procedure richiedono una fonte ufficiale dedicata e aggiornata al bando.

13. Applicazioni ad AE, ADM e AdER

AE. Gli istituti civilistici qualificano vendita o finanziamento, cessione d'azienda o di beni, rapporto societario, titolarità di crediti e rappresentanza. La conseguenza fiscale deriva poi dalla disciplina tributaria.

ADM. Rilevano titolarità delle merci, vendita, trasporto, rappresentanza e garanzie. Le clausole commerciali distribuiscono costi e rischi, ma l'obbligazione doganale segue la normativa doganale.

AdER. Obbligazione, coobbligazione, successione, garanzia patrimoniale, pegno, ipoteca e fideiussione costituiscono il lessico di base. La riscossione pubblica conserva però atti, poteri e limiti propri, sviluppati nel capitolo 7.

Caso guidato: importazione e tensione finanziaria

Beta Srl importa componenti, incarica un rappresentante per le formalità, vende con pagamento differito e ottiene credito bancario garantito. Gli incassi rallentano e la società non rispetta alcune scadenze.

1. **Soggetto.** La parte è Beta Srl, non automaticamente il socio o l'amministratore che firma. Vanno verificati i poteri.
2. **Rapporti.** Acquisto, trasporto, vendita e finanziamento generano obbligazioni distinte.
3. **Crediti.** Le vendite differite producono crediti; l'incasso successivo estingue il credito senza creare una seconda vendita.
4. **Garanzia.** La fideiussione è personale; l'ipoteca è reale e riguarda il bene indicato.
5. **Crisi.** Il ritardo è un segnale, non una diagnosi. La valutazione considera flussi, scadenze, patrimonio e continuità.
6. **Agenzie.** AE verifica gli effetti fiscali, ADM applica la disciplina doganale e AdER riscuote i carichi affidati secondo regole proprie.

Da sapere in 5 righe

1. L'obbligazione lega debitore, creditore e prestazione sulla base di una fonte.
2. Adempimento, inadempimento e mora descrivono fasi diverse.
3. Il contratto va distinto dai suoi effetti fiscali, doganali e pubblicitari.
4. Impresa, azienda e società non sono sinonimi.
5. Crisi e insolvenza non derivano da un solo indice.

Domanda da commissario

Qual è il rapporto tra garanzia patrimoniale generica e garanzie specifiche?

Traccia: responsabilità patrimoniale del debitore; assenza di diritto immediato del creditore ordinario su un singolo bene; privilegio, pegno e ipoteca; fideiussione come garanzia personale; mezzi di conservazione; differenza rispetto alla riscossione pubblica.

Domanda-trappola

Il socio di una società di capitali risponde sempre dei debiti tributari della società?

No. Società e socio sono posizioni distinte. La responsabilità personale deve derivare dalla disciplina applicabile e dai fatti accertati; la partecipazione non trasferisce automaticamente ogni debito sociale.

Errore tipico

Partire dall'effetto fiscale senza qualificare il rapporto. Prima di decidere se una somma sia ricavo, finanziamento, restituzione o risarcimento bisogna ricostruire soggetti, titolo, documenti ed esecuzione concreta.

Mini-esercizio

Classifica le situazioni:

1. Un terzo garantisce personalmente il debito dell'impresa.
2. Due crediti reciproci si estinguono nei limiti corrispondenti.
3. Il creditore reagisce a un atto che pregiudica il patrimonio del debitore.
4. I soci vendono tutte le quote di una Srl che conserva la propria azienda.

SOLUZIONE RAGIONATA

1. Fideiussione o altra garanzia personale secondo il titolo.
2. Compensazione civilistica, distinta da quella tributaria.
3. Possibile azione revocatoria, se ne ricorrono i presupposti.
4. Cessione di partecipazioni, non cessione dell'azienda.

Quiz di verifica

1. Nella cessione del credito: A. cambia il debitore; B. cambia il creditore; C. il debito si estingue sempre; D. nasce una società. Risposta: B.
2. La fideiussione è: A. garanzia personale; B. trascrizione; C. società; D. azienda. Risposta: A.

3. L'azienda è: A. l'imprenditore; B. ogni società; C. il complesso organizzato per l'impresa; D. il patrimonio netto. Risposta: C.
4. La risoluzione riguarda tipicamente: A. un problema nell'attuazione di un contratto valido; B. la capacità giuridica; C. l'ipoteca; D. la costituzione societaria. Risposta: A.
5. Una perdita: A. prova l'insolvenza; B. non rileva mai; C. va letta con flussi, scadenze e patrimonio; D. estingue i debiti. Risposta: C.

Glossario operativo

Termine	Significato essenziale
Adempimento	Esecuzione esatta della prestazione.
Azienda	Complesso organizzato per l'esercizio dell'impresa.
Termine	Significato essenziale
Cessione del credito	Trasferimento della posizione creditoria.
Fideiussione	Garanzia personale per un debito altrui.
Termine	Significato essenziale
Impresa	Attività economica organizzata esercitata professionalmente.
Inadempimento	Mancata o inesatta esecuzione della prestazione.
Termine	Significato essenziale
Ipoteca	Garanzia reale soggetta alla pubblicità prevista.
Mora	Ritardo qualificato con specifici effetti.

Diario degli errori

Errore	Regola corretta	Recupero
Confondo impresa e azienda	Attività e complesso organizzato sono distinti	Riscrivere le definizioni
Attribuisco il debito al socio	Società e socio sono distinti	Verificare tipo e titolo
Errore	Regola corretta	Recupero
Equiparo fideiussione e ipoteca	Una è personale, l'altra reale	Tabella delle garanzie
Chiamo nullità ogni vizio	Nullità e annullabilità sono diverse	Classificare il vizio
Errore	Regola corretta	Recupero
Deduco la crisi da una perdita	Servono flussi e prospettiva	Ripetere il caso Beta

Checklist finale

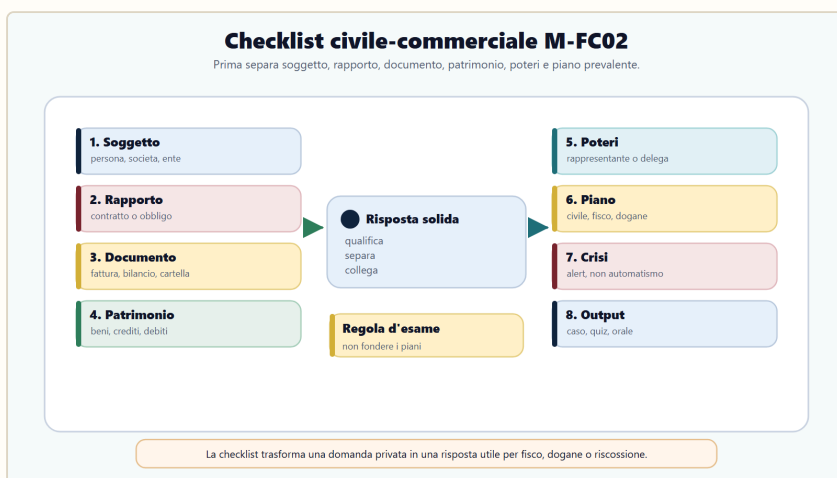


Figura 12.5 - Checklist civile-commerciale per i casi fiscali: soggetto, titolo, poteri, patrimonio, documento e disciplina speciale.

- [] Distinguo soggetto, rapporto, obbligo e responsabilità.
- [] Ricostruisco fonte, soggetti e prestazione.
- [] Distinguo adempimento, inadempimento e mora.
- [] Riconosco cessione del credito e modificazioni del debito.
- [] Distinguo responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.
- [] Distinguo nullità, annullabilità, rescissione, risoluzione e recesso.
- [] Confronto garanzie reali e personali.
- [] Distinguo imprenditore, impresa, azienda e società.
- [] Confronto società di persone e di capitali.
- [] Leggo la crisi attraverso flussi, scadenze e patrimonio.
- [] Collego gli istituti ad AE, ADM e AdER senza confondere le discipline.

Riferimenti consolidati

- 07 Riscossione Nazionale Lavoro Ader
- 08 Dogane Procedure Doganali Adm
- 10 Catasto Cartografia Estimo Pubblicità Immobiliare
- 11 Contabilità Aziendale Economia Impresa Fisco

Casi pratici, quiz e orale nelle Agenzie fiscali

B
BANDO**A**
AREE**N**
NUCLEI**D**
DIARIO**O**
OUTPUT

Casi pratici, quiz e orale nelle Agenzie fiscali

Apertura editoriale

Nei concorsi delle Agenzie fiscali il candidato non viene valutato solo per la quantità di nozioni che ricorda. Viene valutato per la capacità di riconoscere un problema, scegliere il piano giuridico corretto, usare il lessico dell'ente e restare ordinato quando il tempo è poco.

Questa è la differenza tra "sapere tributario" e "prestazione concorsuale tributaria". La prima riguarda lo studio; la seconda riguarda l'uso dello studio davanti a un quesito, a una traccia o a una commissione. Un candidato può conoscere l'IVA, l'accertamento, la riscossione o le procedure doganali, ma perdere punti se confonde il soggetto competente, salta una fase procedimentale, usa parole generiche o risponde come se tutte le Agenzie facessero lo stesso lavoro.

Il modulo M-FC02 richiede una disciplina particolare: ogni risposta deve tenere insieme ente, funzione, materia e profilo. L'Agenzia delle Entrate non chiede lo stesso tipo di ragionamento dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; Agenzia delle Entrate-Riscossione non coincide con l'ente impositore; un caso di front-office non si risolve come un tema teorico; una domanda orale non si affronta come una sequenza di definizioni imparate a memoria.

Il lavoro finale consiste quindi in quattro trasformazioni:

- dal programma al quesito;
- dal quesito al ragionamento;
- dal ragionamento alla risposta;
- dalla risposta all'errore corretto.

Il Diario errori fiscale, la griglia orale e il piano 30/60/90 raccolgono lo studio in una routine misurabile.

Obiettivo del capitolo

Al termine del capitolo il candidato deve saper fare sette operazioni.

1. Leggere il bando e distinguere prova a quiz, prova scritta, prova teorico-pratica, orale, idoneità linguistiche o informatiche, titoli, soglie e criteri di valutazione.
2. Trasformare le materie M-FC02 in domande probabili, senza inventare contenuti non previsti dal bando.
3. Allenare quiz tributari, doganali e amministrativi con una procedura stabile: lettura, esclusione, scelta, controllo, diario.
4. Risolvere un caso sintetico distinguendo fatto, soggetto competente, istituto, sequenza procedimentale e risposta conclusiva.

5. Rispondere oralmente in modo ordinato, con definizione, funzione, passaggi essenziali, esempio e cautela finale.
6. Gestire domande di front-office e comunicazione istituzionale senza promettere ciò che l'amministrazione non può promettere.
7. Costruire un piano 30/60/90 coerente con il calendario reale della procedura.

La sequenza segue il Metodo BANDO. Si delimita la richiesta, si traduce il programma in prestazioni e si corregge il metodo sulla base degli errori effettivi.

Come usare questo capitolo

Questo capitolo è un banco di prova, non una lezione finale da sottolineare.

Alla prima lettura si riconosce la struttura: quiz, casi, orale, diario e piano. Nella lettura operativa il candidato compila le tabelle con il proprio bando, il profilo e le materie. Dopo una simulazione torna invece alle sole pagine utili per correggere gli errori.

Una pagina è stata usata bene quando produce una domanda, una risposta, una scheda o una decisione di studio.

Mappa BANDO del capitolo

Passaggio	Domanda guida	Applicazione al capitolo
B - Bando	Che prova devo sostenere davvero?	Quiz, scritto, teorico-pratico, orale, idoneità, titoli, soglie e penalità vanno ricavati dal bando e dagli avvisi ufficiali.
A - Aree	Quali materie pesano nel profilo?	Tributario, dogane, riscossione, contabilità, civile/commerciale, organizzazione, amministrativo e competenze digitali vanno gerarchizzati.
Passaggio	Domanda guida	Applicazione al capitolo
N - Nuclei	Quali concetti tornano in più prove?	Soggetti, competenze, atti, termini, procedimenti, poteri, garanzie, controlli, pagamento, impugnazione, front-office.
D - Domande	In quale forma può comparire il contenuto?	Quiz secco, quesito situazionale, caso breve, domanda orale, confronto tra istituti, errore da riconoscere.

Passaggio	Domanda guida	Applicazione al capitolo
O - Output	Che prodotto devo allenare?	Simulazione, scheda caso, risposta da 90 secondi, diario errori, piano 30/60/90.

La mappa va compilata per il concorso specifico. I bandi rappresentativi del perimetro M-FC02 mostrano profili e materie differenti tra Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e Agenzia delle Entrate-Riscossione. Per questo non esiste una simulazione unica valida per tutti: esiste una struttura comune da adattare.



Figura 13.1 - Mappa BANDO della prestazione finale: dal bando agli output, tra quiz, caso, orale, diario errori e piano.

Dalla materia alla prestazione

Lo studio concorsuale diventa fragile quando resta organizzato solo per capitoli. In prova, però, il candidato non incontra un capitolo: incontra un compito.

Una stessa materia può generare prestazioni diverse.

Materia	Quiz	Caso pratico	Orale
Diritto tributario	Definizione, soggetto, presupposto, differenza tra istituti.	Individuare il potere dell'amministrazione e la posizione del contribuente.	Spiegare funzione del tributo, rapporto d'imposta, garanzie e limiti.
Accertamento e controlli	Termine, atto, controllo, fase procedimentale.	Ricostruire un controllo documentale o un invito alla compliance.	Collegare potere di controllo, partecipazione e motivazione.

Materia	Quiz	Caso pratico	Orale
Dichiarazioni e IVA	Adempimento, versamento, compensazione, dichiarazione.	Distinguere errore dichiarativo, omesso versamento, credito, documentazione.	Spiegare perché dichiarazione e pagamento non sono la stessa cosa.
Riscossione	Cartella, avviso, pagamento, rateazione, sospensione.	Orientare un contribuente rispetto a cartella, scadenza, istanza o sportello.	Distinguere ente creditore, agente della riscossione e contribuente.
Materia	Quiz	Caso pratico	Orale
Dogane	Merce, dichiarazione, classificazione, origine, valore, controllo.	Gestire un flusso import/export o un controllo su operatore economico.	Spiegare il ruolo di ADM tra fiscalità, controlli e tutela degli interessi pubblici.
Accise, giochi e monopoli	Presupposto, prodotto, autorizzazione, controllo.	Riconoscere il piano fiscale e quello regolatorio.	Collegare gettito, vigilanza e legalità economica.
Materia	Quiz	Caso pratico	Orale
Catasto e pubblicità immobiliare	Rendita, classamento, voltura, registri, dati immobiliari.	Leggere il problema immobiliare senza confondere catasto e proprietà.	Spiegare funzione informativa e fiscale del sistema.
Contabilità e impresa	Bilancio, costi, ricavi, crediti, debiti, documentazione.	Interpretare dati d'impresa utili a controllo, riscossione o dogane.	Collegare bilancio civilistico e rilevanza fiscale senza sovrapporli.

La prestazione cambia anche il linguaggio. Nel quiz serve precisione; nel caso serve sequenza; all'orale serve esposizione. La preparazione finale deve allenare tutte e tre le forme.

Quiz tributari e doganali

Il quiz comprime una domanda in poche righe. Può verificare una distinzione che, se studiata male, porta a errori anche nello scritto e nell'orale.

Nei concorsi pubblici la forma concreta della prova dipende dal bando e dagli avvisi della procedura. La prova può includere quesiti a risposta multipla, prova scritta, prova teorico-pratica, orale, accertamenti linguistici o informatici e ulteriori elementi indicati dal bando. Il candidato deve quindi partire da quattro dati:

- numero dei quesiti;
- materie incluse;
- tempo disponibile;
- punteggio, soglia, penalità e criteri di idoneità.

Senza questi dati non si può costruire una simulazione fedele. Si può studiare, ma non si può ancora simulare.

Nel perimetro M-FC02 i quiz più insidiosi non sono sempre quelli nozionistici. Spesso sono quelli che chiedono di distinguere:

- ente impositore e agente della riscossione;
- controllo formale, accertamento e attività di assistenza;
- dichiarazione, liquidazione e versamento;
- tributi diretti, IVA, imposte indirette e tributi locali non pertinenti al profilo;
- dichiarazione doganale, controllo doganale e adempimento dell'operatore;
- catasto, pubblicità immobiliare e titolarità civilistica;
- bilancio civilistico, risultato economico e reddito imponibile.

Il candidato deve allenarsi a riconoscere il "piano" della domanda prima di scegliere l'opzione.

Con banca dati e senza banca dati

La presenza di una banca dati ufficiale cambia la strategia, ma non elimina il ragionamento. Una banca dati ufficiale è materiale di procedura: va verificata nella fonte, nella data, nella versione e negli eventuali avvisi di aggiornamento.

Se la banca dati è pubblicata, il percorso consigliato è:

1. verificare che sia quella ufficiale della procedura;
2. registrare versione, data, materie e numero di quesiti;
3. fare una prima copertura completa senza cercare subito la perfezione;
4. taggare ogni domanda come sicura, incerta, sbagliata, lenta, indovinata o da spiegare;
5. ripassare in modo distribuito le domande sbagliate, lente e indovinate;
6. trasformare i quesiti centrali in micro-spiegazioni orali;
7. simulare con timer, punteggio e penalità del bando.

Se la banca dati non è pubblicata, il percorso cambia:

1. si ricostruiscono i nuclei dal bando;
2. si usano quiz di allenamento solo come strumento, non come previsione;
3. si privilegiano definizioni, distinzioni, sequenze e casi brevi;
4. si registra l'errore per causa, non solo per materia;
5. si alternano quiz e spiegazioni orali per evitare memoria meccanica.

Il numero dei quiz svolti dice poco. Contano gli errori che continuano a tornare e ciò che rivelano sul metodo.

Procedura in quattro mosse per il quiz

Ogni quiz va trattato con una procedura fissa.

- 1. Lettura. Prima si individua la richiesta. La domanda chiede definizione, competenza, termine, eccezione, sequenza, esclusione, confronto o caso?
- 2. Esclusione. Si eliminano le opzioni incompatibili con soggetto, materia o fase. Nei quiz fiscali molte risposte sbagliate sono plausibili solo se si confondono piani diversi.
- 3. Scelta. Si sceglie l'opzione coerente con la domanda, non quella che "suona più completa". In un quiz, una risposta troppo ampia può essere sbagliata perché non risponde al perimetro.
- 4. Controllo. Prima di confermare si rilegge la parola-spia: non, salvo, esclusivamente, sempre, può, deve, competente, termine, principale, falsa.

Con l'allenamento la procedura diventa automatica e impedisce che la pressione del tempo trasformi una conoscenza corretta in una risposta sbagliata.

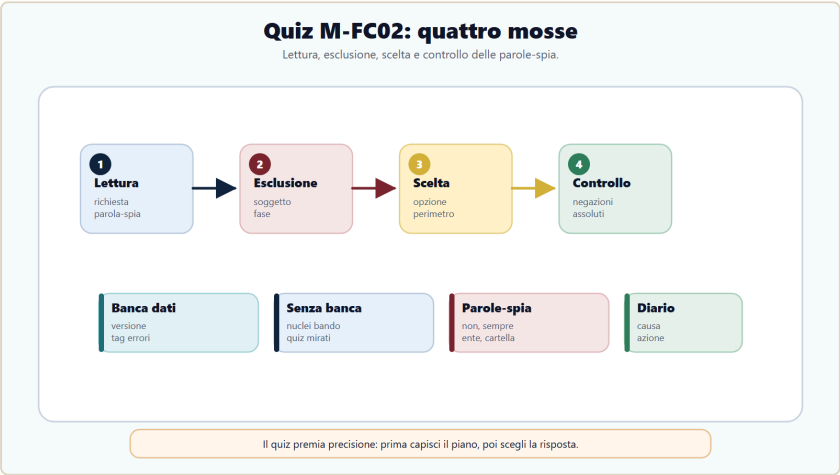


Figura 13.2 - Quiz M-FC02 in quattro mosse: lettura, esclusione, scelta e controllo delle parole-spia prima della risposta.

Parole-spia nei quiz M-FC02

Parola-spia	Rischio	Controllo da fare
Sempre	Risposta assoluta: spesso falsa se l'istituto ammette eccezioni.	Chiedersi se esistono casi, limiti o condizioni.
Esclusivamente	Riduzione eccessiva della competenza o della funzione.	Verificare se altri soggetti partecipano al procedimento.
Parola-spia	Rischio	Controllo da fare
Non	Inversione della domanda.	Rileggere prima di scegliere.
Ente competente	Confusione tra AE, ADM, AdER o altri enti.	Identificare materia e funzione.

Parola-spia	Rischio	Controllo da fare
Versamento	Confusione tra dichiarazione, liquidazione, pagamento e riscossione.	Separare adempimento, debito e fase di recupero.
Controllo	Confusione tra controllo, accertamento, assistenza e vigilanza.	Chiedersi quale potere e quale fase sono coinvolti.
Parola-spia	Rischio	Controllo da fare
Operatore	Nei casi doganali può indicare importatore, esportatore, dichiarante, intermediario o soggetto autorizzato.	Ricostruire il ruolo prima della risposta.
Cartella	Rischio di attribuire ad AdER il potere impositivo.	Distinguere credito, titolo, notifica, pagamento e strumenti di tutela.

CLASSIFICARE SICUREZZA ED ERRORE

Dopo la scelta, assegna al quesito una sigla:

- S: risposta sicura e spiegabile;
- I: incerta tra due opzioni;
- L: lenta, richiede ricostruzione;
- E: errore accertato;
- F: risposta fortunata, corretta senza ragionamento.

Le risposte F tornano nel ripasso come gli errori. Il solo punteggio, infatti, non mostra le lacune nascoste da una scelta casuale.

Batteria di quiz trasversali

1. Il contraddittorio preventivo serve principalmente a: A. sostituire ogni controllo; B. consentire osservazioni prima dell'atto nei casi previsti; C. trasferire la competenza al giudice; D. sospendere sempre la riscossione. Risposta: B. Partecipazione e decisione finale restano fasi distinte.
2. Nell'accertamento esecutivo: A. è sempre necessaria una successiva cartella; B. l'atto può costituire titolo per la riscossione; C. AdER determina l'imposta; D. il pagamento è facoltativo. Risposta: B. L'affidamento segue il percorso stabilito senza cartella per lo stesso carico.
3. La rateizzazione AdER: A. annulla il credito; B. modifica il titolo; C. distribuisce il pagamento; D. decide il merito tributario. Risposta: C. Soglie e durata vanno verificate nel regime vigente.
4. In dogana, l'origine indica: A. sempre il luogo di spedizione; B. il legame giuridico produttivo con un Paese; C. il valore; D. il regime. Risposta: B. Provenienza e origine possono divergere.

5. Il valore di transazione: A. è il metodo primario, con le rettifiche previste; B. è sempre il prezzo non verificabile; C. coincide con la tariffa; D. dipende dall'origine preferenziale. Risposta: A.
6. Il deposito fiscale delle accise: A. rende i prodotti esenti; B. consente operazioni in sospensione; C. elimina la garanzia; D. è un deposito doganale ordinario. Risposta: B. Sospensione ed esenzione non coincidono.
7. Nel gioco pubblico, il concessionario: A. opera entro il titolo; B. sostituisce ADM; C. crea liberamente giochi; D. può derogare al divieto per minori. Risposta: A.
8. Il DOCFA riguarda principalmente: A. formalità ipotecarie; B. dichiarazioni urbane; C. dazi; D. accise. Risposta: B.
9. L'iscrizione nei registri immobiliari riguarda tipicamente: A. l'ipoteca; B. il classamento; C. l'OMI; D. la voltura. Risposta: A.
10. L'incasso di un credito già contabilizzato: A. genera sempre un nuovo ricavo; B. trasforma il credito in liquidità; C. aumenta il debito; D. è una variazione fiscale. Risposta: B.
11. Il reddito imponibile d'impresa: A. coincide sempre con l'utile; B. deriva dal risultato corretto fiscalmente; C. coincide con la cassa; D. è la somma dei crediti. Risposta: B.
12. Una domanda di informazioni ad AdER: A. sospende automaticamente la procedura; B. annulla la cartella; C. non produce da sola gli effetti di un provvedimento di sospensione; D. sostituisce il ricorso. Risposta: C.

Casi pratici nelle Agenzie fiscali

Il caso pratico verifica una competenza diversa dal quiz. Non chiede solo "che cosa sai?", ma "che cosa fai con ciò che sai?". Un caso può essere lungo o molto breve; può chiedere una soluzione, una sequenza, un parere sintetico, una risposta al cittadino, una classificazione di problemi o un confronto tra strumenti.

Nel perimetro M-FC02 conviene usare una griglia unica.

Passaggio	Domanda	Perché' conta
Fatto	Che cosa è accaduto?	Evita di rispondere a una domanda diversa.
Soggetti	Chi sono contribuente, operatore, ente, ufficio o agente?	Impedisce confusione tra amministrazioni.
Passaggio	Domanda	Perché' conta
Materia	Siamo in tributario, dogane, riscossione, catasto, contabile, civile/commerciale?	Delimita il campo.
Istituto	Quale atto, potere, adempimento o procedura è rilevante?	Distingue nozione e applicazione.

Passaggio	Domanda	Perché' conta
Sequenza	Quali passaggi vengono prima e dopo?	Mostra ordine giuridico e amministrativo.
Garanzie	Quali limiti, partecipazione, informazione o tutela vanno ricordati?	Evita risposte autoritative o incomplete.
Passaggio	Domanda	Perché' conta
Output	Che risposta deve produrre il candidato?	Conclude in modo utile e valutabile.

La griglia è particolarmente utile nei casi ibridi. Una società può comparire in un problema di IVA, bilancio, riscossione o dogane: la materia si riconosce dal problema, non dal solo soggetto coinvolto.

Caso AE: dichiarazione, controllo e compliance

Scenario. Un contribuente riceve una comunicazione relativa a dati dichiarativi non coerenti con informazioni già disponibili all'amministrazione. Chiede all'ufficio se deve pagare subito e se la comunicazione equivale a un accertamento definitivo.

Lettura corretta. Il caso va affrontato distinguendo assistenza, controllo, compliance, eventuale liquidazione e accertamento. Non bisogna trasformare ogni contatto dell'amministrazione con il contribuente in un atto definitivo. L'Agenzia delle Entrate opera su dichiarazioni, versamenti, controlli, accertamento e servizi al contribuente; il candidato deve riconoscere la fase e non usare un linguaggio generico.

Risposta modello. In una risposta concorsuale occorre prima qualificare la comunicazione, poi spiegare che il contribuente deve verificare i dati indicati, confrontarli con la propria dichiarazione e con la documentazione disponibile, e valutare gli strumenti indicati nella comunicazione e negli avvisi ufficiali. Se emergono errori o elementi da chiarire, la risposta corretta non è "pagare sempre", ma verificare il contenuto dell'atto, i termini, le modalità di interlocuzione e le eventuali conseguenze. La conclusione deve restare prudente:

il candidato non promette esiti, ma descrive il percorso amministrativo.

Errore da evitare. Dire che ogni comunicazione dell'Agenzia delle Entrate è automaticamente un accertamento definitivo. Questo errore rivela una confusione tra funzione di assistenza, controllo e potere impositivo.

Caso ADM: merce, dichiarazione e controllo

Scenario. Un operatore importa merci e segnala dubbi sulla classificazione del prodotto, sull'origine e sulla documentazione da presentare. La traccia chiede quali profili deve considerare l'ufficio in un controllo.

Lettura corretta. Il caso riguarda il rapporto tra merce, dichiarazione doganale, elementi dell'obbligazione doganale e funzione di controllo. Va quindi trattato nel suo perimetro doganale, senza ridurlo a un problema IVA o commerciale. L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli presidia un'area in cui fiscalità, controlli, traffici, accise, giochi e monopoli possono intrecciarsi, secondo il profilo previsto dal bando.

Risposta modello. Il candidato deve partire dall'identificazione della merce e dalla documentazione disponibile. Deve poi richiamare i profili essenziali: classificazione, origine, valore, regime o destinazione doganale, eventuali autorizzazioni o controlli specifici. La risposta deve mostrare che l'ufficio non valuta solo un dato isolato, ma la coerenza del flusso dichiarato con la disciplina applicabile. Se il bando include materie doganali, questo tipo di caso va allenato con schede brevi, non solo con definizioni.

Errore da evitare. Rispondere come se il caso riguardasse solo il prezzo della merce o solo l'IVA. Nelle procedure doganali il candidato deve tenere insieme dato economico, dichiarazione, controllo e ruolo dell'operatore.

Caso AdER: cartella, pagamento e orientamento dell'utente

Scenario. Un cittadino si presenta allo sportello per una cartella. Dice di non capire se il debito sia dovuto, chiede una rateazione e domanda all'operatore di "annullare tutto".

Lettura corretta. Il caso richiede la distinzione tra ente creditore, titolo, agente della riscossione, pagamento, rateazione, sospensione e tutela. Agenzia delle Entrate-Riscossione non coincide con l'ente impositore e non va descritta come se decidesse sempre il merito del tributo. Nel modulo M-FC02 questa distinzione è centrale.

Risposta modello. Una risposta corretta deve orientare l'utente senza sostituirsi alla decisione dell'amministrazione competente. L'operatore deve verificare la posizione, spiegare quali informazioni risultano dall'atto, indicare i canali e gli strumenti previsti per pagamento, rateazione o istanze, e chiarire quando occorre rivolgersi all'ente creditore o seguire le forme di tutela previste. La comunicazione deve essere chiara, ma non deve promettere annullamenti o soluzioni non verificate.

Errore da evitare. Dire al cittadino che AdER può' cancellare liberamente il debito se il contribuente lo contesta. Il punto concorsuale è distinguere gestione della riscossione, merito del credito e strumenti di tutela.

Palestra di casi aggiuntivi

I casi seguenti applicano la stessa griglia a scenari più specifici. Importi e circostanze hanno funzione esclusivamente didattica.

CASO AE: ANOMALIA TRA FATTURE, RICAVI E BANCA

Beta Srl dichiara ricavi per 800.000 euro. Le fatture elettroniche emesse nell'anno ammontano a 910.000 euro e gli accrediti bancari a 760.000. L'ufficio ritiene che la differenza provi ricavi omessi.

Svolgimento guidato

Fatti. I tre aggregati non hanno necessariamente lo stesso perimetro. Fatture e bilancio seguono regole temporali; la banca registra incassi, anticipi, finanziamenti e regolamenti di crediti pregressi.

Competenza. L'Agenzia delle Entrate può analizzare e controllare la posizione con i poteri previsti. Occorre individuare ufficio, periodo e procedimento.

Regola. Il reddito d'impresa parte dal risultato contabile corretto dalle regole fiscali; ricavo e incasso non coincidono. Note di credito, fatture anticipate, operazioni fuori campo, cessioni di cespiti e competenza possono spiegare scostamenti.

Istruttoria. Riconciliare registro fatture, mastri clienti, conto economico, note di credito, contratti e movimenti bancari. Chiedere spiegazioni puntuali, non generiche.

Output. Se le differenze sono documentate, l'anomalia viene archiviata o ridimensionata. Se restano operazioni non contabilizzate, l'ufficio procede secondo la disciplina applicabile, motivando la ricostruzione e valutando le osservazioni.

Errore da evitare

Sottrarre gli accrediti bancari dalle fatture e chiamare il risultato «evasione». Lo scostamento è un segnale, non una prova autosufficiente.

CASO ADM: ORIGINE PREFERENZIALE NON DIMOSTRATA

Un importatore dichiara componenti spediti dalla Corea come originari del Paese e chiede il trattamento preferenziale. La fattura riporta una formula generica, ma non contiene una prova conforme; parte della produzione risulta svolta in un Paese terzo.

Svolgimento guidato

Fatti. Provenienza e origine sono distinte. Servono codice tariffario, regola specifica, lavorazioni e prova prevista dall'accordo.

Competenza. ADM verifica dichiarazione, documenti, origine, valore e classificazione.

Regola. Il beneficio richiede origine preferenziale sostanziale e prova valida. La sede del venditore o il luogo di spedizione non bastano.

Istruttoria. Acquisire dichiarazione, documentazione del produttore, distinta materiali, processo di lavorazione e prova di origine. Valutare il diritto dell'operatore a essere ascoltato prima della decisione sfavorevole.

Output. Se i requisiti non sono dimostrati, il trattamento preferenziale non viene applicato e si determinano i diritti secondo le regole ordinarie, ferme le ulteriori conseguenze previste.

Rilancio orale

«Che differenza c'è tra informazione tariffaria vincolante e prova di origine?» La prima riguarda la classificazione; la seconda dimostra l'origine secondo il regime invocato.

CASO ADER: CARTELLA CONTESTATA E RICHIESTA DI RATE

Un contribuente riceve una cartella per tributo comunale. Afferma di aver già pagato una parte prima della formazione del ruolo e, per il residuo, chiede una dilazione.

Svolgimento guidato

Fatti. Separare importo già pagato e debito residuo; verificare cartella, data di notifica, ricevuta e carichi inclusi.

Competenza. Il Comune decide sul merito e sullo sgravio. AdER gestisce la riscossione, riceve la sospensione legale nei casi previsti e tratta la rateizzazione di propria competenza.

Regola. Il pagamento anteriore alla formazione del ruolo può rientrare nella sospensione legale se sono soddisfatti requisiti e termine. La rateizzazione non annulla il debito.

Istruttoria. Presentare documentazione per la sospensione della parte contestata; verificare importo, difficoltà, piano e regime temporale per il residuo.

Output. Le due richieste seguono percorsi distinti. AdER trasmette la verifica all'ente creditore e istruisce la dilazione secondo la disciplina vigente.

Errore da evitare

Promettere che AdER cancellerà il tributo oppure subordinare la sospensione alla richiesta di rateizzazione dell'intero importo.

CASO TERRITORIO: PLANIMETRIA E PROPRIETÀ

Una cittadina chiede all'ufficio di certificare che è proprietaria di un appartamento perché la visura catastale è intestata a lei. La planimetria, però, non corrisponde allo stato dei luoghi.

Soluzione. L'operatore distingue titolarità civilistica, dato catastale e conformità della rappresentazione. La visura non costituisce ordinariamente titolo di proprietà. Per il diritto occorrono titolo e formalità immobiliari; per la difformità catastale serve verificare la causa e la procedura tecnica, senza confonderla con la regolarità urbanistica.

CASO SITUAZIONALE: UTENTE AGGRESSIVO ALLO SPORTELLLO

Un utente alza la voce e pretende l'accesso immediato ai dati fiscali del fratello, sostenendo di avere una delega «a casa». La sala è affollata.

Condotta	Valutazione	Motivo
Mostrare i dati per calmare l'utente	Inadeguata	Viola identificazione e riservatezza.
Interrompere senza spiegazioni e chiamare subito la sicurezza	Eccessiva, salvo rischio concreto	Non tenta una gestione proporzionata.
Condotta	Valutazione	Motivo
Spiegare requisiti, spostare il confronto in modo riservato e indicare come presentare la delega	Adeguate	Unisce legalità, servizio e protezione dei dati.
Chiedere a un collega di usare le proprie credenziali	Gravemente inadeguata	Viola sicurezza e responsabilità degli accessi.

La condotta adeguata tutela dati e persone, riduce il conflitto e indica una via operativa lecita.

Casi ibridi: dove molti candidati perdono ordine

I casi più realistici non rispettano sempre i confini dei capitoli. Possono unire contabilità, IVA, riscossione e diritto commerciale; oppure dogane, accise, controlli e autorizzazioni; oppure catasto, imposte indirette e front-office.

In questi casi il candidato deve evitare due errori opposti:

- rispondere a tutto, perdendo il centro;
- scegliere una sola materia e ignorare i collegamenti necessari.

Per ritrovare ordine, la risposta dichiara subito il perimetro:

NOTA

Il caso va distinto su tre piani: il piano soggettivo, per individuare l'amministrazione e il contribuente; il piano procedimentale, per collocare l'atto o l'adempimento; il piano sostanziale, per capire quale obbligo o potere è coinvolto.

L'apertura chiarisce il metodo, ma acquista valore solo quando viene applicata ai fatti del caso.

Griglia di risposta per casi pratici

Sezione	Contenuto massimo	Esempio di frase utile
Inquadramento	Una o due frasi sul problema.	"Il caso riguarda una fase di controllo su dati dichiarativi, non ancora una ricostruzione completa del contenzioso."
Soggetti	Chi fa che cosa.	"Va distinto l'ente titolare del credito dal soggetto che cura la riscossione."
Sezione	Contenuto massimo	Esempio di frase utile
Norma/perimetro	Fonte o materia, senza eccesso di citazioni.	"Nel perimetro del bando, il tema rientra negli adempimenti fiscali e nei controlli."
Sequenza	Passaggi logici.	"Prima si verifica l'atto, poi la documentazione, poi i termini e gli strumenti disponibili."
Sezione	Contenuto massimo	Esempio di frase utile
Garanzie	Limiti, comunicazione, tutela.	"L'utente va orientato in modo chiaro, senza anticipare esiti non verificati."
Conclusione	Risposta pratica.	"La soluzione non è automatica: dipende dalla qualificazione dell'atto e dal canale previsto."

La griglia rende la risposta leggibile senza irrigidirla in un modulo burocratico.

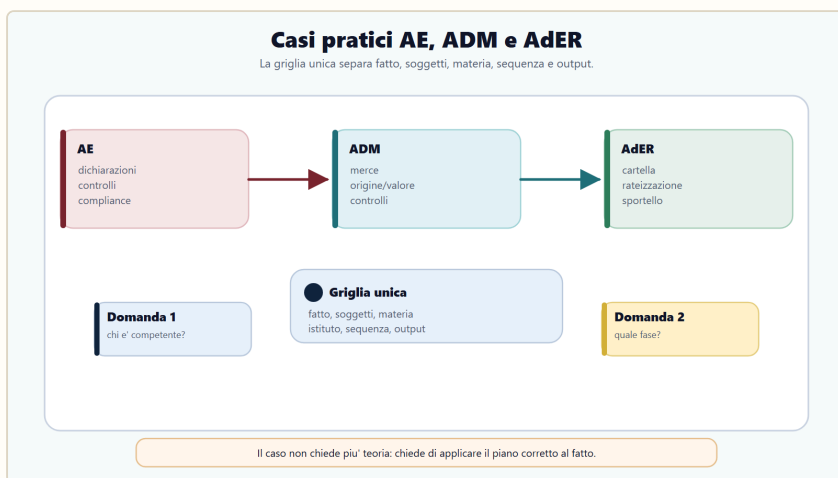


Figura 13.3 - Casi pratici AE, ADM e AdER: una griglia unica per separare fatto, soggetti, materia, sequenza e output.

L'orale: non una recita, ma una prova di governo della materia

All'orale la commissione valuta la conoscenza del tema, l'ordine dell'esposizione e la capacità di fermarsi. Parlare a lungo senza costruire una risposta resta l'errore più frequente.

Una risposta orale efficace dura spesso meno di quanto il candidato immagina. La struttura consigliata è la risposta da 90 secondi:

1. definizione essenziale;
2. funzione dell'istituto;
3. soggetti e competenza;
4. sequenza o elementi principali;
5. esempio applicato al profilo;
6. cautela finale o distinzione.

Esempio su riscossione:

NOTA

La riscossione riguarda la fase in cui il credito pubblico viene portato a pagamento secondo gli strumenti previsti. Nei concorsi fiscali va distinta dall'accertamento e dalla fase dichiarativa. Occorre individuare l'ente titolare del credito, l'atto o il titolo, il ruolo dell'agente della riscossione e le possibilità di pagamento, rateazione, sospensione o tutela. In un caso di sportello, la risposta corretta non è promettere l'annullamento, ma orientare l'utente sui canali previsti e sui soggetti competenti.

La risposta governa il tema senza pretendere di esaurirlo. La commissione potrà poi approfondire un punto specifico.

Risposta orale: schema universale M-FC02

Passaggio	Domanda interna	Formula di avvio
Definizione	Che cos'è?	"L'istituto può' essere definito come..."
Funzione	A cosa serve?	"La funzione è..."
Soggetti	Chi interviene?	"Occorre distinguere..."
Procedura	Quali passaggi essenziali?	"Sul piano procedimentale..."
Passaggio	Domanda interna	Formula di avvio
Esempio	Come appare in un concorso fiscale?	"Nel contesto delle Agenzie fiscali..."
Limite	Che cosa non devo confondere?	"Non va però' confuso con..."

Lo schema serve a dare ordine quando la domanda è ampia o improvvisa; impararne a memoria le formule lo renderebbe rigido.



Figura 13.4 - Risposta orale da 90 secondi: definizione, funzione, soggetti, sequenza, esempio e limite per non divagare.

Durata della risposta e protocollo anti-invenzione
STRUTTURA DELLA RISPOSTA ORALE

Usa sei passaggi, adattandoli alla domanda:

- 1. inquadramento in una frase;
- 2. definizione dell'istituto;
- 3. funzione;
- 4. soggetti e sequenza;

5. distinzione o esempio;
6. chiusura che torna alla domanda.

Per «Che cos'è la sospensione legale della riscossione?» una risposta efficace definisce l'istituto, indica casi e termine in modo prudente, distingue AdER ed ente creditore, descrive trasmissione e verifica, chiude separando sospensione e sgravio.

RISPOSTE DA DUE E QUATTRO MINUTI

La versione da due minuti contiene definizione, tre nuclei e un esempio. Quella da quattro aggiunge fonte, procedimento, distinzione e criticità. Allenare entrambe evita risposte troppo brevi o incontrollate.

Criterio	0	1	2
Pertinenza	Fuori tema	Parziale	Diretta
Correttezza	Errori gravi	Imprecisioni	Solida
Struttura	Disordinata	Comprensibile	Nitida
Linguaggio	Improprio	Generico	Tecnico e chiaro
Criterio	0	1	2
Esempio	Assente/errato	Debole	Funzionale
Chiusura	Manca	Ripetitiva	Torna alla domanda

Punteggio massimo: 12. Sotto 8, la risposta va rifatta dopo il recupero mirato.

PALESTRA DI DOMANDE DA COMMISSARIO E RILANCI

- AE: «Differenza tra controllo formale e accertamento sostanziale». Rilancio: «Quale ruolo ha il contraddittorio?»
- AdER: «Ruolo e cartella». Rilancio: «Chi decide lo sgravio?»
- ADM: «Classificazione, origine e valore». Rilancio: «Che cosa controllerebbe per primo?»
- Accise: «Regime sospensivo». Rilancio: «Come si appura il movimento?»
- Territorio: «Catasto e pubblicità immobiliare». Rilancio: «La visura prova la proprietà?»
- Contabilità: «Utile e liquidità». Rilancio: «Come passa dall'utile all'imponibile?»

Il rilancio verifica se il candidato comprende i confini. Non ripetere l'inizio: rispondi al nuovo punto e collega solo quanto serve.

DOMANDE IMPREVISTE: PROTOCOLLO ANTI-INVENZIONE

Quando non ricordi un articolo o una soglia:

1. delimita: «Il dato puntuale va verificato nel testo vigente»;
2. enuncia il nucleo sicuro;
3. sviluppa soggetto, funzione, fase ed effetto;
4. usa un esempio prudente;
5. chiudi senza aggiungere numeri casuali.

Non trasformare la prudenza in evasione. Se non ricordi il numero massimo di rate, puoi spiegare presupposti, domanda, effetti e natura mobile del limite. Se non conosci neppure l'istituto, dichiarare il vuoto e non inventare resta preferibile a una norma falsa.

Palestra di domande da commissario

Le domande da commissario non sempre cercano la nozione più rara. Spesso cercano la capacità di distinguere.

Ecco alcuni esempi da allenare.

Domanda	Nucleo della risposta	Errore da evitare
Perché' l'Agenzia delle Entrate non coincide con Agenzia delle Entrate-Riscossione?	Distinguere funzione impositiva, gestione del credito e riscossione.	Dire che sono lo stesso ente perché' entrambe operano in ambito fiscale.
In che cosa un caso doganale è diverso da un caso IVA ordinario?	Merce, dichiarazione doganale, classificazione, origine, valore, controlli.	Ridurre tutto al pagamento dell'imposta.
Domanda	Nucleo della risposta	Errore da evitare
Perché' la contabilità è utile in un concorso fiscale?	Dati economici, bilancio, documentazione, controlli, reddito fiscale.	Dire che il bilancio coincide con l'imposta.
Come si risponde a un contribuente che chiede una soluzione immediata allo sportello?	Ascolto, verifica dell'atto, canali previsti, limiti di competenza, chiarezza.	Promettere un esito non verificato.
Domanda	Nucleo della risposta	Errore da evitare
Che rapporto c'è tra bando e prova?	Il bando definisce materie, prove, criteri, soglie e regole operative.	Prepararsi su un modello generico ignorando la procedura.

Queste domande vanno registrate in una scheda orale. Ogni scheda deve avere tre righe: definizione, distinzione, esempio.

Palestra di domande-trappola

La domanda-trappola contiene una scorciatoia pericolosa. Il candidato deve riconoscerla e correggerla con calma.

Domanda-trappola	Perché' è pericolosa	Risposta sicura
Se c'è un debito fiscale, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione decide se il tributo è dovuto?	Confusione tra ente creditore, merito del tributo e riscossione.	AdER cura la riscossione secondo gli atti e le regole applicabili; il merito del credito e gli strumenti di tutela vanno distinti.
Una comunicazione dell'Agenzia delle Entrate è sempre un accertamento?	Confonde comunicazioni, controlli, compliance e atti impositivi.	Va qualificato l'atto: non ogni comunicazione ha la stessa funzione o gli stessi effetti.

Domanda-trappola	Perché' è pericolosa	Risposta sicura
In dogana conta solo il valore della merce?	Riduce il caso al prezzo.	Contano anche classificazione, origine, dichiarazione, regime, documentazione e controlli.
Se un bilancio mostra utile, allora l'imposta è già' determinata?	Sovrappone risultato civilistico e reddito imponibile.	Il bilancio è un punto di partenza; il reddito fiscale segue regole proprie.
Domanda-trappola	Perché' è pericolosa	Risposta sicura
Il catasto prova sempre la proprietà?	Confonde funzione catastale e titolarità civilistica.	Il catasto ha funzione informativa e fiscale; la proprietà richiede attenzione ai titoli e alla pubblicità immobiliare.

La risposta a una trappola deve essere breve. Prima si corregge la premessa, poi si spiega il criterio. Se il candidato si irrita o si difende, perde ordine; se corregge con metodo, guadagna credibilità.

Front-office e comunicazione corretta

Le Agenzie fiscali non sono solo luoghi di atti e procedure. Sono anche amministrazioni che interagiscono con cittadini, imprese, professionisti e operatori economici. Per questo nei concorsi può' emergere il tema del front-office, della comunicazione chiara e della condotta corretta.

La regola fondamentale è: orientare senza sostituirsi al procedimento.

Una risposta di front-office deve contenere:

- ascolto del problema;
- verifica dell'atto o della richiesta;
- individuazione dell'ente e dell'ufficio competente;
- spiegazione dei canali ufficiali;
- indicazione dei documenti o delle informazioni necessarie;
- rispetto della riservatezza e dei limiti di accesso ai dati;
- linguaggio comprensibile;
- nessuna promessa di esito non verificato.

Il candidato deve evitare frasi come "non si preoccupi, risolviamo tutto" oppure "deve pagare e basta". Sono entrambe scorrette in un contesto concorsuale: la prima promette troppo, la seconda semplifica troppo.

Una frase più' professionale è:

NOTA

Dobbiamo prima verificare l'atto, il soggetto competente e i termini indicati. Posso orientarla sui canali previsti e sulla documentazione necessaria, ma l'esito dipende dalla verifica della posizione e dagli strumenti applicabili.

Questa impostazione mostra equilibrio amministrativo: legalità, chiarezza e rispetto del cittadino.

Diario errori fiscale

Il Diario errori fiscale è lo strumento che trasforma la simulazione in miglioramento. Non basta scrivere "ho sbagliato IVA" o "devo ripassare dogane". Una nota così non produce azione.

Ogni errore deve essere classificato per causa.

Categoria	Segnale	Azione correttiva
Memoria	Ricordavo il tema ma non il dato, la sequenza o la definizione.	Flashcard breve e ripasso distribuito.
Concetto	Ho confuso istituti, soggetti, effetti o competenze.	Schema comparativo e risposta orale da 90 secondi.
Categoria	Segnale	Azione correttiva
Lettura	Ho ignorato una negazione, una parola-spia o il perimetro della domanda.	Drill su parole-spia e riletture obbligatorie.
Procedura	Ho saltato una fase del caso pratico.	Ricompilare la griglia fatto-soggetti-materia-istituto-sequenza-output.
Categoria	Segnale	Azione correttiva
Lessico	Ho usato termini generici o impropri.	Glossario personale con tre definizioni corrette.
Tempo	Ho impiegato troppo o ho risposto senza controllo.	Simulazione con timer e regola di salto.
Categoria	Segnale	Azione correttiva
Strategia	Ho studiato una materia a bassa resa ignorando il profilo.	Rilettura del bando e ribilanciamento del piano.
Front-office	Ho promesso esiti o ho dato una risposta troppo brusca.	Riscrivere la risposta con canali, limiti e verifica dell'atto.

Un errore è risolto solo quando viene verificato una seconda volta. Se sbaglio oggi una domanda sulla differenza tra accertamento e riscossione, non basta leggere la soluzione: devo rispondere di nuovo domani, poi inserirla in una domanda orale e infine riconoscerla in un caso.

Scheda diario errori fiscali

Campo	Da compilare
Data	Quando ho svolto la prova o la simulazione.
Fonte	Banca dati ufficiale, quiz di allenamento, caso, orale, simulazione mista.
Campo	Da compilare
Profilo	AE, ADM, AdER o profilo specifico del bando.
Materia	Tributario, dogane, riscossione, contabilità, civile/commerciale, catasto, organizzazione.
Campo	Da compilare
Errore	Che cosa ho sbagliato in una frase.
Causa	Memoria, concetto, lettura, procedura, lessico, tempo, strategia, front-office.
Campo	Da compilare
Regola corretta	La regola riscritta in massimo tre righe.
Azione	Flashcard, schema, risposta orale, caso, simulazione breve.
Campo	Da compilare
Verifica	Data del secondo tentativo e risultato.

Questa scheda deve restare breve. Se diventa un quaderno parallelo, il candidato smette di usarla. La sua forza è la ripetizione.

Mini-simulazione finale M-FC02

La simulazione finale riproduce la pressione della prova e produce dati utili. La struttura base proposta dura 90 minuti e comprende quattro blocchi.

Blocco	Durata	Attività	Output
Quiz	35 minuti	30 quesiti misti su materie del bando o banca dati ufficiale.	Punteggio, errori, domande lente.
Caso pratico	25 minuti	Un caso AE, ADM o AdER in base al profilo.	Risposta in 25-35 righe o schema completo.

Blocco	Durata	Attività	Output
Orale	20 minuti	Tre risposte da 90 secondi registrate o esposte ad alta voce.	Griglia: definizione, funzione, soggetti, procedura, esempio, limite.
Diario	10 minuti	Classificazione errori e prossima azione.	Tre errori prioritari e un piano di recupero.

Una simulazione utile è fedele alle regole della prova. Se il bando prevede criteri diversi, la struttura va adattata. Quando la prova è soltanto a quiz, caso e orale restano strumenti di consolidamento. Se è previsto l'orale, il candidato si registra o si fa interrogare, perché la lettura mentale non allena l'esposizione.

Griglia di valutazione della simulazione

Area	Indicatore	Soglia di attenzione
Quiz	Percentuale corretta e tempo medio.	Molti errori concentrati nella stessa materia o risposte corrette ma lente.
Lettura	Errori da negazione, eccezione o parola-spia.	Più di due errori di lettura in una simulazione.
Area	Indicatore	Soglia di attenzione
Caso	Presenza di fatto, soggetti, materia, sequenza e conclusione.	Risposta teorica senza applicazione al caso.
Orale	Ordine, lessico, esempi e capacità di fermarsi.	Risposte lunghe senza struttura o definizioni isolate.
Area	Indicatore	Soglia di attenzione
Front-office	Chiarezza e limiti della comunicazione.	Promesse di esito, toni imprecisi, confusione di competenza.
Diario	Errore trasformato in azione.	Diario compilato solo per materia, senza causa e verifica.

La soglia non ha valore legale o concorsuale. Serve al candidato per decidere dove intervenire.

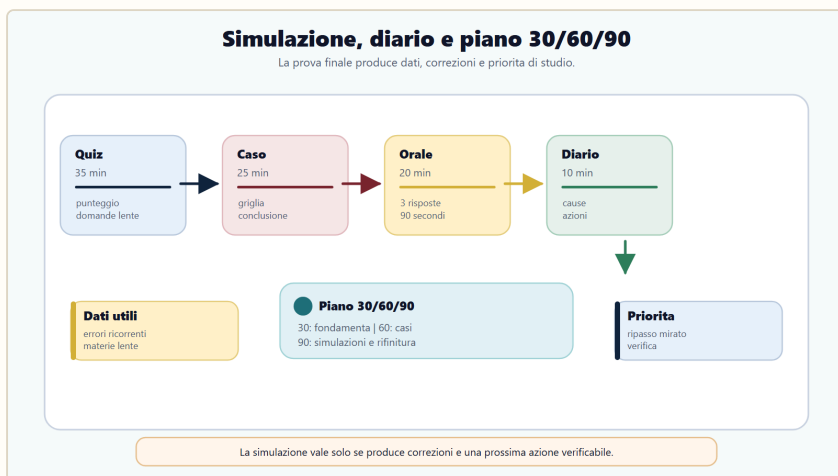


Figura 13.5 - Simulazione, diario e piano 30/60/90: la prova finale produce dati, correzioni e priorità di studio.

Piano 30/60/90 M-FC02

Il piano 30/60/90 è utile quando il concorso non è immediato o quando il candidato deve costruire una preparazione completa. Va sempre corretto con il calendario ufficiale.

Primi 30 giorni: perimetro e fondamenta.

- Leggere bando, profilo, materie, prove, criteri e avvisi.
- Costruire la mappa BANDO personale.
- Ripassare organizzazione delle Agenzie fiscali e distinzione AE/ADM/AdER.
- Consolidare diritto tributario generale, dichiarazioni, accertamento e riscossione.
- Avviare quiz brevi quotidiani.
- Aprire il Diario errori fiscali.

Obiettivo: sapere che cosa studiare, in quale ordine e con quale prova finale.

Entro 60 giorni: applicazione e casi.

- Aumentare il numero di quiz e introdurre timer.
- Preparare schede su dogane, accise, catasto, contabilità, civile e commerciale applicato.
- Svolgere almeno due casi a settimana sul profilo prevalente.
- Registrare risposte orali da 90 secondi.
- Trasformare gli errori ricorrenti in schemi comparativi.

Obiettivo: passare dalla lettura alla prestazione.

Entro 90 giorni: simulazione e rifinitura.

- Svolgere simulazioni complete con regole del bando.
- Ripetere solo gli errori ancora vivi e i nuclei ad alta resa.
- Allenare domande-trappola e confronti tra istituti.
- Curare front-office, comunicazione e risposte situazionali.
- Preparare un fascicolo finale: mappe, errori, risposte orali, casi corretti.

Obiettivo: arrivare alla prova con una routine già provata.

Piano breve 14/7 giorni

Quando il tempo è poco, il candidato riduce il perimetro e sceglie le priorità invece di ripercorrere tutto il manuale.

Negli ultimi 14 giorni:

- leggere bando e avvisi ogni volta che si programma una simulazione;
- fare quiz o domande ogni giorno;
- correggere solo gli errori prioritari;
- preparare una risposta orale per ciascun nucleo ad alta resa;
- svolgere almeno due casi sintetici;
- dormire e recuperare in modo compatibile con la prova.

Negli ultimi 7 giorni:

- niente nuovi materiali voluminosi;
- ripasso del Diario errori;
- simulazioni brevi con timer;
- controllo di documenti, sede, orari, piattaforma e istruzioni;
- ripasso di definizioni, distinzioni e parole-spia.

Il piano breve non crea miracoli. Riduce il disordine.

Da sapere in 5 righe

1. La forma della prova non si deduce dal nome del concorso: si legge nel bando e negli avvisi.
2. Nei concorsi delle Agenzie fiscali la distinzione tra AE, ADM e AdER è parte della risposta, non un dettaglio.
3. Il quiz verifica precisione; il caso verifica applicazione; l'orale verifica ordine, lessico e collegamenti.
4. Ogni errore deve diventare un'azione: flashcard, schema, caso, risposta orale o nuova simulazione.
5. Il piano 30/60/90 funziona solo se viene adattato al profilo e aggiornato dopo ogni simulazione.

Caso guidato

Traccia. Una candidata prepara un concorso M-FC02 per un profilo fiscale. Ha completato i capitoli teorici, ma nelle simulazioni sbaglia molte domande su riscossione, controlli e dogane. All'orale tende a parlare a lungo e a confondere Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate-Riscossione. Deve organizzare gli ultimi 30 giorni.

Passaggio 1: diagnosi. Il problema non è solo contenutistico. Ci sono almeno tre cause:

- confusione concettuale tra accertamento, comunicazioni, riscossione e tutela;
- debolezza nelle distinzioni tra enti;
- esposizione orale non governata.

Passaggio 2: intervento. La candidata deve smettere di ripassare tutto allo stesso modo. Deve costruire tre schede comparative:

Scheda	Domanda centrale	Output
AE/AdER	Chi fa che cosa nel ciclo del credito fiscale?	Tabella ente-funzione-atto-errore tipico.
Controlli/riscossione	Quando sono nella fase di controllo e quando nella fase di pagamento?	Sequenza procedimentale semplificata.
Scheda	Domanda centrale	Output
Dogane/IVA	Quando il problema è doganale e quando è tributario interno?	Caso breve con merce, operatore, documento, controllo.

Passaggio 3: allenamento. Ogni giorno deve fare:

- 25 quiz con timer;
- 10 minuti di correzione nel Diario errori;
- una risposta orale da 90 secondi;
- un micro-caso ogni due giorni.

Passaggio 4: verifica. Dopo una settimana non deve chiedersi "ho studiato di più?", ma:

- sbaglio ancora la stessa distinzione?
- so spiegare AE/ADM/AdER senza confonderle?
- riesco a chiudere una risposta orale in 90 secondi?
- il Diario errori contiene azioni verificate o solo appunti?

Soluzione. Negli ultimi 30 giorni gli errori ricorrenti devono diventare risposte stabili; accumulare nuovi materiali disperderebbe il lavoro.

Come lo chiede la commissione

La commissione può chiedere lo stesso nucleo in tre modi.

Quiz. Quale soggetto cura la riscossione nazionale secondo il perimetro dell'ente indicato?

Caso. Un contribuente contesta una cartella e chiede allo sportello l'annullamento immediato. Come va orientato?

Orale. Spieghi la differenza tra fase impositiva e fase della riscossione, con riferimento alle Agenzie fiscali.

La risposta corretta cambia forma, ma non cambia nucleo. Il candidato deve riconoscere che sta lavorando sempre sulla stessa distinzione.

Domanda da commissario

Domanda. Perché' nel modulo M-FC02 non basta studiare le singole materie, ma occorre allenare quiz, casi e orale?

Risposta modello. Perché' le materie concorsuali diventano prova solo quando vengono trasformate in prestazioni. Il quiz richiede precisione e controllo delle parole-spia; il caso pratico richiede applicazione al fatto, ai soggetti e alla sequenza procedimentale; l'orale richiede ordine espositivo, lessico corretto e capacità di collegare istituti. Nei concorsi delle Agenzie fiscali questa trasformazione è particolarmente importante perché' i profili possono riguardare Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli o Agenzia delle Entrate-Riscossione, con funzioni differenti.

Il bando resta la fonte operativa per sapere quali prove sono previste e come devono essere preparate.

Domanda-trappola

Domanda. Se conosco bene il diritto tributario, posso affrontare allo stesso modo tutte le prove delle Agenzie fiscali?

Risposta. No. Il diritto tributario è centrale, ma non esaurisce il perimetro. Un concorso per Agenzia delle Entrate può' richiedere un taglio diverso da un concorso ADM o AdER; un quiz richiede precisione diversa da un caso; una risposta orale richiede sintesi e collegamenti. Inoltre il bando può' includere materie amministrative, contabili, doganali, civilistiche, informatiche o linguistiche. La preparazione deve quindi partire dal bando e trasformare le materie nel formato della prova.

Errore tipico

L'errore tipico del capitolo è confondere studio completo e preparazione efficace.

Uno studio completo accumula capitoli, schemi, video e quiz. Una preparazione efficace produce risposte misurabili. Il candidato deve chiedersi:

- so rispondere in 90 secondi?
- so risolvere un caso in 25 minuti?
- so riconoscere la competenza dell'ente?
- so correggere un errore senza ripeterlo tre giorni dopo?
- so adattare la simulazione al bando?

Se la risposta è no, va cambiato il modo di usare il materiale già disponibile.

Mini-esercizio

Compila la tabella usando il tuo bando.

Campo	Risposta del candidato
Ente e profilo	
Prove previste	
Campo	Risposta del candidato
Materie principali	
Materie da non sovrastudiare	
Campo	Risposta del candidato
Numero/durata prova a quiz	
Soglia, punteggio e penalità	
Campo	Risposta del candidato
Banca dati ufficiale presente?	
Tre nuclei ad alta resa	
Campo	Risposta del candidato
Tre errori ricorrenti	
Prima simulazione completa	
Campo	Risposta del candidato
Piano di recupero dei prossimi 7 giorni	

Poi trasforma tre errori in azioni.

Errore	Causa	Azione entro 48 ore	Verifica

L'esercizio è completato solo quando è fissata una data di verifica.

Checklist operativa finale

Prima di considerare concluso il modulo M-FC02, il candidato dovrebbe poter spuntare queste voci.

- Ho letto il bando e gli avvisi ufficiali della procedura.
- Ho distinto ente, profilo, materie, prove e criteri.
- Ho una mappa AE/ADM/AdER con funzioni e rischi di confusione.
- Ho svolto quiz con timer e regole coerenti con il bando.
- Ho classificato gli errori per causa, non solo per materia.
- Ho risolto casi almeno su AE, ADM e AdER, adattandoli al mio profilo.
- Ho una griglia orale da 90 secondi.
- So rispondere a domande-trappola senza irrigidirmi.
- So orientare un utente in front-office senza promettere esiti.
- Ho un piano 30/60/90 o, se il tempo è poco, un piano 14/7.

Se mancano più' di tre voci, la priorità è consolidare il metodo prima di studiare nuove pagine.

Riferimenti consolidati

- Ricettario Digitale

Appendici operative

B
BANDO

A
AREE

N
NUCLEI

D
DIARIO

O
OUTPUT

Appendici operative

Apertura editoriale

Le appendici raccolgono gli strumenti di lavoro di M-FC02. Usale dopo aver studiato il paragrafo indicato: compila lo strumento e registra gli errori emersi. Per termini, soglie, modelli, software e scadenze mobili annota sempre la fonte ufficiale e la data del controllo.

Obiettivo del blocco

Al termine saprai richiamare il lessico specialistico e distinguere istituti vicini. Saprai anche ordinare adempimenti e processi, compilare i canvas per i casi e l'orale e programmare il ripasso a partire dagli errori.

Mappa BANDO

Passaggio	Domanda	Strumento
Bando	Che cosa è richiesto e con quale profondità?	Scheda allerta
Aree	In quale ciclo si colloca?	Tavole e flussi
Nuclei	Quali definizioni e distinzioni?	Glossario
Diario	Quale errore devo recuperare?	Piano 1-3-7-14-30
Passaggio	Domanda	Strumento
Output	Che cosa devo produrre?	Canvas e checklist orale

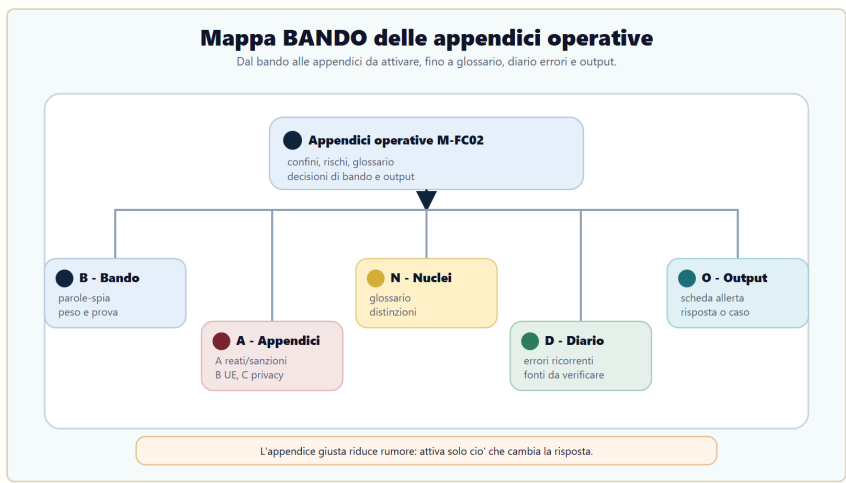


Figura 14.1 - Mappa BANDO delle appendici: allerta del bando, glossario, strumenti e output si collegano in un unico percorso operativo.

Protocollo d'uso

- 1. Leggi il rinvio teorico.
- 2. Compila senza appunti.
- 3. Confronta con l'esempio.
- 4. Registra errore e nuovo tentativo.

Errore tipico: trattare il workbook come un riassunto autosufficiente. Se non sai spiegare il motivo di una casella, torna al capitolo.



Figura 14.2 - Dall'allerta del bando all'output: il glossario e gli strumenti servono a decidere che cosa studiare, dove e con quale prova.

Appendice A - Glossario ragionato

ISTRUZIONI

Per ogni voce spiega che cos'è, a che cosa serve e da quale istituto va distinta. Poi copri la colonna "distinzione" e ricostruiscila a voce.

FISCO, ADEMPIMENTO E CONTROLLO

Voce	Significato operativo	Distinzione	Rinvio preciso
Tributo	Genere delle prestazioni tributarie.	Imposta, tassa e contributo sono specie distinte.	04 Diritto Tributario Teoria Imposta#Tributo, Imposta, Tassa E Contributo
Presupposto	Fatto cui la legge collega il tributo.	Non è la base imponibile.	04 Diritto Tributario Teoria Imposta#Il Presupposto D'Imposta
Voce	Significato operativo	Distinzione	Rinvio preciso
Soggetto passivo	Soggetto cui si riferisce l'obbligazione.	Distinguere da sostituto e responsabile.	04 Diritto Tributario Teoria Imposta#Il Soggetto Passivo
Base imponibile	Grandezza cui si applica l'aliquota.	Non è l'imposta dovuta.	04 Diritto Tributario Teoria Imposta#Base Imponibile, Aliquota E Imposta Dovuta
Voce	Significato operativo	Distinzione	Rinvio preciso
Dichiarazione	Rappresentazione di dati fiscalmente rilevanti.	Non è pagamento.	06 Adempimenti Fiscali Redditi Iva Dichiarazioni#Dichiarazione Originaria, Correttiva, Integrativa E Omessa
Liquidazione	Determinazione periodica del saldo.	Non è accertamento.	06 Adempimenti Fiscali Redditi Iva Dichiarazioni#7

Voce	Significato operativo	Distinzione	Rinvio preciso
Compensazione	Uso di un credito alle condizioni vigenti.	Non è rimborso.	06 Adempimenti Fiscali Redditi Iva Dichiarazioni#Compensazione: Gate In Sei Controlli
Rivalsa IVA	Addebito dell'imposta secondo il sistema IVA.	Non è detrazione.	06 Adempimenti Fiscali Redditi Iva Dichiarazioni#6
Voce	Significato operativo	Distinzione	Rinvio preciso
Detrazione IVA	Meccanismo collegato alla neutralità.	Non è deduzione dal reddito.	06 Adempimenti Fiscali Redditi Iva Dichiarazioni#6
Controllo automatico	Riscontro automatizzato di dati dichiarati e versati.	Non è controllo sostanziale.	05 Accertamento Controlli Compliance Fiscale#Controllo Automatico, Formale E Sostanziale
Voce	Significato operativo	Distinzione	Rinvio preciso
Accertamento	Formazione e motivazione della pretesa.	Non è riscossione.	05 Accertamento Controlli Compliance Fiscale#Accertamento E Riscossione Non Coincidono
Contraddittorio	Confronto procedimentale nei casi e modi vigenti.	Non è cortesia informativa.	05 Accertamento Controlli Compliance Fiscale#Il Contraddittorio Informato Ed Effettivo

Voce	Significato operativo	Distinzione	Rinvio preciso
Compliance	Strumenti per corretto adempimento e gestione del rischio.	Non significa assenza di controlli.	05 Accertamento Controlli Compliance Fiscale#Compliance Fiscale Ordinaria
Ruolo	Titolo/elenco del percorso ordinario di riscossione.	Non è la cartella notificata.	07 Riscossione Nazionale Lavoro Ader#3
Voce	Significato operativo	Distinzione	Rinvio preciso
Rateizzazione	Pagamento dilazionato.	Non cancella il debito.	07 Riscossione Nazionale Lavoro Ader#5
Sospensione	Arresto temporaneo degli effetti.	Non è sgravio.	07 Riscossione Nazionale Lavoro Ader#6

DOGANE, ACCISE E GIOCHI

Voce	Significato operativo	Distinzione	Rinvio preciso
Status unionale	Qualificazione doganale della merce.	Non è origine.	08 Dogane Procedure Doganali Adm#2
Dichiarazione doganale	Atto che vincola la merce a un regime.	Non è la fattura.	08 Dogane Procedure Doganali Adm#5
Voce	Significato operativo	Distinzione	Rinvio preciso
Classificazione	Individuazione della voce tariffaria.	Non è origine o valore.	08 Dogane Procedure Doganali Adm#6
Origine	Legame economico della merce con un Paese.	Non è provenienza fisica.	08 Dogane Procedure Doganali Adm#7
Voce	Significato operativo	Distinzione	Rinvio preciso
Valore in dogana	Valore determinato secondo regole doganali.	Non è sempre il prezzo in fattura.	08 Dogane Procedure Doganali Adm#8
Regime doganale	Destinazione giuridico-procedurale della merce.	Non è mera ubicazione.	08 Dogane Procedure Doganali Adm#9

Voce	Significato operativo	Distinzione	Rinvio preciso
Debito doganale	Obbligazione relativa ai dazi.	Non è ogni costo d'importazione.	08 Dogane Procedure Doganali Adm#10
Accisa	Tributo indiretto su prodotti e consumi disciplinati.	Separare fatto generatore ed esigibilità.	09 Accise Giochi Monopoli#1
Voce	Significato operativo	Distinzione	Rinvio preciso
Deposito fiscale	Luogo autorizzato per operazioni su prodotti soggetti ad accisa.	Non è un deposito comune.	09 Accise Giochi Monopoli#3
EMCS	Sistema di controllo della circolazione in sospensione.	Dati operativi da aggiornare.	09 Accise Giochi Monopoli#4
Voce	Significato operativo	Distinzione	Rinvio preciso
Concessione di gioco	Titolo che abilita l'operatore secondo regole e controlli.	Non è autorizzazione generica.	09 Accise Giochi Monopoli#8

CATASTO E CONTABILITÀ

Voce	Significato operativo	Distinzione	Rinvio preciso
Catasto	Inventario amministrativo degli immobili.	Non prova da solo la proprietà.	10 Catasto Cartografia Estimo Pubblicità Immobiliare#1
Classamento	Attribuzione di categoria e classe.	Non è stima di mercato.	10 Catasto Cartografia Estimo Pubblicità Immobiliare#4
Voce	Significato operativo	Distinzione	Rinvio preciso
DOCFA	Procedura per il catasto fabbricati.	Non è PREGEO.	10 Catasto Cartografia Estimo Pubblicità Immobiliare#5
PREGEO	Procedura di aggiornamento geometrico dei terreni.	Non sostituisce la pubblicità immobiliare.	10 Catasto Cartografia Estimo Pubblicità Immobiliare#6

Voce	Significato operativo	Distinzione	Rinvio preciso
Patrimonio	Attività e passività riferite all'azienda.	Non è reddito di periodo.	11 Contabilità Aziendale Economia Impresa Fisco#2
Partita doppia	Rilevazione dell'operazione sotto due aspetti.	Non è duplicazione del valore.	11 Contabilità Aziendale Economia Impresa Fisco#3
Voce	Significato operativo	Distinzione	Rinvio preciso
Competenza	Imputazione di costi e ricavi al periodo.	Non è cassa.	11 Contabilità Aziendale Economia Impresa Fisco#5
Reddito imponibile	Grandezza determinata dalle regole fiscali.	Non coincide automaticamente con utile civilistico.	11 Contabilità Aziendale Economia Impresa Fisco#14

INTEGRAZIONE FISCALE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Voce	Significato operativo	Distinzione	Rinvio preciso
Imposta	Prelievo collegato a un presupposto economico senza controprestazione individuale.	Non è tassa.	04 Diritto Tributario Teoria Imposta#Tributo, Imposta, Tassa E Contributo
Tassa	Prelievo collegato a un servizio o attività pubblica riferibile al soggetto.	Non è il prezzo privatistico del servizio.	04 Diritto Tributario Teoria Imposta#Tributo, Imposta, Tassa E Contributo
Voce	Significato operativo	Distinzione	Rinvio preciso
Contributo	Prelievo connesso a un vantaggio particolare o a una specifica finalità.	Non coincide con ogni tributo.	04 Diritto Tributario Teoria Imposta#Tributo, Imposta, Tassa E Contributo
Aliquota	Percentuale o misura applicata alla base imponibile.	Non è la base imponibile.	04 Diritto Tributario Teoria Imposta#Base Imponibile, Aliquota E Imposta Dovuta

Voce	Significato operativo	Distinzione	Rinvio preciso
Obbligazione tributaria	Vincolo giuridico relativo alla prestazione tributaria.	Non esaurisce l'intero procedimento amministrativo.	04 Diritto Tributario Teoria Imposta#Obbligazione Tributaria
Potere istruttorio	Potere di acquisire elementi rilevanti nei limiti di legge.	Non anticipa automaticamente l'esito.	05 Accertamento Controlli Compliance Fiscale#I Poteri Istruttori
Voce	Significato operativo	Distinzione	Rinvio preciso
Motivazione	Esposizione dei presupposti e delle ragioni dell'atto.	Non è una formula di stile.	05 Accertamento Controlli Compliance Fiscale#La Prova E La Motivazione
Autotutela	Riesame amministrativo dell'atto secondo presupposti e limiti vigenti.	Non è ricorso giurisdizionale.	05 Accertamento Controlli Compliance Fiscale#Autotutela, Definizione E Tutela Giurisdizionale
Voce	Significato operativo	Distinzione	Rinvio preciso
Definizione	Chiusura del rapporto mediante uno strumento previsto dall'ordinamento.	Non coincide con autotutela.	05 Accertamento Controlli Compliance Fiscale#Autotutela, Definizione E Tutela Giurisdizionale
Tax control framework	Sistema interno di governo e controllo del rischio fiscale.	Non è un singolo controllo dell'ufficio.	05 Accertamento Controlli Compliance Fiscale#Adempimento Collaborativo E Tax Control Framework

Voce	Significato operativo	Distinzione	Rinvio preciso
Cartella di pagamento	Atto notificato nel percorso ordinario di riscossione.	Non è il ruolo.	07 Riscossione Nazionale Lavoro Ader#3
Accertamento esecutivo	Atto che concentra accertamento e titolo per la riscossione nei casi previsti.	Non elimina la distinzione funzionale tra enti e fasi.	07 Riscossione Nazionale Lavoro Ader#4
Voce	Significato operativo	Distinzione	Rinvio preciso
Presa in carico	Comunicazione con cui AdER informa il debitore di avere ricevuto in affidamento il carico.	È successiva all'affidamento del carico: non coincide con esso ne' con una nuova liquidazione del tributo.	07 Riscossione Nazionale Lavoro Ader#4
Sgravio	Eliminazione totale o parziale del carico da parte dell'ente competente.	Non è sospensione temporanea.	07 Riscossione Nazionale Lavoro Ader#6
Voce	Significato operativo	Distinzione	Rinvio preciso
Misura cautelare	Presidio del credito prima o fuori dall'espropriazione nei casi previsti.	Non è esecuzione forzata.	07 Riscossione Nazionale Lavoro Ader#7

INTEGRAZIONE DOGANE, ACCISE, GIOCHI E CATASTO

Voce	Significato operativo	Distinzione	Rinvio preciso
Dichiarante doganale	Soggetto che presenta la dichiarazione in proprio nome o per conto altrui.	Non coincide sempre con l'importatore.	08 Dogane Procedure Doganali Adm#3
Svincolo	Atto che rende la merce disponibile per il regime dichiarato.	Non è il mero arrivo fisico.	08 Dogane Procedure Doganali Adm#4

Voce	Significato operativo	Distinzione	Rinvio preciso
Immissione in libera pratica	Regime che attribuisce alle merci non unionali lo status unionale dopo gli adempimenti dovuti.	Non equivale sempre all'immissione in consumo fiscale.	08 Dogane Procedure Doganali Adm#9
Esportazione	Regime applicabile all'uscita di merci unionali secondo le regole doganali.	Non è una semplice spedizione commerciale.	08 Dogane Procedure Doganali Adm#9
Voce	Significato operativo	Distinzione	Rinvio preciso
Garanzia doganale	Presidio del pagamento potenziale o sorto del debito doganale.	Non è il debito stesso.	08 Dogane Procedure Doganali Adm#10
Fatto generatore dell'accisa	Evento che fa nascere il rapporto impositivo.	Non coincide necessariamente con l'esigibilità.	09 Accise Giochi Monopoli#2
Voce	Significato operativo	Distinzione	Rinvio preciso
Esigibilità dell'accisa	Momento in cui l'accisa deve essere pagata.	Non è il fatto generatore.	09 Accise Giochi Monopoli#2
Regime sospensivo	Assetto nel quale l'accisa non è ancora esigibile alle condizioni previste.	Non è un'esenzione definitiva.	09 Accise Giochi Monopoli#4
Voce	Significato operativo	Distinzione	Rinvio preciso
e-AD	Documento amministrativo elettronico della circolazione in sospensione.	Non è una fattura commerciale.	09 Accise Giochi Monopoli#4
Filiera del gioco	Insieme dei soggetti e passaggi della raccolta e del controllo.	Non coincide con il solo concessionario.	09 Accise Giochi Monopoli#9

Voce	Significato operativo	Distinzione	Rinvio preciso
Rendita catastale	Valore fiscale-amministrativo derivante dal classamento dei fabbricati.	Non è il prezzo di mercato.	10 Catasto Cartografia Estimo Pubblicità Immobiliare#4
Visura catastale	Documento informativo su identificativi, intestazioni e dati censuari.	Non prova da sola la titolarità giuridica.	10 Catasto Cartografia Estimo Pubblicità Immobiliare#3
Voce	Significato operativo	Distinzione	Rinvio preciso
Voltura catastale	Aggiornamento delle intestazioni catastali conseguente a una vicenda rilevante.	Non è trascrizione immobiliare.	10 Catasto Cartografia Estimo Pubblicità Immobiliare#7
Trascrizione	Formalità di pubblicità relativa agli atti soggetti a trascrizione.	Non è iscrizione ipotecaria.	10 Catasto Cartografia Estimo Pubblicità Immobiliare#12
Voce	Significato operativo	Distinzione	Rinvio preciso
Ispezione ipotecaria	Consultazione dei registri di pubblicità immobiliare.	Non è una visura catastale.	10 Catasto Cartografia Estimo Pubblicità Immobiliare#13

INTEGRAZIONE CONTABILITÀ, CIVILE E COMMERCIALE

Voce	Significato operativo	Distinzione	Rinvio preciso
Azienda	Complesso dei beni organizzati per l'esercizio dell'impresa.	Non è l'imprenditore.	11 Contabilità Aziendale Economia Impresa Fisco#1
Ricavo	Componente positivo economico di periodo.	Non coincide necessariamente con l'incasso.	11 Contabilità Aziendale Economia Impresa Fisco#4

Voce	Significato operativo	Distinzione	Rinvio preciso
Costo	Componente negativo economico di periodo.	Non coincide necessariamente con il pagamento.	11 Contabilit� Aziendale Economia Impresa Fisco#4
Stato patrimoniale	Prospetto della situazione patrimoniale e finanziaria alla data di bilancio.	Non rappresenta il risultato di periodo.	11 Contabilit� Aziendale Economia Impresa Fisco#8
Voce	Significato operativo	Distinzione	Rinvio preciso
Conto economico	Prospetto di costi, ricavi e risultato del periodo.	Non descrive da solo i flussi di cassa.	11 Contabilit� Aziendale Economia Impresa Fisco#9
Rendiconto finanziario	Prospetto dei flussi finanziari e della variazione di liquidit�.	Non � il conto economico.	11 Contabilit� Aziendale Economia Impresa Fisco#10
Voce	Significato operativo	Distinzione	Rinvio preciso
Immobilizzazione	Fattore destinato a utilit� pluriennale secondo la sua classificazione.	Non � rimanenza destinata al ciclo corrente.	11 Contabilit� Aziendale Economia Impresa Fisco#11
Fondo rischi e oneri	Posta riferita a passivit� di natura determinata, incerte nell'importo o nella data.	Non � una riserva di patrimonio netto.	11 Contabilit� Aziendale Economia Impresa Fisco#11
Voce	Significato operativo	Distinzione	Rinvio preciso
Capacit� giuridica	Attitudine a essere titolare di situazioni giuridiche.	Non � capacit� di agire.	12 Civile Commerciale Applicati Fisco Dogane Riscossione#1
Rappresentanza	Potere di produrre effetti nella sfera giuridica altrui.	Non � mera assistenza materiale.	12 Civile Commerciale Applicati Fisco Dogane Riscossione#1

Voce	Significato operativo	Distinzione	Rinvio preciso
Adempimento	Esecuzione esatta della prestazione dovuta.	Non è qualunque comportamento del debitore.	12 Civile Commerciale Applicati Fisco Dogane Riscossione#3
Responsabilità patrimoniale	Assoggettamento del patrimonio del debitore alla garanzia delle obbligazioni.	Non coincide con una specifica garanzia reale.	12 Civile Commerciale Applicati Fisco Dogane Riscossione#9
Voce	Significato operativo	Distinzione	Rinvio preciso
Contratto	Accordo diretto a costituire, regolare o estinguere un rapporto patrimoniale.	Non è un atto amministrativo.	12 Civile Commerciale Applicati Fisco Dogane Riscossione#6
Autonomia patrimoniale	Separazione, di intensità variabile, tra patrimonio sociale e personale.	Non è identica in tutte le società.	12 Civile Commerciale Applicati Fisco Dogane Riscossione#11
Voce	Significato operativo	Distinzione	Rinvio preciso
Insolvenza	Incapacità di soddisfare regolarmente le obbligazioni, manifestata da inadempimenti o da altri fatti esteriori.	Non coincide con una singola difficoltà di liquidità.	12 Civile Commerciale Applicati Fisco Dogane Riscossione#12

Esempio compilato: origine = legame economico con un Paese; funzione = trattamento doganale; distinzione = provenienza; rinvio = capitolo 8, paragrafo 7.

Errore tipico: recitare una definizione senza la distinzione, dove spesso nasce il distrattore.

Appendice B - Tavole di confronto

ADEMPIMENTO, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Fase	Domanda	Output	Rinvio
Adempimento	Che cosa dichiara/liquida/versa il contribuente?	dichiarazione e pagamento	06 Adempimenti Fiscali Redditi Iva Dichiarazioni#II Ciclo Dell'Adempimento Fiscale
Controllo	Quale anomalia e quale potere?	esito istruttorio	05 Accertamento Controlli Compliance Fiscale#Dal Dato Al Controllo
Fase	Domanda	Output	Rinvio
Accertamento	Come si forma la pretesa?	atto motivato	05 Accertamento Controlli Compliance Fiscale#Lo Schema Di Atto E L'Atto Finale
Riscossione	Come si recupera il dovuto?	carico/cartella/seguito	07 Riscossione Nazionale Lavoro Ader#2

Istruzioni: per un caso indica fatto, soggetto, documento ed esito di ogni fase.

Esempio: una differenza dichiarazione-versamento apre prima una verifica; non produce da sola una cartella.

Errore tipico: saltare direttamente da anomalia a esecuzione.

CLASSIFICAZIONE, ORIGINE E VALORE

Domanda	Concetto	Rinvio
Che cosa è?	classificazione	08 Dogane Procedure Doganali Adm#6
Dove è originaria secondo le regole?	origine	08 Dogane Procedure Doganali Adm#7
Quanto vale ai fini doganali?	valore	08 Dogane Procedure Doganali Adm#8

Istruzioni: scrivi tre risposte autonome.

Esempio: merce spedita da A, lavorata in B e importata: spedizione, origine, classificazione e valore non coincidono.

Errore tipico: usare il Paese di spedizione come origine.

CATASTO E PUBBLICITÀ IMMOBILIARE

Area	Risponde a	Non dimostra	Rinvio
Catasto	identificativi, classamento, rendita	proprietà	10 Catasto Cartografia Estimo Pubblicità Immobiliare#1
Pubblicità	formalità e vicende giuridiche	correttezza catastale	10 Catasto Cartografia Estimo Pubblicità Immobiliare#11

Istruzioni: classifica la domanda prima di scegliere documento e ufficio.

Esempio: visura catastale e ispezione ipotecaria rispondono a domande diverse.

Errore tipico: trattare l'intestazione catastale come prova definitiva della proprietà.

Appendice C - Scadenziario dichiarazioni, IVA e redditi

Campo	Compilazione
Adempimento e soggetto	
Periodo di riferimento	
Evento iniziale	
Termine vigente	
Campo	Compilazione
Fonte/paragrafo	
Data del controllo	
Modello/canale	
Esito atteso	
Campo	Compilazione
Correzione/rimedio	

Istruzioni: compila evento, soggetto e fonte prima della data. Rinvio: 06 Adempimenti Fiscali Redditi Iva Dichiarazioni#Il Ciclo Dell'Adempimento Fiscale.

Esempio: "liquidazione IVA periodica"; periodo e termine = da verificare per il soggetto; fonte consultata il __/__/__; esito = liquidazione e versamento secondo disciplina vigente.

Errore tipico: ricordare una data senza soggetto, periodo e fonte.

CHECKLIST REDDITI E DICHIARAZIONI

- ☐ Ho identificato soggetto e categoria reddituale?
- ☐ Ho distinto utile, reddito imponibile e imposta?
- ☐ Ho separato dichiarazione, liquidazione e versamento?
- ☐ Ho verificato modello, canale e periodo?

- ☐ Ho identificato correzione o rimedio applicabile?

Rinvii: 06 Adempimenti Fiscali Redditi Iva Dichiarazioni#Imposte Sui Redditi: Qualificare Prima Di Calcolare; 06 Adempimenti Fiscali Redditi Iva Dichiarazioni#Compensazione: Gate In Sei Controlli.

Esempio: un credito dichiarato non è automaticamente utilizzabile: natura, disponibilità e limiti vanno verificati.

Errore tipico: confondere credito esposto, compensazione e rimborso.

CHECKLIST IVA

- ☐ Presupposti e territorialità?
- ☐ Natura dell'operazione?
- ☐ Rivalsa e condizioni della detrazione?
- ☐ Documento e registrazione?
- ☐ Liquidazione e fonte del termine?

Rinvio: 06 Adempimenti Fiscali Redditi Iva Dichiarazioni#Operazioni IVA E Ciclo Degli Adempimenti.

Esempio: IVA esposta su un acquisto non implica automaticamente detraibilità.

Errore tipico: confondere addebito e diritto alla detrazione.

Appendice D - Schemi di processo

ACCERTAMENTO

dato -> selezione -> potere -> evidenze -> contraddittorio -> motivazione -> atto -> tutela

Istruzioni: su ogni freccia annota fatto, fonte, competenza e documento.

Esempio: uno scostamento apre una verifica; non dimostra da solo la pretesa.

Errore tipico: trasformare un indicatore di rischio in prova conclusiva.

Rinvio: 05 Accertamento Controlli Compliance Fiscale#Dal Dato Al Controllo.

RISCOSSIONE

titolo -> carico -> comunicazione/cartella -> pagamento/rate -> sospensione/sgravio -> cautela/esecuzione

Istruzioni: indica chi è competente per ciascun nodo.

Esempio: pagamento già eseguito: identificare carico, prova, ente competente e canale senza promettere subito lo sgravio.

Errore tipico: usare come sinonimi rateizzazione, sospensione, sgravio e ricorso.

Rinvio: 07 Riscossione Nazionale Lavoro Ader#6.

DOGANE

arrivo -> custodia -> dichiarazione -> controlli -> classificazione/origine/valore -> regime -> debito/garanzia -> svincolo

Istruzioni: annota soggetti e documenti; se un dato manca, scrivi "da verificare".

Esempio: per componenti importati motivare separatamente classificazione, origine e valore.

Errore tipico: scegliere il regime prima di identificare merce e operazione.

Rinvio: 08 Dogane Procedure Doganali Adm#4.

ACCISE E GIOCHI

prodotto/gioco -> fatto generatore -> esigibilità -> soggetto -> regime -> documento/sistema -> controllo

Istruzioni: per i giochi verifica titolo, filiera, canale e tutela; per le accise prodotto, regime ed EMCS.

Esempio: ammanco in deposito: ricostruire regime, contabilità, evento, esigibilità ed evidenze.

Errore tipico: confondere fatto generatore ed esigibilità.

Rinvii: 09 Accise Giochi Monopoli#2; 09 Accise Giochi Monopoli#8.

CATASTO

immobile -> identificativi -> evento tecnico/giuridico -> procedura -> documento -> controllo -> esito

Istruzioni: scegli DOCFA, PREGEO, voltura o formalità solo dopo aver classificato l'evento.

Esempio: frazionamento e vendita richiedono verifiche geometriche, catastali e immobiliari distinte.

Errore tipico: cercare una sola pratica che risolva ogni profilo.

Rinvio: 10 Catasto Cartografia Estimo Pubblicità Immobiliare#14.

Verticale tecnico ADM — merceologia, chimica e accise energetiche

Questo verticale si attiva quando il bando richiede conoscenze tecniche, chimiche o industriali connesse alle funzioni ADM. Negli altri profili serve come quadro di orientamento: non sostituisce il programma specialistico indicato dal bando.

DALLA MERCE REALE ALLA CLASSIFICAZIONE

La merceologia studia la merce per ciò che è concretamente: materiali e composizione, funzione, stato di lavorazione, modalità di presentazione e, quando la disciplina lo rende rilevante, impiego o destinazione. Questi elementi permettono di passare dalla descrizione commerciale alla classificazione giuridica. Il nome riportato in fattura è un indizio, non una conclusione.

Dimensione	Domanda tecnica	Conseguenza nel ragionamento
composizione	di quali sostanze o materiali è formato il prodotto?	restringe le possibili voci e segnala se occorre un accertamento analitico
funzione	che cosa fa il prodotto secondo caratteristiche oggettive?	distingue merci simili per aspetto ma diverse per impiego

Dimensione	Domanda tecnica	Conseguenza nel ragionamento
lavorazione	è materia prima, semilavorato o prodotto finito?	può cambiare la posizione nella nomenclatura
presentazione	come è confezionato, dosato o assemblato?	può incidere sulla qualificazione del bene
Dimensione	Domanda tecnica	Conseguenza nel ragionamento
uso rilevante	quale destinazione è documentata e ammessa?	può incidere sul trattamento d'accisa, senza sostituire l'identificazione del prodotto

La classificazione tariffaria resta distinta da origine e valore. È distinta anche dalla qualificazione ai fini dell'accisa: lo stesso dato tecnico può essere rilevante in entrambi i piani, ma non produce automaticamente la stessa conseguenza.

CHIMICA E LABORATORI: DAL FATTO TECNICO ALLA DECISIONE

L'analisi chimica serve ad accertare proprietà che documenti e osservazione non chiariscono con sufficiente affidabilità. I laboratori chimici ADM supportano, tra l'altro, classificazione doganale, trattamento fiscale dei prodotti soggetti ad accisa e contrasto alle frodi. Il rapporto analitico descrive un risultato tecnico; la decisione giuridico-fiscale integra quel risultato con nomenclatura, regole applicabili, documenti e fatti del caso.

descrizione dichiarata -> documentazione tecnica -> caratteristiche osservabili -> eventuale analisi competente -> risultanza tecnica -> classificazione motivata -> conseguenza fiscale

Questa è una mappa di ragionamento, non un protocollo di campionamento o di laboratorio. In prova non si inventano metodi, quantità, soglie o valori. Si indica quale fatto manca, perché è rilevante e quale accertamento competente può colmarlo.

Distinzione decisiva: osservazione, documento e risultato analitico sono fonti di prova; la classificazione è la conclusione motivata che se ne ricava applicando la regola pertinente.

MAPPA MINIMA DELLE ACCISE ENERGETICHE

Per un prodotto energetico non basta domandare «quanto si paga». Prima occorre ricostruire sei elementi:

- 1. identità e caratteristiche del prodotto;
- 2. classificazione fiscale applicabile;
- 3. uso o destinazione documentati;
- 4. posizione del prodotto, per esempio in regime sospensivo o con accisa assolta;
- 5. soggetto e luogo autorizzati coinvolti nella fabbricazione, detenzione o circolazione;
- 6. quantità, documenti ed evento che rende l'accisa esigibile.

La natura del prodotto e il suo uso non coincidono. Un bene tecnicamente identico può richiedere verifiche diverse in ragione della destinazione prevista dalla disciplina; viceversa, dichiarare un uso non modifica da solo la realtà merceologica. Aliquote, esenzioni, codici e condizioni sono dati mobili: si controllano sul Testo unico delle accise e sulle fonti ADM vigenti alla data richiesta.

CASO GUIDATO

Una partita è dichiarata genericamente come «solvente industriale». La scheda tecnica è incompleta e alcuni dati non concordano con l'aspetto del prodotto. Una risposta corretta non indovina codice e aliquota. Identifica prima composizione, funzione, stato e presentazione; confronta dichiarazione e documenti; segnala l'eventuale necessità di un'analisi competente; separa classificazione doganale e trattamento d'accisa; verifica uso dichiarato, posizione fiscale, soggetti, luogo e documentazione. Solo dopo collega i fatti accertati alla conseguenza giuridica.

Domanda da commissario: perché il nome commerciale non basta? Perché può non rappresentare composizione, funzione e lavorazione richieste dalle regole di classificazione; occorrono caratteristiche oggettive verificabili.

Domanda-trappola: il certificato di analisi assegna automaticamente la voce tariffaria? No. Accerta proprietà tecniche; la classificazione richiede l'applicazione motivata delle regole giuridiche e della nomenclatura.

Errore tipico: saltare dal prodotto descritto all'aliquota, confondendo identità merceologica, classificazione, uso ed esigibilità.

Mini-esercizio: per un olio presentato come «lubrificante», scrivi cinque dati tecnici o documentali da verificare e ordinali nella catena fatto-prova-classificazione-conseguenza. Non indicare codice o aliquota se la traccia non offre elementi sufficienti.

Verifica rapida: sai distinguere merceologia, analisi e classificazione? Sai spiegare perché classificazione doganale e trattamento d'accisa non coincidono? Sai ricostruire i sei elementi minimi senza inventare dati mobili?

Appendice E - Canvas compilabili

CANVAS DEL CASO SPECIALISTICO

Campo	Compilazione
Ente e profilo	
Fatti certi/dati mancanti	
Fase del ciclo	
Soggetti e competenze	
Campo	Compilazione
Fonte e regola	
Procedura	
Decisione motivata	
Errore da evitare	

Campo	Compilazione
Output e verifica	

Istruzioni: compila i fatti prima della regola. Rinvio: 13 Casi Pratici Quiz Orale Agenzie Fiscali#Griglia Di Risposta Per Casi Pratici.

Esempio: cartella contestata per pagamento: separare fatto da provare, competenza e possibile seguito.

Errore tipico: iniziare citando una norma non collegata ai fatti.

PROTOCOLLO DI ROUTING "SE COMPARE NEL BANDO"

La scheda chiarisce se la materia richiede una breve integrazione del profilo fiscale o il passaggio a un'altra famiglia professionale. La sola presenza della materia nel bando non basta ad aggiungerla a M-FC02.

- 1. trascrivi la materia con le parole del bando e registra prova, peso e profondità richiesta;
- 2. collega la materia alle attività effettive del profilo, non soltanto al nome dell'ente;
- 3. verifica se il nucleo è già completo in M-FC02 o nel volume base;
- 4. se la materia caratterizza un'altra famiglia, usa il modulo dedicato come destinazione principale;
- 5. se nessuna destinazione consolidata è pronta, registra un gap editoriale: non sostituirlo con un rinvio generico.

Segnale nel bando	Decisione di perimetro	Destinazione precisa
crisi d'impresa essenziale	resta in M-FC02 per distinzione crisi/insolvenza, assetti e segnali; le procedure avanzate richiedono una fonte dedicata	12 Civile Commerciale Applicati Fisco Dogane Riscossione#12
Segnale nel bando	Decisione di perimetro	Destinazione precisa
organizzazione e gestione del personale	applica il nucleo comune del VOL-01; se il profilo è amministrativo ministeriale, integra il percorso Funzioni centrali	Pubblico Impiego E Organizzazione Pa; Index
Segnale nel bando	Decisione di perimetro	Destinazione precisa
gare, contratti pubblici, procurement o PNRR	non duplicare la materia in M-FC02 quando ha peso specialistico	Index
Segnale nel bando	Decisione di perimetro	Destinazione precisa
ICT, trasformazione digitale o cybersecurity	se la prova tecnica è prevalente, il percorso principale è il modulo digitale	Index

Segnale nel bando	Decisione di perimetro	Destinazione precisa
statistica o data analysis	per un richiamo strumentale usa il nucleo indicato dal bando; se la prova è tecnico-statistica, apri un gap di copertura e abbina una fonte dedicata prima della scrittura	Architettura Moduli Specialistici#Regola Madre Di Copertura V4 Vincolante
Segnale nel bando	Decisione di perimetro	Destinazione precisa
territorio, catasto o servizi di pubblicità immobiliare	resta in M-FC02 quando il profilo appartiene a Territorio/SPI	10 Catasto Cartografia Estimo Pubblicità Immobiliare

Esempio: in un profilo ADM informatico con prova tecnica prevalente, M-FC02 fornisce il contesto dell'ente, mentre il percorso specialistico è M-TR01.

Verifica: per ogni voce scrivi materia - peso - prova - famiglia - destinazione. Se manca una destinazione consolidata, annota gap da consolidare e non promettere copertura.

Errore tipico: accumulare appendici quando è cambiata la famiglia professionale.

Rinvio: 02 Bando Decoder Fiscale#Quando M FC02 Non è Il Modulo Principale.

PROTOCOLLO FRONT-OFFICE E PROTEZIONE DATI

Nel front-office il servizio all'utente deve rispettare la protezione dei dati. Prima di rispondere occorre verificare identità e titolo del richiedente, competenza dell'ufficio, finalità, necessità dei dati e sicurezza del canale. Le procedure interne dell'ente restano vincolanti; questa griglia indica quando rispondere, orientare l'utente o chiedere l'intervento di un altro ufficio.

Passaggio	Domanda	Azione osservabile
Identificazione	Chi chiede e con quale titolo?	verifica identità e poteri di rappresentanza secondo il canale previsto
Competenza	L'ufficio può trattare la richiesta?	separa informazione generale, pratica individuale e competenza di altro ufficio
Passaggio	Domanda	Azione osservabile
Finalità e dati	Quali dati sono necessari per quella finalità?	usa soltanto i dati pertinenti e non espone informazioni di terzi
Canale	Il canale consente identificazione e comunicazione sicura?	interrompe la comunicazione se il canale è inadatto e indica quello corretto

Passaggio	Domanda	Azione osservabile
Linguaggio	La risposta è comprensibile e prudente?	distingue fatti verificati, passaggi successivi e aspetti non ancora accertati
Tracciabilità	Che cosa deve restare registrato?	documenta richiesta, verifica svolta, risposta o inoltro secondo le regole interne
Passaggio	Domanda	Azione osservabile
Escalation	Esiste un dubbio su titolo, rischio o competenza?	coinvolge responsabile, ufficio competente o presidio privacy senza improvvisare

Caso guidato: una persona telefona per conoscere la posizione fiscale di un familiare. L'operatore non conferma alcun dato. Accertato che mancano un titolo adeguato e un canale idoneo, spiega la procedura corretta e, quando previsto, registra l'orientamento fornito. Assistere l'utente non significa divulgare informazioni.

Autoverifica: prima di chiudere il caso, rispondi a sette domande: identità verificata? titolo sufficiente? ufficio competente? finalità chiara? dati minimizzati? canale idoneo? decisione tracciata?

Errore tipico: promettere un esito o comunicare un dato per fare prima. Una risposta chiara descrive il percorso corretto senza anticipare decisioni che l'ufficio non ha ancora adottato.

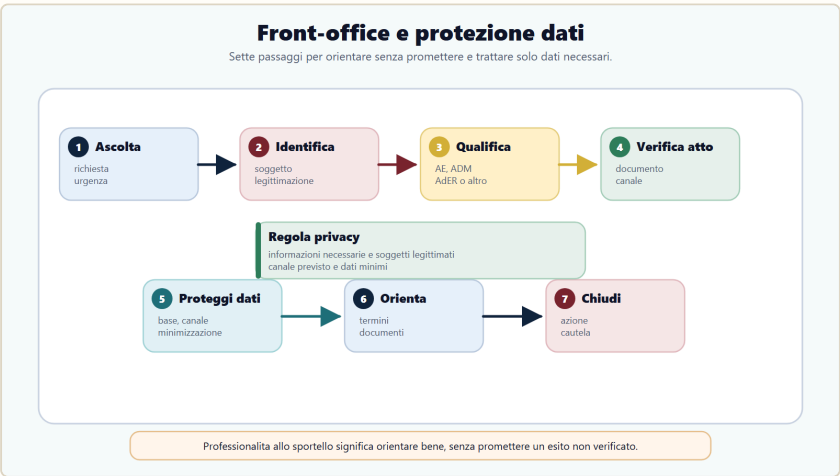


Figura 14.3 - Protocollo front-office e privacy: identificazione, competenza, minimizzazione, canale, tracciabilità ed escalation.

Riferimenti:; 07 Riscossione Nazionale Lavoro Ader#9; 13 Casi Pratici Quiz Orale Agenzie Fiscali#Caso Situazionale: Utente Aggressivo Allo Sportello.

Appendice F - Sanzioni, reati, processo e diritto UE

La tavola aiuta a riconoscere il piano giuridico pertinente e rinvia alla relativa trattazione. La teoria completa si trova nei capitoli 4, 5A, 5B e 8.

Area	Domanda	Distinzione	Fonte e rinvio
Sanzione tributaria	Quale violazione, autore, elemento soggettivo e conseguenza?	illecito amministrativo, recupero del tributo e reato sono piani distinti	; 05a Sanzioni Amministrative Reati Tributari
Reato tributario	Quale condotta, dolo e fattispecie vengono in rilievo?	il rilievo penale richiede presupposti propri e non deriva dal solo debito fiscale	; 05a Sanzioni Amministrative Reati Tributari
Area	Domanda	Distinzione	Fonte e rinvio
Tutela e processo	Quale atto, rimedio, giudice e fase?	tutela amministrativa, deflazione e processo non coincidono	; 05b Tutela Processo Tributario
Diritto UE fiscale	Quale fonte UE opera e come si coordina con il diritto interno?	regolamento, direttiva e disciplina nazionale producono effetti diversi	; 04 Diritto Tributario Teoria Imposta#Livello 3 Quadro UE Fiscale, IVA E Dogane
Area	Domanda	Distinzione	Fonte e rinvio
Diritto UE doganale	Quale regola unionale e quale complemento nazionale governano la fase?	fonte UE e integrazione nazionale vanno lette nella corretta gerarchia	; 08 Dogane Procedure Doganali Adm#1

Istruzioni: chiarisci anzitutto la natura dell'illecito, dell'atto o della fonte. Identifica quindi soggetti, presupposti, fase e conseguenze. Se il quesito coinvolge più piani, esaminali separatamente e nell'ordine in cui operano.

Esempio: un'irregolarità dichiarativa può determinare recupero del tributo e conseguenze amministrative; l'eventuale rilievo penale richiede la verifica dei suoi presupposti. La tutela contro l'atto segue ancora un piano distinto.

Errore tipico: chiamare "reato" ogni violazione fiscale o usare "ricorso" senza indicare atto, autorità e fase.



Figura 14.4 - Reati, sanzioni, condotte e rischio: una mappa per separare recupero, illecito amministrativo, fattispecie penale e tutela.

Usa la prima mappa per qualificare correttamente la condotta; passa poi alla seconda per individuare la fonte applicabile e il raccordo tra disciplina unionale e nazionale.

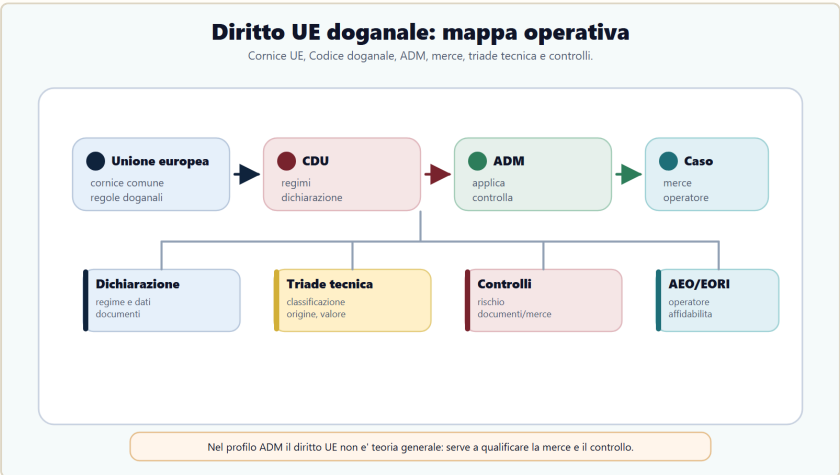


Figura 14.5 - Diritto UE fiscale e doganale: fonte, ambito, regola unionale e raccordo nazionale nella sequenza operativa.

Appendice G - Checklist orale

- [] Definizione in una frase.
- [] Funzione e fase del ciclo.
- [] Distinzione da un istituto vicino.
- [] Soggetti e competenze.

- [] Conseguenza pratica.
- [] Esempio coerente.
- [] Dato mobile segnalato, non inventato.
- [] Collegamento al profilo.

Istruzioni: prepara versioni da 60, 120 e 240 secondi e registrale.

Esempio: "accertamento e riscossione": definisci le fasi, distingui atto e titolo, collega soggetti e caso.

Errore tipico: elencare norme e sigle senza ragionamento.

Rinvio: 13 Casi Pratici Quiz Orale Agenzie Fiscali#Struttura Della Risposta Orale.

Criterio	0	1	2
Definizione	assente	incompleta	chiara
Distinzione	confusa	implicita	esplicita
Sequenza	disordinata	quasi lineare	lineare
Esempio	assente	generico	pertinente
Criterio	0	1	2
Prudenza	inventa dati	segnala dubbio	indica fonte

Appendice H - Piano di ripasso

Nucleo	Capitolo	Stato	Giorno 1	3	7	14	30	Error e	Nuovo output
		rosso/ giallo/ verde							

Istruzioni: giorno 1 mappa; giorno 3 quiz/micro-caso; giorno 7 orale; giorno 14 collegamento; giorno 30 simulazione.

Esempio: origine doganale: definizione e provenienza; caso; orale; collegamento con classificazione/valore; caso completo.

Errore tipico: segnare il ripasso dopo una rilettura passiva.

Rinvio: 13 Casi Pratici Quiz Orale Agenzie Fiscali#Diario Errori Fiscale.

PIANO SETTIMANALE COMPILABILE

Giorno	Richiamo	Applicazione	Output	Correzione
Lunedì	teoria imposta	classificazioni	quiz	diario
Martedì	IVA/redditi	scadenziario	orale	fonte vigente
Mercoledì	accertamento	micro-caso	scritto	griglia
Giovedì	riscossione	front-office	situazionale	diario

Giorno	Richiamo	Applicazione	Output	Correzione
Venerdì	dogane/accise	flusso	quiz + orale	glossario
Sabato	catasto/contabilità	caso	simulazione	correzione
Domenica	errori rossi	recupero	test misto	nuovo piano

Da sapere in 5 righe

Usa le appendici dopo aver studiato la teoria. Colloca ogni concetto nella fase corretta e distinguilo dagli istituti vicini. Per scadenze e dati mobili registra fonte e data del controllo. Il canvas deve portare a una decisione verificabile; gli errori emersi guidano i successivi quiz, casi e allenamenti orali.

Caso guidato integrato

Una traccia presenta dati IVA incoerenti, una merce importata collegata alle operazioni e un successivo problema di pagamento.

1. separa adempimento, controllo, accertamento e riscossione;
2. ricostruisci classificazione, origine e valore;
3. compila il canvas distinguendo fatti certi e mancanti;
4. prepara un orale da 120 secondi;
5. registra l'errore nel piano 1-3-7-14-30.

Una semplice lista di IVA, dogane e riscossione non risolve la traccia. Occorre ricostruire per ciascun piano fonte, soggetto, fase e output, quindi coordinare le sequenze.

Domanda da commissario

Come distingue accertamento e riscossione?

L'accertamento ricostruisce e formalizza la pretesa; la riscossione riguarda pagamento o recupero sulla base del titolo pertinente. Nel caso vanno identificati atto, soggetto competente, fase, garanzie e seguiti.

Domanda-trappola

Una scadenza memorizzata l'anno scorso può essere riportata senza verifica?

No. Va verificata sulla fonte vigente e collegata a soggetto, periodo, modello e data del controllo.

Errore tipico

Compilare le caselle con parole generiche come "controllo" o "ricorso". Ogni casella deve identificare almeno un fatto, una fonte, una competenza, un documento o una decisione.

Mini-esercizio

Scegli un nucleo rosso e produci una voce di glossario, una tavola, un canvas, un orale da 120 secondi e la prima riga del piano di ripasso. Se compare un dato mobile, aggiungi fonte e data.

Sanzioni amministrative e reati tributari

B
BANDO

A
AREE

N
NUCLEI

D
DIARIO

O
OUTPUT

Sanzioni amministrative e reati tributari

Apertura editoriale

Nel caso fiscale una sola vicenda può produrre conseguenze diverse. Il contribuente può dovere il tributo non versato, gli interessi per il ritardo, una sanzione amministrativa per la violazione e, quando ricorrono tutti gli elementi previsti dalla legge, può emergere anche un reato. Questi piani comunicano, ma non coincidono.

Gli errori più frequenti nascono da qualificazioni troppo rapide: chiamare “sanzione” qualunque somma richiesta, definire “reato” ogni irregolarità o attribuire a pagamento, ravvedimento e definizione gli stessi effetti sul piano tributario, amministrativo e penale.

La qualificazione parte da obbligo, violazione, autore, data del fatto, conseguenza e procedimento. Percentuali, pene e soglie mobili richiedono invece il controllo del testo vigente. Il riferimento temporale adottato è il diritto applicabile al 18 luglio 2026.

Obiettivo del capitolo

Al termine devi saper:

1. distinguere debito tributario, interessi, sanzione amministrativa e reato;
2. usare i principi generali del D.Lgs. 472/1997 insieme alle fattispecie del D.Lgs. 471/1997;
3. distinguere imputabilità, colpevolezza, cause di non punibilità e favor rei;
4. separare concorso di persone, concorso di violazioni e continuazione;
5. collocare ravvedimento, contestazione, irrogazione e tutela nella fase corretta;
6. riconoscere le famiglie essenziali dei reati disciplinati dal D.Lgs. 74/2000;
7. spiegare i rapporti tra procedimento tributario e penale senza automatismi;
8. applicare la griglia a un caso AE, ADM o AdER.

Mappa BANDO

Fase	Domanda	Output
B - Bando	Il programma chiede sanzioni tributarie, reati tributari o diritto penale della PA?	Perimetro esatto e fonte.
A - Aree	La conseguenza è recupero, interesse, sanzione amministrativa o penale?	Classificazione del piano.

Fase	Domanda	Output
N - Nuclei	Quali obbligo, condotta, autore, data ed elemento soggettivo rilevano?	Scheda della violazione.
D - Diario	Dove trasformo un'anomalia in illecito o un illecito in reato?	Errore e frase correttiva.
Fase	Domanda	Output
O - Output	Serve quiz, caso, orale o nota istruttoria?	Risposta ordinata e verificabile.

1. Quattro piani da non confondere

Piano	Funzione	Domanda corretta
Tributo	Reintegra la pretesa fiscale dovuta secondo la legge.	Quale imposta e per quale fatto?
Interessi	Compensano il ritardo o seguono la funzione prevista dalla disciplina.	Su quale somma e per quale periodo?
Piano	Funzione	Domanda corretta
Sanzione amministrativa	È la conseguenza afflittiva prevista dalla legge per una violazione tributaria amministrativa; non serve a recuperare il tributo.	Quale obbligo, violazione, autore e disciplina temporale?
Reato	Punisce una condotta tipica dotata degli elementi richiesti dalla legge penale.	Quale fattispecie, dolo e condizioni?

Una maggiore imposta non dimostra da sola una violazione colpevole. Una violazione amministrativa non prova un reato. Una notizia di reato non determina automaticamente l'esito del procedimento tributario. In prova bisogna ricostruire ogni piano e soltanto dopo descriverne i raccordi.

2. Il diritto applicabile nel 2026

Nel 2026 la parte generale delle sanzioni amministrative tributarie resta disciplinata dal D.Lgs. 472/1997; le principali violazioni relative a imposte sui redditi, IVA e riscossione sono nel D.Lgs. 471/1997. Entrambi vanno letti nelle versioni coordinate con il D.Lgs. 87/2024 e i correttivi vigenti.

Il D.Lgs. 173/2024 ha approvato il testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, ma la sua applicabilità è fissata al 1 gennaio 2027 dopo il rinvio disposto dal D.L. 200/2025, convertito dalla L. 26/2026. Nel caso riferito al 2026 non va applicato come se avesse già sostituito i D.Lgs. 471, 472 e 74.

REGOLA TEMPORALE E TU 173 DAL 2027

NOTA

Regola temporale: prima della norma si fissa la data della violazione. Una modifica sopravvenuta impone di verificare legalità, successione delle leggi, disciplina più favorevole e disposizioni transitorie.

La data del fatto, la data da cui la nuova disciplina è applicabile e il momento in cui l'autorità procede sono informazioni diverse. Il candidato non deve scegliere la fonte in base alla data della domanda d'esame o dell'atto ricevuto: deve prima collocare la condotta nel tempo e poi verificare successione e regime transitorio.

Verifica	Domanda operativa
Data del fatto	Quando è stata commessa la condotta o si è perfezionata l'omissione?
Fonte applicabile	Quale testo regolava il fatto e quale disciplina è sopravvenuta?
Verifica	Domanda operativa
Decorrenza	La nuova disciplina è già applicabile oppure ha efficacia differita?
Regime transitorio	Esistono disposizioni che regolano i fatti anteriori?
Verifica	Domanda operativa
Disciplina favorevole	Ricorrono i presupposti per applicarla senza combinare frammenti di regimi diversi?

3. Legalità, irretroattività e favor rei

La sanzione amministrativa tributaria richiede una legge che descriva la violazione e la conseguenza. Nessuno può essere assoggettato a sanzione per un fatto che, quando fu commesso, non costituiva violazione punibile.

Il favor rei tutela il soggetto quando una legge successiva elimina la punibilità o introduce una disciplina più favorevole nei limiti previsti. Non significa scegliere liberamente singole parti di regimi diversi, né ignorare gli atti divenuti definitivi o il regime transitorio. La comparazione deve riguardare la disciplina concretamente applicabile al fatto.

Esempio. Una violazione è commessa prima di una riforma e contestata dopo. Non basta usare la norma più recente: occorre confrontare vecchio e nuovo regime, verificare decorrenza, definitività ed effettiva disciplina favorevole.

4. Imputabilità, colpevolezza e autore

L'imputabilità, disciplinata dall'art. 4 del D.Lgs. 472/1997, presuppone la capacità di intendere e di volere al momento della violazione. Non va confusa con la capacità di agire civilistica o con la sola titolarità dell'obbligo tributario.

La colpevolezza, regolata dall'art. 5, richiede coscienza e volontà dell'azione o omissione e almeno dolo o colpa, salvo la disciplina specifica. Il dolo implica la volontà della condotta con la rappresentazione richiesta; la colpa riguarda negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di regole. La sanzione non discende dal solo risultato numerico sfavorevole.

L'errore sul fatto può escludere la responsabilità quando non è determinato da colpa. Se il soggetto avrebbe potuto evitarlo con la diligenza richiesta, non basta chiamarlo "errore materiale". L'errore sul fatto va distinto dall'obiettivo incertezza normativa dell'art. 6.

Occorre distinguere:

- contribuente o soggetto obbligato;
- autore materiale della condotta;
- rappresentante, dipendente o professionista;
- ente o soggetto responsabile per il pagamento nei casi previsti;
- eventuali concorrenti nella violazione.

L'autore è la persona alla quale è imputabile la condotta. Il contribuente è il soggetto cui si riferisce il rapporto tributario: può coincidere con l'autore, ma non necessariamente. L'ente può essere contribuente e rispondere del pagamento nei casi disciplinati, senza diventare automaticamente autore materiale. Il responsabile per la sanzione e gli altri obbligati vanno individuati mediante la disposizione specifica, distinguendo responsabilità per la condotta e obbligo patrimoniale.

La delega non elimina automaticamente ogni responsabilità del delegante; allo stesso modo, l'esecuzione materiale non rende sempre unico responsabile chi ha compilato o trasmesso il documento. Compiti, poteri effettivi, istruzioni, autonomia, controlli e condotta concreta devono essere ricostruiti. Non è corretto affermare in astratto che "risponde sempre l'amministratore" o che "risponde soltanto il consulente".

5. Cause di non punibilità

Le cause di non punibilità operano soltanto nei presupposti tipizzati. In sede concorsuale vanno riconosciute senza trasformarle in scuse generiche:

- errore sul fatto non determinato da colpa: il soggetto percepisce in modo inesatto un elemento della realtà e l'errore non gli è rimproverabile;
- obiettive condizioni di incertezza sulla portata o sull'ambito della norma: la difficoltà riguarda oggettivamente il quadro normativo, non la sola incomprensione personale;
- forza maggiore: un evento esterno, inevitabile e non imputabile rende impossibile il comportamento dovuto; la semplice difficoltà economica non basta;
- altre situazioni previste dalla disciplina vigente.

Una difficoltà interpretativa soggettiva non equivale automaticamente a obiettiva incertezza. La carenza di liquidità non coincide per definizione con forza maggiore. L'affidamento a un consulente non neutralizza ogni dovere del contribuente.

Situazione	Istituto	Esito ragionato
Fatto percepito in modo inevitabilmente inesatto.	Errore sul fatto.	Può escludere la punibilità se l'errore non era evitabile con la diligenza richiesta.
Quadro normativo oggettivamente oscuro.	Obiettiva incertezza.	Può operare la causa prevista; non basta dire "non avevo capito".
Situazione	Istituto	Esito ragionato
Evento esterno e inevitabile che impedisce l'adempimento.	Forza maggiore.	Va provato il nesso impeditivo; la generica crisi di liquidità non basta.
Consulente che sbaglia dopo informazioni incomplete.	Colpevolezza e riparto dei compiti.	L'incarico non esclude automaticamente la responsabilità del contribuente.

Verifica risolta. Un contribuente applica una propria lettura isolata, senza consultare il testo vigente, e omette un adempimento. Non emergono contrasti oggettivi tra fonti né eventi impeditivi. Non ricorrono per ciò solo obiettiva incertezza o forza maggiore: si valuta la colpa e la diligenza esigibile. Se, invece, la disposizione presenta un contrasto oggettivo riconoscibile anche per un interprete diligente, si verifica la causa prevista dall'art. 6.

6. Concorso di persone, concorso di violazioni e continuazione

Il concorso di persone domanda chi abbia contribuito alla stessa violazione. Il concorso di violazioni domanda quante disposizioni o quanti obblighi siano stati violati. La continuazione collega più violazioni secondo i presupposti della disciplina e incide sul trattamento sanzionatorio.

Istituto	Domanda	Errore tipico
Concorso di persone	Quanti soggetti hanno contribuito al fatto?	Confonderlo con più errori dello stesso autore.
Concorso formale/materiale	Quante violazioni derivano da una o più condotte?	Sommare sempre le sanzioni senza coordinamento.
Istituto	Domanda	Errore tipico
Continuazione	Le violazioni sono collegate nel modo previsto?	Invocarla per qualsiasi ripetizione.

La quantificazione richiede il testo vigente. In una risposta non numerica basta individuare correttamente l'istituto e spiegare perché la mera pluralità non produce sempre una semplice somma.

7. Famiglie delle violazioni amministrative

Il D.Lgs. 471/1997 consente una classificazione funzionale:

1. dichiarazioni omesse, tardive o infedeli;
2. dichiarazioni dei sostituti e obblighi connessi;
3. violazioni IVA relative a dichiarazione, documentazione e registrazione;
4. esportazioni e operazioni con disciplina specifica;
5. omessi o tardivi versamenti;
6. compensazioni e crediti utilizzati irregolarmente;
7. obblighi comunicativi, trasmissioni e adempimenti degli intermediari.

La famiglia non sostituisce la fattispecie. “Errore dichiarativo” è soltanto il punto di partenza: bisogna verificare quale dichiarazione, quale dato, quale condotta e quale effetto.

Famiglia e articolo	Condotta	Distinzione	Errore da evitare
Redditi/IRAP - artt. 1-2 D.Lgs. 471/1997	Omissione o infedeltà dichiarativa; violazioni del sostituto.	Dichiarazione, imposta e versamento sono piani diversi.	Uniformare ogni inesattezza.
Dichiarazione IVA - art. 5	Omissione o infedeltà IVA.	Va distinta da fatturazione e registrazione.	Chiamare omessa IVA ogni errore documentale.
Famiglia e articolo	Condotta	Distinzione	Errore da evitare
Documentazione IVA - art. 6	Violazioni di documentazione o registrazione.	Irregolarità non equivale a frode.	Trasformare subito l'illecito in reato.
Esportazioni - art. 7	Violazioni della disciplina specifica.	IVA interna e dogana non sono sinonimi.	Importare categorie doganali.
Famiglia e articolo	Condotta	Distinzione	Errore da evitare
Obblighi informativi - artt. 10-11	Omissioni o irregolarità informative.	Va identificato il soggetto obbligato.	Attribuire sempre il fatto al contribuente.
Versamenti - artt. 13-15	Omesso o tardivo versamento e obblighi collegati.	Debito, interessi, sanzione e reato sono distinti.	Considerare reato ogni mancato pagamento.

8. Ravvedimento operoso

Il ravvedimento consente la regolarizzazione spontanea alle condizioni stabilite dalla legge. Coordina correzione dell'adempimento, pagamento del dovuto, interessi e sanzione ridotta secondo il regime applicabile.

Non è un condono, non annulla storicamente la violazione e non opera nello stesso modo in ogni momento. Tipo di errore, attività di controllo già avviata, tempo della regolarizzazione e disciplina vigente incidono sull'accesso e sugli effetti.

La sequenza utile è:

```
errore -> obbligo corretto -> momento della scoperta -> condizioni vigenti  
-> adempimenti necessari -> effetti amministrativi -> verifica penale  
separata
```

Il ravvedimento può avere riflessi penal-tributari soltanto nei casi e nei tempi stabiliti. Il suo richiamo, da solo, non esclude un reato.

9. Contestazione, irrogazione e tutela

La sanzione deve essere applicata attraverso il procedimento previsto. Occorre distinguere:

- atto di contestazione, quando la disciplina separa contestazione e successiva irrogazione;
- irrogazione immediata insieme all'atto tributario nei casi consentiti;
- motivazione e indicazione dei fatti contestati;
- eventuale definizione amministrativa;
- impugnazione e tutela giurisdizionale.

Il procedimento sanzionatorio non coincide con l'accertamento del tributo, anche quando i contenuti confluiscono nello stesso atto. L'autotutela non è un ricorso e non sospende automaticamente i termini. La riscossione interviene dopo la formazione del carico secondo le proprie regole.

10. Dal fatto amministrativo al possibile reato

Il D.Lgs. 74/2000 disciplina i principali delitti relativi a imposte sui redditi e IVA. Il metodo penal-tributario parte dalla tipicità:

1. soggetto e qualifica;
2. condotta materiale;
3. documento, dichiarazione o pagamento coinvolto;
4. elemento soggettivo;
5. eventuali soglie e condizioni di punibilità vigenti;
6. momento consumativo;
7. cause di non punibilità e circostanze;
8. rapporti con procedimento e sanzione amministrativa.

Le soglie non sono riportate qui: cambiano tra fattispecie e devono essere verificate sul testo applicabile alla data del fatto.

11. Reati dichiarativi

Le fattispecie dichiarative non sono gradazioni intercambiabili della parola “evasione”.

- La dichiarazione fraudolenta mediante fatture o documenti per operazioni inesistenti ruota intorno all'impiego del documento falso nel meccanismo dichiarativo.
- La dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici richiede la struttura tipica prevista.
- La dichiarazione infedele riguarda una dichiarazione non veritiera nei presupposti stabiliti, senza poter essere assimilata automaticamente alla frode.
- L'omessa dichiarazione presuppone la mancata presentazione penalmente rilevante nei casi previsti.

L'errore materiale o interpretativo non diventa, per il solo risultato, dichiarazione fraudolenta. Dolo e condizioni della fattispecie devono essere provati.

12. Documenti, scritture, versamenti e compensazioni

L'emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e il loro utilizzo in dichiarazione sono condotte distinte e possono riguardare soggetti diversi. L'occultamento o la distruzione di documenti contabili richiede gli elementi della propria fattispecie e non coincide con qualsiasi tenuta irregolare.

Omesso versamento di ritenute, omesso versamento IVA e indebita compensazione sono delitti distinti. Il mero mancato pagamento non basta: occorre verificare obbligo, soglia, scadenza, elemento soggettivo e disciplina vigente. Nell'indebita compensazione va mantenuta la distinzione tra crediti non spettanti e inesistenti secondo il testo applicabile.

La sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte richiede una condotta tipica diretta a pregiudicare la riscossione. Incapienza, crisi o ritardo non sono automaticamente sottrazione fraudolenta.

Famiglia e articolo	Condotta	Distinzione	Errore da evitare
Frode dichiarativa - artt. 2-3 D.Lgs. 74/2000	Documenti inesistenti o altri artifici.	Le due fattispecie hanno struttura diversa.	Usare “frode” per ogni inesattezza.
Infedele/omessa - artt. 4-5	Dichiarazione non veritiera o mancata presentazione punibile.	Infedeltà non equivale a frode.	Dimenticare dolo e condizioni.

Famiglia e articolo	Condotta	Distinzione	Errore da evitare
Emissione - art. 8	Emissione di documenti inesistenti.	Emittente e utilizzatore possono differire.	Confondere emissione e uso.
Occultamento/distruzione - art. 10	Condotta tipica sui documenti contabili.	Irregolarità e occultamento non coincidono.	Chiamare reato ogni documento mancante.
Famiglia e articolo	Condotta	Distinzione	Errore da evitare
Omessi versamenti - artt. 10-bis e 10-ter	Mancato versamento punibile di ritenute o IVA.	Ogni fattispecie ha oggetto proprio.	Deducere il reato dal debito.
Compensazione - art. 10-quater	Crediti non spettanti o inesistenti.	Le due categorie vanno distinte.	Uniformare ogni credito contestato.
Famiglia e articolo	Condotta	Distinzione	Errore da evitare
Sottrazione - art. 11	Atti tipici diretti a pregiudicare la riscossione.	Incapienza e condotta fraudolenta differiscono.	Chiamare frode la sola insolvenza.

13. Elemento soggettivo

Il diritto penale non punisce la sola differenza fiscale. Le fattispecie richiedono il dolo previsto; molte valorizzano il fine di evasione, altre seguono una struttura specifica. Il candidato non deve aggiungere intenzioni non presenti nella traccia.

La risposta deve distinguere:

- fatto oggettivo documentato;
- consapevolezza e volontà richieste;
- finalità specifica quando prevista;
- soglia o condizione di punibilità;
- conclusione che compete all'autorità giudiziaria.

14. Pagamento, non punibilità e confisca

Il pagamento del debito non produce un effetto unico. Per alcune fattispecie, se integrale e tempestivo nelle condizioni di legge, può incidere sulla punibilità; in altre può rilevare come circostanza. Ravvedimento, adesione, conciliazione e pagamento devono essere collocati nel momento previsto.

La confisca colpisce il profitto o i beni secondo i presupposti della disciplina. Non è sinonimo di riscossione del tributo. Il sequestro è una misura cautelare funzionale alla possibile confisca e non dimostra da solo la responsabilità definitiva.

15. Rapporti tra procedimento amministrativo e penale

Procedimento tributario e procedimento penale sono autonomi ma coordinati. Il primo determina pretesa e conseguenze amministrative; il secondo accerta la responsabilità per il reato. Gli elementi possono circolare nei limiti di legge, ma l'esito di un procedimento non si trasferisce automaticamente nell'altro.

Il principio di specialità governa il rapporto tra disposizioni punitive nei presupposti stabiliti. Non autorizza la formula “se c'è reato non si applica mai la sanzione amministrativa”. Occorre verificare fattispecie, soggetto, disciplina e coordinamento dell'esecuzione.

16. Richiamo applicativo ai reati contro la PA

Il funzionario fiscale può incontrare anche condotte contro la pubblica amministrazione. Questo capitolo non duplica il nucleo comune. Per pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio, peculato, indebita destinazione, concussione, corruzione, induzione indebita, omissione e segreti d'ufficio, usa Pubblico Impiego E Organizzazione Pa#Reati Contro La Pubblica Amministrazione: Il Quadro Essenziale.

Nel caso fiscale la domanda aggiuntiva è: il fatto riguarda la posizione tributaria del contribuente oppure la condotta del pubblico agente? Un contribuente che usa documenti falsi richiama il penale tributario; un funzionario che accetta un'utilità per alterare il controllo richiama il nucleo dei reati contro la PA. Le due aree possono concorrere, ma non sono sinonimi.

Caso guidato 1 - Dichiarazione, ravvedimento e conseguenze

Una società scopre di avere indicato dati inesatti nella dichiarazione e di avere versato meno del dovuto. Prima che l'ufficio concluda il controllo, chiede se basti pagare per “cancellare tutto”.

La risposta parte da quattro piani. Si ricostruisce il tributo dovuto; si calcolano gli interessi secondo la disciplina; si qualifica la violazione amministrativa; separatamente si verifica se i fatti integrino una fattispecie penale. Poi si esaminano data, tipo di errore e condizioni del ravvedimento.

Il pagamento può regolarizzare il debito e incidere sulla sanzione amministrativa. Non consente però di promettere automaticamente l'irrilevanza penale. Per quella servono fattispecie, soglie, elemento soggettivo, tempo e condizioni previste dal D.Lgs. 74/2000.

Caso guidato 2 - Documenti inesistenti

Alfa emette documenti per operazioni mai avvenute. Beta li registra e li utilizza nella propria dichiarazione. Un controllo ricostruisce i flussi.

La qualifica generica di frode non descrive le due condotte. Per Alfa si valuta l'emissione; per Beta l'utilizzo dichiarativo. Per ciascun soggetto si ricostruiscono documento, periodo, dolo, condizioni di punibilità e conseguenze amministrative. Il recupero dell'IVA e le sanzioni non sostituiscono l'accertamento dei reati.

Caso guidato 3 - AdER: mancato pagamento o sottrazione fraudolenta?

Una società riceve gli atti della riscossione e non paga per insufficienza dei flussi. Poi vende un bene a condizioni apparentemente anomale a un soggetto collegato. Il rappresentante afferma che “ogni debitore insolvente commette sottrazione fraudolenta”.

Il mancato pagamento e l'incapienza appartengono anzitutto al rapporto di riscossione: si identificano carico, atti, scadenze, strumenti e competenze secondo 07 Riscossione Nazionale Lavoro Ader. Da soli non integrano l'art. 11 del D.Lgs. 74/2000.

La vendita richiede una verifica autonoma: natura ed effettività dell'atto, corrispettivo, collegamenti, idoneità a pregiudicare la riscossione, elemento soggettivo e condizioni vigenti. AdER e il front-office non dichiarano la responsabilità penale; trattano gli elementi secondo competenza e attivano i canali previsti.

Soluzione: debito e mancato pagamento non equivalgono a sottrazione fraudolenta. L'atto dispositivo rileva solo se integra tutti gli elementi della fattispecie. Il caso resta nel raccordo tra riscossione nazionale e penale tributario, senza invadere la disciplina doganale.

Da sapere in 5 righe

1. Tributo, interessi, sanzione amministrativa e reato hanno funzioni diverse.
2. Nel 2026 si applicano D.Lgs. 471, 472 e 74 coordinati con la riforma; il TU 173 opera dal 1 gennaio 2027.
3. Ogni sanzione richiede legalità, imputazione della violazione e verifica della responsabilità secondo il regime applicabile.
4. Ravvedimento e pagamento non producono lo stesso effetto per ogni fattispecie.
5. Anomalia, violazione e reato sono tre livelli da dimostrare separatamente.

Domanda da commissario

Domanda. Illustri i principi delle sanzioni amministrative tributarie e il rapporto con i reati tributari.

Risposta guida. Le sanzioni amministrative seguono legalità, irretroattività, favor rei, imputabilità e colpevolezza. Occorre individuare autore, eventuali concorrenti, cause di non punibilità e coordinamento tra violazioni. Il ravvedimento consente la regolarizzazione nei presupposti vigenti; contestazione e irrogazione seguono il procedimento previsto. Il reato richiede invece una fattispecie del D.Lgs. 74/2000, elemento soggettivo ed eventuali soglie o condizioni. Recupero, sanzione e penale restano distinti, pur essendo coordinati.

Per costruire la risposta, usa questa sequenza:

fatto e data -> obbligo -> condotta -> autore
-> elemento soggettivo -> conseguenza -> procedimento e tutela

Domande-trappola

Se è dovuta maggiore imposta, esiste sempre una sanzione? No. Va verificata una violazione imputabile e colpevole, con eventuali cause di non punibilità.

Ogni dichiarazione infedele è un reato? No. La responsabilità penale richiede tutti gli elementi e le condizioni della fattispecie vigente.

Il ravvedimento elimina sempre il penale? No. Gli effetti dipendono dal reato, dal pagamento, dal momento e dalle condizioni previste.

Nel 2026 si applica già il TU 173/2024? No. La sua applicabilità è fissata al 1 gennaio 2027, salvo ulteriori modifiche.

Errori tipici

Errore	Perché è grave	Correzione
Chiamare sanzione tutto il carico	Confonde titoli e difese.	Separare imposta, interessi e sanzione.
Anomalia uguale violazione	Salta istruttoria e colpevolezza.	Provare obbligo, condotta e autore.
Errore	Perché è grave	Correzione
Violazione uguale reato	Cancella tipicità, dolo e soglie.	Verificare il D.Lgs. 74/2000.
Pagamento uguale non punibilità	Generalizza un effetto tipizzato.	Controllare fattispecie, tempo e condizioni.
Errore	Perché è grave	Correzione
Applicare il TU 173 nel 2026	Usa un regime non ancora applicabile.	Applicare i testi vigenti e segnare il 2027.
Corruzione uguale frode fiscale	Confonde contribuente e pubblico agente.	Separare penale tributario e reati PA.

Mini-esercizio

Per ciascun fatto compila: obbligo, condotta, autore, data, piano amministrativo, possibile piano penale, elemento da verificare.

- Dichiarazione presentata con un dato errato dovuto a una regola obiettivamente incerta.
- Versamento IVA omesso da una società in grave crisi di liquidità.
- Credito usato in compensazione senza verificarne spettanza o esistenza.
- Fattura per operazione inesistente emessa da un soggetto e utilizzata da un altro.
- Funzionario che chiede un'utilità per ridurre un rilievo.

Trasforma il quarto fatto in una risposta orale di dieci righe senza usare le espressioni generiche “evasione” e “frode” prima di avere qualificato le condotte.

Quiz ragionati

1. Il favor rei: A consente di scegliere liberamente parti di leggi diverse; B richiede il confronto delle discipline applicabili; C elimina il regime transitorio; D riguarda solo gli interessi.

Risposta: B. La disciplina più favorevole opera nei limiti e secondo le condizioni previste.

2. Il concorso di persone riguarda: A più soggetti nella violazione; B più tributi; C più atti di riscossione; D la sola continuazione.

Risposta: A. Va distinto dal concorso di violazioni.

3. Il ravvedimento: A è un condono automatico; B è una regolarizzazione disciplinata; C elimina sempre il reato; D coincide con il ricorso.

Risposta: B. Presupposti ed effetti dipendono dalla disciplina vigente.

4. L'emissione e l'utilizzo di documenti per operazioni inesistenti: A sono sempre la stessa condotta; B sono condotte da distinguere; C riguardano solo interessi; D escludono il recupero.

Risposta: B. Possono riferirsi a soggetti e fattispecie differenti.

5. Il TU 173/2024: A sostituisce già i testi nel 2026; B è irrilevante; C è applicabile dal 1 gennaio 2027 salvo modifiche; D riguarda solo IVA.

Risposta: C. Nel 2026 resta un regime futuro.

Diario degli errori

Errore osservato	Categoria	Azione di recupero
Sommo imposta e sanzione	Titoli	Ricostruisco quattro colonne separate.
Attribuisco colpa dal risultato	Parte generale	Verifico autore, poteri e condotta.
Errore osservato	Categoria	Azione di recupero
Uso "frode" senza fattispecie	Penale	Identifico documento, dichiarazione e dolo.
Dimentico la data	Diritto intertemporale	Scrivo il cut-off prima della norma.
Errore osservato	Categoria	Azione di recupero
Prometto effetti del pagamento	Non punibilità	Controllo reato, momento e condizioni.

Checklist finale

- [] Distinguo tributo, interessi, sanzione amministrativa e reato.
- [] So applicare legalità, irretroattività e favor rei.
- [] Distinguo imputabilità e colpevolezza.
- [] Riconosco cause di non punibilità senza usarle genericamente.

- ☐ Distinguo concorso di persone, violazioni e continuazione.
- ☐ Colloco correttamente ravvedimento e procedimento.
- ☐ Riconosco le famiglie del D.Lgs. 471/1997.
- ☐ Riconosco le famiglie del D.Lgs. 74/2000.
- ☐ Non invento soglie, pene o termini.
- ☐ So che il TU 173 è applicabile dal 1 gennaio 2027.
- ☐ Uso il rinvio preciso al VOL-01 per i reati contro la PA.

Riferimenti consolidati

- Pubblico Impiego E Organizzazione Pa#Reati Contro La Pubblica Amministrazione:
Il Quadro Essenziale
- 04 Diritto Tributario Teoria Imposta
- 05 Accertamento Controlli Compliance Fiscale
- 06 Adempimenti Fiscali Redditi Iva Dichiarazioni

Tutela e processo tributario

B
BANDO

A
AREE

N
NUCLEI

D
DIARIO

O
OUTPUT

Tutela e processo tributario

Apertura editoriale

Di fronte a un atto tributario non esiste una sola forma di tutela. Il destinatario può chiedere all'amministrazione di riesaminarlo, ricorrere a uno strumento deflativo quando previsto oppure impugnarlo davanti al giudice. Se l'attesa della decisione espone a un pregiudizio, può anche chiedere una misura cautelare. Sono percorsi collegati, ma cambiano l'autorità competente, i presupposti, gli effetti e i tempi.

Il capitolo usa il Testo unico della giustizia tributaria approvato con D.Lgs. 175/2024, applicabile dal 1 gennaio 2026 e coordinato con gli interventi ufficiali acquisiti fino all'audit del 18 luglio 2026. Non riproduce termini numerici o regole telematiche mobili: insegna la sequenza e segnala dove la versione vigente deve essere aperta.

Obiettivo del capitolo

Al termine devi saper:

1. distinguere tutela amministrativa, strumenti deflativi e tutela giurisdizionale;
2. individuare giurisdizione, corte, parti e atto impugnabile;
3. ricostruire ricorso, costituzione e fascicolo telematico;
4. separare motivazione dell'atto, allegazione, onere della prova e poteri della corte;
5. spiegare tutela cautelare con presupposti, procedimento ed effetti;
6. distinguere sospensione, interruzione, estinzione e conciliazione;
7. ordinare trattazione, decisione, spese e impugnazioni;
8. distinguere giudicato, esecuzione e ottemperanza;
9. risolvere un caso completo senza promettere effetti automatici.

Mappa BANDO

Passaggio	Domanda	Output
B - Bando	Il programma chiede tutela, contenzioso o processo tributario?	Perimetro e fonte vigente.
A - Aree	Il problema riguarda atto, riscossione, cautela, merito o esecuzione?	Fase corretta.
Passaggio	Domanda	Output
N - Nuclei	Quali giudice, parti, domanda, prova ed effetto?	Scheda processuale.
D - Diario	Quale automatismo ho usato?	Frase correttiva.

Passaggio	Domanda	Output
O - Output	Serve quiz, orale, caso o nota di front-office?	Risposta ordinata.

1. Tre piani di tutela

Piano	Funzione	Autorità	Esito possibile
Autotutela	Riesame amministrativo dell'atto.	Ufficio competente.	Conferma, modifica o rimozione nei casi previsti.
Strumento deflativo	Prevenire o definire la controversia secondo legge.	Parti e ufficio; talvolta giudice.	Accordo o definizione con effetti tipizzati.
Piano	Funzione	Autorità	Esito possibile
Processo	Decisione giurisdizionale sulla domanda.	Corte di giustizia tributaria e giudici delle impugnazioni.	Pronuncia cautelare o sentenza.

L'autotutela non è un ricorso. Un'istanza amministrativa non trasferisce la decisione a un giudice e non produce, per il solo deposito, gli effetti processuali del ricorso. Gli strumenti deflativi non sono una categoria indistinta: ciascuno richiede la fattispecie e la disciplina vigente. Il processo non prosegue l'istruttoria interna dell'ufficio: porta la controversia davanti a un organo giurisdizionale.

Esempio. Il contribuente segnala all'ufficio un evidente errore di persona e, nello stesso tempo, valuta l'impugnazione. L'istanza può sollecitare il riesame, ma non autorizza a ignorare la tutela giurisdizionale e le sue condizioni.

Errore tipico: "Ho presentato autotutela, quindi il processo è sospeso". Nessun effetto va presunto senza la disposizione o il provvedimento che lo produce.

Verifica: indica per ciascun piano chi decide, quale funzione svolge e se produce una sentenza.

2. Autotutela e strumenti deflativi: perimetro corretto

Il riesame in autotutela consente all'amministrazione di valutare la legittimità o fondatezza del proprio atto secondo presupposti, doveri e poteri vigenti. Il capitolo 5 sviluppa il raccordo con accertamento, contraddittorio e atto finale: 05 Accertamento Controlli Compliance Fiscale#Autotutela, Definizione E Tutela Giurisdizionale. Qui conta la distinzione processuale: istanza, provvedimento amministrativo e ricorso sono atti diversi.

Gli strumenti deflativi mirano a prevenire, ridurre o chiudere la controversia nei casi previsti. Adesione, definizioni e conciliazione non sono sinonimi. Per le sanzioni, ravvedimento e definizione seguono inoltre la disciplina illustrata nel capitolo 5a: 05a Sanzioni Amministrative Reati Tributarî#8.

Per scegliere l'istituto corretto, la risposta d'esame deve affrontare quattro domande:

- 1. in quale fase si trova la vicenda?
- 2. quale istituto è previsto per quell'atto?
- 3. chi ha il potere di decidere o accordarsi?
- 4. quali effetti produce sul rapporto e sul processo?

Disponibilità del credito, riduzioni e termini non si possono ricavare per intuizione. Quando la traccia non offre dati sufficienti, si espone il metodo e si subordina l'esito alla verifica della norma vigente.

La disciplina consolidata distingue quattro istituti che, in una risposta d'esame, devono restare separati:

Istituto	Fase e soggetti	Funzione	Effetto da verificare
Autotutela obbligatoria	Riesame dell'amministrazione nelle ipotesi tipizzate di manifesta illegittimità.	Rimuovere in tutto o in parte l'atto o l'imposizione quando ricorrono i presupposti di legge.	Limiti, provvedimento ed effetti sul rapporto; l'istanza non sostituisce il ricorso.
Autotutela facoltativa	Riesame dell'amministrazione fuori dalle ipotesi obbligatorie.	Valutare un atto o un'imposizione illegittimi o infondati secondo la disciplina vigente.	Esercizio del potere ed eventuale rimozione, senza sospensioni automatiche.
Istituto	Fase e soggetti	Funzione	Effetto da verificare
Accertamento con adesione	Procedimento tipizzato tra ufficio e contribuente nella fase ammessa.	Definire la pretesa mediante contraddittorio e adesione.	Perfezionamento, pagamento ed effetti previsti dal D.Lgs. 218/1997 vigente.
Acquiescenza	Condotta del contribuente dopo l'atto, senza impugnazione, alle condizioni di legge.	Accettare la pretesa secondo il regime applicabile.	Stabilizzazione e trattamento legale; non è un accordo istruttorio con l'ufficio.

La conciliazione appartiene invece al giudizio pendente ed è sviluppata nella sezione 10. La mappa completa è tracciata nella source.

LA SEQUENZA DEL PROCESSO IN UNA PAGINA

Una controversia tributaria si ricostruisce con una catena di controlli:

- 1. qualificare rapporto, atto, domanda e possibile giudice;
- 2. individuare corte competente, parti e difesa necessaria;
- 3. formulare fatti, motivi, conclusioni e documenti del ricorso;
- 4. notificare, depositare e costituirsi secondo le regole vigenti;

- 5. organizzare allegazioni e prova e, se necessario, chiedere cautela;
- 6. verificare vicende del processo e possibili definizioni concordate;
- 7. arrivare a trattazione, decisione e regolazione delle spese;
- 8. scegliere l'eventuale impugnazione e distinguere giudicato, esecuzione e ottemperanza.

Questa sequenza segue la mappa del TU 175: ordinamento e organi negli artt. 1-39; disciplina generale negli artt. 40-58; atti e introduzione del giudizio negli artt. 59-73; istruzione, vicende, cautela e conciliazione negli artt. 74-88; impugnazioni negli artt. 89-105; esecuzione e ottemperanza negli artt. 106-111. I blocchi orientano la consultazione, ma ogni regola puntuale richiede l'apertura dell'articolo vigente.

3. Giurisdizione tributaria e organi

La giurisdizione risponde alla domanda: quale giudice può decidere quella controversia? Non basta che nel fatto compaiano un tributo o l'Agenzia delle entrate. Occorre qualificare domanda, rapporto, atto e autorità che lo ha emanato.

Il TU 175 distingue ordinamento degli organi e disciplina del processo. Le Corti di giustizia tributaria operano nei gradi previsti; le impugnazioni successive seguono funzione e competenza proprie. Le modifiche organizzative del 2026 non vanno trasformate automaticamente in modifiche di ricorso, prova o cautela.

La competenza individua, dentro la giurisdizione tributaria, la corte che deve trattare la causa. La risposta corretta espone il criterio applicabile senza scegliere una sede soltanto perché vicina al contribuente. Il perimetro comprende le controversie tributarie e gli atti che la legge attribuisce alle Corti. Una lite può nascere dalla riscossione di una somma pubblica e appartenere comunque a un'altra giurisdizione. Per questo si qualifica prima la controversia e solo dopo si individua il giudice.

Organo	Funzione	Controllo da eseguire
Corte di giustizia tributaria di primo grado	Conosce in prima istanza la controversia tributaria attribuita dalla legge.	Materia, atto, territorio e criterio di competenza vigente.
Corte di giustizia tributaria di secondo grado	Decide l'appello contro la pronuncia di primo grado nei limiti delle censure.	Sentenza impugnata, devoluzione e regole del grado.
Organo	Funzione	Controllo da eseguire
Corte di cassazione	Esercita il controllo di legittimità nei motivi ammessi.	Vizio dedotto: non è un terzo giudizio libero sui fatti.

Il criterio territoriale di competenza va ricavato dalla disposizione vigente collegando parte resistente, sede/ufficio o altro elemento normativamente rilevante. Non si sceglie la corte dal domicilio del ricorrente per intuizione e non si trasferiscono alla competenza tributaria criteri di altri processi.

Come lo chiede la commissione: “Una controversia che coinvolge AdER appartiene sempre al giudice tributario?” No. Si deve identificare natura del credito, atto e vizio. La presenza di AdER non determina da sola giurisdizione o parte resistente.

4. Parti, legittimazione e difesa tecnica

Il ricorrente è il soggetto che propone la domanda. La parte resistente è individuata in rapporto all'atto e al vizio dedotto. Ente creditore e agente della riscossione svolgono funzioni diverse: un motivo sul fondamento della pretesa non coincide con un vizio proprio della riscossione.

La legittimazione indica chi può agire o resistere rispetto alla domanda. La capacità di stare in giudizio riguarda il modo in cui la parte opera nel processo. Rappresentanza e assistenza tecnica non sono sinonimi: il rappresentante agisce per la parte; il difensore esercita la funzione tecnica nei casi e modi previsti.

Litisconsorzio e intervento servono a trattare correttamente la presenza di più soggetti quando la disciplina lo richiede o consente. Non si chiama in causa ogni ente nominato nei documenti: si collega ciascuna parte al rapporto e al motivo.

Esempio. Una cartella è contestata sia per un errore nel tributo sia per un vizio della notificazione. La diagnosi separa i due motivi e verifica quali soggetti devono resistere per ciascuno.

Errore tipico: attribuire sempre ad AdER la decisione sul merito del credito. Il raccordo completo con la riscossione è nel 07 Riscossione Nazionale Lavoro Ader#2.

5. Atti impugnabili, interesse e motivi

L'atto impugnabile è il punto di accesso ordinario alla tutela. Va identificato per contenuto, autore, funzione, notificazione ed effetto. Non ogni comunicazione è impugnabile; non ogni irregolarità della comunicazione diventa un motivo idoneo contro la pretesa.

L'interesse a ricorrere richiede un'utilità concreta della decisione. Il motivo di ricorso è la censura rivolta all'atto; la domanda è ciò che si chiede al giudice. Questi elementi non coincidono con la prova che li sostiene.

Scheda di diagnosi dell'atto:

Campo	Domanda
Atto	Che cosa produce e chi lo ha emanato?
Data	Quando e come è stato conosciuto/notificato?
Rapporto	Quale tributo, periodo o fase riguarda?
Vizio	Riguarda competenza, procedimento, motivazione, prova, calcolo o notifica?
Campo	Domanda
Parte	A chi è imputabile il vizio?
Domanda	Quale pronuncia si chiede?

FAMIGLIE DI ATTI IMPUGNABILI

La tabella traduce il blocco del TU 175 dedicato ad atti impugnabili e introduzione del giudizio, tracciato nella source consolidata. Non sostituisce l'elenco vigente: inclusioni, esclusioni e formulazione del singolo atto devono essere ricontrollate sul testo coordinato applicabile.

Famiglia funzionale	Esempi da riconoscere	Domanda diagnostica
Atti impositivi	Avvisi che accertano o liquidano una pretesa.	L'atto determina tributo, base o maggiore imposta?
Atti sanzionatori	Contestazione o irrogazione nei casi previsti.	La censura riguarda violazione, autore o sanzione?
Famiglia funzionale	Esempi da riconoscere	Domanda diagnostica
Atti della riscossione	Ruolo/cartella e atti propri del percorso esecutivo quando impugnabili.	Il vizio appartiene al credito o all'attività di riscossione?
Dinieghi	Rifiuti espressi o situazioni di rifiuto tutelabili, inclusi rimborsi nei casi previsti.	Quale pretesa restitutoria o istanza è stata negata?
Famiglia funzionale	Esempi da riconoscere	Domanda diagnostica
Atti catastali e altri atti tipizzati	Classamento, rendita o ulteriori atti attribuiti alla giurisdizione tributaria.	La legge include quello specifico atto e quella domanda?

Un sollecito, una comunicazione di cortesia o un estratto non diventano impugnabili per il nome o per il timore del destinatario. Viceversa, una denominazione atipica non impedisce la tutela se contenuto ed effetto rientrano nella disciplina vigente. Verifica: una lettera meramente informativa e un atto che manifesta una pretesa non si classificano dal titolo grafico. Si legge l'effetto giuridico e si verifica il TU vigente.

6. Ricorso, costituzione e processo telematico

Il ricorso introduce la domanda e delimita il giudizio. Deve rendere riconoscibili parti, atto, fatti, motivi e conclusioni. Una narrazione lunga senza motivi non sostituisce il ricorso; un elenco di norme senza collegamento ai fatti non costruisce una censura.

La sequenza minima è: redazione, notificazione secondo la disciplina vigente, deposito e costituzione. La parte resistente si costituisce e deposita difese e documenti. Il fascicolo raccoglie gli atti processuali nel sistema telematico.

Il processo tributario telematico non modifica la funzione degli atti: modifica canale, formato, deposito, comunicazioni e tracciabilità. Identità digitale, firma, ricevute e corretto abbinamento al fascicolo hanno valore operativo. Un file inviato al destinatario sbagliato o privo dei requisiti non diventa valido perché “è online”.

CHECKLIST PTT

La checklist è subordinata alle specifiche tecniche, ai decreti e alle istruzioni vigenti al momento dell'adempimento. Non sostituisce il controllo operativo sul portale e non certifica formati o dimensioni.

- ☐ verificare soggetto abilitato, identità e poteri;
- ☐ usare il canale processuale previsto per quello specifico atto;
- ☐ controllare formato, firma e denominazione secondo le specifiche vigenti;
- ☐ associare correttamente atto, allegati e fascicolo;
- ☐ verificare indirizzi e dati delle parti;
- ☐ acquisire e conservare ricevute ed esiti del sistema;
- ☐ controllare tempestivamente anomalie, rifiuti o mancata acquisizione;
- ☐ proteggere dati personali e documenti non pertinenti;
- ☐ annotare la versione delle specifiche tecniche consultata.

Errore tipico: usare una checklist stampata come se congelasse la tecnologia. La regola stabile è verificare requisiti, invio, acquisizione ed esito sulla specifica vigente.

Non sono riportati termini numerici. In prova, se non richiesti, si dice che notificazione, costituzione e deposito rispettano termini e forme del TU nella versione vigente. Se il quesito chiede il numero, va verificato sul testo aggiornato e non ricostruito a memoria.

Mini-verifica: ordina: motivi, notificazione, costituzione, fascicolo. Spiega perché “ho mandato una PEC” non dimostra da sola il corretto deposito processuale.

7. Prova, allegazione e poteri della corte

La motivazione dell'atto espone i presupposti e le ragioni della pretesa. Con l'allegazione, le parti introducono nel processo i fatti rilevanti; con la prova, forniscono gli elementi per verificarli. Le presunzioni permettono di risalire da fatti noti a un altro fatto, nei limiti della disciplina applicabile. I poteri istruttori definiscono invece le attività consentite alla corte. Sono concetti collegati, non intercambiabili.

La disposizione specifica del TU 175 sull'onere della prova, da leggere nella versione coordinata vigente, impone un riparto funzionale prudente:

Soggetto/domanda	Nucleo da provare	Limite
Amministrazione	Fatti costitutivi della pretesa e delle violazioni contestate.	Motivazione o mera affermazione non sostituiscono gli elementi probatori.
Contribuente	Fatti impeditivi, modificativi o estintivi opposti alla pretesa.	La negazione generica non prova pagamento, prescrizione o altra causa.
Soggetto/domanda	Nucleo da provare	Limite
Richiedente il rimborso	Fatti che fondano il diritto alla restituzione.	La domanda di rimborso non trasferisce da sola l'intero onere all'ufficio.

La regola va applicata alla singola domanda, senza slogan come “prova sempre l'ufficio” o “prova sempre il contribuente”. Il numero e il testo dell'articolo devono essere controllati sul TU 175 coordinato: il capitolo non cristallizza una numerazione non validata dalla source, ma rende esplicito il contenuto normativo consolidato.

Le presunzioni non sono sospetti. Occorre verificare fatto noto, inferenza, requisiti richiesti e possibilità di prova contraria. Una presunzione utilizzabile può sostenere la pretesa; resta distinta dalla motivazione che spiega perché l'ufficio l'ha impiegata.

Il giudice valuta gli elementi acquisiti ed esercita i poteri consentiti. Non diventa investigatore generale e non colma indistintamente le omissioni delle parti. Le modifiche recenti alla prova richiedono sempre verifica articolo-specifica prima di formulare regole assolute.

Esempio. L'atto contesta ricavi non dichiarati sulla base di dati bancari. Nel ricorso il contribuente deve trasformare la spiegazione alternativa in fatti specifici e documenti riferibili alle operazioni, non limitarsi a scrivere “i dati sono sbagliati”.

Errore d'esame: confondere “l'atto è motivato” con “la pretesa è provata”. Motivazione e prova comunicano, ma restano controlli distinti.

8. Tutela cautelare: proteggere senza decidere il merito

DEFINIZIONE

La tutela cautelare è la protezione provvisoria richiesta durante il giudizio quando l'esecuzione dell'atto può causare un danno grave e irreparabile, secondo la formula e i presupposti del TU vigente. Gravità e irreparabilità devono essere argomentate e documentate, non soltanto nominate. Non annulla definitivamente l'atto e non anticipa automaticamente la sentenza.

FUNZIONE

Conserva l'utilità della tutela finale. Se l'esecuzione dell'atto, prima della decisione, può produrre conseguenze difficilmente reversibili, la parte chiede alla corte di valutare una misura provvisoria.

ELEMENTI

La domanda deve collegare:

1. atto ed effetti da sospendere o regolare;
2. ragioni che sostengono il ricorso;
3. pericolo concreto derivante dall'attesa;
4. documenti che rendono verificabili ragioni e pregiudizio;
5. misura richiesta e rapporto di proporzione.

Piano della cautela	Contenuto	Conseguenza
Ragioni del ricorso	Elementi che rendono non pretestuosa la contestazione dell'atto.	Consentono la valutazione cautelare senza decidere definitivamente il merito.
Danno grave e irreparabile	Pregiudizio concreto, qualificato e documentato derivante dall'attesa.	Giustifica la necessità di protezione provvisoria se ricorrono i presupposti.

Piano della cautela	Contenuto	Conseguenza
Provvedimento cautelare	Decisione provvisoria sulla misura richiesta, nei limiti fissati dalla corte.	Sospende o regola gli effetti indicati; non annulla l'atto.
Giudizio di merito	Accertamento pieno delle domande e dei motivi.	Conduce alla sentenza, indipendentemente dall'esito cautelare nei limiti di legge.

PROCEDIMENTO E CONSEGUENZE

La corte tratta la domanda secondo il TU, nel contraddittorio previsto, e adotta un provvedimento cautelare. L'accoglimento incide provvisoriamente sugli effetti indicati; il rigetto non equivale necessariamente al rigetto del merito. La misura può essere modificata o perdere efficacia nei casi previsti e non cancella la necessità della decisione finale.

ESEMPIO

Una società impugna un atto e documenta che l'immediata esecuzione comprometterebbe la continuità di pagamenti essenziali. Non basta dichiarare “danno grave”: deve collegare importo, flussi, obblighi imminenti, alternative e motivo del ricorso. La corte valuta cautela e merito su piani distinti.

COME VIENE CHIESTA

All'orale: definizione, funzione, presupposti, procedimento, effetto provvisorio, distinzione dal merito. Nel caso: indicare quali documenti servono. Nel quiz: escludere che il solo ricorso sospenda automaticamente la riscossione.

ERRORE TIPICO E VERIFICA

Errore: “La sospensione cautelare annulla l'atto”. Correzione: arresta o regola provvisoriamente gli effetti nei limiti del provvedimento.

Verifica: completa: ricorso senza cautela = _____; cautela accolta = _____; sentenza favorevole = _____. Risposta: domanda di merito senza sospensione automatica; effetto provvisorio; decisione sul merito con gli effetti stabiliti.

9. Sospensione, interruzione ed estinzione del processo

La sospensione del processo arresta temporaneamente il suo corso per una causa prevista. Non coincide con la sospensione dell'atto o della riscossione. L'interruzione protegge il contraddittorio quando un evento colpisce una parte, il rappresentante o il difensore nei casi disciplinati. L'estinzione chiude il processo senza la normale decisione di merito quando ricorrono i presupposti previsti.

Vicenda	Presupposto-tipo	Oggetto	Conseguenza essenziale
Sospensione processuale	Questione o evento che il TU qualifica come causa di arresto temporaneo.	Corso del giudizio.	Pausa fino alla cessazione della causa e ripresa nei modi vigenti.
Interruzione	Evento che incide sulla parte, sul rappresentante o sul difensore nei casi previsti.	Integrità del contraddittorio.	Arresto e successiva riattivazione; gli atti compiuti nel periodo seguono la disciplina applicabile.
Vicenda	Presupposto-tipo	Oggetto	Conseguenza essenziale
Estinzione	Rinuncia, inattività o altra causa tipizzata.	Esistenza del processo.	Chiusura senza normale decisione di merito, con effetti sull'atto e sulle spese da verificare per la singola causa.

Trappola: estinzione del processo non significa sempre annullamento dell'atto. Gli effetti sostanziali dipendono dalla causa e dalla disciplina.

10. Conciliazione giudiziale

La conciliazione è uno strumento di definizione della controversia dentro il quadro processuale. Le parti compongono la lite nei casi e modi previsti; la corte esercita la funzione attribuita dal TU. Non è autotutela, perché non consiste nel riesame unilaterale dell'ufficio; non è sentenza sul merito, perché deriva dalla composizione disciplinata. La distinzione rispetto ad autotutela, adesione e acquiescenza è consolidata in.

Prima di parlare di conciliazione occorre verificare se la controversia sia conciliabile, chi possa partecipare, che cosa contenga l'accordo, in quale momento intervenga e come si perfezioni. Vanno poi distinti gli effetti sul giudizio, sul tributo e sulle sanzioni. La disponibilità informale delle parti, da sola, non basta.

Profilo	Presupposto-tipo	Conseguenza
Ammissibilità	Controversia e fase nelle quali il TU consente la conciliazione.	Si apre il percorso definitorio, non una trattativa priva di regole.
Soggetti e contenuto	Parti legittimate e accordo determinato sugli elementi conciliati.	Il residuo non conciliato segue la sorte prevista.

Profilo	Presupposto-tipo	Conseguenza
Perfezionamento	Atto e adempimenti richiesti dalla disciplina vigente.	La conciliazione produce gli effetti tipizzati sul giudizio e sulle somme.
Chiusura processuale	Presa d'atto o provvedimento previsto nel processo.	La lite si chiude nei limiti dell'accordo; non equivale a una sentenza che accerta ogni questione.

Esempio: ufficio e contribuente convergono sulla rideterminazione di alcuni componenti. La risposta non dice “si accordano e il processo finisce”: identifica istituto, formalizzazione, controllo ed effetti previsti.

Errore tipico: confondere conciliazione con ravvedimento. Il ravvedimento nasce dalla regolarizzazione disciplinata; la conciliazione definisce una controversia processuale.

11. Trattazione, decisione e spese

La causa arriva alla decisione attraverso le forme di trattazione previste: camera di consiglio o udienza, eventuale partecipazione con gli strumenti consentiti, discussione e deliberazione. Il processo telematico non elimina oralità o contraddittorio: ne disciplina le modalità.

La sentenza identifica corte, parti, domanda, motivi, ricostruzione rilevante e decisione. Può accogliere o respingere nei limiti del giudizio e produrre gli effetti stabiliti. “Ricorso accolto” non dice da solo quali somme siano dovute, quali atti conseguenti servano o se vi siano restituzioni.

Le spese seguono la disciplina processuale e la motivazione del giudice. Non si afferma che paga sempre chi perde senza considerare regole, compensazione e condotte processuali. La responsabilità processuale richiede i propri presupposti.

Verifica: distingui dispositivo, motivazione ed effetti esecutivi della sentenza.

12. Impugnazioni

L'impugnazione chiede il controllo di una decisione mediante il mezzo previsto. Appello, ricorso per cassazione e revocazione hanno oggetto, motivi e giudice differenti.

L'appello sottopone la sentenza di primo grado al giudice superiore nei limiti delle censure. Non è una ripartenza libera: domanda, motivi, preclusioni e regole su fatti e prove delimitano il nuovo grado. La cassazione controlla i vizi ammessi e non ripete indistintamente l'accertamento dei fatti. La revocazione reagisce ai vizi tipizzati.

Acquiescenza e giudicato stabilizzano la decisione nei limiti propri. Il candidato deve evitare due formule: “si può sempre fare appello” e “la cassazione è il terzo grado di merito”.

Domanda rapida: quale mezzo useresti contro una sentenza di primo grado? La risposta “appello” è solo l'inizio: servono censura, legittimazione e disciplina vigente.

13. Giudicato, esecuzione e ottemperanza

Il giudicato indica la stabilizzazione della decisione nei limiti soggettivi e oggettivi applicabili. L'esecutività riguarda la capacità della sentenza di produrre attuazione secondo legge. Le due nozioni non coincidono necessariamente nel tempo.

L'esecuzione traduce la pronuncia in comportamenti dovuti: pagamento, rimborso, restituzione o adeguamento dell'azione amministrativa secondo il dispositivo. Se l'amministrazione non esegue correttamente, il giudizio di ottemperanza mira a ottenere l'attuazione della decisione nei presupposti previsti.

Concetto	Domanda
Giudicato	Che cosa non può più essere rimesso in discussione?
Esecutività	La pronuncia può essere attuata?
Concetto	Domanda
Esecuzione	Quale comportamento è dovuto?
Ottemperanza	Come si ottiene l'attuazione rimasta ineseguita?

Errore tipico: scambiare l'ottemperanza per un nuovo ricorso contro l'atto originario. Il suo centro è l'attuazione della decisione.

Caso completo - Dall'atto all'esito

LA TRACCIA

Omega S.r.l. riceve un atto dell'Agenzia delle entrate che recupera maggiore IVA e applica sanzioni. La società sostiene che parte dei dati appartenga a un omonimo e che alcuni versamenti non siano stati considerati. Presenta un'istanza all'ufficio. Nel frattempo teme che la riscossione comprometta pagamenti essenziali. L'ufficio corregge un errore materiale, ma conferma il resto. Omega vuole contestare il residuo.

1. ATTO E RAPPORTI

Si identificano atto, autorità, IVA, periodo, maggiore imposta, interessi e sanzioni. L'errore sull'omonimo, i versamenti e la qualificazione delle operazioni sono motivi distinti. La parte sanzionatoria rinvia al capitolo 5a e non va fusa con il tributo.

2. DIAGNOSI DELLA TUTELA

L'istanza già presentata appartiene alla tutela amministrativa. La correzione parziale modifica il perimetro, ma non trasforma l'istanza in ricorso. Per il residuo si verificano atto impugnabile, interesse, parte resistente, disciplina applicabile e motivi.

3. SCELTA E COSTRUZIONE DEL RICORSO

Omega formula fatti e censure: riferibilità dei dati, imputazione dei versamenti, motivazione e prova della pretesa. Allega documenti collegati a ciascun fatto. Notifica e deposita secondo TU e processo telematico; si costituisce con difesa tecnica nei casi previsti.

4. DOMANDA CAUTELARE

La società non si limita a dichiarare difficoltà. Documenta flussi, obblighi imminenti, effetti dell'esecuzione e nesso con il pregiudizio. Collega la cautela ai motivi del ricorso e chiede una misura proporzionata. La corte decide provvisoriamente senza anticipare automaticamente il merito.

5. CONTRADDITTORIO, PROVA E POSSIBILE CONCILIAZIONE

L'ufficio deposita le proprie difese e gli elementi della pretesa. Omega affronta puntualmente i dati. Se emerge un'area definibile, le parti valutano la conciliazione nei limiti del TU; altrimenti il giudizio prosegue.

6. DECISIONE ED ESITO

La corte tratta e decide ogni motivo nei limiti della domanda. La sentenza regola anche le spese. La parte soccombente valuta l'impugnazione appropriata, non una generica "seconda causa". Quando la decisione diviene esecutiva o definitiva secondo legge, l'amministrazione la attua. Se non lo fa, si verifica l'ottemperanza.

RISPOSTA MODELLO IN DODICI RIGHE

La vicenda richiede di separare riesame amministrativo e tutela giurisdizionale. L'istanza ha prodotto una correzione parziale, ma non sostituisce il ricorso sul residuo. Si identifica l'atto impugnabile, si distinguono i motivi e si individua l'Agenzia quale parte rispetto alla pretesa. Il ricorso espone fatti, censure e domanda ed è notificato e depositato secondo il TU 175/2024 e il processo telematico. La società deve allegare documenti riferibili a dati e versamenti. Se chiede cautela, prova un pregiudizio concreto e collega la misura ai motivi, sapendo che l'esito è provvisorio.

La conciliazione opera solo se formalizzata nei presupposti vigenti. La sentenza decide il merito e le spese; appello, cassazione e revocazione hanno funzioni diverse. L'esecuzione attua la pronuncia e l'ottemperanza reagisce alla mancata attuazione.

Da sapere in 5 righe

1. Autotutela, strumento deflativo e ricorso hanno autorità ed effetti diversi.
2. Atto, motivo, domanda e prova non sono sinonimi.
3. Il ricorso non sospende automaticamente la riscossione: la cautela richiede domanda, ragioni e pregiudizio documentato.
4. Appello, cassazione e revocazione controllano la decisione con funzioni differenti.
5. Giudicato, esecuzione e ottemperanza appartengono a passaggi distinti.

Domanda da commissario

Domanda. Illustri la sequenza essenziale del processo tributario.

Risposta guida. Si verifica anzitutto giurisdizione e competenza, poi si identificano parti e atto impugnabile. Il ricorso espone fatti, motivi e domanda ed è notificato e depositato secondo il processo telematico; le parti si costituiscono e producono gli elementi di prova. Se ricorrono i presupposti, si chiede tutela cautelare. Il giudizio può conoscere vicende come sospensione, interruzione, estinzione o conciliazione. Trattazione e sentenza conducono alle impugnazioni previste. La decisione deve poi essere attuata;

se l'esecuzione manca, si valuta il giudizio di ottemperanza.

Domande-trappola

L'istanza di autotutela sospende sempre il termine per ricorrere? No. L'effetto non si presume: tutela amministrativa e processo restano distinti.

Il ricorso sospende automaticamente il pagamento? No. Occorre la disciplina applicabile e, quando prevista, una domanda cautelare decisa dalla corte.

Se la cautela è respinta, il ricorso è perso? No. Il provvedimento cautelare e la decisione di merito hanno oggetto e funzione differenti.

AdER è sempre la parte resistente contro una cartella? No. Parte e giurisdizione dipendono da atto, credito e vizio dedotto.

La cassazione rivaluta liberamente i fatti? No. Opera nei motivi e secondo la funzione stabilità dall'ordinamento.

Errori tipici

Errore	Perché è grave	Correzione
Istanza uguale ricorso	Confonde amministrazione e giudice.	Identificare autorità ed effetto.
Atto uguale motivo	Non costruisce la censura.	Separare oggetto, vizio e domanda.
Errore	Perché è grave	Correzione
Motivazione uguale prova	Salta il controllo dei fatti.	Verificare entrambe.
Ricorso uguale sospensione	Espone a effetti esecutivi.	Valutare cautela e relativo provvedimento.
Errore	Perché è grave	Correzione
Conciliazione uguale autotutela	Confonde accordo processuale e riesame.	Collocare fase e soggetti.
Appello uguale nuovo primo grado	Ignora limiti e preclusioni.	Costruire censure alla sentenza.
Errore	Perché è grave	Correzione
Sentenza uguale esecuzione	Non considera attuazione.	Distinguere giudicato, esecutività e ottemperanza.

Mini-esercizio operativo

Per ogni situazione indica: fase, soggetto, atto da compiere, effetto cercato e dato da verificare.

1. L'ufficio riconosce un errore evidente prima del ricorso.
2. Il contribuente riceve un atto che manifesta una pretesa e vuole contestarne la prova.
3. L'esecuzione immediata può produrre un pregiudizio documentabile.
4. Durante il giudizio le parti raggiungono una base condivisa.
5. La sentenza favorevole non viene attuata.

Soluzione sintetica: 1 autotutela/riesame; 2 ricorso e motivi; 3 domanda cautelare; 4 conciliazione nei presupposti; 5 esecuzione e possibile ottemperanza. Per ogni risposta vanno aggiunti autorità, disciplina vigente e documento probatorio.

Esercizio di scrittura

Redigi una risposta di venti righe alla traccia:

NOTA

Un contribuente presenta autotutela contro un atto, poi propone ricorso e chiede la sospensione. Spieghi differenze, presupposti ed effetti dei tre passaggi.

Griglia di autovalutazione:

- ☐ definisco i tre istituti;
- ☐ indico chi decide;
- ☐ separo effetto amministrativo, processuale e cautelare;
- ☐ non prometto sospensioni automatiche;
- ☐ inserisco un esempio documentale;
- ☐ chiudo con decisione ed esecuzione.

Quiz ragionati

1. L'atto impugnabile è: A ogni comunicazione fiscale; B l'atto o situazione tutelabile secondo il TU; C ogni documento di AdER; D la prova del ricorrente.

Risposta: B. Contenuto ed effetto prevalgono sull'etichetta.

2. L'onere della prova: A coincide con la motivazione; B individua chi deve dimostrare il fatto; C consente al giudice di sostituire sempre le parti; D riguarda solo il contribuente.

Risposta: B. Motivazione, allegazione, prova e poteri istruttori restano distinti.

3. La tutela cautelare: A decide definitivamente; B opera soltanto dopo il giudicato; C protegge provvisoriamente in presenza dei presupposti; D nasce automaticamente dal ricorso.

Risposta: C. Funzione e conseguenza sono provvisorie.

4. La conciliazione: A è sempre autotutela; B definisce la controversia nei casi e modi previsti; C è un grado di giudizio; D elimina ogni controllo.

Risposta: B. Richiede soggetti, contenuto e perfezionamento disciplinati.

5. L'ottemperanza: A introduce sempre il merito originario; B attua una decisione rimasta ineseguita; C sostituisce l'appello; D è un'istanza informativa.

Risposta: B. Il suo centro è l'esecuzione del giudicato o della pronuncia attuabile.

6. Il processo telematico: A elimina i requisiti degli atti; B riguarda canali, formati, depositi e comunicazioni; C rende inutile la difesa; D autorizza qualsiasi PEC.

Risposta: B. La tecnologia non cancella funzione e requisiti processuali.

Diario degli errori

Errore osservato	Categoria	Azione di recupero
Confondo istanza e ricorso	Tutela	Compilo la tabella dei tre piani.
Non individuo la parte	Soggetti	Associo ogni vizio all'autorità.
Scrivo motivi generici	Ricorso	Uso fatto-regola-vizio-domanda.
Chiedo cautela senza documenti	Cautela	Costruisco la scheda del pregiudizio.
Errore osservato	Categoria	Azione di recupero
Salto dalla sentenza al pagamento	Esecuzione	Ripasso giudicato-esecuzione-ottemperanza.

Checklist finale

- ☐ Distinguo tutela amministrativa, deflativa e giurisdizionale.
- ☐ Individuo giurisdizione e competenza senza automatismi.
- ☐ Distinguo ricorrente, resistente, rappresentante e difensore.
- ☐ Identifico atto, motivo, domanda e interesse.
- ☐ Ordino ricorso, notifica, deposito e costituzione.
- ☐ Comprendo la funzione del processo telematico.
- ☐ Distinguo motivazione, allegazione, prova e poteri della corte.
- ☐ Spiego cautela con definizione, elementi, procedimento ed effetti.
- ☐ Distinguo sospensione, interruzione ed estinzione.
- ☐ Colloco la conciliazione nella fase corretta.
- ☐ Distinguo trattazione, decisione e spese.
- ☐ Separo appello, cassazione e revocazione.
- ☐ Distinguo giudicato, esecuzione e ottemperanza.
- ☐ Non invento termini o modalità telematiche.

Riferimenti consolidati

- 05 Accertamento Controlli Compliance Fiscale#Autotutela, Definizione E Tutela Giurisdizionale
- 05a Sanzioni Amministrative Reati Tributari#9
- 07 Riscossione Nazionale Lavoro Ader#6

M-FC03

Enti pubblici non economici

Sezione interna del volume VOL-03 — Funzioni centrali, Fisco, Previdenza e Ispettivo.

Blocco	Sommario del modulo
Avvio	32 Lavorare negli enti pubblici non economici; 33 Ordinamento e governance degli EPNE; 34 INPS: previdenza, servizi e prestazioni; 35 INAIL: assicurazione sociale, prevenzione e prestazioni; 36 Procedimenti EPNE e rapporto con cittadini e imprese
Blocco	Sommario del modulo
Sviluppo	37 Bilancio, patrimonio e controlli negli EPNE; 38 Performance, PIAO e valore pubblico negli EPNE; 39 Personale EPNE e CCNL Funzioni Centrali; 40 Contratti, acquisti e forniture negli EPNE; 41 Bando Decoder EPNE
Blocco	Sommario del modulo
Allenamento	42 Casi pratici EPNE; 43 Quesiti situazionali EPNE; 44 Piano 30/60/90 per INPS, INAIL ed EPNE; 45 Vigilanza ispettiva INPS-INAIL; 46 Glossario previdenza, assicurazione e prestazioni
Blocco	Sommario del modulo
Strumenti	47 Schede rapide ACI, ENAC, ISTAT, ENEA, ASI, CONI e CRI; 48 Errori tipici nei bandi EPNE; 49 Rinvii ragionati ad altri moduli; 50 Materie integrative INAIL/RIPAM

Lavorare negli enti pubblici non economici

B
BANDO**A**
AREE**N**
NUCLEI**D**
DIARIO**O**
OUTPUT

Lavorare negli enti pubblici non economici

Apertura editoriale

Un concorso per INPS, INAIL o per un altro ente pubblico non economico non è un concorso amministrativo generico con un nome istituzionale diverso. Il candidato incontra certamente diritto amministrativo, pubblico impiego, trasparenza, privacy, contratti, contabilità, informatica, inglese e logica: queste materie restano il nucleo comune del volume base del Metodo BANDO. Ma il bando EPNE aggiunge un livello ulteriore. Devi capire quale servizio pubblico gestisce l'ente, quale rapporto ha con cittadini, lavoratori, imprese o utenti, e quali funzioni specialistiche entrano nella prova.

Si può sbagliare in due direzioni. La prima è trattare INPS o INAIL come semplici amministrazioni centrali, trascurando previdenza, assicurazione sociale, prestazioni, servizi, controlli e organizzazione dell'ente. La seconda è accumulare statuti, circolari, regolamenti, pagine di amministrazione trasparente e manuali specialistici senza stabilire una gerarchia.

Il capitolo delimita la famiglia M-FC03, separa il contenuto del libro base da quello specialistico e mostra come ricavare dal bando una prima mappa di studio. Il bando ufficiale resta decisivo e ogni profilo specialistico richiede una verifica propria. La procedura consiste nel riconoscere la famiglia, leggere il profilo, isolare le materie ad alta resa e scegliere capitoli e appendici pertinenti.

La domanda guida è:

NOTA

questo bando appartiene davvero alla famiglia EPNE e quale differenza produce nel mio piano di studio?

Obiettivo e Mappa BANDO

Alla fine del capitolo devi saper fare cinque cose: riconoscere quando un bando rientra nel perimetro M-FC03; distinguere enti guida, enti di orientamento e profili fuori perimetro; separare il nucleo comune del libro base dal delta specialistico EPNE; capire perché INPS e INAIL richiedono attenzione a servizi, prestazioni, previdenza, assicurazione sociale, controlli e utenti; compilare una prima scheda di perimetro prima di iniziare lo studio intensivo.

Il risultato atteso non è una conoscenza enciclopedica di tutti gli enti pubblici non economici. È una competenza operativa: aprire un bando, capire se il modulo è quello giusto, individuare i capitoli da usare e non disperdere tempo in contenuti che appartengono ad altri percorsi.

Fase	Domanda operativa	Output
B - Bando	Quale amministrazione o ente assume? Il profilo riguarda INPS, INAIL o altro EPNE?	Identificazione della famiglia M-FC03.
A - Aree	Quali aree entrano: amministrativo, pubblico impiego, previdenza, assicurazione, servizi, bilancio, performance, digitale?	Prima mappa delle materie.
Fase	Domanda operativa	Output
N - Nuclei	Quali nuclei rendono di più: ordinamento EPNE, INPS, INAIL, procedimenti, controlli, CCNL, casi di servizio?	Lista delle priorità.
D - Diario	Dove potrei confondere EPNE con ministeri, agenzie fiscali, enti di ricerca, ICT, authority o sanità?	Diario dei rischi di perimetro.
Fase	Domanda operativa	Output
O - Output	Che cosa devo produrre: mappa profilo, Bando Decoder, checklist, caso, orale, piano 30/60/90?	Primo piano operativo.

La famiglia non sostituisce il bando. Serve a leggerlo con più precisione.

32.1 Perimetro M-FC03 e confini

TEORIA ESSENZIALE

Nel Metodo BANDO, M-FC03 è il modulo specialistico per gli enti pubblici non economici delle Funzioni Centrali. INPS e INAIL ne costituiscono i riferimenti principali. Nei loro concorsi la preparazione amministrativa generale incontra previdenza sociale, assicurazione contro infortuni e malattie professionali, servizi al cittadino, prestazioni, dati personali delicati, controlli e rapporti con lavoratori, imprese e utenti.

Il modulo orienta anche sui concorsi di ACI, ENAC, ISTAT, ASI, ENEA per i profili amministrativi, CONI, CRI e altri enti compatibili con profili giuridici, economici, contabili, di servizio o di vigilanza non tecnica. Per questi enti fornisce criteri di lettura del bando e raccordi con le materie comuni, non un manuale separato per ciascuna amministrazione. Il nome dell'ente, da solo, non decide il percorso: contano natura giuridica, profilo, materie e prova.

La logica storica e ordinamentale degli EPNE è sostenuta da riferimenti normativi strutturali, tra cui la legge 20 marzo 1975, n. 70 per la disciplina degli enti pubblici non economici e il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 per il riordino degli enti previdenziali e assistenziali. Per INPS e INAIL rilevano inoltre fonti settoriali come la legge 9 marzo 1989, n. 88 per l'assetto istituzionale INPS, il D.P.R. 30 giugno 1965, n.

1124 per l'assicurazione obbligatoria contro infortuni e malattie professionali, e il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 per profili della riforma INAIL. In questo primo capitolo non devi studiarle articolo per articolo: devi capire che il modulo ha una base propria e non può essere ridotto a diritto amministrativo generale.

Il perimetro non si decide sulla parola "pubblico". Un ente può essere nazionale, vigilato, organizzato in uffici centrali e territoriali, oppure presente su portali di reclutamento comuni ad altre amministrazioni, ma questo non lo rende automaticamente M-FC03. Il controllo si fa su tre elementi: chi assume o assegna il personale, quale profilo viene selezionato, quali materie e prove definiscono la competenza richiesta.

SCHEMA DI PERIMETRO

Segnale nel bando	Lettura probabile	Decisione
INPS, profili amministrativi, protezione sociale, servizi, prestazioni	Dentro M-FC03	Attiva il percorso EPNE con focus INPS e rapporto utente.
INAIL, profili amministrativi, assicurazione, prevenzione, prestazioni, salute e sicurezza se richieste	Dentro M-FC03	Attiva il percorso EPNE con focus INAIL e materie integrative del bando.
Segnale nel bando	Lettura probabile	Decisione
Ispettori INPS-INAIL o profili di vigilanza previdenziale/assicurativa	Dentro M-FC03, con sottoprofilo	Aggiungi il percorso su vigilanza, lavoro e casi ispettivi.
ACI, ENAC, ISTAT, ASI, ENEA amministrativo, CONI, CRI	Dentro come orientamento se il profilo è amministrativo o compatibile	Verifica statuto, atti ufficiali e programma del bando.
Segnale nel bando	Lettura probabile	Decisione
Ricercatori, tecnologi, profili scientifici o ricerca applicata	Fuori perimetro principale	Usa il percorso sugli enti di ricerca.
ICT puro, cybersecurity, data specialist, sistemi informativi	Fuori o raccordo limitato	Usa il percorso ICT e trasformazione digitale.
Segnale nel bando	Lettura probabile	Decisione
Agenzie fiscali o profili tributari	Fuori M-FC03	Usa il percorso agenzie fiscali.
Authority indipendenti	Fuori M-FC03	Usa il percorso authority e regolazione.

Segnale nel bando	Lettura probabile	Decisione
Ministeri, Presidenza del Consiglio, Avvocatura dello Stato	Altra area delle Funzioni Centrali	Usa il percorso ministeri e amministrazioni centrali.

APPLICAZIONE AL PROFILO

Quando apri un bando, non chiederti soltanto "l'ente è pubblico?". Chiediti: quale problema pubblico gestisce questo ente? Quale tipo di pratica dovrò trattare se vinco? Quali utenti incontrerò? Il candidato per un ufficio INPS deve immaginare domande, contributi, servizi, prestazioni, fascicoli digitali, comunicazioni e tutela di dati personali. Il candidato per un ufficio INAIL deve immaginare assicurazione, infortuni, malattie professionali, prevenzione, prestazioni, rapporto con imprese e lavoratori. Il candidato per un ente di orientamento deve capire se il bando resta amministrativo o se apre una specializzazione che appartiene ad altro modulo.

La scelta del perimetro produce subito effetti sul calendario. Se il bando è M-FC03 principale, devi affiancare al core del libro base i capitoli su ordinamento, servizi, prestazioni, procedimenti, bilancio, personale e casi. Se M-FC03 è solo contesto, basta una lettura orientativa dell'ente e devi investire il grosso del tempo sul profilo reale. Se il bando è fuori perimetro, insistere su EPNE crea dispersione: stai studiando una cornice utile ma non la materia che seleziona.

DA SAPERE IN 5 RIGHE

M-FC03 copre concorsi negli enti pubblici non economici delle Funzioni Centrali, con INPS e INAIL come enti guida. Gli altri enti sono orientamento, non autorizzazione a studiare tutto senza bando. Il perimetro si decide con ente, profilo, materie e prova. Le norme strutturali spiegano perché l'EPNE non è un'amministrazione generica. I dati mobili del singolo bando vanno sempre verificati sulla fonte ufficiale.

32.2 Core, delta EPNE e profilo concreto

TEORIA ESSENZIALE

Le materie comuni restano, ma il contesto EPNE ne cambia l'applicazione. Il diritto amministrativo riguarda procedimento, provvedimento e accesso, ma anche domande, fascicoli, istruttorie, comunicazioni, dati personali, servizi digitali e rapporti con utenti o imprese. Il pubblico impiego comprende il rapporto di lavoro e i doveri del dipendente; nel modulo entra inoltre nell'organizzazione dell'ente, nelle aree professionali e nelle responsabilità collegate a sportello, back office, controllo e gestione documentale.

La trasparenza collega obblighi di pubblicazione, bilanci, performance, PIAO, accesso agli atti e privacy. La contabilità si applica al bilancio dell'ente, al patrimonio, ai controlli e alla rendicontazione. I contratti pubblici riguardano gare, acquisti, forniture, servizi digitali, tracciabilità, esecuzione e pagamento in un ente che gestisce prestazioni e servizi pubblici.

La regola di studio è:

NOTA

materia comune, taglio EPNE.

Se applichi questa regola, non ricominci da zero. Usi il libro base come capitale comune e il modulo M-FC03 come filtro specialistico. Se non la applichi, commetti uno di due errori: ripeti teoria generale che hai già studiato, oppure studi solo l'ente e perdi le regole comuni che la commissione continua a chiedere.

La preparazione per un concorso EPNE si costruisce su tre strati. Il primo strato è il nucleo comune del volume base: diritto costituzionale quando richiesto, diritto amministrativo, pubblico impiego, trasparenza, anticorruzione, privacy, contabilità pubblica essenziale, contratti pubblici essenziali, informatica, PA digitale, inglese, logica e metodo di prova. Il secondo strato è il delta specialistico EPNE: ordinamento degli enti, governance, previdenza sociale, assicurazione INAIL, servizi, procedimenti, bilancio, performance, personale, casi pratici e situazionali.

Il terzo strato è il profilo concreto del bando, che decide profondità, priorità e appendici.

SCHEMA CORE-DELTA-PROFILO

Strato	Che cosa contiene	Errore da evitare	Output
Core del libro base	Materie ricorrenti, Metodo BANDO, prove, casi e strumenti comuni.	Duplicarlo nel modulo o saltarlo perché il concorso sembra specialistico.	Ripasso selettivo e capitoli base da riusare.
Delta EPNE	Ordinamento, servizi, INPS, INAIL, previdenza, assicurazione, bilancio, PIAO, personale, casi.	Trattarlo come elenco di curiosità sull'ente.	Mappa specialistica per il bando.
Strato	Che cosa contiene	Errore da evitare	Output
Profilo concreto	Funzionario amministrativo, consulente protezione sociale, ispettore, assistente sociale, ICT, ricerca o altro.	Decidere la profondità prima di leggere programma e prove.	Piano per quiz, scritto, orale, caso o situazionale.

APPLICAZIONE AL PROFILO

Un funzionario amministrativo INPS richiede una profondità diversa da un ispettore di vigilanza. Un funzionario amministrativo INAIL può richiedere salute e sicurezza, diritto del lavoro, legislazione sociale e materie giuridiche integrative se il bando le prevede. Un profilo assistente sociale INAIL apre contenuti che non coincidono con il nucleo amministrativo ordinario e che vanno trattati come estensione specialistica o rinvio ragionato. Un profilo ICT presso un ente previdenziale può avere contesto EPNE, ma prova e programma possono essere dominati da sistemi, dati, sicurezza, infrastrutture o trasformazione digitale.

La formula operativa è:

NOTA

libro base + M-FC03 + profilo concreto = piano utile.

Senza il profilo concreto, il modulo resta troppo largo. Senza il modulo, il libro base resta troppo generale. Senza il libro base, il modulo specialistico resta fragile, perché non hai procedimento, accesso, privacy, pubblico impiego, contratti e metodo di prova.

Nella pratica, dopo aver letto il bando, devi produrre una tabella di conversione. Alla voce "diritto amministrativo" non scrivi soltanto "ripassare": scrivi "procedimento e accesso applicati a domande di prestazione, fascicoli e comunicazioni". Alla voce "privacy" non scrivi soltanto "GDPR": scrivi "dati personali in servizi, graduatorie, sportello, fascicolo e pubblicazione". Alla voce "contabilità" non scrivi "bilancio": scrivi "bilancio dell'ente, patrimonio, controlli, rendicontazione, ma senza trasformare il capitolo in ragioneria avanzata". Alla voce "situazionali" scrivi "utente, collega, responsabile, dati, urgenza, conflitto, canale corretto".

Questo modo di lavorare rende la preparazione riusabile. Se cambi da INPS a INAIL, il core resta; cambia il delta. Se cambi da EPNE a agenzia fiscale, il core resta; cambia il modulo. Se resti nello stesso ente ma cambia profilo, core e contesto restano; cambia il profilo concreto.

MINI-ESERCIZIO DI CONVERSIONE

Compila questa griglia in dieci minuti.

Materia del bando	Core già coperto	Delta EPNE	Prova collegata
Diritto amministrativo	Procedimento, provvedimento, accesso, silenzio	Domande, fascicoli, servizi, prestazioni, comunicazioni	Quiz, caso, orale
Pubblico impiego	Doveri, responsabilità, codice comportamento	Profilo Funzioni Centrali, servizio, dati, sportello/back office	Situazionale, orale

Materia del bando	Core già coperto	Delta EPNE	Prova collegata
Trasparenza/privacy	Accessi, obblighi, GDPR	Dati di utenti, graduatorie, amministrazione trasparente, servizi digitali	Caso, quiz
Contabilità/controlli	Bilancio e fasi essenziali	Bilancio EPNE, patrimonio, controlli, rendicontazione	Orale, caso
Materia del bando	Core già coperto	Delta EPNE	Prova collegata
Contratti	Ciclo del contratto, RUP, tracciabilità	Acquisti e forniture dell'ente, servizi digitali, esecuzione	Caso breve

La correzione è semplice: se nella colonna "Delta EPNE" ripeti la stessa parola della colonna core, non hai ancora specializzato la materia.

32.3 Enti guida ed enti di orientamento

TEORIA ESSENZIALE

INPS e INAIL sono gli enti guida del modulo perché rendono visibile la specificità degli EPNE nei concorsi. Non sono esempi decorativi: mostrano come una materia comune si trasformi in servizio, prestazione, tutela, controllo, dato personale, organizzazione e rapporto con l'utente. Per il candidato la domanda utile non è soltanto "quale norma disciplina l'ente?". La domanda decisiva è: quale problema pubblico gestisce l'ente e come quel problema entra nel lavoro di ufficio?

INPS orienta il lato previdenziale, contributivo, prestazionale e di servizio al cittadino. Nel bando devi cercare segnali come previdenza sociale, protezione sociale, prestazioni, servizi, contributi, rapporto con utenti, domande, fascicoli, gestione documentale, comunicazioni e prova situazionale. Quando questi segnali compaiono, non basta ripassare diritto amministrativo: devi saper parlare il linguaggio del servizio previdenziale, distinguendo domanda, istruttoria, prestazione, utente, dati, canale digitale e responsabilità dell'ufficio.

INAIL orienta il lato assicurativo, prevenzionale e prestazionale. Nel bando devi cercare segnali come assicurazione obbligatoria, infortuni sul lavoro, malattie professionali, prevenzione, salute e sicurezza, premi, prestazioni, rapporto con imprese e lavoratori. Il candidato non deve trasformarsi in tecnico della sicurezza se il profilo è amministrativo, ma deve capire il rapporto tra rischio, tutela, prevenzione, assicurazione e prestazione. Se il bando inserisce salute e sicurezza o legislazione sociale, il tema va trattato come materia integrativa ad alta attenzione, non come curiosità finale.

Gli altri enti di orientamento vanno trattati con più cautela. ACI, ENAC, ISTAT, ASI, ENEA, CONI, CRI e altri enti compatibili non vanno studiati tutti allo stesso livello in assenza di bando. Alcuni possono presentare profili amministrativi vicini al modulo; altri possono aprire confini con ricerca, tecnologia, authority, servizi speciali o discipline settoriali. La regola è prudente: non classificare un concorso solo per denominazione dell'ente, non citare organi, statuti, regolamenti o dati correnti senza verifica ufficiale, non trasformare un ente di orientamento in un manuale autonomo.

SCHEMA ENTI-PROFILO-BANDO

Ente o gruppo	Funzione nel modulo	Domanda da bando	Decisione di studio
INPS	Ente guida previdenziale e di servizio	Il profilo riguarda prestazioni, contributi, servizi, protezione sociale o rapporto utenti?	Attiva il percorso INPS e il glossario previdenziale.
INAIL	Ente guida assicurativo e prevenzionale	Il profilo riguarda assicurazione, infortuni, malattie professionali, prevenzione o salute e sicurezza?	Attiva il percorso INAIL e le materie integrative se previste.
Ente o gruppo	Funzione nel modulo	Domanda da bando	Decisione di studio
ACI, ENAC, ISTAT, ASI, ENEA, CONI, CRI	Orientamento ente-specifico	Il profilo è amministrativo/contabile/servizi o diventa tecnico, ricerca, sportivo, sanitario, ICT, regolatorio?	Usa il modulo solo se il profilo resta compatibile; altrimenti rinvia.
Profili ispettivi	Sottoprofilo ad alta specializzazione	Sono richiesti vigilanza, accessi, verbali, diffida, lavoro, previdenza o sicurezza?	Attiva il percorso ispettivo.
Ente o gruppo	Funzione nel modulo	Domanda da bando	Decisione di studio
Profili ricerca/ICT/authority	Confine esterno	La prova è dominata da ricerca, tecnologia, dati, regolazione indipendente o disciplina fiscale?	Non forzare M-FC03: cambia modulo.

APPLICAZIONE AL PROFILO

Il modo più rapido per capire se stai studiando nel modo giusto è provare a descrivere il lavoro reale. Un funzionario INPS non è soltanto "un dipendente pubblico": opera in un ambiente dove arrivano domande, comunicazioni, posizioni contributive, servizi digitali, richieste di utenti, verifiche documentali, esiti e informazioni personali. Un funzionario INAIL non è soltanto "un amministrativo": può incontrare pratiche collegate a assicurazione, prevenzione, infortuni, malattie professionali, rapporto con imprese e lavoratori, prestazioni e dati delicati.

Un funzionario in un altro EPNE può essere vicino a questi modelli oppure avere un profilo molto diverso.

La distinzione tra ente guida e ente di orientamento ti protegge da una cattiva promessa di studio. INPS e INAIL meritano capitoli specifici perché la loro ricorrenza e il loro peso concorsuale giustificano un delta stabile. Gli altri enti meritano strumenti di orientamento: come cercare il bando, come leggere statuto e amministrazione trasparente, come capire se il profilo è compatibile, quali dati non citare senza verifica.

La prudenza è particolarmente importante per CONI e CRI, ma vale per tutti gli enti di orientamento: natura giuridica, assetto istituzionale, fonti ufficiali, statuti, regolamenti e rapporti con altre amministrazioni possono richiedere verifiche puntuali. Nel testo di studio puoi usare la categoria di orientamento; nella prova devi rispondere sul bando e sull'ente concreto.

DOMANDA DA COMMISSARIO

Domanda: perché un concorso INPS o INAIL non va preparato come un concorso amministrativo generico?

Risposta modello: perché il nucleo comune resta necessario, ma il contesto dell'ente modifica il taglio delle materie. INPS richiede attenzione a previdenza, prestazioni, servizi e rapporto con utenti. INAIL richiede attenzione ad assicurazione sociale, prevenzione, infortuni, malattie professionali, salute e sicurezza quando previste dal bando. Inoltre gli EPNE richiedono lettura di ordinamento, governance, bilancio, PIAO, personale, controlli e casi di servizio. Il bando ufficiale decide quali di questi contenuti devono essere studiati e con quale profondità.

ERRORE TIPICO

L'errore più frequente è trattare tutti gli enti allo stesso modo: o come amministrazioni generiche, o come mondi da studiare integralmente. La correzione è distinguere guida, orientamento e confine. INPS e INAIL danno il cuore del percorso; gli altri enti si leggono con criteri; i profili fuori perimetro si rinviano senza sensi di colpa.

32.4 Riconoscere un bando M-FC03

TEORIA ESSENZIALE

Quando apri un bando EPNE, non partire dalla lista delle materie. Parti dall'identità del concorso. La lista delle materie è importante, ma arriva dopo tre verifiche: fonte, profilo, prova. Se salti questo ordine, rischi di attribuire peso a parole isolate e di perdere l'architettura reale della selezione.

La prima lettura riguarda amministrazione, portale e fonte. Devi controllare quale ente assume o è amministrazione di destinazione; se il bando è pubblicato su inPA, sul sito dell'ente, su Formez/RIPAM o su altro canale ufficiale; se il soggetto che gestisce la procedura è diverso dall'ente che assume; se il bando contiene più profili o codici; se sono richiamati allegati, calendari, avvisi successivi o pagine di comunicazione. Il portale non sostituisce il bando.

inPA, Formez e il sito dell'ente sono canali; il bando e gli allegati determinano requisiti, prove, materie, punteggi e termini.

La seconda lettura riguarda profilo e area. Devi chiederti se il profilo è amministrativo, giuridico, economico, contabile, servizi, vigilanza, sociale, tecnico, ICT o ricerca; se l'area è quella delle Funzioni Centrali; se il bando richiama contratti collettivi, famiglie professionali, mansioni o competenze; se ci sono materie comuni e materie specifiche dell'ente. Questa lettura decide se M-FC03 è sufficiente, se serve un'appendice o se bisogna rinviare ad altro modulo.

La terza lettura riguarda la prova che seleziona davvero. Devi individuare eventuale preselezione, prova scritta a quiz, prova teorico-pratica, prova unica, orale, titoli, situazionali, inglese, informatica, soglie, punteggi, tempi e criteri. Un bando può avere molte materie, ma non tutte pesano allo stesso modo. Il candidato professionale non studia in ordine alfabetico: studia in base a prova, punteggio e probabilità.

SCHEMA DELLE TRE LETTURE

Lettura	Cosa cerchi	Errore da evitare	Output
Fonte	Bando, allegati, portale ufficiale, comunicazioni successive, ente gestore	Confondere portale e famiglia concorsuale	Fascicolo del bando
Profilo	Codice, area, mansioni, materie, ente di destinazione, CCNL se indicato	Decidere il modulo dal solo nome dell'ente	Mappa profilo
Lettura	Cosa cerchi	Errore da evitare	Output
Prova	Quiz, scritto, orale, situazionali, titoli, punteggi, soglie	Studiare materie senza sapere come saranno misurate	Piano di allenamento

APPLICAZIONE AL PROFILO

Immagina un bando pubblicato su inPA e gestito tramite una piattaforma nazionale. Il candidato frettoloso dice: "procedura nazionale, quindi studio Funzioni Centrali in generale". La lettura è insufficiente. Se l'ente di destinazione è INAIL e il programma include ordinamento dell'ente, diritto amministrativo, pubblico impiego, contabilità, salute e sicurezza e quesiti situazionali, la famiglia è M-FC03 con taglio INAIL. Se invece il profilo è informatico e la prova è dominata da sistemi, reti, sicurezza, basi dati e architetture digitali, il contesto EPNE non basta:

il modulo decisivo può essere ICT. Se il profilo riguarda ricerca o tecnologia in un ente di orientamento, la scelta può spostarsi verso il percorso degli enti di ricerca.

Questa distinzione vale anche nei bandi multi-profilo. Non esiste un "bando unico" da studiare allo stesso modo per tutti. Ogni codice profilo produce un suo Decoder: stesso ente, ma materie e prove diverse; stessa procedura, ma rischi diversi; stesso portale, ma destinazioni diverse.

La fonte va trattata con disciplina. Un riassunto redazionale può aiutarti a scoprire un bando, ma non decide requisiti, prove e materie. Un avviso successivo può modificare calendario, istruzioni o sede, ma non sostituisce il bando se non nei limiti in cui lo integra ufficialmente. Gli allegati possono contenere programmi, profili, codici, criteri e istruzioni operative. Per questo la prima azione non è comprare un manuale: è salvare bando, allegati e pagina comunicazioni.

DOMANDA-TRAPPOLA

Domanda: se un bando è pubblicato su inPA o gestito da Formez/RIPAM, appartiene automaticamente a M-FC03?

Risposta corretta: no. Il canale di pubblicazione o gestione non basta. Bisogna guardare ente di destinazione, profilo, codice concorso, materie e prove. inPA e Formez/RIPAM possono riguardare concorsi per enti diversi. M-FC03 si attiva quando il contenuto del bando riguarda INPS, INAIL o altro EPNE compatibile.

Perché è una trappola: confonde il portale con la famiglia concorsuale. Il Metodo BANDO parte dal bando e dal profilo, non dall'etichetta esterna.

MINI-ESERCIZIO

Prendi un bando reale o simulato e compila cinque righe obbligate: ente che assume o assegna; soggetto che gestisce la procedura, se diverso; profilo o codice; prova dominante; materia specialistica che giustifica M-FC03. Se non riesci a compilare una riga, non iniziare ancora lo studio intensivo: ti manca un pezzo del perimetro.

32.5 Decoder iniziale, rischi e checklist

TEORIA ESSENZIALE

Il Bando Decoder M-FC03 è lo strumento che trasforma il bando in decisione. Non serve a copiare il testo ufficiale: serve a separare dati certi, dati mobili, materie comuni, delta specialistico, appendici e output. Senza Decoder, il candidato studia in base all'ansia: apre il manuale più voluminoso, copia la lista delle materie, alterna quiz casuali e rimanda la scelta del profilo reale. Con Decoder, ogni voce produce un'azione.

Il primo rischio è confondere bando, portale, allegati, avvisi e schede riassuntive non ufficiali. Il bando e gli allegati definiscono requisiti, profilo, prove, materie, punteggi e termini. Il portale è il canale di accesso e comunicazione. Gli avvisi successivi possono aggiornare calendario, sedi, istruzioni o altre informazioni. Una scheda riassuntiva aiuta a orientarsi, ma non è la fonte finale dei dati concorsuali.

Il secondo rischio è stabilizzare dati mobili. Posti, scadenze, calendari, soglie, punteggi, sedi, allegati annuali, PIAO, bilanci, carte dei servizi, organi correnti, regolamenti e pagine istituzionali possono cambiare. In un capitolo introduttivo devi imparare dove cercarli e come pesarli; non devi memorizzare dati provvisori come regole permanenti.

Il terzo rischio è confondere materia principale e materia integrativa. Un bando INAIL può includere materie giuridiche, salute e sicurezza, diritto del lavoro, legislazione sociale, contabilità, logica, inglese, informatica e quesiti situazionali. Questo non significa che ogni materia debba ricevere lo stesso tempo. Devi chiederti quale materia è core, quale è delta INAIL, quale è appendice, quale serve solo per collegamento e quale prova la misura.

BANDO DECODER M-FC03

Compila questa scheda prima di comprare materiali, aprire manuali specialistici o costruire il calendario.

Campo	Risposta
Fonte ufficiale del bando	
Ente che assume o assegna	
Campo	Risposta
Ente gestore della procedura, se diverso	
Il bando è INPS, INAIL o altro EPNE?	
Campo	Risposta
Profilo o codice concorso	
Area/inquadramento	
Campo	Risposta
Prove previste	
Materie comuni del libro base	
Campo	Risposta
Materie specialistiche M-FC03	
Appendici da attivare	Vigilanza / glossario / enti di orientamento / errori / rinvii / materie integrative
Campo	Risposta
Materia killer	
Capitoli base da riusare	

Campo	Risposta
Capitoli M-FC03 da leggere subito	
Dati o allegati da verificare	
Campo	Risposta
Primo output da produrre	Quiz / mappa / caso / orale / situazionale / piano

Se non riesci a compilare ente, profilo, prove e materie specialistiche, non hai ancora letto il bando in modo sufficiente. Se non riesci a indicare le appendici da attivare, rischi di confondere materia principale e materia integrativa.

CHECKLIST DI ATTIVAZIONE

Controllo	Si/No	Nota
L'ente è INPS, INAIL o altro EPNE compatibile?		
Ho distinto ente che assume e soggetto che gestisce la procedura?		
Controllo	Si/No	Nota
Ho letto profilo, area e codice concorso?		
Il profilo è amministrativo, giuridico, economico, contabile, servizi o vigilanza non tecnica?		
Controllo	Si/No	Nota
Ho separato materie comuni e materie specialistiche EPNE?		
Ho capito se serve un'appendice o un rinvio ad altro modulo?		
Controllo	Si/No	Nota
Ho individuato prova scritta, orale, situazionali, inglese, informatica e titoli?		
Ho segnato fonti e allegati da verificare?		
Controllo	Si/No	Nota
Ho scelto il primo output da allenare?		

Se rispondi "no" a più di tre righe, non iniziare ancora dallo studio intensivo. Completa prima la decodifica.

APPLICAZIONE AL PROFILO

Nel profilo amministrativo EPNE, il Decoder deve produrre un elenco ragionato, non una raccolta. Esempio: se il bando richiama diritto amministrativo, pubblico impiego, contabilità, ordinamento INAIL e situazionali, la decisione non è "studiare cinque materie". La decisione è: core base per amministrativo e pubblico impiego; delta INAIL per ordinamento, assicurazione, prevenzione e prestazioni; contabilità nel taglio bilancio/controlli; situazionali su servizio, dati, priorità e responsabilità. Il primo output può essere una mappa in una pagina più sei quiz mirati, non lettura passiva.

Nel profilo ispettivo, la stessa scheda cambia peso: lavoro, previdenza, assicurazione, accesso ispettivo, evidenze, verbalizzazione, diffida, sanzioni e sicurezza nel taglio ispettivo possono diventare centrali. Nel profilo ICT, invece, molte righe EPNE restano contesto e l'output principale diventa tecnico-digitale. Nel profilo ricerca o tecnologi, la scheda deve fermarsi e rinviare al percorso corretto.

ERRORI DI PERIMETRO DA REGISTRARE

Errore	Come lo riconosco	Correzione
Confondere EPNE e ministeri	Studio organizzazione ministeriale per un bando INPS o INAIL.	Torno a M-FC03 e separo ente, profilo, servizi.
Confondere portale e famiglia	Penso che ogni procedura inPA/RIPAM sia M-FC03.	Leggo amministrazione, profilo e codice concorso.
Errore	Come lo riconosco	Correzione
Studiare solo core comune	Ripasso amministrativo, impiego e privacy senza INPS/INAIL.	Aggiungo delta EPNE: servizi, prestazioni, ordinamento, controlli.
Studiare solo l'ente	Apro statuti e regolamenti senza presidiare prove e materie comuni.	Ricostruisco core + modulo + profilo.
Errore	Come lo riconosco	Correzione
Ignorare appendici	Non tratto vigilanza, glossario, enti minori o materie integrative.	Attivo l'appendice collegata al bando.
Citare dati non verificati	Uso posti, scadenze, PIAO o bilanci senza fonte aggiornata.	Verifico bando, allegati e sito ufficiale.

Il diario rende visibili gli errori di impostazione prima che si trasformino in settimane di studio dispersivo.

32.6 Dalla classificazione alla decisione operativa

CASO GUIDATO

Sara trova un bando per funzionari amministrativi INAIL pubblicato su un canale ufficiale. Legge rapidamente le materie e vede diritto amministrativo, pubblico impiego, contabilità, ordinamento INAIL, salute e sicurezza se prevista dal programma, logica, inglese, informatica e quesiti situazionali. La prima reazione è aprire un manuale generale per concorsi e aggiungere un testo tecnico sulla sicurezza.

Il manuale generale copre solo una parte del programma e non restituisce il taglio INAIL; un testo tecnico, al contrario, può andare oltre la profondità richiesta. Sara identifica quindi ente e profilo, separa il core dal delta INAIL, controlla le materie integrative e sceglie il primo output: una mappa in una pagina, quiz mirati e una breve simulazione di quesiti situazionali.

La preparazione non diventa più facile. Diventa più ordinata. Sara non studia tutto allo stesso livello: usa il libro base per il core, il percorso INAIL per il delta, le appendici per i contenuti integrativi e il laboratorio per situazionali e casi.

CASO BREVE MULTI-PROFILO

Un secondo bando riguarda un ente pubblico nazionale con quattro profili: amministrativo, ICT, ricercatore e compliance/regolazione. Il candidato che legge solo il nome dell'ente rischia di attivare M-FC03 per tutti. La scelta corretta è diversa.

Profilo	Prima decisione	Perché
Funzionario amministrativo EPNE	M-FC03 principale	Ente, materie comuni e delta EPNE coincidono.
Profilo ICT	Percorso ICT principale, M-FC03 solo contesto	La prova è dominata da sistemi, dati, sicurezza o digitale.
Profilo	Prima decisione	Perché
Ricercatore/tecnologo	Percorso enti di ricerca o tecnico-scientifico	Il profilo non è amministrativo EPNE.
Compliance/regolazione indipendente	Verifica authority o modulo regolazione	Il contenuto può uscire dal perimetro EPNE ordinario.

Questa tabella è il vero esito del capitolo: non una risposta sempre uguale, ma una decisione motivata.

SCHEDA DI DECISIONE FINALE

Esito	Quando sceglierlo	Prossima azione
M-FC03 principale	INPS, INAIL o EPNE compatibile con profilo amministrativo, servizi, previdenza, assicurazione, vigilanza o controlli	Studia capitoli M-FC03 e usa il core del libro base.
M-FC03 di contesto	L'ente è compatibile, ma il profilo è dominato da altra specializzazione	Usa M-FC03 per orientamento e dedica tempo al modulo dominante.
Esito	Quando sceglierlo	Prossima azione
Altro modulo	Ricerca, ICT, agenzie fiscali, authority, appalti avanzati, tecnico puro o sanitario	Non forzare il perimetro; cambia percorso.
Bando da verificare	Fonte incompleta, profilo ambiguo, allegati mancanti, comunicazioni non lette	Sospendi la decisione e acquisisci documenti ufficiali.

DOMANDA, TRAPPOLA, ERRORE E MINI-ESERCIZIO

Domanda da commissario: come spiegheresti la differenza tra preparazione comune e preparazione EPNE in un concorso INPS o INAIL?

Risposta modello: la preparazione comune copre metodo, procedimento, pubblico impiego, accessi, trasparenza, privacy, contabilità, contratti, prove e comportamento pubblico. La preparazione EPNE aggiunge il taglio dell'ente: servizi, prestazioni, previdenza, assicurazione sociale, prevenzione, organizzazione, bilancio, controlli, PIAO, personale e casi di rapporto con utenti, lavoratori o imprese. Il bando decide il peso effettivo di ciascuna parte.

Domanda-trappola: se una materia specialistica compare nel bando, devo studiarla sempre come manuale autonomo?

Risposta corretta: no. Devi verificare prova, punteggio, profilo e profondità. Una materia può essere centrale, integrativa, solo orale o contesto. Studiare sempre in modo enciclopedico produce dispersione.

Errore tipico: rimandare la decisione sul modulo. Il candidato continua a fare quiz generici per sentirsi produttivo, ma non ha ancora deciso se il bando è M-FC03 principale, M-FC03 di contesto, altro modulo o bando da verificare.

Mini-esercizio: entro 20 minuti compila cinque output obbligati: ente che assume, profilo, prova dominante, delta specialistico, fonte ufficiale da monitorare. Poi scrivi una frase: "Per questo bando uso M-FC03 come ... perché ...". Se la frase non è motivata, non hai ancora classificato il concorso.

RIFERIMENTI NORMATIVI E PROFESSIONALI ESSENZIALI

Per l'inquadramento generale degli EPNE usa come riferimenti leggibili la legge 20 marzo 1975, n. 70 e il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479. Per INPS richiama, quando serve, la legge 9 marzo 1989, n. 88. Per INAIL richiama, quando serve, il D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38. Per personale e profili usa il quadro del pubblico impiego e il CCNL Funzioni Centrali solo nel dettaglio richiesto dal bando.

Per bandi, allegati, calendari, prove, soglie e comunicazioni usa sempre il bando ufficiale, gli allegati e gli avvisi pubblicati dall'ente o dal canale istituzionale indicato.

CHECKLIST OPERATIVA FINALE

Prima di passare al capitolo 2, devi poter rispondere senza appunti.

Verifica	Risposta pronta?
So spiegare che cosa comprende M-FC03?	
So distinguere enti guida ed enti di orientamento?	
Verifica	Risposta pronta?
So dire quali profili restano fuori dal modulo?	
So separare libro base, modulo e profilo concreto?	
Verifica	Risposta pronta?
So usare la tabella dentro/fuori su un bando reale?	
So indicare quali appendici possono servire?	
Verifica	Risposta pronta?
So compilare il Bando Decoder M-FC03?	
So quali dati non devo citare senza verifica ufficiale?	

Se una risposta manca, non è un fallimento. È il primo elemento del tuo piano di studio.

☐ Verifica - perimetro e attivazione del modulo

SEI QUIZ COMMENTATI

Quiz 1. Un bando INPS per profilo amministrativo richiama servizi al cittadino, prestazioni, diritto amministrativo, pubblico impiego, informatica e situazionali. Quale scelta è più corretta?

A. Studiare solo diritto amministrativo generale. B. Attivare M-FC03 come percorso principale, riusando il core del libro base. C. Attivare il percorso ICT, perché compare informatica. D. Trattare il bando come concorso ministeriale generico.

Risposta corretta: B. Il profilo amministrativo INPS e i segnali su servizi e prestazioni rendono M-FC03 il percorso principale. Informatica resta materia comune o strumentale, salvo che la prova sia dominata da contenuti tecnici.

Quiz 2. Un bando è pubblicato su inPA e gestito da Formez/RIPAM. Questo dato basta per classificarlo M-FC03?

A. Sì, perché inPA riguarda le Funzioni Centrali. B. Sì, se la procedura è nazionale. C. No, bisogna verificare ente di destinazione, profilo, materie e prove. D. No, perché M-FC03 riguarda solo concorsi locali.

Risposta corretta: C. Il portale e il gestore della procedura sono canali, non famiglia concorsuale. La classificazione nasce dal contenuto ufficiale del bando.

Quiz 3. In un bando INAIL amministrativo compare salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Qual è l'errore da evitare?

A. Considerarla automaticamente irrilevante. B. Studiarla come materia integrativa nel taglio richiesto dal bando. C. Trasformare tutto il piano in un manuale tecnico per RSPP. D. Collegarla al delta INAIL se la prova la misura.

Risposta corretta: C. La materia può essere importante, ma il profilo e la prova decidono profondità. In un profilo amministrativo non bisogna trasformare un'integrazione in studio tecnico fuori perimetro.

Quiz 4. Quale coppia descrive meglio i due strati della preparazione EPNE?

A. Portale di iscrizione + quiz casuali. B. Libro base + delta specialistico EPNE. C. Statuto dell'ente + pagine social dell'ente. D. Diritto penale + diritto civile avanzato.

Risposta corretta: B. Il libro base copre le materie comuni e il metodo; il delta EPNE specializza su enti, servizi, prestazioni, ordinamento, controlli e casi.

Quiz 5. Un bando per un ente di orientamento riguarda un profilo data specialist con prove su basi dati, sicurezza, architetture cloud e interoperabilità. Come va trattato M-FC03?

A. Come modulo principale, perché l'ente è pubblico. B. Come contesto eventuale, mentre il percorso principale è ICT. C. Come percorso INAIL. D. Come percorso agenzie fiscali.

Risposta corretta: B. Il profilo e la prova sono dominati da contenuti ICT. Il contesto EPNE può servire per orientamento istituzionale, ma non deve sostituire il modulo tecnico.

Quiz 6. Quale dato può essere stabilizzato nel capitolo introduttivo senza verifica del bando corrente?

A. La scadenza della domanda. B. Il numero di posti. C. Il calendario della prova. D. Il criterio per distinguere core, delta EPNE e profilo concreto.

Risposta corretta: D. Scadenze, posti e calendari sono dati mobili del singolo bando. Il criterio di lettura, invece, è uno strumento stabile di metodo.

CASO RAGIONATO CONCLUSIVO

Leggi il caso e prendi una decisione.

Un candidato trova tre avvisi aperti nello stesso mese. Il primo riguarda un profilo amministrativo INPS con prove a quiz, orale e materie su servizi, prestazioni, diritto amministrativo, pubblico impiego, inglese e informatica. Il secondo riguarda un profilo INAIL con programma amministrativo, ordinamento dell'ente, legislazione sociale e quesiti situazionali. Il terzo riguarda un ente nazionale di orientamento, ma il profilo è ricercatore tecnologo con prova tecnico-scientifica.

La scelta corretta non è comprare tre manuali distinti, né usare lo stesso piano per tutti. Per il primo avviso, M-FC03 è percorso principale con focus INPS: il candidato riusa il core del libro base e aggiunge previdenza, servizi, prestazioni, rapporto utenti e casi. Per il secondo, M-FC03 è ancora percorso principale, ma con focus INAIL e materie integrative da pesare sul bando: assicurazione, prevenzione, prestazioni, salute e sicurezza se richiesta, legislazione sociale e situazionali.

Per il terzo, M-FC03 non è percorso principale: può servire a capire l'ente, ma la prova richiede un modulo ricerca/tecnico. Insistere su EPNE sarebbe dispersione.

La decisione finale si scrive così:

Avviso	Decisione	Primo output
INPS amministrativo	M-FC03 principale	Mappa servizi-prestazioni-prova e quiz mirati.
INAIL amministrativo	M-FC03 principale con attenzione alle integrazioni del bando	Schema core/delta INAIL e caso situazionale.
Avviso	Decisione	Primo output
Ente nazionale, ricercatore tecnologo	Altro modulo principale, M-FC03 solo contesto	Verifica profilo e programma tecnico-scientifico.

CHECKLIST FINALE DI DECISIONE

Completa la scheda per il tuo bando.

Campo	Decisione
Ente che assume o assegna	
Soggetto che gestisce la procedura	
Campo	Decisione
Profilo o codice	
Prova dominante	
Campo	Decisione
Materie comuni da riusare	
Delta EPNE	

Campo	Decisione
Appendici o rinvii necessari	
Dati mobili da verificare	
Campo	Decisione
Decisione finale	M-FC03 principale / M-FC03 di contesto / altro modulo / bando da verificare

Il capitolo è chiuso solo quando sai motivare la decisione finale in una frase. Una formula utile è: "Uso M-FC03 come percorso principale, di contesto o non lo uso, perché ente, profilo, materie e prova indicano...". Se non riesci a completarla, torna al bando prima di continuare.

Ordinamento e governance degli EPNE

B
BANDO

A
AREE

N
NUCLEI

D
DIARIO

O
OUTPUT

Ordinamento e governance degli EPNE

Apertura editoriale

Dopo aver riconosciuto che un bando appartiene alla famiglia M-FC03, il passo successivo è capire come è fatto l'ente. Nei concorsi per enti pubblici non economici non basta sapere che INPS, INAIL o un altro ente svolgono funzioni pubbliche. Bisogna comprendere chi indirizza, chi gestisce, chi controlla, quale ministero vigila, quali atti regolano l'organizzazione e dove il candidato deve cercare le informazioni ufficiali.

La governance descrive la distribuzione dei poteri dentro l'ente. Conoscerla serve nei quiz e all'orale, ma anche per leggere la sezione Amministrazione trasparente o risolvere un caso in cui occorra distinguere competenza, responsabilità, procedimento e controllo.

Il rischio tipico è studiare gli EPNE come se fossero ministeri. Un ministero è parte dell'amministrazione statale centrale; un ente pubblico non economico ha personalità, organizzazione, funzioni e atti propri, pur restando inserito nel sistema pubblico e sottoposto a forme di vigilanza e controllo. Questa differenza cambia il modo in cui leggi statuto, regolamenti, organi, bilancio, performance, PIAO e rapporti con utenti, imprese e amministrazioni vigilanti.

La domanda guida del capitolo è:

NOTA

se devo spiegare un EPNE in prova, riesco a collegare ordinamento, organi, vigilanza, controlli e atti interni senza confonderli con l'organizzazione ministeriale?

Obiettivo del blocco

Alla fine del capitolo devi saper fare cinque cose:

1. spiegare che cosa significa studiare l'ordinamento di un EPNE in chiave concorsuale;
2. distinguere norme generali, statuto, regolamenti interni, atti di organizzazione e documenti di trasparenza;
3. riconoscere la funzione degli organi di indirizzo, amministrazione, gestione e controllo senza inventare assetti non verificati;
4. collegare vigilanza ministeriale, controlli contabili, bilancio, PIAO e amministrazione trasparente;
5. costruire uno schema organi-vigilanza-controlli da usare per quiz, orale, casi e Bando Decoder.

Il capitolo non sostituisce lo statuto aggiornato del singolo ente. Ti insegna come leggerlo e quali domande fare al testo ufficiale.

Mappa BANDO

Fase	Domanda operativa	Output
B - Bando	Il programma richiama ordinamento dell'ente, statuto, regolamenti, organi, bilancio, controlli, PIAO o amministrazione trasparente?	Attivazione del capitolo 2.
A - Aree	Quali materie comuni rientrano: costituzionale, amministrativo, pubblico impiego, trasparenza, contabilit�, performance?	Collegamento al libro base senza duplicazione.
Fase	Domanda operativa	Output
N - Nuclei	Quali nuclei EPNE devo presidiare: ente, organi, statuto, vigilanza, controlli, bilancio, PIAO, responsabilit�?	Schema di governance.
D - Diario	Dove rischio confusione: ministero/ente, organo politico/organo gestionale, vigilanza/controllo, statuto/regolamento?	Voce nel diario errori.
Fase	Domanda operativa	Output
O - Output	Che cosa devo produrre per la prova?	Mappa organi-vigilanza-controlli e risposta orale in 90 secondi.

La governance diventa utile quando produce uno schema. Se resta un elenco di organi, non aiuta n  nei quiz n  nei casi.

33.1 Natura dell'EPNE e quadro ordinamentale

L'ordinamento di un ente pubblico non economico   l'insieme delle regole che ne definiscono natura, finalit , struttura, organi, competenze, controlli, personale, contabilit  e rapporti con le amministrazioni vigilanti. Nel quadro generale degli EPNE, assumono rilievo la legge 20 marzo 1975, n. 70 come riferimento storico per il riordino degli enti pubblici non economici e il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 per il riordino degli enti pubblici di previdenza e assistenza.

Al candidato non serve recitare la storia normativa del parastato. Deve capire la posizione dell'EPNE: un soggetto pubblico distinto dal ministero e, nello stesso tempo, inserito nel sistema delle pubbliche amministrazioni. Ha organizzazione e atti propri; restano applicabili indirizzi, vigilanza, obblighi di trasparenza, controlli, regole sul personale, vincoli di bilancio e responsabilit  amministrativa.

Questa posizione intermedia spiega perché nei bandi EPNE compaiono spesso materie comuni e materie specialistiche nello stesso programma. Diritto amministrativo, pubblico impiego, trasparenza, privacy, contabilità e contratti pubblici restano necessari. Ma devono essere applicati a un ente che gestisce servizi, prestazioni, fascicoli, pagamenti, dati personali, rapporti con cittadini, lavoratori, imprese e altre amministrazioni.

La formula da ricordare è:

NOTA

autonomia organizzativa non significa isolamento; vigilanza pubblica non significa assorbimento nel ministero.

La personalità dell'ente consente di riferire all'EPNE rapporti giuridici, atti, risorse e responsabilità. Questo dato non autorizza però a immaginare una libertà organizzativa senza limiti. L'autonomia si esercita entro le competenze attribuite, le norme applicabili e gli strumenti di vigilanza e controllo. In una prova, la risposta corretta tiene quindi insieme i due lati: soggettività propria e appartenenza al sistema delle pubbliche amministrazioni.

Per ricostruire il quadro ordinamentale conviene procedere per domande. Quale interesse pubblico giustifica l'ente? Quali funzioni gli sono attribuite? Quali organi ne esprimono indirizzo, amministrazione e controllo? Chi gestisce concretamente procedimenti e servizi? Quali amministrazioni esercitano vigilanza? Quali documenti rendono conoscibili organizzazione, obiettivi e risultati? Le risposte formano una mappa; un elenco di norme, da solo, non spiega come l'ente funziona.

La legge n. 70 del 1975 e il decreto legislativo n. 479 del 1994 sono riferimenti di inquadramento, non sostituti della disciplina dell'ente concreto. Il secondo assume particolare rilievo per gli enti pubblici di previdenza e assistenza. Quando il bando nomina uno specifico EPNE, occorre affiancare alle fonti generali la normativa speciale e lo statuto vigente, senza estendere automaticamente a tutti gli enti l'assetto osservato in uno solo.

LETTURA CONCORSALE DELLA NATURA PUBBLICA

La natura pubblica emerge operativamente dalle finalità perseguite, dalle funzioni attribuite e dal regime che governa organizzazione e attività. Per il candidato conta soprattutto l'effetto: gli uffici agiscono secondo competenza, imparzialità, buon andamento, trasparenza e responsabilità; i procedimenti devono rispettare regole pubblicistiche; personale e risorse sono inseriti in una programmazione controllabile.

Un quesito può presentare un ente dotato di autonomia e chiedere se questo escluda vigilanza o controlli. La risposta è negativa. Un altro può descrivere la vigilanza ministeriale e suggerire che l'ente sia un ufficio del ministero: anche questa conclusione è errata. Il criterio risolutivo è distinguere autonomia, vigilanza e gerarchia, relazioni diverse che producono poteri diversi.

In un caso pratico, la qualificazione dell'ente serve a individuare la cornice dell'azione. Prima di decidere chi firma un atto o chi risponde di un ritardo, si verificano fonte attributiva, statuto, organizzazione degli uffici e disciplina del procedimento. Questo passaggio impedisce di attribuire competenze sulla base del solo nome dell'organo o di un'analogia con i ministeri.

Il ripasso è completo quando sai formulare una definizione, indicare le fonti da consultare e spiegare una conseguenza operativa. Questi tre passaggi trasformano la nozione di EPNE in uno strumento per risolvere quiz, orale e casi.

Una risposta ben costruita precisa inoltre che l'assetto effettivo dipende dalla disciplina del singolo ente. Evita così generalizzazioni improprie e mostra alla commissione dove cercare il dato necessario.

33.2 Normativa, statuto, regolamenti e atti generali

Quando il bando chiede ordinamento di un ente, non aprire documenti a caso. Usa un ordine stabile.

Livello	Che cosa contiene	Come usarlo nello studio
Normativa primaria	Leggi e decreti che istituiscono, riordinano o disciplinano categorie di enti o enti specifici.	Serve per definire natura, funzioni, organi e vigilanza.
Statuto	Regole fondamentali dell'ente, assetto organizzativo generale, organi e principi di funzionamento.	Serve per capire la struttura dell'ente concreto.
Livello	Che cosa contiene	Come usarlo nello studio
Regolamenti interni	Procedimenti, organizzazione, contabilità, accesso, personale, servizi, documenti e funzionamento operativo.	Servono per casi e domande applicative, solo se richiamati dal bando.
Amministrazione trasparente	Atti generali, organizzazione, consulenti, personale, bandi, bilanci, performance, controlli e servizi.	Serve per verificare dati aggiornati e documenti ufficiali.

Livello	Che cosa contiene	Come usarlo nello studio
PIAO, bilanci e documenti di programmazione	Obiettivi, organizzazione, performance, prevenzione della corruzione, fabbisogni, risorse e risultati.	Servono per collegare governance, personale, controlli e valore pubblico.
Bando e allegati	Profilo, materie, prove, punteggi, requisiti e comunicazioni successive.	Decidono profondità e priorità di studio.

Questa gerarchia evita due errori ricorrenti: fermarsi alla norma generale e ignorare l'ente concreto, oppure consultare molte pagine web senza avere prima costruito uno schema giuridico.

La gerarchia stabilisce l'ordine di consultazione e indica che cosa cercare in ogni documento. La legge definisce funzione pubblica e assetto fondamentale; lo statuto traduce quel quadro nell'organizzazione dell'ente; i regolamenti disciplinano aspetti operativi; gli atti generali distribuiscono competenze e strutture; i documenti di programmazione espongono obiettivi, risorse e risultati. Il bando stabilisce quanto approfondire ciascun livello.

METODO DI CONSULTAZIONE IN QUATTRO PASSAGGI

Primo: estrai dal programma le parole esatte, senza sostituirle con categorie più ampie. «Ordinamento dell'ente», «statuto» e «regolamenti» non hanno lo stesso perimetro. Secondo: collega ogni parola alla fonte competente. Terzo: annota data, denominazione e natura del documento, così da non confondere una pagina informativa con un atto. Quarto: sintetizza il contenuto in una scheda fonte-funzione-domanda, evitando la trascrizione integrale.

Lo statuto occupa una posizione centrale perché rende riconoscibile l'architettura dell'ente. Tuttavia non può derogare alle norme sovraordinate e non contiene necessariamente ogni dettaglio operativo. Un regolamento disciplina un ambito specifico e va letto entro la sua competenza. Un atto di organizzazione può distribuire uffici e responsabilità, ma non va presentato come se ridefinisse la natura giuridica dell'ente. Questa distinzione è frequente nei quiz basati su formulazioni assolute.

Anche la sezione «Amministrazione trasparente» richiede metodo. È un canale ufficiale di pubblicazione che consente di reperire atti e dati; non è essa stessa una categoria unica di fonte. Il valore giuridico dipende dal documento consultato. Prima di usare un'informazione, il candidato identifica quindi l'atto, il soggetto che lo ha adottato, la data e l'eventuale periodo di riferimento.

La data è essenziale per documenti soggetti ad aggiornamento, come programmazione, bilanci e assetti organizzativi. In una prova che non richiede dati correnti, è più sicuro spiegare funzione e collegamenti del documento. Se invece il bando pretende la disciplina specifica dell'ente, occorre verificare la versione vigente e non affidarsi a riassunti o materiali riferiti a una procedura precedente.

APPLICAZIONE ALLA PROVA

Di fronte a un quesito, individua prima il livello. Se si domanda chi definisce l'assetto fondamentale dell'ente, cerca la risposta tra legge e statuto; se si domanda come opera un procedimento interno, considera il regolamento pertinente e l'organizzazione degli uffici; se si domanda come sono programmati obiettivi e risorse, guarda ai documenti di programmazione e bilancio. Il ragionamento per livelli riduce le alternative plausibili e impedisce di scegliere una fonte soltanto perché appare più dettagliata.

All'orale, una risposta ordinata parte dalla normativa generale, passa allo statuto, richiama i regolamenti per gli aspetti pertinenti e conclude con gli strumenti che mostrano organizzazione e risultati. La sequenza dimostra padronanza giuridica e capacità di orientarsi tra documenti amministrativi reali.

33.3 Organi, indirizzo e gestione

Negli EPNE il candidato deve ragionare per funzioni, non solo per nomi. Gli organi possono cambiare da ente a ente e vanno verificati nello statuto o negli atti generali aggiornati. Nei concorsi, però, ricorrono alcune funzioni da riconoscere.

L'indirizzo definisce obiettivi generali, linee di attività, priorità e atti fondamentali secondo la disciplina applicabile. L'amministrazione, o governo dell'ente, riguarda la conduzione istituzionale e gli atti di maggiore rilievo. La gestione spetta agli apparati dirigenziali e agli uffici: comprende procedimenti, servizi, responsabilità operative, attuazione degli obiettivi e uso delle risorse. Il controllo può riguardare regolarità amministrativo-contabile, risultati, bilancio, performance, trasparenza e responsabilità.

In una risposta orale non conviene elencare organi non verificati. Conviene dire:

NOTA

l'ente pubblico non economico ha un assetto proprio, disciplinato da norme, statuto e regolamenti; al suo interno vanno distinti indirizzo, gestione amministrativa, controllo e vigilanza esterna. Il candidato deve poi verificare nello statuto dell'ente concreto quali organi esercitano queste funzioni.

Questa frase è più sicura di un elenco mnemonico copiato da un ente diverso.

La distinzione tra indirizzo e gestione è il primo filtro da applicare. L'indirizzo fissa obiettivi e criteri generali; la gestione traduce tali obiettivi in procedimenti, organizzazione del lavoro, impiego delle risorse e atti di competenza. Non ogni decisione rilevante appartiene per questo all'organo di indirizzo: la competenza dipende dalla fonte e dall'assetto dell'ente. Allo stesso modo, il dirigente non può appropriarsi di funzioni riservate a un organo.

Per studiare un organo usa una scheda con cinque campi: fonte che lo prevede, composizione, funzione, atti principali e relazioni di controllo. Se un dato non è richiesto o non è verificato, non riempire il campo per analogia. Questo metodo evita di trasferire a INPS, INAIL o a un altro EPNE denominazioni e competenze osservate altrove. La comparazione è utile soltanto dopo avere ricostruito separatamente ciascun ordinamento.

DALLA STRUTTURA ALLA COMPETENZA

L'organigramma mostra un'articolazione, ma non basta a stabilire chi sia competente ad adottare un atto. Occorre collegarlo allo statuto, ai regolamenti di organizzazione e agli atti che distribuiscono funzioni. In un caso su una pratica in ritardo, per esempio, non si risponde indicando genericamente «il vertice»: si individua l'ufficio responsabile, il titolare della funzione gestionale, le regole del procedimento e l'eventuale circuito di controllo.

Le funzioni di controllo devono restare distinguibili dalla gestione controllata. Chi verifica regolarità, risultati o conti non coincide automaticamente con chi adotta gli atti gestionali. La separazione rafforza responsabilità e attendibilità della verifica. Anche qui, nomi e composizione degli organi vanno ricavati dalle fonti dell'ente; in sede concorsuale è invece sempre possibile spiegare la funzione del controllo e il suo rapporto con amministrazione e vigilanza.

Un'altra distinzione utile riguarda organi e uffici. L'organo esprime una volontà o esercita una funzione attribuita all'ente; l'ufficio è una struttura organizzativa nella quale operano dirigenti e personale. Confonderli porta a errori nelle domande sulla competenza e sulla responsabilità. Dire che «l'ente decide» è spesso troppo generico: bisogna domandarsi quale organo o quale struttura sia abilitato ad agire.

GRIGLIA PER QUIZ E ORALE

Nei quiz, diffida delle risposte che concentrano indirizzo, gestione e controllo nello stesso soggetto senza una base normativa, oppure che attribuiscono ogni potere al ministero vigilante. All'orale, presenta prima le funzioni e solo dopo i nomi verificati degli organi. La sequenza consigliata è: quadro delle fonti, funzione di indirizzo, amministrazione dell'ente, gestione dirigenziale, controlli interni, vigilanza esterna.

Nel caso pratico, usa una catena semplice: individua l'atto da adottare; cerca la fonte della competenza; distingue chi decide da chi istruisce; verifica controlli e obblighi di trasparenza; motiva la soluzione. Se manca un dato sull'assetto specifico, dichiarare la necessaria verifica invece di inventarlo. Questa cautela non indebolisce la risposta: dimostra consapevolezza del principio di competenza.

Il risultato dello studio deve essere una matrice organo-funzione-atto-controllo. Una matrice ben costruita permette di riconoscere sia l'organo competente sia il limite del suo potere e rende immediato il confronto con una risposta alternativa formulata in modo assoluto.

33.4 Governance interna, vigilanza esterna e responsabilità

La governance interna riguarda il modo in cui l'ente decide, organizza e controlla la propria attività. La vigilanza esterna riguarda invece il rapporto con amministrazioni o organi pubblici che esercitano poteri di indirizzo, approvazione, controllo o supervisione secondo la disciplina dell'ente.

Nei concorsi EPNE questa distinzione ricorre spesso.

Concetto	Domanda da farsi	Errore da evitare
Governance interna	Chi decide dentro l'ente? Chi gestisce? Chi controlla internamente?	Pensare che tutto sia deciso dal ministero.
Vigilanza esterna	Quale amministrazione vigila? Su quali atti? Con quali poteri?	Confondere vigilanza con gerarchia ministeriale piena.
Concetto	Domanda da farsi	Errore da evitare
Controlli contabili	Chi verifica regolarità, bilancio, spesa e patrimonio?	Ridurre i controlli a un controllo formale.
Trasparenza	Dove trovo atti, organi, bilanci, performance e informazioni pubbliche?	Usare pagine non ufficiali o dati non aggiornati.
Concetto	Domanda da farsi	Errore da evitare
Responsabilità	Chi risponde di atti, procedimenti, risultati e uso delle risorse?	Separare governance e responsabilità come se fossero mondi diversi.

La vigilanza non annulla l'autonomia dell'ente. La indirizza e la controlla nei limiti previsti dalla legge. Per il candidato, questo produce una regola pratica: quando leggi un atto dell'ente, chiediti sempre se è atto interno, atto soggetto a vigilanza, documento contabile, documento di performance o informazione pubblicata per trasparenza.

STATUTO, REGOLAMENTI E ATTI GENERALI

Lo statuto è la porta principale per capire l'ente. Definisce identità istituzionale, finalità, organi, funzioni essenziali e regole generali di funzionamento. Non va studiato come un testo isolato: va letto insieme al bando. Se il bando chiede espressamente ordinamento dell'ente o statuto, lo statuto diventa fonte ad alta priorità. Se il bando non lo richiama, può bastare una conoscenza orientativa, salvo domande orali o casi pratici.

I regolamenti interni scendono di livello. Possono riguardare organizzazione degli uffici, contabilità, accesso, procedimenti, personale, contratti, servizi, gestione documentale, privacy o funzionamento degli organi. Sono importanti quando il bando li cita o quando servono a un caso pratico. Non vanno aperti tutti in modo indifferenziato.

Gli atti generali pubblicati in amministrazione trasparente sono il ponte tra ordinamento e operatività. Li usi per verificare come l'ente si presenta ufficialmente, quali documenti sono disponibili e quali informazioni possono sostenere una risposta aggiornata. Prima di citare statuti vigenti, regolamenti, PIAO, bilanci annuali o carte dei servizi occorre comunque verificare versione, data e provenienza sul portale istituzionale.

Adotta quindi questa cautela:

NOTA

cita il tipo di fonte con sicurezza; cita il contenuto puntuale solo dopo verifica ufficiale aggiornata.

VIGILANZA, CONTROLLO E RESPONSABILITÀ NEL CASO CONCRETO

La vigilanza va descritta attraverso i poteri effettivamente previsti, non con formule generiche. Possono rilevare, secondo la disciplina applicabile, trasmissione o approvazione di atti, richieste informative, verifiche e altri strumenti di supervisione. Il candidato non deve presumere che ogni atto dell'ente richieda un intervento ministeriale: identifica invece fonte, atto e potere esercitabile.

Il controllo risponde a una domanda diversa: l'attività è conforme alle regole, usa correttamente le risorse e raggiunge i risultati programmati? La responsabilità completa il quadro, perché collega potere, azione e conseguenze. Per ogni atto è utile ricostruire chi lo propone, chi lo adotta, chi ne cura l'esecuzione, chi lo controlla e a chi devono essere rendicontati gli esiti.

In una traccia che segnala un atto irregolare, non saltare subito alla vigilanza esterna. Verifica prima competenza, procedimento e controlli interni; valuta poi se la disciplina preveda un intervento esterno. Questa sequenza evita sia di ridurre l'autonomia dell'ente sia di ignorare il circuito pubblico di garanzia.

La risposta migliore nomina sempre il livello coinvolto e motiva perché il controllo o la vigilanza siano pertinenti.

Per rendere visibile il ragionamento, prepara una griglia con quattro colonne: soggetto interno, atto o attività, controllo applicabile, soggetto esterno eventualmente competente. Compilala soltanto dopo avere letto la disciplina dell'ente. La griglia impedisce di attribuire al vigilante compiti gestionali e mostra se la responsabilità nasce dall'adozione dell'atto, dall'istruttoria, dall'esecuzione o dall'omesso controllo. In un quiz, questa sequenza aiuta a scartare le alternative che concentrano ogni funzione in un unico soggetto.

33.5 Bilancio, controlli, PIAO e trasparenza

Un EPNE produce provvedimenti e gestisce risorse, patrimonio, entrate, spese, servizi, prestazioni e obblighi di rendicontazione. Bilancio e controlli appartengono quindi alla governance e non possono essere trattati come un tema contabile isolato.

Nel bando, i segnali da intercettare sono: bilancio, patrimonio, controlli, vigilanza, rendiconto, regolarità amministrativo-contabile, Corte dei conti, Ragioneria generale dello Stato, revisione, performance, valore pubblico e amministrazione trasparente. Se compaiono, studiali come parti della catena obiettivi-risorse-gestione-rendicontazione e calibra l'approfondimento contabile sulle prove previste.

Il controllo può avere diverse funzioni: garantire legalità, verificare regolarità contabile, monitorare uso delle risorse, sostenere responsabilità amministrativa, rendere leggibile l'azione dell'ente all'esterno. Nei concorsi non serve trasformarsi in revisore contabile. Serve sapere che governance, bilancio e controlli formano una catena: obiettivi, risorse, atti, gestione, rendicontazione, verifica.

PERFORMANCE, PIAO E VALORE PUBBLICO

La programmazione è parte della governance degli enti pubblici. Il PIAO, quando applicabile e pubblicato dall'ente, collega organizzazione, performance, prevenzione della corruzione, trasparenza, capitale umano e obiettivi. Nel perimetro M-FC03 aiuta a leggere l'ente come apparato giuridico e come organizzazione chiamata a produrre servizi e risultati.

Il candidato deve usare il PIAO con misura. Non deve imparare a memoria ogni obiettivo annuale dell'ente. Deve capire quali informazioni cerca:

- quali priorità organizzative emergono;
- come l'ente descrive servizi, processi e utenti;
- quali rischi e misure di prevenzione sono richiamati;
- come performance e trasparenza dialogano;
- quali profili di personale, competenze e fabbisogni vengono evidenziati.

Questa lettura aiuta soprattutto nei quesiti situazionali e nei casi pratici. Una risposta coerente con la PA non dice soltanto "risolvo il problema". Dice: rispetto competenza, procedimento, privacy, trasparenza, tempi, responsabilità e qualità del servizio.

LA CATENA OBIETTIVI-RISORSE-RISULTATI

Il bilancio traduce programmi e funzioni in previsioni e impiego di risorse; il rendiconto consente di leggere gli esiti della gestione. I controlli verificano aspetti diversi della stessa catena. Una domanda sul bilancio dell'ente riguarda quindi chi programma, chi gestisce, chi verifica e come l'ente rende conto dell'uso di risorse pubbliche.

La regolarità amministrativa e contabile guarda alla conformità degli atti e delle operazioni; il controllo sulla gestione considera impiego delle risorse e risultati; la performance collega obiettivi, attività ed esiti organizzativi. Gli organi competenti si verificano nelle fonti dell'ente, mentre la distinzione funzionale permette di risolvere quesiti con alternative simili.

Trasparenza non significa pubblicazione indiscriminata. La conoscibilità dell'azione amministrativa convive con protezione dei dati personali e limiti di legge. In un caso pratico si verificano base normativa, contenuto da pubblicare, dati da proteggere, responsabilità dell'ufficio e aggiornamento dell'informazione.

Il PIAO e i documenti contabili non sono intercambiabili. Il primo integra obiettivi organizzativi e strumenti di gestione; i secondi mostrano la dimensione finanziaria e patrimoniale. Letti insieme, consentono di verificare la coerenza tra priorità, organizzazione, personale, misure di prevenzione e risorse.

Per il ripasso, costruisci una tabella con cinque colonne: obiettivo, responsabile, risorsa, indicatore, controllo. Ogni riga deve mostrare il passaggio dalla decisione al risultato. Se manca un dato dell'ente, indica la fonte nella quale verificarlo. L'esercizio allena a non separare programmazione, gestione e rendicontazione.

Nei quiz sono sospette le affermazioni che presentano il PIAO come semplice bilancio, il bilancio come mero elenco di spese o la trasparenza come sostituto dei controlli. All'orale, una formula efficace collega programmazione, assegnazione delle risorse, gestione, misurazione dei risultati e rendicontazione.

Se un servizio accumula ritardi, il ragionamento non si esaurisce nel richiamo alla performance. Occorre verificare procedimento, distribuzione delle competenze, risorse disponibili, obiettivi, indicatori e misure correttive. La governance serve proprio a collegare questi elementi e ad attribuire responsabilità senza confondere il controllo con la gestione.

Lo stesso criterio vale per la trasparenza: prima si individua l'obbligo applicabile, poi si stabiliscono contenuto, responsabile, tempi di aggiornamento e limiti alla pubblicazione. Il documento acquista significato solo dentro questo circuito.

33.6 Schema operativo e applicazione concorsuale

Usa questo schema come pagina di ripasso.

Nodo	Che cosa devo sapere	Fonte da controllare	Output di prova
Natura dell'ente	Perché è un EPNE e quale funzione pubblica svolge.	Normativa, statuto, sito istituzionale.	Definizione ragionata.
Organi	Quali funzioni di indirizzo, gestione e controllo sono previste.	Statuto e atti generali.	Schema organi/funzioni.
Nodo	Che cosa devo sapere	Fonte da controllare	Output di prova
Vigilanza	Quale amministrazione vigila e su quali atti o profili.	Normativa e statuto.	Collegamento ente-ministero.
Gestione	Come uffici e dirigenti attuano obiettivi e procedimenti.	Regolamenti, PIAO, organizzazione.	Caso pratico su competenza.
Nodo	Che cosa devo sapere	Fonte da controllare	Output di prova
Controlli	Quali controlli riguardano atti, bilancio, spesa, risultati e responsabilità.	Bilanci, relazioni, amministrazione trasparente, fonti RGS.	Risposta su legalità, responsabilità e rendicontazione.
Trasparenza	Dove sono pubblicati atti, dati, performance e bilanci.	Amministrazione trasparente.	Verifica fonte ufficiale.

Nodo	Che cosa devo sapere	Fonte da controllare	Output di prova
Bando	Quali parti entrano davvero nella prova.	Bando, allegati, avvisi.	Priorita di studio.

Non devi completare tutti i campi con lo stesso livello di dettaglio. Devi completarli in proporzione al bando.

COME LO CHIEDE LA COMMISSIONE

La commissione può partire da un quiz definitorio su natura dell'ente, fonti, organi, controlli, vigilanza o documenti. In questo caso servono definizioni precise e una chiara distinzione dei livelli.

All'orale può chiedere l'ordinamento di INPS, INAIL o di un altro ente indicato dal bando. Citare una legge non basta: la risposta deve collegare funzioni, organi, vigilanza, servizi e responsabilità.

Nel caso pratico, un cittadino presenta una domanda, un ufficio istruisce una pratica, un dirigente organizza un servizio oppure occorre decidere se pubblicare o proteggere un dato. La governance diventa allora un problema di competenza: chi fa che cosa e con quali limiti.

Il quesito situazionale chiede invece di scegliere il comportamento coerente con regole, utenti, tempi, imparzialità, riservatezza e responsabilità. L'ordinamento fornisce la cornice del comportamento professionale.

DA SAPERE IN 5 RIGHE

L'ordinamento di un EPNE comprende natura dell'ente, funzioni, organi, statuto, regolamenti, vigilanza, controlli, bilancio, performance e trasparenza. Gli EPNE non sono ministeri, ma non sono neppure soggetti isolati: hanno autonomia organizzativa e sono inseriti nel sistema pubblico. Nei concorsi devi distinguere governance interna, vigilanza esterna e controlli. Statuti, regolamenti, PIAO e bilanci vanno citati puntualmente solo dopo verifica ufficiale aggiornata. L'output utile è uno schema organi-vigilanza-controlli, non un elenco mnemonico.

CASO RAGIONATO

Marco prepara un concorso per funzionari in un ente pubblico non economico. Nel programma trova: ordinamento dell'ente, elementi di diritto amministrativo, pubblico impiego, trasparenza, contabilità pubblica, PIAO e prova orale. La sua prima idea è studiare diritto amministrativo generale e poi leggere rapidamente la pagina "chi siamo" del sito dell'ente.

Il piano è insufficiente. La pagina istituzionale può orientare, ma non sostituisce statuto, atti generali e bando. Il manuale generale spiega procedimento e organizzazione della PA, ma non mostra come questi concetti si applicano all'ente specifico.

Con il Metodo BANDO, Marco procede così:

1. parte dal bando e conferma che l'ordinamento dell'ente è materia espressa;
2. apre la sezione ufficiale di amministrazione trasparente e cerca atti generali, organizzazione, bilanci e performance;
3. distingue statuto, regolamenti e documenti di programmazione;
4. costruisce una tabella con natura dell'ente, organi, funzioni, vigilanza e controlli;
5. collega ogni voce a una materia del libro base: amministrativo, pubblico impiego, trasparenza, contabilità, performance;
6. prepara una risposta orale di 90 secondi e un caso pratico su competenza dell'ufficio.

Il risultato non è sapere tutto sull'ente. È saper spiegare la sua architettura istituzionale con fonti ufficiali e con un linguaggio da funzionario.

DOMANDA DA COMMISSARIO

Domanda: qual è la differenza tra governance interna e vigilanza esterna in un ente pubblico non economico?

Risposta modello: la governance interna riguarda l'organizzazione dell'ente: organi, indirizzo, gestione, controlli interni, uffici, responsabilità e documenti di programmazione. La vigilanza esterna riguarda invece il rapporto con le amministrazioni o gli organi pubblici che, secondo la disciplina applicabile, esercitano poteri di controllo, approvazione, indirizzo o supervisione su determinati atti o profili dell'ente. La vigilanza non trasforma l'EPNE in un ufficio ministeriale; segnala che l'autonomia dell'ente opera dentro un sistema di legalità, responsabilità e controllo pubblico.

DOMANDA-TRAPPOLA

Domanda: se un ente pubblico non economico è sottoposto a vigilanza ministeriale, allora i suoi organi coincidono con quelli del ministero vigilante?

Risposta corretta: no. La vigilanza non coincide con la gerarchia piena e non cancella l'organizzazione propria dell'ente. L'EPNE conserva organi, statuto, regolamenti, uffici e responsabilità secondo la disciplina applicabile. Il ministero o l'amministrazione vigilante esercita i poteri previsti dalla legge, ma non sostituisce automaticamente gli organi dell'ente.

Perché è una trappola: confonde controllo esterno e struttura interna. Nei quiz questa confusione porta a risposte troppo ministeriali; nei casi pratici porta ad attribuire competenze al soggetto sbagliato.

ERRORE TIPICO

L'errore più frequente è imparare una lista di organi senza collegarla a funzioni, fonti e controlli.

Il candidato memorizza nomi, acronimi e pagine istituzionali, ma non sa rispondere a tre domande semplici: chi indirizza, chi gestisce, chi controlla? Quando arriva il caso pratico, confonde organo di vertice, dirigente, ufficio responsabile, organo di controllo e amministrazione vigilante.

La correzione è:

- 1. parti sempre dal bando;
- 2. identifica fonte normativa, statuto e amministrazione trasparente;
- 3. trasforma ogni organo in una funzione;
- 4. collega la funzione a un controllo o a una responsabilita;
- 5. verifica i dati puntuali solo su fonti ufficiali aggiornate.

MINI-ESERCIZIO

Scegli un ente del perimetro M-FC03 e compila la griglia in 25 minuti usando solo fonti ufficiali.

Domanda	Risposta
Qual è la fonte ufficiale che sto usando?	
Il bando richiede ordinamento dell'ente o solo materie generali?	
Domanda	Risposta
Quale norma o fonte generale inquadra l'ente?	
Dove trovo lo statuto o gli atti generali?	
Domanda	Risposta
Quali funzioni di indirizzo, gestione e controllo individuo?	
Quale amministrazione o soggetto esercita vigilanza o controllo esterno?	
Domanda	Risposta
Dove trovo bilancio, performance, PIAO o documenti equivalenti?	
Quale dato non posso citare senza verifica aggiornata?	
Domanda	Risposta
Quale domanda orale potrei ricevere?	
Quale caso pratico posso costruire su competenza e controllo?	

Correzione: se nella terza riga scrivi solo "sito internet", stai confondendo canale e fonte. Se nella quinta riga copi nomi di organi senza indicare la funzione, non hai ancora costruito una mappa di governance.

DIARIO ERRORI DEL CAPITOLO

Errore	Come lo riconosco	Correzione
Confondere EPNE e ministero	Attribuisco ogni decisione al ministero vigilante.	Distinguo ente, organi propri e vigilanza esterna.
Studiare organi senza funzioni	Ricordo nomi ma non so chi indirizza, gestisce o controlla.	Uso la griglia organo-funzione-fonte.
Errore	Come lo riconosco	Correzione
Usare fonti non aggiornate	Cito statuto, PIAO o bilancio senza data e fonte ufficiale.	Verifico amministrazione trasparente e segnalo la data.
Separare governance e bilancio	Tratto i controlli come materia contabile isolata.	Collegamento obiettivi-risorse-atti-rendicontazione.
Errore	Come lo riconosco	Correzione
Ignorare il bando	Studio tutto lo statuto anche se il programma non lo richiede.	Peso la profondità in base a materie, prove e orale.
Confondere regolamento e statuto	Uso un regolamento operativo come se definisse l'intero ente.	Ricostruisco la gerarchia delle fonti interne.

CHECKLIST OPERATIVA FINALE

Prima di passare al capitolo 3, devi poter rispondere senza appunti:

Verifica	Risposta pronta?
So spiegare che cosa significa ordinamento di un EPNE?	
So distinguere norma, statuto, regolamento, PIAO, bilancio e bando?	
Verifica	Risposta pronta?
So separare governance interna e vigilanza esterna?	
So collegare organi, funzioni, controlli e responsabilità?	
Verifica	Risposta pronta?
So dire perché un EPNE non è un ministero?	
So usare amministrazione trasparente senza citare dati instabili?	

Verifica	Risposta pronta?
So costruire uno schema organi-vigilanza-controlli?	
So trasformare lo schema in una risposta orale di 90 secondi?	

Se una risposta manca, registrala nel diario. Questo capitolo non si chiude quando hai letto lo statuto: si chiude quando sai usare lo statuto dentro una prova.

▣ Verifica - ordinamento e governance degli EPNE

1. Quale affermazione descrive correttamente un EPNE?

A. È sempre un ufficio interno al ministero vigilante. B. Ha un proprio ordinamento e opera nel sistema pubblico, entro regole di vigilanza e controllo. C. Non è soggetto a regole pubblicistiche perché dispone di autonomia. D. Può scegliere liberamente le proprie competenze.

Risposta corretta: B. L'autonomia non elimina natura pubblica, competenze attribuite, vigilanza e controlli. Le altre alternative confondono autonomia con indipendenza assoluta oppure vigilanza con gerarchia.

2. Se il bando richiama espressamente lo statuto dell'ente, quale metodo è più corretto?

A. Studiare soltanto la legge n. 70 del 1975. B. Usare una pagina informativa non datata. C. Verificare lo statuto vigente e collegarlo a normativa, bando e atti organizzativi pertinenti. D. Trasferire l'assetto di un altro EPNE.

Risposta corretta: C. Lo statuto rende concreto l'assetto dell'ente, ma va collocato nella gerarchia delle fonti e verificato nella versione vigente.

3. Qual è la distinzione fondamentale tra indirizzo e gestione?

A. L'indirizzo fissa obiettivi generali; la gestione attua obiettivi e procedimenti secondo le competenze. B. La gestione appartiene sempre al ministero. C. L'indirizzo coincide con ogni singolo atto operativo. D. Non esiste alcuna distinzione negli EPNE.

Risposta corretta: A. La separazione funzionale consente di individuare competenza e responsabilità. Nomi e attribuzioni degli organi devono poi essere verificati nelle fonti del singolo ente.

4. La vigilanza esterna comporta necessariamente che ogni atto dell'ente sia adottato dal ministero?

A. Sì, senza eccezioni. B. Sì, ma soltanto per gli atti dei dirigenti. C. No, perché la vigilanza non incide mai su alcun atto. D. No: occorre verificare i poteri previsti dalla disciplina applicabile.

Risposta corretta: D. La vigilanza non equivale a una sostituzione generale degli organi dell'ente. Fonte, atto e specifico potere di supervisione devono essere ricostruiti caso per caso.

5. Quale relazione descrive meglio bilancio, performance e controlli?

A. Sono documenti o funzioni privi di collegamento. B. Collegano obiettivi, risorse, gestione, risultati, rendicontazione e verifica. C. Il PIAO sostituisce sempre il bilancio. D. La trasparenza rende inutili i controlli.

Risposta corretta: B. La governance segue una catena unitaria, pur mantenendo distinti documenti, funzioni e soggetti competenti.

6. In un caso su un atto attribuito all'ufficio sbagliato, qual è il primo passaggio?

A. Chiedere direttamente l'intervento del ministero. B. Pubblicare integralmente l'atto. C. Verificare fonte della competenza, organizzazione e disciplina del procedimento. D. Applicare per analogia l'organigramma di un altro ente.

Risposta corretta: C. La competenza non si presume dal nome dell'organo. Solo dopo questa verifica si esaminano istruttoria, controlli, responsabilità ed eventuale vigilanza.

INPS: previdenza, servizi e prestazioni

B
BANDO**A**
AREE**N**
NUCLEI**D**
DIARIO**O**
OUTPUT

INPS: previdenza, servizi e prestazioni

Apertura editoriale

Un concorso INPS non si prepara studiando soltanto diritto amministrativo, pubblico impiego e quiz. Quelle materie restano indispensabili, ma non bastano a capire il contesto in cui il futuro funzionario o assistente dovrà lavorare. L'INPS è l'ente guida del modulo M-FC03 per il lato previdenziale, contributivo, prestazionale e di servizio al cittadino: nelle prove può emergere come ordinamento dell'ente, come linguaggio di previdenza sociale, come rapporto con utenti, domande, fascicoli, dati personali e servizi digitali.

Il candidato deve evitare due errori opposti. Il primo è trattare l'INPS come una generica amministrazione centrale: si studia il procedimento amministrativo, ma non si capisce perché il procedimento riguarda spesso domande di prestazione, contributi, posizioni assicurative, comunicazioni all'utente e gestione di dati personali, anche appartenenti a categorie particolari quando rilevante. Il secondo errore è trasformare il concorso in un corso avanzato di diritto previdenziale, perdendo il contatto con il bando, con le prove e con il profilo richiesto.

Il capitolo mantiene l'equilibrio tra questi due rischi. Non sostituisce le fonti ufficiali dell'ente, non elenca tutte le prestazioni e non pretende di aggiornare dati che cambiano nel tempo. Ti insegna invece a leggere il tema INPS con il Metodo BANDO: dove entra nel bando, quali aree richiama, quali nuclei hanno alta resa, quali errori devi tracciare nel diario e quale output devi produrre per arrivare alla prova con un linguaggio credibile.

Obiettivo del blocco

Alla fine del capitolo devi saper fare cinque cose:

1. spiegare perché l'INPS è centrale nei concorsi EPNE legati a previdenza, protezione sociale e servizi;
2. distinguere previdenza, contributi, prestazioni, servizi e procedimenti senza confonderli in un unico blocco indistinto;
3. collegare il nucleo INPS alle materie comuni del libro base: amministrativo, pubblico impiego, privacy, digitale, trasparenza e situazionali;
4. costruire una mappa di studio per un bando INPS senza inseguire ogni pagina del portale istituzionale;
5. affrontare un caso utente con metodo: domanda, istruttoria, dati, comunicazione, esito e tracciamento dell'errore.

Il risultato atteso non è memorizzare un catalogo di prestazioni. È capire come ragiona un ente previdenziale dentro una prova concorsuale.

Mappa BANDO

Fase	Domanda operativa	Output
B - Bando	Il bando richiama INPS, previdenza, protezione sociale, prestazioni, servizi, contributi o rapporto con utenti?	Decisione: capitolo 3 centrale o solo di orientamento.
A - Aree	Quali materie comuni devo riusare?	Collegamento con amministrativo, privacy, digitale, pubblico impiego e situazionali.
Fase	Domanda operativa	Output
N - Nuclei	Quali concetti INPS sono ad alta resa?	Mappa previdenza-contributi-prestazioni-servizi-procedimenti.
D - Diario	Dove rischio di studiare troppo o troppo poco?	Diario errori su catalogo prestazioni, dati non verificati e confusione INPS/INAIL.
Fase	Domanda operativa	Output
O - Output	Che cosa devo produrre prima della prova?	Caso utente, mappa prestazioni e risposta orale breve.

Il capitolo non sostituisce il capitolo 5 sui procedimenti EPNE. Lo anticipa dal punto di vista dell'INPS: qui impari il linguaggio dell'ente; nel capitolo 5 lo trasformi in procedimento, accesso, comunicazione e privacy.

34.1 Ruolo dell'INPS e protezione previdenziale

Nel modulo M-FC03 l'INPS è l'ente guida per la previdenza sociale, per le prestazioni e per il rapporto continuativo con cittadini, lavoratori, pensionati, imprese e intermediari. Questa posizione lo rende diverso da un ufficio amministrativo che produce soltanto atti interni. L'INPS gestisce servizi, domande, posizioni, dati, comunicazioni e prestazioni che incidono direttamente sulla vita delle persone.

Per il candidato, questa specificità ha una conseguenza pratica: le materie comuni devono essere lette con taglio di servizio. Il procedimento amministrativo diventa istruttoria di una domanda; la privacy diventa trattamento di dati personali, anche appartenenti a categorie particolari quando applicabile; la PA digitale diventa accesso ai servizi online, consultazione di fascicoli, comunicazioni telematiche e tracciabilità; il pubblico impiego diventa comportamento professionale verso utenti che possono trovarsi in situazioni di bisogno, urgenza o fragilità.

Il bando decide quanto andare in profondità. Se il profilo è amministrativo generale, basta padroneggiare il linguaggio essenziale e saperlo applicare a casi e domande. Se il profilo insiste su protezione sociale, vigilanza, contributi o previdenza, il capitolo diventa una base da integrare con appendici, fonti ufficiali e materiali specifici del bando.

La regola operativa è:

NOTA

non studiare "tutte le prestazioni"; studia il modo in cui l'ente riceve una domanda, verifica una posizione, tratta dati, comunica un esito e tutela l'interesse pubblico.

PREVIDENZA SOCIALE

La previdenza sociale è il primo nucleo da riconoscere. Nei concorsi non va trattata come una parola generica. Indica l'insieme di tutele collegate a eventi della vita lavorativa e personale: vecchiaia, invalidità, disoccupazione, maternità, malattia, bisogni familiari o altre situazioni previste dal sistema.

Per una risposta concorsuale, la previdenza sociale va spiegata con tre passaggi:

- è un sistema di protezione pubblica;
- si collega a contributi, requisiti, domande e prestazioni;
- richiede procedimenti amministrativi, verifiche, comunicazioni e controlli.

Il candidato non deve improvvisare elenchi tecnici se il bando non li richiede. Deve però sapere che, in un contesto INPS, parole come domanda, requisito, contribuzione, prestazione, posizione assicurativa e utente non sono accessorie: sono il linguaggio normale del lavoro d'ufficio.

Il riferimento costituzionale essenziale è l'articolo 38. La disposizione distingue, senza separarle dalla comune finalità di protezione sociale, due prospettive: l'assistenza riconosciuta al cittadino inabile al lavoro e privo dei mezzi necessari per vivere, e la tutela previdenziale del lavoratore rispetto agli eventi indicati dalla Costituzione, tra cui infortunio, malattia, invalidità, vecchiaia e disoccupazione involontaria. In prova, assistenza e previdenza non sono quindi sinonimi: possono differire per presupposti, destinatari e forme di finanziamento.

La legge 9 marzo 1989, n. 88 costituisce un riferimento istituzionale del sistema previdenziale e dell'INPS. Va usata per inquadrare la funzione dell'ente, non per dedurre automaticamente la disciplina attuale di ogni organo o prestazione. Requisiti, procedure e assetti suscettibili di modifica richiedono sempre il controllo della fonte vigente richiamata dal bando. Questo limite migliora la risposta: consente di esporre il quadro stabile senza trasformare una nozione generale in un dato operativo non verificato.

Un quesito può verificare proprio la capacità di collocare l'INPS nel sistema di protezione sociale. Una risposta solida parte dal bisogno tutelato, chiarisce il rapporto tra legge, contribuzione e prestazione e collega l'attività dell'ente al procedimento e al servizio. Non attribuisce all'INPS ogni forma di intervento sociale e non confonde la funzione previdenziale con la competenza sanitaria, assistenziale locale o assicurativa di altri enti.

La distinzione ha anche un valore operativo. Di fronte a una richiesta, l'operatore non parte dal nome colloquiale usato dall'interessato, ma identifica il bisogno, la base giuridica e l'amministrazione competente. Se la tutela rientra nelle funzioni dell'INPS, orienta verso il servizio previsto; se appartiene a un'altra competenza, evita promesse e fornisce indicazioni corrette. Il candidato dimostra così di conoscere il ruolo dell'ente senza ampliarlo oltre la legge.

34.2 Contribuzione, posizione assicurativa e requisiti

Il secondo nucleo riguarda i contributi e la posizione dell'utente. In modo semplificato, il contributo è il collegamento tra lavoro, obblighi previdenziali e possibilità di accedere a determinate tutele. La posizione dell'utente è l'insieme delle informazioni che l'ente deve considerare per valutare diritti, obblighi, requisiti o anomalie.

In prova, questo nucleo può comparire in modo diretto o indiretto. In modo diretto, quando il programma parla di previdenza, contribuzione o protezione sociale. In modo indiretto, quando un caso pratico chiede di gestire una domanda incompleta, un errore nei dati, una richiesta di chiarimento, un accesso agli atti o una comunicazione all'interessato.

L'operatore pubblico non "decide a simpatia". Verifica dati, applica regole, motiva, comunica, tutela riservatezza e corregge eventuali errori secondo procedura.

La contribuzione va compresa anzitutto come elemento di un rapporto giuridico regolato dalla legge. Non è un versamento lasciato alla libera scelta dell'interessato e non coincide con una somma accantonata in un conto personale immediatamente disponibile. Essa concorre al finanziamento del sistema e, secondo la disciplina applicabile, può assumere rilievo per la maturazione o per la misura di determinate tutele. Da questa precisazione deriva una distinzione utile in prova: obbligo contributivo, posizione assicurativa e diritto alla prestazione sono concetti collegati, ma non sovrapponibili.

L'esistenza di dati contributivi non consente, da sola, di affermare che ogni requisito richiesto per una specifica prestazione sia soddisfatto.

La posizione assicurativa può essere letta come la rappresentazione amministrativa della storia previdenziale rilevante per l'ente. Vi confluiscono informazioni riferite ai periodi e alle situazioni considerate dalla normativa, alla contribuzione registrata e agli eventi che possono incidere sulla tutela. Questa rappresentazione deve essere attendibile, comprensibile e riferibile alla persona corretta. Un dato mancante, duplicato o attribuito erroneamente non è quindi un semplice difetto informatico: può alterare l'istruttoria, impedire una valutazione corretta o rendere necessaria un'attività di verifica.

Per affrontare un quesito, conviene separare quattro piani:

1. la fonte dell'obbligo, che stabilisce quando e per chi la contribuzione è dovuta;
2. il dato registrato, che documenta la situazione presente negli archivi dell'ente;
3. il requisito, cioè la condizione che la disciplina collega a una tutela;
4. la valutazione amministrativa, con cui l'ufficio accerta i fatti rilevanti e applica la regola al caso concreto.

La distinzione impedisce due scorciatoie. La prima consiste nel trattare l'archivio come se fosse infallibile: il dato amministrativo è essenziale, ma può richiedere riscontro e correzione. La seconda consiste nel sostituire l'istruttoria con quanto dichiarato dall'utente: la dichiarazione orienta la pratica, ma l'ufficio deve verificare ciò che la disciplina impone di verificare, usando soltanto le informazioni pertinenti.

I requisiti possono avere natura diversa. Alcuni riguardano la persona o la sua condizione, altri la storia contributiva, altri ancora l'evento protetto o la presentazione di una domanda valida. In un manuale generale non è opportuno trasformare questa classificazione in una lista di soglie, durate o finestre temporali, perché tali elementi dipendono dalla prestazione e dalla normativa vigente. È invece stabile il metodo: identificare la tutela richiesta, individuare i requisiti previsti dalla fonte pertinente, controllare i dati necessari e motivare la conclusione senza introdurre condizioni estranee.

CASO DI POSIZIONE DA VERIFICARE

Un utente segnala che un periodo della propria attività non appare nella posizione consultabile e chiede all'operatore di confermare subito che quel periodo sarà riconosciuto. Una risposta professionale non anticipa l'esito. L'operatore identifica correttamente l'interessato, inquadra la richiesta, controlla nei limiti delle proprie attribuzioni quali informazioni risultano disponibili e indica il canale previsto per la segnalazione o la documentazione. Se occorre un approfondimento, avvia o indirizza la verifica competente e comunica in modo comprensibile che il riconoscimento dipende dall'istruttoria.

Il caso mostra anche il rapporto tra qualità del dato e protezione dei dati personali. Consultare una posizione assicurativa è consentito per finalità di servizio e secondo le autorizzazioni connesse al ruolo; la curiosità personale non legittima l'accesso. Occorre inoltre evitare di comunicare informazioni a chi non è identificato o non è legittimato, utilizzare i canali istituzionali e lasciare traccia delle attività previste dalla procedura.

In una domanda orale, la risposta può seguire questa sequenza: definire contribuzione e posizione assicurativa; spiegare perché sono collegate ma distinte; introdurre il concetto di requisito; descrivere la verifica amministrativa; chiudere con motivazione, comunicazione e tutela dei dati. L'errore tipico è affermare automaticamente che "se i contributi risultano, la prestazione spetta". La formula corretta è più prudente e precisa: i dati contributivi costituiscono uno degli elementi che l'amministrazione valuta alla luce dei requisiti fissati dalla disciplina applicabile.

Verifica rapida. Se ricevi una segnalazione relativa a una posizione assicurativa, sai distinguere il dato contestato, la prova o documentazione pertinente, l'ufficio competente, la decisione finale e la comunicazione all'utente? Se li confondi in un solo passaggio, non stai ancora rappresentando correttamente l'istruttoria.

La contribuzione non è un deposito individuale liberamente disponibile, ma un rapporto regolato dalla legge che concorre al finanziamento del sistema e, secondo la tutela considerata, alla maturazione di condizioni rilevanti. La presenza di versamenti non prova da sola il diritto a qualunque prestazione: occorre individuare la disciplina applicabile, il periodo considerato e gli altri requisiti richiesti.

La posizione assicurativa raccoglie le informazioni previdenziali riferibili alla persona. Nel valutarla bisogna distinguere tre domande: il dato è presente, è corretto e completo, ed è giuridicamente rilevante per la richiesta? Le verifiche non coincidono. Un dato registrato può richiedere correzione; un dato corretto può non bastare; un periodo segnalato dall'utente deve essere riscontrato secondo le regole applicabili.

Anche la parola requisito richiede precisione. A seconda della misura possono rilevare condizioni contributive o assicurative, personali, anagrafiche, economiche o familiari. Non esiste una formula unica valida per tutte le prestazioni. L'ufficio individua le condizioni fissate dalla disciplina, acquisisce gli elementi necessari, gestisce le incongruenze e rende un esito motivato, senza inventare soglie o durate.

In un caso pratico, una discordanza non autorizza né a ignorare il dato né a respingere automaticamente la domanda. L'operatore ricostruisce la questione nei limiti del ruolo, consulta le banche dati consentite, richiede integrazioni quando previsto e lascia traccia delle verifiche. Deve inoltre distinguere la rettifica di un dato dalla valutazione del diritto: correggere la posizione può essere necessario, ma non anticipa l'esito della prestazione.

Per risolvere un quiz conviene seguire una sequenza: identificare la tutela richiesta, riconoscere le categorie di requisiti, verificare quali dati sono rilevanti e scegliere l'azione amministrativa coerente. Sono deboli le opzioni che promettono subito il beneficio, ignorano l'incongruenza, chiedono informazioni eccedenti o comunicano dati a un soggetto non identificato. All'orale, questa sequenza mostra insieme competenza previdenziale e padronanza del procedimento.

34.3 Prestazioni e bisogni tutelati

Le prestazioni sono il risultato visibile del sistema per l'utente. Possono assumere forme diverse, ma per il candidato conta soprattutto il metodo di classificazione:

Domanda	Perché serve
Quale bisogno tutela la prestazione?	Evita di confondere prestazioni diverse.
Chi può richiederla?	Collega prestazione e requisiti.
Domanda	Perché serve
Quali dati o documenti servono?	Porta al procedimento e alla gestione documentale.
Quale ufficio o canale gestisce la domanda?	Collega servizio, digitale e organizzazione.
Domanda	Perché serve
Quale esito va comunicato?	Porta a motivazione, trasparenza e tutela dell'utente.

La tabella è più utile di un elenco imparato a memoria. In un concorso generalista o amministrativo, spesso la commissione non chiede di ricordare ogni dettaglio prestazionale, ma di mostrare che sai ragionare su una domanda di servizio.

Si parte dal bisogno protetto, non dal nome della misura o dalla sua collocazione nel portale. Una prestazione esiste per dare attuazione a una tutela prevista dall'ordinamento rispetto a una condizione o a un evento considerato meritevole di protezione. Individuare il bisogno consente di spiegare la funzione dell'intervento anche quando non si ricordano formule specialistiche. Consente inoltre di evitare attribuzioni improprie: non ogni bisogno sociale è soddisfatto dall'INPS e non ogni intervento pubblico segue la medesima logica previdenziale.

Una prima distinzione stabile è quella tra tutela previdenziale e tutela assistenziale. La prima si collega alla protezione del lavoratore rispetto agli eventi indicati dall'articolo 38 della Costituzione e si inserisce nel sistema previdenziale; la seconda guarda alla protezione della persona in presenza dei presupposti stabiliti dall'ordinamento, senza poter essere ridotta alla storia contributiva. La distinzione non autorizza però risposte schematiche del tipo "con contributi" contro "senza contributi" applicate automaticamente a ogni caso.

Occorre sempre leggere la disciplina della prestazione e verificare quali presupposti siano effettivamente richiesti.

Occorre poi considerare la forma della tutela. Alcune prestazioni producono un'erogazione economica; altre si manifestano attraverso servizi, certificazioni, informazioni, gestione di posizioni o attività amministrative necessarie a rendere effettivo un diritto. Il candidato deve quindi evitare di identificare la parola prestazione soltanto con un pagamento. Dal punto di vista dell'utente, anche la corretta presa in carico della domanda, l'accessibilità del canale e la comunicazione dell'esito fanno parte della qualità complessiva del servizio pubblico.

Per classificare una prestazione in modo utile alla prova si possono usare sei elementi:

1. evento o situazione protetta, che chiarisce la finalità;
2. destinatario, che individua chi può essere interessato dalla tutela;
3. presupposti, che collegano il caso concreto alla norma;
4. domanda o attivazione, che descrive come prende avvio la valutazione quando è richiesta un'iniziativa dell'interessato;
5. istruttoria, che comprende acquisizione, controllo e valutazione degli elementi rilevanti;
6. esito, che deve essere formato e comunicato secondo le regole applicabili.

Con questa struttura si può rispondere senza inventare dettagli. Se la commissione propone una prestazione non approfondita, il candidato può dichiarare la categoria generale, individuare il bisogno tutelato e spiegare il percorso amministrativo. Non deve invece colmare l'incertezza con importi, durate o requisiti ricordati in modo approssimativo.

PENSIONI: DIRITTO, DECORRENZA E MISURA

La pensione non è un semplice rimborso dei contributi versati. È una prestazione del sistema previdenziale che dà attuazione alla tutela dell'articolo 38 della Costituzione secondo le condizioni stabilite dalla legge. La legge 8 agosto 1995, n. 335 collega il sistema pensionistico alla contribuzione, ai criteri di calcolo e alle condizioni di accesso, ma non rende tutte le pensioni uguali.

Per orientarsi bisogna separare tre piani. Il diritto riguarda il possesso dei requisiti; la decorrenza individua il momento dal quale il trattamento produce effetti; la misura riguarda il calcolo dell'importo. Un requisito contributivo può concorrere al diritto senza coincidere con il calcolo, e il riconoscimento del diritto non autorizza a inventare la data di decorrenza. Va inoltre distinta la pensione diretta, collegata alla posizione dell'assicurato, dal trattamento ai superstiti, che protegge i soggetti individuati dalla legge dopo la morte dell'assicurato o pensionato.

Entrambe restano diverse dalle prestazioni assistenziali, fondate su presupposti propri.

Caso d'esame. Un utente chiede se l'estratto contributivo “dimostra che può andare in pensione”. L'operatore chiarisce che il documento è rilevante, ma verifica gestione, periodi, requisiti applicabili, eventuali regole transitorie e decorrenza prima di formulare un esito. Errore tipico: confondere montante contributivo, requisito di accesso e importo finale. Verifica: sai spiegare perché diritto, decorrenza e misura richiedono accertamenti distinti?

AMMORTIZZATORI SOCIALI: RAPPORTO SOSPESO O CESSATO

Gli ammortizzatori sociali proteggono il reddito del lavoratore di fronte a eventi che riducono o interrompono l'attività lavorativa, ma non costituiscono una categoria uniforme. Il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 disciplina le integrazioni salariali e i fondi di solidarietà nella logica della tutela in costanza di rapporto di lavoro: il rapporto continua, mentre l'attività può essere sospesa o ridotta secondo cause, ambiti e procedure previsti dalla legge.

Questa situazione va distinta dalla disoccupazione involontaria conseguente alla cessazione del rapporto. Nel primo caso si studiano datore di lavoro, evento aziendale, lavoratori interessati, durata dell'intervento e procedura; nel secondo diventano centrali la perdita involontaria dell'occupazione, la posizione assicurativa del lavoratore, la domanda e gli ulteriori requisiti della misura applicabile. La funzione comune di sostegno al reddito non cancella la diversa struttura giuridica.

Caso d'esame. Un'impresa riduce temporaneamente l'orario senza cessare i rapporti. La risposta non parte automaticamente da una prestazione di disoccupazione: identifica anzitutto se ricorra una tutela in costanza di rapporto e quale disciplina settoriale sia applicabile. Errore tipico: usare “cassa integrazione”, “fondo” e “disoccupazione” come sinonimi. Verifica: nel caso proposto il rapporto prosegue oppure è cessato?

INVALIDITÀ PREVIDENZIALE E INVALIDITÀ CIVILE

La parola invalidità non identifica una sola prestazione. La legge 12 giugno 1984, n. 222 disciplina l'invalidità pensionabile nell'assicurazione obbligatoria e distingue l'assegno ordinario di invalidità dalla pensione ordinaria di inabilità. La distinzione riguarda il grado e gli effetti della riduzione della capacità lavorativa considerata dalla legge; la pensione di inabilità presuppone l'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. In entrambi i casi la dimensione sanitaria si combina con quella assicurativa e contributiva prevista dalla disciplina.

L'invalidità civile appartiene invece al versante assistenziale. Non si può dedurre il diritto a una prestazione previdenziale dal solo riconoscimento civile, né trasferire automaticamente requisiti, percentuali o effetti da un sistema all'altro. Nel procedimento occorre identificare la tutela domandata, distinguere accertamento sanitario e requisiti amministrativi, acquisire i dati pertinenti e comunicare l'esito senza anticiparlo.

Caso d'esame. Una persona presenta un verbale di invalidità civile e chiede l'assegno ordinario di invalidità. L'operatore non considera i due istituti equivalenti: inquadra la domanda nella legge n. 222/1984 e verifica separatamente presupposto sanitario-lavorativo, requisiti assicurativi e contributivi. Errore tipico: confondere invalidità civile, assegno ordinario e pensione di inabilità. Verifica: sai indicare quale fonte e quale tipo di requisito appartengono a ciascun percorso?

ISEE: INDICATORE, DSU E ACCESSO ALLA PRESTAZIONE

L'ISEE è l'indicatore della situazione economica equivalente usato per valutare, secondo la disciplina applicabile, la condizione economica di un nucleo ai fini dell'accesso o della graduazione di prestazioni sociali agevolate. Il DPCM 5 dicembre 2013, n. 159 ne disciplina la struttura. L'ISEE non è una prestazione, non coincide con il solo reddito individuale e non attribuisce automaticamente un beneficio.

Il percorso logico comprende quattro elementi: la DSU, con le informazioni dichiarate e quelle acquisite secondo il sistema; il nucleo familiare, individuato dalle regole applicabili; le componenti reddituali e patrimoniali considerate; l'indicatore, che l'amministrazione competente usa insieme agli altri requisiti della specifica prestazione. L'ISEE corrente serve ad aggiornare la rappresentazione economica nei casi previsti e non è una libera alternativa all'ISEE ordinario.

Caso d'esame. Un cittadino presenta un'attestazione sotto la soglia prevista e sostiene che il beneficio sia ormai dovuto. L'ufficio distingue validità dell'attestazione, eventuali omissioni o difformità, requisito economico e ulteriori condizioni della misura. Errore tipico: trattare ISEE, DSU e beneficio come lo stesso oggetto. Verifica: sai ricostruire la sequenza DSU, indicatore, requisiti della misura, istruttoria ed esito?

DALLA TUTELA ALLA DECISIONE

Supponiamo che una persona presenti una domanda collegata a una situazione di bisogno e alleggi informazioni insufficienti a dimostrare un presupposto essenziale. L'ufficio non può concedere la prestazione per empatia, ma non dovrebbe neppure trasformare l'incompletezza in un rifiuto meccanico senza verificare il percorso previsto. Deve inquadrare la richiesta, accertare quali elementi siano necessari, applicare le regole sul procedimento e sulle eventuali integrazioni, valutare i dati pertinenti e adottare l'esito di competenza.

Il servizio alla persona si realizza proprio nell'unione tra correttezza giuridica e comunicazione comprensibile.

Qui la motivazione ha una funzione sostanziale. Permette all'interessato di comprendere quali fatti siano stati considerati, quale regola sia stata applicata e perché la domanda abbia avuto un determinato esito. Una formula oscura o puramente automatica indebolisce il rapporto con l'utente; una promessa informale, invece, confonde orientamento e decisione. L'operatore deve distinguere l'informazione generale, che aiuta a usare il servizio, dalla valutazione del caso concreto, che richiede competenza e istruttoria.

Anche la protezione dei dati segue la logica del bisogno e della pertinenza. Una domanda prestazionale può coinvolgere informazioni personali significative; ciò non autorizza l'ufficio a raccogliere o diffondere tutto ciò che potrebbe risultare interessante. Vanno trattati i dati necessari alle finalità istituzionali, con accessi coerenti con il ruolo e comunicazioni rivolte a soggetti legittimati. Trasparenza dell'amministrazione e riservatezza della singola pratica restano piani distinti.

In sede orale, una risposta completa non recita un catalogo. Parte dalla funzione della prestazione, distingue il bisogno tutelato, identifica destinatario e presupposti, descrive domanda e istruttoria, quindi collega l'esito a motivazione e comunicazione. In un quiz, bisogna diffidare delle alternative assolute: "ogni prestazione richiede contribuzione", "ogni richiesta produce un diritto" oppure "il portale decide automaticamente" sono generalizzazioni che cancellano le differenze tra discipline e il ruolo della valutazione amministrativa.

Errore da evitare: classificare una prestazione soltanto in base al nome. Nomi simili possono riferirsi a presupposti differenti, mentre tutele diverse possono rispondere a bisogni affini. La classificazione corretta parte sempre da fonte, finalità, destinatario, requisiti e procedimento.

Verifica rapida. Scegli una tutela richiamata dal tuo bando e spiegala senza citare importi o date: quale bisogno protegge, chi riguarda, quali categorie di presupposti richiede, come si forma l'istruttoria e quale esito deve essere comunicato? Se la risposta resta comprensibile, possiedi una struttura riutilizzabile e non una memoria fragile.

Classificare le prestazioni per bisogno tutelato evita una memorizzazione fragile. Prima si domanda quale evento o condizione la legge considera; poi si individuano destinatari, presupposti, elementi da provare e tipo di intervento. Solo dopo si passa al nome della misura. In questo modo una modifica terminologica o operativa non cancella la struttura concettuale acquisita.

La presentazione di una domanda avvia una valutazione, ma non fa nascere automaticamente il diritto richiesto. L'amministrazione deve accertare i fatti e applicare la disciplina pertinente. Il candidato deve distinguere il bisogno rappresentato dall'utente, che merita ascolto e orientamento, dal riconoscimento giuridico della prestazione, che dipende dai requisiti. Empatia e imparzialità operano insieme.

Gli interventi possono tradursi in erogazioni economiche, servizi, certificazioni o altre attività amministrative previste dall'ordinamento. Questa distinzione serve a capire quale risultato attende l'utente e quale processo deve gestire l'ente. Non autorizza però a costruire cataloghi generici: denominazione, destinatari e condizioni di ciascuna misura devono provenire dalla fonte pertinente e aggiornata.

Una buona risposta separa inoltre previdenza, assistenza e servizi. La previdenza richiama in via generale la tutela del lavoratore e il rapporto con la posizione assicurativa; l'assistenza segue presupposti propri; il servizio descrive il modo in cui l'ente rende accessibile una funzione. Le aree possono incontrarsi nell'attività dell'INPS, ma non diventano per questo equivalenti.

Nel caso di una domanda incompleta, il ragionamento parte dalla disciplina e dal procedimento: si stabilisce se e come sia possibile integrare, si indicano gli elementi mancanti con chiarezza e non si anticipa l'esito. Nel quiz sono sospette tanto la concessione automatica quanto il diniego automatico. La soluzione migliore tutela l'utente senza derogare ai requisiti e mantiene verificabile ogni passaggio.

Per studiare una prestazione specifica conviene compilare una scheda con sei campi: bisogno, destinatario, requisiti, dati necessari, canale ed esito. Le informazioni mutevoli vanno datate e ricontrollate. La scheda permette di aggiornare un singolo dato senza riscrivere l'intero argomento e consente di trasformare la teoria in risposta orale, esercizio o caso pratico.

34.4 Servizi, utenti e canali di accesso

L'INPS è anche un grande ambiente di servizi. Il candidato deve abituarsi a collegare portale istituzionale, amministrazione trasparente, comunicazioni, accesso ai servizi, identità digitale, fascicolo, domanda telematica e assistenza all'utente. Non occorre duplicare il capitolo su informatica e PA digitale: quelle nozioni vanno applicate a un caso INPS.

Esempio: se un utente dichiara di non riuscire a completare una domanda online, la risposta professionale non è "lo faccia da casa" e non è nemmeno "aggiro la procedura". La risposta corretta passa da orientamento, canali ufficiali, verifica delle informazioni, rispetto delle regole di accesso, protezione dei dati e, quando previsto, indirizzamento verso gli strumenti di assistenza.

Nei quesiti situazionali, questo nucleo pesa molto: cortesia e servizio non bastano se mancano legalità, riservatezza, imparzialità e tracciabilità.

I canali di accesso svolgono funzioni diverse: informano, identificano l'utente o consentono un'azione amministrativa. Una pagina informativa può spiegare il servizio e orientare l'utente; l'accesso a un'area personale richiede invece che il sistema riconosca il soggetto secondo le regole previste; la presentazione di una domanda produce infine effetti nel procedimento e deve essere acquisita in modo integro e tracciabile. Confondere queste funzioni porta a ritenere che una semplice consultazione equivalga alla presentazione della domanda o che chi conosce alcuni dati personali sia automaticamente legittimato ad accedere alla pratica.

La multicanalità non autorizza l'uso di qualunque mezzo. I canali possono essere digitali, telefonici, in presenza o mediati da soggetti autorizzati, ma la loro disponibilità e le operazioni consentite dipendono dall'organizzazione del servizio e dalla disciplina applicabile. L'operatore non inventa un canale alternativo per risolvere rapidamente il problema: orienta verso quello ufficiale più adatto, chiarisce che cosa può essere fatto e verifica se siano previste forme di assistenza.

La diffusione dei servizi digitali non elimina il dovere di renderli comprensibili e accessibili. Un utente può incontrare difficoltà linguistiche, tecniche, cognitive o legate alla condizione personale. Il comportamento professionale consiste nel fornire istruzioni chiare, scomporre i passaggi, evitare tecnicismi non necessari e verificare che l'informazione essenziale sia stata compresa. Non consiste nel sostituirsi indebitamente all'utente, utilizzare le sue credenziali o eludere i controlli di sicurezza.

IDENTIFICAZIONE, DELEGA E RISERVATEZZA

Prima di comunicare informazioni riferite a una pratica personale occorre verificare che l'interlocutore sia legittimato. La richiesta può provenire dall'interessato, da un rappresentante o da un intermediario; ciascuna situazione deve essere trattata secondo le regole previste, senza presumere poteri di rappresentanza sulla base della sola familiarità con il caso. Il candidato non deve conoscere in astratto ogni modulo, ma deve riconoscere il principio: informazione generale e informazione personale non richiedono lo stesso livello di verifica.

La riservatezza opera anche nell'ambiente di lavoro. Lo schermo non va lasciato esposto a soggetti estranei, una conversazione allo sportello non deve rendere conoscibili dati a chi attende e i documenti non devono essere inviati a recapiti non verificati. Nei quesiti situazionali, la soluzione migliore combina protezione dell'utente e continuità del servizio: si sposta la comunicazione su un canale idoneo, si spiega la ragione della cautela e si offre il percorso corretto.

Il fascicolo e la pratica digitale non sono semplici contenitori. Organizzano documenti, dati, comunicazioni e passaggi che devono restare riferibili al procedimento. La tracciabilità permette di ricostruire chi ha compiuto un'attività, per quale ragione e con quale esito, nei limiti stabiliti dal sistema. Per questo un operatore non dovrebbe usare annotazioni private o strumenti esterni non autorizzati per conservare dati dell'utente: la scorciatoia rende più difficile la ricostruzione e aumenta il rischio di perdita o diffusione impropria.

CASO SITUAZIONALE: IL FAMILIARE ALLO SPORTELLLO

Una persona si presenta con un familiare anziano e chiede di conoscere lo stato della sua pratica. Il familiare è presente, ma appare poco coinvolto nella conversazione. Una risposta debole comunica subito ogni dettaglio perché i due sono parenti; un'altra risposta, ugualmente debole, interrompe il servizio con un rifiuto brusco. La risposta professionale verifica l'identità e la volontà dell'interessato, accerta l'eventuale titolo del familiare a interagire secondo le regole applicabili, limita la comunicazione alle informazioni consentite e spiega con chiarezza gli eventuali passaggi necessari.

Se non è possibile proseguire, indica un canale ufficiale idoneo senza rivelare dati.

Nel caso, orientamento e imparzialità devono procedere insieme. L'aiuto consiste nel rendere utilizzabile il servizio secondo le stesse regole per tutti, tenendo conto delle difficoltà concrete senza creare corsie informali, anticipare l'esito o alterare le priorità stabilite.

La comunicazione deve inoltre distinguere certezza, previsione e semplice informazione. L'operatore può descrivere lo stato visibile della pratica e i passaggi ordinari di competenza; non deve garantire un esito futuro, attribuire colpe senza verifica o indicare tempi diversi da quelli ufficialmente conoscibili. Se emerge un disservizio, raccoglie gli elementi utili, attiva il percorso previsto e mantiene un linguaggio neutro.

In una prova orale, il nucleo può essere esposto con la sequenza: accessibilità del servizio, canali ufficiali, identificazione, assistenza, protezione dei dati e tracciabilità. In un situazionale, invece, bisogna selezionare l'azione che tutela contemporaneamente utente e amministrazione. Le opzioni estreme sono spesso errate: divulgare per essere gentili, rifiutare senza orientare, usare credenziali altrui, promettere priorità o spostare la comunicazione su strumenti personali.

Verifica rapida. Di fronte a un problema di accesso, chiedi: l'utente cerca informazioni generali o dati personali? È correttamente identificato o rappresentato? Quale canale ufficiale consente l'operazione? Quale assistenza può essere offerta senza aggirare la procedura? Quale traccia deve restare? Queste cinque domande trasformano la cortesia in servizio amministrativo corretto.

La disponibilità di più canali non rende identiche le operazioni consentite su ciascuno. Portale istituzionale, area autenticata, assistenza ufficiale e intermediari ammessi rispondono a funzioni e regole diverse. Prima di indicare un canale bisogna verificare che sia previsto per quel servizio e che consenta identificazione, acquisizione della richiesta e rilascio delle informazioni in condizioni corrette.

L'identificazione dell'utente protegge sia la persona sia l'amministrazione. Conoscere un numero di pratica o alcuni dati anagrafici non attribuisce automaticamente il diritto a ricevere informazioni personali. Occorre applicare le procedure di autenticazione e distinguere l'interessato dal delegato o rappresentante. Delega e rappresentanza devono essere verificate nei modi previsti, senza affidarsi a dichiarazioni informali.

L'inclusione digitale richiede un orientamento concreto. Di fronte a una difficoltà, l'operatore spiega il percorso, segnala i canali di supporto e rende comprensibili gli adempimenti; non utilizza credenziali altrui, non aggira i controlli e non trasforma l'assistenza in sostituzione non autorizzata. L'obiettivo è rendere il servizio accessibile nel rispetto delle regole.

Grazie alla tracciabilità si possono ricostruire accessi, comunicazioni e operazioni. Non è un aggravio privo di utilità: tutela l'utente, permette controlli, favorisce continuità tra uffici e rende individuabili gli errori. Per questo una comunicazione rilevante non va affidata a un canale personale o non previsto, e un'attività compiuta sulla pratica deve essere registrata secondo procedura.

Trasparenza amministrativa e accesso alla posizione personale restano distinti. La pubblicazione di dati organizzativi, atti generali e informazioni sui servizi risponde a finalità pubbliche; il fascicolo dell'utente contiene informazioni riferite a una persona e non diventa liberamente conoscibile. Il candidato deve evitare l'idea che trasparenza significhi diffusione indiscriminata.

Nel quesito situazionale, la risposta migliore combina ascolto, legalità e soluzione praticabile. L'operatore chiarisce il bisogno, verifica identità e titolo, consulta solo quanto necessario, indica il canale corretto e documenta l'attività. Cortesia senza controllo espone dati; rigidità senza orientamento ostacola il servizio; una scorciatoia non tracciata compromette entrambe le esigenze.

34.5 Domanda, istruttoria, dati e comunicazione

Ogni servizio previdenziale ha una dimensione amministrativa. Anche quando il bando non usa la parola "procedimento", il candidato deve riconoscere almeno questi passaggi:

1. ricezione della domanda o della richiesta;
2. verifica di identità, requisiti, dati e documenti;
3. eventuale integrazione o comunicazione;
4. istruttoria e applicazione della disciplina;
5. esito, motivazione e comunicazione all'interessato;
6. archiviazione, tracciabilità e tutela dei dati.

Lo schema resta generale per una ragione precisa. Serve per rispondere a quiz, casi pratici, orali e situazionali senza inventare norme di dettaglio. Quando il bando richiede disposizioni specifiche, lo schema resta valido ma deve essere integrato con la fonte ufficiale indicata nel programma.

La domanda svolge una funzione precisa: porta all'attenzione dell'amministrazione una pretesa, un bisogno o una richiesta di servizio e fornisce gli elementi iniziali per trattarla. Non coincide con l'accoglimento e non attribuisce all'operatore il potere di anticipare la decisione. Al momento della ricezione occorre verificare che la richiesta sia riferibile al soggetto legittimato, sia acquisita dal canale previsto e contenga gli elementi necessari a essere identificata e avviata secondo la disciplina applicabile.

L'istruttoria è la fase in cui l'amministrazione costruisce la base conoscitiva della decisione. Comprende la ricognizione dei fatti rilevanti, il controllo delle informazioni disponibili, l'acquisizione degli elementi necessari e la valutazione della loro coerenza. Non è una ricerca indiscriminata: deve restare collegata alla finalità del procedimento. Una buona risposta concorsuale sottolinea che completezza dell'accertamento e minimizzazione dei dati non sono principi opposti. L'ufficio acquisisce ciò che serve per decidere correttamente, evitando informazioni eccedenti o prive di collegamento con la pratica.

Dato, documento e informazione svolgono ruoli diversi nel fascicolo. Il dato rappresenta un elemento riferito alla persona o alla situazione; il documento ne costituisce una possibile rappresentazione o prova; l'informazione nasce dall'organizzazione e dall'interpretazione degli elementi disponibili. Nessuno dei tre va considerato isolatamente quando la disciplina richiede un controllo complessivo. Un documento formalmente presente può non dimostrare il requisito; un dato registrato può risultare incoerente con altri elementi; un'informazione fornita oralmente può richiedere acquisizione attraverso il canale previsto.

INCOMPLETEZZA, CONTRADDITTORIO E CORREZIONE

Quando la pratica presenta una lacuna, l'operatore deve anzitutto qualificarla. Una cosa è l'assenza di un elemento che può essere integrato secondo il procedimento applicabile; altra cosa è la mancanza sostanziale di un requisito; altra ancora è un'incoerenza nei dati che richiede verifica. Trattare tutte le situazioni come identiche produce risposte automatiche e poco difendibili. Il candidato deve quindi evitare frasi assolute come "ogni domanda incompleta va respinta" o "l'amministrazione deve sempre integrare d'ufficio qualsiasi mancanza".

Il coinvolgimento dell'interessato, quando previsto, migliora la qualità della decisione perché consente di chiarire fatti, acquisire elementi e ridurre errori. I requisiti della prestazione, tuttavia, non sono oggetto di libera negoziazione. Il dialogo procedimentale opera entro la legge e le competenze dell'ufficio. Anche la correzione di un errore deve seguire il percorso appropriato: l'operatore non modifica informalmente un dato rilevante soltanto perché la spiegazione dell'utente appare plausibile.

La motivazione collega l'istruttoria all'esito. Deve rendere riconoscibili gli elementi essenziali considerati e la ragione della conclusione, con un linguaggio adeguato al destinatario e senza esporre dati non necessari. La comunicazione, a sua volta, non è un'aggiunta puramente materiale: rende conoscibile l'esito attraverso il canale previsto e permette all'interessato di comprendere le conseguenze e gli eventuali strumenti indicati dall'ordinamento.

CASO GUIDATO: DATI NON COERENTI

Una domanda risulta correttamente acquisita, ma un'informazione dichiarata dall'utente non coincide con quanto emerge dagli archivi consultabili dall'ufficio. L'operatore non sceglie il dato che gli sembra più favorevole e non accusa l'utente di aver dichiarato il falso. Registra l'anomalia, verifica la provenienza e la pertinenza delle informazioni, applica le regole previste per l'approfondimento e, se necessario, richiede chiarimenti attraverso il canale appropriato. Solo dopo aver costruito una base conoscitiva sufficiente la pratica può giungere all'esito di competenza.

Durante tutto il percorso, l'accesso ai dati deve essere limitato alle ragioni di servizio. La presenza tecnica di un'informazione nel sistema non autorizza ogni dipendente a consultarla. Analogamente, la necessità istruttoria non giustifica la comunicazione a soggetti estranei. Profili di autorizzazione, riservatezza, sicurezza e tracciamento proteggono sia l'interessato sia l'affidabilità dell'azione amministrativa.

La gestione del tempo richiede la stessa disciplina. L'operatore deve organizzare le pratiche secondo criteri ufficiali, segnalare tempestivamente ostacoli e non creare priorità personali in base all'insistenza dell'utente. Nel quesito situazionale, promettere una lavorazione immediata per chi protesta può sembrare accomodante, ma viola imparzialità e organizzazione. La risposta migliore spiega lo stato della richiesta, attiva le verifiche consentite e usa i canali interni previsti per eventuali criticità.

Per l'orale è utile descrivere il procedimento come una catena di responsabilità: ricevere correttamente, identificare l'oggetto, verificare gli elementi, gestire eventuali lacune, decidere nell'ambito della competenza, motivare, comunicare e conservare la traccia. Ogni anello risponde a una domanda diversa e non può essere assorbito dagli altri. La digitalizzazione può automatizzare controlli o passaggi, ma non elimina l'esigenza di correttezza del dato, intelligibilità dell'esito e responsabilità amministrativa.

Domanda-trappola: se il sistema informatico segnala automaticamente un'anomalia, la domanda deve essere respinta? No. La segnalazione è un elemento dell'istruttoria; occorre comprenderne la natura, verificare la disciplina e trattare il caso secondo il procedimento applicabile. Automatismo tecnico e decisione amministrativa non sono sinonimi.

Verifica rapida. Prova a ricostruire una pratica usando otto verbi: ricevere, identificare, acquisire, verificare, integrare quando previsto, valutare, motivare, comunicare. Per ciascun verbo indica quale dato viene trattato, chi è competente e quale traccia rimane. Se salti direttamente dalla domanda all'esito, la tua risposta non rappresenta ancora un'istruttoria completa.

MATERIE COMUNI: COME RIUSARLE SENZA DUPLICARLE

Il capitolo INPS funziona solo se lo colleghi al libro base. Non devi ristudiare tutto da capo: devi cambiare angolo.

Materia del libro base	Taglio INPS
Diritto amministrativo	Domande, istruttorie, termini, motivazione, accesso e autotutela.
Pubblico impiego	Doveri, comportamento, responsabilit�, rapporto con utenti e gestione del lavoro d'ufficio.
Materia del libro base	Taglio INPS
Privacy e protezione dati	Dati personali, anche appartenenti a categorie particolari, consultazione solo per ragioni di servizio, minimizzazione e riservatezza.
Trasparenza	Amministrazione trasparente, pubblicazione di atti generali, accountability e distinzione tra trasparenza e dati dell'utente.
Materia del libro base	Taglio INPS
PA digitale	Servizi online, identit� digitale, documenti informatici, comunicazioni e tracciabilit�.
Quesiti situazionali	Utente fragile, richiesta impropria, errore nei dati, conflitto, priorit� e comunicazione corretta.

Questa   la logica del modulo: materia comune, taglio EPNE. In un concorso INPS, la differenza non sta solo nel programma, ma nel modo in cui usi le nozioni.

Le fasi non sono intercambiabili. La ricezione rende identificabile la richiesta; la verifica seleziona fatti e documenti rilevanti; l'eventuale integrazione consente di acquisire quanto previsto; l'istruttoria collega gli elementi alla norma; la decisione espone l'esito; archiviazione e tracciabilit  conservano una storia controllabile della pratica. Saltare una fase pu  rendere opaca anche una decisione sostanzialmente corretta.

Una domanda incompleta non produce sempre la stessa conseguenza. Bisogna consultare la disciplina applicabile e distinguere ci  che pu  essere integrato da ci  che costituisce un presupposto sostanziale. L'operatore comunica con precisione quali elementi mancano, quali canali usare e quali effetti sono previsti, senza promettere accoglimento e senza introdurre richieste non necessarie.

Nel trattamento dei dati valgono finalita, necessita e autorizzazione. Si consultano le informazioni pertinenti alla pratica e nei limiti del ruolo, anche quando si tratta di dati personali appartenenti a categorie particolari. La disponibilita tecnica di un archivio non equivale a liberta di accesso. Copie, annotazioni e comunicazioni devono seguire strumenti e tempi di conservazione previsti.

La motivazione collega fatti accertati, regole applicate ed esito. Una formula incomprensibile non adempie questa funzione; la spiegazione, d'altra parte, non deve divulgare dettagli eccedenti o relativi a terzi. Una comunicazione professionale distingue ciò che è stato deciso, le ragioni essenziali, gli eventuali adempimenti consentiti e i canali ufficiali per ottenere assistenza o esercitare le tutele previste.

Il rapporto con l'utente richiede chiarezza sui limiti. L'operatore può descrivere lo stato della pratica e le attività ammesse, ma non garantisce tempi o risultati che non dipendono da lui. Se rileva un errore, non lo nasconde e non improvvisa una correzione: attiva il percorso competente, informa nei limiti consentiti e registra quanto fatto.

Per affrontare il caso in prova basta una matrice ordinata: richiesta, identità, titolo, dati necessari, regola, azione e comunicazione. Questo ordine impedisce di partire dall'esito desiderato. Fa riconoscere anche le alternative scorrette: accesso eccessivo ai dati, promessa di accoglimento, uso di canali informali, omissione della motivazione o rifiuto di orientare l'interessato.

34.6 Mappa operativa e applicazione concorsuale

Quando trovi nel bando una materia legata a INPS, previdenza o prestazioni, compila questa mappa prima di iniziare a studiare in profondita.

Nodo	Domanda guida	Risposta da compilare
Bisogno tutelato	Quale rischio, evento o situazione viene considerata?	
Utente	Chi presenta la domanda o chiede il servizio?	
Nodo	Domanda guida	Risposta da compilare
Requisiti	Quali condizioni generali devono essere verificate?	
Dati	Quali informazioni personali o documentali entrano nel procedimento?	
Nodo	Domanda guida	Risposta da compilare
Canale	Il servizio è digitale, di sportello, tramite patronato/intermediario o misto?	
Istruttoria	Quali controlli logici deve fare l'ufficio?	

Nodo	Domanda guida	Risposta da compilare
Esito	Che cosa va comunicato all'utente?	
Rischio d'errore	Dove potrei sbagliare in prova?	

La mappa non sostituisce la normativa: trasforma un tema ampio in una risposta controllabile.

CASO RAGIONATO

Una candidata, Marta, prepara un concorso INPS per profilo amministrativo. Nel programma trova diritto amministrativo, pubblico impiego, trasparenza, privacy, informatica, inglese, logica e riferimenti a previdenza sociale e servizi dell'ente. La sua prima idea è comprare un manuale specialistico molto ampio sulle pensioni e studiarlo dall'inizio.

Il rischio è studiare troppo in profondità e troppo poco in funzione della prova.

Con il Metodo BANDO, Marta procede così:

1. legge il bando e distingue le materie comuni dalle materie INPS;
2. usa il libro base per procedimento, pubblico impiego, privacy, digitale e situazionali;
3. crea una mappa dei nuclei INPS: previdenza, contributi, prestazioni, servizi, dati, utenti;
4. sceglie tre output: risposta orale breve, caso utente e diario errori;
5. rinvia i dettagli instabili o prestazionali specifici alla verifica su fonti ufficiali, solo se il bando li richiede.

Poi simula un caso: un utente segnala che la propria domanda risulta incompleta e chiede informazioni sull'esito. Marta non risponde con una promessa, non comunica dati senza identificazione e non improvvisa una soluzione fuori procedura. Struttura la risposta:

- verifica canale e identità secondo regole;
- individua la domanda e lo stato della pratica nei limiti del ruolo;
- spiega quali integrazioni sono necessarie, se previste;
- comunica tempi e canali ufficiali senza garantire un esito;
- tutela i dati personali;
- registra l'attività secondo procedura.

Questa risposta è più forte di un elenco di prestazioni, perché mostra competenza amministrativa applicata al contesto INPS.

DOMANDA DA COMMISSARIO

Domanda: perché in un concorso INPS non basta studiare il procedimento amministrativo in modo astratto?

Risposta modello: perché il procedimento, in un contesto INPS, si collega spesso a domande di prestazione, contributi, posizioni dell'utente, servizi digitali, dati personali e comunicazioni. Il candidato deve conoscere il nucleo generale del procedimento, ma deve anche saperlo applicare al rapporto tra ente e utente: ricezione della domanda, verifica dei requisiti, istruttoria, eventuale integrazione, motivazione dell'esito, tutela della privacy e uso dei canali ufficiali. Il bando decide la profondità specialistica richiesta.

DOMANDA-TRAPPOLA

Domanda: per preparare un concorso INPS bisogna memorizzare tutte le prestazioni presenti sul portale dell'ente?

Risposta corretta: no. Il candidato deve partire dal bando. Se il programma richiede conoscenze generali su INPS, previdenza, servizi e prestazioni, è più utile costruire una mappa concettuale e procedurale: bisogno tutelato, utente, requisiti, domanda, dati, canale, istruttoria ed esito. I dettagli puntuali sulle singole prestazioni vanno studiati solo se il bando li richiede e vanno verificati su fonti ufficiali aggiornate.

Perché è una trappola: confonde il portale istituzionale con il programma d'esame. Il portale è una fonte di verifica; il piano di studio nasce dal bando.

ERRORE TIPICO

L'errore più frequente è usare un solo criterio di studio.

Alcuni candidati usano solo il criterio amministrativo: ripassano procedimento, accesso, privacy e pubblico impiego, ma non sanno spiegare che cosa cambia in un ente previdenziale. Altri usano solo il criterio prestazionale: accumulano nomi di prestazioni, requisiti e pagine web, ma non sanno costruire una risposta amministrativa ordinata.

La correzione è combinare i due criteri:

- 1. nucleo comune del libro base;
- 2. linguaggio INPS;
- 3. profilo del bando;
- 4. output di prova.

Se manca uno dei quattro elementi, la preparazione diventa fragile.

MINI-ESERCIZIO

Scegli una prestazione INPS indicata o richiamata dal tuo bando, oppure usa un esempio generico se il bando non scende nel dettaglio. Compila la griglia in 25 minuti.

Domanda	Risposta
Quale bisogno o situazione tutela?	
Quale utente la richiede?	
Domanda	Risposta
Quali requisiti generali devo verificare?	
Quali dati personali entrano in gioco?	

Domanda	Risposta
Quale canale ufficiale viene usato?	
Quale passaggio di procedimento riconosco?	
Domanda	Risposta
Quale comunicazione va data all'utente?	
Quale errore di privacy devo evitare?	
Domanda	Risposta
Quale domanda orale potrei ricevere?	
Quale punto devo verificare su fonte ufficiale?	

Correzione: se compili solo la riga "requisiti", stai studiando in modo troppo tecnico. Se compili solo "procedimento", stai studiando in modo troppo generico. La risposta buona tiene insieme bisogno, utente, requisiti, dati, canale, istruttoria ed esito.

DIARIO ERRORI DEL CAPITOLO

Registra almeno tre errori possibili prima di passare al capitolo successivo.

Errore	Come lo riconosco	Correzione
Studio l'INPS come amministrazione generica	Non so usare parole come previdenza, prestazioni, contributi, utente, domanda.	Creo la mappa dei cinque nuclei.
Studio il portale senza bando	Apro pagine prestazionali senza sapere se servono alla prova.	Torno a prove, materie, profilo e punteggi.
Errore	Come lo riconosco	Correzione
Confondo INPS e INAIL	Uso sicurezza, infortuni e malattie professionali per un tema INPS.	Distinguo previdenza/servizi INPS da assicurazione/prevenzione INAIL.
Prometto un esito all'utente nel caso pratico	Scrivo "la prestazione sarà concessa" senza istruttoria.	Rispondo con verifica, procedura, comunicazione e limiti del ruolo.
Errore	Come lo riconosco	Correzione
Uso dati personali senza cautela	Tratto informazioni dell'utente come dati ordinari.	Richiamo riservatezza, canali ufficiali e accesso per ragioni di servizio.
Cito dati instabili	Inserisco scadenze, importi o requisiti non verificati.	Segno la fonte ufficiale da controllare prima della pubblicazione o della prova.

Il diario serve a separare l'errore concettuale dall'errore di aggiornamento. Il primo si corregge studiando; il secondo si corregge verificando la fonte ufficiale.

DA SAPERE IN 5 RIGHE

L'INPS è l'ente guida del modulo M-FC03 per previdenza sociale, prestazioni, contributi, servizi e rapporto con utenti. Nei concorsi, il tema INPS va collegato alle materie comuni: procedimento, pubblico impiego, privacy, digitale, trasparenza e situazionali. Non bisogna memorizzare tutte le prestazioni senza criterio: il bando decide profondità e priorità. Il metodo utile è mappare bisogno, utente, requisiti, dati, canale, istruttoria ed esito. I dati puntuali e aggiornabili vanno sempre verificati su fonti ufficiali.

CHECKLIST FINALE

Prima di chiudere il capitolo, verifica se sai rispondere:

Controllo	Risposta pronta?
So spiegare perché INPS è centrale nel modulo M-FC03?	
So distinguere previdenza, contributi, prestazioni e servizi?	
Controllo	Risposta pronta?
So collegare una domanda INPS al procedimento amministrativo?	
So trattare privacy e dati personali in un caso utente?	
Controllo	Risposta pronta?
So evitare la memorizzazione cieca del catalogo prestazioni?	
So costruire una risposta orale breve sul ruolo dell'INPS?	
Controllo	Risposta pronta?
So indicare quali dati richiedono verifica ufficiale aggiornata?	

Se una risposta è debole, trasformala in una voce del piano di ripasso: concetto, fonte, esercizio, controllo.

▣ **Verifica - INPS, previdenza e servizi**

1. Perché previdenza e assistenza non possono essere usate come sinonimi?
A. Perché solo la previdenza appartiene alla protezione sociale. B. Perché hanno presupposti e logiche giuridiche distinguibili. C. Perché l'assistenza riguarda esclusivamente i lavoratori pubblici. D. Perché la Costituzione disciplina soltanto l'assistenza.
Risposta corretta: B. L'articolo 38 colloca entrambe nella protezione sociale, ma distingue destinatari e presupposti delle tutele.
2. La presenza di contributi registrati comporta sempre il diritto alla prestazione richiesta?

A. Sì, senza altre verifiche. B. Sì, se la domanda è telematica. C. No, occorre verificare disciplina e requisiti applicabili. D. No, perché i contributi non hanno rilievo previdenziale.

Risposta corretta: C. La contribuzione può essere rilevante, ma non sostituisce l'accertamento degli altri presupposti previsti.

3. Qual è la prima utilità della classificazione per bisogno tutelato?

A. Memorizzare tutti gli importi. B. Collegare la misura alla sua funzione e ai suoi presupposti. C. Evitare la consultazione delle fonti. D. Rendere equivalenti previdenza e assistenza.

Risposta corretta: B. Il bisogno orienta la ricostruzione di destinatari, requisiti, procedimento e risultato atteso.

4. Un familiare non identificato chiede dettagli sulla pratica dell'interessato. Che cosa fa l'operatore?

A. Comunica tutto se conosce il numero di pratica. B. Verifica identità e titolo secondo la procedura prevista. C. Usa un canale personale per accelerare. D. Mostra il fascicolo oscurando soltanto l'indirizzo.

Risposta corretta: B. La conoscenza di alcuni dati non sostituisce l'identificazione né la verifica di delega o rappresentanza.

5. Una domanda incompleta deve essere sempre respinta immediatamente?

A. Sì, senza eccezioni. B. No: occorre applicare la disciplina e verificare se l'integrazione è ammessa. C. No: deve essere sempre accolta. D. Sì, ma solo se presentata online.

Risposta corretta: B. Conseguenze e possibilità di integrazione dipendono dalla disciplina applicabile, non da automatismi.

6. Quale comunicazione è più professionale durante l'istruttoria?

A. La prestazione sarà certamente concessa. B. Non posso dire nulla in nessun caso. C. Indico stato, passaggi e canali ufficiali senza anticipare l'esito. D. Invio i dati con la mia posta personale.

Risposta corretta: C. Chiarezza e orientamento devono convivere con riservatezza, tracciabilità e limiti del ruolo.

INAIL: assicurazione sociale, prevenzione e prestazioni

B
BANDO**A**
AREE**N**
NUCLEI**D**
DIARIO**O**
OUTPUT

INAIL: assicurazione sociale, prevenzione e prestazioni

Apertura editoriale

Un concorso INAIL non si prepara come un concorso amministrativo generico. Il candidato incontra diritto amministrativo, pubblico impiego, privacy, contabilità, informatica, inglese, logica e quesiti situazionali; ma il contesto dell'ente cambia il taglio di queste materie. INAIL significa assicurazione contro infortuni sul lavoro e malattie professionali, prevenzione, prestazioni, rapporto con lavoratori e imprese, tutela della salute e sicurezza quando il bando la richiama.

Il rischio è studiare troppo poco o troppo in modo tecnico. Studiare troppo poco significa limitarsi a procedimento, pubblico impiego e qualche nozione sull'ente, senza capire il nesso tra rischio lavorativo, evento lesivo, tutela assicurativa, prevenzione e prestazione. Studiare troppo in modo tecnico significa aprire materiali da professionista della sicurezza, RSPP o consulente del lavoro e perdere il rapporto con il profilo amministrativo richiesto dal bando.

Il capitolo propone una mappa concorsuale: non un trattato di diritto assicurativo o di sicurezza, ma uno strumento per leggere il bando, riconoscere i nuclei ad alta resa, collegare INAIL alle materie comuni e costruire risposte ordinate per quiz, orale, casi pratici e situazionali.

La domanda guida è:

NOTA

riesco a spiegare il ruolo INAIL collegando assicurazione, prevenzione, sicurezza, prestazioni e procedimento senza confondere INAIL con INPS e senza trasformare il concorso in un manuale tecnico?

Obiettivo del blocco

Alla fine del capitolo devi saper fare cinque cose:

1. spiegare perché INAIL è l'ente guida del modulo M-FC03 per assicurazione sociale, prevenzione e tutela del lavoratore;
2. distinguere infortuni sul lavoro, malattie professionali, prevenzione, salute e sicurezza, premi e prestazioni a livello concorsuale;
3. collegare il nucleo INAIL alle materie comuni: procedimento, pubblico impiego, privacy, contabilità, digitale, situazionali e casi pratici;
4. costruire una mappa assicurazione-prevenzione-prestazione da usare prima di studiare fonti specialistiche;
5. riconoscere quando serve l'Appendice F per le materie integrative INAIL/RIPAM, soprattutto salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il risultato atteso non è diventare tecnico della sicurezza. È saper usare il linguaggio INAIL in modo corretto e proporzionato alla prova.

Mappa BANDO

Fase	Domanda operativa	Output
B - Bando	Il bando richiama INAIL, assicurazione obbligatoria, infortuni, malattie professionali, prevenzione, salute e sicurezza o ordinamento dell'ente?	Decisione: capitolo 4 centrale e Appendice F da valutare.
A - Aree	Quali materie comuni devo riusare?	Collegamento con amministrativo, pubblico impiego, privacy, contabilità, digitale e situazionali.
Fase	Domanda operativa	Output
N - Nuclei	Quali concetti INAIL sono ad alta resa?	Mappa rischio-evento-tutela-prevenzione-prestazione.
D - Diario	Dove rischio di confondere INAIL con INPS o sicurezza tecnica con sicurezza concorsuale?	Diario errori su perimetro e profondità.
Fase	Domanda operativa	Output
O - Output	Che cosa devo produrre prima della prova?	Caso guidato, risposta orale breve e checklist bando INAIL.

La mappa ordina le priorità. Se il bando chiede solo ordinamento e attribuzioni INAIL, il taglio resta istituzionale. Se aggiunge salute e sicurezza, diritto del lavoro o legislazione sociale, devi attivare anche le schede integrative.

35.1 Ruolo dell'INAIL, inquadramento e fonti

INPS e INAIL sono entrambi enti guida del modulo, ma non parlano lo stesso linguaggio. L'INPS porta il candidato verso previdenza sociale, servizi, prestazioni, contributi e rapporto con utenti. L'INAIL porta verso assicurazione sociale contro eventi legati al lavoro, prevenzione, infortuni, malattie professionali, rapporto con imprese e lavoratori, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro quando prevista dal bando.

La differenza non è solo nominale. Cambia il caso pratico che puoi ricevere. In un contesto INPS, il problema può ruotare intorno a una domanda di prestazione previdenziale o assistenziale, alla posizione contributiva o a un servizio digitale al cittadino. In un contesto INAIL, il problema può ruotare intorno a un evento lavorativo, a una denuncia, a una pratica assicurativa, a un bisogno di tutela, a un obbligo informativo o a un intervento di prevenzione.

Per questo il candidato deve evitare formule vaghe come "ente previdenziale" usate per tutto. INAIL va spiegato come ente che combina tutela assicurativa e funzione prevenzionistica: riconosce il rischio del lavoro, collega l'evento alla tutela e partecipa alla cultura della prevenzione.

LE FONTI DA USARE SENZA DISPERDERSI

Il D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 è un testo di riferimento per l'assicurazione obbligatoria contro infortuni e malattie professionali; il D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38 è collegato alla riforma del sistema, al danno biologico, ai premi, alla prevenzione e alle prestazioni. Per la sicurezza sul lavoro, il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 costituisce il riferimento generale per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Queste fonti non vanno trasformate in un commentario articolo per articolo: servono a costruire una mappa. Il bando RIPAM/INAIL per 308 unità del 2024 mostra che per il profilo di funzionario amministrativo possono comparire ordinamento e attribuzioni INAIL, diritto del lavoro e legislazione sociale, normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e altre materie integrative. Il livello di dettaglio, però, cambia da un concorso all'altro. Spetta al candidato ricavarlo dal bando.

Fonte o blocco	Uso nel capitolo	Cosa non fare
D.P.R. 1124/1965	Inquadrare assicurazione obbligatoria, infortuni e malattie professionali.	Studiare tutto come se fosse esame specialistico di legislazione sociale.
D.Lgs. 38/2000	Collegare riforma INAIL, danno biologico, premi, prevenzione e prestazioni.	Citare dettagli senza verifica o senza bando.
Fonte o blocco	Uso nel capitolo	Cosa non fare
D.Lgs. 81/2008	Costruire mappa essenziale di salute e sicurezza: rischio, prevenzione, ruoli, formazione, responsabilità.	Entrare in tecnicismi da RSPP o sanzioni specialistiche non richieste.
Bando INAIL/RIPAM	Pesare materie, prove, quesiti disciplinari, logica e situazionali.	Usarlo come modello universale per ogni futuro bando INAIL.
Fonte o blocco	Uso nel capitolo	Cosa non fare
Portale e amministrazione trasparente INAIL	Verificare contesto istituzionale, atti, PIAO, bilanci, bandi e documenti aggiornati.	Citare dati correnti senza controllo alla data di pubblicazione.

La regola è: fonte ufficiale per la verifica, Metodo BANDO per la gerarchia.

Il perimetro concorsuale si chiarisce distinguendo tre piani. Il primo è istituzionale: natura, attribuzioni e organizzazione dell'ente. Il secondo è assicurativo: rischio lavorativo, eventi tutelati, rapporto con lavoratori e datori e prestazioni previste dalla legge. Il terzo è prevenzionale: attività rivolte a ridurre infortuni e malattie professionali. Un bando può assegnare pesi diversi ai tre piani; il candidato non deve presumere che siano sempre richiesti con la stessa profondità.

Le fonti svolgono funzioni diverse. Il D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 costituisce un riferimento storico e normativo dell'assicurazione obbligatoria; il D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38 ha inciso sul sistema assicurativo e sulle tutele; il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 organizza il quadro generale della salute e sicurezza sul lavoro. Statuto, regolamenti e documenti dell'INAIL servono invece a verificare assetto e servizi correnti. Questa gerarchia evita di ricavare una regola generale da una pagina informativa o da una procedura contingente.

In prova, una risposta ordinata presenta prima la funzione dell'INAIL, poi indica il piano richiesto dalla domanda e infine collega la nozione alle conseguenze amministrative. Un quesito sulla sicurezza richiede concetti prevenzionali; uno sull'assicurazione richiede rischio, rapporto assicurativo ed eventi tutelati. La pertinenza vale più dell'accumulo di nozioni.

35.2 Assicurazione sociale, rischio e rapporto assicurativo

Il primo nucleo è l'assicurazione sociale. In chiave concorsuale, devi capirla come sistema pubblico di tutela collegato al lavoro e agli eventi dannosi che possono derivarne. Non è una polizza privata e non è una generica prestazione assistenziale: è un meccanismo pubblico che collega attività lavorativa, rischio, evento, accertamento e tutela.

In una risposta orale puoi usare questa sequenza:

NOTA

l'INAIL opera nel sistema dell'assicurazione obbligatoria contro infortuni sul lavoro e malattie professionali; la sua funzione non è soltanto erogare prestazioni, ma anche presidiare prevenzione, tutela, rapporto con lavoratori e imprese e gestione amministrativa delle pratiche.

Questa formulazione evita due errori: ridurre INAIL a "ente che paga indennizzi" o confonderlo con INPS.

L'aggettivo sociale segnala che la tutela risponde a un interesse pubblico e opera secondo presupposti stabiliti dall'ordinamento. Il rapporto non nasce dalla libera negoziazione individuale delle clausole tipica di una polizza privata. La legge individua attività, soggetti, obblighi e condizioni della tutela; l'ente gestisce il rapporto e le pratiche nell'ambito delle proprie attribuzioni. Questa differenza è spesso il primo discrimine utile in un quiz.

Il rischio assicurato non coincide con qualsiasi rischio della vita. Riguarda il collegamento tra lavoro ed eventi considerati dalla disciplina. Per ragionare correttamente bisogna tenere distinti il rischio, che precede l'evento; l'evento o la patologia che si verifica; l'accertamento dei presupposti; la tutela che può seguire. Saltare uno di questi passaggi porta a dare per scontato il diritto alla prestazione prima dell'istruttoria.

Nel rapporto assicurativo compaiono più soggetti. Il lavoratore è il destinatario della tutela nei casi previsti; il datore di lavoro o altro soggetto tenuto agli adempimenti assume obblighi assicurativi e informativi; l'INAIL gestisce le funzioni attribuitegli. Professionisti e intermediari possono intervenire nei limiti consentiti. La presenza di più attori spiega perché una pratica richieda identificazione, competenza, documenti e comunicazioni differenziate.

Il premio assicurativo appartiene alla logica di finanziamento e gestione del rapporto, ma non va descritto come il prezzo liberamente concordato di un contratto privato. In un concorso amministrativo basta comprenderne la funzione e il collegamento con gli obblighi assicurativi. Aliquote, classificazioni, oscillazioni e procedure di calcolo sono dati specialistici o mobili: entrano nello studio soltanto se il programma li richiede e dopo verifica della disciplina vigente.

Una conseguenza pratica riguarda il linguaggio. Dire che l'INAIL tutela automaticamente ogni danno subito durante il lavoro è troppo ampio; dire che interviene solo dopo una domanda dell'interessato può essere altrettanto impreciso, perché la disciplina prevede adempimenti e comunicazioni dei diversi soggetti. La formula corretta richiama eventi tutelati, presupposti legali, accertamento e procedimento.

APPLICAZIONE ALLA PROVA

In un caso, l'operatore riceve una richiesta che mescola informazioni su rapporto di lavoro, evento e prestazione. Prima separa i dati rilevanti, individua i soggetti e verifica il canale. Poi accerta quale disciplina e quale ufficio siano competenti. Non promette l'esito e non trasforma una spiegazione generale in una decisione sulla singola posizione. Ne emerge la duplice natura dell'assicurazione sociale: tutela sostanziale e attività amministrativa. Un ulteriore errore consiste nel confondere obbligo assicurativo e riconoscimento della tutela.

Il primo riguarda l'inquadramento del rapporto e gli adempimenti previsti; il secondo richiede che la pratica sia valutata alla luce dell'evento e dei presupposti applicabili. Anche quando il rapporto assicurativo esiste, l'esito non può essere anticipato. All'orale questa distinzione consente di spiegare perché il premio finanzia il sistema senza diventare una garanzia privata negoziata caso per caso. Il quesito può anche verificare il rapporto tra interesse del singolo e interesse collettivo. La tutela del lavoratore resta il riferimento, mentre la gestione dei rischi e dei flussi assicurativi produce informazioni utili alla prevenzione. L'ente deve trattare questi dati secondo finalità istituzionali e regole di protezione, senza confondere l'utilità statistica con la libera diffusione delle posizioni individuali.

35.3 Infortunio sul lavoro e malattia professionale

Per l'infortunio sul lavoro, il candidato amministrativo deve padroneggiare la logica generale senza perdersi nella casistica tecnica. Devi riconoscere che l'infortunio è un evento collegato all'attività lavorativa che può attivare obblighi, comunicazioni, accertamenti, istruttoria e prestazioni.

Nei casi pratici, l'infortunio va trattato con ordine:

1. evento o segnalazione;
2. soggetti coinvolti;
3. canale o comunicazione ufficiale;
4. dati e documenti;
5. istruttoria e verifica;
6. eventuale prestazione o esito;
7. tutela dei dati e tracciabilità.

Il funzionario non improvvisa valutazioni tecniche fuori ruolo. Lavora dentro procedura, competenza, fonte e comunicazione corretta.

MALATTIA PROFESSIONALE

La malattia professionale richiede una lettura diversa. La differenza rispetto all'infortunio va tenuta chiara: non ogni problema di salute è automaticamente malattia professionale, e non ogni evento lavorativo va trattato nello stesso modo. In prova, questa distinzione evita risposte generiche e collega lavoro, rischio, accertamento e tutela.

Una risposta essenziale può dire che la malattia professionale riguarda una patologia collegata all'attività lavorativa secondo criteri e procedure previsti dalla disciplina applicabile. Se il bando non lo richiede, tabelle, percentuali e casistiche sanitarie restano fuori dal perimetro. Bisogna invece sapere che il tema chiama in causa documentazione, istruttoria, competenze, dati relativi alla salute e comunicazione con lavoratore, datore di lavoro e uffici.

La distinzione tra i due eventi non si riduce alla durata dei sintomi. Nell'infortunio assume rilievo un evento concentrato nel tempo, tradizionalmente ricostruito attraverso la causa violenta e l'occasione di lavoro secondo la disciplina applicabile. Nella malattia professionale la patologia si collega invece all'esposizione o all'attività lavorativa secondo criteri propri. Le formule servono a orientare lo studio, ma non sostituiscono le definizioni normative né l'accertamento del caso concreto.

L'occasione di lavoro non va confusa con la semplice presenza fisica sul luogo di lavoro. Il collegamento richiesto dalla tutela deve essere valutato con gli elementi previsti dall'ordinamento. Allo stesso modo, la malattia di cui soffre un lavoratore non diventa professionale per la sola coincidenza temporale con l'attività. In entrambi i casi occorre ricostruire fatti, documentazione, nesso con il lavoro e condizioni di tutela.

Profilo	Infortunio sul lavoro	Malattia professionale
Manifestazione	Evento riconoscibile e concentrato	Patologia collegata all'esposizione o all'attività
Ricostruzione	Dinamica, tempo, luogo e rapporto col lavoro	Storia lavorativa, rischio ed elementi sanitari

Profilo	Infortunio sul lavoro	Malattia professionale
Istruttoria	Comunicazioni, documenti e accertamenti sull'evento	Documentazione e accertamenti sul nesso professionale
Errore tipico	Ogni incidente avvenuto al lavoro è automaticamente tutelato	Ogni malattia del lavoratore è professionale

La tabella è una bussola didattica, non una regola automatica. Casi particolari e presunzioni previste dalla normativa richiedono lo studio delle fonti pertinenti. Per un profilo amministrativo occorre comprendere perché le due pratiche possano richiedere dati e accertamenti diversi, pur appartenendo allo stesso sistema assicurativo.

I dati relativi alla salute meritano una cautela specifica. L'ufficio li tratta per finalità istituzionali, nei limiti del ruolo e attraverso canali autorizzati. Non vanno comunicati al datore, a un familiare o a un intermediario soltanto perché conoscono l'evento. Identità, titolo a ricevere l'informazione, pertinenza e tracciabilità restano passaggi distinti.

MICRO-CASO

Un utente riferisce un problema di salute insorto dopo anni di attività e chiede se si tratti certamente di malattia professionale. L'operatore non formula una diagnosi e non anticipa il riconoscimento. Chiarisce la funzione dell'ente, indica il canale previsto, spiega quali passaggi amministrativi possono essere necessari e tutela i dati. In prova, questa risposta è preferibile sia alla promessa sia al rinvio brusco: resta dentro competenza e procedimento. La distinzione incide anche sulle comunicazioni.

Nell'infortunio la ricostruzione dell'evento può concentrare l'attenzione su dinamica e occasione di lavoro; nella malattia professionale acquistano peso esposizione e storia lavorativa. L'ufficio deve quindi chiedere solo gli elementi pertinenti alla specifica istruttoria. Una raccolta indistinta di dati non rende la decisione più accurata e aumenta i rischi per la riservatezza.

35.4 Prevenzione e funzioni dell'INAIL

Il quarto nucleo è la prevenzione. Qui INAIL non va studiato solo come ente che interviene dopo un evento. La prevenzione è il tentativo di ridurre rischi e danni prima che si producano. Per i concorsi, è un concetto ad alta resa perché collega sicurezza, organizzazione, informazione, formazione, responsabilità e cultura amministrativa.

Il D.Lgs. 81/2008 organizza un sistema preventivo che opera anche prima dell'infortunio. Nei quiz e nei situazionali, la risposta più solida riconosce il rischio, segue la procedura, segnala correttamente, rispetta ruoli e punta a prevenire, non solo a riparare.

La prevenzione interviene sulle condizioni che possono produrre danno prima che l'evento si verifichi. Nel sistema della salute e sicurezza, la prevenzione non è affidata a un solo soggetto e non coincide con un adempimento isolato. Valutazione dei rischi, organizzazione, informazione, formazione e misure di protezione concorrono a un processo continuo. L'INAIL vi partecipa attraverso le funzioni attribuitegli, ma non sostituisce il datore di lavoro né gli organi competenti alla vigilanza.

Conviene distinguere prevenzione primaria, gestione dell'evento e reinserimento o recupero. Sono momenti collegati ma non equivalenti: il primo mira a evitare o ridurre il rischio; il secondo riguarda gli adempimenti e la tutela quando l'evento si manifesta; il terzo guarda alle misure successive previste dal sistema. Il capitolo resta sul quadro concettuale, perché programmi e strumenti specifici possono cambiare.

L'attività prevenzionale può comprendere informazione, formazione, ricerca, diffusione di conoscenze e forme di sostegno previste dalla disciplina. Non ogni campagna, incentivo o progetto ha però carattere permanente. In un manuale concorsuale bisogna separare la funzione stabile dell'ente dalle iniziative correnti: la prima si studia come attribuzione, le seconde si verificano sul portale ufficiale quando il bando le richiama.

La prevenzione produce anche conseguenze amministrative. Un'organizzazione deve assegnare responsabilità, programmare interventi, documentare attività e verificare risultati. Per un dipendente pubblico ciò si traduce nel rispetto delle procedure, nella segnalazione corretta dei rischi e nella collaborazione con i soggetti competenti. Il comportamento individuale non sostituisce il sistema, ma può sostenerlo o comprometterlo.

Situazione	Risposta debole	Risposta professionale
Rischio segnalato	Ignorarlo finché non avviene un incidente	Attivare il canale previsto e informare il soggetto competente
Utente chiede una certezza	Promettere il riconoscimento	Spiegare procedimento e limiti dell'informazione
Situazione	Risposta debole	Risposta professionale
Iniziativa INAIL trovata online	Trattarla come regola permanente	Verificarne fonte, ambito e validità
Problema fuori ruolo	Risolverlo personalmente	Preservare sicurezza e competenza, lasciando traccia

Nei quesiti situazionali, la prevenzione richiede una condotta ordinata, non un intervento impulsivo. Una situazione urgente può richiedere immediate misure di sicurezza secondo le procedure applicabili, ma il candidato non deve inventare interventi tecnici. La risposta corretta riconosce il rischio, tutela le persone, avvisa chi ha competenza e documenta quanto previsto. Per una risposta orale, la prevenzione può essere esposta in quattro passaggi: riconoscere il rischio, collocare le responsabilità, indicare gli strumenti organizzativi e collegare la funzione dell'INAIL senza attribuirgli competenze altrui.

L'errore tipico è parlare soltanto dell'intervento successivo al danno. Una tutela assicurativa efficace conserva invece il legame tra conoscenza dei fenomeni, riduzione del rischio e gestione delle conseguenze. Prevenzione e assicurazione, dunque, non sono capitoli separati. La conoscenza degli eventi aiuta a individuare aree di rischio; gli interventi prevenzionali mirano a ridurre frequenza e conseguenze; la tutela assicurativa opera quando ricorrono i presupposti. La commissione può verificare proprio questa visione unitaria, chiedendo di spiegare perché l'INAIL non sia soltanto un ente erogatore.

Un esempio rende il collegamento più chiaro. Se l'analisi degli eventi evidenzia un problema ricorrente in un settore, la risposta pubblica non si esaurisce nella gestione delle singole pratiche. Le conoscenze disponibili possono orientare informazione e iniziative prevenzionali previste dall'ordinamento. Il candidato non deve proporre una misura tecnica specifica: deve riconoscere il passaggio dai dati sugli eventi alla riduzione del rischio, mantenendo separati analisi aggregata e posizione personale.

35.5 Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

La salute e sicurezza nei luoghi di lavoro assume maggior peso quando il bando richiama espressamente la relativa normativa. Il bando RIPAM/INAIL 308 lo fa per il profilo di funzionario amministrativo. Per questo il capitolo deve includere la sicurezza come mappa essenziale.

La mappa minima comprende:

Nodo	Che cosa devi capire	Uso in prova
Rischio	Ogni ambiente di lavoro presenta rischi da valutare e governare.	Quiz definitorio e caso situazionale.
Prevenzione	La sicurezza mira a evitare o ridurre eventi dannosi.	Risposte su comportamento corretto.
Nodo	Che cosa devi capire	Uso in prova
Datore di lavoro	Figura con un ruolo primario nell'organizzazione della sicurezza.	Domande su ruoli e responsabilità.
Formazione e informazione	Strumenti per rendere effettiva la prevenzione.	Casi su uffici, personale e procedure.
Nodo	Che cosa devi capire	Uso in prova
RLS	Presidio partecipativo nella prevenzione.	Quiz su soggetti del sistema sicurezza.
Responsabilità	La sicurezza è anche assetto organizzativo e rispetto delle procedure.	Situazionali e domande orali.

Non devi trasformare questa mappa in un manuale tecnico. Devi saperla usare quando la domanda collega lavoro, rischio, prevenzione, ufficio pubblico, comportamento del dipendente e ruolo dell'ente.

Il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 costruisce un sistema nel quale la tutela nasce dall'organizzazione. La valutazione dei rischi orienta le misure; ruoli e compiti individuano chi deve agire; informazione, formazione e addestramento, quando previsto, rendono concretamente applicabili le regole; consultazione e partecipazione consentono di far emergere criticità. Per il candidato amministrativo interessa la logica del sistema, prima ancora del dettaglio tecnico.

Il datore di lavoro ha un ruolo primario, accanto a una pluralità di soggetti con compiti diversi. Dirigenti e preposti operano nei rispettivi ambiti; lavoratori, servizio di prevenzione e protezione, medico competente nei casi previsti e rappresentante dei lavoratori per la sicurezza svolgono funzioni diverse. Confondere i ruoli porta a risposte errate: collaborazione non significa che tutti abbiano gli stessi poteri o le stesse responsabilità.

La valutazione dei rischi non è un elenco astratto. Serve a individuare pericoli, stimare i rischi e programmare misure coerenti con l'organizzazione. Il relativo documento appartiene a un processo che deve restare collegato alla realtà lavorativa. In un quiz, sono sospette le opzioni che lo riducono a formalità o lo attribuiscono indistintamente a qualunque soggetto.

Informazione e formazione non sono sinonimi. L'informazione mette il lavoratore in condizione di conoscere rischi, regole e misure pertinenti; la formazione sviluppa conoscenze e competenze necessarie per agire in sicurezza. L'addestramento, quando richiesto, riguarda l'apprendimento pratico riferito a specifiche attività o strumenti. Il livello di dettaglio va calibrato sul bando, ma la distinzione concettuale deve essere stabile.

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza esprime la dimensione partecipativa del sistema. Non sostituisce il datore di lavoro, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione o gli organi di vigilanza. Il suo ruolo va studiato attraverso funzioni e relazioni, non come semplice sigla da memorizzare. Lo stesso metodo vale per ogni altro soggetto: chi è, che cosa fa, con chi interagisce e quale errore bisogna evitare.

OBBLIGHI, CONTROLLO E CONSEGUENZE: LA MAPPA ISPETTIVA

Nel taglio ispettivo il decreto legislativo n. 81/2008 va letto come un sistema di obblighi differenziati, non come un elenco di soggetti. La domanda corretta non è soltanto “chi compare nell'organigramma?”, ma “quale funzione esercita, quali poteri possiede e quale obbligo gli attribuisce la disciplina?”. Il datore di lavoro conserva obblighi propri; dirigenti e preposti operano secondo ruolo e attribuzioni; il lavoratore partecipa alla prevenzione attraverso i doveri che lo riguardano; RSPP, medico competente e RLS svolgono funzioni differenti e non diventano per questo titolari degli stessi obblighi datoriali.

Il controllo segue una catena logica:

1. individuare il pericolo e il rischio rilevante nel contesto;
2. identificare il soggetto o i soggetti cui la disciplina attribuisce l'obbligo;
3. precisare la misura preventiva, protettiva, organizzativa o informativa da verificare;
4. raccogliere fatti, documenti e dichiarazioni pertinenti;

5. confrontare l'assetto dichiarato con quello effettivamente riscontrato;
6. qualificare l'eventuale inosservanza e applicare soltanto l'istituto previsto.

Prevenzione e vigilanza sono collegate ma non coincidono. La prevenzione organizza la riduzione del rischio prima dell'evento; la vigilanza verifica il rispetto degli obblighi; la conseguenza amministrativa o penale presuppone un accertamento secondo competenza e legge. Anche la prescrizione obbligatoria prevista nel relativo perimetro dal decreto legislativo n. 758/1994 è distinta dalla diffida amministrativa e dalla diffida accertativa: denominazioni simili non autorizzano sovrapposizioni.

Caso ispettivo. In un ufficio è presente una valutazione dei rischi formalmente redatta, ma emergono modifiche organizzative non considerate e segnalazioni rimaste senza riscontro. Il candidato non conclude che il solo documento escluda ogni problema e non attribuisce automaticamente responsabilità a tutti. Ricostruisce cambiamenti, rischi, funzioni, poteri, segnalazioni e misure; distingue carenza documentale e carenza sostanziale; indica poi quale ulteriore accertamento è necessario.

Errore tipico: ritenere che la sicurezza sia rispettata perché esiste un documento oppure violata perché si è verificato un infortunio. Documento, organizzazione effettiva, misure e condotte devono essere verificati separatamente. Verifica: sai collegare un rischio a soggetto obbligato, misura richiesta, evidenza e possibile seguito senza anticipare la responsabilità?

APPLICAZIONE A UN UFFICIO PUBBLICO

Un dipendente nota un ostacolo che può creare pericolo in un'area di passaggio. La soluzione concorsuale non consiste nel minimizzare il problema o nel modificare autonomamente impianti e attrezzature. Occorre mettere in sicurezza nei limiti consentiti, usare il canale di segnalazione, coinvolgere i soggetti competenti e rispettare le istruzioni. Il caso misura senso del servizio, responsabilità e conoscenza dell'organizzazione prevenzionale. La responsabilità non si ricava dalla sola presenza di un soggetto nell'organigramma.

Dipende dalla funzione, dai poteri e dagli obblighi che l'ordinamento gli assegna. Nei quesiti bisogna quindi diffidare delle formule assolute: il lavoratore non è estraneo alla prevenzione, ma la sua collaborazione non trasferisce su di lui i compiti propri del datore; l'RLS partecipa, ma non dirige l'intero sistema.

35.6 Prestazioni, procedimento e applicazione concorsuale

Prestazioni e rapporto con i destinatari completano il quadro. INAIL entra in contatto con lavoratori, imprese, datori di lavoro, professionisti, intermediari e altri soggetti coinvolti nelle pratiche. Il candidato applica qui procedimento amministrativo, protezione dei dati, comunicazione istituzionale, digitale e tracciabilità.

La prestazione non va studiata come parola isolata. Va inserita in una catena:

NOTA

rischio lavorativo -> evento o condizione tutelata -> segnalazione o domanda -> istruttoria -> accertamento -> esito -> prestazione o misura -> comunicazione -> controllo.

La catena riunisce i passaggi essenziali del capitolo.

MATERIE COMUNI: COME RIUSARLE NEL TAGLIO INAIL

Il capitolo INAIL non duplica il libro base. Lo applica.

Materia del libro base	Taglio INAIL
Diritto amministrativo	Procedimenti, istruttoria, comunicazioni, motivazione, accesso, autotutela e gestione documentale.
Pubblico impiego	Doveri del dipendente, responsabilit�, comportamento verso utenti e rispetto delle procedure.
Materia del libro base	Taglio INAIL
Privacy	Dati personali e dati relativi alla salute, accesso per ragioni di servizio, riservatezza e minimizzazione.
Contabilit� pubblica	Premi, risorse, prestazioni, bilancio e controlli come contesto, senza tecnicismi contabili avanzati.
Materia del libro base	Taglio INAIL
PA digitale	Servizi online, comunicazioni, fascicoli, documenti informatici e tracciabilit�.
Quesiti situazionali	Gestione di utente, impresa, errore documentale, richiesta impropria, priorit� e segnalazione del rischio.
Materia del libro base	Taglio INAIL
Casi pratici	Lettura ordinata di evento, soggetti, competenza, procedimento, dati, comunicazione ed esito.

Vale il criterio adottato in tutto il modulo: materia comune, taglio EPNE. Nel caso INAIL, il taglio   assicurativo-prevenzionale.

MAPPA ASSICURAZIONE-PREVENZIONE-PRESTAZIONE

Compila questa mappa ogni volta che il bando richiama INAIL o quando stai preparando una risposta orale.

Nodo	Domanda guida	Risposta da compilare
Evento o rischio	Sto parlando di rischio, infortunio, malattia professionale o sicurezza?	
Soggetti	Chi è coinvolto: lavoratore, datore, impresa, ufficio, ente, medico, intermediario?	
Nodo	Domanda guida	Risposta da compilare
Fonte	Quale fonte inquadra il tema: bando, normativa, statuto, regolamento, portale ufficiale?	
Procedimento	Quale domanda, comunicazione, denuncia, verifica o istruttoria si attiva?	
Nodo	Domanda guida	Risposta da compilare
Dati	Quali dati personali o sanitari devono essere trattati con cautela?	
Prevenzione	C'è un profilo di prevenzione, formazione, rischio o sicurezza da richiamare?	
Nodo	Domanda guida	Risposta da compilare
Prestazione	Quale tutela o misura può essere rilevante, senza inventare dettagli?	
Output	Devo produrre quiz, risposta orale, mini-caso, checklist o diario errori?	

Se non sai compilare la riga "evento o rischio", stai studiando INAIL in modo troppo generico. Se non sai compilare la riga "dati", rischi una risposta debole nei casi e nei situazionali.

COME LO CHIEDE LA COMMISSIONE

La commissione può usare il tema INAIL in quattro modi.

Il primo è il quiz disciplinare: definizioni, fonti, nozioni essenziali su assicurazione obbligatoria, infortuni, malattie professionali, prevenzione, sicurezza, ordinamento e attribuzioni dell'ente. Qui serve precisione terminologica.

Il secondo è la domanda orale: spiegare il ruolo dell'INAIL dentro il sistema degli enti pubblici non economici e collegarlo a tutela assicurativa, prevenzione, salute e sicurezza, prestazioni e rapporto con imprese e lavoratori. Qui serve una risposta ordinata, non un elenco.

Il terzo è il caso pratico: un evento lavorativo, una comunicazione incompleta, una richiesta di accesso, un dato sanitario, una pratica da istruire, un utente che chiede chiarimenti. Qui servono procedimento, privacy, competenza, canali ufficiali e tracciabilità.

Il quarto è il quesito situazionale: scegliere il comportamento più corretto davanti a rischio, urgenza, pressione dell'utente, errore documentale, richiesta impropria o conflitto tra rapidità e legalità. Qui vince chi tutela persona, ente e procedura.

DA SAPERE IN 5 RIGHE

INAIL è l'ente guida del modulo M-FC03 per assicurazione sociale, prevenzione, infortuni, malattie professionali, salute e sicurezza e prestazioni. Il candidato deve collegare rischio lavorativo, evento, tutela, istruttoria, dati e comunicazione. Il D.Lgs. 81/2008 va studiato come sistema preventivo essenziale, non come manuale tecnico. Il bando decide se attivare anche l'Appendice F per materie integrative come diritto del lavoro, legislazione sociale e sicurezza. L'output utile è la mappa assicurazione-prevenzione-prestazione.

CASO RAGIONATO

Sara prepara un concorso INAIL per profilo amministrativo. Nel bando trova diritto amministrativo, pubblico impiego, contabilità, ordinamento e attribuzioni INAIL, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, logica, inglese, informatica e quesiti situazionali. La sua prima idea è dividere lo studio in due blocchi separati: un manuale generale per concorsi e un testo tecnico sulla sicurezza.

I due blocchi, presi separatamente, non risolvono il problema: il manuale generale non spiega il taglio INAIL, mentre il testo tecnico può portarla fuori strada. Con il Metodo BANDO, Sara procede così:

1. identifica l'ente: INAIL, quindi capitolo 4 centrale;
2. separa il core: amministrativo, pubblico impiego, contabilità, digitale, logica, inglese;
3. isola il delta INAIL: assicurazione obbligatoria, infortuni, malattie professionali, prevenzione, prestazioni, salute e sicurezza;
4. attiva l'Appendice F per le materie integrative del bando;
5. costruisce una mappa rischio-evento-procedimento-dati-prestazione;
6. allena un caso situazionale su richiesta dell'utente e trattamento dei dati.

Poi simula una traccia: un lavoratore chiede informazioni su una pratica collegata a un infortunio e pretende una risposta immediata sull'esito. Sara non promette il riconoscimento della tutela e non comunica dati senza verifiche. Risponde in modo professionale:

- identifica il canale corretto e i limiti del proprio ruolo;
- verifica la pratica secondo procedura;
- distingue informazione generale da dato personale;
- indica eventuali integrazioni o canali ufficiali;
- evita promesse sull'esito;
- registra l'interazione e tutela la riservatezza.

Questa risposta mostra il taglio INAIL: tutela della persona, rispetto della procedura, attenzione ai dati e consapevolezza del rapporto tra evento, istruttoria e prestazione.

DOMANDA DA COMMISSARIO

Domanda: perché l'INAIL non va studiato solo come ente che eroga prestazioni?

Risposta modello: perché l'INAIL opera in un sistema più ampio che collega assicurazione obbligatoria contro infortuni e malattie professionali, prevenzione, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, rapporto con imprese e lavoratori, istruttoria delle pratiche e prestazioni. In un concorso amministrativo, il candidato deve saper collegare questi aspetti alle materie comuni: procedimento, privacy, pubblico impiego, digitale, contabilità e situazionali. Il bando decide il livello di dettaglio, ma la logica centrale è rischio-evento-tutela-prevenzione-prestazione.

DOMANDA-TRAPPOLA

Domanda: se nel bando compare la normativa in materia di salute e sicurezza, devo prepararmi come un tecnico RSPP?

Risposta corretta: no. Devi conoscere la mappa concorsuale della sicurezza: prevenzione, valutazione dei rischi, soggetti, formazione, informazione, RLS, obblighi e responsabilità. Devi collegarla al ruolo dell'INAIL, al pubblico impiego e ai casi amministrativi. I dettagli tecnici, sanzionatori o specialistici vanno studiati solo se il bando li richiede in modo espresso e con fonti aggiornate.

Perché è una trappola: confonde una materia presente nel bando con un profilo professionale diverso. Il funzionario amministrativo deve comprendere il sistema, non sostituirsi ai tecnici della sicurezza.

ERRORE TIPICO

L'errore più frequente è confondere tre piani: INAIL, sicurezza e diritto del lavoro.

Il candidato vede "salute e sicurezza" e sposta tutto il piano su un manuale tecnico. Oppure vede "assicurazione obbligatoria" e studia solo prestazioni, dimenticando prevenzione e procedimento. Oppure confonde INAIL con INPS e usa il linguaggio della previdenza generale quando il bando chiede infortuni, malattie professionali e tutela assicurativa.

La correzione è:

1. parti sempre dal bando;
2. identifica se il tema è assicurazione, prevenzione, sicurezza, prestazione o ordinamento;
3. collega il tema al procedimento amministrativo;
4. attiva l'Appendice F solo per le materie integrative effettivamente richieste;

5. registra nel diario ogni punto che richiede verifica ufficiale.

MINI-ESERCIZIO

Prendi un bando INAIL reale o simulato e compila la griglia in 25 minuti.

Domanda	Risposta
Il bando richiama INAIL come ente, come materia o come profilo di destinazione?	
Quali prove sono previste: quiz, orale, casi, situazionali, titoli?	
Domanda	Risposta
Compare ordinamento e attribuzioni dell'INAIL?	
Compare assicurazione obbligatoria contro infortuni e malattie professionali?	
Domanda	Risposta
Compare salute e sicurezza nei luoghi di lavoro?	
Quali materie comuni del libro base devo riusare?	
Domanda	Risposta
Devo attivare Appendice F? Per quali materie?	
Quale caso pratico posso costruire su evento, dati, procedimento e comunicazione?	
Domanda	Risposta
Quale domanda-trappola potrei ricevere?	
Quale dato o dettaglio devo verificare su fonte ufficiale?	

Correzione: se rispondi "studio sicurezza" senza distinguere rischio, prevenzione, soggetti e procedimento, la mappa è troppo vaga. Se rispondi "studio INAIL" senza indicare evento, prestazione o rapporto con imprese/lavoratori, la preparazione è ancora generica.

DIARIO ERRORI DEL CAPITOLO

Errore	Come lo riconosco	Correzione
Confondere INAIL e INPS	Uso previdenza e contributi INPS per una domanda su infortuni o sicurezza.	Distinguo assicurazione/prevenzione INAIL da previdenza/servizi INPS.
Studiare sicurezza da tecnico	Apro materiali RSPP e perdo il profilo amministrativo.	Uso la mappa essenziale e rinvio i dettagli all'Appendice F.
Errore	Come lo riconosco	Correzione
Ridurre INAIL alle prestazioni	Parlo solo di indennizzi o tutele dopo l'evento.	Aggiungo prevenzione, rischio, sicurezza e procedimento.
Ignorare privacy e dati relativi alla salute	Comunico informazioni senza cautela nel caso pratico.	Verifico identità, ruolo, canale e minimizzazione dei dati.
Errore	Come lo riconosco	Correzione
Non leggere il bando	Studio materie integrative non richieste o salto quelle presenti.	Torno a prove, materie, punteggi e allegati.
Citare dati non aggiornati	Uso requisiti, importi, scadenze o procedure senza fonte corrente.	Segno verifica ufficiale prima della pubblicazione o della prova.

Il diario corregge la traiettoria. Nei concorsi INAIL, anche l'uso del linguaggio sbagliato rivela una preparazione fragile.

CHECKLIST OPERATIVA FINALE

Prima di passare al capitolo 5, verifica se sai rispondere:

Controllo	Risposta pronta?
So spiegare perché INAIL è centrale nel modulo M-FC03?	
So distinguere INAIL da INPS in una risposta orale?	
Controllo	Risposta pronta?
So collegare assicurazione, infortunio, malattia professionale, prevenzione e prestazione?	
So usare la sicurezza sul lavoro come mappa concorsuale, non come manuale tecnico?	

Controllo	Risposta pronta?
So costruire un caso su evento, dati, procedimento, comunicazione ed esito?	
So decidere quando attivare Appendice F?	
Controllo	Risposta pronta?
So indicare quali dettagli richiedono fonte ufficiale aggiornata?	

Se una risposta è debole, trasformala in voce di ripasso: concetto, fonte, esercizio, controllo.

▣ Verifica - INAIL, assicurazione e prevenzione

1. Quale affermazione descrive meglio l'assicurazione sociale gestita dall'INAIL?

A. È una polizza privata con clausole liberamente negoziate. B. È una tutela pubblica regolata dalla legge rispetto a rischi ed eventi lavorativi. C. È una forma generale di assistenza indipendente dal lavoro. D. Coincide con ogni servizio previdenziale dell'INPS.

Risposta corretta: B. Natura pubblica, presupposti legali e collegamento con il lavoro distinguono il sistema dalla polizza privata e dall'assistenza generale.

2. La presenza di un rapporto assicurativo determina automaticamente il riconoscimento di ogni evento denunciato?

A. Sì, perché il premio sostituisce l'istruttoria. B. Sì, se l'evento è avvenuto nei locali di lavoro. C. No, occorre accertare evento e presupposti della tutela. D. No, perché l'INAIL svolge soltanto prevenzione.

Risposta corretta: C. Obbligo assicurativo, evento tutelato e diritto alla prestazione sono collegati, ma restano concetti distinti.

3. Quale criterio orienta la distinzione tra infortunio e malattia professionale?

A. Soltanto la gravità del danno. B. Il diverso modo in cui evento o patologia si collegano al lavoro. C. La scelta del lavoratore al momento della domanda. D. Il canale digitale utilizzato.

Risposta corretta: B. L'infortunio richiama un evento concentrato e la sua occasione di lavoro; la malattia professionale richiede la valutazione del nesso tra patologia ed esposizione o attività.

4. Quale comportamento esprime correttamente la prevenzione?

A. Attendere l'infortunio prima di segnalare un rischio. B. Agire fuori ruolo per risolvere personalmente ogni problema tecnico. C. Riconoscere il rischio, usare il canale previsto e coinvolgere chi ha competenza. D. Considerare permanente ogni iniziativa pubblicata sul portale.

Risposta corretta: C. La prevenzione opera attraverso organizzazione, responsabilità e procedure; non coincide con l'inerzia né con iniziative individuali fuori competenza.

5. Informazione e formazione in materia di sicurezza sono sinonimi?

A. Sì, hanno sempre contenuto e funzione identici. B. No: la prima comunica conoscenze pertinenti, la seconda sviluppa competenze. C. Sì, ma soltanto negli uffici pubblici. D. No, perché la formazione riguarda esclusivamente i tecnici.

Risposta corretta: B. Le due attività concorrono alla prevenzione ma svolgono funzioni distinte; l'addestramento, quando previsto, ha a sua volta un taglio pratico.

6. Un utente chiede l'esito certo di una pratica relativa a un infortunio. Qual è la risposta professionale?

A. Garantire la prestazione per rassicurarlo. B. Comunicare ogni dato al familiare che lo accompagna. C. Verificare identità e pratica, spiegare i passaggi e non anticipare l'esito. D. Rifiutare qualsiasi orientamento.

Risposta corretta: C. Servizio, riservatezza e imparzialità richiedono identificazione, informazioni nei limiti del ruolo, canali ufficiali e nessuna promessa prima dell'istruttoria.

Procedimenti EPNE e rapporto con cittadini e imprese

B
BANDO

A
AREE

N
NUCLEI

D
DIARIO

O
OUTPUT

Procedimenti EPNE e rapporto con cittadini e imprese

Apertura editoriale

Negli enti pubblici non economici il procedimento amministrativo non resta una sequenza astratta di articoli, termini e atti. Diventa il modo concreto in cui l'ente riceve una domanda, verifica dati, istruisce una pratica, comunica con un cittadino o con un'impresa, protegge informazioni personali, usa canali digitali e arriva a un esito motivato. Per questo, nei concorsi INPS, INAIL e negli altri EPNE compatibili, il procedimento va studiato come materia di servizio.

Il candidato che conosce la Legge 241/1990 ma non sa applicarla a uno sportello, a un fascicolo, a una richiesta di accesso o a una domanda online resta a metà strada. Allo stesso modo, il candidato che parla di privacy in modo generico ma non sa distinguere trasparenza, accesso, pubblicazione online e riservatezza dell'utente rischia di sbagliare proprio nei casi pratici e nei quesiti situazionali.

Questo capitolo traduce il nucleo comune del libro base nel contesto EPNE. Non riscrive tutto il diritto amministrativo. Ti insegna a usare procedimento, accesso, comunicazione, privacy e PA digitale quando il bando richiama servizi, prestazioni, cittadini, imprese, lavoratori, datori di lavoro, utenti fragili, sportelli, back office o pratiche telematiche.

La domanda guida è:

NOTA

davanti a una richiesta dell'utente, so distinguere che cosa devo ricevere, verificare, proteggere, comunicare e motivare?

Obiettivo del blocco

Alla fine del capitolo devi saper fare cinque cose:

1. applicare i principi del procedimento amministrativo a casi EPNE di sportello, back office e servizio digitale;
2. distinguere istanza, comunicazione, istruttoria, integrazione, esito, accesso e pubblicazione;
3. bilanciare trasparenza, accesso e protezione dei dati personali senza confondere gli istituti;
4. costruire una risposta operativa per cittadini, lavoratori, imprese e intermediari senza promettere esiti non istruiti;
5. usare una griglia di caso pratico per rispondere a prove scritte, orali e situazionali.

Il risultato atteso consiste nel trasformare la norma in una sequenza amministrativa corretta davanti a una richiesta concreta.

Mappa BANDO

Fase	Domanda operativa	Output
B - Bando	Il programma richiama procedimento, accesso, privacy, servizi digitali, comunicazione, cittadini o imprese?	Attivazione del capitolo 5.
A - Aree	Quali materie comuni devo riusare?	Diritto amministrativo, trasparenza, privacy, PA digitale, pubblico impiego e situazionali.
Fase	Domanda operativa	Output
N - Nuclei	Quali nuclei EPNE devo padroneggiare?	Istanza, istruttoria, dati, accesso, comunicazione, canale digitale, esito.
D - Diario	Dove rischio di sbagliare?	Privacy trattata come formalità, accesso confuso con pubblicazione, promesse all'utente, competenza errata.
Fase	Domanda operativa	Output
O - Output	Che cosa devo produrre?	Caso guidato sportello/back office e griglia istanza-accesso-privacy.

La mappa serve per non disperdere lo studio. Se il bando chiede genericamente diritto amministrativo, il capitolo 5 ti aiuta ad applicarlo. Se il bando chiede servizi, prestazioni, utenza o pratiche digitali, il capitolo diventa centrale.

36.1 Principi e disciplina del procedimento amministrativo negli EPNE

Il procedimento amministrativo è la sequenza organizzata con cui la pubblica amministrazione forma una decisione o gestisce una richiesta. Nel contesto EPNE questa sequenza assume spesso una forma molto concreta: una persona presenta una domanda, un'impresa invia una comunicazione, un lavoratore chiede chiarimenti, un utente segnala un errore, un soggetto interessato esercita accesso, un ufficio deve verificare dati e concludere l'istruttoria.

Nello studio per il concorso, la Legge 241/1990 diventa una griglia di azione. I punti da presidiare sono:

- avvio del procedimento o ricezione dell'istanza;
- individuazione dell'ufficio competente e del responsabile del procedimento quando rileva;
- verifica di completezza, requisiti, documenti e dati;
- partecipazione, comunicazioni e possibilità di integrazione;
- rispetto dei termini e tracciabilità;
- motivazione dell'esito, quando dovuta;
- accesso agli atti nei limiti previsti;
- eventuale rapporto con strumenti digitali e documenti informatici.

In un ente come INPS o INAIL, questa logica si innesta su prestazioni, assicurazione sociale, contributi, infortuni, servizi, fascicoli, rapporti con utenti e imprese. Negli altri EPNE può riguardare iscrizioni, autorizzazioni, certificazioni, richieste informative, procedimenti interni, contratti, personale o servizi istituzionali. Cambia il contenuto, ma la struttura resta riconoscibile. Il procedimento non coincide con il singolo provvedimento. Il procedimento è il percorso composto da iniziativa, istruttoria, eventuale partecipazione e conclusione; il provvedimento è l'atto finale quando la funzione esercitata lo richiede.

Neppure il servizio coincide sempre con un solo procedimento: una prestazione può comprendere accoglienza, controlli, comunicazioni e attività materiali che accompagnano la decisione. Questa distinzione è utile nei quiz, dove una risposta errata riduce tutta l'attività amministrativa alla firma conclusiva.

L'azione dell'ente resta orientata dai principi di legalità, imparzialità e buon andamento. La legalità impone di usare poteri, requisiti e procedure previsti dall'ordinamento; l'imparzialità richiede criteri coerenti e assenza di favoritismi; il buon andamento domanda organizzazione, accuratezza ed efficienza compatibili con le garanzie. Trasparenza, tracciabilità e collaborazione con l'utente rendono controllabile e comprensibile l'azione, ma non consentono di ignorare competenze, limiti o protezione dei dati.

Negli EPNE occorre tenere insieme due livelli. La disciplina generale regola il modo in cui l'amministrazione agisce; la disciplina settoriale stabilisce invece presupposti, requisiti e contenuto della prestazione o del servizio. Conoscere il procedimento non permette quindi di inventare il diritto sostanziale. Se una persona chiede una prestazione, l'ufficio deve rispettare le garanzie procedurali e, nello stesso tempo, verificare i requisiti stabiliti dalla normativa di settore.

Anche la competenza ha una funzione di garanzia. Ricevere una richiesta non significa poterla decidere. L'operatore identifica l'ufficio responsabile, orienta correttamente l'utente e assicura la trasmissione secondo le regole organizzative, senza assumere poteri che non possiede. In una prova situazionale, la scelta migliore combina servizio e competenza: non abbandona il cittadino, ma non improvvisa una decisione.

Immagina che un lavoratore segnali un dato inesatto nel proprio fascicolo. La risposta amministrativamente corretta non è correggere subito ogni informazione sulla base della sola dichiarazione, né limitarsi a rinviare l'utente. Occorre identificare la richiesta, verificare competenza e documentazione, tracciare l'attività, svolgere gli accertamenti necessari e comunicare l'esito. Il caso mostra come i principi diventino una sequenza concreta di comportamento.

In sede d'esame, il procedimento va presentato per ciò che fa: organizza il potere e protegge la qualità della decisione. Una risposta completa indica chi agisce, su quale base, attraverso quali passaggi, con quali garanzie e verso quale esito. L'errore tipico è citare la Legge 241/1990 senza collegarla al fascicolo e al servizio effettivamente gestiti.

Un ulteriore criterio di controllo è la coerenza tra forma e sostanza. Un passaggio formalmente registrato non rende corretta un'istruttoria priva degli accertamenti necessari; viceversa, un esame accurato non giustifica l'assenza di tracciabilità. Qualità del procedimento, garanzie dell'interessato e organizzazione dell'ente devono procedere insieme. Nei quiz, diffida quindi delle opzioni che sacrificano completamente uno di questi elementi in nome della rapidità.

36.2 Qualificare la richiesta e avviare la pratica

Un caso pratico si può ordinare in sette passaggi, applicabili a enti diversi e sufficientemente precisi da evitare risposte vaghe.

Passaggio	Domanda guida	Errore da evitare
1. Identificazione	Chi presenta la richiesta e con quale titolo?	Trattare allo stesso modo utente, delegato, impresa, controinteressato e terzo.
2. Competenza	Quale ufficio o canale deve gestire la richiesta?	Rispondere fuori ruolo o inviare l'utente senza orientamento.
Passaggio	Domanda guida	Errore da evitare
3. Oggetto	Che cosa chiede davvero la persona o l'impresa?	Confondere informazione, istanza, reclamo, accesso e segnalazione.
4. Documenti e dati	Quali dati e documenti sono necessari e pertinenti?	Chiedere dati eccedenti o trattare dati personali, anche appartenenti a categorie particolari, senza cautela.
Passaggio	Domanda guida	Errore da evitare
5. Istruttoria	Quali verifiche sono necessarie prima dell'esito?	Promettere una decisione prima dei controlli.
6. Comunicazione	Che cosa va comunicato, con quale linguaggio e con quale canale?	Usare formule opache o informazioni non verificate.

Passaggio	Domanda guida	Errore da evitare
7. Tracciabilità	Come registro o instrado l'attività?	Lasciare la gestione solo a conversazioni informali.

La tabella serve direttamente in prova: ordina la risposta nei casi scritti, orienta la scelta nei quesiti situazionali e offre una traccia solida per l'orale.

ISTANZA, INFORMAZIONE, RECLAMO, ACCESSO

Nel rapporto con cittadini e imprese la prima abilità è classificare la richiesta. Molti errori nascono qui.

Un'istanza è una domanda rivolta all'ente per ottenere un provvedimento, una prestazione, un riconoscimento, un'autorizzazione, una variazione o un intervento amministrativo. Richiede protocollazione o gestione tramite il canale previsto, istruttoria e conclusione secondo regole e termini.

Una richiesta di informazione mira a comprendere stato, canali, documenti, requisiti o passaggi. Non sempre avvia un procedimento nuovo, ma deve essere gestita con correttezza, chiarezza e rispetto dei dati personali.

Un reclamo o una segnalazione evidenzia un disservizio, un errore, un ritardo, una difficoltà o un problema. Non va liquidato come sfogo: deve essere ascoltato, classificato, indirizzato e, se previsto, registrato nel sistema corretto.

L'accesso riguarda invece la conoscibilità di documenti, dati o informazioni secondo regole specifiche. La distinzione decisiva è questa: accesso documentale, accesso civico semplice, accesso civico generalizzato e pubblicazione obbligatoria non sono la stessa cosa. Inoltre l'accesso non cancella la protezione dei dati personali e non autorizza la diffusione indiscriminata di informazioni.

La domanda da farsi è:

NOTA

sto gestendo una domanda, una richiesta di chiarimento, un reclamo o un accesso?

Se sbaglia questa classificazione, sbaglia tutto il procedimento successivo. L'identificazione del richiedente non basta: bisogna verificare anche il titolo con cui agisce. Una persona può operare per se stessa, come rappresentante legale, delegato o intermediario autorizzato. L'identità risponde alla domanda «chi sei?»; la legittimazione risponde alla domanda «perché puoi presentare questa richiesta o conoscere questi dati?». Confondere i due piani espone l'ente a errori sia procedurali sia di protezione dei dati.

La classificazione determina il seguito. Una domanda amministrativa attiva l'istruttoria prevista; una richiesta informativa può ricevere un orientamento immediato nei limiti delle informazioni disponibili; un reclamo segue il canale organizzativo dedicato; una domanda di accesso richiede la verifica dei presupposti del relativo istituto. L'operatore non cambia etichetta per comodità e non costringe l'utente a conoscere il lessico tecnico: ricostruisce l'oggetto sostanziale della richiesta.

Anche il canale ha rilievo. Una conversazione telefonica può chiarire come procedere, ma non sostituisce automaticamente l'istanza formale richiesta. Il portale, la PEC, lo sportello o un modulo dedicato producono effetti diversi secondo la disciplina applicabile. L'operatore spiega quale canale usare, quali elementi inserire e quale ricevuta conservare. Se la richiesta giunge all'ufficio sbagliato, evita sia una decisione fuori competenza sia un rinvio generico: applica le regole interne di inoltrare e offre indicazioni verificabili.

Esempio: un datore di lavoro scrive «voglio sapere tutto sulla posizione di un dipendente». Prima di cercare documenti, l'ufficio deve comprendere se si tratta di un chiarimento su un adempimento dell'impresa, di accesso a documenti o di una richiesta riguardante dati del lavoratore. Solo dopo può verificare identità, titolo, oggetto, competenza e canale. In sede d'esame, esplicitare questa sequenza vale più di una risposta immediata ma indifferenziata.

36.3 Istruttoria, partecipazione, integrazione ed esito

L'istruttoria costruisce la base conoscitiva della decisione. L'ufficio individua i fatti rilevanti, controlla dati e documenti, acquisisce gli elementi necessari e ne valuta coerenza e sufficienza. Non è una raccolta indiscriminata: ogni informazione deve servire alla finalità del procedimento. Nel contesto EPNE, questo criterio evita sia pratiche superficiali sia richieste documentali eccedenti.

Il responsabile del procedimento svolge le funzioni previste dalla legge e dalla disciplina organizzativa applicabile. Ai fini della prova conta la logica organizzativa: un soggetto deve governare la sequenza, curare gli adempimenti, presidiare i passaggi istruttori e condurre la pratica verso la conclusione. Ciò non significa che una sola persona compia materialmente ogni attività o possa decidere fuori dalla competenza assegnata.

Una lacuna va prima qualificata. Può mancare un documento integrabile, un dato può essere incoerente oppure può non risultare soddisfatto un presupposto sostanziale. Le tre situazioni richiedono risposte diverse. L'operatore applica la disciplina pertinente, segnala con chiarezza che cosa occorre e non promette che l'integrazione produrrà un esito favorevole.

La partecipazione consente agli interessati di conoscere e rappresentare elementi nei modi previsti. Migliora la decisione perché può far emergere fatti, errori o interessi non ancora valutati; non trasforma però il procedimento in una negoziazione libera dei requisiti. L'amministrazione ascolta e valuta, ma resta vincolata a legge, competenza e imparzialità.

I termini organizzano il rapporto tra amministrazione e destinatario e rendono controllabile la durata della pratica. Occorre riconoscerne la funzione senza attribuire a ogni procedimento scadenze identiche. Il termine concreto va ricavato dalla fonte applicabile. Se emerge un ritardo, l'operatore non nasconde la situazione e non indica tempi arbitrari: verifica lo stato, attiva i canali interni previsti e comunica quanto è conoscibile.

La motivazione collega gli elementi accertati alla decisione. Deve rendere comprensibili le ragioni essenziali dell'esito quando è dovuta, senza formule opache e senza diffondere dati non necessari. La comunicazione porta poi l'esito al destinatario attraverso il canale previsto. Decisione, motivazione e comunicazione sono collegate, ma non sono la stessa attività.

Fase	Funzione	Domanda di controllo
Verifica iniziale	Capire oggetto, competenza e completezza	Che cosa manca davvero?
Partecipazione	Acquisire elementi pertinenti dagli interessati	Chi deve poter intervenire e come?
Fase	Funzione	Domanda di controllo
Istruttoria	Costruire una base conoscitiva sufficiente	I fatti rilevanti sono verificati?
Decisione	Applicare la disciplina al caso	L'esito discende dagli elementi raccolti?
Fase	Funzione	Domanda di controllo
Motivazione e comunicazione	Rendere l'esito comprensibile e conoscibile	Ragioni, destinatario e canale sono corretti?
Tracciabilità	Conservare la storia amministrativa	Le attività risultano registrate?

Nelle prove si salta spesso, per errore, direttamente dall'istanza all'esito. Una risposta completa mostra invece come l'ufficio tratta lacune, partecipazione, dati, termini e motivazione. Questa sequenza vale per una prestazione, una pratica assicurativa o un servizio, mentre i requisiti sostanziali restano quelli della disciplina di settore. L'acquisizione degli elementi istruttori segue un criterio di pertinenza. L'amministrazione utilizza le informazioni già legittimamente disponibili e richiede all'interessato quanto è necessario secondo la disciplina applicabile, evitando duplicazioni o richieste prive di funzione.

Non esiste però una formula identica per ogni pratica: occorre distinguere ciò che l'ufficio può acquisire direttamente, ciò che deve essere dichiarato e ciò che richiede una specifica prova.

Quando il possibile esito incide su altri soggetti, l'ufficio valuta anche la loro posizione e le forme di partecipazione previste. Il termine «controinteressato» non indica chiunque sia nominato in un documento: occorre verificare se dalla conoscenza o dalla decisione possa derivare una concreta incidenza su interessi protetti. Questa analisi è particolarmente importante nelle richieste di accesso, ma la logica generale resta utile in tutta l'istruttoria.

Un caso frequente è la domanda incompleta. Se manca un allegato integrabile, la risposta non è automaticamente il rigetto; se manca un requisito sostanziale, l'integrazione documentale non può crearlo. La risposta deve descrivere prima la natura della lacuna e poi la conseguenza procedurale. La formula «chiedo sempre integrazione» è tanto debole quanto «rigetto subito»: entrambe evitano la qualificazione giuridica del problema.

Prima di concludere, è utile una verifica incrociata: fatti accertati, norma applicabile, competenza, partecipazione, dati utilizzati e ragioni dell'esito devono essere coerenti. Questa breve checklist riduce errori materiali e motivazioni stereotipate. In un elaborato concorsuale dimostra che la decisione non nasce da intuizione o automatismo, ma da un'istruttoria controllabile.

Errore da evitare: scambiare la disponibilità verso l'utente con la garanzia di accoglimento. L'ufficio può spiegare i passaggi, chiedere un'integrazione pertinente e comunicare lo stato conoscibile; non può anticipare il risultato prima che fatti e requisiti siano stati verificati.

36.4 Accesso, trasparenza e protezione dei dati

Nei concorsi EPNE, accesso e privacy sono spesso collegati a casi pratici. Un cittadino chiede copia di un documento; un'impresa vuole conoscere lo stato di una pratica; un lavoratore domanda dati sulla propria posizione; un terzo chiede informazioni che riguardano altri soggetti; un documento contiene dati personali non pertinenti.

Trasparenza e protezione dei dati pongono domande diverse: la prima non impone la pubblicazione totale, la seconda non crea un segreto assoluto. La pubblica amministrazione deve applicare gli istituti corretti e bilanciare gli interessi quando necessario.

Tema	Che cosa devi ricordare	Uso in prova
Accesso documentale	Riguarda documenti amministrativi e presuppone una posizione qualificata secondo la disciplina applicabile.	Valutare interesse, documento, eventuali controinteressati e limiti.
Accesso civico semplice	Riguarda dati, documenti o informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria.	Verificare se l'obbligo di pubblicazione esiste.
Tema	Che cosa devi ricordare	Uso in prova
Accesso civico generalizzato	Mira a favorire controllo diffuso sull'attività amministrativa, con limiti e bilanciamenti.	Considerare interessi pubblici, privati e protezione dati.
Pubblicazione online	È una forma di diffusione verso una pluralità indeterminata di soggetti.	Evitare dati eccedenti, non pertinenti o pubblicati senza base normativa.
Tema	Che cosa devi ricordare	Uso in prova
Protezione dati	Impone liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione, esattezza, riservatezza e responsabilizzazione.	Limitare consultazione e comunicazione a ciò che serve e a chi è autorizzato.

La comunicazione e la diffusione non sono equivalenti. Comunicare significa rendere dati conoscibili a soggetti determinati; diffondere significa renderli conoscibili a una pluralità indeterminata. La pubblicazione sul sito istituzionale è quindi più invasiva della consegna di un documento a un soggetto legittimato e richiede una specifica base normativa, oltre al rispetto di pertinenza, non eccedenza e proporzionalità.

Nell'accesso documentale il richiedente deve collegare la domanda a una posizione qualificata secondo la disciplina applicabile. Non basta invocare genericamente la curiosità o il controllo sull'ente. L'ufficio individua i documenti richiesti, verifica il nesso con l'interesse dichiarato, considera i limiti e valuta la presenza di controinteressati. L'accesso può richiedere oscuramenti o altre cautele, senza che ciò equivalga automaticamente a negare l'intero documento.

L'accesso civico semplice opera invece quando un dato, documento o informazione soggetto a pubblicazione obbligatoria risulta omissivo. L'accesso civico generalizzato ha una finalità più ampia di controllo diffuso, ma incontra esclusioni e limiti posti a tutela di interessi pubblici e privati. Sovrapporre questi strumenti porta a una risposta errata, perché cambiano presupposto, oggetto e valutazione.

La protezione dei dati personali non è una formula per bloccare ogni richiesta. Impone di individuare finalità, base del trattamento, soggetti legittimati e dati effettivamente necessari. Se un documento contiene informazioni di terzi estranee alla richiesta, l'ufficio valuta l'oscuramento; se i dati sono indispensabili per esercitare un diritto, considera il quadro applicabile e il corretto bilanciamento. La soluzione richiede l'analisi del caso e supera l'alternativa rigida tra «tutto accessibile» e «tutto riservato».

Esempio: un'impresa chiede un atto del proprio procedimento che contiene anche recapiti e informazioni personali di un lavoratore. L'ente non pubblica il fascicolo e non lo nega soltanto perché contiene dati personali. Verifica titolo e oggetto, individua gli elementi pertinenti, valuta la posizione del terzo e applica le cautele necessarie. In prova, una risposta così costruita dimostra la capacità di coordinare accesso e protezione dei dati.

Domanda di controllo: l'informazione deve essere pubblicata per chiunque, comunicata a un soggetto determinato o resa accessibile dopo una verifica? La risposta orienta istituto, procedura e cautele.

Il principio di minimizzazione opera anche durante la consultazione interna: il fatto che un dato sia presente nei sistemi dell'ente non significa che ogni dipendente possa utilizzarlo. L'accesso deve essere collegato alle funzioni svolte e alla necessità della pratica. Conservazione, autorizzazioni e registrazione degli accessi completano la tutela, mentre una comunicazione chiara permette all'interessato di comprendere finalità e percorso della richiesta.

Nella motivazione della risposta l'ente rende riconoscibile il percorso seguito: quale istituto ha applicato, quali interessi ha considerato e perché eventuali parti non sono conoscibili. Una formula generica sulla riservatezza non dimostra il bilanciamento e rende più difficile comprendere o contestare la decisione.

36.5 Servizi digitali, sportello e back office

Negli EPNE il rapporto con cittadini e imprese passa sempre più spesso da servizi digitali, portali, identità elettronica, documenti informatici, comunicazioni telematiche, pagamenti, fascicoli e interoperabilità tra sistemi. Qui non serve duplicare la materia informatica: interessa capire come la PA digitale entra nel procedimento.

Il canale digitale non elimina le garanzie amministrative. Le rende più visibili: autenticazione, ricevuta, data, protocollo, tracciabilità, conservazione, sicurezza, accessibilità e corretto uso dei dati. Se una domanda è presentata online, il candidato deve chiedersi:

- come viene identificato l'utente;
- quale documento o modulo viene formato;
- quali dati sono richiesti e per quale finalità;
- quale ricevuta o conferma viene generata;
- quale ufficio riceve o istruisce;
- come viene comunicato l'esito;
- quali informazioni restano tracciate e conservate.

Nei casi pratici il digitale resta dentro la procedura. Aggirare i canali ufficiali, anche con l'intento di aiutare l'utente, espone la pratica a errori e rischi. Si orienta l'utente verso il canale corretto, si spiega il passaggio necessario e si tutela la riservatezza.

SPORTELLLO E BACK OFFICE

Il rapporto EPNE con cittadini e imprese vive spesso su due piani: sportello e back office.

Lo sportello è il punto di contatto. Può essere fisico, telefonico, digitale o mediato da piattaforme. Qui contano ascolto, classificazione della richiesta, linguaggio comprensibile, orientamento al canale competente, tutela dei dati e gestione delle aspettative. Il dipendente non deve promettere esiti, non deve anticipare decisioni e non deve comunicare informazioni a soggetti non legittimati.

Il back office è il luogo dell'istruttoria, della verifica, dell'aggiornamento del fascicolo, del confronto con banche dati, dell'adozione o preparazione dell'esito. Qui contano accuratezza, tracciabilità, rispetto dei termini, corretto uso delle informazioni, collaborazione con altri uffici e segnalazione di anomalie.

Una risposta concorsuale forte collega i due piani. Non dice solo "mando la pratica al back office". Dice: ricevo e classifico la richiesta, verifico identità e legittimazione, raccolgo solo i dati necessari, indirizzo al canale competente, registro l'attività, non prometto l'esito e assicuro che l'istruttoria segua le regole.

COMUNICAZIONE AMMINISTRATIVA

La comunicazione con l'utente concorre alla qualità amministrativa e va oltre la semplice cortesia. In un EPNE, una comunicazione sbagliata può generare disorientamento, reclami, accessi, contenzioso, violazioni di privacy o perdita di fiducia.

Una buona comunicazione amministrativa ha cinque caratteristiche:

1. è corretta, perché non inventa informazioni e non anticipa esiti;
2. è comprensibile, perché traduce passaggi tecnici in indicazioni operative;
3. è proporzionata, perché dice ciò che serve senza diffondere dati inutili;
4. è tracciabile, perché usa canali e registrazioni coerenti con la procedura;
5. è orientata al servizio, perché aiuta l'utente a capire il passo successivo.

Nei quesiti situazionali, la scelta corretta tiene insieme legalità, competenza, servizio e riservatezza. Vanno invece scartate le condotte che promettono favori, scaricano il problema, ignorano l'utente, diffondono dati o aggirano la procedura. La continuità tra sportello e back office dipende dalla qualità del passaggio di consegne. L'operatore di front office registra oggetto, identità verificata, canale e informazioni già fornite; il back office riceve una pratica comprensibile e può ricostruire le interazioni. Annotazioni generiche come «utente informato» non bastano se non consentono di capire che cosa sia stato chiesto e quale seguito sia necessario.

Il servizio digitale deve inoltre essere accessibile e offrire riscontri comprensibili. Una ricevuta consente all'utente di dimostrare l'invio e all'ente di collocarlo nel tempo; il protocollo e gli altri sistemi di registrazione sostengono la tracciabilità; autenticazione e autorizzazione limitano l'accesso alle funzioni e ai dati pertinenti. Sono elementi amministrativi, oltre che informatici, perché proteggono l'affidabilità del procedimento e i diritti dell'utente.

Se il portale segnala un errore o la pratica non appare acquisita, l'operatore non invita a inviare dati personali su un canale informale. Verifica il problema conoscibile, indica l'assistenza o il canale alternativo previsto, chiarisce come conservare la prova dell'operazione e registra la segnalazione quando necessario. La risposta resta orientata alla soluzione, ma rispetta sicurezza e competenza.

In sede concorsuale conviene descrivere il flusso completo: ingresso della richiesta, conferma di ricezione, assegnazione all'ufficio, istruttoria, eventuale interlocuzione e comunicazione finale. L'errore tipico è considerare «digitale» sinonimo di automatico. Anche quando un sistema esegue controlli, l'amministrazione deve presidiare qualità dei dati, anomalie, tracciabilità e possibilità di assistenza.

36.6 Griglia operativa e applicazione concorsuale

Usa questa griglia ogni volta che il bando richiama servizi, procedimenti o rapporto con l'utenza.

Campo	Domanda da compilare
Ente e ufficio	Quale EPNE e quale funzione sono coinvolti?
Soggetto richiedente	Cittadino, lavoratore, impresa, delegato, intermediario, controinteressato o terzo?

Campo	Domanda da compilare
Tipo di richiesta	Istanza, informazione, reclamo, accesso, integrazione, segnalazione?
Canale	Sportello, PEC, portale, area riservata, telefono, appuntamento, piattaforma?
Campo	Domanda da compilare
Dati trattati	Dati comuni, categorie particolari, dati di terzi, dati d'impresa, documenti?
Competenza	Quale ufficio riceve, istruisce o decide?
Campo	Domanda da compilare
Istruttoria	Quali verifiche sono necessarie prima dell'esito?
Comunicazione	Che cosa si può comunicare e a chi?
Campo	Domanda da compilare
Privacy	Che cosa va minimizzato, oscurato, protetto o non divulgato?
Output	Risposta, inoltro, richiesta integrazione, diniego motivato, esito, registrazione?

La griglia non sostituisce la norma. Serve a non perdere passaggi essenziali quando la traccia è lunga o ambigua.

CASO RAGIONATO

Un'impresa contatta un ente pubblico non economico per sapere perché una pratica risulta ancora sospesa. L'operatore allo sportello vede che la richiesta riguarda documenti incompleti e dati riferiti anche a un lavoratore. L'impresa insiste per avere subito una risposta definitiva e chiede di ricevere copia di tutti gli atti presenti nel fascicolo.

Una risposta debole sarebbe: "le mando tutto via email e poi vediamo". Sembra collaborativa, ma è rischiosa: non verifica legittimazione, non distingue informazione e accesso, non protegge dati di terzi e promette una gestione informale.

La risposta corretta segue la griglia:

1. identifica il richiedente e il titolo con cui agisce;
2. distingue la richiesta di informazione dalla richiesta di accesso agli atti;
3. verifica quale ufficio e quale canale sono competenti;
4. comunica solo informazioni consentite sullo stato della pratica;
5. segnala eventuale necessita di integrazione documentale senza anticipare l'esito;
6. se viene chiesto accesso, indirizza alla procedura corretta e considera eventuali controinteressati;
7. protegge i dati personali del lavoratore e limita la diffusione alle informazioni necessarie;
8. registra o instrada l'attività secondo le regole dell'ente.

In una prova scritta, questa risposta mostra tre competenze insieme: procedimento, privacy e orientamento al servizio. In un orale, permette di collegare Legge 241/1990, GDPR, trasparenza, PA digitale e doveri del dipendente pubblico.

DOMANDA DA COMMISSARIO

Domanda: come si applicano procedimento amministrativo e protezione dei dati nel rapporto tra un EPNE e l'utente?

Risposta modello: l'ente deve prima qualificare la richiesta: istanza, informazione, reclamo, accesso o integrazione. Poi deve verificare competenza, legittimazione, dati necessari e canale corretto. Il procedimento richiede istruttoria, rispetto dei termini, motivazione quando dovuta e comunicazione dell'esito. La protezione dei dati impone di trattare solo informazioni pertinenti, limitarne la diffusione, usare canali adeguati e distinguere trasparenza, accesso e riservatezza. L'orientamento al servizio non consente scorciatoie: aiuta l'utente a seguire la procedura corretta.

DOMANDA-TRAPPOLA

Domanda: se un cittadino chiede informazioni su una pratica, l'ente deve comunicare tutto ciò che è presente nel fascicolo per garantire trasparenza?

Risposta corretta: no. Trasparenza, accesso e comunicazione informativa sono istituti diversi. L'ente deve verificare chi chiede, con quale titolo, quale documento o informazione è richiesto, quali dati personali o interessi di terzi sono coinvolti e quale procedura applicare. La trasparenza non autorizza una comunicazione indiscriminata del fascicolo.

Perché è una trappola: usa la parola "trasparenza" come se fosse una chiave universale. Nei concorsi, invece, la risposta corretta richiede qualificazione della richiesta, bilanciamento e tutela dei dati.

ERRORE TIPICO

Molti errori nascono dal tentativo di aiutare l'utente saltando la procedura.

Il candidato, davanti a un utente in difficoltà, sceglie l'opzione più veloce: comunica dati al telefono, promette un esito, invia documenti via canale non corretto, accetta un'integrazione informale o dice all'utente di rivolgersi altrove senza orientamento. Queste risposte possono sembrare efficienti, ma sono deboli sul piano amministrativo.

La correzione è:

1. ascolta e classifica;
2. verifica identità, titolo e competenza;
3. usa il canale corretto;
4. tratta solo dati necessari;
5. comunica senza promettere esiti;
6. registra o instrada la pratica.

La buona intenzione non sostituisce la procedura; il funzionario la rende comprensibile e praticabile.

MINI-ESERCIZIO

Prendi un caso reale o simulato di rapporto tra EPNE e utente. Compila la griglia in 25 minuti.

Domanda	Risposta
Quale ente e quale servizio sono coinvolti?	
Chi presenta la richiesta e con quale titolo?	
Domanda	Risposta
La richiesta è istanza, informazione, reclamo, accesso o altro?	
Quale canale ufficiale deve essere usato?	
Domanda	Risposta
Quali dati personali o documenti sono coinvolti?	
Quale ufficio è competente?	
Domanda	Risposta
Quale verifica istruttoria è necessaria?	
Che cosa posso comunicare subito?	
Domanda	Risposta
Che cosa non posso comunicare senza verifica?	
Quale output finale devo produrre?	

Correzione: se rispondi subito all'ultima riga senza compilare le righe su soggetto, titolo, dati e competenza, stai saltando l'istruttoria. Se scrivi "comunico tutto per trasparenza", stai confondendo trasparenza e accesso.

DIARIO ERRORI DEL CAPITOLO

Errore	Come lo riconosco	Correzione
Confondere richiesta informativa e accesso	Tratto ogni domanda come diritto automatico a tutti gli atti.	Qualifico l'oggetto e applico l'istituto corretto.
Promettere l'esito	Scrivo che la pratica sarà accolta prima dell'istruttoria.	Comunico passaggi, tempi e limiti, non il risultato non verificato.

Errore	Come lo riconosco	Correzione
Ignorare i dati di terzi	Invio documenti o informazioni senza valutare controinteressati.	Verifico legittimazione, pertinenza, oscuramento e canale.
Scaricare l'utente	Rispondo "non è competenza mia" senza orientare.	Indico ufficio, canale o passaggio corretto.
Errore	Come lo riconosco	Correzione
Usare canali informali	Gestisco via email personale, messaggi o telefonate non tracciate.	Uso canali ufficiali e registrazione prevista.
Studiare solo la norma	So citare la Legge 241/1990 ma non risolvo un caso.	Applico la griglia dei sette passaggi.

DA SAPERE IN 5 RIGHE

Nei concorsi EPNE il procedimento amministrativo va applicato a domande, servizi, prestazioni, fascicoli, accessi, comunicazioni e canali digitali. La prima operazione è qualificare la richiesta: istanza, informazione, reclamo, accesso o segnalazione. Trasparenza e privacy non sono opposti, ma richiedono base normativa, pertinenza, minimizzazione e bilanciamento. Lo sportello orienta e classifica; il back office istruisce, verifica e traccia. Una risposta completa tutela l'utente e i suoi dati nel rispetto della legalità e del corretto funzionamento dell'ente.

CHECKLIST FINALE

Prima di passare al capitolo successivo, verifica se sai rispondere senza appunti:

Verifica	Risposta pronta?
So distinguere istanza, informazione, reclamo e accesso?	
So applicare i passaggi essenziali del procedimento a un caso EPNE?	
Verifica	Risposta pronta?
So spiegare perché trasparenza non significa diffusione totale?	
So individuare dati personali, dati di terzi e informazioni da minimizzare?	
Verifica	Risposta pronta?
So collegare sportello e back office nella gestione di una pratica?	
So usare canali digitali senza saltare le garanzie amministrative?	

Verifica	Risposta pronta?
So costruire una risposta situazionale senza promettere esiti?	
So trasformare un errore di caso in voce del diario?	

Se una risposta manca, torna alla griglia operativa e costruisci un caso breve. Questo capitolo si impara facendo, non solo leggendo.

▣ Verifica - procedimenti EPNE, accesso e dati

1. Quale affermazione descrive meglio il rapporto tra procedimento e provvedimento?

A. Sono sempre sinonimi. B. Il procedimento è il percorso amministrativo; il provvedimento può esserne l'atto conclusivo. C. Il provvedimento precede sempre l'istruttoria. D. Il procedimento riguarda soltanto i rapporti interni.

Risposta corretta: B. Il procedimento organizza iniziativa, istruttoria, partecipazione e conclusione; non coincide con la sola decisione finale.

2. Un'impresa chiede genericamente informazioni sulla posizione di un lavoratore. Qual è la prima operazione corretta?

A. Inviare subito l'intero fascicolo. B. Negare sempre la richiesta per ragioni di privacy. C. Qualificare oggetto, identità, titolo del richiedente e istituto applicabile. D. Chiedere al lavoratore di decidere al posto dell'ente.

Risposta corretta: C. Prima di comunicare dati occorre capire chi chiede, con quale legittimazione e se si tratti di informazione, istanza o accesso.

3. Se una domanda è incompleta, quale condotta è più corretta?

A. Accoglierla per favorire l'utente. B. Rigettarla sempre senza ulteriori verifiche. C. Qualificare la lacuna e applicare la disciplina pertinente, distinguendo elemento integrabile e requisito sostanziale. D. Sospenderla informalmente senza registrazioni.

Risposta corretta: C. La conseguenza dipende dalla natura della mancanza; l'integrazione documentale non può creare un requisito sostanziale assente.

4. Quale distinzione è corretta in materia di conoscibilità delle informazioni?

A. Accesso documentale e pubblicazione online producono sempre gli stessi effetti. B. La privacy impedisce ogni accesso a documenti con dati personali. C. Comunicazione a soggetti determinati e diffusione a una pluralità indeterminata richiedono valutazioni diverse. D. L'accesso civico semplice presuppone sempre un interesse personale qualificato.

Risposta corretta: C. La pubblicazione online ha una portata più ampia della comunicazione e richiede una specifica base, pertinenza e proporzionalità.

5. Un portale non conferma l'invio di una pratica contenente dati personali. Che cosa dovrebbe fare l'operatore?

A. Chiedere l'invio dei dati su un account personale. B. Promettere che la domanda sarà comunque accolta. C. Verificare il problema, indicare assistenza o canale alternativo previsto e tutelare la prova dell'operazione. D. Ignorare la segnalazione perché il servizio è digitale.

Risposta corretta: C. Il digitale non elimina competenza, sicurezza, ricevuta e tracciabilità del procedimento.

6. Nel caso dell'impresa che chiede tutti gli atti di una pratica sospesa, quale sequenza è più solida?

A. Trasmettere tutto e verificare la legittimazione in seguito. B. Distinguere informazione e accesso, verificare titolo e controinteressati, comunicare quanto consentito e proteggere i dati non necessari. C. Rifiutare ogni chiarimento senza motivazione. D. Anticipare l'esito per ridurre il reclamo.

Risposta corretta: B. La soluzione coordina servizio, procedimento, accesso e protezione dei dati senza scorciatoie o promesse non istruite.

Bilancio, patrimonio e controlli negli EPNE

B
BANDO

A
AREE

N
NUCLEI

D
DIARIO

O
OUTPUT

Bilancio, patrimonio e controlli negli EPNE

Apertura editoriale

In un concorso per enti pubblici non economici, la contabilità va collegata alla vita dell'ente. INPS, INAIL e gli altri EPNE gestiscono procedimenti e servizi insieme a risorse, patrimoni, entrate, spese, pagamenti, obiettivi e responsabilità. Bilancio, patrimonio e controlli appartengono quindi alla governance quotidiana.

Il libro base ti ha già dato la contabilità pubblica essenziale: principi costituzionali, bilancio, entrate, spese, competenza, cassa, residui, rendiconto, Corte dei conti, responsabilità e pagamenti. Questo capitolo non la riscrive. La applica agli EPNE, cioè a enti pubblici dotati di propria organizzazione, propri documenti contabili, sezioni di amministrazione trasparente, obblighi di programmazione e forme di vigilanza e controllo.

Due errori ricorrono spesso. Alcuni candidati saltano il bilancio dell'ente perché lo considerano materia riservata ai profili contabili. Altri lo studiano come ragioneria pura e perdono il collegamento con prestazioni, servizi, patrimonio, acquisti, performance, trasparenza e responsabilità. Le conseguenze emergono in ogni prova: termini confusi nei quiz, risorse e funzioni scollegate all'orale, controlli ignorati nel caso pratico.

La domanda guida del capitolo è:

NOTA

se un EPNE deve programmare, spendere, pagare, rendicontare o custodire beni, quali documenti e controlli devo riconoscere per dare una risposta da funzionario?

Obiettivo del blocco

Alla fine del capitolo devi saper fare cinque cose:

1. distinguere il nucleo di contabilità pubblica già coperto dal libro base dal delta specialistico EPNE;
2. leggere bilancio, rendiconto, patrimonio e documenti di controllo come strumenti di responsabilità dell'ente;
3. collegare bilancio e patrimonio a servizi, prestazioni, acquisti, pagamenti e obiettivi;
4. riconoscere il ruolo di controlli interni, revisione, Corte dei conti, RGS e amministrazioni vigilanti senza sovrapporli;
5. costruire una checklist contabile da usare in quiz, orale, caso pratico e Bando Decoder.

L'obiettivo non è formare un revisore, un ragioniere generale o un magistrato contabile. Occorre invece capire la catena minima: programmazione, autorizzazione, gestione, pagamento, rendicontazione, controllo e responsabilità.

Mappa BANDO

Fase	Domanda operativa	Output
B - Bando	Il programma richiama contabilità pubblica, bilancio, patrimonio, controlli, rendiconto, Corte dei conti, RGS o amministrazione trasparente?	Attivazione del capitolo 6 e raccordo con il capitolo base di contabilità.
A - Aree	Quali materie dialogano con il tema: amministrativo, contratti, trasparenza, performance, responsabilità, PIAO?	Mappa dei collegamenti senza duplicazione.
Fase	Domanda operativa	Output
N - Nuclei	Quali concetti devo padroneggiare: bilancio, entrate, spese, patrimonio, rendiconto, controlli, agenti contabili?	Lista dei nuclei ad alta resa EPNE.
D - Diario	Dove rischio errore: bilancio/rendiconto, impegno/pagamento, vigilanza/controllo, patrimonio/inventario?	Voce nel diario errori.
Fase	Domanda operativa	Output
O - Output	Che cosa devo produrre in prova?	Checklist contabile e controlli applicata all'ente.

La contabilità diventa utile quando risponde a una domanda concreta: chi autorizza, chi gestisce, chi paga, chi controlla e chi risponde.

37.1 Principi e disciplina della contabilità nell'EPNE

Il capitolo di contabilità pubblica essenziale del libro base resta il riferimento per i concetti generali. Devi già sapere che gli artt. 81 e 97 della Costituzione collegano equilibrio di bilancio, sostenibilità, buon andamento e responsabilità nell'uso delle risorse pubbliche. Devi conoscere la differenza tra bilancio di previsione e rendiconto, tra competenza e cassa, tra accertamento e riscossione, tra impegno e pagamento.

Questi principi orientano anche la lettura delle responsabilità organizzative: ogni scelta contabile deve risultare coerente con le finalità istituzionali, attribuita all'organo competente e verificabile attraverso documenti attendibili.

Nel modulo M-FC03 cambia il punto di osservazione. Non parti dallo Stato, dal Comune o dalla Regione. Parti da un ente pubblico non economico che svolge funzioni proprie, pubblica documenti nella sezione amministrazione trasparente, gestisce servizi e può essere sottoposto a vigilanza e controlli esterni. Il concetto generale resta lo stesso: le risorse pubbliche devono essere programmate, autorizzate, usate, registrate e controllate. Cambia il contesto in cui questa catena opera.

La regola è:

NOTA

prima ripasso il ciclo contabile generale; poi lo applico all'ente, ai suoi servizi e ai suoi documenti ufficiali.

Se il bando richiede solo contabilità pubblica generale, userai soprattutto il libro base. Se richiama ordinamento dell'ente, bilancio, controlli, patrimonio, amministrazione trasparente o profilo economico-contabile presso EPNE, questo capitolo diventa necessario.

La contabilità pubblica, osservata dal punto di vista di un EPNE, organizza il rapporto tra funzioni istituzionali e risorse. Il bilancio non attribuisce da solo una competenza amministrativa, ma rende possibile l'esercizio delle competenze assegnate dalla legge e dagli atti dell'ente. Allo stesso modo, un obiettivo di servizio non consente di spendere senza autorizzazione e senza rispettare il ciclo contabile. Funzione, organizzazione e contabilità devono restare collegate.

Il ciclo può essere letto in quattro momenti. La programmazione traduce finalità e obiettivi in fabbisogni e risorse; l'autorizzazione definisce entro quali limiti la gestione può operare; la gestione registra entrate, spese e movimenti patrimoniali; la rendicontazione confronta quanto previsto con quanto realizzato. I controlli attraversano tutte le fasi: alcuni precedono l'atto, altri accompagnano la gestione, altri ancora valutano risultati e regolarità a consuntivo.

Gli articoli 81 e 97 della Costituzione offrono il quadro generale: equilibrio, sostenibilità, buon andamento e responsabilità nell'uso delle risorse. Questi principi non sostituiscono la disciplina contabile dell'ente. Un EPNE nazionale, un Comune e un'università appartengono tutti al settore pubblico, ma possono utilizzare documenti, schemi e regole differenti. La risposta concorsuale deve quindi partire dal tipo di amministrazione e dalla fonte applicabile.

L'autonomia dell'ente non equivale a libertà finanziaria senza limiti. Significa capacità di organizzare e gestire le proprie funzioni entro legge, statuto, regolamenti, programmazione e controlli previsti. La vigilanza esterna non elimina questa autonomia; la colloca in un circuito pubblico nel quale atti, bilanci e risultati possono essere esaminati dai soggetti competenti.

Un esempio chiarisce il punto. Se un EPNE vuole ampliare un servizio di assistenza agli utenti, l'utilità del progetto non basta. Occorre collegare l'iniziativa agli obiettivi dell'ente, individuare le risorse, verificare competenza e copertura, seguire la gestione e rendere conto del risultato. In prova, descrivere questa catena dimostra di aver compreso la funzione della contabilità, invece di limitarsi a elencare documenti.

Errore da evitare: applicare automaticamente all'EPNE istituti studiati per lo Stato o per gli enti locali. Le categorie generali aiutano a orientarsi, ma denominazioni, competenze, schemi e procedure vanno ricavati dalla disciplina dell'ente concreto.

Per controllare una risposta, usa cinque domande: quale funzione istituzionale richiede risorse; quale documento programma o autorizza la gestione; quale ufficio compie l'attività; quale registrazione rende verificabile il passaggio; quale soggetto controlla. La sequenza evita due estremi: una risposta solo giuridica, che ignora gli effetti finanziari, e una risposta solo numerica, che dimentica finalità e competenza. In un EPNE la contabilità acquista senso proprio nel collegamento tra risorsa, servizio e responsabilità.

37.2 Bilancio preventivo, rendiconto e documenti dell'ente

Il bilancio di un EPNE mostra il rapporto tra risorse disponibili, attività programmate, servizi, spese, investimenti e vincoli. Leggerlo significa capire che cosa l'ente può fare, con quali mezzi e sotto quali controlli; citarne a memoria una tabella non basta.

Per il candidato, la prima distinzione resta quella tra documento preventivo e documento consuntivo. Il bilancio preventivo o di previsione guarda alla programmazione e all'autorizzazione della gestione. Il bilancio consuntivo o rendiconto guarda invece alla gestione svolta e consente di verificare risultati, scostamenti, entrate, spese, patrimonio e responsabilità.

Negli EPNE la terminologia concreta può dipendere dalla disciplina applicabile all'ente e dai suoi regolamenti contabili. Per questo non devi trasferire automaticamente le categorie degli enti locali o dello Stato. Devi usare una griglia più sicura:

Documento o area	Domanda da farsi	Uso in prova
Bilancio preventivo	Quali risorse e spese sono programmate e autorizzate?	Collegare obiettivi, risorse e limiti di gestione.
Rendiconto o consuntivo	Che cosa è stato effettivamente gestito?	Distinguere previsione e risultato.
Documento o area	Domanda da farsi	Uso in prova
Relazioni e allegati	Quali spiegazioni accompagnano i dati?	Evitare letture solo numeriche.
Amministrazione trasparente	Dove sono pubblicati bilanci e documenti?	Verificare fonte ufficiale e data.
Documento o area	Domanda da farsi	Uso in prova
Regolamento di contabilità	Quali regole interne disciplinano ciclo e competenze?	Usarlo solo se richiesto dal bando o utile al caso.

Nei quiz, la trappola è confondere funzione dei documenti. All'orale, la trappola è parlare di bilancio senza collegarlo a equilibrio, responsabilità e controllo.

Il preventivo non è una previsione statistica priva di effetti. Esprime la programmazione finanziaria e, secondo la disciplina applicabile, delimita e autorizza la gestione. Il rendiconto svolge la funzione opposta e complementare: rappresenta la gestione compiuta, permette di leggere gli scostamenti e offre la base per controllo e responsabilità. Chiamare entrambi semplicemente «bilancio» nasconde la differenza tra decisione rivolta al futuro e verifica del passato.

La lettura dei documenti segue un ordine. Prima si identifica il periodo cui si riferiscono; poi si distingue la funzione, preventiva o consuntiva; quindi si osservano relazioni, allegati e prospetti che spiegano i dati; infine si collega il documento agli organi e agli uffici competenti. Un importo isolato non dice se sia una previsione, un risultato, uno stanziamento disponibile o una voce già utilizzata.

Domanda di lettura	Che cosa chiarisce
A quale esercizio si riferisce?	Evita di confrontare periodi diversi.
È preventivo o consuntivo?	Distingue autorizzazione e rendicontazione.
Domanda di lettura	Che cosa chiarisce
Quale sistema contabile applica l'ente?	Impedisce di usare categorie estranee.
Quali relazioni e allegati lo accompagnano?	Offre contesto a numeri e scostamenti.
Domanda di lettura	Che cosa chiarisce
Quale soggetto lo predispone, approva o controlla?	Collega documento, competenza e responsabilità.
È la versione ufficiale e completa?	Evita l'uso di estratti o pagine superate.

Il regolamento di contabilità traduce il quadro normativo nell'organizzazione dell'ente: disciplina, nei limiti consentiti, flussi, competenze, documenti e controlli. Non va memorizzato integralmente per ogni concorso. Diventa prioritario quando il bando lo richiama oppure quando una domanda riguarda una competenza o una procedura propria dell'ente.

Anche la relazione che accompagna un bilancio ha una funzione didattica importante. I prospetti mostrano valori e classificazioni; la relazione aiuta a leggere obiettivi, scelte, variazioni e risultati. All'orale, il candidato può spiegare che la corretta interpretazione nasce dall'insieme dei documenti e non dalla sola tabella numerica.

L'amministrazione trasparente consente di reperire versioni pubblicate di bilanci e documenti, ma la presenza online non risolve ogni verifica. Occorre controllare ente, sezione, esercizio, data, eventuali allegati e aggiornamenti. La regola pratica è usare la pagina istituzionale per trovare il documento e la disciplina vigente per comprenderne funzione ed effetti.

Micro-caso: due file riportano lo stesso esercizio, ma uno è un preventivo e l'altro un consuntivo. Il confronto corretto non cerca quale cifra sia «vera»: chiarisce che i documenti rispondono a domande diverse, quanto si prevedeva di gestire e che cosa è effettivamente accaduto.

37.3 Entrate, spese, pagamenti e tracciabilità

Anche negli EPNE il ciclo delle entrate e delle spese va letto con il lessico generale della contabilità pubblica. Le entrate devono essere previste, accertate, riscosse e versate secondo le regole applicabili. Le spese devono essere programmate, impegnate, liquidate, ordinate e pagate.

In un concorso non contabile, la commissione spesso non cerca dettagli tecnici estremi. Cerca la capacità di non saltare i passaggi. Un servizio, un acquisto, una prestazione, una fornitura informatica, un progetto o una manutenzione non producono automaticamente un pagamento. Prima occorrono copertura, atto competente, obbligazione, verifica della prestazione, liquidazione, ordinazione e pagamento.

Negli EPNE questa catena tutela anzitutto l'utente: tempi, correttezza e tracciabilità delle pratiche dipendono anche dalla gestione delle risorse. Coinvolge poi la responsabilità del funzionario. Chi istruisce una pratica, propone un acquisto, verifica una fattura, conserva documenti o controlla dati opera dentro un ciclo amministrativo-contabile. Infine, ogni spesa deve poter essere ricostruita: ragione, atto, copertura, prestazione ricevuta, pagamento e documenti conservati.

La ricostruzione non riguarda soltanto l'ufficio contabile. Il responsabile del procedimento, chi attesta l'esecuzione e chi dispone o controlla il pagamento contribuiscono, ciascuno per la propria competenza, alla qualità della traccia documentale. Se manca un passaggio, diventa più difficile verificare la regolarità della spesa e spiegare come le risorse abbiano sostenuto il servizio.

La sequenza contabile serve a impedire che l'uscita di denaro sia trattata come un gesto isolato. Sul lato delle entrate, l'accertamento individua la ragione del credito, il debitore, l'importo e la scadenza secondo le regole applicabili; riscossione e versamento riguardano l'acquisizione effettiva delle somme. Accertamento e incasso non sono sinonimi: il primo riconosce contabilmente un credito, il secondo produce un movimento di denaro.

Sul lato della spesa, l'impegno vincola le risorse per un'obbligazione o per i casi ammessi dalla disciplina. La liquidazione verifica il titolo del creditore, l'esecuzione della prestazione e l'importo dovuto. L'ordinazione dispone il pagamento al cassiere o tesoriere attraverso lo strumento previsto; il pagamento realizza l'uscita di cassa. Saltare una fase significa perdere il controllo su competenza, titolo o regolarità della spesa.

Fase	Controllo essenziale	Domanda da prova
Programmazione	Coerenza con obiettivi e risorse	La spesa risponde a un fabbisogno previsto?
Impegno	Disponibilità e obbligazione	Le risorse sono correttamente vincolate?
Fase	Controllo essenziale	Domanda da prova
Esecuzione	Prestazione e documenti	Il bene o servizio è stato ricevuto come previsto?
Liquidazione	Titolo, importo e regolarità	Quanto e a chi deve essere pagato?

Fase	Controllo essenziale	Domanda da prova
Ordinazione e pagamento	Disposizione e uscita di cassa	Il pagamento segue il canale e i controlli corretti?
Rendicontazione	Traccia della gestione	La spesa può essere ricostruita e controllata?

Una fattura documenta la richiesta di pagamento del fornitore, ma non sostituisce le verifiche dell'amministrazione. L'ufficio deve collegarla al rapporto giuridico, all'esecuzione e agli adempimenti previsti. La distinzione è frequente nei quesiti situazionali: pagare subito per evitare un ritardo può sembrare efficiente, ma espone l'ente a un'uscita non adeguatamente verificata.

La tracciabilità consente di ricostruire atti, soggetti, flussi e documenti. Nei contratti pubblici il CIG identifica la procedura o il contratto ai fini previsti; il CUP riguarda un progetto di investimento pubblico. Il capitolo usa questi codici soltanto per mostrare il collegamento con la spesa: procedure di affidamento e disciplina specialistica restano nel relativo percorso.

Se le risorse hanno una destinazione vincolata, l'ente deve dimostrare anche la coerenza tra fonte, finalità e utilizzo. Nei progetti finanziati possono aggiungersi monitoraggio, avanzamento, risultati e conservazione documentale. Non occorre attribuire a ogni spesa le regole del PNRR: occorre riconoscere quando il finanziamento introduce obblighi ulteriori.

Micro-caso: il servizio digitale è stato affidato e il fornitore invia fattura, ma l'ufficio non ha ancora verificato la prestazione. La condotta corretta è completare i controlli di competenza e procedere alla liquidazione solo quando titolo, esecuzione e importo risultano verificati. La fattura, da sola, non chiude il ciclo.

37.4 Patrimonio, inventari e agenti contabili

Il patrimonio è spesso meno studiato del bilancio, ma nei concorsi EPNE può diventare decisivo per casi pratici e domande orali. Un ente non gestisce solo denaro. Gestisce immobili, sedi, archivi, attrezzature, dispositivi, beni informatici, mezzi, valori, crediti, debiti e altre componenti patrimoniali.

Il punto essenziale è che i beni pubblici devono essere conosciuti, inventariati, custoditi, utilizzati secondo la destinazione pubblica e rendicontati. Il patrimonio non è una categoria astratta: è l'insieme delle risorse materiali e immateriali che consentono all'ente di svolgere le proprie funzioni.

Per il candidato, la mappa minima è questa:

Tema	Che cosa significa	Errore da evitare
Inventario	Rilevazione e aggiornamento dei beni dell'ente.	Pensare che il bene conti solo al momento dell'acquisto.
Consegnatario	Soggetto responsabile della custodia o gestione di beni.	Confonderlo con qualunque dipendente che usa un bene.

Tema	Che cosa significa	Errore da evitare
Economo	Gestore di minute spese o fondi economali secondo regole interne.	Trattare il fondo economale come spesa libera.
Stato patrimoniale	Rappresentazione di attività, passività e patrimonio netto, secondo il sistema applicabile.	Ridurlo a un elenco fisico di beni.
Tema	Che cosa significa	Errore da evitare
Responsabilità contabile	Responsabilità collegata a denaro, beni o valori pubblici.	Confonderla con la sola responsabilità disciplinare.

La disciplina dei controlli e degli agenti contabili chiarisce che cassieri, economisti, consegnatari e altri soggetti possono assumere rilievo contabile quando maneggiano denaro, beni o valori pubblici. Questa è una nozione ad alta resa: consente di collegare patrimonio, controllo e responsabilità.

La gestione patrimoniale segue un ciclo riconoscibile: acquisizione, registrazione, assegnazione, utilizzo, manutenzione, eventuale trasferimento o dismissione e aggiornamento delle scritture. L'inventario rende il bene identificabile e ne documenta la presenza e le variazioni. Se un'attrezzatura cambia sede, viene affidata a un diverso ufficio o cessa di essere utilizzabile, la registrazione deve consentire di ricostruire quanto accaduto.

La custodia non coincide con la proprietà e neppure con il semplice uso materiale. Il consegnatario assume compiti definiti dalla disciplina applicabile; il dipendente che usa un computer o un altro bene non diventa automaticamente consegnatario o agente contabile. Occorre verificare attribuzione, disponibilità effettiva del bene e obblighi connessi.

L'economo gestisce minute spese o fondi economali entro limiti e procedure stabiliti. Il fondo economale non è una riserva libera per acquisti urgenti: ogni operazione deve rientrare nelle tipologie ammesse, essere documentata e risultare nel conto. L'urgenza organizzativa non cancella le regole di utilizzo e rendicontazione.

La qualifica di agente contabile dipende dal maneggio di denaro, beni o valori pubblici e dalla relazione con l'amministrazione, non dal nome dell'ufficio. Possono rilevare agenti che riscuotono, pagano, custodiscono o consegnano valori e beni nei casi previsti. La resa del conto rende verificabile la gestione affidata e apre il controllo secondo la disciplina applicabile.

Vanno distinti i diversi piani di responsabilità. La responsabilità contabile riguarda la gestione di denaro, beni o valori e il relativo conto; la responsabilità amministrativa riguarda il danno arrecato all'amministrazione in presenza dei presupposti richiesti; la responsabilità disciplinare riguarda la violazione degli obblighi di servizio. Lo stesso fatto può assumere rilievo su più piani, ma le categorie non sono intercambiabili.

Situazione	Prima verifica	Rischio da evitare
Bene acquistato e non registrato	Inventario e presa in carico	Perdita di tracciabilità.
Attrezzatura trasferita tra uffici	Assegnazione e aggiornamento	Responsabilità non ricostruibile.
Situazione	Prima verifica	Rischio da evitare
Fondo economale usato per una spesa	Ammissibilità e giustificativi	Spesa libera fuori procedura.
Differenza tra beni risultanti e beni presenti	Riscontri e conto	Trattare l'anomalia come mero refuso.
Situazione	Prima verifica	Rischio da evitare
Dismissione di un bene	Competenza, motivazione e registrazione	Cancellazione informale dall'inventario.

Micro-caso: durante un controllo manca un dispositivo assegnato a una sede. Prima di attribuire responsabilità, l'ente ricostruisce inventario, consegna, eventuali trasferimenti, soggetti incaricati e registrazioni. La soluzione non nasce dal presumere colpe, ma dal rendere verificabile la catena di custodia.

In una prova orale, una risposta completa collega patrimonio e funzione pubblica: i beni permettono all'ente di erogare servizi, devono essere registrati e custoditi, incidono sulla rappresentazione patrimoniale e possono generare obblighi di conto e responsabilità.

37.5 Sistemi contabili e controlli interni

Il libro base distingue tre piani: contabilità finanziaria, contabilità economico-patrimoniale e contabilità analitica. Nel modulo EPNE questa distinzione va mantenuta, ma senza tecnicismi inutili.

La contabilità finanziaria guarda a entrate, spese, autorizzazioni, incassi e pagamenti. Serve a capire se la gestione rispetta stanziamenti, impegni, pagamenti e vincoli. La contabilità economico-patrimoniale guarda a costi, proventi, attività, passività e patrimonio. Serve a leggere la sostenibilità economica e patrimoniale della gestione. La contabilità analitica aiuta a leggere costi e risultati per servizio, funzione, centro di responsabilità o processo.

In un EPNE che eroga servizi, questa distinzione è operativa. Non basta chiedere: "la spesa era autorizzata?". Occorre anche domandarsi: "quanto costa quel servizio? quale patrimonio viene utilizzato? quali risultati produce? quali indicatori consentono il controllo di gestione?".

Non devi però trasformare la risposta in ragioneria aziendale. La prospettiva resta pubblica: legalità finanziaria, buon andamento, economicità, trasparenza, responsabilità e controllo.

REGOLARITA, GESTIONE E RISULTATI

I controlli interni servono a verificare che l'ente agisca correttamente prima, durante e dopo la gestione. Non sono un unico blocco. Possono riguardare regolarità amministrativa e contabile, gestione, risultati, efficienza, efficacia, economicità, qualità del servizio, performance, rischi e rispetto degli obiettivi.

Nei concorsi EPNE, la triade efficienza, efficacia ed economicità va usata bene:

- efficienza: rapporto tra risorse impiegate e risultati prodotti;
- efficacia: grado di raggiungimento degli obiettivi;
- economicità: uso corretto e conveniente delle risorse rispetto ai fini pubblici.

Un atto può essere formalmente regolare ma produrre problemi di gestione. Un servizio può essere finanziato ma non raggiungere risultati adeguati. Un acquisto può avere copertura ma essere mal programmato o scarsamente tracciato. Il controllo serve proprio a collegare forma, sostanza, risultato e responsabilità.

Per l'orale, una risposta solida può essere questa:

NOTA

negli EPNE i controlli interni non si limitano alla regolarità contabile; servono a verificare legalità, corretto uso delle risorse, risultati, qualità dei servizi e coerenza con programmazione e performance. Sono quindi collegati a bilancio, PIAO, trasparenza e responsabilità dirigenziale.

I tre sistemi rispondono a domande diverse. La contabilità finanziaria chiede se entrate e spese siano previste, autorizzate, accertate, impegnate, incassate o pagate nel rispetto dei vincoli. La contabilità economico-patrimoniale osserva costi, proventi, attività, passività e variazioni del patrimonio. La contabilità analitica attribuisce costi e risultati a servizi, processi o centri di responsabilità, rendendo confrontabili impiego di risorse e output.

La distinzione produce conseguenze pratiche. Una spesa può essere regolarmente autorizzata sul piano finanziario, ma contribuire a un costo di servizio superiore alle attese. Un bene può essere pagato correttamente, ma deve ancora essere registrato e incidere sulla rappresentazione patrimoniale. Un processo può rispettare lo stanziamento e, nello stesso tempo, mostrare inefficienze che il controllo di gestione deve evidenziare.

Prospettiva	Domanda principale	Collegamento al controllo
Finanziaria	La gestione rispetta autorizzazioni e vincoli?	Regolarità e andamento di entrate e spese.
Economica	Quali costi e proventi appartengono all'esercizio?	Sostenibilità e risultato economico.
Prospettiva	Domanda principale	Collegamento al controllo
Patrimoniale	Come cambiano attività, passività e patrimonio?	Conservazione e consistenza delle risorse.
Analitica	Quanto costa un servizio o processo?	Efficienza e controllo di gestione.

Il controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica conformità degli atti, correttezza dei passaggi e coerenza contabile secondo le regole applicabili. Il controllo di gestione confronta obiettivi, risorse e risultati. Non decide l'indirizzo dell'ente e non sostituisce gli uffici operativi: produce informazioni utili a comprendere scostamenti e correggere la gestione.

Efficienza, efficacia ed economicità non sono sinonimi. L'efficienza misura il rapporto tra risorse impiegate e risultati prodotti; l'efficacia guarda al grado di raggiungimento degli obiettivi; l'economicità valuta la capacità di operare in modo sostenibile e conveniente rispetto ai fini pubblici. Un servizio può raggiungere l'obiettivo e risultare efficace, ma usare risorse eccessive e quindi mostrare problemi di efficienza.

Il raccordo con performance e PIAO va mantenuto essenziale. Gli obiettivi organizzativi richiedono risorse e indicatori; i dati contabili e gestionali aiutano a valutare attuazione e risultati. Il capitolo successivo approfondisce performance e valore pubblico, mentre qui interessa il circuito che rende leggibile il rapporto tra programma, costo, attività e controllo.

Esempio: un ente introduce un nuovo canale di assistenza. Il controllo di regolarità verifica gli atti e gli effetti contabili; il controllo di gestione confronta costi, tempi e volumi; la valutazione dei risultati osserva se il servizio raggiunge gli obiettivi. Nessun singolo controllo esaurisce l'intera analisi.

L'errore tipico è credere che un atto con copertura sia automaticamente ben gestito. La copertura risponde a una domanda indispensabile, ma non dimostra da sola qualità della programmazione, correttezza dell'esecuzione o raggiungimento dei risultati.

37.6 Controlli esterni e applicazione concorsuale

Il controllo esterno non coincide con la gestione interna dell'ente. Riguarda soggetti che, secondo la disciplina applicabile, verificano atti, bilanci, rendiconti, gestione, equilibri o uso delle risorse. Nel perimetro M-FC03 devi riconoscere tre poli: Corte dei conti, Ragioneria generale dello Stato e amministrazioni vigilanti.

La Corte dei conti esercita funzioni giurisdizionali e funzioni di controllo sulla gestione finanziaria pubblica. Nel capitolo rilevano bilanci, rendiconti, gestione, responsabilità amministrativa e contabile, oltre al giudizio di conto. Ridurla alla sola responsabilità per danno erariale produce una risposta incompleta.

La Ragioneria generale dello Stato è una fonte istituzionale per finanza pubblica, monitoraggio, dati, vigilanza e controllo sugli enti e organismi pubblici. Le pagine dedicate a questi enti forniscono il contesto del tema. RGS e MEF sono riferimenti autorevoli per il lessico della finanza pubblica e per la verifica di dati e documenti, ma i loro poteri e le procedure applicabili vanno ricavati dalle fonti, non presunti.

Le amministrazioni vigilanti, infine, operano secondo la disciplina dell'ente. La vigilanza non trasforma l'EPNE in un ufficio del ministero. Indica che l'autonomia dell'ente opera dentro un sistema di indirizzo, approvazione, controllo o supervisione previsto dalle fonti.

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE: DOVE SI VEDE IL CONTROLLO

Per il candidato, la sezione amministrazione trasparente è uno strumento di lavoro. Permette di verificare atti generali, organizzazione, bilanci, performance, controlli, servizi, consulenti, personale e altri dati pubblicati, oltre ai bandi di concorso.

Nel capitolo 6 interessano soprattutto tre aree:

1. bilanci, rendiconti, relazioni e documenti collegati;
2. controlli e rilievi sull'amministrazione, quando pubblicati secondo la disciplina applicabile;
3. performance, PIAO e obiettivi, che collegano risorse e risultati.

Per INAIL, le pagine ufficiali di amministrazione trasparente distinguono atti generali, PIAO, bilancio preventivo e bilancio consuntivo. Sono canali istituzionali utili per individuare la funzione dei documenti. Prima di citare dati puntuali, importi, annualità, allegati o denominazioni aggiornate, però, serve verifica ufficiale alla data di pubblicazione.

La distinzione è necessaria: nei concorsi si può spiegare con sicurezza la funzione di un documento, mentre i dati mobili richiedono sempre un nuovo controllo.

CHECKLIST CONTABILE E CONTROLLI EPNE

Usa questa checklist quando il bando richiama bilancio, patrimonio, controlli o profilo economico-contabile.

Passaggio	Domanda	Output
1. Fonte	Il documento è ufficiale? Proviene da amministrazione trasparente, portale ente, RGS, MEF o bando?	Fonte annotata con data.
2. Documento	Sto leggendo previsione, rendiconto, relazione, PIAO, regolamento o atto di controllo?	Classificazione corretta.
Passaggio	Domanda	Output
3. Funzione	Il documento programma, autorizza, gestisce, rendiconta o controlla?	Funzione in una riga.
4. Risorse	Quali entrate, spese, pagamenti, beni o investimenti sono coinvolti?	Mappa risorse.

Passaggio	Domanda	Output
5. Competenza	Quale ufficio, organo o soggetto gestisce o controlla?	Nodo organizzativo.
6. Controllo	Il controllo è interno, esterno, contabile, di gestione, di performance o di vigilanza?	Tipo di controllo.
Passaggio	Domanda	Output
7. Responsabilità	Quale rischio emerge: errore contabile, mancata rendicontazione, danno, perdita di bene, pagamento irregolare?	Voce nel diario errori.
8. Prova	Come lo trasformo in risposta orale o caso pratico?	Mini-risposta o schema.

Se non sai classificare il documento, non usarlo come prova. Prima capisci che cosa hai davanti.

DA SAPERE IN 5 RIGHE

Bilancio, patrimonio e controlli negli EPNE servono a leggere come l'ente programma, usa e rende conto delle risorse pubbliche. Il bilancio preventivo orienta e autorizza; il rendiconto verifica la gestione svolta. Il patrimonio comprende beni, valori, inventari, consegnatari e possibili responsabilità contabili. I controlli possono essere interni, esterni, contabili, di gestione, di performance o di vigilanza. La risposta corretta collega sempre risorse, atti, uffici, documenti, responsabilità e fonte ufficiale.

CASO RAGIONATO

Un ente pubblico non economico deve rinnovare un servizio digitale usato dagli utenti per presentare domande online. Il bando di concorso per funzionari amministrativi richiama contabilità pubblica, contratti, trasparenza, performance e ordinamento dell'ente.

Il candidato inesperto risponde così: "l'ente fa una gara, riceve la fattura e paga". La risposta è troppo povera. Manca quasi tutta la catena amministrativo-contabile.

Una risposta più solida procede così:

1. l'esigenza deve essere coerente con programmazione, obiettivi di servizio e risorse disponibili;
2. l'ufficio competente verifica copertura e compatibilità con il bilancio;
3. l'affidamento segue la disciplina dei contratti pubblici e produce effetti contabili;
4. l'impegno vincola la somma secondo le regole dell'ente;

5. il CIG rileva per tracciabilità e monitoraggio della procedura o del contratto;
6. la prestazione deve essere verificata prima della liquidazione;
7. la fattura non genera pagamento automatico: servono controllo del titolo, importo, regolarità e adempimenti;
8. l'ordinazione dispone il pagamento e il pagamento chiude la fase finanziaria;
9. la spesa entra nella rendicontazione e può essere oggetto di controlli interni o esterni;
10. se il progetto è finanziato da fondi vincolati, PNRR o UE, si aggiungono monitoraggio, milestone, target, rendicontazione e conservazione documentale.

La risposta funziona perché collega bilancio, contratti, pagamenti, tracciabilità, servizi digitali e controlli senza trasformarsi in un manuale di appalti.

DOMANDA DA COMMISSARIO

Domanda: in che modo bilancio, patrimonio e controlli si collegano alla governance di un ente pubblico non economico?

Risposta modello: il bilancio rappresenta le risorse dell'ente e, secondo la disciplina applicabile, ne autorizza l'uso; il patrimonio riguarda beni, valori e componenti patrimoniali necessari allo svolgimento delle funzioni; i controlli verificano regolarità, gestione, risultati, responsabilità e uso corretto delle risorse. Negli EPNE questi elementi sono parte della governance perché l'ente ha autonomia organizzativa e gestionale, ma opera dentro vincoli di legalità finanziaria, trasparenza, vigilanza e controllo pubblico. Il candidato deve quindi collegare documenti contabili, uffici competenti, amministrazione trasparente, Corte dei conti, RGS e amministrazioni vigilanti secondo la disciplina applicabile.

DOMANDA-TRAPPOLA

Domanda: se una fattura arriva correttamente all'ente, il pagamento è dovuto automaticamente?

Risposta corretta: no. La fattura è un documento rilevante, ma prima del pagamento occorre verificare titolo, prestazione, importo, regolarità, copertura, eventuali adempimenti e fase di liquidazione secondo le regole applicabili. Il pagamento è l'ultima fase della spesa, non la prima.

Perché è una trappola: confonde documento commerciale e procedimento di spesa pubblica. Nei concorsi questa confusione porta a saltare impegno, liquidazione, ordinazione, controlli e responsabilità.

ERRORE TIPICO

L'errore più frequente è studiare il bilancio dell'EPNE come un allegato statico, senza collegarlo ai controlli.

Il candidato apre la sezione bilanci, vede tabelle, importi e documenti, poi prova a memorizzare nomi e annualità. Ma in prova non sa spiegare a che cosa servono quei documenti, chi li usa, quali controlli attivano e come dialogano con patrimonio, performance, pagamenti e responsabilità.

La correzione è:

- 1. classificare il documento;
- 2. indicarne la funzione;
- 3. collegarlo a un ciclo: programmazione, gestione, rendicontazione o controllo;
- 4. individuare l'eventuale soggetto di controllo;
- 5. segnare nel diario i dati da verificare prima di citarli.

MINI-ESERCIZIO

Scegli un ente del perimetro M-FC03 e compila la griglia in 30 minuti usando solo fonti ufficiali.

Domanda	Risposta
Quale fonte ufficiale sto usando?	
Dove trovo bilanci o documenti contabili?	
Domanda	Risposta
Sto leggendo previsione, rendiconto, relazione o altro documento?	
Quale funzione svolge il documento?	
Domanda	Risposta
Quale collegamento vedo con servizi, prestazioni, acquisti o personale?	
Dove emerge il patrimonio o la gestione dei beni?	
Domanda	Risposta
Quale controllo interno o esterno è richiamato?	
La Corte dei conti, RGS o l'amministrazione vigilante rilevano in che modo?	
Domanda	Risposta
Quale dato è instabile e va verificato prima della citazione?	
Quale domanda orale posso costruire da questa fonte?	

Correzione: se nella seconda riga indichi una pagina non ufficiale, devi ricominciare. Se nella terza riga non sai dire se il documento guarda al futuro o al passato, devi ripassare la differenza tra bilancio preventivo e rendiconto.

DIARIO ERRORI DEL CAPITOLO

Compila questa tabella dopo quiz, simulazioni o lettura di un bando EPNE.

Errore	Segnale	Correzione
Confondo bilancio e rendiconto	Uso "bilancio" per tutto.	Distinguo previsione/autorizzazione da consuntivo/verifica.
Salto la liquidazione	Passo da fattura a pagamento.	Ripeto impegno, liquidazione, ordinazione, pagamento.
Errore	Segnale	Correzione
Tratto il patrimonio come tema civilistico	Parlo solo di proprieta.	Collego beni, inventari, consegnatari e responsabilita.
Riduco la Corte dei conti a giudice	Cito solo danno erariale.	Aggiungo funzioni di controllo e giudizio di conto.
Errore	Segnale	Correzione
Confondo vigilanza e controllo interno	Attribuisco tutto al ministero.	Distinguo governance interna, vigilanza esterna e controlli contabili.
Cito dati non verificati	Inserisco importi o annualita senza fonte aggiornata.	Segno fonte ufficiale e data di verifica.

CHECKLIST OPERATIVA FINALE

Prima di chiudere il capitolo nel tuo piano di studio, verifica di saper rispondere a queste domande:

- so spiegare perché bilancio e controlli fanno parte della governance EPNE?
- so distinguere bilancio preventivo, rendiconto, patrimonio e relazione?
- so ricostruire la sequenza essenziale della spesa?
- so collegare patrimonio, inventario, consegnatario e agente contabile?
- so distinguere controlli interni, Corte dei conti, RGS e vigilanza?
- so usare amministrazione trasparente senza citare dati instabili?
- so trasformare un acquisto o un servizio in un caso amministrativo-contabile?
- so scrivere una risposta orale di 90 secondi sul tema?

▣ Verifica - bilancio, patrimonio e controlli EPNE

1. Perché non si possono applicare automaticamente a un EPNE tutte le regole studiate per un Comune?

A. Perché gli EPNE non usano risorse pubbliche. B. Perché ogni amministrazione decide liberamente le proprie regole. C. Perché principi comuni e ciclo contabile vanno coordinati con la disciplina propria dell'ente. D. Perché la contabilità riguarda soltanto lo Stato.

Risposta corretta: C. Legalità finanziaria, programmazione e controllo sono principi comuni, mentre documenti, competenze e procedure dipendono anche dalla disciplina applicabile all'ente.

2. Quale distinzione descrive correttamente preventivo e rendiconto?

A. Il preventivo rendiconta la gestione; il rendiconto autorizza quella futura. B. Il preventivo programma e autorizza; il rendiconto rappresenta la gestione compiuta. C. Sono due denominazioni dello stesso documento. D. Il rendiconto contiene soltanto l'inventario dei beni.

Risposta corretta: B. I due documenti appartengono allo stesso ciclo, ma rispondono a domande temporali e funzionali diverse.

3. Una fattura regolarmente ricevuta consente il pagamento immediato?

A. Sì, perché prova sempre l'esecuzione della prestazione. B. Sì, se il fornitore sollecita l'ente. C. No: occorre verificare titolo, prestazione, importo, regolarità e fase di liquidazione. D. No, perché le amministrazioni non possono pagare fatture.

Risposta corretta: C. La fattura è un documento rilevante, ma non sostituisce i controlli che precedono liquidazione, ordinazione e pagamento.

4. Quando un dipendente utilizza un bene dell'ente, diventa automaticamente agente contabile?

A. Sì, per qualsiasi bene. B. No: occorre verificare attribuzione, maneggio di beni o valori e obblighi previsti. C. Sì, ma soltanto se il bene è informatico. D. No, perché gli agenti contabili gestiscono esclusivamente denaro.

Risposta corretta: B. Il semplice uso materiale non coincide con la qualifica di consegnatario o agente contabile; rilevano funzioni e disciplina applicabile.

5. Quale affermazione distingue correttamente efficacia ed efficienza?

A. L'efficacia riguarda il raggiungimento degli obiettivi; l'efficienza il rapporto tra risorse e risultati. B. L'efficacia riguarda soltanto la regolarità formale. C. L'efficienza coincide sempre con il minor costo possibile. D. Sono sinonimi.

Risposta corretta: A. Un servizio può raggiungere l'obiettivo e risultare efficace, ma impiegare risorse eccessive e mostrare problemi di efficienza.

6. Quale risposta distingue correttamente controlli interni, Corte dei conti, RGS e vigilanza?

A. Sono quattro nomi dello stesso controllo. B. Tutti sostituiscono gli uffici nella gestione quotidiana. C. Hanno funzioni diverse, da ricostruire secondo la disciplina applicabile, e nessuno va descritto con poteri generici. D. Soltanto la vigilanza ministeriale produce responsabilità.

Risposta corretta: C. Una risposta concorsuale solida identifica soggetto, oggetto, fase e fonte del controllo, evitando sovrapposizioni.

Performance, PIAO e valore pubblico negli EPNE

B
BANDO

A
AREE

N
NUCLEI

D
DIARIO

O
OUTPUT

Performance, PIAO e valore pubblico negli EPNE

Apertura editoriale

Dopo bilancio, patrimonio e controlli, occorre capire come un ente pubblico non economico colleghi risorse, organizzazione, personale, rischi, trasparenza e risultati. Performance, PIAO e valore pubblico disciplinano questo raccordo.

Nei concorsi EPNE, imparare una sequenza di sigle serve a poco. PIAO, performance e valore pubblico permettono di leggere come l'ente programma il lavoro, organizza le risorse, misura i risultati e ne rende conto. Ridurli, rispettivamente, a un adempimento, a un voto o a uno slogan impedisce di coglierne la funzione amministrativa.

INPS, INAIL e gli altri enti del perimetro M-FC03 gestiscono domande, prestazioni, fascicoli, controlli, servizi digitali e rapporti con utenti e imprese. A queste attività si affiancano la gestione del personale, dei rischi corruttivi, dei dati personali, degli acquisti e dei bilanci. Performance e PIAO servono a tenere insieme questi elementi. Per questo il capitolo dialoga con il capitolo 6, ma non lo duplica: il capitolo 6 guarda a risorse e controlli;

questo guarda a obiettivi, organizzazione, risultati e qualità dell'azione amministrativa.

Alcuni candidati trascurano il PIAO perché lo considerano una materia riservata ai dirigenti. Altri ne memorizzano l'indice come se fosse un adempimento isolato. Entrambi faticano poi nei quiz, all'orale e nei casi, dove occorre usare il piano per rispondere a una domanda concreta.

La domanda guida del capitolo è:

NOTA

se un EPNE deve programmare attività, organizzare uffici, gestire personale, prevenire rischi e misurare risultati, quali informazioni deve riconoscere nel PIAO e come le usa in prova?

Obiettivo del blocco

Alla fine del capitolo devi saper fare cinque cose:

1. spiegare performance, PIAO e valore pubblico in modo semplice e concorsuale;
2. distinguere obiettivi, indicatori, organizzazione, rischi, trasparenza, personale e formazione dentro una logica integrata;
3. collegare PIAO e performance alle materie comuni del libro base: pubblico impiego, trasparenza, anticorruzione, privacy, contabilità, digitale e casi pratici;
4. leggere un PIAO di ente senza memorizzare dati annuali non necessari;
5. costruire una scheda PIAO/performance applicata a INPS, INAIL o altro EPNE.

Non occorre conoscere ogni allegato dell'ultimo PIAO pubblicato. Occorre saper usare il documento come mappa organizzativa dell'ente.

Mappa BANDO

Fase	Domanda operativa	Output
B - Bando	Il programma richiama performance, PIAO, valore pubblico, organizzazione, anticorruzione, trasparenza, personale o obiettivi?	Attivazione del capitolo 7.
A - Aree	Quali materie dialogano con il tema: pubblico impiego, trasparenza, privacy, contabilita, controlli, digitale, etica?	Mappa dei collegamenti senza duplicazione.
Fase	Domanda operativa	Output
N - Nuclei	Quali concetti devo presidiare: obiettivi, indicatori, rischi, organizzazione, fabbisogni, formazione, lavoro agile?	Lista dei nuclei ad alta resa.
D - Diario	Dove rischio errore: PIAO come documento isolato, performance come voto, valore pubblico come slogan?	Voce nel diario errori.
Fase	Domanda operativa	Output
O - Output	Che cosa devo produrre in prova?	Scheda PIAO/performance applicata all'ente.

La performance diventa materia utile quando risponde a tre domande: che cosa vuole ottenere l'ente, con quali risorse e come verifica se ci riesce.

38.1 Performance amministrativa e ciclo della performance

La performance amministrativa riguarda la capacita dell'amministrazione di programmare obiettivi, organizzare risorse, svolgere attivita, misurare risultati e migliorare servizi. Non coincide con la sola valutazione individuale del dipendente. Include performance organizzativa, risultati degli uffici, qualita dei servizi, tempi, efficienza, efficacia, economicita e accountability.

Il PIAO, Piano integrato di attività e organizzazione, è lo strumento che integra piani e contenuti collegati a performance, organizzazione, rischi corruttivi, trasparenza, fabbisogni, formazione e lavoro agile. Il D.P.R. 24 giugno 2022, n. 81 e il decreto 30 giugno 2022, n. 132 ne definiscono rispettivamente gli adempimenti assorbiti e il piano-tipo: il PIAO non è un ulteriore documento isolato, ma uno strumento di integrazione della programmazione amministrativa.

Il valore pubblico è il risultato utile che l'ente produce per cittadini, imprese, lavoratori, utenti e comunità, usando correttamente risorse e organizzazione. In un EPNE, valore pubblico può voler dire servizi più accessibili, pratiche più tracciabili, tempi più chiari, tutela più efficace, riduzione di errori, prevenzione di rischi, qualità della relazione con l'utente e uso responsabile delle risorse.

Una sintesi utile per il ripasso è:

NOTA

PIAO = obiettivi + organizzazione + rischi + persone + trasparenza; performance = misurazione e miglioramento; valore pubblico = utilità concreta prodotta dall'ente.

La performance va letta come un ciclo, non come un giudizio isolato. L'amministrazione individua i risultati attesi, assegna responsabilità e risorse, definisce indicatori, osserva l'andamento, misura gli esiti e utilizza le informazioni raccolte per rendicontare e correggere la gestione. Se manca uno di questi passaggi, la misurazione perde utilità: un obiettivo senza indicatore non è controllabile; un indicatore senza responsabilità non orienta il lavoro; un risultato senza confronto con quanto programmato non spiega lo scostamento.

Occorre poi distinguere performance organizzativa e performance individuale. La prima riguarda l'amministrazione, una struttura, un servizio o un processo: tempi, qualità, accessibilità, risultati, efficienza e capacità di rispondere ai bisogni. La seconda considera il contributo della persona agli obiettivi e i comportamenti professionali secondo il sistema applicabile. I due livelli comunicano, ma non coincidono. Un dipendente può svolgere correttamente i compiti assegnati dentro un processo mal progettato; viceversa, un buon assetto organizzativo non elimina la necessità di valutare responsabilità e contributi individuali.

Nel quadro generale, il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 disciplina il sistema di misurazione e valutazione della performance delle amministrazioni pubbliche. Per la prova non occorre recitare l'intero decreto: bisogna riconoscere la sequenza fra obiettivi, misurazione, valutazione, trasparenza dei risultati e miglioramento. Le regole concrete, i soggetti e i documenti vanno poi letti secondo la disciplina applicabile all'ente.

Esempio: un ufficio riduce il numero delle pratiche arretrate, ma aumentano gli errori e le richieste di riesame. Il solo dato quantitativo non dimostra un miglioramento completo. La performance organizzativa richiede di osservare insieme volume, tempi, correttezza e qualità del servizio. In un quiz, la risposta migliore evita quindi di identificare la performance con la velocità o con la sola valutazione del dipendente.

Errore da evitare: confondere la performance con il controllo punitivo. Misurare serve anche a capire dove il processo, le risorse o le competenze non sostengono gli obiettivi e dove occorre intervenire.

Uso nella prova: davanti a una domanda aperta, parti dalla definizione di ciclo e indica almeno quattro passaggi: programmazione, misurazione, valutazione e rendicontazione. Aggiungi poi la distinzione fra livello organizzativo e individuale. In un caso pratico, non proporre subito una sanzione o un nuovo target: identifica il risultato atteso, la responsabilit  organizzativa, le evidenze disponibili e il punto del ciclo in cui si   prodotta la difficolt .

La conseguenza operativa   importante. Un sistema di performance attendibile orienta priorit  e decisioni; un sistema costruito su misure deboli puo invece premiare comportamenti opportunistici. Se si conta soltanto il numero di pratiche chiuse, l'ufficio potrebbe privilegiare quelle semplici e lasciare indietro i casi complessi. La qualita dell'indicatore incide quindi anche sull'imparzialita del servizio.

38.2 PIAO: funzione, struttura e integrazione

Negli enti pubblici non economici il PIAO rende leggibile il passaggio dall'ordinamento alla gestione. Il capitolo 2 ti ha spiegato organi, governance, vigilanza e fonti; il capitolo 6 ti ha mostrato bilancio, patrimonio e controlli. Il PIAO collega questi piani a obiettivi, personale, rischi, trasparenza e organizzazione concreta.

Per INPS e INAIL, questo collegamento   immediato. Un ente che gestisce prestazioni, servizi, pratiche, dati personali, anche appartenenti a categorie particolari, e rapporti con utenti e imprese deve chiedersi: quali risultati vuole ottenere? quali processi sono critici? quali competenze servono? quali rischi organizzativi o corruttivi devono essere prevenuti? quali indicatori consentono di capire se il servizio migliora? quali informazioni vanno pubblicate e quali dati vanno protetti?

In prova, il PIAO pu  comparire in tre modi:

- come nozione diretta in un quiz o in una domanda orale;
- come documento da collegare a performance, anticorruzione, trasparenza e personale;
- come sfondo di un caso pratico o situazionale su uffici, priorit , rischi, servizio e responsabilit .

Chi sa usare il PIAO va oltre la definizione astratta e spiega come il documento descriva un'organizzazione che programma, misura, previene rischi e rende conto.

Il D.P.R. 24 giugno 2022, n. 81 individua gli adempimenti assorbiti dal PIAO; il decreto 30 giugno 2022, n. 132 definisce il piano-tipo. Le due fonti vanno lette insieme. L'assorbimento riguarda il coordinamento documentale della programmazione e non cancella le funzioni, le responsabilit  o gli obblighi sostanziali delle materie integrate. Questa distinzione risolve una frequente domanda-trappola: un contenuto confluisce nel PIAO, ma continua a dover essere programmato, attuato, monitorato e rendicontato secondo le regole vigenti.

La logica del piano   integrata perch  le decisioni organizzative si condizionano a vicenda. Un obiettivo di digitalizzazione richiede competenze, formazione, strumenti, gestione dei rischi, protezione dei dati e indicatori. Un programma di riduzione degli arretrati richiede personale adeguato, revisione dei flussi, monitoraggio dei tempi e attenzione alla qualita. Collocare questi elementi in documenti separati senza raccordo renderebbe pi  difficile verificare la coerenza dell'azione amministrativa.

Per leggere un PIAO in modo utile, segui quattro passaggi. Prima identifica ente, periodo e versione del documento. Poi ricostruisci le priorità e gli obiettivi. In seguito cerca il collegamento con organizzazione, persone, rischi e trasparenza. Infine verifica come l'ente intende misurare attuazione e risultati. L'ordine evita di perdersi nelle tabelle annuali e permette di distinguere la struttura stabile del piano dai contenuti mobili.

Il PIAO non sostituisce il bilancio. Gli obiettivi devono essere coerenti con risorse e vincoli, ma programmazione organizzativa e programmazione finanziaria conservano funzioni proprie. Non sostituisce neppure gli atti di gestione: indica direzioni, fabbisogni e presidi, mentre gli uffici adottano gli atti necessari e rispondono delle rispettive competenze.

Micro-caso: il PIAO prevede un servizio digitale più accessibile, ma non indica competenze necessarie, rischi, responsabilità o modalità di misurazione. La formulazione esprime un'intenzione, non ancora una programmazione robusta. In prova occorre segnalare le connessioni mancanti, senza inventare target o soluzioni tecniche non presenti nel documento.

Uso nella prova: se la domanda chiede che cosa contiene il PIAO, evita l'elenco recitato senza funzione. Spiega che il piano integra programmazioni tra loro connesse e usa un esempio: un obiettivo di servizio richiede persone, competenze, prevenzione dei rischi e misurazione. Se invece la traccia presenta un documento concreto, classifica prima ente, periodo, sezione e obiettivo; soltanto dopo valuta coerenza e completezza.

Un altro errore consiste nel considerare identici PIAO di amministrazioni diverse. Il quadro normativo comune orienta struttura e contenuti generali, ma priorità, assetti, processi e indicatori dipendono dall'ente e dal periodo. Per questa ragione il candidato può studiare la logica stabile del piano, mentre deve verificare sul documento ufficiale ogni dato annuale che intende citare.

38.3 Obiettivi, indicatori, monitoraggio e miglioramento

OBIETTIVI E RISULTATI

Il primo nucleo è la distinzione tra attività e risultato. Un ufficio può svolgere molte attività, ma la performance chiede di capire quali risultati produce. Nel contesto EPNE, il risultato può riguardare tempi di lavorazione, qualità del servizio, accessibilità digitale, riduzione di arretrati, correttezza delle istruttorie, gestione di sportello, comunicazione all'utente o presidio di controlli.

In una risposta concorsuale evita frasi come "l'ente deve fare bene il proprio lavoro". Sono vere ma troppo generiche. Usa invece la catena:

NOTA

obiettivo -> attività -> indicatore -> risultato -> controllo -> miglioramento.

La catena mostra il percorso che conduce dall'obiettivo alla verifica del risultato.

INDICATORI

Gli indicatori servono a misurare se un obiettivo è stato raggiunto. Possono riguardare quantità, tempi, qualità, costi, soddisfazione dell'utenza, digitalizzazione, accessibilità, rischio, formazione o altri profili organizzativi. Non devi inventare indicatori ufficiali dell'ente se non li hai verificati nel PIAO corrente. Devi però sapere che senza indicatori l'obiettivo resta difficile da controllare.

Per una prova orale puoi dire:

NOTA

l'indicatore traduce l'obiettivo in un elemento osservabile, così l'amministrazione può misurare risultati, confrontare andamento programmato e risultato effettivo e rendere conto della propria azione.

Un obiettivo ben formulato chiarisce il cambiamento atteso, il destinatario o processo interessato, il periodo di riferimento e il modo in cui il risultato sarà osservato. Non coincide con una mansione ordinaria. "Gestire le domande" descrive un'attività; "ridurre i tempi senza aumentare gli errori" indica invece una direzione di risultato, che dovrà essere precisata nel documento ufficiale con indicatori e valori coerenti.

Gli indicatori possono misurare risorse impiegate, attività svolte, prodotti realizzati, esiti e qualità percepita. Nessuna categoria è sufficiente da sola. Il numero di pratiche definite misura un volume, ma non dice se le decisioni siano corrette; il tempo medio segnala rapidità, ma può nascondere differenze tra pratiche semplici e complesse; i reclami sono utili, ma dipendono anche dalla conoscenza dei canali di tutela. Per questo una lettura professionale usa un insieme equilibrato di misure.

Il monitoraggio confronta l'andamento con quanto programmato mentre la gestione è ancora in corso. Se emerge uno scostamento, l'ente ne cerca le cause: risorse insufficienti, processo ridondante, strumenti inadeguati, aumento imprevisto delle domande, competenze da rafforzare o indicatore mal costruito. L'azione correttiva deve rispondere alla causa accertata. Aumentare indiscriminatamente la pressione sul personale, per esempio, può accelerare alcune pratiche e peggiorarne la qualità.

La rendicontazione chiude il ciclo mettendo a confronto obiettivi, risultati e scostamenti. Non riscrive a posteriori ciò che era stato promesso: chiarisce che cosa è avvenuto e quali decisioni assumere nel ciclo successivo. Anche un risultato non raggiunto produce informazione utile se l'ente lo analizza con dati attendibili e individua interventi verificabili.

Termine	Domanda corretta	Errore frequente
Obiettivo	Quale cambiamento vogliamo ottenere?	Confonderlo con un'attività ordinaria.
Indicatore	Quale fenomeno osserviamo?	Scegliere una misura facile ma irrilevante.

Termine	Domanda corretta	Errore frequente
Valore atteso	Quale risultato è programmato?	Inventare un numero non tratto dal piano ufficiale.
Monitoraggio	Come procede l'attuazione?	Controllare soltanto alla fine.
Termine	Domanda corretta	Errore frequente
Scostamento	Perché risultato e programma differiscono?	Attribuire subito una colpa individuale.
Azione correttiva	Quale intervento risponde alla causa?	Proporre una soluzione generica.

Errore da evitare: presentare un indicatore come prova automatica di successo. Prima bisogna chiedere che cosa misura, con quali dati, rispetto a quale obiettivo e con quali possibili effetti indesiderati.

Applicazione EPNE: immagina un indicatore sul tempo medio di definizione delle domande. Per interpretarlo servono almeno il perimetro delle pratiche, il periodo osservato e la qualità del dato. Una media in miglioramento può convivere con un gruppo di pratiche molto arretrate. Conviene quindi affiancare misure capaci di mostrare distribuzione, errori o reclami, senza inventare indicatori ufficiali dell'ente.

All'orale, chiudi la risposta ricordando che monitoraggio e valutazione hanno tempi diversi: il primo segue l'attuazione e consente correzioni; la seconda esamina risultati e contributi secondo il sistema vigente. Confonderli rende il ciclo una verifica soltanto finale e riduce la capacità di governare gli scostamenti.

38.4 Rischi corruttivi, trasparenza e protezione dei dati

Il PIAO integra anche la dimensione dei rischi corruttivi e della trasparenza. Le misure di prevenzione e gli obblighi di trasparenza servono a presidiare i processi e a rendere conoscibile l'azione amministrativa nei limiti previsti. Negli EPNE, il rischio non riguarda solo appalti o incarichi: può riguardare procedimenti, prestazioni, dati, accessi, pagamenti, graduatorie, controlli, rapporti con utenti e imprese.

La trasparenza, però, non significa pubblicare tutto. La pubblicazione deve rispettare obblighi, finalità, proporzionalità e protezione dei dati personali. La distinzione assume rilievo nei concorsi EPNE, perché INPS e INAIL trattano spesso dati personali delicati e informazioni che incidono sulla vita delle persone.

La gestione del rischio parte dai processi, non da un elenco astratto di pericoli. Si individua dove una decisione, un accesso a dati, un pagamento, una graduatoria o un rapporto con l'esterno possa essere esposto a opacità, discrezionalità non governata, conflitti di interessi, alterazioni o ritardi. Si valutano poi i presidi esistenti e si scelgono misure proporzionate: separazione di funzioni, tracciabilità, controlli, rotazione quando applicabile, formazione, gestione degli accessi e trasparenza.

Rischio corruttivo e irregolarità non sono sinonimi. Il rischio descrive una possibilità da prevenire; l'irregolarità è un fatto che deve essere qualificato; la corruzione richiede i presupposti previsti dall'ordinamento. Questa distinzione evita risposte allarmistiche nei casi situazionali. Un ritardo ripetuto, per esempio, può segnalare un processo debole e richiedere analisi, ma non dimostra da solo una condotta corruttiva.

La trasparenza rende conoscibili organizzazione, decisioni e risultati nei limiti stabiliti. Non autorizza la diffusione indiscriminata di informazioni. Quando un documento contiene dati personali, l'amministrazione deve verificare obbligo di pubblicazione, finalità, pertinenza, durata, eventuali oscuramenti e misure di protezione. Negli EPNE questa cautela è concreta: fascicoli previdenziali e assicurativi possono contenere informazioni capaci di incidere profondamente sulla persona.

Il raccordo nel PIAO serve a collegare rischio e obiettivi. Una misura preventiva mal progettata può rallentare il servizio senza ridurre davvero l'esposizione; un obiettivo di velocizzazione può indebolire controlli necessari; una pubblicazione pensata per aumentare trasparenza può violare la protezione dei dati. L'integrazione permette di cercare un equilibrio verificabile fra legalità, servizio, efficienza e tutela.

Situazione	Domanda di rischio	Presidio da valutare
Accesso a un fascicolo	Chi può vedere quali dati e per quale compito?	Profilazione, registrazione degli accessi e controllo.
Graduatoria o beneficio	Come si garantiscono criteri uniformi?	Regole predeterminate, motivazione e tracciabilità.
Situazione	Domanda di rischio	Presidio da valutare
Pubblicazione online	Quale obbligo e quale limite si applicano?	Selezione dei dati, oscuramento e durata.
Pagamento o acquisto	Dove si concentrano decisione e verifica?	Separazione dei ruoli e controlli documentati.

Micro-caso: un ufficio propone di pubblicare l'elenco completo degli utenti coinvolti in un progetto per dimostrare il raggiungimento dell'obiettivo. La finalità di rendicontazione non basta a giustificare la diffusione dei dati. Occorre individuare le informazioni necessarie e la base applicabile, preferendo risultati aggregati quando consentono di rendere conto senza esporre le persone.

Errore da evitare: pensare che più pubblicazione equivalga sempre a più trasparenza. La trasparenza di qualità rende comprensibile l'azione amministrativa e rispetta i limiti posti a tutela delle persone.

Uso nella prova: in un caso su rischio e trasparenza, costruisci la risposta in cinque passaggi: individua il processo, descrivi il rischio senza trasformarlo in colpa, riconosci i presidi esistenti, proponi una misura proporzionata e verifica gli effetti sul servizio. Se compaiono dati personali, aggiungi il controllo sulla liceità e sulla necessità del trattamento o della pubblicazione.

Ogni misura richiede monitoraggio. Un controllo può esistere sulla carta ma non essere applicato, oppure produrre adempimenti senza ridurre il rischio. L'ente deve osservare attuazione, anomalie e risultati e correggere il presidio quando necessario. Su questo piano prevenzione e performance seguono una logica comune: richiedono obiettivi chiari, responsabilità definite, evidenze e correzioni verificabili.

38.5 Organizzazione, personale, competenze e responsabilità

Il PIAO è anche strumento di organizzazione. Collega fabbisogni, competenze, formazione, lavoro agile, assetti organizzativi e capacità amministrativa. Questo nucleo chiarisce il rapporto tra performance e pubblico impiego.

La realizzazione di un obiettivo dipende dall'assetto degli uffici, dai profili professionali disponibili, dalle competenze e dagli strumenti. Contano anche il coordinamento, la distribuzione delle responsabilità e la sostenibilità dei carichi di lavoro. La responsabilità dirigenziale comprende anche la qualità dell'assetto organizzativo, dei controlli e della tracciabilità dei processi, secondo la disciplina applicabile.

Il fabbisogno di personale nasce dagli obiettivi e dai processi, non dalla semplice sostituzione numerica di chi lascia il servizio. L'ente deve chiedersi quali attività devono essere svolte, quali professionalità servono, come cambiano i servizi e dove esistono carenze di capacità. Nel caso di un nuovo canale digitale, per esempio, possono servire competenze tecniche, giuridiche, comunicative e di assistenza all'utenza. Aumentare il numero degli addetti senza riprogettare il processo può non risolvere il problema.

La formazione collega fabbisogni e competenze effettive. Non è un premio accessorio né un catalogo di corsi scollegati. Deve sostenere obiettivi, cambiamenti organizzativi, aggiornamento professionale, gestione dei rischi e qualità dei servizi. Il risultato non si misura soltanto nelle ore frequentate: interessa se le competenze apprese migliorano comportamenti, processi e output.

Anche il lavoro agile va letto come scelta organizzativa. Richiede obiettivi chiari, strumenti adeguati, protezione dei dati, coordinamento, accessibilità dei servizi e valutazione dei risultati. Non coincide con l'assenza di controllo e non può essere giudicato soltanto dalla presenza fisica. In una domanda situazionale, la risposta corretta collega la modalità di lavoro alla continuità del servizio e alla responsabilità professionale.

La responsabilità dirigenziale non va ridotta al mancato raggiungimento di un numero. La dirigenza organizza risorse e uffici, assegna obiettivi, presidia rischi, monitora risultati e adotta le misure di competenza. La valutazione richiede il quadro applicabile e tiene distinti risultato organizzativo, condotta individuale e fattori esterni. Il funzionario, dal canto suo, contribuisce con istruttorie corrette, segnalazioni tempestive, dati attendibili e collaborazione.

Nodo organizzativo	Domanda da porre	Evidenza utile
Fabbisogno	Quali competenze richiede l'obiettivo?	Analisi dei processi e dei carichi.
Formazione	Quale capacità deve migliorare?	Applicazione al lavoro e risultati osservabili.

Nodo organizzativo	Domanda da porre	Evidenza utile
Lavoro agile	Come resta garantito il servizio?	Obiettivi, coordinamento, sicurezza e monitoraggio.
Responsabilit�	Chi decide, attua e controlla?	Competenze, assegnazioni e tracciabilit�.
Nodo organizzativo	Domanda da porre	Evidenza utile
Benessere organizzativo	Il carico � sostenibile?	Turnover, assenze, segnalazioni e qualita del lavoro.

Micro-caso: un ufficio accumula arretrati e propone un corso generico per tutto il personale. Prima di approvarlo, occorre capire se la causa dipenda da competenze mancanti, distribuzione dei carichi, regole del processo o strumenti. La formazione   appropriata solo se risponde al bisogno rilevato e se il suo effetto puo essere osservato.

Errore da evitare: trattare persone e organizzazione come una sezione separata dagli obiettivi. Senza competenze, responsabilit  e carichi sostenibili, la programmazione resta dichiarativa.

Uso nella prova: se il caso segnala arretrati o disservizi, evita di concludere automaticamente che manca personale. Ricostruisci volume e complessita del lavoro, distribuzione dei carichi, competenze, strumenti, regole del processo e responsabilit . Solo questa analisi permette di distinguere un fabbisogno quantitativo da un problema di organizzazione o formazione.

Il collegamento con il capitolo sul personale resta preciso: qui interessano programmazione dei fabbisogni e capacita amministrativa; inquadramento, rapporto di lavoro e disciplina contrattuale appartengono al nucleo dedicato. Questa separazione aiuta il candidato a rispondere senza sovrapporre il piano organizzativo alle regole che disciplinano la posizione del dipendente.

Una risposta completa considera anche il coordinamento tra uffici. Un obiettivo trasversale puo dipendere da piu strutture e richiede passaggi di consegne, dati condivisi e responsabilit  riconoscibili. Se ogni ufficio misura soltanto la propria attivita, il risultato finale per l'utente puo restare invisibile. La programmazione deve quindi collegare contributi interni e qualita complessiva del servizio.

38.6 Valore pubblico e applicazione concorsuale

Il valore pubblico   il ponte tra obiettivo interno e utilita esterna. Un EPNE non produce valore pubblico perch  pubblica un documento, ma perch  organizza attivita e risorse in modo da migliorare tutela, servizi, accesso, tempi, correttezza e affidabilit .

Nel modulo M-FC03, il valore pubblico va sempre tradotto in esempi:

Contesto	Possibile valore pubblico
INPS	Servizi più accessibili, pratiche più chiare, risposte più tracciabili, riduzione degli errori verso l'utente.
INAIL	Maggiore prevenzione, gestione più ordinata delle pratiche, attenzione a lavoratori e imprese, tutela dei dati.
Contesto	Possibile valore pubblico
EPNE amministrativo	Migliore organizzazione interna, trasparenza, tempi certi, uso responsabile delle risorse.

Questi esempi non sostituiscono il PIAO dell'ente. Servono a rendere comprensibile il concetto.

MONITORAGGIO E MIGLIORAMENTO

La performance non finisce con la programmazione. Occorre monitorare l'andamento, confrontare obiettivi e risultati, correggere scostamenti, rendicontare e migliorare. Questo nucleo collega il capitolo 7 al capitolo 6: senza dati, bilancio, controlli e documenti, la performance resta dichiarativa.

Nel caso pratico, il monitoraggio può comparire quando un ufficio accumula arretrati, un servizio digitale non funziona, aumentano reclami, una procedura produce errori ripetuti o un indicatore mostra un risultato negativo. La risposta corretta non cerca un colpevole immediato. Ricostruisce processo, dati, responsabilità, rischio, azioni correttive e comunicazione.

MATERIE COMUNI: COME RIUSARLE NEL TAGLIO EPNE

Il capitolo non duplica il libro base. Riusa le materie comuni con un taglio organizzativo.

Materia del libro base	Taglio performance/PIAO negli EPNE
Pubblico impiego	Obiettivi, competenze, fabbisogni, formazione, responsabilità e comportamento professionale.
Trasparenza e anticorruzione	Rischi, misure preventive, pubblicazione, accountability e limiti legati alla privacy.
Materia del libro base	Taglio performance/PIAO negli EPNE
Privacy	Bilanciamento tra trasparenza, dati personali e dati sensibili trattati dagli enti.
Contabilità pubblica	Coerenza tra obiettivi, risorse, bilancio, controlli e risultati.

Materia del libro base	Taglio performance/PIAO negli EPNE
PA digitale	Servizi online, accessibilit�, tracciabilit�, dati, interoperabilit� e qualit� del servizio.
Quesiti situazionali	Priorit�, collaborazione, gestione del rischio, orientamento all'utente e rispetto delle procedure.
Materia del libro base	Taglio performance/PIAO negli EPNE
Casi pratici	Lettura di obiettivo, processo, ufficio competente, indicatore, rischio e azione correttiva.

La formula del capitolo  : organizzazione misurabile, non burocrazia descrittiva.

SCHEDA PIAO/PERFORMANCE APPLICATA

Quando il bando richiama PIAO, performance o organizzazione, compila questa scheda prima di studiare documenti lunghi.

Nodo	Domanda guida	Risposta da compilare
Fonte	Sto usando PIAO, amministrazione trasparente, bando o altra fonte ufficiale?	
Obiettivo	Quale risultato l'ente vuole ottenere?	
Nodo	Domanda guida	Risposta da compilare
Servizio o processo	A quale area si collega: prestazioni, sportello, digitale, bilancio, personale, controlli?	
Indicatore	Come si pu� misurare il risultato?	
Nodo	Domanda guida	Risposta da compilare
Risorse	Quali risorse, competenze o uffici servono?	
Rischio	Quale rischio organizzativo, corruttivo, operativo o privacy emerge?	
Nodo	Domanda guida	Risposta da compilare
Trasparenza	Che cosa va pubblicato o reso conoscibile?	
Privacy	Quale dato non va esposto o va trattato con cautela?	

Nodo	Domanda guida	Risposta da compilare
Valore pubblico	Quale utilità concreta produce per utenti, imprese o comunità?	
Output di prova	Lo trasformo in quiz, orale, caso pratico o situazionale?	

Se non riesci a compilare la riga "valore pubblico", stai leggendo il PIAO come un elenco. Se non riesci a compilare la riga "rischio", stai ignorando la dimensione organizzativa.

COME LO CHIEDE LA COMMISSIONE

La commissione può chiedere questo tema in quattro modi.

Il primo è il quiz definitorio: che cos'è il PIAO, quali materie integra, perché riguarda performance, organizzazione, rischi, trasparenza e personale. Qui servono definizioni pulite.

Il secondo è la domanda orale: spiegare come performance e PIAO si collegano al buon andamento, alla responsabilità dirigenziale, alla trasparenza e al valore pubblico. Qui serve collegare, non recitare.

Il terzo è il caso pratico: un ufficio ha arretrati, un servizio digitale non raggiunge utenti, una misura anticorruzione è debole, un indicatore peggiora, un processo produce errori. Qui devi ragionare su obiettivi, dati, processo, rischi e azioni correttive.

Il quarto è il quesito situazionale: scegliere il comportamento più coerente con servizio, legalità, collaborazione, riservatezza, priorità e responsabilità. Qui il PIAO diventa cultura organizzativa: capire obiettivi e rischi aiuta a scegliere la risposta più professionale.

DA SAPERE IN 5 RIGHE

Il PIAO integra programmazione, performance, organizzazione, personale, rischi corruttivi e trasparenza. La performance misura obiettivi, risultati e miglioramento, non solo il comportamento individuale. Il valore pubblico è l'utilità concreta prodotta dall'ente per utenti, imprese e collettività. Negli EPNE questi strumenti servono a leggere servizi, prestazioni, dati, uffici, controlli e responsabilità. I dati puntuali dei PIAO annuali vanno citati solo dopo verifica ufficiale aggiornata.

CASO RAGIONATO

Un ente pubblico non economico rileva un aumento dei tempi di lavorazione delle pratiche online. Gli utenti segnalano ritardi, gli uffici sono sotto pressione e il bando di concorso richiama PIAO, performance, trasparenza, privacy e pubblico impiego.

Il candidato inesperto risponde così: "bisogna lavorare più velocemente". La risposta è debole perché non distingue obiettivo, processo, risorse, rischio e responsabilità.

Una risposta più solida procede così:

1. identifica l'obiettivo: ridurre i tempi di lavorazione mantenendo correttezza e tutela dei dati;
2. individua il processo: domanda online, istruttoria, integrazioni, comunicazioni, esito;
3. cerca un indicatore: tempo medio, pratiche arretrate, errori, reclami, richieste di integrazione;
4. valuta risorse e organizzazione: personale, competenze digitali, formazione, carichi di lavoro, strumenti;
5. considera rischi: ritardi, disparità di trattamento, comunicazioni improprie, esposizione di dati personali;
6. collega trasparenza e privacy: informare correttamente senza pubblicare dati non dovuti;
7. propone azioni: revisione del flusso, supporto agli utenti, formazione, monitoraggio periodico, reporting interno.

La risposta usa il PIAO come criterio di lettura dell'organizzazione. Collega il problema al processo e alle responsabilità effettive, mantenendo distinti rapidità e qualità del servizio.

DOMANDA DA COMMISSARIO

Domanda: perché il PIAO è importante per un ente pubblico non economico?

Risposta modello: perché consente di leggere in modo integrato obiettivi, performance, organizzazione, fabbisogni di personale, formazione, lavoro agile, rischi corruttivi e trasparenza. In un EPNE il PIAO aiuta a collegare servizi, prestazioni, risorse, uffici, controlli e valore pubblico. Non è un documento isolato: serve a rendere coerente la programmazione e a misurare se l'ente produce risultati utili, corretti e sostenibili per utenti, imprese e collettività.

DOMANDA-TRAPPOLA

Domanda: il PIAO assorbe alcuni piani e quindi elimina le relative responsabilità?

Risposta corretta: no. L'integrazione nel PIAO semplifica e coordina la programmazione, ma non elimina le responsabilità sostanziali su performance, organizzazione, rischi, trasparenza, personale e formazione. Il candidato deve distinguere assorbimento documentale e permanenza degli obblighi sostanziali.

Perché è una trappola: confonde semplificazione organizzativa con cancellazione dei presidi. Nei quiz e negli orali questa confusione porta a risposte formalistiche e sbagliate.

ERRORE TIPICO

L'errore più frequente è studiare il PIAO come un indice da memorizzare.

Il candidato apre il documento, legge titoli, sezioni, tabelle e indicatori, poi prova a ricordare tutto. Ma in prova non sa spiegare a cosa serve il PIAO, come si collega al lavoro degli uffici e perché interessa un funzionario EPNE.

La correzione è:

- 1. identifica il documento ufficiale e la data;
- 2. cerca obiettivi, processi, indicatori, rischi e personale;
- 3. collega ogni elemento a una materia: pubblico impiego, trasparenza, privacy, contabilità, digitale;
- 4. costruisci una risposta orale in 90 secondi;
- 5. segna nel diario i dati annuali da non citare senza verifica.

MINI-ESERCIZIO

Scegli un PIAO o una pagina di amministrazione trasparente di un ente del perimetro M-FC03 e compila la griglia in 30 minuti.

Domanda	Risposta
Quale fonte ufficiale sto usando?	
Quale anno o periodo riguarda il documento?	
Domanda	Risposta
Quale obiettivo organizzativo riesco a individuare?	
Quale servizio, processo o ufficio è coinvolto?	
Domanda	Risposta
Quale indicatore potrebbe misurare il risultato?	
Quale rischio organizzativo, corruttivo o privacy emerge?	
Domanda	Risposta
Quale collegamento vedo con personale, formazione o lavoro agile?	
Quale collegamento vedo con trasparenza e amministrazione trasparente?	
Domanda	Risposta
Quale valore pubblico viene prodotto o promesso?	
Quale dato devo verificare prima di citarlo?	

Correzione: se compili solo la riga "obiettivo", la lettura è incompleta. Se compili solo la riga "rischio", stai trasformando il PIAO in anticorruzione pura. La risposta buona tiene insieme obiettivi, persone, processi, rischi, trasparenza e risultati.

DIARIO ERRORI DEL CAPITOLO

Errore	Come lo riconosco	Correzione
Tratto il PIAO come documento isolato	Non lo collego a performance, personale, rischi e trasparenza.	Uso la scheda PIAO/performance applicata.
Confondo performance e valutazione individuale	Parlo solo del dipendente valutato.	Aggiungo performance organizzativa, obiettivi e risultati.
Errore	Come lo riconosco	Correzione
Uso valore pubblico come slogan	Scrivo "migliorare la PA" senza esempi.	Traduco in servizio, tempi, qualità, accesso e tutela.
Ignoro privacy e dati	Pubblico o cito dati senza cautela.	Distinguo trasparenza, obblighi di pubblicazione e protezione dati.
Errore	Come lo riconosco	Correzione
Cito dati annuali non verificati	Riporto obiettivi, indicatori o numeri senza fonte aggiornata.	Segno fonte ufficiale e data di verifica.
Non collego PIAO al bando	Studio sezioni non richieste e salto quelle rilevanti.	Torno a materie, prove, profilo e punteggi.

Il diario riporta ogni nozione organizzativa a un problema amministrativo concreto. In questo modo performance e PIAO non restano voci di un elenco.

CHECKLIST OPERATIVA FINALE

Prima di passare al capitolo 8, verifica se sai rispondere:

Controllo	Risposta pronta?
So spiegare che cos'è il PIAO senza ridurlo a una sigla?	
So distinguere performance organizzativa e valutazione individuale?	
Controllo	Risposta pronta?
So collegare PIAO a personale, rischi, trasparenza e formazione?	
So tradurre valore pubblico in esempi EPNE concreti?	
Controllo	Risposta pronta?
So leggere un PIAO senza memorizzare dati annuali inutili?	
So costruire un caso su arretrati, indicatori, rischi e azioni correttive?	

Controllo	Risposta pronta?
So indicare quali dati richiedono verifica ufficiale aggiornata?	

Se una risposta è debole, trasformala in voce di ripasso: concetto, fonte, esempio, esercizio.

▣ Verifica - performance, PIAO e valore pubblico negli EPNE

1. Quale affermazione descrive correttamente la performance amministrativa?

A. Coincide con il giudizio disciplinare sul dipendente. B. Riguarda soltanto il numero di atti prodotti. C. Collega obiettivi, risorse, misurazione, risultati e miglioramento. D. Sostituisce bilancio e controlli contabili.

Risposta corretta: C. La performance è un ciclo che comprende programmazione, misurazione, valutazione e uso dei risultati. La valutazione individuale ne costituisce un livello, ma non esaurisce la performance organizzativa.

2. Che cosa comporta l'assorbimento di alcuni piani nel PIAO?

A. La cancellazione degli obblighi sostanziali delle materie integrate. B. Il coordinamento documentale della programmazione, mentre funzioni e responsabilità restano disciplinate dalle fonti applicabili. C. L'abrogazione del ciclo della performance. D. La sostituzione automatica del bilancio.

Risposta corretta: B. Il PIAO integra contenuti prima distribuiti in più documenti. L'integrazione non elimina programmazione, attuazione, monitoraggio e responsabilità previsti per le singole materie.

3. Quale coppia distingue correttamente obiettivo e indicatore?

A. L'obiettivo indica il cambiamento atteso; l'indicatore rende osservabile un fenomeno collegato al risultato. B. L'obiettivo è sempre numerico; l'indicatore è sempre descrittivo. C. L'obiettivo descrive l'attività quotidiana; l'indicatore assegna la competenza. D. Sono sinonimi.

Risposta corretta: A. L'obiettivo chiarisce che cosa si vuole ottenere. L'indicatore permette di seguire l'andamento o misurare il risultato, ma va interpretato nel contesto e non dimostra da solo la qualità della gestione.

4. Un ufficio vuole pubblicare dati personali per dimostrare il raggiungimento di un obiettivo. Qual è il primo controllo?

A. Se la pubblicazione rende la pagina più completa. B. Se esistono obbligo, finalità e condizioni che giustificano la diffusione dei dati. C. Se gli utenti hanno presentato reclami. D. Se il dato è già disponibile internamente.

Risposta corretta: B. La rendicontazione della performance non autorizza pubblicazioni indiscriminate. Occorre verificare base, necessità, pertinenza, durata e possibili oscuramenti, distinguendo trasparenza e protezione dei dati.

5. Come va collegata la formazione al PIAO?

A. Come elenco di corsi uguale per ogni ufficio. B. Come premio individuale privo di legame con il servizio. C. Come risposta a fabbisogni di competenze connessi a obiettivi, processi e rischi. D. Come sostituto dell'organizzazione del lavoro.

Risposta corretta: C. La formazione è utile quando risponde a un bisogno rilevato e produce competenze applicabili. Ore frequentate e numero dei corsi non provano, da soli, il miglioramento della capacità amministrativa.

6. Quando un servizio produce valore pubblico?

A. Quando pubblica un documento molto lungo. B. Quando raggiunge un target quantitativo, qualunque sia la qualità. C. Quando usa organizzazione e risorse per generare un'utilità concreta e sostenibile per destinatari e collettività. D. Quando elimina tutti i controlli per ridurre i tempi.

Risposta corretta: C. Il valore pubblico collega risultati, qualità, accessibilità, correttezza, tutela e uso responsabile delle risorse. Un singolo dato quantitativo deve essere letto insieme agli altri effetti del servizio.

Personale EPNE e CCNL Funzioni Centrali

B
BANDO

A
AREE

N
NUCLEI

D
DIARIO

O
OUTPUT

Personale EPNE e CCNL Funzioni Centrali

Apertura editoriale

Nei concorsi per enti pubblici non economici, il tema del personale collega l'organizzazione dell'ente al profilo professionale richiesto dal bando. Comprende competenze, doveri del dipendente, rapporti con gli utenti e responsabilità di servizio. Il candidato che legge solo l'elenco delle materie rischia di perdere una domanda decisiva: per quale ruolo sto concorrendo e quale comportamento professionale ci si aspetta da me?

Il personale EPNE opera dentro il quadro generale del lavoro pubblico, ma in un contesto specifico: INPS, INAIL e gli altri enti del perimetro M-FC03 gestiscono prestazioni, procedimenti, servizi digitali, dati personali, rapporti con cittadini, lavoratori, imprese e amministrazioni vigilanti. Per questo il pubblico impiego, il CCNL Funzioni Centrali, il codice di comportamento e le competenze trasversali devono essere studiati come strumenti per capire il lavoro reale, non come elenco di definizioni.

Questo capitolo non sostituisce il CCNL applicabile e non entra in dettagli economici, progressioni, indennità, orario o istituti individuali. Ti insegna invece a leggere area, profilo, famiglia professionale, mansioni essenziali, doveri e condotte in chiave concorsuale. La domanda guida è:

NOTA

dal bando riesco a capire quale ruolo professionale e quale condotta pubblica devo dimostrare di conoscere?

Obiettivo del blocco

Alla fine del capitolo devi saper fare cinque cose:

1. distinguere pubblico impiego, comparto, area, profilo, famiglia professionale e mansioni senza confonderli;
2. usare il CCNL Funzioni Centrali come fonte di orientamento, non come manuale da memorizzare integralmente;
3. collegare il profilo EPNE a servizi, procedimenti, utenti, dati, performance e responsabilità;
4. riconoscere il ruolo del codice di comportamento nei casi e nei quesiti situazionali;
5. produrre una scheda profilo-doveri da usare per quiz, orale, casi pratici e presa di servizio.

Non occorre diventare esperti di contrattazione collettiva. Occorre leggere nel bando il lavoro per il quale si concorre: area, profilo, contesto, competenze, doveri e output.

Mappa BANDO

Fase	Domanda operativa	Output
B - Bando	Quale area, profilo, famiglia professionale, ente e CCNL richiama il bando?	Scheda di inquadramento del profilo.
A - Aree	Quali materie comuni devo riusare?	Pubblico impiego, codice di comportamento, trasparenza, privacy, performance, situazionali.
Fase	Domanda operativa	Output
N - Nuclei	Quali nuclei sono ad alta resa?	Comparto/area/profilo, doveri, responsabilit�, competenze, servizio all'utente.
D - Diario	Dove rischio confusione?	Diario errori su CCNL generico, mansioni inventate, doveri sottovalutati, profilo letto male.
Fase	Domanda operativa	Output
O - Output	Che cosa devo produrre?	Quiz/orale su area, profilo e doveri; mini-caso di condotta in ufficio EPNE.

La mappa collega il pubblico impiego al profilo messo a bando e impedisce che la materia resti una sequenza astratta di istituti.

39.1 Il personale EPNE nel lavoro pubblico

Il personale degli enti pubblici non economici rientra nel sistema del lavoro pubblico contrattualizzato, secondo il quadro generale del D.Lgs. 165/2001 e della contrattazione collettiva applicabile. Per il candidato, questo significa che il rapporto di lavoro non va letto solo come posizione individuale, ma come inserimento in un'organizzazione pubblica: uffici, procedimenti, responsabilit , performance, dati, utenti, risorse e regole di condotta.

Negli EPNE il lavoro amministrativo assume spesso un taglio di servizio. Un dipendente pu  essere chiamato a gestire domande, fascicoli, comunicazioni, controlli, pagamenti, prestazioni, pratiche digitali o rapporti con imprese e cittadini. Anche quando il profilo   giuridico, economico, contabile o amministrativo, il contesto dell'ente incide sul linguaggio: previdenza, assicurazione sociale, servizi, controlli, performance, bilancio, accesso e privacy.

Una regola pratica di studio  :

NOTA

non leggere il profilo come titolo; leggilo come combinazione di area, funzioni, competenze e responsabilit .

Questa regola vale soprattutto per i bandi multi-profilo. Due candidati possono studiare entrambi diritto amministrativo, ma uno deve applicarlo a un ufficio di servizio all'utenza, un altro a un'area contabile, un altro ancora a supporto specialistico o vigilanza. Il nucleo comune resta, ma il modo di usarlo cambia.

FONTI E CONSEGUENZE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 costituisce il riferimento generale per organizzazione e lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. Nel sistema contrattualizzato, la legge conserva le materie che le spettano e definisce i confini entro i quali opera la contrattazione collettiva. Il contratto collettivo disciplina le materie affidate al livello negoziale; il contratto individuale inserisce la persona nel rapporto; gli atti organizzativi e le disposizioni di servizio collocano il lavoro dentro strutture e processi concreti.

Questi livelli non sono intercambiabili.

Per il candidato la distinzione ha una conseguenza pratica. Una domanda sul principio generale richiede il quadro normativo; una domanda sull'ordinamento professionale richiede il CCNL applicabile; un caso sulle attivit  di un ufficio richiede anche bando, profilo e organizzazione dell'ente. Citare una sola fonte come risposta universale produce errori. Il bando, inoltre, regola la procedura selettiva e descrive il posto, ma non riscrive l'intera disciplina del rapporto.

L'accesso mediante concorso e l'assunzione sono momenti collegati ma diversi. La procedura valuta i candidati secondo requisiti e prove; l'ingresso nell'amministrazione apre una relazione professionale fatta di assegnazioni, formazione, obiettivi, doveri e responsabilit . Vincere un concorso non attribuisce una competenza amministrativa illimitata. Il dipendente esercita le attivit  connesse al proprio ruolo dentro il sistema delle competenze e sotto le responsabilit  previste.

LAVORARE PER SERVIZI E PROCEDIMENTI EPNE

Negli EPNE, la dimensione organizzativa diventa visibile nei servizi rivolti a lavoratori, imprese, cittadini e altre amministrazioni. Una pratica attraversa spesso pi  ruoli: ricezione, identificazione, istruttoria, controllo, decisione, comunicazione e conservazione. Il dipendente deve sapere quale passaggio gli compete, quali informazioni puo trattare e quando occorre coinvolgere un'altra struttura.

Esempio: una domanda arriva all'ufficio sbagliato. L'orientamento al servizio non consente di decidere fuori competenza, ma neppure giustifica l'abbandono della richiesta. La condotta professionale consiste nel qualificare il problema, seguire il flusso previsto, dare informazioni verificabili e lasciare traccia del passaggio. In una prova situazionale questa soluzione   pi  solida sia della scorciatoia informale sia del rifiuto privo di orientamento.

Errore da evitare: confondere gerarchia organizzativa e passività. Il dipendente rispetta competenze e direttive, ma segnala tempestivamente errori, rischi o impedimenti attraverso i canali appropriati. La responsabilità professionale comprende anche la qualità delle informazioni trasmesse a chi deve decidere.

Uso nella prova: in una risposta aperta, presenta prima le fonti, poi spiega l'inserimento nell'organizzazione e chiudi con una conseguenza operativa. In un caso, identifica ente, ufficio, procedimento, competenza, dovere e output atteso prima di scegliere la condotta. Una conseguenza riguarda anche lo studio. Le norme generali vanno comprese come sistema; i documenti dell'ente servono invece a contestualizzare. Mescolare i due piani porta a trattare una prassi locale come regola nazionale oppure, all'opposto, a rispondere con un principio astratto quando il caso chiede un comportamento d'ufficio.

Il candidato efficace sa passare dal quadro alla situazione e tornare al quadro per controllare la soluzione.

39.2 CCNL, comparto, area, famiglia, profilo e mansioni

La fonte ARAN consolidata nel wiki ricorda un punto essenziale: non esiste un CCNL generico valido in modo indistinto per ogni pubblico dipendente. Occorre distinguere comparto, area, profilo e amministrazione. Per M-FC03 il riferimento ordinario è il perimetro delle Funzioni Centrali, ma il bando resta decisivo: indica ente, area, profilo, requisiti, materie, prove e documenti da consultare.

Termine	Che cosa indica	Uso per il candidato
Comparto	Ambito contrattuale applicabile a gruppi di amministrazioni e personale.	Capire quale CCNL orienta il rapporto di lavoro.
Area	Collocazione professionale o livello di inquadramento previsto dal sistema contrattuale.	Leggere il livello di responsabilità e complessità atteso.
Termine	Che cosa indica	Uso per il candidato
Profilo	Ruolo concreto messo a bando: amministrativo, giuridico, economico, contabile, servizi, vigilanza, tecnico compatibile.	Selezionare materie e output di prova.
Famiglia professionale	Insieme di profili affini per contenuti professionali.	Capire se prevale taglio amministrativo, economico, giuridico, tecnico o specialistico.
Termine	Che cosa indica	Uso per il candidato
Mansioni	Attività che il dipendente può essere chiamato a svolgere secondo profilo e organizzazione.	Collegare studio e lavoro d'ufficio.

Il CCNL serve a orientare ordinamento professionale, istituti del rapporto, responsabilit  disciplinare e contesto organizzativo. Non deve per  sostituire il bando. In prova, la domanda non   "conosci tutto il contratto?";   pi  spesso "sai collocare il ruolo dentro il lavoro pubblico e sai comportarti in modo coerente con quel ruolo?".

DISTINZIONI CHE EVITANO GLI ERRORI DI INQUADRAMENTO

Il comparto risponde alla domanda "quale perimetro contrattuale?"; l'area indica una collocazione nel sistema di classificazione; la famiglia professionale raggruppa contenuti omogenei; il profilo descrive il ruolo cercato dalla procedura; le mansioni riguardano le attivit  esigibili nel rapporto concreto. La stessa parola puo essere usata in documenti diversi con sfumature non perfettamente coincidenti: per questo il candidato deve controllare il lessico del bando e del CCNL applicabile.

L'area non   una graduatoria di prestigio. Esprime un livello di complessit , autonomia e responsabilit  nel sistema contrattuale, ma non consente da sola di prevedere ogni compito. Anche la famiglia professionale orienta senza sostituire la descrizione del posto. Due bandi possono richiamare la stessa area e richiedere profili diversi per contenuti, prove e destinazione organizzativa.

Le mansioni non si inventano per analogia. Se il titolo contiene "amministrativo", non si puo concludere che il vincitore firmer  ogni tipo di provvedimento; se contiene "contabile", non si puo attribuire automaticamente la responsabilit  di un intero processo finanziario. Occorre distinguere attivit  di supporto, istruttoria, controllo, responsabilit  del procedimento e adozione dell'atto secondo i documenti applicabili.

Se leggi	Puoi dedurre	Non puoi dedurre da solo
comparto	il riferimento contrattuale generale	il profilo concreto
area	il livello di classificazione dichiarato	tutte le mansioni future
famiglia	l'ambito professionale prevalente	l'ufficio di assegnazione
profilo	il ruolo selezionato e il taglio delle prove	ogni potere dell'ufficio
Se leggi	Puoi dedurre	Non puoi dedurre da solo
materie	le conoscenze valutate	la completa disciplina del rapporto

Micro-caso: un bando richiede diritto amministrativo, pubblico impiego, informatica e conoscenza dell'ente per un profilo amministrativo. Il candidato puo prevedere che dovr  comprendere procedimenti, documenti e servizi digitali; non puo affermare quale sede, ufficio o specifica pratica gli sar  assegnata. Nella risposta deve separare elementi certi, inferenze ragionevoli e dati da verificare.

Uso nella prova: quando una domanda presenta termini vicini, definiscili uno per volta e indica la funzione di ciascuno. Nei distrattori, cerca lo scambio fra perimetro contrattuale e ruolo, fra classificazione e mansione, oppure fra programma d'esame e attività lavorativa. Prima di memorizzare una denominazione, conviene annotare anche la fonte e il suo ambito. Una tabella del CCNL, una descrizione nel bando e un atto organizzativo possono osservare lo stesso lavoro da prospettive diverse.

Indicare da quale documento deriva l'informazione impedisce di trasformare una descrizione orientativa in una regola sulle mansioni e rende più precisa la risposta orale.

39.3 Leggere il profilo nel bando e nell'organizzazione

Quando apri un bando EPNE, non limitarti alla denominazione del concorso. Compila una scheda minima.

Campo	Domanda da compilare
Ente	INPS, INAIL o altro EPNE?
Area	Quale area o inquadramento è previsto?
Campo	Domanda da compilare
Profilo	Quale ruolo specifico viene messo a bando?
Famiglia professionale	Il profilo è amministrativo, giuridico, economico, contabile, servizi, vigilanza o altro?
Campo	Domanda da compilare
Materie core	Quali materie del libro base sono indispensabili?
Delta EPNE	Quali contenuti specialistici del modulo servono?
Campo	Domanda da compilare
Prove	Quiz, scritto, orale, situazionali, titoli, informatica, inglese?
Doveri sensibili	Dati personali, rapporti con utenti, conflitto di interessi, uso strumenti, riservatezza?
Campo	Domanda da compilare
Output	Quale risposta orale, caso o checklist devo saper produrre?

La scheda impedisce di studiare il pubblico impiego come capitolo isolato: contratto e profilo diventano criteri per stabilire le priorità della preparazione.

DAL CONCORSO AL LAVORO NELL'ENTE

ACCESSO E RAPPORTO DI LAVORO PUBBLICO

Il concorso e il rapporto di lavoro sono due momenti distinti. Il concorso seleziona secondo regole pubbliche; il rapporto di lavoro inserisce il vincitore in un'organizzazione con doveri, responsabilità, gerarchie funzionali, obiettivi, procedure e vincoli. Il candidato deve saper spiegare che l'accesso tramite concorso non esaurisce la materia: dopo l'accesso iniziano ruolo, ufficio, profilo, formazione, obblighi di comportamento e responsabilità.

ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE

Il personale va poi collocato nella governance dell'ente. Ogni dipendente opera in un ufficio, entro processi, obiettivi, documenti di programmazione, controlli e servizi. Per questo il capitolo 8 dialoga con i capitoli su governance, procedimenti, performance e PIAO. La domanda operativa è: quale pezzo dell'organizzazione deve servire questo profilo?

PROFILO, COMPETENZE E RESPONSABILITÀ

Il profilo comprende anche le competenze attese. Il framework delle competenze trasversali della PA consente di valutare il modo in cui il candidato agisce: consapevolezza del contesto, soluzione dei problemi, comunicazione, collaborazione, orientamento al servizio, accuratezza, affidabilità, gestione delle risorse, integrità. Nei concorsi EPNE queste competenze si traducono in casi su utenti, dati, scadenze, sportello, back office e priorità.

FUNZIONE E LETTURA DEL SISTEMA CONTRATTUALE

La contrattazione collettiva nazionale disciplina, nel proprio ambito, aspetti normativi ed economici del rapporto di lavoro. ARAN rappresenta le pubbliche amministrazioni nella contrattazione nazionale. Il candidato deve riconoscere questa funzione senza trasformare il capitolo in una guida sindacale o in una consulenza sul rapporto individuale.

Nel perimetro M-FC03 il riferimento ordinario è quello delle Funzioni Centrali, ma la verifica parte sempre dall'amministrazione e dal bando. Non basta trovare l'espressione "ente nazionale" per applicare automaticamente un contratto; occorre identificare il comparto, distinguere personale non dirigenziale e aree dirigenziali e controllare eventuali discipline specifiche. Anche periodo contrattuale e testo vigente sono dati da verificare.

Il CCNL aiuta a leggere il sistema di classificazione, le relazioni di lavoro e gli istituti contrattuali. Non sostituisce il D.Lgs. 165/2001, il codice di comportamento, il bando o gli atti dell'ente. La distinzione fra fonte generale, fonte contrattuale e documento della procedura permette di rispondere senza attribuire al contratto contenuti che appartengono alla legge o all'organizzazione.

Per la preparazione conviene adottare tre livelli. Al primo stanno concetti stabili: funzione della contrattazione, comparto, area, famiglia e profilo. Al secondo stanno le regole contrattuali espressamente richiamate dal programma. Al terzo stanno dati mobili o individuali, come importi e taluni istituti applicativi, da consultare solo quando la prova li richiede e sempre sul testo ufficiale vigente.

Esempio: un quiz domanda quale fonte consultare per l'ordinamento professionale del personale di un ente. La risposta non può essere "un qualunque CCNL pubblico". Occorre individuare il contratto applicabile e leggerlo insieme al bando. Se la domanda riguarda invece un dovere generale di imparzialità, il ragionamento coinvolge il quadro legale e il codice di comportamento.

Errore da evitare: memorizzare un dettaglio contrattuale senza ambito e data. Una regola può dipendere dal comparto, dall'area, dal periodo e dalla disciplina dell'ente. Nel manuale i dettagli mobili non diventano regole universali.

Uso nella prova: struttura la risposta con quattro parole chiave: fonte, ambito, funzione, limite. Questo schema evita sia la risposta vaga sia l'eccesso di dettagli non richiesti.

39.4 Doveri, codice di comportamento e responsabilità professionale

Il codice di comportamento non è un richiamo morale né un semplice elenco disciplinare. Fornisce criteri pratici di condotta: imparzialità, diligenza, lealtà, correttezza, astensione in caso di conflitto, uso corretto delle risorse, riservatezza, rapporti con il pubblico, uso degli strumenti informatici e attenzione alla reputazione dell'amministrazione. Nei quiz e nei situazionali, molte opzioni sbagliate violano proprio questa bussola.

CCNL E LIMITI DELLA RISPOSTA CONCORSUALE

Il CCNL è una fonte importante, ma i suoi contenuti non richiedono tutti lo stesso livello di approfondimento nella preparazione. Trattamento economico, progressioni, ferie, permessi, orario, istituti disciplinari puntuali e dettagli applicativi vanno verificati sul CCNL applicabile, sugli atti dell'ente e sul bando. Nel capitolo, li usiamo come aree da riconoscere, non come consulenza individuale.

MATERIA COMUNE, TAGLIO EPNE

Il pubblico impiego è già materia del libro base. Nel modulo M-FC03 non si duplica: si applica.

Nucleo del libro base	Taglio EPNE
Accesso al pubblico impiego	Leggere bando, area, profilo, requisiti e prove per enti come INPS, INAIL e altri EPNE.
Organizzazione PA	Collocare il dipendente dentro uffici, procedimenti, servizi, performance e controlli dell'ente.
Nucleo del libro base	Taglio EPNE
Doveri e responsabilità	Applicarli a dati personali, utenti, imprese, fascicoli, prestazioni, sicurezza e risorse pubbliche.
Codice di comportamento	Usarlo in casi su conflitto, regali, rapporti con il pubblico, strumenti digitali e riservatezza.

Nucleo del libro base	Taglio EPNE
CCNL e contrattazione	Distinguere comparto, area, profilo e amministrazione; rinviare i dettagli al CCNL applicabile.
Competenze trasversali	Rispondere a situazioni su servizio, collaborazione, accuratezza, integrità e gestione dei processi.

La tabella sintetizza il criterio del capitolo: il pubblico impiego va studiato in relazione al ruolo EPNE, selezionando le nozioni che aiutano a leggere profilo, ufficio e condotta.

PROFILO EPNE E CONDOTTA PROFESSIONALE

In un ente pubblico non economico, la condotta professionale si misura su situazioni ricorrenti:

- un utente chiede un favore o una corsia preferenziale;
- un collega propone di consultare una banca dati senza ragioni di servizio;
- un'impresa chiede informazioni su una pratica che contiene dati di terzi;
- un cittadino si presenta irritato per un ritardo;
- un responsabile assegna una priorità urgente ma la pratica richiede controlli;
- una scadenza si avvicina e il fascicolo è incompleto;
- un errore interno deve essere segnalato senza cercare un capro espiatorio.

In queste situazioni, la risposta va valutata per la sua coerenza con legalità, competenza, servizio, riservatezza, collaborazione, tracciabilità e responsabilità. Cortesia e rapidità, da sole, non bastano. Il profilo professionale non descrive solo che cosa sai; descrive anche come devi agire.

DOVERI COME CRITERI DI DECISIONE

Il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 contiene il codice di comportamento dei dipendenti pubblici. I doveri non sono semplici formule etiche: orientano decisioni quotidiane e proteggono imparzialità, correttezza e fiducia nell'amministrazione. Il codice nazionale si coordina con la disciplina del lavoro pubblico, con il CCNL applicabile e con il codice adottato dalla singola amministrazione.

Imparzialità significa trattare situazioni comparabili secondo criteri coerenti, senza favorire conoscenti o soggetti insistenti. Diligenza significa curare attività e informazioni con attenzione adeguata. Riservatezza e corretto uso dei dati impongono di accedere, comunicare e conservare informazioni per ragioni di servizio. Il conflitto di interessi richiede di riconoscere la situazione e seguire gli obblighi applicabili, non di risolverla informalmente.

Il rapporto con il pubblico unisce rispetto, chiarezza e limiti. Il dipendente orienta l'utente, ma non promette esiti, non anticipa decisioni non adottate e non comunica dati senza titolo. L'uso di strumenti, account, banche dati e beni dell'ente deve restare funzionale al servizio. Una condotta può essere cortese e tuttavia scorretta se aggira competenze o tracciabilità.

Dovere e responsabilit  disciplinare non sono sinonimi. Il dovere indica la regola di condotta; la violazione deve essere qualificata secondo fonti e procedimento applicabili. Il candidato non dovrebbe assegnare automaticamente una sanzione a ogni comportamento problematico. Nei casi, prima descrive il dovere e la condotta corretta; soltanto se la domanda lo richiede affronta responsabilit  e conseguenze con la necessaria base normativa.

Micro-caso: un collega propone di usare il proprio account per accelerare una verifica. La collaborazione non giustifica la condivisione delle credenziali. La risposta corretta tutela sicurezza e tracciabilit , individua un canale autorizzato e segnala l'impedimento se blocca il servizio.

Uso nella prova: collega sempre principio, rischio e azione. Per esempio: riservatezza, rischio di accesso improprio, verifica della ragione di servizio; imparzialit , rischio di favore, applicazione dei criteri ordinari; diligenza, rischio di errore, controllo e segnalazione.

39.5 Competenze trasversali e quesiti situazionali

Il quadro normativo stabilisce che cosa l'amministrazione e il dipendente possono o devono fare. Le competenze trasversali descrivono il modo in cui una persona usa conoscenze e regole nel lavoro. La distinzione   importante nei quesiti situazionali: due opzioni possono apparire corrette nelle intenzioni, ma soltanto una combina competenza dell'ufficio, qualita del servizio, collaborazione e responsabilit .

Il modello delle competenze trasversali del personale non dirigenziale, approvato con il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 28 giugno 2023, organizza sedici competenze in quattro aree: capire il contesto pubblico, interagire nel contesto pubblico, realizzare il valore pubblico e gestire le risorse pubbliche. Integrit , inclusione e sostenibilit  attraversano il modello. Queste categorie sono criteri di ragionamento, non un elenco da recitare.

CAPIRE E INTERAGIRE NEL CONTESTO PUBBLICO

Capire il contesto significa riconoscere finalit  dell'ente, competenze dell'ufficio, regole, interlocutori e conseguenze delle decisioni. In un EPNE non basta sapere che una pratica   urgente: occorre capire quale procedimento la riguarda, quali dati contiene, chi puo decidere e quali controlli non possono essere saltati. Una risposta debole agisce subito senza ricostruire il contesto; una risposta professionale acquisisce gli elementi necessari e rispetta le responsabilit .

Interagire nel contesto pubblico comprende comunicazione, collaborazione e gestione delle relazioni. Collaborare non significa trasferire informalmente dati o competenze. Significa condividere con i colleghi le informazioni necessarie attraverso canali corretti, segnalare criticit  con chiarezza e coinvolgere il responsabile quando la decisione supera il proprio ruolo. Con l'utente, comunicare bene vuol dire ascoltare, spiegare il percorso possibile e non promettere un esito che dipende dall'istruttoria.

REALIZZARE VALORE E GESTIRE RISORSE

Realizzare valore pubblico richiede orientamento al servizio, accuratezza, affidabilità e capacità di risolvere problemi. La soluzione migliore non è necessariamente la più rapida. Se accelera una pratica violando la riservatezza o omettendo un controllo, produce un vantaggio apparente e un rischio reale. La soluzione dei problemi parte dalla causa, considera alternative compatibili con le regole e rende verificabile la decisione.

Gestire le risorse pubbliche riguarda tempo, informazioni, strumenti, competenze e beni dell'amministrazione. Una banca dati è una risorsa pubblica: si consulta per ragioni di servizio, non per curiosità. Anche il tempo dei colleghi e dell'utente è una risorsa. Una comunicazione incompleta genera nuovi contatti e rallenta il procedimento; una consegna tracciata e comprensibile riduce errori e rilavorazioni.

Situazione	Competenza da attivare	Condotta più solida
Pratica urgente ma incompleta	capire il contesto e risolvere problemi	verificare ciò che manca, informare e proporre il seguito competente
Utente irritato	comunicazione e orientamento al servizio	ascoltare, spiegare canali e tempi verificabili, evitare promesse
Situazione	Competenza da attivare	Condotta più solida
Collega chiede dati non necessari	integrità e gestione delle risorse	verificare la ragione di servizio e limitare l'accesso
Errore nel flusso	accuratezza e collaborazione	segnalarlo, documentare l'effetto e contribuire alla correzione
Situazione	Competenza da attivare	Condotta più solida
Carico non sostenibile	consapevolezza e affidabilità	rappresentare dati e priorità al responsabile senza occultare arretrati

Errore da evitare: scegliere l'opzione più accomodante. Disponibilità e cortesia contano, ma non autorizzano deroghe a competenza, imparzialità, protezione dei dati o tracciabilità.

Uso nella prova: leggi tutte le alternative e individua prima quelle che violano una regola o scavalcano una competenza. Fra le opzioni rimanenti, preferisci quella che affronta il problema, tutela l'utente, usa i canali corretti e rende possibile il controllo successivo. Diffida delle risposte assolute: ignorare, promettere, divulgare, accusare o decidere da soli sono spesso segnali di una condotta inadeguata.

METODO DI CONFRONTO FRA ALTERNATIVE

Quando due opzioni sembrano entrambe plausibili, confrontale su cinque criteri: competenza, legalità, tutela dell'utente, collaborazione e tracciabilità. Una risposta forte non massimizza un solo criterio sacrificando gli altri. Se manca un'informazione decisiva, prevede una verifica o un coinvolgimento competente; non inventa il dato e non usa l'incertezza come motivo per ignorare il problema.

39.6 Applicazione concorsuale: profilo, doveri e condotta

CASO RAGIONATO

Sara prepara un concorso per funzionario amministrativo in un ente pubblico non economico. Nel bando trova area, profilo, materie di diritto amministrativo, pubblico impiego, privacy, informatica, elementi sull'ente e quesiti situazionali. All'inizio pensa di studiare pubblico impiego solo dal manuale generale e di leggere il CCNL all'ultimo momento.

Senza questo collegamento, si arriva alla prova con definizioni corrette ma incapaci di descrivere il ruolo professionale.

Con il Metodo BANDO, Sara procede così:

- 1. individua ente, area, profilo e famiglia professionale;
- 2. separa il nucleo comune: D.Lgs. 165/2001, codice di comportamento, responsabilità, privacy, trasparenza;
- 3. isola il delta EPNE: servizi, procedimenti, utenti, dati, fascicoli, performance e controlli;
- 4. usa il CCNL come fonte di orientamento su ordinamento professionale e doveri, senza memorizzare istituti economici non richiesti;
- 5. prepara tre output: una risposta orale sul profilo, un mini-caso di condotta e una checklist di presa di servizio.

Poi simula un quesito: un utente insiste per ottenere informazioni su una pratica di un familiare e dice di conoscere un dipendente dell'ente. La risposta corretta non è accontentare l'utente per cortesia, né respingerlo in modo brusco. Sara deve verificare titolo e legittimazione, tutelare i dati, usare i canali corretti, non promettere esiti, orientare l'utente e, se necessario, coinvolgere il responsabile.

Il caso mostra come le regole del pubblico impiego orientino una decisione concreta nell'ente.

STRUMENTO OPERATIVO: SCHEDA PROFILO-DOVERI

Compila questa scheda appena apri un bando EPNE.

Campo	Risposta
Ente e procedura	
Area/inquadramento	

Campo	Risposta
Profilo o codice concorso	
Famiglia professionale prevalente	
Campo	Risposta
CCNL o comparto da verificare	
Tre funzioni probabili del ruolo	
Campo	Risposta
Tre materie core del libro base	
Tre contenuti specialistici M-FC03	
Campo	Risposta
Tre doveri di comportamento sensibili	
Un rischio privacy o conflitto di interessi	
Campo	Risposta
Un caso pratico da simulare	
Una domanda orale sul profilo	

La scheda organizza lo studio e rende meno generiche le risposte orali. Collocare correttamente il profilo permette di argomentare a partire dal bando e dal contesto dell'ente.

DOMANDA DA COMMISSARIO

Domanda: perché in un concorso EPNE occorre collegare CCNL, profilo professionale e codice di comportamento?

Risposta modello: perché il bando seleziona una persona per un ruolo concreto dentro un'organizzazione pubblica. Il CCNL aiuta a leggere comparto, area, ordinamento professionale e istituti del rapporto di lavoro; il profilo indica funzioni e competenze richieste; il codice di comportamento traduce i principi di imparzialità, diligenza, correttezza, riservatezza e prevenzione dei conflitti in condotte operative. Negli EPNE questo collegamento è particolarmente importante perché il personale gestisce servizi, procedimenti, dati e rapporti con cittadini, lavoratori, imprese e utenti.

DOMANDA-TRAPPOLA

Domanda: se conosco il D.Lgs. 165/2001, posso ignorare il CCNL e il profilo indicato dal bando?

Risposta corretta: no. Il D.Lgs. 165/2001 fornisce il quadro generale del lavoro pubblico, ma il bando e il CCNL applicabile aiutano a capire area, profilo, ordinamento professionale, istituti del rapporto e contesto organizzativo. Nei concorsi non basta conoscere la disciplina generale: bisogna applicarla al ruolo messo a bando e all'amministrazione concreta.

Perché è una trappola: confonde fonte generale e ruolo specifico. Il candidato deve partire dal bando, usare il quadro generale e poi verificare il contratto e il profilo applicabile.

ERRORE TIPICO

L'errore più frequente è studiare il CCNL come se fosse una materia isolata o, al contrario, ignorarlo del tutto.

Nel primo caso il candidato si perde in dettagli contrattuali non richiesti, come se dovesse fare consulenza sul rapporto di lavoro. Nel secondo caso arriva alla prova senza capire area, profilo, doveri e contesto organizzativo. Entrambi gli errori producono risposte deboli.

La correzione è:

1. parti dal bando;
2. identifica area, profilo e amministrazione;
3. usa il CCNL per orientare il ruolo, non per sostituire il programma;
4. collega doveri e codice di comportamento a casi concreti;
5. verifica i dettagli solo su fonte ufficiale aggiornata.

MINI-ESERCIZIO

Prendi un bando EPNE reale o simulato e compila in 20 minuti la scheda seguente.

Domanda	Risposta
Quale ente assume o assegna?	
Quale area o inquadramento è indicato?	
Domanda	Risposta
Quale profilo o codice concorso preparo?	
Quale CCNL o comparto devo verificare?	
Domanda	Risposta
Quali tre funzioni descrivono il ruolo?	
Quali materie del libro base sono indispensabili?	
Domanda	Risposta
Quali capitoli M-FC03 devo attivare?	
Quale dovere del codice di comportamento è più sensibile?	
Domanda	Risposta
Quale competenza trasversale può comparire nei situazionali?	
Quale dato contrattuale non devo citare senza verifica?	

Correzione: se alla quarta riga scrivi solo "pubblico impiego", non hai individuato il riferimento contrattuale. Se alla quinta riga copi la denominazione del profilo senza spiegare funzioni e contesto, non hai ancora letto il bando in modo professionale.

DIARIO ERRORI DEL CAPITOLO

Errore	Come lo riconosco	Correzione
Confondere comparto e profilo	Uso CCNL, area e profilo come sinonimi.	Separo fonte contrattuale, inquadramento e ruolo concreto.
Ignorare il bando	Studio istituti contrattuali non richiesti e salto le prove.	Torno a materie, profilo, prove e punteggi.
Errore	Come lo riconosco	Correzione
Inventare mansioni	Attribuisco attività non presenti nel bando o negli atti.	Uso formulazioni prudenti e verifico fonti ufficiali.
Sottovalutare il codice di comportamento	Lo tratto come teoria, non come condotta.	Lo applico a conflitto, dati, utenti, risorse e strumenti.
Errore	Come lo riconosco	Correzione
Trascurare le competenze trasversali	Studio solo norme e non preparo situazionali.	Uso il framework PA per servizio, collaborazione, accuratezza e integrità.
Citare dettagli economici non verificati	Parlo di indennità, progressioni o orari senza fonte aggiornata.	Rinvio al CCNL applicabile e agli atti dell'ente.

DA SAPERE IN 5 RIGHE

Il personale EPNE va studiato collegando pubblico impiego, CCNL Funzioni Centrali, profilo del bando, codice di comportamento e competenze trasversali. Il D.Lgs. 165/2001 offre il quadro generale, mentre ARAN e il CCNL aiutano a leggere comparto, area e ordinamento professionale. Il bando resta la fonte decisiva per profilo, prove e materie. Nei concorsi EPNE i doveri si applicano a servizi, utenti, imprese, dati, fascicoli e risorse pubbliche. I dettagli contrattuali puntuali vanno sempre verificati su fonti ufficiali aggiornate.

CHECKLIST FINALE

Prima di passare al capitolo successivo, verifica se sai rispondere senza appunti:

Verifica	Risposta pronta?
So distinguere comparto, area, famiglia professionale, profilo e mansioni?	
So spiegare a che cosa serve il CCNL in un concorso EPNE?	

Verifica	Risposta pronta?
So collegare pubblico impiego e organizzazione dell'ente?	
So applicare il codice di comportamento a un caso con utente o impresa?	
Verifica	Risposta pronta?
So indicare almeno tre competenze trasversali rilevanti per il profilo?	
So evitare dettagli contrattuali non verificati?	
Verifica	Risposta pronta?
So costruire una risposta orale su area, profilo e doveri?	
So compilare la scheda profilo-doveri da un bando reale?	

Se una risposta manca, non aggiungere subito altre fonti. Torna al bando, compila la scheda profilo-doveri e registra l'errore nel diario.

▣ Verifica - personale EPNE e CCNL Funzioni Centrali

1. Quale affermazione descrive meglio il rapporto tra legge, CCNL e bando?

A. Il CCNL sostituisce ogni norma sul lavoro pubblico. B. Il bando disciplina da solo l'intero rapporto di lavoro. C. La legge definisce il quadro generale, il CCNL regola le materie contrattuali nel proprio ambito e il bando individua procedura e profilo. D. Le tre fonti hanno sempre lo stesso contenuto.

Risposta corretta: C. Le fonti svolgono funzioni diverse e vanno lette insieme. Il candidato non deve trasferire automaticamente una regola contrattuale a ogni amministrazione né dedurre le mansioni dal solo titolo del concorso.

2. Che cosa indica il comparto?

A. Il singolo posto messo a concorso. B. L'ambito della contrattazione collettiva riferito a gruppi di amministrazioni e personale. C. La sede fisica dell'ufficio. D. Una mansione assegnata dal responsabile.

Risposta corretta: B. Il comparto individua un perimetro contrattuale. Area, famiglia professionale, profilo e mansioni rispondono a domande diverse e non sono sinonimi.

3. Come si ricostruisce correttamente un profilo EPNE?

A. Dal titolo del profilo, immaginando tutte le attività plausibili. B. Soltanto dall'elenco delle materie d'esame. C. Incrociando bando, area, famiglia, funzioni descritte, prove, contesto dell'ente e fonti applicabili. D. Copiando la descrizione di un concorso di un altro ente.

Risposta corretta: C. La denominazione orienta ma non basta. La ricostruzione deve restare ancorata ai documenti della procedura e non può attribuire compiti non dichiarati.

4. Un conoscente chiede al dipendente di controllare una pratica in banca dati. Qual è la condotta corretta?

A. Consultarla se l'informazione non viene stampata. B. Consultarla per cortesia e riferire solo l'esito. C. Verificare titolo, competenza e ragione di servizio, usando i canali previsti senza accessi impropri. D. Chiedere a un collega di effettuare l'accesso.

Risposta corretta: C. Gli strumenti e le informazioni dell'ente si usano per finalità di servizio. La relazione personale non sostituisce legittimazione, competenza e tutela dei dati.

5. Nei quesiti situazionali, quale risposta esprime una competenza trasversale solida?

A. Quella che promette sempre una soluzione immediata all'utente. B. Quella che affronta il problema, rispetta competenze e regole, collabora e rende tracciabile il seguito. C. Quella che evita ogni iniziativa per non assumere responsabilità. D. Quella che trasferisce il problema al collega senza informazioni.

Risposta corretta: B. Le competenze trasversali non autorizzano scorciatoie. Orientamento al servizio, soluzione dei problemi e collaborazione operano dentro legalità, responsabilità e corretta gestione delle risorse.

6. Perché la scheda profilo-doveri è utile nella preparazione?

A. Sostituisce il bando e il CCNL. B. Permette di stabilire importi e progressioni future. C. Collega ente, inquadramento, funzioni, materie, doveri, rischi e output di prova senza inventare dettagli. D. Serve soltanto dopo l'assunzione.

Risposta corretta: C. La scheda trasforma i documenti della procedura in una mappa di studio e allenamento. I dati contrattuali mobili restano da verificare sulle fonti ufficiali applicabili.

Contratti, acquisti e forniture negli EPNE

B
BANDO

A
AREE

N
NUCLEI

D
DIARIO

O
OUTPUT

Contratti, acquisti e forniture negli EPNE

Apertura editoriale

Negli enti pubblici non economici i contratti pubblici non sono un capitolo astratto di diritto amministrativo. Sono il modo con cui l'ente compra beni, acquisisce servizi, mantiene sedi e piattaforme, affida manutenzioni, sostiene sportelli, gestisce forniture, garantisce sicurezza, continuità operativa e qualità dei servizi rivolti a cittadini, lavoratori, imprese e amministrazioni.

Per un candidato M-FC03, quindi, il tema non va studiato come catalogo di procedure. Il libro base ti ha già dato il nucleo comune: Codice dei contratti pubblici, principi, soggetti, procedure, digitalizzazione, MEPA/Consip, ANAC, CIG, trasparenza e controlli. Qui il compito è diverso: devi applicare quel nucleo al contesto degli EPNE, dove l'acquisto pubblico incide su servizi previdenziali, assicurativi, amministrativi, contabili, informatici e di supporto all'utenza.

La domanda guida è:

NOTA

se un ufficio EPNE deve acquistare una fornitura o affidare un servizio, so ricostruire fabbisogno, procedura, strumenti digitali, responsabilità, esecuzione e controlli?

La domanda guida evita di ridurre lo studio a una lista di articoli. In una prova scritta, orale o situazionale, la commissione può proporre un acquisto informatico, una manutenzione, una fornitura per sedi territoriali o il controllo di un contratto già eseguito. Rispondere soltanto "si fa una gara" è insufficiente: occorre partire dal bisogno pubblico e arrivare alla verifica della prestazione.

Obiettivo del blocco

Alla fine del capitolo devi saper fare cinque cose:

1. leggere un acquisto EPNE come ciclo, dal fabbisogno alla verifica di conformità;
2. distinguere ruolo dell'ente, RUP, uffici richiedenti, uffici contabili, direttore dell'esecuzione e operatore economico;
3. scegliere il lessico corretto tra affidamento, appalto, fornitura, servizio, convenzione, MEPA, accordo quadro e piattaforma digitale;
4. collegare contratti, tracciabilità, CIG, BDNCP, FVOE, trasparenza, anticorruzione e pagamenti;
5. produrre un mini-caso acquisto/affidamento applicabile a INPS, INAIL e altri EPNE del perimetro M-FC03.

Il risultato atteso non è diventare specialista appalti. È saper rispondere da funzionario amministrativo, giuridico, economico, contabile o servizi che conosce il ciclo essenziale e non confonde rapidità con arbitrarietà.

Mappa BANDO

Fase	Domanda operativa	Output
B - Bando	Il programma richiama contratti pubblici, appalti, acquisti, forniture, MEPA, Consip, ANAC, CIG o digitalizzazione?	Attivazione del capitolo 9 e del capitolo base sui contratti.
A - Aree	Quali materie comuni devo riusare?	Diritto amministrativo, contabilità pubblica, trasparenza, anticorruzione, PA digitale, pubblico impiego.
Fase	Domanda operativa	Output
N - Nuclei	Quali nuclei EPNE sono ad alta resa?	Fabbisogno, programmazione, RUP, strumenti di acquisto, affidamento, esecuzione, controllo, tracciabilità.
D - Diario	Dove rischio errore?	Affidamento diretto come scelta libera, MEPA come scorciatoia, gara senza esecuzione, CIG solo contabile.
Fase	Domanda operativa	Output
O - Output	Che cosa devo produrre?	Mini-caso acquisto/affidamento con griglia fabbisogno-procedura-esecuzione-controlli.

La mappa evita due dispersioni opposte: ripetere tutto il capitolo base sui contratti oppure saltare la materia perché "non è un profilo appalti". Nei concorsi EPNE la conoscenza richiesta è spesso intermedia: non specialistica, ma operativa.

40.1 Dal fabbisogno al ciclo dell'acquisto EPNE

IL DELTA EPNE RISPETTO AL LIBRO BASE

Il libro base spiega che il contratto pubblico è un ciclo: fabbisogno, programmazione, progettazione o definizione della prestazione, decisione di contrarre, scelta della procedura, affidamento, aggiudicazione, stipula, esecuzione, verifica, pagamento, trasparenza e controllo. Nel modulo M-FC03 devi chiederti dove questo ciclo compare nella vita degli enti pubblici non economici.

Negli EPNE il contratto pubblico può riguardare, ad esempio:

- servizi informatici collegati a portali, sportelli digitali, assistenza applicativa e sicurezza;
- manutenzione di sedi, impianti, archivi, sportelli, attrezzature e sistemi di accoglienza;
- forniture di dispositivi, materiale d'ufficio, dotazioni per sedi territoriali o strumenti di lavoro;
- servizi di supporto organizzativo, formazione, comunicazione, call center o gestione documentale, nei limiti consentiti;
- beni e servizi necessari a prevenzione, sicurezza, salute nei luoghi di lavoro e continuità operativa;
- attività connesse a progetti, digitalizzazione, performance e miglioramento dei servizi.

La specializzazione EPNE non cambia i principi del Codice, ma cambia il modo di ragionare sul bisogno. Un acquisto non è solo spesa: è collegato a servizio pubblico, utenti, prestazioni, dati, tempi, uffici, bilancio, PIAO, performance, rischio operativo e responsabilità.

Quando una traccia parla di acquisto o fornitura, collega questi tre piani:

Piano	Domanda	Rischio se lo ignori
Servizio	Quale funzione dell'ente viene sostenuta?	Acquisto formalmente corretto ma inutile o non proporzionato.
Procedura	Quale percorso di affidamento è coerente con oggetto, importo, mercato e regole?	Scelta arbitraria, frammentata o non tracciata.
Piano	Domanda	Rischio se lo ignori
Esecuzione	Come verifico che il bene o servizio sia conforme e utile?	Pagamento di prestazioni non controllate o risultati non raggiunti.

IL CICLO DELL'ACQUISTO EPNE

Per risolvere un caso, usa una sequenza stabile. Non serve citare soglie numeriche se la traccia non le richiede; serve mostrare che conosci la logica.

Fase	Che cosa devi controllare	Output da concorso
1. Fabbisogno	Quale bisogno dell'ente giustifica l'acquisto?	Motivazione collegata a servizio, ufficio, utenti o funzionamento.
2. Programmazione	L'acquisto è coerente con pianificazione, priorità e risorse?	Collegamento a strumenti programmatori e copertura.

Fase	Che cosa devi controllare	Output da concorso
3. Oggetto	Si tratta di servizio, fornitura, lavoro, concessione o contratto misto?	Qualificazione corretta dell'oggetto.
4. Responsabilit�	Chi cura il progetto contrattuale e quali uffici partecipano?	RUP, ufficio richiedente, ufficio contratti, contabilit�, DEC se previsto.
Fase	Che cosa devi controllare	Output da concorso
5. Strumento	Esistono convenzioni, accordi quadro, MEPA, strumenti Consip o piattaforme digitali pertinenti?	Scelta dello strumento di acquisto o negoziazione.
6. Procedura	Quale modello di affidamento � applicabile?	Affidamento diretto, procedura negoziata, aperta, ristretta o altro istituto.
Fase	Che cosa devi controllare	Output da concorso
7. Documenti	La prestazione � definita in modo controllabile?	Capitolato, condizioni, requisiti, livelli di servizio, tempi.
8. Digitalizzazione	Come vengono gestiti dati, CIG, piattaforme, BDNCP e verifiche?	Tracciabilit� digitale e verifica requisiti.
Fase	Che cosa devi controllare	Output da concorso
9. Esecuzione	Chi controlla consegna, tempi, qualit� e conformit�?	Verifica, contestazioni, penali, liquidazione solo dopo controllo.
10. Trasparenza e archiviazione	Quali dati e atti restano controllabili?	Pubblicit�, Amministrazione trasparente, BDNCP, fascicolo e rendicontazione.

Questa tabella   la tua risposta breve. Se una prova chiede "come procederebbe l'ente?", puoi trasformarla in dieci frasi ordinate.

PRINCIPI E CONSEGUENZE PER L'ENTE

Il D.Lgs. 36/2023 nel testo vigente colloca all'inizio del sistema tre principi ad alta resa concorsuale: risultato, fiducia e accesso al mercato. Il risultato orienta l'azione verso l'interesse pubblico, ma non autorizza a sacrificare legalità, concorrenza o trasparenza. La fiducia valorizza iniziativa e responsabilità di amministrazioni, funzionari e operatori; non coincide con la preferenza personale per un fornitore già noto. L'accesso al mercato richiede che le condizioni della scelta siano proporzionate, imparziali e aperte alla concorrenza secondo il regime applicabile.

In un EPNE questi principi diventano domande concrete. Il bene o servizio risponde davvero al bisogno? La scelta permette un confronto adeguato? Gli uffici possono motivarla e ricostruirla? La prestazione produce un risultato controllabile per sedi, utenti o processi? Se una risposta manca, la procedura non è completa solo perché è stato individuato un operatore.

Uso nella prova: apri la risposta con bisogno e interesse pubblico, ricostruisci il ciclo e chiudi con esecuzione e verifica. I principi diventano così criteri per valutare i singoli passaggi.

40.2 Soggetti, RUP e responsabilità nel progetto contrattuale

Nel lessico concorsuale devi distinguere bene i soggetti.

La stazione appaltante è il soggetto che affida il contratto. Nel nostro perimetro può essere un EPNE o una sua articolazione competente secondo ordinamento interno e atti organizzativi. L'operatore economico è il soggetto che offre beni, servizi o lavori sul mercato. Il RUP, nel Codice 2023, è il responsabile unico del progetto: coordina il percorso contrattuale secondo le regole applicabili e non va ridotto a un semplice firmatario.

Accanto al RUP possono intervenire l'ufficio richiedente, che conosce il fabbisogno; l'ufficio contratti o acquisti, che presidia procedura e documenti; gli uffici contabili, che verificano copertura, impegno, liquidazione e pagamento; il direttore dell'esecuzione, quando previsto o necessario, che controlla la prestazione; gli organi di controllo interno e le funzioni anticorruzione/trasparenza, quando la vicenda lo richiede.

Nei mini-casi EPNE è utile usare una formula prudente:

NOTA

il RUP coordina il progetto contrattuale, ma la correttezza dell'acquisto dipende dal raccordo tra fabbisogno tecnico, procedura, copertura contabile, esecuzione e trasparenza.

Questa frase mostra che hai capito il punto: i contratti pubblici non sono una firma isolata. Sono lavoro organizzato.

RUOLI DISTINTI E LAVORO COORDINATO

La stazione appaltante e il soggetto che affida il contratto; l'operatore economico offre lavori, servizi o forniture sul mercato. Il RUP e il responsabile unico del progetto previsto dal Codice: presidia e coordina il progetto contrattuale secondo le competenze attribuitegli. Non è il proprietario del fabbisogno, non sostituisce ogni ufficio e non coincide necessariamente con chi utilizza materialmente la prestazione.

L'ufficio richiedente descrive il problema da risolvere e contribuisce a definire caratteristiche, quantità, tempi e risultato atteso. L'ufficio contratti o acquisti cura gli aspetti procedurali e documentali secondo l'organizzazione dell'ente. Le strutture contabili verificano disponibilità, copertura e passaggi della spesa. Le competenze tecniche e digitali intervengono quando oggetto, sicurezza, interoperabilità o protezione dei dati lo richiedono. Nella fase esecutiva può assumere rilievo il direttore dell'esecuzione, nei casi previsti, per controllare la prestazione.

Soggetto o funzione	Domanda da porre	Errore da evitare
Ufficio richiedente	Quale bisogno e quale risultato descrive?	Indicare subito un prodotto o un fornitore senza analisi.
RUP	Come viene coordinato il progetto contrattuale?	Ridurlo a firmatario o attribuirgli ogni competenza.
Soggetto o funzione	Domanda da porre	Errore da evitare
Ufficio acquisti	Quale percorso e quale documentazione presidia?	Separare la procedura dal bisogno reale.
Contabilità	Quali risorse e controlli finanziari servono?	Considerare la copertura successiva alla scelta.
Soggetto o funzione	Domanda da porre	Errore da evitare
Funzioni tecniche	Come si definiscono requisiti e prestazione?	Usare descrizioni generiche non verificabili.
DEC o funzione di controllo	Come si misura l'esecuzione?	Confondere consegna, conformità e utilità.
Soggetto o funzione	Domanda da porre	Errore da evitare
Operatore economico	Quale prestazione offre e a quali condizioni?	Trattarlo come collaboratore informale dell'ufficio.

RESPONSABILITÀ LUNGO LE FASI

La responsabilità organizzativa nasce dalla separazione e dal raccordo dei compiti. Chi rileva il fabbisogno deve renderlo comprensibile; chi prepara la procedura deve tradurlo in documenti coerenti; chi controlla la spesa deve disporre degli elementi necessari; chi segue l'esecuzione deve confrontare prestazione promessa e prestazione resa. La tracciabilità consente di ricostruire decisioni, verifiche e passaggi senza affidarsi alla memoria delle persone.

Micro-caso: una sede territoriale segnala ripetuti guasti agli impianti. L'ufficio non dovrebbe limitarsi a chiedere al RUP di "comprare una manutenzione". Deve descrivere sedi, criticita, continuita richiesta e risultato atteso. Il progetto contrattuale qualifica l'oggetto, verifica programmazione e risorse, individua il percorso applicabile e stabilisce come controllare tempi e interventi. Solo cosi il coordinamento produce responsabilita, invece di disperderla.

Uso nella prova: quando la traccia domanda "chi fa che cosa", evita risposte assolute. Nomina il RUP, poi mostra il raccordo con ufficio richiedente, competenze tecniche, contabilita ed esecuzione. La commissione valuta la capacita di vedere il contratto come progetto organizzativo. Una risposta completa precisa anche che competenze e assetto concreto dipendono dagli atti organizzativi dell'ente e dalla disciplina applicabile: il caso non consente di inventare firme, poteri o responsabilita non dichiarati.

40.3 Oggetto, strumenti di acquisto e procedure

ACQUISTI E FORNITURE: CASI RICORRENTI NEGLI EPNE

Un ente pubblico non economico può acquistare beni e servizi molto diversi. La logica concorsuale cambia in base all'oggetto.

Caso	Attenzione principale	Errore da evitare
Servizio informatico	Sicurezza, continuita, livelli di servizio, assistenza, dati e interoperabilita.	Acquistare software senza definire bisogni, utenti e controlli.
Manutenzione sede	Tempi, sicurezza, continuita degli sportelli, verifica lavori o servizi.	Pagare senza verifica della prestazione.
Caso	Attenzione principale	Errore da evitare
Fornitura di dispositivi	Quantita, qualita, consegna, conformita, destinazione agli uffici.	Confondere consegna fisica e corretta esecuzione.
Servizio di supporto all'utenza	Qualita, riservatezza, formazione, gestione reclami, tutela dati.	Esternalizzare senza presidiare dati e standard di servizio.
Caso	Attenzione principale	Errore da evitare
Formazione del personale	Coerenza con competenze, PIAO, fabbisogni e profili.	Comprare corsi generici non collegati a obiettivi.
Sicurezza e prevenzione	Necessita, urgenza, responsabilita, DPI, controlli e documentazione.	Usare l'urgenza come motivo per saltare ogni tracciabilita.

Il candidato non deve inventare procedure specifiche se non sono nella traccia. Deve però mostrare sensibilita amministrativa: ogni oggetto richiede definizione, controllo, responsabilita e prova dell'utilita.

STRUMENTI DIGITALI, MEPA E CONSIP

Le informazioni istituzionali su MEPA, Consip e Acquisti in Rete richiedono una distinzione essenziale. Consip opera nell'ambito del programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione. Acquisti in Rete è il portale attraverso cui amministrazioni e imprese accedono a strumenti di acquisto e negoziazione. Il MEPA è uno strumento, non un sinonimo di Consip.

Nel contesto M-FC03 questi strumenti vanno applicati a un acquisto concreto. Prima di acquisire un servizio o una fornitura, l'EPNE verifica convenzioni, accordi quadro, mercato elettronico e altri strumenti pertinenti. Il controllo permette di confrontare le condizioni, organizzare meglio la domanda e limitare la frammentazione della spesa.

Il portale, però, non consente di aggirare il Codice. Anche un acquisto su MEPA o tramite strumenti centralizzati richiede:

- fabbisogno chiaro;
- competenza dell'ufficio;
- copertura finanziaria;
- scelta coerente dello strumento;
- tracciabilità della procedura;
- CIG quando dovuto secondo disciplina applicabile;
- verifica dei requisiti e delle condizioni;
- controllo dell'esecuzione;
- liquidazione e pagamento solo dopo le verifiche necessarie.

Nei quiz compare spesso l'affermazione "siccome è su MEPA, non serve motivare". È falsa: il digitale semplifica e traccia, ma non elimina principi, responsabilità e controlli.

QUALIFICARE L'OGGETTO PRIMA DI SCEGLIERE LO STRUMENTO

Servizio, fornitura e lavoro non sono etichette intercambiabili. La fornitura ha per centro l'acquisizione di beni; il servizio riguarda una prestazione organizzata; il lavoro incide sulla realizzazione o modifica di un'opera. Un contratto può presentare componenti diverse e richiede una qualificazione coerente con la prestazione principale e con la disciplina applicabile. L'appalto è remunerato dalla stazione appaltante; nella concessione assume rilievo il trasferimento effettivo del rischio operativo al concessionario. La denominazione "concessione" non produce da sola tale effetto.

Dalla qualificazione dipendono documenti, requisiti, mercato e controllo dell'esecuzione. Per un servizio informatico, per esempio, non sono sufficienti il nome del software e il prezzo: occorrono utenti, funzioni, livelli di servizio, assistenza, sicurezza, gestione dei dati e criteri di verifica. Per una fornitura distribuita su più sedi diventano centrali quantità, caratteristiche, consegne, conformità e presa in carico.

STRUMENTO E PROCEDURA NON SONO SINONIMI

Consip opera nel programma di razionalizzazione degli acquisti pubblici; Acquisti in Rete e il portale di accesso agli strumenti; il MEPA e un mercato elettronico. Convenzioni e accordi quadro offrono strutture diverse: le prime consentono acquisti alle condizioni dell'iniziativa, i secondi fissano una cornice per successivi contratti o ordini. La scelta dipende da fabbisogno, oggetto, importo, disponibilit  dello strumento e regole applicabili.

L'affidamento diretto   una modalit  semplificata ammessa nei casi previsti, non una scelta privata del funzionario. La decisione deve restare motivata e tracciata e deve identificare oggetto, importo, contraente, ragioni della scelta e requisiti secondo il quadro applicabile. Le procedure aperte, ristrette o negoziate seguono logiche differenti. Nel manuale   pi  utile comprenderne struttura e presupposti che memorizzare regole destinate a cambiare.

Errore da evitare: partire dallo strumento preferito. Dire "uso il MEPA" prima di avere qualificato bisogno e oggetto inverte il ragionamento. Prima viene il problema pubblico; poi vengono mercato, strumento, procedura e documenti.

Uso nella prova: distinguere che cosa acquisti, lo strumento impiegato e la procedura applicabile. La distinzione evita di confondere mercato elettronico, modalit  di negoziazione e affidamento.

40.4 Ciclo digitale, ANAC e tracciabilit 

DIGITALIZZAZIONE, BDNCP, FVOE, PCP E CIG

La digitalizzazione dei contratti pubblici non coincide con una gara svolta online. Il D.Lgs. 36/2023 la collega all'intero ciclo di vita: programmazione, affidamento, pubblicit , comunicazioni, verifica requisiti, dati, trasparenza e controllo. ANAC, BDNCP, FVOE e Piattaforma Contratti Pubblici appartengono a questo ecosistema.

Per il candidato M-FC03 le definizioni essenziali sono queste:

Termine	Funzione da ricordare
BDNCP	Banca dati nazionale dei contratti pubblici gestita da ANAC.
FVOE	Fascicolo virtuale dell'operatore economico, rilevante per la verifica dei requisiti.
Termine	Funzione da ricordare
PCP	Piattaforma Contratti Pubblici, parte dell'ecosistema ANAC per le fasi digitali nei casi previsti.
CIG	Codice identificativo collegato alla procedura o al contratto ai fini di tracciabilit� e monitoraggio.

Termine	Funzione da ricordare
Piattaforme digitali	Strumenti di approvvigionamento che gestiscono procedure, dati, comunicazioni e interoperabilità.

Gli errori frequenti sono due. Il primo è confondere BDNCP e FVOE: la prima riguarda dati dei contratti, il secondo la verifica dell'operatore. Il secondo è trattare il CIG come dettaglio contabile. Il CIG ha rilievo nel sistema di tracciabilità, monitoraggio e legalità del contratto; si collega anche ai pagamenti, ma non nasce come semplice numero di fattura.

UN UNICO CICLO, FUNZIONI DIVERSE

La digitalizzazione prevista dal Codice riguarda l'intero ciclo di vita: programmazione, affidamento, comunicazioni, pubblicità, verifica dei requisiti, esecuzione e dati. Non significa soltanto caricare documenti o svolgere una gara online. Le piattaforme di approvvigionamento gestiscono i passaggi della procedura e scambiano dati con l'ecosistema nazionale secondo le regole applicabili.

ANAC esercita funzioni di vigilanza e presidia componenti centrali dell'ecosistema digitale. La BDNCP raccoglie e rende trattabili i dati del ciclo dei contratti; il FVOE supporta la verifica dei requisiti dell'operatore economico; la PCP appartiene all'ecosistema ANAC per le funzioni previste. Il CIG identifica la procedura o il contratto ai fini di tracciabilità e monitoraggio. Questi strumenti collaborano, ma non sono sinonimi.

Se la domanda riguarda	Riferimento concettuale	Attenzione
Dati del ciclo contrattuale	BDNCP	Non confonderla con il fascicolo dell'operatore.
Requisiti dell'operatore	FVOE	La verifica non equivale all'aggiudicazione.
Se la domanda riguarda	Riferimento concettuale	Attenzione
Identificazione e monitoraggio	CIG	Non ridurlo a numero da riportare in fattura.
Gestione digitale della procedura	Piattaforma di approvvigionamento	Il software non sostituisce competenza e motivazione.
Se la domanda riguarda	Riferimento concettuale	Attenzione
Funzioni dell'ecosistema ANAC	PCP	Verificare sempre la disciplina operativa vigente.

DATI, PUBBLICITA E CONTROLLO

Il ciclo digitale produce una conseguenza organizzativa: i dati devono essere corretti fin dall'origine. Oggetto incoerente, ufficio errato, documentazione incompleta o passaggio non registrato possono propagarsi lungo procedura, pubblicit  e controllo. Digitalizzare un errore non lo corregge; lo rende soltanto pi  rapidamente riproducibile.

Pubblicit  legale e trasparenza perseguono funzioni collegate ma non identiche. Gli obblighi informativi si coordinano con la BDNCP e con la sezione Amministrazione trasparente secondo la disciplina vigente. La pubblicazione deve essere completa per quanto dovuto, ma anche rispettosa di protezione dei dati, segreti tecnici e pertinenza. "Pubblicare tutto" non   una regola di buona amministrazione.

Micro-caso: un ufficio tratta il CIG come adempimento finale, da acquisire quando arriva la fattura. L'impostazione   sbagliata, perch  identificazione, piattaforma, dati e tracciabilit  appartengono al ciclo contrattuale. La procedura va configurata nel sistema digitale corretto fin dall'avvio, secondo le regole applicabili.

Uso nella prova: definisci separatamente BDNCP, FVOE, CIG e piattaforme; poi spiega il collegamento. I distrattori pi  comuni scambiano banca dati dei contratti, fascicolo dell'operatore e codice identificativo. Dati corretti sono necessari per una gestione amministrativa affidabile. Chi inserisce o valida informazioni deve controllare coerenza fra fabbisogno, decisione di contrarre, documenti, operatore, importi e fase del ciclo. Correzioni tardive, duplicazioni o canali paralleli indeboliscono tracciabilit  e rendono pi  difficile la vigilanza. Nei casi concorsuali, la soluzione professionale usa il canale digitale previsto, documenta l'anomalia e coinvolge la funzione competente, senza creare archivi personali o procedure informali.

Il controllo della coerenza va ripetuto quando cambiano dati o documenti della procedura. Una rettifica deve seguire il canale previsto e restare visibile nel fascicolo digitale.

40.5 Esecuzione, pagamenti, trasparenza e controlli

TRASPARENZA, ANTICORRUZIONE E CONTROLLI

I contratti pubblici sono un'area sensibile perch  l'amministrazione sceglie operatori, assegna risorse, definisce condizioni, verifica prestazioni e paga. Trasparenza, anticorruzione e tracciabilit  accompagnano quindi tutte le fasi dell'acquisto.

Negli EPNE il rischio non riguarda solo la grande gara. Anche un acquisto ricorrente, una manutenzione, una fornitura urgente o un servizio di supporto possono generare problemi se il fabbisogno   costruito male, se il mercato non viene considerato, se la procedura   frammentata, se manca tracciabilit , se il conflitto di interessi non viene gestito o se l'esecuzione non viene verificata.

Una risposta da concorso deve collegare almeno quattro presidi:

1. programmazione e motivazione del fabbisogno;
2. scelta coerente della procedura o dello strumento di acquisto;
3. tracciabilit  digitale, CIG, BDNCP e obblighi informativi;
4. verifica dell'esecuzione, liquidazione corretta e archiviazione controllabile.

La sezione "Amministrazione trasparente" resta rilevante per gli atti, i dati e le informazioni che devono essere conoscibili secondo la disciplina applicabile. Ma trasparenza non significa pubblicare tutto senza criterio: dati personali, segreti tecnici, informazioni non pertinenti e documenti non pubblicabili vanno gestiti con attenzione, in raccordo con privacy e accesso.

LA STIPULA NON CHIUDE IL LAVORO

Dopo la stipula inizia la verifica del risultato promesso. L'esecuzione comprende consegna o svolgimento della prestazione, controllo di tempi e qualità, gestione delle comunicazioni, eventuali contestazioni e verifica finale. Nei servizi continuativi occorre osservare livelli di servizio, disponibilità, assistenza e resoconti; nelle forniture contano quantità, caratteristiche, integrità, destinazione e conformità; nei lavori assumono rilievo direzione, avanzamento e collaudo secondo la disciplina applicabile.

Il controllo deve poggiare su documenti verificabili. Un capitolato che usa formule come "servizio adeguato" o "supporto tempestivo" senza criteri misurabili rende debole anche la fase esecutiva. Definire indicatori, evidenze e responsabilità prima dell'affidamento permette di distinguere la prestazione promessa da quella effettivamente resa.

Momento	Controllo essenziale	Evidenza utile
Avvio	condizioni, referenti, tempi e accessi	verbale o comunicazione tracciata
Esecuzione	quantità, qualità, livelli di servizio e criticità	resoconti, ticket, consegne, verifiche
Momento	Controllo essenziale	Evidenza utile
Contestazione	scostamento e richiesta di adempimento	comunicazione motivata e fascicolo
Chiusura	conformità o collaudo secondo il contratto	attestazione o certificazione prevista
Momento	Controllo essenziale	Evidenza utile
Liquidazione	titolo, importo e prestazione verificata	documenti contabili e di esecuzione
Pagamento	correttezza e tracciabilità del flusso	mandato e riferimenti del contratto

DALLA CONFORMITÀ AL PAGAMENTO

La fattura non dimostra da sola che il bene o il servizio sia conforme. Prima della liquidazione l'ente verifica titolo, importo, adempimenti e prestazione secondo le competenze interne. Il CIG collega il pagamento al contratto ai fini della tracciabilità; il CUP, quando pertinente, identifica un progetto di investimento pubblico e non va confuso con il CIG. Il capitolo non entra nella rendicontazione avanzata di PNRR e fondi UE, ma conserva il principio:

spesa, contratto, prestazione e risultato devono poter essere ricostruiti.

Trasparenza e anticorruzione attraversano anche l'esecuzione. Un conflitto di interessi, una variante impropria, una prestazione accettata senza controllo o una liquidazione non giustificata possono compromettere il risultato tanto quanto una scelta iniziale errata. Centralizzazione, qualificazione, separazione dei compiti e fascicolo completo riducono il rischio organizzativo.

Micro-caso: vengono consegnati dispositivi nella quantità prevista, ma una parte non rispetta le caratteristiche richieste. La sola consegna fisica non dimostra la conformità. L'ufficio competente documenta lo scostamento, attiva i rimedi previsti e non tratta la liquidazione come automatica. Il controllo tutela insieme servizio, bilancio e responsabilità.

Uso nella prova: chiudi sempre il caso con una verifica concreta. Se la risposta termina all'aggiudicazione, manca la parte in cui l'amministrazione accerta che la spesa abbia prodotto il risultato atteso. Il fascicolo contrattuale deve permettere anche a chi non ha seguito personalmente la pratica di comprendere che cosa è stato deciso, eseguito e verificato. Questa continuità documentale protegge l'ente nei controlli e rende possibile correggere disfunzioni senza dipendere da informazioni informali.

40.6 Applicazione concorsuale: mini-caso acquisto/affidamento

CASO RAGIONATO: ACQUISTO DI UN SERVIZIO PER SPORTELLI EPNE

Traccia: un EPNE deve acquistare un servizio di gestione appuntamenti e supporto digitale per le sedi territoriali. L'obiettivo è ridurre code, migliorare tracciabilità delle richieste e supportare utenti che hanno difficoltà con i canali online. Un ufficio propone di affidare rapidamente il servizio a un operatore già conosciuto, perché "ha già lavorato bene".

Limitarsi a scrivere "si può procedere con affidamento diretto se l'importo lo consente" lascia fuori fabbisogno, mercato, strumenti, digitalizzazione, dati ed esecuzione.

Per completare il ragionamento, applica la griglia seguente.

Passaggio	Applicazione al caso
Fabbisogno	L'ente deve motivare il bisogno: migliorare accesso agli sportelli, tempi di attesa, tracciabilità e supporto agli utenti.
Oggetto	Il contratto riguarda un servizio, con possibili componenti informatiche, organizzative e di assistenza.
Passaggio	Applicazione al caso
Dati	Occorre considerare dati personali, accessi, credenziali, sicurezza, riservatezza e canali ufficiali.
Responsabilità	Va individuato il RUP e coinvolti uffici richiedenti, informatici, privacy, contratti e contabilità secondo competenza.

Passaggio	Applicazione al caso
Programmazione e copertura	L'acquisto deve essere coerente con risorse, priorità, strumenti programmatori e autorizzazioni.
Strumenti	L'ente verifica convenzioni, accordi quadro, MEPA o altri strumenti disponibili e coerenti.
Passaggio	Applicazione al caso
Procedura	Se si usa una procedura semplificata, la scelta deve restare motivata, tracciata e rispettosa dei principi.
Documenti	Occorre definire livelli di servizio, tempi, supporto, sicurezza, responsabilità, resoconti e criteri di verifica.
Passaggio	Applicazione al caso
Digitalizzazione	La procedura e i dati contrattuali vanno gestiti tramite piattaforme e sistemi previsti, con CIG e comunicazioni dovute.
Esecuzione	Prima di liquidare, l'ente verifica prestazione, resoconti, qualità, continuità, reclami e conformità.

Conclusione: l'operatore già conosciuto non è automaticamente escluso, ma non può essere scelto solo per fiducia informale. La fiducia del Codice valorizza responsabilità e risultato, non scorciatoie arbitrarie. L'ente deve dimostrare bisogno, regole seguite, tracciabilità, controllo e risultato utile.

DOMANDA DA COMMISSARIO

Domanda: come si imposta correttamente un acquisto di beni o servizi in un ente pubblico non economico?

Risposta modello: si parte dal fabbisogno dell'ente e dal collegamento con servizio pubblico, uffici, utenti o funzionamento interno. Poi si qualifica l'oggetto, si verifica programmazione e copertura, si individua il RUP come responsabile unico del progetto, si valutano strumenti di acquisto e negoziazione come convenzioni, accordi quadro, MEPA o altre piattaforme, si sceglie la procedura coerente con importo, oggetto e regole applicabili, si definiscono documenti e condizioni della prestazione, si cura digitalizzazione, CIG, tracciabilità, BDNCP e verifica requisiti, e infine si controlla l'esecuzione prima di liquidare e pagare.

Negli EPNE l'acquisto va collegato al servizio reso e al controllo della sua utilità effettiva.

DOMANDA-TRAPPOLA

Domanda: se l'acquisto viene effettuato tramite MEPA, l'ente può considerare automaticamente rispettate le regole del Codice?

Risposta corretta: no. Il MEPA e gli strumenti digitali facilitano acquisto, negoziazione e tracciabilità, ma non eliminano fabbisogno, competenza, copertura, motivazione, scelta coerente dello strumento, verifica requisiti, CIG quando dovuto, controlli, trasparenza ed esecuzione corretta. Il portale non sostituisce la responsabilità amministrativa dell'ente. Perché è una trappola: confonde lo strumento con la procedura complessiva. Il digitale aiuta a gestire il ciclo, ma non trasforma l'acquisto in un atto automatico.

ERRORE TIPICO

L'errore più frequente è fermarsi alla scelta dell'operatore. Il candidato scrive che l'ente deve "fare la gara" o "procedere con affidamento diretto" e chiude la risposta. Manca tutto il resto: perché si acquista, chi coordina, quale strumento si usa, come si verifica il mercato, quali dati vengono trattati, come si controlla l'esecuzione, quando si paga, che cosa si pubblica o comunica. Per correggere questa impostazione:

1. parti dal fabbisogno;
2. qualifica l'oggetto;
3. individua soggetti e responsabilità;
4. scegli strumento e procedura;
5. cura digitalizzazione e tracciabilità;
6. verifica esecuzione e pagamento;
7. registra l'errore nel diario se hai saltato una fase.

MINI-ESERCIZIO

Costruisci in 25 minuti un mini-caso di acquisto EPNE. Scegli uno scenario: servizio informatico, manutenzione sede, fornitura dispositivi, formazione personale, supporto sportello, sicurezza o archiviazione documentale.

Domanda	Risposta
Quale ente o ufficio ha il fabbisogno?	
Quale servizio pubblico o funzione viene sostenuta?	
Domanda	Risposta
L'oggetto è servizio, fornitura, lavoro, concessione o contratto misto?	
Quali dati, rischi o utenti sono coinvolti?	
Domanda	Risposta
Chi è il RUP o quale figura va individuata?	
Quali uffici devono essere coinvolti?	

Domanda	Risposta
Esistono convenzioni, accordi quadro, MEPA o altri strumenti da verificare?	
Quale procedura ipotizzo in modo prudente?	
Domanda	Risposta
Quali elementi deve contenere il capitolato o la descrizione della prestazione?	
Come gestisco CIG, tracciabilità, BDNCP o verifica requisiti?	
Domanda	Risposta
Come controllo l'esecuzione prima del pagamento?	
Quale errore devo registrare nel diario?	

Correzione: se la tua risposta contiene solo "affidamento diretto" o "gara", è insufficiente. Devi mostrare almeno fabbisogno, soggetti, strumento, procedura, esecuzione e controllo.

DIARIO ERRORI DEL CAPITOLO

Errore	Come lo riconosco	Correzione
Studiare solo la gara	Parlo di procedura ma non di fabbisogno ed esecuzione.	Uso la sequenza completa del ciclo.
Confondere MEPA e Consip	Uso i due termini come sinonimi.	Distinguo soggetto, portale e strumento.
Errore	Come lo riconosco	Correzione
Affidamento diretto arbitrario	Scrivo che l'ente sceglie chi vuole.	Richiamo principi, motivazione, tracciabilità e controlli.
Dimenticare il RUP	Non indico chi coordina il progetto contrattuale.	Uso la formula responsabile unico del progetto.
Errore	Come lo riconosco	Correzione
Saltare la copertura	Parlo di acquisto senza risorse o impegno.	Collego contabilità, copertura, liquidazione e pagamento.
Trattare il CIG come dettaglio	Lo cito solo vicino alla fattura.	Lo collego a tracciabilità, monitoraggio e legalità.

Errore	Come lo riconosco	Correzione
Confondere BDNCP e FVOE	Attribuisco al FVOE i dati generali dei contratti.	BDNCP: contratti; FVOE: requisiti operatore.
Pagare senza verifica	Considero la consegna sufficiente.	Richiedo verifica di conformità o controllo della prestazione.

DA SAPERE IN 5 RIGHE

Negli EPNE i contratti pubblici vanno studiati come ciclo operativo che sostiene servizi, sedi, piattaforme, forniture e funzioni istituzionali. Il D.Lgs. 36/2023 nel testo vigente, modificato anche dal correttivo 2024, va applicato attraverso principi di risultato, fiducia e accesso al mercato, senza trasformarli in scorciatoie. MEPA, Consip, convenzioni e piattaforme digitali sono strumenti, non sostituti di fabbisogno, motivazione e controlli. RUP, CIG, BDNCP, FVOE, trasparenza e tracciabilità servono a rendere controllabile l'intero ciclo.

Una risposta completa parte dal bisogno pubblico e si chiude con la verifica dell'esecuzione e del pagamento.

CHECKLIST FINALE

Prima di passare al capitolo successivo, verifica se sai rispondere senza appunti:

Verifica	Risposta pronta?
So spiegare perché un acquisto EPNE parte dal fabbisogno e non dal fornitore?	
So distinguere servizio, fornitura, lavoro, appalto, concessione e affidamento?	
Verifica	Risposta pronta?
So indicare il ruolo del RUP come responsabile unico del progetto?	
So distinguere Consip, Acquisti in Rete, MEPA, convenzione e accordo quadro?	
Verifica	Risposta pronta?
So spiegare perché l'affidamento diretto non è scelta arbitraria?	
So collegare CIG, BDNCP, FVOE, tracciabilità e ANAC?	
Verifica	Risposta pronta?
So collegare acquisti, contabilità, liquidazione e pagamento?	
So costruire un mini-caso con fabbisogno, procedura, esecuzione e controllo?	

Se una risposta manca, non aggiungere subito altre fonti. Riscrivi un caso breve e controlla quale fase del ciclo hai saltato.

▣ Verifica — contratti, acquisti e forniture negli EPNE

1. Quale sequenza descrive meglio un acquisto pubblico completo?

A. Scelta del fornitore, ordine, fattura e pagamento. B. Fabbisogno, programmazione, qualificazione, affidamento, stipula, esecuzione, verifica e pagamento. C. Gara, aggiudicazione e pubblicazione. D. Richiesta dell'ufficio, CIG e consegna.

Risposta corretta: B. Il contratto pubblico è un ciclo. Concentrarsi sulla sola selezione dell'operatore trascura bisogno, programmazione, esecuzione e controllo del risultato.

2. Quale affermazione descrive correttamente il RUP?

A. È sempre il dirigente che firma il contratto. B. È il fornitore incaricato di coordinare la consegna. C. È il responsabile unico del progetto che presidia il percorso contrattuale secondo le competenze applicabili. D. Sostituisce ufficio richiedente, contabilità e direttore dell'esecuzione.

Risposta corretta: C. Il RUP coordina il progetto contrattuale, ma opera in raccordo con le altre funzioni dell'ente e non assorbe automaticamente ogni competenza.

3. Quale rapporto esiste fra Consip, Acquisti in Rete e MEPA?

A. Sono tre denominazioni dello stesso soggetto. B. Consip opera nel programma di razionalizzazione, Acquisti in Rete è il portale e il MEPA è uno degli strumenti disponibili. C. Il MEPA è l'autorità che vigila sui contratti. D. Acquisti in Rete sostituisce ogni procedura del Codice.

Risposta corretta: B. Soggetto, portale e strumento hanno funzioni diverse. L'uso del MEPA non elimina fabbisogno, motivazione, copertura, requisiti ed esecuzione.

4. Perché l'affidamento diretto non equivale a scelta arbitraria?

A. Perché il contraente viene sempre sorteggiato. B. Perché è privo di qualsiasi atto amministrativo. C. Perché resta una modalità regolata, motivata e tracciata nei casi previsti. D. Perché si usa soltanto per acquisti senza valore economico.

Risposta corretta: C. La semplificazione non cancella principi e responsabilità. Oggetto, importo, contraente, ragioni della scelta e requisiti devono risultare secondo la disciplina applicabile.

5. Quale abbinamento è corretto?

A. BDNCP: verifica dei requisiti; FVOE: dati generali dei contratti; CIG: codice del progetto di investimento. B. BDNCP: banca dati dei contratti; FVOE: verifica dei requisiti dell'operatore; CIG: identificazione e tracciabilità del contratto. C. BDNCP: mercato elettronico; FVOE: capitolato; CIG: certificato di conformità. D. BDNCP, FVOE e CIG sono sinonimi.

Risposta corretta: B. Le tre componenti collaborano nel ciclo digitale, ma svolgono funzioni distinte. Il CUP, non il CIG, identifica il progetto di investimento quando previsto.

6. Quando può essere liquidata correttamente una prestazione contrattuale?

A. Appena l'operatore emette fattura. B. Appena il contratto viene stipulato. C. Dopo i controlli su titolo, importo, adempimenti e corretta esecuzione secondo le competenze dell'ente. D. Quando l'ufficio richiedente conferma informalmente di essere soddisfatto.

Risposta corretta: C. Fattura e consegna non sostituiscono la verifica. La liquidazione deve poggiare su una prestazione controllata e su documentazione tracciabile.

Bando Decoder EPNE

B
BANDO

A
AREE

N
NUCLEI

D
DIARIO

O
OUTPUT

Bando Decoder EPNE

Apertura editoriale

Il Bando Decoder è lo strumento che impedisce al candidato di iniziare lo studio nel punto sbagliato. Nel libro base serve a trasformare qualunque bando in requisiti, prove, materie, scadenze, rischi e prime azioni. In questo modulo assume una funzione più precisa: leggere un concorso per enti pubblici non economici senza confondere portale, ente, profilo, prove e materie specialistiche.

Nei concorsi EPNE l'errore di partenza è frequente. Il candidato vede INPS, INAIL o un altro ente nazionale e pensa di trovarsi davanti a un concorso amministrativo ordinario. Oppure vede Formez/RIPAM o inPA e crede che il canale di pubblicazione decida già la famiglia concorsuale. Oppure legge una materia molto tecnica, come ordinamento INAIL, salute e sicurezza, legislazione sociale o bilancio dell'ente, e sposta tutto il piano su quella materia, dimenticando prove, soglie e nucleo comune.

Questo capitolo corregge il metodo. Non sostituisce il bando ufficiale, non sostituisce gli allegati e non promette di coprire ogni procedura futura. Ti insegna a fare una cosa più utile: aprire una procedura EPNE, riconoscere le informazioni vincolanti, separare ciò che appartiene al libro base da ciò che richiede M-FC03, attivare le appendici giuste e produrre una scheda compilabile bando-prove-materie.

La domanda guida è:

NOTA

da quali righe del bando capisco che cosa devo studiare, che cosa devo allenare e che cosa devo verificare prima di perdere tempo?

Obiettivo del blocco

Alla fine del capitolo devi saper fare cinque cose:

1. distinguere fonte ufficiale, portale di pubblicazione, soggetto gestore e ente di destinazione;
2. riconoscere quando un bando rientra davvero nel perimetro M-FC03;
3. separare materie comuni, materie EPNE, materie integrative e profili fuori perimetro;
4. leggere prove, punteggi, soglie, avvisi e allegati come dati operativi, non come dettagli formali;
5. compilare una scheda Bando Decoder EPNE pronta per alimentare piano di studio, diario errori, simulazioni, casi e orale.

Il risultato atteso è una decisione motivata: partecipo o no, con quale priorita, quali nuclei studio per primi e quale output alleno.

Mappa BANDO

Fase	Domanda operativa	Output
B - Bando	Qual è la fonte ufficiale? Chi assume? Chi gestisce la procedura? Quale profilo è messo a concorso?	Identità verificata del concorso.
A - Aree	Quali materie sono comuni al libro base e quali sono specifiche EPNE?	Mappa core + modulo + appendici.
Fase	Domanda operativa	Output
N - Nuclei	Quali contenuti ad alta resa emergono da prove, profilo e materie?	Lista delle priorità di studio.
D - Diario	Quali dati sono instabili: scadenze, allegati, calendari, FAQ, avvisi, soglie, sede prove?	Registro aggiornamenti e rischi.
Fase	Domanda operativa	Output
O - Output	Che cosa devo allenare per primo: quiz, risposta orale, caso pratico, situazionale, piano 30/60/90?	Scheda bando-prove- materie compilata.

Il bando si legge per prendere decisioni, non per raccogliere informazioni senza un ordine.

41.1 Identità del concorso e gerarchia delle fonti

Un bando EPNE contiene almeno quattro piani da non confondere.

Il primo è il canale. La procedura può comparire su inPA, su Formez/RIPAM, sul sito dell'ente o in più sedi ufficiali. Il canale serve a trovare bando, allegati, comunicazioni e aggiornamenti. Non basta però a dire quale modulo studiare.

Il secondo è il soggetto gestore. In alcune procedure la gestione amministrativa o tecnica può essere affidata a un soggetto diverso dall'ente che assumerà o utilizzerà il personale. Questo dato è importante per seguire comunicazioni e avvisi, ma non sostituisce l'identificazione dell'ente di destinazione.

Il terzo è l'ente o amministrazione di destinazione. Qui nasce la famiglia M-FC03. INPS, INAIL e gli altri enti pubblici non economici compatibili richiedono il taglio di questo modulo: ordinamento dell'ente, servizi, prestazioni, previdenza, assicurazione sociale, bilancio, controlli, PIAO, personale, procedimenti e rapporto con utenti, imprese o lavoratori.

Il quarto è il profilo concreto. Un funzionario amministrativo, un assistente sociale, un ispettore, un tecnologo, un informatico o un ricercatore non richiedono la stessa preparazione. Il modulo M-FC03 copre soprattutto profili amministrativi, giuridici, economici, contabili, di servizio e di vigilanza non tecnica. I profili di ricerca, ICT puro, authority, agenzie fiscali o appalti specialistici devono essere rinviati ai moduli corretti.

Se questi quattro piani vengono confusi, il piano di studio diventa fragile. Puoi seguire il portale giusto ma studiare la famiglia sbagliata; puoi riconoscere l'ente ma ignorare il profilo; puoi vedere una materia specialistica e dimenticare la prova che elimina davvero.

GERARCHIA DELLE FONTI: CHE COSA CONTA DAVVERO

Per il candidato, la gerarchia delle fonti deve essere scritta nel Decoder. Nei concorsi EPNE la fonte più importante è il bando ufficiale con i suoi allegati. Subito dopo vengono gli avvisi successivi pubblicati sui canali indicati dal bando: calendari, sedi, istruzioni, eventuali rettifiche, elenchi ammessi, criteri, comunicazioni operative. Poi vengono le pagine ufficiali dell'ente, utili per contesto istituzionale, amministrazione trasparente, atti generali, PIAO, bilanci, servizi e organizzazione.

I riassunti online, le notizie, i post social, le chat e i commenti di altri candidati possono orientare, ma non devono mai diventare fonte di compilazione. Se una informazione non è nel bando, negli allegati o in un avviso ufficiale, nel Decoder va scritta come da verificare.

Livello	Fonte	Uso nel Decoder
1	Bando ufficiale e allegati	Requisiti, profilo, prove, materie, punteggi, soglie, termini, documenti.
2	Avvisi successivi sul canale indicato	Calendari, sedi, istruzioni, rettifiche, comunicazioni operative.
Livello	Fonte	Uso nel Decoder
3	inPA, Formez/RIPAM, sito ente	Accesso alla procedura, pubblicazioni, aggiornamenti e canali ufficiali.
4	Amministrazione trasparente e pagine istituzionali	Contesto su ente, atti, PIAO, bilanci, organizzazione, servizi.
Livello	Fonte	Uso nel Decoder
5	Riassunti e fonti redazionali	Solo orientamento, mai dato vincolante senza verifica.

Seguendo questa gerarchia eviti di studiare su informazioni corrette in generale ma irrilevanti per la procedura che stai preparando.

DATO, FONTE E DECISIONE

Nel Decoder ogni informazione dovrebbe avere tre elementi: il dato, la fonte precisa e la decisione che ne deriva. Se leggi una scadenza, devi sapere in quale documento compare e quale azione impone. Se trovi una materia, devi collegarla alla prova in cui sarà valutata e al blocco di studio da attivare. Se individui un requisito dubbio, non devi interpretarlo per somiglianza con un vecchio concorso: devi segnare il dubbio, cercare il chiarimento nel canale previsto e stabilire entro quando risolverlo.

Il metodo risolve anche il problema delle informazioni sovrapposte. Una pagina di presentazione può riassumere la procedura, mentre il bando e gli allegati ne disciplinano gli elementi essenziali. Un avviso successivo può precisare calendario, sede o istruzioni. Il candidato deve conservare la catena documentale, non soltanto l'ultima schermata aperta. Nel diario annota almeno documento, data di consultazione, informazione estratta e conseguenza sul piano.

I requisiti di partecipazione e gli adempimenti della domanda restano parte dell'identità del concorso. Titolo di studio, eventuali abilitazioni, termini, modalità di invio, dichiarazioni e documenti non sono burocrazia separata dallo studio: decidono se lo studio potrà tradursi in partecipazione. Il Decoder EPNE non riscrive tutte le regole generali della domanda, ma obbliga a registrare gli elementi che possono escludere o rendere incerta la candidatura.

Micro-caso: una notizia redazionale indica che un concorso è gestito da Formez e riguarda più amministrazioni. Il candidato apre direttamente un manuale per Funzioni Centrali. La scelta è prematura: deve prima aprire il bando e gli allegati, individuare il codice del profilo, l'amministrazione di destinazione e le materie. Solo dopo può stabilire se serve M-FC03, un altro modulo o una combinazione di nuclei comuni e specialistici.

Uso nella prova: se una domanda chiede come orientarsi in una procedura, non rispondere con un elenco di siti. Spiega la gerarchia: documento ufficiale, allegati e avvisi; poi distingui canale, gestore, ente e profilo; infine mostra la decisione prodotta.

41.2 Ente, profilo e perimetro M-FC03

Prima di costruire il calendario, devi attraversare cinque porte. Se una porta resta incompleta, il piano è provvisorio.

1. ENTE E FAMIGLIA

La prima porta risponde alla domanda: questo concorso appartiene davvero a M-FC03?

Controlla ente che assume, ente di destinazione, eventuali amministrazioni coinvolte, codice concorso e profilo. Se trovi INPS o INAIL in profili amministrativi, servizi, protezione sociale, assicurazione, prestazioni o vigilanza, sei nel cuore del modulo. Se trovi ACI, ENAC, ISTAT, ASI, ENEA amministrativo, CRI o altro EPNE compatibile, sei nel modulo come orientamento ente-specifico. Se trovi ricercatori, tecnologi, ICT puro, agenzie fiscali o authority indipendenti, devi valutare il rinvio.

2. PROFILO E AREA

La seconda porta chiarisce quale figura viene selezionata. Il nome formale non basta. Devi capire area, famiglia professionale, mansioni, competenze e taglio della prova. Nei concorsi EPNE l'area delle Funzioni Centrali e il CCNL possono orientare l'inquadramento, ma il Decoder deve sempre tornare al bando concreto.

Una formula utile è:

NOTA

ente + profilo + prove = profondità di studio.

Senza il profilo, studi troppo largo. Senza le prove, studi troppo astratto.

3. PROVE E SOGLIE

La terza porta riguarda la selezione reale. Devi individuare preselezione, prova scritta, prova orale, titoli, situazionali, inglese, informatica, eventuali prove pratiche, punteggi, soglie, tempi e criteri.

Il bando RIPAM/INAIL per 308 unità del 2024 mostra bene il metodo: la prova scritta prevede 40 quesiti in 60 minuti, con quesiti disciplinari, logico-deduttivi e situazionali; la prova orale riprende materie della prova scritta e include casi pratici, inglese e competenze informatiche/digitali. Il dato non serve a imitare quel bando in ogni concorso. Serve a ricordare che una procedura EPNE può unire contenuti giuridici, logica, situazionali, casi e competenze digitali. Il piano deve rispecchiare questa combinazione.

4. MATERIE: CORE, DELTA, APPENDICI

La quarta porta trasforma la lista delle materie in gerarchia.

Le materie comuni sono quelle del libro base: amministrativo, pubblico impiego, trasparenza, privacy, contabilità essenziale, contratti pubblici, informatica, inglese, logica, prove e metodo. Le materie EPNE sono il delta del modulo: ordinamento e governance, INPS, INAIL, procedimenti e servizi, bilancio e controlli, PIAO, personale, contratti applicati, casi e situazionali. Le appendici si attivano quando il bando chiede sottoprofili o contenuti ulteriori: vigilanza ispettiva, glossario previdenza/assicurazione/prestazioni, enti di orientamento, errori tipici, rinvii ad altri moduli, materie integrative INAIL/RIPAM.

Materia nel bando	Dove la studio prima	Nota operativa
Diritto amministrativo, procedimento, accesso	Libro base + cap. 5 M-FC03 per taglio EPNE	Non duplicare teoria generale.
Pubblico impiego, doveri, responsabilità	Libro base + cap. 8	Collegare a CCNL Funzioni Centrali e profilo.
Materia nel bando	Dove la studio prima	Nota operativa
Previdenza sociale, servizi INPS	Cap. 3 + glossario	Alta resa per INPS e profili protezione sociale.
Assicurazione INAIL, infortuni, prevenzione	Cap. 4 + glossario	Alta resa per INAIL.

Materia nel bando	Dove la studio prima	Nota operativa
Salute e sicurezza, materie giuridiche integrative INAIL	Cap. 4 + Appendice F	Attivare solo se richieste dal bando.
Vigilanza previdenziale/assicurativa	Appendice A	Sottoprofilo, non studio generico.
Materia nel bando	Dove la studio prima	Nota operativa
ACI, ENAC, ISTAT, ASI, ENEA, CRI	Appendice C + fonte ufficiale ente	Orientamento, poi verifica puntuale.
Ricerca e tecnologia, ICT puro, authority, agenzie fiscali	Appendice E; poi M-IR03 Enti di ricerca, M-TR01 ICT e trasformazione digitale, M-FC05 Authority indipendenti o M-FC02 Agenzie fiscali	Scegli il rinvio in base al profilo e non forzare M-FC03.

5. AVVISI, ALLEGATI E AGGIORNAMENTI

La quinta porta è spesso sottovalutata. Il bando non è l'unico documento vivo della procedura. Allegati, FAQ, calendari, istruzioni, rettifiche e avvisi successivi possono cambiare la gestione concreta dello studio e della partecipazione. Nel Decoder devi indicare dove controllerai le comunicazioni e con quale frequenza.

Un campo non compilato su avvisi e allegati è un rischio reale. Può significare perdere una data, non leggere una rettifica, ignorare una istruzione di prova o preparare un orale su una informazione superata.

IL TEST ENTE-PROFILO-PROVE

Le cinque porte formano un filtro operativo. Il passaggio decisivo è il test ente + profilo + prove. Il nome dell'ente orienta la famiglia; il profilo indica la funzione per la quale si concorre; le prove mostrano quali conoscenze e prestazioni saranno realmente valutate. Solo l'incrocio dei tre dati consente di scegliere il perimetro.

Un profilo amministrativo presso INPS o INAIL appartiene normalmente al cuore di M-FC03, ma il solo nome dell'ente non basta. Un profilo informatico puro richiede M-TR01 - ICT e trasformazione digitale; un ricercatore o tecnologo richiede M-IR03 - Enti di ricerca; un profilo di vigilanza può attivare l'appendice specifica. Per un'authority indipendente il rinvio è M-FC05, mentre per un'agenzia fiscale è M-FC02. Analogamente, una procedura con posti distribuiti fra amministrazioni diverse richiede una scheda per il codice che interessa, non una classificazione unica ricavata dal titolo generale.

In pratica, il candidato studia ciò che serve al profilo nelle prove indicate, non tutto ciò che riguarda l'ente. Le pagine istituzionali aiutano a comprendere funzioni e servizi; il bando decide però il programma d'esame. Quando un'informazione sul lavoro futuro è soltanto inferita, va separata da ciò che il bando dichiara. Questa prudenza impedisce di inventare mansioni, poteri o profondità di studio.

Errore da evitare: classificare il concorso dal logo, dal portale o dalla prima materia specialistica incontrata. Il perimetro nasce dalla lettura congiunta di amministrazione, codice, profilo, funzioni, prove e programma.

Uso nella prova: davanti a un mini-caso, formula prima la diagnosi di perimetro e poi la strategia. Una risposta efficace dice perché il profilo rientra in M-FC03, quali nuclei comuni riusa, quali capitoli specialistici attiva e quali contenuti rinvia.

41.3 Prove, punteggi, soglie e aggiornamenti

DALLA PROCEDURA SELETTIVA ALL'ALLENAMENTO

Le prove non sono l'ultima sezione da leggere. Sono il motore del piano. Per ciascuna devi identificare forma, durata, contenuti, criteri, punteggio, eventuale soglia e rapporto con le altre fasi. Una preselezione a quiz richiede rapidità e controllo degli errori; uno scritto disciplinare richiede sintesi e precisione; un caso pratico richiede metodo di soluzione; un orale richiede esposizione, collegamenti e gestione delle domande; i situazionali chiedono di confrontare comportamenti, non soltanto ricordare definizioni.

Il peso di una materia non dipende dal numero di pagine del manuale. Dipende da dove compare, da quanti quesiti può generare, dalla soglia della prova, dalla difficoltà personale e dalla possibilità di recuperare punti. Una materia accessoria ma obbligatoria può diventare critica se il candidato la ignora. Una materia ampia può essere programmata per nuclei se la prova ne seleziona solo alcune capacità. Il Decoder deve quindi tradurre ogni dato in una conseguenza di allenamento.

Dato della procedura	Domanda strategica	Output
Quiz e tempo disponibile	Quanto tempo medio posso usare per quesito?	Simulazione a tempo e controllo omissioni.
Soglia	Quale margine di sicurezza devo costruire?	Obiettivo di accuratezza e diario errori.
Dato della procedura	Domanda strategica	Output
Penalita	Convieni rispondere in caso di dubbio?	Regola di gestione coerente con il bando.
Caso pratico	Quale struttura di risposta è valutata?	Griglia fatto-problema-regola-azione-controllo.
Dato della procedura	Domanda strategica	Output
Orale	Quali materie e competenze vengono accertate?	Risposte brevi, collegamenti e domande-trappola.
Titoli	Quali dichiarazioni o documenti sono richiesti?	Verifica formale separata dallo studio.

Non trasformare questa tabella in calcoli inventati. Se il bando non indica penalità, distribuzione dei quesiti o criteri dettagliati, scrivi da verificare. Non trasferire le regole di una procedura precedente. Anche due concorsi dello stesso ente possono avere profili, prove e criteri differenti.

GLI AGGIORNAMENTI FANNO PARTE DELLA PROVA

Il piano iniziale è valido soltanto finché resta allineato ai documenti ufficiali. Rettifiche, calendari, istruzioni, sedi, convocazioni e avvisi possono modificare le azioni del candidato. Per questo il Decoder contiene una routine di monitoraggio: canale, frequenza, ultimo controllo e cambiamento registrato. I controlli non devono essere compulsivi: frequenza e canali vanno adattati alla fase della procedura.

Prima della scadenza si controllano domanda, requisiti e allegati. Dopo l'invio si conserva la ricevuta e si segue il canale indicato. Quando si avvicina una prova, aumenta la frequenza e si verificano istruzioni, documenti da portare e comunicazioni. Dopo la prova si controllano esiti e fasi successive. Ogni novità che incide su tempo, materie o output aggiorna piano e diario.

Micro-caso: il candidato prepara lo scritto sulla base del bando iniziale, ma non apre un avviso che precisa sede e istruzioni operative. L'errore riguarda la gestione della procedura, non la conoscenza della materia. Nel Metodo BANDO, monitorare le comunicazioni e parte della preparazione perché protegge l'investimento di studio.

CONTROLLARE SENZA CONFONDERE CERTEZZA E STRATEGIA

Nel Decoder separa sempre tre colonne mentali. La prima contiene il dato certo ricavato dalla procedura: tipo di prova, durata, soglia o criterio espressamente indicato. La seconda contiene la conseguenza strategica: quante simulazioni programmare, quale materia anticipare, quale errore controllare. La terza raccoglie ciò che resta da verificare. Questa separazione impedisce di presentare una scelta personale come se fosse una regola del bando.

Anche la gestione del tempo deve partire da evidenze. Se conosci numero di quesiti e durata puoi costruire una simulazione coerente; se uno dei due dati manca, puoi allenare rapidità generale ma non dichiarare un tempo medio ufficiale. Se la prova orale include casi, prepari una struttura di risposta; non deduci però argomenti o criteri non pubblicati. Il metodo resta utile proprio perché distingue preparazione prudente e informazione vincolante.

Un aggiornamento può cambiare un dato senza cambiare l'intero piano. Registra quindi il delta: che cosa è cambiato, quale scheda modifica, quale azione annulla o aggiunge. Questo evita di ricompilare tutto e rende il diario una cronologia delle decisioni.

Uso nella prova: quando descrivi la strategia, collega sempre struttura selettiva e allenamento. Dire studio le materie e incompleto; indica che cosa produci, con quale vincolo e come aggiorni il piano.

41.4 Materie: nucleo comune, delta EPNE, appendici e rinvii

QUATTRO DESTINAZIONI, UNA SOLA MAPPA

La lista delle materie diventa utile quando ogni voce riceve una destinazione. La prima è il nucleo comune di VOL-01: metodo, diritto amministrativo generale, lavoro pubblico, trasparenza, privacy, contabilità essenziale, contratti, logica, inglese e competenze digitali. La seconda è il delta M-FC03: ordinamento degli EPNE, governance, INPS, INAIL, procedimenti e servizi, bilancio dell'ente, performance, personale e applicazioni contrattuali. La terza comprende appendici e sottoprofili. La quarta è il rinvio a un'altra famiglia quando il profilo esce dal perimetro.

Questa classificazione impedisce due errori opposti. Il primo è ricominciare da zero, duplicando materie già studiate nel libro base. Il secondo è usare soltanto il capitale comune e trascurare il linguaggio dell'ente, le funzioni e le materie specialistiche. Il candidato efficace riusa il nucleo comune e aggiunge il delta richiesto dal bando.

Segnale nel bando	Destinazione	Azione
Diritto amministrativo, lavoro pubblico, trasparenza	VOL-01, con applicazioni EPNE	Ripasso selettivo e casi del modulo.
Ordinamento INPS, previdenza, servizi e prestazioni	Capitolo 3 e glossario	Attivare teoria EPNE e lessico.
Segnale nel bando	Destinazione	Azione
Ordinamento INAIL, assicurazione, prevenzione	Capitolo 4 e appendici pertinenti	Calibrare sul profilo e sul programma.
Bilancio, PIAO, personale o contratti dell'ente	Capitoli 6-9	Collegare teoria comune e contesto EPNE.
Segnale nel bando	Destinazione	Azione
Vigilanza previdenziale o assicurativa	Appendice A	Trattare come sottoprofilo, non come base universale.
Ricerca e tecnologia	M-IR03 - Enti di ricerca	Non forzare la materia dentro M-FC03.
Segnale nel bando	Destinazione	Azione
ICT puro	M-TR01 - ICT e trasformazione digitale	Non confondere l'accertamento informatico con un profilo ICT.
Authority indipendenti	M-FC05 - Authority indipendenti	Attivare il modulo della famiglia corretta.
Segnale nel bando	Destinazione	Azione
Agenzie fiscali e fisco specialistico	M-FC02 - Agenzie fiscali	Attivare il modulo della famiglia corretta.

Una destinazione è valida solo se è precisa e completa. Scrivere vedi altro modulo non aiuta. Il Decoder deve indicare quale capitolo o appendice attivare e perché. Nello stesso tempo, non deve moltiplicare i rinvii: se una definizione è indispensabile per capire la scheda, va spiegata nel capitolo. Il rinvio serve per una trattazione completa che appartiene altrove, non per nascondere una lacuna.

MATERIE OBBLIGATORIE, KILLER E SOLO ORALI

Dopo la destinazione viene la priorità. Obbligatoria significa richiesta dal programma; killer indica una materia o un nucleo che produce molti errori o pesa in una fase decisiva; solo orale segnala un diverso tipo di output; integrativa identifica un contenuto attivato dal profilo. Le categorie possono sovrapporsi: una materia obbligatoria può essere anche killer, mentre una materia breve può richiedere allenamento costante.

Per ordinare il lavoro, usa quattro domande: in quale prova comparire? Quanto incide? Quanto sei distante dal livello richiesto? Quanto capitale puoi riusare? La risposta produce una sequenza, non una classifica astratta. Un candidato forte in amministrativo ma debole nell'ordinamento dell'ente può iniziare dal delta EPNE e mantenere il comune con quiz di richiamo. Un candidato nuovo può costruire in parallelo un nucleo comune e uno specialistico.

Micro-caso: un programma elenca salute e sicurezza insieme all'ordinamento INAIL. Il candidato non deve trasformare tutto il modulo in un manuale tecnico. Verifica profilo e prova, attiva il capitolo INAIL e l'appendice integrativa richiesta, quindi rinvia gli approfondimenti tecnici estranei alla funzione concorsuale considerata.

VERIFICARE CHE LA MAPPA SIA COMPLETA

Dopo la classificazione, esegui un controllo incrociato. Ogni materia del programma deve comparire nella mappa; ogni destinazione deve esistere; ogni rinvio deve coprire davvero il contenuto promesso; ogni prova deve avere almeno un output. Se una materia resta senza destinazione, non nascondere sotto varie: segnala il vuoto e cerca il capitolo o il modulo corretto. Se una destinazione contiene molto più di quanto chiede il bando, restringi il nucleo.

La mappa deve inoltre rispettare il profilo. Diritto del lavoro in un profilo amministrativo INAIL può richiedere profondità diversa rispetto a un profilo giuridico-lavoristico. Informatica come accertamento accessorio non equivale a un profilo ICT. Contabilità pubblica generale e bilancio dell'ente sono collegati ma non identici. Queste distinzioni proteggono sia dalla sottopreparazione sia dall'accumulo indiscriminato di materiali.

Infine controlla il riuso. Segna ciò che possiedi già, ciò che richiede aggiornamento e ciò che devi costruire. Il capitale di studio riutilizzabile riduce il lavoro, ma non sostituisce il controllo sul nuovo programma. Un vecchio schema può essere la base; il bando nuovo decide il delta.

Uso nella prova: se ti chiedono come costruire il piano, mostra la matrice materia-prova-destinazione-priorità-output. E la prova che non stai copiando il programma, ma lo stai trasformando in preparazione.

41.5 Compilare il Decoder e produrre il piano di allenamento

SCHEDA COMPILABILE: BANDO DECODER EPNE

Compila questa scheda entro le prime 24 ore dalla lettura del bando. Se prepari più concorsi, compila una scheda per ciascuno.

Campo	Risposta
Nome concorso	
Fonte ufficiale principale	
Campo	Risposta
Link o riferimento bando	
Data bando o avviso	
Campo	Risposta
Data di consultazione	
Ente che assume o assegna	
Campo	Risposta
Soggetto gestore, se diverso	
Canali da monitorare	inPA / Formez / sito ente / altro
Campo	Risposta
Profilo e codice concorso	
Area, famiglia o inquadramento	
Campo	Risposta
Il bando rientra in M-FC03? Perché?	
Profili o parti fuori perimetro	
Campo	Risposta
Prove previste	
Punteggi, soglie e tempi	
Campo	Risposta
Materie comuni del libro base	
Materie specialistiche EPNE	
Campo	Risposta
Materie integrative o sottoprofili	
Capitoli M-FC03 da attivare subito	

Campo	Risposta
Appendici da attivare	A / B / C / D / E / F
Materia killer	
Campo	Risposta
Output da allenare per primo	quiz / orale / caso / situazionale / piano
Allegati o avvisi da verificare	
Campo	Risposta
Primo blocco di studio entro 72 ore	
Errore da evitare	
Campo	Risposta
Priorita del concorso	alta / media / bassa / stop

La scheda è valida solo se ogni riga produce una decisione. Scrivere "INAIL" nel campo ente non basta. Devi indicare che cosa cambia nel piano: capitolo 4, eventuale Appendice F, materie INAIL, casi, situazionali e fonti da monitorare.

SCHEDA PROVE-MATERIE-OUTPUT

Dopo la prima scheda, compila la griglia più importante: quella che collega materie e allenamento. Molti candidati studiano materie senza trasformarle in output. Nei concorsi EPNE è un errore costoso, perché la stessa materia può diventare quiz, domanda orale, caso pratico o quesito situazionale.

Prova	Materie coinvolte	Output richiesto	Allenamento minimo
Preselezione o scritto a quiz		Risposte rapide, riconoscimento errori, gestione tempo	Simulazioni a tempo + diario errori
Scritto disciplinare		Risposta sintetica o ragionata	Schemi brevi + richiami normativi essenziali
Prova	Materie coinvolte	Output richiesto	Allenamento minimo
Caso pratico		Procedimento, servizi, privacy, ufficio, controlli	Griglia fatto-problema-regola-soluzione
Situazionali		Etica, servizio, priorit�, dati, collaborazione	Lettura opzioni + gerarchia comportamento PA

Prova	Materie coinvolte	Output richiesto	Allenamento minimo
Orale		Materie del bando e collegamenti EPNE	Risposte da 90 secondi + domande-trappola
Inglese e informatica		Competenze accessorie ma spesso obbligatorie	Blocchi brevi e costanti

Se una prova non è prevista, non eliminarla dalla tua attenzione prima di aver verificato bando e avvisi. Se è prevista ma pesa poco, programmala in modo proporzionato. Il Decoder serve anche a non dare a ogni riga lo stesso peso.

DAL CAMPO COMPILATO ALLA PRIMA SETTIMANA

La scheda è completa quando produce una sequenza di azioni. Entro le prime 24 ore salva bando e allegati, controlla ammissibilità e domanda, identifica profilo e prove, classifica le materie e registra i canali da monitorare. Entro 72 ore apre il primo nucleo comune e il primo nucleo EPNE, programma una simulazione coerente con la prova e annota il rischio principale. Entro sette giorni confronta il risultato con il piano e corregge priorità o metodo.

Passaggio	Decisione minima	Evidenza
Identità	So quale codice e profilo preparo.	Bando e allegato salvati.
Ammissibilità	So se posso partecipare o quale dubbio risolvere.	Controllo requisiti con scadenza.
Passaggio	Decisione minima	Evidenza
Prove	So quale output allenare per primo.	Prima simulazione programmata.
Materie	Ho separato comune, delta, appendici e rinvii.	Lista di nuclei ordinata.
Passaggio	Decisione minima	Evidenza
Aggiornamenti	So dove e quando controllare.	Routine nel diario.
Priorità	Ho deciso alta, media, bassa o stop.	Motivazione scritta.

La priorità non misura il prestigio del concorso. Misura la compatibilità fra requisiti, tempo, capitale di studio, profilo desiderato, difficoltà delle prove e rischio organizzativo. Alta significa che il concorso merita una quota centrale del tempo. Media indica partecipazione con vincoli o incertezza. Bassa suggerisce investimento limitato. Stop è una decisione razionale quando mancano requisiti, tempo o coerenza minima.

Un campo materia killer non deve diventare un'etichetta emotiva. Deve indicare il motivo concreto della priorità: alta frequenza di errore, peso nella prova, soglia selettiva, debolezza personale o dipendenza da altri concetti. Il campo output da allenare deve essere altrettanto preciso. Studiare non è un output; lo sono una simulazione a tempo, una risposta orale di novanta secondi, una scheda, un caso o una griglia compilata.

Errore da evitare: compilare tutti i campi e non cambiare il calendario. Se il Decoder non sposta tempo, materiali e allenamento, e soltanto una trascrizione ordinata.

Uso nella prova: presenta il Decoder come uno strumento decisionale. Parti dai dati ufficiali, mostra la classificazione e chiudi con una scelta osservabile: primo nucleo, primo output, controllo successivo e criterio di revisione.

41.6 Applicazione concorsuale: bando campione EPNE

COME USARE UN BANDO CAMPIONE SENZA COPIARLO

Il bando INAIL/RIPAM 308 unita è utile come esempio di metodo perché mostra un profilo EPNE con materie comuni, materie INAIL, logica, situazionali, orale, inglese, informatica e casi pratici. Va però usato con disciplina editoriale: non diventa modello universale dei concorsi INAIL e non autorizza a trasferire numeri, prove o materie su bandi diversi.

La lettura corretta è questa:

1. il bando campione dimostra che nei concorsi EPNE possono convivere diritto amministrativo, lavoro pubblico, materie ente-specifiche e competenze trasversali;
2. il candidato deve classificare ogni materia in base alla procedura concreta;
3. i dati numerici del bando campione valgono per quel bando, non per tutti i bandi futuri;
4. ogni nuova procedura richiede bando, allegati e avvisi propri;
5. le materie integrative entrano nel piano solo se richieste dal bando o coerenti con profilo e prova.

Il candidato deve imparare il metodo, senza memorizzare un esempio come se fosse una regola generale.

DA SAPERE IN 5 RIGHE

Il Bando Decoder EPNE serve a distinguere fonte ufficiale, ente, soggetto gestore, profilo, prove e materie. Il canale inPA o Formez non basta a definire la famiglia concorsuale: contano ente di destinazione, profilo e programma. Le materie vanno separate in libro base, delta M-FC03, appendici e rinvii. Avvisi e allegati successivi possono modificare il piano e vanno monitorati. Il Decoder è completo solo quando produce una decisione di studio e un output da allenare.

CASO GUIDATO

Sara trova un concorso pubblicato su un portale ufficiale e legge che riguarda INAIL. Il profilo è nell'Area Funzionari e la procedura prevede prova scritta, orale, quesiti disciplinari, logica, situazionali, inglese e competenze digitali. Nel programma compaiono diritto amministrativo, pubblico impiego, contabilità, diritto del lavoro, salute e sicurezza, ordinamento e attribuzioni dell'INAIL.

La lettura debole è questa: "è un concorso INAIL, quindi studio un manuale INAIL e un manuale generale". Il problema è che questa frase non decide nulla. Non separa prove, materie, output, tempo e fonti.

La lettura con Bando Decoder procede così:

1. Fonte: Sara salva bando e allegati ufficiali e annota dove usciranno gli avvisi.
2. Ente: INAIL, quindi M-FC03 e capitolo 4 sono centrali.
3. Profilo: funzionario amministrativo, non tecnico; evita di trasformare la preparazione in un corso specialistico per tecnici della sicurezza.
4. Core comune: amministrativo, pubblico impiego, contabilità, logica, inglese, informatica.
5. Delta EPNE: ordinamento INAIL, assicurazione sociale, prevenzione, prestazioni, rapporto con imprese e lavoratori.
6. Appendice: attiva l'Appendice F per materie integrative e l'Appendice B per lessico essenziale.
7. Output: nei primi sette giorni programma simulazioni quiz, una risposta orale su INAIL e un caso breve su procedimento/utente/dati.

Conta soprattutto l'ordine dello studio. Sarà parte da ciò che il bando rende decisivo, invece di affrontare tutto insieme.

DOMANDA DA COMMISSARIO

Domanda: perché nei concorsi EPNE il Bando Decoder deve distinguere ente, soggetto gestore e profilo?

Risposta modello: perché il canale o il soggetto gestore della procedura non coincidono necessariamente con la famiglia concorsuale. Una procedura può essere pubblicata su inPA o gestita tramite Formez/RIPAM, ma il modulo di studio dipende dall'ente di destinazione, dal profilo, dalle prove e dalle materie. Nei concorsi EPNE occorre capire se il bando riguarda INPS, INAIL o altro ente pubblico non economico compatibile, quale area professionale viene selezionata e quali contenuti specialistici entrano nella prova.

Solo questa distinzione consente di separare libro base, modulo M-FC03, appendici e rinvii.

DOMANDA-TRAPPOLA

Domanda: se un bando INAIL precedente prevedeva determinate materie e una certa struttura di prova, posso usare lo stesso schema per ogni concorso INAIL successivo?

Risposta corretta: no. Un bando precedente può essere usato come esempio di metodo, non come fonte per un nuovo concorso. Ogni procedura ha profilo, prove, punteggi, soglie, materie, allegati e avvisi propri. Il candidato può riusare il capitale di studio e il Bando Decoder, ma deve ricompilare la scheda sul bando ufficiale della procedura concreta.

Perché è una trappola: confonde il riuso dello studio con la copia del piano. Il Metodo BANDO consente di non ricominciare da zero, ma non autorizza a ignorare il bando nuovo.

ERRORE TIPICO

L'errore più frequente è compilare il Decoder come se fosse un modulo anagrafico. Il candidato scrive ente, profilo, scadenza e materie, poi torna a studiare come prima. In questo modo il Decoder non cambia il comportamento. Resta una scheda decorativa. La correzione è:

- 1. ogni campo deve produrre una decisione;
- 2. ogni dubbio deve diventare una verifica con fonte e data;
- 3. ogni materia deve essere collocata in libro base, M-FC03, appendice o rinvio;
- 4. ogni prova deve generare un output di allenamento;
- 5. ogni avviso successivo deve aggiornare piano e diario.

Un Decoder è utile quando impedisce errori di perimetro, priorit  e aggiornamento, non quando accumula campi compilati.

MINI-ESERCIZIO

Prendi un bando EPNE reale o simulato e compila la scheda in 30 minuti. Non usare riassunti esterni: parti dal bando e dagli allegati.

Domanda	Risposta
Qual � la fonte ufficiale principale?	
Dove saranno pubblicati gli avvisi successivi?	
Domanda	Risposta
Quale ente assume o riceve il personale?	
Chi gestisce la procedura, se diverso?	
Domanda	Risposta
Quale profilo e quale codice preparo?	
Perch� il bando rientra o non rientra in M-FC03?	
Domanda	Risposta
Quali sono le tre materie comuni principali?	
Quali sono le tre materie EPNE principali?	
Domanda	Risposta
Quale appendice devo attivare?	
Quale prova decide di pi� il mio piano?	

Domanda	Risposta
Quale output devo allenare entro sette giorni?	
Quale dato devo verificare prima di citarlo o usarlo?	

Correzione: se alla riga "perché rientra in M-FC03" rispondi solo con il nome dell'ente, la lettura è incompleta. Devi aggiungere profilo, materie e prove. Se alla riga "output" scrivi "studiare", non hai ancora trasformato il bando in allenamento.

DIARIO ERRORI DEL CAPITOLO

Errore	Come lo riconosco	Correzione
Confondere portale e famiglia	Penso che ogni procedura inPA o Formez sia EPNE.	Leggo ente di destinazione, profilo e materie.
Confondere gestore e ente	Studio il gestore della procedura invece dell'ente che assume.	Separo canale, gestore, ente e profilo.
Errore	Come lo riconosco	Correzione
Usare un bando campione come modello fisso	Copio prove e materie da una procedura precedente.	Ricompilo il Decoder sul bando ufficiale nuovo.
Studiare tutte le materie allo stesso peso	Non guardo prove, soglie, tempi e punteggi.	Classifico obbligatorie, killer, accessorie, solo orali.
Errore	Come lo riconosco	Correzione
Ignorare allegati e avvisi	Salvo solo il bando iniziale.	Apro una routine di controllo comunicazioni.
Saltare appendici e rinvii	Tratto sottoprofili e materie integrative come dettagli.	Attivo Appendice A-F o rinvio ad altro modulo.
Errore	Come lo riconosco	Correzione
Citare dati instabili	Uso posti, scadenze, calendari o PIAO senza verifica.	Anoto fonte ufficiale e data di consultazione.

Il diario deve restare aperto per tutta la procedura. Il Decoder iniziale decide la partenza; il diario impedisce che gli aggiornamenti rompano il piano.

CHECKLIST OPERATIVA FINALE

Prima di passare ai casi pratici del capitolo 11, verifica se sai rispondere:

Controllo	Risposta pronta?
So indicare fonte ufficiale, allegati e canali di avviso?	
So distinguere portale, soggetto gestore ed ente di destinazione?	

Controllo	Risposta pronta?
So spiegare perché il bando rientra in M-FC03 o va rinviato?	
So separare materie comuni, materie EPNE, appendici e rinvii?	
Controllo	Risposta pronta?
So individuare prova decisiva, soglie, punteggi e tempi?	
So trasformare ogni prova in un output di allenamento?	
Controllo	Risposta pronta?
So usare un bando campione senza copiarlo su altri bandi?	
So quali dati non devo usare senza nuova verifica ufficiale?	

Se una risposta manca, non iniziare un nuovo materiale. Torna al bando e completa la scheda.

▣ Verifica — Bando Decoder EPNE

1. Quale elemento definisce meglio la famiglia concorsuale da preparare?

A. Il portale sul quale compare l'avviso. B. Il soggetto che gestisce tecnicamente la procedura. C. L'insieme di ente di destinazione, profilo, prove e materie. D. Il titolo della notizia che riassume il concorso.

Risposta corretta: C. Portale e gestore aiutano a seguire la procedura, ma il perimetro di studio dipende dall'incrocio fra amministrazione, profilo e selezione concreta.

2. Che cosa si scrive nel Decoder quando un dato non è presente nei documenti ufficiali consultati?

A. Una stima ricavata da bandi precedenti. B. Da verificare, con fonte e azione di controllo. C. Il dato più citato nelle chat dei candidati. D. Nulla, per non appesantire la scheda.

Risposta corretta: B. Il dubbio dichiarato diventa un compito verificabile; una stima non segnalata può trasformarsi in una decisione sbagliata.

3. Perché punteggi e soglie incidono sul piano di studio?

A. Perché sostituiscono la conoscenza delle materie. B. Perché indicano sempre quante domande usciranno. C. Perché aiutano a calibrare accuratezza, tempo e allenamento richiesto dalla prova. D. Perché sono uguali in tutti i concorsi dello stesso ente.

Risposta corretta: C. Struttura e criteri della prova trasformano la materia in un obiettivo di performance; i dati valgono soltanto per la procedura che li prevede.

4. Come va trattata una materia comune già coperta da VOL-01?

A. Va riscritta integralmente nel modulo EPNE. B. Va ignorata perche non e specialistica. C. Va riusata come nucleo comune e collegata al delta EPNE richiesto dal bando. D. Va sostituita con una sola appendice.

Risposta corretta: C. Il capitale comune evita di ricominciare da zero; il modulo aggiunge ente, profilo, funzioni, casi e materie specialistiche senza duplicare il manuale base.

5. Quando una scheda Bando Decoder puo dirsi operativa?

A. Quando contiene molte righe compilate. B. Quando ogni dato produce una decisione, una verifica o un output di allenamento. C. Quando riproduce l'ordine degli articoli del bando. D. Quando assegna priorit  alta a ogni concorso.

Risposta corretta: B. Il Decoder non e un archivio anagrafico: deve cambiare calendario, priorit , nuclei e forma dell'allenamento.

6. Qual e l'uso corretto di un vecchio bando INAIL?

A. Copiarne prove e materie nel piano di ogni procedura futura. B. Usarlo come fonte normativa generale sull'ente. C. Usarlo come esempio di metodo, ricompilando il Decoder sul nuovo bando ufficiale. D. Considerarlo valido finche non cambia il portale.

Risposta corretta: C. Il metodo e riusabile; dati, profilo, prove, soglie, allegati e avvisi appartengono invece a ciascuna procedura.

Casi pratici EPNE

B
BANDO

A
AREE

N
NUCLEI

D
DIARIO

O
OUTPUT

Casi pratici EPNE

Apertura editoriale

Nel caso pratico, le materie del modulo M-FC03 entrano nel lavoro d'ufficio. Conoscere INPS, INAIL, procedimento amministrativo, privacy, bilancio, servizi digitali o prestazioni non è sufficiente: bisogna usare queste nozioni davanti a una situazione concreta. Un utente chiede chiarimenti, una domanda è incompleta, un'impresa sollecita una pratica, un lavoratore presenta documenti, un fascicolo contiene dati personali, un ufficio deve istruire e comunicare un esito.

Nei concorsi per enti pubblici non economici, il caso pratico seleziona una competenza precisa: ragionare come un funzionario pubblico dentro un ente di servizio. Il buon senso o la citazione isolata di una norma non risolvono la traccia, e dire che "l'amministrazione deve provvedere" lascia il problema intatto. Bisogna leggere i fatti, individuare il procedimento, riconoscere competenza e vincoli, proteggere i dati, usare canali corretti, proporre un output realistico e motivato.

Il volume base Il Metodo BANDO spiega il metodo generale nel capitolo Casi pratici e problem solving amministrativo. Questo capitolo lo specializza sugli EPNE. Qui i casi ruotano intorno a sportello, back office, prestazioni, assicurazione sociale, richieste di accesso, comunicazioni, servizi digitali, utenti e imprese. INPS e INAIL sono gli esempi guida, ma la griglia vale anche per ACI, ENAC, ISTAT, ASI, ENEA amministrativo, CRI e altri enti compatibili, sempre nei limiti del bando.

La domanda guida è:

NOTA

davanti a un caso EPNE, so trasformare una situazione di servizio in una sequenza amministrativa corretta, proporzionata e tracciabile?

Obiettivo del blocco

Alla fine del capitolo devi saper fare cinque cose:

1. riconoscere quando una traccia è un caso pratico EPNE e non una domanda teorica mascherata;
2. usare una griglia stabile per leggere fatti, soggetti, competenza, procedimento, dati, vincoli e output;
3. costruire risposte su casi INPS e INAIL senza promettere esiti, inventare requisiti o saltare l'istruttoria;
4. produrre mini-atti e risposte sintetiche: comunicazione, richiesta di integrazione, instradamento, nota interna, risposta all'utente;
5. correggere gli errori tipici: teoria eccessiva, privacy dimenticata, competenza confusa, sportello trattato come favore personale.

L'obiettivo non è conoscere ogni procedura dell'ente, ma saper impostare una soluzione amministrativa plausibile e verificabile.

Mappa BANDO

Fase	Domanda operativa	Output
B - Bando	Il bando prevede prova teorico-pratica, quesiti aperti, casi di ufficio, profili di sportello/back office o materie applicative?	Attivazione del capitolo 11.
A - Aree	Quali materie convergono nel caso: procedimento, privacy, trasparenza, previdenza, INAIL, digitale, pubblico impiego?	Mappa delle aree coinvolte.
Fase	Domanda operativa	Output
N - Nuclei	Quali nuclei risolvono più casi: competenza, istruttoria, dati, comunicazione, esito, tracciabilità?	Griglia caso EPNE.
D - Diario	Dove rischio di sbagliare: promessa all'utente, dati comunicati male, teoria fuori caso, canale errato?	Diario errori del caso.
Fase	Domanda operativa	Output
O - Output	Che cosa devo produrre: risposta, mini-atto, schema operativo, comunicazione, scelta motivata?	Elaborato breve o risposta orale.

Il caso pratico non si studia leggendo altri esempi in modo passivo. Si studia producendo risposte.

42.1 Leggere il caso come fascicolo ridotto

PRINCIPI: CHE COSA RENDE EPNE UN CASO PRATICO

Un caso pratico EPNE è una situazione concreta ambientata in un ente pubblico non economico. Può riguardare un cittadino, un lavoratore, un pensionato, un'impresa, un intermediario, un datore di lavoro, un candidato a concorso o un ufficio interno. La traccia può chiedere una soluzione, una sequenza di passaggi, una comunicazione, un comportamento corretto o una valutazione motivata.

La differenza rispetto a un caso amministrativo generico è il contesto. In un EPNE il procedimento spesso si collega a servizi e prestazioni. In INPS può riguardare domanda, posizione contributiva, prestazione, utente, fascicolo, dati personali e canale digitale. In INAIL può riguardare evento lavorativo, assicurazione, prevenzione, prestazione, impresa, lavoratore, dati relativi alla salute e sicurezza. Negli altri enti può riguardare iscrizioni, certificazioni, servizi istituzionali, rapporto con utenti o gestione interna.

Il criterio da seguire è semplice:

NOTA

non risolvere il caso con teoria astratta; risolverlo come fascicolo d'ufficio ridotto.

Un fascicolo d'ufficio ridotto contiene fatti, soggetti, documenti, competenza, regola, vincoli, comunicazioni e un esito possibile. Se manca uno di questi elementi, la risposta resta fragile.

LA GRIGLIA IN NOVE PASSAGGI

Usa questa griglia prima di scrivere. Nei casi brevi puoi compilarla mentalmente; nelle simulazioni devi scriverla.

Passaggio	Domanda guida	Output minimo
1. Traccia	Che cosa mi chiede: risolvere, motivare, scrivere, scegliere, ordinare?	Verbo operativo.
2. Fatti	Che cosa è accaduto davvero?	Due righe di fatti utili.
Passaggio	Domanda guida	Output minimo
3. Soggetti	Chi sono utente, ufficio, impresa, lavoratore, terzo, responsabile?	Elenco soggetti.
4. Ente	Sono in INPS, INAIL o altro EPNE? Quale linguaggio specialistico entra?	Taglio ente.
Passaggio	Domanda guida	Output minimo
5. Competenza	Chi riceve, chi istruisce, chi decide, chi comunica?	Ufficio/ruolo da verificare.
6. Procedimento	C'è istanza, accesso, reclamo, integrazione, verifica, riesame, pagamento, servizio digitale?	Qualificazione.

Passaggio	Domanda guida	Output minimo
7. Dati	Ci sono dati personali, dati relativi alla salute, dati di terzi, dati d'impresa o documenti riservati?	Cautele privacy.
8. Soluzione	Quale prossimo passo è legittimo, proporzionato e utile?	Sequenza operativa.
Passaggio	Domanda guida	Output minimo
9. Output	Che cosa produco: comunicazione, nota, richiesta di integrazione, risposta sintetica, schema?	Forma finale.

La griglia ti protegge da due errori opposti: scrivere troppa teoria o reagire d'istinto.

LO SCHEMA DI RISPOSTA PER IL CASO EPNE

Per una risposta scritta usa uno schema in sei blocchi:

1. Inquadramento del caso: indica il problema in due o tre righe.
2. Qualificazione: chiarisci se si tratta di istanza, informazione, accesso, reclamo, integrazione, evento, servizio o riesame.
3. Regole e vincoli: richiama solo i principi pertinenti: competenza, procedimento, privacy, trasparenza, tracciabilità, doveri d'ufficio.
4. Applicazione al caso: spiega che cosa deve fare l'ufficio concretamente.
5. Output: indica comunicazione, instradamento, richiesta di integrazione, istruttoria, esito o nota interna.
6. Cautele: segnala ciò che non va fatto: promessa di esito, diffusione dati, canale informale, decisione fuori competenza.

Una buona apertura può essere:

NOTA

Il caso riguarda una richiesta presentata a un ente pubblico non economico che richiede prima di tutto qualificazione della domanda, verifica della competenza e tutela dei dati personali.

Un'apertura debole è:

NOTA

Gli enti pubblici non economici sono molto importanti e devono rispettare la legge.

La seconda frase è vera, ma non entra nel caso.

CASO PRATICO, DOMANDA TEORICA E QUESITO SITUAZIONALE

Le tre forme possono condividere la stessa materia, ma chiedono prestazioni diverse. La domanda teorica domanda di definire o illustrare un istituto. Il caso pratico presenta fatti e chiede di applicare regole, competenze e cautele per arrivare a un prossimo passo motivato. Il quesito situazionale, invece, mette a confronto condotte possibili e chiede di scegliere o ordinare quella più adeguata. Se la traccia descrive una pratica incompleta e domanda che cosa deve fare l'ufficio, la definizione del procedimento e un atteggiamento genericamente corretto non sono ancora una soluzione:

occorre costruire la sequenza amministrativa.

Il verbo della consegna indica il prodotto. Indicare i passaggi richiede ordine; motivare la soluzione richiede regola e applicazione; redigere una comunicazione richiede un testo rivolto al destinatario; valutare il comportamento sposta l'attenzione sulla condotta. Prima di richiamare la teoria, scrivi in margine verbo, destinatario e output. Questa lettura impedisce di consegnare un tema quando era richiesto un mini-atto.

42.2 Competenza, sportello, back office e sequenza amministrativa

SPORTELLO E BACK OFFICE: DUE FUNZIONI, NON DUE MONDI

Molti casi EPNE nascono dal rapporto tra sportello e back office. Lo sportello riceve, ascolta, orienta, classifica, verifica il canale e tutela l'utente. Il back office istruisce, controlla documenti, aggiorna fascicoli, verifica requisiti, comunica esiti, conserva traccia e segnala anomalie.

Una risposta completa collega i due piani. Invece di limitarsi a "inoltro la pratica", precisa i passaggi: identifico il richiedente, qualifico la richiesta, verifico se lo sportello può fornire informazioni generali o se serve il back office, tratto solo i dati necessari, registro o instrado nel canale previsto, non prometto l'esito e informo l'utente del passaggio corretto.

Situazione	Risposta debole	Risposta forte
Utente allo sportello sbagliato	"Non è competenza mia."	Oriento al canale competente e, se previsto, instrado la richiesta.
Pratica incompleta	"La domanda è respinta."	Verifico se è possibile integrazione e comunico cosa manca.
Situazione	Risposta debole	Risposta forte
Richiesta telefonica su dati personali	"Le dico cosa vedo."	Verifico titolo e canale; comunico solo ciò che è consentito.
Sollecito insistente	"Le prometto che si risolve."	Spiego stato, passaggi e limiti senza anticipare esiti.

Situazione	Risposta debole	Risposta forte
Errore nel fascicolo	"Correggo subito informalmente."	Attivo verifica tracciata e competenza corretta.

Nel caso pratico, aiutare l'utente significa rendere la procedura comprensibile, non sostituirla con scorciatoie.

MINI-ATTI: CHE COSA PUOI DOVER SCRIVERE

Il caso EPNE può chiedere una spiegazione oppure un piccolo output amministrativo. Non occorre scrivere un provvedimento completo, ma produrre una forma ordinata e coerente con il ruolo.

Output	Quando serve	Struttura minima
Comunicazione all'utente	Chiarimento, integrazione, stato pratica, canale corretto.	Oggetto, riferimento pratica, informazione essenziale, passo successivo, cautele.
Richiesta di integrazione	Domanda incompleta o documentazione mancante.	Documento mancante, motivo, termine/canale se previsto, conseguenze, contatto ufficiale.
Output	Quando serve	Struttura minima
Nota interna	Passaggio a back office o responsabile.	Fatti, verifica svolta, criticità, richiesta di istruttoria o decisione.
Risposta sintetica	Quesito aperto o orale breve.	Definizione del problema, regola, applicazione, conclusione.
Output	Quando serve	Struttura minima
Griglia di caso	Simulazione o studio personale.	Fatti, soggetti, competenza, dati, vincoli, soluzione, output.

La forma deve essere sobria. Non usare formule solenni se la traccia chiede una risposta operativa. Non inventare articoli, termini o dati non presenti.

CASO 1 - INPS: DOMANDA DI PRESTAZIONE INCOMPLETA

SCENARIO

Un utente presenta tramite canale digitale una domanda di prestazione, ma nel fascicolo manca un documento necessario per completare l'istruttoria. L'utente contatta l'ente chiedendo se la prestazione sarà concessa.

LETTURA DEL CASO

Elemento	Risposta
Ente	INPS, contesto previdenza/servizi.
Problema	Domanda incompleta e richiesta di esito anticipato.

Elemento	Risposta
Soggetti	Utente, ufficio competente, eventuale back office.
Vincoli	Istruttoria, dati personali, canale ufficiale, comunicazione corretta.
Elemento	Risposta
Output	Comunicazione o richiesta di integrazione, non promessa di accoglimento.

RISPOSTA MODELLO

L'ufficio non deve anticipare l'esito della prestazione prima dell'istruttoria. Deve anzitutto verificare la pratica nel canale competente, individuare il documento mancante e stabilire se l'integrazione sia necessaria per proseguire. La comunicazione all'utente deve essere chiara: indicare che la domanda risulta incompleta, precisare quale elemento deve essere prodotto, rinviare al canale ufficiale e spiegare che l'esito sarà valutato dopo la verifica dei requisiti. Occorre trattare solo i dati pertinenti e registrare l'attività secondo le regole dell'ente.

ERRORE DA EVITARE

Scrivere: "la prestazione sarà concessa se manda il documento". L'integrazione consente l'istruttoria; non sostituisce la decisione.

DALLA RICEZIONE ALLA COMUNICAZIONE

La competenza distribuisce correttamente le responsabilità; non è una formula con cui allontanare l'utente. In una risposta ben costruita compaiono almeno quattro funzioni: chi riceve e qualifica la richiesta; chi svolge l'istruttoria; chi adotta o valida la decisione; chi comunica attraverso il canale previsto. La stessa persona può svolgerne più di una solo se l'organizzazione e il ruolo lo consentono: la traccia non autorizza a presumere poteri che non dichiara.

Quando l'ufficio ricevente non è competente, non deve decidere comunque né limitarsi a dire di no. Occorre verificare il percorso previsto, orientare in modo comprensibile e, quando consentito, instradare o trasmettere la richiesta conservandone traccia. Se invece l'ufficio è competente ma mancano elementi, la risposta distingue integrazione, istruttoria ed esito. Chiedere ciò che serve non equivale a promettere l'accoglimento.

Micro-caso: lo sportello vede una domanda ferma e conosce il motivo probabile. Una risposta debole anticipa una decisione o modifica informalmente il fascicolo. Una risposta ben impostata comunica solo lo stato verificabile, indica il passaggio necessario e attiva il back office competente. In prova conta la sequenza, non la rassicurazione.

42.3 Dati personali, accesso, trasparenza e canali

CASO 2 - INAIL: EVENTO LAVORATIVO E RICHIESTA DI CHIARIMENTI

SCENARIO

Un lavoratore contatta l'ente per avere informazioni su una pratica collegata a un evento avvenuto durante l'attività lavorativa. Chiede al dipendente di comunicare telefonicamente dati presenti nel fascicolo, perché "ha urgenza".

LETTURA DEL CASO

Il caso richiama INAIL, evento lavorativo, possibile tutela assicurativa, dati personali e forse dati relativi alla salute. La risposta deve tenere insieme servizio, riservatezza e canale corretto.

RISPOSTA MODELLO

Il dipendente deve prima verificare identità, titolo e canale utilizzabile. Non può comunicare telefonicamente informazioni riservate solo perché l'utente dichiara urgenza. Deve fornire indicazioni generali sui canali ufficiali, spiegare come presentare o seguire la richiesta e, se il ruolo lo consente, orientare verso la struttura competente. La pratica deve essere gestita con tracciabilità, evitando diffusione impropria di dati personali o relativi alla salute. L'urgenza può incidere sulla priorità organizzativa, ma non cancella competenza, procedura e protezione dei dati.

ERRORE DA EVITARE

Confondere empatia e deroga. L'utente va ascoltato, ma il canale informale non può diventare scorciatoia.

CASO 3 - IMPRESA E PRATICA SOSPESA

SCENARIO

Un'impresa chiede perché una pratica risulta sospesa. Dalla prima verifica emerge che manca una dichiarazione e che nel fascicolo sono presenti dati relativi a un lavoratore. L'impresa chiede copia completa degli atti.

RISPOSTA MODELLO

L'ufficio deve separare l'informazione sullo stato della pratica, l'eventuale integrazione documentale e la richiesta di accesso agli atti. Sullo stato può fornire, nei limiti del ruolo e del canale, indicazioni generali e segnalare la necessità di integrazione. Per l'integrazione deve indicare con chiarezza il documento mancante e il canale corretto. Quanto all'accesso, non può inviare automaticamente l'intero fascicolo: deve qualificare la richiesta, verificare legittimazione, eventuali controinteressati e dati personali da proteggere. La soluzione corretta è orientare l'impresa alla procedura ufficiale e registrare l'attività.

MINI-ATTO POSSIBILE

Oggetto: richiesta di integrazione documentale e indicazioni sul canale competente.

"Con riferimento alla pratica indicata, si comunica che l'istruttoria richiede l'integrazione della dichiarazione mancante. L'invio dovrà avvenire tramite il canale ufficiale previsto dall'ente. Eventuali richieste di copia degli atti dovranno essere presentate secondo la procedura di accesso, poiché il fascicolo può contenere dati riferiti a soggetti terzi. L'esito della pratica sarà valutato dall'ufficio competente dopo il completamento dell'istruttoria."

CASO 4 - ACCESSO A DOCUMENTI CON DATI DI TERZI

SCENARIO

Un utente chiede copia di documenti relativi a una pratica in cui compaiono anche dati di un altro soggetto. Afferma che "per trasparenza" l'ente deve consegnare tutto.

RISPOSTA MODELLO

La richiesta non va accolta o respinta in modo automatico. L'ufficio deve qualificare il tipo di accesso, verificare il titolo del richiedente, individuare i documenti richiesti e valutare la presenza di dati personali o controinteressati. La trasparenza non equivale a diffusione totale. Possono essere necessari oscuramenti, limitazioni, comunicazioni ai soggetti coinvolti o un diniego motivato nei casi previsti. La risposta deve essere tracciata e coerente con la disciplina applicabile.

ERRORE DA EVITARE

Usare la parola trasparenza come chiave universale. Nei casi EPNE, trasparenza, accesso e privacy vanno bilanciati.

PRIMA DI COMUNICARE: IDENTITÀ, TITOLO, NECESSITÀ E CANALE

La presenza di dati nel sistema non significa che possano essere comunicati a chi li chiede. Nel caso devi separare quattro domande: chi è l'interlocutore; a quale titolo agisce; quali informazioni sono necessarie per la richiesta; quale canale consente una comunicazione corretta e tracciabile. Se uno di questi elementi non è verificato, l'ufficio può offrire indicazioni generali sul percorso, ma non deve aprire il fascicolo oltre quanto consentito.

Accesso, trasparenza e protezione dei dati non sono parole intercambiabili. Una richiesta di documenti va qualificata; la presenza di dati di terzi impone di individuare interessi coinvolti e cautele applicabili; l'eventuale oscuramento, limitazione o diniego non si decide per automatismo, ma secondo la disciplina e la situazione concreta. In prova è prudente descrivere la verifica da compiere, senza inventare un esito quando la traccia non fornisce gli elementi necessari.

Il canale ha una funzione sostanziale: permette identificazione, registrazione e ricostruzione del percorso. L'urgenza dichiarata dall'utente può richiedere attenzione organizzativa, ma non trasforma una telefonata informale in titolo per ricevere dati riservati.

42.4 Casi di servizio INPS e INAIL

CASO 5 - ERRORE SEGNALATO IN UNA POSIZIONE O PRATICA

SCENARIO

Un utente segnala che nella propria posizione risulta un dato errato e chiede al dipendente di correggerlo immediatamente "perché è evidente".

RISPOSTA MODELLO

Il dipendente non deve correggere informalmente il dato senza istruttoria, competenza e tracciabilità. Deve acquisire la segnalazione nel canale corretto, verificare quali documenti supportano la richiesta, coinvolgere l'ufficio competente e comunicare all'utente che l'eventuale rettifica richiede verifica. Se l'errore è confermato, la correzione avverrà secondo le procedure dell'ente. Se non è confermato, l'esito dovrà essere comunicato in modo motivato o comunque comprensibile.

ERRORE DA EVITARE

Pensare che un errore apparentemente semplice autorizzi una correzione fuori sistema.

CASO 6 - ACQUISTO O SERVIZIO NECESSARIO ALL'UFFICIO

SCENARIO

Un ufficio EPNE ha bisogno di un piccolo servizio di supporto per migliorare la gestione delle prenotazioni degli utenti. Un fornitore già conosciuto propone di iniziare subito e formalizzare dopo.

RISPOSTA MODELLO

Il caso coinvolge contratti pubblici, organizzazione del servizio, spesa, tracciabilità e responsabilità. L'ufficio deve verificare fabbisogno, competenza, disponibilità delle risorse, procedura applicabile, eventuali strumenti di acquisto e formalizzazione dell'affidamento. La conoscenza del fornitore non sostituisce motivazione e tracciabilità. Se la procedura è semplificata, resta comunque una procedura. La soluzione corretta è coinvolgere il soggetto competente e seguire il percorso proporzionato al valore e alla necessità.

ERRORE DA EVITARE

Scrivere che l'urgenza giustifica l'avvio informale. La proporzionalità semplifica, ma non elimina legalità e documentazione.

CASO 7 - CANDIDATO A CONCORSO E RICHIESTA INFORMALE

SCENARIO

Un candidato a un concorso presso un EPNE contatta un dipendente chiedendo di verificare informalmente la posizione di altri candidati o di anticipare informazioni non ancora pubblicate.

RISPOSTA MODELLO

Il dipendente deve evitare controlli informali e comunicazioni non tracciate. Deve indirizzare il candidato ai canali ufficiali: avvisi pubblicati, area riservata, procedura di accesso o richiesta di chiarimenti secondo il bando. Non deve comunicare dati di altri candidati, non deve anticipare informazioni non pubblicate e non deve creare vantaggi informativi. La tutela del candidato passa da trasparenza, imparzialità e canali ufficiali, non da contatti personali.

ERRORE DA EVITARE

Confondere disponibilità con favoritismo informativo.

USARE IL TAGLIO DELL'ENTE SENZA INVENTARE LA PRATICA

Un caso INPS e un caso INAIL condividono procedimento, competenza, dati e comunicazione, ma non sono identici. Nel contesto INPS ricorrono domande, posizioni, prestazioni, contributi e servizi rivolti a utenti o intermediari. Nel contesto INAIL ricorrono assicurazione sociale, eventi lavorativi, prevenzione, prestazioni e rapporti con lavoratori e imprese. Questo lessico orienta la qualificazione del fascicolo; non autorizza a dedurre requisiti, importi, termini o risultati che la traccia non contiene.

Per risolvere un caso ente-specifico combina tre livelli: la base comune di fatti, soggetti, competenza, procedimento, dati e output; il delta EPNE, con servizio, rapporto con l'utente, fascicolo digitale, tracciabilità e raccordo sportello-back office; il taglio dell'ente, limitato alle nozioni necessarie. Se il caso riguarda una domanda INPS incompleta, puoi parlare di istruttoria e integrazione; non puoi concludere che la prestazione spetti. Se riguarda una pratica INAIL con informazioni delicate, puoi indicare verifica di identità e canale;

non puoi ricostruire automaticamente la tutela assicurativa.

TRASFERIRE IL METODO AD ALTRI SCENARI

I casi sull'errore nella posizione, sul piccolo acquisto e sulla richiesta informale mostrano che la griglia non vale soltanto per le prestazioni. Nel primo scenario contano verifica e rettifica tracciata; nel secondo fabbisogno, competenza, procedura e documentazione; nel terzo imparzialità, riservatezza e canali ufficiali. Cambia la materia, ma resta stabile la domanda: quale passo può compiere legittimamente l'ufficio e quale output lo rende verificabile?

Per i profili di vigilanza, la stessa struttura è utile, mentre l'Appendice A delimita il sottoprofilo e insegna a distinguere funzione, competenze e garanzie. Tecniche ispettive, verbali e poteri specialistici richiedono invece le fonti previste dal bando: non improvvisarli nel caso amministrativo comune.

42.5 Mini-atti e risposta sintetica 10/20/30 righe

COME TRASFORMARE IL CASO IN RISPOSTA SINTETICA

Molte prove non chiedono un elaborato lungo. Chiedono 10, 20 o 30 righe. In quel caso devi comprimere senza diventare generico.

Spazio	Struttura consigliata per caso EPNE
10 righe	Qualificazione, vincolo principale, prossimo passo, cautela finale.
20 righe	Fatti, qualificazione, competenza, regola, soluzione, cautele.
Spazio	Struttura consigliata per caso EPNE
30 righe	Fatti, soggetti, procedimento, dati, istruttoria, output, errore da evitare.

Esempio in 10 righe su domanda incompleta:

NOTA

Il caso riguarda una domanda presentata a un EPNE con documentazione incompleta. L'ufficio non deve respingere o accogliere automaticamente, ma verificare se il documento mancante sia necessario per l'istruttoria. Se l'integrazione è possibile, deve comunicare all'utente quale elemento produrre, tramite quale canale e con quali effetti sul procedimento. L'esito non va anticipato: sarà valutato dopo la verifica dei requisiti. La gestione deve essere tracciata e rispettare la protezione dei dati personali.

Pur essendo breve, la risposta contiene fatti, problema, regola, soluzione e cautela.

SCEGLIERE LA FORMA PRIMA DI SCRIVERE

Il mini-atto è un output proporzionato alla consegna, non un provvedimento completo in miniatura. Una comunicazione all'utente deve far capire a quale pratica si riferisce, quale informazione è certa, quale passaggio segue e quale canale usare. Una richiesta di integrazione identifica ciò che manca e perché serve, senza anticipare l'esito. Una nota interna permette al collega o al responsabile di ricostruire fatti, verifiche già svolte, criticità e decisione richiesta. La risposta sintetica espone invece problema, regola, applicazione e conclusione in forma discorsiva.

Prima di scrivere, prepara una micro-scaletta di quattro righe:

1. problema concreto della traccia;
2. competenza e regola pertinente;
3. sequenza di azioni dell'ufficio;
4. output e cautela finale.

Questa scaletta protegge da due difetti frequenti: l'atto ornamentale, nel quale oggetto, formule e saluti occupano spazio senza risolvere il caso; e la risposta senza destinatario, corretta in teoria ma incapace di dire che cosa riceverà l'utente o che cosa dovrà fare il back office.

LO SCHEMA 10/20/30 RIGHE

Dieci righe richiedono selezione estrema: una frase per il problema, una per competenza e vincoli, tre o quattro per la soluzione, una per output e cautela. In venti righe puoi distinguere qualificazione, istruttoria, dati, comunicazione ed esito possibile. In trenta righe puoi motivare meglio le alternative, esplicitare il raccordo fra uffici e chiudere con un controllo finale. Il numero di righe non cambia la logica: cambia il grado di sviluppo.

Spazio	Struttura consigliata	Cosa evitare
10 righe	problema, regola, azione, output	premessa generale sull'ente
20 righe	inquadramento, competenza, vincoli, sequenza, cautela	elenco di norme non applicate
Spazio	Struttura consigliata	Cosa evitare
30 righe	fatti, qualificazione, alternative, soluzione motivata, comunicazione	ripetizioni e dettagli non richiesti

Adatta sempre lo schema alle istruzioni reali della prova. Se la consegna impone un formato, un limite o criteri specifici, questi prevalgono sul modello di allenamento.

REVISIONE IN SEI CONTROLLI

Prima di consegnare chiediti: ho risposto al verbo? Ho separato fatti e supposizioni? Ho attribuito ogni azione al ruolo corretto? Ho richiamato soltanto regole pertinenti? Ho prodotto l'output richiesto? Ho evitato promesse, dati impropri e riferimenti normativi insicuri? Superare questi sei controlli rende la sintesi breve e funzionale alla valutazione.

Micro-esercizio: riduci il caso dell'impresa e della pratica sospesa prima a venti righe, poi a dieci. Nella versione breve devono restare tre piani distinti: stato della pratica, integrazione documentale e richiesta di accesso. Se uno scompare, hai tagliato una parte necessaria; se compaiono dettagli nuovi, non hai sintetizzato ma inventato.

La revisione deve controllare anche la coerenza fra forma e destinatario. Una nota interna può usare un lessico tecnico che consenta al collega di proseguire l'istruttoria; una comunicazione all'utente deve tradurre lo stesso passaggio in parole comprensibili, senza perdere precisione. Cambiare registro non significa cambiare i fatti. Se le due versioni attribuiscono competenze diverse, promettono risultati differenti o indicano canali incompatibili, il problema non è stilistico: la soluzione amministrativa non è ancora stabile.

Allenati quindi a produrre due output dallo stesso caso: prima una nota di cinque righe al back office, poi una comunicazione di cinque righe all'utente. Confrontale e verifica che fatti, stato della pratica e prossimo passo coincidano.

42.6 Laboratorio integrato, correzione e trasferimento

DA SAPERE IN 5 RIGHE

Il caso pratico EPNE misura la capacità di applicare regole a situazioni di servizio. La traccia va letta come un fascicolo ridotto: fatti, soggetti, ente, competenza, procedimento, dati, soluzione e output. INPS richiama spesso prestazioni, domande, posizioni e servizi; INAIL richiama evento lavorativo, tutela assicurativa, prevenzione, dati e rapporto con imprese e lavoratori. Una risposta forte non promette esiti, non comunica dati impropriamente e non decide fuori competenza. L'allenamento utile produce mini-atti, risposte sintetiche e diario errori.

CASO GUIDATO

Giulia prepara un concorso per funzionario amministrativo presso un ente pubblico non economico. Nella prova scritta trova questa traccia:

NOTA

Un utente segnala che la propria domanda risulta ferma da tempo e chiede allo sportello di conoscere immediatamente l'esito. Dal sistema emerge che la pratica richiede un'integrazione documentale e che nel fascicolo sono presenti dati personali. Indicare come deve comportarsi l'ufficio.

Giulia evita di partire con una spiegazione generale sul procedimento. Usa la griglia:

Campo	Lettura
Fatti	Pratica ferma, integrazione mancante, richiesta di esito immediato.
Soggetti	Utente, sportello, back office o ufficio competente.
Campo	Lettura
Procedimento	Domanda in istruttoria, non conclusa.
Dati	Dati personali nel fascicolo.
Campo	Lettura
Vincoli	Competenza, canale, privacy, tracciabilità, comunicazione corretta.
Output	Comunicazione sullo stato e richiesta di integrazione, senza esito anticipato.

Poi scrive:

NOTA

L'ufficio deve anzitutto qualificare la richiesta come sollecito relativo a una domanda ancora in istruttoria. Lo sportello può orientare l'utente e fornire informazioni consentite sullo stato della pratica, ma non deve anticipare l'esito né comunicare dati oltre quanto necessario. Occorre verificare quale documento manchi, indicare il canale ufficiale per l'integrazione e registrare l'attività. L'istruttoria proseguirà presso l'ufficio competente, che valuterà i requisiti e comunicherà l'esito secondo procedura. La risposta deve essere chiara, tracciabile e rispettosa della protezione dei dati personali.

La risposta funziona perché risolve il fascicolo invece di trasformarlo in un tema.

DOMANDA DA COMMISSARIO

Domanda: come si affronta un caso pratico in un concorso per enti pubblici non economici?

Risposta modello: si parte dai fatti e si qualifica la richiesta, distinguendo se riguarda istanza, informazione, accesso, reclamo, integrazione, servizio o riesame. Poi si individuano ente, soggetti, ufficio competente, procedimento e vincoli: termini, dati personali, trasparenza, canali digitali, tracciabilità e responsabilità. La soluzione deve essere concreta e proporzionata: comunicare, istruire, chiedere integrazione, inoltrare, motivare o attivare il canale corretto. Nei casi EPNE occorre anche usare il taglio dell'ente: INPS per previdenza, prestazioni e servizi;

INAIL per assicurazione, prevenzione, eventi lavorativi e rapporto con imprese e lavoratori.

DOMANDA-TRAPPOLA

Domanda: nel caso pratico, se l'utente ha evidentemente bisogno di aiuto, il funzionario può semplificare saltando qualche passaggio formale?

Risposta corretta: no. L'orientamento al servizio non autorizza scorciatoie informali. Il funzionario deve aiutare l'utente a seguire il percorso corretto, rendere comprensibile la procedura, evitare ritardi inutili e usare i canali previsti. Deve però rispettare competenza, tracciabilità, imparzialità, protezione dei dati e limiti del proprio ruolo.

Perché è una trappola: trasforma la disponibilità in una deroga. In prova occorre tenere insieme servizio e legalità.

ERRORE TIPICO

L'errore più frequente è scrivere un riassunto teorico invece di risolvere il caso.

Il candidato vede una domanda su accesso, privacy o procedimento e inizia a spiegare l'istituto in generale. Dopo venti righe non ha ancora detto chi deve fare che cosa. Nei casi EPNE questo errore pesa molto, perché la traccia vuole comportamento amministrativo: ricevere, classificare, verificare, proteggere, comunicare, istruire e concludere.

La correzione è:

1. apri con il problema del caso, non con la teoria;
2. indica subito soggetti e competenza;
3. richiama solo la regola pertinente;
4. applica la regola a quel fascicolo;
5. chiudi con un output concreto;
6. segnala la cautela principale.

MINI-ESERCIZIO

Risolvi i tre casi in massimo 12 righe ciascuno.

Caso	Output richiesto
Un utente INPS chiede l'esito di una domanda incompleta e vuole una risposta immediata.	Comunicazione sintetica all'utente.
Un lavoratore contatta INAIL per una pratica collegata a un evento lavorativo e chiede dati telefonicamente.	Sequenza di comportamento corretto.
Caso	Output richiesto
Un'impresa chiede copia integrale di un fascicolo che contiene dati di un lavoratore.	Risposta su accesso, privacy e procedura.

Traccia di correzione:

- nel primo caso: non promettere esito, indicare integrazione, canale ufficiale, tracciabilità;
- nel secondo: verificare identità e canale, tutelare dati, orientare all'ufficio competente;
- nel terzo: qualificare accesso, verificare legittimazione, valutare dati di terzi, eventuali oscuramenti o limiti.

DIARIO ERRORI DEL CAPITOLO

Dopo ogni simulazione, registra l'errore in modo specifico.

Errore	Segnale	Correzione
Teoria senza soluzione	Spiego l'istituto ma non dico che cosa fa l'ufficio.	Aggiungo output finale.
Competenza confusa	Lo sportello decide ciò che spetta al back office.	Distinguo ricezione, istruttoria, decisione e comunicazione.
Errore	Segnale	Correzione
Privacy dimenticata	Comunico dati al telefono o invio fascicolo completo.	Verifico titolo, canale, dati necessari e limiti.
Promessa di esito	Scrivo che la domanda sarà accolta o respinta prima dell'istruttoria.	Uso formule di verifica e valutazione.

Errore	Segnale	Correzione
Ente generico	Risolvere INPS e INAIL nello stesso modo.	Inserisco taglio previdenza/prestazioni o assicurazione/prevenzione.
Canale informale	Uso email personale, telefonata o favore diretto.	Rinvio a canali ufficiali e tracciabili.
Errore	Segnale	Correzione
Risposta troppo lunga	Apro troppe materie.	Uso schema 10/20/30 righe.

CHECKLIST OPERATIVA FINALE

Prima di considerare chiuso il capitolo, verifica di saper fare questi passaggi:

- so distinguere caso pratico, domanda teorica e quesito situazionale?
- so usare la griglia in nove passaggi senza perdere tempo?
- so costruire un caso INPS su domanda, prestazione, utente e dati?
- so costruire un caso INAIL su evento lavorativo, pratica, impresa/lavoratore e dati?
- so scrivere una richiesta di integrazione senza promettere l'esito?
- so gestire accesso e privacy senza usare trasparenza come formula generica?
- so distinguere sportello e back office?
- so trasformare il caso in 10, 20 o 30 righe?
- so registrare l'errore nel diario in modo correggibile?

RIFERIMENTI ESSENZIALI PER ORIENTARE LA SOLUZIONE

Nei casi amministrativi la legge 7 agosto 1990, n. 241 offre il quadro generale del procedimento, dell'istruttoria, della partecipazione, della conclusione e della motivazione. Per trasparenza e accesso occorre distinguere gli istituti applicabili e coordinare il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 con la disciplina dell'accesso documentale. Il Regolamento (UE) 2016/679 orienta la protezione dei dati personali, soprattutto quando il fascicolo contiene informazioni riferite a terzi o dati delicati. Questi riferimenti non sostituiscono il bando, le regole dell'ente o la qualificazione del caso concreto:

in prova vanno richiamati solo quando pertinenti e senza inventare articoli, termini o automatismi.

I sette casi del capitolo sono esempi originali di allenamento. Non riproducono fascicoli reali né prove ufficiali e non stabiliscono requisiti o risultati di prestazioni INPS o INAIL.

Verifica — Casi pratici EPNE

1. Una traccia descrive una domanda incompleta e chiede che cosa deve fare l'ufficio. Qual è la prima operazione corretta?

A. Riassumere tutta la disciplina generale del procedimento. B. Qualificare fatti, richiesta, competenza e output richiesto. C. Anticipare l'esito più probabile per rassicurare l'utente. D. Scegliere il comportamento più empatico fra quattro opzioni.

Risposta corretta: B. Il caso pratico richiede una sequenza applicativa. La teoria entra dopo la lettura dei fatti e soltanto nella misura necessaria; C anticipa una decisione, mentre D descrive piuttosto un quesito situazionale.

2. Lo sportello riceve una richiesta che richiede istruttoria del back office. Qual è la soluzione più completa?

A. Decidere per evitare un passaggio interno. B. Rifiutare la richiesta per incompetenza. C. Qualificare, registrare o instradare secondo il canale previsto e spiegare il passaggio all'utente. D. Promettere che il back office concluderà rapidamente.

Risposta corretta: C. Orientamento al servizio e competenza devono convivere. Lo sportello non sostituisce chi istruisce o decide, ma non lascia l'utente senza un percorso comprensibile e tracciabile.

3. Un richiedente invoca la trasparenza per ottenere l'intero fascicolo contenente dati di terzi. Che cosa deve fare l'ufficio?

A. Consegnare tutto, perché la trasparenza prevale sempre. B. Negare sempre, perché sono presenti dati personali. C. Qualificare la richiesta, verificare titolo, documenti, terzi coinvolti e cautele applicabili. D. Inviare il fascicolo tramite un canale informale purché rapido.

Risposta corretta: C. Accesso, trasparenza e protezione dei dati richiedono una valutazione concreta. La presenza di dati di terzi non produce automaticamente consegna integrale o diniego totale.

4. In un caso INAIL il lavoratore dichiara urgenza e chiede dati del fascicolo al telefono. Qual è il criterio decisivo?

A. L'urgenza elimina la verifica dell'identità. B. Il dipendente verifica identità, titolo, necessità e canale prima di comunicare dati. C. Qualunque informazione è comunicabile se riguarda il richiedente. D. Il caso va risolto spiegando tutta l'assicurazione sociale.

Risposta corretta: B. L'urgenza può essere considerata nell'organizzazione, ma non cancella competenza, sicurezza del canale e protezione dei dati. Il caso non chiede una lezione generale sull'INAIL.

5. Che cosa distingue una richiesta di integrazione da un provvedimento finale?

A. L'integrazione individua ciò che serve all'istruttoria senza anticipare necessariamente l'esito. B. L'integrazione garantisce l'accoglimento quando il documento arriva. C. Non esiste differenza se entrambe sono scritte. D. Il provvedimento finale può essere adottato dallo sportello in ogni caso.

Risposta corretta: A. L'integrazione permette di proseguire o completare la verifica; non sostituisce la valutazione dei requisiti e non autorizza promesse sull'esito.

6. Una consegna impone dieci righe. Quale struttura è più efficace?

A. Premessa storica sull'ente, elenco di norme e saluti finali. B. Problema, regola pertinente, azione dell'ufficio, output e cautela. C. Solo la conclusione, senza spiegare la sequenza. D. Tutti i dettagli possibili in frasi molto lunghe.

Risposta corretta: B. La risposta breve deve restare completa nel minimo necessario. Seleziona, non comprime indiscriminatamente e non sostituisce l'applicazione con teoria generale.

RUBRICA DI AUTOVALUTAZIONE DEL CASO

Assegna un punto per ciascun controllo superato:

Controllo	Domanda
Bertinenzia	Ho risposto al verbo e all'output della

Con sei punti passa alla revisione di stile. Con quattro o cinque, individua il controllo mancante e riscrivi quel passaggio. Sotto quattro, torna alla griglia in nove passaggi: probabilmente stai esponendo teoria o reagendo d'istinto, senza risolvere il fascicolo.

Quesiti situazionali EPNE

B
BANDO

A
AREE

N
NUCLEI

D
DIARIO

O
OUTPUT

Quesiti situazionali EPNE

Apertura editoriale

Nei concorsi per enti pubblici non economici, il quesito situazionale non chiede al candidato di essere genericamente gentile, rapido o severo. Chiede di scegliere il comportamento più coerente con un ruolo pubblico collocato in un ente di servizio: INPS, INAIL, ACI, ENAC, ISTAT, ASI, ENEA amministrativo, CRI o altro EPNE compatibile con il profilo messo a bando.

Qui occorre ragionare come un dipendente pubblico che conosce competenza, procedimento, riservatezza, imparzialità, doveri d'ufficio, canali ufficiali e orientamento all'utente. Anche un candidato preparato in diritto amministrativo, pubblico impiego e privacy può perdere punti quando sceglie una condotta emotiva, informale, favoritistica o non tracciabile.

Negli EPNE questa prova assume un taglio preciso. Le situazioni non sono astratte: utente che chiede l'esito di una prestazione, lavoratore che chiede informazioni su una pratica INAIL, impresa che sollecita una posizione, candidato che pretende anticipazioni su un concorso, collega che chiede di saltare una verifica, responsabile assente, dato personale da proteggere, richiesta urgente da gestire senza promettere ciò che non dipende dall'ufficio.

Il capitolo 18 del Metodo BANDO, Quesiti situazionali e soft skills, spiega la logica generale della prova. Qui quella logica viene applicata agli enti pubblici non economici. La domanda guida è:

NOTA

davanti a una scena di lavoro EPNE, so scegliere una condotta che concili servizio, legalità, competenza, privacy, collaborazione e tracciabilità?

Obiettivo del blocco

Alla fine del capitolo devi saper fare sei cose:

1. riconoscere un quesito situazionale EPNE e distinguerlo da un caso pratico o da una domanda teorica;
2. individuare la competenza trasversale misurata: integrità, servizio, collaborazione, accuratezza, gestione del problema, riservatezza, priorità;
3. applicare una gerarchia stabile di scelta prima di leggere le opzioni in modo impulsivo;
4. evitare le risposte deboli tipiche: buonismo fuori procedura, rigidità senza servizio, passività, iniziativa fuori ruolo, comunicazione non tracciata;

- 5. allenarti su scenari INPS, INAIL e altri EPNE senza inventare regole ente-specifiche non presenti nel bando;
- 6. trasformare ogni errore in una voce di diario, così da migliorare il punteggio nelle simulazioni successive.

L'obiettivo è costruire un criterio di scelta ripetibile, non memorizzare una lista di buoni comportamenti.

Mappa BANDO

Fase	Domanda operativa	Output
B - Bando	Il bando o l'avviso prevede quesiti situazionali, competenze trasversali, soft skills, casi organizzativi o prove a risposta multipla comportamentali?	Scheda prova situazionale EPNE.
A - Aree	Quali aree entrano nello scenario: servizio, procedimento, pubblico impiego, privacy, anticorruzione, performance, sportello, back office?	Mappa delle aree coinvolte.
Fase	Domanda operativa	Output
N - Nuclei	Quali criteri decidono la risposta: legalità, competenza, imparzialità, servizio, dati, collaborazione, tracciabilità?	Gerarchia di scelta.
D - Diario	Quale errore ricorre: promessa di esito, accesso improprio, favore personale, passività, conflitto, fretta?	Registro errori situazionali.
Fase	Domanda operativa	Output
O - Output	Che cosa produco in allenamento: scelta motivata, ranking opzioni, simulazione a tempo, spiegazione della trappola?	Simulazione situazionale EPNE.

Il metodo è semplice: prima identifichi il ruolo pubblico, poi selezioni la condotta compatibile con quel ruolo. Solo alla fine scegli la lettera dell'opzione.

43.1 Riconoscere il quesito situazionale EPNE

Un quesito situazionale EPNE presenta una scena di lavoro in cui il candidato deve scegliere il comportamento più adeguato. Può essere formulato come quiz a risposta multipla, come ordinamento di opzioni dalla più efficace alla meno efficace, oppure come breve valutazione di condotte alternative.

La differenza rispetto al caso pratico del capitolo 11 è il fuoco della prova. Nel caso pratico devi costruire una soluzione amministrativa; nel quesito situazionale devi scegliere una condotta. I due piani si toccano, ma non coincidono.

Elemento	Caso pratico EPNE	Quesito situazionale EPNE
Domanda centrale	Che cosa deve fare l'ufficio per gestire il fascicolo?	Quale comportamento è più coerente con il ruolo pubblico?
Output	Risposta, mini-atto, sequenza procedurale, comunicazione.	Scelta dell'opzione e motivazione.
Elemento	Caso pratico EPNE	Quesito situazionale EPNE
Rischio	Scrivere teoria senza soluzione.	Scegliere buon senso generico.
Criterio forte	Procedimento, competenza, dati, istruttoria, esito.	Legalità, servizio, integrità, collaborazione, tracciabilità.

Nel capitolo gli scenari sono organizzati intorno a cinque ambienti: sportello, back office, servizi digitali, rapporto con imprese e utenti, organizzazione interna. Gli esempi INPS richiamano prestazioni, posizioni, contributi, utenti e canali di servizio. Quelli INAIL riguardano evento lavorativo, assicurazione, prevenzione, rapporto con lavoratori e imprese, compresi dati relativi alla salute. Gli altri EPNE possono richiamare servizi istituzionali, richieste documentali, concorsi, accesso, comunicazione e gestione interna.

ANATOMIA DELLA SCENA E CONSEGUENZE DELLA SCELTA

La classificazione aiuta anche a gestire il tempo. Nel situazionale il candidato isola il comportamento osservabile, verifica ruolo e vincoli, poi lo confronta con le alternative. Ricostruire norme o fasi non richieste consuma tempo e aumenta il rischio di aggiungere fatti assenti. La motivazione deve riguardare la qualità della condotta proposta.

Ogni quesito va scomposto prima di guardare quale lettera sembri più convincente. Lo scenario descrive il contesto; il ruolo stabilisce che cosa il candidato può fare; la tensione mette in conflitto due esigenze, per esempio rapidità e accuratezza; le opzioni propongono condotte alternative; la richiesta chiarisce se occorre scegliere la più efficace, la meno efficace oppure ordinare tutte le alternative.

Elemento	Domanda di controllo	Conseguenza in prova
Scenario	Che cosa è accaduto, senza aggiungere fatti?	Evita di risolvere un problema diverso da quello descritto.
Ruolo	Quali informazioni e poteri possiede il dipendente?	Scarta iniziative fuori competenza.
Elemento	Domanda di controllo	Conseguenza in prova
Tensione	Quali interessi devono convivere?	Impedisce scelte unilaterali, solo rapide o solo difensive.
Opzioni	Quale azione concreta propone ciascuna alternativa?	Permette di confrontare condotte, non intenzioni.
Elemento	Domanda di controllo	Conseguenza in prova
Richiesta	Devo scegliere, escludere o ordinare?	Determina il tipo di risposta da produrre.

La forma del quesito cambia il lavoro richiesto. Nella scelta singola basta individuare l'alternativa migliore. Nel ranking bisogna distinguere una risposta efficace da una accettabile ma incompleta e da una chiaramente debole. Nella richiesta della condotta meno efficace occorre invece riconoscere l'opzione che viola un vincolo essenziale o abbandona il problema.

La distinzione dal caso pratico produce una conseguenza importante. Se la traccia chiede quale condotta adottare, non serve progettare un intero procedimento né scrivere un mini-atto: bisogna confrontare le opzioni rispetto al ruolo. Se invece chiede come gestire il fascicolo, quali passaggi compiere o quale comunicazione redigere, entra il metodo del caso pratico. Leggere il verbo della consegna evita di usare la tecnica giusta nella prova sbagliata.

Micro-caso: un addetto allo sportello riceve una richiesta che richiede istruttoria del back office. Se la domanda chiede che cosa debba contenere la comunicazione, il problema è pratico-amministrativo. Se chiede quale fra quattro reazioni del dipendente sia più adeguata, il problema è situazionale. I fatti possono essere identici; cambia la prestazione valutata.

In prova, quindi, il primo output non è la lettera, ma una frase mentale: «sono in questo ruolo, la tensione è questa e il criterio decisivo è questo». Solo dopo si leggono le opzioni. Questo passaggio riduce l'effetto delle alternative costruite per sembrare gentili, energiche o rapide pur essendo incompatibili con il ruolo pubblico.

43.2 Competenze trasversali e comportamento pubblico

PRINCIPI E QUATTRO AREE DEL FRAMEWORK

Il modello delle competenze trasversali del personale non dirigenziale, approvato con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 28 giugno 2023, offre una cornice per leggere i comportamenti richiesti nel lavoro pubblico. Non è una banca dati di risposte né stabilisce automaticamente quale opzione sia corretta. Descrive competenze osservabili che selezione, formazione e sviluppo del personale possono prendere a riferimento.

Il framework organizza sedici competenze in quattro aree. Per il candidato è più utile comprenderne la funzione che impararne l'elenco senza collegamenti.

Area	Domanda operativa	Traduzione in uno scenario EPNE
Capire il contesto pubblico	Ho compreso ruolo, vincoli, problema e strumenti?	Distinguere ciò che lo sportello può chiarire da ciò che richiede istruttoria.
Interagire nel contesto pubblico	Comunico e collaboro in modo utile e rispettoso?	Ascoltare l'utente, spiegare il canale e coinvolgere l'ufficio corretto.
Area	Domanda operativa	Traduzione in uno scenario EPNE
Realizzare il valore pubblico	Agisco con affidabilità, accuratezza e orientamento al risultato?	Non promettere un esito; verificare e lasciare un prossimo passo concreto.
Gestire le risorse pubbliche	Uso correttamente processi, persone, dati e strumenti?	Non condividere credenziali, non creare priorità arbitrarie, segnalare carichi critici.

Le competenze non operano isolate. Un dipendente può mostrare iniziativa e tuttavia scegliere male se supera la propria competenza. Può comunicare con cortesia e tuttavia violare la riservatezza. Può proteggere i dati e tuttavia offrire un servizio insufficiente se chiude il contatto senza orientare. Il quesito situazionale premia di solito la condotta che combina più esigenze compatibili, non quella che massimizza un solo valore.

VALORI TRASVERSALI E CONDOTTE OSSERVABILI

Il framework richiama integrità, inclusione e sostenibilità come valori trasversali. Nel quesito, un valore deve tradursi in comportamento. L'integrità emerge quando il dipendente evita favori, accessi impropri, occultamento di errori e uso personale delle risorse. L'inclusione emerge quando comunica in modo comprensibile, considera una difficoltà senza creare deroghe arbitrarie e mantiene pari trattamento. La sostenibilità può riflettersi nell'uso responsabile di tempo, strumenti e risorse, senza sprechi o scorciatoie che spostino il problema su altri.

Vanno distinti tre livelli:

- 1. la competenza è una capacità relativamente stabile, come collaborare o risolvere problemi;
- 2. la condotta è l'azione osservabile nella scena, come segnalare un errore e proporre la correzione;
- 3. l'opzione è il testo con cui la prova rappresenta quella condotta, spesso mescolando elementi buoni e difetti.

Questa distinzione protegge da un errore frequente: scegliere un'opzione solo perché contiene una parola positiva. «Collaborare» non rende corretta la condivisione delle credenziali. «Essere trasparenti» non autorizza a divulgare dati. «Prendere iniziativa» non consente di decidere fuori ruolo. La parola va tradotta nell'azione concreta e confrontata con tutti i vincoli della scena.

Esempio: un collega nuovo commette un errore ripetuto. Ignorarlo è passivo; correggere di nascosto non sviluppa autonomia e nasconde il rischio; chiedere subito una sanzione può essere sproporzionato. Confrontarsi sulla procedura, offrire un supporto delimitato e coinvolgere il responsabile se l'errore continua combina collaborazione, accuratezza e scala di responsabilità.

COME RICONOSCERE LA COMPETENZA MISURATA

Prima delle opzioni, prova a completare la frase: «Questo quesito misura soprattutto...». Se lo scenario riguarda un utente irritato, può misurare orientamento al servizio e gestione delle emozioni. Se riguarda dati comunicati a un familiare, prevalgono riservatezza, accuratezza e contesto. Se riguarda molte pratiche con scadenze diverse, entrano gestione dei processi e priorità. Se riguarda un favore chiesto da un conoscente, il centro è l'integrità.

Segnale nello scenario	Competenza prevalente	Vincolo da non perdere
Utente in difficoltà o irritato	Orientamento al servizio e comunicazione	Non promettere né derogare.
Dubbio su regola o dato	Accuratezza e soluzione dei problemi	Verificare prima di rispondere.
Segnale nello scenario	Competenza prevalente	Vincolo da non perdere
Errore del collega	Collaborazione e affidabilità	Non occultare né umiliare.
Pressione o conoscenza personale	Integrità e consapevolezza del contesto	Pari trattamento e canali ordinari.
Segnale nello scenario	Competenza prevalente	Vincolo da non perdere
Scadenze concorrenti	Gestione dei processi e risultato	Priorità motivate, non arbitrarie.
Credenziali o strumenti	Consapevolezza digitale e risorse	Responsabilità personale e sicurezza.

In un concorso il nome tecnico della competenza può aiutare, ma non sostituisce la decisione. La prova può usare formulazioni proprie e il bando resta decisivo per sapere quali competenze siano valutate e con quale metodo. La tecnica robusta consiste nel riconoscere l'azione pubblica attesa: comprendere il contesto, scegliere una condotta proporzionata, proteggere persone e risorse e rendere il passaggio verificabile.

43.3 Gerarchia di scelta e lettura delle opzioni

Quando leggi le opzioni, non partire da quella che suona più simpatica. Usa questa gerarchia.

1. LEGALITÀ E COMPETENZA

La prima domanda è: l'opzione rispetta regole, ruolo e competenza dell'ufficio?

Una risposta che promette un esito, consulta dati senza titolo, decide fuori ruolo, ignora il responsabile o salta il canale previsto è debole anche se sembra efficiente. Negli EPNE il servizio all'utente passa da una procedura corretta, non da una scorciatoia personale.

2. IMPARZIALITÀ E INTEGRITÀ

La seconda domanda è: l'opzione evita favoritismi, pressioni e vantaggi informativi?

Un utente insistente, un conoscente, un collega o un candidato non possono ottenere una corsia preferenziale. Il comportamento corretto rimanda ai canali ufficiali, conserva pari trattamento e non usa il ruolo per aiutare qualcuno fuori procedura.

3. RISERVATEZZA E PROTEZIONE DEI DATI

La terza domanda è: l'opzione protegge dati personali, dati di terzi, informazioni sanitarie o documenti d'ufficio?

Nel contesto INPS e INAIL il rischio privacy è alto. Posizioni previdenziali, pratiche assicurative, dati relativi alla salute, dati di lavoratori, imprese e familiari non possono essere comunicati per telefono, chat, conoscenza personale o semplice urgenza dichiarata. La risposta efficace orienta al canale corretto e limita le informazioni a ciò che può essere comunicato.

4. ORIENTAMENTO AL SERVIZIO

La quarta domanda è: l'opzione aiuta davvero l'utente a proseguire nel percorso giusto?

Legalità non significa freddezza. Una risposta corretta non liquida l'utente con "non è competenza mia". Spiega il canale, chiarisce il prossimo passo, usa un linguaggio comprensibile, segnala quando necessario e mantiene il rapporto rispettoso.

5. COLLABORAZIONE E SCALA DI RESPONSABILITÀ

La quinta domanda è: l'opzione coinvolge la persona giusta senza scaricare il problema?

Il dipendente non deve risolvere tutto da solo né rimanere fermo. Se il problema supera il proprio ruolo, verifica ciò che può, documenta i passaggi, coinvolge il responsabile o l'ufficio competente e segue la procedura interna.

6. ACCURATEZZA, PRIORITÀ E TRACCIABILITÀ

La sesta domanda è: l'opzione produce un'azione accurata, proporzionata e tracciabile?

Nei quesiti EPNE sono deboli le risposte improvvisate: promesse verbali, email personali, telefonate non registrate, correzioni fuori sistema, passaggi informali di fascicolo. La condotta efficace lascia traccia, rispetta priorità reali e non sacrifica qualità o dati per fare prima.

PROCEDURA IN SETTE PASSAGGI

La gerarchia funziona se viene applicata nello stesso ordine. Una routine breve evita di cambiare criterio a ogni domanda.

- 1. Leggi il ruolo e limita la risposta ai poteri e alle informazioni disponibili.
- 2. Nomina il rischio principale: dati, favoritismo, ritardo, conflitto, errore, sicurezza o servizio.
- 3. Individua la competenza prevalente, senza dimenticare i vincoli secondari.
- 4. Elimina le opzioni incompatibili con legalità, competenza, imparzialità o sicurezza.
- 5. Confronta le opzioni rimaste per servizio, collaborazione, proporzionalità e tracciabilità.
- 6. Ordina, se richiesto, la risposta completa, quella accettabile ma debole e quella inadeguata.
- 7. Motiva in una riga collegando azione, ruolo e conseguenza.

Classe	Caratteristica	Esempio sintetico
Efficace	Affronta il problema, rispetta il ruolo e indica un passo verificabile.	Verifica ciò che può, orienta e segnala secondo procedura.
Accettabile ma incompleta	Non viola regole, ma trascura servizio, collaborazione o seguito.	Rifiuta il dato senza spiegare il canale corretto.
Classe	Caratteristica	Esempio sintetico
Debole	È passiva, sproporzionata o scarica il problema.	Inoltra senza qualificare né lasciare traccia.
Inadeguata	Viola un vincolo essenziale o crea un rischio nuovo.	Condivide credenziali o anticipa un esito.

Nel ranking non basta trovare la peggiore alternativa. Due opzioni possono essere entrambe lecite, ma una può essere più completa. Dire «non posso comunicarle questi dati» protegge la riservatezza; aggiungere la spiegazione del canale, della delega o dell'ufficio competente protegge anche il servizio. La seconda condotta è quindi più efficace, benché la prima non sia necessariamente illegittima.

Le opzioni vanno lette per i loro verbi. «Promette», «condivide», «ignora», «decide da solo» e «cancella» segnalano spesso un rischio. «Verifica», «spiega», «documenta», «coinvolge» e «propone» sono indizi migliori, ma non garanzie: anche una verifica può essere impropria se il dipendente non ha titolo ad accedere. Il criterio resta l'intera azione nel contesto.

Micro-esercizio: davanti a quattro opzioni, non scegliere subito. Scrivi accanto a ciascuna due etichette: vincolo rispettato o violato e problema risolto o non risolto. La risposta più forte tende a rispettare i vincoli e a far avanzare il problema; quella rigida rispetta forse il vincolo ma non orienta; quella buonista fa avanzare apparentemente il problema violando il ruolo.

43.4 Trappole comportamentali e scenari di servizio

Risposta debole	Come si presenta	Perché è sbagliata negli EPNE
Buonismo fuori procedura	"Lo aiuto subito, anche se il canale non è quello corretto."	Confonde servizio con deroga, espone a favoritismi e trattamento improprio dei dati.
Rigidità burocratica	"Non è compito mio, si arrangi."	Rispetta forse il limite di ruolo, ma non offre orientamento all'utente.
Risposta debole	Come si presenta	Perché è sbagliata negli EPNE
Passività	"Aspetto che qualcuno se ne occupi."	Se il dipendente può segnalare, instradare o chiarire, deve farlo.
Iniziativa fuori ruolo	"Decido io per chiudere il problema."	Supera competenza, può produrre errori e responsabilità.
Risposta debole	Come si presenta	Perché è sbagliata negli EPNE
Risposta non tracciata	"Lo dico a voce, così si fa prima."	Nei procedimenti e nei servizi pubblici la tracciabilità tutela utente, ufficio e dipendente.
Privacy sottovalutata	"Sono dati innocui, posso comunicarli."	Dati personali e documenti d'ufficio richiedono titolo, canale e minimizzazione.
Risposta debole	Come si presenta	Perché è sbagliata negli EPNE
Favoritismo informativo	"È un conoscente, posso controllare."	Viola imparzialità e rischia accesso improprio.

Una buona regola pratica è: se l'opzione è rapida ma non verificabile, probabilmente è debole.

LE TENSIONI DA COMPORRE

I distrattori più insidiosi non sono assurdi: presentano spesso un valore corretto portato all'eccesso. Per riconoscerli bisogna individuare la tensione e cercare una composizione proporzionata.

Tensione	Estremo debole	Condotta equilibrata
Servizio / regola	Deroga per aiutare oppure rifiuto secco.	Orienta dentro il canale corretto.
Rapidità / accuratezza	Risposta immediata non verificata oppure rinvio indefinito.	Verifica l'essenziale e indica tempi o seguito realistici.
Tensione	Estremo debole	Condotta equilibrata
Iniziativa / competenza	Decide da solo oppure resta fermo.	Compie ciò che rientra nel ruolo e coinvolge chi decide.
Collaborazione / responsabilità	Copre l'errore oppure accusa subito.	Aiuta a correggere e segnala quando rischio o persistenza lo richiedono.
Tensione	Estremo debole	Condotta equilibrata
Trasparenza / riservatezza	Comunica tutto oppure nega tutto.	Qualifica richiesta, titolo, dati e canale.
Urgenza / imparzialità	Premia chi insiste oppure ignora l'urgenza.	Valuta scadenza, impatto e priorità con criteri verificabili.

Questo schema vale anche nel rapporto con utenti fragili. La difficoltà della persona richiede ascolto, linguaggio comprensibile e orientamento, ma non consente di inventare requisiti o promettere l'accoglimento. L'inclusione migliora il modo in cui la procedura viene resa accessibile; non elimina il controllo dei presupposti.

Nei rapporti interni, collaborazione non significa sostituirsi stabilmente al collega né usare credenziali altrui. Significa condividere una procedura corretta, offrire supporto entro il proprio ruolo e rendere visibile al responsabile un problema che incide su sicurezza, qualità o continuità del servizio. La risposta situazionale forte evita sia il conflitto personale sia l'occultamento organizzativo.

Quando uno scenario riguarda un possibile conflitto di interessi, non serve inventare la soluzione giuridica completa. Bisogna riconoscere che la relazione personale può compromettere o far apparire compromessa l'imparzialità e scegliere la condotta che evita trattamenti informali, usa i canali ordinari e attiva la verifica o segnalazione prevista.

SCENARI EPNE AD ALTA FREQUENZA

1. UTENTE IRRITATO ALLO SPORTELLLO

Lo scenario misura orientamento al servizio, gestione delle emozioni, competenza e tracciabilità. Il dipendente ascolta, verifica ciò che gli è consentito, spiega il canale corretto e segnala il sollecito se necessario. Non promette tempi o esiti che non può governare.

2. RICHIESTA TELEFONICA SU DATI DI UNA PRATICA

Lo scenario misura privacy, riservatezza e comunicazione. Prima di dare informazioni occorre verificare identità, titolo e canale. Se i dati non possono essere comunicati, il dipendente spiega come procedere senza chiudere bruscamente il rapporto.

3. PRATICA INCOMPLETA E UTENTE FRAGILE

Lo scenario misura servizio e accuratezza. Una buona risposta chiarisce quali documenti mancano, quale canale usare e quali passaggi seguiranno, senza trasformare la difficoltà dell'utente in una promessa di accoglimento.

4. IMPRESA CHE SOLLECITA UNA POSIZIONE

Lo scenario misura imparzialità, gestione della pressione e procedimento. La condotta corretta distingue le informazioni generali dall'eventuale integrazione e dall'accesso agli atti. Non prevede l'invio indiscriminato del fascicolo né corsie preferenziali.

5. COLLEGA CHE CHIEDE UNA SCORCIATOIA

Lo scenario misura integrità, collaborazione e uso responsabile delle risorse. Si aiuta il collega a seguire la procedura, senza prestare credenziali o correggere di nascosto. Se l'errore o il rischio persiste, va coinvolto il responsabile.

6. CONFLITTO DI INTERESSI O CONOSCENTE

Lo scenario misura imparzialità e astensione. Occorre evitare trattamenti informali, segnalare il possibile conflitto quando rilevante e indirizzare il soggetto ai canali ordinari.

7. PRIORITÀ TRA PRATICHE

Lo scenario misura la gestione dei processi. La priorità dipende da urgenza, scadenze, impatto sul servizio e indicazioni del responsabile, non dall'insistenza dell'interlocutore.

43.5 Simulazioni INPS, INAIL e altri EPNE

QUESITO 1 - DOMANDA INPS E RICHIESTA DI FAVORE

Scenario. Un utente si presenta allo sportello INPS molto preoccupato. Sostiene di conoscere un dipendente dell'ente e chiede di "dare un'occhiata" alla sua domanda per sapere se verrà accolta. Tu puoi vedere solo alcune informazioni generali e non sei l'istruttore della pratica.

Quale comportamento è più efficace?

A. Controllare comunque la pratica in modo informale, per rassicurare l'utente. B. Dire che non puoi fare nulla e chiudere il colloquio. C. Ascoltare la richiesta, fornire solo le informazioni consentite, indicare il canale ufficiale per seguire la domanda e chiarire che l'esito dipende dall'istruttoria dell'ufficio competente. D. Chiedere al dipendente conosciuto dall'utente di verificare rapidamente la pratica.

Risposta più efficace: C.

Perché: unisce servizio, competenza e imparzialità. A e D introducono accesso informale e possibile favoritismo. B rispetta il limite ma non orienta.

QUESITO 2 - PRATICA INAIL E DATI RELATIVI ALLA SALUTE

Scenario. Un lavoratore chiama l'ufficio per avere informazioni su una pratica collegata a un evento lavorativo. Chiede di ricevere subito per telefono dettagli contenuti nel fascicolo, perché deve parlarne con il datore di lavoro.

A. Comunicare tutte le informazioni, per evitare un danno al lavoratore. B. Spiegare che le informazioni di dettaglio richiedono verifica del titolo e canale corretto, fornendo indicazioni su come seguire la pratica e rivolgersi all'ufficio competente. C. Rifiutare ogni contatto senza dare spiegazioni. D. Inviare una foto dello schermo al lavoratore, se lui conferma il proprio nome.

Risposta più efficace: B.

Perché: protegge dati e servizio. L'urgenza non autorizza comunicazioni non tracciate. C è troppo rigida; A e D sono rischiose.

QUESITO 3 - IMPRESA INSISTENTE

Scenario. Un'impresa sollecita una pratica e chiede di parlare direttamente con il responsabile, sostenendo che il ritardo le causa un danno economico. Tu rilevi che manca una dichiarazione.

A. Promettere che la pratica sarà chiusa entro la giornata. B. Informare l'impresa del canale corretto per l'integrazione, segnalare il sollecito secondo procedura e non anticipare l'esito. C. Ignorare il sollecito perché l'impresa usa toni pressanti. D. Inoltrare al responsabile senza verificare nulla e senza lasciare traccia.

Risposta più efficace: B.

Perché: gestisce pressione, istruttoria e tracciabilità. A promette ciò che non dipende dal dipendente; C è passiva; D scarica senza qualificare.

QUESITO 4 - COLLEGA E CREDENZIALI

Scenario. Un collega ti chiede di usare le tue credenziali per accedere a una funzione del sistema, perché ha dimenticato la password e "la pratica è urgente".

A. Prestare le credenziali solo per questa volta. B. Accedere tu al posto suo e lasciargli lo schermo aperto. C. Rifiutare la condivisione delle credenziali, indicare il percorso di recupero o supporto e, se l'urgenza è reale, coinvolgere il responsabile. D. Scrivere la password su un foglio e dirgli di cancellarla dopo.

Risposta più efficace: C.

Perché: tutela sicurezza, responsabilità personale e continuità del servizio. L'urgenza va gestita, non usata per creare una violazione.

QUESITO 5 - CANDIDATO A CONCORSO

Scenario. Un candidato a un concorso presso un EPNE chiede a un dipendente di anticipargli informazioni sulla pubblicazione della graduatoria non ancora disponibile sul sito.

A. Dare l'informazione se il dipendente la conosce, per trasparenza. B. Dire al candidato di attendere gli avvisi ufficiali e indicare i canali previsti dal bando. C. Chiedere al candidato di richiamare sul numero personale. D. Dire che probabilmente sarà pubblicata presto, anche se non vi è avviso ufficiale.

Risposta più efficace: B.

Perché: nei concorsi la parità informativa è parte dell'imparzialità. Le comunicazioni devono passare da canali ufficiali.

QUESITO 6 - ERRORE IN UNA COMUNICAZIONE

Scenario. Ti accorgi di aver inviato a un ufficio interno un documento con un dato personale non necessario. Non sai se la comunicazione costituisca un problema rilevante.

A. Non fare nulla, perché l'invio è interno. B. Cancellare la mail dal tuo computer. C. Informare il responsabile o il referente previsto, descrivere l'accaduto e collaborare alla valutazione e correzione. D. Chiedere informalmente al destinatario di ignorare il dato.

Risposta più efficace: C.

Perché: accuratezza e responsabilità richiedono segnalazione tracciata. Le altre opzioni nascondono o minimizzano il problema.

QUESITO 7 - UTENTE FRAGILE E REGOLA NON CHIARA

Scenario. Una persona in evidente difficoltà chiede una risposta immediata su un requisito di una prestazione. Tu non sei sicuro dell'interpretazione corretta.

A. Dare una risposta a intuito, per non lasciarla senza indicazioni. B. Dire che non sai e chiudere la conversazione. C. Spiegare che serve una verifica, indicare il canale o l'ufficio competente e fornire informazioni generali senza anticipare l'esito. D. Suggestire di presentare comunque la domanda, assicurando che sarà accolta.

Risposta più efficace: C.

Perché: il servizio responsabile non inventa risposte. Orienta, verifica e non promette.

QUESITO 8 - COLLEGA IN CONFLITTO CON L'UTENTE

Scenario. Un collega risponde in modo brusco a un utente arrabbiato davanti ad altre persone. La situazione rischia di degenerare.

A. Criticare il collega davanti all'utente. B. Ignorare la scena. C. Contribuire a riportare il colloquio su toni corretti, proteggere il servizio e segnalare o chiarire internamente l'accaduto se necessario. D. Dire all'utente che il collega si comporta spesso così.

Risposta più efficace: C.

Perché: tutela servizio, collaborazione e immagine dell'ente senza spettacolarizzare il conflitto.

43.6 Laboratorio, motivazione e diario errori

Usa una griglia a quattro etichette.

Etichetta	Significato	Domanda di controllo
Scorretta	Viola regole, dati, imparzialità o competenza.	C'è un divieto o un rischio evidente?
Debole	Non viola apertamente, ma è passiva, rigida o poco utile.	Aiuta davvero il servizio?

Etichetta	Significato	Domanda di controllo
Accettabile	Rispetta i vincoli, ma manca un passaggio importante.	È completa e proporzionata?
Efficace	Tiene insieme legalità, servizio, collaborazione e tracciabilità.	Potrei motivarla davanti a un responsabile?

Non cercare subito la risposta perfetta. Elimina prima le risposte scorrette. Poi elimina quelle che sembrano buone ma saltano un passaggio: non verificano il canale, non coinvolgono il responsabile, non proteggono dati, non lasciano traccia.

DA SAPERE IN 5 RIGHE

Il quesito situazionale EPNE valuta comportamento pubblico in un ente di servizio. La risposta migliore non è la più gentile né la più rigida, ma quella coerente con legalità, competenza, imparzialità, privacy, orientamento all'utente e tracciabilità. INPS e INAIL richiedono particolare attenzione a prestazioni, pratiche, utenti, imprese e dati personali o delicati. Le trappole principali sono favore informale, promessa di esito, comunicazione impropria di dati, passività e iniziativa fuori ruolo. Ogni scelta deve poter essere motivata in una riga.

CASO GUIDATO

Marta si allena su un quesito situazionale per un concorso EPNE. La traccia dice:

NOTA

Sei assegnata a un ufficio che riceve molte richieste da utenti e imprese. Un utente insiste per avere informazioni su una pratica intestata a un familiare e sostiene di avere urgenza. Non presenta delega e chiede una risposta telefonica immediata. Quale comportamento è più adeguato?

Marta evita la risposta impulsiva: "lo aiuto perché ha urgenza". Applica la griglia.

Criterio	Lettura
Legalità e competenza	Non può comunicare dati senza titolo e canale.
Imparzialità	L'urgenza dichiarata non crea corsia preferenziale.
Criterio	Lettura
Privacy	La pratica riguarda un familiare, quindi serve verifica del titolo.
Servizio	L'utente non va liquidato: va orientato.

Criterio	Lettura
Collaborazione	Se necessario, rinvio all'ufficio o canale competente.
Tracciabilità	Evitare comunicazione telefonica non verificata.

La risposta migliore spiega con cortesia che non è possibile fornire dettagli senza verificare il titolo. Indica poi come presentare la delega o la richiesta tramite il canale ufficiale, limita la comunicazione alle informazioni generali e registra o indirizza la richiesta secondo le regole dell'ente.

La scelta funziona perché non sacrifica il servizio. Lo rende corretto.

DOMANDA DA COMMISSARIO

Domanda: che cosa distingue un buon comportamento situazionale in un ente pubblico non economico?

Risposta modello: un buon comportamento situazionale concilia ruolo pubblico e servizio. Il dipendente comprende il problema, rispetta competenza e procedura, tratta tutti in modo imparziale, protegge dati e informazioni, comunica con chiarezza e coinvolge colleghi o responsabili quando serve. I passaggi rilevanti devono restare tracciabili. Negli EPNE il criterio assume una forma concreta, perché molte situazioni riguardano utenti, prestazioni, imprese, pratiche, servizi digitali e dati personali.

DOMANDA-TRAPPOLA

Domanda: se l'utente è in difficoltà, la risposta più efficace è sempre quella che risolve subito il problema?

Risposta corretta: no. Il dipendente deve aiutare l'utente, ma non può promettere esiti, comunicare dati senza titolo, saltare competenze o creare una corsia informale. La risposta più efficace è quella che orienta l'utente nel percorso corretto, riduce l'incertezza possibile e rispetta regole, canali e tracciabilità.

Perché è una trappola: confonde l'orientamento al servizio con una scorciatoia. Nei concorsi EPNE la condotta deve essere utile e legittima.

ERRORE TIPICO

L'errore più frequente è scegliere l'opzione più rassicurante.

Il candidato legge una situazione di disagio e pensa che la risposta migliore sia quella che tranquillizza subito l'utente. Ma una promessa non verificata, una comunicazione impropria o un controllo informale della pratica non sono servizio pubblico. Sono rischi.

La correzione è:

1. separa empatia e decisione;
2. verifica ruolo e competenza;
3. controlla se ci sono dati personali o di terzi;
4. elimina opzioni informali;
5. scegli la risposta che orienta senza promettere;
6. motiva la scelta con una riga.

MINI-ESERCIZIO

Per ogni scenario, indica il comportamento più efficace in massimo tre righe.

Scenario	Criterio da usare
Un utente INPS chiede l'esito di una domanda non ancora istruita.	Non promettere esito; orientare e indicare canale.
Un lavoratore chiede a INAIL dettagli telefonici su una pratica.	Verifica titolo, canale, dati e ufficio competente.
Scenario	Criterio da usare
Un'impresa chiede copia integrale di un fascicolo con dati di lavoratori.	Accesso, legittimazione, privacy, eventuali limiti.
Un collega chiede di usare le tue credenziali.	Sicurezza, responsabilità, procedura di supporto.
Scenario	Criterio da usare
Un conoscente chiede di controllare la propria pratica.	Imparzialità, conflitto, canali ufficiali.
Un candidato chiede notizie non ancora pubblicate sul concorso.	Parità informativa e avvisi ufficiali.
Scenario	Criterio da usare
Un utente fragile chiede una risposta su requisito non chiaro.	Accuratezza, verifica, linguaggio comprensibile.
Un collega commette errori ricorrenti davanti al pubblico.	Collaborazione, servizio, responsabile se necessario.

Traccia di correzione: una risposta efficace non deve mai contenere promessa di accoglimento, accesso informale, dati comunicati senza titolo, credenziali condivise, favoritismo o chiusura brusca senza orientamento.

DIARIO ERRORI DEL CAPITOLO

Dopo una simulazione, registra l'errore in modo utile.

Errore	Segnale	Correzione
Troppa empatia	Scelgo l'opzione che rassicura ma salta dati o procedura.	Prima privacy e competenza, poi servizio.
Troppa rigidità	Scelgo l'opzione che chiude il contatto.	Aggiungo orientamento e canale corretto.
Errore	Segnale	Correzione
Passività	Aspetto che altri risolvano anche se posso segnalare.	Verifico, documento e coinvolgo chi serve.
Invasione di ruolo	Decido o correggo fuori competenza.	Distinguo ricezione, istruttoria, decisione e comunicazione.

Errore	Segnale	Correzione
Privacy dimenticata	Comunico dati per telefono o a terzi.	Verifico titolo, canale, minimizzazione.
Favoritismo	Aiuto conoscente, candidato o utente insistente.	Canali ufficiali e pari trattamento.
Errore	Segnale	Correzione
Risposta non tracciata	Uso telefonata, chat o favore personale.	Registro o instrado secondo procedura.
Priorità sbagliata	Do precedenza a chi preme di più.	Valuto urgenza reale, scadenze e impatto sul servizio.

CHECKLIST OPERATIVA FINALE

Prima di chiudere il capitolo, verifica di saper rispondere a queste domande:

- so distinguere caso pratico e quesito situazionale?
- so leggere ruolo, scenario, tensione e richiesta prima delle opzioni?
- so applicare la gerarchia legalità - imparzialità - privacy - servizio - collaborazione - tracciabilità?
- so riconoscere buonismo, rigidità, passività e iniziativa fuori ruolo?
- so gestire scenari INPS su prestazioni, pratiche, utenti e canali?
- so gestire scenari INAIL su evento lavorativo, impresa, lavoratore e dati?
- so evitare promesse di esito e accessi informali?
- so motivare la risposta scelta in una riga?
- so aggiornare il diario errori dopo ogni simulazione?

RIFERIMENTI NORMATIVI E PROFESSIONALI ESSENZIALI

Il quadro comportamentale generale deriva dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, come modificato dal D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81. Nei quesiti su dati e comunicazioni rilevano inoltre i principi del Regolamento (UE) 2016/679, in particolare liceità, minimizzazione, integrità, riservatezza e responsabilizzazione. Il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 28 giugno 2023 offre il riferimento per le competenze trasversali del personale non dirigenziale.

Questi riferimenti orientano la lettura, ma non trasformano ogni scenario in una domanda normativa. Il bando stabilisce formato, competenze valutate, numero di opzioni, eventuale ranking e criteri di punteggio. I codici integrativi, le procedure e i canali dell'ente vanno considerati quando la traccia li fornisce; non devono essere inventati.

Gli otto quesiti del capitolo sono esempi originali di allenamento. Non riproducono prove ufficiali né stabiliscono procedure operative di INPS, INAIL o altri enti.

▣ Verifica — Quesiti situazionali EPNE

1. Una traccia descrive quattro possibili reazioni di un addetto allo sportello e chiede quale sia la più adeguata. Qual è il primo passaggio?

A. Scegliere l'opzione più cortese. B. Ricostruire tutto il procedimento amministrativo. C. Identificare ruolo, tensione e comportamento richiesto. D. Cercare l'opzione che promette il risultato più rapido.

Risposta corretta: C. Il quesito situazionale confronta condotte nel ruolo. Cortesia e rapidità sono criteri incompleti; la ricostruzione del procedimento appartiene al caso pratico quando è richiesta una soluzione amministrativa.

2. A che cosa serve il framework delle competenze trasversali nella soluzione di un quesito?

A. A fornire una risposta automatica per ogni scenario. B. A riconoscere capacità e valori che devono tradursi in condotte osservabili. C. A sostituire il codice di comportamento. D. A classificare soltanto i profili dirigenziali.

Risposta corretta: B. Il framework è una bussola interpretativa: collega contesto, interazione, valore pubblico e risorse alle azioni. Non sostituisce norme, bando o valutazione concreta.

3. Un'opzione protegge i dati ma chiude bruscamente il contatto senza indicare alcun percorso. Come va classificata?

A. Sempre come la migliore, perché la privacy prevale su tutto. B. Come illegittima in ogni caso. C. Come potenzialmente accettabile ma incompleta rispetto al servizio. D. Come equivalente alla comunicazione integrale dei dati.

Risposta corretta: C. La condotta può rispettare il vincolo di riservatezza, ma una risposta più efficace orienta anche verso il canale corretto senza comunicare informazioni improprie.

4. Un collega chiede di condividere le credenziali per una pratica urgente. Quale risposta è più efficace?

A. Condividerle una sola volta. B. Rifiutare, indicare il recupero o supporto previsto e coinvolgere il responsabile se l'urgenza incide sul servizio. C. Lasciare aperta la propria sessione. D. Ignorare il collega.

Risposta corretta: B. La risposta compone sicurezza, responsabilità personale e continuità del servizio. Le altre opzioni violano la sicurezza oppure abbandonano il problema.

5. In uno scenario INPS o INAIL, che cosa rende specialistica la risposta situazionale?

A. La conoscenza inventata di ogni procedura interna. B. L'uso del contesto di utenti, pratiche, prestazioni, lavoratori o imprese senza dedurre poteri ed esiti non dati. C. La citazione del maggior numero possibile di norme. D. La promessa di verificare personalmente qualsiasi fascicolo.

Risposta corretta: B. Il delta EPNE orienta lessico, rischi e interessi, ma non autorizza a inventare procedure, requisiti, canali o competenze.

6. Perché è utile motivare la scelta in una riga anche quando la prova chiede solo una lettera?

A. Per aggiungere una risposta da consegnare sempre alla commissione. B. Per allungare il tempo di soluzione. C. Per verificare che l'opzione scelta colleghi azione, ruolo, criterio e conseguenza. D. Per sostituire l'allenamento a tempo.

Risposta corretta: C. La motivazione breve rende visibile il criterio. Se non si riesce a spiegare perché un'opzione sia migliore, la scelta può dipendere dall'intuito o da una parola positiva isolata.

RUBRICA DI AUTOVALUTAZIONE

Assegna un punto per ciascun controllo superato:

Controllo	Domanda
Ruolo	Ho rispettato informazioni, poteri e responsabilità del dipendente?
Rischio	Ho individuato il problema decisivo dello scenario?
Controllo	Domanda
Criterio	Ho riconosciuto la competenza prevalente senza perdere i vincoli?
Esclusione	Ho eliminato opzioni illegittime, informali o sproporzionate?
Controllo	Domanda
Equilibrio	La scelta unisce servizio, accuratezza e collaborazione?
Motivazione	So spiegare la scelta collegando azione e conseguenza?

Con sei punti passa alla simulazione a tempo. Con quattro o cinque, rivedi il criterio mancante e risolvi di nuovo lo stesso scenario. Sotto quattro, torna alla procedura in sette passaggi: stai probabilmente scegliendo per tono o intuito, non per comportamento pubblico.

Piano 30/60/90 per INPS, INAIL ed EPNE

B
BANDO**A**
AREE**N**
NUCLEI**D**
DIARIO**O**
OUTPUT

Piano 30/60/90 per INPS, INAIL ed EPNE

Apertura editoriale

Il piano 30/60/90 è il punto in cui il modulo M-FC03 diventa calendario, scelta e controllo. Dopo aver letto il bando, distinto ente e profilo, separato materie comuni e materie EPNE, il candidato deve decidere che cosa studiare prima, che cosa rinviare, che cosa allenare e che cosa verificare ogni settimana.

Nei concorsi per INPS, INAIL e altri enti pubblici non economici si può studiare molto e male. Il candidato passa dal diritto amministrativo alla previdenza, dalla privacy al bilancio, dal PIAO ai quiz di logica. Poi torna al bando quando esce un avviso e scopre che il proprio piano non aveva previsto soglie, tempi, allegati, materie integrative o prova orale.

Questo capitolo serve a impedire quel cortocircuito. Non promette un calendario valido per ogni bando. Ti offre una struttura adattabile: 30 giorni per mettere ordine e costruire il nucleo, 60 giorni per consolidare e allenare le prove, 90 giorni per simulare, correggere e aggiornare. Se il tempo disponibile è minore, la stessa logica si comprime; se è maggiore, si ripete in cicli.

La domanda guida è:

NOTA

sto trasformando il bando EPNE in studio, prove e diario errori, oppure sto soltanto accumulando materiale?

OBIETTIVO DEL CAPITOLO

Alla fine del capitolo devi saper fare cinque cose:

1. costruire un piano 30/60/90 partendo dal Bando Decoder EPNE;
2. distribuire libro base, modulo M-FC03, appendici e rinvii senza duplicare lo studio;
3. collegare ogni fase a un output: quiz, risposta orale, caso pratico, quesito situazionale, scheda ente;
4. usare un diario errori che registri non solo risposte sbagliate, ma anche errori di fonte, perimetro, priorità e aggiornamento;
5. adattare il piano a INPS, INAIL o altro EPNE senza copiare un bando campione su una procedura diversa.

Il risultato atteso non è un calendario pieno. È un sistema di controllo: sai che cosa fai oggi, perché lo fai, quale prova alleni e quale errore stai riducendo.

MAPPA BANDO

Fase	Domanda operativa	Output
B - Bando	Quali prove, materie, scadenze, allegati e avvisi guidano il piano?	Scheda Bando Decoder aggiornata.
A - Aree	Quali parti appartengono al libro base, al modulo M-FC03, alle appendici o ad altri moduli?	Mappa di copertura senza duplicazioni.
Fase	Domanda operativa	Output
N - Nuclei	Quali concetti EPNE sono ad alta resa per il profilo?	Lista priorità 30/60/90.
D - Diario	Quali errori ricorrono: fonte non verificata, materia sovrastimata, caso debole, quiz lento?	Diario errori settimanale.
Fase	Domanda operativa	Output
O - Output	Che cosa produco ogni settimana?	Simulazioni, risposte orali, casi, situazionali, schede ente.

Nel Metodo BANDO un piano è valido solo quando produce risultati controllabili.

44.1 Dal Bando Decoder al piano verificabile

PRIMA DEL GIORNO 1: I CINQUE DATI OBBLIGATORI

Non iniziare il piano se non hai compilato almeno cinque dati. Senza questi dati, il calendario diventa una lista di buone intenzioni.

Dato	Dove lo prendo	Perché serve
Ente e profilo	Bando, allegati, avvisi ufficiali	Decide se il concorso rientra in M-FC03 e con quale profondità.
Prove e soglie	Bando e allegati	Decide quanto allenare quiz, scritto, orale, casi, situazionali.
Dato	Dove lo prendo	Perché serve
Materie comuni	Programma d'esame	Attiva libro base senza riscriverlo nel modulo.
Materie EPNE	Programma d'esame e profilo	Attiva capitoli INPS, INAIL, bilancio, PIAO, personale, servizi.

Dato	Dove lo prendo	Perché serve
Canali di aggiornamento	inPA, Formez, sito ente, avvisi	Impedisce di studiare su dati superati.

Se uno di questi campi manca, scrivi da verificare e programma una verifica. Non riempire il vuoto con memoria, chat, notizie o schemi non ufficiali.

LA STRUTTURA 30/60/90

Il piano si divide in tre fasi. Ogni fase ha una funzione diversa.

Fase	Funzione	Domanda chiave
Giorni 1-30	Orientare e costruire il nucleo	Sto studiando le cose giuste per questo bando?
Giorni 31-60	Consolidare e trasformare in prova	So usare le materie in quiz, orale, casi e situazionali?
Fase	Funzione	Domanda chiave
Giorni 61-90	Simulare, correggere, aggiornare	So reggere tempi, errori, avvisi e collegamenti?

La prima fase non è una lettura senza fine e la seconda richiede più di un ripasso passivo. Nell'ultima, l'ansia delle settimane finali non può prendere il posto delle simulazioni. Ogni fase si chiude con un controllo.

Un calendario è verificabile quando collega tempo, contenuto e prestazione. Scrivere «studiare previdenza» non consente di capire se il lavoro sia stato svolto; scrivere «ricostruire senza appunti la differenza tra funzione previdenziale e assicurativa, correggere la risposta e fissare il ripasso» produce invece una traccia osservabile. Questa differenza protegge da due illusioni frequenti: confondere le ore trascorse sui materiali con l'apprendimento e considerare concluso un argomento solo perché è stato letto.

La programmazione deve partire dal tempo reale, non da quello ideale. Calcola le ore nette disponibili in una settimana ordinaria, sottrai un margine per imprevisti e assegna prima gli output indispensabili. Se lavori, hai carichi familiari o studi più concorsi, è preferibile un ciclo breve completato a un programma esteso che accumula arretrati. Il piano va inoltre rivisto ogni sette giorni: gli errori emersi, le prestazioni registrate e gli eventuali avvisi ufficiali possono cambiare le priorità.

Il Bando Decoder e il piano svolgono funzioni diverse. Il primo fotografa il concorso: raccoglie fonti, profilo, prove, materie e vincoli. Il secondo trasforma quella fotografia in una sequenza di lavoro. Confonderli porta a due errori opposti: compilare una scheda accurata senza decidere che cosa fare, oppure costruire un calendario preciso su un perimetro non verificato. Il passaggio corretto assegna a ogni dato del Decoder una conseguenza: una prova determina un allenamento, una materia determina uno o più nuclei, una soglia influenza la strategia, un canale ufficiale determina quando controllare gli aggiornamenti.

Anche la priorità deve essere motivata. Non coincide automaticamente con la materia più ampia o più difficile: nasce dall'incrocio tra peso nel programma, frequenza nelle prove, trasferibilità ad altri argomenti e debolezza personale. In sede d'esame questa impostazione aiuta a spiegare non soltanto che cosa si è studiato, ma perché il piano è coerente con il profilo. L'errore tipico è trattare tutte le materie allo stesso modo, producendo un calendario formalmente equilibrato ma incapace di proteggere i nuclei più selettivi.

La verifica iniziale si chiude con una decisione scritta per ciascun nucleo: iniziare, mantenere, rinviare oppure escludere. La decisione indica anche l'output e la data del primo controllo. In questo modo il calendario conserva il legame con la fonte e può essere corretto senza essere ricostruito da capo.

44.2 Giorni 1-30: perimetro, nuclei e prime prove

Nei primi 30 giorni il candidato deve mettere ordine. La priorità è capire il concorso, non leggere tutto.

SETTIMANA 1: BANDO E PERIMETRO

La prima settimana serve a trasformare il bando in mappa. Usa il capitolo 10, «Bando Decoder EPNE», come strumento: fonte ufficiale, ente, soggetto gestore, profilo, prove, punteggi, materie, allegati, avvisi e canali da monitorare.

Poi classifica le materie:

Categoria	Esempi	Azione
Libro base	amministrativo, pubblico impiego, trasparenza, privacy, contabilità essenziale, contratti, informatica, inglese, logica	Riattiva capitoli base e schede già studiate.
Delta M-FC03	ordinamento EPNE, INPS, INAIL, procedimenti, bilancio, PIAO, personale, casi e situazionali	Studia il modulo con priorità al profilo.
Categoria	Esempi	Azione
Appendici	vigilanza, glossario, enti minori, errori, rinvii, materie integrative INAIL/RIPAM	Attiva solo se richieste o utili al profilo.
Rinvii	ricerca, ICT puro, authority, agenzie fiscali, appalti avanzati	Non forzare M-FC03: usa altro modulo se serve.

Output della settimana: una scheda Bando Decoder EPNE completa e una lista di dieci nuclei ad alta resa.

SETTIMANE 2-4: NUCLEO COMUNE + DELTA EPNE

Le settimane 2-4 servono a creare una base spendibile. Non dividere il tempo in modo uguale tra tutte le materie. Parti da ciò che il bando rende più probabile e più selettivo.

Per un profilo INPS, il delta iniziale ruota intorno a previdenza, servizi, prestazioni, procedimento, utenti, dati personali e rapporto con il cittadino. Per un profilo INAIL, il delta iniziale ruota intorno ad assicurazione sociale, prevenzione, prestazioni, eventi lavorativi, imprese, lavoratori e sicurezza. Per altri EPNE, il delta va costruito su ordinamento dell'ente, amministrazione trasparente, servizi, bilancio, PIAO, personale e funzioni istituzionali.

Ogni settimana deve contenere quattro blocchi:

Blocco	Durata indicativa	Output
Studio mirato	45-90 minuti	Scheda breve con definizione, funzione, prova.
Quiz o richiamo attivo	20-40 minuti	Errori classificati per materia e causa.
Risposta orale	10-20 minuti	Spiegazione da 90 secondi.
Caso o situazionale	20-40 minuti	Mini-risposta con griglia.

Non occorre fare tutto ogni giorno. Occorre, invece, che nessuna materia resti a lungo senza un output.

Il primo mese deve anche introdurre il richiamo attivo. Dopo una sessione, chiudi le fonti e prova a ricostruire definizione, funzione, soggetti e collegamenti. Solo dopo confronti la risposta con il materiale e annota ciò che manca. Il ripasso va distribuito: uno stesso nucleo ritorna a distanza crescente, con intervalli adattati agli errori. Leggere e sottolineare possono aiutare l'orientamento, ma non sostituiscono la prova di recupero dalla memoria.

La verifica al giorno 30 non domanda quante pagine siano state percorse. Controlla se il perimetro coincide ancora con il bando, se i nuclei prioritari sono richiamabili senza appunti e se ciascuna materia ha prodotto almeno una prestazione. Un nucleo fragile resta nel ciclo successivo; uno stabile passa a richiami più distanziati. In questo modo il secondo mese non ricomincia da zero e non trascina lacune invisibili.

La distinzione decisiva è tra esposizione e recupero. Durante l'esposizione il contenuto è davanti al candidato e può sembrare familiare; nel recupero, invece, deve essere ricostruito senza aiuti. È questa seconda operazione a mostrare se definizioni e collegamenti sono disponibili per la prova. Perciò un richiamo breve ma corretto vale più di una rilettura lunga non verificata.

Nei quiz, il primo mese serve a riconoscere le alternative plausibili e a spiegare perché le altre non reggono. Nell'orale, serve a costruire risposte brevi con apertura, sviluppo e collegamento al profilo EPNE. Nei casi, basta iniziare con micro-situazioni, purché la correzione distingua fatto, regola e azione. L'errore da evitare è rimandare ogni prestazione a quando la teoria sarà «finita»: la prova precoce è proprio lo strumento che rivela quale teoria non è ancora stabile.

Il risultato della prova precoce orienta già il ripasso successivo e rende visibile la prima variazione del calendario.

44.3 Giorni 31-60: consolidare e trasformare in prova

La seconda fase cambia ritmo. Se nei primi 30 giorni hai costruito la mappa, nei successivi 30 devi verificare se sai usarla.

Qui entrano i capitoli 11 e 12: casi pratici e quesiti situazionali. Un candidato che conosce le definizioni ma non sa rispondere a un utente, classificare una domanda incompleta, proteggere dati personali o scegliere il comportamento corretto in ufficio non è ancora pronto per un concorso EPNE.

LA SETTIMANA TIPO 31-60

Giorno	Attività principale	Output minimo
1	Materia comune ad alta frequenza	25 quiz o 1 schema orale.
2	Delta EPNE	Scheda INPS/INAIL/ente + 10 domande secche.
3	Procedimento, privacy, trasparenza o pubblico impiego applicati	Caso breve in 20 righe.
4	Logica, informatica, inglese o competenza accessoria	Allenamento breve a tempo.
Giorno	Attività principale	Output minimo
5	Ripasso nuclei deboli	Diario errori aggiornato.
6	Simulazione parziale	Tempo, punteggio, errori.
7	Revisione fonti e piano	Avvisi controllati, priorità aggiornata.

Se hai meno giorni a disposizione, conserva la logica: studio, richiamo, prova, diario, aggiornamento.

TRASFORMARE LE MATERIE IN OUTPUT

Per ogni materia chiediti in quale forma può comparire nella prova.

Materia	Possibile output	Allenamento
Previdenza o prestazioni INPS	Quiz, orale, caso utente	Lessico + caso su domanda/prestazione/dati.
Assicurazione INAIL	Quiz, orale, caso lavoratore/impresa	Mappa evento-prevenzione-prestazione.
Materia	Possibile output	Allenamento
Procedimento e accesso	Caso pratico, risposta sintetica	Griglia fatto-regola-output.
Privacy	Situazionale, caso, orale	Titolo, canale, minimizzazione, limiti.

Materia	Possibile output	Allenamento
PIAO e performance	Orale, domanda trasversale	Collegare organizzazione, valore pubblico, trasparenza.
Bilancio e controlli	Quiz, orale, caso interno	Distinguere bilancio, patrimonio, controlli, vigilanza.
Materia	Possibile output	Allenamento
Personale e CCNL	Quiz, situazionale, orale	Area, doveri, comportamento, responsabilità.

Una materia è davvero studiata quando sai riconoscerla, spiegarla e applicarla.

Nel secondo mese aumenta l'interferenza utile tra argomenti. Una sessione può alternare procedimento, privacy e servizio dell'ente perché anche la prova chiede di distinguere regole vicine e scegliere quella pertinente. L'alternanza non deve però diventare dispersione: ogni blocco parte da una domanda precisa e termina con correzione, classificazione dell'errore e decisione sul ripasso.

La correzione è parte dell'allenamento. Per ogni risposta debole individua se è mancata la conoscenza, il riconoscimento della domanda, la gestione del tempo o l'applicazione della regola. A cause diverse corrispondono rimedi diversi: ristudiare una fonte, costruire una tabella di confronto, svolgere esercizi a tempo oppure riscrivere un caso. Limitarsi a segnare «sbagliato» impedisce al diario di guidare il piano.

Consolidare non significa ripetere lo stesso esercizio fino a ricordarne la soluzione. Significa riuscire a usare il nucleo in contesti e formulazioni diverse. Una definizione può comparire come domanda diretta, alternativa insidiosa, premessa di un caso o collegamento orale. Per questo la settimana alterna forme di output: il cambio di formato verifica se il candidato possiede il concetto oppure soltanto la traccia dell'esercizio già visto.

La misura del progresso deve restare confrontabile. Registra almeno data, tipo di prova, tempo, risultato, causa prevalente degli errori e decisione successiva. Non occorre costruire statistiche elaborate: basta poter riconoscere se l'errore diminuisce, cambia forma o ritorna dopo alcuni giorni. In sede di prova, questa disciplina produce una conseguenza concreta: il candidato sa distribuire il tempo e riconoscere quando una domanda richiede conoscenza, applicazione o scelta comportamentale.

Il controllo al giorno 60 chiude il consolidamento solo quando ogni errore ricorrente ha una causa riconosciuta e un'attività di recupero già calendarizzata.

Confronta inoltre prestazioni dello stesso tipo svolte a distanza: un miglioramento isolato può dipendere dalla familiarità con le domande, mentre risultati ripetuti su tracce nuove mostrano un apprendimento più stabile. Se tempo e accuratezza si muovono in direzioni opposte, individua quale vincolo conta nella prova e costruisci una sessione mirata.

Annota infine se il recupero ha funzionato: una correzione efficace deve produrre un risultato migliore su una traccia diversa, non soltanto sulla domanda già conosciuta.

Verifica intermedia — Dal programma alla prestazione

Senza consultare gli appunti, scegli tre materie del bando e indica per ciascuna: un nucleo essenziale, una forma di prova plausibile, un output già prodotto e l'errore che vuoi ridurre. Se non riesci a compilare una delle quattro voci, la materia non è ancora consolidata: riportala nella settimana successiva con un'attività osservabile.

44.4 Giorni 61-90: simulare, correggere e aggiornare

Negli ultimi 30 giorni il piano diventa selettivo. Non è il momento di aprire una nuova enciclopedia: si chiudono le lacune, si simulano le prove e si controllano gli avvisi, partendo dagli errori ricorrenti.

La fase 61-90 persegue questi obiettivi:

1. aumentare stabilità e velocità;
2. ridurre errori ripetuti;
3. impedire che un aggiornamento ufficiale arrivi troppo tardi nel piano.

SIMULAZIONI

Le simulazioni devono somigliare alla prova possibile, non al materiale più comodo. Se il bando prevede quiz, fai quiz a tempo. Se prevede orale, registra risposte brevi. Se prevede casi, scrivi risposte entro un limite. Se prevede situazionali, allena la gerarchia tra servizio, legalità, imparzialità, dati, competenza e collaborazione.

Tipo di prova	Simulazione minima	Che cosa registro
Quiz	Batteria a tempo	Punteggio, tempo, materia, causa errore.
Orale	5 risposte da 90 secondi	Chiarezza, ordine, collegamenti EPNE.
Caso pratico	1 caso in 20-30 righe	Fatti, competenza, dati, output, cautela.
Situazionale	10 scenari	Opzione scelta e motivo.
Tipo di prova	Simulazione minima	Che cosa registro
Inglese/informatica	Allenamento breve	Errori tecnici ricorrenti.

Non basta registrare il voto. Devi registrare il tipo di errore.

IL DIARIO ERRORI EPNE

Il diario errori del modulo M-FC03 non è una semplice lista di quiz sbagliati. Deve distinguere quattro famiglie di errore.

Famiglia	Esempio	Correzione
Fonte	Uso un dato su scadenza, prova o prestazione senza verifica ufficiale.	Anoto fonte, data consultazione e stato da verificare.
Perimetro	Studio ricerca, ICT o authority dentro M-FC03 senza motivo.	Rinvio ad appendice o modulo corretto.
Famiglia	Esempio	Correzione
Materia	Confondo previdenza INPS, assicurazione INAIL, procedimento, privacy o bilancio.	Creo scheda differenze e 10 domande secche.
Output	So la teoria ma fallisco quiz, orale, caso o situazionale.	Allenò la forma della prova, non solo il contenuto.

Ogni errore deve avere una riga di recupero. Una riga utile non dice "ripassare INAIL". Dice: "entro venerdì riscrivere mappa evento lavorativo - assicurazione - prevenzione - prestazione e fare un caso in 20 righe".

Una simulazione utile genera sempre tre risultati: una misura della prestazione, una diagnosi degli errori e una decisione di studio. Il punteggio da solo non basta, perché due risultati identici possono nascondere problemi opposti. Chi perde punti per lentezza deve allenare selezione e tempi; chi sbaglia il perimetro deve tornare alle fonti; chi conosce la regola ma non la applica deve lavorare su casi e situazionali.

La progressione evita di attendere l'ultima settimana per scoprire difficoltà strutturali. Si parte da prove brevi su un nucleo, si passa a batterie per materia, poi a prove miste e infine a simulazioni complete nelle condizioni previste. Dopo ogni prova va programmata la correzione: senza quel tempo, ripetere esercizi può consolidare strategie inefficienti. Anche il controllo degli avvisi deve avere una frequenza definita, così non interrompe continuamente lo studio.

La simulazione completa si distingue dall'esercitazione perché riproduce vincoli significativi della prova: durata, numero e varietà dei quesiti, ordine delle attività, strumenti consentiti e assenza di interruzioni. Non deve però essere una copia immaginaria del concorso. Se un dettaglio non è stabilito dal bando o dagli avvisi, resta un'ipotesi di allenamento e non diventa una regola.

Negli ultimi trenta giorni il taglio dei contenuti marginali è una scelta metodica, non una rinuncia casuale. Conserva ciò che ha alta resa, recupera gli errori ricorrenti e limita le nuove acquisizioni a quanto imposto da un aggiornamento ufficiale o da una lacuna realmente bloccante. L'errore tipico è reagire a un risultato debole aumentando indiscriminatamente i materiali: così cresce il carico, mentre diminuisce il tempo destinato a correzione e richiamo.

Programma anche il recupero dopo ogni prova completa. Separare esecuzione, correzione e nuovo tentativo rende confrontabili i risultati e impedisce che la pressione dell'ultima fase trasformi il piano in una successione disordinata di test senza decisioni.

44.5 Adattare il piano a INPS, INAIL e altri EPNE

Il piano 30/60/90 ha una struttura comune, ma il contenuto cambia.

SE PREPARI INPS

Metti presto al centro previdenza, servizi, prestazioni, rapporto con utente, dati personali, domanda incompleta, posizione contributiva, comunicazioni e canali ufficiali. Il libro base resta necessario per amministrativo, pubblico impiego, privacy, trasparenza, contabilità, contratti, informatica, inglese e logica. Il modulo aggiunge linguaggio e casi previdenziali.

Esercizi prioritari per INPS:

- spiegare in 90 secondi perché INPS non è solo amministrazione generale;
- risolvere un caso su domanda di prestazione incompleta;
- distinguere informazione generale, istruttoria, accesso e comunicazione di esito;
- aggiornare il diario su fonti e avvisi.

SE PREPARI INAIL

Metti presto al centro assicurazione sociale, prevenzione, prestazioni, eventi lavorativi, rapporto con lavoratori e imprese, dati personali e, quando il bando lo richiede, salute e sicurezza. Se il bando contiene materie integrative, usa l'Appendice F, «Materie integrative INAIL/RIPAM», senza trasformarla in un secondo manuale non proporzionato.

Esercizi prioritari per INAIL:

- costruire la mappa assicurazione-prevenzione-prestazione;
- risolvere un caso su richiesta di dati o pratica collegata a evento lavorativo;
- distinguere profilo amministrativo, vigilanza, assistente sociale, ricerca o tecnologia;
- controllare se materie integrative sono davvero nel programma.

SE PREPARI ACI, ENAC, ISTAT, ASI, ENEA, CRI O ALTRO EPNE

Non cercare di inventare un manuale ente-specifico completo. Parti dal nucleo M-FC03: ordinamento, governance, amministrazione trasparente, servizi, bilancio, performance, PIAO, personale, procedimento, casi e fonti ufficiali. Poi costruisci una scheda ente con funzioni, documenti da controllare, profilo e materie del bando.

Esercizi prioritari per gli altri EPNE:

- scheda ente in una pagina;
- tre domande orali su funzioni e organizzazione;
- un caso su rapporto con utente, impresa o servizio;
- elenco dati da verificare prima della pubblicazione o della prova.

L'adattamento corretto segue una gerarchia. Prima vengono le prescrizioni del bando e degli allegati; poi il profilo professionale e la forma delle prove; infine le caratteristiche dell'ente. Il nome dell'amministrazione non autorizza ad aggiungere indiscriminatamente tutto ciò che la riguarda. Una materia entra nel piano se è richiesta, se chiarisce un nucleo richiesto o se serve a produrre la prestazione attesa.

Per distribuire il tempo, assegna un peso a ciascun nucleo considerando presenza nel programma, probabilità di utilizzo trasversale, debolezza personale e costo di recupero. Il peso cambia dopo quiz e simulazioni. Questa regola permette a due candidati allo stesso concorso di avere piani diversi senza perdere aderenza al bando. Occorre infine distinguere il nucleo stabile dai dati operativi: calendari, posti, istruzioni e modalità puntuali richiedono sempre il controllo della fonte ufficiale aggiornata.

Il delta specialistico è la parte che cambia rispetto al nucleo comune del Metodo BANDO. Per INPS può richiedere lessico previdenziale e situazioni con utenti e prestazioni; per INAIL, relazioni tra assicurazione, prevenzione ed eventi lavorativi; per un altro EPNE, funzioni istituzionali e servizi coerenti con il profilo. Il delta non sostituisce amministrativo, pubblico impiego, privacy o le altre materie comuni previste: le integra nel contesto dell'ente.

La scheda ente deve rimanere selettiva. Contiene funzioni rilevanti, destinatari dei servizi, documenti istituzionali utili, lessico ricorrente e possibili collegamenti con la prova. Non deve trasformarsi in una raccolta di organigrammi, dati storici o dettagli operativi privi di relazione con il programma. La conseguenza pratica è un piano più leggero e trasferibile: quando cambia il concorso, il candidato conserva il metodo e sostituisce soltanto il delta necessario.

In un quesito orale, l'adattamento si dimostra spiegando la scelta delle priorità; in un caso, usando correttamente il contesto senza inventare poteri o procedure; nei quiz, distinguendo istituti simili. L'errore tipico è dedurre dal nome dell'ente tutto ciò che potrebbe essere chiesto. Il criterio corretto resta documentale: prima il bando, poi il profilo e le fonti istituzionali pertinenti.

Ogni aggiunta al delta deve poter indicare quale esigenza documentata della prova soddisfa e quale output permette di allenare.

44.6 Laboratorio: piano personale, caso e ciclo di controllo

Il laboratorio traduce il modello nel tuo calendario. Parti dalle ore nette disponibili e costruisci una settimana sostenibile, nella quale siano riconoscibili studio mirato, richiamo senza appunti, prova, correzione e aggiornamento. Ogni blocco deve indicare un risultato: una scheda, una risposta registrata, una batteria corretta, un caso o una decisione tratta dal diario.

Il ciclo di controllo settimanale comprende quattro domande. Ho rispettato il perimetro del bando? Quali nuclei riesco a recuperare senza aiuti? Quali errori si sono ripetuti? Quale modifica concreta applico alla settimana seguente? La risposta deve produrre una scelta. Se il diario non modifica mai il piano, è un archivio, non uno strumento di apprendimento.

DA SAPERE IN 5 RIGHE

Il piano 30/60/90 serve a trasformare bando, materie e prove in azioni controllabili. Nei primi 30 giorni si costruiscono perimetro e nucleo; nei giorni 31-60 si trasforma lo studio in quiz, orale, casi e situazionali; nei giorni 61-90 si simula, si corregge e si aggiorna. INPS, INAIL e altri EPNE richiedono lo stesso metodo ma priorità diverse. Il diario errori deve registrare fonte, perimetro, materia e output. Ogni dato instabile su bandi, prove, calendari o documenti ufficiali resta da verificare.

CASO GUIDATO

Luca prepara un concorso per un profilo amministrativo presso INAIL. Ha 90 giorni, lavora mezza giornata e ha già studiato parte del libro base. All'inizio apre il bando, salva allegati e avvisi, compila il Bando Decoder e scopre che la prova combina materie comuni, contenuti INAIL, logica, situazionali, inglese e informatica.

Un piano generico direbbe: "studio l'INAIL e poi ripasso il resto". Luca sceglie una strada più precisa.

Nei primi 30 giorni Luca riprende amministrativo, pubblico impiego, privacy e logica. Riserva però blocchi specifici all'assicurazione sociale, alla prevenzione, alle prestazioni e al rapporto con lavoratori e imprese. Ogni settimana prepara una risposta orale breve e svolge un caso.

Nei giorni 31-60 passa a simulazioni parziali: quiz a tempo, caso INAIL in 20 righe, situazionali su dati e comportamento, scheda su materie integrative richieste dal bando. Nel diario scopre che sbaglia spesso quando la domanda contiene dati personali o richieste informali. Crea quindi una regola di correzione: prima identità e canale, poi competenza, poi informazione consentita.

Negli ultimi 30 giorni Luca non apre nuovi manuali. Simula prove, ripassa mappe deboli, controlla avvisi ufficiali una volta a settimana e aggiorna il piano se escono istruzioni. Il suo obiettivo non è sapere "tutto sull'INAIL", ma presentarsi con una preparazione coerente con bando, profilo e prove.

DOMANDA DA COMMISSARIO

Domanda: come costruirebbe un piano 30/60/90 per un concorso in un ente pubblico non economico?

Risposta modello: partirei dal bando ufficiale e dagli allegati, distinguendo ente, profilo, prove, materie, soglie, canali di aggiornamento e parti da verificare. Nei primi 30 giorni costruirei il perimetro: libro base per le materie comuni e modulo M-FC03 per il delta EPNE. Nei giorni 31-60 trasformerei le materie in output: quiz, risposta orale, caso pratico, quesito situazionale. Nei giorni 61-90 farei simulazioni, correzione del diario errori e controllo degli avvisi ufficiali. Il piano cambierebbe a seconda che il profilo sia INPS, INAIL o altro EPNE, ma manterrebbe la stessa logica

BANDO.

DOMANDA-TRAPPOLA

Domanda: se ho 90 giorni posso studiare prima tutta la teoria e lasciare quiz, casi e situazionali alle ultime due settimane?

Risposta corretta: no. Nei concorsi EPNE la teoria deve diventare presto output. Quiz, orale, casi e situazionali non sono rifiniture finali: servono a capire se la materia è stata compresa e se il candidato sa usarla davanti a una situazione di prova o di ufficio.

Perché è una trappola: confonde accumulo di contenuti e preparazione concorsuale. Il Metodo BANDO non misura quante pagine hai letto, ma che cosa sai produrre con quelle pagine.

ERRORE TIPICO

L'errore più frequente è fare un piano per materie, non per prove.

Il candidato assegna una settimana ad amministrativo, una a pubblico impiego, una a INPS o INAIL, una a privacy e una a contabilità. Il calendario sembra ordinato, ma non chiarisce come potrà comparire ogni materia nella prova.

La correzione è:

1. ogni materia deve avere almeno un output;
2. ogni settimana deve contenere richiamo attivo o simulazione;
3. ogni errore deve avere una causa e una correzione;
4. ogni avviso ufficiale deve poter modificare il piano;
5. ogni contenuto fuori perimetro deve essere rinvio o tagliato.

Un piano buono non è quello più ambizioso. È quello che resta eseguibile e verificabile.

MINI-ESERCIZIO

Compila questa scheda usando un bando EPNE reale o simulato.

Campo	Risposta
Ente e profilo	
Fonte ufficiale e data consultazione	
Prove previste	
Materie del libro base	
Campo	Risposta
Materie M-FC03	
Appendici da attivare	
Tre nuclei dei giorni 1-30	
Tre output dei giorni 31-60	
Campo	Risposta
Tre simulazioni dei giorni 61-90	
Canali da monitorare	
Errore più probabile	
Correzione programmata	

Poi scrivi una settimana tipo con non più di sei blocchi. Se ne inserisci altri, verifica che il piano sia davvero sostenibile.

RIFERIMENTI PROFESSIONALI ESSENZIALI

Per adattare il piano a una procedura concreta consulta sempre il bando, gli allegati, gli avvisi su inPA e il sito istituzionale dell'ente. Registra la data di consultazione dei dati variabili e non trasferire automaticamente requisiti o prove da un concorso a un altro.

▣ Verifica finale — Piano 30/60/90 EPNE

1. Qual è il primo documento che determina il piano?

A. Un calendario online. B. Il bando ufficiale con allegati e avvisi. C. L'indice del manuale. D. Una batteria generica.

Risposta corretta: B. Il bando definisce profilo, prove, materie e vincoli; gli altri strumenti intervengono dopo la ricostruzione del perimetro ufficiale.

2. Quando un blocco di studio è verificabile?

A. Quando dura due ore. B. Quando contiene molte pagine. C. Quando produce un risultato osservabile e una correzione. D. Quando non prevede pause.

Risposta corretta: C. Una scheda ricostruita, una risposta orale, un caso o una batteria corretta consentono di valutare l'apprendimento.

3. Qual è la funzione principale dei giorni 31-60?

A. Rileggere tutto. B. Trasformare i nuclei nelle forme richieste dalla prova. C. Sospendere i quiz. D. Studiare soltanto l'ente.

Risposta corretta: B. La seconda fase consolida attraverso quiz, orale, casi e situazionali, usando la correzione per decidere i ripassi.

4. Che cosa deve generare una simulazione?

A. Soltanto un punteggio. B. Un confronto sociale. C. Punteggio, diagnosi dell'errore e decisione di studio. D. Nuovi materiali.

Risposta corretta: C. La misura descrive la prestazione, la diagnosi individua la causa e la decisione modifica il piano.

5. Come si differenzia il piano tra INPS, INAIL e altri EPNE?

A. Cambiando metodo. B. Studiando tutto sull'ente. C. Adattando priorità e output a bando, profilo e prove. D. Eliminando le materie comuni.

Risposta corretta: C. Il metodo resta stabile; cambiano il peso dei nuclei e le prestazioni da allenare.

6. Quale annotazione rende utile il diario errori?

A. «Ripassare meglio». B. «Sono andato male». C. «Entro venerdì ricostruisco la mappa e svolgo un caso». D. «Leggere altro».

Risposta corretta: C. L'annotazione identifica azione, scadenza e output verificabile, trasformando l'errore in una decisione.

AUTOVALUTAZIONE

Hai raggiunto l'obiettivo se sai ricavare dal bando un calendario sostenibile, associare ogni nucleo a una prestazione, classificare gli errori e modificare il ciclo successivo. Se un'operazione resta generica, riprendi il nucleo corrispondente e produci un output entro la settimana.

Vigilanza ispettiva INPS-INAIL

B BANDO	A AREE	N NUCLEI	D DIARIO	O OUTPUT
-------------------	------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Vigilanza ispettiva INPS-INAIL

Apertura editoriale

Questa appendice entra in gioco quando il bando affianca alle conoscenze amministrative sugli enti pubblici non economici un profilo ispettivo, collegato alla vigilanza previdenziale, assicurativa, contributiva o in materia di lavoro. Lo studio allora cambia: conoscere in generale INPS, INAIL e pubblico impiego non è sufficiente. Bisogna capire quale funzione di controllo sarà valutata, quali materie diventano rilevanti e quale ragionamento dovrà emergere nella prova scritta, orale o situazionale.

L'appendice non sostituisce un manuale di diritto del lavoro, previdenza sociale o sicurezza sul lavoro. Ha una funzione più precisa: aiutare il candidato a leggere il bando, isolare il sottoprofilo ispettivo e costruire una scheda di studio proporzionata. Il rischio maggiore, in questa area, è studiare tutto in modo indistinto: un po' di INPS, un po' di INAIL, un po' di lavoro, un po' di sicurezza, senza capire quali nuclei siano davvero collegati al profilo richiesto.

Obiettivo dell'appendice

Al termine dell'appendice il candidato deve saper fare cinque operazioni:

- riconoscere quando un bando richiede preparazione ispettiva e non solo amministrativa;
- distinguere il perimetro INPS, il perimetro INAIL e il ruolo dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro;
- collegare le materie specialistiche alle prove previste dal bando;
- costruire una scheda sottoprofilo con nuclei, rischi e output di allenamento;
- evitare risposte generiche, nelle quali la vigilanza viene descritta come un controllo astratto e non come funzione pubblica regolata.

Mappa BANDO

Fase	Domanda operativa	Output per il candidato
B - Bando	Il profilo parla di ispettore, vigilanza, accertamento, contributi, premi, sicurezza o legislazione sociale?	Evidenziare le parole-spia e separare il profilo ispettivo da quello amministrativo ordinario.
A - Aree	Quali aree si aggiungono al modulo EPNE?	Attivare lavoro, previdenza, assicurazione obbligatoria, procedimento, comportamento del funzionario e, se previsto, sicurezza.

Fase	Domanda operativa	Output per il candidato
N - Nuclei	Quali concetti non possono mancare?	Funzione di controllo, imparzialità, accertamento, rapporto con imprese e lavoratori, confini tra enti.
D - Diario	Quale errore va monitorato durante lo studio?	Annotare ogni confusione tra INPS, INAIL, INL e amministrazione ordinaria.
Fase	Domanda operativa	Output per il candidato
O - Output	Che cosa devo saper produrre in prova?	Una risposta argomentata, una scheda caso e una checklist di lettura del bando.

45.1 Quando il bando attiva il sottoprofilo ispettivo

L'appendice va attivata quando nel bando compaiono formule come ispettore di vigilanza, vigilanza previdenziale, vigilanza assicurativa, legislazione sociale, contribuzione, premi assicurativi, lavoro irregolare, accertamenti, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. La singola formula deve essere letta insieme al programma d'esame: un conto è un concorso amministrativo presso un ente previdenziale, un altro è un concorso che seleziona personale destinato a funzioni ispettive o di controllo.

Se il bando riguarda un profilo amministrativo ordinario, questa appendice resta utile solo come orientamento. In quel caso il candidato deve privilegiare l'organizzazione degli enti, il procedimento amministrativo, la trasparenza, il personale e i servizi istituzionali. Se invece il bando richiede vigilanza, il candidato deve aggiungere una lente diversa: come si riconosce una violazione, quali interessi pubblici sono protetti, quali atti o comportamenti devono essere imparziali, motivati, proporzionati e documentabili.

La regola pratica è semplice: non basta il nome dell'ente, decide il profilo. INPS non significa automaticamente vigilanza contributiva; INAIL non significa automaticamente sicurezza sul lavoro. Bisogna leggere il profilo professionale, le mansioni, le materie, le prove e gli eventuali allegati.

SPIEGAZIONE TEORICA — DALLE PAROLE-SPIA ALLA DECISIONE

Le parole-spia sono un segnale, non una conclusione. «Vigilanza» può comparire nella descrizione dell'ente, nella denominazione del profilo, nel programma oppure in una materia accessoria. Il candidato deve capire dove compare e quale conseguenza produce. Se il termine è collegato alle mansioni e alle materie, il sottoprofilo ispettivo incide sul piano. Se compare soltanto in una descrizione generale dell'amministrazione, può bastare un inquadramento.

La lettura procede in quattro passaggi. Individua anzitutto la fonte: bando, allegato del profilo, programma o avviso. Collega quindi la parola al soggetto e all'azione richiesta. Distingui ciò che devi conoscere da ciò che devi saper applicare. Solo a quel punto assegna un output: confronto, risposta orale, caso, quiz oppure schema.

Segnale nel bando	Domanda di controllo	Decisione di studio
«Ispettore» nella denominazione	Quali mansioni e materie definiscono il profilo?	Attivare l'appendice e verificare il programma completo.
«Vigilanza» tra le materie	È materia autonoma o collegata a lavoro, previdenza o assicurazione?	Costruire nuclei e prove coerenti con il peso dichiarato.
Segnale nel bando	Domanda di controllo	Decisione di studio
«Sicurezza sul lavoro»	Il bando chiede principi, disciplina o applicazioni tecniche?	Usare il livello richiesto senza presumere competenze tecniche.
«Accertamento» o «controllo»	Quale amministrazione e quale interesse pubblico sono coinvolti?	Verificare perimetro, procedimento e forma della prova.

L'errore tipico è attivare un intero percorso specialistico dopo aver letto una sola parola. Ne deriva un piano sovraccarico, costruito su associazioni anziché sul programma. All'opposto, ignorare una parola ricorrente nelle mansioni e nelle prove lascia scoperto il delta del profilo ispettivo. Per ogni materia aggiunta, annota quindi il passaggio del bando che la giustifica e l'output con cui la allenerai.

Per rendere verificabile la scelta, separa le parole dell'avviso dalle attività del profilo e dal modo in cui la materia sarà valutata. Le mansioni possono confermare o ridimensionare il significato di un termine. Anche la prova conta: una voce prevista soltanto all'orale non comporta necessariamente lo stesso carico di una materia sottoposta a quiz, scritto e caso pratico. Modifica il piano solo quando queste evidenze sono coerenti tra loro.

L'errore nasce quando un indizio diventa una certezza. Il nome INPS o INAIL non dimostra da solo che il profilo sia ispettivo; anche il termine «controllo» può riferirsi a controlli amministrativi, contabili o interni. Occorre leggerlo nel contesto, verificarne l'oggetto e collegarlo alle mansioni. In prova questa cautela diventa capacità di motivare: non basta dichiarare che un caso appartiene alla vigilanza, bisogna indicare quali elementi della traccia conducono a quella qualificazione e quali informazioni mancano ancora.

Annota anche le esclusioni espresse dal programma. Delimitano il campo quanto le materie presenti e impediscono di investire tempo in approfondimenti estranei alla selezione. Se un allegato modifica il programma generale per uno specifico profilo, prevale la formulazione riferita a quel profilo.

45.2 Vigilanza come funzione pubblica

Nella prova concorsuale, la vigilanza ispettiva non va presentata come un generico potere di controllo. È una funzione pubblica che serve a verificare il rispetto di norme poste a tutela di lavoratori, assicurati, imprese regolari e finanza pubblica. Nel settore previdenziale e assicurativo, la vigilanza riguarda soprattutto la correttezza degli adempimenti, la regolarità delle posizioni, la coerenza tra attività dichiarata e obblighi contributivi o assicurativi, e il collegamento tra fatto, documento, rapporto di lavoro e conseguenza giuridica.

L'allenamento deve tenere insieme tre piani. Quello sostanziale riguarda gli obblighi coinvolti e l'interesse pubblico tutelato. Quello procedimentale riguarda il modo in cui l'amministrazione agisce, documenta, motiva e rispetta garanzie e competenze. Il piano comportamentale considera invece la condotta del funzionario quando svolge compiti delicati, tratta informazioni riservate o incide su posizioni giuridiche rilevanti.

Una buona risposta d'esame non deve simulare un verbale ispettivo se il bando non lo richiede. Deve però mostrare consapevolezza del metodo: accertare i fatti, distinguere le competenze, non anticipare conclusioni, rispettare imparzialità e riservatezza, collegare l'atto al quadro normativo e organizzativo.

FUNZIONE, GARANZIE E CONSEGUENZE

La vigilanza è una funzione pubblica di controllo. In chiave didattica, il suo punto di partenza è la differenza tra sospetto e fatto verificato. Una segnalazione, una discordanza documentale o un elemento anomalo possono richiedere approfondimento, ma non autorizzano conclusioni automatiche. La risposta deve mostrare un percorso ordinato: qualificare la questione, individuare l'amministrazione competente, acquisire gli elementi pertinenti, rispettare le garanzie e ricondurre l'esito alla disciplina applicabile.

Il piano sostanziale riguarda obblighi e interessi tutelati. Quello procedimentale riguarda competenza, istruttoria, documentazione, motivazione e comunicazione. Il piano comportamentale riguarda imparzialità, correttezza, riservatezza, conflitto di interessi e uso appropriato delle informazioni. I tre piani comunicano, ma non sono intercambiabili. Conoscere un obbligo non basta a spiegare come l'amministrazione debba agire; conoscere il procedimento non basta a individuare la regola sostanziale.

In un quiz, questa distinzione aiuta a scartare risposte assolute, scorciatoie prive di competenza o opzioni che confondono verifica e conseguenza. All'orale, consente di costruire una risposta con definizione, funzione, garanzie ed esempio. Nel caso pratico, impedisce di saltare direttamente alla conclusione: prima vengono fatti, soggetti, competenza e fonte; poi l'azione possibile.

Le conseguenze dell'attività di vigilanza dipendono dal quadro applicabile e non vanno inventate in astratto. Il candidato può però spiegare una regola generale: un controllo incide su posizioni rilevanti e richiede fatti documentati, competenza chiara e rispetto delle garanzie. Se il bando pretende dettagli su atti, poteri o conseguenze, occorre studiarli sulle fonti indicate per quella procedura. Questa appendice fornisce la struttura del ragionamento, non una sequenza operativa universale.

La funzione di vigilanza può essere letta come una catena di responsabilità conoscitive. Chi opera distingue ciò che è stato segnalato da ciò che è stato riscontrato, ciò che è pertinente da ciò che eccede l'oggetto della verifica e ciò che rientra nella propria competenza da ciò che richiede raccordo. Questa catena protegge insieme l'interesse pubblico, i soggetti coinvolti e la qualità della decisione. Non è un formalismo aggiunto dopo il controllo:

è parte della correttezza del controllo stesso.

Nel ragionamento concorsuale le garanzie impediscono di usare informazioni non pertinenti, anticipare valutazioni o presentare come definitivo un quadro incompleto. Spiegano inoltre perché documentazione, motivazione e tracciabilità sono necessarie. Una risposta ordinata parte dall'interesse tutelato, prosegue con fatto e competenza, indica gli elementi da acquisire e chiude con una conclusione proporzionata. La conseguenza non è sempre un esito sfavorevole: può essere anche integrare, approfondire, trasmettere secondo competenza o non procedere oltre, in base alla disciplina applicabile.

Il lessico deve restare coerente con questa logica. «Verificare» non equivale ad «accertare definitivamente» e «segnalare» non equivale a «provare». Usare verbi precisi rende chiaro lo stato delle informazioni e riduce il rischio di attribuire alla fase istruttoria un esito che ancora non possiede.

45.3 INPS, INAIL e INL: perimetri e raccordi

Perimetro	Nucleo da ricordare	Errore frequente
INPS	Previdenza, contribuzione, prestazioni e regolarità delle posizioni che incidono sul sistema previdenziale.	Parlare solo di pensioni, dimenticando la dimensione contributiva e di controllo.
INAIL	Assicurazione obbligatoria contro infortuni e malattie professionali, premi, prevenzione e raccordo con sicurezza, nei limiti del bando.	Ridurre INAIL a ente risarcitorio, senza considerare prevenzione e assicurazione sociale.
Perimetro	Nucleo da ricordare	Errore frequente
INL	Coordinamento, programmazione ed esercizio dell'azione ispettiva in materia di lavoro, legislazione sociale, contributiva, assicurativa e salute e sicurezza.	Confondere INL con INPS o INAIL, attribuendo automaticamente a un ente tutte le funzioni dell'altro.

La distinzione conta soprattutto nei concorsi misti e nei bandi che citano più amministrazioni. Le materie comunicano tra loro, ma questo non autorizza a fonderle in un'unica vigilanza indistinta. Nei casi pratici e nelle domande orali, un perimetro preciso mostra che il candidato sa attribuire funzioni e responsabilità.

RACCORDO NON SIGNIFICA SOVRAPPOSIZIONE

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro opera, secondo le fonti istituzionali, nel campo del lavoro, della legislazione sociale, della contribuzione, dell'assicurazione obbligatoria e della salute e sicurezza. Le aree comuni spiegano il raccordo con INPS e INAIL, ma non consentono di attribuire indistintamente a ciascun ente tutte le funzioni degli altri. Coordinamento, programmazione, cooperazione e competenza sono concetti diversi.

Per rispondere bene, parti dall'oggetto. Se la domanda riguarda previdenza e posizione contributiva, il nucleo INPS è rilevante. Se riguarda assicurazione obbligatoria contro infortuni e malattie professionali, premi o prevenzione, entra il nucleo INAIL. Se chiede l'inquadramento dell'azione ispettiva sul lavoro e della sua programmazione, occorre considerare il ruolo dell'INL nei termini richiesti dalla fonte e dal bando. Nei casi misti, indica il raccordo senza trasformarlo in fusione.

Una formula prudente non è una risposta vaga. Dire «occorre verificare la competenza dell'amministrazione in base al fatto e alla disciplina applicabile» è corretto quando il caso non offre dati sufficienti. Sarebbe invece debole fermarsi a «collaborano tutti». La prima frase individua un criterio; la seconda evita il problema.

Domanda	Risposta debole	Risposta impostata correttamente
Chi controlla?	«INPS, INAIL e INL controllano insieme.»	Individuare oggetto, competenza e forma di raccordo prevista.
Quale materia studio?	«Tutta la vigilanza sul lavoro.»	Attivare le materie presenti nel programma e pertinenti al profilo.
Domanda	Risposta debole	Risposta impostata correttamente
Come chiudo un caso?	«Si applica una sanzione.»	Ricostruire fatti, competenza, garanzie e possibile seguito senza anticipare esiti.

L'errore di perimetro produce conseguenze anche nello studio: fa scegliere materiali sbagliati, confonde il lessico e indebolisce l'orale. Nel diario annota non soltanto la risposta errata, ma l'attribuzione impropria che l'ha generata.

Per fissare i confini, usa una matrice a doppia entrata: sulle righe colloca l'oggetto del problema; sulle colonne, funzione primaria, amministrazione di riferimento, possibile raccordo e fonte da controllare. L'esercizio costringe a non partire dal nome dell'ente. Una posizione contributiva irregolare, un rischio assicurato e una questione generale di legislazione del lavoro appartengono ad aree comunicanti, ma chiedono qualificazioni diverse. Solo dopo questa qualificazione ha senso indicare chi interviene e in quale forma.

La distinzione serve anche nei quiz: sono sospette le opzioni che assegnano una competenza universale, cancellano il raccordo oppure lo trasformano in identità. All'orale evita l'elenco di sigle e costruisci un confronto tra oggetto tutelato, funzione, limite e relazione con le altre amministrazioni. Nel caso pratico puoi dichiarare che i dati non bastano per un'attribuzione definitiva e specificare che cosa occorre verificare. Questa non è esitazione, ma uso corretto del criterio di competenza.

Un ulteriore controllo riguarda il linguaggio usato nella conclusione. Espressioni come «intervengono tutti», «la pratica passa all'ente competente» o «si applicano le sanzioni previste» nascondono proprio il passaggio che la prova vuole osservare. Sostituiscile con una motivazione verificabile: indica l'oggetto accertato, la funzione interessata, l'amministrazione da considerare e il punto che richiede raccordo o approfondimento. Anche quando non puoi determinare l'esito, devi rendere visibile il criterio con cui lo determineresti.

45.4 Materie da attivare e profondità di studio

Materia	Perché serve	Come studiarla nel Metodo BANDO
Diritto del lavoro	Fornisce il lessico dei rapporti di lavoro, degli obblighi datoriali e della tutela del lavoratore.	Studiare per istituti e casi, non come elenco di definizioni.
Legislazione sociale e previdenza	Collega contribuzione, prestazioni, posizioni assicurative e regolarità degli adempimenti.	Costruire mappe causa-effetto: obbligo, verifica, conseguenza.
Materia	Perché serve	Come studiarla nel Metodo BANDO
Assicurazione INAIL	Serve per comprendere premi, rischio assicurato, infortuni, malattie professionali e prevenzione.	Collegare questa appendice al capitolo INAIL del modulo.
Sicurezza sul lavoro	Diventa centrale solo se il bando la richiama espressamente o se il profilo lo implica.	Evitare studio enciclopedico; partire da principi, soggetti, obblighi e controlli.

Materia	Perché serve	Come studiarla nel Metodo BANDO
Procedimento amministrativo	Garantisce metodo, motivazione, partecipazione, termini, accesso e correttezza dell'azione amministrativa.	Usare casi brevi: richiesta, istruttoria, atto, esito.
Pubblico impiego e comportamento	Inquadra imparzialità, responsabilità, riservatezza, conflitto di interessi e doveri del funzionario.	Collegare al capitolo sul personale degli EPNE e al codice di comportamento.
Materia	Perché serve	Come studiarla nel Metodo BANDO
Privacy e trattamento dei dati	Rileva perché l'attività ispettiva può implicare dati personali, aziendali e lavorativi.	Studiare i principi: liceità, minimizzazione, pertinenza, sicurezza.

GRADUARE LA PROFONDITÀ

Non tutte le materie richiedono lo stesso livello. Il bando può domandare elementi, principi, disciplina completa oppure applicazione a casi. Queste formule vanno lette insieme alla forma della prova. Un quiz può richiedere distinzioni nette e lessico preciso; una risposta aperta richiede ordine argomentativo; un caso richiede anche competenza, fatti e conseguenze. La profondità non si deduce dalla difficoltà percepita, ma dal programma.

Organizza le materie in tre fasce. La fascia essenziale comprende concetti senza i quali il profilo non è comprensibile: funzione di vigilanza, confini fra amministrazioni, interessi tutelati e garanzie. La fascia applicativa contiene gli istituti che il bando collega al lavoro concreto: contribuzione, assicurazione, procedimento, comportamento e dati, nella profondità richiesta. La fascia integrativa raccoglie contenuti presenti solo in alcuni bandi, come specifiche parti della sicurezza sul lavoro. Questa terza fascia si attiva soltanto dopo verifica.

Ogni materia deve produrre una prestazione. Per il diritto del lavoro può essere una mappa dei soggetti e degli obblighi richiesti; per previdenza e assicurazione, un confronto fra oggetto, adempimento e interesse tutelato; per il procedimento, una sequenza fatto-competenza-istruttoria-esito; per comportamento e dati, un breve caso. Una lista di capitoli letti non dimostra che il candidato sappia usare la materia.

La sicurezza sul lavoro richiede cautela. Se il programma la include, il candidato studia principi, soggetti, obblighi e sistema dei controlli nella misura richiesta. Non deve trasformare un profilo amministrativo o ispettivo generico in una preparazione tecnica diversa, né ricavare da questa appendice protocolli eseguibili. Per i contenuti integrativi previsti dal bando, la destinazione è l'Appendice F, «Materie integrative INAIL/RIPAM».

Il controllo finale usa quattro voci: fonte nel bando, livello richiesto, output di prova e rinvio didattico. Se ne manca una, la scelta di studio non è ancora motivata.

La profondità si verifica con una scala operativa. Al livello di riconoscimento il candidato definisce l'istituto e lo distingue da quelli vicini. Al livello di spiegazione ne ricostruisce funzione, elementi e conseguenze. Al livello di applicazione lo usa in un caso, motivando la scelta e segnalando i dati mancanti. Programma e prova indicano fin dove arrivare: non basta la definizione se è previsto un caso, né servono procedure tecniche esecutive quando è richiesto soltanto un inquadramento.

Ogni settimana controlla la scelta sugli output. Se riconosci la risposta corretta ma non sai spiegare la distinzione, la teoria è fragile. Se esponi bene ma non sai ordinare un caso, manca il trasferimento. Se risolvi con formule generiche, devi tornare ai confini tra materia, ente e funzione. La profondità non coincide così con le pagine lette, ma con la capacità dimostrata nella forma di prova richiesta.

DALL'ACCESSO ALLA CONCLUSIONE: FASI E GARANZIE

L'attività ispettiva non è un unico gesto di controllo. Per studiarla in modo ordinato bisogna distinguere almeno sei passaggi: programmazione o impulso; accesso e identificazione; raccolta degli elementi; istruttoria e riscontri; qualificazione giuridica; verbalizzazione e seguito previsto dalla legge. La sequenza è didattica: il concreto esercizio dei poteri dipende dall'organo competente, dalla materia e dalle disposizioni applicabili.

L'accesso apre il contatto con il luogo, i soggetti e la documentazione rilevante, ma non dimostra da solo una violazione. In questa fase contano corretta identificazione, delimitazione dell'oggetto, rispetto delle competenze e documentazione delle attività. Il verbale di primo accesso serve a rendere tracciabile la fase iniziale e gli elementi acquisiti o richiesti; non va confuso con un accertamento definitivo.

L'istruttoria mette a confronto osservazioni, dichiarazioni, documenti e dati. Una dichiarazione ha una provenienza; un documento ha autore, data e contenuto; un dato di banca dati possiede un ambito e può richiedere riscontro. L'ispettore non li fonde in una conclusione intuitiva: valuta pertinenza, coerenza e convergenza, distingue ciò che è osservato da ciò che è riferito e segnala le contraddizioni da chiarire.

La qualificazione giuridica collega i fatti ricostruiti alla norma applicabile. Soltanto dopo questo passaggio si individua l'atto coerente. Contestazione di illecito amministrativo, diffida accertativa per crediti patrimoniali e prescrizione obbligatoria per le contravvenzioni ricomprese nel relativo perimetro sono istituti diversi per presupposti, funzione ed effetti. Il decreto legislativo n. 124/2004 non autorizza a usarli come formule intercambiabili.

Errore tipico: partire dalla sanzione desiderata e cercare dopo i fatti che la giustifichino. Il percorso corretto va in direzione opposta: fatto, evidenza, riscontro, regola, conclusione. Verifica: sai spiegare perché il primo accesso documenta l'avvio dell'accertamento ma non ne anticipa necessariamente l'esito?

45.5 Metodo di risposta e scheda sottoprofilo

Compila questa scheda per ogni bando che richiama la vigilanza.

Voce	Domanda guida	Spazio di lavoro
Profilo	Il bando parla di funzionario, ispettore, assistente o altro profilo?	
Ente o amministrazioni	Sono coinvolti INPS, INAIL, INL o più amministrazioni?	
Voce	Domanda guida	Spazio di lavoro
Materie specialistiche	Quali materie vanno oltre il nucleo amministrativo comune?	
Parole-spia	Quali termini indicano vigilanza, accertamento o controllo?	
Voce	Domanda guida	Spazio di lavoro
Prova	La vigilanza compare in quiz, scritto, orale o caso situazionale?	
Confini	Quali competenze non devo attribuire all'ente sbagliato?	
Voce	Domanda guida	Spazio di lavoro
Output	Che cosa devo saper produrre: definizione, confronto, caso, checklist, risposta orale?	

LABORATORIO: CATENA FATTO-PROVA-CONCLUSIONE

Per allenare la tecnica ispettiva usa una scheda che renda controllabile il ragionamento. Non è un modello ufficiale di verbale e non autorizza attività sul campo.

Campo	Domanda di controllo
Oggetto	Quale obbligo o rapporto deve essere verificato?
Fatto	Che cosa è stato osservato direttamente e che cosa è soltanto dichiarato?
Campo	Domanda di controllo
Evidenza	Qual è la provenienza di documento, dichiarazione o dato?
Riscontro	Quale altro elemento conferma, smentisce o limita l'informazione?

Campo	Domanda di controllo
Competenza	Quale organo e quale funzione sono pertinenti?
Regola	Quale disciplina consente di qualificare il fatto?
Campo	Domanda di controllo
Conclusione	Che cosa può essere affermato e che cosa resta da accertare?
Atto	Quale forma documenta la fase o l'esito, senza confondere istituti diversi?

Esempio. Durante un accesso alcuni nominativi presenti sul luogo non coincidono con la documentazione immediatamente disponibile. Il dato non equivale ancora a lavoro irregolare provato. La scheda separa presenza osservata, identità, dichiarazioni, documenti acquisiti, risultanze delle banche dati consentite e ulteriori verifiche. Solo il confronto permette la qualificazione; il verbale espone fatti ed evidenze in modo comprensibile, senza salti logici.

Una risposta o un elaborato è solido quando il lettore può ripercorrere il passaggio da ogni conclusione agli elementi che la sostengono. È debole se usa formule come “risulta irregolare” senza indicare il fatto, la fonte e il criterio applicato. Mini-esercizio: prendi un caso con due documenti discordanti e compila la tabella; poi scrivi una conclusione che distingue ciò che è accertato da ciò che richiede verifica.

GRIGLIA PER LA RISPOSTA

La scheda prepara lo studio; la griglia prepara la prestazione. In una risposta orale o scritta sul sottoprofilo ispettivo, usa una sequenza in sei passaggi:

1. definisci la funzione o il problema senza attribuire subito responsabilità;
2. individua l'oggetto tutelato e i soggetti coinvolti;
3. distingui l'amministrazione competente dagli eventuali raccordi;
4. richiama gli elementi sostanziali e procedurali pertinenti;
5. considera imparzialità, riservatezza, dati e tracciabilità;
6. formula una conclusione proporzionata alle informazioni disponibili.

La sequenza non è un modello di verbale. È una struttura argomentativa, utile quando la traccia non richiede un atto tipico. Se il bando chiede una forma specifica, prevalgono le sue istruzioni.

MICRO-CASO

Durante un controllo, un rappresentante dell'impresa chiede al funzionario di anticipare informalmente l'esito e di comunicare quali dichiarazioni abbia reso un lavoratore. La risposta debole è scegliere tra disponibilità e rigidità. La risposta corretta parte da ruolo, competenza e dati: non promette un esito prima della conclusione delle verifiche, non comunica informazioni senza averne accertato titolo e limiti, indica il canale appropriato e mantiene traccia dell'interlocuzione quando necessario.

Il caso non serve a memorizzare una frase. Serve a riconoscere quattro rischi: anticipazione di conclusioni, comunicazione impropria, confusione tra cortesia e favore, assenza di tracciabilità. In prova, una risposta forte spiega la ragione della condotta e non si limita a dire «non si può».

Compila la scheda in due tempi. Prima dello studio analitico registra solo dati ricavabili dal bando: profilo, ente, materie, prove e parole-spia. Dopo un primo ciclo aggiungi confini compresi, errori emersi e output ancora deboli. La seconda compilazione evita che lo strumento diventi una fotografia immobile. Se un errore ricorre nei quiz o nei casi, la scheda deve produrre una decisione: aumentare il richiamo teorico, allenare una distinzione o verificare una fonte.

Per una domanda aperta breve, comprimi i sei passaggi senza perderne l'ordine. Una frase inquadra funzione e interesse tutelato; una distingue oggetto e competenza; una indica elementi e garanzie; l'ultima formula la conclusione possibile. All'orale gli stessi passaggi diventano paragrafi, con esempio e cautela finale. Nel caso devono invece agganciarsi ai fatti: ripetere lo schema senza applicarlo non dimostra capacità di giudizio.

La verifica usa quattro domande: ho distinto fatto e ipotesi? Ho attribuito funzioni senza sovrapporre gli enti? Ho spiegato le garanzie? Ho concluso entro i dati disponibili? Un solo «no» segnala il punto da correggere. L'errore tipico non è soltanto una soluzione sbagliata, ma anche una soluzione plausibile raggiunta attraverso un percorso non controllabile, per esempio citando genericamente la vigilanza senza chiarire competenza, fonte o passaggio istruttorio.

Conserva infine una versione corretta dell'output, non soltanto il punteggio. Accanto alla prima risposta annota il passaggio omissso, la regola recuperata e la nuova formulazione. Nel richiamo successivo prova a ricostruire la sequenza senza guardare la scheda. Questo ciclo trasforma l'errore in criterio riutilizzabile e permette di capire se la difficoltà dipende dalla teoria, dalla lettura della traccia o dall'organizzazione della risposta.

La scheda è completa quando conduce a un'azione osservabile. «Ripassare la vigilanza» non è un'azione sufficiente; «riscrivere il confronto INPS-INAIL-INL in dodici righe» oppure «risolvere due casi distinguendo fatto, competenza e garanzie» lo sono. Associa quindi a ogni criticità una scadenza e una nuova prova. Solo il secondo tentativo mostra se la correzione è stata acquisita.

45.6 Laboratorio del sottoprofilo ispettivo

CASO GUIDATO

Un candidato legge un bando per un profilo collegato alla vigilanza previdenziale e assicurativa. Nel programma compaiono diritto del lavoro, legislazione sociale, elementi di previdenza, assicurazione contro gli infortuni, procedimento amministrativo e codice di comportamento. La prima reazione è aprire tre manuali diversi e studiare tutto in parallelo.

Con il Metodo BANDO la sequenza corretta è diversa. Prima si evidenziano le parole-spia: vigilanza, previdenziale, assicurativa, accertamento, contribuzione, premi, sicurezza, se presente. Poi si distinguono le aree: nucleo amministrativo comune, nucleo lavoro-previdenza, nucleo INAIL, nucleo comportamento del funzionario. Infine si costruiscono output di prova: una risposta orale sulla differenza tra INPS, INAIL e INL; un caso breve su un accertamento che richiede imparzialità e riservatezza; una tabella che collega obbligo, controllo e conseguenza.

Ne risulta uno studio governato, non superficiale. Il candidato distingue ciò che deve diventare memoria stabile dai contenuti di orientamento e dagli aspetti da verificare sul bando specifico.

DOMANDA DA COMMISSARIO

Perché, in un profilo ispettivo INPS-INAIL, non è sufficiente conoscere l'organizzazione degli enti?

L'organizzazione è necessaria, ma non esaurisce il profilo. La vigilanza richiede di collegare ente, funzione, materia e comportamento amministrativo. L'ispettore o il funzionario opera entro competenze definite, verifica fatti e documenti, tutela interessi pubblici e rispetta le garanzie procedurali, l'imparzialità e la riservatezza.

DOMANDA-TRAPPOLA

La vigilanza INPS-INAIL coincide con tutta la vigilanza sul lavoro?

No. INPS e INAIL hanno perimetri istituzionali legati, rispettivamente, alla previdenza e all'assicurazione sociale. L'Ispettorato Nazionale del Lavoro coordina, programma ed esercita l'azione ispettiva in materia di lavoro, legislazione sociale, contribuzione, assicurazione e salute e sicurezza. Per la singola procedura, la distribuzione delle materie e delle competenze si ricava comunque dal bando e dai suoi allegati.

ERRORE TIPICO

L'errore più frequente è trasformare questa appendice in un mini-manuale totale di diritto del lavoro e sicurezza. È una tentazione comprensibile, ma inefficace. Il candidato finisce per accumulare norme, definizioni e procedimenti senza costruire risposte spendibili.

La correzione è lavorare per confini: che cosa chiede il profilo, quale ente è coinvolto, quale materia è centrale, quale output è previsto dalla prova. Ogni volta che una nozione non si collega a una di queste quattro domande, va messa in secondo piano o rinviata a un approfondimento mirato.

MINI-ESERCIZIO

Prendi il bando che stai studiando e sottolinea tutte le parole che rinviano a vigilanza, controllo, lavoro, previdenza, assicurazione, contribuzione, premi, sicurezza, accertamento, procedimento e comportamento del funzionario. Poi compila tre righe:

1. Il profilo è ispettivo perché il bando usa queste parole: ...
2. Le tre materie che devo potenziare sono: ...
3. L'errore che devo evitare è: ...

Se non riesci a completare la seconda riga, il problema non è la memoria: è la lettura del bando. Torna alla Mappa BANDO e separa le aree prima di iniziare lo studio analitico.

CHECKLIST FINALE

- Ho distinto profilo ispettivo e profilo amministrativo ordinario.
- Ho verificato se il bando richiama INPS, INAIL, INL o più amministrazioni.
- Ho separato previdenza, assicurazione, lavoro e sicurezza senza confonderle.
- Ho collegato ogni materia a una prova concreta.
- Ho annotato nel diario gli errori di perimetro.
- Ho preparato almeno una risposta orale su INPS, INAIL e INL.
- Ho evitato di citare numeri di posti, requisiti o prove senza controllare l'avviso ufficiale.

DA SAPERE IN 5 RIGHE

Il bando e il profilo decidono se attivare il sottoprofilo ispettivo. La vigilanza richiede fatti, competenza, garanzie e comportamento corretto. INPS, INAIL e INL hanno perimetri distinti, anche quando cooperano. Le materie si studiano nella profondità richiesta dalla prova, senza trasformare l'appendice in un manuale tecnico. Una risposta forte distingue oggetto, amministrazione, procedimento e conclusione.

RIFERIMENTI PROFESSIONALI ESSENZIALI

- Sito e documenti istituzionali dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.
- Portali ufficiali INPS, INAIL e inPA per la procedura concreta.
- Capitolo 4 del modulo M-FC03: INAIL, assicurazione, prevenzione e prestazioni.
- Capitolo 8 del modulo M-FC03: personale degli EPNE, CCNL Funzioni Centrali e doveri del dipendente pubblico.

CAUTELE D'USO

- Verifica sul singolo bando avviso ufficiale, allegati, requisiti, prove e programma d'esame.
- Usa riferimenti normativi puntuali soltanto dopo averli controllati sulla fonte vigente.
- Mantieni l'appendice come strumento di orientamento: non sostituisce i capitoli specialistici.

Verifica — Vigilanza ispettiva INPS-INAIL

1. Quando si attiva questa appendice?

A. Per ogni concorso INPS o INAIL. B. Quando profilo, mansioni, materie o prove richiedono un delta ispettivo. C. Solo se compare «sanzione». D. Per ogni profilo amministrativo.

Risposta corretta: B. Il nome dell'ente non basta: le parole-spie vanno collegate al profilo e al programma ufficiale.

2. Qual è il primo passaggio davanti a un'anomalia?

A. Anticipare l'esito. B. Individuare fatti, oggetto e competenza. C. Attribuire tutto all'INL. D. Comunicare una conclusione informale.

Risposta corretta: B. Un elemento da verificare non coincide con un fatto già accertato.

3. Che cosa distingue INPS, INAIL e INL?

A. Non hanno materie vicine. B. Sono la stessa amministrazione. C. Hanno perimetri propri e possono raccordarsi. D. La competenza è facoltativa.

Risposta corretta: C. La vicinanza fra lavoro, contribuzione e assicurazione spiega il raccordo, non la sovrapposizione.

4. Come si decide la profondità di una materia?

A. Dal manuale più lungo. B. Dalla difficoltà percepita. C. Dal programma e dalla forma della prova. D. Studiando sempre il livello tecnico massimo.

Risposta corretta: C. Il bando determina materia e profondità; l'allenamento riproduce la prestazione richiesta.

5. Qual è una buona struttura per il caso ispettivo?

A. Sanzione e poi fatti. B. Fatto, oggetto, competenza, garanzie e conclusione proporzionata. C. Opinione personale. D. Elenco di norme.

Risposta corretta: B. La sequenza evita di anticipare l'esito e rende visibili ragionamento e garanzie.

6. A che cosa serve la scheda sottoprofilo?

A. A sostituire il bando. B. A raccogliere tutto il diritto del lavoro. C. A collegare fonte, profilo, materie, confini, prove e output. D. A evitare le fonti.

Risposta corretta: C. La scheda trasforma il programma in decisioni di studio controllabili.

CASO RAGIONATO FINALE

Un bando per funzionario richiama vigilanza previdenziale, legislazione sociale, procedimento e codice di comportamento. Durante una simulazione, la traccia descrive documenti discordanti e una richiesta informale dell'impresa di conoscere subito l'esito.

La risposta qualifica i documenti come elementi da verificare, non come violazione già provata. Individua poi oggetto, amministrazione competente e possibili raccordi, senza attribuire automaticamente tutto a INPS, INAIL o INL. Sul piano procedimentale considera istruttoria, documentazione e comunicazione; su quello comportamentale evita anticipazioni e comunicazioni prive di titolo. La conclusione indica il seguito compatibile con le informazioni disponibili e ciò che deve ancora essere accertato.

La risposta è insufficiente se si limita a «fare controlli» o annuncia una sanzione. È completa quando collega fatti, competenza, garanzie e output, usando il bando come limite della profondità richiesta.

Glossario previdenza, assicurazione e prestazioni

B
BANDO

A
AREE

N
NUCLEI

D
DIARIO

O
OUTPUT

Glossario previdenza, assicurazione e prestazioni

Apertura editoriale

Per leggere bene un bando INPS, INAIL o di un altro ente pubblico non economico serve un lessico preciso. Nei concorsi M-FC03 molti errori dipendono proprio dalla confusione tra termini vicini: previdenza, assistenza, contributi, prestazioni, assicurazione sociale, infortunio, malattia professionale, prevenzione, posizione assicurativa, istruttoria e dati personali.

Il glossario non è un dizionario completo e non sostituisce le fonti ufficiali. Serve a riconoscere le parole del bando, usarle nello scritto e nell'orale, risolvere i casi pratici e registrare nel diario gli errori di lessico. Secondo il Metodo BANDO, ogni termine deve avere un'utilità concreta nella lettura del bando, nell'organizzazione dello studio o nella produzione di una risposta.

Obiettivo dell'appendice

Alla fine dell'appendice devi saper fare quattro cose:

1. distinguere il linguaggio INPS da quello INAIL;
2. usare le parole essenziali di previdenza, assicurazione e prestazioni in una risposta concorsuale;
3. riconoscere quando un termine richiede verifica su fonte ufficiale aggiornata;
4. evitare risposte generiche, come "l'ente eroga servizi" o "l'utente ha diritto alla prestazione", senza istruttoria, requisiti, canale e comunicazione.

Non occorre memorizzare trenta definizioni isolate. Occorre scegliere il termine corretto quando il bando o la traccia lo richiedono.

Mappa BANDO

Fase	Domanda operativa	Output
B - Bando	Il programma richiama INPS, INAIL, previdenza, assicurazione obbligatoria, prestazioni, salute e sicurezza o vigilanza?	Lista dei termini da attivare.
A - Aree	Il termine appartiene a previdenza INPS, assicurazione INAIL, procedimento, privacy o lavoro pubblico?	Classificazione corretta.

Fase	Domanda operativa	Output
N - Nuclei	Quali parole sono ad alta resa per quiz, orale e casi?	Glossario personale ridotto.
D - Diario	Quale termine confondo spesso?	Voce del diario errori.
Fase	Domanda operativa	Output
O - Output	Come uso il termine in una risposta?	Frase pronta, mini-caso o domanda orale.

46.1 Usare il glossario nella preparazione concorsuale

DALLA PAROLA DEL BANDO ALL'OUTPUT

Uso in tre momenti distinti.

Prima dello studio, leggi le voci collegate al bando e sottolinea quelle che compaiono nel programma. Durante i quiz, quando sbagli una domanda per confusione terminologica, trasforma il termine in una riga del diario errori. Prima dell'orale, scegli dieci voci e spiegale in trenta secondi ciascuna, con un esempio INPS o INAIL.

Una definizione utile per il concorso è breve, indica la funzione del termine e segnala l'errore da evitare. Se non aiuta a costruire una risposta, va riscritta.

Un glossario concorsuale non si studia in ordine alfabetico. Si costruisce a partire dal programma e dalle prove. La stessa parola può avere un peso diverso se compare tra le materie, nelle mansioni del profilo o in una traccia pratica. Per spiegare «prestazione», per esempio, bisogna capire quale ente è coinvolto, quale bisogno o rischio viene tutelato, quali presupposti vanno verificati e quale procedimento conduce all'esito. La risposta si organizza intorno a questi dati.

Per ogni voce usa una scheda in cinque campi: significato essenziale, funzione, contesto, termine vicino e conseguenza operativa. Il significato essenziale risponde a «che cos'è?». La funzione spiega perché l'istituto esiste. Il contesto indica se la parola appartiene soprattutto all'area INPS, INAIL o al procedimento comune. Il termine vicino evidenzia la distinzione che può diventare oggetto di quiz. La conseguenza operativa mostra che cosa cambia in una domanda, in un caso o nella comunicazione con l'utente.

La definizione va poi provata in tre formati. Nel quiz devi riconoscere il confine che rende falsa un'alternativa. All'orale devi esporre il termine con ordine: definizione, funzione, distinzione ed esempio. Nel caso devi usarlo per scegliere un'azione amministrativa coerente. Se sai ripetere «istruttoria» ma prometti subito la prestazione, la voce non è stata appresa. Se sai distinguere «domanda» e «diritto» e chiedi gli elementi mancanti prima di concludere, il lessico sta guidando il ragionamento.

Anche il diario deve registrare la causa dell'errore. Scrivere soltanto «non ricordavo la definizione» è troppo generico. Indica se hai confuso due enti, saltato un passaggio, attribuito un effetto automatico oppure usato una parola quotidiana al posto di quella tecnica. A ogni causa corrisponde un recupero diverso: confronto a due colonne, sequenza procedimentale, micro-caso o risposta orale registrata.

Il glossario personale deve restare selettivo. Attiva le voci presenti nel bando o necessarie per comprendere il profilo; conserva le altre per il ripasso. Prima della prova, riduci ogni voce a una domanda e a un errore tipico. Otterrai una rete di concetti con cui passare dal termine alla decisione senza inventare requisiti, scadenze o procedure.

Per controllare la qualità di una voce, prova il test della sostituzione. Sostituisci il termine tecnico con una parola generica come «pratica», «servizio» o «controllo». Se la risposta non perde precisione, la definizione non sta ancora svolgendo il proprio lavoro. Se invece sparisce una distinzione essenziale, per esempio tra domanda e diritto oppure tra prevenzione e prestazione, il termine è stato usato con una funzione reale.

Un secondo controllo riguarda la fonte. Le definizioni stabili possono entrare nella memoria di lungo periodo; dati come requisiti, importi, termini, canali o denominazioni di servizi vanno invece verificati quando si applicano a una procedura concreta. Nel glossario personale segnali questi elementi con una nota «da controllare», senza trasformare un'informazione mobile in una regola generale.

Collega poi ogni voce a un'altra. «Domanda» richiama «istruttoria»; «rischio» richiama «prevenzione»; «accesso» richiama «titolo» e «limiti»; «prestazione» richiama «presupposti» ed «esito». Questi legami aiutano il richiamo e preparano alle domande trasversali dell'orale. Se una voce resta isolata, aggiungi una coppia, una sequenza o un micro-caso prima di considerarla acquisita.

46.2 Lessico INPS: previdenza, contribuzione, domanda e prestazione

RAPPORTO PREVIDENZIALE, POSIZIONE E SERVIZI

Termine	Significato essenziale	Uso in prova ed errore da evitare
Previdenza sociale	Sistema pubblico di tutele collegate a eventi della vita lavorativa e personale, secondo requisiti e procedure previste.	Non usarla come parola generica: collega sempre contributi, domanda, requisiti, istruttoria e prestazione.
Assistenza	Area di intervento rivolta a bisogni sociali o condizioni di fragilità, distinta dalla logica strettamente contributiva.	Non confonderla automaticamente con previdenza contributiva. Il bando decide il livello richiesto.
Termine	Significato essenziale	Uso in prova ed errore da evitare
Contributi	Versamenti o accrediti rilevanti per il rapporto previdenziale e per la posizione dell'interessato.	Nei casi pratici non promettere effetti: prima si verifica la posizione e la disciplina applicabile.
Posizione assicurativa o contributiva	Insieme dei dati che descrivono la storia rilevante dell'utente ai fini previdenziali.	È un fascicolo informativo delicato: attenzione a identità, accesso e protezione dei dati.

Termine	Significato essenziale	Uso in prova ed errore da evitare
Requisiti	Condizioni richieste per accedere a una prestazione o per ottenere un beneficio.	Non inventare requisiti. Se sono puntuali, vanno verificati su fonte ufficiale aggiornata.
Domanda di prestazione	Istanza con cui l'utente chiede l'attivazione di una tutela o di un servizio.	Non coincide con il diritto automatico alla prestazione: apre una verifica.
Termine	Significato essenziale	Uso in prova ed errore da evitare
Istruttoria	Fase in cui l'ufficio acquisisce e valuta dati, documenti e presupposti.	Nei casi INPS è il passaggio che impedisce risposte affrettate o promesse all'utente.
Prestazione	Beneficio, servizio o misura riconosciuta quando ricorrono presupposti e procedimento.	Non ridurla a pagamento: può richiedere requisiti, controlli, dati, comunicazione ed esito.
Termine	Significato essenziale	Uso in prova ed errore da evitare
Utente	Persona, impresa, intermediario o soggetto che entra in rapporto con l'ente per un servizio o una pratica.	Nei situazionali non basta essere cortesi: servono competenza, canale corretto e tracciabilità.
Fascicolo	Insieme organizzato di atti, dati e documenti relativi a una pratica o posizione.	Non va consultato o comunicato fuori dalle ragioni di servizio.
Termine	Significato essenziale	Uso in prova ed errore da evitare
Canale digitale	Strumento telematico previsto per domanda, consultazione, comunicazione o servizio.	Non aggirarlo con canali informali se il bando o la procedura richiedono strumenti ufficiali.
Comunicazione all'utente	Informazione istituzionale sullo stato, sull'integrazione o sull'esito di una pratica.	Deve essere chiara, tracciabile e nei limiti del ruolo; non deve anticipare esiti non istruiti.

Le voci INPS si comprendono meglio come una sequenza, non come dodici definizioni separate. Un bisogno o una condizione rilevante entra nel sistema previsto dall'ordinamento; la posizione contributiva o assicurativa raccoglie dati utili; l'interessato presenta una domanda quando la tutela lo richiede; l'ufficio svolge l'istruttoria, verifica i requisiti e comunica l'esito. Servizi, fascicolo e canali digitali sostengono questo percorso, ma non sostituiscono la verifica giuridica.

La distinzione tra previdenza e assistenza evita una delle confusioni più frequenti. La previdenza richiama in particolare il rapporto con la vita lavorativa, la contribuzione e le tutele previste; l'assistenza risponde a bisogni e condizioni individuati dall'ordinamento e non può essere ricondotta automaticamente alla stessa logica contributiva. In una risposta non serve trasformare questa distinzione in un trattato: occorre dichiarare il criterio e applicarlo al caso proposto.

«Posizione», «requisito» e «prestazione» appartengono a livelli diversi. La posizione contiene dati e periodi rilevanti; il requisito è una condizione richiesta dalla disciplina; la prestazione è la tutela o il servizio che può essere riconosciuto dopo la verifica. La presenza di dati nella posizione non dimostra da sola il possesso di ogni requisito. Allo stesso modo, una domanda completa sul piano formale non garantisce l'accoglimento se manca un presupposto sostanziale.

In prova, una buona risposta non promette la prestazione e non oppone un rifiuto affrettato. Se emerge una discordanza, individua il dato contestato, la fonte da verificare, l'ufficio competente e l'eventuale integrazione. Se l'utente chiede informazioni, verifica identità e titolo prima di consultare o comunicare elementi del fascicolo. La sequenza dimostra padronanza del lessico e del ruolo amministrativo senza inventare la disciplina della singola prestazione.

46.3 Lessico INAIL: assicurazione sociale, rischio, evento e prevenzione

ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA, TUTELA E PRESTAZIONI

Termine	Significato essenziale	Uso in prova ed errore da evitare
Assicurazione sociale	Sistema pubblico di tutela collegato a rischi ed eventi protetti, diverso da una polizza privata.	Per INAIL va collegata a lavoro, rischio, evento, istruttoria, prevenzione e prestazione.
Assicurazione obbligatoria	Copertura prevista dall'ordinamento per determinati rischi lavorativi.	Non trasformarla in nozione assicurativa privata: resta funzione pubblica e sociale.

Termine	Significato essenziale	Uso in prova ed errore da evitare
Infortunio sul lavoro	Evento dannoso collegato all'attività lavorativa secondo la disciplina applicabile.	Nei casi non accertare in modo tecnico se non richiesto: descrivi procedura, dati e competenza.
Malattia professionale	Patologia collegata all'attività lavorativa secondo criteri e procedure previsti.	Non confonderla con ogni malattia comune; richiama accertamento, documentazione e dati sanitari.
Termine	Significato essenziale	Uso in prova ed errore da evitare
Rischio lavorativo	Possibilità che l'attività o l'ambiente di lavoro producano un danno.	È il punto di ingresso per prevenzione e sicurezza, non solo per la prestazione finale.
Prevenzione	Insieme di misure e comportamenti diretti a evitare o ridurre eventi dannosi.	Non parlare di INAIL solo dopo l'evento: la funzione prevenzionistica è centrale.
Termine	Significato essenziale	Uso in prova ed errore da evitare
Salute e sicurezza sul lavoro	Area normativa e organizzativa che mira alla tutela dei lavoratori nei luoghi di lavoro.	Se il bando la richiama, studiala come mappa concorsuale, non come corso tecnico da RSPP.
Premio assicurativo	Termine legato al finanziamento dell'assicurazione e al rapporto assicurativo.	Non entrare in calcoli o dettagli se il bando non li richiede.
Termine	Significato essenziale	Uso in prova ed errore da evitare
Danno biologico	Concetto richiamato nel sistema INAIL e nella fonte di riforma consolidata.	Usalo con cautela: per articoli, percentuali o tabelle serve verifica ufficiale.
Prestazione INAIL	Misura o tutela connessa all'evento o alla condizione protetta.	Non promettere riconoscimenti automatici: servono istruttoria, accertamento e comunicazione.

Termine	Significato essenziale	Uso in prova ed errore da evitare
Lavoratore	Soggetto centrale della tutela assicurativa e prevenzionistica.	Nei casi pratici considera anche dati personali, dati sanitari e canale corretto.
Impresa o datore di lavoro	Soggetto coinvolto negli obblighi, nelle comunicazioni e nell'organizzazione della sicurezza.	Non trattarlo come semplice utente: può avere obblighi e responsabilità specifiche.

Il lessico INAIL ruota attorno a un rapporto assicurativo pubblico e sociale. Il punto di partenza è il rischio collegato all'attività lavorativa; prevenzione e sicurezza mirano a evitare o ridurre il danno; infortunio e malattia professionale indicano eventi o condizioni differenti, da qualificare secondo la disciplina applicabile; istruttoria e accertamento consentono di verificare i presupposti della tutela. La prestazione si colloca alla fine di questo ragionamento, non all'inizio.

Assicurazione obbligatoria non significa polizza privata imposta al singolo. Il termine appartiene a un sistema pubblico che protegge interessi sociali e disciplina soggetti, rischi, obblighi e tutele. Per questo il candidato deve evitare il vocabolario commerciale dell'assicurazione privata quando descrive INAIL. Anche «premio» va collocato nel rapporto assicurativo previsto dall'ordinamento, senza improvvisare calcoli, classificazioni o aliquote non richiesti dal programma.

Infortunio e malattia professionale non sono due nomi dello stesso fenomeno. Il primo richiama un evento dannoso connesso al lavoro secondo i criteri normativi; la seconda una patologia collegata all'attività lavorativa secondo regole di qualificazione e accertamento. Nel caso pratico il candidato non deve formulare diagnosi né dichiarare riconosciuta la tutela. Deve individuare i dati rilevanti, rispettare la competenza, distinguere documentazione sanitaria e amministrativa e descrivere il percorso di verifica.

La prevenzione modifica anche il modo di parlare dell'ente. Ridurre INAIL alle prestazioni successive all'evento cancella una parte della funzione istituzionale. Una risposta completa collega assicurazione, rischio, prevenzione, tutela e rapporto con lavoratori e imprese. Se il bando include salute e sicurezza, la profondità dipende dal programma: principi, soggetti e obblighi possono essere necessari, mentre procedure tecniche e compiti specialistici non vanno dedotti dal solo nome dell'ente.

Le informazioni relative alla salute richiedono un'attenzione specifica. Il loro impiego deve essere pertinente alla pratica e la comunicazione presuppone identità, titolo e canale adeguato. «Riservatezza» non impone di bloccare ogni informazione: impone di trattarla entro finalità, competenza e limiti. In una prova situazionale, la risposta professionale evita la divulgazione impropria, ma anche il rifiuto generico di assistere l'interessato.

46.4 Termini comuni: procedimento, servizio, accesso e dati

DALLA RICHIESTA ALL'ESITO

Termine	Significato essenziale	Uso in prova ed errore da evitare
Ente pubblico non economico	Ente pubblico che svolge funzioni istituzionali senza operare come impresa commerciale.	Nei concorsi M-FC03 collega sempre ente, profilo, materie e prove.
Servizio al cittadino	Attività con cui l'ente risponde a domande, bisogni, pratiche o prestazioni.	Servire l'utente non significa saltare regole, canali o protezione dei dati.
Termine	Significato essenziale	Uso in prova ed errore da evitare
Procedimento amministrativo	Sequenza ordinata di atti e attività che porta a una decisione o a un esito.	È la struttura dei casi pratici: domanda, istruttoria, verifica, comunicazione, esito.
Accesso agli atti	Possibilità di prendere visione o copia di documenti nei presupposti previsti.	Non confonderlo con trasparenza assoluta: verifica titolo, limiti, dati di terzi e controinteressati.
Termine	Significato essenziale	Uso in prova ed errore da evitare
Privacy	Protezione dei dati personali nel trattamento svolto dall'ente.	Nei casi INPS e INAIL compare spesso perché le pratiche possono contenere dati delicati.
Dati relativi alla salute	Informazioni particolarmente delicate sulla condizione sanitaria di una persona.	Nei casi INAIL richiedono cautela elevata: canale, titolo, minimizzazione e riservatezza.
Termine	Significato essenziale	Uso in prova ed errore da evitare
Tracciabilità	Possibilità di ricostruire passaggi, comunicazioni, documenti e decisioni.	È essenziale nei casi di sportello e back office: evita risposte informali.
Sportello	Punto di contatto con l'utente, fisico o digitale, per orientamento e gestione della richiesta.	Non coincide sempre con l'ufficio che decide: distingue ricezione, istruttoria e decisione.

Termine	Significato essenziale	Uso in prova ed errore da evitare
Back office	Attività interna di istruttoria, verifica, gestione documentale e supporto alla decisione.	Nei casi pratici chiarisce chi istruisce e chi comunica, evitando scorciatoie.
Esito	Risultato del procedimento o della verifica, comunicato secondo le regole applicabili.	Non va anticipato prima dell'istruttoria.
Termine	Significato essenziale	Uso in prova ed errore da evitare
Integrazione documentale	Richiesta di completare dati o documenti necessari alla pratica.	Non equivale ad accoglimento: consente di proseguire la verifica.
Fonte ufficiale	Bando, allegato, portale istituzionale, amministrazione trasparente o atto dell'ente.	Se il dato è puntuale o aggiornabile, non usare memoria o riassunti non verificati.

Questi termini formano la grammatica comune dei casi amministrativi. La richiesta arriva attraverso un canale; lo sportello la riceve e orienta; il back office svolge le verifiche attribuitegli; il procedimento organizza atti e attività; l'integrazione documentale consente di completare gli elementi necessari; l'esito viene comunicato in modo comprensibile e tracciabile. Il singolo ente può adottare assetti e procedure proprie, ma la risposta concorsuale deve rendere visibile questa logica senza attribuire allo sportello ogni potere decisionale.

Accesso, trasparenza e protezione dei dati non sono formule intercambiabili. L'accesso agli atti presuppone una richiesta e i relativi requisiti; la trasparenza disciplina forme di conoscibilità e pubblicazione; la protezione dei dati governa il trattamento delle informazioni personali. Una pratica può coinvolgere contemporaneamente più istituti, ma ciascuno conserva funzione, presupposti e limiti. Dire «per privacy non si può comunicare nulla» è debole quanto dire «per trasparenza si può mostrare tutto».

La tracciabilità tutela sia l'utente sia l'amministrazione. Permette di ricostruire chi ha ricevuto la richiesta, quali documenti sono stati acquisiti, quali verifiche sono state svolte e come è stato comunicato l'esito. Non richiede di registrare indiscriminatamente ogni informazione: occorre conservare ciò che è pertinente secondo le regole applicabili. Nei casi di sportello, proporre un canale ufficiale e lasciare traccia evita che una promessa informale venga scambiata per decisione.

Anche i ruoli vanno distinti. «Utente» descrive chi entra in relazione con il servizio, ma non cancella le sue eventuali qualità di lavoratore, impresa, delegato o interessato. «Sportello» e «back office» descrivono funzioni organizzative, non necessariamente persone o uffici identici in ogni ente. Una risposta accurata usa il ruolo necessario per il problema: ricevere, orientare, istruire, decidere o comunicare.

Nel quiz, cerca l'opzione che rispetta competenza, sequenza e limiti. All'orale, collega il termine a una funzione e a una distinzione. Nel caso, traduci il lessico in azioni: verifica identità e titolo, acquisisci gli elementi pertinenti, indirizza la richiesta all'ufficio competente, motiva l'eventuale integrazione e comunica senza anticipare l'esito. Il vocabolario assume così una funzione amministrativa concreta.

46.5 Coppie da non confondere e trasferimento nelle prove

CRITERI DI CONFRONTO

Coppia	Distinzione utile	Errore tipico
INPS / INAIL	INPS richiama previdenza, contributi, prestazioni e servizi; INAIL richiama assicurazione contro infortuni e malattie professionali, prevenzione e sicurezza.	Usare lo stesso linguaggio per entrambi gli enti.
Previdenza / Assicurazione sociale INAIL	La previdenza INPS riguarda tutele e posizioni previdenziali; l'assicurazione INAIL riguarda rischi ed eventi connessi al lavoro.	Chiamare tutto genericamente "previdenza".
Coppia	Distinzione utile	Errore tipico
Prestazione / Procedimento	La prestazione è l'eventuale risultato; il procedimento è il percorso di verifica.	Promettere la prestazione senza istruttoria.
Domanda / Diritto	La domanda attiva il procedimento; il diritto richiede presupposti e verifica.	Scrivere che la domanda comporta automaticamente accoglimento.
Coppia	Distinzione utile	Errore tipico
Trasparenza / Privacy	La trasparenza consente conoscibilità nei limiti previsti; la privacy tutela dati personali.	Pubblicare o comunicare dati dell'utente invocando genericamente trasparenza.
Sportello / Back office	Lo sportello orienta e riceve; il back office istruisce, verifica e supporta l'esito.	Far decidere allo sportello ciò che richiede istruttoria.

Coppia	Distinzione utile	Errore tipico
Infortunio / Malattia professionale	L'infortunio richiama un evento; la malattia professionale richiama una patologia collegata al lavoro secondo criteri previsti.	Usarli come sinonimi.
Prevenzione / Prestazione	La prevenzione mira a evitare o ridurre il rischio; la prestazione interviene quando ricorrono presupposti di tutela.	Parlare di INAIL solo dopo l'evento, ignorando la prevenzione.

FRASI OPERATIVE PER SCRITTO E ORALE

Usa queste frasi come modelli, non come formule da ripetere sempre.

Situazione	Frase utilizzabile
Domanda orale su INPS	"Nel contesto M-FC03, l'INPS va letto come ente di previdenza, servizi e prestazioni: il candidato deve collegare domanda, posizione dell'utente, requisiti, istruttoria, dati personali e comunicazione dell'esito."
Situazione	Frase utilizzabile
Domanda orale su INAIL	"L'INAIL non va ridotto all'erogazione di prestazioni: combina assicurazione sociale contro infortuni e malattie professionali, prevenzione, rapporto con lavoratori e imprese e gestione amministrativa delle pratiche."
Situazione	Frase utilizzabile
Caso pratico su domanda incompleta	"L'ufficio non deve anticipare l'esito, ma verificare la pratica, indicare l'integrazione necessaria tramite canale ufficiale e trattare solo i dati pertinenti."
Situazione	Frase utilizzabile
Caso su dati sanitari	"La richiesta va gestita verificando identità, titolo e canale, perché i dati relativi alla salute richiedono particolare cautela e non possono essere comunicati informalmente."
Situazione	Frase utilizzabile
Situazionale su utente insistente	"L'orientamento al servizio impone chiarezza e ascolto, ma non autorizza promesse, favoritismi o canali non tracciati."

Le coppie funzionano perché obbligano a dichiarare un criterio. Per distinguere due termini non basta assegnare una frase a ciascuno: bisogna chiarire quale elemento cambia. Tra domanda e diritto cambia l'effetto giuridico; tra prestazione e procedimento cambia il rapporto tra risultato e percorso; tra sportello e back office cambia la funzione organizzativa; tra prevenzione e prestazione cambia il momento e lo scopo della tutela. Il criterio è la parte della risposta che la commissione può valutare.

Nei quiz, molte alternative errate sono costruite cancellando questa differenza. Una domanda viene presentata come accoglimento automatico, lo sportello come decisore universale o la trasparenza come accesso illimitato. Per scartare l'opzione non serve ricordare una formula lunga: basta recuperare la distinzione e verificare se l'effetto proposto è compatibile. Nel diario annota quindi la coppia confusa e la parola che avrebbe consentito di separarla.

All'orale puoi usare uno schema breve: definisci il primo termine, definisci il secondo, indica il criterio di distinzione e chiudi con una conseguenza pratica. Nel caso, invece, parti dai fatti. Se l'utente ha presentato una domanda, non parlare subito di prestazione; se chiede un documento, non invocare genericamente la privacy; se comunica un evento lavorativo, non confondere la segnalazione con il riconoscimento della tutela.

Le frasi operative della tabella sono punti di partenza. Adattale al verbo della traccia e alle informazioni disponibili. Una risposta efficace sceglie le parole che spiegano il problema, invece di accumulare l'intero glossario. Nel controllo finale, verifica che ogni termine aggiunga una distinzione, un passaggio o una cautela. Se puoi eliminarlo senza cambiare il ragionamento, probabilmente è ornamentale.

MICRO-CASO DI CLASSIFICAZIONE

Un utente presenta allo sportello una domanda priva di un documento e afferma di avere già diritto alla prestazione. La risposta deve essere cortese e rigorosa. Distingue domanda e diritto, qualifica il documento mancante come possibile integrazione, individua l'istruttoria necessaria e comunica i passaggi senza anticipare l'esito. Se la pratica contiene dati di terzi o relativi alla salute, aggiunge il controllo su identità, titolo e canale. Qui il lessico costruisce la soluzione, anziché limitarsi a descriverla.

46.6 Laboratorio del lessico INPS-INAIL

DA SAPERE IN 5 RIGHE

Il glossario M-FC03 serve a usare correttamente le parole di previdenza, assicurazione sociale e prestazioni. INPS richiama previdenza, contributi, servizi, domanda e rapporto con l'utente; INAIL richiama rischio lavorativo, infortuni, malattie professionali, prevenzione, sicurezza e prestazioni. Nei casi pratici il termine tecnico deve sempre diventare procedimento: richiesta, istruttoria, dati, comunicazione, esito. I dettagli puntuali su requisiti, importi, termini o singole prestazioni richiedono fonti ufficiali aggiornate. L'errore principale è usare parole simili come sinonimi.

CASO GUIDATO

Sara prepara un concorso INAIL, mentre Marco prepara un concorso INPS. Entrambi studiano "prestazioni" e pensano di poter usare lo stesso schema. È un errore.

Per Marco, la parola prestazione richiama domanda dell'utente, posizione contributiva o previdenziale, requisiti, servizi digitali, istruttoria e comunicazione dell'esito. Per Sara, la stessa parola va collegata a rischio lavorativo, evento o condizione tutelata, assicurazione sociale, prevenzione, dati sanitari e rapporto con lavoratori o imprese.

La differenza emerge in un caso pratico. Se un utente chiede l'esito di una domanda incompleta, Marco deve ragionare su pratica INPS, integrazione documentale, requisiti e dati personali. Se un lavoratore chiede informazioni su una pratica collegata a un infortunio, Sara deve ragionare su evento lavorativo, canale corretto, dati sanitari, istruttoria e limiti della comunicazione.

Il glossario aiuta a scegliere il linguaggio adatto al contesto, senza moltiplicare le parole.

DOMANDA DA COMMISSARIO

Domanda: perché, nei concorsi per enti pubblici non economici, è importante distinguere previdenza, assicurazione sociale e prestazioni?

Risposta modello: i termini orientano il ragionamento. La previdenza richiama soprattutto il contesto INPS: contributi, posizione dell'utente, requisiti, domanda e prestazioni. L'assicurazione sociale, nel contesto INAIL, richiama invece rischio lavorativo, infortunio, malattia professionale, prevenzione e tutela. La prestazione è l'eventuale esito di un procedimento fondato su presupposti, istruttoria e comunicazione corretta; non nasce automaticamente dalla domanda. Con queste distinzioni si affrontano quiz, orale, casi pratici e quesiti situazionali senza sovrapporre i due ambiti.

DOMANDA-TRAPPOLA

Domanda: se in una traccia compare la parola "prestazione", posso rispondere sempre nello stesso modo, sia per INPS sia per INAIL?

Risposta corretta: no. La parola va contestualizzata. In INPS può rinviare a previdenza, contributi, servizi e domande dell'utente; in INAIL può rinviare a evento lavorativo, tutela assicurativa, prevenzione e dati sanitari. In entrambi i casi serve procedimento, ma cambia il lessico specialistico.

Perché è una trappola: confonde una parola comune con un significato identico. Nel modulo M-FC03 la stessa parola può cambiare funzione in base all'ente, al profilo e alla prova.

ERRORE TIPICO

L'errore più frequente è imparare definizioni isolate e poi non saperle usare. Il candidato sa dire che cos'è una prestazione, ma non sa distinguere domanda, istruttoria, requisito ed esito. Sa citare l'INAIL, ma non collega assicurazione, prevenzione e sicurezza. Sa parlare di privacy, ma comunica dati dell'utente come se fossero informazioni ordinarie.

Per correggere l'errore, compila tre righe per ogni termine.

Termine	Dove compare?	Come lo uso in prova?
	Bando / quiz / orale / caso / situazionale	Definizione breve + esempio + errore da evitare

MINI-ESERCIZIO

Scegli dieci termini del glossario e trasformali in risposte da trenta secondi. Per ciascuno scrivi:

Termine	Definizione in una frase	Esempio INPS o INAIL	Errore da evitare
Termine	Definizione in una frase	Esempio INPS o INAIL	Errore da evitare

Poi scegli due coppie da non confondere e costruisci una domanda-trappola. Se non riesci a formulare l'errore tipico, significa che la distinzione non è ancora abbastanza chiara.

RIFERIMENTI PROFESSIONALI ESSENZIALI

- Portali istituzionali INPS e INAIL, comprese le sezioni dedicate a servizi, prestazioni e amministrazione trasparente.
- Avviso ufficiale, programma e allegati della procedura concorsuale considerata.
- Capitolo 3 del modulo M-FC03, «INPS: previdenza, servizi e prestazioni».
- Capitolo 4 del modulo M-FC03, «INAIL: assicurazione sociale, prevenzione e prestazioni».
- Capitolo 5 del modulo M-FC03, «Procedimenti EPNE e rapporto con cittadini e imprese».

Le definizioni di questa appendice sono operative. Requisiti, importi, termini, percentuali, tabelle e procedimenti puntuali vanno controllati sulle fonti ufficiali vigenti. I profili previdenziali, ispettivi, sanitari o tecnici avanzati richiedono inoltre il percorso specialistico previsto dal bando.

▣ Verifica — Glossario previdenza, assicurazione e prestazioni

1. A che cosa serve una definizione operativa nel glossario?

A. A sostituire la normativa. B. A collegare significato, funzione, contesto ed errore da evitare. C. A memorizzare una frase identica per ogni prova. D. A evitare il bando.

Risposta corretta: B. La definizione è utile quando orienta una decisione: classificare il termine, usarlo nella prova e riconoscere la confusione più probabile.

2. La domanda di prestazione coincide con il riconoscimento del diritto?

A. Sì, sempre. B. Solo se presentata online. C. No, attiva una verifica dei presupposti e della documentazione. D. Dipende dalla cortesia dell'ufficio.

Risposta corretta: C. Domanda, istruttoria ed esito sono passaggi distinti; la presentazione dell'istanza non consente di anticipare il risultato.

3. Quale affermazione distingue meglio INPS e INAIL?

A. Entrambi usano sempre lo stesso lessico. B. INPS richiama il rapporto previdenziale; INAIL l'assicurazione sociale contro rischi ed eventi lavorativi. C. INAIL riguarda soltanto pagamenti. D. INPS non svolge servizi.

Risposta corretta: B. I due ambiti comunicano, ma il termine deve essere collegato all'ente, alla funzione e alla disciplina applicabile.

4. Che cosa indica l'istruttoria?

A. Una promessa all'utente. B. La fase di acquisizione e valutazione degli elementi necessari. C. La pubblicazione automatica dei dati. D. Il solo contatto di sportello.

Risposta corretta: B. L'istruttoria consente all'ufficio competente di verificare dati, documenti e presupposti prima dell'esito.

5. Perché prevenzione e prestazione non sono sinonimi?

A. Perché la prevenzione mira a ridurre il rischio, mentre la prestazione presuppone una tutela prevista e un procedimento. B. Perché la prevenzione riguarda solo INPS. C. Perché la prestazione precede sempre il rischio. D. Non esiste differenza.

Risposta corretta: A. Confondere i due termini riduce INAIL alla fase successiva all'evento e cancella la funzione prevenzionistica.

6. Come va gestito un termine puntuale e soggetto ad aggiornamento?

A. Ricordandolo da un vecchio quiz. B. Generalizzandolo a ogni bando. C. Verificandolo sulla fonte ufficiale vigente e nel contesto della procedura. D. Eliminandolo sempre dalla risposta.

Risposta corretta: C. Importi, requisiti, termini e procedure non si ricavano dal glossario: occorre controllare la fonte competente e la versione applicabile.

CASO RAGIONATO FINALE

Una persona presenta una richiesta incompleta relativa a una prestazione e chiede allo sportello di confermare subito che il beneficio sarà riconosciuto. Nella pratica compaiono dati personali e, nel caso INAIL, informazioni relative alla salute.

La risposta deve prima qualificare il contesto: previdenziale INPS oppure assicurativo INAIL. La domanda non coincide con il diritto e lo sportello non può sostituire l'istruttoria. Occorre verificare identità, titolo, documentazione necessaria, competenza dell'ufficio e canale previsto; le informazioni vanno trattate secondo pertinenza e riservatezza. L'utente riceve indicazioni chiare sull'integrazione e sui passaggi successivi, senza promesse sull'esito.

La soluzione è completa quando usa correttamente «domanda», «requisiti», «integrazione documentale», «istruttoria», «dati» ed «esito». È insufficiente se parla genericamente di «servizio» o «prestazione» senza distinguere il procedimento e il contesto dell'ente.

Schede rapide ACI, ENAC, ISTAT, ENEA, ASI, CONI e CRI

B BANDO	A AREE	N NUCLEI	D DIARIO	O OUTPUT
-------------------	------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Schede rapide ACI, ENAC, ISTAT, ENEA, ASI, CONI e CRI

Apertura editoriale

Questa appendice serve quando il bando riguarda un ente diverso da INPS e INAIL oppure quando una procedura multi-ente include amministrazioni come ACI, ENAC, ISTAT, ENEA, ASI, CONI o CRI. Il candidato non deve trasformare ciascun ente in un manuale autonomo. Deve invece costruire una scheda rapida: identità dell'ente, funzione pubblica, materie che possono comparire, documenti ufficiali da verificare, errori da evitare.

Il criterio è lo stesso del Metodo BANDO: partire dal bando, non dal desiderio di sapere tutto. Un profilo amministrativo presso ENEA non richiede la stessa profondità scientifica di un profilo da ricercatore. Un concorso ISTAT può avere forte contenuto statistico, ma può anche includere profili amministrativi, giuridici, contabili o informatici. Un bando CRI richiede una verifica ancora più prudente, perché la natura giuridica e la disciplina del reclutamento vanno lette sul singolo avviso e non dedotte automaticamente dal nome dell'organizzazione.

Obiettivo dell'appendice

Alla fine dell'appendice devi saper fare quattro operazioni:

- riconoscere il tipo di ente e la sua funzione principale;
- capire quali materie comuni restano valide e quali contenuti ente-specifici vanno aggiunti;
- evitare confusione tra profilo amministrativo, profilo tecnico, profilo di ricerca e profilo specialistico;
- compilare una scheda ente compatta prima di iniziare lo studio analitico.

Queste schede non sostituiscono statuti, regolamenti, PIAO, bilanci, bandi e allegati. Ti dicono dove guardare e con quale domanda.

Mappa BANDO

Fase	Domanda operativa	Output
B - Bando	Quale ente assume o riceve personale? Il profilo è amministrativo, tecnico, statistico, scientifico, sportivo o di servizio?	Identificazione del perimetro corretto.
A - Aree	Quali materie comuni restano centrali? Quale area ente-specifica si aggiunge?	Mappa core + delta.

Fase	Domanda operativa	Output
N - Nuclei	Quali parole devo riconoscere: mobilità, aviazione civile, statistica, energia, spazio, sport, emergenza, volontariato?	Lessico minimo dell'ente.
D - Diario	Dove rischio dispersione o modulo sbagliato?	Nota nel diario errori.
Fase	Domanda operativa	Output
O - Output	Che cosa devo produrre prima di studiare?	Scheda ente in una pagina.

47.1 Costruire la scheda ente dal bando

Ogni scheda risponde a cinque domande: che cosa fa l'ente; perché interessa quel concorso; quali materie attivare; quale documento ufficiale controllare; quale errore è più probabile.

Leggere tutto il sito dell'ente raramente aiuta. Pagine istituzionali, amministrazione trasparente, atti generali e bandi vanno consultati in funzione del profilo. Se il bando non richiama uno statuto, un regolamento o un documento tecnico, quel materiale può restare in secondo livello.

QUADRO COMPARATIVO

Ente	Funzione da ricordare	Materie da attivare	Errore da evitare
ACI	Ente legato a mobilità, servizi automobilistici, pubblico registro, educazione e servizi agli automobilisti, secondo il perimetro indicato dalle fonti ufficiali.	Amministrativo, pubblico impiego, servizi al cittadino, digitale, trasparenza, contratti e bilancio.	Studiare solo codice della strada o pratiche auto, dimenticando organizzazione, procedimento e servizi.
Ente	Funzione da ricordare	Materie da attivare	Errore da evitare
ENAC	Ente nazionale dell'aviazione civile, con funzioni di regolazione, certificazione, vigilanza e amministrazione del settore aeronautico civile.	Amministrativo, regolazione di settore, sicurezza e qualità dei servizi, procedimenti, controlli, contratti, inglese tecnico se previsto.	Confondere ENAC con ENAV o con una compagnia aerea: ENAC è autorità amministrativa di settore.

Ente	Funzione da ricordare	Materie da attivare	Errore da evitare
ISTAT	Istituto della statistica ufficiale e nodo centrale del sistema statistico pubblico.	Statistica pubblica, dati, qualità, privacy, amministrazione trasparente, procedimenti, informatica e comunicazione istituzionale.	Trattare ISTAT solo come ente amministrativo generico oppure, al contrario, studiare statistica avanzata anche quando il profilo non la richiede.
Ente	Funzione da ricordare	Materie da attivare	Errore da evitare
ENEA	Agenzia nazionale collegata a nuove tecnologie, energia, ambiente e sviluppo sostenibile, con forte componente tecnico-scientifica.	Amministrativo, contratti, project management pubblico, energia e ambiente se richiamati, PNRR o ricerca solo se previsti.	Usare M-FC03 per profili di ricercatore o tecnologo: in quel caso serve il rinvio al modulo ricerca.
Ente	Funzione da ricordare	Materie da attivare	Errore da evitare
ASI	Agenzia Spaziale Italiana, collegata a programmi spaziali, tecnologia, ricerca, cooperazione e industria spaziale.	Amministrativo, contratti, programmi pubblici, ricerca e tecnologia solo se richieste, inglese e cooperazione internazionale se nel bando.	Preparare tutto come scienza spaziale: il profilo amministrativo richiede soprattutto governance, procedure, contratti e gestione.
Ente	Funzione da ricordare	Materie da attivare	Errore da evitare
CONI	Comitato Olimpico Nazionale Italiano, ente pubblico dell'ordinamento sportivo, con funzioni istituzionali sullo sport nazionale, federazioni e attività olimpica.	Ordinamento sportivo, amministrativo, trasparenza, personale, bilanci, attività istituzionali e procedimenti se richiamati.	Confondere sport praticato, federazioni e amministrazione del CONI: in concorso conta il profilo e il bando.

Ente	Funzione da ricordare	Materie da attivare	Errore da evitare
CRI	Organizzazione collegata a soccorso, attività umanitarie, salute, emergenza e rete territoriale; va letta con attenzione sul bando specifico.	Amministrativo, servizi, gestione risorse, protezione dati, contratti, rapporto con utenti e volontari, eventuali profili sanitari o sociali se previsti.	Trattarla automaticamente come EPNE ordinario: occorre verificare natura giuridica, fonte del bando e disciplina di reclutamento.

La scheda nasce da quattro piani distinti. L'identità risponde alla domanda "chi è il soggetto?". La funzione chiarisce quale interesse pubblico cura. Il profilo descrive il lavoro del vincitore. Il programma determina ciò che la commissione può verificare. Un ente scientifico può cercare un amministrativo; un ente di regolazione può assumere un informatico. Perciò la missione orienta, ma non sostituisce mai profilo e programma.

Poi si separano nucleo comune e delta. Il nucleo comune comprende le materie trasversali espressamente richieste, come procedimento, trasparenza, pubblico impiego, contabilità, contratti e competenze digitali. Il delta contiene ciò che dipende dall'ente e dalla posizione: statistica ufficiale per un profilo ISTAT, ordinamento sportivo per CONI, regolazione aeronautica per ENAC. Ogni voce deve ricondursi a una materia, una mansione o una prova.

I documenti seguono una gerarchia. Bando e allegati definiscono la procedura; statuto e regolamenti spiegano organizzazione e funzioni quando pertinenti; PIAO, bilanci e amministrazione trasparente forniscono riscontri istituzionali. Una pagina descrittiva orienta, mentre l'atto vigente sostiene le affermazioni puntuali. Non è utile memorizzare nomi, numeri o assetti variabili che il programma non richiede.

DA SAPERE IN 5 RIGHE

La missione non coincide con il programma. Prima si identificano soggetto, profilo, prove e materie. Poi si costruiscono core e delta. Gli atti vigenti prevalgono sulle descrizioni generiche. Una buona scheda entra in una pagina e conduce a un risultato allenabile.

Quiz 1. Un ente opera in un settore tecnico: occorre studiare automaticamente l'intera disciplina tecnica? A) Sì. B) No, occorre verificare profilo e programma. C) Solo se l'ente è nazionale. Risposta corretta: B. Il settore fornisce il contesto; il bando stabilisce contenuti e profondità valutabili.

47.2 ACI ed ENAC: servizi, mobilità e regolazione

SCHEDA ACI

ACI va studiato come ente di servizio e amministrazione, non come semplice sigla legata all'automobile. In un profilo amministrativo il candidato deve concentrarsi su procedimenti, servizi agli utenti, gestione documentale, trasparenza, personale, bilancio e contratti. Se il bando richiama funzioni specifiche, vanno aggiunti i contenuti su mobilità, servizi automobilistici e rapporto con cittadini o operatori.

La domanda da farsi è: il bando valuta conoscenza dell'ente o conoscenza tecnica del settore? Se valuta l'ente, la priorità resta amministrativa. Se valuta il settore, il programma dirà quali contenuti specialistici aggiungere.

SCHEDA ENAC

ENAC richiede una cautela terminologica: non è ENAV e non è un operatore del trasporto aereo. È l'ente nazionale dell'aviazione civile e il candidato deve leggerlo come amministrazione di regolazione, certificazione, vigilanza e gestione di procedimenti in un settore tecnico. Per i profili amministrativi contano diritto amministrativo, procedimento, trasparenza, contratti, personale, organizzazione e rapporto con utenti professionali.

Se il bando inserisce materie aeronautiche, sicurezza del volo, infrastrutture aeroportuali o regolazione tecnica, quelle aree diventano delta specialistico. In assenza di richiamo espresso, non vanno trasformate nel centro dello studio.

ACI ed ENAC condividono il tema ampio della mobilità, ma non sono intercambiabili. Per ACI la chiave è il rapporto fra attività istituzionali, servizi e utenti; per ENAC è il ruolo amministrativo nel settore dell'aviazione civile, con procedimenti di regolazione, certificazione e vigilanza. Dire soltanto che entrambi riguardano i trasporti non dimostra di aver compreso né il soggetto né il tipo di attività.

Controllo	ACI	ENAC
Chiave	Servizi e attività legati alla mobilità.	Amministrazione dell'aviazione civile.
Core	Utenti, procedimenti, documenti, risorse.	Procedimenti, controlli, contratti, trasparenza.
Controllo	ACI	ENAC
Delta	Servizi automobilistici, se richiesti.	Materie aeronautiche, se richieste.
Confusione	Ridurre tutto alle pratiche auto.	Confondere ENAC con ENAV o vettori.

Micro-caso. Marta prepara due selezioni amministrative. Costruisce una base sulle materie presenti in entrambi gli avvisi. Per ACI aggiunge il lessico dei servizi agli automobilisti indicato nel programma; per ENAC, le sole nozioni aeronautiche elencate. Studia il core una volta e non estende il delta per analogia. Gli esempi cambiano, le regole amministrative comuni restano.

L'applicazione al profilo richiede di chiedersi quale attività sarà osservata. Un funzionario giuridico ENAC deve saper collocare competenze, fonti e procedimento; un tecnico può dover conoscere standard specialistici; un amministrativo ACI deve collegare il servizio all'istruttoria, alla documentazione e al rapporto con l'utente. La denominazione dell'ente, da sola, non risolve questa scelta.

Domanda da commissario. Perché non basta dire che ACI ed ENAC “si occupano di mobilità”? Perché la risposta deve distinguere funzioni, destinatari e procedimenti. L'etichetta tematica è un punto di partenza, non un inquadramento istituzionale.

Quiz 2. Quale affermazione è corretta? A) ENAC ed ENAV sono sinonimi. B) ENAC è una compagnia aerea. C) ENAC è l'ente nazionale dell'aviazione civile. Risposta corretta: C. Identificare correttamente il soggetto evita di attribuirgli funzioni altrui.

Per il ripasso, prepara due risposte di un minuto. Presenta ACI attraverso funzione, servizi, profilo e procedimento. Con ENAC mantieni profilo e procedimento, ma sostituisci i servizi con la regolazione. Il confronto rende subito visibili core e delta. Due risposte quasi identiche segnalano un delta debole; due risposte senza punti comuni segnalano invece un core duplicato. Il lessico settoriale va usato quando chiarisce competenze o attività, sempre tenendo al centro il ruolo per cui si concorre.

Prima della prova, Marta confronta la scheda con l'ultima versione degli atti richiamati. Corregge denominazioni e riferimenti mutati senza riscrivere l'intero piano. Così aggiorna ciò che serve e lascia fuori le novità estranee al programma.

Nel diario degli errori annota anche le attribuzioni confuse: basta una funzione assegnata al soggetto sbagliato per compromettere una risposta altrimenti corretta.

47.3 ISTAT: statistica ufficiale, dati e profilo

ISTAT è l'ente in cui il confine tra profilo amministrativo e profilo statistico va letto con particolare attenzione. La pagina ufficiale di amministrazione trasparente mostra la struttura tipica delle pubblicazioni obbligatorie: organizzazione, personale, bandi, performance, bilanci, controlli, servizi erogati, accesso civico e protezione dei dati. Per il candidato questo significa che il nucleo amministrativo resta utile, ma deve dialogare con dati, qualità, rilevazioni, informazione statistica e privacy.

La trappola è doppia: prepararsi solo su amministrativo, ignorando il lessico statistico; oppure studiare statistica avanzata senza verificare se il profilo la richiede davvero.

Il nucleo istituzionale riguarda produzione e diffusione dell'informazione statistica ufficiale, qualità dei dati e ruolo pubblico dell'Istituto. Per un amministrativo questo quadro si combina con organizzazione, procedimento, personale, contratti, bilancio e trasparenza. Per statistici, ricercatori o informatici diventano centrali metodi e competenze tecniche nella misura indicata dall'avviso. La profondità non può essere dedotta dalla sola sigla ISTAT.

Profilo	Base	Delta da verificare	Output possibile
Amministrativo	Materie giuridico-organizzative.	Missione e organizzazione ISTAT.	Caso o risposta orale.
Statistico	Competenze comuni previste.	Metodi, rilevazioni, qualità, indicatori.	Quesito tecnico.
Informatico	Digitale e sicurezza.	Dati e sistemi richiesti.	Prova tecnica.
Comunicazione	Regole pertinenti.	Diffusione e chiarezza dei dati.	Testo o scenario.

Protezione dei dati, qualità dell'informazione e trasparenza sono connesse, ma non equivalenti. In prova occorre separarle senza inventare discipline speciali: si espone la finalità istituzionale, si richiamano i principi pertinenti al programma e si spiega come il profilo li traduce in attività. Un elenco di termini statistici privo di contesto non dimostra la stessa comprensione.

Micro-caso. Paolo vede un avviso ISTAT amministrativo e inizia statistica avanzata. Il programma indica invece diritto amministrativo, contabilità, contratti, inglese e conoscenza dell'Istituto. Paolo corregge la rotta: studia missione, statistica ufficiale, dati e qualità al livello necessario per comprendere l'ente, ma concentra il tempo sulle materie valutate. Se un allegato aggiungesse campionamento o inferenza, quei temi entrerebbero nel delta.

DA SAPERE IN 5 RIGHE

ISTAT non implica sempre statistica avanzata. Un lessico minimo su statistica ufficiale, dati e qualità resta necessario. La profondità tecnica deriva dal profilo. L'amministrativo integra la missione nel core giuridico. I documenti istituzionali verificano il quadro, non ampliano il programma senza limite.

Quiz 3. Qual è la strategia corretta per un profilo ISTAT amministrativo? A) Solo statistica avanzata. B) Solo diritto, ignorando l'ente. C) Core amministrativo, missione e delta espresso. Risposta corretta: C. Occorre aderire contemporaneamente al ruolo e al contesto istituzionale.

Un ulteriore controllo riguarda l'output. Se la prova è a quiz, il candidato deve riconoscere definizioni, distinzioni e attribuzioni corrette. Se è scritta, deve collegare il problema amministrativo alla funzione dell'Istituto senza divagare nella teoria statistica. All'orale deve costruire una sequenza chiara: identità, funzione, profilo, conseguenze operative. L'allenamento cambia forma, mentre la mappa dei contenuti resta la stessa.

La scheda non è un inventario di pubblicazioni o indicatori. Gli esempi chiariscono che cosa sia l'informazione statistica, ma cambiano nel tempo e non sostituiscono i concetti. Conviene padroneggiare il rapporto fra qualità, affidabilità, diffusione e tutela dei dati, aggiungendo solo gli esempi ufficiali necessari. Anche l'informatica va graduata: le competenze digitali comuni non equivalgono alla progettazione di sistemi o all'analisi avanzata, salvo richiesta del profilo.

Per controllare una risposta orale, poniti tre domande: quale funzione pubblica caratterizza ISTAT; come vi contribuisce il profilo scelto; quali materie del bando dimostrano quel contributo. Passare direttamente dalla sigla a una tecnica statistica fa perdere il collegamento con il ruolo. Fermarsi alle regole amministrative generali cancella invece l'identità dell'Istituto. La risposta deve tenere insieme entrambi i piani, anche quando la commissione propone un caso pratico.

47.4 ENEA e ASI: missione tecnico-scientifica e confine del modulo

SCHEDA ENEA

ENEA è un ente ad alta densità tecnico-scientifica. Nei concorsi amministrativi va trattato come amministrazione che gestisce programmi, risorse, contratti, progetti, personale e rapporti istituzionali in ambiti come energia, ambiente, innovazione e sviluppo sostenibile. Se invece il bando riguarda ricercatori, tecnologi o profili scientifici, il candidato deve uscire dal perimetro ordinario di M-FC03 e usare il modulo dedicato alla ricerca.

La regola è: ENEA amministrativo dentro M-FC03; ENEA ricerca dentro il modulo ricerca.

SCHEDA ASI

ASI richiede lo stesso controllo di perimetro. La fonte ufficiale presenta l'Agenzia Spaziale Italiana come soggetto istituzionale con aree dedicate a scienze della Terra, esplorazione, trasporto spaziale, telecomunicazioni, tecnologie, formazione, documenti istituzionali, bandi e amministrazione trasparente. Per un profilo amministrativo, il candidato deve presidiare contratti, programmi pubblici, gestione documentale, cooperazione, trasparenza e organizzazione.

Se il bando chiede profili scientifici, ingegneristici o di ricerca applicata, l'appendice serve solo a capire il confine: non basta il modulo EPNE.

Il confine tra preparazione amministrativa e specialistica si ricava da mansioni, requisiti, materie e prove. Una posizione di supporto a progetti può restare prevalentemente amministrativo-contabile; un profilo di ricercatore o tecnologo richiede conoscenze scientifiche proprie. Quando gli indicatori convergono sullo specialismo, il percorso prosegue nel modulo M-IR03 dedicato agli enti e ai profili della ricerca.

Controllo	ENEA	ASI
Missione	Tecnologia, energia, ambiente, sostenibilità.	Spazio, programmi, tecnologia, cooperazione.
Amministrativo	Progetti, risorse, contratti, personale.	Programmi, contratti, documenti, relazioni.
Controllo	ENEA	ASI
Specialistico	Ricerca o tecnologia secondo bando.	Scienza, ingegneria o ricerca secondo bando.
Rinvio	M-IR03 se prevale la ricerca.	M-IR03 se prevale la ricerca.

Nel caso amministrativo, il contesto tecnico-scientifico serve a comprendere finalità, interlocutori e oggetto delle attività. Se una prova riguarda l'acquisto di un servizio per un progetto ENEA, il candidato applica le regole sui contratti e sul procedimento previste dal programma; non deve risolvere il problema scientifico. Se la prova ASI chiede invece progettazione o ricerca applicata, il baricentro cambia.

Luca aveva iniziato dai satelliti: una ricerca plausibile, ma senza uno scopo preciso. Separando materie comuni, amministrazione dell'ente e contenuti spaziali richiesti, riesce a formulare una risposta professionale. Conosce il contesto, ma risponde secondo il ruolo. La matrice funziona anche per ENEA, perché ne conserva missione e lessico essenziale senza ridurla a un ente amministrativo generico.

Errore tipico. Scambiare la complessità della missione con l'ampiezza del programma. Accanto a ogni contenuto scrivi: "serve per quale materia, mansione o prova?". Se non trovi una risposta verificabile, lascialo in secondo livello.

Quiz 4. M-FC03 basta per un concorso ENEA da ricercatore? A) Sì. B) No: offre l'inquadramento, ma servono M-IR03 e programma specialistico. C) Sì, conoscendo il diritto amministrativo. Risposta corretta: B. Mansioni e prove richiedono una copertura tecnico-scientifica ulteriore.

Per consolidare il confine, si può usare una matrice a due assi: sull'asse orizzontale la natura delle mansioni, da amministrativa a scientifica; su quello verticale la specializzazione delle prove, da generale a tecnica. Un profilo collocato in alto a destra richiede chiaramente M-IR03; uno in basso a sinistra resta nel percorso amministrativo. Le posizioni intermedie vanno risolte leggendo allegati e criteri di valutazione. La matrice non sostituisce il bando, ma rende esplicito il ragionamento e impedisce che una singola parola, come "progetto" o "tecnologia", determini da sola il piano.

Va evitato anche l'estremo opposto: ENEA e ASI non sono amministrazioni generiche. Chi concorre per un profilo amministrativo deve comunque conoscerne missione, contesto e principali categorie di attività indicate dalle fonti istituzionali. Potrà così scegliere esempi coerenti e spiegare il rilievo di procedure, contratti o programmi, senza invadere il terreno dello specialista.

47.5 CONI e CRI: ordinamento, servizi e cautela

SCHEDA CONI

CONI va letto come ente pubblico dell'ordinamento sportivo. La fonte ufficiale lo presenta come Comitato Olimpico Nazionale Italiano, collegato al Comitato Olimpico Internazionale, con funzioni istituzionali sullo sport nazionale, federazioni sportive, discipline associate, attività olimpica e organizzazione sportiva. La stessa fonte rende disponibili sezioni su leggi e statuto, regolamenti, amministrazione trasparente, personale, bandi di concorso, performance, bilanci, controlli e attività istituzionali.

In un concorso, però, non si studia lo sport come cronaca sportiva. Si studiano ente, funzioni, ordinamento, procedimenti, risorse, personale, trasparenza e, se il bando lo richiede, elementi di ordinamento sportivo.

SCHEDA CRI

CRI richiede una formulazione prudente. Nel modulo M-FC03 compare come ente di orientamento per bandi amministrativi compatibili, ma non va trattata automaticamente come un EPNE ordinario. Il candidato deve verificare sul singolo bando natura giuridica, soggetto che assume, fonte di pubblicazione, contratto applicato, profilo, prove e materie.

Il contenuto utile, in chiave concorsuale, riguarda servizi, emergenza, attività umanitarie, gestione amministrativa, rapporti con utenti, volontariato, privacy, contratti e organizzazione territoriale, nella misura in cui il bando li richiama.

Per CONI la distinzione decisiva è fra sport praticato, soggetti dell’ordinamento sportivo e amministrazione dell’ente. Conoscere competizioni e risultati non dimostra competenza concorsuale. Occorre collocare il Comitato, comprenderne le funzioni istituzionali e applicare le materie amministrative alla sua attività. Statuto e regolamenti diventano centrali quando il bando li richiama; altrimenti si evita di accumulare dettagli organizzativi variabili.

Per CRI la cautela viene prima ancora della selezione delle materie. La scheda deve riportare la denominazione completa del soggetto banditore, la natura indicata negli atti, la fonte di pubblicazione e il contratto applicato. Solo dopo costruisce il piano su servizi, risorse, dati personali, contratti, utenti, volontariato ed eventuali materie sanitarie o sociali. La missione umanitaria non determina da sola il regime del rapporto.

Ente	Punto fermo	Verifica indispensabile	Errore
CONI	Funzione nell’ordinamento sportivo.	Profilo e atti richiamati.	Studiare sport come cronaca.
CRI	Missione umanitaria e di servizio.	Soggetto, natura, reclutamento, contratto.	Presumere un EPNE ordinario.

Domanda-trappola. Poiché CRI compare in questa appendice, ogni suo bando segue automaticamente le regole degli EPNE? No. La collocazione didattica orienta, ma non sostituisce la qualificazione risultante dagli atti della procedura. Una risposta corretta distingue ciò che è accertato da ciò che deve essere verificato.

Nel profilo amministrativo CONI, il core può integrarsi con l’ordinamento sportivo richiesto. In una selezione CRI, le materie comuni si riusano solo se coerenti con programma e regime indicato. Un profilo sanitario o sociale richiede invece competenze settoriali. In entrambi i casi la missione offre esempi, ma non cancella la professionalità ricercata.

DA SAPERE IN 5 RIGHE

CONI si studia come istituzione, non attraverso la cronaca sportiva. Per CRI si verifica prima il perimetro giuridico e contrattuale. Il profilo determina la profondità. Bando e atti richiamati prevalgono sulle etichette. Le informazioni variabili vanno controllate vicino alla prova.

Quiz 5. Qual è il primo controllo per un avviso CRI? A) Memorizzare tutte le attività umanitarie. B) Verificare soggetto, natura, reclutamento e contratto. C) Applicare automaticamente il regime EPNE. Risposta corretta: B. Senza tale controllo l'intero piano può poggiare su una qualificazione non dimostrata.

All'orale, prudenza non significa vaghezza. Per CONI si chiarisce il ruolo istituzionale e si sviluppano gli aspetti richiesti. Per CRI si espongono i dati dello specifico avviso, senza qualificazioni automatiche. Una formula utile è: "Nel perimetro della procedura considerata, l'atto indica...; da ciò derivano queste materie e questi controlli". La risposta distingue le fonti e non riempie le lacune con supposizioni.

La stessa disciplina vale nello scritto: ogni conclusione deve essere ancorata ai dati del caso e non a una classificazione ricordata in astratto.

47.6 Laboratorio della scheda ente

SCHEDA ENTE COMPILABILE

Campo	Risposta
Ente	
Fonte ufficiale consultata	
Campo	Risposta
Profilo del bando	
Area principale	Amministrativa / tecnica / statistica / ricerca / sportiva / sanitaria / servizi
Campo	Risposta
Materie comuni da riusare dal libro base	
Delta ente-specifico	
Campo	Risposta
Documenti da verificare	Statuto / regolamenti / bandi / PIAO / bilanci / amministrazione trasparente
Modulo o appendice di rinvio	
Campo	Risposta
Primo output di studio	Mappa / tabella / risposta orale / caso / checklist
Errore da evitare	

CASO GUIDATO

Luca trova un bando per un profilo amministrativo presso ASI. La prima reazione è cercare materiali su missioni spaziali, satelliti e tecnologie aerospaziali. Dopo la prima ora capisce di avere troppe informazioni e nessuna priorità.

Con il Metodo BANDO cambia ordine. Legge il bando e identifica profilo, prove e materie. Consulta quindi la fonte ufficiale per ricostruire identità dell'ente e documenti istituzionali pertinenti. A quel punto separa materie comuni, amministrazione dell'ente e contenuti spaziali richiesti dal programma. Se il bando non cerca profili scientifici, Luca non studia da ingegnere aerospaziale: prepara la risposta di un funzionario amministrativo che lavora in un ente con missione tecnico-scientifica.

DOMANDA DA COMMISSARIO

Perché l'Appendice C non deve essere usata come elenco enciclopedico di enti?

Perché nei concorsi conta il profilo. Lo stesso ente può avere profili amministrativi, tecnici, statistici, scientifici, informatici o di ricerca. Una scheda rapida serve a riconoscere il contesto, non a sostituire il bando. Il candidato deve collegare ente, funzione, materie e prova, poi verificare i dati ufficiali aggiornati.

DOMANDA-TRAPPOLA

Se il bando cita ENEA o ASI, devo studiare automaticamente ricerca scientifica avanzata?

No. Devi prima leggere il profilo. Se il profilo è amministrativo, contabile, giuridico o di supporto, il centro resta il nucleo amministrativo applicato all'ente. Se il profilo è ricercatore, tecnologo o tecnico-scientifico, M-FC03 non basta e occorre il rinvio al modulo dedicato.

ERRORE TIPICO

L'errore più frequente è scambiare la missione dell'ente con il programma d'esame. Sapere che ASI si occupa di spazio, ENEA di energia e ambiente, ISTAT di statistica o CONI di sport non significa sapere che cosa verrà chiesto in prova. Il programma d'esame decide profondità, priorità e output.

Per rimettere a fuoco lo studio, basta una scheda di una pagina: identità, profilo, materie comuni, delta, documenti da verificare ed errore da evitare.

MINI-ESERCIZIO

Scegli uno tra ACI, ENAC, ISTAT, ENEA, ASI, CONI e CRI. In 20 minuti compila la scheda ente, poi scrivi una risposta orale di 60 secondi con questa struttura:

1. L'ente svolge questa funzione pubblica: ...
2. Per il profilo indicato dal bando, le materie centrali sono: ...
3. Il contenuto specifico da aggiungere è: ...
4. Il documento ufficiale da verificare prima di chiudere la scheda è: ...

Se nella seconda riga scrivi soltanto il nome dell'ente, non hai ancora letto il bando. Se nella terza riga inserisci contenuti tecnici non richiesti, stai sovraccaricando il piano.

La scheda si compila in tre passate. Nella prima si trascrivono gli elementi del bando senza interpretarli. Nella seconda si raggruppano le materie e si individuano i rinvii: ricerca verso M-IR03, ICT specialistico verso M-TR01, contratti e programmi complessi verso M-TR02, agenzie fiscali verso M-FC02, autorità indipendenti verso M-FC05. Nella terza si associano output e controlli. Rendere visibili le inferenze impedisce di attribuire al bando contenuti non presenti.

Caso ragionato finale. Sarà valutata tre avvisi: funzionario amministrativo ENAC, collaboratore amministrativo ISTAT e profilo tecnico ASI. Costruisce il core solo sulle materie davvero condivise. Per ENAC annota la regolazione aeronautica nei limiti richiesti. Per ISTAT inserisce missione, statistica ufficiale e dati a livello amministrativo. Nel bando ASI legge requisiti e prova; verificata la prevalenza tecnica, rinvia a M-IR03. A ogni avviso assegna un output diverso: caso procedimentale, risposta istituzionale o matrice delle competenze tecniche.

Il core non viene duplicato e i tre profili restano distinti.

Rubrica. Valuta la scheda da 0 a 2 punti per ciascun criterio: corretta identità del soggetto; aderenza alle parole del bando; separazione core/delta; coerenza dell'output. Sotto 6 punti, rileggi bando e allegati prima di aggiungere materiali. Una scheda lunga ma priva di collegamenti con le prove non supera la valutazione.

Quiz 6. Quale scheda è più utile? A) Quella più lunga. B) Quella che collega ogni contenuto a profilo, materia e prova. C) Quella copiata dal sito. Risposta corretta: B. La qualità deriva dalla selezione motivata, non dalla quantità.

Verifica

CHECKLIST FINALE

- Ho identificato ente, profilo, fonte ufficiale e soggetto che assume.
- Ho distinto profilo amministrativo, tecnico, statistico, scientifico e di ricerca.
- Ho separato materie comuni e delta ente-specifico.
- Ho verificato se servono altri moduli: ricerca, ICT, appalti specialistici, authority o sanitario-sociale.
- Ho evitato dati puntuali non verificati su statuti, organi, PIAO, bilanci e bandi.
- Ho compilato la scheda ente in una pagina.
- Ho preparato una risposta orale breve e un errore tipico da annotare nel diario.

RIFERIMENTI ESSENZIALI

Per ciascun ente si consultano anzitutto il bando vigente e i relativi allegati, quindi le pagine istituzionali e di amministrazione trasparente, lo statuto e i regolamenti quando pertinenti. Le informazioni variabili su organi, strutture, programmi e bilanci devono essere controllate nella versione vigente alla data della procedura.

Errori tipici nei bandi EPNE

B
BANDO

A
AREE

N
NUCLEI

D
DIARIO

O
OUTPUT

Errori tipici nei bandi EPNE

Apertura editoriale

Si può perdere tempo ancora prima di iniziare a studiare. Nei concorsi per enti pubblici non economici accade quando si legge male il bando: si confonde il portale con l'ente, il soggetto gestore con l'amministrazione di destinazione, un profilo amministrativo con uno tecnico oppure una materia integrativa con il centro della prova. Un altro errore frequente è trattare un vecchio bando come modello per tutte le procedure future.

Il modulo M-FC03 è costruito proprio per ridurre questi rischi. INPS, INAIL e gli altri EPNE richiedono un nucleo comune di preparazione, ma anche un taglio specialistico: previdenza, assicurazione sociale, servizi, prestazioni, procedimenti, bilancio, PIAO, personale, casi pratici e quesiti situazionali. L'errore tipico nasce quando il candidato vede una sola parola del bando e costruisce tutto il piano su quella parola, senza verificare fonte, profilo, prove, materie, allegati e avvisi.

Il Bando Decoder EPNE del capitolo 10 resta lo strumento principale. Qui trovi gli errori ricorrenti, i segnali per riconoscerli e una correzione operativa per ciascuno.

Obiettivo dell'appendice

Alla fine dell'appendice devi saper fare cinque cose:

1. riconoscere gli errori di lettura più frequenti nei bandi EPNE;
2. distinguere fonte ufficiale, portale, soggetto gestore, ente di destinazione e profilo;
3. separare materie comuni, delta M-FC03, appendici e rinvii ad altri moduli;
4. aggiornare il piano quando escono allegati, avvisi, rettifiche o calendari;
5. trasformare ogni errore in una riga del diario, con causa e correzione.

La checklist anti-dispersione serve proprio a questo controllo. Usala prima di comprare materiali, aprire un altro manuale o cambiare il piano di studio.

Mappa BANDO

Fase	Domanda operativa	Output
B - Bando	Sto leggendo bando, allegati e avvisi ufficiali o un riassunto?	Fonte verificata e data di consultazione.
A - Aree	Ho separato libro base, modulo M-FC03, appendici e altri moduli?	Mappa delle aree senza duplicazioni.

Fase	Domanda operativa	Output
N - Nuclei	Ho individuato i contenuti ad alta resa per ente, profilo e prova?	Lista dei nuclei prioritari.
D - Diario	Quale errore di lettura o aggiornamento rischio di ripetere?	Riga nel diario errori.
Fase	Domanda operativa	Output
O - Output	Che cosa cambia nel mio piano dopo la correzione?	Decisione: studiare, rinviare, verificare, tagliare.

48.1 Fonte, portale, gestore, ente e profilo

ERRORE 1: CONFONDERE PORTALE, GESTORE ED ENTE

Il primo errore consiste nel dedurre la famiglia concorsuale dal canale di pubblicazione. Una procedura può comparire su inPA, essere gestita tramite Formez/RIPAM e figurare anche sul sito dell'ente. Da questi soli elementi non ricavi ancora che cosa studiare.

Chiediti invece chi assume o riceve il personale, quale ente indicano il bando e gli allegati e per quale profilo si svolge la selezione.

Lettura debole	Lettura corretta
"È su inPA, quindi studio come un concorso generico."	"inPA è il canale. Devo leggere ente, profilo, prove e materie."
"Lo gestisce Formez, quindi preparo solo logica e quiz RIPAM."	"Formez può essere gestore; il modulo dipende dall'ente di destinazione."
Lettura debole	Lettura corretta
"C'è INAIL nel titolo, quindi studio tutto INAIL."	"Devo controllare profilo, materie, prove, allegati e profondità richiesta."

Correzione: nel Bando Decoder scrivi quattro righe separate: portale, soggetto gestore, ente di destinazione, profilo.

ERRORE 2: LEGGERE SOLO IL NOME DELL'ENTE

Il nome dell'ente è un primo indizio, non il perimetro di studio. INPS, INAIL, ACI, ENAC, ISTAT, ASI, ENEA o CRI possono comparire in procedure molto diverse per profili e materie. Un profilo amministrativo richiede una preparazione diversa da uno informatico, di ricerca, tecnico, ispettivo avanzato o sociale.

La regola è:

NOTA

ente + profilo + prove + materie = perimetro reale di studio.

Se manca uno di questi elementi, la lettura è incompleta.

Segnale dell'errore	Correzione
Scrivi solo "INPS" o "INAIL" nella scheda.	Aggiungi area, famiglia professionale, codice profilo e prove.
Studi ogni contenuto dell'ente senza priorità.	Parti dal programma d'esame e dalle prove.
Segnale dell'errore	Correzione
Ignori profili fuori perimetro.	Valuta rinvio a M-IR03, M-TR01, M-TR02, M-FC02 o M-FC05.

La fonte è il documento o il canale dal quale ricavi un'informazione verificabile. Il portale è l'ambiente in cui l'avviso viene pubblicato o reso consultabile. Il gestore cura attività della procedura secondo quanto indicato negli atti. L'ente di destinazione è l'amministrazione presso cui si colloca il profilo. Il candidato deve tenere separati questi ruoli perché ciascuno risponde a una domanda diversa.

Ogni elemento fornisce informazioni diverse. Il portale indica il percorso di consultazione e, quando previsto, di candidatura. Bando e allegati definiscono requisiti, prove e materie; il profilo chiarisce mansioni e famiglia professionale; l'ente dà il contesto istituzionale. Attribuire una funzione al soggetto sbagliato porta a monitorare il canale errato o a scegliere un modulo poco pertinente.

Elemento	Domanda	Errore che previene
Fonte ufficiale	Quale atto sostiene l'informazione?	Studiare su un riassunto.
Portale	Dove consulto procedura e avvisi?	Scambiare il canale per l'ente.
Gestore	Chi cura le attività indicate?	Attribuire al gestore il profilo.
Ente	Dove è collocato il posto?	Scegliere la famiglia sbagliata.
Elemento	Domanda	Errore che previene
Profilo	Quale lavoro e quali prove?	Studiare tutta la missione dell'ente.

Micro-caso. Davide trova su inPA una procedura gestita con il supporto di Formez e posti presso più amministrazioni. Annota soltanto "concorso inPA-RIPAM" e compra un corso generico. La scheda corretta separa invece canale, gestore, amministrazione scelta e codice profilo. Solo dopo Davide confronta materie e prove. Lo stesso avviso può richiedere piani diversi per destinazioni o profili diversi.

In prova, questa distinzione compare anche in forma indiretta. Un quesito può chiedere di individuare la fonte pertinente; un caso può presentare una comunicazione apparsa su un canale diverso da quello che il candidato sta monitorando. All'orale può essere richiesto di spiegare perché il nome dell'ente non basta a determinare le materie. La risposta ordinata segue la sequenza fonte, soggetti, profilo, prove e conseguenze sul piano.

DA SAPERE IN 5 RIGHE

Portale, gestore, ente e profilo non sono sinonimi. Il portale indica il canale; il gestore svolge i compiti attribuiti dagli atti; l'ente identifica la destinazione; il profilo definisce il lavoro. Bando e allegati sostengono le scelte di studio. La scheda deve riportare ogni elemento in una riga distinta.

Quiz 1. Una procedura è pubblicata su inPA: quale informazione si può dedurre senza leggere altro? A) Tutte le materie. B) Il canale di pubblicazione. C) Il modulo specialistico. Risposta corretta: B. Il portale identifica il canale; ente, profilo, prove e materie derivano dagli atti della procedura.

48.2 Materie comuni, delta EPNE e integrazioni

ERRORE 3: CONFONDERE MATERIA COMUNE E DELTA EPNE

Molte materie dei bandi EPNE sono già coperte dal libro base: diritto amministrativo, pubblico impiego, trasparenza, privacy, contabilità essenziale, contratti pubblici, informatica, inglese, logica e metodo. Il modulo M-FC03 non le riscrive: le applica al contesto degli enti pubblici non economici.

L'errore nasce quando il candidato tratta tutto come se fosse nuovo. Compra materiali duplicati, apre manuali paralleli e perde il filo del piano.

Materia	Lettura corretta
Procedimento amministrativo	Libro base + casi EPNE su domande, utenti, dati e comunicazioni.
Privacy	Libro base + applicazione a fascicoli INPS/INAIL, dati personali e dati relativi alla salute.
Materia	Lettura corretta
Contabilità	Libro base + capitolo M-FC03 su bilancio, patrimonio e controlli degli EPNE.
Contratti	Libro base + acquisti, forniture e servizi necessari al funzionamento dell'ente.
Materia	Lettura corretta
Pubblico impiego	Libro base + CCNL Funzioni Centrali, profili, doveri e situazionali EPNE.

Correzione: per ogni materia scrivi una delle quattro etichette: base, M-FC03, appendice, rinvio.

ERRORE 4: TRASFORMARE UNA MATERIA INTEGRATIVA NEL CENTRO DEL PIANO

Nei bandi EPNE possono comparire materie integrative: salute e sicurezza, diritto del lavoro, diritto civile, diritto dell'Unione europea, scienze delle finanze, processuale civile, penale della PA o profili sociali. Alcune possono essere decisive, ma non sempre sono il centro del concorso.

Il bando RIPAM/INAIL 308 unità è utile come esempio consolidato: mostra che un profilo amministrativo INAIL può includere materie comuni, materie INAIL, logica, situazionali, inglese, informatica e casi pratici. Non autorizza però a copiare lo stesso piano su ogni concorso futuro.

Correzione: quando trovi una materia integrativa, chiediti tre cose:

Domanda	Decisione
È nel programma scritto o solo nel contesto dell'ente?	Se non è nel programma, resta orientamento.
Pesa su quiz, orale, caso o solo su una parte limitata?	Allenala in proporzione alla prova.
Domanda	Decisione
Richiede appendice o altro modulo?	Attiva Appendice F o rinvio, senza deformare M-FC03.

Il core è la parte della preparazione già riutilizzabile perché appartiene alle materie comuni previste dal bando. Il delta EPNE è ciò che specializza quelle conoscenze sul contesto dell'ente: ordinamento, servizi, previdenza, assicurazione, procedimenti o altri nuclei assegnati a M-FC03. Una materia integrativa aggiunge invece un contenuto richiesto da quella procedura o da quel profilo. Le tre categorie non descrivono l'importanza assoluta della materia; servono a decidere dove studiarla e quanto tempo dedicarle.

La classificazione evita due errori opposti. Nel primo, il candidato ricompra e ristudia tutto il diritto amministrativo come se fosse specifico dell'ente. Nel secondo, considera secondaria una materia integrativa che il programma valuta in modo espresso. La soluzione non è attribuire etichette rigide, ma collegare ogni voce a prova, peso e output. Una materia del core può essere decisiva; una materia specialistica può occupare una parte limitata.

Micro-caso. Chiara legge un programma INAIL con materie comuni, ordinamento dell'ente e salute e sicurezza. Decide che l'ultima voce descriva l'intero concorso. La verifica delle prove mostra invece che deve distribuire il lavoro tra core, delta INAIL e integrazione. Chiara non elimina la materia integrativa: la colloca nel piano in proporzione al programma e usa l'Appendice F quando serve.

Etichetta	Funzione	Domanda di controllo
Base	Riusa la teoria comune.	Quale capitolo del libro base è già completo?
M-FC03	Applica e specializza.	Quale nucleo EPNE aggiunge valore?
Appendice	Attiva una lente mirata.	Il profilo resta nella stessa famiglia?
Rinvio	Cambia o integra famiglia.	Quale modulo copre la materia dominante?

Il bando RIPAM/INAIL 2024 per 308 unità mostra una combinazione concreta di materie e forme di prova, ma resta circoscritto a quella procedura. È utile per imparare a classificare, non per prevedere il programma futuro. Numeri, distribuzione dei quesiti e materie devono essere ricontrollati ogni volta.

All'orale, una buona risposta spiega prima il criterio e poi applica le etichette. Nel caso pratico, il candidato giustifica perché riusa una materia, aggiunge un delta o attiva un rinvio. L'errore tipico è associare “integrativa” a “facoltativa”: se compare nel programma, va preparata; l'aggettivo indica la collocazione nel sistema, non la possibilità di ignorarla.

Quiz 2. Che cosa indica il delta EPNE? A) Tutte le materie del bando. B) La specializzazione che M-FC03 aggiunge al core. C) Una materia facoltativa. Risposta corretta: B. Il delta completa la base nel contesto dell'ente e va dimensionato sulle prove.

48.3 Allegati, rettifiche, avvisi e dati instabili

ERRORE 5: IGNORARE ALLEGATI, RETTIFICHE E AVVISI SUCCESSIVI

Il bando iniziale non è sempre l'ultimo documento utile. Allegati, calendari, FAQ, rettifiche, elenchi, istruzioni operative e comunicazioni successive possono modificare il modo in cui partecipi e studi.

Questo errore è pratico e pericoloso: puoi preparare bene le materie e perdere un'informazione decisiva su scadenze, sedi, prova, modalità, documenti o comunicazioni.

Correzione: apri un registro aggiornamenti.

Campo	Risposta
Canale da monitorare	inPA / Formez / sito ente / area riservata / altro
Frequenza controllo	giornaliera / due volte a settimana / settimanale
Campo	Risposta
Ultimo controllo	data e ora
Nuovo avviso trovato?	sì / no
Campo	Risposta
Che cosa cambia nel piano?	scadenza / prova / allegato / materia / logistica / nulla

Il fascicolo della procedura può comprendere più documenti. Il bando apre il quadro; allegati e comunicazioni successive possono precisare profili, materie, modalità, calendario o adempimenti. Un avviso non modifica necessariamente il piano di studio, ma va comunque letto e classificato. Occorre capire quale informazione precedente confermi, integri o corregga.

Il registro aggiornamenti trasforma il monitoraggio in una procedura controllabile. La frequenza non è universale: dipende dalla fase del concorso, dai canali indicati e dalle scadenze. Conta registrare l'ultimo controllo e l'effetto concreto. Un avviso logistico può non cambiare lo studio, ma richiede un'azione organizzativa; una rettifica del programma impone invece di aggiornare aree, nuclei e calendario.

ERRORE 9: CITARE DATI INSTABILI SENZA VERIFICA

Posti, scadenze, calendari, sedi, modalità di prova, requisiti puntuali, programmi allegati, PIAO, bilanci, carte dei servizi e pagine istituzionali possono cambiare o richiedere controllo alla data della procedura. Il candidato può usarli per orientarsi, ma non deve trattarli come dati stabili senza fonte ufficiale.

Correzione: ogni dato instabile deve avere tre campi.

Dato	Fonte ufficiale	Data di consultazione

Se non puoi compilare questi tre campi, scrivi “da verificare”.

La data di consultazione non rende vero un dato: documenta quando lo hai controllato. La fonte deve essere identificabile e pertinente. Una notizia che riassume un avviso può segnalare che esiste un aggiornamento, ma non sostituisce il documento ufficiale. Quando due comunicazioni sembrano divergere, non scegliere quella più conveniente: ricostruisci successione, oggetto e ambito.

Esempio. Un avviso cambia la sede della prova ma non il programma. Nel registro, la colonna “che cosa cambia” riporta logistica, non materia. Il candidato aggiorna viaggio e orario, senza riscrivere il piano didattico. Se invece un allegato rettifica il programma, ricalcola le priorità e conserva traccia della modifica nel diario.

Aggiornare non significa accumulare file. Senza data, oggetto e conseguenza, una cartella piena di documenti offre poco controllo. Nei quiz e all'orale devi riconoscere l'atto pertinente; nel piano personale devi tradurre l'informazione in un'azione. Il registro tiene insieme i due passaggi.

Per seguire gli aggiornamenti, numera i documenti in ordine cronologico e annota l'oggetto di ciascuno. Confronta poi ogni nuova versione con la precedente e scrivi quale azione ne deriva. La rettifica entra così nel piano, invece di restare un file isolato. Registra anche i controlli che non rilevano cambiamenti: eviterai di ripetere la stessa ricerca e saprai quando hai verificato il canale l'ultima volta. Prima della prova potrai rileggere soltanto le comunicazioni che incidono su adempimenti, logistica o programma.

Il confronto deve essere selettivo. Prima si identifica il campo interessato — requisiti, profilo, materie, modalità, calendario o adempimenti — poi si annota il testo precedente e quello aggiornato in forma sintetica. La colonna finale contiene l'azione: nessuna modifica, aggiornamento logistico, revisione del piano o controllo ulteriore. Se l'oggetto dell'avviso non è chiaro, il candidato non interpreta per analogia e non trasferisce conclusioni da altre procedure. Conserva il dubbio come dato da verificare e torna al canale ufficiale indicato negli atti.

Questo passaggio separa la prudenza dall'immobilità: non significa sospendere lo studio, ma evitare decisioni fondate su informazioni incomplete.

Quiz 3. Un nuovo avviso cambia solo la sede della prova. Che cosa va aggiornato per primo? A) Tutto il programma. B) La logistica nel registro. C) Il modulo specialistico. Risposta corretta: B. L'azione deve essere proporzionata all'oggetto dell'avviso.

48.4 Bando campione, appendici e rinvii

ERRORE 6: USARE UN BANDO CAMPIONE COME MODELLO UNIVERSALE

Un bando precedente può insegnare metodo, non sostituire il bando nuovo. Se un concorso INAIL precedente aveva 40 quesiti, certe materie e una certa struttura, quei dati valgono per quella procedura. Un nuovo bando richiede nuova lettura.

La stessa cautela vale per INPS, SNA, concorsi con scorrimenti, procedure CUFA o bandi gestiti tramite soggetti diversi. Il capitale di studio si riusa; i dati del bando si ricontrollano.

Uso corretto del bando campione	Uso sbagliato
Capisco che nei bandi EPNE possono convivere materie comuni, specialistiche e situazionali.	Copio numero di quesiti, materie e prove su un bando nuovo.
Uso l'esempio per costruire una scheda.	Tratto l'esempio come fonte aggiornata.
Uso corretto del bando campione	Uso sbagliato
Registro i dati instabili da verificare.	Studio su memoria o riassunti non ufficiali.

ERRORE 7: SALTARE APPENDICI E RINVII

Le appendici non sono materiale secondario. Servono a evitare dispersione. Appendice A orienta la vigilanza ispettiva; Appendice B chiarisce il lessico; Appendice C aiuta sugli enti di orientamento; Appendice D corregge gli errori di lettura; Appendice E rinvia ad altri moduli; Appendice F copre materie integrative INAIL/RIPAM.

L'errore è studiare tutto dentro i capitoli principali, oppure ignorare un'appendice proprio quando il bando la richiede.

Correzione: usa questa tabella.

Segnale nel bando	Appendice o rinvio
Vigilanza previdenziale, assicurativa o ispettiva	Appendice A.
Lessico previdenza, assicurazione, prestazioni	Appendice B.
Segnale nel bando	Appendice o rinvio
ACI, ENAC, ISTAT, ASI, ENEA, CRI	Appendice C.
Dubbio su errori di lettura e aggiornamento	Appendice D.

Segnale nel bando	Appendice o rinvio
Ricerca, ICT, authority, agenzie fiscali, appalti avanzati	Appendice E o altro modulo.
Materie integrative INAIL/RIPAM	Appendice F.

Un bando campione conserva valore come esercizio di metodo. Mostra dove trovare informazioni, come separare materie e prove e quali errori possono emergere. Non trasferisce automaticamente numero di quesiti, soglie, calendario, profili o allegati a una nuova procedura. Il capitale riutilizzabile è la tecnica di lettura, non il dato storico.

Appendici e rinvii rispondono a esigenze diverse. L'appendice approfondisce un sottoprofilo che resta dentro M-FC03; il rinvio interviene quando la materia dominante appartiene a un'altra famiglia. L'Appendice A riguarda la vigilanza, la B il lessico, la C gli enti di orientamento, la D gli errori, la E i confini con altri moduli e la F le integrazioni INAIL/RIPAM. La mappa aiuta a scegliere il materiale pertinente, non ad aprirlo tutto.

Segnale	Decisione	Perché
Stesso ente e profilo amministrativo	Restare in M-FC03.	Cambia il contesto, non la famiglia.
Sottoprofilo già coperto	Attivare l'appendice.	Serve una lente mirata.
Segnale	Decisione	Perché
Ricerca o ICT dominante	Usare il rinvio preciso.	Cambia la famiglia professionale.
Vecchio bando simile	Riutilizzare il metodo.	I dati vanno ricontrollati.

Micro-caso. Marco prepara un profilo tecnico ASI usando un vecchio bando amministrativo dello stesso ente. L'ente coincide, ma profilo e prove no. La correzione è mantenere il metodo di lettura, rifare la scheda e verificare se il nucleo dominante richieda M-IR03. Copiare le materie del campione produrrebbe un piano apparentemente ordinato ma sbagliato.

Nella prova orale, il candidato deve saper motivare il rinvio: non basta pronunciare il codice di un modulo. Deve indicare la parola-spia, la materia dominante e il contenuto che M-FC03 non copre. Nel piano personale, il rinvio non cancella il core già studiato; sposta soltanto il baricentro specialistico.

Considerare le appendici materiale secondario è un errore. Funzionano da filtro e impediscono di allargare i capitoli principali oltre il loro perimetro. Anche attivarle tutte porta fuori strada: va scelta soltanto l'appendice collegata a un segnale del bando.

Quiz 4. Che cosa si può trasferire con sicurezza da un bando campione a uno nuovo? A) Il numero dei quesiti. B) La tecnica di lettura. C) Le soglie. Risposta corretta: B. I dati appartengono alla singola procedura; il metodo è riutilizzabile.

48.5 Prove, soglie e output di allenamento

ERRORE 8: SOTTOVALUTARE PROVE, SOGLIE E OUTPUT

La lista delle materie dice che cosa studiare, ma non come sarai valutato. Devi controllare quiz, scritto, orale, casi pratici, situazionali, inglese, informatica, titoli, soglie e tempi. Una materia può avere un peso ridotto; una prova breve, invece, può decidere l'accesso alla fase successiva.

Correzione: collega ogni materia a un output.

Prova	Domanda da farti
Quiz	Quali definizioni devo riconoscere rapidamente?
Orale	Quali risposte da 90 secondi devo costruire?
Prova	Domanda da farti
Caso pratico	Quale griglia fatto-problema-regola-output devo usare?
Situazionale	Quale gerarchia guida la scelta: servizio, legalità, privacy, imparzialità, tracciabilità?
Prova	Domanda da farti
Inglese/informatica	Quale allenamento minimo serve per non perdere punti?

La materia indica che cosa conoscere; la prova stabilisce la prestazione richiesta. Lo stesso contenuto può richiedere riconoscimento rapido in un quiz, esposizione ordinata all'orale oppure applicazione in un caso. Associa quindi a ogni materia almeno un output osservabile. “Studiare amministrativo” è un'intenzione generica; “risolvere venti quesiti e spiegare un procedimento in novanta secondi” è un'attività verificabile.

Soglie e tempi influiscono sulla strategia, ma sono dati della procedura. Vanno letti negli atti e non ricavati da esperienze precedenti. Una soglia può determinare l'accesso alla fase successiva; il tempo può rendere necessaria una tecnica di selezione. Il candidato registra il dato, la fonte e l'effetto sul proprio allenamento.

Forma	Allenamento	Indicatore
Quiz	Riconoscimento e gestione del tempo.	Accuratezza e tempo medio.
Orale	Risposta breve, ordinata e pertinente.	Chiarezza senza omissioni.
Caso	Analisi di fatti, problema e output.	Coerenza della soluzione.
Situazionale	Scelta e motivazione professionale.	Rispetto di legalità, servizio e dati.

Esempio. Anna conosce bene la privacy, ma non l'ha mai applicata a un caso di sportello. Se la prova contiene situazionali, la teoria isolata non basta. Aggiunge scenari in cui deve bilanciare servizio, riservatezza, competenza e tracciabilità. Non cambia materia: cambia l'output su cui si allena.

Il tempo va distribuito in proporzione alla prova. Inglese e informatica possono incidere meno di una materia specialistica, ma vanno comunque preparati quando sono previsti. Una materia ampia, d'altra parte, non giustifica uno studio illimitato se la prova ne verifica solo un nucleo definito. Il bando determina sia la presenza sia la profondità.

All'orale, la domanda “come viene valutata questa materia?” permette di collegare programma e prestazione. Nel diario, un errore va classificato: contenuto non conosciuto, risposta lenta, lettura errata, esposizione confusa o scelta situazionale debole. Ogni categoria richiede una correzione diversa.

Compila la scheda delle prove prima del calendario. Per ogni materia indica dove compare, in quale formato può essere verificata e quale prestazione devi allenare. I quesiti situazionali richiedono decisioni motivate e confronto tra alternative, non semplice memoria. Per l'orale affianca alle mappe risposte brevi, lessico preciso e collegamenti tra istituti. Anche una competenza accertata con idoneità va preparata, assegnandole però un tempo coerente con il suo peso. In questo modo le prove decisive ricevono l'attenzione necessaria e gli elementi marginali non occupano settimane di studio.

Annota infine la frequenza dell'allenamento e il risultato ottenuto. Senza questi due dati non puoi capire se il calendario sta migliorando davvero la prestazione richiesta.

Quiz 5. Perché una lista di materie non basta? A) Perché non indica necessariamente forma, peso e output delle prove. B) Perché le materie non contano. C) Perché basta la missione dell'ente. Risposta corretta: A. La preparazione deve allenare la prestazione richiesta.

DA SAPERE IN 5 RIGHE

Nei bandi EPNE, studiare prima di aver distinto fonte, portale, gestore, ente e profilo porta facilmente fuori strada. Il perimetro dipende anche da prove, materie, allegati e avvisi. Le materie comuni restano nel libro base, mentre M-FC03 aggiunge il delta specialistico. Le appendici aiutano a gestire sottoprofili, lessico, enti di orientamento, rinvii e materie integrative. I dati instabili richiedono sempre una verifica sulla fonte ufficiale e una registrazione nel diario.

48.6 Laboratorio anti-dispersione e diario errori

CASO GUIDATO

Elena trova un concorso pubblicato su inPA e gestito tramite un soggetto esterno. Nel titolo compare INAIL. Decide subito di studiare un manuale tecnico sulla sicurezza e rimanda diritto amministrativo, pubblico impiego, privacy, logica e situazionali.

Dopo tre giorni si accorge che il profilo è amministrativo, che la prova contiene materie comuni, quesiti situazionali, inglese e informatica, e che salute e sicurezza è solo una delle aree del programma. Ha studiato, ma ha studiato nel punto sbagliato.

La correzione avviene in quattro passaggi:

1. separa portale, gestore, ente e profilo;
2. ricompila la scheda Bando Decoder EPNE;
3. classifica le materie in base, M-FC03, appendice, rinvio;
4. crea una settimana di recupero: quiz comuni, mappa INAIL, caso pratico, situazionali e controllo avvisi.

La sicurezza sul lavoro era pertinente. Elena aveva però sbagliato priorità, perché l'aveva messa al centro senza leggere l'intero bando.

DOMANDA DA COMMISSARIO

Domanda: quali sono gli errori più frequenti nella lettura di un bando per enti pubblici non economici?

Risposta modello: gli errori più frequenti sono confondere il portale o il soggetto gestore con l'ente di destinazione, leggere solo il nome dell'ente senza considerare profilo e prove, trattare tutte le materie come nuove, ignorare allegati e avvisi successivi, usare un bando precedente come modello fisso, non distinguere libro base, modulo M-FC03, appendici e rinvii, e citare dati instabili senza verifica ufficiale. La correzione consiste nel compilare il Bando Decoder, collegare ogni materia a un output e aggiornare il diario errori.

DOMANDA-TRAPPOLA

Domanda: se un concorso è pubblicato su inPA e gestito da Formez, posso prepararlo come un generico concorso RIPAM?

Risposta corretta: no. inPA e Formez possono indicare canale e gestione della procedura, ma non definiscono da soli la famiglia concorsuale. Bisogna verificare ente di destinazione, profilo, prove, materie, allegati e avvisi. Se il concorso riguarda INPS, INAIL o altro EPNE compatibile, occorre attivare il modulo M-FC03 nella misura richiesta dal bando.

Perché è una trappola: confonde l'infrastruttura della procedura con il contenuto della preparazione.

MINI-ESERCIZIO

Prendi un bando EPNE reale o simulato e compila questa checklist in 20 minuti.

Controllo	Risposta
Fonte ufficiale principale	
Allegati scaricati e letti	sì / no
Avvisi successivi controllati	sì / no
Portale di pubblicazione	
Controllo	Risposta
Soggetto gestore	
Ente di destinazione	
Profilo e codice concorso	
Prove e soglie	

Controllo	Risposta
Materie libro base	
Materie M-FC03	
Appendici da attivare	
Rinvii ad altri moduli	
Controllo	Risposta
Dato instabile da verificare	
Errore più probabile	
Correzione nel piano	

Correzione: se alla riga "ente di destinazione" scrivi il portale, non hai ancora letto il bando. Se alla riga "correzione" scrivi solo "studiare di più", non hai individuato il problema.

CASO RAGIONATO FINALE

Sara trova su inPA un avviso per più amministrazioni. Un soggetto esterno supporta la procedura e tra le destinazioni compare INAIL. Un allegato identifica un profilo amministrativo; una comunicazione successiva precisa la sede. Sara ha anche un vecchio bando INAIL con prove diverse.

Sara comincia distinguendo i soggetti. inPA è il canale; il gestore non sostituisce l'amministrazione di destinazione; il profilo amministrativo definisce il primo perimetro. Classifica poi le materie in base, M-FC03, appendice e rinvio. Il vecchio bando le serve per ricordare come compilare la scheda, non per copiare quesiti o soglie. Registra la nuova comunicazione come aggiornamento logistico, lascia invariate le materie e associa ogni area all'output previsto dalla procedura corrente.

Nel diario scrive: "errore probabile: trasferire dati dal bando campione; causa: familiarità con la vecchia procedura; correzione: verificare ogni dato su bando, allegati e avvisi correnti". La risposta è completa perché distingue fonte, soggetti, profilo, materie, aggiornamento e azione.

RUBRICA

Assegna da 0 a 2 punti a cinque criteri: fonte identificata; soggetti distinti; core e delta classificati; prove collegate a output; correzione registrata nel diario. Sotto 8 punti, riapri gli atti prima di acquistare materiali o cambiare piano.

Quiz 6. Nel diario errori, quale correzione è operativa? A) "Studiare di più". B) "Controllare il profilo nell'allegato e riclassificare le materie". C) "Essere più attento". Risposta corretta: B. Indica fonte, azione e risultato verificabile.

▣ Verifica

CHECKLIST FINALE ANTI-DISPERSIONE

Prima di iniziare lo studio intensivo, verifica:

Domanda	Si/No
Ho salvato bando, allegati e avvisi ufficiali?	
So distinguere portale, gestore, ente e profilo?	
Domanda	Si/No
So spiegare perché il concorso rientra in M-FC03 o va rinviato?	
Ho classificato ogni materia in base, M-FC03, appendice o rinvio?	
Domanda	Si/No
Ho collegato ogni prova a un output di allenamento?	
Ho segnato gli avvisi da controllare periodicamente?	
Domanda	Si/No
Ho evitato di copiare un bando campione su una procedura nuova?	
Ho indicato fonte e data per ogni dato instabile?	
Domanda	Si/No
Ho scritto nel diario l'errore più probabile?	

RIFERIMENTI ESSENZIALI

Per ogni procedura prevalgono il bando ufficiale, gli allegati e le comunicazioni pubblicate sui canali indicati dall'amministrazione. Gli esempi storici, compreso quello RIPAM/INAIL del 2024, servono a esercitare il metodo di lettura: non sostituiscono la verifica degli atti della procedura corrente e non rendono trasferibili posti, scadenze, prove o soglie.

Rinvii ragionati ad altri moduli

B
BANDO

A
AREE

N
NUCLEI

D
DIARIO

O
OUTPUT

Rinvii ragionati ad altri moduli

Questa appendice serve quando un bando riguarda un ente pubblico non economico, ma il profilo o le materie sembrano uscire dal perimetro ordinario di M-FC03. Molti errori di preparazione non dipendono dalla mancata conoscenza di una materia: nascono dalla scelta di un percorso inadatto al lavoro messo a concorso. M-FC03 rimane il riferimento per profili amministrativi, giuridici, economici, contabili, di servizio e di vigilanza non tecnica presso INPS, INAIL e altri enti compatibili.

Non è però un contenitore universale per ogni attività svolta da un ente nazionale.

Il risultato atteso è una decisione motivata tra tre alternative: restare in M-FC03, aggiungere un'appendice oppure spostare il baricentro su un altro modulo. Il nucleo comune già studiato non viene perso. Si conserva ciò che serve e si integra soltanto la parte specialistica richiesta dal bando.

Mappa BANDO

Il lavoro procede dal Bando, che fornisce i segnali di perimetro, alle Aree da distribuire tra nucleo comune e specializzazione; passa poi ai Nuclei realmente richiesti, registra nel Diario l'errore più probabile e si conclude con un Output verificabile: la scheda dei rinvii ragionati.

49.1 Perimetro, materia dominante e tre esiti

La domanda iniziale non è «l'ente compare in M-FC03?», ma «il profilo messo a bando rientra nel modo in cui M-FC03 prepara il candidato?». Il nome dell'amministrazione orienta, senza decidere da solo. ENEA, ASI o ISTAT possono selezionare funzionari amministrativi, per i quali l'inquadramento EPNE resta utile, ma anche ricercatori, tecnologi, statistici avanzati, informatici o ingegneri. INAIL può bandire profili amministrativi, di vigilanza, sanitari o tecnici. La stessa sigla, quindi, conduce a preparazioni diverse.

La formula operativa è:

NOTA

ente + profilo + prove + materie dominanti = modulo corretto.

L'ente fornisce il contesto istituzionale, mentre il profilo descrive il lavoro atteso. Prove e materie dominanti mostrano quali capacità saranno osservate e dove cade il centro di gravità della selezione. Finché manca uno di questi elementi, la scelta resta provvisoria. Un titolo sintetico come «funzionario» non basta: servono il codice del profilo, le attività, il programma e gli eventuali allegati.

La materia dominante non coincide necessariamente con quella più difficile. È dominante la materia che caratterizza il profilo e ricorre nelle prove, nei compiti e nei criteri di valutazione. Diritto amministrativo può essere impegnativo ma comune a molte selezioni; cybersecurity, progettazione strutturale, metodologia della ricerca o accertamento tributario possono invece determinare la famiglia specialistica. Bisogna osservare il peso relativo, non soltanto contare le voci del programma.

La decisione produce tre esiti. Nel primo, M-FC03 resta il modulo principale: accade quando il lavoro riguarda procedimenti, servizi, prestazioni, bilancio, personale, trasparenza, contratti ordinari, rapporto con utenti e casi amministrativi dell'ente. Nel secondo, M-FC03 resta principale ma richiede una lente aggiuntiva: si attiva un'appendice per vigilanza, lessico previdenziale, scheda ente o controllo degli errori di lettura. Nel terzo, un altro modulo diventa principale: M-FC03 conserva valore per il contesto pubblico, ma non deve occupare la maggior parte del tempo.

La Mappa BANDO rende la scelta verificabile. Nella fase B si rilevano profilo e parole-spia; nella fase A si separano nucleo comune, contenuti M-FC03 e specializzazione; nella fase N si selezionano i nuclei effettivamente richiesti; nel Diario si registra l'errore di perimetro più probabile; nell'Output si produce una scheda di rinvio. Il metodo impedisce di accumulare manuali senza una ragione collegata alle prove.

Un indizio isolato non basta. La parola «digitale» può riferirsi alla gestione documentale di un funzionario amministrativo, non a un profilo ICT. La parola «progetto» può descrivere una normale attività organizzativa, non un incarico di ricerca. Al contrario, una sequenza coerente di segnali — sviluppo software, architetture cloud, sicurezza delle reti e prova tecnica — sposta chiaramente il baricentro. La regola pratica è cercare convergenza tra attività, programma e forma della prova.

Nella prova orale questa lettura può diventare una risposta in tre passaggi. Prima si enuncia il criterio: il modulo segue il profilo e la materia dominante, non la sola denominazione dell'ente. Poi si richiamano due o tre evidenze del bando, tratte da attività, prova e programma. La conclusione precisa che cosa rimane nel nucleo comune, quale ruolo conserva M-FC03 e quale specializzazione assume eventualmente il ruolo principale. Non è un semplice elenco di sigle:

è un ragionamento che collega gli atti alla scelta di studio. Decidere sulla prima parola riconoscibile porta facilmente fuori strada; i quattro fattori vanno raccolti e confrontati prima di assegnare il percorso.

Quiz 1. Un ente di ricerca bandisce un profilo amministrativo per gestione documentale, contratti ordinari e trasparenza. Qual è la prima scelta corretta? A) Escludere M-FC03 perché conta soltanto la natura scientifica dell'ente. B) Usare M-FC03 come modulo principale e verificare le integrazioni richieste. C) Scegliere automaticamente il modulo ICT. D) Studiare tutti i moduli disponibili. Risposta corretta: B. La famiglia del profilo e le materie dominanti prevalgono sul solo nome dell'ente.

49.2 Restare in M-FC03 o attivare un'appendice

Si resta in M-FC03 quando il bando riguarda l'amministrazione dell'ente: procedimenti, prestazioni, servizi, rapporto con cittadini e imprese, protezione dei dati, bilancio, controlli, PIAO, personale, acquisti ordinari, front office, back office, quesiti situazionali e casi d'ufficio. Anche un ente con missione scientifica, tecnica, sportiva o assistenziale può avere bisogno di personale che svolga queste funzioni. La missione dell'organizzazione e la professionalità ricercata sono piani distinti.

Un funzionario amministrativo presso ASI o ENEA, per esempio, può occuparsi di procedure, contratti, gestione documentale, trasparenza, progetti e risorse. Il contesto è tecnico-scientifico, mentre la prestazione lavorativa resta amministrativa. La prova decisiva viene dal programma: se prevalgono diritto amministrativo, pubblico impiego, organizzazione dell'ente, contabilità, trasparenza e casi di ufficio, M-FC03 conserva il ruolo principale. Gli elementi specialistici si aggiungono in proporzione al loro peso.

Non ogni specificità richiede un cambio di modulo. Le appendici di M-FC03 funzionano come lenti mirate. L'Appendice A serve per vigilanza previdenziale o assicurativa; l'Appendice B per il lessico di previdenza, assicurazione e prestazioni; l'Appendice C orienta tra ACI, ENAC, ISTAT, ENEA, ASI, CONI e CRI nei profili compatibili; l'Appendice D aiuta a evitare errori su portale, gestore, avvisi e allegati. L'appendice appropriata approfondisce un tratto senza alterare la famiglia concorsuale.

Per distinguere un'integrazione da un cambio di rotta, prova a eliminare la materia dubbia: il profilo rimarrebbe riconoscibile come amministrativo EPNE? Chiediti poi se la competenza specialistica è trasversale oppure coincide con il mestiere selezionato. Infine guarda la prova: richiede di applicare quella competenza in un normale caso d'ufficio o di dimostrare una professionalità autonoma? Quando le risposte confermano un nucleo amministrativo stabile, si può restare nel modulo e integrare soltanto ciò che manca.

La tabella seguente sintetizza i segnali più frequenti.

Segnale nel bando	Esito iniziale	Azione
Profilo amministrativo, giuridico, economico o contabile presso EPNE	M-FC03 principale	Integrare solo le materie espresse dal programma
Vigilanza previdenziale o assicurativa	M-FC03 con sottoprofilo	Attivare Appendice A e allenare i situazionali
Segnale nel bando	Esito iniziale	Azione
Previdenza, assicurazione e prestazioni come lessico applicativo	M-FC03 con integrazione	Attivare Appendice B
ACI, ENAC, ISTAT, ENEA, ASI, CONI o CRI con mansioni amministrative	M-FC03 come orientamento specialistico	Consultare Appendice C e fonti dell'ente

Segnale nel bando	Esito iniziale	Azione
Dubbi su allegati, portale, avvisi o gestore	Perimetro invariato	Usare Appendice D e Bando Decoder
Competenze specialistiche che definiscono il mestiere	Cambio di baricentro	Individuare il modulo della famiglia professionale

La permanenza nel modulo va comunque verificata sul bando concreto. Le fonti ufficiali della procedura prevalgono sulle categorie editoriali: programma, criteri, titoli, prove e comunicazioni dell'amministrazione restano il riferimento. Il modulo organizza lo studio, ma non sostituisce la lettura degli atti. Né l'uso di un'appendice giustifica una preparazione ridotta su una materia valutata autonomamente.

Un errore comune è confondere la presenza di una materia con la centralità professionale. Un profilo amministrativo può richiedere nozioni di informatica, inglese, contratti o fondi europei senza diventare informatico, procurement specialist o project manager. Il candidato deve tradurre ogni voce in un output: definizione, risposta orale, caso, esercizio tecnico o elaborato. La natura dell'output chiarisce quanto approfondire.

Anche la quantità di tempo assegnata va motivata. Se una materia è trasversale, può entrare nel calendario come integrazione circoscritta; se caratterizza mansioni e prova, deve ricevere esercizi e ripassi propri. Questa conseguenza rende operativo il confine fra appendice e rinvio: non basta nominare il materiale, bisogna adeguare l'allenamento alla prestazione richiesta.

Quiz 2. Un profilo amministrativo INAIL include nozioni di informatica e una verifica sull'uso degli strumenti digitali. Quale conclusione è più solida? A) Il profilo diventa automaticamente ICT. B) M-FC03 resta principale, salvo ulteriori segnali tecnici nel programma e nelle prove. C) Occorre abbandonare ogni materia EPNE. D) Basta studiare informatica. Risposta corretta: B. Una competenza trasversale non cambia da sola la famiglia del profilo.

49.3 Ricerca, ICT e profili tecnico-ingegneristici

Il rinvio a M-IR03 — Enti di ricerca si attiva quando il bando seleziona ricercatori o tecnologi e attribuisce rilievo a attività scientifica, progetti di ricerca, pubblicazioni, titoli scientifici, laboratori, metodologie specialistiche o valutazione tecnico-scientifica. ENEA, ASI e ISTAT mostrano bene il confine: possono offrire posti amministrativi compatibili con M-FC03 e posti nei quali la produzione o il supporto qualificato alla ricerca costituiscono il lavoro stesso.

In questi casi M-FC03 conserva una funzione precisa: aiuta a comprendere organizzazione pubblica, procedimenti, responsabilità e contesto dell'ente. La preparazione tecnico-scientifica richiede però altro. Vanno esaminati il settore disciplinare, i titoli valutabili, le esperienze richieste e il tipo di prova. Discutere progetti, metodi o risultati di ricerca, per esempio, è molto diverso dal rispondere a un quesito sull'accesso agli atti.

Il rinvio a M-TR01 — ICT e trasformazione digitale riguarda profili nei quali sistemi informativi, sviluppo software, basi dati, data governance, cloud, interoperabilità, cybersecurity, reti o architetture digitali sono competenze professionali dominanti. M-FC03 copre il raccordo con amministrazione digitale e servizi dell'ente, ma non sostituisce un percorso tecnico ICT. La distinzione si vede nei verbi: «utilizzare» applicativi e gestire documenti è diverso da progettare, sviluppare, amministrare, integrare o mettere in sicurezza sistemi.

Il profilo tecnico-ingegneristico richiede un terzo controllo. Quando il nucleo è progettazione, direzione lavori, manutenzione specialistica, impianti, infrastrutture, sicurezza tecnica, energia o valutazioni ingegneristiche, la famiglia di riferimento è M-TR03 — Tecnico-ingegneristico. Non va confusa con M-TR01, che ha centro digitale, né con M-IR03, che ha centro scientifico e di ricerca. Un ingegnere informatico addetto alle architetture applicative può convergere verso ICT; un ingegnere civile per opere e impianti verso il percorso tecnico-ingegneristico;

un tecnologo impegnato in ricerca sperimentale verso la famiglia ricerca.

Per sciogliere i casi ibridi conviene costruire una matrice a quattro colonne: attività quotidiane, competenze specialistiche, prova prevista, prodotto professionale. Se il prodotto è un sistema funzionante o sicuro, prevale ICT; se è un progetto, una verifica tecnica o la gestione di un'opera, prevale tecnico-ingegneristico; se è conoscenza scientifica, sperimentazione o valutazione della ricerca, prevale M-IR03. L'etichetta del titolo di studio è un indizio, non una risposta definitiva.

Un bando per «tecnologo» presso un ente scientifico chiarisce il problema. Il termine può indicare un profilo legato a programmi di ricerca, ma il programma concreto può concentrarsi su infrastrutture digitali oppure sulla gestione tecnico-amministrativa dei progetti. Bisogna leggere le attività, senza tradurre meccanicamente la denominazione. Lo stesso vale per «specialista tecnico»: settore, prove e materie sono indispensabili per stabilire il rinvio.

La scelta deve anche evitare due eccessi. Il primo è mantenere M-FC03 al centro solo perché l'amministrazione è un EPNE. Il secondo è eliminare tutto il nucleo pubblico appena compare una specializzazione. Diritto amministrativo, trasparenza, pubblico impiego o organizzazione possono restare in programma. La corretta architettura è spesso: libro base per il comune, M-FC03 per il contesto EPNE, modulo professionale per la parte dominante.

Prima di adottare un percorso, il candidato verifica che i materiali scelti coprano davvero il programma corrente. I codici indicano famiglie di destinazione e non sostituiscono il confronto puntuale con indice, bando e fonti ufficiali. Se una materia non è coperta, va pianificata come integrazione esplicita, non presunta.

Quiz 3. Un concorso ENEA richiede progettazione di impianti, direzione lavori e sicurezza tecnica. Qual è il rinvio più coerente? A) M-IR03 solo perché ENEA svolge ricerca. B) M-TR01 perché ogni tecnologia è ICT. C) M-TR03, mantenendo i nuclei pubblicistici richiesti. D) Nessun rinvio perché l'ente è citato in M-FC03. Risposta corretta: C. Sono attività tecnico-ingegneristiche; natura dell'ente e parola «tecnologia» non devono confondere il perimetro.

49.4 Appalti, PNRR, fiscalità e authority

M-FC03 tratta contratti, acquisti e forniture nel funzionamento ordinario degli enti. Questa base è adeguata quando un funzionario amministrativo deve conoscere il ciclo contrattuale insieme ad altre materie. Il rinvio a M-TR02 — Appalti, PNRR e fondi UE diventa invece necessario quando procurement specialistico, programmazione degli interventi, gestione di fondi europei, rendicontazione multilivello, controllo di progetti complessi o supporto qualificato a stazioni appaltanti costituiscono il cuore del profilo.

Il numero di volte in cui compare la parola «appalti» non determina la soglia: contano profondità e output. Se la prova chiede nozioni generali e un caso amministrativo semplice, il capitolo applicativo di M-FC03 può rimanere il perno. Strategie di gara, gestione specialistica dell'esecuzione, rendicontazione di programmi, milestone, controlli e criticità complesse spostano invece lo studio sul modulo trasversale specialistico. Del nucleo EPNE si conserva quanto richiesto dalla procedura.

Per M-FC02 — Agenzie fiscali, il segnale non è la generica presenza di entrate o contabilità. Il rinvio riguarda concorsi delle agenzie fiscali e profili centrati su tributi, accertamento, riscossione, catasto, dogane o attività fiscali. L'errore tipico consiste nel raggruppare tutti gli enti nazionali nella stessa famiglia. Una selezione tributaria ha linguaggio, casi e materie propri. D'altra parte, una domanda sulla fiscalità dell'ente inserita in un profilo amministrativo non trasforma automaticamente l'intera preparazione.

Il rinvio a M-FC05 — Authority indipendenti si attiva quando l'amministrazione è un'autorità indipendente oppure quando il profilo è costruito attorno a regolazione indipendente, vigilanza di mercato, enforcement, concorrenza, comunicazioni, energia, protezione dei dati, tutela del consumatore o mercati regolati. Le authority non vanno assorbite nel contenitore EPNE solo perché esercitano controllo o vigilanza. Natura istituzionale, poteri e settore regolato producono una famiglia concorsuale distinta.

Un punto delicato è la parola «vigilanza». In M-FC03 può indicare vigilanza previdenziale o assicurativa, con i relativi raccordi. In un'autority può riferirsi alla supervisione indipendente di un mercato. In un profilo tecnico può riguardare conformità, sicurezza o controllo specialistico. Occorre chiedere: su chi o cosa si vigila, con quali poteri, secondo quali materie e mediante quale attività? La risposta impedisce associazioni automatiche.

Anche ENAC richiede attenzione. Può essere trattato in M-FC03 come ente di orientamento per profili amministrativi compatibili; ciò non autorizza a confonderlo con un'autorità indipendente né a ritenere amministrativo ogni suo profilo. Se il lavoro è tecnico aeronautico, il rinvio deriva dalle mansioni e dalle prove. Se è amministrativo, resta valido il percorso EPNE. La classificazione deve seguire il bando concreto.

Attribuisci a ogni materia una funzione: comune, contestuale o dominante. Il diritto amministrativo può costituire il nucleo comune; l'ordinamento dell'ente offre il contesto; diritto tributario, regolazione settoriale o procurement avanzato possono diventare dominanti, secondo il profilo. Anche il tempo di studio deve seguire questa gerarchia, così da non duplicare contenuti già acquisiti e non trascurare il nucleo decisivo per la prova.

In una risposta scritta o orale il candidato può usare la stessa classificazione senza trasformarla in una formula rigida. Prima descrive il nucleo comune che permette di inquadrare l'azione amministrativa; poi individua il contesto dell'ente; infine sviluppa la disciplina dominante con lessico e casi della famiglia corretta. Se il quesito riguarda una procedura di gara ordinaria dell'EPNE, il contesto e il diritto dei contratti possono restare raccordati a M-FC03. Se chiede di impostare la gestione specialistica di un intervento finanziato, il baricentro si sposta.

Per fiscalità e authority il controllo è analogo: non conta una parola occasionale, ma il tipo di potere, problema e risultato professionale che la prova richiede.

Quiz 4. Un profilo amministrativo EPNE prevede nozioni di contratti pubblici tra dieci materie e un caso generale d'ufficio. Qual è la scelta iniziale più prudente? A) Spostarsi automaticamente su M-TR02. B) Restare in M-FC03 e valutare l'effettiva profondità richiesta sui contratti. C) Scegliere M-FC02. D) Eliminare il nucleo amministrativo. Risposta corretta: B. Il rinvio specialistico dipende dalla dominanza e dall'output richiesto, non dalla semplice presenza della materia.

49.5 Sanità, sociale e carriere speciali

Quando un ente bandisce un posto in area sanitaria o sociale, bisogna distinguere l'amministrazione del servizio dalla professione esercitata. M-SA01 — Sanità amministrativa è la famiglia di riferimento per profili amministrativi nel settore sanitario. M-SA02 — Professioni sanitarie riguarda invece professioni regolate e competenze clinico-assistenziali. M-SA04 — Tecnici sanitari e prevenzione orienta i profili tecnici della prevenzione e le altre figure tecnico-sanitarie pertinenti. La sigla dell'ente non può sostituire questa distinzione.

M-FC03 può offrire il nucleo amministrativo quando il bando di un EPNE richiede procedimenti, pubblico impiego, trasparenza o organizzazione. Non può però sostituire la preparazione professionale di un sanitario, di un tecnico della prevenzione o di un profilo sociale altamente specializzato. Per INAIL, le appendici dedicate aiutano quando il profilo resta compatibile con il modulo; non trasformano un manuale amministrativo in un percorso completo per una professione sanitaria.

Le parole-spia acquistano significato solo se lette insieme. «Prevenzione» può indicare politiche e procedure amministrative oppure un'attività tecnico-sanitaria; «assistenza» può riferirsi ai servizi per l'utenza o a prestazioni professionali; una «valutazione» può essere amministrativa, medico-legale, sociale o tecnica. Oggetto, destinatario, strumenti e responsabilità dell'attività sciolgono l'ambiguità. Abilitazione, iscrizione a un albo e competenze cliniche o tecniche specifiche sono segnali netti di un rinvio professionale.

Lo stesso principio vale per le carriere speciali. Le destinazioni sono M-SP01 — Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza, M-SP02 — Vigili del Fuoco e M-SP04 — Prefettura e diplomazia, secondo la carriera. Questi concorsi non diventano EPNE perché contengono diritto amministrativo, contabilità o organizzazione. Hanno ordinamenti, prove, requisiti e competenze caratterizzanti. Il nucleo comune può essere riusato, ma la preparazione deve seguire la carriera effettiva.

Per evitare rinvii troppo larghi, si applica il test della sostituibilità. Se un candidato con buona preparazione amministrativa, ma senza competenza professionale specifica, non potrebbe svolgere il compito descritto, la specializzazione è probabilmente dominante. Curare, effettuare una valutazione sanitaria, condurre un'ispezione tecnica, intervenire in emergenza o operare con poteri propri di una carriera non sono semplici varianti del lavoro amministrativo.

Nei profili misti bisogna scomporre il programma. Una parte può essere comune al libro base; una parte può riguardare l'ente e rimanere in M-FC03; la parte professionale va affidata alla famiglia pertinente. Questa scomposizione evita l'idea falsa che cambiare modulo significhi ricominciare da zero. Il capitale di studio resta disponibile: cambia soltanto la gerarchia dei materiali.

Ogni rinvio va verificato sulla procedura. I titoli dei moduli servono da mappa, non sono fonti del concorso. Requisiti di accesso, programma, prove, accertamenti e criteri si ricavano dal bando e dagli atti ufficiali. Va controllato anche che il percorso scelto copra le materie correnti; ciò che manca entra nel piano di studio come integrazione esplicita.

Un caso sociale richiede un controllo ulteriore. La presenza di utenti fragili o di prestazioni sociali non rende automaticamente professionale ogni mansione: un funzionario può curare il procedimento amministrativo, mentre un assistente sociale esercita competenze, valutazioni e responsabilità proprie. Per distinguerli si leggono requisiti di accesso, attività descritte e prodotto richiesto nella prova. Se compaiono titolo professionale, abilitazione o valutazione tecnica autonoma, M-FC03 offre soltanto il raccordo amministrativo; per un profilo di assistente sociale INAIL, l'Appendice F orienta sulle materie integrative ma non sostituisce la preparazione professionale richiesta dal programma.

Se invece il compito consiste nell'istruire domande, applicare procedure e comunicare esiti, il perimetro amministrativo può rimanere centrale. L'errore tipico è dedurre la professione dai destinatari del servizio anziché dalle mansioni del profilo.

Quiz 5. Un bando INAIL seleziona un professionista sanitario e richiede abilitazione, conoscenze cliniche e valutazioni proprie della professione, oltre a diritto amministrativo. Come va impostato lo studio? A) Solo M-FC03, perché l'ente è INAIL. B) Famiglia sanitaria pertinente come percorso principale, riusando il nucleo amministrativo richiesto. C) Solo Appendice C. D) M-FC05. Risposta corretta: B. Requisiti e competenze professionali determinano il baricentro; il diritto amministrativo resta un nucleo riutilizzabile.

49.6 Laboratorio della decisione e scheda dei rinvii

La decisione finale deve essere scritta, non lasciata a un'impressione. Si usa la seguente scheda ogni volta che nel Bando Decoder emerge almeno un dubbio di perimetro.

Campo	Risposta da compilare
Bando o procedura	Denominazione e riferimento dell'atto
Ente	Nome completo

Campo	Risposta da compilare
Profilo e codice	Denominazione esatta e codice
Attività principali	Verbi e prodotti ricavati dal bando
Campo	Risposta da compilare
Prove	Forma, contenuto e peso noto
Parole-spia	Materie o requisiti che creano il dubbio
Campo	Risposta da compilare
Materia dominante	Nucleo che caratterizza il lavoro e la selezione
Ruolo di M-FC03	Principale / contesto / non pertinente
Campo	Risposta da compilare
Appendice da attivare	A / B / C / D / F / nessuna
Modulo di rinvio	Codice, titolo e motivo
Campo	Risposta da compilare
Nucleo comune da riusare	Capitoli o argomenti già studiati
Primo output	Mappa / risposta orale / caso / esercizio / simulazione
Campo	Risposta da compilare
Dato da verificare	Punto da controllare negli atti ufficiali

La scheda evita di accumulare materiali o iniziare percorsi senza criterio. La motivazione deve contenere almeno un elemento sul profilo, uno sulle prove e uno sulle materie. «Scelgo M-TR01 perché compare informatica» è una giustificazione debole. «Scelgo M-TR01 perché il profilo amministra infrastrutture cloud, la prova è tecnica e il programma è dominato da reti e cybersecurity» permette invece un controllo puntuale.

CASO GUIDATO: MARTA E IL BANDO ENEA

Marta trova un bando presso ENEA. Il nome dell'ente la porta inizialmente verso M-FC03, perché ENEA compare tra gli enti di orientamento. Poi legge il profilo: tecnologo. Le attività richiamano progetti tecnico-scientifici; il programma valorizza competenze specialistiche, titoli di ricerca e capacità di discutere attività progettuali.

La lettura debole è «ENEA è citato nel modulo, quindi M-FC03 basta». La lettura corretta separa ente e profilo. M-FC03 resta utile per organizzazione pubblica, procedimento e contesto amministrativo, ma il lavoro messo a concorso ha baricentro nella ricerca e nella tecnologia. Marta assegna quindi al libro base le materie comuni, a M-FC03 il contesto EPNE e a M-IR03 il ruolo principale. Prima di chiudere la decisione confronta l'indice del percorso con ogni materia del bando e pianifica le eventuali integrazioni.

DOMANDA DA COMMISSARIO E DOMANDA-TRAPPOLA

Perché un modulo specialistico non deve coprire tutti i profili possibili di un ente? Perché è costruito per una famiglia concorsuale, non per esaurire ogni attività dell'organizzazione. Lo stesso ente può bandire profili amministrativi, tecnici, informatici, scientifici o sanitari. Un contenitore unico diventerebbe dispersivo e renderebbe invisibile la professionalità realmente valutata.

La domanda-trappola è: «Se un ente è citato in M-FC03, allora M-FC03 è sempre sufficiente?». La risposta è no. Il nome dell'ente è il primo segnale; profilo, attività, prove e materie decidono. M-FC03 può essere principale, di contesto oppure marginale.

ERRORE DI INERZIA E MINI-ESERCIZIO

L'errore più frequente è restare nel modulo già aperto solo perché vi si è investito tempo. Adattare M-FC03 a ogni bando, però, fa perdere il centro della prova. La modularità offre una correzione concreta: cambiare percorso principale non cancella ciò che si è studiato. Il nucleo comune e le parti pertinenti restano disponibili; cambia la loro posizione nel piano.

Prendi un bando reale o simulato, sottolinea parole relative a profilo, attività, prove e materie, poi completa: «M-FC03 ha questo ruolo perché...»; «attivo questa appendice o questo rinvio perché...»; «se sbaglio perimetro, il rischio concreto è...». Se la prima frase non contiene evidenze tratte dagli atti, la scelta non è ancora solida.

CASO RAGIONATO FINALE

Un ente nazionale bandisce due profili. Il profilo A gestisce procedimenti, trasparenza, acquisti ordinari e rapporti con utenti; contiene una breve verifica informatica. Il profilo B progetta piattaforme, amministra basi dati, presidia cybersecurity e sostiene una prova tecnica. Per A, M-FC03 resta principale: l'informatica è trasversale e si integra. Per B, M-TR01 diventa principale; M-FC03 conserva solo le parti pubblicistiche richieste. Se un terzo profilo riguardasse progettazione di impianti e direzione lavori, il rinvio coerente sarebbe M-TR03, non ICT.

Il ragionamento è valutabile perché collega attività, prova e materia dominante.

Una buona soluzione ottiene un punto per ciascuno di questi elementi: identifica la famiglia del profilo; distingue materie comuni e dominanti; motiva il ruolo di M-FC03; indica il rinvio leggibile con codice e titolo; segnala almeno un dato da verificare nel bando. Cinque punti indicano una decisione completa; tre o quattro richiedono un controllo mirato; meno di tre impongono di riaprire gli atti.

Quiz 6. Dopo avere scelto un nuovo modulo principale, che cosa accade al lavoro già svolto su M-FC03? A) Va eliminato integralmente. B) Rimane tutto principale. C) Si riusano nuclei comuni e contenuti pertinenti, cambiando la gerarchia dello studio. D) Si ignora il programma d'esame. Risposta corretta: C. La modularità conserva il capitale utile e riallinea il tempo alla prova reale.

Verifica

Prima di chiudere il rinvio, controlla di avere:

- distinto ente, profilo, attività, prove e materie dominanti;
- deciso se M-FC03 è modulo principale, contesto o non pertinente;
- verificato se basta un'appendice o serve un'altra famiglia professionale;
- riconosciuto i segnali di ricerca, ICT, tecnica ingegneristica, appalti avanzati, fiscalità, authority, sanità o carriera speciale;
- compilato la scheda con una motivazione tratta dagli atti;
- conservato i nuclei comuni già studiati senza duplicarli;
- verificato che il percorso scelto copra davvero il programma;
- annotato nel diario l'errore di perimetro più probabile.

I riferimenti essenziali restano il Bando Decoder EPNE, le appendici specialistiche di M-FC03, l'architettura dei moduli e soprattutto gli atti ufficiali della singola procedura. Il criterio conclusivo è semplice: non studiare l'intero universo dell'ente; prepara il profilo reale che la commissione deve selezionare.

Materie integrative INAIL/RIPAM

B BANDO	A AREE	N NUCLEI	D DIARIO	O OUTPUT
-------------------	------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Appendice F — Materie integrative INAIL/RIPAM

Apertura editoriale

Un bando può combinare materie comuni, contenuti propri dell’ente e discipline integrative. Nel concorso RIPAM/INAIL per 308 unità del 2024, per esempio, il programma del funzionario amministrativo affiancava al diritto amministrativo e all’ordinamento dell’INAIL elementi di diritto dell’Unione europea, civile, del lavoro, scienze delle finanze, processo civile e diritto penale riferito ai reati contro la pubblica amministrazione. Il profilo di assistente sociale aveva anche un gruppo professionale specifico. Trattare tutte queste voci nello stesso modo porta a ripetere il manuale generale, ignorare un delta decisivo oppure studiare una professione diversa da quella per cui ci si candida.

Mappa BANDO

Fase	Domanda operativa	Output del candidato
B — Bando	Quali voci sono comuni, quali costituiscono il delta INAIL/RIPAM e quali appartengono a un profilo professionale?	Elenco classificato, non una lista indistinta.
A — Aree	La voce riguarda rapporti giuridici, lavoro e protezione sociale, finanza pubblica, tutela giudiziaria, integrità o servizio sociale?	Sei aree coerenti con i nuclei dell’appendice.
Fase	Domanda operativa	Output del candidato
N — Nuclei	Quali definizioni e distinzioni servono davvero per riconoscere la risposta corretta?	Schede essenziali con confini espliciti.
D — Diario	In quale punto confondo istituti vicini o ricordo regole superate?	Registro dell’errore e fonte da ricontrollare.
Fase	Domanda operativa	Output del candidato
O — Output	Devo risolvere un quiz, esporre una risposta o qualificare un caso?	Risposta breve: regola, distinzione, applicazione, cautela.

ERRORE O TRAPPOLA DA EVITARE

Non trasformare l’elenco delle materie in una promessa di preparazione professionale indiscriminata: core, delta dell’ente, integrazione di bando e specialismo di profilo richiedono profondità e strumenti diversi.

50.1 Core, delta e priorità di studio

Una materia è comune quando forma il capitale riutilizzabile in molti concorsi: diritto costituzionale e amministrativo, pubblico impiego, trasparenza, protezione dei dati, contabilità pubblica essenziale, digitale, logica e competenze trasversali. È invece delta ciò che il bando aggiunge per l’ente, la famiglia o il profilo: ordinamento e attribuzioni dell’INAIL, assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, prevenzione oppure una materia integrativa espressamente elencata. La distinzione non riguarda il valore astratto della disciplina, ma il modo in cui essa entra nel programma concreto.

Il bando RIPAM/INAIL 308 unità del 2024 rende visibile questa architettura. Per il funzionario amministrativo compaiono materie generali e, insieme, un insieme mirato che comprende elementi di diritto dell’Unione europea, obbligazioni e contratti, lavoro e legislazione sociale, sicurezza, scienze delle finanze, processo civile e reati contro la pubblica amministrazione. Per l’assistente sociale cambiano alcuni nuclei: legislazione sociale, tutela delle persone disabili, problematiche relative a disabili, stranieri e famiglia, metodi del servizio sociale e organizzazione dei servizi territoriali.

Il nome dell’ente resta lo stesso, ma il prodotto professionale richiesto non coincide.

Per stabilire le priorità, si trascrivono fedelmente materie, prove e profilo dal bando, senza completare le formule con ciò che “di solito” si chiede. Poi si classifica ogni voce come core, delta di famiglia o specialismo di profilo e le si assegna un output verificabile. “Diritto civile” è troppo vago; “distinguere obbligazione e contratto e riconoscere adempimento, inadempimento e invalidità” è studiabile. “Sicurezza” è generico; “riconoscere logica preventiva, soggetti e differenza tra informazione, formazione e addestramento” permette quiz e casi.

Livello	Che cosa contiene	Decisione di studio
Core	Materie comuni già sviluppate nel manuale generale	Ripasso e applicazione al caso INAIL, senza riscrittura integrale
Delta INAIL/EPNE	Ordinamento dell’ente, assicurazione sociale, prevenzione, prestazioni e linguaggio dell’ente	Studio centrale nel modulo specialistico
Livello	Che cosa contiene	Decisione di studio
Integrazione di bando	UE, civile, lavoro, finanze, processo civile, reati PA, se elencati	Scheda mirata e allenamento proporzionato
Specialismo di profilo	Competenze professionali dell’assistente sociale o di altro profilo regolamentato	Percorso dedicato; questa appendice offre soltanto orientamento delimitato

Il numero di pagine non dipende dalla difficoltà percepita, ma dalla formulazione del programma, dal tipo di prova, dal tempo disponibile e dal livello già posseduto. In una prova a quiz, una materia integrativa può generare pochi quesiti e tuttavia incidere sulla soglia. Va quindi studiata senza sottrarre il tempo destinato al nucleo ad alta frequenza. Nel diario conviene registrare per ciascuna voce la definizione da ricordare, la distinzione critica, l'errore ricorrente e la data dell'ultimo controllo sul bando.

DA SAPERE IN 5 RIGHE

Il core è riutilizzabile; il delta dipende da ente, famiglia e profilo. Le materie integrative si attivano solo se richieste. Ogni voce del programma deve diventare un output misurabile. La stessa amministrazione può reclutare professionalità con nuclei diversi. La priorità nasce dal bando e dalle prove, non dalla lunghezza del manuale.

Caso guidato. Elena prepara il profilo amministrativo INAIL. Compra un compendio di diritto civile e decide di leggerlo per intero, mentre rinvia ordinamento INAIL e sicurezza. La scelta è inefficiente: ha trattato una voce integrativa come disciplina dominante e il delta dell'ente come accessorio. Corregge il piano separando il ripasso comune, il blocco INAIL e sei schede integrative; per ciascuna prepara dieci domande e una spiegazione orale di due minuti.

Domanda-trappola. “Se una materia compare nell'elenco, va studiata con completezza universitaria?” No. Va coperta integralmente nel perimetro promesso dal bando, che può essere espresso come “elementi”, “nozioni” o con un oggetto circoscritto. Ridurre il perimetro non significa lasciare concetti solo nominati; significa evitare approfondimenti non richiesti.

Errore tipico. Confondere la quantità di materiale reperibile con la probabilità d'esame. Un manuale voluminoso non prova che quella materia debba dominare il piano.

Mini-esercizio. Prendi l'elenco delle materie del tuo bando e assegna a ciascuna una delle quattro etichette della tabella. Poi scrivi un solo output: “so definire”, “so distinguere”, “so applicare” oppure “so esporre”. Se non riesci, la voce è ancora troppo generica.

Riferimenti leggibili. Bando RIPAM/INAIL per 308 unità, 2024; programma ufficiale del profilo scelto; volume principale per le materie comuni; ordinamento e fonti istituzionali INAIL per il delta dell'ente.

50.2 Unione europea e diritto civile essenziale

Il diritto dell'Unione europea colloca l'attività amministrativa nazionale in un ordinamento sovranazionale che esercita le competenze attribuite dai Trattati. Ricordare i nomi delle istituzioni non basta: bisogna distinguerne funzioni e fonti. Il Parlamento europeo partecipa alla funzione legislativa e di bilancio e rappresenta i cittadini; il Consiglio dell'Unione europea rappresenta i governi degli Stati membri e partecipa anch'esso alla funzione legislativa; la Commissione promuove l'interesse generale dell'Unione, esercita compiti di iniziativa e vigila sull'applicazione del diritto;

il Consiglio europeo definisce orientamenti e priorità politiche generali; la Corte di giustizia assicura il rispetto del diritto nell'interpretazione e applicazione dei Trattati. Confondere Consiglio europeo e Consiglio dell'Unione è una classica trappola.

Tra le fonti, il regolamento ha portata generale, è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile; la direttiva vincola lo Stato membro quanto al risultato da raggiungere, lasciando alle autorità nazionali la scelta di forma e mezzi; la decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e, se designa destinatari, obbliga soltanto questi. Raccomandazioni e pareri non hanno forza vincolante. Il principio di attribuzione limita l'azione dell'Unione alle competenze conferite;

sussidiarietà e proporzionalità orientano l'esercizio delle competenze secondo il quadro dei Trattati. In una risposta essenziale conviene evitare formule assolute: il rapporto tra diritto dell'Unione e diritto interno richiede di identificare fonte, ambito e condizioni applicative, non di dire genericamente che "l'Europa prevale sempre".

Il diritto civile dà il lessico dei rapporti patrimoniali. L'obbligazione è un vincolo tra creditore e debitore avente a oggetto una prestazione suscettibile di valutazione economica e corrispondente a un interesse del creditore. Le obbligazioni derivano dal contratto, dal fatto illecito o da altro atto o fatto idoneo secondo l'ordinamento. Il contratto, definito dall'articolo 1321 del Codice civile, è l'accordo con cui due o più parti costituiscono, regolano o estinguono un rapporto giuridico patrimoniale.

Contratto e obbligazione non sono sinonimi: il primo può essere fonte della seconda.

Concetto	Domanda da porsi	Errore da evitare
Fonte UE	È regolamento, direttiva, decisione o atto non vincolante?	Attribuire a tutte le fonti gli stessi effetti
Obbligazione	Chi sono creditore e debitore? Qual è la prestazione e quale la fonte?	Confondere il rapporto con il documento che lo prova
Concetto	Domanda da porsi	Errore da evitare
Adempimento	La prestazione è stata eseguita esattamente per soggetto, oggetto, tempo e modalità?	Considerare ogni ritardo identico alla mora
Contratto	Esistono accordo, causa, oggetto e, quando richiesta, forma?	Confondere causa, oggetto e motivo personale
Concetto	Domanda da porsi	Errore da evitare
Patologia	Il problema nasce nella validità o nell'esecuzione?	Usare nullità, annullabilità e risoluzione come sinonimi

L'adempimento è l'esatta esecuzione della prestazione. In caso di inesatta esecuzione entra in gioco la responsabilità per inadempimento secondo l'articolo 1218 del Codice civile, salvo la prova dell'impossibilità derivante da causa non imputabile al debitore. La buona fede opera nella formazione e nell'esecuzione del rapporto. Sul contratto bisogna distinguere le patologie: la nullità riguarda i casi previsti dall'ordinamento, tra cui il contrasto con norme imperative o la mancanza di requisiti essenziali; l'annullabilità ricorre, tra l'altro, per incapacità o vizi del consenso secondo i relativi presupposti;

la risoluzione riguarda il funzionamento di un contratto valido, per esempio a causa di inadempimento. Il recesso è ancora diverso: scioglie unilateralmente il vincolo soltanto quando la legge o il contratto lo consentono.

L'applicazione a un ente pubblico richiede cautela. L'amministrazione può essere parte di rapporti patrimoniali, ma non ogni attività pubblica si lascia spiegare soltanto con categorie civilistiche. Competenza, procedimento, evidenza pubblica e vincoli di finanza pubblica restano distinti. Se un fornitore contesta un pagamento, il candidato ricostruisce titolo, prestazione e possibile inadempimento, ma non presume che la sola fattura dimostri ogni elemento del rapporto o che elimini i controlli pubblicistici.

DA SAPERE IN 5 RIGHE

Nell'UE bisogna distinguere istituzioni, competenze e fonti. Nel civile si parte da soggetti, fonte, prestazione e poteri. Il contratto può generare obbligazioni, ma non coincide con esse. Adempimento, mora, inadempimento e impossibilità non sono sinonimi. Nel caso pubblico, categorie civilistiche e regole amministrative vanno coordinate senza sovrapporre.

Caso guidato. Un ufficio riceve da un operatore una richiesta di pagamento fondata su un ordine e una fattura. La risposta corretta non è “la fattura crea il credito” né “la PA può ignorare il contratto”. Occorre identificare chi ha agito e con quali poteri, ricostruire accordo e prestazione, verificare l'esecuzione, applicare controlli e procedimento previsti e motivare l'esito.

Domanda da commissario. “Qual è la differenza essenziale tra direttiva e regolamento?” Il regolamento è direttamente applicabile e obbligatorio in tutti i suoi elementi; la direttiva vincola sul risultato e richiede l'attuazione secondo il sistema nazionale, ferme le questioni applicative riconosciute dal diritto dell'Unione.

Domanda-trappola. “Un contratto eseguito male è nullo?” Non necessariamente. Un problema di esecuzione può integrare inadempimento e condurre ai rimedi previsti, mentre la nullità riguarda vizi genetici qualificati dalla legge.

Mini-esercizio. Per un caso contrattuale scrivi cinque righe: soggetti e poteri; fonte; prestazione; fatto problematico; rimedio da verificare. Poi aggiungi quale regola pubblicistica impedisce di trattare il caso come un rapporto puramente privato.

Riferimenti leggibili. Trattato sull'Unione europea e Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; Codice civile, in particolare articoli 1173, 1174, 1176, 1218, 1321, 1325, 1372 e 1375.

50.3 Lavoro, legislazione sociale e sicurezza

Il diritto del lavoro disciplina il rapporto nel quale una persona presta attività a favore di un altro soggetto secondo uno specifico assetto di poteri, obblighi e tutele. La prima distinzione concorsuale è tra lavoro subordinato e autonomo. Nel lavoro subordinato la prestazione si inserisce nell'organizzazione del datore ed è soggetta al suo potere direttivo nei limiti dell'ordinamento; nel lavoro autonomo il prestatore compie un'opera o un servizio con organizzazione e rischio propri, senza vincolo di subordinazione.

Il nome attribuito dalle parti non risolve da solo la qualificazione: contano le caratteristiche effettive del rapporto.

Nel pubblico impiego contrattualizzato, il rapporto di lavoro è disciplinato da legge, contrattazione collettiva e contratto individuale secondo il sistema del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L'accesso agli impieghi avviene secondo i principi costituzionali e le regole del reclutamento pubblico; indirizzo politico e gestione amministrativa restano distinti; diritti, doveri, responsabilità e codice di comportamento accompagnano l'esercizio della funzione. Questa appendice non replica tali contenuti, ma li collega al delta INAIL, nel quale lavoratori, datori, imprese e protezione dai rischi lavorativi fanno parte del linguaggio quotidiano.

La legislazione sociale è più ampia del rapporto individuale. Comprende gli strumenti con cui l'ordinamento protegge persone e famiglie rispetto a bisogni e rischi sociali, attraverso previdenza, assistenza, assicurazioni sociali e servizi. Previdenza e assistenza non coincidono. La previdenza collega tipicamente tutele e prestazioni a un sistema assicurativo o contributivo riferito a eventi protetti; l'assistenza risponde a situazioni di bisogno secondo presupposti stabiliti dalla legge. L'assicurazione obbligatoria contro infortuni sul lavoro e malattie professionali appartiene al sistema di protezione sociale e presenta un rapporto specifico con il rischio lavorativo.

INAIL e INPS non sono intercambiabili: il primo è centrale per assicurazione contro gli eventi lavorativi, prevenzione e prestazioni connesse; il secondo opera nel più ampio campo previdenziale e assistenziale attribuitogli.

La salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, disciplinata principalmente dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è un sistema preventivo. Comincia prima dell'infortunio, con l'organizzazione, la valutazione dei rischi e la programmazione delle misure. Datore di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori, servizio di prevenzione e protezione, medico competente nei casi previsti e rappresentante dei lavoratori per la sicurezza hanno ruoli differenti. La presenza di più soggetti non rende identici i loro compiti.

Il datore conserva un ruolo primario; il lavoratore partecipa alla prevenzione e rispetta obblighi e istruzioni, ma non assume per questo le funzioni altrui; il rappresentante dei lavoratori favorisce consultazione e partecipazione, senza dirigere il sistema.

Piano	Domanda chiave	Applicazione INAIL
Rapporto di lavoro	È subordinato, autonomo o pubblico contrattualizzato?	Qualificare soggetti e regole senza dedurre tutto dal nome del contratto
Protezione sociale	Si tratta di previdenza, assistenza o assicurazione sociale?	Distinguere tutela INAIL dalla previdenza generale
Piano	Domanda chiave	Applicazione INAIL
Sicurezza	Quale rischio va valutato e chi ha il compito pertinente?	Leggere la prevenzione come organizzazione, non come reazione
Procedimento	Quale comunicazione, domanda o istruttoria è rilevante?	Collegare evento, dati, competenza ed esito senza promettere la prestazione

Informazione, formazione e addestramento sono concetti diversi. L'informazione rende conoscibili rischi e misure; la formazione costruisce conoscenze e competenze; l'addestramento, quando previsto, riguarda l'apprendimento pratico. Per il funzionario amministrativo è sufficiente padroneggiare la logica del sistema e saper scegliere un comportamento organizzativamente corretto. Non si devono inventare protocolli tecnici, misure locali o sequenze eseguibili. Anche la valutazione dei rischi non è una formalità statica: orienta misure e organizzazione e deve restare collegata alla realtà lavorativa.

DA SAPERE IN 5 RIGHE

Lavoro subordinato e autonomo si distinguono per struttura effettiva del rapporto. La legislazione sociale comprende protezioni più ampie del contratto individuale.

Previdenza, assistenza e assicurazione sociale non sono sinonimi. Il decreto legislativo n. 81 del 2008 costruisce un sistema preventivo fondato su organizzazione, rischi, ruoli e formazione. Il candidato amministrativo conosce la mappa, ma non improvvisa competenze tecniche.

Caso guidato. In un ufficio un dipendente nota un ostacolo pericoloso in un'area di passaggio. Non deve ignorarlo, né intervenire su impianti o strutture fuori dalle proprie competenze. Adotta le cautele consentite, usa il canale di segnalazione e coinvolge i soggetti responsabili. La risposta misura conoscenza dei ruoli e capacità di prevenzione, non abilità tecnica.

Domanda da commissario. "Perché l'INAIL non è soltanto un ente che eroga prestazioni?" Perché la sua funzione si colloca in un sistema che comprende assicurazione obbligatoria, prevenzione, conoscenza dei rischi, tutela rispetto agli eventi lavorativi e rapporto con lavoratori e imprese.

Domanda-trappola. "L'RLS è il responsabile dell'intero sistema di sicurezza?" No. È una figura rappresentativa e partecipativa con funzioni proprie; non sostituisce datore di lavoro, servizio di prevenzione o organi di vigilanza.

Errore tipico. Studiare sicurezza da tecnico quando il profilo è amministrativo. Si accumulano dettagli e si perde la capacità di distinguere ruoli, procedure e comportamenti corretti.

Mini-esercizio. Costruisci una mappa con cinque nodi: rischio, soggetti, prevenzione, procedimento, tutela. Per ogni nodo scrivi una domanda da quiz e una condotta amministrativa prudente.

Riferimenti leggibili. Costituzione, articoli 35, 38 e 97; decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.

50.4 Scienze delle finanze e processo civile essenziale

Le scienze delle finanze studiano ragioni, strumenti ed effetti dell'intervento pubblico nell'economia. Per realizzare servizi, trasferimenti e funzioni istituzionali occorrono risorse: questo è il fabbisogno pubblico. Le entrate finanziano la spesa; acquisizione e impiego delle risorse incidono sulla distribuzione del reddito, sui comportamenti economici e sulla stabilità. Questa materia non coincide con la contabilità pubblica. La contabilità descrive e governa programmazione, bilancio, gestione e rendicontazione; le scienze delle finanze spiegano perché il settore pubblico preleva e spende e quali conseguenze economiche ne derivano.

Le entrate possono essere considerate secondo natura e funzione. I tributi comprendono categorie diverse e non vanno trattati come sinonimi: l'imposta è collegata alla capacità contributiva e non a una specifica prestazione resa al singolo; la tassa si collega a un'attività o servizio pubblico individuabile secondo la disciplina applicabile; il contributo presenta una relazione particolare con un vantaggio o una spesa pubblica secondo il relativo istituto. Esistono inoltre entrate patrimoniali, proventi e ricorso al debito nei limiti e secondo le regole dell'ordinamento.

Il candidato deve cogliere le distinzioni senza inventare classificazioni rigide per casi non esaminati.

La spesa pubblica può perseguire allocazione di risorse, redistribuzione e stabilizzazione. La funzione allocativa risponde alla produzione di beni e servizi e alla correzione di situazioni in cui il mercato non raggiunge risultati ritenuti adeguati; la redistribuzione modifica la distribuzione delle risorse secondo scelte costituzionali e legislative; la stabilizzazione mira a contenere squilibri macroeconomici. Nel caso di un ente di protezione sociale, entrate e spese vanno lette insieme alla funzione istituzionale: non sono soltanto movimenti contabili, ma mezzi per assicurare tutele e servizi.

Ciò non autorizza il candidato a equiparare premi assicurativi, contributi previdenziali, tributi e corrispettivi.

La Costituzione offre coordinate essenziali: l'articolo 53 richiama capacità contributiva e progressività del sistema tributario; l'articolo 81 disciplina equilibrio di bilancio e copertura finanziaria nel quadro costituzionale; l'articolo 97 collega organizzazione e azione pubblica a buon andamento e imparzialità; l'articolo 119 riguarda autonomia finanziaria territoriale. La legge 31 dicembre 2009, n. 196 è un riferimento centrale per la contabilità e la finanza pubblica statale. In sede concorsuale è preferibile spiegare la funzione dei principi anziché recitare formule isolate.

Tema	Domanda corretta	Confusione frequente
Scienze delle finanze	Perché e con quali effetti il settore pubblico acquisisce e impiega risorse?	Ridurle alla registrazione contabile
Entrata	Qual è natura, fonte e funzione dell'entrata?	Chiamare "tassa" qualunque prelievo

Tema	Domanda corretta	Confusione frequente
Spesa	Quale bisogno e quale funzione pubblica finanzia?	Considerarla neutra rispetto agli effetti economici
Processo civile	Quale tutela è chiesta al giudice e attraverso quale fase?	Confondere cognizione, esecuzione e cautela

Il diritto processuale civile disciplina la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi affidati al giudice civile. È diverso dal diritto civile sostanziale: quest'ultimo stabilisce situazioni, obblighi e rimedi; il processo offre gli strumenti per ottenere una decisione e, quando occorre, attuarla coattivamente. La domanda iniziale è quale tutela venga chiesta. Nel processo di cognizione il giudice accerta la situazione e pronuncia il provvedimento; nel processo esecutivo si mira alla concreta attuazione di un diritto sulla base di un titolo idoneo;

la tutela cautelare protegge provvisoriamente l'utilità della decisione quando ricorrono i presupposti previsti.

I soggetti essenziali sono giudice e parti, assistite secondo le regole applicabili. L'attore propone la domanda; il convenuto è chiamato a contraddire. Giurisdizione e competenza non coincidono: la prima individua l'ordine cui appartiene il potere di decidere, la seconda distribuisce gli affari tra giudici dello stesso ordine secondo criteri stabiliti. Il contraddittorio garantisce che le parti possano conoscere e discutere le questioni rilevanti. Atti e termini rendono ordinato il procedimento; la loro disciplina è tecnica e deve essere studiata al livello richiesto dal bando, senza memorizzare scadenze non verificate.

L'esecuzione non segue automaticamente ogni pretesa dichiarata. Richiede un titolo esecutivo e il rispetto delle forme e garanzie previste. Anche qui la categoria civilistica incontra il settore pubblico: un credito o un rapporto che coinvolga un ente può essere sottoposto a regole sostanziali o procedurali speciali. La scheda essenziale aiuta a riconoscere fasi e istituti, ma non sostituisce un manuale professionale di contenzioso.

DA SAPERE IN 5 RIGHE

Le scienze delle finanze spiegano ragioni ed effetti di entrate e spese; la contabilità ne governa programmazione e gestione. Imposta, tassa, contributo e premio non sono sinonimi. Nel processo civile, cognizione, cautela ed esecuzione svolgono funzioni diverse. Giurisdizione e competenza vanno distinte. Nessun termine processuale va ricostruito a memoria senza fonte vigente.

Caso guidato. Un'impresa afferma di vantare un credito verso un ente. Prima si qualifica il rapporto sul piano sostanziale; poi si identifica la tutela richiesta e l'eventuale titolo. La presenza di una fattura non rende automatica l'esecuzione e la natura pubblica della controparte non cancella il diritto di difesa.

Domanda-trappola. "Il bilancio pubblico e le scienze delle finanze sono la stessa materia?" No. Sono collegate, ma la prima governa processi e documenti finanziari; la seconda analizza funzioni, scelte ed effetti economici dell'intervento pubblico.

Mini-esercizio. Classifica quattro parole — imposta, premio assicurativo, spesa per prestazioni, titolo esecutivo — indicando per ciascuna l'area disciplinare e una distinzione che impedisca di usarla come sinonimo di un'altra.

Riferimenti leggibili. Costituzione, articoli 24, 53, 81, 97 e 111; legge 31 dicembre 2009, n. 196; Codice di procedura civile per giurisdizione, competenza, cognizione, cautela ed esecuzione.

50.5 Reati contro la pubblica amministrazione

Non ogni irregolarità, ritardo o violazione del dipendente è un reato. Uno stesso fatto può avere profili disciplinari, amministrativo-contabili, civili o penali, ma ciascuna responsabilità richiede i propri presupposti. Per qualificare penalmente un caso bisogna individuare la norma incriminatrice, la qualifica del soggetto quando rilevante, la condotta, l'oggetto materiale, l'elemento soggettivo e gli altri elementi della fattispecie. Nei quiz sono sospette le risposte che trasformano automaticamente un comportamento scorretto in uno specifico delitto.

Le qualifiche di pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio sono decisive. Non dipendono semplicemente dal contratto di lavoro o dal nome dell'ente, ma dalla funzione concretamente esercitata secondo gli articoli 357 e 358 del Codice penale. Il pubblico ufficiale esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa caratterizzata nei termini di legge; l'incaricato svolge un pubblico servizio privo dei poteri tipici della pubblica funzione, senza ridursi a mere mansioni d'ordine o prestazioni materiali.

Nei casi bisogna quindi chiedersi che cosa fa la persona e quali poteri esercita.

Il peculato riguarda, nel nucleo essenziale, l'appropriazione da parte del pubblico agente di denaro o cosa mobile altrui di cui abbia il possesso o la disponibilità per ragione dell'ufficio o servizio. L'indebita destinazione di denaro o cose mobili, prevista dall'articolo 314-bis del Codice penale, è una fattispecie distinta, introdotta nel 2024, da studiare attraverso il testo vigente e i suoi presupposti. Non va chiamata peculato per semplice somiglianza. Questa distinzione è importante anche perché il quadro normativo recente ha modificato il catalogo dei delitti contro la pubblica amministrazione.

Concussione, induzione indebita e corruzione descrivono strutture diverse. Nella concussione assume rilievo la costrizione del privato da parte del pubblico agente qualificato; nell'induzione indebita la condotta induce a dare o promettere indebitamente denaro o altra utilità secondo la fattispecie; nella corruzione vi è un accordo illecito di scambio collegato all'esercizio della funzione o a un atto contrario ai doveri. Non basta la presenza di un'utilità per scegliere il reato: bisogna riconoscere se il privato è costretto, indotto o partecipa a un accordo.

Nucleo del fatto	Domanda diagnostica	Istituto da verificare
Appropriazione	Il bene era nella disponibilità per ragione dell'ufficio e viene fatto proprio?	Peculato
Destinazione indebita	Il denaro o bene è usato per una destinazione diversa nei presupposti della norma?	Articolo 314-bis del Codice penale
Nucleo del fatto	Domanda diagnostica	Istituto da verificare
Costrizione	Il pubblico agente piega la volontà del privato?	Concussione
Induzione	Il privato è persuaso o spinto alla dazione o promessa indebita?	Induzione indebita
Nucleo del fatto	Domanda diagnostica	Istituto da verificare
Accordo	Pubblico agente e privato convergono in uno scambio illecito?	Corruzione

Tra le altre figure essenziali rientrano istigazione alla corruzione, traffico di influenze illecite, rifiuto od omissione di atti d'ufficio e rivelazione o utilizzazione di segreti d'ufficio, ciascuna con presupposti propri. Il candidato deve inoltre aggiornare una nozione spesso presente nei vecchi quiz: l'articolo 323 del Codice penale relativo all'abuso d'ufficio è stato abrogato dalla legge 9 agosto 2024, n. 114. Non va quindi presentato come reato vigente in una risposta riferita al quadro attuale.

I problemi di diritto intertemporale relativi a fatti precedenti appartengono a un'analisi specialistica e non si risolvono con slogan.

L'applicazione al dipendente di un ente pubblico deve mantenere distinti prevenzione e repressione. Conflitto di interessi, obbligo di astensione, tracciabilità, segregazione delle funzioni e controlli riducono i rischi, ma la loro violazione non identifica da sola uno specifico reato. Il caso concorsuale richiede una doppia risposta: sul piano organizzativo si segnala il problema e si attivano le procedure; sul piano penale si evita di formulare accuse senza elementi e si trasmettono i fatti ai soggetti competenti secondo ruolo e regole.

DA SAPERE IN 5 RIGHE

Prima del reato vengono qualificata soggettiva e fatto concreto. Peculato, indebita destinazione, concussione, induzione e corruzione hanno nuclei diversi. Responsabilità penale e disciplinare non coincidono. L'abuso d'ufficio non è una fattispecie vigente nel quadro successivo alla legge n. 114 del 2024. Nel caso pratico si descrivono fatti e canali corretti, senza improvvisare sentenze.

Caso guidato. Un fornitore offre un regalo a un dipendente perché acceleri una pratica. Il dipendente deve rifiutare, documentare e segnalare secondo le regole dell'ente. Per qualificare penalmente il fatto servono ulteriori elementi: natura dell'offerta, condotte, accordo eventuale, funzione e sviluppo della vicenda. La risposta situazionale corretta non minimizza, ma non inventa neppure una fattispecie già perfezionata.

Domanda da commissario. “Come distingue concussione e corruzione?” Nella prima il nucleo è la costrizione esercitata dal pubblico agente; nella corruzione è l'accordo illecito tra le parti. L'induzione indebita occupa un'area distinta e richiede i propri presupposti.

Domanda-trappola. “Ogni violazione del codice di comportamento integra un reato contro la PA?” No. Può rilevare sul piano disciplinare o organizzativo; il reato richiede tutti gli elementi previsti dalla legge penale.

Mini-esercizio. Per tre scenari — appropriazione di denaro, pressione sul privato, regalo offerto — scrivi: qualifica da verificare, condotta, ruolo del privato, fatto mancante e comportamento organizzativo immediato.

Riferimenti leggibili. Codice penale, articoli 314, 314-bis, 317, 318, 319, 319-quater, 357 e 358; legge 6 novembre 2012, n. 190; legge 9 agosto 2024, n. 114.

50.6 Profilo assistente sociale: orientamento e confini

Il funzionario assistente sociale non è una variante nominale del funzionario amministrativo. È un professionista chiamato a leggere bisogni, risorse, relazioni e contesti, a progettare interventi e a operare nella rete dei servizi secondo competenze, responsabilità e regole professionali proprie. Nel bando RIPAM/INAIL 308 unità del 2024 il programma dedicato comprendeva, tra l'altro, metodologie e tecniche del servizio sociale, legislazione sociale, problematiche relative a persone disabili, stranieri e famiglia, tutela delle persone disabili, immigrazione, pari opportunità, curatela e amministrazione di sostegno, organizzazione e integrazione dei servizi territoriali, qualità, valutazione e verifica. Questa appendice orienta la mappa, ma non sostituisce la preparazione professionale richiesta.

Il processo di aiuto comprende, in termini generali, l'accoglienza della domanda, l'analisi della situazione con la persona, l'individuazione di bisogni e risorse, la valutazione professionale, la definizione concordata degli obiettivi, l'attivazione degli interventi e della rete, il monitoraggio e la verifica degli esiti. Non è una sequenza meccanica valida senza contesto: relazione professionale, consenso, autonomia della persona, mandato istituzionale e vincoli normativi incidono in ogni fase. La valutazione sociale non coincide con la sola raccolta di documenti e non può essere sostituita da una decisione amministrativa automatica.

La presa in carico professionale va distinta dal procedimento amministrativo. I due percorsi possono interagire, ma hanno funzioni diverse. Il procedimento verifica requisiti, competenza, partecipazione, motivazione e adozione di un provvedimento; il lavoro sociale valuta bisogni, capacità, rete e progetto. Un funzionario amministrativo può istruire una domanda o curare comunicazioni, senza per questo formulare una valutazione professionale sociale. L'assistente sociale deve a sua volta rispettare regole amministrative, protezione dei dati e limiti dell'ente, ma la sua competenza non si esaurisce nel controllo formale.

Area del bando	Nucleo orientativo	Confine di questa appendice
Metodi e tecniche	Processo di aiuto, relazione, valutazione, progetto, monitoraggio	Non tratta modelli e tecniche professionali in modo completo
Disabilità, famiglia, migrazione	Diritti, bisogni, contesto e accesso ai servizi	Non sostituisce la legislazione settoriale aggiornata
Area del bando	Nucleo orientativo	Confine di questa appendice
Curatela e amministrazione di sostegno	Protezione della persona e distinzione degli istituti	Richiede studio civilistico dedicato se previsto analiticamente
Rete territoriale	Integrazione tra servizi e responsabilità dei diversi attori	Non presume assetti locali uniformi
Area del bando	Nucleo orientativo	Confine di questa appendice
Qualità e valutazione	Obiettivi, indicatori, esiti e revisione dell'intervento	Non fornisce standard professionali o soglie non consolidate

Il lavoro di rete non significa trasferire indistintamente informazioni tra soggetti. Significa coordinare competenze, costruire obiettivi compatibili e condividere solo i dati necessari nel rispetto della base giuridica, del ruolo e delle finalità. Nei casi relativi a salute, disabilità o fragilità, la prudenza sui dati è particolarmente importante. Riservatezza non equivale a isolamento: la collaborazione legittima è possibile, ma deve essere pertinente, proporzionata e tracciabile.

La valutazione degli interventi richiede obiettivi osservabili e indicatori coerenti. Efficienza riguarda il rapporto tra risorse impiegate e risultati; efficacia misura il grado di raggiungimento degli obiettivi; qualità comprende dimensioni da definire rispetto al servizio e ai destinatari. Un indicatore non è il risultato stesso, ma un segnale costruito per osservarlo. Contare i colloqui può descrivere un'attività, ma non dimostra automaticamente il miglioramento della situazione. Occorre perciò distinguere output, esiti e impatto, senza formulare promesse causali non dimostrate.

Nel contesto INAIL il profilo può incontrare persone colpite da eventi lavorativi, famiglie, servizi territoriali e percorsi di tutela o reinserimento. Il candidato deve collegare dimensione personale e mandato dell'ente senza attribuirsi competenze sanitarie, legali o amministrative altrui. Se emerge un bisogno fuori mandato, la risposta professionale non è ignorarlo né farsene carico impropriamente: lo si riconosce, si informa la persona e si attiva il raccordo legittimo con il servizio competente.

DA SAPERE IN 5 RIGHE

L'assistente sociale esercita una competenza professionale distinta da quella amministrativa. Processo di aiuto e procedimento possono interagire senza coincidere. Lavorare in rete richiede ruoli chiari e condivisione pertinente dei dati. Efficienza, efficacia, qualità, output ed esiti vanno distinti. Questa appendice orienta il programma, ma non offre falsa completezza su metodi e legislazione sociale specialistica.

Caso guidato. Una persona coinvolta in un evento lavorativo presenta bisogni economici, familiari e relazionali. L'operatore amministrativo verifica la pratica e fornisce informazioni nei limiti del proprio ruolo; l'assistente sociale, se competente, svolge la valutazione professionale e costruisce il raccordo con la rete. Nessuno dei due promette prestazioni non istruite o comunica dati senza titolo.

Domanda da commissario. "Che cosa significa valutare l'efficacia di un intervento sociale?" Significa confrontare obiettivi dichiarati ed esiti osservati con indicatori pertinenti, considerando contesto e limiti dell'attribuzione causale; non basta contare le attività svolte.

Domanda-trappola. "Se il caso riguarda una persona fragile, ogni dipendente può svolgere una valutazione sociale?" No. La fragilità del destinatario non trasforma una mansione amministrativa in competenza professionale. Contano profilo, titolo, mandato e responsabilità.

Errore tipico. Presentare un elenco di categorie — disabili, stranieri, famiglie — senza spiegare metodo, diritti e individualizzazione. Le persone non sono etichette e situazioni simili possono richiedere valutazioni diverse.

Mini-esercizio. In un caso sociale separa quattro colonne: fatto e domanda della persona; attività amministrativa; valutazione professionale; raccordo con altri servizi. Segna quali dati sono necessari per ciascun passaggio e chi può trattarli.

Riferimenti leggibili. Legge 23 marzo 1993, n. 84 sull'ordinamento della professione di assistente sociale; Codice deontologico dell'assistente sociale; legge 8 novembre 2000, n. 328 sul sistema integrato di interventi e servizi sociali; Codice civile per protezione della persona e amministrazione di sostegno; programma ufficiale del profilo nel bando RIPAM/INAIL 2024.

▣ Verifica — Materie integrative e caso ragionato

Quiz 1. Quale scelta applica correttamente la distinzione tra core e delta?

- A. Ripetere integralmente diritto amministrativo nel modulo INAIL.
- B. Ignorare ogni materia che compare una sola volta.
- C. Riutilizzare il core e sviluppare ordinamento INAIL e integrazioni richieste.
- D. Studiare soltanto le materie più difficili.

Risposta corretta: C. Il core resta capitale riutilizzabile; il modulo sviluppa il delta e attiva le integrazioni effettivamente presenti nel programma.

Quiz 2. Quale affermazione distingue correttamente contratto e obbligazione?

- A. Sono sempre sinonimi.
- B. Il contratto può essere fonte di obbligazioni.
- C. L'obbligazione esiste soltanto se c'è un contratto scritto.
- D. La fattura coincide con entrambi.

Risposta corretta: B. L'articolo 1173 del Codice civile contempla più fonti; il contratto è una di esse e ha una propria nozione nell'articolo 1321.

Quiz 3. Nel sistema di sicurezza, quale affermazione è corretta?

- A. Tutti i soggetti hanno gli stessi compiti.
- B. La prevenzione comincia solo dopo l'infortunio.
- C. Informazione e formazione svolgono funzioni diverse.
- D. L'RLS sostituisce il datore di lavoro.

Risposta corretta: C. Entrambe sostengono la prevenzione, ma l'informazione rende conoscibili rischi e misure, mentre la formazione sviluppa conoscenze e competenze.

Quiz 4. Quale coppia esprime una distinzione corretta?

- A. Scienze delle finanze = contabilità pubblica.
- B. Cognizione = esecuzione.
- C. Imposta = qualunque entrata pubblica.
- D. Giurisdizione e competenza rispondono a problemi diversi.

Risposta corretta: D. La giurisdizione individua l'ordine dotato del potere di decidere; la competenza distribuisce le controversie tra giudici secondo i criteri stabiliti.

Quiz 5. Quale elemento orienta la distinzione tra concussione e corruzione?

- A. Il valore economico dell'utilità, da solo.
- B. Costrizione nella prima e accordo illecito nella seconda.
- C. La sola qualifica di dipendente pubblico.
- D. L'esistenza di un procedimento disciplinare.

Risposta corretta: B. La struttura della condotta e il ruolo del privato sono decisivi. Qualifica, fatto ed elemento soggettivo devono comunque essere verificati.

Quiz 6. Qual è il confine corretto per il profilo assistente sociale?

- A. Ogni funzionario può compiere valutazioni professionali sociali.
- B. Il procedimento amministrativo sostituisce il processo di aiuto.
- C. Valutazione sociale e istruttoria possono interagire ma non coincidono.
- D. La rete consente sempre di condividere tutti i dati disponibili.

Risposta corretta: C. Le due attività hanno funzioni e responsabilità diverse; collaborazione e condivisione dei dati richiedono competenza, finalità e proporzionalità.

Quiz 7. Quale risposta è aggiornata rispetto all'abuso d'ufficio?

- A. È sempre il reato applicabile a ogni violazione amministrativa.
- B. È una fattispecie vigente senza modifiche.
- C. L'articolo 323 del Codice penale è stato abrogato nel 2024.
- D. La sua abrogazione elimina ogni responsabilità del dipendente.

Risposta corretta: C. La legge n. 114 del 2024 ha abrogato l'articolo 323. Restano distinte le altre fattispecie penali e le responsabilità disciplinari, civili e amministrativo-contabili.

CASO RAGIONATO

Marta prepara un concorso INAIL per funzionario amministrativo. Durante una simulazione riceve questo caso: un'impresa chiede il pagamento immediato di una fattura; il suo rappresentante offre un omaggio al dipendente per "sbloccare" la pratica; nello stesso ufficio un lavoratore segnala un ostacolo pericoloso. Marta deve indicare come agire e quali materie integrare nella risposta.

La soluzione parte dal perimetro: non occorre ricostruire tutto il diritto civile, penale e della sicurezza, ma individuare i nuclei che qualificano i tre problemi. Sul pagamento, Marta identifica soggetti e poteri, fonte del rapporto, prestazione, documenti ed eventuale inadempimento. Non equipara la fattura a un credito automaticamente esigibile e applica i controlli e il procedimento dell'ente.

Sull'omaggio, il dipendente rifiuta, documenta e segnala attraverso i canali previsti. Marta non dichiara automaticamente perfezionato uno specifico reato: distingue prevenzione organizzativa e qualificazione penale, per la quale occorrono fatto, qualifica, condotta e possibile accordo. Richiama il codice di comportamento e, solo come quadro penale da verificare, le fattispecie corruttive pertinenti.

Sul pericolo, la risposta segue la logica della prevenzione: il dipendente adotta le cautele consentite, segnala e coinvolge i soggetti competenti. Non interviene tecnicamente fuori ruolo e non attribuisce all'RLS o al lavoratore i compiti del datore. La risposta collega il diritto civile al rapporto patrimoniale, il diritto amministrativo a competenza e procedimento, il diritto penale e l'integrità all'offerta, la sicurezza al rischio. Ne risulta una decisione ordinata e prudente, non un elenco di definizioni.

Traccia di autovalutazione. La risposta è completa se: separa i tre fatti; distingue documenti e titolo; non anticipa l'esito del pagamento; rifiuta e segnala l'omaggio; non formula accuse senza elementi; tratta il rischio con prevenzione e rispetto dei ruoli; indica quali dettagli devono essere verificati sul bando e sulle fonti vigenti.